פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת מנחות · ימים שיז–שכד

מסכת חולין · ימים שכה–שמז

מסכת בכורות · ימים שמח–שנ

מסכת נידה · ימים שנא–שנד

מסכת מנחות

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד שיז–שכד

יום שיז

הלכות ספר תורה

א (מנחות דף ל.) **אמר רבי יהושע בן יוסי** [דף ל.] **אמר רב גידל אמר רב הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני. ואמר רב יהודה אמר רב אם הגיה בו אות אחת מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו.** לפי שהיה אצל הראשון באיסור ששהה בביתו ספר שאינו מוגה (ומה) וזה שהגיה והכשירו לקרות בו כאילו כתבו. **גרסינן בפרק האשה שנתארמלה** איתמר ס"ת שאינו מוגה א"ר אמי עד ל' **יום מותר לשהותו. מכאן ואילך אסור לשהותו משום שנאמר אל תשכן באהליך עולה.** ואומר אני דודאי מצוה גדולה היא לכתוב ס"ת וגם אין למוכרו אלא ללמוד תורה ולישא אשה. וכ"כ הרמב"ם ז"ל (פ"ז מהלכות ס"ת) דמצות עשה היא לכל איש ישראל לכתוב ס"ת לעצמו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. כלומר כתבו לכם ס"ת שיש בה שירה. לפי שאין כותבין התורה פרשיות פרשיות וזהו בדורות הראשונים שהיו כותבים ס"ת ולומדים בו. אבל האידנא שכותבין ס"ת ומניחין אותו בבתי כנסיות לקרות בו ברבים מצות עשה היא על כל איש מישראל אשר ידו משגת לכתוב חומשי התורה ומשנה וגמרא ופירושי' להגות בהן הוא ובניו. כי מצות כתיבת התורה היא ללמוד בה כדכתיב ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. וע"י הגמרא והפי' ידע פי' המצות והדינים על בוריים לכן הם הם הספרים שאדם מצווה לכתבם וגם לא למכרם אם לא ללמוד תורה ולישא אשה:

ב שנינו במסכת סופרים (רפ"ק) אין כותבים ספרים לא על עורות בהמה טמאה ולא על עורות חיה טמאה ולא תופרים בגידן ולא כורכין בשערן. הלמ"מ שכותבין על עור בהמה טהורה ועל עור חיה טהורה ותופרין וכורכין בשערן והלמ"מ שמסרגלין בקנה וכותבין בדיו על העור. וסמך לו מן המקרא ואני כותב על הספר ובדיו. וכיוצא בזה מביא ברייתא בפרק שמנה שרצים אלא שלא הוזכר בברייתא אלא תפילין ומפרש טעמא התם משום דכתיב למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך והאי טעמא נמי שייך בס"ת דאין לכתוב תורת ה' אלא על דבר המותר בפיך אבל על עור נבילות וטריפות כותבין שהוא מן המותר בפיך וכותבין ספר תורה ותפילין ומזוזות על עור של עוף טהור. כדאיתא בפרק שמנה שרצים (שם) אמר רב הונא כותבין תפילין על עור של עוף טהור. ועל עור של דג טהור מיבעיא התם ולא איפשטא. משום דלא ידעינן אי פסק זוהמא מיניה או לא:

ג וצריך שיעבד את העורות לשום ספר תורה כדאמרי' בפרק הניזקין ההוא דאתא לקמיה דר' אבהו אמר לו ספר תורה שכתבתי לפלוני גוילים שלו לא עיבדתים לשמן. אמר לו מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך נאמן אתה להפסיד ספר תורה. והא דאמר בפרק נגמר הדין גבי פלוגתא דאביי ורבא באורג בגד למת דאביי סבר הזמנה מילתא היא ורבא סבר הזמנה לאו מילתא היא ומוקי פלוגתייהו כתנאי דתניא גבי תפילין ציפן זהב או שטלה עליהן עור של בהמה טמאה פסולות. עור בהמה טהורה כשרות אף ע"פ שלא עבדן לשמן. ר' שמעון בן גמליאל אומר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמן ופרש"י דרבא דאמר הזמנה לאו מילתא היא כרבנן דאמרי עיבוד אינו כלום ואביי כרשב"ג ולפיכך הוי הלכה כרבנן דלא בעי עיבוד לשמן. דקי"ל הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם. וקשה מההוא עובדא דפ' הניזקין דפסליה רבי אבהו להההוא ס"ת ומשמע דהכי הילכתא. ונראה לר"ת כפר"ח שפי' דאביי דאמר הזמנה מילתא היא כת"ק דלא בעי עיבוד לשמה. דהזמנה שעושין אח"כ לחתוך הקלף ולתקן שיהא ראוי לכתיבה מילתא היא. ורבא כרשב"ג דהזמנת הקלף לא הוי דבר חשוב הלכך בעי עיבוד לשמה וכתב הר"ר ברוך ז"ל דאם העובד כוכבים מעבדו וישראל עומד על גביו ומסייעו יש בו ממש דעובד כוכבים עביד אדעתא דישראל טפי מכותי. דכותי אמר אנא גמירנא טפי מינך כדאיתא בספ"ק דמסכת ע"ז ובענין זה התירו הגאונים עיבוד עובד כוכבים. ואע"ג דבכתיבת גט אמרינן עובד כוכבים אדעתיה דנפשיה קעביד בפ"ב דגיטין והרמב"ם ז"ל פ"א מהל' תפילין פסק אם עיבדן עובד כוכבים פסולין אע"פ שאמר לו לעבד עור זה לשם ס"ת או לשם תפילין שהעובד כוכבים על דעת עצמו הוא עושה ולא על דעת השוכר אותו. לפיכך כל דבר הצריך מעשה לשמו אם עשהו עובד כוכבים פסול ונהגו העם כמ"ש הר"ר ברוך כי אין עבדנים ישראל מצויין בכל המקומות. וכן הדעת מכרעת דבגט דבעינן שיכתוב כל תורף הגט לשמה וזה

לא יעשה העובד כוכבים. אבל בעיבוד לא בעינן אלא תחלת העיבוד כשישים העור בתוך הסיד שיאמר אז אני עושה לשם ס"ת ואז יעשה העובד כוכבים לדעת ישראל כשאמר לו עשה כך. וכיוצא בזה מצינו בפ' אין מעמידין דרבי יהודה בעי מילה לשמה ואפילו הכי ימול עובד כוכבים ואל ימול כותי ולא אמרי' עובד כוכבים אדעתא דנפשיה קא עביד כיון דברגע נעשית ודאי הוא עושה על דעת מה שישראל אומר לו וכן כ' בעל העיטור ז"ל דסגי בעובד כוכבים שיעבדנו לשמן. והר"ר ברוך ז"ל נסתפק אם צריך להוציא בשפתיו שהוא מעבדו לשם ס"ת או לשם תפילין או סגי במחשבה. וכן גבי כתיבת ס"ת תפילין ומזוזות. וכן כתיבת הגט דבעינן כתיבה לשמה אי סגי במחשבה. לפי שמצינו פיגול דכתיב ביה לא ירצה ובעיא דיבור (זבחים דף כז.) ותרומה ניטלת בלא דיבור רק במחשבה (תרומות פ"א) ובשליחות יד כתיב על כל דבר פשע והחושב לשלוח יד בפקדון חייב. הילכך טוב הוא להוציא בשפתיו בתחלת העיבוד ותו לא צריך:

ד וכן כשמתחיל לכתוב ס"ת יאמר ס"ת זה אני כותב לשם קדושת תורת משה ותו לא צריך. אמנם בשעת כתיבת האזכרות צריך שיחשוב לשם קדושת השם. כדאמרינן בפרק הניזקין כל ס"ת שאין אזכרות שלה כתובין לשמן אינו שוה כלום. אע"פ שכל כתיבת התורה בעינן לשמה יש מעלה אחרת בכתיבת השם. וענין עיבוד העורות משמע בכוליה תלמודא שהוא ע"י עפצים ועור מעובד בלא עפצים הוא הנקרא דפתרא. כדאמרינן בפרק המוציא יין ובפ"ב דגיטין דפתרא דמליח וקמיח ולא עפיץ ופסול לכתוב עליו ס"ת ומגילה דתנן בפ"ב דמגילה כתב על הדפתרא פסולה והיינו טעמא משום דנקראת ספר. ובפ"ב דסוטה אמרינן אין כותבין פרשת סוטה לא על הלוח ולא על הנייר ולא על הדפתרא אלא על המגילה שנאמר בספר. וכ"ש ס"ת שנקראת ספר בכמה מקומות. ואמרינן נמי בפ' המוציא יין (שבת דף עט:) כתבה על הנייר ועל המטלית פסולה וה"ה נמי לדפתרא. דחד טעמא נינהו משום דבעיא ספר. ואמרי' נמי התם על הקלף ועל הגויל ועל הדוכסוסטוס משמע אבל אדפתרא לא. ואמרי' נמי במסכת סופרים (פ"א) אין כותבין לא על הנייר ולא על הדפתרא וא"ת קלפים שלנו שאין אנו עושין אותן בעפצים היאך כותבין עליהן ס"ת וגיטין ובפ"ב דגיטין משמע דהאי דלא עפיץ פסול בגיטין משום דיכול להזדייף אומר ר"ת דתיקון סיד שלנו שמעבדין בו העורות הוא טוב כמו תיקון עפצים שלהן. דהא קמן שאין יכול להזדייף וגם בימי חכמי התלמוד היה להם תיקון אחר שאין יכול להזדייף חוץ מתיקון עפצים כדמוכח בפרק הקומץ רבה גבי קרע הבא בשני שיטין יתפור וכו' ומסיק התם הא דאפיצן והא דלא אפיצן אלמא שהיו כותבים ס"ת על קלף שאינו מעובד בעפצים וגם גיטין היו כותבין על קלף שאינו מעופץ מדאמר בפ"ב דגיטין כתבו במי טריא ועפצא כשר. וע"כ מדכתבו בעפצים לא היה הקלף מעופץ דאין מי מילין ע"ג מי מילין:

ה גרסינן בפ' המוציא יין תנא דבי מנשה כתבו על הגויל ועל הקלף ועל הדוכסוסטוס כשירה וגויל הוא עור שנגרד ונתקן במקום השער ובמקום הבשר לא נתקן כדאמרינן בריש פרק קמא דב"ב דף ד. גויל אבנים דלא משפיין. וקלף ודוכסוסטוס היינו עור שנחלק לב' ונקרא הצד שכלפי העור קלף והצד שכלפי בשר נקרא דוכסוסטוס. דוך הוא מקום כמו ברכות מב: דוך פלן. סוסטוס הוא בשר בלשון יון. ואמרינן בפרק הקומץ רבה קלף במקום בשר ודוכסוסטוס במקום שער דהיינו מקום דיבוקן יחד שם נכתבין שניהם והוא המקום הטוב לכתיבה. ור"ת ז"ל היה אומר דקלפים שלנו יש להם דין קלף ונכתבין במקום בשר והוא הטוב והנאה יותר. וגם אינו יכול להזדייף כמו צד השער ויש שרוצים לומר שיש להן דין דוכסוסטוס לפי שמגרדין אותן הרבה במקום שער ומסירים הרבה קליפות בתער הגלבים ונשאר הצד שכלפי הבשר ולדבריהם קשה דא"כ תפילין היאך נכתבין הלא תפילין פסולין על הדוכסוסטוס כדאיתא בפרק המוציא יין ובפרק הקומץ רבה אלא ודאי קולפין אותן הרבה גם במקום הבשר ודין קלף יש להן ונכתבים במקום בשר:

ו בפרק הבונה תניא כתבה כשירה או שכתב השירה כיוצא בה או שכתבה שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנוזו. ומוקי בפרק הקומץ רבה בספר תורה. והיה אומר ר"ת דדיו שמתקנין בעפצים אין קרוי דיו. דתנן בפ"ב דגיטין בכל כותבין בדיו ואמרינן בגמרא תני רבי חייא כתבו במי טריא ועפצא כשר משמע שבא רבי חייא להוסיף על משנתנו מכלל דעפצא לאו היינו דיו דמתני'. ואינה ראיה דמי עפצא לחודיה אין נקרא

דיו אלא כשמערבין בו קומס שקורין גומ"א נקרא דיו וראוי לכתוב בו אפילו על קלף מעופץ :

ז גרסי' בפרק הקומץ רבה ס"ת שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה ופריך הא מורידין עושין אמאי הכא סתומות והכא פתוחות. ומשני. הדר תו פריך הא מורידין עושין והא תניא הל"מ תפילין על הקלף ומזוזה על הדוכסוסטוס. ומשני. והדר תו פריך הא מורידין עושין והא מזוזה בעי שרטוט. ומשני תנאי היא. משם דקדק ר"ת ז"ל דס"ת ותפילין לא בעי שרטוט. והא דלא משני במשורטטין. משום דכיון דאין צריכין שרטוט אין דרך לשרטטן. משום דאמר בירושלמי בפ"ק דשבת הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט. והא דאמר בספ"ק דמגילה דברי שלום ואמת מלמד שצריכין שרטוט כאמיתה של תורה. לא כמו שפירש רש"י דהיינו תורה. אלא אמיתה של תורה היינו מזוזה שיש בה קבלת מלכות שמים. תדע דאי מס"ת יליף הוה ליה למימר שצריכה שרטוט מדנקראת ספר כדמפורש התם לענין תפירה בגידין. ומיהו י"ל דאי הוה יליף מדנקראת ספר הוה צריך לאשכוחי חד עניינא דלא בעי' שרטוט מדנקראת נמי איגרת. כדקאמר התם לענין תפירה דאין צריך לתופרה כולה בגידין. והא דאמר במסכת סופרים כל יריעה שאינה מסורגלת פסולה ועוד אמרו התם (פ"ק) מסרגלין בקנה. היינו שרטוט עליון דאסור לכתוב ג' או ד' תיבות בלא שרטוט. כדאיתא בפ"ק דגיטין . אבל בין שיטה לשיטה אין צריך לשרטט. והיה אור"ת דס"ת טוב לשרטט כדי ליישר הכתיבה משום זה אלי ואנוהו אבל תפילין דמכוסין בבתים לא בעינן. ומיהו בירושלמי משמע כפי' רש"י דמס"ת יליף כדגרסינן התם נאמר כאן דברי שלום ואמת ונאמר להלן אמת קנה ואל תמכור מה להלן צריך שרטוט אף כאן צריך שרטוט. והאי קרא אכל התורה נאמר. ונ"ל דס"ת בעיא שרטוט דילפינן כתיבה כתיבה ממזוזה. וכי הא דקאמר בהקומץ רבה גבי מזוזה כתבה איגרת פסולה פי' שלא דקדק בה בחסירות ויתרות. מאי טעמא. אתיא כתיבה כתיבה מס"ת. והא דפריך הא מורידין עושין והא מזוזה בעי שרטוט. הך פירכא אתפילין קיימא כמו פירכא מציעתא דקיימא דוקא אתפילין. אבל פירכא קמייתא קיימא אס"ת דפריך מפתוחות וסתומות. וגם תפילין מי שאינו בקי לכוין השיטות לכותבן (.) ביושר טוב לשרטט ואין בזה משום הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט. וכ"כ הרמב"ם ז"ל דס"ת בעיא שרטוט:

ח (ב"ב דף יד.) ת"ר אין עושין ס"ת לא ארכו יותר על הקיפו ולא הקיפו יותר על ארכו. שאלו את רבי (אליעזר) שיעור ס"ת בכמה. בגויל ששה טפחים בקלף איני יודע. ויראה דהנך ששה טפחים בהדי העמוד קאמר. דאמר בפ"ק דבבא בתרא (שם) דס"ת המונחת בארון שהיתה מונחת אצל הלוחות אוכלת בארון שני טפחים כי הקיפו היה ששה טפחים וכל שיש בעוביו טפחיש בהקיפו שלש. ועמוד אחד היה לו כדאמרינן התם ספר עזרה לתחלתו נגלל ועם העמוד היה שני טפחים. ואם אין שם שיעור לעובי העמוד א"כ בקל היה יכול לשער שיהא בהקיפה ו' טפחים כי יעשה עובי העמוד כפי הצורך:

ט (מנחות דף ל.) **ת"ר עושה אדם יריעה מבת שלשה דפין ועד בת שמונה דפין. פחות מכן או יותר מכן לא יעשה. ולא ירבה בדפין מפני שנראית כאיגרת.** ולא **ימעט בדפין מפני שעיניו משוטטות. אלא כגון למשפחותיכם בדף אחד ג"פ.** כתב ר"ת ז"ל בתיקון ספר תורה שלו משום ר"ח ז"ל שאמר בשם הגאון דהיינו בכתיבה דקה. אבל בכתיבה גסה הכל לפי הנוי. ויכול לעשות שיטות ארוכות דאין עיניו משוטטות כיון שהכתיבה גסה. **נזדמנה לו יריעה בת ט' דפין לא יחלוק שלשה לכאן** וו' לכאן אלא ארבעה לכאן וה' **לכאן. בד"א בתחילת הספר אבל בסוף הספר אפילו** פסוק אחד ואפילו דף **אחד. פסוק אחד ס"ד. אלא אימא אפילו פסוק אחד בדף אחד.** ואע"ג דליכא ס' שיטין או שיעור אחרינא דבמסכת סופרים (פ"ב) ליכא למיחש בדף אחרון. ואף ע"פ שצריך לסיים הספר בסוף הדף ואין בפסוק האחרון תיבות כמנין השיטות. יעשה אותיות ארוכות מלמעלה למטה עד שתחזיק תיבה אחת ה' שיטין או שש כדי שיסיים בסוף הדף. **שיעור גליון מלמטה טפח ולמעלה ג' אצבעות. ובין דף לדף כמלא רוחב** ב' אצבעות ובחומשים מלמטה ג' **אצבעות ומלמעלה ב' אצבעות ובין דף לדף כמלא רוחב גודל. ובין שיטה לשיטה כמלא שיטה ובין תיבה לתיבה כמלא אות קטנה. ובין אות לאות כמלא חוט השערה. ולא ימעט את הכתב לא מפני ריוח שלמטה ולא מפני ריוח של מעלה** ולא מפני ריוח שבין שיטה לשיטה **ולא**

מפני ריוח שבין פרשה לפרשה. נזדמנה לו תיבה בת ה' אותיות לא יכתוב שתים בתוך הדף ושלש חוץ לדף אלא כותב שלש בתוך הדף וכ' [דף ל:] **חוץ לדף נזדמנה לו תיבה בת שתי אותיות לא יזרקנה בין הדפין אלא יחזור לתחילת השיטה** איכא לספוקי בתיבה בת ז' אם יכול לכתוב שלש חוץ לדף. וכן תיבה בת ט' אותיות אם יכול לכתוב ארבע חוץ לדף דשמא מגניא מלתא כשיש כל כך אותיות חוץ לדף. ועוד דאם כן הוה ליה למימר בסתם לא יכתוב רוב האותיות של תיבה חוץ לדף. ונראה דדוקא קאמר תיבה בת ה' אותיות דיותר משתי אותיות אין לכתוב חוץ לדף לכתחילה דמגניא מלתא. ודלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל (פ"ז מהל' ס"ת) דאפילו תיבה בת עשר אותיות יכתוב חציה בתוך הדף וחציה חוץ לדף ובתיבה בת ג' אותיות יש להסתפק אם יש לכתוב ב' חוץ לדף כיון דהוי רוב התיבה. ומיהו נראה מדקאמר נזדמנה לו תיבה בת ב' אותיות לא יזרקנה בין הדפים משמע תיבה בת שתי אותיות לא יכתוב כולה חוץ לדף אבל בת ג' כיון שמקצתה בתוך הדף יכול לכתוב ב' אותיות חוץ לדף. ור"ת היה אומר דאותיות השם צריכות שיהיו כולם בתוך הדף:

י (מנחות ל:) **הטועה בשם גורד מה שכתב ותולה** את מה שגרד וכותב את **השם על המקום הגרד דברי רבי יהודה. רבי יצחק אומר אף מוחק וכותב רבי יוסי אומר אף תולין את השם. ר' שמעון שזורי אומר כל השם תולין. מקצתו אין תולין** רשב"א משום ר' מאיר אומר **אין כותבין את השם לא על** המחק כתר כמותי ופירש"י תג קטן יש לה"א בסוף גגה למעלה ובפ"ב דחגיגה בירושלמי ה"א יש לה נקודה אחת מלמעלה ור"ת פי' דמיירי בעוקץ שמאחריה שלא תהא עגולה מאחוריה. דומיא דתגא דדלי"ת דסוטה ודעירובין פ"ק . וצריך ליזהר שלא יגע רגל הה"א למעלה. כדאיתא פרק הקומץ רבה מ"ט תליא כרעיה דה"א ואם תגע למעלה אין לה צורה ופסולה עד שיתקן. אבל בתפילין אין תקנה בתיקון כי צריך לכותבן. כסדרן. וכן הקו"ף אין ליגע רגל הקוף למעלה. כדאמר בפ' הבונה מ"ט תליא כרעיה דק"וף. ושאר כל האותיות חוץ מן הה"א והקו"ף צריכין שיהיו גולם אחד. הנקודה שעל האל"ף שהיא כמין יו"ד צריך שיגע באל"ף. וכן מה שבתוך השי"ן והע"ן ומה שאחורי הצדי"ק. ואם אין נוגעים נשתנית צורת האות. חי"ת אמרינן בפרק הקומץ רבה חזינן לספרי דיוקני דחטריה לגגיה דחי"ת. ופי' רש"י מקל מתרגמינן חוטרא בסוף החי"ת בצד יש למעלה כמין מקל כזה % ור"ת מפרש דחטריה לשון חטוטרת דגמל שיש לגובה החי"ת באמצע כזה % מדקאמר לגגיה דחי"ת ולא קאמר לתגיה דחי"ת. דדבר שהוא למעלה בסוף קרוי תגא אבל באמצע האות קרוי גג. כדאמרי' בפרק הבונה שנטלו לגגיה דחי"ת ועשאו ב' זיינין. ובמחיקת אמצעית גג החי"ת נעשית שני זיינ"ן. וגם דלי"ת קאמר נטל לתגיה דדלי"ת ומשוי ליה רי"ש דהיינו חודה שאחוריה. וו"ן יודי"ן יודי"ן וי"ן שלא יקצר רגל הוי"ו שתהא נראית כיו"ד. וכן רגל הוי"ו לא יאריך שתהא נראית כנו"ן פשוטה וכן לא יקצר רגל הנו"ן שתהא נראית כזי"ן. ויו"ד אומר ר"ת שיהא שמאל כפוף למטה כזה % כדאמר בפ' הקומץ רבה מפני מה ראשה של יו"ד כפוף ותניא נמי התם גבי תפילין כתב אחד מעכבן. ופריך עליה פשיטא. וקאמר לא נצרכה אלא לכדרב יהודה אמר רב קוצו של יו"ד מעכב. ופי' רש"י זהו רגל של ימין שכפוף למטה. וקשה לפירושו דפשיטא דמעכב דזהו עיקר גוף האות. ופירש ר"ת שהוא לצד שמאל שכפוף למטה כדמשמע לישנא דראשו כפוף דלצד ימין קרי רגלו. ואמרו נמי בפסיקתא כי ביה ה' צור עולמים העוה"ז נברא בה"א והעוה"ב ביו"ד מה יו"ד יש לו נקודה אחת למטה רומז למתים שיורדין לגיהנם. ונקודה אחת למעלה רומז שעתידין לעלות שנאמר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל וההי"א פתוח לכל צד רמז לבעלי תשובה. יו"ד כפוף רמז לבאי עולם שיהיו כפופין ונהפכו כל פנים לירקון. ולפי דרשה זו תג ליו"ד למעלה וגם כפוף למטה. ואפשר דקוצו של יו"ד דפרק הקומץ היינו תג של מעלה ויו"ד כפוף היינו רגל ימיני. טיתי"ן פפי"ן אינן דומין לא בקריאה ולא בכתיבה ולכך היה אומר ר"ת שצריך שתהא צד ימינו של הטי"ת כפוף למטה כזה % ואם תטה אותה על צדה השמאלי תדמה לפ"א כעין גימ"ל לצדי"ק. והכ"ף צריך ליזהר לעגל אותה מאחריה שלא תדמה לבי"ת. ממי"ן סמכי"ן שתיהן סתומות. לכך יזהר לעגל הס' מג' ולא על **הגרד ואין תולין אותו אלא מסלק את היריעה כולה וגונזה אתמר אמר רב חננאל אמר רב הלכה תולין את השם. אמר רבה בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל** [דף לא.] **הלכה כרבי שמעון**

שזורי ולא עוד אלא כל מקום ששנה ר' שמעון שזורי הלכה כמותו. וכן הלכתא. ודוקא תולין ביני שיטי אבל לא בגליון שבין שתי העמודים. **הכותב את השם אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו** (מסכת סופרים פ"ה **ובירושלמי פ' אין עומדין). היה כותב שתים ושלש שמות כאחת הרי זה מפסיק ביניהם ומשיב. הטובל את הקולמוס לכתוב את השם לא יתחיל מאות השם** אלא מתחיל מאות שלפניו פי' שיזהר הלבלר שלא יכתוב עד השם ויטבול הקולמוס אלא יניח אות אחת מלכתוב קודם השם ובאותה האות יתחיל לכתוב. ולא יתחיל בשם שמא יש רוב דיו על הקולמוס ויפול כשיכתוב את השם:

יא (ספרי פרשה ראה) המוחק אות אחת מהשם **עובר בלא תעשה אמר רבי ישמעאל לכך נאמר ואבדתם את שמם מן המקום ההוא ונאמר לא תעשון כן לה' אלהיכם. ת"ש יש שמות נמחקין ויש שמות שאין נמחקין כגון אל אלוה אלהים וכו'** כמ"ש בפ' שבועת העדות :

יב ת"ר (שבת דף קנ:) וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפי"ן עייני"ן. עייני"ן אלפי"ן. ביתי"ן כפי"ן. כפי"ן ביתי"ן. גימלי"ן צדי"ן. צדי"ן גימלי"ן. רישי"ן דלתי"ן. דלתי"ן רישי"ן. **ההי"ן חית"ן. חית"ן ההי"ן.** וי"ן יודי"ן. יודי"ן וי"ן. **זייני"ן נוני"ן. נוני"ן זייני"ן.** טתי"ן פפי"ן. פפי"ן טתי"ן. **כפופים פשוטין. פשוטין כפופים. ממי"ן סמכי"ן. סמכי"ן ממי"ן. פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה. סתומה לא יעשנה פתוחה. כתבה כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה או שכתבה שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו** הא דקאמר אלפי"ן עייני"ן משום דדומין בקריאתם. וכפי"ן ביתי"ן לפי שהן דומין בכתיבתן. ובי"ת צריך שיהא בראשה לצד שמאל תג קטן. דאמרו בירושלמי דחגיגה פ"ב ובבראשית רבה למה תורה מתחלת בבי"ת. מה ב' יש לה שני עוקצים אחת למעלה ואחת מאחוריו אמר לב' מי בראך ומראה להם בעוקצו מלמעלה זה שלמעלה בראני. ומה שמו ומראה להם מאחוריו ה' שמו לפי שהאל"ף עומד מאחורי הבי"ת והוא אחד ויזהר הלבלר בתג שאחורי הבי"ת שלא יהיה נראה ככ"ף והא דאמרן גימלי"ן צדי"ן אינן דומין לא בקריאה ולא בכתיבה אלא אם תהפך הג' מלמטה למעלה תהא נראית כצדי"ק. וכן דלי"ת יזהר בה הלבלר היטב שיהא תג שלאחריה בולט היטב שלא תהא נראית כמו רי"ש שבאחת נפסלה הס"ת. ואם יש ספק בקריאתה מייתינן ינוקא דלא חכים ודלא טפש ותבדוק בקריאתו. ההי"ן חית"ן אלו דומות בקריאתן ובכתיבתן. ויש להן תג גדול למעלה לצד שמאל. דאמר בפ' קומץ רבה מ"ט אית (לה) לה"א תג אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו רוחותיה שלא תהא נראית כמ"ם סתומה :

יג פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה. כתב ר"ת איזהו פתוחה כל שנשאר מסיום הפרשה עד סוף השיטה כשיעור ג' תיבות של ג' ג' אותיות זו היא פתוחה. ואם לא נשאר עד סוף השיטה כשיעור הזה מניח שיטה אחת כולה חלק ומתחיל בג'. זו היא פתוחה. וסתומה כל שכתב תחילת שיטה וסוף שיטה ומניח חלק באמצע כדי לכתוב שם של שתי אותיות או יותר זו היא סתומה. וסדורה שכתב השיטה עד חציה או עד (שליש) שלישיתה ומתחיל לכתוב בשיטה תחתיה כנגד השיטה של עליונה זו היא סדורה. זה מצא ר"ת ז"ל בסידור קדמונים. ובמסכת סופרים (פ"א) מצא איזהו פתוחה כל שלא התחיל בראש השיטה. איזו היא סתומה כל שהניח באמצע שיטה. וכמה יניח בראש השיטה והיא נקראת פתוחה. כדי לכתוב שם של ג' אותיות. כמה יניח באמצע שיטה והיא נקראת סתומה. כדי לכתוב שם של ג' אותיות. גמר כל הפרשה בסוף הדף צריך לשייר שיטה אחת מלמעלה. ואם שייר מלמטה כדי לכתוב שם של ג' אותיות מתחיל מלמעלה. וכתב ר"ת דברייתא פליגא על סידור קדמונים דלסידור של קדמונים פתוחה היא בסוף שיטה. ולמסכת סופרים פתוחה היא בתחלת שיטה. ואם יניח בתחלת שיטה ובסוף שיטה יצא ידי שניהם. ובירושלמי דפ"ק דמגילה אמר פתוחה מראשה פתוחה פתוחה מסופה פתוחה. משמע דמכל צד מיקרי פתוחה וכן מסתבר. דחלוק הפרשיות הן שתים אחת סתומה ואחת פתוחה הסתומה היא שהריוח שבין הפרשיות סתום מכאן ומכאן. וכל שהריוח פתוח מצד אחד למעלה או למטה נקראת פתוחה. ואם סיים פרשה סתומה בסוף שיטה יניח שיטה חלק ויתחיל בשיטה השלישית והויא פרשה סתומה. כיון דאין פתוחה לא בסוף שיטה ולא בתחלת שיטה ושיטה חלק הוי. כמו ריוח שבאמצע השיטה. והרמב"ם ז"ל (פ"ח מהל' ס"ת) כתב דפתוחה בסוף

שיטה היא פתוחה ולא הפתוחה בתחלת שיטה. ואם סיים בסוף השיטה מניח שיטה אחת חלק. וסתומה היא באמצע או בתחלת שיטה. וכאשר כתבתי נראה עיקר דהירושלמי הוא עיקר כנגד מסכת סופרים כי מסכת סופרים נתחבר בדורות האחרונים ולא הובא מדבריו בתלמוד. וגם הסברא נותנת כן כדפרשתי לעיל:

יד וצורות השירות מפורש במסכת סופרים (פי"ב) שירת האזינו באמצע כל שיטה ריוח כשיעור הפרשה הסתומה. ונמצאת כל שיטה חלוקה לשתים והתחלת השיטות הם כתובין במסכת סופרים (פי"ב) וגם הרמב"ם ז"ל כתבן ושינה בהן קצת. ושירת הים כותבין שיטה ראשונה כדרכה ושאר כל השיטות האחת מניחין באמצע ריוח מעט ואחת בשתי מקומות באמצעיתה ונמצאת השיטה חלוקה לג' ונמצא ריוח כנגד הכתב וכתב כנגד הריוח: וראשי השיטות כתובים במסכת סופרים (פי"ב): או שכתב שלא בדיו. למעלה (סי' ו) פי' מה הוא נקרא דיו שכשר לכתוב וצריך הלבלר ליזהר בכל המפורש בברייתא הזו שאם שינה אחת מכל המפורש בה פסולה ושיהיה מעט ריוח בין אות לאות ולא יהא ריוח יותר מדאי עד שיהא נקרא כשתי תיבות: (מנחות דף לא:) [דף לא:] **א"ר זעירי אמר רב חננאל קרע הבא בתוך שני שיטין יתפור בתוך** שלש לא יתפור א"ל רבה **זוטי לרב אשי הכי אמר רבי ירמיה מדיפתי הא דאמר מר בתוך ג' לא יתפור ה"מ בעתיקתא אבל בחדתא יתפור ולא** חדתתא חדתתא ממש אלא הא דעפיצן והא דלא עפיצן **וה"מ בגידין אבל בגרדים לא. בעי רב יהודה בר אדא בין דף לדף בין תיבה לתיבה מהו.** תיקו. נראה הא דאמרינן בשני שיטין יתפור היינו כשהקרע עובר בין האותיות דאילו נחלקה האות אין לו תיקון. ושאלתי את הר"ם מרוטנבורק הא דאמרי' בשלש לא יתפור אם יכול לתקן בדבק כיון דטעמא משום דמגניא מדמפליג בין עפיצן ללא עפיצן היה נראה דשרי. כי אם יתן על הקרע קלף מבחוץ ויחברנו בדבק אינו ניכר. והשיב אין אומרים לדבק טוב הוא. חדא דלא אשכחן דבק אלא תפילין המונחים בדפוסים ואינם נמשכין לכאן ולכאן גבי תפילין של יד שכותבן בד' עורות והניחן בבית אחד יצא דאיכא מ"ד צריך לדבק ואיכא מ"ד אפילו לדבק אין צריך. אבל בס"ת שקורין בו זה מושך לכאן וזה מושך לכאן ותמיד גוללין אותו ומהדקין אותו יש לחוש פן יתפרד הדבק ויקרע יותר והיינו נמי טעמא דשיור התפר כדי שלא יקרע. בפ"ב דמגילה ועוד מדמסיק עלה הני מילי בגידין אבל בגרדין לא ולא משכח תלמודא תקנתא אחרינא אלמא שאין לשנות אלא כמו שאמרו חכמים. ומצאתי במסכת סופרים (פ"ב) הלמ"מ ס"ת שנקרע מבחוץ טולה עליה מטלית משם היה נראה קצת דמותר דמסתמא מיירי שהגיע הקרע עד מקום שאסור לתופרו וקאמר דעל ידי טלאי של מטלית שמחבר את הקרעים יפה ואין ניכר שמותר ולמעלה מזו הבבא קתני אין דובקין בדבק ולא כותבין על גבי המטלית וכו' **ורבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר** שדובקין בדבק וכותבין על גבי מטלית משמע שנחלקו בדבוק קודם הכתיבה אבל ס"ת שנקרע מותר לדבק הקרעים יחד כיון שאין צריך לכתוב על הדבק:

טו (מנחות דף כט.) אמר אשיאן בר נדבך משמיה דרב ניקב תוכה של ה' כשר ירכו פסולה אמר זעירי לדידי מפרשא ליה מינים דרב **הונא ורבי יעקב אמר לדידי מיפרשה לי** מיניה מדרב יהודה תוכו של ה"א כשר. ירכו פסול **אם נשתייר בו מלא אות קטנה כשר ואם לאו פסול** פירש"י פי' אחד תוכו של ה' היינו רגל הפנימי. יריכו רגל הימני. ופירש פי' אחר תוכו הגויל והחלק שבתוכו. ופי' ראשון נ"ל עיקר. ואשמועינן דאין שיעור לרגל הפנימי רק שנשאר בו כל דהו. דלפירוש שני קשה אמאי נקט של ה"א מתוך שאר כל האותיות. **אגרא חמוה דרבי אבא איפסקא ליה כרעיה דה"א דהעם בנקיבה. אתא לקמיה דרבי אבא א"ל אם נשתייר בו מלא אות קטנה כשר ואם לאו פסול. רמי בר דיקולי דהוא רמי בר תמרי איפסיק ליה כרעיה דוי"ו דויהרג. אתא לקמיה דרבי זירא** א"ל זיל אייתי ינוקא דלא חכים ודלא **טיפש אי קרי ליה ויהרוג כשר** ואם לאו פסול :

טז (שם) אמר רבה ז' אותיות צריכין ג' **זייונין. ואלו הן שעטנ"ז ג"ץ.** י"מ השנים לצד שמאל אחד מלמטה ואחד מלמעלה ואחד לצד ימין כזה ובפי' שבת כתב דרש"י צייר אחד מימין ואחד משמאל ואחד מלמעלה כזה . עוד פירש שם שיש עושין שלשתן למעלה כזה: **גרסינן בפ' הניזקין אמר רבי שמואל בר נחמני** כל ספר שחסר אפי' **יריעה אחת אין קורין בו.** פירוש שחיבר כל היריעות ותפרן זו בזו ונשארה יריעה אחת שלא חיברה אע"פ שמונחת כאן אין קורין בו עד שיהא

כולו מחובר:

יז (מנחות דף כט:) תניא ס"ת שיש בו ג' **טעיות בכל דף ודף יתקן ד' יגנז. תנא אם יש** שם דף אחת שלימה מצלת על כל הספר. פירוש שלימה מעיקרא שנכתבה בלא ד' טעיות. **א"ר יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב והוא דכתיב רוב הספר שפיר. א"ל אביי לרב יוסף אי אית בההוא דף** ג' טעיות מהו. א"ל הואיל ואתיהב לתקוני מתקן. והני מילי בחסרות אבל ביתרות לית לן בה. יש טועים בפירושא דהא מילתא כשמסופקין בתיבה אם היא מלאה או חסרה עושין אותה מלאה משום דהכא אמר אבל ביתירות לית לן בה. וטעות הוא בידם כי היתרון פוסל כמו החסרון. וה"פ **אבל ביתירות לית לן בה** (אבל) אם יש יותר מארבע דלא מיגניא הגרידה כולי האי ולא מחזי כמנומר:

יח (מנחות דף ל.) תניא **הכותב ס"ת לא יגמור באמצע הדף כדרך שגומר בחומשין אלא מקצר ויורד בסוף הדף. איני והאמר רבי יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב לעיני כל ישראל באמצע הדף. באמצע השיטה איתמר. רבנן אמרי אפילו באמצע השיטה. רב אשי אמר באמצע השיטה דוקא והלכתא באמצע השיטה דוקא. גרסי'** בפרק הקורא את המגילה אמר רבה בב"ח **א"ר יוחנן אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב. רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כותב ספרים שלא מן הכתב. א"ל ראויה כל התורה כולה ליכתב מפיך אלא הרי אמרו שאסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב** :

יט גרסינן בפרק המוצא תפילין כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להם להפוך היריעה על פניה אלא פורס עליה את הבגד:

ריי"ף א. **כ גרסינן בפרק השולח בגיטין אמר ר"נ נקיטינן ס"ת שכתבו מין ישרף כתבו עובד כוכבים יגנז נמצא ביד מין יגנז. ביד** עובד כוכבים אמרי לה קורין בה **ואמרי לה יגנז. דחיישינן שמא כתבו. גרסינן בפרק הניזקין ההוא דאתא לקמיה דר' אמי** א"ל ס"ת שכתבתי לך אזכרות שבו אינן **כתובים לשמן. א"ל ס"ת ביד מי.** א"ל ביד לוקח. **א"ל נאמן אתה להפסיד שכרך** ואי **אתה נאמן להפסיד ס"ת. א"ל ר' ירמיה נהי דאפסיד שכר אזכרות שכר כולו ספר אמאי אפסיד. א"ל שאני אומר ס"ת שאין אזכרות שבו כתובים לשמן אינו שוה כלום. ההוא דאתא לקמיה דר' אבהו א"ל ס"ת שכתבתי לפלוני עורות שבו לא עיבדתים לשמן. א"ל ס"ת ביד מי. א"ל ביד לוקח. א"ל מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך נאמן אתה להפסיד ס"ת ומ"ש מדר' אמי. התם איכא למימר טעי בדר' ירמיה. הכא** קפסיד כוליה אגריה וקאתי וקאמר **ש"מ קושטא קאמר. ירושלמי** פ"ק דמגילה הלמ"מ **שיהו כותבין בעורות ובדיו מסרגלין בקנה וכורכין בשער וטולין במטלית ודובקין בדבק ותופרין בגידין. וצריך שיהא כותב על הגויל במקום שער ועל הקלף במקום נחושתו. ואם שינה פסול: ולא יהא כותב חציו של** עור וחציו של קלף **ואין כותבין אלא על עור של בהמה טהורה שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך.** הירעיה שבלתה לא יטול שתים (ולא יחזור) ויחזיר שתים. אבל נוטל ג' ומחזיר ג'. ומה שהוא מחזיר כמדת כתב הראשון. לא יעשה חציו גויל וחציו קלפים. אבל עושה חציו גויל וחציו צבאים. אף על פי שאינו מן המובחר. מצין השיטין נהגו ע"פ מסכת סופרים (פ"ב) לעשות מ"ח או ס' שיטין וכן כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ו מהלכות ספר תורה) שנהגו הסופרים שלא לפחות ממ"ח ולא להוסיף על ס'. ובשם הגאונים כתב הרב ר' יהודה בר' ברזילי מ"ב. וסימן לדבר ה' ב"ם סיני בקודש:

ספר העתים

א אמר רב נטרונאי קלף של ס"ת אם אפשר לעבדו ישראל לשמה מצוה מן המובחר. ואם לאו ילך אצל עובד כוכבים ויאמר לו קלף לס"ת אני צריך. וכשמעבדו עובד כוכבים לשם ס"ת יסייע עמו ישראל מעט. וכה"ג הוי עבוד לשמה. וששאלתם שאין כאן מי שיודע לתקן גוילים ולא דק (והוינן) והוצרכו לכתוב ס"ת. ומצא קלפים שבאו ממקום רחוק יש להם רשות לכתוב באותן קלפים או לא. הוו יודעים שעיקר קלפים שאתם אומרים לא הכשירו רבנן דתרתי מתיבתא לכתוב בהן ס"ת ולקרות בו בצבור. ולא התירו אלא מר רב משה מחיפה ז"ל בלבד הוי קרי להדק קלף. ולא קלף ניהו. חיפה שמיה דמליח ולא קמיח ולא עפיץ. ולענין מגילה תנן כתבה על הדפתרא לא יצא ודפתרא מליח וקמיח ולא עפיץ וכ"ש דק דלא קמיח. מיהו בשנים האלה כיון שאין מי שיודעים לעשות אותו גויל כתקנו וכי אתו לעפוצינהו טורחין הרבה ורוב הצבור ורב משה סמכו

עליו וקא קרו ביה בצבור לבד מן המהדרין ומדקדקין במצות לא קרו אלא בגויל כהוגן. ולענין עבוד לשמה רבנן דתרתין מתיבתא סבירא להו דכל שלא לשמה מיעבד לאו כהוגן הוא ופסול למיקרי ביה בצבור. דהכין עבדי רבנן מעשים. ומר רב משה (ס"א גאון) ז"ל הוה פליג נמי בהא והיה אומר דמצוה מן המובחר למיעבד עבוד לשמה. אבל מתורת ס"ת כשר שקורין בו בצבור לא נפיק. ואית לנא ולרבנן דקדוקא בהא מילתא לדחויי לדמר רב משה. אלא מיהו אתם שאין במקומכם מי שעושה גויל ולא דק אם ישב מקומכם ס"ת כהוגן השמרו וקראו בה בצבור ואם לאו אל תשביתו קריאת ס"ת בצבור מפני זה שהרי הכתוב אומר (תהילים קי"ט:קכ"ו) עת לעשות לה' הפרו תורתך. ורבי יוחנן ור"ל מעיינין בספרי אגדתא בשבתא (גיטין דף ס:) וסמכי אהאי קרא אף אתם עשו ס"ת מן דק אע"פ שאינו מעובד לשמה. דמר רב משה גאון כדי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק וכ"ש על דרך שאמרנו עת לעשות וגו'. אבל אם יש לכם יכולת להחזיר את יריעות הדק לידי מתוח ולהעביר עליהם סיד לשמה הרי יצאתם ידי עיבוד לשמה. ואם אין יכולת לעשות כתבו בו ואף ע"פ שאין מעובד לשמה: סליק ספר העתים

הלכות מזוזה

א (מנחות דף כט.**) שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו. פשיטא אמר רב יהודה לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא. לא נצרכא אלא לאידך** דרב **יהודה אמר רב כל אות שאין מוקף גויל לה מד' רוחותיה פסולה.** ולעיל בהלכות ס"ת כתבתי מהו קוצו של יו"ד וההיא דניקב תוכו של ה"א וההיא דשעטנ"ז ג"ץ:

יום שיח

ב (מנחות דף לד.**) ת"ר וכתבתם יכול יכתבם על האבנים נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה להלן בספר אף כאן בספר. והיכא דאישתמיט בה אות אחת אין תולין** אותה. דגרסינן בירושלמי (דמגילה פ"ד) **תולין בספרים ולא בתפילין** ולא במזוזה:

ג (מנחות דף לא:) **אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן מזוזה שעשאה ב' וג' ואחת כשרה ובלבד שלא יעשנה כקובה וכזנב כקובה אחת שתים ושלש.** כמו אהל שהוא צר למעלה. כזנב ג' ב' ואחת **אמר רב חסדא על הארץ בשיטה אחרונה איכא דאמרי בסוף שיטה** כגבוה שמים על הארץ (תהילים ק"ג:י"א) וא"ד **בתחלת שיטה כדמרחקי שמיא מארעא. וכבר עבדו ליה ספריא תקנה בריש שיטין כי היכי דתהוי על הארץ בריש שיטה אחרונה. ומאי ניהו שמע ה' הדברים לבניך ובשכבך בין והיה מצוה בכל יורה עשב פן והשתחויתם השמים ואבדתם ושמתם אתם בדרך ובשעריך אשר על הארץ. קדמאה לטטפת. בתרא לטוטפת ידך חסר. קדמאה מזוזת בתראה מזוזות** ותירשך חסר וי"ו הטבה לאבתיכם חסר וי"ו:

ד אמר רבי חלבו חזינא לרב הונא דכריך לה מאחד כלפי שמע ועושה פרשיותיה סתומות. מיתיבי אמר ר"ש בן אלעזר ר"מ היה כותבה על הדוכסוסטוס כמין דף ועושה לה ריוח למטה וריוח למעלה [דף לב.] ועושה **פרשיותיה פתוחות. אמרתי לו מה טעם. אמר לי לפי שאין סמוכות מן התורה. וא"ר חנאל אמר רב הלכה כרשב"א. תרגמא אריוח. וכמה יהא ריוח. אמר רב מנשיא בר יעקב ואמרי לה א"ר שמואל בר יעקב כמלא אטבא דספרא.** פירשו הגאונים כרחב חצי צפורן. וריוח שמן הצדדים לא פירש . ונראה שצריך להניח בתחלתו כדי לגול קלף כיון דנכרכת מאחד כלפי שמע כמו בספר תורה למ"ד בתחלתו הוא נגלל. אבל בסופה אין צריך ריוח:

ה רב נחמן בר יצחק אומר מצוה לעשותן סתומות ואי עבדינהו פתוחות שפיר דמי. ומאי פתוחות דאמר רשב"א אף פתוחות. וכן נמי הא דקאמר על הדוכסוסטוס היינו אף דוכסוסטוס. דבפרק המוציא יין אמר רשב"א ר"מ היה כותבה על הקלף מפני שמשתמרת. וה"נ אמר בשמעתין דמצות מזוזה אדוכסוסטוס ואם שינה וכתבה על הקלף כשרה והתם קאמר דכותבה על הקלף מפני שמשתמרת. ודין פרשה פתוחה ופרשה סתומה כתבתי לעיל בהלכות ס"ת (סי' יג) והאידנא נהגו להניח מעט חלק בתחלת שיטה ואחר כך מתחיל והיה אם שמוע והיינו פתוחה לפי הירושלמי ומסכת סופרים (פ"ב) ותלמודא קאמר והאידנא נהוג עלמא בסתומות כרב (הונא). ושמא סמכינן אירושלמי דפליג אגמרא דידן. דמסקינן דכי קאמר רב אריוח ולא אפתוחות: ובירושלמי פסק רב בהדיא כמ"ד פתוחות וה"ג בירושלמי (דמגילה פ"א) מזוזה אית תנויי תני פתוחה ואית תנויי תני סתומה. שמואל בר רב שילא

בשם רב אמר הלכה כדברי האומר פתוחה שאין זה מקומה. פתוחה מראשה פתוחה פתוחה מסופה פתוחה פתוחה מכאן ומכאן סתומה. ולשון הירושלמי תמוה דלכאורה משמע דאם סיים הפרשה באמצע השיטה והתחיל לכתוב באמצע השיטה דהוי סתומה וכבר אמר דאם פתוחה מראשה או מסופה דהויא פתוחה. ופי' רש"י דקאי לפרושי מילתא דרב דהאי דאמר הלכה כדברי האומר פתוחה היינו שיעשנה פתוחה מראשה או פתוחה מסופה או פתוחה באמצע ומכאן ומכאן סתומה. ומכאן ומכאן דקאמר אסתומה דבתר הכי קאי. והכי פי' או פתוחה שמכאן ומכאן היא סתומה. ואשמועינן דבהכי פליגי תנאי חד תנוי תני פתוחה כלומר אף פתוחה לפי שאין זה מקומה. וחד תני סתומה דוקא כמו שהיא במקומה. ורב פסיק כמ"ד אף פתוחה. והיינו כמסקנא דשמעתין כר"נ בר יצחק. והכי נהוג עלמא. וטוב שלא יניח כשיעור ג' אותיות בסוף השיטה וכן בראש השיטה לקיים מה שאמר והאידנא נהוג עלמא בסתומות:

ו תניא הל"מ תפילין על הקלף ומזוזה על הדוכסוסטוס. קלף במקום. בשר ודוכסוסטוס במקום שער. ומפרשי רבנן ה"מ במעובד לשמה. ונהיגי להצריך עבוד לשמה אף במזוזה. והרמב"ם ז"ל (פ"א מהל' ס"ת) כתב דמזוזה לא בעי עבוד לשמה. **והא דאמרינן מזוזה על דוכסוסטוס** היינו למצוה אבל אם כתבה **על הקלף כשרה. ר"מ היה כותבה** לכתחילה על הקלף לפי שמשתמרת יותר שהוא חזק. ותפילין אין נכתבות **אלא על הקלף בלבד.** ומשמע דתרוייהו פסילי אגויל. דמסקינן דתפילין אקלף דוקא ומזוזה אף אדוכסוסטוס אבל אגויל פסילי. וכן מוכח פרק המוציא יין דס"ת דוקא כשר אגויל אבל לא תפילין ומזוזות. דקאמר התם כתבה על הנייר ועל המטלית פסולה. על הקלף ועל הגויל ועל הדוכסוסטוס כשרה. במאי אילימא במזוזות מזוזה אקלף מי כתבינן. אלא לאו תפילין. ולטעמיך תפילין אגויל מי כתבינן אלא כי תניא ההיא בס"ת: כך כתב ר"י ז"ל. וראיתי פה שכותבין אותה אגויל ויראה דכשר על הגויל כיון דכשרה גם על הקלף. דוקא תפילין פסילי אגויל דהא אף בקלף אם שנהו וכתב במקום שער פסולה אבל במזוזה דכשרה אדוכסוסטוס במקום שער ואקלף במקום בשר לא שייך ביה שינוי וכשרה נמי אגויל במקום שער כמו בדוכסוסטוס במקום שער. ומה שנהגו לכתחילה לכתבה אגויל לפי שהוא חזק ומשתמרת יותר. **והלכתא מזוזה צריך שרטוט ותפילין אין צריכין** [דף לב:] **שרטוט ואידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב מ"ט מיגרס גריסין:**

ז וכדקבע לה מזוזה אומר ברוך אתה ה' אמ"ה אקב"ו לקבוע מזוזה: (מנחות לב:) אמר רב יהודה אמר שמואל כתבה איגרת פסולה מ"ט אתיא כתיבה כתיבה. פירש"י בל"א איגרת בלא שרטוט. ובל"א פי' שלא דקדק בה בחסירות ויתירות אלא ככותב איגרת בעלמא ולשון זה עיקר. דאלישנא קמא קשה דהא אמרן לעיל שרטוט של מזוזה הל"מ והכא ילפינן לה מג"ש:

ח ואמר רב יהודה אמר שמואל (שם) **תלאה במקל פסולה תניא נמי הכי תלאה במקל או שהניחה אחורי הדלת סכנה ואין בו מצוה של בית מונבז המלך היו עושים לפונדקאות כן זכר למזוזה.** סכנה ואין בו מצוה פרש"י כיון דעשאה שלא כהילכתה אין הבית משתמר מפני המזיקים וקשה לר"ת דא"כ הל"ל כל שלא עשאה כהילכתה. ופירש הוא דתלאה במקל סכנה דנוקף בה ראשו כשהוא נכנס ויוצא וכן אחורי הדלת פעמים שהיא בולטת דכיון דעומד במקום שאין נראית אינו חושש לקובעה וכשמשתמש אחורי הדלת נוקף בראשו. **ואמר רב יהודה אמר שמואל מצוה להניחה בתוך חללה של פתח.** פשיטא בשעריך אמר רחמנא. סד"א הואיל **ואמר רבא מצוה להניחה** (מנחות לג.) [דף לג.] בטפח הסמוך לרה"ר כמה דמרחק טפי מעלי ויניחנה ברה"ר סמוך לפתח קמ"ל שצריך להניח בחללו של פתח בטפח הסמוך לרה"ר: (שם) **ואמר רב יהודה אמר שמואל** כתבה בשני דפין פסולה מיתיבי כתבה על שני דפין והניחה בשני סיפים פסולה הא בסף אחד כשרה. ראוי לב' סיפין קאמר. בשני דפין פרש"י שהניח חלק בין דף לדף. והא דפריך כתבה על שני דפין והניחה בשני סיפין פסולה הא בסף אחד כשרה דחוק לפירושו דבדף אחד היאך יניח בב' סיפין. ונראה לפרש בב' דפין בב' חתיכות כי ההיא דפ"ב דסוטה דקאמר בשני דפין פסולה דספר אחד אמר רחמנא ולא ב'. דומיא דגט דפ"ב דגיטין דבעי (רבא) רב פפא בין שיטה לשיטה מהו בין תיבה לתיבה מהו. ותיפוק ליה דספר אחד אמר רחמנא ולא ב' וג' ספרים ל"צ (דמעוי) דמעורה. וע"כ לא מיפסל גט בשני דפין בחתיכה אחת. דהא אמר

בפרק בתרא דגיטין שייר מקום מקצת הגט וכתבו בדף השני כשר: **ואמר רב יהודה אמר שמואל במזוזה הלך אחר היכר ציר. היכי דמי היכר ציר כגון פתחא דבין תרי בתי בין בי גברא לבי נשי.** אדם שחלק את ביתו חציו להילוך אנשים המחזרים בביתו וחציו לאשתו לעשות בו מלאכתה בהצנע ויש פתח ביניהם וכל בית ובית פתוח לרה"ר ובעינן מזוזה דרך ימין לביאה ולא ליציאה והבא בפתח שבין בית זה לבית זה לא ידעינן הי חשוב ביאה והי חשוב יציאה. אי מהאי להאי אי מהאי להאי אלא הלך אחר חור שבסף שציר הדלת סובב בו ההוא ציר שהחור בו חשיב בית ודרך ימין כשנכנסין בו נותנין המזוזה: **ריש גלותא בנה ביתא אמר לר"נ קבע לי מזוזתא. א"ל תלי דשא ברישא.** פי' רש"י העמד הסיפין בבנין תחילה ואח"כ אקבע בהן המזוזה דגמרי מציצית דכתיב ביה תעשה ולא מן העשוי. ואי הוה קבעינן תחילה המזוזה בסיפין ואח"כ הסיפין בבנין הוה ליה עשוי במזוזה קודם שתבא לידי מצוה. וקשה לפירושו דהל"ל קבע סיפין ברישא ועוד דלקמן הוה ליה לאתויי גבי ל"ש אלא שהעמיד ולבסוף חתך אבל חתך ולבסוף העמיד פסול תעשה ולא מן העשוי הלכך נראה דהאי ביתא דבנה ריש גלותא ה"ל פיתחא מבי גברא לבי נשי ומשום היכר ציר קאמר תלי דשא ברישא. כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ו מהלכות ס"ת) שאין הבית חייב במזוזה עד שיהא לו דלתות ולא ידענא מנ"ל הא דלא אשכחן לפטורא אלא פתחי שימאי דלית ביה תקרה או דלית ביה שקפי. אבל פתח העשוי כהלכתו לא מצינו שהדלת יעכב. ושמא היה מפרש הא דא"ל ר"נ לריש גלותא תלי דשא ברישא לומר שאין הבית חייב במזוזה עד שיעמיד לו דלתות. ולישנא דתלמודא לא משמע הכי דאהיכר ציר מייתי לה כדפרישית:

ט (שם) ואמר רב יהודה אמר שמואל עשאה כמין נגר פסולה. איני והא כי אתא רב יצחק ב"ר יוסף ואמר מזוזות דבי רבי כמין נגר הן עשויין וההוא פתחא דהו נפיק **רב לבי מדרשא לא הוה ביה מזוזתא ל"ק הא דעביד כסיכתא והא דעביד כאיסתוירא.** פרש"י כסיכתא פסולה היינו שתוחבין בסף כנגר שתוחבין בכותל כאיסתוירא מקום חבור השוק והרגל ומעומד הוא כשרה. וקשה לר"ת דמעומד לאו דרך כבוד הוא וקבורת חמורים קרי ביה בפרק המוכר את הפירות . וס"ת ולוחות שבארון שוכבין היו ולא עומדין. כדאיתא בפ"ק דב"ב אף ע"פ שהיו יכולין להיות עומדים דארוך גובהו כרוחבו וצא ולמד ממנהגו של עולם כשס"ת מעומד כל העם עומדים וכשש"ץ משכיבו הכל יושבים. ועוד דאמר לקמן (סי' יא) **העמיד לה מלבן של קנים חותך שפופרת** ומניחן. ואי מעומד יניחוה באחד מן הקנים של מלבן. ופי' ר"ת כסיכתא מעומד כיתדות המשכן שקובעין בארץ פסולה. כאיסתוירא הנתון בשוק לרוחבו בלע"ז קבלייא כשרה. ומיהו בפרק מצות חליצה דאמר האי איסתוירא עד ארעא נחית ע"כ היינו עצם היורד מן השוק עד הרגל ולא קביל"א. והא דאמר בירושלמי בפרק בתרא דמגילה (בסופו) צריך שיהא שמע רואה את פני הפתח. ופי' רש"י כשגוללה מאחד כלפי שמע מכוון כשמעמידה שיהא שמע לצד אויר הפתח ולא לצד פנים. ולפר"ת הופך שיטה אחרונה לצד רשות הרבים וראשונה לצד פנים כדי שתהא שיטת שמע לצד אויר הפתח לפנים. וכן פרשיות של תפילין היה אומר ר"ת שנותנין בבתים מושכב ולא מעומד והאידנא נהוג עלמא כרש"י. וצריך לדקדק הא דקאמר כולהו מזוזות דבי רבי כמין נגר עבידין שלא היו לא מיושב ולא מעומד. וע"כ בין דרבי בין דעלמא לא היו פסולות הילכך נראה לפרש דמזוזות דבי רבי דעבידי כאסתוירא היינו באלכסון לא זוקף ולא שוכב א"נ כמין נו"ן מחצה זוקף ומחצה שוכב והיינו כשוק המחובר לרגל ושאר מזוזות דעלמא לפי' רש"י מעומד ולפר"ת מושכב וכן היו מזוזות של ר"מ מרוטנבור"ק כמין נו"ן כפופה:

י והא ההוא **פיתחא (דעייל) דהוה עייל ביה רב הונא לבי מדרשא ה"ל מזוזה התם רגיל הוה דאמר רב יהודה אמר רב במזוזה הלך** אחר הרגיל לישנא דפיתחא דהוה עייל לבי מדרשא משמע דהיינו פתח הבית שהיה יוצא ממנו ליכנס לבית המדרש וכן הא דקאמר **פיתחא דהוה נפיק ביה** רבי לבי מדרשא שהיה יוצא מן הבית ללכת אל בית המדרש אבל פתח בית המדרש עצמו לא בעי מזוזה ובפ"ק דיומא פליגי ביה תנאי. דתניא יכול יהו בתי כנסיות ובתי מדרשות מטמאין בנגעים. ת"ל ובא אשר לו הבית מי שמיוחד ביתו לו. ומסיק הא ר"מ והא רבנן דפליגי לענין מזוזה בבית הכנסת שאין בה בית דירה לחזן בית הכנסת. ובברכות משמע דהלכה כמאן דפטר. גבי אביי (ורבא)

ורבין דהוו אזלי כי מטו לפיתחא דבי כנישתא א"ל ליעול מר. א"ל עד השתא לאו מר אנא. א"ל הכי א"ר יוחנן אין מכבדין אלא בפתח שיש בו מזוזה מזוזה ס"ד אלא בפתח הראוי למזוזה. משמע דפתח בית הכנסת היה פטור מן המזוזה. ובירושלמי דפ' בתרא דמגילה משמע דבי מדרשא דרב חנינא היה בו מזוזה ומונחת בין כתיפו של אדם. וכן בית מדרשו של מהר"ם מרוטנבור"ק ז"ל היה בו מזוזה ואמר כשהיה ישן שינת צהרים בבה"מ היה רוח רע מבעתו עד שתיקן מזוזה בפתח: **א"ר זירא אמר רב מתנה אמר שמואל מצוה להניחה בתחילת שליש העליון** פי' שלא ירחיק מן המשקוף יותר משליש גובהו של פתח. אבל יכול לתתה בגובהו של פתח עד המשקוף (מנחות לג:) אמר רבה מצוה להניחה בפתח [דף לג:] **הסמוך לרה"ר. מ"ט רבנן אמרי כי היכי דתפגע ביה מצוה מיד ורב הונא מסורא אמר (רב) כי היכי דתנטריה לכולא ביתא: א"ר חנינא בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו.** מדת ב"ו מלך מבפנים ועבדיו מבחוץ ומשמרים אותו. אבל הקב"ה אינו כן עבדיו יושבים מבפנים והוא משמרן מבחוץ שנאמר **ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך. דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא העמיק לה טפח פסולה.** שעשה בה חור עמוק בפנים ונתן המזוזה בתוכו:

יא תנא פתח שאחורי הדלת אם יש שם טפח צריך מזוזה אחרת. פירש"י כגון שיש במקצוע הבית עצים קבועים לב' פתחיה מחותכין בו אחד לצפון ואחד למערב וקבעו מזוזה בפצים בחלל הפתח לצפון וכשהדלת פתוח הוי אחורי הדלת. אם יש בפצים עובי הבדל טפח בין פתח לפתח צריך מזוזה אחרת לפתח מערבי הואיל ואין המזוזה בחללו ואם לאו אין צריך מזוזה אחרת שהרי היא כמונחת באותו פתח עצמו. פ"א (פי') שדרך עשירים לעשות פתח אצל שער גדול תמיד ופתח הקטן פתוח תמיד אם יש בבנין מלבן או פצים ביניהם רחב טפח צריך מזוזה אחרת. תניא **העמיד לה מלבן של קנים חותך שפופרת של קנים ומניחה. א"ר אחא בריה דרבא ל"ש אלא שהעמיד ולבסוף חתך. אבל חתך והניח ולבסוף העמיד פסולה משום תעשה ולא מן העשוי. אמר רבא הני פתחי שימאי פטורין מן המזוזה. מאי פתחי שימאי פליגי בה רב רחומי ורב יוסף חד אמר דלית להו תיקרה וחד אמר דלית להו שיקפי.** דלית להו תיקרה בתוס' פירשו פי' מקום שהדלת שוקף בה מלמעלה אינו שוה אלא אבני הכיפה אחת נכנסת ואחת יוצאת. נמי דלית להו שיקפי אלא אבנים בולטות כמו שיני חומה. וכה"ג אי' בפ"ק דעירובין גבי סוכה. ומה שפרש"י בלישנא אחרינא דלית להו תיקרה שאין הבית מקורה קשה דמי גרע משערי חצרות דחייבין במזוזה כדאיתא בפ"ק דיומא . וי"ל דאין ראיה מחצר לבית. דחצר דרכו להיות כך ומשמש לדירת הבתים. אבל בית אינו ראוי לבית דירה כשאינו מקורה וכ"כ הרמב"ם ז"ל דבית שאין לו תיקרה פטור מהמזוזה:

יב אמר רבה בר שילא א"ר חסדא אכסדרא פטורה מן המזוזה ואע"פ שיש לה פצימין. מ"ט פצימין לחיזוק תיקרה עבידי. מיתיבי בית שער אכסדרא ומרפסת חייבין במזוזה. הב"ע באכסדרא דבי רב. פי' יש לה ד' דפנות אלא שאין מגיעות לסכך. **אכסדרא דבי רב אנדרונא מעליא היא. באכסדרא** רומיתא עשויה חלונות חלונות. כעין היקף של כומרים. **א"ר רחבה א"ר יהודה בי** הרזיקי חייב בב' מזוזות. מאי בי הרזיקי. **א"ר פפא סבא משמיה דרב בית שער הפתוח לחצר. ובתים פתוחים לבית שער:**

יג ת"ר בית הפתוח לגינה ולקיטונית רבי יוסי אומר נידון ככיטונית. פי' וצריך מזוזה. וחכ"א נידון כבית שער פי' וא"צ מזוזה. **רב ושמואל דאמרי תרווייהו מגינה ולבית כ"ע לא פליגי דחייב. מ"ט עיקר בית הוא.** כ"פ מבית לגינה מ"ס עיקר קיטונית ומ"ס עיקר גינה. **רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו מבית לגינה כ"ע ל"פ דפטור. מ"ט דביאת גינה הוא.** כ"פ מגינה לבית. מ"ס עיקר דגינה ומ"ס עיקר דקיטונית. [דף לד.] **אביי ורבא עבדי כרבה ורב יוסף. ורב אשי עביד כרב ושמואל והלכתא כרב ושמואל לחומרא** פרש"י ומצריך מזוזה לתרווייהו. דסבר כר' יוסי. ולא ידענא למה פי' כן. והא (ס"א דהא) דפסיק תלמודא כרב ושמואל לחומרא. היינו דמחמרי טפי מרבה ורב יוסף. ולעולם סברי כחכמים. וראיתי שכתוב בגמ' ורב אשי עביד כרב ושמואל לחומרא ומדקאמר כרב ושמואל לחומרא משמע לחומרא כר' יוסי (ס"א משמע דס"ל כר"י). דלא הל"ל אלא עבדי (ס"א דעביד) כרב ושמואל אי ס"ל הלכה כחכמים:

יד (מנחות דף לד.) איתמר לול פתוחה מבית

לעלייה אמר רב הונא יש לו פתח אחד חייב במזוזה אחת שני פתחים חייב בשתי מזוזות. אמר רב פפא ש"מ מדרב הונא האי אנדרונא דאית ליה ד' וה' פיתחי חייב בכל פתח ופתח. פשיטא. לא צריכא אע"ג דלא רגיל אלא בחד. פירש"י והא דאמר הלך אחר הרגיל. ה"מ כגון בתרי בבי ורגיל בחד ובטיל אידך לגביה (תלתא) אבל תלתא לגבי חד לא בטילי. עוד פירש לשון אחר מתשובות הגאונים הלך אחר רגיל שבני אדם רגילין לצאת ולבא בו. ולמעוטי פיתחא דבי רבי שלא היה עשוי אלא לו לבדו ולאיתויי פיתחא דרב הונא שהיה רגיל אף לאחרים. אבל שני פתחים ושלש לבית אחד ונעשו כולם בשביל בני הבית שהן מרובין ותשמיש אותו החדר תדיר והוצרכו לו פתחים הרבה כולן חייבין במזוזה. ואע"פ שנתמעטו מתשמיש ואינן צריכין עתה לכולן אלא לאחד מהן. **אמר אמימר האי פיתחא דאקרנא חייב במזוזה. אמר ליה רב אשי לאמימר והא לית ליה פצימין. א"ל עדי פצימין.** פיתחא דאקרנא כגון שהפתח ממלא כל מזרח ומגיע מצפון לדרום. והא לית ליה פצימין אלא כותלי הבית של צפון ודרום. עדי פצימין באמת אע"פ שאין נראין כפצימין אלא כותלי הבית שנמשכין עד שם מכל מקום פצימין הן. **רב מרי איקלע לבי מר שמואל חזא דליכא אלא חד פצימא משמאליה ועביד ליה מזוזה** והיה כותל הבית לצד ימין הפתח עובר לה מן הפתח. (וזו צורתה) נמצא שלא היה לו פצימין אלא משמאל. וקבע בפצים המזוזה שבשמאל. **אמר ליה כמאן כר"מ אימור דאמר ר"מ מימין משמאל מי אמר דתניא ביתך דרך ביאתך מימין. אתה אומר מימין או אינו אלא משמאל ת"ל ביתך. מאי תלמודא. אמר רבא ביתך דרך ביאתך כי עקר איניש רגליה דימינא עקר ברישא. רב שמואל בר** אחא קמיה דרב **פפא משמיה דרבה בר עולא אמר מהכא ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו ויתן אותו אצל המזבח מימין: מאי רבי מאיר. דתניא בית שאין לו אלא פצים אחד ר"מ מחייב במזוזה וחכמים פוטרים. מ"ט דרבנן מזוזות כתיב. ומ"ט דר"מ. דתניא מזוזות שומע אני מיעוט מזוזות שתים. כשהוא אומר בפרשה שניה מזוזות שאין ת"ל. הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר רבוי אלא למעט מיעטו הכתוב במזוזה אחת דברי ר' ישמעאל. ר"ע אומר אין צריך הרי הוא אומר על המשקוף ועל שתי המזוזות שאין** ת"ל שתי ומה ת"ל **שתי זה בנה אב** שכל מקום שנאמר מזוזות אינו אלא **אחת עד שיפרוט לך הכתוב שתי. וכיפה שיש ברגליה עשרה חייבת במזוזה. דתניא** כיפה ר"מ מחייב **וחכמים פוטרין. ושוין שאם יש ברגליה** י' שחייבת. ונראה דהלכה כר"מ כיון דר' ישמעאל ור"ע קיימי כוותיה. וכן משמע לעיל דקאמר אימור דאמר ר"מ מימין משמאל מי אמר משמע דאי הוי פצים מימינא הוי ניחא ליה דעביד כר"מ:

טו ת"ר (יומא דף יא.) בשעריך אחד שערי בתים ואחד שערי חצרות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות ורפת ולולין מתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן כולן חייבין במזוזה. יכול שאני מרבה בית שער אכסדרה ומרפסת. ת"ל בית מה בית המיוחד לדירה אף כל המיוחד לדירה יצאו אלו שאינם מיוחדים לדירה. יכול שאני מרבה בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה. ת"ל בית מה בית עשוי לכבוד אף כל העשוי לכבוד יצאו אלו שאין **עשויין לכבוד. יכול שאני מרבה הר הבית והלשכות והעזרות. ת"ל בית מה בית מיוחד שהוא חול אף כל שהוא חול יצאו אלו שהן קדש ואי קשיא לך הא דתניא בית שער אכסדרא ומרפסת חייבין במזוזה.** התם כשהבתים פתוחים לתוכו. ור"י תירץ דחייבים מדרבנן. **ובית התבן ובית הבקר ובית העצים** והאוצרות שהנשים רוחצות בהן פטורין מן המזוזה. הא סתמא חייבין ודלא כמ"ש הרמב"ם ז"ל דדוקא כשהנשים מתקשטות בהן: **ת"ר בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין חייבין במזוזה.. פשיטא מהו דתימא ביתך ולא ביתה ביתך ולא בתיהם קמ"ל ואימא ה"נ. אמר קרא למען ירבו ימיכם וימי בניכם** גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי **ואלא ביתך למה לי כדרבא דאמר רבא דרך ביאתך. וכי עקר אינש כרעיה דימינא עקר ברישא.** ואף על גב דתרי ביתך כתיבי. חדא איצטריך למעוטי שוכר ושואל. **ובהכ"נ דחייבת במזוזה דוקא שיש בה בית דירה לחזן. אי נמי בהכ"נ דכפרים דדיירי ביה אורחים אבל דכרכים לא:**

טז גרסינן בסוכה ת"ר בית שאין בו ארבע אמות על ארבע **אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה וכו'.** אף על פי שבכל הספרים אין כתיב כן אלא בית שאין בו ארבע אמות. רב אלפס גרס שאין בו ארבע אמות על ארבע

אמות. דמסתבר דלא חזי לדירה בענין אחר ודלא כמו שכ' הרמב"ם ז"ל שאם היה ארכו יותר על רחבו הואיל ויש בו לרבע ארבע אמות על ארבע אמות חייב במזוזה דארבע אמות על ד' אמות בעינן לכל הנהו דקחשיב בברייתא בפ"ק דסוכה: **(יומא דף יא.) ת"ר מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע ושל רבים פעמים ביובל. אמר רב יהודה מעשה בארטיבון אחד שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של צפורי. ראהו קסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז:**

יז (ב"מ דף קב.) ת"ר המשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויצא ובעובד כוכבים נוטלה בידו ויצא ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ושני בניו. מעשה לסתור. אמר רב ששת אריש (שם דף קא.) **בעו מיניה מרב ששת מזוזה על מי. מזוזה האמר רב חובת הדר היא. אלא מקום מזוזה על מי א"ל רב ששת תניתוה כל דבר שאין מעשה אומן השוכר עושהו. והאי נמי לא מעשה אומן הוא דהא אפשר בגובתא דקניא: ת"ר טלית שאולה כל ל' יום פטור מן הציצית והשוכר בית בחו"ל והדר בפונדקי בארץ ישראל פטור מן המזוזה ל' יום אבל השוכר בית בא"י חייב במזוזה לאלתר משום ישוב א"י.** ואם יש כמה חדרים ועליות זו לפנים מזו כולם חייבים במזוזה:

יח סוכת החג בחג (יומא דף י: ע"ש) והחנויות שבשוקים פטורין מן המזוזה מפני שאינן קבועין לדירה. נהגו לכתוב שדי מבחוץ על המזוזה בריוח שבין פרשה לפרשה. וכן נהגו לכתוב באשכנז ובצרפת כנגד ה' אלהינו ה' מבחוץ שם של י"ד והם סמוכות לאותיות של ה' אלהינו ה' באלפא ביתא אבל בפנים אין להוסיף מאומה. ולא לעשות חותמות לפי שנראה כאילו מכוין לעשות לו קמיע לשמירה. אלא יעשה המצוה כתיקונה לקיים מאמר הבורא יתברך והוא ישמרנו וצלנו על יד ימיננו: סליק הלכות מזוזה

הלכות תפילין

א (מנחות דף כח.) ארבע פרשיות של תפיליו **מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן: גמ'** שם דף לד. **פשיטא אמר רב יהודה אמר רב לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא** אלא לאידך דרב יהודה דאמר **כל אות שאין גויל מקיף לה מד' רוחותיה פסולה:**

ב (שם:) [דף לד:] **ת"ר לטטפת לטטפת לטוטפת הרי כאן ארבע דברי ר' ישמעאל ר"ע אומר אין צריך טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים.** בשמע ובוהיה אם שמוע כתב לטטפת חסר שני וי"ן. ובוהיה כי יביאך כתיב לטוטפת אבל בין פ"ה לתי"ו לא כתיב וי"ו. וקשה דהיכי משמע דאין לומר גורעין ומוסיפין ודורשין ושקלינן לוי"ו דבין טי"ת לטי"ת ושדינן לה בין פ"ה לתי"ו. דלא אשכחן אלא בתחילת התיבה. דבפ' ב' דזבחים דרשינן ולקח מדם הפר דם מהפר יקבלנו וכן בפרק יש נוחלין ונתתם את נחלתו לשארו דרשינן את נחלת שארו לו אבל באמצע תיבה לא וכן פרש"י פרק הזהב גבי הא דשקלינן וי"ו דויסף ושדינן ליה אחמישיתו והוי חמישותיו בב' ווי"ן. ופריך אי הכי גבי קדש נמי כתיב ויסף חמישית. ומשני דכי שקלת לוי"ו דויסף ושדית אחמישית ה"ל חמישיתו ופירש"י וא"ת ולוקמה באמצע התיבה ולהוי חמישיות אלא ודאי לא אמר הכי אלא בתחילת התיבה או בסופה ופר"ת דדריש וי"ו למ"ד דולטוטפת דאפילו מאן דלא דריש וי"ו. וי"ו למ"ד דריש. והכי אמר בפרק הערל גבי והנותר ואפי' למאן דלא דריש וי"ו וי"ו וה"א דריש. ולשון טוטפות פי' ר"י לשון תכשיט הנתון על הראש אצלה מצח. כמו טוטפת וסרביטין דפרק במה אשה שהיא כלילא המקפת את הראש. א"נ נקרא טוטפת ע"ש שנתון בראש בין העינים כמו שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מטייפין (מגילה יד:). ותפילין לשון פלילה שהוא אות והוכחה לכל רואינו. ששכינה שרויה עלינו כדאמר (לקמן סימן יב) וראו כל עמי הארץ וגו' אלו תפילין שבראש: **שם ת"ר יכול יכתבם בד' עורות ויניחם בד' בתים בד' עורות ת"ל ולזכרון בין עיניך זכרון אחד אמרתי לך לא שנים וג' זכרונות. הא כיצד כותבן על ד' עורות ומניחן בארבע בתים. ואם כתבן בעור אחד והניחם בד' בתים יצא. וצריך שיתן ריוח ביניהם דברי רבי (מאיר). וחכמים אומרים אין צריך. ושוין שנותן חוט ומשיחה בין כל אחד ואחד. ואם אין חריצין ניכר פסולות.** פי' ושוין שנותן חוט וכו' אע"ג דרבנן אמרי דא"צ ריוח ביניהם מודו דאם כתבן בעור אחד שצריך להעביר חוט או משיחה שבין (ס"א בין) בית לבית. ויש שעושין כן אפילו כשהן כתובין בד' עורות ואמרי דארישא נמי קאי כשכתבן בד' עורות. אבל לשון ושוין משמע שקאי אמאי שנחלקו בו. ואם אין חריצין ניכר מילתא באפי נפשיה

הוא שבכל תפילין צריך שיהא החריץ שבין בית לבית ניכר מבחוץ. גרסי' במכילתא והיו לאות על ידך בד' מקומות מזכיר פרשת תפילין קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע מכאן אמרו מצות תפילין ד' פרשיות של יד הן כרך אחד. ושל ראש הן ד' טוטפות. קדש והיה כי יבאך שמע והיה אם שמוע כותבן כסדרן ואם כתבן שלא כסדרן הרי אלו יגנזו: שם **ת"ר כיצד כותבן תפילין של יד** כותבן בעור א' ומניחן בבית אחד ואם כתבן בד' עורות והניחן בבית **אחד יצא. וצריך לדבק שנאמר והיה לך לאות כשם שאות** אחד בחוץ כך אות אחד בפנים **דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אינו צריך** א"ל ר' יוסי ומודי ליה **ר' יהודה ברבי שאם אין לו תפילין של יד ויש לו שתים של ראש שטולה עור על אחד מהן ומניחן. מודה היינו פלוגתייהו. אמר רבא מדברי רבי יוסי חזר בו רבי יהודה. טולה והאמרת שלח רבי חנינא משום רבי יוחנן.** תפילין של יד עושין אותן של ראש **ושל ראש אין עושין** אותן של יד **לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה. הב"ע בחדתתא ולמאן דאמר הזמנה מילתא היא דאתני עליה מעיקרא:**

ג (מנחות דף מב:) ת"ר ציפן בזהב או שטלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות עור בהמה טהורה כשרות ואע"פ שלא עבד לשמן. רשב"ג אומר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדם לשמן. ובהלכות ס"ת (סי' ג) כתבתי דהלכה כרשב"ג דבעי עיבוד לשמן. הלכך הקלף והרצועו' והבתים כולן צריכין עיבוד לשמן ופירשתי למעלה דין העיבוד וצריך שיאמר שכותב לשמה. והאזכרות יכתוב לשם קדושת השם. ותפילין נכתבין על הקלף במקום בשר וקלפים שלנו נקראים קלף וכותבין במקום בשר ואין תולין בתפילין לפי שצריך לכותבן כסדרן. **תני רב חיננא בר רבא מפשרוניא ס"ת ותפילין ומזוזות שכתבן מין ישרפו ותני חדא יגנזו. מסור** לאנסין עבד עובד כוכבים אשה כותי קטן וישראל מומר לעבודת כוכבים פסולין שנאמר **וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה:**

ד גרסינן בפ' ח' שרצים ת"ר כותבין תפילין ע"ג עור בהמה טהורה וע"ג עור חיה טהורה ועל גבי נבילות וטריפות שלהן. ונכרכות בשערן ונתפרות בגידן. אבל אין כותבין לא על גבי עור בהמה טמאה ולא על גבי עור חיה טמאה וא"צ לומר נבילות וטריפות שלהן ואין נכרכות בשערן ואין נתפרות בגידן:

ה (מנחות דף לד:) ת"ר כיצד סודרן קדש והיה כי יביאך מימין. שמע והיה אם שמוע משמאל. והא תניא איפכא. ל"ק כאן מימינו של קורא כאן מימינו של מניח. והקורא קורא כסדרן פרש"י כסדר שהן כתובים מוקדם מוקדם ומאוחר מאוחר. הילכך (כי) הא דקתני קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע. וקשה לר"ת אמאי פלגינהו לקרות שתים הראשונות מימין ושתים האחרונות משמאל הל"ל הראשונות מימין וכל האחרונות משמאל או איפכא ג' ראשונות מימין ורביעי' משמאל כמו גבי נר מערבי דפרק שתי הלחם דיליף דנרות של מנורה מזרח ומערב מונחים מדכתיב בנר מערבי לפני ה' מכלל דכולהו לאו לפני ה'. ולא קאמר דחצי הנרות לפני ה' וחצי האחרים לצד מזרח אלא רק האחת דקרי נר מערבי ויש לדחות לפי שהתפילין מונחים באמצע הראש ושתי פרשיות מימין האדם ושתים משמאלו. ומפרש ר"ת קדש והיה כי יביאך מימין של קורא ומשמאל של קורא הוי שמע מבחוץ ואחריה והיה אם שמוע מבפנים. והשתא ניחא מה שחלקו שתים שתים. וכן פר"ח ז"ל בסנהדרין כל בית החיצון שאינו רואה את האויר פסול כגון קדש ושמע. וכן פי' רב האי. והיה נותן סימן הוויות להדדי. וכן פי' רב שרירא גאון ונתן סימן שי"ן של קדש ושי"ן של שמע אצל שיני"ן של דפוס. וכן בתשובת הגאונים שכתב רבינו יוסף ט"ע והא דקאמר והקורא קורא כסדרן לא כסדר הכתובין בתורה קאמר אלא מפרש ר"ת דהוא סיום הברייתא דכיצד סדרן. ולפי שתירץ התלמוד כאן לימינו של קורא כאן לימינו של מניח ולא פי' איזו נעמיד בקורא ואיזו נעמיד במניח חזר ופי' והקורא קורא כסדר הכתוב בברייתא ראשונה קדש והיה כי יביאך בימינו שמע והיה אם שמוע בשמאלו. ובהלכות הרי"ף אין כתוב והקורא קורא כסדרן. ובשמושא רבא שהוא תיקון תפילין קדמוניות כתוב כסדר רש"י. וז"ל ומשוי פרשתא דקדש מימינא בביתא קמא ופרשתא דסמיך ליה והיה כי יביאך בביתא תנינא. ופרשת שמע בשלישית. והיה אם שמוע ברביעית. ובמכילתא משמע כפי' רש"י בפרשת והיה כי יביאך בארבע מקומות הזכיר פרשת תפילין קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם

שמוע מכאן אמרו מצות תפילין ד' פרשיות וכו'. והדר תני כותבן כסדרן ואם כותבן שלא כסדרן הרי אלו יגנזו משמע כסדר ששנאן ברישא וצריך לפרש דבכתיבת הסופר קאמר שיכתבם כסדר שהם כתובים בתורה ולא על הנחתם בבתים. ובתפילין של יד שהם בעור אחד יניח חלק לפרשת והיה אם שמוע עד שיכתוב פרשת שמע: ולפי שנחלקו בדבר זה גאוני עולם ותפילין של אלו פסולין לאלו ואמרו חכמים מקום יש בראש להניח שם ב' תפילין וכן בזרוע ירא שמים יצא ידי שניהם ויעשה שני זוגי תפילין ויניח שניהם. ויכוין בשעת הנחתן באותן שהן כתובין כתקנן בהן אני יוצא ידי חובתי ושאר הן כרצועה בעלמא. ואין כאן בל תוסיף אלא בעושה ה' בתים. ולא יניח שני הזוגין בכיס אחד. דאחד מן הזוגין חול הוה ואסור לתתן בכיס של תפילין. אלא יעשה שני כיסין וסימן לכל כיס וכיס שלא יחליפם:

יום שיט

ו שם אמר רב חננאל אמר רב החליף פרשיותיה פסולות. אמר אביי ולא אמרן שם לה. [דף לה.] אלא גווייתא לברייתא ובריתא לגווייתא. אבל גווייתא לגווייתא **ובריתא לברייתא לית לן בה וליתא לדאביי דל"ש הכי ול"ש הכי פסולה:**

ז שם ואמר רב חננאל אמר רב תיתורא דתפילין הלמ"מ אמר אביי מעברתא דתפילין הלמ"מ תיתורא הוא עור הנכפל למטה לכסות פי הבתים והוא בית מושבן של תפילין ונראה כעין דף של גשר. ומתוך לשון רש"י משמע שהבתים והתיתורא מעור אחד. והעולם לא נהגו כן לפי שעור הבתים דק. ולוקחים עור עב וחזק וכופלים אותו לשנים ועושין נקב מרובע בכפל העליון ומכניסין בו הבתים. והכפל התחתון מכסה את פי הבתים. מעברתא היינו כשכופלין אותו העור חותכים ממנו בצד השלם משני צדדין ומניח בו באמצע להכניס בו הרצועות. ונקרא מעברתא על שם שהרצועות עוברות בתוכו. ואינן קבועות בו אלא ממשיכן ומעבירם מצד זה לזה. ובערוך בערך מעבר כתב מעברתא היא תיתורא. וכן גשרים נקראים מעברתא ותיתורא. ובתפילין הוא מקום שמכניסין בו הרצועות ונקראת מעברתא דתפילין ולא בעי למימר דתרוייהו חדא מילתא צ"ל דהא חשיב דלא חשיב להו בגמרא בתרתי. אלא משום דמחברי אהדדי חשיב להו כחדא. וי"מ מעברתא היא רצועה קטנה שמעבירין למעלה על התפילין של יד וכן נהגו האידנא. ואפילו אין פירוש של מעברתא רצועה קטנה. מכל מקום אין התפילין נפסלין משום בית החיצון שאין רואה את האויר בכה"ג אא"כ חבר להן בית אחר. וטעמא דציפן זהב פסולין משום דבעינן שיהו מצופין בעור בהמה טהורה. דומיא דטלה עליהן עור בהמה טמאה. ועוד דאין רואה את האויר לא שייך אלא בתפילין של ראש שהן ארבע בתים ושינה א' מהבתים ממקומו אבל בתפילין של יד שהן בית אחד לא. וכן נמצא בתשובת הגאונים:

ח (שם) ואמר אביי שי"ן של תפילין הלמ"מ. **וצריך שיגיע חריץ למקום התפר. ורב דימי מנהרדעא אמר כיון דמינכר תו לא צריך.** כתב בשמושא רבא צורתא דשי"ן דימינא דמניח תלתא רישי. ובשמאל ארבע רישי. ואי אפיך לית לן בה. ועוד כתב שם שנותנין על קלף הפרשיות קלף אחר וכורכו בו. ושמא בשל יד קאמר. אם כתבן בארבע עורות איכא למאן דאמר צריך לדבק. והרמב"ם ז"ל כתב שכורכין את הפרשיות במטלית. ועוד כתוב שם אמר אביי אי כתבינהו אגויל שפיר דמי וכן הלכה. וא"א לומר כן דאמר בפ' המוציא יין תפילין אגויל מי כתבינן עוד כתוב שם בתיקון של תפילין שעושין אותן רחבים ב' אצבעות ואי עבדינהו טפי שפיר דמי ואי פיחת לא מיפסלי בהכי. וצריך שיגיע חריץ למקום התפר. פירוש חריץ של שי"ן למטה יגיע עד מקום התפר. ורש"י פירש צריך שיגיע חריץ של הבדלת הבתים עד מקום התפר. ופירושו נראה מדאמר של שי"ן ולא אמר של תיתורא. ונהגו כשני הפי' להגיע חריץ השי"ן וחריץ הבדלת הבתים עד התפירה לחומרא כאביי ודלא כרב דימי. **אמר אביי האי קילפא צריך למיבדקיה דלמא אית ביה ריעותא ובעינן כתיבה תמה וליכא. רב דימי מנהרדעא אמר** לא צריכא דקולמסא בדיק ליה וכן הלכה וה"נ אמרי' בהעור והרוטב כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב: **א"ר יצחק רצועות שחורות הלמ"מ. והא תניא תפילין אין קושרין אותן אלא במינן בין לבנות בין שחורות בין ירוקות. ואדומות לא יעשה משום גנאי וד"א.** לא קשיא כאן מבפנים כאן מבחוץ. מבפנים מאי גנאי וד"א איכא זימנין דמתהפכי ליה. יש שעושין בתים של תפילין מעור לבן דלא נאמר אסורות אלא ברצועות ומכל מקום נוי תפילין הוא שיהא הכל שחור:

ט (מנחות לה. ע"ש) תניא תפילין מרובעות הלמ"מ אמר רבה בתפרן ובאלכסונן. נימא **תנינא להא דתנו רבנן העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בו מצוה. אמר רב פפא מתניתא דעבידא כאמגוזא.** פירוש עגולים מכל צד כאגוז והיינו נמי דקאמר סכנה שאם ידחוף ראשו בקורה יכנסו בתוך ראשו אבל אם הם רחבים למטה אף על פי שאין להם זויות כשרים קמשמע לן דצריכים להיות מרובעים כגון ארבע בתים של ראש שיכוין שיהו מרובעים דפוסות של ד' הבתים וכן דפוס של יד שיהא מרובע אלא אפילו התפירה שהוא תופר יחד שני כפלין של התיתורא תהיה מרובעת. ולא תימא אפילו ארוכה וקצרה רק שיהו לה ארבע זויות קמ"ל. ובאלכסונן דבעינן שיהו מרובעים מכל צד שיהא להן אלכסון שאמרו חכמים (ערובין דף נז.) כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא. וכמו שהתפירה צריכה להיות מרובעת גם צריכה להיות התיתורא עצמה מרובעת. ולכך מקצרים בליטת הכפל מקום שהרצועה עוברת בו דהיינו מעברתא. וחותכין אותו משני צדדין שלא תהיה המעברתא רחבה כמו התיתורא כדי שיהיה ניכר ריבוע של התיתורא שהוא מושב התפילין ורש"י פירש תפילין מרובעות הבתים מרובעים ובתפרן פי' ישמור בתפירתן את ריבוען שלא ימשוך חוט התפירה יותר מדאי כדי שלא יכווצו ויקצר רחבן. משמע מתוך פירושו שעיקר הריבוע על הבתים ומושבן. ונהגו לרבע גם התפירה ותופרן סמוך לבתים כדי שיהיו מהודקים יחד הבתים ומשיירים מן התיתורא סביב התפירה ויש שתופרין יחד שתי כפילות של התיתורא בשפתה כדרך תופרי בגדים מבלי שיור כלל חוץ לתפירה. ולפי זה ריבוע התפירה והתיתורא הכל אחד הוא. ואפשר שרש"י סובר כן ולכך לא הזכיר ריבוע בתפירה אלא הזכיר שלא יתקלקל רחבו ע"י התפירה. דכיון שהתפירה היא בשפה אם ימשוך החוט יותר מדאי יקלקל רחבו ע"י התפירה כיון שהתפירה היא בשפה ובירושלמי דפ"ק דמגילה כורכן בשערן ותופרן בגידן וכשהוא תופר יהא תופר בתפירה הזאת בסתם משמע כדרך כל תופרי בגדים שתופרים בשפת הבגדים זה לזה. ונראה יותר טוב כמו שנוהגים לתפור סמוך לבתים ולשייר מן התיתורא חוץ לתפירה שמתוך זה יהיו הבתים מהודקים יפה וכל הריבוע נשמר יפה:

י (שם) אמר רב הונא תפילין כ"ז שטבלן קיימת כשרה. ורב חסדא אמר נפסק שתים כשרה שלש פסולה בערוך פירש טבלן היינו עור הבתים שהיא כטבלא מרובעת. **אמר רבא הא דאמרן שתים כשרה לא אמרן אלא** זה שלא כנגד זה אבל זה כנגד זה פסולה. וזה כנגד זה לא אמרן אלא בחדתתא אבל בעתיקתא לית לן בה. א"ל אביי לרב יוסף ה"ד בחדתתא וה"ד עתיקתא א"ל כל היכא **דמיתלא בשלחא והדר חלים עתיקתא.** אינך חדתתא. דף לה: א"נ היכא דמיתלא במיתנא אתיא אבתריה חדתתא. אינך עתיקתא. טבלן היינו עור של הבתים. וזה שלא כנגד זה היינו שנפסק עור בית אחד והאחד שלם והשלישי נפסק:

יא אביי הוה קאי [דף לה:] **קמיה דרב יוסף איפסיק ליה רצועה דתפילין א"ל מהו למיקטריה א"ל וקשרתם שתהא קשירה תמה.** פירש"י ואם יש קשר אחד ברצועה מלבד קשר שקושרין בראש תו לא הוי קשירה תמה. לישנא אחרינא רצועה שלימה ולא קשורה. **א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי מהו** למיתפרינהו ועיולי תופרן לגיו א"ל פוק חזי מאי עמא דבר. רש"י פירש לאיסורא ור"ת פירש להיתרא כי ההוא דפ"ק דעירובין גבי הלמי ולחיים וההיא דפרק כיצד מברכין . ובשימושא רבא כתב היכא דאיפסק רצועה לא שרי לכרוכיה וכו' עד או לחייטיה ולא ליקטריה שנאמר וקשרתם קשירה תמה. זה משמע כפירוש ר"ת דשרי תפירה ובירושלמי דפ"ק דמגילה הלכה יא רבי ירמיה איפסיק ליה רצועה של תפילין שאל לרבי אבא בר ממל א"ל וקשרתם קשירה תמה ולא הזכיר שם תפירה. ועוד כתב שם רבי זעירא איפסיק ליה גידא דרצועה משמע שנפסקה הרצועה ותפרה בגידין ונפסק הגיד. והתיר לו לחזור ולקשור הגיד. איפסיק ליה תניינא שרא ליה. ולא מן אולפין פי' שלא מן הדין. אלמא דמותר לתפור הרצועה שנפסקה. ואית דגרסי גידא דתפילין ומיירי בתפירה מרובעת שבתיתורא. ובתשובת גאון מהו לתופרה בגידין או בחוטין הכי אמרי רבנן ליכא תפירא כלל בגווה אלא גונזה ומיירי בנפסקה הרצועה המקפת הראש והזרוע דהתם בעינן קשירה תמה שלא יהיו שמה שני קשרים. אבל הרצועות התלויות למטה לא שייך בהו קשירה שנאמר וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך דוקא על היד ועל הראש הוא דכתיב בה קשירה

למעוטי קשירה שאינה תמה אבל רצועות התלויות לא שייך לחסור בהן קשירה ותפירה. דהא בעי רב דימי למימר דאם לא נשתייר ברצועות אלא כל שהוא חוץ לקשר כשרות. אמר רב דימי גרדומי רצועות כשרות פירש רש"י מה שתלוי מן הרצועות אחר שנתקשרו בראש אם נפסק מאותן רצועות ונשתיירו גרדומין כשרות. **ולא היא מדאמרי בני רבי חייא גרדומי תכלת כשרים גרדומי אזוב כשרות התם דתשמישי מצוה אבל הכא דתשמישי קדושה לא. מכלל דאית להו שיעורא וכמה שיעורא אמר רמי בר חמא אמר ריש לקיש עד אצבע צרדא. רב כהנא מחוי כפוף רב אשי מחוי פשוט** רבא קטר להו ופשיט **ושדי להו. רב אחא בר יעקב קטר להו ומתלי' להו. מר בריה דרבינא עביד כי דידן ופותיה דרצועה כאורכה דשעורה** ומתוך פרש"י משמע דהני אמוראי אירו ברצועות של ראש. שפירש רבא כשהיה מניח תפילין קטר להו ברישיה ושיורי רצועות פשיט ושדי להו על כתפיה מאחוריו ומתלית להו לרצועות התלויות היה גודלן ומשלשלן תרצי"ר בלע"ז ומשמע דשיעור אורך רצועות הראש חוץ לקשר למ"ד כפוף כמו שיכול לפשוט מאצבע ועד אמה ולמ"ד פשוט כמו שיכול לפשוט מגודלו עד שיעור אצבע. ובשיעור אורך רצועות היד לא איירי. ובערוך כתב בערך צרדי דכתב בילמדנו (במכילתא) בפרשת בא אל פרעה דשיעור רצועה של יד אמר ר"ל עד אצבע צרדא כשידו פשוט וכפוף ומאי צרדא אמצעי דתניא בתוספתא איזו היא אצבע צרדא זו אצבע גדולה של ימין. וכפוף ופשוט לפי המכילתא פשוט היינו שתגיע הרצועה עד ראשי אצבע צרדא כשידיו פשוטות. וכפוף היינו שתגיע הרצועה עד אצבע צרדא כשכופף אצבעותיו על פס ידו ולרצועות הראש לא פירש שיעור ובשמושא רבא מפרש שיעורייהו:

יב אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת **משמיה דרב קשר של תפילין** הלמ"מ. פרש"י שישים הרצועה על ראשו כעין דלי"ת כדי שיהא שדי נראה בקמט בית החיצון שכפוף כעין שי"ן. ודלי"ת נראה בקשר ויו"ד נראה באותו של יד כמין רצועה קטנה וראשה כפוף מעט כעין יו"ד. וכן פירש"י וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך אלו תפילין שבראש לפי שנראין יותר משל יד דעל של יד אמר לקמן לך לאות ולא לאחרים לאות. **והסירותי את כפי וראית את אחורי אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין. א"ר** אותיות גמורות הן ולא חשיבי מאותיות השם דלעיל ובפרק בתרא דמגילה קרי להו לרצועות תשמישי קדושה משמע שהן עצמן אינן קדושים ובשום דוכתא לא קרי להו אלא קשר של תפילין. ועוד אמר בפרק במה מדליקין לא הוכשרה למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד. למאי הילכתא אילימא כו' אלא לעורן והא אמר אביי שי"ן של תפילין הלמ"מ כלומר דפשיטא דבעי עור בהמה טהורה ומסיק אלא לרצועתייהו. ואם דלי"ת ויו"ד אותיות השם הם והלמ"מ אם כן הך נמי פשיטא. ומטעם זה היה מסתפק הר"י מאורליני"ש אם צריך לחלוץ תפילין של יד כשנכנס לבית הכסא דשמא כיון דמחופות בעור לא צריך. ולא אסרו אלא תפילין של ראש משום שי"ן. **אמר רב נחמן בר יצחק ונוייהן לבר** הצד של הקשר שנראה בו הדלי"ת יהא נראה מבחוץ. לישנא אחרינא נויהן של רצועות שהן חלוקות מצד אחד וצבועות שחורות והוא נוייהן. וראיה לדבר מדאמרינן איתהפכין ליה רצועות דתפילין א"ל ולא סבר לה מר ונוייהן לבר ומיהו גם על הקשר קאי כדמוכח בפרק המוצא תפילין דקאמר התם רבי יהודה סבר עניבה קשירה היא ולכך המוצא תפילין חדשות לא יכניסם בשבת. ופריך הא לאו הכי עניב להו והא קשר של תפילין הלמ"מ הוא ואמר רב נחמן ונוייהן לבר משמע דקאי רב נחמן גם על הקשר ובערוך נמי פירש הקשר יהא נראה מבחוץ אותו צד שנראה כעין דלי"ת. **רב אשי הוה יתיב קמיה דמר זוטרא** איתהפיכא **ליה רצועה דתפילין א"ל ולא סבר לה מר ונוייהן לבר א"ל לאו אדעתאי.** תשובת גאון רצועה דרב הונא דאיתהפיכא ויתיב ארבעין יומין בתעניתא (מו"ק דף כה:) בשל יד או בשל ראש הכין גמירנא מרבוותא דשל ראש היתה (נ"א ורב הונא) דרב הונא דיתיב בתעניתא לאו משום דחובה הוא. תשובה אחרת מאן דאפיך רצועה של יד או של ראש מיחייב למיתב בתעניתא דפושע הוא וצריך תענית. אבל לחייבו ארבעים תעניות כרב הונא לא דמרוב חסידות הוא דעביד. **וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך תניא רבי אלעזר הגדול אומר אלו תפילין** שבראש לפי שנראין יותר משל יד דעל של יד אמר לקמן לך לאות ולא לאחרים לאות. **והסירותי את כפי וראית את אחורי אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין. א"ר**

יעקב אמר רב יהודה קשר של תפילין צריך שיהא למעלה ולא למטה וצריך שיהא כלפי פנים כדי **שיהיו ישראל לפנים ולא לאחור.** שיהא למעלה בגובה הראש ולא למטה בצואר. כלפי פנים פירש"י ממול עורף ולא בצידי הראש. לישנא אחרינא שיהא הקשר מבפנים והדלי"ת נראה מבחוץ. כדאמר לעיל ונוייהן לבר. ופי' קמא עיקר כי הדלי"ת הוא הקשר. **ורב עמרם ז"ל כתב קשר של תפילין צריך שיהא למעלה** בתפילין של יד קאי דכתיב ושמתם שיהא שימה כנגד הלב. מאי עביד ליה מניחו בגובה שבזרועו כדתני' (לקמן סי' יח) רבי מנשיא על ידכה זו קיבורת וקושר למטה מן התפילין ואין מורידין למטה הרבה ומרחיק הקשר מן מעברתא של תפילין שיעור מה שמכניס רצועה לתוכו ואי קיים ליה דרבי יעקב דאמר צריך שיהא קשר למעלה והיא לפני זרועו וכנגד לבו. ואקיים ליה כלפי פנים כדי שיהו ישראל לפנים. ואיקיים ליה דר' יצחק צריך שתהא שימה כנגד הלב ודרבי חייא בריה דרב אויא דמנח להו להדי ליביה. כוונת הגאון כשישים התפילין בגובה זרועו יטה אותן מעט כלפי פנים דהיינו לצד ימין כדי שיכוף זרועו למטה שיהו התפילין כנגד לבו:

יג (מנחות לה:) אמר רב שמואל בר רב מרי **אמר רב ואמרי לה אמר רב אחא אריכא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב מנשיא בר ירמיה אמר שמואל תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן.** איני והא אמר רב יהודה אמר שמואל **כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן. אביי ורבא דאמרי תרוייהו משעת הנחה ועד שעת קשירה.** מכאן היה מדקדק הר"ר אליהו ז"ל שצריך אדם לקשור תפילין בכל יום. ור"ת אומר שאין צריך. והביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דחולין ת"ח צריך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילה. ורב יהודה אומר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית. ואידך הני שכיחי פירוש ואידך אמאי לא חשיב הנך דרב יהודה. הני שכיחי כתב שחיטה ומילה שכיחי בכל יום וצריך להתלמד שידעם. ואי בעיא למעבד קשר של תפילין בכל יום שכיח טפי מכולהו. ומיהו רש"י פירש שם איפכא הנך שכיחי קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית ואינו צריך לימוד שמנערותו בקי בהן. ולא נהירא דכתב שחיטה ומילה שכיחי טפי. ועוד דקדק ר"ת מהא דחשיב בפרק בתרא דעירובין קשר של תפילין קשר של קיימא ואם היה צריך לקשור ולהתיר בכל יום לא הוי קשר של קיימא. ועוד שעת קשירתן דהכא מפרש ר"ת לשון הדוק שמהדקן ומצמצמן בראשו ובזרועו כמו (נדה דף כו:) שליא קשורה בולד וכן (מס' ע"ז דף ה.) קשורה בו ככלב. ולפירוש רבינו אליהו ז"ל היה לו לומר משעת קשירה עד שעת הנחה. ורבי' שמשון ז"ל היה אומר דמסתבר כדברי ר"ת בתפילין של ראש וכדברי הר"ר אליהו ז"ל בתפילין של יד. דכתיב בשל יד וקשרתם וכתבתם ודרשינן מה כתיבה בימין אף קשירה בימין וכיון דקשירה בימין הנחה בשמאל. ואם היה קושר תחלה ואח"כ מכניסו בזרועו היכי דייק מינה דהנחה בשמאל. ועוד דאמר בפרק אין מעמידין מעשה באשה אחת שהיתה נשואה לחבר והיתה קושרת לו תפילין בזרועו. ומשמע שתמיד היתה עושה כן ודוקא בזרועו היתה קושרת לו ולא בשל ראש דהנך לא בעי קשירה בכל יום דלא צותה תורה לקושרן בכל יום. דקשר של תפילין הלמ"מ והכי גמירא דליהוו תמיד קשורים. והשתא קשירה דשמעתין קשירה ממש דבשל יד מתחיל לברך. ושוב חזר בו ואמר דבתפילין של יד נמי לא בעי קשירה בכל יום דבפ"ב דמקואות קאמר דיש קשרים דצריכים שיבואו בהן מים בשעת טבילה ויש שאין צריכין שיבואו בהן מים בשעת טבילה ושאינן של קיימא צריך שיבואו בהן מים. וקתני התם של זרוע ושל ראש אין צריכין שיבואו בהם מים והא דקאמר דקושרת לו תפילין בזרועו. היינו מהדקת לפי שאין כח להדקן בידו אחת:

יד (מנחות דף לו.) אמר רבה בר רב שילא [דף לו.] אמר רב חסדא סח **בין תפילין לתפילין חוזר ומברך.** סח אין לא סח לא והאמר רב הונא בר חייא א"ר יוחנן על **של יד הוא אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין ועל של ראש הוא אומר על מצות תפילין אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא סח מברך אחת סח מברך שתים.** פרש"י לא סח מברך אחת על של יד ועל של ראש סח מברך שתים להניח שבירך כבר על של יד וחוזר ומברך על מצות על של ראש והרי בירך שתים ור"ת ז"ל פירש לא סח מברך אחת על ש"ר על מצות תפילין. סח מברך שתים על של ראש שצריך לחזור ולברך להניח. וכן כתב בשמושא רבא דתפילין וכן מסתבר דאי נתקן ברכה על מצות על של ראש כשהוא מניח לברך בלא של יד למה לא יברך נמי

אותה ברכה כשהוא מניחה עם של יד. וא"ת ברכת להניח שבירך על של יד פוטר של ראש א"כ יברך נמי להניח כשהוא מניח של ראש לבדו ולמה תיקנו ברכה אחרת. אלא מסתבר שעיקר תיקון הברכות כך היתה בתחילת הנחתם תיקנו לברך להניח וקאי נמי על של ראש. וכשמניח של ראש מברך נמי על מצות שזו היא גמר המצוה. הילכך אם סח והסיח דעתו צריך לחזור ולברך גם להניח. וכן אם מניח תפילין של ראש לבדו יברך שתים. וכן משמע לישנא דחוזר ומברך שחוזר ומברך אותה ברכה שבירך כבר. אלא שהמקשן לא הביו דבריו והיה סבור דקאמר שמברך ברכה אחרת ופריך לה דאפילו לא סח נמי מברך על של ראש על מצות ותירצו אביי ורבא דהא דקאמר סח חוזר ומברך היינו שחוזר ומברך אותה ברכה שבירך כבר מלבד הברכה שנתקנה לה לשל ראש. וכן כתב בה"ג וכן כתב רב עמרם ז"ל בסידור ברכות שלו. וכן בספר השכ' וכן בלקח טוב. אבל הרי"ף כתב כפירוש רש"י וכן רב האי גאון וכן רב אחא משבחא ורוב הגאונים הסכימו על שתי הברכות ואני הייתי מברך ברכה אחת בילדותי כי כן שמעתי ממורי אחי שאמר משום (רבו) ה"ר שמואל מאיברא דכיון דפליגי ביה רבוותא טוב יותר שלא יברך דברכות אין מעכבות ממה שיברך ברכה לבטלה. עד שלמדתי מנחות ונראה לי לפום ריהטא דגמרא שיש לברך שתי ברכות וכן היה נוהג מהר"ם מרוטנבור"ג: **גרסינן בפרק לולב וערבה תניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן דברי רבי. וחכמים אומרים אין מברך אלא שחרית בלבד. איתמר אביי אמר הלכה כרבי. רבא אמר הלכה כחכמים. אמר רב מרי ברה דבת שמואל חזינא ליה לרבא דלא עביד כשמעתיה אלא כל אימת דמנח להו מברך. אמר מר זוטרא חזינא ליה לרב בפי דכל אימת דמנח להו מברך. רבנן דבי רב אשי כל אימת דממשמשי בהו מברכי.** פי' ר"י כשהיו ממשמשין בהן להחזירן למקומן אם נשמטו ממקום הנחתן:

טו תניא סח בין תפלה לתפלה עבירה היא (בידו) **וחוזר עליה מעורכי המלחמה** שעל שם קיום מצות תפילין שתקנו יתקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קדקוד ואף ליהא שמיה רבה ולקדושה ולענות אמן אין להפסיק. ובהל' תפילין עתיקתא כתב סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש אם סח שיחת חולין חוזר עליה מעורכי המלחמה. ואם בקדושה ויהא שמיה רבה סח אין חוזר עליה מעורכי המלחמה אלא חוזר ומברך על של ראש שתים מפני שכל תפילין טעונות שתי ברכות. ואם ברכן כאחת עולות זו לזו. ואם הפסיקן בקדושה בטלה הראשונה וצריך לברך ב' על של ראש. הא דקאמר מפני שכל תפילין טעונין ב' ברכות תפילין של ראש קאמר כלומר לעולם טעונין שתי ברכות ואם לא הפסיק גם עלייהו קאי ברכת להניח. לכך כשהפסיק צריך לחזור ולברך ברכת להניח ואפילו דאין חוזר מעורכי המלחמה אם הפסיק לענות קדושה ואמן נהי דאין העבירה גדולה כ"כ לחזור עליה מעורכי המלחמה מ"מ איכא איסורא שגורם לברך ברכה שאינה צריכה. כדמוכח ביומא פרק בא לו ופרק אלו נאמרין דתנן נוטל ס"ת וקורא בו באחרי מות ובאך בעשור וכו' ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה ופריך בגמרא וניתי ס"ת ונקרי ביה ומשני ר"ל משום ברכה שאינה צריכה. אלמא כל היכא שיכול לפטור עצמו בברכה אחת אם גורם שצריך ברכה אחרת מיקרי ברכה שאינה צריכה . **תנא כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ של ראש. וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואח"כ חולץ של יד. בשלמא בהנחה של יד קודם דכתיב וקשרתם לאות על ידך והדר לטוטפות בין עיניך.** אבל בחליצה מנלן. **אמר רבה בר המדורי אסברא ניהלי והיו לטוטפות בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהיו שתים. גרסינן פרק אמר להם הממונה אמר ר"ל אין מעבירין על המצות. אמר רבא ש"מ מדר"ל עבורי דדרעא אטוטפתא אסיר** ופרש"י כשפוגע בשל יד תחלה אסור להעבירן ולהניח של ראש דאין מעבירין על המצות וקשה לפירושו וכי אין בו איסור אלא משום דאין מעבירין על המצות והלא הוא משנה סדר הנחתן האמור בפסוק. ופר"ת בשם ר"ח שאמר בשם רב האי דדרעא אטוטפתא אסורה אסור להעביר ולהקדים ולתת של זרוע תחלה בתיק ושל ראש עליה. כי אז יהיה זקוק להעביר על המצות כשיניח תפילין כי יצטרך להסיר של ראש שפוגע בהן תחלה ולהניח של יד קודם לשל ראש. הילכך צריך להניח בתיק תחלה של ראש ועליה של יד וה"ר אליהו ז"ל פירש דלענין משמוש קאמר דאמר לקמן (סי' יח) דחייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ק"ו מציץ וקאמר דבשל יד ממשמש תחלה דפגע בהן ברישא דאין מעבירין על המצות ותנן

בפ' התכלת תפילין של יד אין מעכבין של ראש ושל ראש אין מעכבין של יד ואמרינן עלה אמר רב חסדא לא שנו אלא שיש לו אבל אין לו מעכבות. א"ל אמרת א"ל לא אלא מאן דלית ליה תרי מצות חד מצוה נמי לא ליעבד. ומעיקרא מאי סבר גזירה שמא יפשע הילכך בין יש לו בין אין לו אין מעכב יכול להניח זה (ס"א ויכול להניח זה בלא זה) כגון היכא דאיכא שום אונס כגון שהלך בדרך ואין יכול להתעכב **ולהניח של יד מניח של ראש** ולא חיישינן למה שאמרו כל זמן שהן בין ע"ניך יהיו שתים:

טז (מנחות לו.) ת"ר תפילין מאימתי מברך עליהן. משעה שיתחיל להניחם עד שעה שיהדקם בזרועו ובראשו. כדי שתהא הברכה עובר לעשייתן **היה רוצה לצאת לדרך מניחן וכשיגיע זמנן ממשמש בהן ומברך ועד מתי מניחן. עד שתשקע החמה: ר' יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק. וחכ"א עד זמן שינה ומודים חכמים לרבי יעקב שאם חלצן ליכנס למרחץ או לבית הכסא ושקעה החמה שוב אין מניחן. אר"נ הלכה כר' יעקב. ואיכא דאמרי אמר ר"נ אין הלכה כרבי יעקב: שם: תניא** [דף לו:] **ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה ימים ולא לילות. מימים ולא כל ימים פרט לשבתות** וי"ט דרבי יוסי הגלילי הוא דאמר בפרק בא סימן ובפ' כיצד מברכין דבני מערבא מברכין כי מסלקי תפילייהו לשמור חקיו. היה אור"ת שמברכין כשמסלקין אותן סמוך לשקיעת החמה (לשמור חקיו) משום דיש מצוה בסילוקן כדדרשי' הכא ושמרת את החקה ימים ולא לילות ואמר המניח תפילין אחר שקיעת החמה עובר בעשה. ואמר נמי בירושלמי פ' היה קורא על מלתא דבני מערבא דמברכין לשמור חקיו כמ"ד בחוקת תפילין הכתוב מדבר. אבל למ"ד בחקת הפסח הכתוב מדבר לא. הילכך האידנא אין לברך לשמור חקיו אפילו כשמסלקן סמוך לשקיעת החמה. דמסקינן לילה זמן תפילין הוא אלא שאין מורין כן. ושמרת את החקה בחקת הפסח הכתוב מדבר ואפילו כשמסלקן בע"ש סמוך לשקיעת החמה אין צריך לברך. דהא דשבת לאו זמן תפילין הוא לאו משמרת את החוקה נפקא אלא מוהיה לך לאות. **ר"ע אומר לא נאמר חקה זאת אלא לענין פסח בלבד. קסבר ר"ע לילה זמן תפילין** הוא אבל שבתות וי"ט לאו זמן תפילין הוא **ונפקא ליה מהאי קרא והיה לך לאות. ר"ע אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות** וי"ט ת"ל והיה לך לאות יצאו שבתות וי"ט שהן עצמן אות. לאו משום דאסירי בעשיית מלאכה דאף בחול המועד דשרי מדאורייתא איכא אות בפסח דאסור באכילת חמץ. ובסוכות דחייב בסוכה. ומיהו בפרק בתרא דמו"ק משמע דבחול המועד חייב בתפילין דתניא כותב תפילין לעצמו ולאחרים בטובה דברי ר"מ. רבי יהודה אומר מערים ומוכר את שלו וחוזר וכותב לעצמו. ואי משום לאחר המועד מה לי לעצמו מה לי לאחרים. מיהו אפשר דר"מ ור' יהודה לטעמייהו דאית להו שבת זמן תפילין הוא בפרק בתרא דעירובין . ועוד ראיה מירושלמי דפ' בתרא דמועד קטן חד גברא אבד תפילין אתא לקמיה דרב חננאל שלח לקמיה דרבה בר בר חנא א"ל הב לי' תפילך וזיל כתוב לך. א"ל רב זיל כתוב ליה פי' בלא הערמה. **מתני'** פליגא על רב כותב אדם תפילין לעצמו הא לאחר לא. פתר לה הכתוב פי' להניחם עד לאחר המועד לעצמו כותב במועד כדי שיהיו מזומנים לו להניחן לאחר המועד מיד אבל לאחרים לא. אבל להניחן במועד אף לאחר שרי ואין לדחות ולומר דרב סבר דשבת זמן תפילין הוא. דהא כולי אמוראי סברי דשבת לאו זמן תפילין הוא. הילכך מסתבר לפרש גמרא דידן דלא פליג אירושלמי ונפרש י"ט דומיא דשבתות דאות שלהם היא שמירת שבת מעשיית מלאכה. ובספר העיתים של הרב הברצלוני ז"ל ראיתי כתוב ובפיסקא לגאון הלכה אסור להניח תפילין בשבתות וי"ט דכתיב ושמרת את החקה הזאת ואסור להניח תפילין בחול המועד. וסומא פטור מן התפילין והציצית דכתיב וראיתם אותו פרט לסומא ע"כ. ואין נ"ל לסמוך על האי פיסקא משום דקי"ל הלכה כר"ע מחבירו ואיהו מוקי ושמרת את החקה בחוקת הפסח. ושבתות וי"ט נפקא ליה מן והיה לך לאות וכן פסק רב אשי דלילה זמן תפילין הוא. ולרבי יוסי הגלילי דדריש מימים ולא כל ימים פרט לשבתות וי"ט לדידיה ודאי חול המועד בכלל י"ט כיון שקרוי מקרא קודש. אבל לר"ע דנפקא ליה שבתות וי"ט מוהיה לך לאות אין זה בכלל כדפרישית לעיל. וגם מה שכתב הגאון שסומא פטור מהתפילין הוא ליתא. דוראיתם אותו בציצית הוא דכתיב ויש שמניחין תפילין בחוה"מ בלא ברכה והמברך לא הפסיד:

יז גרסינן בפ"ק די"ט היה בא בדרך ותפילין בראשו

וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו ואי איכא בית הסמוך לחומה דמנטרא להו בגויה מנח להו התם. (מנחות דף לו:) א"ר אלעזר המניח תפילין אחר שתשקע החמה עובר בעשה קסבר השמר דלאו לאו. השמר דעשה עשה. **ורבי יוחנן אומר עובר בלאו קסבר השמר דעשה נמי לאו. א"ר אלעזר אם לשומרן הרי זה מותר. אמר רבינא הוה יתיבנא קמיה דרב אשי** וחשך ולא סליק. **אמרית ליה לשמרן קבעי מר. אמר לי אין. וחזיתא לדעתיה דלאו לשומרן קבעי אלא קסבר הלכה ואין מורין כן. וקי"ל כרב אשי.** זו היא גירסת רב אלפס ז"ל. אבל בגמרא גרסינן בכל הספרים וחשך והוה מנח תפילין. וכן פירש"י. ואם לשומרן שלא יאבדו מותר להניחן אפילו לאחר שקיעת החמה. וכתב בעל התרומה ז"ל הא דקי"ל הלכה דלילה זמן תפילין הוא היינו לענין שא"צ לחלוץ מיד שהוא לילה. מיהו אסור להניחן לכתחלה בלילה מדאמר (בסימן דלעיל) **עד מתי מניחן עד שתשקע החמה רבי יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק** וחכ"א **עד זמן שינה ומודים חכמים לרבי יעקב שאם חלצן ליכנס לבית** המרחץ או **לבית הכסא ושקעה החמה שוב אין מניחן.** אלמא חכמים ורבי יעקב סברי לילה זמן תפילין מדשרו להניחן בראשו עד זמן שינה מודים לת"ק דאין מניחים לכתחלה משתשקע החמה ואין לומר דסברי לילה לאו זמן תפילין אבל שרו להשהותן בראשו למר עד שתכלה רגל מן השוק ולמר עד זמן שינה. דלא מסתברא למימר הכי כיון דאיכא איסורא דאורייתא ועובר בעשה אם הניחן בלילה הה"נ אם אין מסלקן והיינו השמר דעשה שמחוייב לסלקן. ולכך היו מברכין בני מערבא לשמור חקיו כשהיו מסלקין תפילין סמוך לשקיעה דהכי משמע ושמרת חוקת תפילין שיהיו בראשך ימים ולא לילות תדע מדאמר רבה בר רב הונא מצלי בהו באורתא ופריך והא אמר רבה בר רב הונא ספק חשיכה ספק אין חשיכה לא חולץ ולא מניח הא ודאי חשיכה חולץ. ומשני התם בע"ש איתמר אבל בחול אין חולץ וסבר לילה זמן תפילין ושבת לאו זמן תפילין כר"ע הילכך בשבת חולץ בלילה אבל בחול אין חולץ בלילה. אלמא חזינן בשבת דאסור להניח צריך גם לחלוץ מיד כשחשיכה. וה"ה בחול למ"ד לילה לאו זמן תפילין. אבל למ"ד זמן תפילין א"צ לחלוץ בלילה וגם אין מניח בלילה משום הרחקה דילמא אתי לישן בהן. והא דתניא בפ' המוצא תפילין הניעור בלילה רצה חולץ רצה מניח. רצה מניחן בראשו קאמר דאין צריך לחלצן. דאי אם רצה מניחן לכתחילה קאמר. לא הוי צריך למימר רצה חולץ דהא אפילו לכתחלה יכול להניחן. אלא הכי קאמר רצה חולץ רצה מניח מלחלוץ. ובעל העטור כתב בשם הגאונים בע"א וכאשר כתבתי כן עיקר. **ומאימתי זמן הנחתן בכדי שיראה את חבירו ברחוק** ד"א ויכירהו כדאמר בפ"א דברכות הלכה **בתפילין כאחרים בק"ש כוותיקין.** ירושלמי במה אנן קיימין אי ברגיל אפילו רחיק כמה חכים ליה. ואי באינו רגיל אפילו קרוב לגביה לא חכים ליה. אלא במה אנן קיימין ברגיל ואינו רגיל כי ההוא דאזיל לאכסניא ואתי לקיצין:

יום שכ

יח (מנחות דף לו:) אמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה ק"ו מציץ ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו. תפילין שיש בהן כמה אזכרות על אחת כמה וכמה. **(שם) תנו רבנן על ידך זה שמאל. אתה אומר זה שמאל או אינו אלא ימין תלמוד לומר אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים ואומר ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים. (שם דף לז.) רב אשי אמר ידכה זו יד כהה.** [דף לז.] **תנו רבנן איטר מניח תפילין בימינו שהיא שמאלו והא תניא מניח בשמאלו שהוא שמאל לכל אדם. אמר אביי כי תניא ההיא בשולט בשתי ידיו.** ואית דדרשי וקשרתם וכתבתם מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. ואדם הכותב בשמאל ושאר רוב מעשיו עושה בימין או כותב בימין ושאר רוב מעשיו עושה בשמאל כתב בעל התרומה זה הכלל יניח תפילין ביד תשש כח. כרב אשי דדריש ידכה זו יד כהה ולא אזלינן בתר כתיבה. **תני דבי מנשיא על ידך זו קיבורת.** לשון קיבוץ בשר כמו קיבורא דאהיני (ב"ב דף ה.) **בין עיניך זה קדקד. היכא. אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס. אמר מר על ידך זו קבורת מנא ה"מ דת"ר על ידך בגובה של יד. אתה אומר בגובה של יד** [דף לז:] **או אינו אלא על יד ממש אמרה תורה הנח תפילין בראש והנח תפילין ביד. מה של ראש בגובה של ראש אף של יד בגובה של יד. רבי אלעזר אומר א"צ הרי הוא אומר** והיה לאות על ידך **לך לאות ולא לאחרים לאות. ר' יצחק אומר** אין צריך הרי הוא אומר ושמתם

את דברי אלה על לבבכם שתהא שימה כנגד הלב יש שהיו אומרים דבגובה של יד היינו גובה בשר הסמוך ליד והוא בין היד ובין הפרק הנקרא קודא. ור"ת ז"ל אומר שהוא גובה בשר שבזרוע שהוא בין כתף ובין המרפק הנקרא קודא: ועוד מדאמר שתהא שימה כנגד הלב היינו על כרחך בגובה הזרוע שאצל הכתף. מנחות לז: רבי חייא ברבי אבין מכוין ומנח ליה בהדי **ליביה. רב אשי חזיה לאמימר** דהוי צריין בבי ידיה בבגדים) ומתחזיא תפיליו. **אמר ליה לא סבר ליה מר והיה לך לאות ולא לאחרים לאות. אמר לו במקום לך לאות איתמר.** ומדגרסי' בערכין והני כהני הואיל וליתנהו במצוה דיד דכתיב ילבש על בשרו שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרו ש"מ דתפילין נמי אבישרא מנח להו בלא חציצה. ואמר נמי בפ"ב דזבחים שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין אלמא שאין יכול להניחן על המצנפת:

יט (שם) אמר מר בין עיניך זה קדקד מה"מ דת"ר בין עיניך בגובה של ראש או אינו אלא בין עיניך ממש. נאמר כאן בין עיניך ונאמר להלן לא תשימון קרחה בין עיניכם **מה להלן בגובה של ראש במקום שעושה קרחה אף. כאן בגובה של ראש.** רבי יהודה **אומר א"צ אמרה תורה הנח תפילין ביד והנח תפילין בראש** מה להלן במקום הראוי ליטמא בנגע אחד אף כאן. לאפוקי בין עיניך דאיכא בשר ושער לבן ואיכא נמי שער צהוב והא דאמר לעיל במקום שמוחו של תינוק רופס לאו דוקא קאמר שיניח במקום המוח ולא יותר אלא מקום הנחת תפילין מתחיל ממקום שמתחיל השער דהיינו ממקום שעושה קרחה ומיטמא בנגע אחד ועד מקום שמוחו של תינוק רופס נמשך מקום הנחתן. והיינו דקאמר (בעירובין דף צה.) מקום יש בראש להניח ב' תפילין והא דאמר לעיל מקום שמוחו של תינוק רופס ה"ק עד מקום שמוחו כו' כן מוכח בירושלמי פרק המוצא תפילין דקאמר התם על מקום הנחת תפילין שיערו לומר עד מקום שגבהו של הראש (מחזיק וכמה) הוא מחזיק (מעתה) שתים. אמר ר' זריקא אסבראי רב המנונא עד מקום שמוחו של תינוק רופס משמע שמתחיל בהתחלת השער הסמוך למצח ומחזיק עד גובה של ראש: **גרסינן בפרק המקבל הנושא משוי על ראשו ותפילין בראשו אם תפילין רוצצות אסור ואם לאו מותר. באיזה** משאוי אמרו במשאוי של ד' **קבין. תני רבי חייא המוציא זבל על ראשו ותפילין בראשו הרי זה לא יסלקם לצדדין ולא יקשרם בידו מפני שנוהג בהן מנהג בזיון אבל קושרן על זרועו במקום תפילין משום רבי שילא אמרו אפילו מטפחת של לחם אסור להניח על הראש שיש בו תפילין וכמה אמר אביי ריבעא דריבעא דפומבדיתא.** ויש גורסין אפילו מטפחות שלהם כלומר אפילו מטפחות שקושרין בהן תפילין לשומרן שהוא דבר מועט מפני שגנאי הוא לתפילין לשום עליהן שום משא. והרמב"ם ז"ל (פ"ד מהל' תפילין) כתב שמותר לשום מצנפת בראשו אחר שהניח תפיליו שלא אסרו אלא מטפחת שהוא גנאי לתפילין שאינו דרך מלבוש אבל דבר שדרכו לשום כל היום כגון מצנפת גלימא וכובע וכיוצא בה מותר ויש שמקשים עליו מדאמר בירושלמי ר' יוחנן לא הוי מנח תפילין אלא מפיסחא לפיסחא והוה הדיק רישיה מפסחא ועד עצרת פי' ר' יוחנן היה חושש בראשו מקרירות לכך לא היה מניח תפילין אלא פעם אחת בשנה ועל אותו פעם היה צריך לחגור את ראשו ולעטפו מפסח ועד עצרת. ואם איתא דמותר לתת מצנפת או כובע על התפילין למה לא היה מניח תפילין בכל יום ויכסה ראשו כמו שהיה רגיל ותירץ הר"ר יונה דכ"כ היה חושש בראשו שלא היה מועיל לו הכיסוי שהיה מכסה ראשו לפי שגובה התפילין בין הכובע והראש והיה הרוח נכנס בינתים ומזיק לו ומה שהיה מניח יותר בפסח נראה לי משום דכי כתיב ושמרת את החקה בפסח כתיב:

כ גרסינן בפ' מי שמתו איבעיא להו מהו שיכנס אדם בתפילין לבית הכסא קבוע וישתין בו **מים. מי חיישינן שמא יפנה בהן או לא. רבינא שרי ורב אדא בר מתנא אסר. אתי ושיילוהו לרבא אמר להו אסור גזירה שמא יפנה בהן. ת"ר הנכנס לבית הכסא חולץ** תפילין ברחוק ד' אמות ונכנס. פי' הנכנס לעשות צרכיו אבל משום כניסה אין צריך לחלוץ מדקמיבעיא ליה לעיל מהו שיכנס אדם לבית הכסא וישתין וכו'. ולהכי לא תניא בברייתא בית הכסא קבוע דאפילו אם אינו קבוע כיון שנכנס לעשות צרכיו צריך לחלוץ ברחוק ד"א (וה"ה בלא בית הכסא בכ"מ שעשה צרכיו צריך לחלוץ) ומתוך קושיא זו היה גורס רבינו האי מהו שיכנס לבית הכסא צנוע ומשום שסופו להיות קבוע. כי היה קשה לו דעל הכניסה הוא אסור ולא קשה מידי

כדפרישית וכשהוא יוצא מרחיק ד' אמות ומניחן **דברי ב"ש. וב"ה אומרים אוחזן בידו ונכנס ר"ע אומר אוחזן בבגדו ונכנס. בבגדו ס"ד זימנין דמשתלי ושדי להו אלא אוחזן בבגדו בידו ונכנס ולא יניחם בחורים הסמוכים לרה"ר שמא יטלום עוברי דרכים ויבא לידי חשד. ומעשה בתלמיד אחד שהניח** תפילין בחורים סמוך לרה"ר ובאה זונה אחת ואמרה **ראו מה נתן לי פלוני באתנני. כיון ששמע אותו תלמיד כך עלה לגג ונפל ומת באותה שעה התקינו שיהא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס.** וכל זה מיירי בנפנה בשדה אבל בבית לא יכניסם לבית הכסא כלל: א"ר מיישא בר בריה דריב"ל משמיה דריב"ל הלכה גוללן **כס"ת ואוחזן בימינו כנגד לבו. אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ובלבד שלא תהא רצועה יוצאת מתחת ידו טפח. א"ר יעקב בר אחא א"ר זירא ביום גוללן כמין ספר תורה ובלילה עושה להן כיס טפח ומניחן. אמר רבה בר בר** חנא ל"ש אלא שיש שהות ביום כדי ללובשן. אבל אם אין שהות ביום כדי ללובשן עושה להן כיס טפח ומניחן. **אמר אביי ל"ש אלא שהניחן בכלי שהוא כליין. אבל בכלי שאינו כליין אפילו בפחות מטפח:**

כא (שם) ת"ר **לא יאחז אדם תפילין בידו וס"ת בזרועו ויתפלל ולא ישתין בהן מים. ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי.** אבל כשהן בראשו מותר להשתין בהן בבית הכסא עראי. וגם מותר לישן בהן שינת עראי כדאמרינן בסוכה הנכנס לישן ביום רצה חולץ רצה מניח אבל כשהן בידו אפילו לישן בהם שינת עראי אסור שמא יפלו מידו וא"ת והיאך שינת עראי מותר והלא אסור להסיח דעתו מהן ובשעה שמתנמנם נמצא שהסיח דעתו מהן. והיה אומר ה"ר יונה ז"ל דמתוך דברי הרמב"ם ז"ל (פ"ר מהל' תפילין) מצאנו תירוץ לדבר זה דלא הוי היסח הדעת אלא כשעומד בקלות ראש ובשחוק. אבל כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו אע"פ שעוסק במלאכתו ובאומנתו ואין דעתו עליהם ממש אין זה נקרא היסח הדעת. דאי לא תימא הכי היאך יכול אדם להניח תפילין כל היום וכן נמי כשמתנמנם אין כאן היסח הדעת כי הוא שוכח הבלי העולם ואין כאן קלות ראש. והא דשרינן **בבית הכסא קבוע לאוחזן בבגדו ובידו** לעשות צרכיו והכא אסרינן **בבית הכסא עראי להשתין בהן מים** כשהן בידו היינו טעמא משום דבית **הכסא קבוע ליכא ניצוצות ושרי** אבל בבית **הכסא עראי איכא ניצוצות ואסור.** וא"ת היאך אפשר לבה"כ בלא ניצוצות והלא א"א לגדולים בלא קטנים. וי"ל דבבית הכסא קבוע עושה צרכיו מיושב וכלין מי רגלים וליכא ניצוצות. אבל כשמשתין מעומד אינן כלין ואיכא ניצוצות. ומצוה לשפשף שלא יהא נראה ככרות שפכה ויוציא לעז על בניו:

כב (ברכות דף כה.) אמר רב הונא שכח ונכנס לבית הכסא בתפילין מניח ידו עליהן עד שיגמור עמוד ראשון. וליפסוק וליקום משום דתניא רשב"ג אומר עמוד החוור מביא את האדם לידי הדרוקן:

כג שם: תניא בית שיש בו ס"ת או תפילין אסור לשמש בו מטתו עד שיוציאם או עד שיניחם כלי בתוך כלי. אמר אביי ל"ש אלא שהניחן בכלי שאינו כליין אבל בכלי שהוא כליין אפילו עשרה מאני ככלי אחד דמי. אמר רבא גלימא אקמטרא ככלי בתוך כלי דמי:

כד (שם דף כג:) **אמר ר' יצחק הנכנס לסעודת קבע חולץ תפילין ופליגא דרבי חייא בר אבא דאמר ר' חייא בר אבא** (אמר ר' יוחנן) מניחן על שלחנו **וכן הדור לו. ועד אימת. אמר ר"נ בר' יצחק עד זמן ברכה וכן הלכה:**

כה (שם) אמר רב חסדא האי סודר דאזמניה למיצר ביה תפילין וצר ביה תפילין אסור למיצר ביה זוזי. צר ביה ולא אזמניה אזמניה ולא צר ביה שרי למיצר ביה זוזי. מ"ט הזמנה לאו מילתא היא. וכן הילכתא:

כו (ברכות דף כג:) בעי מיניה רב יוסף בריה דרב **נחוניא מרב יהודה מהו שיניח אדם תפילין תחת מראשותיו. תחת מרגלותיו לא** מיבעיא לי מפני שנוהג בהן מנהג בזיון **כי קא מיבעיא לי תחת מראשותיו. א"ל הכי אמר שמואל מותר ואפילו אשתו עמו. וכן** הלכה ואע"ג דאיתותב. מאי טעמא לנטורינהו עדיף טפי. **והיכן מניחן אמר ר' ירמיה מניחן בין כר לכסת שלא כנגד ראשו:**

כז גרסינן בסוכה פ' הישן שכח ושימש בתפילין הרי זה אין אוחז בידו לא ברצועה ולא בקציצה עד שיטול ידיו ויטלם מפני שהידים עסקניות הן:

כח (שם) הישן בתפילין וראה קרי אוחז ברצועה אבל לא בקציצה עד שיטול ידיו ויטלם דברי רבי יעקב. בפ' מי שמתו (ברכות דף כד.) א"ר נחמיה **בריה דרב יוסף יומא חדא הוה קאימנא קמיה דרבא ואמר לי זיל**

אייתי לי תפילין ואתאי ואשכחתינהו בין כר לכסת שלא כנגד ראשו. והוה ידענא דההוא יומא יום טבילה הוה ולא גמריה הלכה למעשה הוא דבעי. **שם א"ר חנינא אני ראיתי את רבי שתלה תפילין.** מיתיבי התולה תפילין יטלו חייו דורשי רשומות אומרים **והיו חייך תלואים לך מנגד זה התולה** תפולין ומסיק דרבי כי תלה בכיסא תלה. **אבל תפילין גופייהו אסור לתלות בין ברצועה בין בקציצה:** (שבת דף מט.) **א"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים. מ"ט. אביי אמר שלא יפיח בהם. ורבא אמר שלא יישן בהם** לומר לא שיהא צריך כאלישע בעל כנפים אלא שיכול ליזהר משינה ומהפחה כמוהו. דכיון דאירע לו נס בתפילין מסתמא היה שומרן בטהרה. והאידנא שאין רגילין להניחן אלא בשעת תפלה בקל יכול אדם ליזהר באותה שעה. **(ברכות דף יד:) אמר עולא כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כאילו הקריב תודה בלא מנחה זבח בלא נסכים** וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הרוצה שיקבל עליו מלכות שמים שלימה יפנה ויטול ידיו ויניח תפלין ויקרא ק"ש ויתפלל ווו היא מלכות שמים שלימה. ואמר במס' ר"ה (די"ז.) דפושעי ישראל בגופן היינו קרקפתא דלא מנח תפילין ועוד שנו חכמים (שם) ליום הדין אם הי' זהיר במצות תפילין כף זכות מכרעת. ואם פשע בהן כף חובה מכרעת שאין לך גדול בכל מצות עשה שבתורה יותר ממצות תפילין שהוקשה כל התורה כולה לתפילין שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך. לכך צריך כל אדם ליזהר במצות תפילין ומה שהיא רפויה ביד מקצת אנשים היינו כדתניא (שבת דף קל.) רשב"א אומר כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליה בשעת הגזירה כגון עבודת כוכבים עדיין מוחזקת היא בידם. וכל מצות שלא מסרו עצמן עליהן בשעת הגזירה כגון תפלין עדיין מרופה היא בידם. והא דאמר בירוש' ברכות פ"ב ה"ג מפני מה לא החזיקו בה מפני הרמאים עובדא הוה בחד גברא דהוה טעון ממונא בערובתא דשבתא אשכח חד גברא מצלי ותפיליו ברישיה. אמר לית לי ליפקוד ממוני אלא להדין דנטיר מצות כדון אפקידיה גביה. לאפוקי שבתא כפר ביה אמר לא לך הימנית אלא לשמא דקודשא דהוה על רישך. לא בעי למימר דלא החזיקו במצות תפילין. משום דיש רשעים ומראין עצמן ככשרים ומרמין בהן הבריות דבשביל זה לא יניחום הכשרים מלהניחן כי ישרים דרכי ה' וגו'. אלא ה"פ מפני מה לא החזיקו העולם להיות מניחין תפילין כל היום כשרים ונאמנים (היו) בעיניהם כי כן היה הדבר ראוי מי ששם ה' נקרא עליו תמיד יראתו היא על פניו תמיד ולא יחטא. אלא מפני הרמאים שהן רשעים (בלבם) ומניחין תפילין לרמות בהן העולם:

כט ירושלמי שם ר' ינאי היה לובשן אחר חוליו ג' ימים לימא שהחולי ממרק מ"ט הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי. רבן יוחנן ב"ז לא הוו תפילין זעיין מיניה לא בקייטא ולא בסתוא וכן נוהג רבי אליעזר תלמידו אחריו. גרסי' בפ' כל הבשר **אמר רב יהודה חולי מעיים פטורים מן התפילין** : (ברכות דף כ.) נשים ועבדים פטורין מן התפילין משום דה"ל מצות עשה שהזמן גרמא. ואע"ג דקי"ל (לעיל סי' יז) כר"ע דאמר לילה זמן תפילין הוא מ"מ שבת ויו"ט לאו זמן תפילין וה"ל מצות עשה שהזמן גרמא. ובירושלמי (פ"ג דברכות) משמע דאפי' למאן דאית ליה לילה ושבת זמן תפילין אפ"ה נשים ועבדים פטורים דדריש ליה מקרא. דקאמר נשים מניין ת"ל ולמדתם אותם את בניכם וכו' עבדים מניין ת"ל שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד מי שאין לו אלא אדון אחד. וגרסי' במכילתא למען תהיה תורת ה' בפיך לפי שנאמר והיה לך לאות על ידך שומע אני אף הנשים במשמע והדין נותן הואיל ומזווזה מצות עשה ותפילין מצות עשה אם למדת במזווזה שנוהגת בנשים כאנשים יכול אף בתפילין כן. ת"ל למען תהיה תורת ה' בפיך לא אמרתי אלא במי שחייב בת"ת. לזכרון בין עיניך מכאן אמרו המניח תפילין כקורא בתורה והקורא בתורה פטור מן התפילין. ורבי' שמואל בן חפני ז"ל (אמר) כתב בתשובה וליתא להך ברייתא דהא רבנן קשישי דתורתן אומנתן ומניחין תפילין ומברכין עלייהו ואי לאו דחובה הוא לא הוו מברכין עלייהו. אלא כיון דלא הובאה בגמרא לאו דסמכא הוא וכתב בעל העיטור ומסתבר לן דהקורא בתורה קאמר ולא בתלמוד ואינהו בגמ' עסקי: סוכה דף כה: אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שנאמר בהן פאר. מדקאמר רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך את הוא דמיחייב וכ"ע פטורים ודוקא ביום ראשון דכתיב ואחריתה כיום מר אבל שאר יומי חייב. וכיון שהניח שוב אינו חולץ אפילו באו פנים

חדשות. כ' גאון ט"ב כאבילות עתיקתא הוא ומתחייב בתפילין וכן מנהג בשתי ישיבות :

ל גרסי' בפ"ב דסוכה (שם) ת"ר החתן והשושבינים וכל בני החופה פטורין מן התפילין וחייבין בק"ש רבי שילא אומר השושבינין וכל בני החופה חייבין והחתן פטור. תניא רבי חנינא בן עקביא אומר כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן פטורין מן הק"ש ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה לקיים דברי רבי יוסי הגלילי שהיה אומר העוסק במצוה פטור מן המצוה ירושלמי דשילהי מגילה תפילין ומזוזה מי קודם. שמואל אמר מזוזה קודמת. רב הונא אמר תפילין קודמין. מ"ט דרב הונא שכן היא נוהגת במפרשי ימים והולכי מדבריות. ומסתברא דהילכתא כרב הונא דמצוה דגופה עדיף. וגם מדפריש תלמודא טעמיה אלמא חשיב ליה עיקר: כתב בשמושא רבא לא אכשר לאחותי תפילין אלא למאן דקרי בתורה בנביאים ובכתובים בתורה בספר בראשית. בנביאים בספר שמואל בכתובים בספר תהלים וכו' כמו שאכתוב לפנים בע"ה:

לא בפרק התכלת התכלת אין לה בדיקה ואין ניקחת אלא מן המומחה ספרים ומזוזה יש להם בדיקה ונקחין מיד כל אדם תפילין יש להם בדיקה ואינן נקחין אלא מן המומחה. פרש"י יש להם בדיקה אדם יכול לבודקן בחסירות ויתירות אעפ"כ אין נקחין אלא מן המומחה היודע שצריכין עיבוד לשמה ספרים ומזוזה נקחין מיד כל אדם דלא בעו עיבוד לשמה. וקשה דפרק הניזקין אמר דס"ת בעי עיבוד לשמה. ואפשר דמפרש הך דהכא בשאר ספרים ודוחק הוא. הילכך נראה לפרש דלעיבוד שלא לשמה לא חיישינן דהכל בקיאין בזה והא דאין תפילין נקחין אלא מן המומחה היינו הבקי בחסירות ויתירות דחיישינן שמא יתעצל בבדיקתן דטורח הוא לו להסיר התפירה ולחזור ולתופרן. והא דתניא בפרק בתרא דעירובין הלוקח תפילין מן השוק בודקן אחת אחת. התם כשלוקחן בדיעבד שלא מן המומחה. והכי תניא בתוספתא דמסכת ע"ז (פ"ג) אין לוקחין תפילין אלא מן המומחה מי שלקח ממי שאינו מומחה ומצא בידי שנים ושלשה צמדים בודק ממנו תפלה אחת של ראש או של יד בצמד הראשון וכן בשני וכן בג' וכן ברביעי. והא דתנן (עירובין דף צה.) המוצא תפילין מכניסן זוג זוג אע"פ שלא בדקן. משום כבוד תפילין התירו אי נמי מוצא שאני שנפלו מאדם שהיה מניחן ומסתמא בדקן. וכן אמר (רב) שמואל בפרק אלו מציאות שם את דמיהן ומניחן ואין צריך לבודקן: שנינו במכילתא נאמר כאן ימימה ונאמר להלן ימים תהיה גאולתו מה ימים האמור להלן אינו פחות מי"ב חדש. אף ימימה האמור כאן אין פחות מי"ב חדש מגיד שצריך לבדוק תפילין אחד לי"ב חדש דברי ב"ש. בית הלל אומרים אין צריך בדיקה. שמאי הזקן אומר אלו תפילין של (אבי) אבי אימא כלומר שלא נבדקו מעולם ובירושלמי דפרק בתרא דעירובין תניא תפילין צריך לבודקן פעם אחת לי"ב חדש דברי רבי רבי שמעון בן גמליאל אומר אין צריכין בדיקה: הלל הזקן אומר אלו תפילין של אבי אימא ובשמושא רבא יש שצריך לבודקן פעמים בשבוע. וקצת יש סעד לדבריהם ממזוזה דאמרי' ביומא שנבדקת פעמים בשבוע אלא שאין דומה דבדיקה דאיירינן בה היינו שמא נתקלקל או בלה הקלף וטפי יש לחוש במזוזה מזה מפני לחלוחית מקומה והזרם והמטר:

יום שכא

שימושא רבא

א אמר רבא האי מאן דבעי למיעבד תפילי מייתי אעא טבא תרין אצבעי על תרין אצבעי כעין תרי אצבעי ואי הוו טפי שפיר דמי ואי הוי בציר לא פסול. ונאפיר ביה תלתא נפירין בשוה ומפתי להון כי היכא דניעול בהון קילפא והויין ד' ראשין מעילאי עד מצעי וממצעי לתתאי הוי חד וסימניך ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים. ועביד בכל נפירא חדא נקובתא מפיתחא לפיתחא וה"ל ארבע נפירין דתנן תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני ומייתי קילפא קשה דמן בהמה טהורה אבל דטמאה אסור. דתניא עורות של תפילין בין לכתיבה בין לחפיפה בין עורות נבילות בין עורות טריפות בין בגויל בין בקלף ובלבד שיהו עבודין כהלכתן. במה דברים אמורים בעורות הנאכלים בחיין. ומחפא להההוא אעא בקילפא וחייט ליה עד דמייבש טובא. ומפיק ליה לאעא ואייתר קילפא בנוייא. ויכתוב הני ד' פרשיות דאמור רבנן בקלפא ומהדר ליה סופא (סופא) לאפה ומשוי פרשתא דקדש לימיניה בביתא קמא ופרשתא דסמיך ליה והיה כי יביאך בביתא תניא ופרשתא דשמע בביתא תליתאי ופרשתא והיה אם

שמוע בביתא רביעתא. אמר אביי אי כתביה בגויל שפיר דמי ואי לא לכתבינהו בקלפא לאפי בישרא ובגויל לאפי שערא. מנחות דף לד. **ואמר רב יהודה אמר רב כל אות שאין גויל מקיף לה** מארבע רוחותיה פסולה ההוא לאפרושי בעלמא דתנן וחכ"א צריך שיהא בין אות לאות כמלא חוט השערה והלכה כוותיה דאביי. ואי הוי איפכא פסולה. וכן במזוזה וכן בס"ת ובעי למכרך קימעי בשערי דתורא כי היכי דלא ליטנפו ומיפתחי. ואידך נמי דלידכור לעגלא דלא ליחטי כדכתיב המעט לנו עון פעור. וליכרוך עליה קילפא או שולפא ובעי למתפר להו בגידין דאמר רב פפא ובתפרן ובאלכסונן שם לה. וא"ד בגידי שור איבעי להו תפר להו בגידי בהמה דקה מהו. פלוגתא היא ולא איפשיטא לן. וענין דלא איפשיטא לן עבדינן לחומרא. וא"ד משמיה דרב יוסף מותר. ותריסר תפירי ליהוו בהון לבר מדנפק ועייל. ואמר רבא אי הוו עשרה לא הוי פסולה מ"ט דמדשקלה מלכא ושמשא אשתיור עשרה. א"ר פפא משמיה דאביי אי הוו ארביסר שפיר דמי דכד מוספת מנשה ואפרים הוי להו ארביסר. ובעי דליצור בקילפא דביתא צורת דשי"ן דימינא תלתא רישין ודשמאל ד' רישין. אמר אביי אי הוו איפכא פסול. ומאן דכתב תפילין או מזוזה או ס"ת בעי למיבדק להו בחסירות ויתירות. ולא יכתב להו אלא מאן דהוי במצות דכתיב וכתבתם וקשרתם **כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה** אמר רבא כל אלפא ביתא דאתוותא דתגי דהוי בתפילין עשרים וחמש ואלו הן ח"ץ ו"ס ש"י ל"מ ע"ת בפרשת קדש בפ"ר הז"ם א"ך ד"ק חכ"ה ט"ט בפרשת והיה כי יביאך. ודמזוזה שעטנ"ז ג"ץ שבעה בפרשת שמע והיה אם שמוע. וזהו פירושן. ח"ץ דחמץ ד' ד' תגי ו"ס דהיבוסי ג' ג' תגי למ"ע דלמען ד' ד' תגי ת' דתורת ג' תגי יבאך חסר יו"ד ב' דיבאך פ"ר דפטר ג' ג' תגי הז"ם דהזכרים ג' ג' תגי א"ך דישאלך ד' ד' תגי ד' דיד ק' דהקשה ג' ג' תגי ח' דלשלחנו ד' תגי כ"ה דידכה ג' ג' תגי ט"ט דלטוטפת ה' ה' תגי שעטנ"ז ג"ץ ש"ע דשמע ט"ט דלטוטפת ד' ד' תגי נ' דלנפשך ז"ז דמזוזות ג' דדגנך ץ' דהארץ ג' ג' תגי: אמר רבא כל תפילי דלא בדיקי בהנך אתוותא פסולי והני פרשיות דאמרינן לכתוב להו בהדי הדדי ולשוינהו בדרישא ואי אינש דוקנא הוא כתב להו שלא מן הכתב וכן במזוזה. הכא לא בעי שרטוט והתם בעי שרטוט. ובעי דליפשו רצועה עד דמטא לכריסא מן ימינא ולחדיא מן שמאלא. וליצור ליה דמות דלי"ת. מעייף דתרתי רישין דרצועה בהדי הדדי ומעייל חד בגו חד ורישא דהאי בעופתא דהאי ורישא דהאי בעופתא דהאי ולהוי כמין דלי"ת. **דא"ר יעקב א"ר יוחנן קשר של תפילין הלכה למשה מסיני** ולהוי הנך רצועות אוכמיתא דתנן רצועות שחורות הלכה למשה מסיני ודדרעא הוי כולה חד נפירא באצבע דקאי בארבע אפירו ולכתוב לפרשיתא לכולהו לחד ומשוי להו בגוה וליצר ברצועה דמות יו"ד ובעי דלמטו רצועתא כדקשיר בדרעא עד אצבעתא גווייתא דתנן שיעור רצועות תפילין של יד עד שיגיע לאצבע צרדה. ואם החליף פרשיות של תפילין זה בזה בהיפך פסולין. ואם נפסקו ג' חוטין בתפרן פסולין. וצריך למיבדק להו כל ז' שנים תרי זימני: וכדעייל לבית הכסא מעייל בהו באוכנא ועייל וכדמתנח להו מתנח בדרעא ומברך אקב"ו להניח תפילין והדר מתנח לדרישא ומברך אקב"ו על מצות תפילין. וכדחליץ להו חליץ לדרישא והדר דדרעא. סח בין ברכה לברכה מברך שתים. אמר רבא אסור לתלמיד למיחלץ תפילין קמיה רביה דכתיב וירם יד במלך סנהדרין דף קא: וא"ר יוחנן שחלץ תפילין לפניו. מאי תקנתיה. לכרוך רביה ברישא והדר כרכיה תלמיד. והכי עבדי תלמידי דר"ג: אמר רבא לא כשר לאחותי תפילין אלא למאן דקרי תורה נביאים וכתובים. תורה במאי בספר בראשית פסוק אחד בנביאים בשמואל פסוק אחד בכתובים בספר תהלים פסוק אחד בתלמוד תמאני מתיבא מנ"ל דתנן שמואל הקטן אומר בן חמש שנים למקרא בן עשר שנים למשנה בן י"ג למצות. אמר אביי והוא דידע לתרגומי בכולה דכתיב ולמדתם אותם ושמרתם אותם אם אין למידה אין שמירה ואם אין שמירה אין למידה: אמר רבא כל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא ק"ש ומתפלל מובטח לו שהוא בן העוה"ב. אמר אביי מערב אני בו שאין גהנם שולטת בו ואמר רב פפא אף אני מערב בו שכל עונותיו נמחלין לו **וכל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו (ברכות דף יד.) אמר ר' יוחנן** גדולה מצות תפילין יותר מן התפלה שזה תיקון חכמים וזה תיקון היוצר. ומודים חכמים לר' יוחנן ואמר רבי יוסי יהא חלקי עם קושרי תפילין וקוראין ק"ש ומתפללין באימה ע"כ: ואנו

תמיהנו טובא על שמושא רבא דכתבי הכא מיהו כתבינן ליה הכא כדאשכחנא יתיה בנוסחאות עתיקי אע"פ שיש בו קצת הוראות נכונות ומינייהו טעות ומינייהו אין הלשון שלו מכוון כלל שיש בו טעיות הרבה לע"ד בלשון ולא ידעי אי אסדרא יתיה רבוותא קמאי או אפשר דאסדר יתיה חד מן תלמידוי דרבוואתי קמאי (נ"ל) על שמם ולא דקדקו בלשונם וטעו במקצת הוראותיו או אולי הני לישנא דלא דייקי ביה טעות סופר הן כגון מקומות שיש בהן הרבה דתנן על מה שאמר בגמרא. כגון הא ונהוג הנך רצועי אוכמייתא דתנן רצועות שחורות הלמ"מ ומימרא היא בפרק הקומץ (מנחות דף לה.) אמר רבי יצחק רצועות וכו'. וכן נמי בתחילתו אמר רבא האי מאן דבעי למיעבד תפילין מייתי אעא טבא וכו' והאי מימרא לא אשכחא בשם רבא בכולי גמרא ולא אפשר למהוי בשם חכם מחכמי התלמוד דלא הוי קבוע בגמרא או באגדתא ואפשר דבעי למהוי האי דכתב אמר רבא כגון רבא דיליה כלומר על שם הרב שלמדו האי שמושא ולא על שם רבא שהוזכר בתלמוד. וכן מצינו טעות בהאי שמושא שאין לסמוך עליו כלל. ומה שכתב ומשויא פרשה דקדש דימיניה בביתא קמא ופרשה דסמיך ליה והיה כי יביאך בביתא תנייתא ופרשה דשמע בביתא תליתאה ופרשה דוהיה אם שמוע בביתא רביעתא. (נ"א אמאי כתבי אגויל ואמר אביי נמחק וכן לקמן) אמר אביי ואי כתבינהו אגויל שפיר דמו. והאי מילתא טעותא רבה הוא. דהא סידרא דכתיבתא הוא אבל סדר הכנסתן בנרתיקן שמע בבית ראשון לצד ימין המניחן בראשו והיה אם שמוע בביתא שני סמוך לו והיה כי יביאך בבית שלישי קדש בבית רביעי ואפשר דהוי טעות סופר. וכן נמי מאי דכתיב אמר אביי אי כתב בגויל שפיר דמי וכו' האי מימרא ליתא כלל. וכן מה שכתב בשם רבא לא כשר לאנוחי תפילין אלא למאן דקרי תורה נביאים וכתובים וכו' והאי מימרא ליתא בכולי תלמודא ולא אשכחן ליה כלל. ואיכא נמי מאן דבעי מימרא שגם הוראה זו עיקר דהא קיימא לן סוכה מב. דכל בר ישראל שיודע לשמור תפילין חייב בחנוכן. ומה שכתוב בתלמודא תמאני מתיבא מנ"ל דתנן שמואל הקטן וכו'. ה"פ דכיון שהוא בן עשר מתחנך למשנה ודאי כשהוא בן י"ג כבר קרא בתלמוד ח' מתיבות כמו אנן מתנינן תליסר מתיבתא בעוקצין (ברכות דף כ.) :

קיצור תיקון תפילין

א העושה תפילין יתקן דפוס של עץ או של מתכת שיהא מרובע ברבוע גמור ובאלכסון. ולא נתפרש בתלמוד שיעור לאורך ולרוחב ריבוע ד' הבתים (אך) אף שכתוב בשמושא רבא שיהא ריבועו אצבעיים על אצבעיים ולא נהגו העולם כן ור"י דקדק מהא דאמרינן דמקום הנחת תפילין (היינו) ממקום שמתחיל השיער עד סוף המקום שמוחו של תינוק רופס דהיינו גובה ש"ר כדפרישית לעיל (סימן יט) ואמר בפרק המוצא תפילין ופרק כל הצלמים מקום יש בראש להניח שם שני תפילין ואמר (בעירובין) בערכין. (פ"ק דף ג.) ופ"ב דזבחים שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם היה מניח תפילין ואמר בפרק במה אשה דציץ רחב ב' אצבעות ומונח במקום תפילין ואמר בפרק המוצא תפילין מכניסן זוג זוג משום דמקום יש בראש להניח שם ב' תפילין ולא התירו להציל אלא דרך מלבוש ובמקום תפילין. ומכל הלין יש לדקדק דשיעור רחב תפילין הוי לכל הפחות יותר רחב מאצבע שאם לא היו רחבים אלא אצבע א"כ יש מקום בראש להניח ג' תפילין כי הציץ היה רחב ב' אצבעות ומונח במקום תפילין ועוד נשאר מקום לתפילין וא"כ למה שנינו שמכניסן זוג זוג ולא שלש שלש. אלא ודאי שיעור רחבו יותר מאצבע הילכך אין מקום לשלשה תפילין. וטעמא דשמושא רבא כיון דאמר מקום יש בראש להניח ב' תפילין וציץ היה רחב ב' אצבעות ומונח במקום תפילין ושערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין מסתמא אותו מקום של תפילין היה אצבעיים כרחב הציץ. והאידנא מה שאין עושין הבתים רחבים שתי אצבעות היינו לפי שהתיתורא והמעברתא רחבים ואם היו הבתים רחבים ב' אצבעות מלבד התיתורא והמעברתא לא היה מקום בראש להניח שם שני תפילין הלכך נהגו לעשות רוחב ואורך הבתים בלא שיעור וגם גובהן. וחוקק בדפוס שלש חריצין עומקן כפי רוחב הפרשיות כדי שיגיע חריץ למקום התפר: ולוקח עור דק מבהמה או חיה טהורה או נבילה או טריפה שיהא מעובד לשמה ומרככו ומרטיבו במים ונותנו על הדפוס ומכניסו בחריצין עד שיתייבש ויתקשה. ובעודו לח יעשה כמין שי"ן בולט מקמטי העור אחת מימין ואחת משמאל ומימין הקורא יעשה לה ארבע ראשין ומשמאל

הקורא שלש ראשין כשאר כל שי"ן. ואחר שיתייבש ויתקשה אותו עור יפה יוציא את הדפוס וישארו כמין ארבע בתים. והשיני"ן ימשוך למטה עד שיגיע חריץ השיני"ן ותחתיהן עד מקום התפר. והעור של דפוס יניח ארוך מצד האחד ויכפלנו על פי הבתים ויתפרנו על (ס"א עם) העור שנשאר משלשה צדי הבתים עובר מכל צד. והוא הנקרא תיתורא רחב כמין דף של גשר. ובאותו עור הדפוס שהניח ארוך מצד האחד יעשה גם המעברתא. ויחתוך המעברתא משני צדדין שלא תהא רחבה כמו התיתורא כדי שיהא ניכר הריבוע של התיתורא. ובאותה המעברתא עוברות הרצועות ועל שם כן נקרא מעברתא על כי הרצועות עוברות בתוכה מצד זה לצד זה. ויש שלוקחין עור אחד עב וחזק וכופלין אותה לשנים וחותכין בכפל העליון נקב מרובע כדי ריבוע הבתים ומכניסין בו הבתים והנשאר בעור הדק של הבתים מד' רוחות (של הבתים) פושטין אותה הנה והנה בין ב' הכפלין של העור העב ותופרין אותו עמהם והוא הנקרא תיתורא ומאותו עור העב עושין גם המעברתא וטוב והגון לעשות כן כי מחמת שהוא עב וחזק מתקיים בו מושב התפילין ותפרן ורבוען. ויקח קלף של עור בהמה טהורה או חיה טהורה ואף מנבילה וטריפה שיהא מעובד לשמה ושלא יהא בו נקב שאין הדיו עובר עליו ויכתבו על הקלף במקום בשר. ובתחילת הכתיבה יאמר אני כותב תפילין הללו לשם קדושת תפילין ומלבד זה יכתוב כל האזכרות לשם קדושת השם. ויכתוב ארבע פרשיות שבתורה שנזכר בהן מצות תפילין. פרשת קדש לי כל בכור עד למועדה מימים ימימה וכתב בה **לאות על ידך ולזכרון בין עיניך.** ופרשת והיה כי יביאך עד כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים ופרשת שמע עד ובשעריך ופרשת והיה אם שמוע עד על הארץ ובאלו ג' הפרשיות כתוב בהן ולטוטפת. וצריך שיכתבם בימינו ואף אם הוא שולט בב' ידיו. ואם הוא איטר שמאל דידיה ימין הוא לו. וצריך שידקדק בחסירות ויתירות שאם יחסיר או יתיר אות אחת הרי הן פסולין נמצא המניחן מברך בכל יום ברכה לבטלה וגם שרוי בלא מצות תפילין נמצא עונש הסופר מרובה. לכך צריך שיהא מאד ירא שמים וירא וחרד לדבר השם המתעסק בכתיבת תפילין ובתיקונן וכל פרשה ופרשה אחר שיכתבנה יקראנה היטב היטב בכוונת דקדוק פעמי' או שלש ויחזור ויקראנ' קודם שיתננה בתוך ביתה. ואם ייתר אות אחת יש תקנה שיגרור אותה. אבל אם חסר אין תקנה כי אין תולין בתפילין נמצא כתיבתן שלא כסדרן ואמר במכילתא כתב שלא כסדרן יגנזו. וגם צריך לדקדק בתיקון גוף האותיות כאשר ביארתי למעלה (הל' ס"ת סי' י"ב) וגם שתהא כל אות מוקפת גויל מכל עבר ואם אות נוגעת בחבירתה יגרור ביניהם ויפרידם זו מזו ותפילין אין צריכין לשרטט בכל שיטה ושיטה ומי שאין יודע לכוון השיטה בשוה בלא שרטוט טוב הוא שישרטט משום זה אלי ואנוהו עד שיהא הכתב מיושר. וצריך שיקרא כל תיבה ותיבה בפה קודם שיכתבנה. ומחמת שהסופרים רגילים באלו הפרשיות ושגורות בפיהם יכולין לכותבן על פיהם שלא מן הכתב מה שאין כן בספר תורה וצריך שיניח חלק למעלה כדי גגה של למ"ד ולמטה כשיעור אורך הכ"ף והנו"ן פשוטות. אבל בתחלתן וסופן אין צריך ריוח ויעשה השיטות שוות שלא תהא אחת ארוכה ואחת קצרה ועושה כל הפרשיות פתוחות מלבד האחרונה ונהגו לכתוב מנין השיטין ע"פ הקבלה בשל יד ז' שיטין בכל פרשה ופרשה ובשל ראש ד' שיטין בכל פרשה ופרשה. ואם שינה לא פסל מדאמר פרק הקומץ רבה מי שיש לו ב' **תפילין של ראש ואין לו תפילין של יד דטולה עור על אחת מהן** ועושה אותה של יד ואלו הן ראשי שיטין שנהגו לעשות בשל יד. וידבר את היום אתם יוצאים לתת חג ההוא תורת. שניה והיה רחם בשה לאמר כי הקשה בהמה לאות. שלישית שמע את והיה לבבך ובלכתך ידך מזוזת. רביעית והיה ובכל נפשכם ואכלת ה' בכם אשר ה' בין עיניכם ביתך ובשעריך. ואלו ראשי הראשונה של ראש וידבר מזה הזאת זה. שניה והיה וכל פטר חמור ממצרים ומבית עבדים כל פטר רחם הזכרים. שלישית שמע נפשך לבניך על. רביעית והיה עשב לא תתן על בניכם. כתוב בשמושא רבא ורב אלפס הביאו בהלכותיו אמר רבא כל אלפא ביתא דאתוותא דתגי דהוו בתפילין כ"ה. ואלו הן ח"ץ ו"ס ש"י ל"מ ע"ת בפרשת קדש. בפ"ר הז"ם א"ך דק"ח כ"ה ט"ט בפרשת והיה כי יבאך. ודמזוזה שבעה שעטנ"ז ג"ץ בפרשת שמע והיה אם שמוע. וזהו פירושן. ח"ץ דחמץ ד' ד' תגי ו"ס דהיבוסי ג' ג' תגי. למ"ע דלמען ד' ד' תגי ת' דתורת ג' תגי. ב' דיביאך פ"ר דפטר ג' ג' תגי. הז"ם דהזכרים ג' ג' תגי. א"ך דישאלך ד' ד' תגי. ד' דיד ק' דהקשה ח'

דלשלחנו ד' תגי. כ"ה דידכה ג' ג' תגי. ט"ט דלטוטפת ה' ה' תגי. שעטנ"ז ג"ץ ש"ע דשמע ט"ט דלטטפת ד' ד' תגי נ' דנפשך ז' ז' דמזוזות ג' דדגנך ץ' דהארץ ג' ג' תגי. אמר רבא כל תפילי דלא בדיקי בהני אתוותא פסילי. והני זיוני דמפרשי הכא היינו תגים גדולים אבל תגים קטנים מה לו להזכיר שעטנ"ז ג"ץ הלא בכל מקום שיש אלו האותיות צריכין תגים קטנים. כדאיתא בפרק הקומץ רבה . ובגמ' דידן לא הוזכרו כלל אלו התגין ולא מסתבר כלל למיפסל תפילין בשביל חסרון אלו התגין והרבה דברים כתב בשמושא רבא שאין לסמוך עליהם. והרמב"ם לא כתבם בספרו אך כתב אחרים וז"ל וצריך ליזהר בתגין של האותיות והן כמו זייני"ן זקופים על האותיות שיש להן תג כמו שהן כתובין בספר תורה. ואלו הן האותיות המתויגות שבארבע פרשיות הללו. פרשה ראשונה יש בה אות אחת בלבד שהיא מ' סתומה של מימים ועליה ג' זיונין. פרשה ב' יש בה ה' אותיות וכל אחת מהן ה' ועל כל אחד מחמשתן ד' זיונין. והן ה' של ונתנה וה' ראשונה וה' אחרונה של כי הקשה וה' של ויהרג וה' של ידכה. פרשה ג' יש בה (ח' אותיות) צ"ל ה' אותיות ואלו הן ק' של ובקומך יש עליה ג' זיונין וטט"ף של ולטטפת על כל אחד משלשתן ד' זיונין. פרשה ד' יש בהן ה' אותיות ואלו הן פ' של ואספת יש עליה ג' זיונין ות' של ואספת יש עליה (ג' זיונין א') וטט"ף של ולטוטפת על כל אחד משלשתן ד' זיונין. כל אותיות המתויגות שש עשרה. ואם לא עשה התגין או הוסיף וגרע בהן לא פסל עכ"ל. הלכך טוב שיעשו כולן כי אין פסול ושנוי לא בתוספת ולא בגרעון. ואלו הן חסירות ויתירות שכתב הרמב"ם ז"ל (פ"ב מהלכות תפילין) ראשונה קדש לי כל בכור מלא זכור מלא בחזק חסר הוציא מלא וי"ו יביאך מלא האמרי חסר והיבוסי מלא לאבתיך חסר וי"ו העבדה חסר וי"ו מצת חסר וי"ו השביעי מלא מצות מלא שאר חסר גבלך חסר בעבור מלא לאות מלא ולזכרון מלא עיניך מלא תורת מלא הוצאך חסר יו"ד החקה חסר למועדה מלא. פרשה ב' והיה כי יבאך חסר יו"ד ולאבותיך חסר וי"ו חמר חסר בכור מלא בחזק חסר הוציאנו מלא וי"ו יו"ד ויהרג חסר בכור מלא מבכר חסר ועד בכור מלא זבח חסר וכל בכור מלא לאות מלא ידכה כתוב בה' ולטוטפת חסר וי"ו אחרונה עיניך מלא הוציאנו מלא וי"ו יו"ד: פרשה ג' מאדך חסר לבניך מלא בביתך חסר יו"ד שניה ובקומך מלא לאות מלא ידך חסר לטטפת חסר שני וי"ן עיניך מלא מזוזת חסר וי"ו ראשונה ביתך חסר יו"ד שניה ובשעריך מלא. פרשה ד' והיה אם שמע חסר מצותי בוא"ו אחת יורה מלא ומלקוש מלא ותירשך חסר וי"ו והשתחויתם מלא יבולה מלא הטבה חסר נתן חסר אתם חסר לאות מלא לטוטפת חסר וי"ו אחרונה עיניכם מלא אתם חסר בביתך חסר יוד שניה ובקומך מלא מזוזות מלא ביתך חסר יו"ד שניה ובשעריך מלא לאבתיכם חסר וי"ו ובלטטפת השלישית נחלק עליו ר"ת ואומר שגם הוא חסר ב' וי"ן. ואחר שיכתוב הפרשיות כתקנן ויזיינם יקראם היטב היטב בכוונת דקדוק ויגלול כל פרשה ופרשה מסופה לתחלתה כדאמרינן (הל' מזוזה סי' ד) גבי מזוזה כורכה מאחד כלפי שמע ויכרוך על כל פרשה ופרשה שער של בהמה טהורה ויש שכורכין על כל פרשה ופרשה קלף קטן קודם שישימנה לבית. וכן כתוב בשמושא רבא ולכרוך עליה קלפא או שילפא. וכן הרמב"ם ז"ל כתב שיכרוך הפרשיות במטלית והביא אותם בכלל ח' דברים המעכבין בתפילין. ותימה הוא לומר דכריכת מטלית מעכב. ובצרפת ובאשכנז לא נהגו לכרוך עליה לא מטלית ולא קלף אלא כורכין שיער סביבותיו: ובירוש' פ"ק דמגילה הלי"א אמר דהל"מ כותבין בעורות ובדיו ומסרגלים בקנה **וכורכין בשיער וטולים במטלית ודובקין בדבק ותופרין בגידין.** וכתב הר"ר ברוך בעל התרומה דאין ראיה משם לטלות מטלית או לכרוך קלף על הפרשיות דלא איירי בהכי אלא מיירי כשיש קרע בקלף וקאמר שישימו מטלית או קלף על הקרע וידבקנו בדבק וכן מוכח במסכת סופרים (פ"ב) דשנו ע"ג קרע (ס"א גבי קרע) של ס"ת. ואחר שיכרוך השיער סביב הפרשה יכניסנה לבית פרשה קדש מימין הקורא שהוא שמאל המניח בבית ראשון ושתהיה זקופה הפרשה כגון שמעמידים ס"ת בהיכל. ובבית ב' הסמוך לו פרשת והיה כי יביאך ובבית שלישי פרשת שמע ובבית רביעי שהוא בית החיצון פרשה והיה אם שמוע. זהו סדר הנחתם ככתיבתם (ס"א בבתים) לרש"י אבל לר"ת והיה אם שמוע בבית ג' ושמע בד'. ומיהו גם לדברי ר"ת צריך לכתבן כסדר שהן כתובין בתורה כדתניא במכילת' בד' מקומות מזכיר פרשת תפילין וכו' ואלו הן **קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע** כותבן כסדרן ואם כתבן שלא כסדרן יגנזו. הלכך

בתפילין של יד שהן כתובים בקלף אחד יניח חלק לפרשה ג' שהיא והיה אם שמוע ויכתוב פרשה ד' שהיא שמע ואח"כ יכתוב והיה אם שמוע על החלק שהניח ואחר שהכניסן בבתים יכפול את עור דפוס הבתים שהניח ארוך לצד העודף על פי הבתים ויעשנו מרובע והוא הנקרא תיתורא. ומאותו העור עצמו יעשה גם המעברתא. ויחתוך המעברתא מב' צדדין כדי שיהא ניכר ריבוע התיתורא. והנשאר באמצע היא הנקרא מעברתא שמכניסין בו הרצועות. ויש שמביאין עור אחר חזק ועושין ממנו התיתורא כאשר ביארתי למעלה ואחרי שיעשה התיתורא מרובע בריבוע אלכסון יתפור אותם בגידי בהמה טהורה בתפירה מרובעת. ויתפור ג' תפירות בכל צד שיהא בין הכל י"ב תפירות. וחוט התפירה יהא סובב משתי רוחות ויעביר חוט התפירה בין כל בית לבית. ואם נפסקה התפירה בג' מקומות צריך לתפרה פעם אחרת. ואח"כ יכניס הרצועה בתוך המעברתא ויעשה קשר של תפילין. וימדוד הרצועות סביב ראשו ויכוין שיהא קשר של תפילין בגובה הראש ולא למטה בצואר ויעשה הקשר כמין דל"ת. ורוחב הרצועה לא יהא פחות מאורך שעורה וארכה של צד ימין עד הטבור ושל צד שמאל עד החזה. וי"מ של צד ימין עד המילה ושל צד שמאל עד הטבור ואם פיחת לא פסל. ובתפילין של יד יעשה דפוס של עץ אחד ארכו כפי רחב הפרשיות ויקח עור דק מבהמה או מחיה טהורה ואף מנבילה וטריפה שיהא מעובד לשמה ומרככו ומרטיבו במים ונותנו על הדפוס עד שיתייבש ואחר כך יוציאו הדפוס וישאר הבית עשוי. ויכתוב ארבע פרשיות בקלף אחד **קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע** לרש"י. ולר"ת ז"ל **קדש והיה כי יביאך והיה אם שמוע** שמע. ולפר"ת צריך שיניח פרשה והיה אם שמוע חלק עד שיכתוב פרשה שמע שהיא הרביעית ואח"כ יכתוב פרשה והיה אם שמוע שהיא הג' דבעינן כתיבה כסדר שהן כתובות בתורה. ונהגו לכותבן ז' שיטין בכל פרשה ויכרוך ד' פרשיות מסופן לתחלתן וכורך עליהם שער בהמה טהורה ויש שנוהגים לכרוך עליהם קלף. ולדברי הרמב"ם ז"ל מטלית ונותנן לבית ונהגו להעביר עור על הבית לרוחב הזרוע ואומרים דהיינו מעברתא דתפילין. ולא נהירא לי דמעברתא דתפילין שייך בשל ראש ושל יד כמו התיתורא דתפילין. והסופרים נהגו כן לפי שהתפילין של יד גבוהין וקצרין ומשימין אותן תחת בגדיהם ומתנדנדין (תחת הבגדים) ונפסדין ומתקלקלים העבירו רצועה זו עליהם לחזקם ואין נפסלין בכך משום בית החיצון שאין רואה את האויר כדפרישית לעיל. ועושה התיתורא והמעברתא מעור הבית או מעור אח' כדרך שעושה לתפילין של ראש מרובעת בתפרן ובמנין התפירה ומכניס הרצועה במעברתא ויעשה קשר שתהא הרצועה עוברת בו להדקה בזרועו ובסוף הרצועה אצל הקשר יעשה קשר קטן כצורת יו"ד. ואורך הרצועה שתגיע עד אצבע צרדה. ויכרוך סביב אצבעו ג' פעמים. וכשהוא מניח תפילין מניח של יד תחלה ומברך להניח ומניח של ראש בלא ברכה ואם סח בינתים אפילו לענות אמן יהא שמיה רבה או קדושה או עונה אמן אחר ברכה ששמע צריך לחזור ולברך **על של ראש על מצות תפילין** זהו לפירש"י. אבל לפר"ת ז"ל מברך לעולם ב' ברכות על של יד להניח ועל של ראש על מצות ואם סח ביניהם מברך על של ראש שתים להניח ועל מצות. ולמעלה כתבנו שדברי רבינו תם עיקר ולכתחלה יש לעשות כן וכשהוא חולצן חולץ של ראש תחלה ומניחו בתיק ומניח של יד עליהן בתיק. אבל לא יניח של יד תחלה בתיק ויתן עליהם של ראש לפי שכשיבא להניחן היה צריך להעביר על של ראש שהן למעלה ופוגע בהן תחלה כדי ליקח של יד שהוא צריך להניחו בזרוע תחלה ונמצא מעביר על המצות. ובכל פעם שמניח תפילין ביום צריך לברך על כל פעם ופעם:

הלכות ציצית

א (מנחות דף מג.) ת"ר הכל חייבין בציצית נשים ועבדים כהנים לוים וישראלים. ר"ש פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא היא ונשים פטורות. וקי"ל כר"ש והביא ר"ת ז"ל ראיה מפ' במה מדליקין מהא דרבי יהודה בר רבי אלעאי שהיו תלמידיו מחביאין ממנו כנפי כסותן מפני שלא היה להם ציצית בסדינן. וקאמר ואינהו סברי משום כסות לילה פי' אע"ג דסדין חייב בציצית לא היו מניחין בו ציצית משום דלמא אתי להניח ציצית בסדין שהוא כסות לילה והוא פטור כר"ש והוי כלאים שלא במקום מצוה ומדנקט תלמודא האי טעמא ולא נקט טעמא אחרינא דמפרש במסכת מנחות גזירה משום קלא אילן או שמא יקרע סדינו בתוך ג' אלמא דהכי הלכתא ועוד ראיה מפרק במה מדליקין מהא דקאמר בשמעתין דג' על ג' דפריך

כי היכי דמרבינן שאר בגדים לענין טומאה נרבינהו נמי לענין ציצית מאשר תכסה בה. ומשני ההוא מבעי ליה לרבות כסות סומא. והיינו כר"ש ולא קאמר לרבות בעלת חמש כרבנן. ועוד סתם ברייתא בפ"ק דקדושין דקא חשיב ציצית בהדי מצות עשה שהזמן גרמא. ועוד דבפ"ב דזבחים פליגי תנאי חד מרבה כסות סומא מאשר תכסה וחד נפקא ליה מאשר ולא קאמר דסבר כרבנן אלא דוחק להעמיד שניהם כר"ש. ועוד דאמר בברכות פרק היה קורא למה קדמה פרשת והיה אם שמוע לויאמר שפרשת והיה אם שמוע נוהג בין ביום בין בלילה ופרשת ויאמר אינו נוהג אלא ביום ועוד קאמר התם אמר רב יוסף כמה מעליא הא שמעתתא דכי אתא רב שמואל בר יהודה אמר אמרי במערבא דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' אלהיכם אמת פי' היו אומרים התחלת פרשת ציצית בערב (ס"א וגמרה בערב) ומדלגין כל מצות ציצית לפי שאין נוהג בלילה. אמר אביי הילכך אתחולי מתחלינן כדמתחלי במערבא וכיון דמתחלינן מיגמר נמי גמרינן דהא אמר רב כהנא א"ר אם התחיל גומר אלמא דכל האמוראים סברי דמן הדין אין לאומרה בערב ולא קי"ל כרב יהודה דרמא תכלתא לפרוזמי דאינשי ביתי': מנחות דף מג.

מ"ט דר"ש דתניא וראיתם אותו פרט לכסות לילה או אינו אלא פרט לכסות סומא כשהוא אומר אשר תכסה בה הרי כסות סומא אמור אלא **מה אני מקיים וראיתם אותו פרט לכסות לילה ומה ראית לרבות כסות סומא ולהוציא כסות לילה מרבה אני כסות סומא שישנו בראיה אצל אחרים ומוציא אני כסות לילה** שאינו בראיה אצל אחרים היה אור"ת הא דקאמר הכא פרט לכסות לילה היינו כסות המיוחד ללילה אבל כסות המיוחד ליום אין בו משום כלאים אפילו אם לובשו בלילה ודקדק זה מדאמר בפרק התכלת א"ר זירא אמר רב מתנה אמר שמואל תכלת אין בו משום כלאים ואפילו בטלית פטורה. ומסיק דהאי טלית פטורה מיירי בהטיל למוטלת ודקדק ר"ת ז"ל מהא דקאמר ואפילו ולא קאמר אפי' בלא וי"ו משמע דבלא טלית פטורה איצטריך לאשמועינן דתכלת אין בה משום כלאים כי ההיא דפ' טרף בקלפי א"ר אלעזר משום בר קפרא אומר היה ר"מ איברי עולת חול שניתותרו עושה להן מערכה וסודרן ואפי' בשבת מוכח התם מדקאמר ואפי' בוי"ו בתרתי (ס"א דתרתי) מילי אתא לאשמועינן. והכא נמי אתא לאשמועינן דאין בה משום כלאים אפי' בלילה ואע"ג דלאו זמן ציצית הואי דלגמרי התיר הכתוב כלאים בציצית ואין בו משום כלאים כלל ואפי' ללובשו בלילה וכן משמע מהא דקאמר (מנחות דף מ.) גבי סדין בציצית גזירה משום כסות לילה ולא קאמר גזירה שמא יתכסה בו בלילה וכן אמר בפרק התכלת דטלית שאולה חייבת בציצית משלשים ואילך משום דנראית כשלו ומשתרי בה כלאים אע"ג דפטורה מדאורייתא אצלו כיון דהותרה אצל בעל הטלית. ובספרי תניא אם היתה מיוחדת ליום ולילה חייבת בציצית. ועוד תניא התם רבי יהודה בן בבא אומר ביחוד בטלו חכמים כסות אשה מן הציצית אלא פעמים שמתכסה בה בעלה. הילכך נראה דכלאים בציצית שרי בטלית של איש בין לאיש בין לאשה בין ביום בין בלילה ואפ"ה חשיב מצות עשה שהזמן גרמא כיון דכסות לילה פטור. ועוד דטלית של יום נמי אם נפסק בלילה שרי ולא מייחייב עד ביום (ס"א עד היום). נראה לי דהני תרי שינויי סתרי אהדדי דלשנויא קמא מתעטף בלילה כסות יום חייב לברך מדלא משכח דהוי מצות עשה שהזמן גרמא אלא משום דכסות לילה פטור משמע הא כסות יום חייב אף בלילה ולאידך שינויא משמע דכסות יום אין מברכין עליו בלילה מדקאמר שאם נפסק בלילה דלא מיחייב לתקנה עד היום. וראיתי באשכנז לפני יום הכפורים כשמשכימין שליח ציבור מתעטף בטלית של אחר כדי להפטר מהברכה משום טלית שאולה. משום דמספקא להו בטלית. שאינו שלו צ"ל שהוא שלו אם צריך לברך או לא. ונראה לי כשינויא קמא כי היכי דכסות לילה פטור אפי' ביום הכי נמי כסות יום חייב אפי' בלילה וכ"כ בספר המצות שריצב"א היה מברך בליל יום הכפורים כשהיה מתעטף בטליתו. וכן משמע בירושלמי בפ"ק דקידושין דקאמר אמר להם ר"ש אי אתם מודים לי שהיא מצות עשה שהזמן גרמא שהרי כסות לילה פטור מן הציצית אלמא תלי טעמא דהזמן גרמא בכסות לילה אלמא הא (ס"א משמע הא) כסות יום חייב אף בלילה:

ב ומה שמתעטפין באשכנז בטלית של אחר כדי להפטר מן הברכה משום טלית שאולה נראה לי דטועין הם דהא דטלית שאולה פטורה מהציצית היינו השואל מחבירו טלית שאינה מצוייצת עד ל' יום פטור מלהטיל

בה ציצית שנאמר גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אבל בכסות שאינה שלך לא חייבה תורה לעשות גדילים אבל השואל מחבירו טלית מצוייצת צריך לברך וכן מצאתי שכתב בעל העיטור ז"ל. ולמאי דפריש (ס"א דפרישית) שכלאים בציצית מותר אף בלילה תקשה לך הא דאמר בפ' התכלת גבי כהנים נהי דאשתרי כלאים לגבייהו בעידן עבודה שלא בעידן עבודה מי משתרי. ויש לחלק דהכא גדילים תעשה לך אלא תלבש שעטנז קאי וקאמר רחמנא בכהאי גוונא תלבש ומשמע דכל לבישה התירה תורה בין ביום ובין בלילה כמו אם לא היה כלאים. אבל התם לבישה בלא עבודה לא הותרה מעולם. ועוד כלאים בציצית הותר בטלית המיוחד ס"א לא הותר אלא במיוחדין ללבישה שעיקרו עשוי להנאתו הילכך כל זמן לבישתו הותר בין ביום בין בלילה אבל גבי כהנים לא הותר אלא במיוחדים לעבודה הילכך דוקא בעידן עבודה שרי. ס"א ועוד היה אומר ר"ת דאף שלא בעידן עבודה שרי וה"ק נהי דאשתרי בעידן עבודה כלומר בבגדים המיוחדים לעבודה שלא בעידן עבודה כמו בגדים שאין מיוחדים לעבודה כמו בגדי חול מי שרי. וכן מוכח בתוספתא דכלאים דתניא בגדי כהונה ובגדי כהן גדול אין בהם משום כלאים ס"א בגדי כהן גדול שיצא בהן למדינה חייב. במקדש בין לשרת בין שלא לשרת פטור אלמא אין בהם משום כלאים אפילו שלא בשעת עבודה. והא דאמר ביומא בפרק בא לו שהיו מקפלין אותן ומניחין אותן תחת ראשיהן דלאו תחת ראשיהם ממש משום כלאים היינו דוקא בהצעה שלא כדרך לבישה. וטעמא דמילתא דשאני לבישה שלא ניתנה תורה למלאכי השרת דכשיגמור עבודתו יפשיטו מיד ולא ישתהו עליו כלל הילכך כשהתירה תורה לבישה לגמרי הותרה אפי' שלא בשעת עבודה:

ג ורבנן האי **אשר תכסה בה מאי עבדי ליה. מבעיא ליה לכדתניא על ד' כנפות כסותך ארבע ולא** ג'. אתה אומר ד' ולא ג' או אינו אלא ד' ולא ה'. **כשהוא אומר תכסה בה הרי בעלת ה' אמור הא מה אני מקיים ארבע** ד' ולא ג'. ומה ראית לרבות בעלת ה' ולהוציא בעלת ג'. מרבה אני בעלת ה' שיש בכלל ה' ד'. ומוציא אני בעלת ג' שאין בכלל ג' ד'. **ואידך נפקא ליה מאשר** והא דתניא בספרי בפרש' ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם שומע אני אף בעלי ג' ובעלי ה' ובעלי ו' ובעלי ז' ובעלי ח' במשמע ת"ל ארבע כנפות יצאו בעלי ג' ובעלי ה' ובעלי ו' ובעלי ז' ובעלי ח'. נ"ל דהכי פירושו אי לא כתיב אלא על כנפי בגדיהם ה"א דכל (ס"א שבכל) כנפים שיש לבגד אמרה תורה לעשות ציצית הן מעט הן הרבה ת"ל על ד' כנפות ונתמעטו מעט והרבה. ובעלי ג' פסול אף אם הטיל ארבע (ס"א והרבה. ונתמעטו בעלי ג' שהוא פסול אף אם הטיל בו בד' ציצית) דעל ארבע בעיא וליכא. ונתמעטו בעלת ה' ויותר שאין להטיל בכל הכנפים אלא בד' מהם:

ד תנן בפרק הקומץ ד' **ציציות מעכבות זו את זו שכולן מצוה אחת.** ר' ישמעאל אומר ארבעתן ד' מצות ומאי ביניהו (שם דף לז:) בגמרא אמר רב יוסף סדין בציצית איכא ביניהו. לת"ק דאמר מצוה אחת הן אי חסר אחת מהן ליכא מצוה והוו להו אינך כלאים. ולרבי ישמעאל לא הוי כלאים דהשלש שנשארו הוו ג' מצות. רב אדא בר אהבה (ס"א רבה בר אהינא) אמר טלית בת ה' איכא ביניהו. לת"ק דאמר מצוה אחת הן ארבעתן מצוה אחת וכי רבי רחמנא טלית בעלת ה' להטיל לד' כנפותיה רבייה. ס"א ולא להטיל לכנף חמישי דמצות ציצית בד' כנפות. ולר' **ישמעאל דאמר ארבעתן ארבע מצות** כי רבייה רחמנא לבעלת ה' להטיל לכולהו רבייה דהא כל חד וחד מצוה באפי נפשה. רבינא אמר הא דרב הונא איכא ביניהו דאמר רב הונא היוצא בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה בשבת חייב חטאת. וכ"ע אית להו דרב הונא ואם הטיל לה כנפים ולא הטיל לרביעית לת"ק הוי מצוייצת שלא כהלכתה וחייב חטאת דהני ציציות הוי משוי ולר' ישמעאל הוו מצוייצת כהלכתה דג' מצות מיהא איכא. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי ישמעאל. ולית הלכתא כוותיה:

ה (מנחות דף לז.) אמר רב שישא בריה דרב אידי (בר אבין) האי מאן דבצריה לגלימיה לא עביד ולא כלום מ"ט שוייה טלית בעלת ה'. פי' שחתך אחד מן קרניה ועשה ממנה ב' קרנות כדי לפוטרה מן הציצית. אמר רב משרשיא האי מאן דצרייה לגלימיה לא עשה ולא כלום מ"ט כמאן דשריה דמיא ותנן נמי כל חמתות הצרורות טהורות חוץ משל ערביים. פי' דצרייה לגלימיה שהגביה כנפי הטלית ותפרן שלא נשאר כנף בטלית לפוטרה מן הציצית:

ו תנן בראש התכלת שם (דף לח.) התכלת אינו מעכב

את הלבן הלבן אינו מעכב את התכלת. פירש"י אף ע"ג דמצוה לתת ב' חוטי תכלת וב' לבן בציצית אפילו הכי אין זה מעכב את זה ואי עביד ארבעתן תכלת או ארבעתן לבן יצא ולכאורה הוי משמע דאין זה מעכב את זה היינו שאם הטיל ב' חוטין מין אחד יצא כי הא **דתפילין** [דף לח.] **של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד.** ונהגו כפירוש רש"י. וכן מוכח בפרק התכלת והלא כל המטיל תכלת בסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהים ומפרש דאסרוה גזירה משום קלא אילן פי' צבע הדומה לתכלת וכיון שאין תכלת הוי כלאים שלא במקום מצוה. ופריך לא יהא האי אלא לבן פי' מאי איכפת לן אי הוי קלא אילן לא יהיה חשוב (ס"א אי רמי קלא אילן לא יהא האי קלא אילן חשוב) אלא צמר לבן בעלמא ואמרינן אין לו תכלת מביא לבן (אלא) אלמא משמע דאי הוי לבן אין כאן איסור אפילו בטלית של פשתן אע"ג דבלאו הני דקלא אילן איכא ב' חוטי לבן. אלמא היכא דלית ליה תכלת בעי למירמי ד' חוטי לבן ומיהו יש לדחות דאע"פ דבשל חוטי לבן לחוד איכא מצות ציצית אי רמי טפי ליכא איסור כלאים דאין זה מוסיף על המצוה דגדיל שנים גדילים ארבע דדרשינן מיניה ב' חוטי לבן וב' חוטי תכלת לאו למעוטי טפי קאתי כדאשכחן (סוכה דף לד.) גבי ערבי נחל דדרשינן ערבי שנים ונהגו להשים הרבה ערבות בלולב. וכן פירש"י בפרק התכלת גבי טלית שכולה תכלת דקאמר עלה כאן בטלית בת ח' חוטין ופירש"י עלה אין כאן משום בל תוסיף כיון דציצית אחד ולא ב'. וקשה דבסנהדרין פרק אלו הן הנחנקין משמע דאם הוסיף חוטין בציצית פסול. ג.בי זקן ממרא דקאמר רבי אליעזר אינו חייב אלא על דבר שעיקרו מד"ת ופירושו מדברי סופרים ויש בו להוסיף ואם הוסיף גורע ואין לנו אלא תפילין. ופריך והא איכא ציצית. ומשני אי קשר העליון דאורייתא גרוע ועומד הוא. י"ל דכל מה שהוסיף מד' חוטין עד ח' לאו גורע הוא ולא מיפסל בכך. כדאשכחן אמוראי בפרק התכלת רב אחא בר יעקב רמי ארבע ורב ירמיה מדיפתי רמי ח' ולא פליגי הני אמוראי אלא מר עביד הפחו' ומר עביד היתר ובסנהדרין במוסיף על תמניא. וקצת תימה דהכא משמע מקרא דאי בעי עביד הכי ואי בעי עביד הכי. בשלמא אי אמרינן דפליגי איכא למימר דבהכי פליגי דמאן דרמי ד' כדדרשינן גדיל שנים וגדיל ד' ומאן דרמי תמני סבר דגדילים דקאמר רחמנא אכל מין ומין קאי מלבן גדילי' מתכלת ס"א גדילים מלבן גדילים מתכלת דהיינו צמר ופשתים דקאי גדילים עלייהו. וצ"ל דאף זה במשמעות גדילים דאי עביד גדילים מתכלת ולבן ב' חוטין מזה וב' חוטין מזה גדילים קרינן ביה ואי עביד מכל מין ומין גדילים כגון ד' חוטין לבן וד' חוטין תכלת גדילים קרינן ביה ולאו מוסיף הוא אבל אי רמי טפי הוי מוסיף וגרוע (ועומד הוא) ולעולם גדילים בעינן דהיינו ד' חוטין בין שיש בו ב' מינים בין שאין בו אלא מין אחד (ס"א אפילו ממין אחד) כמו שפירש"י וראיה עוד לדבריו מהא דאמר גבי טלית שכולה תכלת כאן בטלית בת ד' חוטין כאן בטלית בת שמנה חוטין פירוש בטלית בת ח' תוטין ד' חוטי תכלת והטיל בה ד' חוטי קלא אילן לקיים בה מצות ב' מינים פסולה והואיל ולבד קלא אילן איכא חוטין כל צרכה חיישינן דילמא מזבין ליה לאינש אחרינא וסבר דכולה תכלת ושקיל ד' מינייהו ורמי להו בטלית אחרינא. אבל בטלית בת ארבע חוטין שיש בהם ב' חוטי תכלת יכול לתת בה ב' חוטי קלא אילן לשם לבן וליכא למיחש שמא יקח ממנה ב' חוטין ויתנם בטלית אחר כיון דליכא אלא ד' חוטי ואי שקיל מינייהו מיפסל. אלמא דבפחות מארבע חוטי לא מתכשר אפילו ממין אחד:

ז (מנחות לח:) התכלת אינה מעכבת את הלבן וכו' לימא מתני' דלא כרבי דתניא וראיתם אותו מלמד שמעכבין זה את זה דברי רבי וחכ"א אין מעכבין. ומסיק (שם:) אמר רבא לא נצרכה אלא לגרדומין [דף לח:] דאי אגרדום תכלת וקאי אלבן או אגרדום לבן וקאי אתכלת לית לן בה. דאמרי בני ר' חייא גרדומי תכלת וגרדומי אזוב כשירין. וכמה שיעור גרדומי אמר מר בר המדורי אמר שמואל כדי לעונבן. משמע דאי איגרדום תרוייהו פסילי אפילו נשאר בהם כדי עניבה ולכך היה אומר ר"ת דעכשיו שנותנין ד' חוטין שנים משום לבן ס"א ושנים משום תכלת וכופלין אותם לח' אם נפסקו ב' מן הח' ונשאר בהם כדי עניבה כשר. ואם נפסקו ג' פסול שמא לא נשאר בהם אלא חוט אחד שלם. וי"א דהך שינויא דגרדומין אליבא דרבי. דלרבנן אתיא מתני' כפשטה דתכלת אינה מעכבת את הלבן כלל אלא דדחיק תלמודא לאוקמי למתניתין אליבא דר' ובגרדומי. ודוקא לרבי דאית ליה דמעכבין זה את זה ותרוייהו מצוה אחת מועיל השלם לחבירו כאילו כולן

שלמים אבל לרבנן דלא מעכבין אהדדי הוו כב' מצות ואי איגרדום חד ואי קאי אידך אין מועילין זה מזה: ואין הלכה כרבי דר' יוחנן בן נורי פליג עליה וקי"ל הלכה כרבי מחבירו ולא מרבו. ולא מסתבר דתיהוי מילתא דרבי חייא בפלוגתא דרבי ורבנן אלא כב"ע אתיא. וי"מ אי איגרדום תכלת וקאי אלבן היינו דנפסק החוט מעיקרו ולא נשתייר בו אלא כל שהוא. לרבי דס"ל מעכבין זה את זה ס"א דלעולם צריך ב' חוטי לבן וב' חוטי תכלת מצוה אחת הן ומועיל השלם לחבירו אבל לרבנן דסברי דאין מעכבין זה את זה (הא) אלא בין יש לו תכלת בין יש לו לבן צריך שיתן ארבע חוטין ס"א פי' אפי' הן ממין אחד אם נפסק החוט מעיקרו פסול דכיון דנפסק במקום חיבורו בכנף ולא נשאר כ"א ג' חוטין. אבל אם נפסק מכל ארבעתן ונשתייר בהן כדי עניבה כשר. והא דמייתי הא דבני רבי חייא אהא דאמר רבא לא נצרכא אלא לגרדומין. לא שיהא לגמרי כההיא דר"ח אליבא דרבנן דמצרכי לכל ס"א כההיא דבני ר' חייא דבני ר"ח אליבא דרבנן מצרכי לכל ארבע חוטין כדי עניבה. וגרדומי תכלת אכל ד' חוטין קאי דאיגרדום מקצתן ונשתייר מקצתן וכיוצא בו לרבא אליבא דרבי אי איגרדום חוטי תכלת לגמרי ואשתייר חוטי לבן שלמים או להיפך. ולא מייתי ראיה מבני ר"ח אלא דלא בעינן סופן כתחילתן למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה. והא דקאמר רב נפסק חוט מעיקרו פסול לאו דוקא מעיקרו אלא כל שלא נשאר בו כדי עניבה נפסק מעיקרו קרי ליה. כיון דלא נשאר בו כדי הכשר. ופירוש זה עיקר דגרדומי תכלת דבני ר' חייא משמע דאיגרדום כל ארבעתן כי קורא לכל הציצית תכלת כדקאמר תכלת שכרך רובה כשירה. וכן רמי תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה וכן משמע לישנא דגמ' דקאמרי מאי שירין ומאי גרדומין לאו שירין דאיפסיק מנייהו ודאשתייר מנייהו גרדומי דאיגרדום איגרדומי אלמא דגרדומי אכל ד' חוטי קאי. וכן משמע דומיא דגרדומי אזוב דקאי אכל ג' קלחי אזוב. הלכך אפי' אי איגרדום כל ח' חוטין ונשתייר בהן כדי עניבה כשר. ואם יש אפי' בחוט אחד פחות מכדי עניבה פסול. איבעיא להו כדי עניבה כדי לענב כולהו בהדי הדדי או דילמא כל חד וחד לחודיה תיקו: ואזלינן לחומרא ובעינן כדי לענבם כולהו בהדי הדדי. בעי רב אשי אלימי ולא מיענבי ואי הוו קטיני מיענבי מאי. א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי כ"ש דמינכר וכשרין. אמר רבא ש"מ צריך לקשר על כל חוליא וחוליא. דאי ס"ד לא צריך הא דאמרי בני רבי חייא גרדומי תכלת כשרים כיון דאשתרו להו עילאי אשתרו כולהו. מכאן משמע קצת דכדי עניבה דקאמר לעיל לא בעינן שישייר בפתיל כדי עניבה אלא אפילו נפסק כל הפתיל ונשתייר בגדיל כדי עניבה. מדקאמר כיון דאשתרו עילאי אשתרו כולהו דאי נשאר כדי עניבה בפתיל לא משתרי הקשר ורש"י דחק לפרש דרבא לית ליה דבר המדורי דבעי עניבה ולא משמע כן. וכן בספרי תני בפרשת גדילים בד"א בתחילתה אבל בשיריה ובגרדומיה כל שהוא. משמע דאגדילים קאי:

ח ומאן תנא דפליג עליה דרבי האי תנא **דתניא ר' יצחק אומר משום ר' נתן שאמר משום ר' יוסי הגלילי שאמר משום ר' יוחנן בן נורי אין לו תכלת מביא לבן: תניא היה ר' מאיר אומר קשה עונשו של לבן מעונש התכלת. משל למלך ב"ו שאמר לעבדיו הביאו לי** ב' חותמות. **לאחד אמר חותם של זהב ולאחד אמר חותם של טיט. פשעו שניהם ולא הביאו. איזה מהן עונשו מרובה.** זה שאמר לו של טיט: (מנחות דף מ:) **ת"ר טלית שהקטן מתכסה בה** [דף מ:] **ראשו ורובו והגדול יוצא בה עראי חייבת. אין הקטן מתכסה בה ראשו ורובו אע"פ שגדול** [דף מא.] **יוצא בה עראי פטורה.** שם מא. **ת"ר טלית כפולה חייבת בציצית ור"ש פוטר ושוין שאם כפלה ותפרה שחייבת. רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה בר ר"י חזיה דמיכסי בטלית כפולה ורמי ליה חוטי דתכלתא אכיפליה.** (איפסיק) איפשיטא קם חוטא דתכלת להדי רישא. **א"ל לאו היינו כנף דכתב באורייתא.** שדי ואכסי גלימא אחריתא. **א"ל מי סברת חובת גברא הוא חובת טלית הוא זיל רמי ליה:**

ט שם אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כלי קופסא חייבין בציצית. אמר ר' אבהו **מודה שמואל בזקן שעשאו לכבודו דפטור.** פי' שעשאו תכריכין. **מ"ט אשר תכסה בה אמר רחמנא והאי לאו לכסויא עביד.** בהאי שעתא ודאי רמינא ליה משום לועג לרש חרף עושהו משמע שתכריכי המת מטילין להן ציצית. והאידנא נהגו להסיר הציצית מתכריכי המת. והיה אומר ר"ת סמך למנהגינו. משום דציצית נראה כעדות שקיים כל המצות. ואין הדור הזה ראוי לאותה עדות ואמרו במדרש על כנפי בגדיהם לדורותם לדור שכולו

תם. ועוד דבימיהם היו כולם עטופים בטלית בת ד' כנפים והיו לכולן ציציות בהן בחייהן הילכך מטילין להם גם במותן משום לועג לרש. אבל השתא שאין עטופין (ס"א עטיפתנו) בבת ד' כנפות ויש הרבה בני אדם שלא היו להן ציצית בחייהן לא רמינן להו במותן מה שלא קיים (ס"א בחייהן אי רמינן להו אחרי מותן איכא טפי לועג לרש שמזקיקי' אותו מה שלא קיים) בחייו ואם היו משימין לאותן שהיו להן בחייהן נמצא שאותן שלא היו להן בחייהן מתביישים ואין לומר יתביישו וכן ראוי להם על שלא הטילו ציצית בחייהן. לפי שהתורה לא הזקיקה לעשות ציצית אלא למי שיש לו טלית בת ד' כנפות. ועוד סמכו אהא דאיתא במסכת שמחות (פי"ב) שצוה אבא שאול בן בטנית הטילו תכלת מאפליוני. ואע"ג דאמר הטילו ולא קאמר התירו. מ"מ משמע להסירו מדקאמר מאפליוני ולא קאמר באפליוני. ואין להביא ראיה למנהגינו מהא דאמר בפרק מי שמתו גבי תכלתיה דר' יונתן דשדי אקברא וא"ל רבו חייא דלייה כי היכי דלא נימרו מחר באין אצלנו ועכשיו מלעיגין עלינו אלמא דלדידהו לא הוו ציצית. דאיכא למימר דלעולם הוו להו ציצית ואפי' הכי איכא לעג כיון שאינו בר קיום מצות. וי"מ ההוא שעתא כשמוליכין אותו לקבר רמינן ליה משום דאיכא **לועג לרש חרף עושהו** שהמכתפין אותו יש להן ציצית והוא אין לו. וכשמשימין אותו בקבר אז מסירין אותן: **שם דף מב. ר"נ אשכחיה לרב אדא בר אהבה דרמי חוטי ומברך אקב"ו לעשות ציצית.** אמר מאי (ציצית) ציצי דשמענא הכא. **הכי אמר רב ציצית אינה צריכה ברכה שקילנא ואסיקנא דבהא פליגי דמ"ד ציצית אינה צריכה ברכה קסבר חובת גברא והויא.** מצוה שעשייתה אינה **גמר מלאכתה וכל מצוה** שעשייתה אינה **גמר מלאכתה א"צ לברך. שהרי תפילין** שעשייתן אינן **גמר מלאכתן א"צ לברך לעשות תפילין. ומ"ד מצות ציצית צריכה ברכה. קסבר ציצית חובת טלית הוא דהוי לה מצוה שעשייתה גמר מלאכתה וכל מצוה שעשייתה גמר מלאכתה צריך לברך כמו המילה שעשייתה גמר מלאכתה. והלכתא כרב דאמר חובת גברא היא. דהא אנן לא מברכין לעשות ציצית. הילכך הא דאמר שמואל כלי קופסא חייבין בציצית ליתא. והכי כתב בה"ג. ואיכא מ"ד הלכה כשמואל דאמר חובת טלית הוא** (כן גרס הרי"ף) (ואנו) **ואנן כתבינן מאי דסבירא לן:**

י אמר רבא האי מילתא אמריתא אנא ואתמר במערבא משמיה דרבי זירא כוותי היא של בגד וכנפים של עור חייבת. **היא של עור וכנפיה של בגד פטורה מ"ט עיקר בגד בעינן: אמר רב יהודה טלית שאולה כל ל' יום פטורה מן הציצית מכאן ואילך חייבת** והך חיובא מדרבנן דמדאורייתא פטורה לעולם כדדרשינן בפרק ראשית הגז כסותך ולא כסות אחרים ומדרבנן הוא דחייבוה משום דנראית כשלו לפי שאין דרך להשאיל יותר משלשים יום והיינו דוקא בשואל טלית שאינה מצוייצת אבל השואל טלית מצוייצת יברך לאלתר:

יא (שם מא.) אמר רבה אמר רב יהודה (אמר רב) **טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור. תוך שלש לא יתפור.** פירש"י ז"ל דחיישינן דילמא פייש מידי מחוט התפירה ויניחנה ויוסיף עליו ז' חוטין לשם ציצית ואיכא תעשה ולא מן העשוי אבל חוץ לשלש לאו מקום ציצית הוא. ולפ"ז יראה דטלית של צמר שנקרעה תוך שלש מותר לתפור האידנא דאין דרך לתפור בחוטין של צמר אלא בחוטי קנבוס ואינם ראויים לציצית ורב עמרם פירש חוץ לשלש יתפור כיון דאית ביה שלש על שלש אית ביה תורת בגד. תוך ג' לית ביה תורת בגד וכמאן דליתיה דמיא. ואע"ג דתפריה כמאן דפסיק חשיב ולא רמינן ביה ציצית ואי עביד ביה ציצית לא פטר ליה לטלית. **תניא נמי הכי טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור תוך שלש רבי מאיר אומר לא יתפור וחכ"א יתפור ושוין שלא יביא אפילו אמה על אמה ממקום אחר** ובה תכלת ותולה בה משום דעל כנפי בגדיהם בעינן וכנף זה לא היה בבגד זה בשעת עשייה. **ושוין שמביא תכלת ממקום אחר ותולה בה.** פי' שמתיר ציצית מטלית אחר ותולה בזה ואין בזה תעשה ולא מן העשוי שהרי צריך לכרוך ולתקן הציצית כבתחילה [דף מא:] **ובלבד שלא תהא מופסקת** שיהו כל חוטיה שלמים: דף מא. **איתמר רב אמר אין מתירין מבגד לבגד. ושמואל אמר מתירין מבגד לבגד. רב אמר אין מדליקין מנר לנר ושמואל אמר מדליקין מנר לנר. רב אמר אין הלכה כר"ש בגרירה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בגרירה אמר אביי כל מילי דמר עביד כרב בר מהני תלת דעביד כשמואל מתירין לבגד ומדליקין מנר לנר והלכה כר"ש בגרירה דתניא גורר**

אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ:

יב (שם) **ת"ר כמה חוטין נותן** בש"א ד' ובה"א ג' וכמה תהא משולש **ב"ש אומרים ארבע וב"ה אומרים שלש ושלש שאמרו ב"ה אחת מארבע בטפח של כל אדם. א"ר פפא טפח דאורייתא שית בקטנה חמש באצבעתא וארבע בגודל. אמר רב הונא ארבע בתוך ארבע ומשולשת ארבע. ורבי יהודה אמר שלש בתוך ג' ומשולשת ארבע. אמר רב פפא הילכתא ארבע בתוך שלש ומשולשת ארבע. פי' ארבע חוטין** יכניס בתוך שלש אצבעות בכנף **הטלית ומשולשת הציצית ארבע אצבעות.** משמע שכל הציצית גדיל וענף אינו אלא ארבע אצבעות. ורש"י פירש משולשת תלויה הענף לבר מן הגדיל ד' אצבעות אז הוי ציצית שש אצבעות ור"ת ז"ל פי' דמשולשת אגדיל קאי מלשון (סוכה דף טז.) המשלשל בדפנות שהוא לשון גדול וחבור. וכן מוכח בסיפרי דתני לה אגדילים ולא בפרשת ועשו להם ציצית. דתניא בפרשת כי תצא גדילים תעשה לך למה נאמר לפי שנאמר ועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט אחד בפני עצמו ת"ל גדילים וכמה גדילים יעשה אין גדיל פחות מג' חוטין כדברי ב"ה. ב"ש אומרים ארבע חוטין של תכלת וארבע חוטין של לבן של ארבע ארבע אצבעות. והלכה כדברי ב"ש. אלמא דגדיל ארבע בעינן. והכי נהיגינן לעשות ציצית י"ב אצבעות שליש גדיל ד' אצבעות ושני שלישי ענף ח' אצבעות. **למימרא דאיכא שיעורא והא תניא ציצית אין ציצית אלא יוצא ואין ציצית אלא כל שהוא. וכבר עלו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לעליית יונתן בן בתירא ואמרו ציצית אין לו שיעור.** [דף מב.] **כיוצא בו לולב אין לו שיעור. מאי לאו אין לו שיעור כלל. לא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה. והכי נמי מסתברא מדקתני לולב אין לו שיעור מאי אין לו שיעור אילימא אין לו שיעור כלל והא תנן כל לולב שיש בו** שלשה טפחים **לנענע בו כשר. אלא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה הכי נמי אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה. רב אחא בר יעקב עביד ארבע ועייף להו ועייל להו בגלימא ואביק להו מיבק. קסבר בעינן תמניא בגלימא כי היכי דלהוי גדיל גדילים במקום פתיל. רב ירמיה מדיפתי עבד תמניא דאינון שיתסר ולא אביק להו מיבק. מר בריה דרבינא עביד כדידן** פירש"י מכניס ארבע חוטין וכופלו לשמנה. **גרסינן בפ"ק דסוכה תלאן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהן פסולין. (מנחות דף לט.) אמר רבה** בב"ח אמר רב יאשיה דמן אושא (אמר שמואל) **חוט של כרך עולה מן המנין** פירוש למנין ח' חוטין ועושה א' מן החוטין ארוך וכורך בו סביב השבעה:

יג (שם דף מב.) **ת"ר ציצית אין ציצית אלא ענף וכן הוא אומר ויקחני בציצית ראשי. ואמר אביי וצריך לפרודי כצוציתא דארמאי** כבלורית של עובדי כוכבים דבוקה למעלה ופרודה למטה (ס"א שדבוקה למטה ופרודה למעלה) כך יפריד חוטי הענף זה מזה: **אמר רב הונא אמר רב מניין** לציצית בעובד כוכבים שהוא פסול שנאמר **דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית בני ישראל ולא העובדי כוכבים.** משמע דוקא עובדי כוכבים דכתיב בני ישראל אבל אשה כשרה לעשות ציצית ולא אמרי' כל שאינו בלבישה אינו בעשיה. דגבי תפילין דוקא הוא ddרשינן הכי משום דכתיב וקשרתם וכתבתם ודרשינן כל שישנו בקשירה ישנו בעשיה:

יום שכב

יד (מנחות דף מב: ובפרק קמא דסוכה דף ט.) **אמר רב יהודה אמר רב עשאה מן הקוצים מן הנימין ומן הגרדין פסולה מן הסיסין כשירה.** קוצים היינו חוטין התלויין ביריעה ובולטין כמין קוצין ודרך לקוצצן. נימין. חוטין שמוציאין מן הבגד לתפור. גרדין חוטין היוצאין בשפת הבגד פסולה. משום דבעינן תלייה לשמה. **מן הסיסין פקעיות של מטוה** שלא נטוו לשם ציצית. **כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי אף מן הסיסין נמי פסולה. בעינן טויה לשמה.** והלכתא כשמואל : (מנחות דף מב.) תנו רבנן הטיל על הקרן או על הגדיל כשירה. ר"א בן יעקב פוסל בשתיהן. על הקרן שלא הרחיק מן הקרן כלום על הגדיל פרש"י העב להחזיק שאורגין תחלה בבגד שלא יהא נוח ליקרע. כמאן אזלא הא **דאמר רב גידל אמר רב צריכה ציצית שתהא נוטפת על הקרן שנאמר על כנפי בגדיהם.** כמאן כר"א בן יעקב. **א"ר יעקב אמר רבי יוחנן וצריך שירחיק מלא קשר גודל ואיצטריך דרב** פפא דקאמר לעיל בתוך ג' דאי מדר' יעקב ה"א כמה דמרחיק טפי מעלי. **קמ"ל דרב פפא ואי דרב פפא ה"א כמה דמקריב טפי**

מעלי צריכא. רבינא ורב סמא הוו יתבי קמיה דרב אשי. איסתר קרנא דגלימיה דרבינא ובצר ממלא קשר גודל. א"ל רב סמא לא סבר לה מר להא דר' יעקב א"ר יוחנן א"ל בשעת עשייה:

טו (איתמר) (שם דף לט.) **אמר רב תכלת שכרך רובה כשירה. אפילו לא כרך בה אלא חוליא אחת כשירה. ונוי תכלת שליש גדיל וב' שלישי ענף. וכמה שיעור חוליא. תני רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש. תנא הפוחת לא יפחות** מז' והמוסיף אל יוסיף על **י"ג. לא יפחות משבעה כנגד שבעה רקיעים.** ואל יוסיף על י"ג כנגד ז' רקיעים ושש **אוירים שביניהם. תנא מתחיל בלבן ומסיים בלבן מתחיל בלבן הכנף מין כנף ומסיים בלבן** מעלין בקדושה ואין מורידין. נראה דדוקא כשיש תכלת אז יש לדקדק במנין חוליות. שהתכלת ניכר בחוליות ודומה לרקיע והלבן דומה לאויר שבין רקיע לרקיע. אבל האידנא שאין לנו תכלת אין לדקדק במנין החוליות ומהאי טעמא אין צריך לקשור על כל חוליא וחוליא. כי הקשר הוא להכיר מנין החוליות. ולה' קשרים לא מצינו סמך דבימי חכמים היו עושין ז' קשרים לכל הפחות. כדאמר הפוחת לא יפחות מז' ועל כל חוליא קשר ואם נפרש שצריך לקשרן דקאמר היינו א' של לבן וא' של תכלת אז נמצא סמך לה' קשרים דתחלה קושר סמוך לכנף וכורך חוליא לבן וחוליא תכלת וקושר הרי ב' ועוד לבן ותכלת וקושר הרי ג' ועוד לבן ותכלת וקושר הרי ד' ומסיים בלבן וקושר הרי ה'. ורש"י פירש דהא דאמר מצות ציצית שקולה כנגד כל המצות היינו טעמא דציצית בגמטריא שש מאות וח' חוטים וחמשה קשרים הרי תרי"ג. ואע"ג דציצת כתיב חסר יו"ד אצל התי"ו. בתנחומא קאמר דבחד כתב לציצת הלמ"ד משלמת חסרון שלשה היודי"ן והיה ר"ת ז"ל נוהג לעשות ב' קשרים אצל הכנף ומעט כריכה ביניהם וג' בסוף הגדיל **משום מעלין בקודש ולא מורידין.** ובכל קשר היה קושר ב' קשרים כי האחד לא יתקיים ולא חשיב קשר. ומן החוט של הכרך היה עושה כל הקשרים והאידנא נהוג לעשות ד' אוירים שבין ה' קשרים שוין כל אחד רוחב (ד') גודל עם הקשר והוא נוי הציצית ומתקיים הגדיל יפה וחולקין ח' חוטין ד' לכאן וד' לכאן ועושין הקשר. **רב ורבה בר בר חנה הוו יתבי חליף גברא** דמיכסי גלימא דכולא תכלתא ורמי ליה תכלתא **וגדילא מיגדלא. אמר רב יאי גלימא ולא יאי תכלתא ורבה אמר יאי גלימא ויאי תכלתא במאי פליגי רבה בר בר חנה סבר כתיב גדיל וכתיב פתיל או גדיל או פתיל.** רב אמר לעולם פתיל בעינן וההוא למניינא **הוא דאתא גדיל שנים גדילים ארבע עשה גדיל ופתלהו מתוכו** פי' הנח פתיל ענף למטה. גירסא אחריתי גריס רש"י ופתלהו מתוכו החוט שכורך בו יהא מן המנין:

טז (מנחות דף מב:) א"ל [דף מב:] **אביי לרב שמואל בר יהודה האי תכלתא היכי צבעיתו ליה. אמר ליה מייתינן דם חלזון וסמנין ורמינן** ביורה ושקלינן מינה **פורתא בביעתא וטעמינן לה באודרא וקלינן להההוא אודרא ושדינן ההיא ביעתא ש"מ תלת. ש"מ טעימה פסולה וש"מ בעינן צביעה לשמה וש"מ טעמה פסלה. היינו טעימה פסולה היינו צביעה לשמה. אמר רב אשי מאי טעמא קאמר מ"ט טעימה פסולה משום דבעינן צביעה לשמה. ת"ר תכלת אין לה בדיקה ואין** נקחת **אלא מן המומחה. ספרים** ומזוזות יש להן בדיקה וניקחין מיד כל אדם. **תפילין יש להן בדיקה ואין** ניקחין אלא מן המומחה. **ותכלת אין לה בדיקה. והא רב יצחק** בריה דרב יהודה בדיק לה ומייתי מגבא גליא ומיא דשבלולא ומי רגלים בן מ' [דף מג.] **יום ותרי להו בגווייהו מאורתא לצפרא אי אפיך חזותא פסולה ואי לא כשירה ורב אדא משמיה דרבא** קמיה דרב עוירא אמר מייתי תמירי ארכסא **דשערי ואפי לה בגויה** אי אישתני למעליותא כשירה ואי לגריעותא **פסולה. וסימנך שנוי שקר ושנוי אמת: מאי אין לה בדיקה משום טעימה. מר ממשכי** אייתי תכלתא בשני דרב אחא ובדקוה כדרב יצחק בריה דרב **יהודה ואשתני לגריעותא בדקוה כדרב אדא ואשתני למעליותא. סבור למיפסלה** א"ל רב אחאי **הא לאו תכלתא היא ולאו קלא אילן היא אלא שמעתתא אהדדי אתמר היכא** דבדקיניה כדרב יצחק בריה דרב יהודה אי לא אפיך חזותא כשרה. ואי לא. בדקינן ליה כרב אדא אי **אישתני למעליותא כשרה ואי לאו פסולה. שלחו מתם שמעתתא אהדדי איתמר. רבי מני טרח וזבין כחומר מתנייתא** פי' כחומר דברייתא דקתני לעיל טעימה פסולה. **א"ל ההוא סבא הכי עבדו קמאי דקמך ואצלחו בעסקייהו: (שם:) תניא היה ר"מ אומר מפני מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה** לספיר וספיר

דומה לכסא הכבוד שנאמר.ויראו את (ה') אלהי ישראל וגו' ואומר **כמראה אבן ספיר דמות כסא: שם ת"ר הלוקח טלית מצוייצת מן השוק מישראל הרי היא בחזקתה מן** העובד כוכבים מן התגר כשירה מן ההדיוט **פסולה. אע"פ שאמרו אין אדם רשאי למכור טלית מצויצת לעובד כוכבי' אא"כ התיר ציציותיה. מ"ט הכא תרגומא משום זונה. רב יהודה אמר שמא יתלוה עמו בדרך ויהרגנו:**

יז ת"ר סדין בציצית ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין. פרש"י ב"ש פוטרים מן הציצית משום דלא דרשי סמוכים למשרי כלאים בציצית. והא דנקט לשון פטור ולא נקט לשון איסור והיתר. משום דציצית חובה הוא לבגד ואפילו אינו לובשה. ולב"ש נמי אסור לעשות לבן של פשתן ותכלת של צמר אלא הלבן והתכלת של צמר ולב"ה מותר. והא דנקט פלוגתא בסדין דפסיקא ליה מילתא שאין בו ציצית בלא כלאים שעיקר המצוה היא תכלת ותכלת עמרא הוא. משמע לפי' דסדין חייב במינו וכן פירש בתשובה וכ"פ רבי' יצחק דר' יהודה ז"ל. והא דשרא ר' זירא לסדיניה. תכלת היתה בו ומלאכא דף מא. דאמר לרב קטינא סדינא בקייטא ציצית מה תהא עליה. אעיקר מצות ציצית קפיד דהיינו תכלת. וקשה לפירושו דהא דמבעיא לן אי ציצית חובת גברא הוא או חובת טלית תפשוט מהכא דחובת טלית הוא (ס"א הוא מלישנא דב"ש דנקיט פטורים דגם) דגם בית הלל לא פליגי אב"ש בסברא זו. (ס"א ועוד) ונראה דבה"ג פוסק דחובת גברא הוא מדמברכינן להתעטף בציצית כדדייקינן שבת דף כג. גבי נר חנוכה דהדלקה עושה מצוה מדמברכינן להדליק דאי הנחה עושה מצוה ה"ל לברוכי להניח. וה"נ אי חובת טלית הוא ה"ל לברוכי לעשות ציצית. ועוד הקשה ר"ת ז"ל דבריש יבמות אמר אפילו מ"ד דלא דריש סמוכין בעלמא במשנה תורה דרש. ובסדר רב עמרם חשיב ו' דברים דהלכה כב"ש והך חדא מינייהו ובכל דוכתי קי"ל דעשה דוחה לא תעשה וילפינן לה מכלאים בציצית. פר"ת דמדאורייתא מחייבי ב"ש אלא מדרבנן גזרי מהנך טעמי דמפרש בפרק התכלת גזרה משום קלא אילן או משום כסות לילה או משום שמא יקרע סדינו בתוך ג' וקפטרי לה אפי' ממינו דילמא אתי למעבד ביה תכלת לפי שהוא עיקר (ס"א עיקר המצוה ואי שרית ליה למיעבד במינו אתי למיעבד בה תכלת וב"ה מחייבין אפילו תכלת דלית להו גזירה דב"ש. וכב"ש קי"ל דר"א בר צדוק דאמר הלא כל המטיל תכלת בסדינו אינו אלא מן המתמיהים סבר כוותייהו ורבי דקאמר א"כ למה אסרוה אב"ה קאי וקאמר רבי א"כ דהלכה כב"ה למה אסרוה אלא כב"ש קיימינן ואסרינן משום שאינן בקיאין אלא (ס"א אבל) ב"ה לית להו הני גזירות והיה אומר ר"ת שהלובש טלית של פשתן ומברך עליו הוי ברכה לבטלה. **א"ר אליעזר בר צדוק הלא כל המטיל תכלת בסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהים** דהרואין תמהין ואומרים כלאים הוא לבוש. ופליג אבית הלל. א"ר א"כ למה אסרוה. לפי שאינן בקיאין. אמר רבא הא מילתא אמרי ואיתמר במערבא משמיה דר' זירא כוותי **גזירה שמא יקרע סדינו בתוך שלש ויתפרנו והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי** (בפסול) שרי רבי זירא לסדיניה. ובעל העיטור ז"ל כתב בשם רב האי שכתב בתשובה ששאלוהו אי עבדי רבנן תקנתא למירמי חוטי דכיתנא בגלימא דכתנא. והשיב שמעולם לא כתבו במתיבתא דמתא מחסיא ודכירנא משום אבא מרי גאון ומשום מר יעקב גאון אחריו ומר אבימי אחריו וכל הגאונים אחריהם ולא היה אחד מהם שהורה כן ואף אתם לא תעשו כן. והאי מאן דרמי חוטי דכיתנא בגלימא דכיתנא עובר משום לא תעשה. וזה לשון הרב אלפסי ז"ל **והאידנא דלית לן תכלת רמינן בסדין ציצית ממיניה ושפיר דמי. דאיבעי להו של פשתן מהו שיפטור** בשל צמר פי' לשום ב' חוטי פשתן במקום לבן בטלית של צמר. **צמר בשל פשתן הוא דפטר כיון דתכלת פטרה לבן נמי פטר. אבל פשתן בצמר לא. או דילמא לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך מהם לא שנא צמר בפשתן ל"ש פשתן בצמר. ת"ש דאמר רחבה א"ר יהודה חוטי צמר פוטרין בשל פשתן וחוטי פשתן פוטרין בשל צמר. חוטי צמר פשתן פוטרין בכל מקום אפי'** בשיראין. **ופליגא דר"נ דאמר שיראין פטורין מן הציצית. הא למדת שחוטי פשתן פוטרין בטלית של** פשתן **ומהא נמי שמעי' דחוטי פשתן פוטרין בשל פשתן דאמרי'** אמר ר"א בר צדוק **והלא כל המטיל תכלת בסדין בירושלים אינו אלא מן המתמיהים ופרקינן גזירה משום קלא אילן ואקשינן ולא יהא אלא לבן בעלמא והלא צמר הלבן פוטר בפשתן במקום לבן ופרקינן**

הני מילי היכא דליכא מיניה אבל היכא דאיכא מיניה לא. כלומר לא פטרינן ליה בצמר אלא בפשתים שהוא מיניה הוא דפטרינן. כדר"ל דאמר ר"ל **כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה. וכיון דאיכא פשתים לפשתים דמקיים עשה בגויה לא דחינן ליה ללא תעשה למעבד צמר לבן לפשתים וחזינן למקצת רבוואתא דאסרי למרמי חוטי פשתן בטלית של פשתן. ואיתלו** בהא דאמרי' סד"א **כדרבא דרבא רמי כתיב הכנף מין כנף וכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים** גדילים תעשה לך מהם **הא כיצד צמר ופשתים פוטרים בין במינן בין שלא במינן. שאר מינן במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין. וקאמרי מדקאמר סד"א כדרבא מכלל דלית הלכתא כרבא דפטר בפשתן אלא צמר בלחוד הוא דפטר וקאסרי ציצית דכיתנא ומינייהו מאן דמחייב להו מלקות. והני רבוותא דסבירא להו הכי לא דייקי בשמעתתא ולא ידעי מאי קאמרי רבנן. ומהא שמעתא דאסרי ליה** כיתנא בסדינא מינה גופא גמרי' דעבדינן כיתנא בסדיני. דהכי אמר בגמרא סד"א (נידוק) כי דיוקא דרבא דקאמר **רבא הכנף מין כנף ואנן נמי נידוק כי דוקיא ונימא הכנף מין כנף וה"ק רחמנא עביד צמר לצמר ופשתים לפשתים וכי עבדת צמר לצמר צבעיה אבל צמר לפשתים ופשתים לצמר לא. כתב רחמנא צמר ופשתים דאפילו צמר לפשתים ופשתים לצמר. הא סברא דסמכא דסמכי עליה רבנן ושמעת מינה דפשתים בפשתים כשר הוא לד"ה ולית בה פלוגתא** ותמיה אני מהיכן אמרי רבוותא דחוטי פשתן לא פטרי בשל פשתן מדאורייתא כיון דכתיב בקרא צמר ופשתים גדילים תעשה לך וכן אי דרשי הכנף מין כנף א"כ כל דבר פוטר במינו וראיתי לבעל העיטור שכתב והשתא דקי"ל כב"ה דסדין חייב בציצית מדאורייתא ורבנן הוא דגזרי גזרה משום כסות לילה כי היכי דתכלת ליכא פשתן נמי ליכא דקי"ל כרבי יוחנן בן נורי דאמר אין לו תכלת מטיל לבן כלומר צמר לבן במקום צמר צבוע תכלת ולבן כדינו ובסדין ליכא למימר הכי הלכך פשתים לא פטר בטלית של פשתן כלל. והא דאמר בשיראים או צמר או פשתים רב נחמן דסבירא ליה דשיראין דרבנן הוא דמתרץ הכי ומשום הכי מיפטרי בכל דהו אבל טלית דאורייתא לא מיפטרי בלא תכלת או צמר לבן במקומו כי היכי דלא מיחסר ציצית אלא צבע חלזון. ורב קטינא דלא רמי ציצית משום האי טעמא הוא ומסתבר לן דהיינו טעמא דרבוותא קמאי דלא רמו ציצית של פשתן בטלית של פשתן. ע"כ לשון בעל העיטור ז"ל. ופירוש זה הוא לפרש אין לו תכלת מטיל לבן דוקא צמר צבוע לבן דר' יוחנן בן נורי היינו רבנן דפליגי ארבי בהך ברייתא וראיתם אותו מלמד שמעכבין זה את זה דברי רבי וחכמים אומרים אין מעכבין ומפרש מאי טעמא דר' דכתיב הכנף מין כנף וכתיב פתיל תכלת ואמר רחמנא וראיתם אותו עד דאיכא תרוייהו כחדא. ורבנן וראיתם אותו האי לחודיה והאי לחודיה אלמא אכל מין כנף אמרי רבנן האי לחודיה והאי לחודיה ואף בטלית של פשתן. ודבר פשוט הוא דמדאורייתא אין לאסור ציצית של פשתן לטלית של פשתן. ואפשר שירדו לדעת ר"ת ואסור מדרבנן. ונראה שהרב אלפסי נמי סובר כר"ת דב"ש דרשי סמוכים ואסרו לתת תכלת בסדין משום הנך גזירות דמפרש תלמודא. מדהביא הך דר' זירא (ס"א זירא גזירה שמא יקרע סדינו וכו' אבל) אבל במינו מחייב. ודייק דסדין בציצית היינו תכלת מדקאמר ר"א בר צדוק והלא כל המטיל תכלת כו'. ומשום דעיקר המצוה היא תכלת קרי ליה ציצית בסתם. אלא דקשיא ליה לישנא דפוטרים דכיון דמחייב במינו ולא אסור אלא תכלת משום גזירה ה"ל למימר אוסרין. ומשום לישנא דפוטרין פר"ת ואפי' במינו. ואפשר דכשאמרו ב"ש וב"ה דבריהם בבה"מ אמרו ב"ה דבריהם תחילה ואמרו מחייבים דאפי' בתכלת מחייבים והשיבו בית שמאי על דבריהם ואמרי דאיסורא איכא בתכלת מדרבנן וכששנו מחלוקתן הקדימו ב"ה דברי ב"ש מפני ענותנותן שמקדימים כל פעם דברי ב"ש לדבריהם ואגב דב"ה שנו מחייבינן שנו גם בדברי ב"ש פוטרין ולעולם במינן מחייבין. וכדאי הוא הרב אלפסי לסמוך עליו. ואפי' לדברי ר"ת גזירה רחוקה היא דגזרו במינו אטו תכלת ותכלת גופי' גזירה שמא יקרע או משום כסות לילה והאידנא דליכא תכלת לא שייכי הנך גזירות. ולכך לא מחיתי באנשי ספרד שמתעטפים בטלית של פשתן שלא להרפות מצות ציצית בידם. ועוד כתב הרב אלפסי ז"ל **וחזינן נמי מאן דסבירא להו ציצית של פשתן בטלית של פשתן לא פטרי ואייתי לה ראיה מהא** דא"ל מלאכא לרב קטינא משום דאשכחיה

דמיכסי בסדינא א"ל קטינא **קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית מה תהא עליה** א"ל ענשיתו אעשה א"ל בעידן ריתחא ענשינן עליה **וקאמרי אם איתא דציצית של פשתן פוטר בסדין אמאי לא רמי** לי הרב קטינא בסדיניה דקאמר **ליה מלאכא ציצית מה תהא עליה אלא ש"מ דחוטי פשתן לא פטרי בסדין והאי סברא לאו סברא מעליא היא וליכא ראיה מהאי מעשה למיסר חוטי פשתן בסדין של פשתן. דהאי ציצית דקאמר ליה מלאכא** לאו בלבן **קאי דאפשר למיעבדיה מפשתן אלא אתכלת קאי דלא אפשר למיעבדיה מפשתן דתכלת נמי איקרי ציצית דת"ר סדין בציצית ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין וקאמר ר"א בר צדוק עלה והלא כל המטיל תכלת בסדינו** כו' **ש"מ דהאי דת"ר סדין בציצית אתכלת קיימא דצמר ניהו וגזרו ביה משום כסות לילה או משום תעשה ולא מן העשוי. אבל לענין לבן דפשתים בפשתים ליכא למגזר ואיהו עדיף דקא מקיים בה עשה ולא תעשה וליכא בהא מילתא ספיקא ועוד** איהו עדיף מצמר **גפנים דצמר גפנים חיובא דרבנן הוא ופשתן בפשתן חיובא דאורייתא:**

יח והא דדייק רבא נמי דצמר **ופשתן פוטרין שלא במינן דשמעת מיניה דשאר מינים חייבים בציצית מדאורייתא לית הילכתא כוותיה. דקי"ל כתנא דבי ר' ישמעאל דאמר הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהם צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים וצמר גמלים וצמר ארנבים** וצמר גפנים ונוצה של עזים והשיראין **והכלך והסיריקון כולן פטורין מן הציצית. והא דאמר רחבה אמר רב יהודה חוטי צמר ופשתים פוטרין בכל מקום אפילו** בשיראין דשמעת מיניה דשיראין חייבין **בציצית הא פליג עליה ר"נ דאמר** דשיראין פטורין מהציצית ואוקימנא להא דתניא השיראין והכלך והסיריקון כולן **חייבים בציצית חיובא מדרבנן. ודייקינן מסיפא דברייתא דקתני וכולן צמר ופשתן פוטרין בהן והן עצמן במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין אי אמרת בשלמא דרבנן היינו דפטרי במינן אלא אי אמרת מדאורייתא צמר ופשתן הוא דפטר בהם ופריך רב יהודה להא דוקיא ואמר לא קשיא כדרבא דרבא רמי כתיב הכנף מין כנף וכתיב** צמר ופשתים גדילים תעשה לך **הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן שאר מינין במינן פוטרין שלא במינן** אינן **פוטרין. וקם ליה רב יהודה ורבא בחדא שיטתא דשאר מינים חייבין מדאורייתא ולית הלכתא כוותייהו ור"נ קם ליה כתנא דבי ר' ישמעאל** הואיל **ופרט לך הכתוב באחד מהם צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים** והלכתא כוותייהו ור"ת פסק דהלכתא כרבא דהוא בתרא וכן פסק רש"י ז"ל בתשובה אע"ג דתנא דבי ר' ישמעאל כר"נ הלכה כרבא. **והא דקאמר בפ"ק דיבמות** ס"ד אמינא כדרבא דרבא רמי כו' קמ"ל דלא כרבא דהיינו (ס"ת היינו) לתנא דבי רבי ישמעאל דפליג עליה וכן יראה דהלכה כרבא (ס"א כרבא דהוא בתרא) ותימה הוא למה פסק הרב אלפס ז"ל כרב נחמן כיון דרבים פליגי עליה רב יהודה ורחבה ורבא. אי משום תנא דבי רבי ישמעאל (ס"א ר"י הא איכא תנא דבי ר' ישמעאל אחר) אחר דסבר כותייהו דקאמר בפרק התכלת אמר אביי האי תנא דבי רבי ישמעאל מפקא מאידך תנא דבי ר' ישמעאל כו':

יט אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא הטיל לבעלת ג' והשלימה לד' פסולה משום תעשה ולא מן העשוי. דג' הראשונות נעשו שלא כמצותן וכי הדר מתקן להו אפסול דתעשה ולא מן העשוי. א"ר זירא הטיל למוטלת כשירה. פירש"י שהיה לה ד' ציציות והטיל לה ארבע (ס"א ד' אחרים) כשרים בהני בתראי אי פסקינהו לקמאי ואף על גב דהנך לאו לצורך עבדינהו בשעת עשיה ל"א הטיל למוטלת כשרה בהנך בתראי ואע"ג דכי עביד תלתא בתראי אכתי לא בטיל קמאי ואשתכח דהנך ג' לאו ציצית נינהו דהא לא צריך להו וכי הדר עביד לרביעי ובטיל הנך קמאי לא קרינא בהו בהנך ג' ראשונות שבאחרונות תעשה ולא מן העשוי כדמפרש טעמא כיון דקאי בבל תוסיף לא הוי מעשה:

כ רב יהודה רמי תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה ומברך כל צפרא להתעטף בציצית. מדרמי קסבר מצות עשה שלא הזמן גרמא היא אמאי מברך דכיון דסבר דלילה נמי זמנה אמאי מברך בכל צפרא לא היה לו לברך אלא פעם ראשונה כשמתעטף בה כשהיה חדשה ומכאן ואילך כחד יומא אריכא דמי דהא אין לילה מפסיקו. סבר לה כרבי דתניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהם דברי רבי א"ה כל שעתא נמי . רב יהודה אינישׁ צניעא הוה ולא שרי ליה לגלימא כולה יומא.

ומ"ש מצפרא. כי משני מכסות לילה לכסות יום. פירש"י דב' טליתות מצויצות היה לו אחת ליום ואחת ללילה ולא הוה שרי (ס"א שדי) ליה לגלימא כולה יומא אלא בערב פושטה וכשחוזר ולובשה ביום מברך. וקשה לי אמאי קמברך בצפרא גם בערב היה צריך לברך כשמתעטף טלית של לילה והל"ל ומברך צפרא ופניא. וצ"ל דטלית של לילה לא היה פושטה ביום אלא מתעטף בגלימתו על טלית של לילה ורוב פעמים לא היה פושטו אף בלילה הילכך לא פסיקא ליה למימר דמברך בפניא: ומכאן יש ראיה דאדם שהוא לבוש טלית קטן שהוא נושא כל היום וכשהוא מתפלל מתעטף (ס"א בטלית גדול) צריך לברך דחייב אדם לעשות ציצית בכל בגדים שלו שיש להם ד' כנפות וכל חד וחד מצוה באפי נפשא היא אבל אם מתעטף בהם בזה אחר זה בלא הפסק מברך ברכה אחת על שתיהם: **גרסינן בפ' לולב הגזול ת"ר קטן היודע לנענע חייב בלולב היודע להתעטף חייב בציצית. היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין. יודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש.** מאי תורה. **אמר רב המנונא תורה צוה לנו משה. ק"ש פסוק ראשון. יודע לשמור ידיו אוכלין על ידיו טהרות:**

(מנחות דף מג:) תנו רבנן [דף מג:] **וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן תניא אידך וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם ראייה מביאה לידי זכירה וזכירה מביא לידי עשיה ר' שמעון בן יוחאי אומר כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומקבל פני שכינה. כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד. גרסינן בפרק במה מדליקין** (שבת לב.) אמר **ר"ל כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשים** לו שני אלפים וח' מאות עבדים שנאמר אשר יחזיקו י' **אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי אחד. ובסוף שואל במסכת שבת בכל עת יהיו בגדיך לבנים זו מצות ציצית ושמן על ראשך אל יחסר זו מצות תפילין. (מנחות מג:) ת"ר חביבין ישראל שסבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהם ובזרועותיהם ציצית בבגדיהם ומזוזות בפתחיהם ועליהם אמר דוד ע"ה שבע ביום הללתיך. ובשעה שנכנס למרחץ וראה עצמו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצות כיון שנסתכל במילה נתקרר דעתו. אחר שיצא אמר עליה שירה** על השמינית **על המילה שנתנה בשמיני ר"א אומר כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו.ומזוזות בפתחיו מוחזק אני בו שלא יחטא שנא' והחוט המשולש לא במהרה ינתק ואומר חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם:**

עשיית ציצית

א צריך לטוות החוטין לשם מצות ציצית ואח"כ שוזר אותם כדאיתא בספרי ועשו להם ציצית שומע אני שיעשה כמו שהוא ת"ל על ציצית הכנף פתיל תכלת בטווי ושזור. אין לי אלא פתיל תכלת שטווי ושזור. לבן מניין אתה דן הרי אמרה (ס"א הרי אתה דן הואיל ואמרה) תורה תן תכלת ותן לבן מה תכלת טווי ושזור אף לבן טווי ושזור. והכי איתא נמי בפרק בתרא דעירובין המוצא תכלת בשוק לשונות פסולות חוטין כשירות מ"ש לשונות דפסולות דאמרינן אדעתא דגלימא צבעינהו חוטין נמי (ס"א נמי נימא אדעתא דגלימא טוינהו) בשזורים דכיון דשזורין הם ודאי לשם ציצית נעשו וכתב בעל העיטור ז"ל ומסתברא אם טוואן עובד כוכבים ושזרן ישראל לשמן כשרין. ולא מסתברא לי דהא אמר שמואל מן הסיסין פסולה וסיסין היינו פקעיות שנטוו שלא לשמן וסתם פקעיות אינן שזורין וצריך לשזרן לציצית ופסולין משום שנטוו שלא לשמה ואין מועיל להן אם שזרן לשמה. וכן בעור של תפילין אם עבדו שלא לשמה ואח"כ גררן והחליקן לשמה אין מועלין (ס"א אינו מועיל להכשירו) כי כבר נפסל בעבוד שלא לשמה. והה"נ טוויות חוטי ציצית. ומודד ד' חוטין באורך ו' טפחים מרווחים מארבע אצבעות בגודל. ואחד מן החוטין יהא ארוך כדי לכרוך בו הגדיל. ועושה נקב (ס"א בארכו של) הטלית בתוך שלש אצבעות של הקרן ומרוחק מן הקרן כמו קשר אגודל עד סוף ג' אצבעות בגודל מן הכנף (ס"א כמקשר אגודל עד סוף צפורן של גודל וממלוא קשר גודל מן הכנף עד סופו כו') הוא מקום הציצית ופוסק החוטין לארבע ואח"כ תוחב אותן בנקב וכופלן לשנים ולוקח ד' חוטין לצד זה וד' חוטין לצד זה וקושרן על שפת הבגד ב"פ זה על גב זה כי בקשירה אחת לא היה מתקיים. ואחר כך כורך החוט הארוך סביב שבעת החוטין וא"צ לדקדק בחוליות ובמנינן מאחר שאין לנו תכלת אלא כורך עד שיהא בכריכה עם הקשר כמלא רוחב גודל. וקושר ב' קשרים וחוזר וכורך. וכן יעשה עד שיהו ה' (ס"א ה'

קשרים) וד' כריכות ביניהם. ויהיה כל הגדיל רחב טפח והענף באורך ב' טפחים שיהיה שליש גדיל ושני שלישי ענף. ואם נפסקו החוטין אח"כ ונשתייר בכל אחד מהן כדי עניבה כשר. אבל אם אין כדי עניבה אף באחד מהן היינו נפסק החוט מעיקרו ופסול. והחרד על דבר ה' יבדוק בציצית קודם עטיפה כדי שלא יברך ברכה לבטלה. וטלית המיוחד ליום מברך עליו אם מתעטף בו בלילה. (ס"א וכסות המיוחד ללילה אם נתעטף בו ביום אין מברך עליו וכסות המיוחד ליום ולילה חייב בציצית) והסדינים אע"פ שאדם ישן בהן בבקר עיקר תשמישן בלילה וכסות לילה מיקרי והמתעטף בטלית שאולה מצויצת מברך. והלובש טלית תחת בגדיו (ס"א תחת בגדיו כל היום) ובשעת התפלה מתעטף בטלית אחרת חוזר ומברך: סליק הלכות ציצית

הלכות טומאה

א (ת"כ פ' אמור) **ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן בני אהרן אין מיטמאין למתים** אבל מיטמאות **בנות אהרן למתים בני אהרן יכול אף חללים ת"ל הכהנים יצאו חללים רבי חזייה לההוא גברא** דהוי קאי בבית הקברות א"ל לאו בן איש פלוני כהן אתי **א"ל אבא גבה עינים הוה נתן עיניו בגרושה וחיללו. (יבמות דף קיד.) תניא אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים** ולכך שינה המקום כאן שבכ"מ נאמר בני אהרן הכהנים על בניהם. **ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו אין לי אלא המת. מניין לרבות את הדם של מת. ת"ל לנפש וכן הוא אומר כי הדם הוא הנפש. ומניין לרבות כל הטומאות הפורשות מן המת. ת"ל לנפש** ותניא במסכת שמחות (פרק ד הלכה כא) כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה כהן לוקה עליה את הארבעים ותנן במסכת נזיר פרק כ"ג. על אלו הטומאות הנזיר מגלח (עליה) על המת ועל כזית מן המת ועל כזית נצל ועל מלא תרווד רקב ועל השדרה ועל הגולגולת ועל אבר מן המת ועל אבר מן החי שיש עליו בשר כראוי ועל חצי קב עצמות ועל חצי לוג דם על מגען ועל משאן ועל אהילן. ועל עצם כשעורה על מגעו ועל משאו על אלו הנזיר מגלח. אבל הסככות והפרעות ובית הפרס וארץ העמים והגולל והדופק ורביעית דם ואהל ורובע עצמות וכלים הנוגעי' (על מת) במת על אלו אין הנזיר מגלח:

ב בעמיו בזמן שעמיו שם אינו מטמא אבל מטמא הוא למת מצוה. ותנן נמי (נזיר דף מז.) **כ"ג ונזיר שהיו מהלכין בדרך** ופוגעים במת מצוה ר"א אומר יטמא כהן ואל יטמא נזיר. ותניא (יבמות דף פט: ובסוף פ"ק דעירובין) איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברים. קורא ואחרים עונים אותו אין זה מת מצוה. פי' המוצא מת (מצוה) בדרך או בעיר של עובדי כוכבים ובמקום מוצאו אין יכול לקרות ישראל שיענהו ויבוא ליטפל בו ולקוברו אסור לו לזוז משם ולהניח את המת לילך אל העיר להביא לו קוברין אלא הוא בעצמו יטפל ויקברנו. ואפי' הוא כ"ג ונזיר והולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו. אבל אם הוא קרוב למת שהמוצאו קורא אותו והוא בא ומטפל בו אין זה מת מצוה שיטמא לו כהן אלא קורא לישראל ויקברנו וה"נ תניא בירושלמי דנזיר פ' שביעי איזהו מת מצוה כל שהוא צווח ואין בני העיר באין (לו). באו בני העיר ה"ז מושך ידו. עד היכן. עד כדי נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן כשאינם צריכים לו אבל כשצריכין לו לא בד"א כשאין מכירין אותו אבל אם היו מכירין אותו לא בד"א שאין כבודו לכן אבל אם היה כבודו לכן לא. והנשיא כבודו לכן ומהו שיטמא כהן לכבוד נשיא כד דמך ר' יונתן נשיאה אכריז ר' ינאי אין כהונה היום. כד דמך ר' יודן נשיאה בר בריה דר' יודן נשיאה דחף רבי חייא רבה את רבי זירא ריש כנישתא דציפורא וסאביה. פי' ואם היו צריכים לו ואפי' יותר מחלופי חלופיהן ואם היו מכירין אותו דקרי ותני לא יספיק לו בזה אלא מיטמאין לו עד השיעור המפורש בפ"ב דכתובות שהוא (שיתא) תריסר אלפי גברא. ואם היה כבודו לכן לא בדא דאם הוי מתני פי' לומד לאחרים לא כדאמר התם לית ליה שיעורא והכל מטמאין לו. והנשיא כבודו לכן לשון בעיא הוא כלומר והנשיא כבודו לכן ואע"ג דלא מתני ומהו שיטמאו לו כל הכהנים ואמרי' נמי בפרק אלו דברים בפסחים כשמת נשיא בערב פסח אז הפסח בא בטומאה דחייבין כל ישראל והכהנים לטמאות לו. והיינו דאמר בפ' אלמנה ניזונית אותו היום שמת רבי בטלה כהונה. ובירושלמי תלמיד מהו שיטמא לכבוד רבו ולא איפשיטא הילכך לא יטמא. וביבמות פרק האשה רבה גרסינן גבי אשתו קטנה יורשה ומטמא לה והוינן בה אמאי מטמא לאו אשתו היא. ומשני משום דהוי מת מצוה. ופריך והתניא איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה.

ומשני ה"נ כיון דלא ירתי לה קריא ולא ענו לה. והאי לישנא משמע דקוראים לאחרים ועונין אותו קאי על המת כלומר אם היה חי והיה קורא לאחרים להטפל בו ובאין וטופלין בו וזה נקרא בעמיו כיון שמצא ממשפחתו שרוצה ליטפל בו. אבל אם אין קרוביו רוצים ליטפל בו נקרא מת מצוה ומטמא לו כהן ואפי' יש שם ישראלים הרבה ופי' הרמב"ם ז"ל דהתם מילתא בעלמא קאמר לומר דודאי אין לה קוברין לזו והבעל אינו קורא אלא אפילו היא בעצמה קוראה אין אחרים עונין אותה לבא לקוברה שאין בני המשפחה שומעין לה לקוברה ונחלה של המשפחה הוסבה אצל הבעל (חי) שלא כדת וכ"ש אחרים שאין קרובים שאין נזקקין לה להטיל על עצמן קבורה של אשה שיש לה יורשין וקרובים וכיון שקבורתה בספק וביאוש הטילוה חכמים עליו אפילו כשימצא אחרים כדי שתהא מזומנת לה ולא תהא קבורתה מוטלת על המחלוקת והקטטה שגדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה כזה בכ"מ. ועל דרך זה (נמי) התירה תורה נמי טומאת קרובים והיינו דאמר בפ' ג' מינין (נזיר דף מג:) הוה קאזיל בפקתא דערבות ופסקוהו גנבי לרישי דאבוה ה"נ דלא יטמא ליה א"ל מת מצוה קאמרת השתא י"ל באחרים מטמא באבוה לא כ"ש. **והאי מת מצוה הוא והתניא איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה** כיון דמשתדלין לקוברו בני המשפחה ומשני כיון דאזיל באורחה כמי שאין לו קוברין דמי שהרי אין קוברים בכאן ואחרים ההולכים עמו בשיירא אין עונין אותו לקוברו אם הבן לא יתעסק עמו בקבורתו ע"כ. ומשמע מתוך דבריו שהוא רוצה לפרש קורא ואחרים עונין אותו על ב' דרכים א' על כהן המוצאו כהך ברייתא דירושלמי. ואחד על המת כההיא גירסא דיבמות. ולא נהירא לי אלא על הכהן המוצאו דוקא קאי. וגירסת הספרים (ס"א דיבמות) נשתבשה ע"י סופרים שלא למדו האי ברייתא דירושלמי וסברו דקורא ואחרים עונים אותו על המת קאי וכתבו קריא ולא ענו לה וכך היא הגירסא קרי ולא ענו ליה פי' בעל הכהן שנפטרה אשתו בביתו וקרי לבני משפחתה לבא לקוברה ולא ענו ליה לפי שהוא יורשה. וכ"ש שלא יטפלו בה נכרים והוי מת מצוה:

ג והמוצא מת מצוה קוברו במקומו דמת מצוה קונה מקומו שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. ואמרו בפרק מרובה תנאים שהתנה יהושע אפילו בחוץ לארץ. ואמרו בירושלמי דנזיר (פ"ז הל"א) המוצא מת מצוה הרי זה מטפל בו וקוברו במקומו אימתי בזמן שמוצאו חוץ לתחום אבל המוצאו בתוך התחום ה"ז מביאו למקום בית הקברות וקוברו. אמר ר"ע כך היה תחלת תשמישי לפני חכמים. פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי מת מצוה ונטפלתי בו כד' מילין עד שהבאתיו לבית הקברות וקברתיו וכשבאתי לפני ר"א ור' יהושע אמרו לי על כל פסיעה ופסיעה שפסעת מעלין עליך כאילו שפכת דם. אמרתי אם בשעה שנתכוונתי לזכות נתחייבתי בשעה שלא נתכוונתי לזכות על אחת כמה וכמה מאותה שעה לא זזתי מלפני חכמים לשמשן: ירושלמי (שם) מה ת"ל כי קבור תקברנו מכאן שאין נעשה מת מצוה עד שיהא ראשו ורובו. תני רבי יוסי קמיה דר' יוחנן כשם שאדם מטמא על מת מצוה כך מטמא על אבר מת מצוה. א"ל ר' יוחנן ויש כאן פי' וכי יש כאן מת (מצוה) שיטמא לו. יעקב בר אחא בשם ר' זעירא תפתר בחוזר כלו' אין נעשה מת מצוה בתחלה אא"כ מצא ראשו ורובו (ס"א ורובו אבל אם מצא ראשו ורובו וקוברו חוזר) חוזר אפילו על אבר א' וקוברו עמו. ובאבל רבתי תניא לעולם אין מת מצוה עד שימצא ראשו ורובו. ר' יהודה אומר השדרה והגולגולת הן הן רובו:

רי"ף א: **ד כי אם לשארו אין שארו אלא אשתו** שנא' **שאר אביך היא הקרובה ולא הארוסה. אליו ולא הגרושה. ואמר בגמרא** (יבמות דף כט:) תניא **א"ר חייא ב"ר אמי אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מטמאה לו. מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה.** פירש"י אינה מטמאה לו לאו משום כהנת נקט לה דלא הוזהרו כהנות ליטמא למתים אלא ה"ק אינה חייבת להתעסק בו וליטמא לו בין כהנת בין ישראלית אע"פ שמצוה ליטמא למתים האמורות בפרשה זו אינה מחויבת דלאו שאר היא והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ב מהל' אבל) הכהנות הואיל ואינן מוזהרות על הטומאה (כך) אינן מצוות לטמא לקרובים. אלא אם רצו מתטמאות ואם לא רצו אל יתטמאו. ולפיכך הא דתניא לא מתטמאת לו לאו דוקא ארוסה אלא שיטפיה נקט והרמב"ן ז"ל דחק לפרש כן מנ"ל האי ולא נתישבו לי דבריו כי הרבה צריך ראייה לפטור הנשים ממצוה זו:

ה (תו"כ פ' אמור) ת"ר **לא יטמא בעל בעמיו** מת"ל. **לפי שנא' לאביו ולאמו ולבנו ולבתו ולאחיו ולאחותו מטמא להן בין כשירין בין פסולין. יכול אף לאשתו מטמא בין כשירה בין פסולה. ת"ל לא יטמא** בעל בעמיו יש בעל שהוא **מטמא ויש בעל שאינו מטמא הא כיצד. מטמא הוא לאשתו כשירה ואינו מטמא לאשתו פסולה. לאמו אפילו נתחללה מטמא הוא לה. לבנו ולבתו יכול אפילו נפלים. ת"ל לאביו ולאמו מה אביו ואמו בני קיימים אף בנו ובתו בני קיימים יצאו נפלים.** הילכך אין כהן מטמא לקטנים אלא א"כ מת ביום ל' ואחד. ואם קים ליה בגויה שכלו לו חדשיו מטמא לו. **ולבנו ולבתו בין כשרים בין פסולין כדתנן** (יבמות דף כב.) **מי שיש לו בן ממזר וכו' ובנו לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן** העובדת כוכבים ומן השפחה **ואמר למאי הילכתא ליורשו וליטמא לו. וכן אחיו ואחותו דתנן ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבי'** (ואומר) **ולאחיו ולאחותו יכול אחיו ואחותו מאמו. ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו שהן יורשיןאף אחיו ואחותו שהוא יורשן יצאו אחיו ואחותו מאמו שאין יורשן ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ולמפותה. או יכול שאני מוציא אף מוכת עץ. ת"ל אשר לא היתה לאיש שהווייתה ביד איש ולא שהווייתה בד"א. וגרסינן** בפ' הבא על יבמתו **ת"ר אחותו ארוסה ר"מ ור"י אומרים מטמא לה ר' יוסי ור"ש אומרים אין מטמא לה. אנוסה ומפותה ד"ה אין מטמא לה. מוכת עץ אין מטמא דברי ר"ש שהיה ר"ש אומר ראויה לכ"ג מטמא לה ושאינה ראויה לכ"ג אין מטמא לה ובוגרת מטמא לה דברי כל אדם. מ"ט דר"מ ור"י ודרשו הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה** יכול שאני מוציא אף מוכת עץ ת"ל **אשר לא היתה לאיש מי שהווייתה ע"י איש יצתה זו שאין הווייתה ע"י איש. הקרובה לרבות את הארוסה אליו לרבות את הבוגרת. ור' יוסי ור"ש מ"ט דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה. הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה. אליו לרבות את הבוגרת. ור' יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כר"מ ס"ל ש"מ דמוכת עץ לר' יוסי ור"מ ור"י מטמא לה** וה"ל ר"ש יחיד לגבייהו **ולית הילכתא כוותיה. ולגבי אחותו ארוסה קי"ל כר' יוסי ור"ש דהוו להו רבי יוסי ור"ש תרי ור' יהודה ור"מ תרי וכיון דר' יוסי לגבי כל חד** מהנך הילכתא כוותיה שמעי' דהלכה **כר' יוסי ור"ש הלכך אחותו ארוסה ואחותו אנוסה ומפותה אין מטמא להן. אבל אחותו ארוסה שנתגרשה ואחותו בוגרת ומוכת עץ מטמא להן וכן הילכתא:**

ו לה יטמא מצוה. זבחים ק. לא רצה ליטמא **מטמאין אותו בעל כרחו. ומעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בע"פ ולא רצה ליטמא לה ודחפוהו חכמים וטמאוהו בע"כ. לה יטמא על הודאי** מטמא ולא מטמא על הספק כגון נתערב ולדה בולד חבירתה או ספק בן ט' לראשון ובן ז' לאחרון או אשתו שגרשה בספק גירושין. וכן נמי בספק בן ט' לראשון ובן ז' לאחרון היו שניהם כהנים הוא אונן עליהם והם אוננין עליו הוא אין מטמא להם והם אין מטמאין לו. **לה יטמא ואין מטמא לאחרים עמה שלא יאמר הואיל וטמאתי לאבא אלקט עצמות פלוני.** גרסינן בנזיר כהן שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר ונגע בו יכול יהא חייב ת"ל להחלו ופריך עלה ממתני' דתנן היה מטמא למתים כל היום אין חייב אלא אחת. א"ל אל תטמא אל תטמא והוא מטמא חייב על כל אחת ואחת. ואמאי והא מיטמא וקאי. וכן אמר רב הונא נזיר שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר חייב ולא אמרינן הא מיטמא וקאי. ומשני הא דאמרן דפטור בחבורי אדם במת בעודו מחובר במת פטור דאין כאן תוספת טומאה. אבל פירש ממתו ונגע במת אחר חייב לפי שמוסיף טומאה על טומאתו. דלאחר שפירש הנוגע בו טמא טומאת ערב וכשחזר ונגע במת (ס"א ונוגע במת הנוגע בו טמא) טמא טומאת ז' כאילו נגע במת עצמו דיקרב בדיקרב מסאב. ולא תימא הא דקתני יכול יהא חייב ת"ל להחלו חיובא הוא דליכא הא איסורא איכא דתניא באבל רבתי (פ"ד הלכה ט"ו) היה עומד לקבור את מתו עד שהוא עומד בתוך הקבר מקבל מאחרים וקובר פירש ה"ז לא יטמא. נטמא בו ביום ר"ט מחייב ור"ע פוטר. נטמא לאחר אותו היום הכל מודים שהוא חייב מפני שהוא סותר יום אחד. וסוגיא דנזיר דלא כר"ע דלא מחייב ר"ע אלא במוסיף ימי טומאה על עצמו אבל מה שמוסיף טומאה לאדם הנוגע לא מיקרי תוספת טומאה. ופסק הרמב"ם ז"ל כר"ט כסתם מתני' דתנן אמרו לו אל תטמא אל תטמא והוא מטמא חייב

על כל אחת ואחת וכל הסוגיא דנזיר כוותיה וגם רב הונא סבר כוותיה. ואף ר"ע מודה דאסור דקתני ברישא פירש ה"ז לא יטמא. ולא פליג אלא בחיובא דפטור בו ביום ובמס' נזיר ירושל' פ"ג ה"ה שנו מחלוקתם להפך. יצא ונכנס ר"ט פוטר ור"ע מחייב א"ל ר"ט (פוטר) וכי מה מוסיף זה חלול על חילולו א"ל ר"ע בשעה שהיה שם טמא טומאת ז' פירש טמא טומאת ערב חזר ונכנס טמא טומאת ז'. פירוש הנוגע בו. א"ל ר"ט עקיבא כל הפורש ממך כפורש מחייו. והלכה כר"ע מחברו. וגם נראה שחזר ר"ט והודה לדבריו. הלכך אין לכהנים ליכנס לבית הקברות לקבור מתיהם. דאע"פ שבשעה שהיה מכניס מתו מותר לטמא לאחרים מ"מ לאחר קבורה נמצא מטמא לאחרים ומוסיף טומאה. וכ"כ הרמב"ם ז"ל (פ"ב מהלכות אבל) אבל ר"ת כתב שהלכה כר"ע כההיא דאבל רבתי דנטמא בו ביום פטור ומותר הכהן להכניס מתו לבית הקברות ולקברו. ואפי' היה ר"ע אוסר טומאה בו ביום מדבריהם. גדול כבוד מתו שדוחה ל"ת דדבריהם. והביא ראיה מפ' דם הנדה דתנן הכותיים נאמנין לומר קברנו שם את הנפלים או לא קברנו. וקאמר עלה והא לית לה ולפני עור לא תתן מכשול. א"ר יוחנן כהן כותי עומד שם ודילמא כהן טמא הוא דנקט תרומה בידיה ואכיל מיניה אלמא דשרי לכהן טמא לעמוד במקום הקבר ולאו ראיה הוא כי התוספות הקשו במס' נדה ומה בכך (ס"א אפילו) אם הוא טמא אסור לו ליכנס לבית הקברות דבנזיר מיבעיא לן (כהן ונזיר) צ"ל נזיר והוא בבית הקברות אי בעי שהייה למלקות ואומר נמי בפ' ג' מינין אמר רב הונא נזיר שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר חייב. ותירצו דכותאי לית להו הא דר"ה אלא סברי כשהוא טמא אינו מוזהר עוד מלהוסיף טומאה:

רי"ף נ. **ז לה יטמא אין מטמא על איבריה שאין** מטמא על אבר מן החי של אביו אבל מטמא הוא על עצם כשעורה של אביו. אלו הן דברי הרב אלפס ז"ל. ודבריו אינם מחוורים דגרס במס' נזיר פ' ג' מינין אמר רב חסדא אמר רב נקטע ראשו של אביו אין מטמא לו. מ"ט. דאמר קרא לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר ואפי' מונח הראש אצל הגוף אין מטמא לו כיון שאין הגוף שלם. ופריך עלה מברייתא לה הוא דמטמא ואין מטמא לאיבריה לפי שאין מטמא לאבר מן החי של אביו ולא על אבר מן המת אבל מחזר הוא על עצם כשעורה פי' אם כבר נטמא לקבור את אביו ונחסר עצם כשעורה חוזר ומטמא (לו) לקוברו לאו למימרא דאי חסר פורתא אלא כלומר הרי נחסר ממנו עצם כשעורה ואע"פ שנטמא (ס"א ואעפ"כ נטמא) לאביו וקברו וקשה לר"ח דאמר כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. ומשני האי תנא סבר לה כר' יהודה דתניא **ר' יהודה אומר לה יטמא ואין מטמא** לאיבריה שאין **מטמא על אבר מן החי** של אביו אבל מטמא הוא על אבר מן המת של אביו פי' ע"י חזרה דהא ברייתא קמייתא אוקמא (ס"א תניא) כר' יהודה וקתני בה דאינו מטמא לאבר מן המת של אביו. והא דקתני בהך ברייתא דמטמא ע"כ ע"י חזרה. וה"ק לאבר מן החי אין מטמא כלל דלא משכחת בה חזרה אבל לאבר מן המת זימנין דמטמא כגון ע"י חזרה ובסיפא דברייתא קמייתא דתניא בת"כ ר' יהודה אומר אין מטמא לעצם כשעורה מאביו (ס"א אבל מחזיר הוא על עצם כשעורה) ונראה דכולה ר"י היא. והדר פריך והא תני רב כהנא בדר"א בן יעקב לה **הוא דמטמא ואין מטמא** לאיברים פרט לכזית מן המת. וכזית נצל ומלא תרווד רקב. יכול לא יטמא לגולגולת ולשדרה ולרוב בניינו ולרוב מניינו. כשהוא אומר אמור ואמרת הוסיף לך הכתוב טומאה אחרת. ומשני כולהון ר' יהודה נינהו ורב חסדא דאמר כי האי תנא דתניא מעשה שמת אביו של ר' יצחק בגינזק באו והודיעוהו לאחר ג' שנים בא ושאל את ר' יהושע בן אלישע וד' זקנים ואמרו לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר. ולכאורה דברי הרב אלפסי אינן לא כר' יהודה ולא כרב חסדא ולא כהני תנאי. דאף לר"י אין מטמא לאבר מן המת אלא ע"י חזרה. ואולם (ס"א ואולי) הא דכתב הרב אלפסי אבל מטמא הוא לעצם כשעורה מאביו ע"י חזרה קאמר. **גם** כי היה ראוי למחבר פסקים שיברר דבריו ולא יסתום. אף כי נראה דוחק לומר כן (ס"א אף כי נדחק ונאמר כן) מ"מ פוסק כר' יהודה וזה לא יתכן לפסוק כיחידאה כנגד ר' יהושע בן אלישע וד' זקנים. ועוד כי עשו מעשה ואמרו בכל דוכתי מעשה רב. ועוד כי שיטת התלמוד בכ"מ דהלכה כאמוראי גם כי יפסוק דלא כסתם מתני' וכ"ש הכא דרב חסדא ס"ל כרבים ועוד דבדאורייתא אזלינן לחומרא ולא יטמא לו. וכ"כ הרמב"ם ז"ל דאין דבריו מחוורים ואף ע"ג דברייתא דתני רב כהנא בר"א בן יעקב אתיא כר' יהודה וקי"ל משנת ראב"י קב ונקי ואפילו יחיד במקום

רבים כדמוכח בפרק הבא על יבמתו אפ"ה לא דחינא מימרא מפורשת דרב חסדא אמר רב מכללא דמשנת ראב"י ראב"י קב ונקי דהא רב גופיה אית ליה משנת ראב"י קב ונקי כדמוכח ביבמות והכא לא ס"ל כוותיה אלמא לא מסתבר כוותיה. א"נ הך מתני' דראב"י רב כהנא הוא דתני לה ולא מיתני בי רבי חייא ורבי אושעיא ולא מותבינן מינה בי מדרשא וכן דעת הרמב"ם ז"ל וכ' הרמב"ן ז"ל ומיהו מסתבר אם נחתך יד אביו מיחייב וכן ליטמא לו שלא יהא ס"א מחיים בנו מיטמא לו שלא אמרו אלא כשחסר לאחר מיתה או שחסר בשעת מיתה כגון נחתך ראשו דאינו עכשיו כמו שהיה בחיים ולא קרינא ביה לאביו אבל נחתכה ידו או רגלו ס"א בחיים של אביו ולאחר זמן מת אביו כיון שהוא לאחר מיתתו בשלמות שהיה בו מחיים לאביו קרינא ביה. באבל רבתי (פ"ד הלכה י) עד מתי מטמא להם. ר"מ אומר כל אותו היום. ר"ש אומר ג' ימים רבי יהודה אומר משום ר"ט עד שיסתום הגולל ומעשה שמת שמעון בן יהוצדק בלוד ובא יוחנן אחיו מן הגליל אחר שנסתם הגולל ובא ושאלו (ר"ט) לחכמים ואמרו אל יטמא אלא יפתח הקבר (ס"א חצר הקבר) ויראה. והלכה כר"י משום ר"ט וש"מ טעמא דנסתם הגולל הא כל זמן שלא נסתם הקבר מטמא ונוגע במת שלו בין לצורך בין שלא לצורך. הרמב"ן ז"ל:

ף ב: ג. ג: ד. ה: **בעמיו בזמן שעושין כמעשה עמיו ולא בזמן שפירשו מדרכי ציבור** כגון המינין והמומרי' לעבודת כוכבי' והמוסרי' לאנסי'. ולא מיבעיא מיעל לביתיה **ומנגע ביה דאסור אלא אפי' ליכנס לתוך ד' אמות שלו אסור סוטה מג: דא"ר יצחק א"ר יוחנן משום דר"א מת תופס ד' אמות לטומאה וכן לק"ש.** ותניא בסוטה פרק משוח מלחמה חצר הקבר העומד בתוכה טהור. והוא שיש בה ד' אמות דברי ב"ש וב"ה אומרים ד' טפחים בד"א שפתחה מן הצד אבל למעלה ד' אמות. ודוקא חצר הקבר דמסיימא מחיצתא. אבל מת בעלמא תופס. ומכאן כתב הרב רבי יונתן ז"ל והוא דליכא גדר גבוה י' טפחים בינו ובין המת שאם היה לו כן כיון דאיכא הכירא לא גזרו ביה רבנן ודוקא מת שלא נקבר אבל נקבר לא תפיס ד"א דהא בציון משהו סגי כדאמר (מו"ק דף ה:) אין מעמידין ציון במקום טומאה ולא מצרכינן ציון של ד"א אלא בכל שהוא סגי עכ"ד. ואינה מחוורת אלא קבר של בנין במחיצות מסוימות סגי בהרחקת ד' טפחים אבל קבר שאינו מסויים במחיצות ד"ט (ס"א גבוה י' טפחים) צריך הכהן להרחיק ממנו ד"א ומה שהביא ראיה מציון אינו ראיה דאמר בפ"ק דמ"ק (שם) דאין מציינין אלא על דבר המטמא באהל אבל על הרחקה שגזרו חכמים לא הצריכו ציון כדקאמר התם אין מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד ארץ ישראל:

יום שכג

ט והיכא דמחית מיתא תותי טללא אסיר ליה לכהן למיעל **תותי אילן המיסך על הארץ ואפילו אבנים** היוצאים מן הגדר כדתנן פ' **יש מביאין את הטומאה הזיזין והגזריות והשובכות והשקיפין והסלעים הגדרים והשננים והסככות והפרעות שהן יכולין לקבל מעזיבה** רבם דברי ר"מ וחכמים אומרים **מעזיבה בינונית ואלו הן הסככות אילן המיסך על הארץ. הפרעות אבנים היוצאים מן הגדר. והיכא דמחית מיתא בביתא ופתיחא כוותא מן ההוא ביתא לביתא אחרינא וכן עד כמה בתי** והוו בכל חד מינייהו כוי **טפח על טפח איתסרי הני בתי כולהו לכהנא למיעל לגווייהו וכן עיליתא דעל גבי ביתא אי איכא ארובה בין** עיליתא לביתא כפותח טפח והוי **מיתא בחד מינייהו איתסר ליה לכהנא למיעל** לתרויהון. וזמנין דמחית מיתא בביתא ושרי ליה לכהנא למיעל לביתא ואסור למיעל בעיליתא. ומשכחת ליה בכזית מן המת הנתון תחת ארובה שאין בה פותח טפח דטומאה בוקעת ועולה ונכנסת לעלייה כיון שהיא מונחת תחת הארובה ואף על פי שאין בארובה פותח טפח אבל אינה חוזרת ויורדת לבית כיון שאין בארובה פותח טפח. ודבר זה מפורש בפרק י' דאהלות במתניתא דאין בארובות פותח טפח וכן לפעמים בשני בתים זה לפנים מזה וטומאה בפנימי ואין טומאה בחיצון ומותר כהן לעמוד בפנימי אצל הטומאה ואסור ליכנס לחיצון. כגון ב' חדרים פנימים הפתוחים לבית ובכל אחד מהן כחצי זית מן המת ודלתות מן החדרים נעולות (בהן) וכהן באחד מהן טהור כיון דאין בו אלא חצי זית אבל לבית אסור לכהן ליכנס שם דסוף טומאה לצאת. ורואה אני כאילו ב' החצאי זיתים מונחים בבית ואין הטומאה נכנס בחדרים כיון שדלתותיהן נעולות ודבר זה מפורש במשנה אחרונה בפ"ח דאהלות. **ואי סכר להו לכוותא בעצים או באבנים או בכל דבר שאין מקבל טומאה**

איפסיק ליה לטומאה ושרי ליה לכהנא למיעל להההוא ביתא דאית ביה מיתא: הרב ז"ל קצר וסתם דבריו וצריכין ביאור דבפ"ב דבבא בתרא מוכח שאין הדבר המונח בחלון מונע מלעבור שם הטומאה עד שיבטלנו שם ביטול עול' שאין בדעתו עוד ליטלו משם דגרסינן התם אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל רקיק (ס"א פי' עיסה רכה) אין ממעט בחלון והוינן בה מאי איריא רקיק אפי' עבה נמי לא מבעיא קאמר לא מבעיא עבה כיון דחזא ליה לא מבטל ליה אבל רקיק דמאיס אימא בטולי בטליה קמ"ל. מיתיבי קופה מליאה תבן וחבית מליאה גרוגרות שמונחים בחלון רואין כל שאילו ינטלו ויכולין תבן וגרוגרות לעמוד בפני עצמן חוצצין ואם לאו אין חוצצין. תבן הא חזיא לבהמתו. בתבנא סריא. חזי לטינא. דאית בה קוצי. חזי להסקה. במתונא. חזי להיסק גדול היסק גדול לא שכיח. גרוגרות הא קחזי ליה. אמר שמואל כשהתריפו פי' כשהתליעו. אלמא כל מידי דחזי ולא מבטלי ליה לא ממעט בחלון. ומיהו בההוא שמעתתא גופיה משמע דממעט ואע"ג דלא בטליה. דפריך האי חבית ה"ד אי דפומיה לבר היא גופיה תיחוץ. אלמא דחבית חייצא אף ע"ג דלא בטיל ליה. ונדחק הרמב"ם ז"ל לתרץ כיון דהתליעו הגרוגרות נתקלקל גם החבית ומבטל ליה. מיהו אכתי קשה מההיא דשילהי שבת ופקקו את המאור בטפיח וכי פקקו מאי הוי הא לא מבטיל ליה ולא חייצא. וליכא למימר דבטלו את הטפיח. דאם כן ה"ל בונה בשבת ואמר בפ' בתרא דמגילה ההוא בי כנישתא דרומאי דהוה פתיחא לאנדרונא דהוה מחית ביה מיתא והוו בעו כהני למיעל לצלויי התם אתו אמ"ל לרבא א"ל זילו (דלא) דלו תיבותא ואותבוה להתם. והתיבה אינה מקבלת טומאה דכלי עץ העשוי לנחת הוא ולכך חוצצת ואי בעי ביטול מאי מהני התם כיון דעשויה להניח ס"ת בתוכה לא מצי מבטל לה התם. ופר"י ז"ל דכל היכא דאין סותם כל הנקב אלא ממעטו מטפח התם בעי ביטול ואי לא בטליה לא ממעטי אבל היכא דסותם כל החלון לא בעי ביטול. כי ההיא דמאור (ודתיבותא) ותבן וגרוגרות אין סותמות כל החלון ולהכי בעי ביטול: אבל החבית והתיבה סותמות כל החלון ולהכי בעי ביטול צ"ל ולהכי לא בעי ביטול וכן דעת הרי"ף ולכך כתב סכר לה לכוותא דמשמע שסתם הכל. **והיכא דאיכא דרתא דמוקפת זיזין א"נ מוקפת אכסדרה והוה מיתא בחדא ביתא מהנך בתי דבההוא דרתא איתסר ליה לכהנא למיעל תותי הני כולהו זיזי דמארבע רוחי דרתא או הני אכסדראות. אבל ודאי אי הוי מיתא תותי הני זיזי או גו אכסדרה שרי ליה לכהנא למיעל לגו ביתא שדרך טומאה לצאת ואין דרך טומאה ליכנס. כדתנן** (אהלות פי"ד) **זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח ג' אצבעות טומאה בבית כלים שתחתיו טמאים: טומאה תחתיו ר' אליעזר מטמא את הבית. ורבי יהושע מטהר.** ולדברי רב אלפס מיירי שדלת הבית נעול. וכה"ג אמרי' בכל דוכתי באהלות סוף טומאה לצאת ולא מהני נעילה כיון דאין מקום לטומאה לצאת אלא דרך שם חזינן לטומאה כאלו היה כבר שם ואילו היה הדלת פתוח היתה הטומאה נכנסת מן האכסדרה לבית. כדתנן פ"ו דאהלות קוברי המת שהיו עוברים באכסדרה והגיף אחד מהם את הדלת וסמכו במפתח אם יכולה הדלת לעמוד בפני עצמה טהור ואם לאו טמא ותימה למה הביא זו המשנה על סוף טומאה לצאת כמה משניות היה יכול להביא שהן פשוטות יותר מזו. ההיא (פ"ז דאהלות) דמת בבית ולו פתחים הרבה כולן טמאים ועוד ג' משניות בפ"ד דאהלות שכולן מפורש בהן שדרך טומאה לצאת ואין דרך טומאה ליכנס. וגם בכל המשניות כתוב טומאה בבית כלים שתחתיו טהורים. ופירש רבינו ז"ל לפי שאינו אוכל בפותח טפח אין מביא את הטומאה תחתיו והא דמטמא ר' אליעזר את הבית כשהטומאה תחתיו אע"ג דלית ביה פותח טפח. ר' אליעזר לטעמיה דמטמא בבית מודבק לאיסקופה בפי"ב דאהלות דבקל מביא את הטומאה לבית. ומסקנא דמלתא הכי אם כל דלתות הבית נעולות והחלונו' נעולים טומאה יוצא' מן הבית לתחת הזיזין ואכסדראות ואם נפתח דלת לצד אחר או חלון שיש בו ד' על ד' והדלת של חצר נעול אין הטומאה יוצאה לתחת הזיזין והאכסדראות (ס"א ואם דלת החצר פתוח טומאה יוצאה מן הבית לתחת הזיזין והאכסדראות) ונכנסת מתחת לבית: וכן גגין הבולטין למעלה לחוץ על פני בתים הרבה וטומאה באחת מהבתים כל הבתים אשר דלתותיהן פתוחים טמאים. כי הטומאה מתפשטת תחת בליטת כל הבתים ונכנסת לבתים דרך הפתח והיכא דנפל אינש ושבר מפרקתו ונחתך עמו **רוב בשר אף על גב דלא נפקא נשמתיה מית הוא ומטמא באהל דאמר רב יהודה אמר שמואל**

(חולין דף כא.) **נשברה מפרקת ורוב בשר עמה מטמא באהל דה"ל כמאן דהותז כוליה רישיה ותנן** (אהלות פ"ח) הותזו ראשיהן אע"פ שהן מפרכסין טמאים **כזנב הלטאה שהיא מפרכסת.** וא"ת מפרקת דעלי דמפרקת ולא רוב **בשר הוה. זקנה שאני דכתיב כי זקן האיש וגו'. וא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן קרעו כדג מטמא באהל אמר רב שמואל בר רב יצחק מגבו אבל גוסס אין מטמא באהל עד שתצא נפשו. דתנן** אדם אין מטמא באהל עד שתצא נפשו. ואע"ג דגוסס אין מטמא באהל פליגי ביה תנאי בנזיר אי שרי לכהן למיעל לביתא דאית ביה גוסס אי לא. דגרסי' התם להחלו עד שעה שימות. רבי אומר במותם יטמא עד שימות. מאי בינייהו. א"ר יוחנן משמעות דורשין איכא בינייהו. ר"ש בן לקיש אומר גוסס איכא בינייהו למ"ד מלהחלו אפי' גוסס. ולמ"ד במותם יטמא עד שימות אין גוסס לא. **מיתיבי אדם אין מטמא עד שתצא נפשו. ואפי' מגוייד ואפי'** גוסס ולמ"ד מלהחלו הא קתני דאינו מטמא. לעניין טמויי עד דנפיק נשמתיה לענין אתחולי הא איתחיל ולפי גירסא זו הכתובה בספרים שלנו כהן אין מוזהר על הגוסס דקי"ל כרבי יוחנן לגבי דר"ש בן לקיש דאמר משמעות דורשין א"ב (ס"א ובין לרבי ובין לרבנן אינו מוזהר עליו עד שימות) אבל בה"ג גורס אביי במקום ר' יוחנן רבא במקום ר"ל ולפי זה הלכה כרבא לגבי אביי. ולרבא פליגי רבי ורבנן בגוסס ואין הלכה כרבי מחבריו נמצא כהן מוזהר על **הגוסס: והיכא דשחט בו שנים או רוב שנים אין מטמא באהל עד שתצא נפשו. דאמר רב יהודה אמר שמואל** (גיטין ע:) **שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט ותנו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו ואסור ליה לכהן למיעל לבית הקברות דקבר מטמא כמת** דכתיב **כל אשר יגע על פני השדה** וגו' או בקבר. **אפי' לבית הפרס נמי אסור למיעל.** ומאי הוא בית הפרס שדה שנחרש בו קבר דתנן (אהלות פי"ז) **החורש את הקבר הרי זה בית הפרס. עד כמה הוא עושה. מלא מענה מאה אמה בית ד' סאין דהוי מאה על מאה. ואי אזיל לדבר מצוה כגון לינסב איתתא וללמוד תורה וליכא אורחא אחריתי שרי ליה למיזל לבית הפרס. דת"ר (מס' ע"ז דף יג.) הולכין ליריד של** עובדי כוכבים ולוקחין מהן בהמה **עבדים ושפחות בתים ושדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות שלהן מפני שהוא כמציל מידן ואם כהן הוא מטמא** (לו) לדון ולערער עמהם בחו"ל וכשם שמטמא בחו"ל כן מטמא בביה"ק. ביה"ק ס"ד. אלא אימא בית **הפרס דרבנן. ומטמא ללמוד תורה ולישא אשה. א"ר יהודה אימתי בזמן שאין מוצא ללמוד. אבל מוצא ללמוד** אין מטמא. **ר' יוסי אומר אפילו מוצא ללמוד יטמא לפי שאין מן הכל אדם זוכה ללמוד א"ר יותנן הלכה כר' יוסי:** סליק הלכות טומאה

הלכות חלה

א (חלה פ"א) חמשה דברים חייבין בחלה. החטים והשעורים והכוסמין ושיבולת שועל ושיפון הרי אלו חייבין ומצטרפין זה עם זה: **גמ'** (מנחות דף ע:) [דף ע:] מה"מ אמר ר"ל אתיא לחם לחם ממצה. הכא כתיב והיה באכלכם מלחם הארץ והתם כתיב לחם עוני. והתם גופיה מנ"ל אמר ר"ל וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב אמר קרא לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובתו יצאו אלו שאינם באים לידי חימוץ אלא ידי סירחון. ומצטרפין זה עם זה. תניא כוסמין מין חטין. שיבולת שועל ושיפון מין שעורין. פירש"י במנחות הא דתני במתני' ומצטרפין זה עם זה לא שיצטרפו כולן יחד אלא צרופן כמו ששנויין בברייתא. וקשה דתנן בפרק בתרא דמכילתין השעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החיטין אלמא שעורין וכוסמין מצטרפין ובברייתא קתני כוסמין מין חטין משמע ולא מין שעורים. וצ"ל דהכי פירושו כוסמין אף מין חטין שיבולת שועל ושיפון מין שעורין דוקא ובירושלמי דריש מכילתין פריך ממתני' דקתני דכולן ומצטרפין זה עם זה אמתני' דפ' בתרא דתנן מין במינו חייב מין בשאינו מינו פטור. איזהו מין במינו החטין אין מצטרפין עם הכל אלא עם הכוסמין והשעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין. ומשני כאן בבלול כאן בנשוך. אם עירב קמח מכל ה' המינין ועשה עיסה מצטרפין לכשיעור. אבל אם עשה עיסה מכל אחת והשיכן זה לזה מצטרפין כההיא דפרק בתרא ואם תאמר בנשוך היאך מפרישין חלה מזה על זה והתנן בפ"ב דתרומות כל שהוא כלאים זה בזה לא יתרום מזה על זה. ובריש כלאים תנן דחטין וכוסמין כלאים זה בזה וכן שעורין וכוסמין וכן שעורין ושיפון. וי"ל דתרומה ניטלת מן התבואה מפרישין מן הדומה בתבואות ובחלה מן הדומות בעיסה. והכי איתא בירושלמי (פ"ד דחלה הלכה ד). ועוד י"ל כשיש לכל אחד שיעור אין

מפרישין ממין על שאינו מינו כדרך שאין תורמין ממין על שאינו מינו. וכן מוכח בתוספתא דמכילתין (פ"ב) דקתני קב חטין וקב שעורים וקב כוסמין הרי אלו מצטרפין כשהוא תורם תורם מכל אחד ואחד שאין תורמין ממין על שאינו מינו. חצי קב חטים וחצי קב שעורים וחצי קב כוסמין נוטל מן הכוסמין מירי שהכוסמין נתונים באמצע ונושכין עם החטים מצד א' ועם השעורי' מצד אחד הילכך כשיש בכל אחד קב נמצאו החטין חייבין בלא צירוף חיטין תורם מכל אחד ואחד שאין תורמין ממין על שאינו מינו ואף על פי שהכוסמין מחייבין את החטין ואת השעורין אין תורם מן הכוסמין עליהם לפי שגם הכוסמין מתחייבין במה שנושכין בחטין ושעורין ודי לו בצירוף עם אחד מהן. הילכך אם תורם מן הכוסמין על השעורים הוי כתורם מן החיטין על השעורים דכיון דצירוף החטין מחייב הכוסמין נגררין הכוסמין אחר החטין ונקראים על שמן. וכן נמי על החטין מהאי טעמא. אבל סיפא דליכא אלא חצי קב בכל אחד והחטין והשעורין מחייבין את הכוסמין תורם מן הכוסמין שהם מין שניהם. מסקנא דמילתא בבלול מצטרפין כולן לכשיעור. ואם עשה עיסה מכל אחד לבד אין תורמין ממין על שאינו מינו. ומין החטין אין תורמין על שום אחד מהן. ושעורין ושבולת שועל תורמין מזה על זה. וכן כוסמין ושיפון תורמין מזה על זה. וכשאין שיעור בכל אחד מצטרפין ע"י נשיכה. כדתנן בפרק בתרא חטין וכוסמין מצטרפין. ושעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין וכן כוסמין ושיפון ושיבולת שועל מצטרפין דכולהו בני בקתא דשעורים נינהו. וכי היכי דע"י נשיכה שעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין כך אינך נמי מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין. ומיהו בירושלמי דפ' בתרא קאמר דלרבנן דפליגי על רבי יוחנן לא מיצטרפי שיפון ושיבולת שועל:

ב מתני' (משנה חלה פ"א) אלו חייבין במעשר ופטורים מן החלה. האורז והדוחן והפרגיס והשומשמין והקטניות ופחות מחמשת רבעים בתבואה. הסופגנים והדובשנין והאסקריטין וחלת המשרת והמדומע :

גמ' אורז ודוחן מיני קיטנית הן ובלע"ז מיי"ל ופנייי"ל. פרגין פי' בערוך מק"ל בל' כנען והוא כעין רימון מלא זרע והזרע מתקשקש בתוכו כעין השומשמין. ופחות מחמשת רבעים בתבואה לכאורה היה נראה דה' רבעים יש למודדו בתבואה שכן היתה עיסת מדבר מלא העומר מן היו מלקטים ואחר כך טוחנן ברחיים. וראיתי באשכנז שהנשים גודשות הקמח לשיעור חלה ותליתי הדבר הזה בשביל שנפח הקמח רב מנפח התבואה. וקצת משמע כך לישנא דמתני' דקתני פחות מחמשת רבעים בתבואה אלמא בתבואה משערינן ומיהו אין ראיה כ"כ. דלפי שהזכיר תחילה מיני קיטנית דחייבין במעשר ופטורין מן החלה תנא בתר הכי גם בתבואה תמצא דבר שחייב במעשר ופטור מן החלה כגון פחות מחמשת רבעים. ולקמן בפרק שני תנן חמשת רבעים קמח חייבין בחלה הן ושאורן וסובן ומורסנן חמשת רבעים חייבין אלמא בקמח משערינן ועוד אי בתבואה משערינן מאי איצטריך לאשמועינן הן וסובן ומורסנן חמשת רבעים פשיטא דסובן ומורסנן בכלל כיון דמדדינן חמשת רבעים בתבואה. ועוד דקתני סיפא ניטל מורסנן מתוכן וחזר לתוכן הרי אלו פטורין ואי משערינן בתבואה אמאי פטור הרי יש כאן ה' רבעי תבואה כבתחילה אלא ודאי בקמח משערינן ואשמעינן ברישא אף על גב דחמשת רבעי קמח בעינן סובן ומורסנן מצטרף בהדי קמח בעוד שלא ניטל מתוכו ובניטל מתוכו קתני סיפא דלא מצטרף. סופגנין לחם העשוי כספוג ועשוי רקיקים דקים. רקיקי מצות מתרגמינן אספוגין. דובשנין מטוגנין בדבש. איסקריטין עשוין כצפיחית דמתרגם איסקרטין בדבש (שמות טו) וכולהו לישתן רכה. וחלת המשרת מפרש בפ' כל שעה אריב"ל זה חלוט של בעלי בתים שחולטין אותו במחבת. מחבת מתרגמינן מסריתא אמר ריש לקיש הללו מעשה אילפס הן. ורבי יוחנן אמר מעשה אילפס חייבין והללו שעשו בחמה (פטורין) ומסיק התם דבין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש הרתיח ולבסוף הדביק חייב בחלה דנהמא הוא ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. כי פליגי בהדביק ולבסוף הרתיח. ריש לקיש סבר כמעשה חמה הוא ופטור. ורבי יוחנן סבר כמעשה אילפס הוא ל"ש הרתיח ולבסוף הדביק ולא שנא הדביק ולבסוף הרתיח נהמא הוא וחייב בחלה ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח: ר"ת ז"ל פסק כריש לקיש משום דסוגיא דשמעתין התם כוותיה. דקאמר התם סתמא דתלמודא לא דכ"ע מעשה אילפס פטור. ועוד הך סוגיא דיתיב רבה ורב יוסף אחורי דרבי זירא אליבא דר"ל איירי דר"י לא פטר אלא בעשוין בחמה ורב אלפסי ז"ל פסק

כרבי יוחנן (בפסחים פ"ב) מדלא חשיב לה ביבמות פרק החולץ בהדי תלת מילי דהלכה כר"ל וכן פסק בשאלתות דרב אחאי פרשת צו (סי' ע"ו) וכתב ביה דהא דמחייב ר' יוחנן במעשה אילפס היינו דווקא כשאפאו באילפס בלא משקין דומיא דתנורא אבל אם בשלו במים או טגנו בשמן מודה רבי יוחנן דלא הוי לחם כדמוכח בירושלמי דמכילתין (פ"א הלכה ה) דגרסינן התם א"ר יוחנן כל שהאור מהלך תחתיו חייב בחלה ואומר עליו המוציא לחם מן הארץ ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. ור"ל אומר כל שהאור מהלך תחתיו אין חייב בחלה ואין אומרים עליו המוציא ואין אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח אר"י ובלבד ע"י משקין כלומר בהא מודינא לך. ועוד היה אומר ר"ת דבדבר שבלילתו רכה פליגי. ר"י סבר אפייתו באילפס עושה אותו לחם. ור"ל סבר דוקא תנור אבל דבר שבלילתו עבה מודו כ"ע דאייחייב באלה ואפילו סופו לבשלו במים או לטגנו בשמן. דמשעת גלגול אתי חיוב חלה כדמוכח בכמה דוכתי מההיא דתנן (חלה פ"ג) נולד לה ספק טומאה עד שלא גלגלה תיעשה בטומאה משגלגלה תיעשה בטהרה. ועוד הביא ראיה ממתני' (חלה פ"א) דתנן עיסה שתחלתה סופגנים וסופה סופגנים פטורה מן החלה. תחלתה עיסה וסופה סופגנים תחלתה סופגנים וסופה עיסה חייבת בחלה פירוש תחלתה וסופה סופגנים כמו עיסה שבלילת' רכה ואח"כ מבשלין אותה או מטגנין אותה בשמן ההיא לא מיקרי לחם ופטורה מן החלה ואין מברכין עליה המוציא אלא בורא מיני מזונות ולאחריה מעין שלש. ותחלתה עיסה וסופה סופגנין כמו שבלילתה עבה ואחר כך מטגנין אותה בשמן או מבשלין אותה במים. תחלתה סופגנין וסופה עיסה כגון שבלילתה רכה ואח"כ אופין אותה בתנור אלמא בתר גלגול אזלינן וכיון שבלילתה עבה מיד נתחייב בחלה ואע"פ שסופה לבשלה במים. וכן היה אומר ר"ת דכי היכי דמיחייב בחלה ה"נ מברך עליה המוציא לאחר בישול או לאחר טיגון כדמוכח בברכות פ' כיצד מברכין דתניא היה עומד ומקריב מנחה בירושלים אומר שהחיינו נטלה לאוכלה אומר המוציא לחם מן הארץ וקפסיק ותני ל"ש מנחת סלת ול"ש מנחת מאפה תנור ול"ש מנחת מחבת ומרחשת אע"פ שמטוגנין בשמן. וה"ה נמי למבושלים במים דלא מסתבר לחלק בין מים לשמן. אבל וירמשיאש שקורין בספרד אלטייר"א היה אומר ר"ת דאין מברכין עליהם המוציא דאין עלייהו תוריתא דנהמא אע"פ שנתחייבה עיסתו בחלה. ורבינו שמשון ז"ל כתב דהלש עיסה גמורה ודעתו לבשלה במים או לטגנה בשמן פטורה מן החלה. ומביא ראיה מפרק כיצד מברכין (שם) דתני רבי חייא לחם העשוי לכותח פטורה מן החלה והתניא חייבת. התם כדקתני טעמא ר' יהודה אומר מעשיה מוכיחות עליה עשאה כעבין חייבת כלימודין פטורה ופירש"י התם לחם העשוי לכותח אין אופין אותו בתנור אלא מייבשין אותו בחמה. אלמא אע"ג דמשעת גלגול קאתי חיוב חלה כיון שגלגלו אדעתא לאפותו בחמה מיפטר משום דסופו לבטלו מתורת לחם והא דמפליג בין לימודין לכעבין משום דכעבין מיחלפי בשאר עיסה שאינה עשויה לכותח אבל לימודין מעשיה מוכיחות עליה ולא אתי לאיחלופי ובירושלמי (הלכה ו) גרסי' עיסת כותח חייבת בחלה שמא תמלך לעשות חררה לבנה. וכדי שלא יקשה ההיא דירושלמי מגמ' דידן יש לפרש ההיא דירושלמי בנוטלת מעט מן העיסה לאפותה באור וחיישינן שמא תמלך ליקח כשיעור חלה והיינו נמי דמפליג בגמרא בין לימודים לכעבין דכעבין אתי לימלך אבל לימודין לאו אורחיה לימלך. ומתני' דתחילתה עיסה וסופה סופגנין חייב היינו כשנמלך. אבל תחילתה עיסה לעשות סופה סופגנין פטורה ואמר נמי בירושלמי (שם) חדא איתתא שאלה לרבי מנא כגון דאנא בעינא למיעבד אצותי איטרא מהו דנסיבנא מינה ותהא פטורה מן החלה. אמר לה אסור שמא תמלך לעשות עיסה פירוש אצותי היינו עיסה כדמתרגמינן (במדבר ט"ו:כ') ראשית עריסותיכם איצוותכון ואשה זו לשה לעשות איטרא הוא כעין סופגנין ואיסקריטין. ושאלה באותו מקצת שהיא רגילה לאפות שלא בדרך איטרא אם יכולה לאוכלו בלא חלה. ואסר לה שמא תימלך על כולה או על כדי שיעור חלה. וה"ה לעיסת כותח אם לקח ממנה מעט כדי לאפותה נתחייבת כל העיסה. עוד בירושלמי (הלכה ז) אמר רבי יוחנן (נחתום) העושה עיסה על מנת לחלקה בצק פטורה מן החלה. אלמא אף על פי שיש שיעור בשעת גלגול כיון שדעתו לחלקה בצק לפחות מכשיעור (ולמוכרה) פטור מן החלה וה"ה נמי העושה על מנת לעשות סופגנין. והא דאמר בפ' כיצד מברכין האוכל מנחה מברך עליה ברכת המוציא. לא במנחת מחבת

המטוגנין בשמן דבטלות מתורת לחם אלא במנחת מאפה תנור וסולת איירי אי נמי בכל המנחות ומתוך ששומנן מעט הוי כמו אפוי. ועוד ראיה מהא דאמר בפ' כל שעה אין יוצאין ברקיק מבושל אע"פ שלא נימוח. שהבישול מבטלו מתורת לחם ואע"ג דר"מ פליג עליה קי"ל כר' יוסי. וחביץ (קידרא) דפ' כיצד מברכין שלא נתבשל איירי והא דתניא התם הכוסס את החטה מברך עליה בפה"א. טחנה ואפאה ובשלה בזמן שהפרוסות קיימות מברך עליהם המוציא ולבסוף מברך ג' ברכות. רבי מאיר היא דסבר דלא אתי בישול ומבטל ליה לאפייה וכן כתב הרמב"ן ז"ל והביא ראיה מן הירושלמי דגרסינן התם (הלכה ט) איזה הוא עיסת הכלבים ר"ל אומר כל שעירב בה מורסן. **מתני'** אמרה כן בזמן שהרועים אוכלים ממנה פעמים שאין הרועים אוכלין ממנה רבי יוחנן אומר כל שעשאה כעבין חייבין כלימודין פטורין ותני כן עשאה כעבין חייבים כלימודים פטורין רבא בשם רבי שמואל ר' אמי בשם ר' חייא רובא (אמר) אפי' עשאה גלוסקין. והא תניא אם אין הרועים אוכלין ממנה תפתר שעשאה משעה ראשונה שלא יאכלו הרועים ממנה. וכיון דמסקינן הכי שמעינן מינה דעיסת כלבים אפילו עשאה מסולת נקיה כמצותו של שלמה כיון דאדעתא דכלבים עבד פטורה מן חלה וה"נ דינא דסופגנין אע"ג דגלגלה העיסה כדרכה כיון שעל דעת לאוכלה סופגנין הוא ולבסוף נמי עשאה סופגנין פטור לדברי הכל. דעד כאן לא פליגי אלא בעיסת כלבים דתחילתה וסופה עיסה ונאפת בתנור ולחם גמור הוא ולפום הכי חיישי רבי יוחנן ור"ל שמא ימלכו הרועים לאכול ממנה. אי נמי דלמא אתי לאיחלופי בלחם דעלמא ומשתכחת תורת חלה. ולהכי בעי היכרא דמורסן לר"ל ולרבי יוחנן לימודים. ור' חייא ורבא לא חשוב כלל אלא אפילו בגלוסקא פטור. אבל בסופגנין שסופו מוכיח על תחילתו הכל מודים שהולכים אחר דעתו של אדם. תחילתו וסופו על דעת סופגנין פטור. תחלת עיסה על דעת עיסה סתם ונמלך לסופגנין חייבת שכבר נתחייב בחלה משעת גלגול. גלגל על דעת סופגנין ונמלך שלא לעשות סופגנין אלא עיסה סתם חייבת. וכי תימא מאי שנא מהא דתנן (חלה פ"ג) הקדישה עד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר ופדאה פטורה שבשעת חובתה היתה פטורה התם מחוסר מעשה הכא במחשבה בעלמא תליא מילתא מעשה שבסוף מוציא מידי מחשבה וכן הקנובקאות ששנינו דחייבות מפרש בירושלמי (הלכה ו) שלא תימא הואיל ועתידה להחזירה לסולתה תהא פטורה מן החלה. מ"ט כיון שאפה בתנור או באילפס ונעשית לחם קודם שמחזירה לסולתה לא מפטרה במחשבה דמעיקרא מ"ט לחם כתיב והא איתעביד לחם הא חשב בשעת גלגול לדבר שאינו עושה אותה לחם בסוף (נ"א לחם בסופו ולא עשאו לחם בסוף) פטור ותו לא מידי. ורבינו מאיר הנהיג בביתו כשהיו לשין עיסה כדי לבשלה במים או לטגנה בשמן היה מצוה לאפות ממנה מעט וע"י כך נתחייבה כל העיסה בחלה קודם שיאפו ממנו מעט. דחיישינן שמא תמלך כדפירשנו לעיל גם לא היה אוכל בלא המוציא אחר שנתבשלה או נטגנה גם לא היה מברך עליה המוציא אלא על לחם אחר היה מברך המוציא ואח"כ (היה) אוכלה:

ג מתני' (משנה בפ"ק דחלה) המעיסה בית שמאי פוטרין וב"ה מחייבין. החליטה ב"ש מחייבין וב"ה פוטרין:

גמ' בפרק כל שעה תניא המעיסה קמח על גבי מוגלשים. החליטה מוגלשין על גבי קמח. פירוש מוגלשין מים רותחין. וקאמר התם מאי שנא המעיסה ומאי שנא החליטה אמר רב יהודה אמר שמואל ואיתימא ריב"ל כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו. ותברא מי ששנה זו לא שנה זו. כלומר מאן דמחייב מחייב בתרווייהו ומאן דפטר פטר בתרווייהו. והלכתא דתרווייהו חייבים דאע"ג דחלטיה מעיקרא כיון דהדר אפייה בתנור לחם קרינא ביה והכי אמרינן ביבמות האי חלוט דקאמרת מצה הוא למאי הילכתא. אמר רבינא לומר שאדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. ואע"ג דחלטיה מעיקרא כיון דהדר אפייה בתנור או באילפס לחם מיקרי ואדם יוצא בה ידי חובתו וחייב בחלה. גרסינן בפרק כיצד מברכין כי אתא רבין אמר רבי יוחנן טרוקנין חייבין בחלה ול"ג פטור. והכי אי' בירושל' (חלה פ"א הל"ה) ר' יוחנן אומר טרוקנין חייבין בחלה ואומר עליו המוציא ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. ואף ע"ג שבלילתו רכה וגובלא בעלמא מ"מ הוי כמו תחילתו סופגנין וסופו עיסה שחייב בחלה. מאי טרוקנין. אמר אביי כובא דארעא. ואמר אביי טריתא פטורה מן החלה. ולא דמי לטרוקנין דאע"ג שבלילתה רכה אופין אותה בגומא שבכירה כמו שפירש"י התם

ונעשית לחם. אבל מרתח גביל שופכין אותה על הכירה והוא מתפשט ואין תורת לחם עליו. מאי טריתא. איכא דאמר מרתח גביל פירש"י נותנין קמח ומים בכלי ובוחשין בכף ושופכין בכירה שהיא ניסוקת ורותחת ואיכא דאמרי נהמא דהנדקא בצק שאופין בשפוד ומושחין אותו תמיד בשמן או במי ביצים ושומן. ואיכא דאמר לחם העשוי לכותח תני ר' חייא לחם העשוי לכותח פטור מן החלה. ואם עשאן כעבין חייבין נתתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה. ונשים שנתנו לנחתום לעשות להם שאור אם אין בשל אחת מהן כשיעור פטור מן החלה: גרסינן בירושלמי (הלכה ז) אמר רבי יוחנן העושה עיסה ע"מ לחלקה בצק פטורה מן החלה. א"ל והא תנינא נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה. א"ל לא תתיובני נחתום. נחתום לאו בדעתו הדבר תלוי שמא ימצא לקוחות ונטבלו מיד כלומר אם ימצא שיקנה הכל כאחד לא יחלק:

מתני' עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה חייבת בחלה ואם אין הרועים אוכלין ממנה אין חייבת בחלה:

גמ' בסיפרי זוטא דריש לה מדכתיב עריסותיכם שלכם חייב ושל חיה פטור:

מתני' (חלה פ"ב) עיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה:

גמ' ירושלמי (שם הל' ג) א"ר יוסי בר חנינא דר' אלעזר בר' יהודה איש ברתותא היא דתנינן תמן (טבול יום פ"ג) עיסה שהוכשרה במשקה ונילושה במי פירות ונגע בה טבול יום רבי אלעזר בר' יהודה איש ברתותא אומר משום ר' יהושע פסל את כולו. ר"ע אומר משמו לא פסל אלא במקום מגעו. ר' חייא בשם רבי יוחנן אומר ד"ה היא. אע"ג דאמר ר"ע תמן אין מי פירות מחברין לטומאה מודה הוא הכא שמי פירות מחברין לחלה. רבי חייא בר אבא בשם ריב"ל אומר אין לך מחבר (מכולם) אלא שבעה משקין בלבד ר' יוסי בעי מה את אמרת לחלה או לטומאה אי תימא לחלה כ"ש לטומאה. אי תימא לטומאה הא לחלה לא. רבי יונה פשיטא ליה לחלה כל שכן לטומאה. רבי יונה כדעתיה דרבי יונה תני רשב"י. דתני רשב"י ר"ט אומר נאמר כאן חלה ונאמר להלן חלת לחם שמן מה חלה האמורה להלן עשויה בשמן אף חלה שנאמר כאן עשויה בשמן ושמן א' משבעה המשקין היא ונראה אף ע"ג דסתם לן רבי הכא דעיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה כיון דאמוראי סברי דמי פירות אין מחברין לחלה ומוקמינן הך סתמא כרבי אלעזר ברבי יהודה איש ברתותא ופליג עליה ר"ע וקי"ל הלכה כר"ע מחבירו א"כ אין הלכה כסתם משנה זו. אף ע"ג דר' יוחנן סבר דר"ע מודה דמי פירות מחברין לחלה. הא פליגי עליה רבי יוסי בר חנינא וריב"ל ור' יונה וברייתא דר"ש בן יוחאי מסייעתן. וגם ר"ת פסק דהלכה כריב"ל לגבי ר' יוחנן והביא ראיה ממגילה מהא דמבי רבנן לבי כנשתא לא מזבנינן. ובסדר תנאים ואמוראים כתב דהלכה כריב"ל בכל מקום לכן יש ליזהר שלא ללוש עיסה במי ביצים לבד בלא תערובת מים כדי לצאת מן הספק על חיוב חלה : האשה יושבת וקוצה חלתה ערומה מפני שהיא יכולה לכסות עצמה אבל לא האיש מפני שצריך לברך ברכת הפרשת חלה. ובפרק מי שמתו מוקי כשפניה טוחות בקרקע וכל ערותה מכוסה. אבל באיש בולטין הביצים והגיד. ירושלמי (הלכה ד) הדא דאמרת עגבות אין בהם משום ערוה הדא דתימא לברכה אבל להביט אפילו כל שהן אסור. כהדא דתני המסתכל בעקבה של אשה כאילו מסתכל בבית הרחם והמסתכל בבית הרחם כאילו בא עליה:

ד מתני' העושה עיסתו קביים ונגעו זה בזה פטורים עד שישוכו ר' אליעזר אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה:

גמ' פירוש קביים קב קב בפני עצמן. ומסיק בפ' אלו עוברין דר' אליעזר לא בעי נשיכה אלא נגיעה בכלי ובריש מסכת נדה פסיק הלכה כר' אליעזר. והא דמצרכי רבנן נשיכה ור' אליעזר נגיעה. ה"מ לצרף יחד שתי עיסות שאין בכל אחת כשיעור. אבל לתרום מן המוקף אפילו נגיעה לא בעינן רק שיהא סמוכות זו לזו בפנינו. כדאמר גבי קנקנים של יין (מעשר שני פ"ג) הסמוכין זה לזה דאמר עד שלא גפן תורם מזו על זו והא דאמר עלה בירושלמי חמשה שקין בגורן תורם ומעשר מזו על זו והא דתנן במתני' רבי אליעזר אומר נטלת מן הטהור על הטמא כיצד עיסה טמאה ועיסה טהורה נוטל כדי חלה מעיסה שלא הורמה חלתה. ונותן פחות מכביצה באמצע כדי להנטל מן המוקף אלמא בעינן נגיעה לענין מוקף טהורה וטמאה שאני כדאיתא בירושלמי דהאי פירקין (בסופו) דבר שהוא מקפיד על תערובתו אין הכלי מצרף. עיסה טהורה ועיסה טמאה

עשה אותו כדבר המקפיד על תערובתו. בעיסה תחלה. אבל בעיסה שניה אין לשני מגע אצל הטבל והא דקאמר אין הכלי מצרף לאו דווקא דלא בעי כלי אלא לאשמועינן דאפי' כלי אין מועיל בדבר המקפיד על תערובתו: המפריש חלתו קמח אין חלה וגזל ביד כהן העיסה עצמה חייבת בחלה. והקמח אם יש בו שיעור חייבת בחלה ואסורה לזרים דברי רבי יהושע. אמרו לו מעשה וקיפשה זקן אחד זר. אמר להן אף הוא קלקל לעצמו ותיקן לאחרים פירוש אין חלה דעריסותיכם כתיב. והא דאסורה לזרים משום מראית העין כיון שראו אותה בא ליד כהן ואתו למימר ראינו זר אוכל חלות. וקיפשה פירוש חטפה ואכלה. קלקל לעצמו מפרש בירושלמי דאכלה ואיענש. ותיקן לאחרים דאינון אכלין ותולין ביה אית תני תיקן לעצמו מ"מ אוכלה וקלקל לאחרים דאינון סברי דהיא מותרת והיא אסורה:

מתני' חמשת רבעים קמח חייבין בחלה הן ושאורן וסובן ומורסנן חמשת רבעים חייבים. ניטל מורסנן מתוכן וחזר לתוכן הרי אלו פטורין:

גמ' חמשת רבעים קמח דילפינן מעיסת מדבר דכתיב והעומר עשירית האיפה הוא והאיפה שלש סאין והסאה ששה קבין והקב ארבעה לוגין. הרי שבעים ושנים לוגין באיפה. עשירית של שבעים הוא שבעה לוגין. ועשירית שני לוגין הוא ביצה וחומש ביצה. כי לוג הוא ששה ביצים. נמצא חמש רבעים הם מ"ג ביצים וחומש ביצה. והרוצה לשער המדה ממלא כלי מלא מים ונותן לתוכו מ"ג ביצים בינונים והמים היוצאים הוא המדה. והא דמצרף המורסן מפרש בפ' כלל גדול שכן עני אוכל פתו בעיסה בלוסה. ומה שפטר כשחזר לתוכו מפרש בירושלמי א"ר יוחנן דרך עיסה שנו כאן וכיון שניטל מורסנן מתוכן וחזר לתוכן איך זה דרך עיסה:

מתני' שיעור חלה אחד מכ"ד העושה עיסה לעצמו והעושה למשתה בנו אחד מכ"ד נחתום שהוא עושה למכור בשוק וכן האשה שהיא עושה למכור בשוק אחד ממ"ח:

גמ' ירושלמי תניא אמר רבי יהודה מפני מה אמרו בעל הבית אחד מכ"ד מפני שעינו יפה בעיסתו וחכ"א לא מפני השם הוא זה אלא בעה"ב עיסתו מעוטה ואין בה כדי מתנה לכהן. נחתום עיסתו מרובה ויש בה כדי מתנה לכהן:

ה מתני' (חלה פ"ג) אוכלים עראי מן העיסה עד שתתגלגל בחטים ותטמטם בשעורי' גלגלה בחטי' וטמטמה בשעורי' האוכל ממנה חייב מיתה. כיון שהיא נותנת את המים מגבהת חלתה ובלבד שיהו שם חמשת רבעים קמח:

גמ' לפי שאין עיסת השעורים נדבקת יפה לפיכך נקראת לישתה טימטום. והא דקתני שמגבהת חלתה מיד כשהיא נותנת את המים. לא שיהא זה עיקר המצוה וטוב יותר שתמתין עד אחר גמר הלישה ותעשה כולה גודש אחד. אלא תקנת חכמים הוא בעיסה טהורה למהר להפריש חלתה בטהרה שמא תטמא העיסה והא דקתני בירושלמי כיון שהיא נותנת את המים זו היא ראשית עריסותיכם. ה"ק מנתינת המים קרינן ביה שפיר ראשית עריסותיכם. ולא שתהא עיקר המצוה בכה"ג. ובלבד שתהא שם חמשת רבעים קמח שנתערבו במים דבפחות מכן לא הגיעו עדיין לכלל חיוב. וברוב ספרים כתוב ובלבד שלא יהו שם חמשת רבעים קמח. פי' שלא נתערבו במים דאם נשארו חמשת רבעים לא נפטרו בחלה שהפרישו קודם שנתגלגלה. והכי איתא בירושלמי למה לי ובלבד שלא יהא שם חמשת רבעים קמח. אמר רב מתנא מתני' עד שלא למדו הכהנות. ומה למדו את הכהנות. הרי זו חלה על העיסה הזאת ועל השאור המתערב בה ועל הקמח שנתערב בה ועל הקרץ שניתן תחתיה לכשתעשה גוש אחד תוקדש זו שבידי לשם חלה. אלמא אחר שלמדו להתנות אין חושש אם נשתייר שם חמש רבעים קמח. אבל קודם לכן לא. וצריך ללמוד תנאי זה לנשים שלנו המפרישות חלה מיד אחר הגלגול קודם עריכת הלחם דבעיסה גדולה פעמים שעורכים קמח הרבה בכל ככר וככר ואע"פ שאין בככר אחד חמש רבעים מ"מ התנור מצרפן. והוה מצינו למימר דקמח הנתון בכל ככר וככר בטל ברוב הככר ושוב אין התנור מצרפן. אבל בתוספתא משמע דמצרף דתניא כהן ששייר קמח לעיסתו וכן האשה ששיירה קמח לעיסתה והקרץ והשאור מצטרפין לחמש רבעים לאסור את העיסה. וע"כ מיירי בקמח שעורך בו הככרות דקמח לאו בר חיוב חלה הוא. אלמא אע"פ שנתבטל חוזר ומצטרף לחמש רבעים לאסור. ואע"ג דחלה זו לא הויא מוקף לקמח המתערבת בעיסה אחר כך מ"מ כיון דהוה מוקף עיקר העיסה סגי בהכי. וצריך שלא תשרף

החלה עד אחר גמר גיבול והערבבה:

ו מתני' עובד כוכבים שיתן לישראל לעשות לו עיסה פטורה מן החלה. נתנה לו במתנה עד שלא גלגלה חייבת משגלגלה פטורה:

גמ' פירוש פטורה מן החלה דכיון שהעיסה של עובד כוכבים אין גלגול של ישראל מחייבתה וכן עיסת ישראל אין גלגול של עובד כוכבים פוטרתו. העושה עיסה עם עובד כוכבים אם אין בשל ישראל כשיעור פטורה מן החלה. והא דפטרינן בפ' ראשית הגז שותפות של עובד כוכבים מן החלה היינו כשאין בחלקו של ישראל כשיעור. בירוש' פריך מה בינה לעיסת ארנונה אילו עיסת ארנונה שמא אין חייבת. ומשני תמן ברשות ישראל היא שמא ימלך עובד כוכבים ולא יטלנה ברם הכא בדעתו היא תלויה. א"ר בון בר חייא בעאי קומי ר' זירא אפי' יש בשל ישראל כשיעור יעשה קב מכאן וקב מכאן וקב עובד כוכבים באמצע. א"ל רבי זעירא ואינו מעורב ע"י עובד כוכבים אתמהא ויראה דא"א להפריש מיני' וביה (דיש בשיעור) דבשיעור חלה שיפריש א"א שלא יהא בו מעיסת עובד כוכבים ונמצא שמפריש מן הפטור על החיוב. אלא לש כשיעור חלה ומניח אצל העיסה ומפרישה לחלה. ומיהו נראה דיוכל להפריש מיניה וביה דיש בילה בדבר לח לכ"ע. ובשיעור חלה שיפריש א"א שלא יהא בו משל ישראל וחלה אין לה שיעור מה"ת:

ז מתני' עובד כוכבים שנתגייר והיתה לו עיסה נעשית עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב. ואם ספק חייב:

ח העושה עיסה מן החטין ומן האורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח:

גמ' חייבת בחלה אע"ג דלית בה שיעור דגן. ויוצא בה ידי חובה בפסח מהכא דייקינן בפ' התערובות דנותן טעם ברוב דאורייתא:

ט מתני' הנוטל שאור מן העיסה שלא הורמה חלתה ונותן לתוך עיסה שהורמה חלתה אם יש לו פרנסה ממקום אחר יוציא לפי חשבון. ואם לאו מוציא חלה אחת על הכל:

גמ' פי' לפי חשבון אם נטל קב מעיסה חייבת ונתן לתוך עיסה פטורה אם יש לו פרנסה ממקום אחר כגון שיש לו עיסה חייבת מפריש עליה אחד מכ"ד בקב ואין זה כמפריש מן החיוב על הפטור שאין השאור בטל בעיסה ובתוס' קתני שמביא קמח ולש עיסה להשלים עם השאור לה' רבעים ומצטרף עם השאור. כדתנן במתני' דדבר שהורמה חלתה אין מפסיק. ואם לאו שאין לו עיסה חייבת חלה ולא קמח מוציא חלה א' מכ"ד על כל העיסה וטבל אוסר בכל שהוא במינו ונעשית כולה טבולה לחלה:

מתני' הנוטל שאור מעיסת חטין ונותן לתוך עיסת האורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה. ואם לאו פטורה. א"כ למה אמרו הטבל אוסר בכל שהוא. במינו ושלא במינו בנותן טעם:

י (חלה פ"ד) שתי נשים שעשו שני קבין ונגעו זה בזה אפילו הן ממין א' פטור. ובזמן שהן של אשה אחת מין במינו חייב ושלא במינו פטור:

גמ' פי' אפי' הן ממין א' פטור ואין נשיכה זו וצירוף סל מצרפן כיון דמקפידות אפי' לשו שני קבין כאחד כיון דסופן לחלק בצק פטורות. כדפרישית לעיל גבי נחתום (בסי' ג' וע"ש) מין במינו חייב בנשיכה או בצירוף סל. ירושלמי סתם אשה אחת אינה מקפדת ב' נשים מקפידות אשה אחת שהיא מקפדת עשאוה כשתי נשים שתי נשים שאינן מקפידות עשו אותם כאשה אחת. אם אינה מקפדת למה היא עושה בשתי מקפדת. א"ר יוחנן בשאין לה מקום ללוש היה לה מקום ללוש. והיא עושה אותה בשתי מקומות מקפד' היא. נקי וקיבר מקפדת היא:

מתני' ואי זה הוא מין במינו החטין אין מצטרפין עם הכל אלא עם הכוסמין השעורין מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין. ר' יוחנן בן נורי אומר שאר המינין מצטרפין זה עם זה:

גמ' פי' שאר המינין שלא הוזכרו במשנה הן שיבולת שועל ושיפון ולרבנן שיפון מין כוסמין ושבולת שועל מין שעורין ואין מצטרפין והכי איתא בירושלמי ולעיל פירשתי דבירושלמי פריך מהך מתני' אמתני' דפ"ק דקתני דכולם מצטרפין זה עם זה ומשני כאן בבלול כאן בנשוך:

יא עוד תניא בירושלמי אית תני כל המינין מצטרפין זה עם זה פי' אפי' בנשוך. על דעתיה דהדין תנא ברא מה בין נשוך מה בין הבלול א"ר יודן אביו דרבי מתניא כשחלקן והוסיף עליה נשוכין חייבין בלולין פטורין. פירוש קב חטין וקב שעורין שנשכו וחלקן והוסיף על קב חטין רובע חטין ועל קב שעורין רובע שעורין דאי נשוך הוי חבור לכל דבר הרי כבר נתחייבו ומה

שהוסיף פטור. כדאיתא בירושלמי (פ"ג הלכה ה) שני ישראלים שעשו שתי קבין וחלקו והוסיף זה על שלו וזה על שלו פטורין שכבר היה לו שעת חובה ונפטרו ולענין זה יש חילוק בין בלול לנשוך דאע"ג דשניהם חבור להתחייב בחלה מיהו סבר האי תנא ברא דנשוך חבור לחומרא אבל לא להקל לפטור אם הוסיף. הילכך נשוכין וחלקן והוסיף חייבים. בלולין וחלקן והוסיף פטורין. ולית הלכתא כהאי תנא ברא אלא נשוכים לא מצטרפו אלא כסדר שפירשתי למעלה:

יב מתני' שני קבין וקב אורז או תרומה באמצע אין מצטרפין. דבר שניטל חלתו באמצע מצטרף שכבר נתחייב בחלה:

גמ' ירושלמי קב מדומע אין מצטרף. קב הכותי אין מצטרף קב מין אחר מצטרף. קב אשה אחרת מצטרף קב חדש מצטרף. ר' בון בר' חייא בעי קב חלה מאי. תני רבי חלפתא בן שאול קב הקדש מצטרף. קב חלה אין מצטרף. מה בין הקדש מה בין החלה. הקדש ראוי הוא לפדותו ולחייבו בחלה. חלה אין ראוי לפדותה ולחייבה. אבל דבר שנטלה חלתה ראוי להתחייב אם נתן בו שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ואין לה פרנסה ממקום אחר:

יג מתני' קב חדש וקב ישן שנשכו זה בזה ר' ישמעאל אומר יטול מן האמצע וחכמים אוסרים:

גמ' ירושלמי יאות א"ר ישמעאל כוסמין וחטין ב' מינין הן ע"י שהן דומין לו אתמר מצטרף חדש וישן לא כל שכן. א"ר הילא טעמא דרבנן כוסמין וחטין ב' מינין הן ואין בני אדם טועין לומר שתורמין ומעשרין מזה על זה אבל חדש וישן מין אחד הוא אם אתה אומר כן סבור לומר שתורמין ומעשרין מזה על זה (אבל חדש וישן מין אחד הוא). הנוטל חלה מן הקב. רבי עקיבא אומר חלה. וחכמים אומרים אינה חלה. ב' קבין שנטלה חלתן של זה בעצמו ושל זה בעצמו וחזר ועשאן עיסה אחת רבי עקיבא פוטר. וחכמים מחייבים. נמצא חומרו קולו:

יום שכד

ר"ף ה. ה: ו. **יד מתני'** רבן גמליאל אומר ג' ארצות לחלה מא"י עד כזיב חלה אחת מכזיב עד הנהר ועד אמנה ב' חלות אחת לאור ואחת לכהן. של אור יש לה שיעור ושל כהן אין לה שיעור. ומן הנהר ועד (אמנון) אמנה ולפנים ב' חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור אין לה שיעור ושל כהן יש לה שיעור וטבול יום אוכלה. רבי יוסי אומר אין צריך טבילה ואסורה לזבין ולזבות ולנדות וליולדות ונאכלות עם הזר על השולחן וניתנת לכל כהן:

גמ' פירוש שלש ארצות חלוקות בדין חלה. מא"י ועד כזיב פירוש כל א"י עד כזיב שהיא רצועה היוצאה מעכו לצד הצפון והוא א"י ממש וכבשוהו עולי בבל כדמפרש בפרק ששי דשביעית מפרישין חלה אחת ונאכלת בטהרה מכזיב עד הנהר לצד מזרח ומכזיב ועד אמנון לצד מערב ואין א"י ממש כי כבשוהו עולי מצרים ולא כבשוהו עולי בבל וקדושה ראשונה בטלה כשחרב הבית מפרישין ב' חלות. הראשונה נשרפת והב' נאכלת. ומפרש בירושלמי שאם לא היו מפרישין אלא חלה אחת אם היתה נאכלת יאמרו תרומה טמאה נאכלת כי זו הארץ טמאה היא כארץ העובדי כוכבים כיון שלא כבשוה עולי בבל. ואם היתה נשרפת יאמרו תרומה טהורה נשרפת כי רואין את בני הארץ נשמרים בטהרה. הילכך תיקנו להפריש ב' חלות ודבר תימה הוא בעיני הרואה ונותן אל לבו להבין טעם הדבר ואם אינו יודע להבין ישאל ויגיד לו. של אור יש לה שיעור מפורש בירושלמי מפני שהיא מן התורה ולאו דוקא מן התורה אלא נראית כשל תורה הואיל והיתה קדושה מתחילה הילכך יפריש כשיעור עיסה טמאה אחד ממ"ח: מן הנהר ועד אמנון ולפנים פירוש מתחילת הנהר ולפנים הימנו וכן מתחלת אמנון ולפנים הימנו הוא חוצה לארץ ממש הלכך מרבים בנאכלת וטבול יום אוכלו פירוש טבול יום דבעל קרי אף על פי שטומאה יוצאה עליו מגופו כיון דטביל שרי ביה. אבל טמא מת וטמא שרץ מותר לאוכלה דאין תרומת חו"לאסורה אלא למי שטומאה יוצאה עליו מגופו וכ"ש חלה זו השניה שאינה אלא להיכירא בעלמא: ר' יוסי אומר אין צריך טבילה כיון דאינה אלא להיכירא בעלמא אין לה דין תרומת חו"ל ומותרת אפי' למי שטומאה יוצאה עליו מגופו: ואסורה לזבים וכו'. וקאמר עלה בירושלמי לר' יהודה נצרכה וטעות סופר הוא וה"ג לרבי יוסי נצרכה ואע"ג דשרי ליה לבעל קרי בלא טבילה אסר לה להני בלא טבילה וע"כ בלא טבילה איירי דאי כשטבלו איירי לרבנן נמי נצרכה אלא ודאי ה"נ שרו כשטבלו כי היכי דשרו טבול יום דבעל קרי אע"פ שטומאה יוצא מגופו דאין לחלק אחר שטבל בין טומאה

חמורה לטומאה קלה כי היכי דמפליג רבי יוסי קודם שטבלו. ונאכלת עם הזר על השולחן ולא גזרינן העלאה אטו אכילה: גרסינן בבכורות פרק עד כמה אמר שמואל חלת חו"ל מבטלה ברוב רבה מבטל ברוב ואכיל לה בימי טומאה ופירש ר"י הא דקאמר שמואל מבטלה ברוב לאוכלה כהן בימי טומאה קאמר כדהוה עביד רבה. ועובדא דרבה פירוש הוא למילתא דשמואל למימרא דאיהו ס"ל כשמואל והוה עביד בה עובדא אבל למיכלה זר לא מבטלא בהכי. וי"מ הא דשמואל אפילו לאוכלה זר נמי בטלה בהכי דסתמא איתמר ולבטול לגמרי משמע ורבה כהן הוה והיה סמיך עליו לאוכלה בימי טומאה ומאי דהוה עביד מפרש בגמרא והוא הדין לאכול זר ומביאין ראיה מן הירושלמי דגרסינן הורה רבי בבצרא שהיא צריכה רוב א"ר יונה מלמד שהיא עולה בפחות ממאה. אמר ר' זעירא מתני' אמרה כן ואפילו אחד באחד דתנינן ונאכלת עם הזר על השולחן. ומשמע שר"ל שהכהן והזר מערבין פתן ואוכלין ביחד כן כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ה מהלכות ביכורים) ור"י ז"ל אמר דגמרא דידן לא סבירא הכי דתרומת חו"ל אע"ג דאינה טובלת כדאמר שמואל בפרק עד כמה (שם) תרומת ח"ל אוכל והולך ואח"כ מפריש מדמעת. כדמוכח במנחות פרק ר' ישמעאל דקאמר תרומת העובד כוכבים בחו"ל אינה מדמעת משמע הא דישראל מדמעת: והרמב"ן ז"ל כ' (מהא) דהא דקאמר תרומת עובד כוכבים בחו"ל אינה מדמעת היינו במחצה על מחצה. והא דקתני אינה מדמעת ולא קתני אינה אוסרת למידק מינה הא תרומת עובד כוכבים בא"י מדמעת אפילו עד מאה כשל ישראל: וניתנת לכל כהן מפרש בירושלמי בין לכהן חבר בין לכהן עם הארץ וכתב הרב רבי' שמשון ז"ל דליתא דבפרק הזורע אמר דזורע לחיים וקיבה אינם ניתנין לכהן עם הארץ דאין נותנין מנת אלא למחזיקים בתורת ה'. אלא הכא בחבר שאינו אוכל חולין בטהרה כי ההיא דרבי מאיר בשילהי הניזקין ולי נראה דחלה ב' דמתני' עלה קאמר בירושלמי דניתנת לכהן עם הארץ דהקלו בה שאינה אלא להיכירא בעלמא וגם הקילו בה להתירה לישראל ע"י ביטול ברוב. ולא קשה הא דקאמר תרומת עובד כוכבים בחו"ל אינה מדמעת הא דישראל מדמעת. הרי פירשתי דין שלש חלות השנויות במשנתינו: וחלה דידן שאנו מפרישין עכשיו יש לה עוד דין אחר דגרסי' בבכורות בפרק עד כמה (שם) אמר רבינא הלכתא נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן ואי ליכא כהן קטן שקלא ליה בריש מסא ושדיא לה בתנורא והדר מפרשת חלה אחריתי כי היכי דלא לישתכח תורת חלה ואכיל לה אפי' כהן גדול: נמצא דהיכא דאיכא כהן קטן שאוכל החלה אין להפריש חלה אחרת. ובחלה שלישית דמתני' אף ע"פ שגם היא בחו"ל צריך לעולם להפריש ב' חלות ואותה של אור אינה נאכלת כלל. דומיא דחלה ב' דמכזיב ועד הנהר ועד אמנון לפי שהיו סמוכין אצל ארץ ישראל ומתחזיא חלה דידהו כחלת א"י טמאה גזרו עליה שלא לאוכלה אפילו כהן טהור גמור בשביל שהיא טמאה. וההיא דבכורות איירי במקומות הרחוקים מא"י כגון מקום האמוראים ולא מתחזיא חלה דידהו כחלת א"י ולא גזרו עליה איסור מחמת טומאה עצמה ואמרו שהיא נאכלת לכהן קטן שלא יצא טומאה מגופו ולא יפריש אחרת כיון דזו נאכלת ונראה דה"ה נמי דשריא לכהן גדול שטבל לקריו אע"פ שלא העריב שמשו דמסתבר שאין להחמיר בה יותר מבחלת כהן שמפרישין הסמוכין לא"י. וכ"כ בעל ה"ג ז"ל אמר רבינא הלכך נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן או מאן דטבל לקריו. ואי תקשי לך אמאי נקט כהן קטן כיון דשריא אפילו לגדול שטובל לקריו. ואי משום טורח טבילה. והלא בלאו הכי צריכין לטבול לאכול בתרומה. וי"ל לפי שאין שיעור לחלת חו"ל ולפי שדבר מועט הוא נותנה לכהן קטן. והכי משמע לישנא שקלי לה בריש מסא ושדיא לה לתנורא אלמא דבר מועט הוא וכמו שהקילו בחלת בבל כשיש כהן קטן ולא הצריכו לשורפה ולהפריש אחרת לכהן כמו לאותם הסמוכים לא"י כך הקילו בשניה להתירה לזבין ולזבות לנדות וליולדות. דלא מפליג התם בין כהן גדול המותר בחלה ב' בשום טומאה ואף ע"ג דהחמירו בחלה שניה של סמוכים לא"י לאוסרה לזבין ולזבות שהרי החמירו גם בחלת האור יותר. ועוד שהרי הב' קבועה בסמוכים להפריש לעולם וברחוקים אין צריך להפרישה כשיש כהן קטן או גדול שטבל לקריו. לכך הקילו בה טפי ולא אסרוה אלא לזרים. ותמהתי על כי ראיתי ברוב מקומות באשכנז שאין מפרישין חלה שניה אף כששורפין הראשונה. ויש ליתן טעם לדבר משום דבימי אמוראים היו אוכלים תרומה טהורה בא"י כי היה להם אפר פרה כדאמרי' (נדה דף

ו.) חבריא מדכו בגלילא ולכך הצריכו להפריש גם בחו"ל חלת כהן שלא תשתכח תורת חלה. אבל האידנא שבטל אפר פרה ואין חלה נאכלת בארץ ישראל אף בחו"ל אין צריך להפריש חלת כהן. וכ"כ בה"ג. וחלה בא"י אין מפרישין אלא אחת ושורפין אותה ומנהג טוב להפרישה כי הסברא נוטה להיפך כיון דאין חלה נאכלת בשום מקום כל שכן שתשתכח תורת חלה ולמחר יבנה בית המקדש וסבורים יהיו שאין דין שתאכל חלה:

טו העושה עיסה מחיטין ומן האורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואדם יוצא בה ידי חובה בפסח:

גמ' לשון הרמב"ן ז"ל הא מתני' חזינא לפרושה ולבררה משום דקשה היא ועמוקה ודאי מדקתני ואדם יוצא בה ידי חובתו שמעינן מינה דמדאורייתא הויא כשל חיטין כל אימת דאיכא טעמא דחיטין אע"ג דמערבינן בגוה אורז טפי טובא וה"נ אסיקנא בגמרא בפרק כל הזבחים שנתערבו דמתני' אפילו רובה אורז הוא ואפ"ה כיון דאיכא טעמא דחיטי לא בטל. וכיון דהכי הוא איכא למידק עלה דהא קיימא לן כזית בכדי אכילת פרס בטעמו וממשו דאורייתא הא כל היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס דכ"ע לאו דאורייתא. ונהי נמי דטעמא לא בטיל היאך יוצא ידי חובה בפסח הא עיקרה אורז הוא ואשכחן בתלמודא א"י פירושא דמילתא ופירוקה. דקא מפרש טעמא דמתני' משום גרירה. וה"ג התם בפ"ק דחלה כמה דאת אמר תמן אין לך בא לידי חמץ ומצה אלא ה' המינים בלבד ודכוותה אין לך נגרר עם כולן אלא חיטין ושעורין בלבד. רבי אילא בשם ר"ל לא שנינו אלא העושה עיסה מן חיטין. מן האורז אין נגרר אלא עם החיטין בלבד שמעינן השתא דטעמא דמתני' משום דאע"ג דעיסת האורז לאו לחם הוא מיהו כי מערב לה בהדי דגן ואית ביה טעם דגן (גזרו) הדגן גוררו לעשו' הכל לחם להתחייב בחלה וקסברי בני א"י דהאי דינא ליתא בכוסמין ובשבולת שועל ובשיפון אלא בחיטין ובשעורין בלבד שגוררין מפני שדרך עיסה שנו ודרכן של בני אדם לעשות עיסה משאר המינין עמהן. ועוד דקאמר טעמא כמה דתימא תמן אין לך בא לידי מצה וחמץ אלא ה' מינים בלבד דהכי קים להו לרבנן והכי בדיק להו ודכוותה אין לך נגרר עם כולן לעשות עיסה ולבא לידי וחמץ אלא חיטין ושעורין בלבד. דקים להו לרבנן דאינהו גוררין ומביאין אחרים לידי חמץ ומצה ולא שאר מינין. ור' אילא בשם ר"ל סבר דאין לך גורר אלא החיטין את האורז אבל שעורין אין גוררין אורז ולא חיטין עצמן גוררין מין אחר. שלא שנינו אלא מן החיטין ומן האורז ואילו היה מין אחר נגרר או מין אחר גורר הוה תני לה במתניתין כדקתני האי. מדלא קתני אלא חיטין ואורז ש"מ שאין לך אחר גורר ונגרר. ודיוקא דדייק רבא מהא מתני' בפ' כל הזבחים (שם) דמין בשאינו מינו בטעמא וטעמא לא בטיל קושטא הוא ועל הדין אורחא נמי אתמר אף על גב דחיטין גוררין את האורז אי ס"ד טעמא בטיל דבר שנתבטל בעצמו האיך גורר את אחרים אלא טעמא לא בטיל וכיון דלא בטיל וחזי לאצטרופי כדנפשיה כגון דאיכא כזית בכדי אכילת פרס מצטרף לכל עונשים שבתורה לחלה ומצה נמי דגורר את האורז לעשותו לחם. ע"כ דבריו. ועוד האריך ודברים שאין בהם צורך הם. ולא ידענא מאי קשה ליה למה יוצא בו כיון דליכא כזית בכדי אכילת פרס. חיטי איתא בטעם וממש. דטעם כעיקר בשאין מינו דאורייתא וכיון שנתנו החיטין טעם באורז הפך הטעם את האורז להיותו כמו חיטה וקרינן טעמו וממשו חיטה וכן מוכח בזבחים פרק התערובות דאמר ר"ל הפיגול והנותר והטמא שבללן זה עם זה ואכלו פטור וכו' ש"מ נותן טעם ברוב לאו דאורייתא מתיב רבא העושה עיסה מן החיטין ומן האורז אם יש בה טעם דגן חייב בחלה ואדם יוצא בה ידי חובה בפסח. ואף ע"ג דרובא אורז אלמא מין בשאינו מינו בטעמא וכיון שנתן בה טעם נקרא על שמו ויוצא בה ידי חובה וחשיב כטעם וממש חטה. ותדע דהא ר' יוחנן הוא דאמר ע"ז דף סו.) טעמו ולא ממשו אין לוקין עליו ואיהו גופא הוא דסבירא ליה כר"ע בפרק אלו עוברין ובנזיר טעם כעיקר דאורייתא. אלא ודאי הטעם עושה אותו כממש. וההוא דטעמא ולא ממשו אין לוקין עליו רבינו תם דאירי במין ומינו. והר"ר חיים ז"ל טעמו וממשו קרי כשיש כזית בכדי אכילת פרס ובהכי מיירי הכא כשיש כזית חטין כדי אכילת פרס דאורז ואז נהפך כולו חטים ויוצא בה ידי חובה בכזית. והירושלמי שפי' הטעם משום גרירא משום דהוה קשה ליה נהי דאזלינן בתר טעם וחשיב כולן חטין מכל מקום כיון דרובה אורז אין בא לידי חמוץ והיאך יוצא בה משום מצה. ולכך הוצרך לפרש טעם החטה גורר את האורז וגורם לבא לידי חמוץ:

סליק הלכות חלה

הלכות כלאים

א תנן בפ"ק דקדושין כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ. ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחו"ל חוץ מן הערלה וכלאים. ר' אליעזר אומר אף החדש. ואמר עלה בגמרא מאי תלויה בארץ ומאי אין תלויה. אילימא תלויה דכתיב ביה ביאה ושאין תלויה דלא כתיב ביה ביאה. והרי תפלין ופטר חמור דכתיב ביה ביאה ונוהגת בין בארץ ובין בחוצה לארץ. אמר רב יהודה הכי קאמר כל המצוה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ ושהיא חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ חוץ מן הערלה והכלאים רבי אליעזר אומר אף החדש וקיימא לן כרבי אליעזר דסתם לן תנא כוותיה. דתנן (ערלה פ"ג) החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים. א"ר אסי א"ר יוחנן לוקין על הכלאים דבר תורה. א"ל רבי אלעזר לר' אסי והא אנן תנן והכלאים מדברי סופרים לא קשיא כאן בכלאי הכרם כאן בהרכבת האילן. כדשמואל דאמר שמואל את חקתי תשמורו חקים שחקקתי לכם כבר בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים. מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה. מה בהמתך בין בארץ בין בחו"ל. אף שדך בין בארץ בין בח"ל. אלא הא כתיב שדך ההוא למעוטי כלאי זרעים שבחו"ל רב נחמן ורב ענן הוו שקלי ואזלי באורחא. חזיוה להההוא גברא דהוי זרע חיטים ושעורים. א"ל ניתי מר ונשמתיה. א"ל לא חווריתון לא נתחוור לכם דבר זה כי מותר הוא. שוב חזו להההוא גברא דהוי זרע חיטי ושערי בי גופני א"ל ניתי מר נשמתיה. א"ל לא צהריתו. לא קי"ל כרבי יאשיה דאמר עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד. רב יוסף מערב בזרוני וזרע א"ל אביי והא תנן וכלאים מדברי סופרים. א"ל ל"ק כאן בכלאי הכרם כאן בכלאי זרעים. כלאי הכרם דבארץ אסירי בהנאה גזרו בהו רבנן. כלאי זרעים דבארץ לא אסירי בהנאה בחו"ל לא גזרו בהו רבנן. נמצא דין כלאים עכשיו בחו"ל נחלק לג' חלקים הרכבת האילן מדאורייתא. כלאי הכרם מדרבנן. כלאי זרעים מותרים:

ב הרכבת האילן הוא המרכיב יחור של אילן זה באילן אחר כדתנן פ"ק דמסכת כלאים אין מביאין אילן באילן ירק בירק ולא אילן בירק ולא ירק באילן. והא דאסירא הרכבה היינו דווקא בעץ מאכל אבל באילן סרק שרי והכי תניא בירושלמי (פ"א הלכה ז) מנין שאין מרכיבין עץ סרק על עץ מאכל או עץ מאכל על עץ מאכל (או) מין בשאינו מינו. ת"ל את חוקותי תשמורו. והא דמבעיא לן באלו טריפות הרכיב ב' מיני דשאי' מאי. היינו בחו"ל דכלאי זרעי' שרו ומיבעיא לן אי חשיב הרכבת דשאים הרכבת אילן להתחייב עליהן בחו"ל משום דכתיב למינהו (בעשייתם) בצאתם והוי בכלל חקים שחקקתי לך כבר או דלמא כיון דלא כתיב בהו למינהו בצוואה לא. ולא מיקרי הרכבה אלא מין בשאינו מינו אבל מין במינו שרי. כדתנן (כלאים פ"א) ובאילן האגסים והקרוסטומלין הפרישין העוזרדין אין כלאים זה בזה. התפוח והחזרד הפרסקין והשקדים השזפים והרמון אע"פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה. אגסים פריש. קרוסטומלין מין אגסים הוא ודומה לעפיצים. פרישים פרונ"ש. עוזרדים קודונ"ש בלע"ז. חזרד גלנ"ש מין תפוח וגדל ביער ומאכילין אותו לחזרים. פרסקין גרעין שלו דומין לשקדים. שזפין מפרש בירושלמי הנוטע זיתים ורמונים יחד נפק מנהון שזפין. ותנן נמי התם אין נוטעין ירק לתוך סדן של שקמה ואין מרכיבין פיגם על גבי קידה לבנה מפני שהוא ירק באילן. אין נוטעין יחור של תאינה לתוך החצוב שתהא מקירו אין תוחבין זמורה של גפן לתוך האבטיח שתהא זורקת מימיה לתוכו מפני שהוא אילן בירק. ואין נותנין זרע של דלעת לתוך החלמית שתהא משמרתו מפני שהוא ירק בירק:

ג ואע"פ דכלאי אילנות נפקא לן משדך לא תזרע כלאים. לא אסיר אלא הרכבה דומיא דהרבעה דבהמה. אבל מותר לערב זרע אילנות זה בזה ולזורען וכן זרעי השדה עם זרעי האילנות ולזורען יחד אע"פ שלוקין על הרכבת האילן ועל קיומו אפ"ה הפרי מותר. וכן מותר ליקח יחור מן האילן המורכב ולנוטעו בארץ דאין לך בכלאים שיאסר הפרי והעץ אלא כלאי הכרם דתנן (כלאי' פ"ח) כלאי הכרם אסורי' לזרוע ולקיים ואסורי' בהנאה. כלאי זרעים אסורין לזרוע ולקיים ומותרים באכילה וכ"ש בהנאה. כלאי בגדים מותרים בכל דבר ואין אסורים אלא ללבוש כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים ואין אסורים אלא להרביע ואסור להניח לעובד כוכבים שירכיב באילן של ישראל. כדאמר במס' שבת פ' תולין דאפילו כשותא בכרמא אסור להניח לעובד

כוכבים לזורעו בכרמו:

ד כלאי הכרם אסורים בחוצה לארץ והוא שזרע שני מיני תבואה או שני מיני ירק עם החרצן במפולת יד דקי"ל הלכה כר' יאשיה כדאיתא בחולין בפרק ראשית הגז אמר רב נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כתלת סבי כר' אילעאי בראשית הגז כרבי יהודה בן בתירה בטבילה וכר' יאשיה בכלאים. ופר"י אעפ"י שכמה משניות ובריתות וסוגיות דתלמודא דלא כרבי יאשיה ההוא (כלאים פ"ו) דהמעביר עציץ נקוב בכרם קדש וההוא (שם) דהמסכך גפנו על גבי תבואה של חברו קדש ועוד כמה משניות במסכת כלאים וסוגיות דתלמודא ההיא דשבת פרק תולין שלחו ליה בני בשכר ללוי כשותא בכרמא מהו שלח להו כשותא בכרמא עירובא. ולשלח להו כרבי טרפון דכשותא בכרמא אין כלאים ולא קאמר ולשלח להו כר' יאשיה. וכן קאמר התם בפ' תולין מכריז רב האי מאן דבעי למזרע כשותא בכרמא ליזרע כרבי טרפון אבל כרבי יאשיה לא קאמר. אפ"ה בדורות אחרונים חזרו להיות עושין כרבי יאשיה. וכן הא דאמר כרבי אילעאי בראשית הגז ופי' רש"י ה"ה במתנות דחד טעמא איתא בתרוייהו משום דילפי' נתינה נתינה מתרומה וחזינן לכולהו אמוראי שהיו נותנין מתנות לכהן. ורב נחמן בר יצחק גופיה דפסק כרבי אילעאי קאמר התם (חולין דף קלב:) דקנס אטמא אחד שלא נתן מתנות לכהן קנס אותו ולקח ממנו אטמא ונתנו לכהן וכן הא דפסק הלכה כרבי יהודה בן בתירה בטבילה כולהו תנאי ואמוראי סברי בפ' מי שמתו דלא כרבי יהודה בן בתירה. אלא שבדורות האחרונים בסוף ימיו של רב נחמן בר יצחק חזרו לנהוג קולא באלו שלשה וחברם רב נחמן בר יצחק יחד ואמר האידנא נהוג עלמא ונשתנה בהן המנהג כי עד הנה לא נהיגי כן. והראב"ד ז"ל כתב הא דבעי רבי יאשיה חטה ושעורה וחרצן במפולת יד היינו דוקא לענין מלקות אבל לענין איסור לא בעינן שיזרעם במפולת יד. כדתנן המעביר עציץ נקוב בכרם קדש. ונראה לפי דעתו דהאי איסורא ליתא אלא מדרבנן כיון דלא אסרה תורה אלא ג' יחד מנלן דמיקרי כלאי הכרם אם לא עשה כן. ולדעת ר"י נראה דאפילו איסורא דרבנן לית ליה מדפירש דהני סתם מתניתין דלא כרבי יאשיה ואי סבר רבי יאשיה דאסירי אתיין שפיר כוותיה. ואף לדעת הראב"ד ז"ל נראה דלא אסיר בחוץ לארץ אע"ג דאסיר בהנאה בארץ. כיון דלא אסיר ליה אלא מדרבנן לא עדיף מכלאי זרעים דאסירי מדאורייתא בארץ ולא גזרו עליה בחוץ לארץ. והרמ"ה ז"ל כתב דמודה רבי יאשיה דאם זרע ביני גופני בארץ דאסור ואפילו חד מינא דזרעים אסור אבל בחוץ לארץ שרי. משום הכי לא שמתיה להההוא גברא דהוה זרע בזרוני ביני גופני כי לא זרע אלא חד זרע ביני הגפנים. אבל אם זרע שני מיני זרעים בין הגפנים גזרו ביה רבנן בחו"ל. דהא טעמיה דרב יוסף בכלאי הכרם לאו משום דאסירי בהנאה מדאורייתא קאמר אלא סתמא קאמר משום דבארץ ישראל אסור בהנאה משמע אפי' מדרבנן ומיהו ה"מ היכא דזרע שני מיני זרעים בכרם דסוף סוף לכי צמחי דמי לאיסורא דאורייתא דהא לא מוכחא מילתא אי במפולת יד זרע אי לא. אבל היכא דזרע חד ביני גופני כיון דלא דמי לכלאים דאורייתא אע"ג דבארץ גזרו ביה רבנן איסור הנאה בחו"ל לא גזרו ביה כלל איסור כי עובדא תניינא דרב נחמן דאי אמרת כי האי גוונא איכא איסור בחו"ל אמאי לא שמתיה להאי גברא ע"כ ולא ידענא מנ"ל זה החילוק שחלק בין זרע אחד לב' זרעים דהך לישנא דהוי זרע בזרוני ביני גופני משמע זרעים הרבה דומיא דרב יוסף מערב בזרוני וזרע (בי גופני סתם) ועוד דהא לישנא דקאמר כלאי הכרם דבארץ אסירי בהנאה משמע מדאורייתא שהרי לא מצינו מפורש איסור הנאה בכלאים מדרבנן. דכל הני מתניתין דפליגי על רבי יאשיה ואסרי בלא מפולת יד מדאורייתא קא אסרי ור' יאשיה דבעי מפולת יד מדאורייתא לא מצינו מפורש שאוסר בלא מפולת יד מדרבנן. הלכך אמורא היה לו לפרש דבריו ולומר דאפילו בדבר שאין אסור בארץ אלא מדרבנן גזרו בחו"ל והיה משמיענו גם חידוש זה דיש איסור בכלאי הכרם מדרבנן לר' יאשיה אלא מדקאמרי דאסירי בהנאה בסתם משמע דמדאורייתא קאמר. והרמב"ם כתב אבל בחו"ל מותר לזרוע בצד הגפנים בתוך הכרם לכתחילה ולא אסרו בחו"ל אלא לזרוע ב' מיני ירק או תבואה עם החרצן במפולת יד. ואע"פ שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחו"ל. הרי אותו הירק הזרוע שם אסור באכילה ואפילו בחו"ל. והוא שיראה אותו לוקט ומוכר אבל ספיקו מותר עכ"ל מתוך דבריו משמע שמותר לכתחלה לזרוע ב' מינים בצד הגפנים מדקאמר דלא אסרו בחו"ל אלא לזרוע ב' מינים עם החרצן

במפולת יד משמע דלזרוע ב' מינים בין הגפנים שרי וכן מוכח ההוא עובדא דהוי זרע בזרוני ביני גופני דמשמע ב' מיני זרעים ולא שמתוה כיון דמותרים לזרוע מותרים נמי באכילה. דאי אסורים באכילה אמאי לא שמתוה להההוא גברא דמסתמא זורען כדי לאוכלן והוי להו לשמתיה לאפרושי מאיסורא. ואף את"ל משום דאכתי לא עביד איסורא בשעת זריעה לא שמתוה מ"מ כיון שידעו שזרע לאכלו היה להן להודיעו שהיו אסורין באכילה. ולישנא דגמרא משמע שלא אמרו לו כלום אלא רב נחמן אמר להו לא צהריתו דקי"ל כרבי יאשיה ואין שום איסור בדבר לא בזריעתו ולא באכילתו. ומה שכתב ואע"פ שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחו"ל הרי אותו הירק הזרוע שם אסור באכילה אפי' בחו"ל. ר"ל אע"פ שמותר לזרוע ירק בצד הכרם ומותר גם לאוכלו הרי אותו הירק הנמצא זרוע אצל הכרם ואין ידוע אם נזרע במפולת יד או נזרע בצד הגפנים אסור באכילה אפילו בחו"ל כההיא דתנן בפ"ב דערלה ומייתי לה בפ"ק דקדושין כרם שהוא נטוע ירק וירק נמכר חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחו"ל יורד ולוקח (ס"א ולוקט) ובלבד שלא ילקט ביד. וכן מוכח נמי דבהכי מיירי מדכתב אבל ספיקו מותר אלמא דמיירי בספק כלאים דאורייתא כההיא דתנן' דערלה ואסור באכילה אם לקטן ביד. אבל אם ידוע לו שנזרע בצד הגפנים ולא במפולת יד מותר ללוקטן ולאוכלן. וכן לכתחילה מותר לזרוע בצד הגפנים ב' מיני זרעים ולאוכלן כן נראה שצריך לפרש דבריו. וכן עמא דבר שזורעין בין הגפנים. ומיהו צריך לדקדק דאע"פ שאין כאן איסור כלאים מ"מ יהא אסור משום הרכבת ירק באילן דאסור מן התורה אף בחו"ל. דשרשי הירק נכנסים בתוך שרשי הגפן. כי ההיא דריש פ"ז דכלאים המבריך את הגפן בארץ אם אין עפר על גביו ג' טפחים לא יביא זרע לשם אפילו הבריכה בדלעת או בסילון. הבריכה בסלע אע"פ שאין עפר על גביו אלא ג' אצבעות מותר להביא זרע עליה. פי' המבריך היינו שלוקחין זמורה מגפן אחד ומשכיבין אותה תחת הארץ ומוציאין ראשה מצד אחר ונעשית שמה גפן. ולא יביא זרע ע"ג אפילו הרחיקה ו' טפחים מן הגפן. ומדקדק עליה בירושלמי אמאי אסור אי משום שהשרשין נכנסין בגפן ואסור משום הרכבת ירק באילן מאי איריא גפן אפילו כל אילן נמי מדתנן בפ"ק דכלאים אין מביאין ירק באילן. ואי משום עבודה שצריך להרחיק מן הגפן שתחת הזרעים כמו מן הגפן שבצד הזרעים. נתני ו' כדין עבודה. כר"ע דאמר (כלאים פ"ו) ג'. אי כר"ע אפילו מן הצד יהא אסור ומשמע דוקא ע"ג לא יביא הא מן הצד מותר. ומשני לעולם משום הרכבה ושאני גפן דרכיך ונכנסין שרשי הזרעים לתוכו. אבל שאר אילנות קשין הן ואין נכנסין לתוכו אלמא שמעינן מהך מתני' דמתרצי' דשייך הרכבה אפילו תחת הקרקע ואם כן נמי כשזורע בצד הגפן נכנסין שרשי הזרעים בתוך שרשי הגפן. ונהי דהזרעים מותרים מכל מקום יהא אסור לזרוע משום הרכבת ירק באילן. ונראה לי דאף על גב דשייך הרכבה תחת הקרקע ה"מ דמבריך זמורה תחת הקרקע שכבר היה שם אילן עליה קודם שהבריכה. אבל מה שנכנסים שרשי הזרעים בתוך שרשי האילן לא מיקרי הרכבה דאין שם אילן על השרשים תדע לך שהרי גפן יחידית עבודתה ו' טפחים אע"פ שהשרשים מתפשטים חוץ לו' ולא חיישינן להרכבה. ועוד האמר היה גדר בנתיים זה סומך לגדר גפן מכאן וזה סומך לגדר תבואה מכאן. ואע"פ שנכנסה שרשי התבואה לתוך שרשי הגפן אלמא לא מיקרי הרכבה מה שנכנסין תחתיה לתוך השרשים כיון דאין שם אילן עליה:

ה מתני' כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים ואין איסור אלא להרביע:

גמ' ומותר להכניס לדיר שני מיני בהמות זכרים עם נקבות ואינו חייב עד שיכניס כמכחול בשפופרת כדאמר בב"מ פ' השוכר את הפועלים (דצ"א.) אמר רב פפא הני תרתי מילי בעו מינאי דבי (רב) פפא בר אבא ופשטינן להו לאיסורא חדא כהלכתא וחדא דלא כהלכתא. בעו מינאי מהו ללוש את העיסה בחלב וכו' בעו מינאי מהו להכניס שני מינים לדיר ופשטינן להו דלא כהלכתא דאמר שמואל במנאפים עד שיראו כדרך המנאפים ובכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת:

מתני' כלאי בהמה אסורין זה בזה:

גמ' כגון הנולדים מן הסוס שאביהן חמור עם הנולדים מן החמור שאביהן סוס וכמ"ד בפרק אותו ואת בנו אין חוששין לזרע האב דלמ"ד חוששין כל מיני פרדות אחת הן: גרסינן בפ' אותו ואת בנו (שם) ת"ר אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים. חנניא אומר נוהג בין בזכרים בין בנקבות. ופליגי בהא. תנא קמא סבר אין

חוששין לזרע האב וחנניא סבר חוששין לזרע האב. אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא. תנן רבי יהודה אומר הנולדים מן הסוס אע"פ שאביהן חמור מותרים זה עם זה אבל הנולדים מן החמור והנולדים מן הסוס אסורים זה עם זה. איבעיא להו מיפשט פשיטא ליה לר"י דאין חוששין לזרע האב או דילמא ספוקי מספקא ליה. למאי נפקא מיניה למשרי פרי עם האם. אי מיפשט פשיטא ליה פרי עם האם שרי. ואי מספקא ליה פרי עם האם אסור. ת"ש דא"ר הונא בריה דרב יהושע הכל מודים פרי עם האם שאסור ש"מ ספוקי מספקא ליה ש"מ א"ל ר'אבא לשמעיה כי מעיילת לי כודנייתא לריספק עיין בהנך דדמיין להדדי ועייל. דסבר אין חוששין לזרע האב וסימנין דאורייתא מאי סימנין. כי הא דאמר ר' אבא עביא קליה בר חמרא. ציל קליה בר סוסיא. ואמר רב פפא רבי אודניה וזוטרין גנובתיה בר חמרא רבי גנובתיה וזוטרין אודניה בר סוסיא. ולכאורה הוי משמע דהלכה כחנניא דהא שמואל פסק כחנניא ואשכחן סתם משנה בבכורות פרק מומין אלו דתנן אלו כשרים באדם ופסולין בבהמה אותו ואת בנו ומוקי לה בגמרא כחנניא. ועוד דבפרק השואל פליגי אביי ורבא אביי סבר כרבי יאשיה ומתרץ קראי כר' יאשיה ורבא סבר כר' יונתן ומתרץ קראי כרבי יונתן אלמא הלכה כר' יונתן דהילכתא כרבא לגבי אביי. ואמרינן בפרק אותו ואת בנו דחנניא סבר כרבי יונתן. ומיהו בעל הלכות פסק דליתא לדחנניא בענין אותו ואת בנו וכן כתב בשאלתות דרב אחאי וכן כתב רב אלפס. וכן מסתברא משום דכל הני אמוראי דיהבי בהו סימנין וכן רבי אבא דאמר ליה לשמעיה וכו' סברי כר"י. וכן בפרק בתרא דכתובות קאמר יצחק ושמעון וישעיה אומרים הלכה כר"י בפרדות וגם מדמתרגמינן ושור או שה אותו ואת בנו וגו' ותורתא או שיתא לה ולברה משמע דאינו נוהג בזכרים. ומיהו מסקינן דר"י מספקא ליה אי חוששין לזרע האב או לא. ואמר נמי בפ' הזרוע דבין ר"א ובין רבנן מספקא להו אי חוששין לזרע אב אי לא הילכך גם פרי עם האם אסור דלמא חוששין לזרע האב וכן לענין אותו ואת בנו אם מכירו שהוא אביו אסור לשוחטו ביום א'. וכן פסק ר"ת ז"ל בספר הישר וכן ר"י. והנולדים מן החמור שאביהם סוס עם הנולדים מן הסוס שאביהם חמור אין לוקין עליהן דלמא חוששין לזרע האב וכל מיני פרדות אחת הן. והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ט מהל' כלאים) הנולדין מן הכלאים אם היו אמותיהן ממין אחד מותר להרכיבן זה על זה. ואם היה אמותיהן משני מינין אסור להרכיבן זה על זה. ואם הרכיבן לוקה. וכן אם הרכיב זה הנולד אפי' על מין אמו לוקה כיצד פרד שאמו חמורה מותר להרכיבו על פרידה שאמו חמורה. ואסור להרכיבו אפי' על חמורה. ודבריו תמוהין מדקאמר אם היו אמותיהן משני מינין לוקה אלמא פשיטא ליה דאין חוששין לזרע האב. והדר קאמר אם הרכיב זה הנולד אפי' על מין אמו לוקה אלמא פשיטא ליה דחוששין לזרע האב. ואם היה מזכיר בשניהם אסור או לוקה מכת מרדות הוי ניחא: ירושלמי איסי בן יהודה אומר אסור לרכוב על הפרידה מק"ו. ומה בגדים שאני מותר ללבוש זה על זה אני אסור בתערובתו. בהמה שאני אסור לנהוג זה עם זה לא כ"ש שאני אסור לרכוב עליה. והא כתיב וירכבו איש על פרדו וינוסו. אין למדין מבני המלכות. פירוש שלא כדין עשו ולא יכלו למחות בהן. והא דכתיב והרכבתם את בני שלמה על הפרדה אשר לי. בריה מששת ימי בראשית היתה. כדאמר בפסחים אף הפרדה. ובתוספתא קתני אמר להן אין למידין מן התקוע פירוש תקע עצמו לדבר הלכה ושלא כדין עשה. א"ל הרי הוא אומר ויעש הישר בעיני ה' ולא סר מכל אשר צוהו. וליתא לדאיסי דהאי ק"ו מעיקרא פריכא הוא. דאין חומרא בכלאי בהמה טפי מבכלאי בגדים דכי היכי דאין כלאי בגדים בלא חבור ה"נ אין כלאי בהמה בלא חבור דכתוב בהו יחדיו כמו בכלאי בגדים ואם היה דף מונח על סוס וחמור ההולכין זה אצל זה ואין קשורין יחד מותר לישב על הדף. דלא שייך כלאים אלא א"כ קשורין יחד בקרון או במחרישה: **מתני'** בהמה עם בהמה וחיה עם חיה בהמה עם חיה וחיה עם בהמה טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה טמאה עם טהורה וטהורה עם טמאה אסורים לחרוש ולמשוך ולהנהיג: **גמ'** אע"ג דבהרבעה כתיב בהמתך ובחרישה כתיב שור וחמור. בשילהי שור שנגח את הפרה ילפינן בהמתך בהמתך משבת ושור שור משבת ואסרינן אפי' חיה ועוף משני מינים אע"פ שדומין זה לזה כדאמר בשילהי שור שנגח את הפרה אר"ל כאן שנה רבי תרנגול טווס ופסיוני כלאים זה בזה. פשיטא אמר רב חביבא משום דרבו בהדי הדדי מהו דתימא חד מינא הוא קמ"ל. ותנן נמי בפרק קמא דכלאים הזאב והכלב

כלב כופרי השועל העזים הצביים היעלים והרחלים הסוס והפרד הפרד והחמור החמור והערוד ואע"פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה. אמר שמואל אווז ואווז הבר כלאים זה בזה. ומפרש טעמא משום דזה ביציו מבחוץ וזה ביציו מבפנים. והא טענא חדא ביעא בשחלא והא טענא כמה ביעי בשחלא: אר"ל המרביע שני מינין שבים לוקה. ובחיה שבים איירי דשייך בהו הרבעה. מאי טעמא. אמר רב אדא בר אהבה משמיה דעולא אתיא למינהו למינהו מיבשה. בעו רחבה הנהיג בעיזא ושבוטא מהו כגון שקשר עז בקרון ביבשה על שפת הים וקשר בה דג בים והנהיג בשניהם. ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא. כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ט מהלכות כלאים) כל העושה מלאכה בשני מיני בהמה וחיה והיה אחד מהן מין טהורה והשני מין טמאה הרי זה לוקה בכל מקום. שנאמר לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אבל מדברי סופרים כל שני מינין שהן כלאים בהרבעה אסורים לחרוש בהן כאחד ולמשוך אותן ולהנהיגן. ואם עשה בהן מלאכה כאחד או משך בהן או הנהיג היו מכין אותו מכת מרדות. ונראה דסבירא ליה דאע"ג דילפינן שור שור משבת הכי ילפינן לעשות כל בהמה וחיה כשור וחמור. ומיהו בעינן דומיא דשור וחמור שיהא אחד טמא ואחד טהור. אבל שני מיני בהמה טהורה או שני מיני בהמה טמאה אין אסורין אלא מדרבנן ואין דבריו נראין. דמתניתין כוללת יחד טמאה עם טמאה טהורה עם טהורה טהורה עם טמאה טמאה עם טהורה אסורין לחרוש ולמשוך ולהנהיג אלמא שכולן שוין באיסורן טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה כמו טמאה עם טהורה. וכן מתני' שור שנגח את הפרה דקתני אחד השור ואחד כל בהמה לנפילת הבור ולהפרשת הר סיני וכו' ולכלאים משמע דכולן דין אחד להן ונוהגין בכל מיני בהמה חיה ועוף. וכן הא דאמר ר' ירמיה אמר ר"ל המרביע שני מינין שבים לוקה ומבעיא ליה אי לוקה גם בהנהגת המין דיבשה עם מין דבים אלמא דלוקה בהנהגת כל שני מינים וכן אמר בפרק בתרא דמכות א"ר אושעיא המרביע שור פסולי המוקדשין לוקה גוף אחד הוא ועשאו הכתוב שני גופין. ופר"ת דעשאו הכתוב כצבי וכאיל והמנהיג בצבי ואיל לוקה דב' מינין הן וכפירושו מוכח בפ"ה דבכורות דקאמר התם תלתא צבי ואיל כתיבי חד לכדרבי יצחק ורבי אושעיא ופרש"י לא אתפרש מלתייהו ולפירוש ר"ת ניחא דהיינו הך דמכות דלוקה עלייהו משום צבי ואיל. והרמב"ם ז"ל הוצרך לפרש לפי שיטתו דשור פסולי המוקדשים מפני שהיה קדש ונעשה כקדש וחול מעורבין זה עם זה נמצאת בהמה זו כבהמה טמאה והטהורה המעורבין יחד. ודוחק הוא לעשות חול כבהמה טמאה לחייבו מלקות. וגם שנינו בספרי לא תחרוש בשור ובחמור אין לי אלא שור וחמור מנין לעשות שאר בהמה וחיה ועוף כיוצא בו בשור וחמור ת"ל לא תחרוש מ"מ. א"כ למה נאמר שור וחמור. בשור וחמור אי אתה חורש אבל אתה חורש בשור ובאדם ובחמור ובאדם. אלמא לא מצא שום דבר להוציא מכלל לא תחרוש אלא אדם מכלל דכל שני מיני בהמות הם בכלל לא תחרוש דומיא דאדם. דאלמלא מיעטיה קרא היה אסור עם שור או עם חמור ואם הוא בכלל טמא יהא מותר עם החמור ואם הוא בכלל טהור יהא מותר עם השור. אלא ודאי אין חלוק וכל שני מיני בהמות לוקה עליהן מן התורה:

ו' מתני' המנהיג סופג את הארבעים והיושב בקרון סופג את הארבעים ור"מ פוטר:

גמ' בפ"ק דב"מ קאמר שמואל קמפיך למתני' ותני וחכמים פוטרין. משום דשמואל סבר דרכוב לא קני וכ"ש יושב ולהכי מפיך דתיקו מילתיה כחכמים. ור"י ז"ל פסק כשמואל דלא אשכחן אמורא דפליג עליה. ואע"ג דפריך ליה טובא הא שני לכולהו ומתני' דהיו שנים רוכבים ע"ג בהמה מוקי לה שמואל במנהיג ברגליו והאלפס ז"ל לא הביא דברי שמואל כלל אלא הביא המשנה כצורתה משמע דליתא להך דשמואל משום דפריך ליה טובא. ואף ע"ג דשנינהו נראה לו לרב אלפס ז"ל דשנויי דחיקי נינהו ורכוב קני ולא מפכינן למתני'. והיושב בקרון לוקה משום דאזלי מחמתיה. משום דלא גרע מהנהיגה בקול דלוקה משום דבדבוריה קעביד מעשה:

מתני' והשלישי שהיא קשורה לרצועות אסורה:

גמ' פי' אם היו קשורין ב' סוסין בקרון וקשר חמור עמהן אע"ג דבלא חמור קאזלי אסור ולא חזינן לחמור כמאן דליתיה כיון דזה יכול וזה אינו יכול דליהוי מסייע שאין בו ממש:

מתני' אין קושרין את הסוס לא בצידי הקרון ולא אחורי הקרון ולא את הלובדקים לגמלים:

גמ' פי' דרך עגלה למשוך בקרון כדאיתא בפרק כיצד

הרגל ואין קושרין את הסיס לא בצידי הקרון ולא אחורי הקרון ללמדו למשוך. ומפרש בירושלמי מפני שזה נושא עצלותו של זה פי' שהראשון מתעצל גוף של אותו שאחר הקרון נוגע בקרון ומנהיגו בקרון בגופו רב אמר מפני שנושאין חבל שבינתיים. ואם קשרו בשערו פטור שאם ימשוך יכאב לו:

ז ראיתי בתשובה ששאל רבינו אפרים את ראבי"ה אם ישראל רוכב על הסוס לצוד ציד להביא ומושך בחבל כלבים אצל הסוס אם הוא לוקה משום מנהיג בכלאים. דבירושלמי משמע אע"פ שאין עושה מלאכה אלא מנהיג לחודיה לוקה. דקאמר התם ומאי כלאי בגדים שמותרים ללבוש זה על זה אסור בתערובות כלאי בהמה שאסור להנהיג זה את זה וכו'. משמע דומיא דלבישת כלאים דמותר בלא חבור כך כלאי בהמה אע"פ שאין קשורין שמנהיגן ביחד אסור. וה"נ אמרי' בפ' במה בהמה יוצאה ובלבד שלא יכרוך. וקאמר עלה אמר רב אשי ע"כ לא שנו אלא לענין כלאים. כלאים דמאן. אילימא כלאים דאדם והתנן אדם מותר עם כולן לחרוש ולמשוך. הרי לך דאע"פ שאין עושין מלאכה ואין קשורין יחד אלא שכרוכין דאסור. ואע"ג דתנן אין קושרין הסוס בצידי הקרון ומפרש בירושלמי מפני שנושאים החבל משמע שצריך מלאכה. י"ל התם מפני שאין מנהיגן ממש יחד שהעגלה לפני הקרון והסוס לצד הקרון הילכך כשנושאין החבל בינתיים הוי כאילו מנהיג יחד. ובספרי דרש לרבות הדש והמנהיג מאי קרא דכתיב יחדו מ"מ. ולא דריש האי יחדו כמו יחדו דכלאי בגדים פרט לתוכף תכיפה אחת. א"כ משמע דאפי' אין מחוברין יחד אלא שהוא מנהיגן יחד לוקה וכן משמע מפלוגתא דר' יונתן ור' יאשיה דקאמר משמע שניהם כאחד ומשמע אחד אחד בפני עצמו עד שיפרוט לך הכתוב יחדו דומיא דשור וחמור. מכלל דשור וחמור אין לי אלא למעט אלא שאין חייב בזה אחר זה אבל כשמנהיגן יחד לוקה דומיא דמכה אביו ואמו אם לאו קרא יתירא ע"כ. התשובה דעתי נוטה שאין בו צד איסור. חדא שאין איסור כלל אלא בשעת מלאכה. ועוד דאינן קשורין יחד ותנן בפ' בתרא דכלאים אין קושרין את הסוס לא בצידי הקרון ולא לאחר הקרון ולא את הלובדקי לגמלים ור"מ מתיר. ואם היו מסייעין בירידה ובעליה ד"ה אסור ומדנקט קשירה ש"מ דוקא היא אבל בלא קשירה לא. ומדנקיט נמי אם היו מסייעין בירידה ובעליה הכל מודים שהוא אסור ש"מ בשעת מלאכה בעינן. ועוד מדנקט בצידי הקרון ש"מ דוקא בקרון. ורישא דמתיר ר"מ כשקושרין בצידי הקרון לאחר הקרון מירי שאין מסייעין כלל אלא שקושרין לקרון בעלמא ואפ"ה אסרי רבנן מפני מראית העין. וההיא דאוסי הבבלי ה"פ ומה כלאי בגדים שמותרים ללבוש זה על זה אסור בתערובתן כשנתחברו יחד בב' תכיפות. כלאי בהמה שאסור להנהיגם זה עם זה בקשירה אינו דין שיהא אסור בתערובתן כשנעשו גוף אחד. תדע לך דבהנהגה בקשירה איירי מדמייתי לה אמתניתין דאין קושרין את הסוס. וראייה דבעי' בשעת מלאכה מן הירושלמי דקאמר מפני שנושאין חבל בינתיים אלמא בעינן שיעשו שניהם מלאכה אחת. ועוד מלישנא דקרא דכתיב לא תחרוש. וההיא דבמה בהמה פר"ח דכריכה היינו כמו קשירה ואף בשעת מלאכה כמו שפירש רש"י ז"ל התם: סליק הלכות כלאים

הלכות ערלה

א תנן בפ"ק דקדושין כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחו"ל חוץ מן הערלה והכלאים. רבי אליעזר אומר אף החדש. ותנן בשלהי מסכת (כלאים) ערלה החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים. ואמרו בפ"ק דקדושין מאי הלכה. אמר רב יהודה הלכות מדינה עולא א"ר יוחנן הלמ"מ. אמר ליה עולא לרב יהודה בשלמא לדידי דאמינא הלכה למשה מסיני היינו דשני לן בין ערלה לכלאים. דתנן ספק ערלה בא"י אסור ובסוריא מותר ובחו"ל יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט ואילו גבי כלאים תנן כרם שהוא נטוע ירק וירק נמכר חוצה לו בא"י אסור ובסוריא מותר ובחו"ל יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד. פי' עובד כוכבים יורד ולוקט בפני הישראל וישראל קונה ממנו ובלבד שלא ילקוט הישראל ביד. אלמא מקילינן בכלאים טפי מערלה. לדידי ניחא דערלה הלמ"מ וכלאים הלכות מדינה. אלא לדידך ניתני או זה וזה יורד ולוקח או זה וזה יורד ולוקט. הא אמר ליה שמואל לרב ענן תני או זה וזה יורד ולוקח או זה וזה יורד ולוקט. אמר רב אסי א"ר יוחנן ערלה בחוצה לארץ הלמ"מ. א"ל רבי זירא לרב אסי והא תנן ספק ערלה בא"י אסור ובסוריא מותר

בחו"ל יורד ולוקח. אשתומם כשעה חדא א"ל אימור כך נאמרה ודאה אסור ספקה מותר. ונראה דהלכה כר"י דקי"ל הלכה כר"י לגבי שמואל ועוד מתני' מסייע ליה לרבי יוחנן:

ב תנן (ערלה פ"א) הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה. רבי יוסי אומר אפי' אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון פטור: **גמ'** פי' לסייג מלשון סוגה בשושנים (שיר ז) שנטע אילנות להיותן גדר לכרם סביב. לקורות מגדל הנטיעות לעשות ממנה קורות ואין עיקר נטיעתו בשביל אכילת פירותיהן פטור מן הערלה. ובירו' דרש ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל חייב. לסייג ולקורות ולעצים פטור. עוד מפרש בירו' שצריך שיהא ניכר בהם שהם נטועים לכך. לעצים שנטען רצופים שלא הרחיקן זה מזה כדרך שעושין לעץ מאכל: לקורות במשפה הענפים כדי שיתעבו ויהיו גסים לסייג מקום הסייג מוכח עליו ואם חישב עליה בשנה ראשונה או בב' למאכל חייב בערלה וברבעי. ומונה משעת נטיעה. אבל אם חשב בסוף שלישית אין בו דין רבעי שאין רבעי בלא ערלה ואם נטעו למאכל ואח"כ חשב עליו לסייג חייב. אבל אם נטעו למצוה ללולב ולאתרוג חייב. הפנימי למאכל שחשב שהענפים הפנימים שלצד השדה יהיה למאכל אף בזה שהכל אילן אחד הוא אפ"ה החיצון פטור. ומפרש בירושלמי וכן נמי אם התחתון למאכל והעליון לסייג או להיפך:

ג מתני' הנוטע לרבי' חייב ור"י פוטר הנוטע ברה"ר והעובד כוכבי' שנטע והגזלן שנטע והנוטע בספינה והעולה מאליו חייב בערלה:

גמ' והנוטע לרבים שנוטע ברשותו לצורך רבים. בפרק כל שעה מפרש טעמא דרבנן דסברי לכם להביא את הנטוע לרבים. ור"י סבר ונטעתם משמע נמי לרבים ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט. ורבנן סברי ונטעתם כל אחד לעצמו משמע. ובירו' מוקי פלוגתייהו בנוטע ברה"י והוא של הרבה בני אדם כגון בירושלים והנוטע ברה"ר לצורך עצמו. והעובד כוכבי' שנטע דרשינן בירו' כי תבואו ונטעתם פרט לנטעו עובד כוכבים עד שלא באו לארץ. יכול שאני מוציא שנטעו עובד כוכבים משבאו לארץ ת"ל כל עץ. מכאן אמרו נטעו עובד כוכבים אע"פ שלא כבשו ישראל חייב. והנוטע בספינה אע"פ שאינה נקובה אם היא של חרס ומפרש בירו' שאין כלי חרס עומד בפני השרשין והן מפעפעין דרך החרס ויונקין מן הקרקע. אבל של עץ בעי נקיבה. והעולה מאיליו מפרש בירו' דוקא במקום יישוב אבל במקום חורשין לא אם אין עושין כדי טיפול להטפל בהן להביאו לישוב. ירושל' ר"י בשם ר' ינאי אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה ופטור מן המעשר דכתיב (דברים יד) עשר תעשר וגו':

ד מתני' אילן שנעקר והסלע עמו שטפו נהר והסלע עמו אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב. נעקרה סלע מצדו זעזעתו המחרישה או שזעזעו ועשאו עפר אם יכול לחיות פטור. ואם לאו חייב:

גמ' פי' אילן זקן שעקרו הרוח או שטפו נהר והוליכו למקום אחר מן העפר שסביב השרשים עמו והוסיף עליו עפר שם ונשרש בארץ אומדין אותו עובדי אדמה אם היה יכול לחיות מן העפר שבא עמו בלא תוספת עפר אחר הרי הוא כנטוע במקומו ופטור מן הערלה. ולא מיבעיא זה שנעקר ממקומו ונתקיים במקום אחר דה"ל כנטיעה חדשה אלא אפי' במקומו ונתגלו שרשיו בענין שאין יכול להתקיים מסלעו וממקורו אם לא שיוסיפו עליו עפר חייב בערלה:

מתני' אילן שנעקר ונשאר בו שורש פטור וכמה יהא בשורש רשב"ג אומר משום ר' אליעזר בן יהודה איש ברתותא כמחט של מתוח:

גמ' פי' אם נעקר לגמרי מן הארץ ונשתייר מעט מן השורש בארץ כעובי מחט שמותחים בו הבגד לאחר אריגה להפשיטו ולהרחיבו ומחברין אותו בראשו במחטין אז ידוע שיוכל לחיות במקומו ופטר אף אם הוסיף עליו עפר: תנן בפ"ק דשביעית אילן שנגמם והוציא חליפים מטפח ולמטה כנטיעה מטפח ולמעלה כאילן דברי ר"ש. כנטיעה פירוש לענין עשר נטיעות שחורשין כל בית סאה בשבילן עד ר"ה ואמרו עלה בירו' אמר רבי יודן בן טרפון רבי שמעון וראב"י אמרו דבר אחד. דאמר ר"ש בן נחמני בשם ר' יונתן בשם ראב"י הגומם את כרמו פחות מטפח חייב בערלה מפני מראית העין דברי חכמים עד שיגום מעם הארץ. הרמב"ם ז"ל פסק כחכמים דדוקא שגממו מעם הארץ. ול"נ הלכה כראב"י דמשנתו קב ונקי וגם ר"ש סבר כוותיה:

ה מתני' אילן שנעקר ובו בריכה שהיא חיה ממנו חזרה הזקינה להיות כבריכה:

גמ' מנהג עובדי אדמה שחופרים גומא ולוקחין יחור אחד מן האילן וטומנים אותו באותה גומא ויוצא ראש היחור מצד אחר ונעשה שם אילן ואין דין ערלה נוהג בו בעודו מחובר לאילן ויוצק ממנו אע"פ שגם הוא יונק מן הקרקע ואם נעקר אילן הזקן מן הקרקע ונמצא שכל חיותו ויניקתו עתה מן היחור שהבריך ממנו ועד עתה לא היה דין ערלה בבריכה כי היתה טפילה לאילן. ועתה שנעקר האילן חוזר האילן להיות טפל לבריכה והיה הבריכה לאילן עתה ומונים להם ג' שנים משעה שנעקר:

מתני' הבריכה שנה אחר שנה ונפסקה מונה משעת שנפסקה:

גמ' לאחר שגדל האילן שיוצא מן ההברכה ראשונה הבריך ממנו יחור אחד בארץ וכן עשה כמה פעמים זה אחר זה ובכלן אין דין ערלה נוהגת בעוד שהבריכה ראשונה מחוברת לאילן. דלא תימא דוקא ההברכה ראשונה יונקת מן האילן הזקן אבל מכאן ואילך כל אחת יונקת מן הקרקע שתחתיה דאין יניקת האילן מתפשטת כל כך למרחוק קמ"ל דכולן עיקר יניקתן מן האילן הילכך מונין לכולן שני ערלה משעה שנפסקה הראשונה מן האילן: **מתני'** בריכה שנפסקה והיא מליאה פירות אם הוסיף מאתים אסור: **גמ'** פי' אם נתוסף הפרי עד שאין בפרי הראשון שהוא מותר מאתים חלקים על התוספת אסור דביטול ערלה הוא באחד ומאתים. הילכך יתלוש אותה מיד ויהיו מותרים בירו' מפרש היאך יש לשער ולעמוד עליו ולידע אם הוסיף על ההיא משנה בפרק חמישי דכלאים הרואה ירק בכרם ואומר כשאגיע שם אלקטנו מותר כשאחזור אלקטנו אם הוסיף מאתים אסור. וגרסינן עלה בירו' דבי רבי ינאי משערים בהדין ירבוזא. כיצד הוא בודק. רב ביבי בשם רבי חנינא לוקט אחד ומניח אחד מה שזה פוחת זה מוסיף. פי' רבי' שמשון לוקח ירק אחד ומשער אותו שהוא כמו ירק אחר מאותו מין הנשאר במחובר לא פחות ולא יותר אלא כמוהו. ושוהה כפי הזמן שנשתהה אותו ירק בכרם לאחר שאמר לכשאגיע אלקטנו עד שעת לקיטתו אם הוסיף אותו המחובר אחד ממאתים על אותו שנלקט בידוע שהוסיף הנלקט א' ממאתי' ולישנא דזה פוחת וזה מוסיף אין מתיישב דהוה ליה למימר מה שזה פוחת בו הוסיף זה והרמב"ם ז"ל פירש כיצד משערים אם הוסיף מאתים רואים אם נחתך ירק או תבואה מן הארץ בכמה זמן יבש עד שלא נשאר בו לחה וכשיעור שהייתו לייבש נשתהה לצמוח. כיצד הרי ששהה ליבש עד שלא נשארה בו לחה משנעקר מאה שעות הוו יודע שגדל כל הפרי בק' שעות. וא"כ נשתהה הירק בכרם חצי שעה אחרי שראוהו בידוע שהוסיף מאתים. וכן אילן זקן שנעקר ובו פירות וחזר ושתלו כך הוא דינו שאם מוסיף מאתים אסור אבל אם הרכיב ענף מלא פירות של ערלה בתוך אילן זקן הפירות של הענף אסורים לעולם אפילו גדלו הרבה שאין גדולי היתר מעלין את האיסור. ורבינו יצחק (הכהן) הזקן ז"ל כתב כיון דק"ל דערלה נוהגת בשל עובד כוכבים כדתנן בפ"ק דערלה צריך לדקדק היאך אנו מותרין לשתות יין לפי שרגילין בכל שנה להבריך הגפנים בארץ ואחר שהשריש חותכין אותו ונעשה שני גפנים ומונין לשני משעה שנפסקה כדתנן (שם) מונין משעה שנפסק. ועוד תניא בפ"ק דר"ה אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ל' יום לפני ר"ה עלתה לו שנה. ולענין ערלה מיתניא. והא דתניא בת"כ ונטעתם פרט למבריך מכאן אתה אומר ספוקי גפנים וספוקי ספוקי אע"פ שהבריכם בארץ מותר. ההיא מיירי קודם שהפסיקן מן הגפן כדתנן ספוק גפנים ספוק אחר ספוק אף על פי שהבריכם בארץ מותר. והתיר ר"י ז"ל לשתות יין מגפני העובדי כוכבים משום דאמר בפ"ק דקידושין דספק ערלה מותר אבל בכרמים של ישראל בזו הארץ שישראל עובדין אותן ומבריכים בכל שנה והוא ידוע בכל שנה לא מצאתי היתר. ואני רואה שפשט ההיתר בכל אלו הארצות ואין משגיח בדבר. ותרתי אני בלבי אם אוכל למצוא שום היתר להציל רבים ממכשול. ומצאתי און לי בגמ' דסוטה פרק משוח מלחמה גבי אלו חוזרין ממערכי המלחמה דקתני התם ולא חיללו פרט למבריך ומרכיב והא אנן תנן אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב. ומשני רבי יוחנן הא מני ראב"י היא ולאו אמר ראב"י כרם כמשמעו ה"נ נטע כמשמעו נטע אין מבריך ומרכיב לא וא"כ לראב"י לענין ערלה נמי לא הוי מבריך (צ"ל ומרכיב וכ"ה בס"י) ומרביע בכלל ונטעתם דכתיב גבי ערלה ואין דין ערלה נוהג בהברכה והרכבה. ואע"ג דלית הלכה כראב"י לענין חוזרין ממערכי המלחמה אלא כסתמא דמתני' דקתני אחד המבריך ואחד המרכיב. מ"מ לעניין ערלה עבדינן כוותיה. כי פסק ר"י (ריש כיצד מברכין)

דאין דין נטע רבעי נוהג בחו"ל כמאן דתני כרם רבעי. דקי"ל כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל. וא"כ לענין ערלה נמי בחו"ל נאמר ונטעתם נטיעה אין מבריך ומרכיב לא כראב"י:

ו גרסינן בפרק משוח מלחמה כי אתא רב דימי א"ר יוחנן משום ראב"י ילדה פחותה מטפח חייב בערלה כל שנותיה. משום דמתחזיא כבת שתא. וה"מ שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב. אבל כוליה. כרם קלא אית ליה:

ז מתני' ענקוקלות והחרצנים והזגין והתמד שלהם קליפי רמונים והנץ שלהם קליפי אגוזים והגרעינין אסורים בערלה ומותרין ברבעי. והנובלות כולן אסורות:

גמ' ענקוקלות מפרש בירושלמי לשון נוטריקון ענבים דלקו תלתיהון פי' שלקו עד שלא הביאו שלש וי"א משהביא שליש. חרצנים גרעינין. זגין קליפין כזוג שתולין בצואר בהמה החיצון נקרא זוג והפנימי ענבל. והתמד שנתן מים על השמרים או על החרצנים וקלטו המים טעם יין והנץ פרח ע"ג הפטמה והגרעינין גרעין של כל פרי אסורים בערלה. דדרשינן את פריו את הטפל לפריו ומותרין ברבעי דתניא פרי אתה פודה ואי אתה פודה לא בוסר ולא פגין. והנובלת בפ' כיצד מברכין מאי נובלת ר"א ור' זירא חד אמר תמרא דזיקי תמרים שהרוח משירן. וחד אמר בושלי כומרי. תמרים שאינן מתבשלין באילן ונותנין אותו במחצלות להתחמם שיהו ראויין לאכילה: **מתני'** העלין והלולבים ומי גפנים (כשחותכין מן הזמורות נוטף מן הגפן כמו מים) והסמדר מותרין בערלה: **גמ'** דכתיב ערלתו את פריו והני לאו פרי נינהו. ודוקא סמדר אבל פגין אסורין וכן המעמיד בשרף פגין אסורין:

ה: י. יא. יא: **פ יכול יתנו** יה'יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה:

גמ' נוטעין יחור שהעץ מותר בהנאה אבל לא אגוז שהוא אסור בהנאה: ותניא בפרק כל הצלמים ומודה ר' יוסי שאם נטע והבריך והרכיב שהוא מותר משום דזה וזה גורם מותר. גורם דאיסור האגוז וגורם דהיתר צמיחת הקרקע :

ט תנן בפ"ק דר"ה בא' בתשרי ר"ה לשנים לשמיטין וליובלות ולנטיעה ולירקות. ואמרו עלה בגמ' לנטיעה מנין דכתיב שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל וכתיב ובשנה הרביעית (לכם) כל פריו קדש וגו' וכתיב ובשנה החמישית תאכלו (כל) את פריו) וגמר שנה שנה מתשרי דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה ת"ר א' הנוטע וא' המבריך וא' המרכיב ערב שביעית ל' יום לפני ר"ה עלתה לו שנה ומותר לקיימו בשביעית פחות משלשים יום לפני ר"ה לא עלתה לו שנה ואסור לקיימו בשביעית. ופירות נטיעה זו אסורים עד ט"ו בשבט אם לערלה ערלה ואם לרבעי רבעי ופרש"י ופירות נטיעה זו שאמרנו עלתה לו שנה אם חנטו בה פירות לאחר ר"ה של שנה שלישית מיד עדיין אסורין משום ערלה עולמית. שאע"פ שר"ה תשרי לנטיעה. ט"ו בשבט ר"ה לאילן וזו כבר נעשית אילן לפיכך אין שנתו מתחדשת לצאת מידי ערלה עד ט"ו בשבט. אבל משם ואילך. אם יחנטו בה פירות תורת רבעי עלייהו ויאכלו בירושלים. ובט"ו בשבט לשנה הבאה יצאו מידי רבעי פירות החונטין בה מכאן ואילך. לכך הועילו שלשים יום שלפני ר"ה שממהר התירה מט"ו בשבט ועד ר"ה עכ"ל. משמע קצת מתוך לשונו דדוקא נטיעה זו שעלו לה שלשים יום לשנה החמירו עליה שתמשך שנתה עד ט"ו בשבט אבל אם נטעו פחות משלשים יום לפני ר"ה הואיל ומונין לה שלש שנים מיום ליום אין דין לאוסרה עד חמשה עשר בשבט. ולשון ופירות נטיעה זו משמע קצת לומר כן. ועוד מדקאמר ובשנה הרביעית פעמים שברביעית עדיין אסורה משום ערלה משמע שאין לעולם כן אלא דוקא באותה נטיעה שעלתה לה ל' יום לשנה. וה"ר זרחיה ז"ל פירש דאין חילוק ולא משום חומרא דמחמרי עלה לפי שאין השנים שלימות. אלא קא דריש לה בפרק קמא דכתיב ובשנה הרביעית ובשנה החמישית פעמים שברביעית עדיין אסור משום ערלה ופעמים שבחמישית עדיין אסור משום רבעי. (ס"א והא דקאמר ופירות נטיעה זו כלומר שהנטיעה שגורמת לה לאיסור ערלה היא מושכתה משנה זו לשנה זו עד ט"ו בשבט וכן לרבעי ותו ל"מ) והא דקאמר ופירות נטיעה זו משום דיש חילוק בין נטיעה לאילן אמר נטיעה זו כלומר אע"ג דתשרי ר"ה לנטיעה לכל אילן מונין לו מט"ו בשבט והא דקאמר פעמים משום דהרבה פעמים אינו נהנה עד אחר ט"ו בשבט. ובירושלמי איכא פלוגתא בהני שני פירושים. דגרסינן בירושלמי דראש השנה (פרק א' הלכה ב') אמר רבי אבא בר ממל קמיה דרבי זעירא

נראין הדברים כשנטעו שלשים יום לפני ראש השנה אבל כשנטעו פחות משלשים יום לפני ראש השנה אית חמי שנה שלימה לא עלתה לו ותימא הכי. אמר ליה אין. אמר ליה כיני אפילו אם נטען פחות שלשים יום לפני ראש השנה יהא אסור מאי כדון אמר רבי מני מכיון שעומד בתוך שנתו של אילן הוא משלים שנתו. גרסינן בפ"ק דראש השנה תניא אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית שלשים יום לפני ראש השנה. ואם נטע והבריך והרכיב יעקר דברי ר' אליעזר. ר' יהודה אומר כל הרכבה שאינה קולטת בשלשה ימים שוב אינה קולטת. ר' יוסי ורבי שמעון אומרים שני שבתות. [דף קח:] אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לדברי האומר שלשים צריך שלשים ושלשים. ולדברי האומר שני שבתות צריך ב' שבתות ושלשים. ולדברי האומר שלשה צריך שלשה ושלשים. ולפי פירוש ר"ת ז"ל דמילתא דרב נחמן לא קאי אשביעית כלל דלשביעית לא בעינן שיהא נקלט קודם תוספת שביעית אלא רק שלא יהא נקלט בשביעית עצמה. דתנן בפרק ב' דשביעית האורז והדוחן והפרגין והשומשמין שהשרישו לפני ר"ה מתעשרים לשעבר ומותרים בשביעית אלמא אינם אסורים מה שנשרשים בתוספת שביעית. אלא לענין ערלה קאמר לדברי האומר שלשים לקליטה צריך לגבי ערלה שלשים ושלשים כדי שיהא נקלט שלשים יום לפני ר"ה: ולענין קליטה קי"ל כרבי יוסי ור"ש דאמרי שני שבתות דאמר בסוף הערל אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה ושמואל קאמר התם דהלכה כרבי יהודה דאמר שלשה ימים וקיימא לן כרב באיסורי הילכך אם נטע בט"ו באב עלתה לו שנה ויראה דהאידנא אין חנטה בשום אילן קודם ט"ו בשבט ולכך אין נוהרים בערלה אלא שלש שנים. ויש ה"ג שכתוב בהן ופירות שנת הרביעית דפריק להו אסורים עד דנפקא שתא ועיילא חמישית. ושבוש הוא דבהכי לא אירי בפרק קמא דר"ה אלא אותם שחנט. ברביעית קודם ט"ו בשבט אסורים לעולם והחונטים אחר ט"ו בשבט מותרים לאחר פדיה מיד והאידנא אין נוהג אלא כרם רבעי. דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בחוצה לארץ. ולאחר שנלקט כל הכרם מחלל כל הענבים על פרוטה אחת ומברך אקב"ו על פדיון כרם רבעי ושוחק הפרוטה ומפזרו לרוח או זורה לנהר :

יום שיז

בני אהרן. פי' מלכתיב בני ולא כתיב בית אהרן למשמע מן זכריס בין נקבות אי נמי אי לא כתיב לא בית ולא בני היו נכללות בכלל כהנים ויאמרו נמי הכא להטמא למתים כלשאכחן במתנות כהונה לכתיב וזה מספט הכהנים את העם ואמרינן כהן ואפי' כהנת

יום שיז

כלאמרינן (חולין קף קלב ע) רב כהנא לכל בשבויל לאתנו ורב פפא לכל בשבויל לאתנו וחזינא נמי לבנות לכלי בתרומה וכחזה ובשוק ושמא תאמר כל מי שראוי לאכול קדשים יהיה מוזהר על הטומאה קמ"ל בני זכריס ולא נקבות: **יכול חללים.** יכול אפילו חללים יהיו מוזהרין על הטומאה להא בני אהרן הם כדקתי"ל (סוטה קף כג ב) שהכל על הנרושה זרעו מתחלל לכל הוא זרעו בעמיו לכתיב ולא יחלל זרעו בעמיו ולא עמיו ת"ל הכהנים יצאו חללים שאע"פ שאביהן כהן הם עצמם חוזרים הם מוזהרין על הטומאה שהרי כהנים הם לענין לכילת קדשים כגון חטאות ושמות לכתיב כל זכר בכהנים יאכלנה כלומר אפילו בעל מום זכר פרט לנקבות: **גבה עיניים.** כלומר שלא היה הולך בכובד ראש: **ונתן עיניו בגרושה.** שיסיח בעיניו ולקחה לו לשם ויהיה כל זרעו מחולל לפיכך מותר הוא להטמא למתים ולוקח נולד מן הגרושה ולאי הוא להוא מותר להטמא למתים לכל נולד מחלונע שאינה מסורה לשם מלכתכן לנפקא לן (יבמות כד ע) מריבוי ושם גרושה משיאה להוא ליה למיכתב גרושה משיאה וכתב ושם גרושה משיאה יכול לוקח גרושה לכל חלונע לא. תשור להטמא למתים: **תניא אמור ואמרת להזהיר וכו'.** פירוש מריבוי לכתיב אמור וחזר וכתב ואמרת להוי סני בחל לריבוי אחת שמוזהר הוא שלא יניחנו לבנו להטמא למתים אע"נ לבשהר ליסורין הוא הוא מוזהר על הבן כדתנן (שבת קכו ע) נכרי שבא לכבות הוא יאמרים לו כבה ואל תכבה ותקטן שבא לכבות יאמרים לו אל תכבה ומוקמינן ליה בקטן שעומד על דעת לחביו הא לאו הכי לא לאמרינן ליה לכל בטומאה מוזהר מריבוי דקרא: **מנין לרבות את הדם של מת.** כגון דביעית דם שמטמא בלאהל מלכתיב במת בנפש הלאם לאב ימות ת"ל בנפש וכו': **הפורשות.** הנפרשות מן המתים כגון עכם כשעורה: **ת"ל לנפש.** ואע"פ שאינו מטמא בלאהל מטמא במגע: **בעמיו.** כלומר בזמן שיש לו קוברים: **למת מצוה.** שאין לו מי שמשמין לכיון שיש שם יפרעל שיכולין לקברו אפשר לכהן להטמא עמהם: **כי** אם לשהרו כי' הקרובה ולא האחרוסה לכאילוסין לחוולייהו לא מקריע שאחרו אלא קירוב בשר כגון שנכנסה לחופה: **לא אונן עליה.** מותר לאכול בקדשים כיון שאינו חייב להתאבל עליה: **ולא מיטמא לה.** מהאי טעמא לא נקרעת שאר: **לא אוננת עליו.** אם את האחרוס: **ולא מיטמאת לו.** ליכא לפרוסי בכהנת ומשום חיסור טומאה להא אמרינן לעיל בני אהרן ולא בנות אהרן אלא ה"ק חין עליה חובה להטמא עליו שאע"פ שאם היתה נשואה וכלי שתאכל חוליה בטהרה חינה רוצה לינע בו ולא ליכנס בלאהל שלו היו מכריחין אותה להטמא לו שהרי הכהן המוזהר על שאר טומאות אם חינו רוצה לינע בשלהו שמתה מטמאין אותו בעל כרחו כלאמרינן לקמן לה יטמא מנוה ואם לא רצה ליטמא מטמאין אותו בע"כ וכל שכן למטמאין אותה בעל כרחה מכל מקום את בעולה לאוסה אין מטמאין אותה בעל כרחה: **אינו יורשה.** לכתיב ונתתם את נחלתו לשאר מקרוב אליו ממשפחתו וילא אותה ולרבנן שאחרו כשיטות ירבעם בעלה ואוסה לא היא שהרי כלפריסית: **מת הוא גובה כתובתה.** ממון בין כתב לה בין לא כתב לה: **יכול אף לאשתו כן.** אע"פ שהיא חלונה מטמא לה בעל כרחו: **תלמוד לומר לא יטמא בעל בעמיו הא כיצד.** כלומר והא כתיב כי אם לשאר מטמא לה בעל הבעל: **לאביו ולאמו.** ולפי אמו שנתחללה אחר שנולד הוא מטמא לה חייב להטמא לה: **יכול אפילו נפלים.** כלכתיב במת בנפש (חולין עב ע) לאסו את שהוא בנפשו של לאם הוי לומר זה עובר שבמעי לאשה: **בין כשרין בין פסולין.** שנולדו לו מן המוזרת או מן החללה שאע"פ שאחד כשר הבנים ממזרים לכתיב לא יבא לו לעולם ואחד פסולו לאע"נ לכתיב בישראל למשפחותם לבית לאבותם שהבנים הולכין אחר האב ולא אחר האם לכך לאתי לו לומר שים לבו לילך אחר פסולו לאם: **ובנו.** מן החללה מפורש ולא יחלל זרעו בעמיו אפ"ה יכול ליטמא לו להא אב ובנו הוא: **חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית.** ללא מיקרי בנו כלל שפחה לכתיב האשה וילילה שהולד הולך אחריה ונכרית לכתיב כי יסיר את בנך ולרבנן אין בנך הבא מן הנכרית קרוי בנך אלא בנה: **וכן אחיו ואחותו.**

הלכות טומאה (ויקרא כ"א:א') **ויאמר** * ספרא ריש פ' אמור ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן בני אהרן אין מיטמאין למתים ומיטמאות הן בנות אהרן למתים: בני אהרן יכול חללים ת"ל הכהנים יצאו חללים (סנהדרין ה:) רבי חזייה לההוא גברא דהוה קאי בבית הקברות אמר ליה לאו בן איש כהן אתה א"ל אבא גבה עינים היה ונתן עיניו בגרושה וחללו תניא (יבמות קיד.) אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים ואמרת * ספרא שם אליהם לנפש לא יטמא בעמיו אין לי אלא המת מנין לרבות את הדם של מת ת"ל לנפש לא יטמא וכן הוא אומר כי הדם הוא הנפש ומנין לרבות כל הטומאות הפורשות מן המת ת"ל לנפש לא יטמא בעמיו בזמן שעמיו שם אין מיטמא אבל מיטמא הוא למת מצוה ותנן נמי (נזיר מז.) כהן גדול ונזיר שהיו מהלכין בדרך ופגעו במת מצוה וכו' ואיזהו מת מצוה כדתניא * שם מג: איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה כי * ספרא שם אם לשארו אין שארו אלא אשתו שנאמר (ויקרא י"ח:י"ד) אל אשתו לא תקרב שאר אביך היא הקרובה ולא הארוסה אליו ולא הגרושה ואמרי' בגמ' (יבמות כט:) תני ר' חייא בר אמי אשתו ארוסה לא אונן ולא מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאת לו מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה ותנו רבנן (ספרא פרשת אמור ועי' יבמות כב: ודף צ.) לא יטמא בעל בעמיו מה ת"ל לפי שנאמר לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו ולאחותו יטמא להן בין כשרין בין פסולין יכול אף לאשתו מיטמא בין כשרה בין פסולה ת"ל לא יטמא [* גי' ד"ת בעל] יש בעל מיטמא ויש בעל שאינו מיטמא הא כיצד מיטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מיטמא לאשתו פסולה לאמו ואפילו אמו שנתחללה מיטמא לה ולבנו ולבתו יכול אפי' נפלים ת"ל לאביו ולאמו מה אביו ואמו בני קיימא אף בנו ובתו בני קיימא יצאו נפלים ולבנו ולבתו בין כשרין בין פסולין כדתנן (יבמות כב.) מי שיש לו בן מ"מ וכו' ובנו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית ואמרי' למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו וכן אחיו ואחותו דתנן (שם) ואחיו

הנולדים לחבין מן הפסולות הנזכרות מיתמא ליסס להא לחיין סוף לכל דבר ליבא לת לסתם: **יכול אחיו ואחותו אפילו מאמו.** לע"פ שאינם מחבין ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו בני ירושה נינהו יצאו אחיו [ואחותו] מאמו וכו' לכתיב הקרוב אליו ממשפחתו (ב"כ קט ב) משפחת לא קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה לכתיב למשפחותם לבית אבותם: **הבתולה פרט לאנוסה ומפותה.** שהרי אינה בתולה: **גרסי' בפ' הבא על יבמתו וכו' רבי מאיר וכו'.** לקמן מפרש טעמייהו דלרשינן הקרובה לריבוי ולא למיעוט ור' יוסי ורבי שמעון סבירא להו דלרשינן קרובה למעוטי ארוסה לבד רבוי הבתולה הקרובה אליו לאיתויי שכיון שנתגרסה וחזרה ונתקרבה מיתמא לה ונראין עיון הא לחייתי לעיל הרי"ף ז"ל הקרובה ולא הארוסה אלו ולא הנרוסה מאן קא תני לה דהא לא ר' מאיר ולא רבי יוסי לחי ר"מ הא מתיר ליטמא בארוסה שנתגרסה: **לה יטמא מצוה.** כלומר שאינו לוקה שעל"פ שלא רצה ליטמא לה מטמאין אותו בע"כ כדאמרי' בעלמא (כתובות פו ע חולין קלב ב) כל"ל במצות לא תעשה לבל במצות עשה כגון סוכה או לולב או ציצית מכין אותו על שתעבור ונעשה: **על הודאי וכו'.** ונראין עיון למאי איצטריך לחי למעוטי ספק בן קיימא ללא מיתמא פסיעה דהא דאמרינן לעיל [לחין] מיתמא לנפלים וספק חיסורא לחומרא ואי למעוטי בני תערובות כגון כהנת וישראלית שילדו במחבא ומק"ל שלא ימות לאחל מסס ה"נ פסיעה לספק חיסורא לחומרא: **אבר מן החי מאביו.** כגון שנתערב ונפל לו לבר אחל או שעלתה הערעת בחנבעו וקטעוהו כדי שלא תתפשט בכל הגוף כדאמרי' (ע"ז לף י ב) מי שעלתה לו גיחת בחנבעו יקטענה ויחיה או יניחנה וימות: **על עצם כשעורה מאביו.** ונראין עיון דהא חזיון בחם' גזיר [דף מג ב] דלרים לחבין כסהוי שלם מיתמא לו ואינו מיתמא לחסר ומבית מעשה עוליוה ובכל לוכתא חמרי' מעשה רב: **לא בזמן שפירשו מדרכי צבור.** כגון המינים והמומרים והמסורות: **תוך ד' אמות שלו.** מת תופס ל' לחמת לטומאה והוא לליכא נגד נבוה י' טפחים או חרין עמוק י' טפחים בינו ובין המת שלא היה לו כח כיון לליכא היכרא לא נזרו בבי רבנן ולוקא מת שלא נקבר הא אם נקבר לא תפיס ל' לחמת דהא בעיון מעמו לחולייה שני כלחמרי' (מ"ק ס ב) אין מעמידין עיון במקום טומאה ואין מעריכין עיון על הרבע אלא בכל שהוא שני: **והיכא דמיחת מת תותי וכו' ואפילו תותי אילן וכו'.** כלומר שלא תאמר לוקא העשה לחהל כגון בית הוא לחסור לבל בחהל לולן או לבנים היוצאות מן הגדר שלא נעשו לחהלן לא יהו מביאין את הטומאה וחוצציו (אהלות פ"ח מ"ב) הזיזין והגזריות והשובכות והשקיפין והסלעין והגהירין השננין והסככות והפרעות שהן יכולין לקבל מעזיבה רכה דברי ר"מ וחכ"א מעזיבה הוא לכל דבר חוץ ממי שעלתה לו מן השפחה ומן הנכרית: * ספרא שם ולאחיו ולאחותו יכול אחיו ואחותו מאמו ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו שהוא יורשן אף אחיו ואחותו שהוא יורשן יצאו אחיו ואחותו מאמו שאינו יורשן ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא אף מוכת עץ ת"ל אשר לא היתה לאיש שהורתה בידי איש לא שהורתה בדבר אחר וגרסינן בפרק הבא על יבמתו (דף ס.) ת"ר אחותו ארוסה ר' מאיר ור' יהודה אומרים מיטמא לה ור' יוסי ור' שמעון אומרים אין מיטמא לה אנוסה ומפותה דברי הכל אין מיטמא לה ומוכת עץ אין מיטמא לה דברי ר"ש שהיה ר' שמעון אומר ראויה לכהן גדול מיטמא לה ושאינה ראויה לכהן גדול אין מיטמא לה ובוגרת מיטמא לה דברי הכל מ"ט ר' מאיר ור' יהודה דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא מוכת עץ תלמוד לומר אשר לא היתה לאיש מי שהורתה ע"י איש יצאת מוכת עץ שאין הורתה ע"י איש הקרובה לרבות את הארוסה אליו לרבות את הבוגרת (וכו') ור' יוסי ור' שמעון מאי טעמא דדרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה * בס"י ולר"ש אף מוכת עץ ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה. אליו לרבות את הבוגרת. (יבמות דף ס:) ורבי יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כרבי מאיר ס"ל ושמעינן מינה דבמוכת עץ לרבי יוסי ורבי מאיר ורבי יהודה מטמא לה והוה ליה ר"ש יחיד ולית הלכתא כוותיה ולגבי אחותו ארוסה קיימא לן כר' יוסי ור' שמעון דהוו להו רבי יוסי ורבי שמעון תרי ורבי מאיר ור' יהודה תרי וכיון דרבי יוסי לגבי כל חד מהני הלכתא כוותיה שמעינן דהלכתא כר' יוסי ור' שמעון הלכך ארוסה ואחותו אנוסה ומפותה אין מיטמא להן [* גי' ד"ת אבל אחותו ארוסה שנתגרשה ואחותו בוגרת או מוכת עץ מיטמא להם] וכן הלכתא * זבחים ק. וספרא ר"פ אמור לה יטמא מצוה לא רצה ליטמא לה מטמאין אותו בעל כרחו מעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערבי פסחים ולא רצה ליטמא לה ודחפוהו חכמים וטמאוהו בעל כרחו לה יטמא על הודאי הוא מיטמא ואין מיטמא על הספק לה יטמא ואינו מיטמא לאחרים עמה שלא יאמר הואיל ונטמאתי על אבא אלקט עצמות פלוני לה יטמא ואינו מיטמא על איבריה שאין אדם מיטמא על אבר מן החי מאביו אבל מיטמא על עצם כשעורה מאביו בעמיו בזמן שהן עושין כמעשה עמן ולא בזמן שפירשו מדרכי צבור ולא מיבעיא מיקרב למיתא ומינגע ביה דאסור אלא אפילו ליכנס תוך ארבע אמות שלו אסור (סוטה מג:) דאמר ר' יצחק אמר ר' יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב מת תופס ד' אמות לטומאה וכן לק"ש והיכא דמיחת מת תותי טללא אסור לכהן למיעל תותי ההוא טללא ואפי' תותי אילן המיסך על הארץ ואפי' אבנים היוצאות מן הגדר כדתנן בפרק יש מביאין את הטומאה וחוצציו (אהלות פ"ח מ"ב) הזיזין והגזריות והשובכות והשקיפין והסלעין והגהירין השננין והסככות והפרעות שהן יכולין לקבל מעזיבה רכה דברי ר"מ וחכ"א מעזיבה הוא לכל דבר חוץ ממי שעלתה לו מן השפחה ומן הנכרית: * ספרא שם ולאחיו ולאחותו יכול אחיו ואחותו מאמו ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו שהוא יורשן אף אחיו ואחותו שהוא יורשן יצאו אחיו ואחותו מאמו שאינו יורשן ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא אף מוכת עץ ת"ל אשר לא היתה לאיש שהורתה בידי איש לא שהורתה בדבר אחר וגרסינן בפרק הבא על יבמתו (דף ס.) ת"ר אחותו ארוסה ר' מאיר ור' יהודה אומרים מיטמא לה ור' יוסי ור' שמעון אומרים אין מיטמא לה אנוסה ומפותה דברי הכל אין מיטמא לה ומוכת עץ אין מיטמא לה דברי ר"ש שהיה ר' שמעון אומר ראויה לכהן גדול מיטמא לה ושאינה ראויה לכהן גדול אין מיטמא לה ובוגרת מיטמא לה דברי הכל מ"ט ר' מאיר ור' יהודה דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא מוכת עץ תלמוד לומר אשר לא היתה לאיש מי שהורתה ע"י איש יצאת מוכת עץ שאין הורתה ע"י איש הקרובה לרבות את הארוסה אליו לרבות את הבוגרת (וכו') ור' יוסי ור' שמעון מאי טעמא דדרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה * בס"י ולר"ש אף מוכת עץ ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה. אליו לרבות את הבוגרת. (יבמות דף ס:) ורבי יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כרבי מאיר ס"ל ושמעינן מינה דבמוכת עץ לרבי יוסי ורבי מאיר ורבי יהודה מטמא לה והוה ליה ר"ש יחיד ולית הלכתא כוותיה ולגבי אחותו ארוסה קיימא לן כר' יוסי ור' שמעון דהוו להו רבי יוסי ורבי שמעון תרי ורבי מאיר ור' יהודה תרי וכיון דרבי יוסי לגבי כל חד מהני הלכתא כוותיה שמעינן דהלכתא כר' יוסי ור' שמעון הלכך ארוסה ואחותו אנוסה ומפותה אין מיטמא להן [* גי' ד"ת אבל אחותו ארוסה שנתגרשה ואחותו בוגרת או מוכת עץ מיטמא להם] וכן הלכתא * זבחים ק. וספרא ר"פ אמור לה יטמא מצוה לא רצה ליטמא לה מטמאין אותו בעל כרחו מעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערבי פסחים ולא רצה ליטמא לה ודחפוהו חכמים וטמאוהו בעל כרחו לה יטמא על הודאי הוא מיטמא ואין מיטמא על הספק לה יטמא ואינו מיטמא לאחרים עמה שלא יאמר הואיל ונטמאתי על אבא אלקט עצמות פלוני לה יטמא ואינו מיטמא על איבריה שאין אדם מיטמא על אבר מן החי מאביו אבל מיטמא על עצם כשעורה מאביו בעמיו בזמן שהן עושין כמעשה עמן ולא בזמן שפירשו מדרכי צבור ולא מיבעיא מיקרב למיתא ומינגע ביה דאסור אלא אפילו ליכנס תוך ארבע אמות שלו אסור (סוטה מג:) דאמר ר' יצחק אמר ר' יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב מת תופס ד' אמות לטומאה וכן לק"ש והיכא דמיחת מת תותי טללא אסור לכהן למיעל תותי ההוא טללא ואפי' תותי אילן המיסך על הארץ ואפי' אבנים היוצאות מן הגדר כדתנן בפרק יש מביאין את הטומאה וחוצציו (אהלות פ"ח מ"ב) הזיזין והגזריות והשובכות והשקיפין והסלעין והגהירין השננין והסככות והפרעות שהן יכולין לקבל מעזיבה רכה דברי ר"מ וחכ"א מעזיבה הוא לכל דבר חוץ ממי שעלתה לו מן השפחה ומן הנכרית: * ספרא שם ולאחיו ולאחותו יכול אחיו ואחותו מאמו ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו שהוא יורשן אף אחיו ואחותו שהוא יורשן יצאו אחיו ואחותו מאמו שאינו יורשן ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא אף מוכת עץ ת"ל אשר לא היתה לאיש שהורתה בידי איש לא שהורתה בדבר אחר וגרסינן בפרק הבא על יבמתו (דף ס.) ת"ר אחותו ארוסה ר' מאיר ור' יהודה אומרים מיטמא לה ור' יוסי ור' שמעון אומרים אין מיטמא לה אנוסה ומפותה דברי הכל אין מיטמא לה ומוכת עץ אין מיטמא לה דברי ר"ש שהיה ר' שמעון אומר ראויה לכהן גדול מיטמא לה ושאינה ראויה לכהן גדול אין מיטמא לה ובוגרת מיטמא לה דברי הכל מ"ט ר' מאיר ור' יהודה דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא מוכת עץ תלמוד לומר אשר לא היתה לאיש מי שהורתה ע"י איש יצאת מוכת עץ שאין הורתה ע"י איש הקרובה לרבות את הארוסה אליו לרבות את הבוגרת (וכו') ור' יוסי ור' שמעון מאי טעמא דדרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה * בס"י ולר"ש אף מוכת עץ ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה. אליו לרבות את הבוגרת. (יבמות דף ס:) ורבי יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כרבי מאיר ס"ל ושמעינן מינה דבמוכת עץ לרבי יוסי ורבי מאיר ורבי יהודה מטמא לה והוה ליה ר"ש יחיד ולית הלכתא כוותיה ולגבי אחותו ארוסה קיימא לן כר' יוסי ור' שמעון דהוו להו רבי יוסי ורבי שמעון תרי ורבי מאיר ור' יהודה תרי וכיון דרבי יוסי לגבי כל חד מהני הלכתא כוותיה שמעינן דהלכתא כר' יוסי ור' שמעון הלכך ארוסה ואחותו אנוסה ומפותה אין מיטמא להן [* גי' ד"ת אבל אחותו ארוסה שנתגרשה ואחותו בוגרת או מוכת עץ מיטמא להם] וכן הלכתא * זבחים ק. וספרא ר"פ אמור לה יטמא מצוה לא רצה ליטמא לה

והיכא דמיחת מת בביתא וכו'. ולותני בית פתוח לו חלון לבית אחרת וכן הרבה בתים פתוחות זו בזו אם יש בלותני חלון וכן בכל חלון וחלון פותח פתח על פתח כל אותן הבתים נאמרו לכהנים ליכנס לתוכן וכן חלון שיש בין העלייה והבית בקרקע העלייה והמת בתחתית הבית לאסור לכהן לעלות לעלייה: **שאינו מקבל טומאה איפסיק' ליה טומאה.** ויש מן המפרשים ז"ל שכתבו וצריך עיון היאך לא פי' הרב לת לבריו להא במסכת ב"ב פרק לא יחפור (דף יט ח) דמשמע שאם היה לותני לבר שאוכר בו לת החלון לבר הרחוי למלוכה אחרת ליני חוכן בפני הטומאה לדלמא שקיל לה מאם וכ"ל שבטלו אם בפירוש וכיון לאמר בפירוש לת ליכא למיחש מידי עכ"ל: **והיכא דאיכא דרתא דמוקפת וכו' והמת בבית שבפנים וכו' איתסר ליה וכו'.** לע"פ שמגר הלות לפי שדרך הטומאה לצאת מן הבית לע"פ שהיא סנורה כלתנן (להלות פ"ז מ"ג) מת בבית ולו פתחים הרבה כולן טומאין לפי שאין דרך שיהיה בבית קבר וכולאי צריך שיוציאוהו מן הבית לפיכך לא מהני להו סניריה לאבל אם היה לו ב' פתחים לו פתח אחד למזרח וחלון למערב אם נמגר לותו חלון לו נצעל אין דרך הטומאה לצאת מלותו חלון שנצעל כיון שיש לו פתח בצד אחר שיכול להוציא כלתנן (שם) נפתח אחד מהם הוא טמא וכולן טהורים כלומר שהיו סנורים: **אי הוה מיתא תותי הנהו זיזין וכו'.** כלומר אבל אם היה המת תחת היתרות היוצאות לחוץ לו תחת האכסדרה אם לותו הפתח של בית הפתוח לאכסדרה הוא סנור לו נעול מותר לכהן לעמוד בבית בינונית. אלו הן הסככות אילן שהוא מיסך על הארץ והפרעות אבנים היוצאות מן הגדר והיכא דמיחת מת בביתא ופתיחא כוותא מן ההוא ביתא לביתא אחרינא וההוא ביתא אחרינא פתיחא לביתא אחרינא וכן עד כמה בתי אי הויאן הנהו כוי בכל חדא מינייהו טפח על טפח איתסרו להו הנך בתי כולהו לכהנא למיעל לגווייהו וכן עיליתא דעל גבי ביתא אי איכא ארובה בין ביתא לעיליתא בפותח טפח למיעל והוה מיתא בחד מינייהו איתסר ליה לכהנא למיעל לתרוייהו ואי סכר לה לכוותא בעצים או באבנים או בדבר שאינו מקבל טומאה איפסיקאי ליה טומאה ושרי ליה לכהנא למיעל להההוא ביתא דלית ביה מיתא והיכא דאיכא דרתא דמוקפת זיזין אי נמי דמוקפת אכסדרא והוה מיתא בחד ביתא מהנך בתי דבההיא דרתא איתסר ליה לכהנא למיעל תותי הנך כולהו זיזין דמארבע רוחי דרתא או הנך אכסדרואתא אבל ודאי אי הוי מיתא תותא הנהו זיזין או גו אכסדרא שרי ליה לכהנא למיתב בגו ביתא שדרך טומאה לצאת ואין דרכה ליכנס כדתנן * אהלות פי"ד מ"ד זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח שלש אצבעות טומאה בבית כלים שתחתיו טמאים טומאה תחתיו ר"א מטמא את הבית ור' יהושע מטהר : והיכא דנפל אינש ונשברה מפרקתו ונחתך עמה רוב בשר אע"ג דלא נפקא נשמתיה מת הוא ומטמא באהל (חולין דף כא.) דאמר רב יהודה אמר שמואל נשברה מפרקתו ורוב בשר עמה מטמא באהל דהוה ליה כמאן דהותזו כוליה רישיה ותנן (אהלות פ"א מ"ו) הותזו ראשיהן אע"פ שמפרכסין טמאים כגון זנב הלטאה שהיא מפרכסת (שם) וא"ת מעשה דעלי דמפרקת בלא בשר הוה וקנה שאני דכתיב (ש"א ג) כי זקן האיש וכבד וא"ר שמואל בר לכיון שהוא סנור לאחרי לין לרך הטומאה ליכנס שאם היה פתוח ליכא למאן לאמר שלא יהיה לרך הטומאה ליכנס שהרי לפי' חלון של פותח טפח מביא לת הטומאה כ"ש פתח גדול: **כדתנן זיז שהוא סובב.** נסריס שהבית מכוסה מהן יוצאין טפח חוץ לכתלים: **ואוכל בפתח.** כלומר לפי' יהיה כל הבית מכוסה מאותן הנסריס כיון שרואה אותן הנסריס מסיגין על הפתח שאם לעבעות (אותן שאם לעבעות) שהטומאה תחתיהן שהרי יוצאה להם בדרך הפתח והטומאה סובבת כל הבית ולפי לאחרי הבית טמא ומהמשניות של להלות משמע שאם היו בה בניס זה לאעלה מזה שאם לא היו בניס אין נלבקין זה בזה לאמרינן חבוט רמי ומביאים לת הטומאה מזה לזה: **טומאה תחתיו.** כלומר אם הטומאה תחת אותן הזיז או תחת האכסדרה: **ר' אליעזר מטמא את הבית.** לע"פ שהלות סנור ונעול לסבירא ליה לרך הטומאה ליכנס כמו לנאת ע"פ שהוא סנור או נעול: **ור' יהושע מטהר.** לסבירא ליה אין לרך הטומאה ליכנס כיון שהוא סנור ע"נ לאמרינן שהרבה לנאת כלפרי לעיל שאין לרך שיהיה הבית כקבר אלא לעתו להוציאו משם ולהוליכו לביה"ק: **קרעו בדג.** פי' לכמת לנמרי חסכינן ליה: **ומגבו.** מנך נלעיו ולא מנך כרסו ולע"נ לטריפה הוא כלתנן (חולין לף נ כ) או שנקרע כרס החיננה ולע"נ לסופו למות: **דשחט בו שנים או רוב שנים.** אלא יחיה לעולם כמי חסכינן ליה שאם רמז ולאמר כתבו נמו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו כי היכי דלא תפול קמי יבמ: **או בקבר.** כגון נולל ולופק או העיון שעליו:

נחמני א"ר יונתן קרעו כדג מטמא באהל א"ר שמואל בר רב יצחק ומגבו. אבל גוסס אינו מטמא עד שתצא נפשו דתנן (אהלות פ"א) אדם אין מטמא עד שתצא נפשו אפי' מגוייד ואפי' גוסס והיכא דשחט בו שנים או רוב שנים אינו מטמא באהל עד שתצא נפשו (גיטין ע:) דאמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו ותנו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו ואסור ליה לכהן למיעל לבית הקברות דקבר מטמא כמת שנא' (במדבר י"ט:ט"ז) וכל אשר יגע (בו) על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא ואפילו לבית הפרס נמי אסיר ליה למיעל ומאי היא שדה שנחרש בה קבר כדתנן * אהלות פי"ז מ"א החורש את הקבר הרי זה עושה בית הפרס עד כמה הוא עושה בית הפרס מלא מענה מאה אמה בית ארבע סאה דהוי מאה על מאה ואי אזיל לדבר מצוה כגון מינסב איתתא או ללמוד תורה וליכא אורחא אחריתי שרי ליה למיזל בבית הפרס דתנו רבנן (ע"ז דף יג.) הולכין ליריד של נכרים ולוקחין מהן עבדים ושפחות בתים שדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות מפני שהוא כמציל מידן ואם כהן הוא מיטמא לדון ולערער עמהן בחוצה לארץ וכשם שמיטמא בחוצה לארץ כך מיטמא בבית הקברות בבית הקברות ס"ד אלא בבית הפרס דרבנן ומיטמא ללמוד תורה ולישא אשה א"ר יהודה אימתי בזמן שאין מוצא ללמוד אבל מוצא ללמוד [לא] יטמא ר' יוסי אומר אפילו מוצא ללמוד יטמא לפי שאין מן הכל אדם זוכה ללמוד

מאה אמה. לפי שמחריבה מוליך העצמות לרך חריבתה מאה אמה לבל יותר מכן לפי שכל כך נילוך זה הסיעור לחתיכות קטנות שאין המחריבה יכולה להחזיק כח לפי נמטין סס לילך ולילך. וסיעור מאה אמה על מאה סס לרבע שאין להם חנך המסכן היתה מאחים על מאחים ולרבה מאה ולרבה חמשים: **הולכים ליריד.** יריד הוא יום כינוסן לסוחרים קרובים ורחוקים פירוי"ש בלעז ולפי על פי שדרך הסוחרים שעוברים לעבודת כוכבים לחזלי ומולו לעבודת כוכבים שלהם ביום שמוכרים ביוקר או כשקונים בזול וקל עבר מסוס ומס שלהם לחברים לפי שהזכירו לפי"ש שרוין לקנות מהם בין עבדים בין שדות וכרמים כלי למעט לותם מפ"י כי נמי בחו"ל כלי למעט לותן (ב"מ נח ע) לחמרי חינני זבנית קנית זכין לחובת כלומר מי שקונה לבר מע"פ שמוכיח עליו כסף רב הוא מרויח לבל מי שמוכר חפציו מע"פ שמכר בהמים יקרים נחשב לו להפסד לפי שהכסף הולך וכלה והקרקע או בהמה עומדים פירות: **וכותב ומעלה וכו'.** כלומר הולך הקונה לבתי חינן של נכרים שיכתבו ויחתמו לו שטרי המכר כדי שלא יוכלו לערער עליו מע"פ שהוא כבול להם כשיחזיקו בה לזון לפניהם ולזלי ומולו: **לדון ולערער וכו'.** מע"פ שלרן העמים מטמא: **בביה"ק ס"ד.** וכי (משום למעט מסס) שרוין חיסורא לחורייתא: **אלא בית הפרס.** שנחרש בו קבר שאין טומאתו ללא מלרבנן שכיון שאחר שנחרש בו את הקבר הלכו רבים עליו ולרבותו לי לפשר שלא יהיו כל חותן חתיכות של עצמות לקוח שאין בהן לפי עצם כשעורה נדבקים במעגלים ושנלים מהשנים הרחשונים שהלכו בו ולא נשאר מהם כלום: **הדרן עלך הלכות טומאהכחוטף.** פירוש שאין לו שכר נשול כל כך כמי שטרח בכתיבתו ויש מקום למלת הלין לחלוק ולומר לחלמלת שכתב עליו בלא טורח לא היה עושה לותה: **יום שכג כתבו.** הוא בעצמו או שכר סופר לכתבו וטורח בתקון הקלפין ולשכול עול הסופר על שנכתב: [לף ג.] **כאילו קבלו.** שיש למלת רחמים לומר כמו שטרח טורח זה כן היה טורח ללכת במלכר כלי לקבל תורה מהר סיני: **אפילו אות אחת.** שהיה טעות בו ותקנו: **כאילו כתבו.** שיש למלת רחמים ללמול זכות ולומר כמו שתיקן זה כך היה מונח בו טעות רבות היה מתקן לותם: **גרסינן** פ' האשה שנתארמלה מיתמר ספר תורה שחינו מונח לחר רבי חמי על שלשים יום מותר לשהותו מכאן ואילך לסור לשהותו משום שנאמר לחר תשכן בחולך עולה: **לא ארכו וכו'.** פירוש משום מנית

אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי: **הדרן עלך הלכות טומאה הלכות ספר תורה** (מנחות דף ל.) אמר רבי יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני [אמר רב יהודה אמר רב] הגיה בו אפילו אות אחת מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו: גרסינן בפרק האשה שנתארמלה (דף יט:) אתמר ספר תורה שאינו מונה א"ר אמי עד שלשים יום מותר לשהותו מכאן ואילך אסור לשהותו משום שנאמר (איוב י״א:י״ד) אל תשכן באהליך עולה ת"ר (ב"ב דף יד.) אין עושין ס"ת לא ארכו יתר על היקפו ולא היקפו יתר על ארכו שאלו את רבי שיעור ס"ת בכמה אמר להן בגויל ו' טפחים בקלף איני יודע: (מנחות דף ל.) ת"ר עושה אדם יריעה מבת שלש דפין ועד בת שמנה פחות או יותר לא יעשה ולא ירבה בדפין מפני שנראית כאגרת ואל ימעט בדפין מפני שעיניו משוטטות אלא כגון למשפחותיכם למשפחותיכם משפחותיכם ג' פעמים בדף אחד נזדמנה לו יריעה בת תשעה דפין לא יחלוק שלשה לכאן וששה לכאן אלא ה' לכאן וד' לכאן בד"א בתחלת הספר אבל בסוף הספר אפילו דף א' אפילו פסוק אחד. פסוק אחד ס"ד אלא אימא פסוק א' בדף אחד. שיעור גליון מלמטה טפח ומלמעלה שלש אצבעות ובין דף לדף כמלא רוחב שתי אצבעות ובחומשין מלמטה שלש אצבעות ומלמעלה ב' אצבעות ובין דף לדף כמלא רוחב גודל ובין שיטה לשיטה כמלא שיטה ובין תיבה לתיבה כמלא אות קטנה ובין אות לאות כמלא חוט השערה לא ימעט את הכתב לא מפני ריוח של מטה ולא מפני ריוח של מעלה ולא מפני ריוח שבין פרשה לפרשה נזדמנה לו תיבה בת ה' אותיות לא יכתוב שתים בתוך הדף ושלשה חוץ לדף (מנחות ל:) אלא כותב שלש בתוך הדף ושתים חוץ לדף נזדמנה לו תיבה בת שתי אותיות לא יזרקנה בין

עמה זה לבי ולמנוה שלם יהיה לרוך יותר מלחי לו עבה יותר מלחי לו יהיה נחה כל כך: **בגויל.** שהוא עב שחינו נקלף כלל לזהו לנון נויל למחרינן בריש בתרא נויל לבני לנח נמטין לי לפשר שלא יהיה בהיקפו ו' טפחים: **בקלף.** העור שנקלף ממנו קליפה עליונה שאין בו עובי כל כך היני יולא

כסוף הספר [לפילו] אין לו לכתוב אלא פסוק אחד בכל יריעה יכתבנו: **פסוק אחד ס"ד.** שיכתבנו בשיטה אחת של יריעה נלולה והן קיימת לן לקריך **לנמור בסוף הלף: אלא אימא אפילו וכו'.** כלומר **אם ירלה יעשה לף קלר מתיבה אחת בשיטה אחת כדי שינמור הפסוק בסוף הלף: מלמטה טפח וכו'.** עם"ל בנליון של מעלה כמו בשל מטה לפי שאין היל ממשמש כל כך: **ובחומשין.** שאין עסנין בתיקון ספר תורה שיהיו מעובדין לשמן: **ולא ימעט את הכתב.** כלומר לע"פ שלאמרנו לבעינן בין שיטה לשיטה כלא שיטה לעפ"כ אין למעט שכתב שיכתוב **לותיות קטנות בשיטה [העליונה או התחתונה]** שהמלעית לכאן שיהיה מקלת השיטון בכתיבה נסה ומקלתה בכתיבה לקה אין זה הלר: **ולא מפני ריוח שבין**

פרשה לפרשה. כגון לא נזדמנה לו שיטה אחת שיש לו לסייס בה פרשה דלעולם ולהתחיל בה פרשה אחרת ויש ריוח מועט ביניהם אם לא יכתוב כתיבה דקה אפי' הכי לא יעשה כן אלא יזרז עצמו שלא יעטרך לכך ליכי כך: **בת שתי אותיות וכו'**. כלומר **אע"פ שהתרנו לו לכתוב כי' אותיות חון לגף מתיבה בת** ה' אותיות אבל **תיבה שלימה לא התרנו:** [לקמן ג:] **הטועה בשם.** שלא כתב שם כגון ל' שהיה לו לכתוב: **גורד.** כתער שיהיה יפה מקום הגרד אבל לא יחמקנו בעוד שהכתב לח שלא יהיה נאלח: **ותולה בין השיטין.** אותה תיבה שגרד לסבירא ליה להאי תנא מוטב שיכתוב השם על הגרד ולא בין שיטי: **וגונזה.** מפני שמות אחרים שיש בה: **לא ישיבנו.** שלא יפסיק בכתיבתו: **היה כותב שנים וכו'.** כגון שהניח בירושה שמות רבות שלא רצה לכותבן מפני שלא היה טהור והניח להם מקום וכא לכותבן עתה בבת אחת: **ומפסיק ביניהם.** בין שם לשם: **ומשיב.** שלוש לכל לשם: **לא יתחיל וכו'.** שלרך הקולמוס לשפוך הרבה בבת אחת אם יש בו ליו יותר מלאי ושמא יפול על השם ויצטרך למחקו ח"י שנשבר ברוב הקולמוס שער ומפסיל הכתב: **אלא מתחיל מתיבה שלפני השם.** שיחזיר הקולמוס על התיבה שלפני השם ושוב אינו חושש שהרי נשבר הקולמוס אם כותב כהוגן: **סתומה.** פירוש שהניח ריוח בחלוצא ויש כתב בשני צדדין אי נמי הניח חלק ברוחב השיטה וכותב בסופה: **פתוחה.** שכותב ברוחב השיטה ומניח חלק בסופה: **או שכתבה כשירה.** כגון **לריח על גבי** לביתה ולבישה על גבי לריח: **או שכתב את השירה.** כשאר פרשיות בשיטות שלימות: **שלא** הדפין אלא יחזור לתחלת השיטה: הטועה בשם גורד את מה שכתב ותולה מה שגרד וכותב השם על מקום הגרד דברי רבי יהודה ר' יצחק אומר אף מוחק וכותב ר' יוסי אומר אף תולה את השם ר"ש שזורי אומר כל השם תולין מקצתו אין תולין ר' שמעון בן אלעזר אומר משום ר' מאיר אין כותבין את השם לא על מקום המחק ולא על מקום הגרד ואין תולין אותו אלא מסלק כל הירושה כולה וגונזה: איתמר אמר רב חננאל אמר רב הלכה תולין את השם רבה בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא הלכה מוחק וכותב אמר רבין בר חיננא אמר עולא אמר רבי חיננא הלכה כר' שמעון שזורי ולא עוד אלא כל מקום ששנה ר' שמעון שזורי הלכה כמותו: * ירושלמי פ' אין עומדין ה"א תוספתא דברכות פ"ג ומ"ס פ"ה הכותב את השם אפי' מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו היה כותב שנים ושלשה שמות כאחת הרי זה מפסיק ביניהן ומשיב * מ"ס שם הטובל את הקולמוס לכתוב את השם לא יתחיל מאותו השם אבל מתחיל הוא מאות שלפניו המוחק אות אחת מן השם עובר בלא תעשה א"ר ישמעאל לכך נאמר (דברים יג) ואבדתם את שמם מן המקום ההוא ונאמר לא תעשון כן לה' אלהיכם: (שבועות דף לה.) ת"ר יש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקין כגון אל אלוה אלהים וכו' כדכתבנוהו פרק שבועת העדות: (שבת קג:) ת"ר (דברים ו) וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפין עיינין ועיינין אלפין ביתין כפין כפין ביתין גמין צדין וצדין גמין דלתין ריישין ורישין דלתין ההין חתין וחתין ההין יודין ווין ווין יודין זיינין נונין נונין זיינין פפין טיתין טיתין פפין כפופין פשוטין פשוטין כפופין ממין סמכין סמכין ממין פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה סתומה לא יעשנה פתוחה כתבה כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה או שכתב שלא בדיו או שכתב את האזכרות **בדיו.** לע"פ שמתקייים הכתוב כו': **בזהב.** כלומר שזרק זהב על כתב הסמות שנכתבו בדיו לפילו הכי פסול לס"ל כתב העלין כתב הוא ומבטל התחתון לפי שהוא מוחקו ואסור לקרות בו: **יגנזו.** טעונין גניזה שהרי נכתבו בסמות לס"ס: **קרע הבא וכו'.** לס נתקרעו גליונות ס"ת מלמעלה או מלמטה **ונכנס הקרע שני שיטין בתוך הכתב יתפור** ור"ן להחליף הירושה לכתבי מהולר הוא: **לא יתפור.** וצריך לסלק כל הירושה לבעיון ואנוסו וליכא כיון שכבר הוא נקרע: **בעתיקתא.** שהקלף הוא ישן וחלוש וכבר יוסי הולך ונגלל הקרע: **בחדתא.** שהקלף חזק והתפירות יניעו שלא יקרע: **עפיצא.** הוא עיבוד הקלף ומתקנן כרלוי ולא הוא חזק: **דלא עפיצא.** הוא חלוש ויקרעו מקום התפירות: **בגידין.** הם לסרגין לתפור לא סרגין בחוטי פסתן וכיוצא בו שלא בגידין כשאר תפירות שמחברין הירושות שהלכה למשה מסיני הוא: **בגרדין.** הם חוטים לחריס: **דף.** קורין בלע"ז פלייג"ח: **בין תיבה.** והקרע כל כך גדול שאילו היה בכתב כי האי גוונא היה יותר מהלשה טיטין: **מאי.** מי סני בתפירה לבד כיון שאינו נוגע בכתב או לא **שלא עריך (לכרך) [לסלק] הירושה** כולה: **ניקב תוך הה"א.** שנטל הקלף בתוך חלל הס"ס: **כשר.** שהרי ניכרת האות: **ירכו פסול.** שהרי אין לשם מכיר אם הוא ס' אם ס' ר': **מלא אות קטנה.** אם נשתייר מן הוא"ו קנת כשיעור של אות לקה. מאות לקה: **שלשה.** שלשה זיינין לכל רוחב כגון אות השי"ן שיש לה שלשה רוחשים יעשה לה ט' תנין ובעי"ן שלשה תנין ובנו"ן וזי"ן שלין להם שלא רוחב אחד שלשה תנין: **אין קורין בו.** ויינו שספר תורה חסר הוא:

בזהב הרי אלו יגנזו * מנחות לא: אמר רב זעירי אמר רב חננאל קרע הבא בתוך שני שיטין יתפור בתוך שלשה לא יתפור אמר ליה רב זוטי לרב אשי הכי אמר רב ירמיה מדפתי הא דאמר מר בתוך שלשה לא יתפור הני מילי בעתיקתא אבל בחדתא יתפור ולאו חדתא חדתא ממש אלא הא דעפיצא הא דלא עפיצא והני מילי בגידין אבל בגרדין לא: בעי רב יהודה בר אדא בין דף לדף בין שיטה לשיטה בין תיבה לתיבה מאי תיקו * שם כט. אמר אשיאן בר נדבך משמיה דרב ניקב תוך הה"א כשר הא ירכו פסול א"ר זירא לדידי מיפרשא לי מרב הונא ור' יעקב אמר לדידי מיפרשא לי מרב יהודה תוכו כשר ירכו אם נשתייר בו מלוא אות קטנה כשר ואם לאו פסול אגרא חמוה דר' אבא * שם כט: איפסיקא ליה כרעא דה"א דהעם בנוקבא אתא לקמיה דרבי אבא אמר ליה אם נשתייר בו כמלוא אות קטנה כשר ואם לאו פסול רמי בר דיקולי דהוא רמי בר תמרי איפסיק ליה כרעא דוא"ו דויהרג אתא לקמיה דר' זירא אמר ליה זיל אייתי ינוקא לא חכים ולא טפש אי קרי ליה ויהרג כשר ואי לאי פסול אמר רבא שבעה אותיות צריכות שלשה שלשה זיינין ואלו הן שעטנ"ז ג"ץ: גרסינן בפרק הניזקין (דף ס.) א"ר שמואל בר נחמני

ארבע יגנז. סכיון שכל כך טעיות יש בכל לף ולף סיי כמנומר ופסול ואין בו ואנוסו: **אית בההוא דף שלש טעיות.** לכשאר לפין לחמרינן יתקן: **מהו.** מי מניל על כל הספר כולו או לא לכיון שיש בו (כלל) לתקן לא יניל: **ליתקן.** כיון לסרי רבנן בעלמא יתקן נס בזה ויניל על כל הספר: **והני מילי בחסרות.** לחמרי' לרבע לא יתקן בחסרות שרלוי להיות מלא ועשלו חסר: **ביתרות.** שרלוי להיות חסר ועשלו מלא: **לית לן בה.** שסרי לינו חסר כלום והיתר הא לחמרינן (חולין נח ב ע"ש ע"ע) כל יתר כנטול דמי ולינו מעלה ולינו מוריד: **אף בחמצע שיטה וכו'.** בסוף שיטה לכשר: **באמצע שיטה דוקא.** לכל בסוף שיטה פסול: **ואפילו אות אחת וכו'.** כלי שלא יטעה בכתיבתה שלא יחסר ולא יותיר ולפי' יהיה בקי בכל חלרי התורה ויודע לוסקה ע"פ כרב חננלל: **כאמיתה של תורה.** לסיינו מזוזה שהוא עיקר התורה שיש בה עול מלכות שמים בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מלוכך ועול מלות לכתיב ושננתם וכתבתם וקשרתם: **על פניה.** כלומר כשיעמוד לכתב תחתון לפי שנוהג בהן מנהג בזיון: **מין.** תלמיד מעבודת כוכבים: **ישרף.** עם הלזכרות לפי שכותבין השמות לשם ע"ז שהם לולקים בה הרבה: **נכרי.** שלינו כומר לע"ז ולינו כל כך לולק: **יגנז.** לגל קלוסה יש בו שכוונתו לשם בורח עולם לבל המינים שהם מכירין וכופרין: **ביד המינים.** שלין לנו יולעים בכירור שהוא כותבו ויש לחוש שמא לקחו מסופר: **יגנז.** ליש לחוש שמא לקחו מישרלל: **קורין בו.** לשמא מישרלל לקחו שכתבו לשמה: **ביד הלוקח.** שלש היה כיל

א"ר יוחנן כל ספר תורה שחסר יריעה אחת אין קורין בו (מנחות כט:) תניא ספר שיש בו שלש טעיות בכל דף ודף יתקן ארבע יגנז תנא ואם יש בו דף שלימה מצלת על כלהספר א"ר יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב והוא דכתב רוב הספר שפיר אמר ליה אביי לרב יוסף אי אית בההוא דף שלש טעיות מהו אמר ליה הואיל ואיתיהב לתקוני ליתקן וה"מ בחסרות * שם ל. אבל ביתרות לית לן בה תני' הכותב ספר תורה לא יגמור באמצע הדף כמו שגומר בחומשין אלא מקצר ועולה עד סוף הדף אינו והאמר רב יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב לעיני כל ישראל באמצע הדף באמצע השיטה איתמר רבנן אמרי אף באמצע שיטה רב אשי אמר באמצע שיטה דוקא והלכתא באמצע שיטה דוקא: גרסי' בפ' הקורא את המגלה (דף יח:) אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן אסור לכתוב אפי' אות אחת שלא מן הכתב רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כותב ספרים שלא מן הכתב א"ל ראויה כל התורה כולה שתכתב מפיך אלא הרי אמרו אסור לכתוב אפי' אות אחת שלא מן הכתב: גרסי' במגלה (דף טז:) א"ר חייא בר אבא א"ר אסי מלמד שצריכה מגילה שרטוט כאמיתה של תורה. גרסי' בהמוצא תפילין (דף צח.) כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להן להפוך יריעה על פניה אלא פורס עליה סדין או את הבגד גרסי' בפרק השולח גט לאשתו אמר רב נחמן נקטינן ספר תורה שכתבו מין ישרף כתבו נכרי יגנז נמצא ביד מין יגנז ביד נכרי אמרי לה קורין בו ואמרי לה יגנז דחיישינן שמא כתבו נכרי גרסינן בפרק הנזקין (דף נד:) ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה ס"ת שכתבתי לפלוני אזכרות שבו אין כותבין לשמן א"ל ס"ת ביד מי אמר ליה ביד לוקח

הסופר שהוא המוכר יהיה נאמן נס להפסיל הס"ת שהרי שלו הוא עליון שלא מכרו הלוקח: **ומאי שנא מדרבי אמי.** מה לי לזכרות מה לי נוילון: **טעי בדרבי ירמיה.** וכיון שאינו מפסיל אלא שכר לזכרות שאינו אלא לחל לחל ממאס מסקר כלי שיפסיל חברו כל הספר שהוא מכוין להזיקו: **הא קא פסיד וכו'.** ואם אין היה לחמת לא היה לומר כיון שמפסיל כל כך: **מסורגל.** מסורטט: **וכורכין בשיער וטולין במטלית.** כלומר אם נקרע הגויל או הקלף עושין לו מכחול עולי (שם כנל): **בדבק.** בלעז וים"ק: **ותופרים.** או תופרין לותו בגידין: **על הגויל.** אם רולה לכתוב על הגויל שהוא העור שלא נקלף ממנו לבר אבל הוא שלם כמו שהיה בו בעודו על הבהמה: **במקום שיער.** נריך שיכתוב במקום שהיה בו השיער ולא על מקום הבשר: **ועל הקלף.** שנחלק העור לשנים ורולה לכתוב על חני העלין שנקרלו קלף והוא לך מן הלוכסוסטוס: **במקום נחושתן.** נריך שיכתוב בתחתון שלא יהא הלל שהיה על הבהמה להיינו מקום לבן: **ואם שינה פסול.** לקיש להו לרבנן להכי עביל טפי ומתקייס שכתב יותר: **חציו גויל וכו'.** מקום לבעינן זה שלי ואנוסו וזה הינו נוי אבל הינו נפסל בכך מלשון קתני פסול: **מן המותר בפיך.** לזה בשאר טהורה: **סליקו** להו הלכות ספר תורה **שתי פרשיות.** להיינו שמע והיה אם שמוע: **ארבע וכו'.** קשה והיה כי יבילך שמע והיה אם שמוע: **ואפי' כתב אחד מעכבן.** אם נחסר משם אפילו אות אחת נפסל הכל לפי שכולן מנוה **אחת לכתיב וכתבתם שתהא כתיבה תמה:**

יום שכא

אמר ליה נאמן אתה להפסיד שכרך ואין אתה נאמן להפסיד ס"ת א"ל רבי ירמיה נהי דאפסיד שכר אזכרות שכר דכולי ספר מי אפסיד א"ל אין שאני אומר כל ס"ת שאין אזכרות שבו כתובין לשמן אינו שוה כלום ההוא דאתא לקמיה דרבי אבהו א"ל ספר תורה שכתבתי לפלוני גוילים שבו לא עבדתים לשמן א"ל ס"ת ביד מי א"ל ביד לוקח א"ל מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך נאמן אתה להפסיד ס"ת ומאי שנא מדרבי אמי התם איכא למימר טעי בדרבי ירמיה הכא קא פסיד כוליה אגריה וקא אתי אמר שמע מינה קושטא קאמר. ירושלמי במגילה בפרק ראשון הלכה למשה מסיני שיהיו כותבין בעורות בדיו מסורגל וכורכין בשיער וטולין במטלית ודובקין בדבק ותופרין בגידין וצריך שיהא כותב על הגויל במקום שיער ועל הקלף במקום נחושתן ואם שינה פסול ולא יהא כותב חציו של קלף וחציו של עור ואין כותבין אלא על עור של בהמה טהורה שנאמר (שמות יג) למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך: **סליקו להו הלכות ספר תורה הלכות מזוזה** (מנחות דף כח.) **שתי** פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו ואפי' כתב אחד מעכבן ארבע פרשיות שבתפילין מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן ארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה אחת רבי ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות הן:

פשיטא. להלן כתיב וכתבתם ולפי לות לחת: **לקוצו של יו"ד.** רגל של יו"ד: **הא נמי פשיטא.** לם לל עסק ליו"ד רגל לל נעסק לחות כלל: **שאין גויל וכו'. סמלוכתן כלות לחרת והיינו לקתני כתב ל' מעכבן כלומר הלכות מספר לות לחת** סמלוכתן למכרתם מעכבן למזוזה ותפילין: **ניקב תוך ה"א.** סהוה לחלל שכתוכו כשר שהרי עליון רלוי לקרות בו: **יריכו פסול.** שלין לדם יכול להכיר לימו לות היל: **אם נשתייר.** קלת הרגל של ימין לו של שמלל כשיעור יו"ל לחת קטנה ולקה מלל כשר: **שלשה זיינין.** שנסה תנין בכל רגם ורגם לסי"ן תנסה תנין לעי"ן שסה [וכן] בכל הלו הלותיות של סעטנ"ז נ"ן **והוי הלין לנל"י כפופה ולנו"ן** כפופה: **להלן כתיב.** לכתיב ונכתב בספר וכתוב בספר: [דף לח:] **שתים ושלש ואחת. כלומר שכותב בשיטה לחת שתי תיבות** ובשיטה שלמעה ממנה בשיטה לחרת שלש תיבות ובשלישית בשיטה לחרת תיבה לחת: **בקובה.** שכתוב בעליונה והיו ובשיה שהבריס הללה ובשלישית לשר לנכי מנך כי היל עשויה כקובה **שרחבה מלמעה וקלרה מלמעלה: וכזנב.** שכותב בה שלש לו לרבע תיבות בשיטה עליונה ובשיה שתים ובשלישית תיבה לחת: **איבא דאמרי.** בתחלת שיטה כלומר לל יכתוב **בשיטה לחרונה שלש שתי תיבות הללו** שסה על הלרן למסיים בשיטה שמוכה לשחרונה כימי שמים למשמע כן יהריכון ימיכם: **בסוף שיטה.** שכותב כימי שמים על הלרן בשיטה לחת שלריך **שיהיו שמים על הלרן למשמע כנגדה שמים על הלרן כן יהריכו** ימיכם: **דכריך ליה כו'. לשחר** שנכתבה הפרשה מענל לותה **וכופלה מלך שמלל לנל ימין כשמניחה בשלת והיינו משחל כלפי שמע שרלש השטה שמע וסופה לחל ומתחיל לכפלה משחל ומקפל וכל על שמע: ועושה פרשיותיה סתומות.** עול רלינו שבשעת כתיבה עושה פרשיותיה סתומות בין שמע לוהיה לם שמוע סתומה היינו שמניח

יום שכד

יום שיח

שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו * שם כט. פשיטא אמר רב יהודה לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא לא נצרכה אלא לאידך * ס"י [דר"י אמר רב] דאמר רב יהודה אמר רב כל אות שאין גויל מקיף לה מן ארבע רוחותיה פסולה אמר אשיאן בר נדבך משמיה דרב ניקב תוך ה"א כשר הא ירכו פסול אמר ר' זירא לדידי מפרשא לי מרב יהודה תוכו כשר ירכו אם נשתייר בו מלוא אות קטן כשר ואם לאו פסול * שם כט: אמר רבא שבעה אותיות צריכין ג' ג' זיינין ואלו הן שעטנ"ז ג"ן * שם לד: ת"ר וכתבתם יכול יכתבם על האבנים נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה להלן בספר אף כאן בספר * גי' ד"ת [והיכא דאשמיט בה אות אחת אין תולין דגרסי' בירושלמי תולין בספרים ולא בתפילין ומזוזות] (דף לא:) אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מזוזה שעשאה שתים ושלש ואחת כשרה ובלבד שלא יעשנה קובה וכזנב אמר רב חסדא ועל הארץ בשיטה אחרונה איכא דאמרי בסוף שיטה * גי' ד"ת כגבוה וכ"ה בס"י [וכ"ג הב"ח] כימי השמים על הארץ ואיכא דאמרי בתחילת שיטה כדמרחקא שמיא מארעא: וכבר עבדו לה ספריא תקנתא ברישי שיטי כי היכי דתיהוי על הארץ בריש שיטה אחרונה ומאי נינהו רישי שיטי שמע. ה'. הדברים. לבניך. ובשכבך. בין. והיה. מצוה. בכל. יורה. עשב. פן. והשתחויתם. השמים. ואבדתם. ושמתם. אתם. [אתם]. בדרך. ובשעריך. אשר. על הארץ. קדמאה לטטפת בתראה לטוטפת ידך * ט"ס הוא כי אין בפ' מזוזה רק חד ידך. וכן הוא ברא"ש הלכות קטנות ובטור סי' רפח ידך חסר וכן צ"ל גם כאן (ידך תרויהון חסרין) קדמאה מזוזת בתראה מזוזות: א"ר חלבו חזינא לרב הונא דכריך לה מאחד כלפי שמע ועושה פרשיותיה סתומות מיתיבי א"ר שמעון בן אלעזר ר' מאיר היה כותבה על דוכסוסטוס כמין דף (מנחות דף לב.) ועושה לה ריוח מלמטה וריוח מלמעלה ופרשיותיה פתוחות אמרתי לו מה טעם אמר לי שאין סמוכה לה מן התורה ואמר רב חננאל אמר רב הלכה כר"ש בן אלעזר תרגומא אריוח וכמה הוא ריוח אמר רב מנשיא בר יעקב ואמרי לה אמר שמואל בר יעקב כמלוא אטבא דספרי רב נחמן בר יצחק אמר מצוה למעבדינהו סתומות ואי עבדינהו פתוחות שפיר דמי ומאי פתוחות דאמר ר"ש בן אלעזר אף פתוחות תניא הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס קלף במקום בשר דוכסוסטוס במקום שער ומפרשי רבנן הני מילי במעובד והאי דאמרינן מזוזה על דוכסוסטוס למצוה אבל אם עשה על הקלף כשרה ותפילין אין נכתבין אלא על הקלף בלבד (דף לב:) והלכתא מזוזה צריכה שרטוט תפילין אין צריכין שרטוט

ריוח בחמלע ויש כתב מסני לדלין ל"ג מניח חלק ברלש הסיטה: [דף לב.] **על דוכסוסטוס.** לחל שנקלף מן הלור על העליון שבו הסלר מה שנשחר נקרל לוכסוסטוס: **כמין דף.** שנקרל בלנע פחיינ"ל ופעמים שהסיטין שוות ופעמים שהסיטה **לחת לרוכה והשנית קלרה: ריוח.** נליון מלמעלה ומלמטה: **פתוחות.** שמסיים פרשת שמע בחמלע סיטה ומתחיל והיה לם שמוע בתחלת סיטה: **מה טעם. לתה עוסק לותן פתוחות והלא בתורה סתומות כלומר לותו ריוח של לחל ובשעריך סותם על שמלל בסוף סיטה והריוח בחמלע: שאין סמוכה. הנך שתי פרשיות** בתורה לינן סמוכות **שזו כתובה בותתנן וזו כתובה בוהיה עקב לפיכך הני עוסק לותן פתוחות: הלכה וכו'.** והיכי לחרת שמנוה לעשותן סתומות: **תרגומא.** תירל כשפוסק הלכה כרבי שמעון בן לנלזר לריוח קלמר שמנוה לעשות לה ריוח מלמעלה ומלמטה: **כמלא אטבא דספרי.** מורלרור"ם בלע"ז והוא עץ סלוק הנוסך בפי הקונלריסין שלם יכפלו בעור שכותב וכלותו סיעור עריך להניח ריוח מלמעלה כדי שלם יגע לותה כלי הנוסך לכתיבה: **אף פתוחות.** כלומר שהיו נפסל לם סיה לע"פ שמנוה בסתומות: **על הקלף.** נקרל קלף חני העור העליון שבו הסיער ונקרל לוכסוסטוס חני העור התחתון הלבן לבשר והתפילין נכתבין על הקלף מנד הפנים הלחנעית מהעור לל מנד הבשר ומוזזה נכתבת על לוכסוסטוס מהנד שחילק לת העור לל מנד הלבן בבשר: **במעובד.** סיכל מעובד לבם מניה בין קלף בין לוכסוסטוס: **אין צריכין שרטוט.** לפי שהקלף לך הרבה ושמל יקרע ורבני נרפת ז"ל מצריכין לשרטט סיטה עליונה משום לרבי יצחק לחמר שניס כותבין שלשה לין כותבין: **ואידי ואידי.** בין תפילין בין מזוזות: [דף לב:] **מגרס גריסין.** שנורין הס בפה כל לחם והרגיל לכתבם לין לחוש סיטעה בהם:

תלאה במקל. תלה המזוזה על הפתח במקל פסולה לכשעצמה **שיקבענה בעורת הפתח** עצמו: **אחורי הדלת.** חון למזוזת הפתח: **פסולה.** לכשעצמה לרך ביאתו וליכא: **לפונדקאותיהן. כשהיו הולכים בדרך ונפתחים מזוזה עמהם ותולין בפונדק במקל על הכתף זכר למזוזה שלפי שלא היו** לפתח הכתוב מדבר שהיה לפתח חייב במזוזה כלומר לא היה לפתח הפתח כלומר כשהיו נכנסים ויוצאים מן הפתח לא היו מניחין את המזוזה בפתח אלא תולין אותה במקל ומניחין אותה בפונדק ומשום הכי נקט במקל דוקא דאי לא תלה במקל אלא הניחה בפתח הפתח פסול דהא לא הניחה לשם מזוזה ואידי ואידי נכתבים שלא מן הכתב מ"ט מיגרס גריסין. וכך קבע לה למזוזה מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבוע מזוזה אמר רב יהודה אמר שמואל תלאה במקל פסולה תניא נמי הכי תלאה במקל או שהיתה אחורי הדלת סכנה ואין בה מצוה של בית מונבז המלך היו עושין לפונדקאותיהן כן זכר למזוזה ואמר רב יהודה אמר שמואל מצוה להניחה בתוך חלל הפתח (דף לג.) ואמר רב [יהודה אמר] שמואל עשאה בשני דפין פסולה ואמר רב יהודה אמר שמואל במזוזה הלך אחר היכר ציר היכי דמי היכר ציר כגון פתחא דבין תרי בתי בין גברי לנשי: ריש גלותא בנה ביתא אמר ליה לרב נחמן קבע לי מזוזתא א"ל תלי דשי ברישא אמר רב יהורה אמר שמואל עשאה כמין נגר פסול איני והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר מזוזתא דבי רבי כמין נגר עשויין וההוא פיתחא דהוה נפיק ביה רבי לבי מדרשא לא הוה עביד ליה מזוזתא לא קשיא הא דעבידא כסיכתא הא דעבידא כאסתוירא והא ההוא פיתחא דהוה עייל ביה רב הונא לבי מדרשא ועביד ליה מזוזה התם רגיל הוה דא"ר יהודה אמר רב במזוזה הלך אחד הרגיל: א"ר זירא אמר רב מתנה אמר שמואל מצוה להניחה בתחלת שליש העליון (דף לג:) אמר רבא מצוה להניחה בטפח הסמוך לרה"ר מאי טעמא רבנן אמרי כי היכי דתפגע ביה מצוה מיד ורב הונא מסורא אמר כי היכי דנינטריה א"ר חנינא בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו מלך ב"ו בפנים ועבדיו משמרין אותו מבחוץ אבל הקב"ה משמר את ישראל מבחוץ שנאמר (תהילים קכ"א:ה') ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך דרש רב יוסף בר אבא משמיה דרבא העמיק לה טפח פסולה תאני העמיד לה מלבן של קנים חותך שפופרת של קנה ומניחה אמר רב אחא בריה דרבא לא שנו אלא שהעמיד ולבסוף חתך והניח אבל חתך והניח ולבסוף העמיד לא משום תעשה ולא מן העשוי אמר רבא הני פיתחי שימאי פטורין מן המזוזה מאי פיתחי שימאי פליגי בה רב רחומי ורב יוסף חד אמר דלית להו תקרה וחד אמר דלית להו שקיפי אמר רבה בר רב שילא אמר רב חסדא אכסדרה פטורה מן המזוזה ואף על פי שיש לה פצימין מ"ט לחזוקי תקרה רופפת לף נתינת מזוזה בנובה הפתח כלומר שאסור להניחה בשלים החמעני אלא בשלים העליון: **בטפח הסמוך וכו'.** כלומר שאם יש לחלל הפתח שאר טפחים קודם שיניע ללת מעיה להניחה בטפח הסמוך לרה"ר ומפרש טעמא כי היכי דיפגע במעיה קודם שיכנס רגלו לחלל הפתח: **דנינטריה.** שימור כל **הכית מן המזיקין** ומת"ש כל מה דיכולין להוציא המזוזה כלפי רשות הרבים נוציא: [לף לב:] **על יד ימינך.** היינו מזוזה לצד ימין שהוא בכניסתו: **העמיק החור.** שנתן שם המזוזה טפח ואין שהיא שם המזוזה כהלכתה פסולה: **מלבן של קנים. שלא מצא מזוזת עץ ועשה לה עורת פתח של קניס: מלבן.** הוא שף המזוזה: **ולבסוף חתך.** לאחר **שקבע המלבן בעורת הפתח** חתך הקנה החלול ונתן המזוזה בתוכו: **שימאי.** מקולקל: **תקרה.** היינו לשקופה העליונה: **שקפי.** ואע"פ שיש לו תקרה מלמעלה רואה שם אינו בולט מתחת התקרה כשיעור טפח שהלת שוקף ומכה בו ומעכבו מלצאת חון כדרך כל הלאותות אינו ראוי למזוזה: **אכסדרה.** בית שיש לה נ' **לפנות שתוחות בלא פתח ורביעית פתוחה לגמרי מתחת לכל למעלה שמוך לתקרה יש לופן מעט המחזיק את הסכך: פטורה.** הואיל ופתוחה כולה מלמטה אין ראוי להניח מזוזה לאותו לופן רביעית מצד ימין: **אכסדרה דבי רב. שיש לה לרכע לפנות שלא שחין מניעות לסכך: אינדרונא.** פסיטא לחייבת במזוזה לבית נמור הוא כיון ללפנותיה נבוהות עשרה טפחים: **רומיתא.** שהיתה **עשויה חלונות חלונות** וטובא קמ"ל שחייבת במזוזה כיון שכל הפלס מחיצות נמי אינם שלימות מלמטה: **מולך מלמטה למעלה שני שלישי הפתח וכשיכנסו לתחלת שלישי עליון יתן שם המזוזה** ולוקח לכתחלה לבל ליעבד מפלים העליון ולמעלה כשר אע"פ שאינו בתחלת השלים לילפינן מקשירת תפילין מה קשירת תפילין בנובה הרחק כלחמרינן מקום שמוחו של תינוק

הוא דעבידי מיתיבי בית שער אכסדרה ומרפסת חייבת במזוזה הכא במאי עסקינן באכסדרה דבי רב אכסדרה דבי רב אנדרונא מעליא הוא באכסדרה רומיאתא אמר ר' רחבה אמר רב יהודה בי ארזיקי חייב בשתי מזוזות מאי בי ארזיקי אמר רב פפא סבא משמיה דרב בית שער הפתוח לחצר ובתים הפתוחות לבית שער תנו רבנן בית * בגמ' אי' שער [וכן הגיה הב"ח] הפתוח לגינה ולקיטונית ר' יוסי אומר נידונין כקיטונית וחכ"א נידונין כבית שער רב ושמואל דאמרי תרוייהו מגינה לבית כולי עלמא לא

בית שער הפתוח לחצר וכו' וצריך שתי מזוזות. לחם כפתח שיש מבית שער לבתים וה' לפתח החיצון שמן החוצה לבית שער ונלמ לחמרינן כיון לבתים פתוחים לו ליכטל בית שער לגבי [בתים] ונלמ ליבעי מזוזה פתח החיצון מהו לתיתמ לכי לחמרינן בית שער חייב במזוזה היינו בית שער לחנך שאין בתים פתוחים לו שאין שם מזוזה אלא מלחוק לה הרבה לחכל הכא שהפתחים שבתוך בתיהן של בית שער יש בהם מזוזה לימר לא ליבעי מזוזה כלל קמ"ל: **נידון כקיטונית.** שהוא חלר קטן וצריך מזוזה: **נידון כבית שער.** כלומר לגינה ואין צריך מזוזה: **מגינה לבית.** לא כשהוא פותח מגינה לבית כלומר ליש סיכה עיר בבית חייב במזוזה: **מבית לגינה.** כלומר שסיכה עיר הוי בגינה: **עיקר גינה.** שהרי סיכה עיר הוא בגינה: **קיטונית עיקר. ואע"ג דעיר סוכב על גינה לכי לחמרינן לעיל הלך לחר סיכה עיר הני מילי לכיון תרי בתי לתרוייהו עיקר לחכל הכא קיטונית עיקר וחייב: כ"ע לא פליגי דפטור.** כיון שסיכה עיר בגינה: **ביאת גינה הוא.** ולא בית: **מגינה לבית.** כלומר שסיכה עיר בבית הוא: **עיקר גינה.** הוא שלא נעשה הבית אלא לשמור הגנה ולא מהני סיכה עיר ופטור: **קיטונית.** עיקר שהרי העיר סובב מכפנים וחייב במזוזה: **לחומרא.** כלומר לחנינה לבית לבדי הכל חייב ומבית לגינה לפלוגי רבי יוסי ורבנן הלכתא כר' לחמייב במזוזה: **לול.** לרך העולם כשעוסק **לרוכה בחמנא עלייה עולין לה מן הבית במעלות ועושין** פתח אחד **למטה כדי שלא ירדו מן העלייה לבית כי אם ברשות ועושים בעלייה ל' מחיצות סביב לחרוכה למעלה ועושין בו פתח** כדי שלא יעלו שלא אחד למטה ואלו שאין עושין אלא אחד למטה ואלו נועלין מכאן ואלו נועלין מכאן וכשאין לה אלא פתח ה' אינו צריך אלא מזוזה אחת לאלונין אחד סיכה עיר וכשיש לה ב' פתחים צריך שתי מזוזות בכל פתח ופתח בחותו של שהעיר סובב בו: **אלא בחד.** אפ"ה לא בטיל היא שאינו רגיל לנבי לירך **להא לחמרן לעיל** [קף נג ע] הלך אחר הרגיל שהוא **למעוטי פתחא לר' שלינו עשוי אלא לו נכלו ולאיתויי פתחא לרב** פליגי דחייב מאי טעמא עיקר בית הוא כי פליגי מבית לגינה מר סבר עיקר גינה ומר סבר עיקר קיטונית ורב יוסף דאמרי תרוייהו מבית לגינה כולי עלמא לא פליגי דפטור מאי טעמא ביאת גינה הוא כי פליגי מגינה לבית מר סבר עיקר גינה ומר סבר עיקר קיטונית (דף לד.) אביי ורבא עבדי כרבה ורב יוסף. ורב אשי עבד כרב ושמואל והלכתא כרב ושמואל לחומרא: איתמר לול פתוח מן הבית לעליה אמר רב הונא יש לו פתח אחד חייב במזוזה אחת שני פתחים חייב בשתי מזוזות אמר רב פפא שמע מינה מדרב הונא האי אינדרונא דאית ליה ארבע וחמש פתחי חייב בכל פתח ופתח פשיטא לא צריכא דאע"ג דלא רגיל אלא בחד אמר אמימר האי פיתחא דאקרנא חייב במזוזה אמר ליה רב אשי לאמימר והא לית ליה פצימין א"ל עאדיה פצימין: רב מארי איקלע לבי מר שמואל חזא דליכא אלא חד פצימא משמאלא ועביד לה מזוזה אמר ליה כמאן כרבי מאיר אימור דא"ר מאיר מימין משמאל מי אמר דתניא ביתך דרך ביאתך מימין אתה אומר מימין או אינו אלא משמאל ת"ל ביתך מאי תלמודא אמר רבה דרך ביאתך וכי עקר אינש רגליה דימינא עקר ברישא. רב שמואל בר אהא * גי' ד"ת משמיה דרב קמיה רב פפא משמיה דרבה בר עולא אמר מהכא (מלכים ב י"ב:י') ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו ויתן אותו אצל המזבח בימין וגו' מאי רבי מאיר דתניא בית שאין לו אלא פצים אחד רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פוטרין מאי טעמייהו דרבנן מזוזות כתיב ורבי מאיר מאי טעמא דתניא מזוזות שומע אני מיעוט מזוזות שתים כשהוא אומר בפרשה שניה מזוזות שאין ת"ל הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מיעטו הכתוב למזוזה אחת דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר (שמות י"ב:כ"ג) על המשקוף ועל שתי המזוזות שאין תלמוד לומר שתי ומה תלמוד לומר שתי זה בנה אב על כל מקום שנאמר מזוזות הרי כאן אחת עד שיפרוט לך הכתוב שתים: וכיפה שיש ברגליה עשרה חייבת במזוזה דתניא (יומא דף יא:) כיפה ר"מ מחייב במזוזה וחכמים פוטרין ושוין שאם יש ברגליה עשרה שהיא חייבת: ת"ר (שם.) בשעריך אחד שערי בתים ואחד שערי חצרות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות ורפת ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן כולן חייבין במזוזה יכול אף **הונח שהיה רגיל לף לחריס לכל שיש לו שלשה פתחים לחלר ל' וכולן נעשו לבילת כל בני הבית שהיו מרוכין ותשמיש לותן חלר היה תליר והוערכו לה פתחים הרבה כולן חייבין במזוזה ולע"נ שנתמעטו התשמיש** ולין **עריכין עכשיו חלה לחל מהם: דאקרנא. קרן זוית שם בית: אין לה פצימין.** מזוזות חלה רלמי כתלים: **עאדיה פצימיה.** כלומר חלו רלמי כתלים פעימין: **משמאלא. שהיה הפתח חלה הזוית ועיר הפתח הוה הזוית ולין חלה מעל החחר כלום חלה [קף] שמנר: [קף לא.] כמאן כרבי מאיר.** כלמשרם **לקמן למחייב במזוזה בית שלין לו חלה פעים לחל: מימין.** כשהפעים מעל ימין שבו מעות מזוזה: **מאי תלמודא.** מלי משמעות ליכל: **דרך ביאתך.** שיהיה מן ימין: **רגלא דימינא עקר ברישא.** שלכל לרך ביאתך הוא לרך שלוכך ומלפקים רחמנא בשעת ביאה ס"מ **לרך ימין לביאה בעינן ולא לרך ימין ליליאה: ארון אחד.** בבות היה בית ס' **כשהיה בפתח העזרה שבמזרחו והולך למערב הוה ליה לותו לרון מימין שהיה נתון חלה הקיר נפוני של מזבח** שלמת לכל **לבר שנותן לרך ביאה לריך ליתנו מימין** כי הכא **שלמת לרך ימין הוא ביאה: מזוזות בתיב.** מלא טעמת שיש לו שני פעימין מחוין במזוזה שכל לא בפעים לחל: **שאין** ת"ל לפא מיעוטו מזוזות שתים: **כיפה.** לולם העשוי בעינול: **שיש ברגליה עשרה.** קולס שיכפוף שלולם הנה והנה עלו שרגליס בקו שמלא בשוס עשרה: **לדברי הכל חייב במזוזה.** שהרי ציעור הפתח הוי עשרה טפחים: **רבי מאיר מחייב.** לס"ל חוקקים להשליס כלומר כיון שיכול לחתוך מן העינול על שיהיה שוס בקו שמלא נס כי לא חתך כמלן לחתך למי: **פוטרין.** לכיון למחוסר מעשה לא מחייב במזוזה: **שהנשים רוחצות וכו'.** שלינן נעשין לכבול: **בית הכנסת וכו'.** לליליי כה [לורחין] אין מקבלין לותו הקלס נמור כלי שיהיו מותרין לשכב ולאכול כה שלורחין לפי שלין יכס של בני הכפרים מצנת להכנים שלורחים בבתיכסס:

אבל דכרכים. סמס רכיס וחין מניע לכל לחל ולחל חלח טורח מעט מן החורחים יכולין לעשות בתיס לעורך וחין ערייכין לשכב ולחכול בבית הכנסת **לא.** להקלקע נמור הוח: **בשבוע.** בסמיטה: **פעמים ביובל.** שחין להטריח הרכיס כן יסיס כל לחל לומס לדידה יכול שאני מרבה אף בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה ת"ל בית מה בית עשוי לכבוד אף כל שהוא עשוי לכבוד יצאו אלו שאינם עשויין לכבוד יכול שאני מרבה אף הר הבית הלשכות והעזרות ת"ל בית מה בית שהוא חול אף כל שהוא חול יצאו אלו שהן קדש ואי קשיא לך הא דתניא בית שער אכסדרה ומרפסת חייבות במזוזה התם בשבתים פתוחין לתוכן ובית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית שהנשים רוחצות בהן פטורות מן המזוזה תנו רבנן בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין חייבין במזוזה פשיטא מהו דתימא ביתך ולא ביתה ביתך ולא בתיהן קא משמע לן ואימא הכי נמי. אמר קרא (דברים י"א:כ"א) למען ירבו ימיכם וימי בניכם ואלא ביתך למה לי לכדרבה דאמר דרך ביאתך וכי עקר אינישׁ רגליה דימינא עקר ברישא ובית הכנסת שחייבת במזוזה דוקא שיש בו בית דירה אי נמי בית הכנסת דכפרים דדיירי בה אורחין אבל דכרכים לא: גרסינן בסוכה (דף ג.) ת"ר בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה וכו' (יומא יא.) ת"ר מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע ושל רבים פעמים ביובל אמר ר' יהודה מעשה בארטבון אחד שהיה בודק מזוזות (יחיד) בשוק העליון של צפורי מצאו קסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז: (ב"מ דף קב.) ת"ר המשכיר בית לחבירו על השוכר להביא מזוזה וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויצא ובנכרי נוטל בידו ויצא ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ובניו מעשה לסתור אמר רב *ששת* אריסא: (שם דף קא:) בעו מיניה מרב *ששת* מזוזה על מי מזוזה על מי והאמר רב חובת הדר

משכיר וכו'. על המוכר שהוא עריך לסמירה כיון שהוא לר בתוכה ואע"נ שאם לא היה מוכרה היה חייב המשכיר לעשות לה מזוזה מידי דהוה אבית התבן ובית העניס אפ"ה כיון שהמוכר לא עשה בה מזוזה חייב לעשות לה מזוזה: **לא יטלנה וכו'.** וכתבו בשם רב אחא מגדמ' ז"ל לא"מ בלשון קבע ללתר בבית אחר ואי קבע ללתר בבית אחר מותר ליטלה כלאמרי מתירין ניתיה מבגל לבגל ועריך עיון עכ"ל: **אריסא.** למיירי בישראל: **בגובתא דקניא.** שיניחה בשפופרת של קנה ויקבענה במקום הראוי למזוזה בפני מסמריס: **והדר בפונדקי.** שהין יכיבתו בתוך המזוזה השער ואפילו שוכר בחנות לאדן כיון שלא שכרה לשלשים יום אינו חייב במזוזה ללא קפלינן ביסובה: **משום ישוב ארץ ישראל.** לכיון שלא יכול ליטלה משם כשיצא לא יצא ללא בקבקי מפני טורח מזוזה אחרת ואפילו שם יוצא ממנה יבא אחר לשכרה כיון שהיא מזומנת במזוזה ונמצאת ארץ ישראל מיושבת: **סליקו** להו הלכות מזוזה **ארבע פרשיות.** קשה על מימיס ימימה שניה כי יכיאך על סוף הסלר שליסית שמע ישראל רביעית ויהיה שם שמוע: **ואפילו כתב אחד.** קס"ל כתב ר"ל חות שלא שנחסרה ממנו לגמרי: **פשיטא.** לפשולין: **לקוצו של יו"ד.** שנחסר רגל של יו"ד וקמ"ל שאע"פ שהיו"ד היא חות שהיא עריכה היכר גדול שנקולה אחת היא לפ"ה נפשל: **הא נמי פשיטא.** כיון שיש חסרון בחות: **לא נצרכה.** למתני פשול אלא לאיתוי מילתא אלרב אינעריך לאשמועינן: **בד' רוחותיה.** אע"פ שהאותיות נכתבות כהונן: [קף לה:] **לטטפת לטוטפות.** תרי בקריאת שמע וחד בהיסי כי יכיאך תרי חסרין וחד אלא: **הרי כאן ד'.** פרשיות בל' בתיס: **בכתפי.** שם **מקום וקורין שם לשתיס טטו: על ארבע חתיכות של קלף ויניחם וכו'.** כל אחת ואחת בפני עלמה: **ת"ל זכרון.** ולזכרון בין עיניך: **בעור אחד.** כלומר **שמפשיטין עור של ענל קטן ומניחין אותו בלפום שיש בו כמין ל' בתיס ומניחין אותו להתייבש שם ונוטלין אח"כ הלפום מתחתיו ונשאריס הבתיס עשויין מאליהן: ואם כתבן אותן ד' פרשיות בעור א'.** בחתיכה אחת של קלף: **והניחם וכו'.** כגון שהניח ריוח גדול בין פרשה לפרשה ושם בל פרשה ופרשה בבית אלה ואע"פ שאריבעתן בקלף אחד יצא כיון שכל פרשה ופרשה בבית אלה: **וצריך ליתן ריוח גדול.** בין בית לבית: **אינו צריך.** בל בך אלא שני בחוט או מפיחה בין בל אחד ואחד בלמפרש ולזיל: **חריצן ניכר.** אם החרין **שבין בל בית ובית אינו ניכר מבחון** פסולות אע"פ שעשה מחיצה ביניהם מבפניס כיון שאין ניכר מבחון:

היא אלא מקום מזוזה על מי אמר להו רב *ששת* תניתוה בל דבר שאינו מעשה אומן השוכר עושהו והא נמי לאו מעשה אומן הוא דאפשר בגובתא דקניא: (מנחות דף מד.) ת"ר טלית שאולה בל ל' יום פטורה מן הציצית והשוכר בית בחו"ל והדר בפונדקי אפי' בארץ ישראל פטור מן המזוזה שלשים יום אבל השוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה לאלתר משום ישוב ארץ ישראל: **סליקו להו הלכות מזוזה הלכות תפילין** (מנחות לד.) **ארבע** פרשיות של תפילין מעכבות זו את זו ואפי' כתב אחד מעכבן פשיטא אמר רב יהודה אמר רב לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא לא נצרכה אלא להא דאמר רב יהודה בל אות שאין גויל מקיף לה מד' רוחותיה פסולה: * שם לד: תנו רבנן לטטפת לטוטפת הרי כאן ארבע דברי רבי ישמעאל ר' עקיבא אומר אינו צריך טט * בד"ס הגי' בגדפי בכתפי שתים פת באפריקי שתים: ת"ר וכתבתם יכול יכתבם על ד' עורות ויניחם בד' בתים [* ס"י בד' עורות] ת"ל (שמות יג) * בגמ' אי' ולזכרון בין עיניך זכרון אחד אמרתי לך ולא שנים ושלשה הא כיצד כותבן על ארבעה עורות ומניחן בארבעה בתים בעור אחד ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים בעור א' יצא וצריך ליתן ריוח ביניהם דברי רבי וחב"א אין צריך ושוין שנותן משיחה וחוט בין בל אחד ואחד ואם אין חריצן ניכר פסולות:

כיצד כותבן תפלה של יד. כל הל' פרשיות על עור אחת תתיכה אחת של קלף: **על ארבע עורות.** כל פרשה בפני עצמה בתתיכה של קלף: **יצא.** כיון שכולן בבית אחד לבתפילין של יד כתיב והיה לאות לשון יחיד: **לדבק.** יותן לארבע עורות **בתפירה או בלבד שקורין** גלוע"ה בלעז: **והיה לאות.** ולא לוותית: **אינו צריך.** לסבר לה קפלינן מכפניס: **בר'.** סם החכס: **שתים של ראש.** סיס לסס ל' בתיס: **שטולה.** כתוב בטו"ת בהרבה ספרים והוא מלשון טולאי שהוא תתיכה כלומר שמכסה כל **הבתים בעור אחד שנראין כבית אחד** ומניחה בזרוע ע"פ שאין מלובקים מבפניס: **מודה.** בתמיה: **מדברי** רבי יוסי נראה שחזר בו רבי יהושע ואין צריך לבקש: **טולה.** כלומר חיך מותר להניח של ראש כיך: **מקדושה חמורה.** של ראש קלוסתא חמורה סיס ס"ן **ולי"ת בקשר וכשל זרוע אין בו אלא יו"ד** שבופין ראש של רגועה ונראית כמין יו"ד ועוד כתיב וראו כל עמי הארץ ונו' ותניא רבי אלעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש ועוד סיס בו ל' בתיס: **בחדתא.** שלא הניחן עליין מעולם

יום שיט ומס"ה מותר לעשותן לבבל אס הניחן מעולם בראש אין מורידין להניחס כיך: **הזמנה וכו'.** מהזמינן לערך הראש אין ראשין לשנות ליך: **דאתני.** עשה תנאי שאס יצטרך יכול להניחס כיך: **ציפן זהב וכו'.** פסולות לכעינן אן המותר בפיך: **שלא עיבדו לשמן.** אלא לאחר שעיבדו יאמר על זה העור לשם תפילין ושני לזהמנה מילתא היא: [קף מכ:] **רשב"ג וכו'.**

יום שיט להזמנה לאו מילתא היא: **ישרפו.** ללמס ע"ז ונכתבו ואין בהן קלוסף כלל: **יגנזו.** לשמע לא נתכוין לעכו"ס ולי בנגיזה אלא ישתמשו בהס: **מסור.** ישראל המוסר ממון חברו לנסיס שהוא מחותן שמוירין כו' וכעכו"ס חשוב הוא: **עבד.** שהכל ומל ולא נשתחרר אלא נתחייב במיתת עשה שהזמן גרמן כנשיס: **כותים.** גרי לריות הס

ת"ר כיצד כותבן תפלה של יד כותבה על עור אחד ומניחה בבית אחד בעור אחד ואם כתבה על ארבעה עורות והניחן בבית אחד בעור אחד יצא וצריך לדבק שנאמר (שמות יג) והיה לך לאות כשם שאות אחת בחוץ כך אות אחת מבפנים דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר אינו צריך אמר ר' יוסי מודה לי רבי יהודה בר' שאם אין לו תפילין של יד ויש לו שתים של ראש שטולה עור על אחת מהן ומניחן מודה היינו פלוגתייהו אמר רבא מדברי רבי יוסי חזר בו ר' יהודה: מדקאמר טולה והא אמרינן שלה ר' חנינא משום רבי יוחנן תפלה של ראש אין עושין אותה של יד ושל יד עושין אותה של ראש לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה הכא במאי עסקינן בחדתא ולמאן דאמר הזמנה מילתא היא דאתני עלה מעיקרא: (דף מב.) ת"ר ציפן זהב או שטלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות עד בהמה טהורה כשרות ואע"פ שלא עיבדן לשמה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדנו לשמן: תני רב חנינא בר רבא (דף מב:) מפרשניא ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן מין ישרף ותני חדא יגנז מסור עבד כותי אשה נכרי קטן ישראל מומר פסולין שנא' (דברים ו) וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה: גרסינן בפרק שמונה שרצים (דף קח.) ת"ר כותבין תפילין על גבי עור בהמה טהורה על גבי עור חיה טהורה ועל גבי נבלות וטרפות שלהן ונכרכות בשערן ונתפרות בגידן והלכה למשה מסיני שהתפילין נכרכות בשערן ונתפרות בגידן אבל אין כותבין לא על גבי עור בהמה טמאה ולא על גבי עור חיה טמאה ואין צריך לומר ע"ג גבלות וטרפות שלהן ואין נכרכות בשערן ואין נתפרות בגידן: ת"ר (מנחות לד:) כיצד סודרן קדש והיה כי יביאך מימין שמע והיה אם שמוע משמאל והתניא איפכא אמר אביי לא קשיא כאן לימין הקורא וכאן לימין המניח א"ר חננאל אמר רב החליף פרשיותיה פסולות אמר אביי לא אמרן (דף לה.) אלא גואתא לברייתא ובריייתא לגואתא אבל גואתא לגואתא ובריייתא לבריייתא לית

וכעכו"ס למי: **אשה וקטן וישראל מומר.** שחין במינות: **וקשרתם.** שחייב בקשירה: **נבלות וטרפות.** לע"פ שחין מן המותר בפיך כיון שהן ממין טהור ואינו אלא נזרת מלך לאסרס בחכילה שהרי יותר חשוב מי שהומת ביני ממיס למי שהומת ביני אלס: **ונכרכות.** הפרשיות כאחר יפיפס בבתיס: **בשערן.** בשער בהמה או חיה טהורה וכמו כן בתפרות בגידין של טהורה ולקמן אמרי' שאין בתפרות אלא בגידין של שור ואלו של בהמה לקה: [דף לז:] **כיצד סודרן.** לתפילין שבראש קל בעי שיס בהס ל' בתיס מי אמרינן כסדר שכתוב בתורה או לא: **לימין הקורא. כשהקורא עומד כנגד המניח** פניס **כנגד פניס הוי ימינו של זה לשמאלו של זה: לימין המניח.** שמע והיה אס שמוע ולשמאלו **קדס והיה כי יביאך** והקורא **העומד כנגדו קורא** לימין עצמו תחלה והס פרשת קדס והיה כי יביאך ואח"כ חוזר ומביטו לשמאל עצמו וקורא שמע והיה אס שמוע ולעולם הסדיות מלגאו כלומר פרשת והיה אס שמוע ופרשת כי יביאך בחמץ הן לפי שפרשת קדס לשמאל המניח ופרשת שמע לימין המניח ולקורא העומד כנגדו שמע **והיה אס שמוע כשמאל ובימין** קדס והיה כי יביאך: **החליף וכו' גוויתא לברייתא.** כגון שנתן פרשת והיה אס שמוע בבית החיצון ובבית הסני שמע ג"כ שנתן בבית החיצון משמאל המניח והיה כי יביאך ובבית הסני לו קדס ומסו"ס פסולות לכל לותן בתיס שהס בקבלה עלינו מסיני שילאו את החויר כלומר שיהיו חיצוניים כגון שמע וקדס אס לא ילאו את החויר אלא שיעמדו בחמץ פסולים לבל נוויתא לגווייתא שיסמוך והיה אס שמוע סמוך לפ' קדס ופ' והיה כי יביאך סמוך לפ' שמע: **אין** נפסלין בזה ולית לן בה לבל ענין נפסלין אס שינה מהסדר הנזכר לעולם צריך שיהא שמע והיה אס שמוע ליתן המניח וקדס והיה כי יביאך לשמאל המניח:

לן בה וליתא לדאביי אלא לא שנא הכי ולא שנא הכי פסולה: אמר רב חננאל אמר רב האי תיתורא דתפילין הלכה למשה מסיני אמר אביי האי מעברתא דתפילין ושי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני וצריך שיגיע חריץ למקום התפר ורב דימי מנהרדעא אמר כיון דמינכר תו לא צריך אמר אביי האי קילפא צריך למבדקיה דילמא אית ביה ריעותא ובעינן כתיבה תמה וליכא ורב דימי מנהרדעא אמר קולמוסא בדיק לה א"ר יצחק רצועות שחורות הלכה למשה מסיני והא תניא תפילין אין קושרין אותן אלא במינן בין לבנות בין ירקות בין

תיתורא. היא רעועה קרנה שתופרין לותה על תפילין של יד על גבית ממזרח למערב והוא כעין נסר: **מעברתא.** התפירה שבין בית לבית בתפילין של ראש שמעביר חוטי התפירה ממזרח למערב כלאחריהן ושוין שנותן חוט זו מסיחה בין כל לחל ולחל: [קף לה.]

שי"ן של תפילין. לבית היחיצן הן קצה של ימין **עושין כמין קמטין לקיס בקלף ונרחין כמין שי"ן** של ארבע רחצין וכלך שמאל שי"ן של שלש רחצין: **שיגיע חריץ.** שבין בית לבית: **למקום התפר.** למטה: **כיון דמינכר. חרין למעלה קצת: האי קילפא.** הקלף שכותבין עליו תפילין: **למבדקיה.** לפי שי בו נקב או ריעותא לחריתי לפי שהאות שיכתבו שם לא תהיה שלימה ותמימה וכתיב וכתבתם שתהיה כתיבה תמה: **קולמוסא בדיק.** כיון שהקולמוס ליטו מתעבה שם כשכותב ניכר שהין בו נקב והסופר יבין מלליו: **אלא במינו.** כלומר שהרעועות נמי ערוכות שיהיו מעור טהורה: **משום גנאי.** יש מפרשים שמיפה עצמו למעל הן בעיני הזונות: **ודבר אחר.** כומרי עכו"ם שעושין סימנין מבגד לחלום: **מבפנים.** (הוא) חותם בריותא שמכשיר כל סימנין חון הן לחלום מבפנים קל מיירי: **שחורות ותו לא.** שחורות כשרות ולא מין לחר: **מאי גנאי.** לי **מבפנים מיירי מלי גנאי ליכא** הא ליטו נראה לעום לחלם: **דמתהפכא הרצועה.** וירחו לחלמיעות ויחפלוסו: **תפילין מרובעות.** שיהא לורך ל' שכתיב כרחכם: **בתופרן וכו'.** שלא יפסיקו **כתפירתם את ריבועם במסיכת חוט התפירה: ובאלכסונן.** נמי **שיהא ריבועם מכוון לרכן כרחבן כלי שיהא להם לותו אלכסון שלמרו חכמים ז"ל כל לחתך כריבוע לחתך ותרי חומשי באלכסונא: עגולה. בית חומד התפלה ענול כעין** ביצה: **סכנה.** שמא יכנס בביתו פתלום **ויכה את ראשו בחסקופא ויכנסו התפילין בראשו: ואין בה מצוה.** למרובעות הלכה למשה מסיני ס"מ למסייעא מתניתין לברייתא: **כי אמגוזא.** לעולם לא מסייעא למתניתין ליטו היה התפילין זיות ס"פ שלא יהא לרכן כרחבן כשרות ללא פסל שלא כשמחוור **בית מוסבן כאגוז** ו**או ענול** לגמרי: **תפילין כל זמן וכו'.** טובלן עור של בתים ושע"פ שנקרע העור שבין בית לבית כיון שלמעלה לא נקרע כשריס: **שתים כשרה שלש פסולה.** שם כל חויר שחורות. אדומות לא יעשה משום גנאי ודבר אחר הנ"מ מבפנים אבל מבחוץ שחורות ותו לא מאי גנאי ודבר אחר מבפנים איכא זימנין דמתהפכת: תנא תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני אמר רבא בתופרן ובאלכסונן לימא להא דת"ר העושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה מצוה אמר רב פפא כי תנן במתני' דעבידא כי אמגוזא אמר רב הונא תפילין כל זמן שפני טבלן קיימת כשרה ורב חסדא אמר נפסקו שתים כשרה ג' פסולה אמר רבא הא דאמר מר שתים כשרה לא אמרן אלא זו שלא כנגד זו אבל זו כנגד זו פסולה וזו כנגד זו ושלש פסולות לא אמרן אלא בעתיקתא אבל בחדתא לית לן בה אמר ליה אביי לרב יוסף היכי דמי עתיקתא והיכי דמי חדתא א"ל כל היכא דכי מיתליא בשילחא והדר חלים חדתא ואידך עתיקתא (לה:) אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף איפסיקא ליה רצועה דתפילין א"ל מהו למיקטריה א"ל וקשרתם שתהא קשירה תמה א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי מהו למתפריה ועיולי תפרי' לנו א"ל פוק חזי מה עמא דבר אמר רב פפי גרדומי רצועה כשרים ולא היא מדאמרי בני ר' חייא גרדומי תכלת כשרין וגרדומי אזוב כשרין התם דתשמישי מצוה אבל הכא דתשמישי קדושה לא מכלל דאית ליה שיעורא וכמה שיעורא אמר רמי בר חמא א"ר שמעון בן לקיש עד אצבע צרדא רב כהנא מחוי כפוף רב אשי מחוי פשוט רב קטיר ליה ופשיט (ליה) שדי ליה רב אחא בר יעקב קטר ליה ומתלית ליה מר בריה דרבנא עציד כדידן ופותיה דרצועה כאורכה דשעורה: אמר רב יהודה בר רב שמואל משמיה דרב קשר של תפילין הלכה למשה מסיני אמר רב נחמן בר יצחק ונוייהן לבר רב אשי הוה יתיב קמיה דמר זוטרא אתהפיכת ליה רצועה דתפילי א"ל לא סבר מר ונוייהן לבר א"ל לאו אדעתאי (דברים כט) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך תניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין של ראש (שמות ל"ג:כ"ג) והסירותי את כפי וגו' אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא מלמד שהראה לו הקב"ה למשה קשר של תפילין אמר ר' יעקב אמר רב יהודה קשר תפילין צריך שיהא למעלה שיהו ישראל למעלה וצריך להיות כלפי פנים שיהו וחויר שביניהם שם שלשה חוירים נקרעו פסולין אע"פ שהן הקרע עולה למעלה: **אבל זו כנגד זו.** שם היו ב' החוירים הסמוכין זה לזה נקרעין פסולין ללא שתים זה שלא כנגד זה כנון שנקרע ראשן ושליפי: **בעתיקותא.** יפניס שיש לחוש שיקרעו כמהרה מרוב יפנן ויצא הקרע לחון: **בחדתא.** שם היה העור שהכתיפ מכוסיס כשם חלש אע"פ שנקרעו זה כנגד זה כשריס שהעור הוא חזק ולא יקרע יותר: **בשלחא.** תרנוס ושפשיט ויצלח כשהוחז בעור ופושטו חוזר וכוון כשמניחו נקרחין חלתא אע"פ שיש ימיס רבים שנעשו: [קף לה:] **קשירה תמה.** רצועה תמימה ולא קשורה: **תפריה לגו.** בליטת התפירה מבפניס ולא מבחון כדי שתרחה שלימה: **מאי עמא דבר.** וכיון שנוהגים כן לסוף לעשות: **גרדומי רצועה.** הן שיורי שייריס לאחר שתלה הרצועה כשקצרן **ברחש נפסק שירייס ונשתיירין גרלומיס: התם.** מלא קל חשיב גרלומי רצועה כדלי נרלומי תכלת ונרלומי לחוב משמע שפשוטן לטועמא לכשרין היינו משום לתשמישי מצוה נינהו ולית מסום זה חלי ולטוהו וכיון שהיה מתחלה כהגון תו לא מפסיל: **הכא דתשמישי קדושה.** רצועות של תפילין יש להחמיר מתחלה ועל סוף שיהו בענין הגון: **מכלל וכו'.** לתלית הרצועות חון לקשר ומשו"ה לא נחשר מן הסיעור ופשליס: **צרדא.** ערך ללך כלומר **של גולל שהוא לנצע הסמוך** לו: **מחוי כפוף.** סיעור שיש מן הלנצע על הגולל בלא פיטול ללך כמנהג לעמוד כמו ב' לנצעות: **מחוי פשוט.** מרחה הסיעור כמו **סיכול לפשוט מגולל על לנצעו** שהוא כפליס מכפוף: **קטיר.** כשהיה מניח תפילין ברחשו שחר **הרצועות פושטו ותולין לו על כתיפיו מלחוריו: ומתלית ליה.** היה מעייר מן הרצועות חון לקשר כל כך שממחת נגלן מפלגלן כמין עבות: **כדידן. כמנהג שלנו** שהרכה מן הרצועות ושן נתלות לפניו: **קשר של תפילין וכו'. סיפים הרצועות על רחשו כעין לו"ת כלי שיהא שם שלי נרחה עליהן לשי"ן** נרחית בבתים חיצוניים **סיכפול הקלף כעין שי"ן ולו"ת נרחה בקשר ויו"ל נרחית בחותן של יד כמין רצועה קטנה ורחשה כפוף מעט כמין יו"ל: ונוייהן לבר.** מקום שער הרצועות שהוא חלק ירחה מבחון

לאבל מקום בשר לינו חלק כל כך: **איתהפכת ליה. שלח היתה הלני"ת ניכרת מכחון: לאו אדעתאי. שונג הייתי: צריך שיהא למעלה.** בתפילין של ראש מיירי ורוצה לומר שיהא הקשר למעלה בעורף שכשנח הפנים ולא כל כך למטה כשנח הגרון: **וצריך להיות מבפנים.** בקשר של תפילין של יד מיירי שלא יהא הקשר מכחון לסוף הזרוע שלא מבפנים שהוא כשנח הלבד: **עובר וכו'.** עובר קולס לעשייתן מלמון ויעבור את הכוסי ולא לאמר קולס שהיתי חומר שיקיים הברכה הרבה לעשייתה שלא עובר כלים הרן לפני תבירו ותבירו מזרז עלמו להשינו ומקיימו: **משעת הנחה וכו'.** היו זמנה לברך עובר לעשייתה: **לא שח וכו' להניח תפילין.** מפני שעכשיו מתחיל להניחו ביל ובשל ראש מברך על מלות תפילין לעכשיו נומר המלות: **שח מברך שתים.** לפי שהפסיק בין מלות למלות ולו הוא מברך בתפילין של ראש על מלות תפילין [זהו שיטת רש"י ורי"ף] ובספר המלות מהר"ם מקוני ז"ל סימן כ"ב כתוב וזה לשונו שח מברך שתים פירש רב יהודאי נאון ורב עמרם ורבינו תם ז"ל שלא שח אין מברך כי אם אחת על של ראש לבל שח מברך שתים על של ראש וכן ראיתי בפירוש בילמדנו שפיולו מניחן זה אחר זה בלא שיחה מברך על של יד להניח ועל של ראש על מלות תפילין ולא כלברי המפרשים ז"ל לא שח מברך אחת כלומר שיוצא בברכה שברין על של יד ע"כ ז"ל: **כל זמן שמניחן.** כלומר אם יעטרך ליכנס לבית הכסא או ליטן שיחת קבע שצריך לחלון אותן כשירצה ללובשן צריך לברך פעם אחרת: **דממשמשי בתפילייהו מברכי.** כלומר כשהיו מסיחין מלמן מן התפילין והיו זוכרין אותן ומתמשמשין בהם לרחות אם הם מונחים במקומן כראוי בעלמן חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה ק"ו מצין ומה עין שאין בו אלא שזכרה אחת אמרה תורה והיה על מלמו תמיד תפילין שיש בהן כמה זכרות על אחת כמה וכמה: **שח וכו'.** ליבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש: [קף ו:] **מעורכי המלחמה. כלאמרינן בפרק מסוח מלחמה (ל' מל ב) הירא ורך הלבב מעבירות שבידו** ישראל לפנים [ולא לאחור]: א"ר שמואל בר * בגמ' בידרי ובראי"ש רב מרי ברודי אמר רב ואמרי לה א"ר אחא אריכא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב מנשיא בר ירמיה אמר שמואל כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן מאימתי מברך אביי ורבא דאמרי תרוייהו משעת הנחה עד שעת קשירה: אמר רבה בר חייא בר רב הונא (דף לו.) אמר רב חסדא שח בין תפילין לתפילין חוזר ומברך. שח אין לא שח לא והאמר רב חייא משמיה דר' יוחנן על תפילין של יד הוא אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין על של ראש הוא אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין. אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא שח מברך אחת שח מברך שתים וכן הלכתא * גי' ד"ת [וה"נ אשכחן בירושלמי כשהוא לובשן מברך אקב"ו להניח תפילין וש"מ דאינו מברך על שתיהן אלא א' וה"נ כתב רב האי גאון וה"נ כתב רב אחא משבחא ז"ל] וחזינא בהלכות גדולות בהא מילתא טעותא והלכתא כדכתבינן דלא מברך שתים אלא היכא דשח אבל לא שח אינו מברך אלא אחת גרסינן בפרק לולב וערבה (דף מו.) תניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן דברי רבי וחכמים אומרים אינו מברך אלא שחרית בלבד: איתמר אביי אמר הלכה כרבי ורבא אמר הלכה כרבנן אמר רב מארי בריה דבת שמואל חזינא ליה לרבא דלא עביד כשמעתיה אלא כל אימת דמנח מברך אמר מר זוטרא חזינא ליה לרב פפי דכל אימת דמנח מברך רבנן דבי רב אשי כל אימת דממשמשי בהו מברכי: (מנחות לו.) תנא שח בין תפילין לתפילין עבירה היא וחוזר עליה מעורכי המלחמה: (יומא לג:) א"ר שמעון בן לקיש אין מעבירין על המצות (מנחות לז.) אמר רבה ש"מ מדריש לקיש עבורי דדרעא אטוטפתא אסור: * שם לו. תנא כשמניח מניח של יד ואח"כ מניח של ראש וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואח"כ של יד בשלמא בהנחה של יד קודם שנאמר (דברים ו:ח') וקשרתם לאות על ידך והדר והיו לטוטפות בין עיניך אלא בחליצה מנא לן אמר רבה בר המנונא אסברה לי והיו לטוטפות בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהיו שתים תפילין של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד: ת"ר תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן היה רוצה לצאת לדרך מניחן וכשיגיע זמנו ממשמש בהן ומברך ועד מתי מניחן עד שתשקע החמה ר' יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק וחכמים אומרים עד זמן שינה ומודים יחזור לביתו עבירה זו היא בכלל: **אין מעבירין וכו'.** לא יניח המנוח שכחה לילו לחשונה כלי לעשות מנוח לחרת ואם כן אם כח לילו תפילין של רגל לחשונה אע"נ שרלוי להניח של רגל לחרונה כלי שכשיהיו בין עיניך יהיו שתים לפ"ה כיון שנזדמנה לו של רגל תחלה יניחנה ולחר"כ יניח של יל: **אעבורי.** לקלומי: **דדרעא.** תפילין של זרוע כלומר הנותן לתוך בתיק שלהם תחלה ולחר"כ נותן עליהם של רגל לסוף כשבירצה להניחם יזדמנו לו של רגל תחלה ויהיה ערוך להניחם תיכף קולס לותם של יל ע"פ שהיו הנון לעשות כן ומסיים בנוסחאות במקנת ספרים שלא היכי עביל מוקים ללרעא לטוטפתא שיהם בתיק לותן של רגל תחלה ולחר"כ מוקים עליהן תפילין של יל כלי שכשירצה להניחם יזדמנו לו של יל תחלה לכן הנון כלמפרש בסמוך: **יהיו שתים.** והיו לטון רביס וכיון שכן ערוך שילבשם לחרונים ולו כשיהיו ברשלו יהיו שתי מלות ומהאי טעמא נס כן ערוך כשחולקן שיחלון לותם לשמונים: **תפילין של יד וכו'.** לם לינם מלמלים לו תפילין של יל שלא של רגל לבל יברך על מלות תפילין על לותם של רגל שמלמלים: **ושל ראש.** ולם לינם מלמלים לו של רגל שלא של יל לבל מברך להניח על לותם של יל לשתי מלות סס ולינם מעכבות זו לת זו כיון שהין מלמלים לו לבל היו לו שתיהן חייב להניחם ונדולה מזו לחרנו לם שם בין תפלה לתפלה עבירה היא בילו לבל לם לינם מלמלים בילו לינו לומה להרבעה מינין שבולבל שמעכבין זו לת זו: **מאימתי וכו'.** לם מניחן **קולס עמול הסחר** לימתי רלוי לברך עליהם: **משעת הנחתן. מסעת זמן הנחתן** שהוא מסיכיר לת **חכירו ברחוק ל' לחות** כלחמר בסס' ברכות (דף ט) לבל לא יברך קולס: **לצאת לדרך.** כלומר הסכים לנלת לדרך בעוד לילה ולם לא יניחם ברלשו ויטלם בילו על זמן הנחה מקירה שמא יפלו מילו לפיכך סרינן ליה להניחם ברלשו בלילה: **ממשמש בהן.** והיו כלולו מניחן לז: **עד שתכלה רגל מן השוק.** שהוא לחר חסיכה:

למועדה. של תפילין שכתוב בפרשה: **ושקעה וכו'.** לגיבת למען לאמר לילה לאו זמן תפילין ביומית החול מיירי ואי הוה חנין להו ונוטלם בימו שמש יפלו לו בדרך לפיכך שרינן ליה שיהיו מונחים ברחבו על שינוע לביתו ומ"ש זמן תפילין הוא שקעה ר"ל שקיבל היום עליו ואם יניחם שם יהכלו לפיכך שרינן ליה מקום הגלה של תפילין שיוליכם לרך מלכוש כיון שכבר היו ברחבו בהיתר: **מניח ידו עליהן.** יכסה לתתן ביומו כלי שלא יגלגו ממנו הפונעים בו: **בבית המדרש.** ואינו שמור מלסטים: **מנח וכו'.** לפי שרינן להו להוליכם ברחבו על ביתו שהוא בתוך העיר: [דף לה:] **השמר דעשה.** לכתיב ושמרת מימים ולפי ליות ולאו הכא מכלל עשה עשה: **השמר דלאו. כגון השמר בנגע הנרעת** הוי לאו נמור ללקות למזהיר רחמנא **שלא יקון כהרתו: אם לשמרן. שלא יגלגו מותר להניחן לפיהו לאחר שקיעת החמה: הלכה.** לגיבת זמן תפילין הוא: **ואין מורין כן.** שמא יכחש ברחבו וייבן בהם: **דלאו לשמרן.** שהרי מקום שמור שם היה: **ואין מורין כן.** לך מי שנזהר בהן מניחן ואינו עובר לפי בלאו ולפי בעשה: **וימיני.** תשמע שמתם יד שמאל הוא: **יד כהה.** הוא שמאל שאין בה חכמים לרבי יעקב שאם חלצן ליכנס לבית הכסא ושקעה חמה שוב אין מניחן אמר רב נחמן הלכה כרבי יעקב ואיבא דאמרי אמר רב נחמן אין הלכה כר' יעקב (דף לו:) תניא (שמות יג) ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה ימים ולא לילות מימים ולא כל ימים פרט לשבתות וימים טובים דברי ר' יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר לא נאמרה חוקה זאת אלא לענין פסח בלבד דקסבר רבי עקיבא לילה זמן תפילין אבל שבתות וימים טובים לאו זמן תפילין ונפקא ליה מהאי קרא דתניא רבי עקיבא אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים ת"ל (שמות יג) והיה לאות יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אות דכתיב כי אות היא ביני ובין בני ישראל: גרסי' ביו"ט פ' ראשון (דף טו.) היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמה מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו היה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו ואי איכא בית הסמוך לחומה דמנטרן בגויה מנח להו התם: (מנחות דף לו:) אמר ר' אלעזר המניח תפילין משתשקע החמה עובר בעשה קסבר השמר דעשה עשה השמר דלאו לאו רבי יוחנן אמר עובר בלאו קסבר השמר דעשה נמי לאו הוא וא"ר אלעזר אם לשמרן הרי זה מותר אמר רבינא היה יתיבנא קמיה דרב אשי * גי' ד"ת ומהר"ם וחו"י [וב"ח] וחשך (וישן) בדלא סליק תפילין אמרי ליה לשומרן קא בעי מר אמר לי אין וחזיתיה לדעתיה דלא לשמרן הוה בעי אלא קסבר הלכה ואין מורין כן וקי"ל כרב אשי: ומאימתי זמן הנחתם מכדי שיראה את חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו כדאמר בפ' מאימתי (דף ט:) לתפילין כאחרים ולקריאת שמע כותיקין: (מנחות דף לו:) אמר רבה בר בר חנה חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ושעה ק"ו מציץ ומה ציץ שאין כתוב [בו] אלא אזכרה אחת אמרה תורה (שמות כ"ח:ל"ח) על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו תפילין שיש בו כמה אזכרות לא כל שכן ת"ר על ידך זה שמאל אתה אומר שמאל או אינו אלא ימין ת"ל (ישעיהו מ"ח:י"ג) אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים ואומר (שופטים ה':כ"ו) ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים (דף לו.) רב אשי אמר ידכה זו יד כהה ת"ר איטר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו והתניא מניח בשמאלו שהוא שמאל כל אדם אמר אביי כי תניא ההיא בשולט בשתי ידיו תנא דבי מנשה על ידך זו קיבורת בין עיניך זה קדקד היכא אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס (דף לז:) אמר מר על ידך זו קיבורת מנא הני מילי דת"ר על ידך בגובהה של יד אתה אומר בגובהה של יד או אינו אלא על יד ממש אמרה תורה הנח תפילין בראש והנח תפילין ביד מה של ראש בגובה אף של יד בגובה רבי אליעזר אומר אינו צריך הרי הוא אומר לך לאות ולא לאחרים לאות ר' יצחק אומר הרי הוא אומר על לבבכם וקשרתם שתהא קשירה כנגד הלב רב חייא בר רב מכוין ומנה לה להדי ליביה רב אשי חזייה לאמימר דהוה צירא בידיה ומחזי תפילין אמר ליה לא סבר לה מר (שמות יג) והיה לך לאות ולא לאחרים לאות א"ל במקום לך לאות איתמר: אמר מר בין עיניך זה קדקד מנא הני מילי דת"ר בין עיניך בגובה של ראש אתה אומר בגובה של ראש או אינו אלא בין עיניך ממש נאמר כאן בין עיניכם ונאמר להלן (דברים י"ד:א') בין עיניכם למת מה להלן בגובה של ראש מקום שעושה קרחה אף כאן בגובה של ראש: גרסינן בפרק המקבל (דף קה:) תניא * עיין בפרק מי שמתו במסכת ברכות כי שם יש סימני כל ההלכות הללו וגם ההגהות השייכים אליהם הנושא משוי על ראשו ותפילין בראשו אם תפיליו רצוצות אסור ואם לאו מותר באיזה משוי אמרו במשוי של ארבעת קבין תני רבי חייא המוציא זבל על ראשו ותפילין בראשו הרי זה לא יסלקם לצדדין ולא יקשרם בידו שהוא נוהג בהן מנהג בזיון אבל קושרם על זרועו במקום תפילין משום ר' שילא אמרו אפילו מטפחת שלהן אסור להניח על הראש שיש בו תפילין וכמה אמר אביי ריבעא כח לעשות המלכות: **איטר.** פירוש הוא מי שימינו כהה ועושה המלאכה בשמאל: **בשולט וכו'. שמתיהן שוות לו** וכיון שכן מוטב לו שיניח בשמאלו שהוא שמאל כל לחש: **קיבורת.** והוא כנגד הלב: **היכא.** בחיזה מקום של קלקל: **רופס.** רכה: **מה של ראש בגובה וכו'.** כלתפרש לעיל: [דף לז:] **ולא לאחרים.** ולפי היו על יד ממש מתחזי לכולי עלמא: **קשירה כנגד הלב.** זהו קיבורת: **צירא.** בקיעת כלתמרין (פסחים מ ו ע"ש) שחלי חיטי לחית בהו עירא והוו כמבוקעין: **א"ל וכו'.** היה סבור רב חגי שחמימר בכוונה קרא חלוקו כדי שירחו התפילין: **במקום לך לאות.** כגון קיבורת הוא לחתך לחמועינן ולמעוטי פס ידו וכתפו לכל לפי מנח ליה במקום קיבורת לע"פ שנקרע ונרפה לכל צדי: **בין עיניך ממש.** בין נבות עיניו: **ונאמר להלן ולא תשימו קרחה בין עיניכם.** ומקום שעושה קרחה יש בו שער הרבה: **אף כאן בגובה.** זה קלקל שיש בו שער הרבה: **רוצצות.** שנוגע המשוי בתפילין ומרגיז: **ארבעה קבין.** הוא משוי גדול ויניע על התפילין ומרגיז: **אפילו מטפחת.** מקופלת לרך שמשוי לכל כל שהוא לרך מלכוש ליכא פוס ליסורין:

הנכנס. לעורך נקביו: **גוללן וכו'.** שיכריח לותק ברצועותיהם ואין ערין שיושיט בכיס שלהם כיון שעליון ערין להניחם ברשות אחר שיצא: **ואוחזן בימינו.** ויהיו מכוסין בכנפו כנגד לבו כדי שיזכור לותק ולא יפנע בהם: **ומקנח בשמאל.** לכלתו הכי לסור לקנח בימין מפני שמרחה בה טינתי תורה: **בלילה.** שאין רשאי ללבשן: **כיס טפח.** לכל לכר שיש בו טפח הוא מקום חלוק לעצמו כלומרי לענין לכל: **קבוע.** שהוא במקום נבוה או יש עם חפירה: **ליכא ניצוצות.** כשמתיז מים לפיכך התירו לחוזן בכנפו וכיולו: **עראי.** משתין מעומד ואיכא ניצוצות של מי רגלים שניתזות על רגליו ומניח לשפשף שלא ירגיש בכריות שפשף ושמע יפשפש ביד ימינו רגלו הימנית ובשמאלו רגלו השמאלית:

יום שכ **חולי מעים פטור.** נזירה שמא יפיח בהם: **חולץ תפיליו.** ומניחן בכיס שלהם שמא ישתכר בתוך הסעודה ואוב לא יבואם: **עד זמן ברכה.** ואם לא נשתכר יביא לותם כיון שנמר לאכול אע"פ שלא בירך עליון ברכת המזון: **וצר ביה.** לאיכא זוזמנה ומעשה מיקרי תמיים קרושה: **אזמניה.** שאמר זה הסולר יהיה לנורך תפילין: **ולא צר ביה.** כיון לאיכא זוזמנה ומעשה לאו תמיים קרושה היא ושרי לקשור ולתת בו מעות: **תחת מראשותיו.** בין כר לכסת ובתוך כיס שלהם: **מאי** טעמא שרי יכול להוציאם מן הבית או להרחיקם ממטתו ולא יהיה בזיון בל כך: **נטורינהו וכו'.** לשמרם יותר טוב: **שלא כנגד ראשו.** כלי שלא יתמעכו התפילין מכובל הרגשם: **יום טבילה הוה.** וכולהי לשתו היתה עמו: **בכיסתיה.** שהיו התפילין בכיס שלהם ותלה הכיס בידו: **בעצמו.** שאין ירחת מלכות שמים עליו שאמר בפה ואינו עושה: **תודה בלא מנחה.** כלומר שאין תפלתו מקובלת: **עובר בח' עשה.** לפי שבלרכעה מקומות הזכר בתורה בלרבע פרשיות שבתפילין עשה שבזרוע ועשה שבראש שהן ח': **בה' עשה.** ועשו להם לעיות ונתנו על לעיות והיה לכם לעיות [ורלויתם אותו] נזילים תעשה לך: **בב' עשה.** לחל בפרשת שמע ולחל בפרשת והיה אם שמוע: **סליקו** להו הלכות תפילין [קף מב:] **ארבע ולא שלש.** כשיש לטולית לרבע קרנות חייב בעיצית לבל אם אין לו אלא ג' קרנות פטור מן העיצית:

דריבעא דפומבדיתא: גרסינן בפרק אלו מציאות (דף כט:) אמר שמואל המוצא [תפילין בשוק שם דמיהן ומניחן לאלתר] והדר מכריז וכן הלכתא: גרסינן בפרק מי שמתו (דף כג.) איבעיא להו אדם מהו שיכנס בתפיליו לבית הכסא קבוע להשתין בהן מים מי חיישינן שמא יפנה בהן או לא רבינא שרי ורב אדא בר מתנה אסר אתו שיילוה לרבא אמר להו אסור גזרה שמא יפנה בהן: תנו רבנן הנכנס לבית הכסא חולץ תפיליו ברחוק ארבע אמות ונכנס וכשהוא יוצא מרחיק ארבע אמות ומניחן אלו דברי בית שמאי ובית הלל אומרים אוחזן בידו ונכנס ר' עקיבא אומר אוחזן בבגדו ונכנס בבגדו סלקא דעתך [דילמא] משתלי ושדי להו אלא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס ולא יניחם בחורין הסמוכין לרה"ר שמא יטלו אותן עוברי דרכים ויבא לידי חשד ומעשה בתלמיד אחד שהניח תפיליו בחורין הכמוכין לרה"ר ובאת זונה אחת ונטלתן והביאם לבית המדרש אמרה להן ראו מה נתן לי פלוני באתנני כיון ששמע אותו תלמיד עלה לגג ונפל ומת באותה שעה התקינו שיהא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס: אמר רבי מיאשא בר בריה דרבי יהושע בן לוי הלכה גוללן כמין ספר תורה ואוחזן בימינו כנגד לבו אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ובלבד שלא תהא רצועה יוצאה מתחת ידו טפח אמר רב יעקב בר אחא אמר ר' זירא ביום גוללן כמין ספר תורה ובלילה עושה להן כיס טפח ומניחן אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן לא שנו אלא שהניחן בכלי שהוא כליין אבל הניחן בכלי שאינו כליין אפי' בפחות מטפח * שם כג: ודברים שהתירו בבית

יום שכ הכסא קבוע אכרו בבית הכסא עראי מ"ט בית הכסא קבוע דליכא ניצוצות שרי בית הכסא עראי דאיכא ניצוצות אסור: גרסי' בפרק כל הבשר אסור לבשל בחלב (דף קי.) אמר רב יהודה חולי מעיים פטורין מן התפילין: * ברכות כה: תניא בית שיש בו ס"ת או תפילין אסור לשמש מטתו עד שיוציאם או עד שיניחם בכלי בתוך כלי אמר אביי לא שנו אלא שהניחן בכלי שאינו כליין אבל בכלי שהוא כליין אפילו עשרה מאני ככלי אחד דמו אמר רבא גלימא אקמטרא ככלי בתוך כלי דמי: * שם כג: ת"ר לא יאחז אדם תפילין בידו וס"ת בזרועו ויתפלל ולא ישתין בהן מים ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי: (שבת מט.) א"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים מ"ט אמר אביי שלא יפיח בהן רבא אמר שלא יישן בהן: (ברכות כג:) א"ר יצחק הנכנס לסעודת קבע חולץ תפיליו ונכנס ופליגא דרבי חייא בר אבא דא"ר חייא בר אבא מניחן על השולחן וכן הדור לו עד אימת אמר רב נחמן ברבי יצחק עד זמן ברכה: א"ר חסדא האי סודרא דאזמניה למיצר ביה תפילין וצר ביה תפילין אסור למיצר ביה זוזי אזמניה ולא צר ביה צר ביה ולא אזמניה שרי למיצר ביה זוזי מאי טעמא הזמנה לאו מילתא היא וכן הלכתא: בעא מיניה רב יוסף בר נחוניא מרב יהודה מהו שיניח אדם תפילין תחת מראשותיו תחת מרגלותיו לא קא מיבעיא לי דכיון דבזיון הוא אסיר אלא כי קא מיבעיא לי תחת מראשותיו מאי א"ל הכי אמר שמואל מותר ואפילו אשתו עמו וכן הלכתא מאי טעמא נטורינהו טפי עדיף (ברכות כד.) והיכן מניחן אמר רבי ירמיה בין כר לכסת שלא כנגד מראשותיו: אמר רב המנונא בריה דרב יוסף יומא חד הוה קאימנא קמיה דרבא וא"ל זיל אייתי לי תפילין ואתאי ואשכחינהו בין כר לכסת שלא כנגד ראשו הוה ידענא דההוא יומא יום טבילה הוה ולאגמרן הלכה למעשה הוא דבעא: א"ר חנינא אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו מיתיבי התולה תפיליו יתלו חייו דורשי חמורות אמרו (דברים כ"ח:ס"ו) והיו חייך תלואים לך מנגד זה התולה תפיליו ומסקנא דר' כי תלה בכיסיה תלה להו אבל תפילין גופייהו אסור לתלות בין ברצועה בין בקציצה (ברכות דף יד:) אמר עולא כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו ור' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כאלו הקריב תודה בלא מנחה זבח בלא נסכים (מנחות מד.) אמר רב ששת כל שאינו מניח תפילין עובד בשמונה עשה וכל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה עשה וכל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשה כה תברכו אמור להם ושמו את שמי כל שאין לו מזוזה בפתחו עובר בשני עשה אמר

נפקא ליה מאשר. סלק היה עריך לומר תכסה חלק לרבות כסות סומק: **ארבע ציציות.** של חרבע כנפות: **מעכבות וכו'.** חסס נפסק ניעית של כנף חחת חסור לכרך עניו וחסור ללבוש חותו בשבת שכולן מניה חחת וחינה נגמרת המניה: **התכלת אינה מעכבת וכו'.** לע"נ למעת ניעית שסס חרבע חוטין הסניס מסס רחוייס שיהיו מעמר עבוע תכלת והסניס מעמר לבן לכתיב על ניעית הכנף ניעית הלומה לכנף והכנף סתס הוה לבן ברוב הטלילות לבניס וקל מסמע לן שסס לן חנא רחוייס לניין בו חו כולס עבועים יניין במה שימנא: **זה שאמר לו של טיט.** שהוה קל למנלו ועס כל זה לן הביחו: **טלית של קטן וכו'.** המתביים לנתת למוך בלח כסות מתכסה רחסנו ורובו חייבת לכסותו קרינן ביה: **פטורה.** ללחו כסותו הוה: **כפלה. שהיתה חרוכה מחל כשתיס** כרחוי לה כגון זו ואין רחוי ללבסה חלח ג"כ כופלין חותה: **ור"ש פוטר.** דס"ל כבגל שהינו רחוי ללבישה והלכתא כוותיה: **ושוין וכו'.** חסס תפרים לחחר שכפלה שחייבת דסה חזיל לחיכסויי: **אכפליה.** ויש שתי ניעיותיס בכפליס ולח היתה תפורה ונתן **הוא.** ולח"פ שים לו טלית מניינת חייב לעשות ניעית בכל טלית שים לו בל' כנפות ועביל לחכסויי בהו: **כלי קופסא.** מוכח בקופסח לפי שחין לעתו ללבשן כי סס בימים יהועין: **חייבת בציצית.** לסוף סוף היל עביבל לחיכסויי בה מחייב: **בזקן שעשאה לכבודו. בההיא שעתא.** שמת: **רמי.** נותנין סס ניעית והעלה הריטב"ס ז"ל שמנהג יפה הוח לתת ניעות בתכריכין כיון שרנילין במניס מחייב מסוס והלך לפניך נקדך ונו' וי"מ שים בממלח שלכך נסמכה פרשת נסקל לפרשת ניעית לומר שהמת חייב בניעית: **אמר רב ציצית אינה צריכה ברכה.** כתב הריטב"ס כתב רבינו ז"ל והלכתא כרב לחמר מוכח נברל הוח להח חנן לן מברכינן לעטות ולחו מיימרל לסמוכל לכלי קופסא וחין נגו לזה מלברי רב חלפס והרימב"ן וכן הנהוניס ז"ל ונס הרכה מנהולי הלחרונים ז"ל פסקו כן ומיהו ולחי קי"ל כתוספתח לברכות

רשב"ל כל המניח תפילין מאריך ימים שנאמר (ישעיה לח) ה' עליהם יחיו: **סליקא להו הלכות תפילין הלכות ציצית** (מנחות מג.) **ת"ר** הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררין ר"ש פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים פטורות וקי"ל כר"ש מ"ט דר"ש דתניא (במדבר טו) וראיתם אותו פרט לכסות לילה אתה אומר פרט לכסות לילה או אינו אלא פרט לכסות סומא כשהוא אומר (דברים כב) אשר תכסה בה הרי כסות סומא אמור ומה אני מקיים וראיתם אותו פרט לכסות לילה ומה ראית לרבות כסות סומא ולהוציא כסות לילה מרבה אני כסות סומא שישנה בראיה אצל אחרים ומוציא אני כסות לילה שאינה בראיה אצל אחרים ורבנן (דף מג:) האי אשר תכסה בה מאי עבדי ליה מבעי ליה לכדתני' (דברים כ"ב:י"ב) על ארבע כנפות כסותך ארבע ולא שלש אתה אומר ארבע ולא שלש או אינו אלא ארבע ולא חמש כשהוא אומר אשר תכסה בה הרי בעלת חמש אמור ומה אני מקיים ארבע ארבע ולא שלש ומה ראית לרבות בת חמש ולהוציא בת שלש מרבה אני בת חמש שבכלל חמש ארבע ומוציא אני בעלת שלש שאין בכלל שלש ארבע ואידך נפקא ליה מאשר: ארבע ציציות מעכבות זו את זו שכולן מצוה אחת הן ר' ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות ולית הלכתא כר' ישמעאל: (דף לח.) התכלת אינה מעכבת את הלבן והלבן אינה מעכבת את התכלת (דף לח:) [תניא] ר' יצחק אומר משום [ר' נתן שאמר משום] רבי יוסי הגלילי שאמר משום ר"י בן נורי אין לו תכלת מטיל לבן: (דף מג:) תניא היה ר"מ אומר קשה עונש הלבן מעונש התכלת משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו הביאו לי שתי חותמות לאחד אמר לו הבא לי חותם של זהב ולאחד אמר לו הבא לי חותם של טיט פשעו שניהם ולא הביאו איזה עונשו מרובה הוי אומר זה של טיט: (דף מ:) ת"ר טלית שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו והגדול יוצא בו עראי חייבת אין קטן מתכסה בו ראשו ורובו אע"פ שגדול יוצא בו עראי פטורה: ת"ר טלית כפולה חייבת בציצית ר"ש פוטר ושוין שאם כפלה ותפרה שחייבת רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה בר רב יצחק חזייה דהוה מיכסי בטלית כפולה ורמי ליה חוטי דתכלתא אכפליה אפשוט קם חוטי על רישיה א"ל [לאו] היינו כנף דכתב רחמנא באורתא שדייה ואיכסי גלימא אחרינא א"ל מי סברת ציצית חובת גברא הוא חובת טלית היא זיל רמי ליה: אמר רב טובי בר ביסנא אמר שמואל כלי קופסא חייבת בציצית אמר רבא ומודה שמואל בזקן שעשאה לכבודו שפטורה מאי טעמא (דברים כב) אשר תכסה בה אמר רחמנא והאי לאו לכסויי עביד בההיא שעתא דמי ליה משום (משלי י"ז:ה') לועג לרש חרף עושהו פירוש שעשאה לכבודו שעשאה לתכריכין שלו: (דף מב.) רב נחמן אשכחיה לרב אדא בר אהבה דרמי חוטי ומברך אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות ציצית אמר ליה מאי ציצית דשמענא הכי אמר רב ציצית אינה צריכה ברכה ושקלינן וטרינן ואסקינן דבהא פליגי מאן דאמר ציצית אינה צריכה ברכה קסבר חובת גברא הוא והויא לה מצוה שאין עשייתה גמר מלאכתה וכל מצוה שאין עשייתה גמר מלאכתה אין צריך לברך שהרי התפילין אין עשייתן גמר מלאכתן ואין צריך לברך לעשות תפילין ומאן דאמר ציצית צריכה ברכה קסבר ציצית חובת טלית היא והויא לה מצוה שעשייתה גמר מלאכתה וכל מצוה שעשייתה גמר מלאכתה צריך לברך משעת עשייתה כמו המילה שעשייתה גמר מלאכתה וצריך

מקום הכפלות ברחסו: **אפשיט.** כשנתפשטה לו היו ניעות הכפל ברחסו בחמנע הטלית: **א"ל היינו כנף.** כתמיה: **מי סברת וכו'.** ללמען לחמר חובת נברל הוח כיון שים לו טלית מניינת פטור מלהטיל תכלת בשחר טליתות כל זמן שחינו לובשן: **חובת טלית** לתניל העוסק בניות לעניו חומר שהחיינו וחס לל לחמר בשעת עטייה חומר בשעת עטיפה ברחסונה להכי הלכתא בלובש וכסוכה כלחיתא בלוכתייהו (סוכה מו ל). ועכשיו נשחר נמו לנהר מנות ניעית חס העטיפה מעכבת בו חס נחו ולפרש קנת לנון הברכה

לברך: והלכתא כרב דאמר חובת גברא היא דהא אנן לא מברכינן לעשות ציצית הלכך הא דאמר שמואל כלי קופסא חייבין בציצית ליתא והכי אמר בעל הלכות ואיכא מאן דאמר הלכתא כשמואל דאמר חובת טלית היא ואנן כתבינן מאי דסבירא לן (דף מ:) אמר רבא הא מילתא אמריתא אנא ואיתמר במערבא משמיה דר' יוחנן כוותי היא של עור וכנפיה של בגד פטורה היא של בגד וכנפיה של עור חייבת מאי טעמא עיקר בגד * בס"י בעינן וכ"ה בגמ' היא (דף מד.) אמר רב יהודה טלית שאולה כל שלשים יום פטורה מן הציצית מכאן ואילך חייבת * בגמ' הג' אמר רחבה אמר ר' יהודה אמר (דף מא.) רבה אמר רב יהודה טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור תוך שלש יתפור תוך תניא נמי הכי טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור תוך שלש ר"מ אומר (לא) יתפור וחכמים אומרים * גי' ד"ת [לא] יתפור ושוין שלא יביא אפילו אמה על אמה ממקום אחר ותולה בה ושוין שמביא תכלת ממקום אחר ותולה בה (דף מא:) ובלבד שלא תהא נפסקת: איתמר רב אמר אין מתירין מבגד לבגד ושמואל אמר מתירין מבגד לבגד רב אמר אין מדליקין מנר לנר ושמואל אמר מדליקין מנר לנר רב אמר אין הלכה כר' שמעון בגרירה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בגרירה אמר אביי כל מילי דמר עביד כרב לבר מהני

וכיצד מברכין אותו והמניח ציצית ותפילין לישה מסא מקיים לפי שרבו בזה סברות המפרשים ז"ל ונאמר כי יש מן הראשונים ז"ל שאמרו כי אין מצות טלית מתקיימת אלא בעטיפת הראש לכסות בו ראשו ונופו או רובו כלכתיב אשר תכסה בה ולאבריהם אין מצות ציצית באלו הטליתות הקטנים שנהגו ללבוש ברוב המלכיות ואין נראה כן ומה שהיו מברכין להתעטף זהו למצוה מן המובחר ואפשר שהתלמוד מלבר לפי מנהגם שלא היו רגילין ללבוש טלית בת ארבע כנפות אלא טלית גדול כלאמרינן טלית של ת"ח צריך שיהא נראה מתחתיו טפח לבל תפורת הזין כל כסות של ל' כנפות חייבת בציצית ויוצא בו ממצות ציצית אע"פ שאין בו לא כיסוי ולא עטוף לרחמנא בנליכם וכסותכם תאמר וכל מלבוש וכסות בתמצע ובלבל שיהא לו כנפות ולו מסוס אשר תכסה בה הזיא לאו לכיסוי הנוף לו עטיפת הראש אתא אלא לרבות כסות סומא לו בעלת ה' כלאמרן לעיל [לף מנ] ויהי אחר טלית שהקטן מתכסה בה ראשו ורובו [לף י ב] וגדול יוצא בה ערלי שהיא חייבת ומסתמא הזין בה לגדול כדי עטיפת הראש וכיסוי רוב נופו אלא ולאי כלאמרן וכן פשט המנהג בכל ישראל כי רובם הזין להם טלית גדולה הראויה לעטוף ועושין טליתות קטנים שלובשין אותן אלא בשעה מן ורחיתה אותו אלא בסות לילה או בסות סומא ולא בסות שתחת המקטורן וזו נראית לשיה בראיה וכן פסק הרב בעל הלכות ז"ל והזן להראשר בזה ומ"מ מצוה מן המובחר שיהא כולו מעוטף במצוה וזו לדך ירא שמים לחבב המצוה וכ"ש מצות ציצית השקולה כנגד כל המצות ולא שיהא מעכב כלל ובאלו הטליתות הקטנים שנהגו הזן מברכין להתעטף אלא נהגו לברך על מצות ציצית והזן לבטל המנהג. ונהגו נ"כ לעשות המצוה מעומד. וכבר נשאלתי על המניח תפילין ומתעטף בשחרית שיהא מקדים ונראה שרואי להקדים מצות ציצית שהשקולה כנגד כל המצות ועוד שהיא תדירה יותר שנוהגת בין בחול בין בשבת בין ביו"ט ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם וכן מצאתי לרב רבינו יונה זצק"ל בספר הירחה ומ"מ לותם שמתעטפים בטלית גדולה כיון שהזן לדך להתעטף אלא אחר כל המלבושים ושנהגו מקטוריסם ברחשיסם מצות תפילין בתה לפניו תחלה ומברכין עליהם תחלה לפי שהזן מעבירין על המצות ותפילו אותם שהזן נוהגין אלא בטלית קטן רואי ללבוש אותו על מלבושיסם לקייס בו יפה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ועוד שהרי לימו אותו חכמים [לף מנ ב] לאותם של עבד שמקפיד בו רבו כשמכסה אותו. ומותר לאדם ליכנס בטלית מצויצת לבית הכסא ועשה ערכיו אלא אסרו אלא תפילין שיש בהם משום קלקול ועריכין נוף נקי אלא יפיח בהם והאי יאמן בהם וכן כתב הנאון ז"ל ונראה לי דאיה נמורה לבריסם מהא דאמרינן בגמ' [לף מנ ב] דרב יהודה אא מברך על הציצית אלא בשפרע ואמרינן לאפי' כר' לאמר בתפילין שכל זמן שמניחן מברך עליהן וה"ס לציצית אלא בסות שתחת המקטורן וזו נראית לשיה בראיה לו בסות סומא ולא בסות שתחת המקטורן וזו נראית לשיה בראיה

לשיעבדו מצות בממונים מה שאין כן בספרים דאמר יבוא לקרות בהן הרבה על שיקרא מרוב מסמום וכיון שגדולי רבותינו הצרפתים חוששין שלברך בטלית שאולה מצויצת תוך ל' יום רשאי לחום לדבריהם אלא לברך ואם אלם לובש טליתות הרבה בבת אחת מברך ברבה אחת בלובן ואם אחר שלבש בביתו טלית קטן אלך לבית הכנסת ונתעטף בטלית גדול חייב לחזור ולברך כדברי ה"ר ז"ל וטעמא דקבעי רבנן זמן שלבש בטלית לפי שעל שלבש יום לרך אלם להניח טלייתו מהשלמת אלא אחרים ולא יתר מכאן ואילך נראית כשלו והלי יום ארוך שיהיו רגילין אלא אחרים בהזירה בינתייהם כלל כל זה מיסוד הריטב"ם ז"ל: **חוץ לשלש וכו'**. טלית שיש בו ציצית ונקרע הכנף סמוך לציצית אם הוא חוץ לשלש יתפור שהרי לא נתבטל הציצית כיון שנשאר שיעור שלם להיות כנף להיינו שלם על שלם: **תוך שלש**. אם נקרע תוך שלש בטל הציצית מיד אלא נשתייר בו שיעור כנף וכשחזר ותפרו ה"ל תעשה ולא תן העשוי: **ושוין**. לפילו ל"ל חוץ לשלש יתפור לפי שלא נתבטל הכנף הכא מולה שלא יהיה לפילו אחד על אחד ממקום אחר ויהיה בטליתו אם היה מקום ציצית קיים ונקרע שאר רוב הטלית לה"ל תעשה ולא תן העשוי ועל לדך זה נמלאת מפורשת בשש רב עמרם ז"ל וה"ר מוסיה ז"ל וכן פי' הרב בעל הלכות ז"ל: **וחכמים אומרים לא יתפור**. ואתיא לדב יהודה כרבנן להלכתא כוותייהו ולעת הרי"ף ז"ל ורוב הפוסקים לפסוק כרב יהודה: **שלא תהא מופסקת**. ויהיו יולע אם כך הנירסא ולא רלויתי בו סוס פי' : **אין מתירין**. ציצית

שהוא בטלית של מינה לערוך טלית לחר לפילו נתה ממנו לחית ביה בזוי מינה וכן מנר חנוכה לעורך נר מינה כיון שהולך למינותו: **כל מילי דמר.** רבה בר נחמני הוה משמע שהלכתא כשמואל: **לבר מהני תלת.** לכיון ללעורך מינה היה יין כאן לחבל לעורך חול לחסור בעוד שהרחמן הולך למינותו ולפיכך כתב ה"ר לחר ז"ל בספר המנהגות שחסור להקליק מנרות של בית הכנסת בעוד שהולכין למינותן לעורך לבר של חול לחבל כשעריך לכבותן מותר וכל נר של מינה בין של שבת בין של חנוכה בין לעורך תלמוד תורה בין לעורך חולה שים בו סכנה לו חיה יין לחל להם: **אין ציצית אלא כל שהוא.** מיירי בגרלומין כלקמן. והלכתא **חוטים בתוך שלש לנבעות מן הכנף** בין מן הלד בין מלמטה בסוף הכנף ושתיה לעינית משולשת חוט לבנד י"ב לנבעות בין נדיל וענף ולפיקנן לקמן לגני תכלת שלים נדיל ושני שליפי ענף ממנו נדיל ל' לנבעות וענף ח' לנבעות ולפיקנן לחין שיעור זה שלא למטה לחבל למעלה חין לו שיעור ויש שפירשו ללחרך החוטין הוא שחין לו שיעור וכן כיונתן בו בלובל חין לו שיעור למעלה לנלגל לחבל מנין החוטים שיעור יש להם בין למטה בין למעלה ויהיו החוטים לחר שנכפלו ל"כ חוטין ויש לבעלי הקבלה בזה ענין נדול ועמוק ולפיקנן בגמרא לחוטו של כרך עולה למנין. תניא בספרי פתיל תכלת טווי שזור כעין פתילה חין לי שלא תכלת לבן מנין ללמרה תורה **תן תכלת ותן לבן** מה תכלת טווי ושזור לף לבן טווי ושזור על כלן ולמלנו ממנו שאם חין החוטים שזורים פסולה ולבן נהנו לעשות בסוף כל חוט וחוט קשר כלי שיעמוד בשזירתו ומיהו נרלין לברי ר"ת ז"ל לכל לשזורין בתחלתן יפה לע"פ שנתפרדה שזירתן ונעשו י"ו לא מפסלי להיו להו כנרלומי ציצית וכשרה וכן פסק הר"ם בעל הלכות ז"ל ונרחה לברייסס: **עביד ארבע** . כלומר שלא נלגן כלל שם"ל למינותם ט"ז חוטין: **עביד כדידן.** לרבע חוטין שזורין קולס שיכניסס בנקב (ומינותן שזורין ויליף לה בספרי פתיל תכלת טווי ושזור חין לי אלא תכלת לבן מנין הרי אתה בן הוחיל ולמרה תורה **תן תכלת ותן לבן** מה תכלת טווי ושזור): **מן** ממנין הסמוכה חוטין : **[ה"ג] ולא אביק להו מיבק.** מר בריה דרבינא עביד כדידן כשמואל מתירין מבגד לבגד ומדליקין מנר לנר והלכה כר"ש בגרירה דתניא ר"ש אומר גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ: תנו רבנן כמה חוטין נותן בית שמאי אומרים ארבעה וב"ה אומרים שלשה וכמה תהא משולשת ב"ש אומרים ארבע וב"ה אומרים שלש ושלש שאמרו ב"ה אחת מד' לטפח של כל אדם: אמר רב פפא טפח דאורייתא שית בקטנה וחמש באצבע ארבע בגודל אמר רב הונא ד' בתוך ד' ומשולשת ארבע ורב יהודה אמר שלשה בתוך שלש ומשולשת ארבע אמר רב פפא הלכתא ארבע בתוך שלש ומשולשת ארבע פירוש ארבעה חוטין בתוך שלש אצבעות בטלית ומשולשת הציצית ארבע אצבעות למימרא דאיכא שיעורא והתניא ציצית אין ציצית אלא יוצא ואין ציצית אלא כל שהוא וכבר עלו זקני בית שמאי וזקני ב"ה לעלייה יונתן בן בתירא ואמרו ציצית אין לה שיעור כיוצא בו לולב אין לו שיעור מאי לאו אין לו שיעור כלל לא (דף מב.) אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה והכי נמי מסתברא מדקתני לולב אין לו שיעור מאי אין לו שיעור אילימא אין לו שיעור כלל והתניא כל לולב שיש בו * בגמ' ל"ג (פחות מ) שלשה טפחים וכדי לנענע בו כשר אלא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה הכא נמי אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה רב אחא בר יעקב עביד להו ארבעה ועייף להו מיעף עייל להו בגלימא ואביק להו מיבק קסבר בעינן תמניא בגלימא כי היכי דליהוו גדיל גדילא במקום פתילים רב ירמיה מדפתי עביד תמניא דאינון שיתסר ולא אביק להו מיבק מר בריה דרבינא עביד כדידן (דף לט.) אמר רבה בר בר חנה א"ר יאשיה חוט של כרך עולה מן המנין אמר רבה בר רב אדא אמר רב נפסק החוט מעיקרו פסולה ואי איגרדומי איגרדמו ואישתייר מינייהו כדי לעונבן שפיר דמי וכשרין גרסינן בסוכה פ"ק (דף יא:) תלאן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהן פסולין (מנחות מב.) תנו רבנן אין ציצית אלא ענף וכן הוא אומר (יחזקאל ח':ג') ויקחני בציצית ראשי אמר אביי וצריך לפרודי כצוציתא דארמאי אמר רב הונא אמר רב מנין ללוקח ציצית מן הנכרי שפסולה שנאמר (במדבר ט"ו:ל"ח) דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית בני ישראל לרבינא עביד כלילן לחר רבה בר בר חנה לחר רבי יצחק למן לוקח לחר שמואל חוט של כרך עולה מן המנין לחר רב חלק לחר רב נפסק החוט מעיקרו פסולה ואם לינרלם לנרלומי ואסתייר מיניה כלי לענבן שפיר למי וכבר נרסי' פ"ק לסוכה (דף יח ב) תלת דעביד כשמואל מתירין מבגד לבגד ומדליקין מנר לנר והלכה כר"ש בגרירה דתניא ר"ש אומר גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ: תנו רבנן כמה חוטין נותן בית שמאי אומרים ארבעה וב"ה אומרים שלשה וכמה תהא משולשת ב"ש אומרים ארבע וב"ה אומרים שלש ושלש שאמרו ב"ה אחת מד' לטפח של כל אדם: אמר רב פפא טפח דאורייתא שית בקטנה וחמש באצבע ארבע בגודל אמר רב הונא ד' בתוך ד' ומשולשת ארבע ורב יהודה אמר שלשה בתוך שלש ומשולשת ארבע אמר רב פפא הלכתא ארבע בתוך שלש ומשולשת ארבע פירוש ארבעה חוטין בתוך שלש אצבעות בטלית ומשולשת הציצית ארבע אצבעות למימרא דאיכא שיעורא והתניא ציצית אין ציצית אלא יוצא ואין ציצית אלא כל שהוא וכבר עלו זקני בית שמאי וזקני ב"ה לעלייה יונתן בן בתירא ואמרו ציצית אין לה שיעור כיוצא בו לולב אין לו שיעור מאי לאו אין לו שיעור כלל לא (דף מב.) אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה והכי נמי מסתברא מדקתני לולב אין לו שיעור מאי אין לו שיעור אילימא אין לו שיעור כלל והתניא כל לולב שיש בו * בגמ' ל"ג (פחות מ) שלשה טפחים וכדי לנענע בו כשר אלא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה הכא נמי אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה רב אחא בר יעקב עביד להו ארבעה ועייף להו מיעף עייל להו בגלימא ואביק להו מיבק קסבר בעינן תמניא בגלימא כי היכי דליהוו גדיל גדילא במקום פתילים רב ירמיה מדפתי עביד תמניא דאינון שיתסר ולא אביק להו מיבק מר בריה דרבינא עביד כדידן (דף לט.) אמר רבה בר בר חנה א"ר יאשיה חוט של כרך עולה מן המנין אמר רבה בר רב אדא אמר רב נפסק החוט מעיקרו פסולה ואי איגרדומי איגרדמו ואישתייר מינייהו כדי לעונבן שפיר דמי וכשרין גרסינן בסוכה פ"ק (דף יא:) תלאן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהן פסולין (מנחות מב.) תנו רבנן אין ציצית אלא ענף וכן הוא אומר (יחזקאל ח':ג') ויקחני בציצית ראשי אמר אביי וצריך לפרודי כצוציתא דארמאי אמר רב הונא אמר רב מנין ללוקח ציצית מן הנכרי שפסולה שנאמר (במדבר ט"ו:ל"ח) דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית בני ישראל לרבינא עביד כלילן לחר רבה בר בר חנה לחר רבי יצחק למן לוקח לחר שמואל חוט של כרך עולה מן המנין לחר רב חלק לחר רב נפסק החוט מעיקרו פסולה ואם לינרלם לנרלומי ואסתייר מיניה כלי לענבן שפיר למי וכבר נרסי' פ"ק לסוכה (דף יח ב) תלאן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהן פסולין. פירוש עייף להו פרש"י ז"ל **וכתוס' כופל הל' חוטין לח' קולס שיתלה לותס בטלית ומכנים הכפל בנקב הטלית: ואביק להו מיבק.** לשון נקב ל"נ לשון ענינה כמו ויחבק לים **שחוזר ומכנים כ' הרחשים** בתוך **הכפול** חוץ לשפה **ותליין בעניבה בטלית: בגלימא.** כלומר בתוך הנקב ללהני נדיל כולה: **עביד כדידן.** להכנים בכל נקב ל' חוטין וכשנכפלין הס ח'. ומשנגנו שלא לעשות חלא נקב לחל ויהא כפל החוטין מבחוץ מן הלד: **מעיקרו.** מעיקרו של כנף ממש למעלה במקום תחלת הנדיל שמוך לנקב וי"מ כל שנשתייר שיעור עניבה כשרה ולוקח בכ' חוטין לחוד כי לעולם צריך שיהיו שני חוטין שלמים מכל לד בכל כנף וכנף שיהא בהס י"כ לנבעות ולי בכך לע"פ שבשעת עשייה הוסיף בלרכה: **תלאן וכו'.** לכשתלאן תחלה פסק החוטין והתחיל לעשות קשריס לח"כ כשפסק רלתי החוטין הוא מן העשוי ורחמנא לחר תעשה ולא מן העשוי לכך טוב שיחתכם לכתחלה קולס שיכניסס כלל: **אלא ענף.** כלומר חוטין נפרליס: **תניא** בספרי יכול יעשה כולה ענף ת"ל נדילים ולין נדיל שלא חוטין מחוברין כשתרנמינן מעשה עבות עובד נדילו לי נדילים יכול יעשה כולה נדיל ת"ל ציצית הא כיצד צריך שיהא נדיל יוצא מן הכנף ועניצ יוצא מן הנדיל ע"כ והוותיקין כל זמן שמתעטפין מעיינין בחוטין ומפרידין לותן יפה ורולין שם נעקר בהס חוט מעיקרו ומנהג יפה הוא לירלי מנות: **כצוציתא דארמאי.** פירוש בטלית של נכרי לבוקה מלמטה ופרוסה מלמעלה: **[בני ישראל ולא הנכרים].** ומכאן לקלקו בתוס' שאם עשאה שאם כשרה ולא לחרינן כל שיהו בלביסה יהו בעשייה כלחר נבי תפילין מלליעטריך קרא למעוטי נכריס מבני ישראל ויפה לקלקו כמנהגם לפון זה מנחתי וכתבו בתוספות כי רבינו יהודה ז"ל עיה לאסתו להיות נוהגת לעשות

וכפרק הספינה (ב"ב דף עד ב) אמרינן גרגן יש כיס ננוז לאפוקי **מן הקוצים**. פרש"י ז"ל **שהם חוטים התלוייים בקוף הירייעה וקרי להו קוצים על שם שנוהגים לקנות משם וכעין תעשה ולא מן העשוי** וכן **מן הניתן שמוציאין מן הכגד לתפור: ולא מן הגרדין**. שמגרדין מן הבגד כדי לנקותה כל אלו פסולין לפי שהם **מחוברין שם לכעין תלוייה לשמה** וליכא: **הסיסין**. פקעיות של מטוה קולפ שגתגרו כלל: **כשרה**. להא ליכא תלוייה לשמה ורב לית ליה בעי טוייה לשמה. והלכתא לכעין טוייה לשמה והא לאמר לכי (מנחות מא ב) כל מילי לאמר עביד כרב כר מתלת הא לאמרי' כחומרי לרב עביד אבל בקולי לרב לא עביד אלא היכא דמסתברא טעמיה וגרסין הלכרים לשזירה נמי בעי לשמה וכרי וכרית ולאו בני לשמה ניתנו ואפי' יפראל עומד על גביו וחוטין גזולה פסולה משום לכעין מעלך ומיהו אם גזל ונמר ועשה חוטין אבר לזכה ביאוש ושינוי הגוף אבל לכתחלה אסור משום גזל בעלים וחוטין שאוליס כשרה למסתפק על לעת הלואה הוא ויהא קנוי ואפי' לכתחלה: **נוטפת**. פרש"י ז"ל אלא יקשור העיניות למטה בסוף הכנף אלא מן הצד בענין שתהא עומדת בנוף הכנף על הקרן ולא על הגדיל שקורין חורלי"ח בלעז שעושין לחזק שפת הבגד והכי תניא הטיל על הקרן לו על הגדיל רבי אליעזר פוסל בשתיהן והלכה כמותו ומיהו לף הגדיל הזה עולה עם הבגד לגיזעור אלא אלא קשר גדול שהוא פרק העליון של גדול אלסם כינוני שמוך לנפורן בתוך אלשה לנצעות: **אסתתר**. נסתלקו קנת חוטין מסוף האריגה של בגד ונתמעטו הציעור של אלות קשר גדול: **בשעת עשייה איתמר**. שיעור אלא קשר גדול וכיון שנעשו ככשרות לפילו נסתתר אין לחוש: **רובא**. רוב אורך החוטים ולא נשאר אלא אלא מיעוטן: **כשרה דיעבד**. וכן לפי' לא כרך אלא חוליא והשאר ענף ומיהו כשעשה קשר אחר החוליא כלינו לחוליא בלא קשר אינו מתקייס ואין כאן גדיל וקשר ולא הנכרים: (דף מב:) אמר רב יהודה אמר רב עשאה מן הקוצין מן הנימין מן הגרדין פסולה מן הסיסין כשרה כי אמריתא קמיה דשמואל אמר לי מן הסיסין נמי פסולה בעינן טויה לשמה וליכא והלכתא כשמואל פירוש סיסין פקעיות של מטוה: (דף מב.) אמר רב גידל אמר רב ציצית צריכה שתהא נוטפת על הקרן שנאמר על כנפי בגדיהם אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן וצריך להרחיק כמלא קשר גודל ואיצטריך דר' יעקב ואיצטריך דרב פפא דקאמר בתוך שלש דאי מדרבי יעקב הוה אמינא כמה דמרחיק לה טפי שפיר דמי קמ"ל דרב פפא ואי מדרב פפא הוה אמינא כמה דמקרב טפי מעלי צריכא רבינא ורב סמיא הוו יתבי קמיה דרב אשי אסתתר קרנא דגלימיה דרבינא ובצר ליה ממלא קשר גודל אמר ליה רב סמיא לא סבר לה מר להא דר' יעקב א"ר יוחנן אמר ליה בשעת עשייה איתמר (דף לט.) אמר רב תכלת שכרך רובה כשרה ואפילו לא כרך בה אלא חוליא אחת כשרה ונויי תכלת שליש גדיל ושני שלישי ענף וכמה שיעור חוליא תניא רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש תנא הפוחת לא יפחות משבע והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה לא יפחות משבע כנגד ז' רקיעים ולא יוסיף על שלש עשרה כנגד שבעה רקיעים ושמה אוירים שביניהם תנא מתחיל בלבן ומסיים בלבן מתחיל בלבן (במדבר טו) הכנף מין כנף ומסיים בלבן משום מעלין בקדש ולא מורידין רב ורבה בר בר חנה הוו יתבי חליף גברא דמיתכסי גלימא כולא דתכלתא ורמיא ליה תכלתא (דף לט:) וגדיל מיגדיל אמר רב יאי גלימא ולא יאי תכלתא ורבה אמר יאי גלימא יאי תכלתא במאי פליגי רבה סבר כתיב גדיל וכתיב פתיל או כולה גדיל או כולה פתיל ורב סבר לעולם בעינן פתיל וההוא לשיעורא הוא דאתא גדיל שנים גדילים ארבעה פתיל עשה גדיל ופותלהו מתוכו (דף מב:) א"ל אביי לשמואל בר יהודה האי תכלתא היכי צבעיתו לה א"ל מייתינן דם חלזון וסמנין ורמינן להו ביורה ומרתחינן ליה ומייתינן ביעתא ושקלינן מיניה * כ"ה בס"י וכ"ה בראש [וכ"ה הב"ח] [פורתא בביעתא וטעמינן להו] באודרא וקלינן ההוא אודרא ושדינן ההוא דבבעיתא לנורא ש"מ תלת ש"מ טעמה פוסלה וש"מ טעימה פסולה וש"מ בעינן צביעה לשמה היינו טעימה פסולה היינו צביעה לשמה אמר רב אשי מאי טעם קאמר מה טעם טעימה פסולה משום דבעינן צביעה לשמה:

העלין לחורייתא לינו סמוך לכנף ללא לותו שהוא בסוף הגדיל שמפריל בין הגדיל והענף ונקרא עלין משום שכשנוטלו ומנביהו כילו עומד עלין כך פרש"י ז"ל והתוספות: ונויי תכלת. פרש"י ז"ל **עיקר מצות תכלת ולא"פ שחמרו נויי תכלת וכו' צריך לעשות כן היוס בלבן כיון שהוא ניכר לתכלת: וכמה שיעור חוליא.** כלומר לכל הפחות: **מז'**. כריכות לכל חוליא לכתחלה מלרבנן לחילו מלחורייתא בשלשה כריכות יצא ואומר רש"י ז"ל שלא נוהגין עם הקשרים וחוליות שביניהם להשלים למנין תרי"ג שחזר"ל (מנחות מ"נ ב) לשקולה מצות צריכת כנגד כל המצות לפי שהוא כמנין תרי"ג כי צריכת עולה בגימטריא ת"ר ח' חוטין וה' קשרים י"נ וכו' וכן אנו נוהגין לעשות ה' קשרים ול' חוליות וכנ' החוליות שבעה כריכות ובלחרונה י"נ כריכות זכר לתכלת שהוא לרקיעים ולאויריס ומ"מ אם הוסיף או פיחת לא פסל ואין לשנות המנהג בכל זה ותימה על הרמב"ן ז"ל שלא הזכיר קשרים בכל ענין זה כלל: **מעלין בקדש ולא מורידין.** לא משום שהלבן חשוב מן התכלת שהתכלת דומה לכסא הכבוד אלא לכיון להעלות ללבן תחלה מטעם הכנף מין כנף אין מורידין אותו ויעשו ממנו קשר האחרון שהוא קיום הבגין כן פירש רש"י ז"ל: **גלימא כולה דתכלתא.** כל הטלית היה של תכלת: **ורמו ליה וכו'**. לעיצית: **וגדיל מגדיל.** כלומר כל העיצית היה גדיל ולא שייר בה ענף כלל: **ולא יאי תכלתא.** לאין בה ענף: **ופתלהו מתוכו.** כלומר שהפך הענף אחר הגדיל ולא שיעשה הגדיל בסוף החוטין ועוד שיהא פתיל של כרך מן המנין כך פרש"י ז"ל: **אודרא.** מעטן מן העמר שטוין חוטין לעיציות: **טעימה פוסלת.** מה שנוטלין מן היורה בביעתא לעשות הנסיון: משמע שאם היו נותנין לתוכה של **נסיון ביורה פסלה** כולה משום **כליל תכלת שיהא כל עיקר מראה החלזון בעמר שלא יהא לכר אחר צבוע בה** מתחלה: **וטעימה גופה פסולה.** ולפיכך קלוי לתוכה שורפין לותה לפי שפסולה היא לטווית חוטין לעיצית:

אין לה בדיקה. כלמפרש בסמוך מסוס טעימה: **המומחה.** סוס לחית ליה תרתי סהוה בקי ומוחזק בכסרות וליין במעטיו כן מפרש בירושלמי: **ספרים יש להם בדיקה.** פרש"י ז"ל **כחסרות ויתרות: ואין נלקחין וכו'.** סמא לא נתעבדו לסמן: **ונלקחין מכל אדם.** ללא בעינן עבוד לסמן: **ותפילין וכו'.** לוין צריכין בליקה. סיש טורח לנתק התפירות **ולבלקן בחסרות ויתרות** ולחזור לותן ולתי לחיסנועי ולא יבלוק: **גילי.** לגו"ס בלע"ז: **מיא דשבלילתא.** פינגרי"ק בלע"ז: **בני מ' יום.** פרש"י ז"ל **מתנוק בן מ' יום ועול שעמלו בכלי מ' יום: שינוי שקר.** כשמתנה לרעה: **שינוי אמת.** שמתנה לטוב שהוא לתת רליה שהוא כשר: **שמעתתא אהדדי אתמר.** לבלקינן בשניסס ולי לפסיל בקמייתא לגריעותא ובבתרייתא לתעליותא כשר: **טרח כו'.** תגר היה ולזכות לת הרבים לו היה רוצה לסמוך על הבליקות ללא ליקח בכולן ין המומחה: **כחומרי מתנייתא. לגעיל לקתני טעימה פסולה: בחזקתה.** שנעשית כהלכתה: **מן הנכרי מן התגר.** ין התגר הקבוע ומוחזק ליקח מישרלל ולמכור לחזקה לו מרע נפשיה להפסיל סחורות ליקח [שלל] ין המומחה: **מהדיוט.** שלינו תגר לס עבוע היה שמא הוא עבעה ולס חוטי הלבן שמא הוא עשאה ונינית שעשאה נכרי פסולה: **זונה.** פירש רש"י ז"ל **ישרלית וסבורה שהוא ישרלל ותבעל לו** ועבדה על לו תתחתן ל"נ זונה נכרית ותתמר שפלוני ישרלל נתנו לה בתנאי ויחסדוהו ונרלה שזה הפי' יותר נכון שזונה ישרלית מופקרת לכל לו שכיח וכ"ל חין מניחין ישרלל בכך מסוס לו תהיה קלסה בבנות ישרלל ולו יהיה שהוא חזסרה לב"ל ולפי זה חמרו ז"ל דלמו לוקח למכור חלו חפי' למסכן ולהפקיר ולתת לסור חל"כ הוא לפי שעה לליכה למיחש להה:

ויהרגנו. ל"נ שיכילנו ליסור כשבור שהוא ישרלל חלו לנקט החמור שהוא סכנת נפשות: **סדין בציצית.** בתכלת ונקט הכי מסוס שהוא עיקר המינה ויש פלוגתא בזה ים שחומר בציצית של נכן קחמר ונקט להם הא לכל המטיל תכלת ותיתיל להו שפיר הא לחמרינן סליגה בקייטה ציצית מה תהא עליה למסמע שלא היו ציצית בסלין כב"ם לפי' של פסתן ורבינו חחיי ז"ל כתב בשם לפיה ז"ל וכן כתבו הגלוסים סרלשנויס ז"ל מלן לרמי חוטה לכיתנה בגלימא לכיתנה עובר מסוס לו תשה וכן כתב רב עמרם ז"ל בתשובה וטעמא למלתא לכיון שחסרו רבנן לסלין תכלת הוי כחילו לינה רחויה לתכלת ופטורה לף מן הלבן כלברי רש"י ז"ל וכן העלה הריטב"ל ז"ל שלין להטיל חוטי לבן בסלין ובשלר בגדים לחינם של עמר ושל פסתן נרלה מלו לכריס שרלוי לחוש לכברי החמורלים ז"ל שסוברים שלין חייבין ללו מלרבנן וכמו שפסק רב ללפס ז"ל הלכך לין לו לעשות חלו טלית מעויינת של עמר סיקויס בה מנת ציצית לחולייתה וכבר לרשתי כן לרבים ופסט המנהג כן:

ת"ר תכלת אין לה בדיקה ואין נלקחת אלא מן המומחה תפילין (ומזוזות) יש להן בדיקה ואין נלקחין אלא מן המומחה ספרים יש להן בדיקה ונלקחין מכל אדם ותכלת אין לה בדיקה והא רב יצחק בר יהודה בדיק לה בגש"ם פירוש מייתי גליא ומיא דשבלילתא ומי רגלים בני (דף מג.) ארבעים יום ותרו להו בגוייהו מאורתא לצפרא אי איפריד חזותא פסולה ואי לא כשרה ורב אדא משמיה דרבא קמי רב עוירא אמר מייתי חמירא חרסנא דשערי ואפי לה בגוייהו אם נשתנה למעליותא כשרה ואי לא פסולה וסימנך שינוי לשקר שינוי אמת אלא מאי אין לה בדיקה משום טעימה מר ממשכי אתא תכלתא בשני רב אחאי בדקוה בי רב אחאי כדרב יצחק בר יהודה ואישתני לגריעותא בדקוה כדרב אויא ואשתני למעליותא סבור למיפסליה אמר להו רב אחאי * צ"ל אלא האי לאו תכלתא הוא ולאו קלא אילן הוא אלא לאו ש"מ שמעתתא אהדדי איתמר היכא דבדקיה כדרב יצחק אי לא איפרוד חזותא כשרה איפרוד בדקינן לה בדרב אויא אישתני למעליותא כשרה ואי לאו פסולה שלחו מתם שמעתתא אהדדי איתמר: רבי מני טרח וזבין כחומרי מתניתא אמר להו ההוא סבא הכי עבוד קמאי דקמך ואצלוח בעיסקייהו (דף מג:) תניא היה רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים והים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר (שמות כ"ד:י) ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר ואומר (יחזקאל) כמראה אבן ספיר דמות כסא (דף מג.) ת"ר הלוקח טלית מצוייצת מן השוק מישראל הרי היא בחזקתה מן הכותי מן התגר כשרה מההדיוט פסולה אע"פ שאמרו אין אדם רשאי למכור טלית מצוייצת לנכרי אא"כ התיר ציציותיה מאי טעמא הכא תרגימו משום זונה רב יהודה אמר שמא יתלוה עמו בדרך ויהרגנו (דף מ.) ת"ר סדין בציצית בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין והלכה כב"ה א"ר אלעזר והלא כל המטיל תכלת לסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהין ומסקנא (דף מ:) אמר רבה הא מילתא אמריתה אנא קמיה דשמואל ואיתמר משמיה דר' זירא במערבא כוותיה משמיה דר' יוסי גזרה שמא יקרע סדינו בתוך שלש ויתפרנו והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי שרייה רבי זירא לסדיניה רבה אמר גזירה נמי משום כסות לילה: והאידנא דלית לן תכלת רמינן ליה לסדין ציצית ממיניה ושפיר דמי דאמרי' (דף לט:) איבעיא להו של פשתן מהו שיפטור של צמר צמר בפשתים אמר רחמנא הוא דפטור דכיון דתכלת פטרא לבן נמי פטר אבל פשתים לצמר לא או דילמא (דברים כ"ב:י"א) לא תלבש שעטנז צמר ופשתים אמר רחמנא (דברים כ"ב:י"א-י"ב) גדילים תעשה לך מהם ל"ש צמר לפשתים ול"ש פשתים לצמר ת"ש דאמר רחבה אמר רב יהודה חוטי צמר פוטרין בשל פשתן וחוטי פשתן פוטרין בשל צמר חוטי צמר ופשתים פוטרין בכל מקום ואפי' בשירין ופליגא דרב נחמן דאמר שירין פטורין מן הציצית הא למדת שחוטי פשתן פוטרין בטלית של * כ"ה בס"י וכ"ה ברא"ש [פשתן] * גי' ד"ת [צמר] ומהא נמי שמעי' דחוטי פשתן פוטרין בשל פשתן דאמרי' (דף מ.) א"ר אלעזר והלא כל המטיל תכלת לסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהין ופרקינן אלא גזרה משום קלא אילן ואקשינן ולא יהא אלא לבן בעלמא הלא הצמר הלבן פוטר בפשתים במצות לבן ופרקינן ה"מ היכא דליכא מיניה אבל היכא דאיכא מיניה לא כלומר לא פטרינן ליה בצמר אלא בפשתים דהוה מיניה כדרשב"ל דאמר רשב"ל כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב

יום שכב

יום שכב קטן היודע וכו'. למלמו שמוכת חינוך הקטנים כמנהג הוא ככל מנהג ומנהג:

ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה וכיון דאיכא פשתים לפשתים דמקיים עשה בגויה לא דחינן ליה ללא תעשה ועבדינן צמר לצמר ופשתן לפשתן וחזינן למקצת רבואתא דאסרי למרמי חוטי פשתים בטלית של פשתים ואיתלו להו בהא דאמרי' סלקא דעתך אמינא כדרבא דרבא רמי כתיב (במדבר טו) הכנף מין כנף וכתיב (דברים כ"ב:י"א-י"ב) לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו גדילים תעשה לך הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן שאר מינים במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין וקאמרי מדקאמר (דף לט:) סלקא דעתך אמינא כדרבא מכלל דלית הלכתא כרבא דפטר בפשתן אלא צמר בלחוד הוא דפטר וקא אסרי ציצית דכיתנא בסדינא ומינייהו מאן דמחייב ליה מלקות והני רבואתא דסבירא להו הכי לא דייקי בשמעתא ולא ידעי מאי קאמרי רבנן ומיהא שמעתא דאסרי ליה לכיתנא בסדינא מינה גופא גמרינן דעבדינן כיתנא בסדינא * צ"ל רבי וכ"ה בד"ס דהכי אמרינן בגמרא סד"א (* ד"ת מוחק כל זה כדרבא לאו אצמר ופשתים במינן פוטרין קיימינן אלא אפוטרין שלא במינן קיימינן דשמע מינה קסבר רבא בשאר מינין כגון שירין וכלך וכיוצא בהן חייבת בציצית מדאורייתא) כי דוקיא דרבא דאמר רבא הכנף מין כנף ואנן נמי נידוק כי דוקיא ונימא הכנף מין כנף והכי קאמר רחמנא עביד צמר לצמר ופשתים לפשתים וכי עבדת צמר לצמר צבעיה אבל צמר לפשתים ופשתים לצמר לא. כתב רחמנא צמר ופשתים דאפילו צמר לפשתים ופשתים לצמר: האי סברא דסמכא דסמכי עליהן רבנן ושמעת מינה דפשתים בפשתים כשר הוא לדברי הכל ולית בה פלוגתא. והאי דדייק רבא נמי מצמר ופשתים דפוטרין שלא במינן דשמעת מינה דשאר מינין חייבין בציצית מדאורייתא לית הלכתא כוותיה דקי"ל כתנא דבי ר' ישמעאל דאמר (לט:) הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים צמר גמלים וצמר ארנבים ונוצה של עזים והשירין והכלך והסריקון כולן פטורין מן הציצית והא דאמר רחבה (שם) אמר רב יהודה חוטי צמר ופשתים פוטרין בכל מקום ואפילו בשירין דשמעת מינה דשירין חייבת בציצית הא פליג עליה רב נחמן דאמר שירין פטורין מן הציצית ואוקמא להא דתניא השירין והכלך והסריקון חייבין בציצית חיובא מדרבנן ודייקינן מסיפא דברייתא דקתני וכולן צמר ופשתים פוטרן והן עצמן במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין אי אמרת בשלמא דרבנן היינו דפטרי במינן אלא אי אמרת דאורייתא צמר ופשתים הוא דפטר בהו ופריק רב יהודה להאי דוקיא ואמר הא לא קשיא כדרבא דרבא רמי כתיב הכנף מין כנף וכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן שאר מינין במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין וקם ליה רב יהודה ורבא בחדא שיטתא דשאר מינין חייבין מדאורייתא ולית הלכתא כוותייהו ורב נחמן קים ליה כתנא דבי רבי ישמעאל דאמר הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים והלכתא כוותייהו וחזינן נמי מאן דסבירא ליה דחוטי פשתן בטלית של פשתן לא פטרי ואייתו ליה ראיה מהא דאמרי' (דף מא.) מלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא א"ל קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא טצדקי למפטר נפשך מציצית ציצית מה תהא עלה אמר ליה ענשיתו אעשה א"ל בזמן דאיכא ריתחא ענשינן וקאמרי אם איתא דציצית של פשתן פוטר בסדין אמאי לא רמי ליה רב קטינא בסדיניה דאמר ליה מלאכא ציצית מה תהא עליה אלא ש"מ דחוטי פשתן לא פטרי בסדין והאי סברא לאו סברא מעליא היא וליכא ראיה מהאי מעשה למיסר חוטי פשתים בסדין של פשתים דהאי ציצית דקאמר ליה מלאכא לרב קטינא מה תהא עליה לאו אלבן קאי דאפשר למעבדיה מפשתן אלא אתכלת קאי דלא אפשר למעבדיה מפשתן דתכלת נמי מיקרי ציצית דתנו רבנן סדין בציצית בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין וקאמר ר' אלעזר עלה והלא כל המטיל תכלת בסדין בירושלים אינו אלא מן המתמיהין דשמעת מינה דהאי דתנו רבנן סדין בציצית אתכלת קאי דצמר נינהו וגורו ביה משום כסות לילה * ס"א לא גרסי' (משום תעשה ולא מן העשוי) אבל לענין לבן דפשתים בפשתים ליכא למיגזר איהו עדיף דקא מקיים עשה ולא תעשה וליכא בהאי מילתא ספיקא ועוד דאיהו עדיף מצמר * אולי צ"ל גמלים גפנים דצמר גפנים חיובא דרבנן הוא ופשתים בפשתים חיובא דאורייתא הוא: גרסינן בפרק לולב הגזול והיבש (סוכה דף מב.) תנו רבנן קטן היודע לנענע חייב בלולב היודע להתעטף חייב בציצית היודע לשמור תפיליו אביו לוקח לו תפילין היודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש תורה [מאי היא] אמר רב המנונא (דברים ל"ג:ד') תורה צוה לנו משה וקריאת שמע פסוק ראשון היודע לשמור ידיו אוכלין על ידיו טהרות וכו': (מנחות דף מג:) ת"ר (במדבר ט"ו:ל"ט) וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן תניא אידך וראיתם וזכרתם ועשיתם ראייה מביאה לידי זכירה זכירה מביאה לידי עשייה ר' שמעון בן יוחאי אומר כל הזהיר במצות ציצית כאילו מקבל פני שכינה כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם (דברים ו':י"ג) את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד:

זוכה ומקבל פני שכינה. כתב הריטב"ח ז"ל במנין חוטין וקסריס כי היא לונמת חור לבושו של הקב"ה והמסכיל יכין עכ"ל. עוד כתב ז"ל הא לחמרין בנמרא רבינא הוה חזיל בשוקא דסוקא הוה חזיל בתריה רב חצי חזייה לחיפסיק קרנא לנליימיה ז"ל מאי לעתך לחסדייה הכא נלול כבוד הבורא ז"ל שהוחה לא תעשה שבתורה ז"ל והא תרנימה רב בר שבא בלשו ללא תסור ז"ל הכא נמי בכרמלית דרבנן הוא ולמלנו מכאן כי מי שנפסקו חוטי ציציותיו בעוין שנפסלו בכך אם הוא ברשות הרבים נמורה שיש ברחבה שם עשרה אמה ומפולשת מצד אל צד ושרגילין לעבור בה לפעמים שפיס רבות פוסלו ואפי' בשוק ליכא טלית שאינה מציעת כהלכה שהיצד בה בשבת חייב אבל כל רשויות הרבים שיש לנו עתה בתוך העיירות כרמלית הן ויש מוסיפים לעלות בזמן הזה בשבת בטלית זה שאין בו עיטוף נמור

גרסינן בפרק במה מדליקין (דף לב:) א"ר שמעון בן לקיש כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין אותו שני אלפים ושמונה מאות עבדים שנאמר (זכריה ח) כה אמר ה' צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים בכנף איש יהודי וגו': וגרסינן בסוף שואל אדם מחבירו (שבת דף קנג.) (קהלת ט:ח') בכל עת יהיו בגדיך לבנים זו מצות ציצית ושמן על ראשך אל יחסר זו מצות תפילין: (מנחות מג:) ת"ר חביבים ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהן ובזרועותיהן ציצית בבגדיהם מזוזה בפתחיהם ועליהם אמר דוד (תהילים קי"ט:קס"ד) שבע ביום הללתיך וגו' ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה נפשו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצות כיון שנסתכל במילה נתקררה דעתו אחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר (תהילים י"ב:א') והוא תחת הנלימא העליון שנרחית כמסוי וכמלבוש כפול ונס כי לין לחום לזה למלבוש נמור הוא חסוב טוב הוא לעשות בחמעיתו לחזיות כעין סרבל וכן שמעתי שהיו נוהנים בחסכנו ונרפת וכך רלויתי רביס שהיו חוספין בלבד זה בשם הרב החסיד ז"ל עכ"ל:

אשר יחזיקו. כי העכו"ס הס ע' מלבל ישרלל ועשרה מכל לומה הס ז' מלות בכנף ל' להיו בל' כנפות תרי לגלפי ותמני מלה וזה מפני שיכירו בזמן שהוא כמה נלולה מעיה זו וכי היא שהניעה עליונו בנולה ומביאה לותנו לחיי העולם הבא: **לבנים וכו'.** שמלבן את החלס להיות תמיד בטהרת הנוף והנפש שלא לתור לחרי לבו ולחרי עיניו: **ושמן על ראשך וכו'.** שיש בה שמו של הקב"ה כלכתיב ורלו כל עמי ונו' ולומר טוב שם משמן טוב: **שבע ביום הללתיך.** והוא ל' ניעית ותפלה של יל ותפלה של רלס ומזוזה: **סליקו** להו הלכות ניעית

למנצח על השמינית מזמור לדוד על המילה שניתנה בשמיני ר"א אומר כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק אני בו שלא יחטא שנאמר (קהלת ד':י"ב) והחוט המשולש לא במהרה ינתק ואומר (תהלים לד) חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם: **סליקו להו הלכות ציצית וסליקו להו הלכות קטנות**

מסכת חולין

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד שכה–שמז

יום שכה

פרק א

א [דף ב.] **הכל שוחטין ושחיטתן כשירה. חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשירה.** הא דלא תנא אחד אנשים ואחד נשים כדקתני בתמורה התם איצטריך למיתני נשים כדקתני התם משום דכל הפרשה בלשון זכר נאמרה. אבל הכא אין חדוש באשה יותר מבאיש. והא דתנא בפ' כל הפסולים (זבחים דף לא:) שהשחיטה כשירה בנשים משום דשאר עבודות פסולות בנשים האפילו כהנות איצטריך למימר בשחיטה דכשירה. ובהלכות ארץ ישראל כתב דנשים לא ישחטו מפני שדעתן קלות. ואין הש"ס שלנו סובר כן מדאמר בפ' כל הפסולין ששחטו דיעבד אין לכתחלה לא ורמינהו ושחט מלמד שהשחיטה כשירה בזר. ומשני הוא הדין דאפי' לכתחלה ומשום דבעי למיתני טמא דלכתחלה לא שמא יגע בבשר תנא ששחטו. ואם איתא דנשים לא ישחטו לכתחלה הוה ליה למימר מנשים דמתני ברישא. ועוד דאפילו בחולין לא ישחטו לכתחלה. ואותו חכם שכתב הלכות א"י כתב חומרות מדעתו וכמו כן כתב

ב שכה ולא בירך שחיטתו פסולה וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהל' שחיטה ה"ד דנשים ועבדים אם היו מומחין שוחטין: שמא יקלקלו בשחיטתן. בגמרא דף יב: דייק שמא קלקלו לא קתני אלא שמא יקלקלו זאת אומרת אין מוסרין להן חולין לכתחלה. פירש רש"י אפילו אחרים רואים אותם וקשה דמוכולן ששחטו שמעינן דוקא בדיעבד. ופירש ר"ת דאין מוסרין להן חולין אפילו להשליכו לכלבים דילמא אתי למיכל משחיטתם שיטעו לומר כשירה היא מתוך שמוסרין להן לשחוט כדפטרינן לקמן (חולין דף פו.) שחיטתן מכסוי דילמא אתי למימר שחיטה מעליא הוא:

ג וחרש שדברו חכמים בכל מקום את שאין שומע ואינו מדבר. כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהלכות שחיטה ה"ט מומחה שנשתתק והוא מבין ושומע שוחט לכתחלה וכן מי שאין שומע הרי זה שוחט. בנשתתק כתב שוחט לכתחלה אבל באין שומע כתב הרי זה שוחט ולא כתב לכתחלה לפי שאין שומע הברכה אין לו לשחוט לכתחלה כדתנא בריש תמורה חרש המדבר ואין שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה. והכי אמר בברכות פרק היה קורא (ברכות דף טו:) אהא דתנן הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא ר' יוסי אומר לא יצא. אמר רב יוסף מחלוקת בק"ש אבל בשאר מצות ד"ה יצא ותניא לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך יצא ודוקא בדיעבד אבל לכתחלה לא:

ד שוטה מפרש בחגיגה דף ג: היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות והמקרע כסותו. ותניא איזהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנין לו. וקאמר רבי יוחנן אפילו באחד מהן. והוא דקעביד דרך שטות. וכן הלכה. וקטן דמתניתין שאין שוחט לכתחלה אפילו כשגדול עומד על גביו היינו בקטן שלא הגיע לחינוך. וחינוך דשחיטה היינו שיודע לאמן את ידיו. אבל קטן מומחה ויודע לאמן את ידיו שוחט לכתחלה כשגדול עומד על גביו כדאיתא בסוכה דף מב. קטן היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין. היודע לשחוט מותר לאכול משחיטתו. אמר רב הונא והוא שגדול עומד על גביו ולשון מותר משמע אף לכתחלה:

ה כתב הרמב"ם ז"ל שם ה"ה דשכור שנתבלבלה דעתו שחיטתו פסולה. ומסתבר דמיירי כשהגיע לשכרותו של לוט וכ"כ בעל העיטור:

מתני' בשחיטת עובדי כוכבים נבלה ומטמאה במשא. רי"ף א. א: ואפילו ראו אחרים ששחטו יפה ופירש ר"י הטעם משום דכתיב וזבחת ואכלת אותו שהוא בר זביחה אכול מזבחו. והרמב"ם ז"ל פירש משום דכתיב וקרא לך ואכלת מזבחו מאחר שהזהיר שמא יאכל מזבחו אתה למד שזבחו אסור ואינם דברים של טעם שהתורה הזהירה כשיקרא לך שלא תאכל מזבחו ממה שזבח בתוך ביתו. רבינא אמר [דף ג:] הכל שוחטין הכל מומחין שוחטין אע"פ שאין מוחזקין. **והוא שיודעין בו שיודע הלכות שחיטה** אבל אם אין יודעין בו אם יודע הלכות שחיטה **לא ישחוט. ואם שחט בודקין אותו אם יודע הלכות שחיטה מותר לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול משחיטתו.** ואסור למסור לו לכתחלה על סמך שיבדקנו אחר שחיטה. משום דלית ליה רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ואי ליתיה קמן שלא עכל לבדקו שחיטתו אסורה. או אי אישתלי ולא בדקיה ואכליה איסורא קא אכיל. הלכך לכתחלה אין מוסרין לו לשחוט על סמך שיבדקנו. כדאשכחן בישראל מומר לעבודת כוכבים אליבא דרב אשי ובעובד כוכבים

לאביי ורבא שאסור למסור להם לכתחלה לשחוט על סמך שיבדוק הסכין אחריו ושיחתוך כזית בשר ויתן לעובד כוכבים. משום שאסור לאכול משחיטתו עד שיבדוק הסכין בישראל מומר לעבודת כוכבים ועד שיאכל העובד כוכבים כזית בשר הלכך חיישינן דילמא מישתלי ולא עביד וקאכיל איסורא. וכן בשאין מומחה נמי. ואיכא דאמרי רבינא אמר הכל מוחזקין שוחטין ואע"פ שאין מומחין בד"א ששחט לפנינו שנים ושלשה פעמים שלא נתעלף. אבל אם לא שחט לפנינו שנים ושלשה פעמים לא ישחוט שמא יתעלף ואם שחט ואמר ברי לי שלא נתעלפתי שחיטתו כשירה. כולהו כרבינא לא אמרי להך לישנא דאמר מומחין אין שאין מומחין לא רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. פי' רש"י ושוחט אף לכתחלה. דאין לפרש דבדיעבד הוא דהויא שחיטה כשירה ואפי' אין אחרים רואין אותו ולא מצו לאוקומי מתניתין בהכי משום דקשיא להו וכולן דמאי נפקא מינה בלאו הכי נמי לאביי ורבא ורב אשי לא מתוקם להו וכולן אלא אחרש שוטה וקטן והגאונים מפרשין משום דאית להו רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ומוסרין להן לכתחלה לשחוט אע"פ שאין ידוע אם מומחה הוא אם לאו על סמך שיבדקנו אחר שחיטה. משום דאי ליתיה קמן סמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחין ושרינן ליה. וכן אי אישתלי ואכליה בלא בדיקה לאו איסורא עבד וסמכינן ארובא. הילכך לא חיישינן דילמא אישתלי. ומיהו אי איתיה קמן לא סמכינן ארובא ואסור לאכול עד שיבדקנו. וכיוצא בזה יש דברים דסמכינן ארובא בדיעבד אבל לכתחלה לא. כגון בדיקת סכין אחר שחיטה והריאה שנטלוה ואבים וקשה לי להאי פירושא אמאי לא מוקי מתניתין כרבינא במומחין והכי קתני הכל שוחטין לכתחלה אע"פ שאין מומחין על סמך שיבדקנו אחר שחיטה. ואם שחט וליתיה קמן שחיטה כשירה. וי"ל דלא שייך למיתני הכל שוחטין לכתחלה כיון דמחוסר תיקון הוא אחר השחיטה שאסיר לאכול בלא בדיקה ולא מיקרי כי האי גוונא לכתחלה. וכן כתב רב אלפס ז"ל.

ו והיכא דראה אחד ששחט ואזיל ליה לעלמא ולא ידע אי גמיר אי לא גמיר אותה שחיטה מותרת דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין דתניא לקמן (חולין דף יב.) הרי שמצא תרנגולת בשוק או שאמר לשלוחו צא ושחוט **והלך ומצאו שחוט חזקתו שחוט אלמא אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין.** ואיכא מאן דסבירא ליה כלישנא קמא דרבינא. דבתרא הוא. דלא אמר רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. ואנן לא סבירא לן הכי דמסקינן בגמרא מבתר רבינא דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. ואי קשיא לך הא דאמר רב הונא לקמן (חולין דף ט.) **בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה דשמעת מינה דספק שחיטה לחומרא וקיימא לן דהלכתא היא. התם כגון דאיתיליד ריעותא בסכין. אבל הכא כיון דקיימא לן** רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן כמאן דאתידע לך במה נשחטה דמי. הלכך איתא להאי ואיתא להאי ולא קשיין אהדדי ומה שכתב רב אלפס והיכא דראה אחד ששחט לאו דוקא ראה דהא מייתי ראיה ממצא תרנגולת שחוטה בשוק אלא משום דבעי לסיומי ואזיל ליה לעלמא ולאשמועינן דאי לא אזיל לעלמא לא סמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ובעי למיבדקוה. וראה אחד ששחט דקאמר פירוש שראהו מרחוק ולא היה יכול לידע אם שחט יפה דאי הוי דאחרים רואין אותן אפילו לרבינא נמי אי ליתיה קמן דליבדקיה שחיטתו כשירה. ומדברי רב אלפס ז"ל אין להוכיח אי בעינן מוחזקין. שהרי הוצרך להביא ראיה דלית הלכתא כרבינא אף על גב דבתראה הוא בהך לישנא דמומחין. אבל אין ראיה שאין הלכה כמותו בלישנא דמוחזקין. ויש שדקדקו דלא בעינן מוחזקין מהא דקאמר להך לישנא דמוחזקין לעלופי לא חיישינן. ואין נראה לי ראיה דאף על גב דכולהו לא סברי כרבינא בלישנא דמומחין הוצרך רב אלפס להביא ראיה דלית הלכה כרבינא משום דבתרא הוא. ומתוך דברי רב אלפס משמע דדין אחד למומחה ומוחזקין היכא דאיתיה קמן צריך לבודקו וגם לשאול אם נתעלף. והיכא דליתא קמן שחיטתו כשירה מההיא דמצא תרנגולת שחוטה בשוק:

ז אמר רבא ישראל עבריין לאכול נבלות לתיאבון בודקין סכין ונותנין לו ומותר לאכול משחיטתו. ולא חיישינן שמא ישהה שמא ידרוס. דלא שביק היתרא ואכיל איסורא. ואפילו לא אכל ממנו דאלפני עור חיישינן אבל בלא בדיקת סכין לא מהני אפילו אם ישראל יוצא ונכנס כי היכי דמהני בעובד כוכבים דלא אשכחן בעובד כוכבים שיהא צריך בדיקת סכין בישראל יוצא ונכנס. משום דעובד כוכבים מירתת לפי שיודע שאין ישראל

סומך עליו וירא שמא יבדוק הסכין אחריו הלכך נזהר מלשחוט בסכין פגום. אבל ישראל עבריין לא מירתת כי הוא סבור שלא יבדקו אחריו לפי שמחזיקין אותו כישראל. הלכך קאמרגמרא לעיל אי דליתיה לסכין כי אחרים רואין אותו מאי הוי דלמא בסכין פגומה שחט ודוקא בודק סכין ונותן לו אבל אין ליתן לו לשחוט ולבדוק הסכין אחר השחיטה כדאמר רב אשי לעיל אבל אם לא בדק ונתן לו לא ישחוט ואם שחט בודק סכינו אחריו. דמשמע אין ליתן לו לכתחלה לשחוט על סמך שיבדוק הסכין. דחיישינן שמא לא יבדוק אחריו וקאכיל איסורא. דאם היה סכינו פגום לא טרח לתקנון והלכתא בהך כרבא דמייתי לה גמרא סייעתא מהך ברייתא הכל שוחטין אפילו עובד כוכבים ואפילו ערל ואפילו ישראל מומר ומוקי לה במומר לאותו דבר. ואע"ג דדחי ליה גמרא ומוקי לה במומר לעבודת כוכבים וכדרב ענן. הא איתותב רב ענן. וא"כ לא מיתוקמא ברייתא אלא במומר לאותו דבר אבל עבריין לעבירה אחרת עסקינן לקמן (חולין דף ה.) עבריין לדבר אחד לא הוי עבריין לכל התורה כולה חוץ מעבריין לנסך יין ולחלל שבתות בפרהסיא ולא בעי בדיקת סכין. דדוקא עבריין לאותו דבר דדש ביה הוא דקאמר רבא דבעי בדיקת סכין. והרמים ז"ל כתב פ"ד מהלכות שחיטה דישראל עבריין לאחת מן העבירות צריך לבדוק לו סכין. ואפשר דסבר כיון דחזינן שלתאותו עובר אחת מן העבירות שבתורה חיישינן דפקר שלא לטרוח לקיים שום מצוה כהלכתה. ונקט רבא עבריין לאכול נבילות לאשמועינן דשרי לאכול משחיטתו ע"י בדיקת סכין ולא אמרינן כיון דדש ביה כהיתירא דמי ליה ועבריין להכעיס פר"י כיון דאינו חושש לזבוח הוי כעובד כוכבים דאינו בר זביחה ואסור לאכול משחיטתו אפילו בדק לו סכין ואפילו ישראל עומד על גביו. וכן מסתבר. ואף על גב דתניא בהך ברייתא דשחיטת כותי מותרת וכן בברייתא דלעיל דמתיר בישראל עומד על גביו בחותך כזית בשר ונותן לו. מסקינן לקמן (חולין דף ו.) דבדורות אחרונים עשאום כעובדי כוכבים גמורים:

ח אמר רבי זירא [דף ח.] ליבן סכין ושחט בה שחיטתה כשירה שחדודה קודם לליבונה. והא איכא צדדין ואמרינן בית השחיטה מירווח רווח. רב אלפס לא הביא הך דר' זירא. וגם הרמב"ם ז"ל כתב ליבן סכין ושחט בה שחיטתו פסולה. וטעמייהו משום דאמרינן לקמן בפרקין (חולין דף יז:) רב יימר אמר אבישרא ואטופרא צריכה ואתלתא רוחתא לא צריכה מי לא אמר רבי זירא ליבן סכין ושחט בה שחיטתו כשירה שחדודה קודם לליבונה וקשה לן והא איכא צדדין ואמרינן בית השחיטה מירווח רווח. וקיימא לן כרב אשי דמצריך אבשרא ואטופרא ואתלתא רוחתא א"כ לית לן בית השחיטה מרווח רווח ואיכא צדדין וטריפה. וה"ר יונה ז"ל דקדק מדקאמר מי לא אמר ר' זירא ולא קאמר דאמר רבי זירא אלמא הלכה פסוקה היתה בימיהם ומקשה ממנה כמו ממשנה וברייתא. וי"ל דאפשר דהלכה כר' זירא דמירווח רווח להנצל מכוויית הלבון שאין מתפשט לצדדין. אבל מורשא של סכין יוצאה ומתפשטת ונרווחת בצידי השחיטה וקורעתו. ומה שלא השיבו כן משום שנראה להם דבר פשוט וקל לחלק ולא חשו להשיבו ועוד יש לחלק דשאני התם שיודע שהסכין מלובן ומכוין שלא יטנו לצדדין אבל פגימה שבצדדין אם לא יבדוק תחלה פעמים שיש שם פגימה ואין יודע ולא יזהר מלהטות. וכן כתב הראב"ד ז"ל דעד כאן לא שרי רבי זירא אלא בדיעבד אבל לכתחילה לא לפיכך צריך בדיקה אתלתא רוחתא שאין סומכין על זהירתו אפילו הוא אומר אני אשחוט ולא אטה. כדרך שאמרו לעיל (חולין דף ב:) ובמוקדשין לא ישחוט שמא יגע בבשר וכל שכן כאן שאין יודע שיש שם פגימה שאין נזהר מלהטות. ואפילו בדיעבד אם לא בדק אתלתא רוחתא פוסלין אותה שמא הטה. והא איכא צדדין. מכאן משמע שאם בשעת שחיטה איתרמי נקב בושט כנגד מה ששחט טריפה כי הכא דבעי למיסר משום צדדין:

ט אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה סכין של עבודת כוכבים מותר לשחוט בה מקלקל הוא. ואסור לחתוך בה בשר מתקן הוא. אמר רבא פעמים שהשוחט אסור במסוכנת ומחתך מותר באטמא דקיימי לקורבנא. יראה הא דקאמר אסור לחתוך בה בשר היינו לכתחלה ולא שיאסר הבשר משום לא ידבק בידך מאומה מן החרם שהוא נהנה מעבודת כוכבים ולא דמי לנטל הימנה עצים והסיק בו תנור חדש שאסור התנור או אפה בו את הפת בתנור ישן שהפת אסורה. ונטל הימנה כרכר וארג בו הבגד דאסור דהבגד כולו נעשה באיסור. אבל הכא בשביל חתיכת הבשר בסכין של עבודת כוכבים

לא נעשה כל הבשר באיסור. תדע לך מדפריך ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא ואי ס"ד דנאסר כל הבשר אם כן מאי פריך ותיפוק ליה משום שמנונית הא אתא לאשמועינן דנאסר כל הבשר ואי משום שמנונית לא נאסר אלא מקום החתך. וגם אי פריך ותיפוק ליה אהיתירא דמותר לשחוט בה או מותר לחתוך בה קשה מאי פריך הא איצטריך לאשמועינן דהבשר מותר וכח דהיתירא עדיף טפי לאשמועינן דאע"ג דאסור לכתחלה משום שמנונית אם חתך או שחט בדיעבד שלא נאסר הבשר ממה שישמיענו שלכתחלה אסור שזה דבר פשוט. ומיהו צריך עיון במסוכנת אם ראוי לדמותה להסיק תנור חדש ולאפיית הפת ולאריגת הבגד. דשמא היתה מתה אם לא שחטה ויש כאן הנאה מרובה. או דילמא דוקא בתנור ופת ובגד שתקונן ועשייתן נעשה ונגמר באיסורי הנאה אסרו חכמים אבל למסוכנת שכבר גדלה הבהמה ואינה חסירה כי אם להכשירה לאכילה ע"י שחיטה אע"ג שנהנה הרבה בשחיטה על ידי איסורי הנאה לא אסרו חכמים הנאתה בדיעבד וכן מיסתבר. וראיה מדתנן במסכת ע"ז דף סב. השוכר את הפועל לעשות ביין נסך שכרו אסור ומפרש בגמרא משום קנס שקנסו חכמים ביין נסך. אלמא שאין הנאה של איסורי עבודת כוכבים נאסר בדיעבד אלא שקנסו בפועל כדי שלא ישכיר עצמו לעבודת כוכבים. ועוד ראיה מפרק כל הצלמים (עבודה זרה דף מח:) דתנן זורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים אבל לא בימות החמה. והחזרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים ולא קתני ואם זרע אסור כדקתני רישא ולא יעבור תחתיה ואם עבר טמא. אלמא אע"ג דאסור לכתחלה לזרוע תחתיה לא אסרו ההנאה בדיעבד. ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא ומסיק שליבנה באור. דין הכשר סכין לחתוך בה רותח ולחתוך בה צונן ודין סכין שיש בה גומות ודין הכשר סכין הניקח מן העובד כוכבים כתבתי בשילהי מסכת ע"ז. [דף ח:] **איתמר השוחט בסכין של עובד כוכבים ומיירי בידוע שהוא בן יומא.** אבל אם אין ידוע לא בעי לא קליפה ולא הדחה דסתם כלים של עובד כוכבים אינם בני יומן כדפרישית במסכת ע"ז פרק אין מעמידין. **רב אמר קולף רבה בר בר חנה אמר מדיח.** לימא בהא קמיפלגי דמר סבר בית השחיטה רותח הוא. ומר סבר בית השחיטה צונן הוא. לא דכולי עלמא רותח הוא. מ"ד קולף שפיר. ומאן דאמר מדיח איידי דטרידי סימנים לאפוקי דמא לא בלעי. פסק רש"י לחומרא כרב וכן מסתבר. דרב היה גדול מרבה כדמוכח בריש סנהדרין דף ה. ודוקא בשוחט בדיעבד אבל לכתחילה לא ישחוט בסכין של עובד כוכבים על סמך שיקלוף או ידיח דזימנין דמישתלי ולא קליף וכן פסק רבינו חננאל הלכה כרב. איכא דאמרי דכולי עלמא בית השחיטה צונן. מאן דאמר מדיח שפיר. ומאן דאמר קולף אגב דוחקא דסכינא בלע. מכאן היה מצריך ה"ר יצחק בן מהר"ר מאיר ז"ל לאחר שנקרו וחתכו החלב לחזור ולקלוף בכל המקומות שחתך בסכין דאע"ג דצונן הוא אגב דוחקא דסכינא בלע. ואין ראיה מכאן דאע"ג דאמר בית השחיטה צונן הוא מ"מ הוא חם קצת. וכי האי גוונא דוקא הוא דאמרינן אגב דוחקא דסכינא בלע. אבל בצונן גמור לא. תדע מדדייק בסמוך דהתירא נמי קבלע מאבר מן החי ומשני אימת קבלע לכי חיימא וכו'. והשתא ללישנא דדוחקא דסכינא תיקשי ליה דלא מצי לשנויי הכי אלא ודאי אגב דוחקא דסכינא לא בלע אלא בסוף שחיטה דחיימא. ועוד אמרינן פרק כל הבשר (חולין דף קיא:) צנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח דאגב חורפא דצנון פליט סכין ובלע צנון. אבל משום דוחקא דסכינא לא:

ריי"ף ב: **י סכין ששחט בה טריפה פליגי בה רב אחא ורבינא. חד אמר מדיח בחמין. וחד אמר בצונן.** והלכתא אפילו בצונן. פירש רש"י ואע"ג דפסקינן הלכתא דבית השחיטה צונן. גבי סכין של היתר הוא דפסקינן הלכתא להיתירא דלא מתסר בבליעה זו דקשה הוא לבלוע אלא ע"י רתיחה. אבל גבי סכין דאיסורא של עובד כוכבים דלעיל לא פסקינן הכי. מפני שהסכין אסורה והבשר רך לבלוע. **ואי איכא בליתא דפרסא** למיכפריה וכו' והא דאמרינן בפרק בתרא דמסכת ע"ז דף עו: דאפילו לחתוך בה צונן צריך נעיצה עשר פעמים בקרקע דהיינו בסכין שחותכין בו איסור תמיד ונדבק בו השמנונית ואין יוצא בלא נעיצה. אבל הכא באקראי בעלמא הוא ואין רגילין לשחוט בו טריפות לא בעי נעיצה. והא דפליגי הכא בסכין טריפה היינו לשחוט בה אבל לחתוך בה רותח אפילו שחט בה כשירה אמרינן בפרק כל הבשר (חולין דף קיא:) סכין ששחט בה אסור לחתוך בה רותח אפילו הדיחה האפילו לחתוך בה צונן אמר לקמן דבעי הדחה ואמרי לה לא בעי הדחה אלא

ריי"ף ב.

בליתא דפרסא ואסכין קאי כדמפרש לקמן. אבל לשחוט בסכין ששחט בה כשירה לא מיתסר אע"פ שמלוכלך הרבה בדם לפי שבלאו הכי יש דם הרבה בבית השחיטה ולא בלע לה משום דטרידי סימנים לפלוט דם וגם מישרק שריק. אבל שמנונית דטריפה מיבלע בלעי. והאידנא נהיגי טבחי לקנח הסכין בשיער הבהמה בין שחיטה לשחיטה והשיער קשה והוי כמו בליתא דפרסא:

יא א"ר יהודה אמר רב הטבח צריך שיהא לו ג' סכינין. אחת ששוחט בה ואחת שמחתך בה בשר ואחת בשמחתך בה חלבים ונתקן ליה חדא ונחתוך בה בשר והדר נחתוך חלבים. ואע"פ שאחר כך יחתוך בה בשר כשישחט בהמה אחרת. ליכא למיחש שבינתיים יצטנן ויקנח הסכין. **גזירה שמא יחתוך חלבים ואח"כ בשר** וטרוד בעבידתיה ולא יקנח הסכין. השתא נמי מחלפא ליה. כיון דאצרכוה תרתי אית ליה היכירא ועושה בהן סימנין והאידנא דלא נהיגי טבחי למיעבר תרי סכינין צריך להדיח ולשפשף הבשר יפה ואפילו לצלי שלא ישאר לחלוחית החלב דבוק: **אמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שיהא לו שניצלים של מים. אחד שמדיח בו בשר ואחד שמדיח בו חלבים. ונתקן** חדא וידיח בו בשר ואח"כ ידיח **בו חלבים גזירה שמא ידיח בו חלבים ואח"כ ידיח בו בשר.** השתא נמי מחלפי ליה. כיון דאצרכוה תרי אית ליה היכירא: **אמר אמימר משמיה דרבא לא לסחוף איניש כפלי עילוי בשרא דדייב תרבא ובלע בשרא. אי הכי כי תריצי נמי דאיב תרבא עלויה כפלי ובלע בשרא.** קרמא מפסיק מתתאי. אי הכי מעילאי נמי מפסיק קרמא. **איכא למיחש הואיל וקליש ואיידי דמשמש ביה ידא דטבחא מיפתת.** והיינו דוקא אחר נתוח מיד קודם שיצטנן הבשר. אבל אחר שנצטנן הבשר אין החלב נימוח וזב. וקרא נמי כתיב וישימו החלבים על החזות:

יב [דף ט.] **אמר רב יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד שלשה דברים כתב שחיטה ומילה. רב חנניא בר שלמיא משמיה דרב אמר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית. ואידך הני** שכיחי. פירש רש"י שכיחי שכל יום עושה אותן ומנעוריו בקי בהן. ולא נהירא דיותר שכיחי כתב ושחיטה. ורבינו תם מפרש שכיחי כדאמר ב"מ דף כט: תפילין בי בר חבו מישכח שכיחיואין צריך לידעם כי ימצא לקנות תפילין וציצית הרבה ושיודעים ברכת חתנים. ומכאן הביא ראיה לסתור דברי רבינו אליהו שהיה מצריך לקשור תפילין בכל יום בשעה שמניחן. והביא ראיה מהא דאמרינן בפרק הקומץ רבה (מנחות דף לה:) תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחה ועד שעת קשירה וא"כ היה צריך להיות בקי בהן. ועוד בריש המוצא תפילין (עירובין דף צז.) משמע דאסור לעשות קשר של תפילין בשבת משום דהוי קשר של קיימא דקאמר ישנות מכניסן זוג זוג אבל חדשות אסור ומפרש התם דחדשות קרי לשאינן מקושרות. ואם עשוי להתיר ולקשור בכל יום לא הוי קשר של קיימא. ורבינו שמשון ז"ל מעיקרא רצה להכריע כדברי ר"ת בתפילין של ראש וכדברי רבינו אליהו בתפילין של יד. דכתיב בשל יד וקשרתם וכתבתם ודרשינן מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. וכיון דקשירה בימין הנחה בשמאל. ואם היה קושר תחלה ואח"כ מכניס בזרוע א"כ היכי דייק מינה דהנחה בשמאל. ועוד אמר בפרק אין. מעמידין דף לט. מעשה באשה אחת שנשאת לאבר וקושרת לו תפילין בזרועו משמע דתדיר היתה עושה כן. ואפילו לספרים שכתוב בהן קומעת ר"ל שהיתה קושרת לו תפילין כעין קמיע לפי שאין נוח לקשור ביד אחת היתה מסייעת לו. ולא קאמר שהיתה מסייעת לתפילין של ראש דהנהו ודאי אין צריך לקשור בכל יום דלא כתיב בהו וקשרתם וקשר שלהם הלכה למשה מסיני. וכי גמירי דליהוו קשורין גמירי. ולא שיהא צריך לקושרו בכל יום. ושוב חזר בו ואמר דתפילין של יד נמי לא בעי קשירה בכל יום. והביא ראיה מפרק בתרא דמקואות דקתני התם דכל קשר שהוא של קיימא אין צריך להתירו בשעת טבילה. וקאמר דתפילין של ראש בזמן שהוא חוצה ותפילין של יד בזמן שאינה עולה ויורדת אין צריכין שיבא בהן מים. פירוש חוצה כמו אוצה שהוא לשון מיהדק. כהיא דתוספתא פ"ז דמקואות והביאה רבינו בסוף ה' מקוואות השיראים והנזמים והקטלאות והטבעות אוצין חוצצין רפין אין חוצצין עולה ויורדת היינו דיד זימנין דמיהדק בהקשר שאין הרצועה עולה ויורדת דרך הקשר. אבל הקשר אין צריך להתיר. והא דקאמר עד שעת קשירה היינו הדוק שמחזקו בזרוע. כמו שליא קשורה בו נדה דף כו: וכן קשורה בו ככלב סוטה דף ג: ופ"ק דמסכת ע"ז דף ה. וכן אף קשירה בימין היינו הידוק ולפירוש רבינו אליהו ז"ל הוה ליה

למימר משעת קשירה ועד שעת הנחה:

יג א"ר יהודה אמר שמואל כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה לב אסור לאכול משחיטתו ואלו הן הלכות שחיטה שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור שהייה דרסה חלדה יהגרמה כולהו מפרשי בפירקין דלקמן. ועיקור פירש רש"י שחט הושט ופסק הגרגרת ולאו דוקא פסק ביד בלא סכין דלא שייך למחשביה בהדי הלכות שחיטה. אלא כגון ששחט בסכין פגומה או במגל קציר דהפגימה קורעת והוי כמו פסוקה. כדתנן בפירקין דף טו: חוץ ממגל קציר והמגירה והשינים מפני שהן חונקות. ובעל הלכות כתב עיקור היינו שנעקר הסימן ממקומו ואח"כ שחטו ותנינא דקאמר היינו דתנן לקמן (חולין דף פה.) הנוחר והמעקר פטור מלכסות. וא"ת פשיטא דלא מהניא שחיטה כיון דנשמט ונעשה טריפה וי"ל דשמוטה לאו טריפה היא אלא שכך הלכה למשה מסיני דאין שחיטה מועלת כשנשמט סימן אחד ממקום חבורו. ואפילו עוף אם נשמט האחד אין השחיטה מועלת לשני. מאי קמ"ל כולהו תננהו. ממילא ידענא כיון דאינו בקי בהן אין יודע ליזהר מהן. לא צריכא כגון **ששחט לפנינו שנים ושלשה פעמים ושחט שפיר מהו דתימא הא איתחזק קמ"ל** כיון דאינו בקי בהו זימנין דשהי ודריס ולא ידע. פירוש ואינו מרגיש דכיון דאינו בקי כהלכותיהן איני יודע אם נזדמן לידו ואפילו אם ישאלו לו עשית כך וכך או עשית כך וכך לד ומתוך דבריו ירגישו ששחט יפה אין לסמוך עליו דכל מילתא דלא רמיא עליה דאניש לאו אדעתיה:

יום שכו

יד ואמר רב יהודה אמר שמואל הטבח צריך שיבדוק בסימנין לאחר שחיטה אם נשחטו רובן אבל אין צריך לבדוק אם נעקרו הסימנין ממקומן או נקבו. דסמכינן בהא ארובא כמו שאר שמנה עשרה טריפות. ואם בשעת שחיטה ראה הסימנים שחוטין לפניו שוב אין צריך לבדוק. **לא בדק מאי. א"ר אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר בר** ינאי טריפה. במתניתא תנא נבלה **ומטמא במשא. דאמר רב כהנא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה. נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה.** פירוש שכל זמן שהיא בחייה הרי היא אסורה משום אבר מן החי ומשום שאין זבוחה. ואינה ניתרת אלא בשחיטה כשירה **ובסכין שאין בה פגימה. הילכך אם לא נתברר** לנו שנשחטה שחיטה כשירה הרי היא בחזקת איסור שאינה זבוחה וכמתה מאיליה ומטמא במשא כנבילה:

טו ואם נשחטה שחיטה כשירה כראוי הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה. ואפילו אי איתילד בה ריעותא כגון שבא זאב ונטל בני מעים והחזירן כשהן נקובים אין חוששין שמא במקום נקב נקב. ואפילו יש בו נקבים הרבה. כיון שבא הזאב תלינן כולהו בזאב כי היכי דתלינן נקיבת הריאה בטבח היכא דמשמשא ידא דטבחא. **והני מילי באיסורה אבל בסכנתא כגון שראה ציפור מנקר בתאנה ועכבר מנקב באבטיח חיישינן** [דף ט:] **שמא במקום נקב נקב ואסור משום סכנת נפשות. איתמר השוחט בסכין בדוקה** [דף י.] **ונמצאת פגומה אמר רב הונא אפילו שיבר בה עצמות כל היום כולו פסולה. חיישינן שמא בעור נפגמה. ורב חסדא אמר כשירה אימר בעצם ונפגמה.** [דף י:] **והלכתא כוותיה דרב הונא בשלא שיבר בה עצמות** דאימא בעור נפגמה ולא תלינן במפרקת. כי אינו חותך בכח במפרקת אלא לפעמים אחר שחיטת הסימנים והווריד נוגע בסכין במפרקת. **והלכתא כוותיה דרב חסדא בששבר בה עצמות** וכן אם נפלה הסכין בחודה ע"ג קרקע קשה **הילכך צריכה בדיקה בין כל חדא וחדא.** ואי לא בדיק הסכין **בין כל חדא וחדא ונמצאת הסכין פגומה כל מאי דשחיט בה אסור. כדאמרינן הוה עובדא וטרף רב יוסף עד תליסר חיותא. ואפילו קמייתא. כדרב הונא דאמר חיישינן שמא בעור נפגמה וכי שחיט לסימנין בסכין פגומה שחיט להו.** והיכא דבדק הסכין תחלה ונאבד הסכין קודם שבדקו אחר שחיטה שחיטתו כשירה ולא חיישינן שמא בעור נפגמה. ולא שייך הכא למימר **בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה.** דכיון דלא חזינן ריעותא בסכין ודאי נודע לנו במה נשחטה ואפילו שחט כמה בהמות זו אחר זו כולן כשירות. דלא תלינן לא בעור ולא במפרקת כל כמה דלא חזינן ריעותא בסכין. תדע לך דקיימא לן **רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן** ולא אמרינן סמוך מיעוטא דאין מומחין לבהמה **בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה** כיון דמיעוטא דאינו מומחין לא שכיח ודאי נודע לנו שנשחט יפה ויצתה מכלל איסור הכי נמי כיון ששחט בסכין בדוק לא שכיח שנפגם בעור או

ברי"ף ג.

ברי"ף ג:

במפרקת ובודאי נשחט יפה ויצאה מכלל איסור. ויש מן הגדולים שהחמירו ואומרי' שאם נגע במפרקת הראשונה ולא בדק הסכין ונאבד אחר שחיטת השניה דחיישינן שמא בעצם המפרקת איפגום. ולא מיסתבר דבנגיעה כל שהוא שנוגע במפרקת לא שכיח דפגים ולא מחזקינן ריעותא ואע"ג דרש"י כתב השוחט אפילו בהמה אחת צריך לבדוק אחר השחיטה. היינו לכתחלה אי איתיה קמן דליבדקיה. אבל אם נאבד לא תלינן ריעותא. ובעל המאור ז"ל כתב אע"ג דמצריך רב הונא בדיקותא בין כל חדא וחדא זהירות יתירתא היא מפני שחיטת רוב בהמות שלא יפול בהן ספק דלמא אגב דנגע סכינא בכל עצם ועצם דמפרקת איפגמא. אבל לאחר שחיטת בהמה אחת אין לנו ראיה להצריך לבדוק הסכין. ואפילו בשחיטת הרבה בהמות אם לא נזהר ולא בדק בין כל אחת ואחת ולא אחר שחיטה אין פוסלין שחיטתו בכך מאחר שבדק בתחלת השחיטה. וכן כתב בעל העיטור ז"ל. ואם שחט בסכין שאינה בדוקה ונאבד שחיטתו פסולה ויראה טבח שיש לו סכין מיוחדת לשחיטה ומקום מיוחד שמצניעו שם תמיד בחזקת בדוקה תמיד עומדת ואם שחט בו בלא בדיקה ונאבד שחיטתו כשירה:

טז [דף יא.] **מנא** הוא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא רבה בר שילא אמר אתיא מפרה אדומה דאמר רחמנא ושחט ושרף מה שחיטה כשהיא שלימה אף שריפתה כשהיא שלימה וניחוש [דף יא:] דילמא טריפה הוה אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא. ותימה כיון דפרה בת שתי שנים דילמא משום דאוקמה אחזקתה למאן דאמר טריפה אינה חיה. דכיון שעבר שנתה איגלאי מילתא שהיתה כשירה שעה אחת אחר שנולדה וכל טריפות שאירע בה אח"כ אוקמה אחזקתה והשתא היא דנטרפה. וי"ל דכל חזקה שלא נודע לנו בשעתה אלא שנתבררה לנו לאחר זמן לא אזלינן בתרה. ויש ללמוד מזה הלכה למעשה דאם עשו גבינות מבהמות ונשחטה אחת מהן ונמצאת טריפה כל הגבינות אסירות. ולא אמרינן אוקמה אחזקתה והשתא היא דנטרפה. משום דחזקת כשרות לא נתבררה מעולם בשעתה. ומיהו אם היא טריפה מחמת סירכא שאם היינו בקיאין לברר איפשר שהיה לנו היתר ע"י בדיקה לא מיתסרי משום דהוי ספק ספיקא. ספק טריפה ספק אינה טריפה. ואת"ל טריפה אימור אח"כ נטרפה. ועי"ל למאי דמסקינן דאזלינן בתר רובא כל הבהמות בחזקת כשירות ואפילו בתוך שנתן משום דרוב בהמות כשירות הן ורובא עדיף מחזקה. אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא וא"ל ודילמא היכא דאפשר אפשר והיכא דלא אפשר לא אפשר. דאי לא תימא הכי לר"מ דחייש למיעוטא הכי נמי דלא אכיל בשרא [דף יב.] אלא היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר וכו'. הלכך מכל הני לא שמעינן דאזלינן בתר רובא היכא דאפשר לברר הדבר. אלא ודאי הלכה למשה מסיני הוא דסמכינן ארובא אפילו היכא דאפשר. אי נמי מאחרי רבים להטות קיימא לן בין רובא דאיתיה קמן בין רובא דליתיה קמן דמאי שנא האי מהאי. ואהא מילתא סמכינן ולא בדקינן כל י"ח טריפות ונקיבת הריאה משום דשכיחא בדקינן לה והיכא דאיתרמי דאיתפקא ריאה בלא בדיקה סמכינן אהאי ואהא דאמר רב הונא נשחטה הרי היא בחזקת היתר ואין מפרסמין הדבר ויותר מזו דאפילו נקבה הריאה במקום דמשמשא ידא דטבחא תלינן בטבח אע"פ שנקובה בפנינו וכל שכן היכא שנאבדה דאחזוקי איסורא לא מחזיקינן ואפי' מדרבנן לא חיישינן למיעוט דר"מ. מדקאמר ור"מ דחייש למיעוטא היכי אכל בשרא אלמא לא קיימא לך כר' מאיר. דלא קאמר היכי אכלינן בשרא ואע"ג דפסקינן בבכורות פרק הלוקח בהמה (בכורות דף כג:) כרבן שמעון בן גמליאל דאמר חלב אינו פוטר בבכורה משום דמיעוט בהמות חולבות אע"פ שאינן יולדות. אומר ר"ת משום דאיכא חזקה עם המיעוט דאוקי האם בחזקת שלא ילדה. ומתוך זה היה אומר ר"ת אע"ג דלא חיישינן למיעוטא היכא דאיכא חזקה בהדה חיישינן למיעוטא להחמיר. והא דסמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ולא אמר סמוך מיעוטא דאין מומחין לחזקה דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת ואיתרע ליה רובא. משום דמיעוטא דאין מומחין לא שכיח. ואפי' לר"מ דחייש למיעוט למיעוטא דלא שכיח לא חייש כדאמר בריש פרק בנות כותים (נדה דף לב.) וכן בריש מסכת גיטין דף ב: דאמר סתם ספרי בדייני מיגמר גמירי. והכי נמי אמר יבמות דף קכא. במים שאין להם סוף דאם נשאת לא מפקינן לה ולא אמרינן סמוך מיעוטא דנמלטין לחזקת אשת איש משום דמיעוטא דנמלטין לא שכיח. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ראה אחד ששחט אם ראהו מתחלה ועד סוף **מותר**

לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול משחיטתו ומוקי לה בידע דלא גמיר וכגון דשחט קמן חד סימן שפיר מהו דתימא מדהאי שפיר שחיט האיך נמי שפיר שחיט קא משמע לן הא אתרמויי אתרמי ואידך שמא שהה שמא דרס:

יז ת"ר הרי שאבדו לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטין רבי יהודה אוסר. ר' חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. ובתוספתא קתני הרי שאבדו או שנגנבו. ואע"ג דגנב. לא חשיד למיכל איסורא ומסיק דכולי עלמא רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. ובבית דכולי עלמא לא פליגי דשרי. באשפה שבשוק דכ"ע לא פליגי דאסור. כי פליגי באשפה שבבית מר סבר אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית ומר סבר אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית. ובפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כד:) מוכח דפליגי נמי בשוק בלא אשפה. והלכה כרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי. דאמר התם רבי חנינא מצא גדי שחוט בין טבריא לצפורי והתירו לו משום שחיטה כרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי דתניא הרי שאבדו גדייו וכו' ומוקי לה ברוב ישראל או ברוב עובדי כוכבים ורוב טבחי ישראל וההוא דאבדו לו גדייו מיירי דרוב גנבי העיר ישראל נינהו: וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן וכו' מאן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה אמר רבא ר' נתן היא דתני **אושעיא זעירא דמן חבריא זרק סכין לנעצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין. הוא תני לה והוא אמר לה הלכה כר' נתן. ודוקא שזרקה** או הפילה. אבל נפלה ושחטה כדרכה פסולה דזביחה מכח גברא בעינן:

[דף יג:] **מתני'** השוחט בלילה וכן הסומא ששחט שחיטתו כשירה:

רי"ף ד. **גמ'** השוחט דיעבד אין לכתחלה לא ורמינהי **לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה בין בראש הגג בין בראש הספינה ואמר רב פפא כשאבוקה כנגדו.** אמר רב אסי דיקא נמי דקתני התם דומיא דיום והכא דומיא דסומא שמע מינה:

יח מתני' השוחט בשבת וביוה"כ אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשירה:

גמ' אמר רב הונא דרש ר' [דף יד.] חייא בר רב משמיה דרב אסורה באכילה ליומא. וכרבי יהודה דמבשל [דף טו.] דתנן המבשל בשבת בשוגג יאכל. במזיד לא יאכל דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת. במזיד לא יאכל עולמית ר' יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים ומי מצית מוקמת לה בשוגג ור' יהודה והא במפני שמתחייב בנפשו קתני. הכי קאמר אע"ג דבמזיד מתחייב בנפשו בשוגג שחיטתו כשירה. וגרסינן בפרק מרובה מאי טעמא דרבי יוחנן הסנדלר כדדריש רבי חייא אפתחא דבי נשיאה ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מה קודש אסור באכילה אף מעשה שבת אסורים באכילה אי מה קודש אסורין בהנאה אף מעשה שבת אסורין בהנאה. ת"ל לכם שלכם תהא. יכול אפילו בשוגג ת"ל מחלליה מות יומת במזיד אמרתי לך ולא בשוגג. פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מעשה שבת דאורייתא וחד אמר מעשה שבת דרבנן. מאן דאמר דאורייתא כדאמרן. ומאן דאמר דרבנן אמר קרא קודש היא לכם היא קודש ואין מעשיה קודש. וקיימא לן דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל. ושמעינן מינה דליתיה לדרבי יוחנן הסנדלר. הילכך הילכתא כרבי יהודה דאמר המבשל בשבת בשוגג יאכל במוצאי שבת בין לו בין לאחרים. במזיד יאכל למוצאי שבת לאחרים אבל הוא לא יאכל עולמית כך כתב רב אלפס ז"ל בשבת פרק כירה. ור"י פסק דהלכה כר"מ. והביא ראיה מהא דאמר כי מורי רב לתלמידיו מורי להו כר"מ וכי דריש ליה בפירקא דרש כר' יהודה משום עמי הארץ. אלמא כר"מ סבירא ליה אלא שהיה מחמיר לעם הארץ דלא ליזלזלו באיסור שבת. ואמרינן נמי בפרק כירה (שבת דף לח.) בעו מיניה מר' חייא בר אבא שכח קדירה ע"ג כירה ובשלה בשבת מהו. שתיק. למחר נפק ודרש להו המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל. ולא שנא. מאי ולא שנא. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו להיתירא. רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורא. ועוד אמר התם אמר רב יהודה אמר בר שמואל א"ר אבא אמר רב כהנא אמר רב בתחלה היו אומרים המבשל בשבת בשוגג יאכל והוא הדין לשוכח. משרבו משהין במזיד ואמרו שכוחין אנחנו חזרו וקנסו אף על השוכח. והגאונים כתבו דהאידנא דרשינן בפירקא ואורויי מורינן כרבי יהודה. דנפישי עמי הארצות ומזלזלי באיסורי. ולפי מה שהוכיח ר"י דהלכה כר' מאיר דהמבשל בשבת בשוגג יאכל קשה לפרש"י שפירש בפרק אין צדין (ביצה דף

כד:) גבי
יט עובד כוכבים שהביא דורון לישראל אם יש במינו במחובר אסור לערב בכדי שיעשו ופרש"י שלא יהנה ממלאכת יום טוב והרי המבשל בשבת שנעשה המלאכה ע"י ישראל ואמר בשוגג יאכל ואמאי הא נהנה ממלאכת שבת. וכי תימא מבשל שאני שהיה ראוי לכוס והיה ראוי ליהנות ממנו בלא מלאכת שבת. הא אמרינן לקמן בשמעתא השוחט בשבת בשוגג יאכל היכא דהיה לו חולה והבריא דלא איתקצאי בין השמשות ולא אסרה מטעם שנהנה ממלאכת שבת. וגם איסור שבת ליכא בשוגג לר"מ ועוד אני אומר אפילו רבי יהודה דאסר מבשל בשוגג היינו משום דקניס שוגג אטו מזיד כדאיתא בפרק הניזקין (גיטין דף נג:) אבל משום דלא יהנה ממלאכת שבת שנעשה בו איסור בשוגג לא קאסר וכל שכן כשהעובד כוכבים עושה המלאכה מעצמו לצורך ישראל. על כן נראה דטעמא דעובד כוכבים שהביא דורון לישראל אם יש במינו במחיבר שאסור לערב בכדי שיעשו משום שלא יאמר לעובד כוכבים לתולשם ולהביאם הילכך צריך להמתין לערב בכדי שיעשו משום שלא יאמר לעובד כוכבים להביאם לאוכלן בלילה מיד. ומתוך טעמו של רש"י פסק דעובד כוכבים שהביא דורון ביום טוב ראשון שמותר ביום טוב שני ממה נפשך כמו ביצה שנולדה בזה שמותר בזה בשני ימים טובים של גליות כדפסק פרק קמא דיום טוב. ועוד הביא ראיה מפרק בכל מערבין (עירובין דף לט:) מההוא טביא דאיתצוד ביום טוב ראשון ואישתחיט ביום טוב שני. ולפי הטעם שפירשתי אסור אף ביום טוב שני כדי שלא יאמר לעובד כוכבים להביא ביום טוב ראשון כדי שיאכלם ביום טוב שני וצריך להמתין במוצאי יום טוב שני בכדי שיעשו. וטביא דעירובין איתציד ממילא ע"י מצודות שהיו פרוסות מערב יום טוב ולא עובד כוכבים שהביא דורון היה. ולא גזרינן שמא יצודנו ישראל כדאמרינן בשמעתין המבשל בשוגג יאכל ולא גזרינן שלא יבשל במזיד אלא דוקא שמא יאמר לעובד כוכבים לעשות. ודוקא כשהעובד כוכבים עושה בשביל ישראל אבל בעובד כוכבים העושה לעצמו לא גזרינן כדמוכח בפרק השואל דף קנא. אם רוב עובדי כוכבים בעיר למוצאי שבת רוחץ בה מיד. ואם הביאם העובד כוכבים ממקום רחוק ראוי הוא שימתין בכדי שיוכלו להביאם מאותו מקום ומסתבר דלא החמירו כולי האי אלא בכדי שיוכלו להביא מאותו המין ממקום קרוב שנמצא ולהאי טעמא נמי גבי מבשל בשבת אין צריך להמתין בכדי שיעשו דלא גזור להמתין בכדי שיעשו אלא בדבר הנעשה על ידי עובד כוכבים דחיישינן באיסור אמירה לעובד כוכבים שהוא קל שמא יאמר לעובד כוכבים ביו"ט או בשבת להביאו למהר אכילתו בלילה. וכן ההוא דפרק קמא דשבת דף יח: לא תמלא אשה קדירה עסיסיות ותורמוסין ערב שבת עם חשיכה ואם עשה כן למוצאה שבת אסורין בכדי שיעשו. אבל בדבר הנעשה בשבת ע"י ישראל לא שייך למיגזר ומותר למוצאי שבת מיד: ונסבין חבריא למימר ר' יהודה היא אבל לר"מ שרי באכילה אפילו בו ביום וא"ת והא אין יכול למולחה בשבת. וי"ל שיאכלנו באומצא בלא מלח ואע"ג דאיכא לאו בדם האיברים כדאיתא בכריתות בפרק דם שחיטה (כריתות דף כא:) היינו כשפירש מן הבשר אבל כל זמן שלא פירש אין בו משום איסור. כדמוכח לקמן בפרק כל הבשר (חולין דף קיא.) שהיו אוכלין כבד שלא פלט דמו דחלטו ליה בחלא ושרי הוא וחלא לפי שהחומץ צומת את הדם בתוך הבשר ושוב אינו יוצא אף ע"י בישול דאי חלא אסיר לפי שנפלט הדם מן הכבד לתוכו איהו נמי אסור כי היכי דפליט הדר בלע. ועוד אמרינן התם דף קיב. ככר שחתך עליו בשר פירוש שלא נצלה כל צרכו הככר אסור ובשר מותר. הככר אסור לפי שנפלט דם הבשר ונבלע בו אבל הבשר מותר אע"פ שבלוע הדם בו ולקמן (חולין דף טו:) בשמעתין אמרינן נמי **השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא.** ואמרינן נמי בשבת בפרק מפנין (שבת דף קכח.) דבשר תפל אסור לטלטלו אבל בר אווזא שרי דחזי לאומצא. ולכך היה אומר ר"ת דאין צריך למלוח בשר לצלי דאף אם לא פלט כל דמו שרי באכילה. ואין לאסיר משום שנכנס בו הדם מצד זה לצד זה וחשיב כדם האיברים שפירש. דלא מיבעיא אם נצלה יפה דאז נפלט הדם לחוץ. אלא אפי' לא נצלה יפה ולא נפלט כל הדם לחוץ שרי כי מה שיוצא לחוץ נורא מישאב שאב ליה ומישרק שריק. ומה שנשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש ולא חשיב כפירש מה שהדם הולך בתוכו מצד זה לצד זה כדחזינן בככר שחתך עליו בשר שהככר אסור מחמת דם הבשר אלמא לא נצלה כל צרכו אפ"ה בשר מותר הלכך לא בעי

מליחה לצלי וגם לא הדחה. מיהו צריך שפשוף לפי שאין לקצבים סכין מיוחד לחלבים. ובריש כיצד צולין גבי מולייתא שרי פירש רש"י אע"פ שלא מלחו אלא מעט לצלי. משמע מדבריו דצלי בעי מליחה קצת ולא כולי האי כמו לקדירה. ודבר תימה הוא דמה מהניא מליחה קצת דאין הכבד יוצא מידי דמו עד שימלחנו יפה יפה. והא דאמרינן בפ"ק דיום טוב דף יא. ושוין שמולחין עליו בשר לצלי לאו משום דאיתסר בלא מליחה אלא מנהג הוא למלוח מעט לצלי כי לא יאכל תפל מבלי מלח. ובפרק הקומץ רבה (מנחות דף כא.) גרסינן מולחו והופכו וחוזר ומולחו אמר רבא וכן לקדירה ולא גרסינן וכן לצלי:

כ [דף טו:] **אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא מאי טעמא כיון דלא אפשר בכזית בשר בלא שחיטה כי קא שחיט אדעתא דחולה קא שחיט המבשל לחולה בשבת אסור לבריא גזירה שמא ירבה בשבילו** רב אלפס ז"ל הביא מימרא זו דרב דימי ולא הביא הא דרב יצחק בר אדא אמר רב השוחט לחולה בשבת אסור לבריא המבשל לחולה בשבת מותר לבריא מ"ט האי ראוי לכוס והאי אינו ראוי לכוס. משום דלאו הילכתא היא דמיירי בחולה שחלה היום ואסר ליה משום מוקצה. ואנן קיימא לן כרבי שמעון דלית ליה מוקצה מחמת איסור אלא בנר שהדליקו בשבת דדחייה בידים. וגרוגרות וצמוקין וכיוצא בהן. ומוקצה מחמת חסרון כיס כמו שפסק רב אלפס ז"ל בפרק בתרא דשבת:

רי"ף ד: **כא מתני' השוחט במגל יד בצור ובקנה שחיטתו כשירה. הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין חוץ ממגל קציר והמגירה עד והשינים והצפורן מפני שהן חונקין. השוחט במגל קציר דרך הליכתה בית שמאי פוסלין וב"ה מכשירין. ואם הוחלקו שיניה הרי היא כסכין:**

גמ' השוחט במגל יד דיעבד אין לכתחלה לא. דילמא אתי למיעבד באידך גיסא. דמגל יד צדו אחד סכין וצדו אחד מגל הילכך סכין שיש לה פגימה בראשה אסור לשחוט בה אפילו אם יכוין שלא לשחוט כנגד הפגימה. והשוחט ביום טוב נהגו היתר לקשור מטלית על הפגימה לפי שאי אפשר להשחיזה בי"ט וכן סכין שיש לו שתי פיות לא ישחוט בו עד שיבדקנו משני צדדין:

כב צור וקנה לא ישחוט בו לכתחלה. בתלוש ולבסוף חברו. בל **מחובר מעיקרו אפילו דיעבד שחיטתו פסולה ובתלוש שוחטין לכתחלה דתניא בכל שוחטין בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה.** אי ניהו. ספונא דאגמא. יראה דהא דמכשירין בצור וקנה תלוש ולבסוף חברו היינו דלא בטליה. אבל אי בטליה כמחובר מעיקרו דמי והיינו בעיא דרבא ולא איפשיטא ואזלינן בה לחומרא. אבל רב אלפס ז"ל לא חלק בתלוש ולבסוף חברו דמשמע ליה דאין שחיטתו פסולה אלא [דף טז:] דומיא דקנה עולה מאיליו או אפילו נטוע כיון שהשריש. אבל כל שאר תלוש ולבסוף חברו שחיטתו כשירה. ומיהו יש לדקדק מרישא איפכא דדוקא דומיא דסכין דלא מבטל ליה הוא דאמר שחיטתו כשירה עוז לכן נכון להחמיר:

יום שכז

כג השוחט במוכני של יוצר שחיטתו כשירה. ובגלגל של מים בכח ראשון שחיטתו כשירה. בכח שני שחיטתו פסולה: **תניא נעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשירה. אמר רב ענן אמד שמואל ל"ש אלא שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה שחיטתו כשירה בדיעבד. אבל סכין למטה וצואר בהמה למעלה** אפילו בדיעבד שחיטתו פסולה דחיישינן שמא ידרוס. והוה ליה למימר דרס אלא נקט לישנא דלהבא לאשמועינן דאפילו אי אמר ברי לי שלא דרסתי שחיטתו פסולה שמא ידרוס פעם אחרת. **והא דקתני בין שהסכין למטה וצואר בהמה למעלה בין שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה לצדדין קתני. סכין למטה וצואר בהמה למעלה בתלושה. סכין למעלה וצואר בהמה למטה במחוברת. רב פפא אמר בעופא דקליל.** [דף יז.] בעי ר' ירמיה איברי בשר נחירה שהכניסו עמהם לארץ ישראל מהו. וקאי בתיקו. פירש רש"י דרוש וקבל שכר הוא דצריכין אנו לעמוד על האמת אע"פ שכבר עבר. ולא נהירא לי דדוקא למיסבר קראי דרשינן אע"פ שכבר עבר. אבל לקבוע בעיא בש"ס בדבר שאין בו צורך לא אשכחן. והכי אמרינן בפ"ק דיומא דף ה: כיצד הלבישן כו' כיצד הלבישן מאי דהוה הוה. אלא כיצד מלבישן לעתיד לבא. לע"ל לכשיבאו אהרן ובניו ומשה עמהן. אלא כיצד מלבישן למיסבר קראי בצוואה כתיב וכו'. ונראה לי דנפקא מינה בבעיא זו לאדם שאסר עצמו באחד מן המינין מזמן ידוע ואילך וכשהגיע הזמן היה לו

מאותו המין שהיה אוכל והולך עד שהגיע הזמן אם מותר לאכול מה שנתותר בידו. אי נמי כגון שרצו ב"ד לאסור דבר אחד כמו שאסרו גבינות העובדי כוכבים ושלקות וכיוצא בהן אם אסור מה שיש לו ממנו מאותו המין ביד ישראל:

כד ת"ר סכין שיש בה פגימות הרבה נידון כמגירה אפילו כולן מסוכסכת [דף יז:] **ושאין בה אלא פגימה אחת. אוגרת פסולה. מסוכסכת כשירה.** עולה ויורד מותר לשחוט בה לכתחלה. **היכי דמי אוגרת היכי דמי** רי"ף ה. **מסוכסכת. אוגרת משתי רוחות. מסוכסכת מרוח אחת** שאין לפגימה אלא עוקץ אחד והשני הוחלק במשחזת. מאי שנא משתי רוחות דמורשא קמא מחליש. פירוש חותך עור ובשר. ומורשא בתרא בזע פוגע בסימן וקורע. מרוח אחת נמי חורפא דסכינא מחליש ומורשא בתרא בזע. דכל עוקצי הפגם קורעין הן ואין חותכין בין בפוגעו בו ובין שהוא יורד ממנו שהרי שנינו **סכין שיש בה פגימות הרבה** נדון כמגירה ואפילו כולן מסוכסכות. מדקמפליג בחדא בין אוגרת למסוכנת ובטובא לא מפליג משמע דאפילו כל עוקציהן מצד אחד לצד ראש הסכין והוליך ולא הביא בירידתו נמי קורע. דקאי אריש דסכינא. סוף סוף כי אזלא מחלשא וכי אתיא בזע. כגון שהוליך ולא הביא. **אמר רבא שלש מדות בסכין. אוגרת לא ישחוט ואם שחט שחיטתו פסולה. מסוכסכת לא ישחוט ואם שחט שחיטתו כשירה. עולה ויורד מותר לשחוט בה לכתחלה.** א"ל רב הונא בריה דרב נחומי לרב אשי אמרת לן משמיה דרבא מסוכסכת פסולה והאמר רבא מסוכסכת כשירה. לא קשיא כאן שהוליך והביא כאן שהוליך ולא הביא. ודקיימא נמי אריש דסכינא כדשני הש"ס לעיל. ורב אלפס כתב **מסוכסכת דקאמר רבא שחיטתו כשירה כשהוליך ולא הביא אבל אם הוליך והביא שחיטתו פסולה.** ולא כתב דקיימא אריש דסכינא ומשמע שאין רוצה לומר שהעוקץ קורע כשהוא יורד ממנו וכך הוא מפרש מרוח אחת נמי חורפא דסכינא מחליש ומורשא בזע דקאי אריש דסכינא כלומר שהעוקץ עומד כלפי הראש ואז אינו קורע בירידתו לתוכו. סוף סוף כי אזלא מחלשא וכי אתיא בזע. כגון שהוליך ולא הביא ואפילו עומדת באמצע כגון שהעוקץ לצד הראש והוליך ולא הביא כשר. וכן אם העוקץ לצד הקתא והביא ולא הוליך כשירה ומיהו אף לפירוש זה היה צריך שיביא בהלכותיו דקיימא אריש דסכינא כיון שאם היה העוקץ צריך לצד הקתא צריך שיביא ולא יוליך. ופירוש רש"י עיקר דמוכחא סוגיא דשמעתין שהעוקץ קורע אף דרך ירידתו והרמב"ם ז"ל כתב סכין שתבדק בהולכה ולא תרגיש שיש שם פגם וכשתחזור ותבדוק אותה בהבאה תרגיש שיש שם פגם אם שחט בה דרך הולכה ולא הביא שחיטתו כשירה ואם הביא שחיטתו פסולה. ודבריו נכוחין שאם עוקץ הפגימה היה לצד הראש וכשהוליך אצבעו עליה לא הרגיש בפגימה כלל דבר ידוע הוא כמו שלא הרגיש בה באצבעו כך לא תקרע בסימן. אבל דעת רחוקה הוא כיון שזקופה היא מצד אחד היאך לא ירגיש באצבעו כשהוא יורד לתוכה. דמסוכסכת היא מצד אחד כמו אוגרת משתי הרוחות ואוגרת אמר דמורשא קמא מחליש ומורשא בתרא בזע אלמא באוגרת בין בירידתה בין בעלייתה לעולם הוא מרגיש בשני חודי הפגימה. וכן במסוכסכת נמי הוא מרגיש בתודה של הפגימה בין בירידתה בין בעלייתה. וסכינא חריפא דדמיא לסאסאה שהאצבע מסכסך בה אבל אין בה פגימה כשירה. וכיון דפגימה קורעת צריך לבדוק הסכין תחלה. **ובמערבא בדקי לה בשמשא. ובנהרדעא בדקי לה במיא. בסורא אמרי בשרא אכלה בשרא בדיק לה. והילכתא צריכא אבשרא ואטופרא ואתלתא רוחתא.** אבשרא בשביל הוושט שהוא רך. ואטופרא בשביל הקנה. ואתלתא רוחתא לפי שאפשר שיש בצד הסכין דבר הבולט ממנו ואינו מרגיש בו כשבודקה על חודה ואותה הבליטה קורעת הסימנים מן הצדדין ולא אמרינן בית השחיטה מירווח רווח לענין פגימה שהיא בצידי הסכין כדפירשנו לעיל סי' ח הילכך צריך לבדוק בהולכה והובאה על חודה בבשר ואחר כך בהולכה והובאה בצפורן. דאינו מרגיש יפה ביחד בבשר ובצפורן. וכן משני צידי הסכין. והם שנים עשר בין הכל. ואסמכתא ושחטתם בזה: אמר רב הונא בר קטינא אמר רבי שמעון בן לקיש שלש פגימות הן. פגימת עצם בפסח. פגימת אזן בבכורה פגימת מום בקדשים. ורב חסדא אמר אף פגימת סכין. ואידך בחולין לא קא מיירי. וכולן פגימתן כפגימת המזבח וכמה פגימת המזבח כדי שתחגור בה צפורן. רב אלפס ז"ל לא הביא הך דרב חסדא. יש מפרש דעתו שהוא סובר דהנך דבדקי בשמשא ובמיא ורב פפא דבדק אבשרא ואטופרא פליגי אדרב חסדא וסברי דבפגימה

כל דהו טרפינן ואפילו אין הצפורן חוגרת בו. ולי נראה כיון דפסק דבעינן לבדוק אבשרא ואטופרא היינו כדי שתחגור בה צפורן דכל פגימה שהוא מרגיש בצפורן היינו שתחגור בה הצפורן הלכך לא הוצרך להזכיר ההיא דרב חסדא: [דף יח.] **אמר רב הונא האי טבחא דלא סר סכינא קמי חכם היו משמתינן ליה רבא אמר מעברינן ליה ומכרזינן אבישריה דטרפה היא. ולא פליגי כאן שנמצאת סכינו יפה כאן שלא נמצאת סכינו יפה.** ותמיהני למה לא הביא רב אלפס ז"ל הך דרבינא דהוא בתראה דקאמר היכא דלא נמצאת סכינו יפה ממסמס ליה בפרתא דאפילו לעובד כוכבים לא מזבן ליה. והאידנא נהיגי שאין מראין סכין לחכם כי בימיהם היו הקצבין שוחטין בעצמם כדאמרינן האי טבחא דלא סר סכינא. והשתא נהוג בכל גלות ישראל שאין מאמינים לקצבים וממנים אנשים ידועים על השחיטה ועל הבדיקה ולהם מחלו חכמים את כבודם כי הן זריזין וזהירין. ומתוך כך נתבטל בדיקת החכם לגמרי אף אדם השוחט בביתו אף כי אינו נכון כי הרבה צריך ישוב דעת ויראת שמים לבדיקת סכין : **השוחט במגל קציר בדרך הליכתה ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין. א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן אף כשהכשירו בית הלל לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה אבל באכילה אסורה:**

רי"ף ה:

מתני' השוחט בתוך הטבעת ושייר מלא החוט על פני כולה שחיטתו כשירה. רבי יוסי בר' יהודה אומר מלא החוט על פני רובה:

גמ' רב ושמואל דאמרי תרוויהו הלכה כרבי יוסי בר' יהודה דרובו ככולי לענין הגרמה. ואף רבי יוסי בר' יהודה לא אמר דרוב הטבעת ככולה אלא בטבעת הגדולה הואיל ומקפת את כל הקנה. אבל שאר הטבעות שאינן [דף יח:] מקיפות את כל הקנה לא הוה רוב הטבעת ככולו ואם לא שחט אלא רוב הטבעת שחיטתו פסולה דרוב הקנה בעינן ורוב הטבעת לא הויא רוב הקנה ולית הלכתא [דף יט.] **לא כרבנן ולא כרבי יוסי בר' יהודה** דפסלי שחיטה למעלה מטבעת הגדולה. אלא כרבי חנינא בן אנטיגנוס דהעיד על המוגרמת דרבנן ודרבי יוסי בר' יהודה שהיא כשירה וקיימא לן דכל עדות הלכתא היא. ומוגרמת דר' חנינא בן אנטיגנוס מפרשי **אמוראי רב פפא משמיה** דרב אמר שייר בחיטי הכשירה שחט בתוכו ושייר מהן מעט כלפי הראש והיינו משיפוי כובע ולמטה וכן אמר רבי יהושע בן לוי **משיפוי כובע ולמטה כשירה.** אמר רב הונא מחלוקת כשהגרים שליש ושחט שני שלישים דרבי יוסי בר' יהודה סבר מידי דהוה אמצא חצי קנה פגום. ורבנן סברי התם מקום שחיטה הכא לאו מקום שחיטה. אבל שחט שני שלישים והגרים שליש שחיטתו כשירה. והגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש רב הונא אמר רב כשירה. רב יהודה אמר רב טרפה. שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש רב יהודה אמר רב כשירה. ולרב הונא דמכשיר משמיה דרב הגרים שליש [דף יט:] ושחט שליש והגרים שליש מטריף הכא. ורוב הפוסקים פסקו הלכה כרב יהודה. והיינו כלישנא בתרא דרב הונא דמכשיר רבי יוסי בר' יהודה בהגרים שליש ושחט שני שלישים וכן רב נחמן סבר כרב יהודה. אבל רש"י פסק לקמן בפרק השוחט (חולין דף ל:) גבי החליד במיעוט סימנין מהו ופירש רש"י לאחר ששחט רוב בהכשר מי אמרינן האי אישתחיט שפיר ברוב סימנים או דילמא כולה חד שחיטה היא והא אית בה חלדה. ובמיעוט קמא פשיטא לן דנבילה הואי. ועלתה בתיקו ואזלינן לחומרא. וגם הגרמה נמי בין שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש ובין הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש ובין שחט שני שלישים והגרים שליש מספקא לן דילמא סבירא לן כרבנן טרופאי וטרפינן בכל חדא מינייהו ועבדינן לחומרא ואע"ג דשנינו לעיל ההיא דשחט חצי גרגרת ושהה בה וגמרה כשירה ומוקי לה בעוף ומכשר לה ממה נפשך דאי מחצה על מחצה כרוב הא עבד לה רובא. אלמא מכי עבד רובא בכשרות לא חיישינן לפסולא דמיעוטא. לא סמכינן אההיא שינויא דדיחויא הוא דדחייה. וטעמא הוא משום דמחצה על מחצה אינו כרוב. ובשחיטה קמייתא לאו מידי קעביד וכי שהה בפלגא קנה קמא לא איטרוף אבל במיעוט בתרא בין דקנה בין דושט ובמיעוט קמא דושט מיטריף. ואף בהלכות גדולות כתוב והיכא דשהה במיעוט סימנים בין בתחלה בין בסוף אסור. דכיון דלא איפשיטא לן עבדינן לחומרא. כל זה פירש רש"י ז"ל לקמן בפרק השוחט. ותימה הוא מה ספיקא שייך בשחט שני שלישים והגרים שליש דאף ללישנא קמא דרב הונא דמוקי פלוגתייהו כששחט שני שלישים והגרים שליש הא פסקו רב ושמואל כר' יוסי בר' יהודה וליכא מאן דפליג עלייהו. וה"ר יצחק

ברבי מאיר ז"ל חלק בין הגרמה לחלדה ושהייה דאע"ג דעלתה בתיקו במיעוט בתרא בחלדה ושהייה מכל מקום גבי הגרמה פשיטא לן דאולינן בתר רובא משום דלאו מקום שחיטה הוא והוה ליה כאילו הוליך והביא שחט ברגל אחר שחיטה. אבל שחט בשהייה או שדרסה במיעוט בתרא כיון דבמקום שחיטה הוא אזלינן בה לחומרא. וכן נמי אם אחר שחיטת הרוב עקר המיעוט כיון דלא הוי כדרך שחיטה כשר. וכן מסתבר. והרמב"ם ז"ל כתב בכולה להיתירא :

כה מתני' השוחט מן הצדדים כשירה:

גמ' ובלבד שיודע שחתך הסימנים קודם שחתך המפרקת כי הסימנין הם רכין ונדחין מן הסכין:

מתני' המולק מן הצדדין מליקתו פסולה. השוחט מן העורף שחיטתו פסולה. וכשלא החזיר סימנים אחורי העורף. **המולק מן העורף מליקתו כשירה. השוחט מן הצואר שחיטתו כשירה המולק מן הצואר מליקתו פסולה שכל העורף כשר למליקה וכל הצואר כשר לשחיטה:**

גמ' [דף כ.] **תני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לעוף** [דף כ:] **אמר רבינא אמר לי רבא בר קיסי הא דתני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לעוף לא אמרן אלא במליקה אבל בשחיטה יש עיקור** וקיימא לן כרבינא וכההיא ברייתא לקמן (חולין דף כח.) שחט את הושט ונמצא הגרגרת שמוטה דאיירי בעוף: **אמר זעירי נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבלה** [דף כא.] **א"ר יהודה אמר שמואל נשברה מפרקת ורוב בשר עמה מטמא באהל וא"ת מעשה דעלי דמפרקת בלא רוב בשר הואי.** זקנה שאני דכתיב כי זקן האיש וכבד **וגו' א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונה קרעו כדג מטמא באהל ואמר רב שמואל בר רב יצחק ומגבו. אמר חזקיה עשאה גיסטרא נבלה. א"ר אלעזר ניטל** ירך וחלל שלה **נבילה. היכי דמי חלל שלה. אמר רבא כל שרבוצה ונראית חסירה** :

הדרן עלך הכל שוחטין

פרק ב

א [דף כז.] **השוחט אחד בעוף ושנים בבהמה שחיטתו השירה. ורובו של אחד כמוהו. ר' יהודה אומר עד שישחוט את הווריד.** וכר' יהודה קיימא לן כדאמר בפרק קמא דברכות דף ח: הזהרו בווריד כר' יהודה ונראה דר' יהודה דוקא לכתחלה קאמר. אבל צלאו בדיעבד ולא נחתכו הווריד שרי כדמוכח בגמרא דף כט. דקאמר רב פפא רישא בחולין מהכא דקאמר ר' יהודה עד שישחוט את הווריד ופליגי רבנן עליה ואי אמרת בקדשים אמאי פליגי הוא עצמו לדם הוא צריך. ואי ר' יהודה בדיעבד נמי אסר דילמא לכתחלה מודו רבנן אבל בדיעבד פליגי הילכך נראה דפשיטא ליה דרבי יהודה לא קאמר אלא לכתחלה. והא דתני' בתוספתא רבי יהודה פוסל בעוף עד שישחוט את הווריד. לאו דוקא פוסל בדיעבד אלא כלומר אוסר לכתחלה. ורבי יהודה אדיוקא דמתניתין קאי **השוחט אחד בעוף בדיעבד אבל לכתחלה** בעי שנים. ולאידך לישנא קאי השוחט ארובו של אחד כמוהו הא להתחלה בעי סימן אחד שלם וקאמר רבי יהודה לכתחלה עד שישחוט את הווריד. וגם לשון פוסל השנוי בתוספתא נ"ל שאין לפרש בדיעבד. דכל לשון פוסל השנוי אצל שחיטה היינו פוסל מעתה ואין לו תקנה. ואם לא שחט הווריד על כרחך יש תקנה לעוף בחתיכת אבר אבר. הילכך על כרחך אין לפרש אלא בלשון אסור שאסור לצלותו כולו כאחד וא"כ אסור לכתחלה לשחוט בלא נקיבת הווריד שמא יבא לצלותו כולו כאחד הואיל שדרכו כך ועל מה שפירש ר"י שאם צלאו בדיעבד שלם שמותר קשיא לן שאם אין הדם שבווריד נפלט בצלי אז יחשב כשאר דם האיברים שלא פירש ואפילו לכתחלה יהא מותר בלא שחיטת הווריד ואם אינו נפלט בצלי וגם אין חשוב כשאר דם האיברים שלא פירש לפי שדם מתקבץ ונמשך שם ממקומות אחרים מידי דהוה אאומצא דאסמיק לקמן (חולין דף צג:) אם כן בדיעבד נמי יהא אסור הילכך נראה לפרש מתניתין לכתחלה כמו שפירש ר"י ואם צלאו שלם אסור והכי פירושא רבי יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הווריד לכתחלה אפילו אם רוצה לנתחו אבר אבר ולבשלו הואיל ודרך לצלותו כולו כאחד ואז אסור אם שחט את הווריד ולישנא דגמרא מוכח כך דקאמר לא אמר רבי יהודה אלא בעוף הואיל וצוליהו כולו כאחד ולא אמר לפי שצוליהו כולו כאחד ועוד אדמפליג בין עוף לבהמה לפלוג בעוף גופיה בין צוליהו כולו כאחד ובין מנתחו אבר אבר. אלא ודאי הכי קאמר לא אמר ר' יהודה אלא בעוף ואפילו מנתחו אבר אבר הואיל ורגילות הוא לצלות כולו כאחד אבל בהמה הואיל

ודרך לנתחה אבר אבר לא הוצרך **לשחוט את הווריד**ין. **חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה שחיטתו כשירה:** רי"ף ו.

ב גמ' השוחט דיעבד אין לכתחלה לא עד כמה לשחוט וליזל. אי בעית אימא באחד בעוף. ואי בעית אימא ארובו של אחד כמוהו. ומסתבר כיון דאיכא תרי שינויי עבדינן לחומרא. דלכתחלה צריך לשחוט שני סימנין אף בעוף והא דאמרינן לקמן גבי ההוא דהוה ממסמס קועיה דמא דקאמר נבדקיה לקנה ולישחטיה. התם כדיעבד דמי כיון דאין לו היתר אלא בשחיטת סימן אחד. ורב אלפס ז"ל כתב **ורובו של אחד כמוהו דווקא בדיעבד אבל לכתחלה מיבעי ליה למישחטיה כוליה סימן.** משמע דס"ל כלישנא בתרא לקולא. משום דהני תרי לישני פליגי במדרבנן דמדאורייתא בסימן א' סגי ואזלינן לקולא בשל סופרים. [דף כז:] **תני בר קפרא זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומשת במים הטילו הכתוב לעוף בין בהמה לדגים. לחייבו בשני סימנים אי אפשר שכבר הוקש לדגים. לפטרו בלא כלום** אי **אפשר שכבר הוקש לבהמה הא כיצד הכשירו בסימן אחד. תניא רבי אומר** [דף כח.] **וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטווה משה על הוושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה:**

ג השוחט אחד בעוף. איתמר רב נחמן אמר. או וושט או קנה. אחד תנן או האי או האי. ורב אדא בר אהבה אמר וושט ולא **קנה מאי אחד מיוחד והלכתא כרב נחמן דאמר וושט או קנה דההוא בר אווזא דהוה בי רבא דנפקואתא כי ממסמס קועיה דמא. אמר רבא היכי נעביד נישחטיה והדר ניבדקיה דילמא במקום נקב קא שחיט.** [דף כח:] **ניבדקיה והדר נשחטיה האמר רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים. אמר ליה רב יוסף בריה ניבדקיה לקנה ונשחטיה והדר נהפכיה לוושט וליבדקיה.** פירש רש"י דהך בדיקה הואי לידע אם נקב הוושט או נפסק הקנה. אבל משום ספק דרוסה לא הוה צריך למיבדקיה דתלינן בכלבא או בקניא כדאמר בפרק אלו טריפות (חולין דף נג.) ספק כלבא ספק שונרא אימר כלבא. וא"ת הא דאמרינן התם ההוא בר אווזא דהוה בי רב אשי אזל לבי קני אתא כי ממסמס קועיה דמא אמר רב אשי לא אמרת ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא ה"נ ספק דרוסה ספק קניא אימור קניא מחייה. והשתא מאי נ"מ במה שאנו תולין בקניא והלא בין כך ובין כך בעי בדיקה וי"ל דנפקא מינה דלא בעי בדיקה אלא היכא דממסמס דמא. ואי הוה תלינן בשונרא הוה צריך בדיקה כנגד כל החלל אע"ג דליכא ריעותא אלא בסימנין. א"נ לענין ספק דרוסה אפילו האדימה גרגרת משהו טריפה דזיהרא מיקלא קלי. וריב"א פירש היכא דתלינן בקניא או בכלבא לא בעינן בדיקה כלל דלא חיישינן לנקיבה ובשמעתין איירי בספק דרוסה כגון שראו חתול רודף אחריו. והשתא ניחא דקאמר עלה ווושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים משום דיש לוושט שני עורות חיצון אדום ופנימי לבן ואין אדמומית הדריסה ניכר באדום. אבל אם ניקב ניכר בחיצון כמו בלבן. וכן משמע באלו טריפות דף מג דאמר רבא רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים למאי נפקא מינה לספק דרוסה ולא קאמר לספק נקובה: **רבי יהודה אומר עד שישחוט את הווריד**ין. **אמר רב חסדא לא** אמר רבי יהודה אלא בעוף הואיל וצוליהו כולו כאחד. ואם לא שחט הווריד היה דם נשאר בתוכן ומחמת ריבוי הדם שבתוכן אין האור מספיק לשואבו ולהוציאו כולו. ולא הוי כדם האיברים שלא פירש. לפי שבעת השחיטה הדם מקלח ומזנק דרך מקום השחיטה ונעקר ונזדעזע ממקומו כל דם הנפש לצאת. וכשלא נחתכו הווריד נשאר הדם בהם וגם מתפשט לבשר שסביב הווריד ואינו יוצא לא ע"י מליחה ולא ע"י צלי כל זמן שהעוף שלם. אבל ע"י חתיכה ומליחה יוצא הדם. ואפי' לקדירה שפיר דמי. דכוותיה אמרינן לקמן (חולין דף לג:) הרוצה לאכול מן הבהמה קודם שתצא נפשה חותך כזית בשר מבית השחיטה ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. ואפילו לאכול ממנו באומצא צריך מליחה לפי שהדם נבהל לצאת ולא יצא והוה ליה כדם האיברים שפירש ועל ידי מליחה יוצא ורבינו אפרים ז"ל כתב שמעינן מיהא דלא שרו רבנן למיעבדיה לעוף כולו בלא נתוח אלא צלי כדאמרינן הואיל וצוליהו כולו כאחד אבל לבשל בעי ניתוח ואעדויי מזריקי דדמא. א"נ לחתכינהו שפיר. ושמעינן מינה דכי לא בעיא בבהמה חתיכת וורידין משום דמנתח ליה אבר אבר ה"מ לצלי. אבל לבשל לא סגי עד דמנקב להו לווורידין בשעת שחיטה וכן הילכתא. אע"ג דרבנן פליגי עליה דרבי יהודה בווורידין. כיון דמשכחת ליה ברכות דף ח: לריב"ל דאמר ליה רי"ף ו:

לבריה הזהרו בווריד[י]ן כר' יהודה שמעינן מינה דכרבי יהודה ס"ל ואיסורא דאורייתא הוא. ואין דבריו מחוורין דא"כ גם בבהמה צריך שחיטת ווריד[י]ן אלא ודאי לא מצריך ר' יהודה שחיטת ווריד[י]ן אלא בעוף אפילו אם רוצה לחותכו אבר אבר ולבשלו הואיל ודרך לצלותו כולו כאחת אבל בבהמה שאין דרך לצלותה כאחת לא בעי חתיכת ווריד[י]ן כלל אבל גדיים וטלאים אם צולה אותן שלימים צריך שחיטת ווריד[י]ן. ואם לא שחטן ולא חתך הווריד[י]ן והבשר הסמוך להם וצלאן שלימים אסורין. מיהו בכדי נטילת מקום סביב הווריד[י]ן שרי שאין הדם מפעפע בכולה. ומה שכתב דבעינן אעדויי מזריקי לבשל או לחתכינהו ליתא. דלא אשכחן חוטי דאסירי משום דמא וצריכי חתיכה אלא דידא ודלועא לקמן בפרק גיד הנשה (חולין דף צג.) אבל גידי צואר בהמה דמנתח ליה אבר אבר לא בעי מידי טפי משאר בשר. אלא דוקא בנצלה העוף כולו כאחד צריך שחיטת ווריד[י]ן או לנקבן בשעת שהבשר חם או שיחתכו הבשר שסביבותיהן. **תניא כוותיה דרב חסדא שחט שני חצאי סימנים בעוף פסולה ואין צ"ל בבהמה. ר' יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הווושט ושני ווריד[י]ן:**

ד מתני' השוחט שני ראשין כאחד שחיטתו כשירה. שנים אוחזין בסכין ושוחטין אפילו. אחד למעלה ואחד למטה שחיטתו כשירה:

גמ' [דף ל.] **אמר רב יהודה אמר רב השוחט בשנים ושלשה מקומות שחיטתו כשירה.** פירש רש"י שחתך כאן וחזר וחתך למעלה או למטה. וקשה לפירושו דאם אינו רוב במקום אחר היאך השחיטה כשירה ואם חתך הרוב במקום אחד א"כ שחיטה מפורעת היא וי"ל כיון שחתך המיעוט תחלה ואח"כ חתך הרוב לא הויא שחיטה מפורעת דלא מרווח קרווח. ובשאלתות דרב אחאי בפרשת בהעלותך סי' קכ"ד מפרש בשנים ושלשה מקומות כגון שכל אותן מקומות בהיקפו של סימן בטבעת אחת בקנה וכיוצא בו בווושט. כגון שבשעה ששחט נתהפך הסימן וחתך כאן מעט וכאן מעט ובין כולו איכא רובו והא דפריך משנים אוחזין בסכין וכו' לא הוה מצי לשנויי כששחט האחד הרוב. דמשמע דהשחיטה כשירה ע"י שניהם. ועוד כתב בשאלתות דאפילו חתך מעט הסימן למעלה מצד העור וחזר וחתך מיעוטו למטה מצד אחר זה שלא כנגד זה דכשירה כיון דבין הכל יש רוב. וכן מסתבר דחיות הסימן יוצא בחתיכת רובו ויש כאן רוב בצירוף. **כי אמריתה קמיה דשמואל אמר בעינן שחיטה מפורעת וליכא. והילכתא כרב. דקי"ל הילכתא** כוותיה דרב באיסורי. **ועוד דההוא תורא דאישתחיט בב' וג' מקומות עאל** [דף ל:] **רב יצחק** בר שמואל בר מרתא ושקל משופרא דשופרי. **אמר ליה רבי זירא למדתנו רבינו משנתינו בשני סכינין ושני בני אדם.** ובעל הלכות גורס משנתינו בסכין אחד ושני בני אדם והיאך אתה אוכל ממנו. ואפי' לפי גרסתו כיון דלא חשש להשיבו למדנו לפי דרכינו שחזר ממה ששנה להן ומפרש משנתינו אפי' בשני סכינין. **וכן שחיטה העשויה כקולמוס או כמסרק כשירה:**

ה אמר רב יהודה אמר רב החליד את הסכין בין סימן לסימן ופסקו פסולה תחת העור כשירה. מאי קמ"ל תנינא או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו ר' ישבב אומר נבלה ר"ע אומר טריפה אי ממתניתין ה"א הני מילי ממטה **למעלה דלא עביד כדרכה דשחיטה. אבל מלמעלה למטה דעביד כדרכה דשחיטה אימא שפיר דמי קא משמע לן. בי רב אמרי תחת העור איני יודע.** איבעיא להו לבי רב דאמרי תחת הטור איני יודע תחת צמר מסובך מהו דילמא כיון דצמר עומד לגוז לא הוי כעור. ואת"ל כיון דהשתא מיהא מחובר לבהמה מיקרי חלדה. תחת המטלית הקשורה סביב הצואר מהו. תיקו ועבדינן לחומרא. אבל אם נפל טליתו על מקום השחיטה פשיטא דלא הויא חלדה דלא מבעיא אלא בבגד שקשור תמיד בצואר הבהמה דומיא דצמר. וכן כתב בעל הלכות דמיירי שיש מכה בצואר בהמה ודבק עליה מטלית בשעוה. ודלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל אם פירש מטלית על הסכין ועל הצואר ושחט תחת המטלית הואיל ואין הסכין בגלוי הרי זו ספק נבלה:

ו בעי רב פפא החליד במיעוט סימנין מהו תיקו ולעיל בפ"ק כתבתי מה שפרש"י דאיירי במיעוט בתרא ופסק כיון דלא איפשיטא עבדינן לחומרא ופסלינן חלדה והגרמה ושהייה במיעוט בתרא ור"ת הקשה על פרש"י מהא דתניא בתוספתא שחט רוב גרגרת בעוף אע"פ ששהה זמן מרובה שחיטתו כשירה ופירש ר"ת החליד במיעוט סימנין היינו במיעוט קמא וקבעי לרב יהודה דמכשיר תחת העור דילמא אם תחב הסכין תחת מיעוט הסימן וחתך הרוב הוי חלדה טפי או דילמא ריי"ף ז.

אפילו לאמרי דבי רב דאמרי תחת העור איני יודע היינו משום דשחיטה לא שייכא בעור והוי חלדה לפי שהוא שלם אבל סימנין דשייכא בהו שחיטה ואפ"ה אין צריך לשחוט אלא הרוב האי מיעוט שעל הסכין הוי כאילו כבר נחתך לא הוי חלדה א"נ קמיבעי ליה כשתחב הסכין תחת מיעוט קמא ושחטו מלמטה למעלה ואח"כ שחט את הרוב כדרכן וכן שהה במיעוט סימנין מפרש ר"ת במיעוט קמא דוושט ומיבעיא ליה אע"ג דמיטרפא בנקיבת הוושט דילמא לא פסלה שהייה אלא במידי דמנבלה ביה כגון אחר רוב סימן. או דילמא לא שנא. ולפירושו את"ל דכשר אף במיעוט קמא לא פסלה שהייה בעוף מן התורה דהכשירו ברוב אחד. והא דאמר לקמן (חולין דף לב.) גבי שהייה כדי בהמה לבהמה ועוף לעוף היינו מדרבנן. ודוחק הוא וגם לפירושו קשה מהא דתניא בתוספתא שחט מיעוט וושט ושהה כדי שהיית שחיטה פסולה אלמא יש שהייה במיעוט קמא ואמאי סלקא בתיקו ולא הביא הברייתא לפשוט. וא"ת לא ידע בעל הש"ס. א"כ לא קשה נמי מה שהקשה לפרש"י במיעוט בתרא מברייתא דתוספתא ומיהו לא דמי דקשה מן הברייתא לפסק רש"י והרמב"ם ז"ל מכשיר במיעוט בתרא אם שהה בו או שהחליד או הגרים או דרס כיון שנשחט הרוב כראוי. ואפשר שסמך על התוספתא שמכשרה שהייה במיעוט בתרא וה"ה לכולן. וכן הגרמה מכשרי רבנן לעיל (חולין דף יט.) במיעוט בתרא ואיכא למימר כיון דסליק גמרא בתיקו בבעיא דחלדה ושהייה יש לנו להחמיר כדברי רש"י דמסתבר טפי למימר שלא רצה בעל הש"ס להביא הברייתא השנויה בתוספתא המכשרת במיעוט בתרא ולפשוט הבעיא משום דקים ליה דלא מיתניא בר' חייא ור' אושעיא אין לסמוך עליה ממה שנאמר שלא ידע בעל הש"ס. ומסתבר שכל תוספתא שלא נתפשטה עד אחר סידור הש"ס לאו דסמכא היא. דמסתמא כיון שרצו חכמי בישראל לעשות חבור קיים אמת חקרו וחזרו לידע כל הספרים שנכתבו על דברי חכמים וביררו אותם שהם בר סמכא ועל ידם חברו הש"ס הילכך אין לסמוך על תוספתא זו כיון שאין בעל הש"ס מסכים עליה. והא דמכשר הגרמה במיעוט בתרא כבר כתבתי לעיל מה שמחלק הר"י בר' מאיר ז"ל בין הגרמה לשאר פסולי שחיטה. והפירוש הנכון הוא שפירש ה"ר אושעיא החליד במיעוט סימנין היינו אחר ששחט רוב סימן אחד בבהמה החליד הסכין תחת אותו מיעוט הנשאר ושחט מיעוט השני אף את"ל תחת העור וצמר מסובך ומטלית לא הויא חלדה היינו משום דלא חשיבי בבהמה. או דילמא אף את"ל דתחב הוי חלדה הכא שאני כיון שנשחט הרוב המיעוט הנשאר כחתוך דמי ושהה במיעוט סימנין מפרש דקאי אשחט בסכין רעה ומבעיא אם שחט רוב אחד בבהמה והוליך והביא כל היום על המיעוט הנשאר מהו. דילמא הא דמכשרינן בהוליך והביא כל היום היינו כשמתעסק לחתוך הסימנים. אבל כשנחתך רוב הסימן הוי כאילו נחתך כולו ומוליך ומביא במיעוט הנשאר הוי כאילו מוליך ומביא בידה או ברגלה והוי שהייה. ולפירוש זה לא שייך כלל להההיא דתוספתא. ובאשכנז ובצרפת נהגו להחמיר כדברי רש"י. ותמיהני על רב אלפס ז"ל שלא הביא בעיא דחלדה והביא בעיא דשהייה:

ז מתני' התיז את הראש בבת אחת פסולה היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת אם יש בסכין מלא צואר כשירה:

גמ' מסיק עלה רבי זירא בגמרא דף לא. דבעינן חוץ לצואר כמלא צואר ואז איפשר לו לשחוט בלא דרסה כשהוליך **ולא הביא או הביא ולא הוליך.** ולא שיצטרך להוליך כל אורך הסכין קודם שישחוט הרוב. דאין אדם יכול ליזהר בזה כי פעמים שהסכין חד וחריף וחותך רוב הסימנים קודם שאוליך או יביא כשיעור הזה. אלא לא אמרו חכמים שיעור זה אלא דקים להו שאז יכול לשחוט בריוח בלא דרסה. והשחיטה כשירה בהולכה בלא הובאה או בהובאה בלא הולכה כשיש בסכין **מלא צואר וחוץ לצואר כמלא צואר או באזמל כל שהוא והוליך והביא.** ואפילו אם שחט הרוב קודם שהוליך כל אורך הצואר ובלבד שלא יתפוס הסכין במזיד במקום אחד וישחוט בדרסה קודם שישחוט הרוב:

ח מתני' היה שוחט והתיז שני ראשין כאחד אם יש בסכין כמלא צואר אחד כשירה. פירוש כמלא צואר חוץ לשני צוארין. אבל אם אין בסכין אלא מלא שני צוארין. אם ברי לו שהוליך ולא הביא הפנימית כשירה. דבהולכת שחיטה היה מלא שני צוארין ואם לבדה היתה כשירה ולא נפסלת בשחיטת אותה ואת חבירתה. **ואם בהבאה שחט החיצונה כשירה. בד"א בזמן שהוליך ולא הביא או הביא ולא הוליך. אבל אם הביא והוליך** אפילו כל שהוא ואפילו באיזמל כשר:

גמ' אמר רב מנשיא ובאיזמל שאין לו קרנים. ודוקא איזמל . אבל מחט דאושכפי לא אע"ג דרחב קצת. מנא ה"מ דבעינן שישחוט בהולכה או בהבאה. תני דבי רבי ישמעאל ושחט אין ושחט אלא ומשך. וכן הוא אומר זהב שחוט. ואומר חץ שחוט לשונם. רבא הוה בדיק להו גירי לר' יונה בר תחליפא ושחיט בהו עופא בהדי דפרח. ודילמא עבד חלדה בר דחזינן גדפי דמפרמי מאבראי. והא בעי כיסוי ובעינא עפר תיחוח מלמטה ולמעלה. דמזמן ליה עפרא דכולא פקתא. פי' היה כותש עפר הבקעה ועושה אותו תיחוח. פי' אחר פירש רש"י מזמין אותה בפה ולא נתברר זימון זה מה צריך אם היה כבר עפר תיחוח

מתני' נפלה הסכין [דף לא.] ושחטה ואף על פי ששחטה כדרכה פסולה שנאמר וזבחת ואכלת מה שאתה זובח אתה אוכל:

גמ' טעמא **דנפלה הא הפילה הוא כשירה ואע"ג דלא מכוין** לשום חתיכה אלא שנתכוין להפילה קרינן ביה וזבחת ואכלת כיון שנתכוין להפילה וע"י אותה נפילה שחטה. אבל אם נפלה סכין מידו בלא כוונה הוי כמו שאם היתה מונחת על הקורה והפילתה הרוח דלא קרינן ביה וזבחת ואכלת כיון שלא נתכוין לשום דבר דטעמא דר"נ דלא בעי כוונה כלל בחולין מדגלי רחמנא דמתעסק פוסל בקדשים. ואף לחתיכה לא בעי כוונה דהא לא כתיב וחתכת אלא וזבחת. ומיהו בלא כוונת שום דבר אי אפשר מדכתיב וזבחת דהוי לכל הפחות כמו ועשית וצריך להתכוין לשום דבר מעשה. ובענין אחר לא מיקרי כח גברא. **ואע"ג דתנינא חדא זימנא וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה אלמא לא בעינן כוונה לשחיטה. איצטריך הכא לאשמועינן. דאי אשמועינן התם גבי חרש שוטה וקטן** ה"א התם דמכוין לשם חתיכה בעלמא אבל הפילה דלא מיכוין לשם חתיכה אימא לא. ואי אשמועינן הכא ה"א משום דקאתי **מכח בן דעת. אבל התם דלא אתי מכח בן דעת אימא לא. קמ"ל** :

יום שכח

ט מתני' נפלה סכין והגביה [דף לב.] **נפלו כליו והגביהן השחיז את הסכין ועף ובא חבירו ושחט אם שהה כדי שחיטת בהמה** אחרת פסולה ר"ש אומר כדי ביקור:

גמ' מאי כדי שחיטה **רב אמר כדי שחיטת בהמה אחרת** ולא בגמר אותה שחיטה. איתמר **רב אמר כדי שחיטת בהמה לבהמה ועוף לעוף. ושמואל אמר אפילו בהמה לעוף. כי אתא רבין א"ר יוחנן אפילו בהמה לעוף** ור' חנינא אמר כדי שיביא בהמה אחרת וישחוט יביא ואפי' מעלמא א"כ נתת דבריך לשיעורין. א"ר פפא עומדת להטיל איכא בינייהו ה"ג רש"י. ופירש איכא בינייהו דרבי יוחנן ודרבי חנינא. דרבי יוחנן לא מצריך אלא כדי שחיטה. ורבי חנינא מצריך כדי הטלה ושחיטה. ואין גירסא זו נכונה. דרב פפא לא בא אלא לתרץ מה שהקשה נתת דבריך לשיעורין. הלכך נראה כספרים דגרסי אמר רב פפא בעומדת להטילה כלומר הא דאמר ר' חנינא יביא בהמה אחרת היינו בעומדת כאן ואינה מחוסרת אלא הטלה: אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר חנינא כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט גסה לגסה ודקה לדקה. ופסק רש"י הלכה כרב משום דקסבר רבי יוסי בר' חנינא כוותיה ואמר דקה לדקה. וממילא שמעינן דה"ה עוף לעוף. ואפשר דלא פסק כרבי יוסי בר' תנינא אלא במה שנחלקו רב ורבי יוחנן והכריע הוא בינייהו. אבל במה שהשוו רב ורבי יוחנן ושמואל דלא בעינן שיעור הגבהה והרבצה הלכה כמותם ולא כרבי יוסי בר' חנינא. אבל לפי אותה גירסא שהיא עיקר דגרסינן אמר רב פפא בעומדת להטיל נראה דרב ורבי יוחנן ושמואל לא דברו כלום בשיעור הגבהה והרבצה. ולא באו לפרש אלא שחיטה דמתניתין אי משערינן בשחיעת בהמה לעוף או נאמר **בהמה לבהמה ועוף לעוף.** אבל כדי שחיטה לא באו לפרש אם נאמר שיעור שהיית שחיטה לבדה או שמא הגבהה והרבצה הוי בכלל כדי שחיטה. ומה שלא פירשו הם בא ר' חנינא ופירשה ואמתניתין קאי ולא על דברי רב ורבי יוחנן. ואין שום אמורא חולק על רבי חנינא. וכן משמע מתוך דברי רב אלפס ז"ל שהרי הביא כל דברי רב ורבי יוחנן ושמואל ופסק הלכה כרבי יוחנן ושמואל. **והביא דברי רבי יוסי בר' חנינא כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט דקה לדקה וגסה לגסה.** רי"ף ז: ומאחר שפסק הלכה כרבי יוחנן ושמואל דאפילו בהמה לעוף כל שכן דמשערינן בשהיית גסה לדקה. אלא לא הביא רבי יוסי בר' חנינא אלא לפסק הלכה דהגבהה והרבצה ולהשמיענו דעל זה לא נחלקו רב ושמואל ורבי יוחנן. ומה שלא הביא דרבי חנינא שגם הוא אית ליה שיעור הרבצה ובהכי הוי ניחא טפי כי אין הלכה

כרבי יוסי בר' חנינא בכל דבריו. לפי שרבי יוסי בר' חנינא פירש טפי שיעור הגבהה והרבצה. כי יש לדקדק מאחר שפסק רב אלפס הלכה כרבי יוחנן דאמר בהמה לעוף ופסק נמי הלכה דבעינן שהייה כדי הרבצה כי משערינן בהמה לעוף אי משערינן כשיעור הגבהה והרבצה בהמה לעוף אי כשיעור שחיטת בהמה לחודה. ומסתבר דבשחיטת בהמה לחודה משערינן ולא מקלינן כולי האי לשער בהגבהה והרבצה דבהמה לעוף. ובהכי ניחא מה שהביא דר' יוסי בר חנינא לפי שפירש בדבריו הגבהה והרבצה דקה לדקה וגסה לגסה ועוף לעוף. ואע"ג דאין הלכה כמותו. בשחיטת דקה לדקה. בהגבהה ובהרבצה דקה לדקה הלכה כמותו. וכן משמע מתוך דברי רבי חנינא מדקאמר כדי שיביא בהמה אחרת משמע בהמה אחרת כיוצא בזו מדלא קאמר שיביא בהמה וישחוט. והרמב"ם ז"ל כתב ובעוף כדי שיגביה בהמה דקה וירביצנה וישחוט. ונראין דבריו זו כמו פשרה ואין נראין דבריו דכיון דמקילינן לפי דבריו לשער בהרבצת בהמה לעוף למה לא נשער בהרבצת בהמה גסה לעוף. ועוד שכתב דמשערינן בהרבצת דקה לדקה ולח בהרבצת גסה לדקה וא"כ למה נקל בעוף לשער בהרבצת בהמה. וגם כתב אם שהה כדי שיגביהנה וירביצנה וכדי שישחוט שחיטה גמורה הרי זו ספק נבלה ולא ידעתי למה הכניס ספק בדבר דודאי נבלה היא. ומדקאמר שחיטה גמורה משמע כדי שחיטת כל הסימנים ולא מסתבר כן דברוב סימנין סגי. ואע"ג דמקילינן להצריך כדי הרבצה. לפי שהרבצה הוי בכלל כדי שחיטה לפי שאי אפשר לו לשחטה עד שירביצנה. אבל מכי שחט רוב סימנין אזלא לה הכשר שחיטה: **אמר רבא השוחט בסכין רעה אפילו הוליך והביא כל היום כולו** כשר. **בעי רבא שהיות מהו שיצטרפו. ותפשוט לה מדידיה. התם בדלא שהה. בעי רב הונא בריה דרב נתן שהה במיעוט סימנין מהו תיקו. וכל תיקו דאיסורא לחומרא.**

ל' מתני' שחט את הושט ופסק את הגרגרת: שחט את הגרגרת ופסק את הושט או ששחט א' מהן והמתין לה עד שמתה או החליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבלה ר"ע אומר טריפה. כלל א"ר ישבב משום רבי יהושע כל שנפסלה בשחיטתה נבלה. וכל ששחטה כראוי וד"א גורם לה ליפסל **טרפה והודה לו ר"ע:**

גמ' לעיל (חולין דף כח.) **ת"ר שחט את הווושט ואחר כך נשמטה הגרגרת כשירה. נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הווושט** פסולה. שחט את הווושט **ונמצא הגרגרת שמוטה ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה ואם לאחר שחיטה נשמטה זה היה מעשה ואמר כל ספק בשחיטה פסולה. לקמן (חולין דף נד.) אמר רב** שמוטה ושחוטה כשירה שאי אפשר לשמועה שתיעשה שחוטה. רבי יוחנן אמר יביא ויקיף פירוש יביא הקנה השמוט וישחוט ויחתוך בו חתך אם דומין שני החתכין טריפה ואם הראשון יותר מאדים אז היה קודם השמטה וכשרה. אבל כששחט את הווושט ונמצאת הגרגרת שמוטה אין מועיל הקפה שיחתוך הווושט. דממה נפשך לא ידמו החתכים זה לזה אפילו נשמטה קודם שחיטה. לפי שבחתך הראשון עדיין היה חיות בווושט ועתה אין בו חיות כלל. אבל שמוטה ושחוטה הכל בסימן אחד הוא. וקשה לפירוש הלכות גדולות לעיל פ"א סי י"ג שפירש דשמוטה לאו טריפה היא וא"כ חשיב הסימן כחי ואפילו נשמטה קודם שחיטה יאדים חתך של קודם שחיטה יותר מחתך של אחר שחיטה. וברוב ספרים כתוב יביא בהמה אחרת ויקיף וכך היא גירסת הגאונים. ולשון יביא מורה על גירסא זו. והשתא ניחא דלכך בעי בהמה אחרת לפי שאין יכול להקיף באותה בהמה. ואם תאמר מה מועיל היקף בהמה אחרת הא אמרינן לקמן בפרק אלו טרפות (חולין דף נ.) דאין מקיפין אפי' מחוליא לבר חוליא וכ"ש מבהמה אחרת. וכי תימא מחוליא לחוליא בבהמה אחרת עדיף מהקפת חוליא לבר חוליא באותה בהמה. מ"מ קשה גבי שחט את הווושט ונמצאת הגרגרת שמוטה יביא עוף אחר ויקיף. אלא ודאי מוכח התם דאין הקפה מבהמה לבהמה. וי"ל דגם רבי יוחנן מודה דברוב פעמים אי אפשר לשמוטה שתיעשה שחוטה כיון שלא תפש בסימנין ומן הדין היה להתיר בלא הקפה אלא דר' יוחנן מחמיר להקיף בבהמה אחרת ויעקרנה לאחר שחיטה אם השנייה אדומה יותר פסולה דרגלים לדבר דקודם שחיטה נשמטה אבל להקל אין מקיפין מבהמה לבהמה רב נחמן אמר לא אמרן אלא שלא **תפש בסימנין ושחט.** אבל תפש בסימנין ושחט אפשר לשמוטה שתיעשה שחוטה. משמע דרב נחמן פליג אדרבי יוחנן וסבר דהקפה אינה מוציאה מידי ספק אלא בשלא תפש בסימנין אז בדקינן בהקפה כדי לאסור אבל אם תפש

בסימנין אפשר לשמוטה שתישחט ולא סמכינן אבדיקת הקפה. ומשמע מתוך דברי רב אלפס ז"ל שפוסק הלכה כרב נחמן לחומרא. ויש ספרים דגרסי אמר רב נחמן. ולא בא רב נחמן לחלוק אלא לפרש דבריהם הא דאמר רב ורבי יוחנן מכשיר לה בבדיקת הקפה בשלא תפש בסימנים אבל תפש בסימנים פסולה לרב וגם לרבי יוחנן לא מהניא הקפה. הלכך כשלא תפש מהניא בדיקה כר' יוחנן. וכשתפש לא מהניא בדיקה: גרסינן בפרק מפנין (שבת דף קכח:) אמר אביי האי מאן דשחיט תרנגולא נכבשינהו לכרעיה בארעא א"נ לידלינהו. דילמא מהדקי להו לטופרי בארעא ועקר להו לסימנין:

יא תניא הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה חותך כזית מבית השחיטה ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה. ואחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו. ודלא כרב אחא בר יעקב דאמר אין מזמנין עובד כוכבים על בני מעיים. משום דאמר ריש [דף לב:] לקיש שחט את הקנה ואח"כ ניקבה הריאה כשירה משום דכמנחא בדיקולא דמיא וה"נ הני בני מעיים הוי כאילו נחתכו מן הבהמה קודם שמתה ואסורין לעובד כוכבים משום אבר מן החי כל התלוי בקנה ובוושט אבל ישראל שחיטתו מתרת. וליתא נמי לדר"ל אלא כבעיותא של רבי זירא דסבר יש טרפות לחצי חיות שלא חזר בו מבעייתו. ומה שהקשה לרבה וכי מאחר שנולדו בה סימני טרפה התרתה. לדבריו דרבה קאמר וליה לא ס"ל. וכן ר"ל שאמר שני דברים שסותרין זה את זה. ההיא דכיון ששחט במקום חתך וכו' והך דשחט את הקנה ואח"כ ניקבה הריאה. ולא ידעינן הי מינייהו דאחריתא הלכך עבדינן לחומרא:

[דף לג.] **מתני' השוחט בהמה וחיה ועוף ולא יצא מהן דם כשירה ונאכלין בידים מסואבות לפי שלא הוכשרו בדם. רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה:**

יב [דף לד:] **השוחט את המסוכנת רבן גמליאל אומר עד שתפרכס ביד וברגל. רבי אליעזר אומר דייה אם זינקה.** רבי שמעון אומר השוחט בלילה ולמחר השכים **ומצא כתלים מלאים דם כשירה. בידוע שזינקה וכמדת רבי אליעזר. וחכמים אומרים עד שתפרכס ביד או ברגל או עד שתכשכש בזנבה. אחת בהמה דקה ואחת בהמה גסה. בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה** שאינו אלא הוצאת נפש. **בד"א שהיתה בחזקת מסוכנת אבל אם היתה בחזקת בריאה אפילו אין בה אחד מכל סימנין הללו כשירה:**

רי"ף ח.

גמ' היכי דמי [דף לז:] **מסוכנת. אמר רב יהודה אמר רב כל שמעמידין אותה ואינה עומדת ואפילו אוכלת בקעיות רב הונא בר שלמיא משמיה דרב אמר אפילו אוכלת קורות.** [דף לח:] **אמר רבא הילכתא כי הא מתניתא דתניא בהמה** שפשטה ידה ולא החזירה פסולה. **בד"א ביד אבל ברגל בין שפשטה ולא כפפה בין שכפפה ולא פשטה כשירה. בד"א בדקה אבל בגסה בין ביד בין ברגל בין שכפפה ולא פשטה בין שפשטה ולא כפפה כשירה. ועוף אפילו לא ריפרף אלא בגפו ולא כשכש אלא בזנבו הרי זה פירכוס.** וכן נמי בהמה אם כשכשה בזנבה כדתנן במתניתין. **ואמרינן בפ"ק דמסכת עבודה זרה דף טז. אמר רב חנן בר אבא אמר רבי חייא חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירכוס. לעיל** (חולין דף לח.) **ואמר רבא פירכוס שאמרו בסוף שחיטה.** ואם לאו בידוע שנשמתה ניטלה הימנה קודם לכן. והאי דמהני אם השכים ומצא כתלים מליאים דם. משום דאין דרך בהמה לזנק כי אם בגמר השחיטה:

מתני' השוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשירה. ורבי אליעזר פוסל. א"ר אליעזר אפילו שחטה שיאכל עובד כוכבים אפילו מחצר כבד שלה פסול. שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. א"ר יוסי ק"ו הדברים ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשין אין הכל הולך אלא אחר העובד. מקום שאין המחשבה פוסל בחולין אינו דין שלא יהא הכל הולך אלא אחר השוחט:

גמ' [דף לט:] **אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דסבר זה מחשב וזה עובד לא** אמרינן. ת"ר השוחט את הבהמה לזרוק את דמה לעבודת כוכבים ולהקטיר את חלבה לעבודת כוכבים הרי אלו זבחי מתים. שחטה ואח"כ חשב עליה זה היה מעשה בקיסרי ולא אמרו בה לא איסור ולא היתר:

יג מתני' השוחט לשם הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות לשם מדברות שחיטתו פסולה שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשם אחד מכל אלו ואחד לשם דבר כשר שחיטתו פסולה:

רי"ף ח:

גמ' פסולה אין זבחי מתים לא ורמינהי השוחט לשם

הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות [דף מ.] לשם חמה ולבנה לשם כוכבים ומזלות לשם מיכאל שר הגדול לשם שלשול קטן הרי אלו זבחי מתים. אמר אביי לא קשיא הא דאמר להר הא דאמר לגדא דהר. פרש"י מתניתין דאמר להר דמחובר לא מיקרי עבודת כוכבים ואפילו הכי אסור משום דמיחזי כעובד עבודת כוכבים. ור"י פירש דמחובר מיקרי עבודת כוכבים אלא דאין תקרובתו אסור. והרמב"ם ז"ל כתב השוחט לשם אלי אע"פ שלא נתכוין לעובדן אלא לרפואה וכיוצא בה מדברי הבאי שאומרים העובדי כוכבים שחיטתו פסולה:

יד אמר רב הונא היתה בהמת חבירו רבוצה לפני עבודת כוכבים כיון ששחט בה סימן אחד אסרה. סבר ליה כי הא דאמר עולא אמר ר' יוחנן אע"פ שאמרו המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה עשה בה מעשה אסרה [דף מ:] רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק דאמרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. פירש"י ואפילו במעשה רבה. מדפריך להו מהמטמא והמדמע והמנסך אלמא דאפילו במעשה רבה ס"ל דלא אסר. ורבינו חננאל פירש דדוקא במעשה כל שהוא ס"ל דאינו אוסר אבל במעשה רבה מודו וההיא דהמנסך יש ליישבו בדוחק כיון דהיזק שאינו ניכר לא שמיה היזק לא חשיב מעשה גמור ומסתבר כפירוש רש"י דנהי דלענין שלומי לא מיקרי היזק מ"מ לענין איסור מעשה גדול עשה. ובעי לאוקומי פלוגתייהו כתנאי ומסיק דמילתייהו דרב יהודה ועולא כתנאי ודלא כרבי [דף מא.] יהודה בן בתירא ורבי יהודה בן בבא. אבל מילתייהו דרב נחמן ורב עמרם ורבי יצחק אתי אפילו כת"ק דדוקא עובד כוכבים הוא דאוסר דבר שאין שלו אבל ישראל לצעורי קמיכוין ואין אוסר ואפילו אית ליה שותפות בגווה. דאין מתכוין לאסור אלא לצער חבירו. והילכתא כוותייהו. כיון דמוקמי מילתייהו אליבא דכ"ע ואם ישראל מומר לעבודת כוכבים הוא אוסר. וכן אם התרו בו וקבל עליו התראה אוסר:

מתני' אין שוחטין לא לתוך הימים ולא לתוך הנהרות ולא לתוך הכלים אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים ובספינה ע"ג הכלים. אין שוחטין לתוך הגומא אבל עושה הוא גומא בתוך ביתו כדי שיכנס הדם לתוכו ובשוק לא יעשה כן שלא יחקה את הצדוקים:

גמ' מ"ש לתוך הימים דלא דאמר לשר דימא קשחיט. לעוגה של מים נמי לא דאמר לבבואה קשחיט. [דף מא:] אמר רבא בעכורין שנו: אבל עושה גומא וכו'. **והא אמרת אין שוחטין לגומא כלל. אמר רבא הכי קאמר אין שוחטין לגומא כל עיקר. והרוצה לנקר את חצירו כיצד הוא עושה עושה מקום חוץ לגומא והדם שותת ויורד לגומא ובשוק לא יעשה כן** שלא יחקה את הצדוקים:

מתני' השוחט לשם עולה לשם שלמים לשם אשם תלוי לשם פסח לשם תודה שחיטתו פסולה. **שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשם אחד מכל אלו ואחד לשם דבר כשר שחיטתו פסולה.** השוחט לשם חטאת לשם אשם ודאי לשם בכור לשם מעשר לשם תמורה שחיטתו כשירה. זה הכלל דבר הנידר והנידב השוחט לשמו פסול. ושאינו נידר ונידב השוחט לשמו כשר:

גמ' מפרש בגמ' דבר שנידר ונידב לאתויי עולת נזיר. ושאינו נידר ונידב לאתויי עולת יולדת אפילו יש לו אשה דאם איתא דילדה או אפלה קלא אית ליה:

הדרן עלך השוחט אחד בעוף

פרק ג

א אלו טריפות בבהמות. [דף מב.] **נקובת הוושט. ופסוקת הגרגרת. ניקב קרום של מוח נוקב הלב לבית חללו נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. ניטלה הכבד ולא נשתייר הימנה כלום. הריאה שנקבה או שחסרה. רבי שמעון אומר עד שתנקב לבית הסימפונות. נקבה הקיבה. נקבה המרה. נקבו הדקין. כרס הפנימי שנקב. או שנקרע רוב החיצונה. רבי יהודה אומר בגדולה טפח ובקטנה ברובה. המסס ובית הכוסות שנקבו לחוץ. נפלה מן הגג. נשתברו רוב צלעותיה. ודרוסת הזאב. רבי יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת ארי בגסה. ודרוסת הנץ בעוף הדק. ודרוסת הגס בעוף הגס. זה הכלל כל שאין כמוה חיה טריפה.** כל הני דמטרפי בנקב כגון לב וקיבה וריאה ודקין אם ניטלו בין מעצמן בין ביד טריפה ואף על גב דניקב הטחול טריפה וניטל כשר. שאני טחול שאין נקובתו כשאר הנקובין דמפלגינן בין ניקב בקולשיה ובין ניקב בסומכיה ואם נשתייר בו כעובי דינר זהב כשר. ואם ניטל המרה. כתב בעל ה"ג דטריפה וטעמינן בדוכתיה אי מריר כשירה היא

דבלועה היא במקומה. וכתב ה"ר אליעזר הלוי ז"ל בחבורו ואי לא טעים בה טעם דמרירותא כשהיא חיה יצלוה ואי איבלע בגוה יהיב בה טעמא והיכא דמשתכחן תרי מררי' ומתחזן כחדא **בזעינן להו אי שפכי להדדי חדא היא וכשרה ואי לא** טריפה דכל יתר כנטול דמי ומיהו יש עופות שאין להן מרה ואין להטריפן כיון דבכל אותו המין אין להם מרה זה טבע שלו ומ"מ אין להתיר בשביל זה שאר בהמה וחיה ועוף שאין להן מרה כדאמר לקמן (חולין דף מז:) גבי עינוניתא דוורדא כיון דכל הני עיזי ברייתא הכי אית להו לא מיקרי יתרת אפילו בשאר בהמות דלית להו הכי. שאני התם דכל מין בהמות אחד הוא ואפילו זו בהמה דקה וזו בהמה גסה. הילכך הואיל ויש בהמות דהוה רביתייהו לא מיקרי יתרת ואפילו בשאר בהמות אבל עופות חלוקין במינן זה מזה ואין ללמוד אלו מאלו :

ב גמ' אמר רבה [דף מג.] **שני עורות יש לו לוושט החיצון אדום והפנימי לבן ניקב זה בלא זה כשר. למה לי למימר החיצון אדום והפנימי לבן. דאי חליף טריפה. ואם** שניהם אדומים או שניהם לבנים כתב בעל העיטור ז"ל דמיסתבר דכשר דאחד מהן לקה וחבירו מגין עליו והוה ליה כנקב זה בלא זה ואיכא מאן דאמר דטריפה וכן נ"ל דלא דמי לנקב קטן דחבריה מגין עלוהי אבל כאן שכולו לקוי אין מתקיים ע"י השני ואם נקבו **זה שלא כנגד זה טריפה.** דכיון דאכלה ביה גמדא ליה ופשטה ליה זימנין דמתרמי בהדי הדדי:

ג ואמר רבה קרום שעלה מחמת מכה בוושט אינו קרום דסופו ליפסק. ואמר רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים למאי נפקא מינה לספק דרוסה כיון דדם אדום וגם וושט מבחוץ אדום לא מינכר עד דבדיק ליה מבפנים שהוא לבן. תמיה לי כיון דאין לו בדיקה מבחוץ היאך מכשרינן ליה ע"י בדיקה מבפנים דילמא אי הוה מצי למיבדקיה מבחוץ היו מוצאין הארס וסופו לקלקל לפנים. ודוחק הוא לומר דהא דאמר לקמן עד האדימו הסימנין עצמן ר"ל שיאדימו מבפנים. דהא מדקאמר עד שיאדיס בשר כנגד בני מעיים משמע דהאי דקאמר סימנים עצמן אתא לאפוקי שאם האדים העור והבשר כנגד הסימנים אין לחוש. אבל מכל מקום אם האדימו הסימנין עצמן אפילו מבחוץ טריפה. ועוד אי לא מטרפי סימנין באדמומיות שמבחוץ מאי קאמר הכא וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים ונפקא מינה לספק דרוסה ואפילו אם יש לו בדיקה מבחוץ למה יבדקנו הואיל ולא מיטרף בהכי וצריך לומר דהקלו בספק דרוסה הואיל ואי אפשר בענין אחר. וגם יש לומר דרוב פעמים איפשר שיהא ניכר טיפת דם הארס אף על הוושט מבחוץ אלא להחמיר קאמר דאין לסמוך על בדיקת חוץ לפי שהחיצון אדום ופעמים שאין ניכר וצריך לבודקו אף מבפנים כי הארס נתקלקל לפנים ולא נשאר מבחוץ אלא רושם אדמומית של הארס ואותו אינו ניכר מחמת אדמומית הוושט. אבל בעוד שלא נתקלקל הארס ועבר לפנים טיפת דם הארס ניכרת יפה בעודה מונחת על הוושט. וספק דרוסה דאתאי לקמיה דרבה בדק מבחוץ ועשה כאילו לא היה רוצה לבדוק יותר לחדודי לאביי: [דף מג:] **ההיא ספק דרוסה דאתאי לקמיה דרבה הוה בדיק מאבראי.** א"ל **אביי והא מר הוא דאמר וושט אין לו בדיקה מבחוץ** אלא מבפנים. **אפכיה ודדקיה ואשכח עליה תרי קורטי דמא וטרפיה ורבה לחדודי דאביי הוא דבעיא:**

ד אמר עולא ישב לו קוץ בוושט אין חוששין שמא הבריא. מ"ש מספק דרוסה פרש"י מ"ש מספק דרוסה דמשום דעל אריא בינייהו חיישינן שמא דרס ומצרכינן להו בדיקה והכא לא אפשר למיבדקיה דנקב משהו לא מינכר בעור חיצון של וושט רש"י לטעמיה שפירש לעיל בפ"ב דאפילו נקב לא מינכר ביה. ולמאי דפרישית דדוקא אדמומית של הארס אינו ניכר עליו אבל נקב מינכר. ביה פריך הכי מ"ש מספק דרוסה דמצרכינן בדיקה והכא קאמר עולא אין חוששין דמשמע דאפילו בדיקה לא בעיא. ולפירוש רש"י קשה דניקב זה בלא זה היכי משכחת לה. דאם נקב מבפנים יש לנו לחוש שמא נקב גם החיצון כדאמר בקוץ למאן דחייש לספק דרוסה חייש נמי שמא הבריא. ואפילו למאן דלא חייש בקוץ היינו לפי שמוצאין אותו תחוב בעור הפנימי לבד. אבל כשמוצאין נקב בפנימי יש לחוש שמא גם החיצון ניקב ואין לו בדיקה. וי"ל דמשכחת לה כגון שניקב ע"י חולי ורואין שלא שלט החולי כלל בחיצון. קסבר עולא אין חוששין לספק דרוסה ולקמן (חולין דף נג:) פסקינן דחוששין לספק דרוסה הילכך פסק רב אלפס ז"ל דאם **ישב לה קוץ בוושט חוששין שמא הבריא.** ורבינו אליעזר בר נתן זקיני פסק כעולא. והביא ראיה ממחט שנמצאת בעובי בית בכוסות בצד

רי"ף ט.

אחד כשירה לקמן (חולין דף מט.) ולא חיישינן שמא הבריא. והא דחיישינן לספק דרוסה משום דיש רגלים לדבר כדמפרש לקמן וגם שכיחא. ומשום הכי מפקינן ליה מחזקת היתר כמו שפירשו התוס'. והגמרא דקאמר קסבר עולא אין חוששין לספק דרוסה לא חשש להאריך ולחלק כמו שחלקתי. אבל לענין פסק הלכה יש לנו לחלק דלא תקשה לן ממחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. ואפשר דרב אלפס ז"ל היה מחלק משום דעובי בית הכוסות הוא עב לא חיישינן שמא הבריא ומסתברא כדברי ה"ר אליעזר דמשום עובי כל דהו אין לחלק:

יום שכט

ה תורבץ הוושט. שניקב במשהו טריפה ולאו מקום שחיטה הוא הלכך אם התחיל השחיטה כל דהו בתורבץ וגמרה בוושט פסולה. וכן בבהמה אם שחט הוושט תחלה ואחר ששחט רובו הגרים ושחט בתורבץ פסולה. אף אם שחט כל הקנה כהלכתו. **הי ניהו תורבץ הוושט. רב ביבי בר אביי אמר כל שחותכו ועומד במקומו זהו תורבץ הוושט. כל שחותכו וכווץ זהו וושט עצמו. יונה א"ר זירא מבלעתא. וכמה. א"ר אויא פחות משעורתא ועדיף מחטתא. ואסיקנא למעלה דלא חזי לשחיטה בוושט** [דף מד.] **עד כמה א"ר נחמן עד כדי תפיסת יד ופרש"י** ד' אצבעות והיינו בשור הגדול. ובשאר בהמה חיה ועוף כל אחד לפי מה שהוא ובעל הלכות פירש כשיתפוס בשתי **אצבעות. ולמטה עד כמה הוא מקום שחיטה. א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה עד כדי שישעיר** הוושט פי' דקאי פירצי פירצי ודמי לכרסא. ובעוף עד הזפק:

ו ובקנה קי"ל **דמקום שחיטה משיפוי כובע ולמטה עד כנפי הריאה התחתונה שהיא עליונה כשמעמידה הטבח ובלבד שלא יאנוס אותה אחר ולא תאנוס היא את עצמה. כלומר** לא תמשוך את צוארה **באונס אלא כשהיא מושכת הצואר כדרכה ורועה זהו מקום שחיטה: א"ר נחמן אמר שמואל תורבץ הוושט שניטל** כולו מלחי כשר. מתקיף לה רב פפא והא איכא עיקור סימנים. לא תימא שניטל כולו אלא שניטל רובו. ועיקור סימנין היינו שנעקרו לגמרי. והא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן סימנין שנדלדלו ברובן טריפה. א"ר שישא בריה דרב אידי הא דמיקפל איקפולי והא דאיפרק איפרוקי. פירוש ההוא דתורבץ שניטל מלחי היינו כשנקלף הרוב במקום אחד והמיעוט המחובר במקום אחד. אבל סימנין שנפרקו בכח מכאן ומכאן והמיעוט הנשאר אין מחובר במקום אחד טריפה. דאותו מיעוט לא הוה חיבור ולא הדר בריא זו היא גירסת הספרים ופירוש רש"י ז"ל. ורב אלפס ז"ל כתב תורבץ הוושט שניטל רובו **מלחי כשר ודוקא דאיפריק אפרוקי אבל אידלדל אידלדולי או איקפל איקפולי לא דאמר שמואל סימנין שנדלדלו ברובן טריפה.** כלומר אם נתפרקו מן הלחי בנחת הרוב במקום אחד כשר. אבל אידלדל אידלדולי הוושט מן הקנה ברובן או איקפל איקפולי הוושט מן הלחי הנה והנה טריפה: **ופסוקת הגרגרת. תנא פסוקת הגרגרת ברובה. וכמה ריבה. רב אמר רוב עוביה ואמרי לה רוב חללה והלכתא רוב חללה. ההיא פסוקת גרגרת** [דף מד:] **דאתא לקמיה דרב. יתיב ובדיק ליה ברוב עוביה א"ל רב כהנא ורב אסי למדתנו רבינו ברוב חללה. שדריה קמיה דרבה בר בר חנה בדקה ברוב חללה ואכשרה וזבן מינה בתליסר איסתרי פשיטי:**

רי"ף ט:

ז והיכי עביד הכי **והתניא חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר. שאני הכא דרב נמי לא אסרה. וכיון דאורי בה חכם היכי אכיל מינה. והכתיב ולא בא בפי בשר פיגול.** שלא **אכלתי מבהמה שהורה בה חכם. הני מילי מילתא דתליא בסברא.** רבה בב"ח אגמריה סמיך. והשתא לא צריכנא לשנויא קמא דקאמר רב נמי לא אסרה דאי נמי דאסרה רב יכול רבה בב"ח להתיר כיון דאגמריה סמיך דהא דאמר חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר היינו מסברת עצמו. אבל אי גמיר מרביה מצי להתיר כדאמרינן לקמן (חולין דף מט.) ההיא מחטא דאשתכח בסימפונא רבה דכבדא רב הונא בריה דרב אידי טריף רב אדא בר מניומי מכשיר אתו לקמיה דרב הונא אמר זילו שקילו גלימא דטרופאי ואמר נמי בפרק שני דנדה דף כו: **ילתא אייתי דמא לקמיה דרבה בר בר חנה וטמי לה.** לקמיה דרב יצחק ודכי לה. **ופריך היכי מצי למיעבד הכי ומשני אגמריה סמך:**

ח ותיפוק ליה משום חשדא דתניא דן את הדין זיכה את החייב חייב את הזכאי טימא וטיהר אסר והתיר וכן העדים שהעידו כולן רשאין ליקח. אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. הני מילי מידי דמזדבן בשומא. אבל **הכא מתקלא מוכח כי הא**

דרבא שרא טריפתא וזבין מינה. אמרה ליה בת רב חסדא אבא שרא בוכרא ולא זבן מיניה. אמר לה ה"מ בוכרא דבשומא מזדבן. הכא מתקלא מוכח. מאי איכא למימר משום אומצא מעלייתא. כל יומא נמי אומצא מעלייתא משדרן לי:

ט אמר רב חסדא איזהו תלמיד חכם פירוש שמחזירין לו אבידה בטביעות עינא. **זה הרואה טריפה לעצמות דרש מר זוטרא משמיה דרב חסדא כל מי שקרא ושנה ושימש תלמידי חכמים ורואה טריפה לעצמו עליו הכתוב אומר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך:**

י [דף מה.] **אמר רב יהודה אמר רב נקבה הגרגרת כנפה כלומר נקבים דקים כנפה מצטרפין לרובא. אם עומדים בהיקף הגרגרת ודווקא נקבים שאין בהן חסרון אבל נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר. ואם ניטלה הימנה רצועה מצטרפת לכאיסר. בעופא** פירש"י נקבים דחסרון בעוף דליכא בגרגרת דידיה כאיסר בכמה שיעורו. מקפלו חותך למטה מן הנקבים ובצדיהן עד שיוכלו לקפל את הרצועה שהן בה על פי הקנה ומניחו למקום הנקבים **על פי הקנה אם חופה** בין הנקבים והשלם שבין נקב לנקב את רוב הקנה אע"ג שבנקבים גרידא ליכא רובא טריפה הואיל ויש בה חסרון ושיעור סמיכת נקבים זה לזה כנפה. דהא אנקבה כנפה קיימינן. נפחתה פירש"י נפחתה כמין דלת ולא נטל הפחת אלא תלוי ועומד זקוף כדלת במזוזתו. **כדי שיכנס איסר לרחבו.** ושיעור גדול הוא זה מאיסר. דהכא בעינן נכנס ויוצא משום דאין כאן חסרון שהדלת סותם את הנקב. ומתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע דהא דקאמר בעופא לא קאי אנקבה כנפה. אלא קאי אשיעור חסרון דגרגרת ומיבעי ליה בעוף שאין בגרגרת שלו כאיסר מה שיעור חסרונו. ומפרש דשיעור חסרונו בחפיית רוב פי הקנה. שהרי כתב אותו בתר אם נטלה הימנה רצועה מצטרפת לכאיסר. **ובנפחתה כתב ואם נפחתה הגרגרת כגון שנקבה נקב מפולש שיש בו חסרון אמר רב נחמן אין אומרים אם חופה אלא כדי שיכנס איסר לרחבו.** ולפי שהנקב מפולש משני עברי הגרגרת מיטרף בשיעור קטן. וקשה לפירושו דהא בעיא היה לו לבעל הש"ס לקובעה אמתניתין דלקמן עד כמה תחסר הגרגרת עד כאיסר. עוד מאי קמיבעי ליה האי שיעור היאך משערים בעוף טפי מבשאר שיעורין כיוצא בו. כגון חסרון דגולגולת שהוא כמלא מקדח לב"ש ולב"ה כסלע. ושיורא דכבד שהוא כב' זיתים ובעוף שאין בכבד שלו ב' זיתים מאי שיעוריה. אלא ודאי מילתא דפשיטא הוא דכל הני שיעורין בבהמה גדולה. ובבריה קטנה משערין לפי קוטנה כמו שפירש הריב"ם גבי תפיסת יד. הילכך נראה כפירש"י ומיבעי ליה על כנפה. דמשערינן השלם עם הנקבים לכאיסר כשהן מקורבים כנקבי הנפה שסופן ליחסר. ומיבעי ליה בעוף דכי משערינן שיעור חסרון שלו כנגד איסר בבהמה גדולה קטן מאד שיעור חסרונו. אי מחמרינן בשיעור קטן כזה לצרף השלם עם החסרון. ומשני דלא אלא שיעור אחר נתנו לו חכמים מקפלו ומניחו על פי הקנה . **נסדקה לארכה א"ר יוחנן אפילו לא נשתייר בה אלא משהו למעלה ומשהו למטה כשירה. וכן הלכתא ואם נקב למטה מן החזה נידון כריאה במשהו.** דכיון שאינו מקום שחיטה נידון כריאה:

יא ניקב קרום של מוח רב ושמואל ולוי דאמרי קרמא עילאה ואמרי לה קרמא תתאה. פירש"י קרמא עילאה ואע"ג דלא אינקב תתאה. ועל דאמרי לה קרמא תתאה לא פירש כלום. ויש ספרים שכתוב בהם ואמרי לה עד דאינקב תתאה. ונראה שכך היתה גירסת רש"י ולכך לא הוצרך לפרש דממילא משמע דבעינן דאינקוב תרוייהו. ורבינו שמשון ז"ל כתב לעיל גבי חסרון דגולגולת שאם ניקב העליון בלא התחתון טריפה. דהתחתון רך ועתיד לינקב. ומשמע מלשונו שאם ניקב התחתון בלא העליון כשר שהעליון חזק ומתקיים וכן משמע לאותה גירסא דעד דאינקוב תחתון דמילתא דפשיטא היא דלא מיטרפא בנקיבת התחתון . ור"ת ז"ל פסק כלישנא קמא לחומרא. ורב אלפס ז"ל כתב **נקב קרום של מוח קרמא תתאה טריפה. בקרמא עילאה כשירה. וסימניך חייתא דמתנח ביה מוחא.** ונראה שהוא מפרש דהני תרי לישני פליגי הכי דלישנא קמא סבר דהטרפות תלוי בעילאה ולא בתתאה ולישנא בתרא סבר דתליא בתתאה ולא בעילאה. ופוסק כלשון שני לפי שר' שמואל בר נחמני וריב"ל מהדרי למיתב סימנא בקרום התחתון משמע שצריך להכירו לפי שבו תלוי הטריפות וזקיני ראב"ן ז"ל פסק דבעינן תרוייהו. דבכי האי פלוגתא דקרום הוי נמי פלוגתא בריאה. וכי היכי דבריאה מסיק דבעינן תרוייהו ה"ה נמי בקרום של מוח ועוד הביא ראיה לקמן (חולין דף נו.) מעוף של מים דהכתה חולדה על ראשה ואינו ידוע אם ניקב

ר"י"ף י.

קרום של מוח קאמר דמכניס אצבעו לתוך פיו ודוחק למעלה אם מבצבץ המוח ויצא בידוע שניקב הקרום ופריך הניחא למ"ד עד דמינקיב קרמא תתאה אלא למ"ד אי מינקיב עילאה אע"ג דלא מינקיב תתאה טריפה דילמא קרמא עילאה אינקיב תתאה לא אינקיב. מכלל דלמ"ד תתאה אינקיב היינו שניהם מדלא חיישינן דילמא תתאה אינקיב עילאה לא אינקיב. ולאו ראיה היא כיון דהכתה על ראשה לא ינקוב התחתון בלא העליון. **אמר רבה בר בר חנה אריב"ל וכנגדם בביצים ניכר. אמר רבי שמעון בן פזי אריב"ל משום בר קפרא מוח וכל מה שבקדירה נידון כמוח שאם ניקב הקרום במשהו טריפה. התחיל לימשך נידון כחוט השדרה שאם נפסק רובו של עור טריפה. ומהיכן מתחיל לימשך. אריב"ל כמין שני פולין הן** [דף מה:] **ומונחין ע"פ הקדרה. מן הפולין ולפנים כלפנים. מן הפולין ולחוץ כלחוץ. ופולין עצמן איני יודע. ומסתברא פולין עצמן כלפנים:**

יב ניקב הלב **לבית חללו. בין לבית חלל גדול בין לבית חלל קטן טריפה** מדקאמר לבית חלל סתמא ולא קאמר לבית חללים דהוה משמע לבית חלל הגדול שנכנסין בו כל החללים כדקא"ר שמעון לבית הסימפונות ומפרש ליה דוכתא דשפכי כולהו סימפונות. **קנה הלב רב אמר במשהו ושמואל אמר ברובו.** מאי קנה הלב. **אמר רב נחמן בר יצחק חלב שעל** דופני הריאה אמר **אמימר משמיה דרב נחמן תלתא קני הוו. חד פריש לליבא.** וחד פריש לריאה. **וחד פריש לכבדא. דריאה כרואה. דכבדא ככבדא. דליבא פליגי בה. מר בר חייא מתני איפכא. דריאה ככבדא ודכבדא כריאה.** פירש רש"י מסתברא כלישנא קמא דקם ליה רבי יוחנן כשיטתיה דאמר לעיל (חולין דף מה.) ניקב למטה מן החזה נידון כריאה. ור"ח ז"ל פסק דאזלינן לחומרא וכולהו במשהו. ומרבי יוחנן אין ראיה דנקב הקנה למטה מן החזה קאמר וכולהו בכלל: **נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. ת"ר חוט השדרה שנפסק ברובו טריפה דברי רבי. רבי יעקב אומר אפילו ניקב. הורה רבי כרבי יעקב אמר רב הונא אין הלכה כרבי יעקב. וכמה רובו. רב אמר לו רוב עורו אבל מוח זה לא מעלה ולא מוריד. וכן הלכתא. ואם הומרך או נתמסמס פסול. הומרך שנשפך כקיתון. נתמסמס שנימס כדונג מפני האש וכשמעמידו אינו יכולה לעמוד פסול ואם אינו יכול לעמוד מפני כובדו בעיא היא ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא.** אבל נתמזמז שנתרוקן מעט כשרה. מיתיבי בהמה שנתמזמז מוחה טריפה ההיא נתמסמס איתמר ומדמקשה ממוח אחוט השדרה אלמא המרכה והמסמסה פוסלות במוח. וכתב רבינו אליעזר הלוי שמעשה בא לידו שנמצא בתוך קרום של מוח מים ונתחסר המוח כשיעור מקום המים והיה המוח מקיף המים סביב סביב שלא היו מגולים כלל והכשירו. וכן מצא אח"כ בהלכות גדולות שכתב כיון שהמוח מקיף את המים הדרא בריא. אבל כשאין המוח מקיף סביב סביב מכל רוח טריפה. **עד היכן חוט השדרה** שאם נפסק פסול. א"ר יהודה אמר שמואל עד בין הפרשות. ומפרש לה דעד אחת טריפה. שלישית כשירה. שניה איני יודע. בעי רב הונא בריה דרב יהושע עד ועד בכלל או [דף מו.] עד ולא עד בכלל בעי רב פפא את"ל עד ולא עד בכלל פי פרשה מהו. בעי רב אשי את"ל עד ועד בכלל פרשה עצמה מהו וכיון דלא איפשיטו הני בעיות כתב רב אלפס ז"ל דכולהו טריפות אבל פרשה שלישית **כשירה: בעופא רבי ינאי אומר עד בין** הגפיים. ורשב"ל אומר עד למטה מאגפיים. כתב רבינו שמשון דיש להסתפק אם למטה ממקום חבורו בגוף קאמר או למטה ממקום ששוכבות על הגוף דהיינו למטה מסוף עצם של כנף המחובר לגוף והאיר ספיקא איכא נמי לספוקי על בין אגפיים אי בעי למימר עד בין תבור אגפיים לגוף או בעי למימר בין שכיבת אגפיים על הגוף. דהא אבין אגפיים דרבי ינאי קאי ריש **לקיש ואמר למטה מן אגפיים.** ולי נראה דתרוייהו אחבור אגפיים קיימו ומשום דקשיא ליה מאי איכא בין אגפיים ובין למטה מאגפיים וכי כחוט השערה למטה מהאגפיים נחלקו. אלא אמקום חבור אגפיים לגוף קיימי. וא"ר ינאי עד בין אגפיים ולא עד בכלל. וריש לקיש אמר עד למטה מחבור אגפיים. ואין לפרש עד בין שכיבת אגפיהם על הגוף דעל שיעור ארוך כזה לא מתפרש שפיר עד ולא עד בכלל. ועוד דהפליג מחלוקתן: **ניטל הכבד ולא נשתייר הימנה כלום.** אוקימנא כר"ש בר רבי. ולאו הכי **הלכתא. אלא בעינן דנשתייר ממנו כזית במקום מרה וכזית במקום שהיא חיה.** במי רבי ירמיה מתלקט מהו. כרצועה מהו. כזית מרודד מהו. תיקו. ואזנינן לחומרא: **ואם נדלדל הכבד ומעורה בטרפשא כשרה. דהא איכא כזית במקום**

מרה וכזית במקום שהיא חיה:

יג הריאה שניקבה או שחסרה רב ושמואל ורב אסי דאמרי קרמא עילאה ואמרי לה קרמא תתאה ומסיק דאי אינקיב עילאה ולא אינקיב תתאה תתאה מגין מדרבא דאמר רבא האי ריאה דאגליד **כאהינא סומקא כשירה. אינקיב תתאה ולא אינקיב עילאה עילאה מגין. מדרב** [דף מו:] **יוסף דא"ר יוסף האי ריאה דאוושא אי ידעינן** מהיכא אוושא מותבינא עליה גילא או גדפא או רוקא ונפחינן לה אי מבקבקא טריפה ואם **לאו כשירה ואי לא ידעינן מהיכא** קאוושא **בדקינן לה במיא פושרי** בחמימי לא משום דמכווצי לה. **בקרירי לא משום דמטרשי לה. אלא בדקינן לה במיא** פושרי רי"ף י: אי מבצבצא טריפה **ואם לאו כשירה תתאה אינקיב עילאה לא אינקיב. והאי דאוושא זיקא דביני ביני הוא. גופא אמר רבא ריאה דאגליד כאהינא סומקא כשירה.** כתב בעל הלכות והוא דלא מפקא זיקא. מתוך לשונו משמע דבעיא בדיקה אע"פ שאין לשון הש"ס משמע כדבריו. דלשון כשר משתמע אף בלא בדיקה ומיהו מסתבר כדבריו וכיון שנשתנית מברייתה וקרום התחתון דק צריך נפיחה שמא ניקב. **אמר רבא ריאה שהאדימה מקצתה כשירה. האדימה כולה טריפה. א"ל רבינא מאי שנא מקצתה דהדרא בריא כולה נמי הדרא בריא. מי לא תניא ושאר שקצים ורמשים עד שיצא מהן דם. וכי תימא לשמונה שרצים מדמינן לה ותניא נצרר הדם אע"פ שלא יצא אי הכי אפילו מקצתה נמי. אלא לא שנא.** פירש רש"י לא שנא וכשירה כדאמרינן בשמעתין **אדומה כשירה מדרבי נתן** וכ"כ רב אלפס ז"ל. ורבינו חננאל ז"ל פירש לא שנא וטריפה. והא דקיימא לן אדומה כשירה חלק ר"י דמיירי שחוזרת ומתלבנת ע"י נפיחה. והאדימה דהכא מיירי שאינה חוזרת ומתלבנת ע"י נפיחה ולא נהירא לי דמסתבר למימר דכל מראות הפוסלות בריאה אי מתלבנין ע"י נפיחה כשירין. כי כשהבהמה חיה הבהמה מליאה רוח ונפוחה תמיד הילכך אין שינוי אלא בריאה נפוחה. וכן מצאתי אחר כך כתוב בשם הגאונים ובשם הרמב"ם ז"ל. ויש מחלקין דשאני אדומה מהאדימה דהאדימה משמע אדומה ביותר והוא בא מחמת לקותא. ואדומה משמע מתולדתה שלא נבלע בה דמה. ולא נהירא לי דא"כ גבי אדומה הוי ליה למיבעי אדומה דכשרה היכי משכחת לה כיון דאיכא הפרש בין אדמומית לאדמומית כדבעינן לקמן (חולין דף מז:) ירוקה היכי משכחת לה. ורבינו אפרים ז"ל פירש דהאדימה דהכא מיירי כשהאדימה מחמת מכה שנמצאת לה בדופן כנגד הריאה. מדמייתי עלה מהחובל בשבת. וכיון שנצרר הדם מחמת מכה סוף העור לינקב וטריפה וכיון דלא ידעינן אי איכא לדמויי קרום הריאה לשאר שרצים ע"כ לחומרא מדמינן לה לשמנה שרצים וטריפה. ולא דמי כלל לאדמומית דממילא דלקמן וכן עיקר: **אמר רבא ריאה שיבשה מקצתה טריפה. ועד כמה. אמר רב פפי משמיה דרבא** עד שתהא נפרכת בצפורן אבל אם **אינה נפרכת בצפורן כשירה** דהדרא בריא כתב בה"ג שאם יבש הכבד טריפה משום דכל יבש כנטול דמי. כדאמרינן הכא וגבי אוזן בכור והוא שיבש כולו ולא **נשתייר כזית במקום מרה וכזית במקום** שהיא חיה:

יד ואמר רבא האי ריאה דקיימא גילדי גילדי אוכמי אוכמי חזותא חזותא כשירה. איכא מאן דפריש גילדי גילדי דדמי למצורע חזותא פרש"י דווקא הני גווני דלא מיטרפין כגון אדומה ירוקה. ואם תאמר אוכמי אוכמי אמאי כשירה הא אמרינן לקמן כדיותא טריפה. ותירץ ר"ת ז"ל דהא דאמרינן כדיותא טריפה היינו ברובה וכן עשה מעשה והכשיר במקצת משום דהדרא בריא. וכ"כ הראב"ד ז"ל המראות הפוסלות בריאה דוקא בכולה אבל במקצתה הדרא בריא והביא ראיה מדנקט ריאה שיבשה מקצתה ולא קאמר ריאה שיבשה סתם מכלל דבשאר מיני טרפות שהזכירו בסתם ולא אמר מקצתה עד שיפשוט בכולו. ואין נראה לר"י דכיון דאמר דשחור אדום הוא אלא שלקה מה לי הרבה מה לי מעט כיון דליקוי הוא דכל לקותא חשוב כאילו נקבה. וכן מוכח מדבעי לפלוגי לעיל בהאדימה בין כולה למקצתה ומסיק דלא שנא מכלל דכל מיני מראות אי הוי לקותא בכולה הוא הדין במקצתה והא דקאמר ריאה שיבשה במקצתה. משום דבכולה קודם היובש היא פסולה כגון בצימוק דהיינו אדומה חרותא: **אמר אמימר משמיה דרבא אין מקיפין בבועי** אם יש בריאה שתי בועות ואחת נקובה אין אומרים ינקבו גם השנית ואם הם דומות כשירה. לפי שאין היכר בנקבי הבועות כמו בנקבי הריאה. **אמר רבא הני תרתי אוני** רי"ף יא. דסריכי **להדדי לית להו בדיקותא** לאכשורי. לפי שהסירכא באה מחמת נקב. שמחמת שהריאה שואבת

כל מיני משקה נקרש המשקה בתוכה ונעשה עב ויצא מעט מעט דרך הנקב ונעשה קרום. ואע"פ שעולה בנפיחה ואינה מוציאה רוח הא אמרינן קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום. שסופו ליסתר. **והני מילי שלא כסדרן** פירש רש"י כגון שנדבקו שתים החיצונים ממעל לאמצעית או מתחתיה משמע מדבריו שאם נסרכה מן החתוך לגבי חבירתה שאצלה או מגב לגב חבירתה לא מיטרפא ולא נהירא דמשמע דלא מכשר אלא כסדרן ממש במקום ששוכבות זו אצל זו דהיינו רביתייהו אבל מחיתוך על גב חבירתה או מגב לגב חבירתה או מחוד של אונא לחוד של אונא שאצלה טריפה דלא רביתייהו הוא ונמשך זה מזה ומתפרק. ובערוך בערך איני כתב בשם רבינו חננאל. קבלה רב מפי רב אפילו סריכי תרי אוני באמצע ועיקרן מתפרקי מהדדי טריפה. וכל שכן אם דבוקות זו על זו דודאי טריפה. ורבותינו הגאונים כתבו כיון דחדא אונא סריכא על גבי חבירתה היא רביתייהו ולא איכפת לן בהאי סירכא דהיינו רביתייהו. ורב האי הכשיר ג"כ תרי אוני היכא דסריכי ועיקרן מתפרקי. וכן כתב רב אלפס ז"ל בתשובה והכי נהגינן אבל מגב לגב ומחתוך לגב ומחודה של אונא לחודה של אונא שאצלה מחוץ לחתוך טריפה. דאין כשר אלא מחתוך לחתוך כסדרן. **אבל כסדרן היינו רביתייהו וכשירה.** פירש רש"י וזו מגינה על זו ואינן מתפרקות והקרום הולך וחזק אבל שלא כסדרן הקרום מתפרק. וא"ת כיון דאין סירכא באה בלא נקב כדפרישית וכן מוכח נמי לקמן (חולין דף מח.) גבי רב נחמיה בדיק לה בפשורי דקאמר אבל הכא אי האי אינקיב טריפה אי האי אינקיב טריפה אלמא אין סירכא באה אם לא שניקב תחלה. א"כ מאי נפקא מינה במה שהקרום סותם את הנקב הא אמרינן דף מז: דקרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום. וי"ל דהא דאמרינן דאינו קרום היינו בנקב שאין רגילות להעלות קרום כגון שלא כסדרן. ואם לפעמים יעלה קרום סופו ליפסק. אבל כסדרן רגילות להעלות קרום לפי ששוכבות זו אצל זו וגם אינו נפסק ואע"ג דאסיקנא דאין סירכא בלא נקב נהיגי להתיר סירכא תלויה לפי שהסירכא הבאה מחמת נקב היא נסרכת למקום הסמוך לה. לפי שדרך הנקב יוצא המשקה ונעשה חוט עב וחזק ונסרך אל מקום אשר יפגע בו. אבל סירכא תלויה אינה אלא הפשטת לחות הריאה ולא בא ממקום נקב. וכיוצא בזה נמצא בתשובת הגאונים. פעם אחת נכנסו מר רב צדוק גאון ומר אבימי וכמה גאונים ותלמידיהם אצל מר יעקב גאון ואמרו לו שמעט עליך שאתה מתיר הסרוך לשומן הלב לפרק ולנפח וכשר. אמר להם ח"ו לא כך אני מתיר אלא לפעמים שמתוך רוב שומן הלב ושומן הבהמה נסרך לאומות ולאונות ולעינוניתא דוורדא והתרתי לאחוז הקנה ולנענע את הריאה שלשה וארבעה פעמים יפה יפה אם תנתק הסירכא מאיליה אני מכשירה. אבל לפרק ביד לא התרתי. והסכימו כל בני הישיבה והורו כן לכל ישראל. וכן נוהגין בארץ אשכנז דכל סירכא שהיא נתקת כשהטבח מכניס ידו בנחת לבדוק את הריאה אמרינן דלאו סירכא היא אלא ריר בעלמא שנתפשט מלחות הריאה וכשירה. והסירכא אם יפרוך אדם אותה כל היום בין אצבעותיו היא הולכת ומתחזקת. ויש מן הגדולים שאומרים דהא דמכשירין כסדרן דהיינו דוקא ע"י נפיחה. ומדקדקין מהא דקאמר גבי שלא כסדרן לית להו בדיקותא מכלל דכסדרן מתכשרי בבדיקה. ורב האי גאון ז"ל כתב דלא בעינן בדיקה וכן מוכיח הלשון דקאמר היינו רביתייהו. והא דקאמר לית להו בדיקותא כתב הרמב"ן ז"ל דדרך פירוש הוא וטעמא יהיב למילתיה משום דסירכא לא מחמת עצמה היא באה אלא מחמת נקב ומשום הכי קאמר דלית להו בדיקותא אם יש בו נקב אם לאו דאפילו לא מפקא זיקא טריפה דודאי או האי אינקיב או האי אינקיב ואין האחת מגינה על חבירתה באינה רובצת זו על זו. ואונא הסרוכה לאומא שאצלה שאוסרים. וטעמא לפי שיש נקב ולא מצינו שהותר אלא כסדרן באוני אבל באומא לא. משום דטעמא דאוני משום שעומדות במצר החזה ומתחממות והדרן בריא כדאמר בריאה הסמוכה לדופן באוני כשירה אבל באומא לא ורבינו יעקב בר יקר התיר לפי שלא מצינו אומא בגמרא. ורבא לא פירש טעמו משום חום דהא בכל הריאה אמרינן לעיל דלא שליט בה אוירא. אלא פירש טעמו משום דהיינו רביתייהו דגדילות זו עם זו ואינן מתפרקות זו מזו הילכך לא שנא אוני ולא שנא אומא. ורבא דנקט אוני משום עיקר מילתיה דאשמועינן שלא כסדרן טרפה. משום דחזינן דכי סריכן אוני לדופן כשירה וס"ד אמינא הוא הדין אי סריכי להדדי. קמ"ל רבא דלא דמי. דהתם שוכבות תמיד אצל הדופן ואינן מתפרקות ממנה אבל נסרכה זו לזו שלא כסדרן

מתפרקות הן דאמצעית מפרקתן ולא אמר דוחק הדופן מעמידתן שלא יתפרקו. אבל אונא ואומא שלא כסדרן לא איצטריך לאורויי לן דכיון דברוחב החלל הן עומדות ומי יחזיקם שלא יתפרקו. ועינוניתא דוורדא כל היכא דסריכא טריפה. דכולהו לגבי דידה שלא כסדרן נינהו. ור"ת ז"ל היה אוסר אונא הסרוכה באומא ואמר דאע"פ שלא מצינו שום אומא בגמרא מ"מ גם אין שם אונא עליה אלא שם ריאה. כדאמרינן חמשא אוני אית ליה לריאה ואי איתא שבע מיבעי ליה וקראוה הראשונים אומא שהיא עיקר הריאה כמו אם שהאונות יונקות ממנה ובאונות דוקא התיר רבא לפי שעומדות במצר החזה. ונהגו העולם להתיר וכן כתב הרב הברצלוני ז"ל בשם הגאון ז"ל. **ואמר רבא הני תרי** [דף מז.] **בועי דסמיכי להדדי לית להו בדיקותא** דגמירי דמחמת נקב שהיה בריאה עלו סמוכין זה לזה. והוא שאין ביניהן היכר בשר חדא ומתחזיין **כתרתי מייתינן סילוא ובזעינן לה אי שפכי** אהדדי **חדא היא וכשירה ואי לא תרתי אינון וטריפה:**

טו ואמר רבא חמשה אוני אית לה לריאה. אפה כלפי גבורא. כשהיא תלויה ברגליה ימין הבהמה לימין הבודק. תלתא בימינא ותרתי בשמאלא. **אי חסיר אי יתיר אי חליף טריפה ולית הלכתא כרבא** ביתרת **והני מילי דקיימא בדרא דאוני. אבל ביני ביני טריפה:**

יום של

רי"ף יא: **טז האי ביני ביני דאתיא לקמיה דרב** אשי סבר רב אשי למיטרפה א"ל רב הונא מר בר רב אחא לרב אשי כל הני חיוי **ברייתא הכי אית להו וקרי להו טבחי עינוניתא דוורדא.** כתב רש"י ומדסבר רב אשי למיטרפה שמעת מינה לאו אורחא ובהני דידן דרובן אית להו אי משכחינן דלית להו עינוניתא דוורדא כשירה. ואי אית לה תרתי טריפה. דהא יתרת דביני ביני היא ולאו אורחא. דחדא גופא לא מכשרינן אלא משום דכל הנך חיוי ברייתא הכי אית להו. ורבינו אפרים בר יצחק ז"ל היה מכשיר בשתים משום דעל אחת לא היה אומר כל חיוי ברייתא הכי אית להו שהרי כל בהמות שלנו יש להן אחת אלא על השניה אמר דכשירה משום דברייתא הכי אית להו. והיכא דליכא כלל היה מטריף. ונראה דאין להביא ראיה מבהמות שלנו דחלוקות משלהן. כדאשכחן בפ' הלוקח בהמה (בכורות דף יט:) דפרה בת ג' ודאי לכהן ושלנו יולדות לפעמים בת שתים. ובשם הגאונים מצאתי כתוב דכיון דיש בהמות שאין להן וישנה במקצתן אין להטריף בשום שינוי שימצא בה בין שאין לה כלום ובין שימצאו שתים ושלש. **וה"מ מגוה אבל מגבה** [דף מז:] **אפילו כטרפא דאסא טריפה** אבל פחות מטרפא דאסא אחר שנפחוה כשירה ויראה שאם נמצאת העינוניתא מצד שמאל טריפה כיון שאין זה מקומה. והא דמיטריף מגבה ולא מיטריף מגוה ומשמאל. לאשמועינן דמגבה אפילו מימין טריפה. והיכא דחסרה אונות הימין יש רוצים לומר דעינוניתא מצטרפת בהדייהו להשלימן ואין נראה לרש"י כיון דלא קיימא בדרא דידהו יתרת היא ואותן הראויין להיות חסירות הויא לה כחליף וטריפה:

יז ואמר רבא האי ריאה דדמי לאופתא טריפה איכא דאמרי בחזותא ואיכא דאמרי בגישתא ואיכא דאמרי דשיעא **כאופתא דלית לה חתוכה דאוני.** פירש רש"י והיכא דלא מיחתכא באוני בחתוך גמור וסדק אלא כמין מראה הפרש ניכר בו כשירה דלאו שיעא כאופתא היא. והרמב"ם ז"ל כתב נמצאו שתי אונות כאונה אחת ואינן נראות כשתים דבוקות והיה ביניהם כמו עלה ההדס בין בעיקרן בין באמצעיתן בין בסופן כדי שיוכר שהן שתים דבוקות מותרות. ואם לאו הרי זו אסורה וטריפה ויש שכתב אי סריכי מעיקרן ועד סופן מייתינן סכינא ומפרקינן להו אי מפקי זיקא ביניהו חדא היא וטריפה ואם לאו כשירה ולישנא דגמרא משמע כפירוש רש"י דאי ניכר הפרש כל דהו לאו שיעא כאופתא היא וכן עיקר וכן הסכים בעל העיטור:

יח וכן כתב בעל הלכות דבועא בשיפולי ריאה טריפה. ופירש הטעם דכל יתר כנטול דמי. ודברי תימה הן דמה ענין זה לזה ואין לאסור משום דנראין כשתי בועות דהא מכשרינן כי שפכי להדדי. מ"מ יש ליזהר בדבריהם שכולן דברי קבלה הם ודווקא שאין לה היקף בשר כלל אחר שנפחו הריאה:

יט א"ר אחאי כי כוחלא **כשירה כדיותא טריפה וסימניך דיותא ארמיתא. מ"ט דא"ר חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה. ירוקה כשירה מדר' נתן. אדומה כשירה מדרבי נתן.** דאמר ר' נתן פעם אחת נכנסתי לכרכי הים באתה **אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי ומת רביעי הביאתו לפני וראיתיו שהוא אדום. אמרתי לה בתי המתיני לו עד**

שיבלע בו דמו. המתינה ומלתו וחיה. והיו קוראין לו נתן הבבלי על שמי. ושוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא ובאתה שם אשה לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי הביאתו לפני וראיתיו שהוא ירוק. אמרתי לה בתי המתין עד שיפול בו דמו. המתינה לו ומלתו וחיה והיו קורין לו **נתן הבבלי על שמי. אמר רב כהנא ככבדא כשירה. כבשרא טריפה. וסימנך ובשר בשדה טרפה** לא תאכלו. **א"ר סמא בריה דרבא** האי **ריאה כעין כשותא כעין מוריקא כעין ביעתא טריפה. ואלא ירוקה כשירה היכי משכחת לה. ככרתי** פירש בערוך מין צבע ירקרק ומתרגמים כרשין כרתי בשביל שהן ירוקין. כדאמרינן בברכות דף ט: כדי שיכיר בין תכלת לכרתי ונראה שהוא צבע שקורין בלוא"ה כעין הרקיע. כדאמרינן לקמן (חולין דף פט.) תכלת דומה לים וים דומה לרקיע. תשובה לרב האי גאון וששאלתם מראות האסורות בריאה כשנופחין אותה מתהפכת למראה בשר הריאה באיזה מראה עושין כמראה ראשון או כמראה שני פשיטא כי הריאה בחיי הבהמה נפוחה ועומדת להניף אויר על הלב וכמו שנראית כשהיא נפואה עושין:

כ אמר רבינא אטום בריאה כגון שנפחוה ע"י שום ספק שנולד בה והיה בה מקום שנשאר אטום ולא עלה בנפיחה מייתינן סילוא ובזעינן ליה אי איכא מוגלא מחמת מוגלא הוא **וכשירה ואי לא מותבינן עלה גילא או גדפא או רוקא אי מבצבצא כשירה ואי לאו טריפה:**

כא אמר רב יוסף קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום :

כב אמר עולא אמר ר' יוחנן ריאה שנשתפכה כקיתון כשירה דחסרון מבפנים לא שמיה חסרון ואמר רבא והוא דקיימא סימפונא **א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי** היכי עבדינן א"ל **מייתינן צעא דקוניא ושפכינן ליה בגוה אי אית בה שורייקי חיוורי טריפה ואם לאו כשירה: אמר רב נחמן ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים כשירה. תניא נמי הכי ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים אפילו מחזקת רביעית** חלל החסרון כשירה:

רי"ף יב. **נטלה השלפוחית כשירה התליע הכבד** [דף מח.] **זה היה מעשה ועלו בני אסיא שלש רגלים ליבנה וברגל שלישי התירוה להם: אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה הסמוכה לדופן אין חוששין לה.** והוא הדין סרוכה. דתלינן ריעותא בדופן כל כמה דלא חזינן ריעותא בריאה. ואפילו בדיקותא לא בעיא. מדאמר **מר יהודה משמיה דאבימי בין כך ובין כך חוששין לה** ועלה קאמר היכי עבדינן ופר"י דקאי אלא העלתה צמחין מכלל דלרב נחמן דאמר אין חוששין אפילו בדיקה לא בעיא. משום דשכיח טפי שמחמת מכת הדופן נסרך הריאה כי הוא טח ליסרך. והכי אמרינן לקמן (חולין דף נא.) כיון דשגרונא שכיחי טפי מפסיקת חוט השדרה אפילו בדיקה לא בעיא. **העלתה צמחין חוששין לה** דכיון דהעלתה סמוך לסמיכות או לסירכא איתרע חזקת הריאה ואע"ג דאם העלתה צמחים בעלמא אין חוששין לה. שאני הכא דאיכא סירכא הילכך תלינן דמחמת הריאה באתה ואפילו אי איכא נמי ריעותא בדופן כיון דאיכא נמי ריעותא בריאה טפי תלינן בריאה שדרכה לינקב ולהוציא משקה הנקרש בתוכה. ומן הראוי היה אף כי ליכא ריעותא לא בדופן ולא בריאה למיתלי הסירכא בריאה לפי שדרכה בכך אלא דרב נחמן סבר דרוב בהמות כשירות הן. וכן מצוי שמכין הבהמה על גבה ומעלה ליחה. הילכך מיקל לתלות הסירכא בדופן כל כמה דלא חזינא ריעותא בריאה. ויותר נראה לפרש דרב נחמן לא סבר אלא בריאה הסמוכה לדופן ולא בסרוכה דאז רגלים לדבר דמחמת מכה שהותה בדופן קלטה הריאה אצלה. דאילו מחמת הריאה היתה נסרכת לדופן ולא נסמכה. וכן משמע דקאמר מייתינן סכינא ומפרקינן לה אלמא שהיתה כולה דבוקה לדופן. מר יהודה משמיה דאבימי אמר בין כך ובין כך חוששין. היכי עבדינן לה. אהא דפליג רב יהודה אדרב נחמן דאמר אין חוששין אף בלא העלתה צמחים קאי. אבל אם העלתה צמחים דאיכא ריעותא בריאה גם כי איכא ריעותא בדופן תלינן ריעותא בריאה. לפי שהסירכות מצויות בה. **אמר רבא בר שבא מייתינן סכינא דחליש פומיה ומפרקינן לה** אי איכא ריעותא בדופן תלינן ריעותא בדופן **וכשירה. ואי לא מחמת ריאה היא** וטריפה. ואם תאמר אמאי קאמר מייתינן סכינא דחליש פומיה כדי שלא ינקב הריאה ומה אנו חוששין אף אם ינתקנה בכח מן הדופן ותינקב הריאה אי איכא מכה בדופן תלינן בדופן וכשירה ואם לאו טריפה. הילכך נראה דאף כי יש מכה בדופן לא מכשרינן אלא בנפיחה והיינו דקאמר רב נחמיה בריה דרב יוסף בדיק בפשורי ונופח כדי שירגיש

בנקב כל דהו אי נמי מתוך שהריאה סמוכה לדופן נסרך קרום שלה מליחות הדופן ואם ינפחנה בלא פושרי ונקב הקרום. והלכה כמר יהודה משמיה דאבימי דאם לא העלתה צמחים מפרקינן לה. ואי איכא ריעותא בדופן בדקינן לה בפשורי אם עלתה בנפיחה כשירה. ואי ליכא ריעותא בדופן טריפה. אבל אם העלתה צמחים אף כי איכא ריעותא בדופן טריפה. כיון דאיכא נמי ריעותא בריאה תלינן בריאה וטריפה. זו היא שיטת רש"י והתוספות. וי"מ דהא דקאמר היכי עבדינן קאי אמר יהודה דאמר אחד זה ואחד זה חוששין ולרב נחמן בהעלתה צמחים דאמר חוששין וקאמר דאי איכא ריעותא בדופן תלינן בדופן אע"ג דאיכא גם ריעותא בריאה והעלתה צמחים משום דריעותא דדופן אלים טפי דמחמת ליחות המכה נקלטה הריאה אל הדופן. אבל ריעותא דריאה לא אלים כולי האי. אע"ג דהעלתה צמחים סביב הדבק. אין כל כך הוכחה לריעותא דריאה דהא אמר בשמעתין דריאה דקיימי צמחי צמחי אין חוששין לה. אבל כי ליכא ריעותא בדופן וגם לא בריאה תלינן טפי בריאה לפי שהסירכות מצויים בה. עוד מקילין קולא אחריתי במפרשי דהא דבדיק רב נחמיה בפשורי קאי אליכא ריעותא בדופן. אבל אי איכא ריעותא בדופן כשירה ולא בעי בדיקה. ומביאין סעד לדבריהם מדקאמר אתון אהא מתנותו לה ואנן אהא מתנינן לה. ולפירוש רש"י הוה ליה למימר אתון מתניתו לה לחומרא אנן אהא מתנינן לה לקולא. ועוד החמירו התוספות וכתבו דעתה נהגו לטרוף כל הסירכות דאין בודקין אותם להפרידם מן הדופן לראות אם יש מכה בדופן ולא בפשורי. ורב אלפס ז"ל כתב **מייתינן סכינא דחריף פומיה ומפרקינן לה אי איכא מכה בדופן תלינן בדופן וכשירה. ואי ליכא מכה בדופן מחמת ריאה היא ואע"ג דלא מפקא זיקא טריפה.** ונראה שהוא רוצה לפרש ו דבדאיכא מכה בדופן מכשרינן לה בנפיחה. מדמייתי סכינא דחליש פומיה כדפרישית לעיל. ואי ליכא מכה בדופן אע"ג דלא מפקא זיקא טריפה דודאי **מחמת ריאה הוא וקרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום.** ורב נחמן נחמיה פליג אדרבא ומיקל לבודקו בפשורי אף בדליכא מכה בדופן והלכה כרבא. זו היא דעת רב אלפס ז"ל. ובצרפת ובאשכנז נהגו להטריף הכל:

כג ומי אמר רב נחמן הכי והא אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן בר מניומי ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשירה. לא קשיא כאן במקום רביתא כאן שלא במקום רביתא. והיכן מקום רביתא. מקום חתוכא דאוני שהם שוכבות במצר החזה. והלכה כרב נחמן בהא דליכא מאן דפליג עליה. וכל מה שהוא כנגד האומה אפילו השלם שלמעלה מן האונה אם נקב כשירה. שבכל מקום הדופן סותמו. ובשערי רב שמואל בן חפני נתן גבול וכתב דשתי אצבעות אצל חתוכא דאוני דינו כחתוכא דאוני. ומשני אצבעות ולמעלה דינו כשאר ריאה ולא נהגו כן אלא כדפרישית. ולמטה מן החוט שמנקרים מן החזה נקרא דופן והשאר נקרא חזה אבל אם הסירכא יוצא מן החתוך שבין אונא לאונא ונסרכה לדופן או מגב האונות ונסרכה בדופן חוץ למיצר החזה אין הדופן סותמתה. **אמר רבינא והוא דסביך בבשרא** פי' נאחז ומסובך היטב בבשר כמו צמר המסובך. ולהכי קאמר סביך ולא קאמר סריך. פי' רש"י דווקא בבשר שבין הצלעות דהויא סתימה שרירא דלא מיפרקא. אבל בצלעות עצמן אין זו סירכא קיימת. והיכא דסביך בבישרא ובגרמא יש אוסרין ויש מתירין. וכן כתב הרמב"ם ז"ל פי"א מהלכות שחיטה אבא מורי מן האוסרין ואני מן המתירין. ורואה אני את דברי האוסרין דכיון דבגרמא לחוד לא חשיב סתימה הוא הדין נמי בגרמא ובשרא. נהי שהבשר סותם כנגדו לא מהני אותה סתימה כיון שכנגד העצם אינו סותם. ורב שר שלים גאון כתב בתשובה דבין סביך ובין סריך כשירה דלית הלכתא כרבינא אלא כרב נחמן דאמר ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשירה. ומשמע מתוך דבריו דרבינא לא בא לפרש דברי רב נחמן אלא סברא דנפשיה קאמר וכן נראה מדפריך לעיל גבי העלתה צמחים מדרב נחמן אדרב נחמן ולא משני הא דסביך בבישרא והא דלא סביך. ועוד מדקאמר ליה רב יוסף לרבינא ואי לא סביך מאי טריפה אבל לרב נחמן בלא רבינא לא פריך דלא בעי סירוך ולא סיבוך במקום רביתא ואין נקב פוסל שם בריאה לפי שהדופן סותמו. אבל קשה מנא ליה לגאון דלית הילכתא כרבינא שהוא בתראה. וי"ל משום דלאו היינו רבינא חבירו של רב אשי אלא קדמון היה מדהשיב רב יוסף על דבריו. וכן יש בפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כח.) אמר רבינא גלימא מכריז רבא אמר אפילו תימא אבידתא מכריז. וביום שמת רבא נולד רב אשי (קידושין דף עב:)

שהיה רבינא תלמיד חבר שלו. ובהלכות טריפות דרבינו גרשום כתב דריאה הסמוכה לדופן אף במקום חתוכא דאונא וסרוכה בבשר שבין שתי הצלעות או בצלעות עצמן בדקינן לה בנפיחה עם הצלעות או גוררין הבשר עם הסירכא ומנפחינן לה אם עולה בנפיחה כשירה. דכיון דהסירכא קיימת וסותמת לא יתפרק עוד כיון דבמקום רביתא קיימת והסירכא סרוכה גם לדופן ומדובקת הריאה גם לדופן וסותמה. מתוך דבריו משמע שאין מחלק בין בשר לעצם אלא שמחמיר להצריך נפיחה. וכן נמי כתב באונא דסריכא לאונא כסדרן דצריך נפיחה:

כד כתב בעל העיטור דאם נסרכו יחד האונא והאומא בסירכא אחת בדופן אם רוב הסירכא מן האונא ומיעוט מן האומא תלינן דעיקר הנקב היה באונא וסירכא סריך באומא וכשירה. ואם רובא מן האומא טריפה. וכן ריאה דסריכא לחזה ולדופן שדינן ליה בתר רובא:

כה וכן נמי אם יש מכה בדופן והסירכא במקום המכה ובחוצה לה בכולהו אזלינן בתר רובא כי היכי דאזלינן בכל איסורין בתר רובא. ואע"ג דלא דמי כולי האי דבכ"מ הרוב והמיעוט מכחישין זה את זה הילכך שבקינן מיעוטא ואזלינן בתר רובא. אבל הכא אפשר להיות שניהם האונא והאומא והמשקה שיצא משניהם נסתבך יחד ונעשית סירכא אחת ובין וכן ריאה הסרוכה לחזה ולדופן אף אם יועיל הדופן לסתום הרוב הסרוך לו מ"מ כל זמן שלא נסתם המיעוט הסרוך מחזה טריפה. מ"מ כתב שעשה מעשה והלך אחר הרוב והכשיר. והראב"ד ז"ל כתב דכי היכי שתלינן במכת דופן ה"נ בדוכתא אחריתא היכא דאיכא מכה והריאה סרוכה לה כשירה. והרמב"ם ז"ל כתב דוקא בדופן אבל לא במקום אחר. וכן מסתבר דדוקא בדופן שהוא רחב וליחתו מרובה נקלטת הריאה אליו אבל בשאר איברים לא:

רי"ף יב: **כו וריאה שהעלתה צמחים כשירה** בין מליאה מים זכים בין מליאה מוגלא. וכתב רב אלפס ז"ל **דלא אסרחו אבל אסרחו טריפה ולקמן נדקדק בו.** א"ר נחמן כי הוה אזלינן בתריה דרב בשוקא **דגילדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן וחזנהו דהוו קיימי** [דף מח:] **כנדי כנדי ולא אמר להו ולא מידי רב אמי ורב אסי כי הוו אזלי בשוקא דטבריא חזנהו דהוי קיימי טנרי טנרי ולא אמרי להו ולא מידי כולהו צמחי וכנדי וטנרי כולהו** מיני צמחים הן אלא שאלו גדולים ואלו קטנים ואלו רכין ואלו קשין. ולא מטרפינן אלא תרי בועי דסמיכי להדדי ואפילו אי מליאים מים זכין ודלא כרשב"ם וריב"ן שכתבו דלא מטרפינן בתרי בועי אלא מליין מוגלא ודקדקו מדנקט בועי משמע שמליאין מוגלא מלשון שמות ט פרח אבעבועות. והקשה רבינו מאיר על דבריהם הא דקאמר הכא ההיא בכוליא איתמר ואמאי לא מוקי לה אף בריאה לענין תרי בועי דסמיכי להדדי. אלא ודאי אין חילוק בריאה אף לענין תרי בועי בין מים זכים ובין מוגלא. ואף במים זכים שייך לישנא דבועי כדכתיב ישעיה סד מים תבעה אש ומלשון שם מט מבועי מים. ואף בלשון משנה במס' מקואות פ"י משינוחו מבעבוען: **איתמר מחט שנמצאת בריאה רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא מכשירין.** רבי מני בר פטיש וריש לקיש ור"ש בן אליקים מטריפין. והלכתא כרבנן דמכשרי. ואע"ג דאין דרך קנה לבלוע כיון שהובאה הריאה שלימה לפנינו ונפחינן לה ולא חזינן בה ריעותא תלינן ודאי דסימפונא נקט ואתא. ולא מפלגינן השתא בין קופא לבר ובין קופא לגיו כדמפליג לקמן גבי כבדא לפי שהריאה קרובה לקנה וסימפוני הריאה רחבים ואפילו קופא לבר נכנסת לתוך הסימפון ומשם דוחקת ונכנסת לתוך בשר הריאה שהוא רך. וכן אם נמצאת תוך הקורקבן כשר שדרך הוושט בא המחט עם המאכל לקורקבן. ואפילו אם נתחב קופא בבשר הקורקבן. דאוכלין ומשקין דחקוהו. כדאמר בבית הכוסות אבל אי ליתא לריאה שלימה לקמן טריפה דדילמא אי איתא לריאה לקמן הוה מינקבה. ולא מפליג בין קופא לגיו ובין קופא לבר כדמפליג לקמן גבי חתוכה דכבדא ולאו משום דאמרינן דדרך הוושט נכנס המחט ונפל חודו על דופן הריאה ונכנס לתוכו ועבר כל רוחב הריאה עד מעבר לחציה הלכך אפילו קופא לצד סימפון האמצעי טריפה. דא"כ אמאי מכשיר לקמן בחתוכה דכבדא אי קופא לגיו. **גם** התם ניחוש שמא עבר המחט כל רוחב הכבד עד שעבר לחציו אלא ודאי לא חיישינן להכי. והאי דמטרפינן הכא אפילו קופא לגיו משום דחיישינן שמא ניקבה הריאה עד לחוץ. כי המחט שנמצא מתוך החתוך של הריאה ההובא לפנינו ניקב את הריאה עד החוצה:

כז וסימפונא דריאה דאינקוב לחבריה טריפה אע"ג **דאמרינן הדורא דכנתא דאינקוב לחבריה**

כשירה דחבריה רך ומגין עליה. אבל סימפוני הריאה קשין הן ואין אומר **בטרפות זו דומה לזו ואל תתמה שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה . ההוא מחטא דאשתכח בחתוכה דכבדא** סבר מר בריה דרב יוסף למיטרפיה א"ר אשי אילו אשתכח בבשרא נמי קטריף מר פירוש וכי נקובת הכבד טריפה הוא בשלמא אי איטרפה בנקובת הכבד ניחא דאין חלוק בין קופא לבר ובין קופא לגיו כדאמר גבי חתוכה דריאה דבכל ענין טריפה דחיישינן דילמא ניקבה הריאה אלא כיון דאין נקובת הכבד טורפת הויא כבשרא ובבשרא כי האי גוונא טריף מר כדקאמר טרפה הכא בכל ענין ולא מפלגת בין קופא לגיו ובין קופא לבר אלא אמר רב אשי חזינן אי קופא לבר וכו' ולכאורה משמע דאף בבשרא אי משתכח כי האי גוונא מחט בירך הבהמה וקופה לצד חלל הבהמה טריפה דאמרינן דמן הדקין באתה ודרך חודה נכנס בירך. דאי מן החוץ באתה היאך ניקבה בקופא כל עובי הירך ועברה עד סמוך לחלל הגוף. והא דאמרינן לעיל (חולין דף נג:) בקוץ עד שתינקב לחלל מיירי בידוע שבא מן החוץ. ומיהו חומרא גדולה היא זאת אע"ג דמיסתבר. ומיהו אין ראיה לאסור מסוגיא דשמעתין. דאיכא לפרושי הכי אלא א"ר אשי האי כבד לא לריאה מדמינן לה ולא לבשר מדמינן לה. דבריאה בין קופא לגיו בין קופא לבר טריפה ובבשרא בין קופא לגיו בין קופא לבר כשירה. וכן נהוג עלמא. לפי שהבהמה מתחככת בכתלים ואפילו נכנס דרך קופא דוחק ועובר בעומק הירך אלא א"ר אשי חזינא אי קופא לבר נקובים ועייל פירוש שהקופה לצד החוץ וכולו בתוך הכבד דאמרינן מן הוושט או מן הכרס או מן הדקין יצא ונפל חודו על הכבד ונכנס בתוכו. אבל אין לפרש קופא לבר שראש המחט בולט חוץ לכבד אבל כולו בתוך הכבד כשר בכל ענין דסמפון נקט ועייל. דא"כ מאי פריך ממחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. דע"כ התם שנמצאת בחלל בית הכוסות דאי בחלל הגוף היכי קאמר מצד אחד שלא ניקב אלא צד אחד כשר האי ודאי דהך וושט נקב ואתאי. אלא ודאי קופא לבר היינו שהקופא לצד החוץ ואפילו כולה בתוך הכבד. וקופא לגיו היינו שהקופא לצד הסימפון של הכבד ואי קופא לגיו סימפונות **נקט ואתאי. והני מילי באלימתא אבל בקלישתא לא שנא קופא לבר ולא שנא קופא לגיו נקובי נקיב ואתאי. ומאי שנא ממחט** רי"ף יג.

שנמצא בעובי בית הכוסות דלא שנא קופא לגיו ולא שנא קופא לבר אמרינן מצד אחד כשירה [דף מט.] **אמרי התם כוון דאיכא אוכלין ומשקין אימר אוכלין ומשקין דחקוה ומחטא דאישתכח בסימפונא רבא דכבדא כשירה. ההוא קשיתא דאשתכח במרריתא אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמרינן הא ודאי סימפונות נקט ואתאי ואע"ג דלא נפיק מרבל הוא דרביל.** והני מילי בדדיקלא. אבל בדזיתא מיבזע בזע. פירש רש"י ולמאן דחייש במחט חייש בהא. וקשה דא"כ הוי דלא כהילכתא דקיימא לן כרבנן דמכשרי. ונראה דאפילו לרבי יוחנן דמכשר מחט לפי שהוא קטן ובא דרך סימפון אבל הכא חיישינן שמא ניקב הוושט וחזר ונכנס בכבד:

כח אינקיב לה ריאה היכא דמשמשא ידא דטבחא תלינן או לא תלינן. רב אחא בריה דרבא אמר תלינן מר זוטרא בריה דרב מרי אמר לא תלינן והלכתא תלינן דהא תלינן בזאב. והיכא דמשמשא ידא דטבחא היינו בכל הריאה שיכולין לתלות שהעביר הטבח ידו. כגון שתלש בחזקה או שהעביר סכין דרך שם: **מורנא פליגי בה רב יוסף ורבינא חד אמר קודם שחיטה פריש וחד אמר אחר שחיטה פריש. והלכה לאחר שחיטה פריש: רבי שמעון אומר עד שתינקב לבית** הסמפון ולית הילכתא כוותיה :

כט [דף מט:] **אמר רב חלב טהור סותם.** פירוש חלב הדבוק לאחד מן האיברים וניקב אותו אבר חלב הגדל עליו סותמו משום דמיהדק. הילכך איצטריך ליה למימר דחלב העשוי ככובע אין סותם אע"ג שגדולו על אותו אבר. אבל חלב של אבר זה הסמוכין לאבר אחר כגון ריאה שנסרכה לשומן הלב פשיטא דאינו **סותם. חלב טמא אינו סותם. ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה סותם.** והילכתא כרב ואע"ג דרבא הוא דקאמר הא אמר רב ששת והתורה חסה על ממונם של ישראל. הא קאמר ליה רב פפא רב ואיסורא דאורייתא ואת אמרת התורה חסה כו'. ורבא גופיה הדר ביה הא דקאמר משמיה דרב נחמן חימצא ובר חימצא חד סתים וחד לא סתים. בעי רבי זירא חלב חיה מהו ומסיק אע"ג דשרי בחיה הואיל וכנגדו בבהמה אסור לא מיהדק ובקורקבן שניקב הכיס והבשר והשומן שעליו סותמו התיר ר"י דחלב טהור הוא **ומיהדק. אמר רב נחמן חלב העשוי ככובע אין סותם תרגומא חיטי דכרכשא וטרפשא** רי"ף יג:

דליבא :

יום שלא

ל אמר רב נחמן חימצא ובר חימצא בר חימצא סתים וחימצא לא סחים. וסימן יפה כח הבן מכח האב. הי חימצא הי בר תימצא. ת"ש דא"ר נחמן אינהו מיכל אכלי אנן [דף נ.] מיסתם נמי לא סתים לן . דאקשתא כ"ע לא פליגי דאסור. כי פליגי דאייתרא. איכא דאמרי דאייתרא כו"ע לא פליגי דשרי כי פליגי דאקשתא. פירש רש"י וללישנא בתרא לא מיתוקמא מילתיה דרב נחמן. כיון דבאקשתא דפליגי בה אמר רב נחמן דסתים כל שכן דאייתרא דלכולהו שרי וא"כ מאי לא סתיס דקאמר רב נחמן. ומיסתבר כלישנא קמא מדאמר במקום שנהגו דף נא. רבה בר בר חנה אכל דאייתרא עול לגביה רב אויא כסייה. אלמא בדאייתרא פליגי בני בבל ובני א"י ולדידן תרוייהו אסירן דבתר בני בבל גררינן וכלישנא קמא ולחומרא. וגם מוכח בפסחים כלישנא קמא. ורב אלפס ז"ל פסק דאייתרא שרי ולא מיסתבר אלא כדפסק רש"י דנהי דמדאורייתא שרי דקי"ל הלכה כרבי עקיבא מחבירו מ"מ בני בבל החמירו לנהוג בו איסור. וכל מנהגינו כבני בבל:

לא תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר בני מעיים שניקבו וליחה סותמתן כשירה ולית הלכתא כוותיה: לעיל (חולין דף מג.) ניקבה המרה **אמר רב יצחק בר יוסף א"ר יוחנן מרה שנקבה וכבד סותמתה כשירה. א"ר שימי בר חייא מקיפין בבני מעיים הנהו בני מעיים דאייתו לקמיה דרבא אקפינהו ולא אידמו אתא רב משרשיא בריה** משמש בהו ואקפינהו ואידמו א"ל מנא לך הא. א"ל מסברא כמה ידא ממשמשי בהו מקמי דליתו קמיה דמר אמר רבא חכים ברי בטריפות כר' יוחנן. כתב בעל העיטור ז"ל דה"ה בלב וקורקבן דאינהו בני מעיים איקרו כדאמרינן לקמן (חולין דף נו:) גבי נחמרו בני מעיה לא שנו אלא בלב וקרקבן וכבד. ור"י פירש לקמן דנהי דבלשון משנה ובריייתא הוי בכלל בני מעיים בלשון האמוראים לא הוי בכלל מעיים. כדאמרינן לקמן (חולין דף נא:) גבי נפולה דאמר אמימר נפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעיים מר זוטרא מוסיף כנגד כל החלל. וכן נמי גבי דרוסה דף נג: משמע דלאמימר בני מעיים הכרס והדקין ואתא מר זוטרא להוסיף כנגד הדפנות כגון ריאה ולב וכבד הילכך בני מעים דהכא היינו כרס ודקין. **רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו מקיפין בריאה אמר רבא לא אמרן אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה לא והלכתא אפילו מערוגה לערוגה מדקה לדקה ומגסה לגסה.** פירוש מריאה של צאן לצאן ומשל שור לשור אחר. **אבל מדקה לגסה ומגסה לדקה לא. רבה ורבא דאמרי תרוייהו מקיפין בקנה. א"ר פפא לא אמרן אלא באותה חוליא אבל מחוליא לחוליא לא והילכתא אפילו מחוליא לחוליא ומבר חוליא לבר חוליא. אבל לא מחוליא לבר חוליא ומבר חוליא לחוליא.** פירש"י חוליא שלשה טבעות כדאמרינן מנחות דף לט. גבי ציצית דקרי חוליא לשלש כריכות ובר חוליא היינו מחציין של הטבעות ולמטה כשמתחילין להיות דקין. וי"מ חוליא היינו הטבעות ובר חוליא העור שבין הטבעות ורש"י פירש **מדקה לדקה ומגסה לגסה** מאונא לאונא ומאומא לאומא אבל לא מאומא לאונא ומאונא לאומא. והביא ראיה מבעל הלכות שכתב בתר שמעתא וכן בקנה אלמא ריאה דומיא דקנה מה קנה באותו קנה עצמו אף ריאה באותה ריאה עצמה. דלא מיסתבר ליה להקל כולי האי להקיף מבהמה לבהמה. ולישנא דמדקה לדקה משמע כפירוש רב אלפס ז"ל דלפירוש רש"י הוה ליה למימר מקטנה לגדולה. כדקאמר ר' יהודה בכרס לעיל (חולין דף מב.) ומיהו לקמן (חולין דף נד.) גבי שמוטה ושחוטה הוכיח ר"י מההוא דשחט הוושט ונמצאת הגרגרת שמוטה דאין מקיפין מבהמה לבהמה:

לב אמר זעירי חלחולת שניקבה כשירה הואיל והירכים מעמידין אותה. וכמה אמר עולא א"ר יוחנן במקים הדבק ברובו ושלא במקום הדבק במשהו. ורב נחמן אמר מקום הדבק שנטל כולו כשר ובלבד [דף נ:] **שנשתייר בו כדי תפיסה. וכמה אמר אביי כמלא בטדא בתורא. איכא מאן דפריש ארבע אצבעות.** ורש"י פירש אצבע. ומקום כדי תפיסה יש אומרים במשהו וה"ר יונה ז"ל כתב דברובו דרב נחמן אמילתיה דר' יוחנן קאי דאמר מקום הדבק ברובו ובא רב נחמן להקל דיש ממקום הדבק שאם ניטל כולו כשר ויש ממנו ברובו כדא"ר יוחנן. והיינו כדי תפיסה והלכתא כרב נחמן: ניקבה המרה. א"ר יצחק בר יוסף א"ר יוחנן ניקבה המרה והכבד סותמתו כשירה:

לג כרס הפנימי שניקבה או שנקרע רוב החיצונה. איזהו כרס הפנימי אמר רבה בר רב הונא מפרעתא.

מאי מפרעתא. היכא דמפרעי טבחי. במערבא אמרי משמיה דרבי יוסי בר חנינא כל הכרס כולו זה כרס הפנימי. ואיזהו **כרס החיצונה בשר החופה את רוב הכרס איכא מאן דאמר הלכה כרבה בר רב הונא ואיכא מאן דאמר הלכה כר' יוסי בר חנינא.** ורש"י פסק לחומרא כרבי יוסי בר חנינא וכן עמא דבר: **רבי יהודה אומר בגדולה טפח ובקטנה ברובה. אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר לא גדולה גדולה ממש ולא קטנה קטנה ממש. אלא כל שנקרע בה טפח ולא הוי רובה זו היא ששנינו בגדולה טפח. ובנקרע רובה ולא הוי טפח זו היא ששנינו ובקטנה ברובה.** ריי"ף יד. **ואם נקדרה יותר מכסלע טריפה שאם תמתח תעמוד על טפח.** פירוש חוט המקיף את הקדירה לכשימתח יהיה טפח נמצא רוחב הסלע שליש **טפח. כמה יותר מסלע. אמר רב יוסף** כדעיילי תלתא קשייתא בציפא בדוחקא. בלא ציפא ברווחא:

לד המסס ובית הכוסות וכו' ת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשירה. משני צדדין טריפה. פירש רש"י בפרק המדיר (כתובות דף עו:) ובפרק לולב הגזול (סוכה דף לד.) דבהמסס אפילו מצד אחד טריפה מפני שדופנו דק. ואפילו אם תמצא לומר שאין סברא לומר טריפה הואיל ולא נקב אלא חצי העור. מצינו למימר דחיישינן שמא נקב כולו והבריא כדחיישינן בישב לו קוץ בוושט למאן דחייש לספק דרוסה. ג ואין נראה לר"ת להטריף בחצי העור של המסס. דלא חיישינן דילמא הבריא אלא בוושט דפעיא ביה וגמדא ביה ופעמים שחזר המחט לתוך הוושט אבל בהמסס אם הבריא לא היה המחט חוזר לתוכו. והא דנקט עובי בית הכוסות רבותא קמ"ל לפי שיש לו ב' עורות ואשמועינן אע"ג דניקב עור שלם כשר ואגב דנקט מצד אחד כשרה נקט נמי מב' צדדים טריפה. נמצא עליו קורט דם בידוע שלפני שחיטה. לא נמצא עליו [דף נא.] קורט דם בידוע שלאחר שחיטה. **הוגלד פי המכה בידוע שהוא ג' ימים קודם שחיטה. לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה.** פי' על הלוקח להביא ראיה שברשות מוכר נטרפה ואע"פ שלא נתן מעות דכאן נמצא כאן היה. כדאמרינן בשילהי המדיר בכתובות והא דקרי ליה המוציא מסתמא. דסתמא דמילתא כל כמה דלא יהיב דמי לא יהיב ליה חפצא. כתב רבינו אפרים ז"ל וכן בעל העיטור דוקא טריפות דמחמת מכה וכיוצא בה דאינו מצוי ולא סליק אדעתיה דאיניש לאיתנויי. אבל טריפות דמחמת סירכא דמשכח שכיח ורמי אינש אדעתיה כיון דלא אתני ודאי אחולי אחיל ולא הוי מקח טעות. והרמב"ם ז"ל כתב דאפילו טריפות דמחמת סירכא נמי הוי מקח טעות שהרי במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן לכולי עלמא אי לא דמצי א"ל לשחיטה מכרתיו לך הוי מקח טעות ואע"ג דלא אתני לוקח. אע"ג דרוב שוורים בחזקת נגחנים כדאמרינן ב"ק דף טו. דרוב שוורים לאו בחזקת שימור קיימי ואמרינן נמי ב"ב דף צב: גבי מוכר עבד ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו. מ"ט לאו משום דרובא הכי איתנהו אלא כולהו הכי איתנהו. אלמא אי לאו כולהו הכי איתנהו הוי מקח טעות אע"ג דרובא הכי איתנהו ואע"ג דלא אתני לוקח. וכ"ש בטרפות דמיעוטא נינהו. ולי נראה כדברי רבינו אפרים ז"ל ובעל העיטור. דהכי נמי מפלגינן גבי טענת אונס בגיטין כתובות דף ג. דבאונס דשכיח לכולי עלמא אין טענת אונס מדמיבעי ליה לאתנויי ולא אתני. ומה שהביא הרמב"ן ז"ל ראיה משור ועבד לאו ראיה הוא. דשאני התם שהמוכר מכיר במומי השור והעבד ועל זה סמך הלוקח ולא מתנה משום דשארית ישראל לא יעשו עולה ולא יאנהו במקחו. אבל בדבר שאין המוכר יודע כמו שהלוקח אין יודע בעי ליה ללוקח לאתנויי במידי דשכיח ומדלא אתני אחולי אחיל וקנה כדרך כל לוקחי בהמות שאינם נמנעין מלקנות בשביל ספק טריפות: **ומאי שנא מכל נקובי דעלמא דאע"ג דליכא עלייהו קורט דם טריף מר. התם ליכא מידי למיסרך הכא כיון דאיכא מחט אי איתא דקודם שחיטה מיסרך הוה סריך.** הא דאמר מצד אחד כשירה אם הפכה ומצא קורט דם מצד אחר טריפה. דאי אין שם מכה דם זה מנין והוה ליה נקב מפולש משני צדדין:

לה נפלה מן הגג אמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק איברים. ההוא גדיא דהוה בי רבינא דחזא חושלא אפומא דאיגרא. דגר בתרה **נפל מאיגרא לארעא אתא לקמיה דרב אשי א"ל הא דאמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק איברים משום דאית ליה מידי למיסרך והאי לא ה"ל מידי למיסרך. או דילמא משום דאמדה נפשה והאי נמי אמדה נפשה. א"ל** אין טעמא דרב הונא **משום דאמדה** ריי"ף יד:

נפשה והאי נמי אמדה נפשה: ההוא אימרתא דהוות משגרא כרעא בתרייתא **אמר רב יימר הא ודאי שגרונא נקטה. מתקיף לה רבינא ודילמא חוט השדרה איפסיק. בדוק ואישתכח כרבינא. ואפילו הכי הילכתא כרב יימר. מ"ט שגרונא שכיח חוט השדרה לא שכיח: אמר רב הונא זכרים המנגחין זה את זה. אין חוששין לריסוק איברים ואי נפל לארעא ודאי חיישינן.** אע"ג דבעינן גבוה עשרה טפחים כדאיתא פרק הפרה דף נ: דההוא תורא דנפל לאריתא דדלאי. ומכריסא דתורא עד לארעא ליכא אלא ארבעה טפחים. מ"מ חיישינן הכא כיון שנפל מכח חבירו שהפילו: **אמר רב מנשיא הני דכרי דפתקי גנבי אין חוששין משום ריסוק איבריה מ"ט אמתנייהו שדו להו כי היכי דלירהטו קמייהו. אהדרינהו ודאי חיישינן. והני מילי דאהדרינהו מחמת יראה. אבל אהדרינהו מחמת תשובה תשובה מעליותא עבדי: אמר רב נחמן בית הרחם אין בו משום ריסוק איברים.** ואף על גב דחזינן ביה ריעותא שאין יכול לעמוד. [דף נא:] **ואמר רב נחמן בית המטבחיים אין בו משום ריסוק איברים. ההוא תורא דנפל ואשתמע קול גניחותו. עאל רבי יצחק בר שמואל בר מרתא ושקיל מיניה משופרי שופרי אמרו ליה רבנן לא חייש מר לריסוק איברים. אמר להו הכי אמר רב צפורניו נועץ בקרקע עד שמגיע לארץ.** ירושלמי ביומוי דרבי פנחס חבטון תורא בחילא. אמר להו בחייכון שרוניה שרו ליה ערק ואמר ברוך שבחר בהם ובדבריהם דאמרין אלין תורין דחבטין בחילא לית בהו משום ריסוק איברים: **אמר רב יהודה הכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה או על** זנבה והלכה לה על כלפי ראשה על פני **כל השדרה אין חוששין משום ריסוק איברים ואי שלים חוטרא אפלגא** דגבא חיישינן

רי"ף טו. ואי איכא ביה קיטרי **חיישינן ואי מחייה אפסקיה חיישינן:**

לו אמר רב יהוד' אמר רב עמדה אין צריכ' מעל"ע אבל בדיקה ודאי בעיא אבל לא עמדה לא מהניא בדיקה בתוך מעת לעת כדתניא לקמן (חולין דף נו.) דרסה וטרפה בכותל או שרצצתה בהמה צריכה מעת לעת. ואמרינן בגמרא אחת זו ואחת זו צריכה בדיקת חכם. ואם לא עמדה אפילו בדיקה לא מהני לה בתוך מעת לעת הלכה אין צריכה בדיקה. רב חייא בר אשי אמר אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה. אמר רב הונא בר רב יהודה אמר רב ששת א"ר ירמיה אמר רב פשטה ידה לעמוד אע"פ שלא עמדה. עקרה רגלה להלוך אע"פ שלא הלכה. רב חסדא אמר ננערה לעמוד אע"פ שלא עמדה. רב אלפס לא הביא אלא דברי רב יהודה. ובעל הלכות ובעל העיטור פסקו כרב הונא בר יהודה דפשטה ידה ועקרה רגלה מועיל. וכן משמע שבאו לפרש דברי רב יהודה ולא לחלוקה ומה שכתוב בספרים והלכתא היכא דנפלה ולא ועמדה ולא הלכה צריכה בדיקה הלכה אפילו בדיקה לא בעיא תוספת הוא מלשון הפוסקים ואינו בלשון הגמרא. ומה שפסק רב אלפס ז"ל כרב יהודה ולא פסק לחומרא כרב חייא בר אשי דהא תרוייהו משמיה דרב קאמרי. משום דבזבחים פרק התערובת דף עד: קאמר קסבר ריש לקיש עמדה צריכה מעת לעת הלכה צריכה בדיקה. ורבי ינאי ורבי ירמיה כריש לקיש לא אמרי קסברי **עמדה אינה צריכה מעת לעת הלכה אינה צריכה בדיקה** ורבי ינאי ורבי ירמיה רבים נינהו והלכתא כוותייהו. ועוד דרבי ינאי רבו של רבי יוחנן הוה ואפילו לגבי רבי יוחנן הלכה כוותיה וכ"ש לגבי ריש לקיש. **ונפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד כל החלל כולו אבל בסימנין** אין **צריכה בדיקה דסימנין קשין הן אצל נפילה** אבל קרום של מוח אינו בכלל החלל ואין צריך בדיקה. וכן מוכח לקמן (חולין דף נד.) גבי דרוס' דקאמר רב נחמן דרב מורה בה מכפא דמוחא ועד אטמא ומשמע שבא להוסיף על כנגד כל החלל:

לז אמר רב יהודה אמר רב עוף שנחבט על פני המים כיון דשט מלא קומתו דיו. וה"מ מלמטה **למעלה אבל מלמעלה למטה** לא מיא הוא דקמשפילי לה ואי קיימא מיא **לית לן בה. ואי** איכא ציבי וקדים איהו לציבי איהו קמסגי. גלימא ומתיח חיישינן. לא מתיח לא חיישינן עוף ומיעף לא חיישינן. **כללא דמילתא כל דמיחבט על דבר קשה חיישינן. על דבר רך או שריק לא חיישינן. דיבקא אמימר אסר ורב אסי שרי. בחד גפא דברי הכל** שרי. [דף נב.] **כי פליגי בתרי גפי. מאן דאסר במאי נייח. ומאן דשרי** אפשר דנייח בעיקבא דגפא **והלכתא בחד גפא שרי בתרי** גפי אסור. ובכל הני דאמרינן חיישינן יש בו כל דין נפולה דמתני'. ובכל הני דאמרינן אין חוששין אין כאן בית מיחוש כלל. כההיא דבית מטבחיים:

לח נשתברו רוב צלעותיה. ת"ר אלו הן רוב

צלעותיה שש מכאן ושש מכאן. או אחת עשרה מכאן ואחת מכאן: אמר זעירי והוא שנשתברו מחצין כלפי שדרה. אמר רבה בב"ח א"ר יוחנן ובצלעות **שיש בהן מוח. אמר עולא בן זכאי אמר נעקרו ברוב צד אחד. נשתברו ברוב שני צדדין. ורבי יוחנן אמר בין נעקרו בין נשתברו ברוב שני צדדין. וסוגיין כר' יוחנן** דפריך מיניה בשמעתין לרב כהנא ורב אסי. **ואם נעקרה צלע וחצי חוליא עמה טריפה שהיא בוכנא ואסיתא.** ואם נעקרה תוליא בלא צלע טריפה. כההיא דתנא כמה תסרון בשדרה ב"ש אומר שתי חוליות וב"ה אומר [דף נב:] חוליא אחת. ואמר רב יהודה אמר שמואל עלה וכן לטריפה. וחוליא בלא צלע משכחת לה בשילהי כפלי:

לט וגולגולת שנחבסה ברובה טריפה בעי רבי ירמיה **ברוב גובהה או ברוב היקיפה תיקו. הלכך תרוייהו טריפה ובשר החופה את רוב הכרס ברובו** בעי רב אשי ברוב קרוע או ברוב נטולה. ולא איפשיטא הלכך תרוייהו טריפה:

יום שלב

מ ודרוסת הזאב. אמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה. בעופות מן הנץ ולמעלה ופריך בעופות מאי קמ"ל מתניתין היא ודרוסת הנץ בעוף הדק אבל למטה מן הנץ לא דריס ותירץ דאיידי דאמרינן **בבהמה מן הזאב ולמעלה** דאית ביה חדוש כדמפרש נקט נמי מן הנץ ולמעלה אי נמי כי היכי דאשמועינן בבהמה דלא תימא אורחא דמילתא קתני הכי נמי איכא לשנויי בעופות. למעוטי מאי. אילימא למעוטי חתול פשיטא דרוסת הזאב תנן. וכי תימא קמ"ל דזאב אפילו בגסה נמי דריס והא קתני סיפא רבי יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת ארי בגסה אבל דרוסת הזאב בגסה לא. וכי תימא רבי יהודה פליג אתנא קמא. והאמר רבי בנימין בר יפת א"ר אלעזר לא בא רבי יהודה אלא לפרש דברי חכמים. גברא אגברא קרמית. מר סבר פליגי וסברי רבנן דזאב בגסה נמי דריס. והוה אמינא דחתול דריס בדקה הילכך אתא רב לאשמועינן דחתול לא דריס בדקה. וקשה לפירושו מדקאמר ואי בעית אימא למעוטי חתול משמע דשינוייא קמא לא אתא למעוטי חתול. ועוד מאי דוחקין למימר דרב פליג ארבי בנימין בר יפת לימא רב פירושא דמתניתין אתא לאשמועינן וכרבי בנימין. וזאב לא דריס אלא בדקה ולמעוטי חתול. הילכך נראה לפרש ודילמא הא קמ"ל דזאב בגסה נמי דריס ולא בא למעוטי חתול וה"ק כל מן הזאב ולמעלה שוין מה ארי בגסה אף זאב בגסה. ואב"א לעולם למעוטי חתול ואי ממתניתין הוה אמינא אורחא דמילתא קתני. כתב בספר התרומה כיון דאיכא תרי שינויי לשינוייא קמא פליגי ולשינוייא בתרא לא פליגי אוזלינן לחומרא כלישנא קמא. והלכה כרב דאמר פליגי והלכה כחכמים דסברי דזאב דריס בגסה. ורב אלפס ז"ל כתב דזאב לא דריס בגסה. ונ"ל כדבריו דכיון דאיכא תרי שינויי שבקינן האי שינויא דמפליג אמוראין ותנאין ונקטינן האי שינוייא דלא פליגי אמוראי ולא תנאי. ועוד אליבא דרב לא אימעוט חתול מדריסת דקה. וכולה סוגיא מוכחת דחתול באימרי רברבי לא דריס אלא דווקא באימרי זוטרי. אמר רב חסדא אמר רב דריסת חתול ונמייה בגדיים וטלאים. דריסת חולדה בעופות. איתיביה דריסת חתול נץ ונמיה עד שתנקב לחלל. פירש רש"י כקוץ בעלמא אבל ארס שלהן אין מזיק. והרמב"ם ז"ל כתב דארס שלו מזיק אם נקב לחלל בגדיים וטלאים. וכן כתב רב אלפס ז"ל **ודרוסת הנץ בגדיים וטלאים לבית חללו פסולה. אבל אי לא אנקוב** לחלל כשר. ומדקדקין מדקתני דריסת חתול נץ ונמייה עד שתנקב לחלל אלמא כשניקב לחלל מיקרי דריסה. ולרש"י הכי פירושו דריסתן אינו אלא כנקיבת קוץ לחלל. הוא דאמר כבריבי דתניא ברבי אומר לא אמרו דאין דריסה אלא במקום שאין מצילין. אבל במקום שיש מצילין יש דריסה. איכא דאמרי הא מני בריבי דתניא בריבי אומר לא אמרו יש דרוסה אלא במקום שיש מצילין. אבל במקום שאין מצילין אין דרוסה. פירוש הך ברייתא דחתול נץ ונמייה אין להן דריסה מיירי במקום שאין מצילין ומתניתין [דף נג.] דרוסת הנץ בעוף הדק דמשמע אף במקום שאין מצילין דומיא דארי וזאב אפילו בריבי מודה דדרסי בכל ענין. ולא מפליג אלא בחיות קטנות דאין כח בארס שלהן להמית אלא מתוך חמה מרובה. היינו בעוף הדק דבכל דהוא יזיק לו הארס. אבל בגדיים וטלאים ועוף הגס אין לו כח להמית אלא במקום שיש מצילין ולהאי שינוייא סברי רבנן דחתול דריס אף במקום שאין מצילין. ורב חסדא סבר כרבנן. וללישנא קמא סבר רב חסדא כבריבי דחתול אין לו דריסה אלא במקום שיש מצילים ואע"ג דלישנא בתרא לחומרא מסתברא דהלכה

כלישנא קמא. דלישנא בתרא דחיקא הוא. משום דבעינן לפלוגי לבריבי בנץ בין דרוסת עוף הדק לדריסת גדיים וטלאים ועוף הגס. וזהו דוחק גדול לומר דאית ליה דריסה בכולהו ואין דריסתו שוה בהן. לזה דוקא במצילין ולזה אף באין מצילין. ולהא פיסקא ניחא מה שאין העולם נוהרין כשחתול נכנס ללול של תרנגולין ואיהו שתיק ואינהו מצפצפי. וכן כתב בספר התרומה אבל רב אלפס ז"ל לא חלק בין מצילין לאין מצילין משמע דסבר כלישנא בתרא לחומרא ומסקינן אליבא דרב דאין דריסה לחתול באמרי רברבי. אבל באימרי זוטרי אית ליה דריסה. וכן לנמיה ולחולדה אין דריסה בגדיים וטלאים. אבל בעופות יש להן דריסה. ושועל אתימא דיש לו דריסה ואיתימא דאין לו **דריסה וספיקא דאיסורא לחומרא** ודוקא בגדיים וטלאים דלא עדיף מחתול וגם למטה מן הזאב הוא ואין לו דריסה בדקה: בעי רב אשי שאר עופות טמאין יש להן דריסה או אין להן דריסה. א"ל רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמרינן שאר עופות יש להן דריסה והא אנן

רי"ף טו: דרוסת הנץ תנן. אמרי נץ ברברבי מיניה. שאר עופות טמאין כדכוותייהו. אי נמי נץ בדכוותייהו שאר עופות טמאין בזוטרי מינייהו ובעיא דרב אשי ליכא למיפשט ממילתא דרב דאמר בעופות מן הנץ ולמעלה דמשמע דכל עופות שמן הנץ ולמעלה דורסין. דאיכא למימר דאגס קאי ולאו למעוטי מנץ ולמטה דאין להן דרוסה ולמעלה יש להן דריסה. דאגב דנקט בבהמה מן הזאב ולמעלה למעוטי חתול נקט נמי בעופות מן הנץ ולמעלה כדפרישית לעיל. והא דאמר רב נחמיה בבהמה מן הזאב ולמעלה. לא בא לומר דכל **מן הזאב ולמעלה יש לו דריסה** כגון דוב ונמר. דא"כ מאי שקיל וטרי הש"ס לעיל במילתיה דרב למאי איצטריך הא טובא אתא לאשמועינן דכל מן הזאב ולמעלה דריס וממתניתין לא שמעינן אלא זאב וארי. ועוד מאי קמיבעיא ליה בעופות טמאין כי היכי דבבהמה מן הזאב ולמעלה דריס הוא הדין בעופות מן הנץ ולמעלה דורס אלא ודאי נראה דאין דריסה אלא לזאב וארי. ואע"פ שהדוב שכול אינו דורס וגם אין לו צפורנים לדרוס וגם הנמר אע"פ שהוא עז שמא אינו דורס מידי דהוה אשועל אע"פ שנשיכתו קשה מספקא ליה אם יש לו דריסה אף כחתול. ועוד מאן לימא לן שהוא למעלה מן הזאב שמא הוא למטה מן הזאב כי חיה קטנה היא וכן מסתבר דקים ליה לגמרא דאין דריסה אלא בזאב וארי. מדלא בעי הש"ס אי יש דריסה בשאר חיה כי היכי דבעי בשאר עופות טמאין ואין לומר דפשיטא ליה דיש להן דריסה. דאמאי פשיטא ליה יותר מבעופות. אלא ודאי נראה דפשיטא ליה בבהמה דאין להן דריסה. ומספקא ליה בעופות משום דהרבה עופות דורסין. ומספקא ליה אם יש להן ארס להמית. מיהו יש להסתפק לפי המסקנא דאמר נץ וגם ברברבי מינייהו ושאר עופות בדכוותייהו אם יש דריסה מן הנץ ולמטה. כי היכי דמן הזאב ולמעלה אתא למעוטי חתול באימרי רברבי ואפילו הכי דריס באימרי זוטרי. הכי נמי מן הנץ ולמעלה דהיינו גם דרסי אף ברברבי **מינייהו ושאר עופות טמאין בדכוותייהו** או דילמא אי מפרשינן הכי לא הוה ליה למימר מן הנץ ולמעלה כיון דלמעלה ולמטה שוין. ולא דמי למן הזאב ולמעלה דאתא למעוטי חתול מבהמה. וגם למעלה מן הזאב אין דריסה כי אם בארי. ומסתבר דאין דריסה מן הנץ ולמטה מטעמא דפרישית. **אמר רב יוסף נקיטינן אין דריסה לכלב.** אמר אביי נקיטינן להני דדרסי דלא **דרסי אלא ביד לאפוקי רגל דלא ואין דריסה אלא בציפורן לאפוקי שן דלא עד דמינקב לחלל. ואין דריסה אלא מדעת לאפיקי שלא מדעת דלא** כגון שנפל על הבהמה ונתקע בה צפורניו. **ואין דריסה אלא מחיים לאפוקי לאחר מיתה כגון שדרסה ומקמי דלשקלה לסיחופיה קטלוה.** אי נמי דפסקוה לידיה. מהו דתימא בהדי דדריס שדי זיהריה. קמ"ל בהדי דשליף שדי זיהריה. ואין לסמוך על זה לשחוט את העוף בעוד שהנץ יושב עליו. לפי שפעמים כשהנץ רודף אחר העוף הוא מכהו בציפורניו דרך פריחתו:

רי"ף טז. **מא וארי שנכנס לבין השוורים ונמצאת צפורן הארי בגבו של אחד מהן חוששין שמא ארי דרסו ואע"ג דאיכא למימר בכותל נתחכך. דכיון דקיימא לן חוששין לספק דרוסה אסור. דאיתמר רב אמר אין חוששין לספק דרוסה ושמואל אמר חוששין לספק דרוסה. דכולי עלמא ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא. ספק** על ספק לא על אימור לא על. **על ויתיב בינייהו הוא שתיק ואינהו שתקי אימור שלמא עבדי. קטע רישיה דחד מינייהו אימור נח רוגזיה.** איהו צוח ואינהו מקרקרי אימור בעותי הוא דקמבעתי [דף נג:] אהדדי. **כי פליגי דאיהו שתיק ואינהו קמקרקרן. מר**

סבר אזוקי מזיק להו. ומר סבר מחמת ביעתותא הוא דמקרקרן. אמר אמימר הילכתא חוששין לספק דרוסה. א"ל רב אשי לאמימר הא דרב מאי. א"ל לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי . ההוא בר אווזא דהוה בי רב אשי על לבי קניא נפק אתא כי ממסמס קיעיה דמא. אמר רב אשי לאו מי אמרת התם ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא הכא נמי ספק שונרא ספק קניא אימור קניא :

מב אמר רב יהודה דרוסה שאמרו עד שיאדים הבשר כנגד בני מעיים. נתמסמס הבשר רואין אותו כאילו אינו. פירש רש"י כגון דרוסה בירך שלא כנגד החלל ונרקב הבשר רואין אותו כאילו אינו. ואם יש בו טרפות כגון בצומת הגידין טריפה דהאי נמי כנטול דמי. וי"מ לענין נשבר העצם ויצא לחוץ דאמרינן לקמן בפרק בהמה המקשה (חולין דף עו.) אם עור ובשר חופין את רובו כשירה. ועלה קאמר רב יהודה שאם נתמסמס אותו בשר אין מגין. והרמב"ם ז"ל פירש דעל דרוסה קאי דאם האדים הבשר כנגד בני מעיים או נתמסמס אפילו לא האדים אסור. ורבינו אפרים ז"ל פירש לענין בשר החופה את רוב הכרס. נתמסמס כאילו ניטל. **היכי דמי נתמסמס. א"ר הונא בריה דרב יהושע כל שהרופא גוררו ומעמידו על בשר חי. א"ר** אשי **כי הוינן בי רב כהנא** אייתו ריאה לקמן כי הוה מותבינן לה יתבא שפיר. **כי הוה מדלינן לה מתלחא ונפלה תילחי תילחי וטרפינן לה מדרב הונא בריה דרב יהושע. אמר רב הונא בקוץ עד שתינקב לחלל.** פירש רש"י ואין לו בדיקה כי הנקב דק. וספק קניא דלעיל דאית ליה בדיקה. קנה הוא גדול מקוץ. ועוד למעלה אין צריך לבדוק אלא הוושט אבל הכא צריך לבדוק את הכרס והדקין ונקב קטן אי איפשר ליבדק בכולו. וישב לו קוץ בוושט אית ליה בדיקה מהאי טעמא. ומה שפי' רש"י דאין לו בדיקה משום דמשמע ליה דומיא דדרוסה כשהאדים **הבשר כנגד בני מעיים.** ובעל הלכות כתב **בקוץ עד שתנקב לחלל ותטרף בו.** כלומר שבודקין אם נקב אחד מן האיברים שנקובתו במשהו. **בדרוסה עד שיאדים הבשר כנגד בני מעיים. בסימנין** עד שיאדימו הסימנין עצמן **ובין וושט ובין קנה דריסתו במשהו. מאי טעמא זיהרא מיקלא קלי.** [דף נד.] **יתיב רבי יצחק בר שמואל בר מרתא קמיה דרב נחמן ויתיב וקאמר דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעיים. א"ל האלהים מורה בה רב מכפא דמוחא עד אטמא.** פירש רש"י הא דבדקינן דרוסה היינו בספק דרוסה או שדרסה ואין מקום הדריסה ניכר מבחוץ משמע דבודאי דרוסה לא מהניא בדיקה וכן פי" רש"י והר"ר זרחיה הלוי דודאי דרוסה לא מהניא בדיקה שמא פעמים יאדים הבשר ואין אנו יכולין לכוין להכיר אדמומית ונראה שיש בדיקה אף לודאי דרוסה מדאמר בסמוך בסימנין עד שיאדימו הסימנין עצמן אבל האדים הבשר כנגד הסימנין ולא האדימו הסימנין כשירה אע"ג דבודאי נדרסה כיון שהאדים הבשר. ועוד מדקאמר דמורה בה רב מכפא דמוחא ועד אטמא והיינו על כרחן בודאי דרוסה דרב לא חייש לספק דרוסה דלא הדר ביה כדפירש הקונטרס לעיל. ועוד דבעי קנה נקובתו בכאיסר דריסתו בכמה אלמא אע"ג דמאדים משהו ונדרס ודאי בעי למימר דכשר עד שיהא בכאיסר. ונראה שגם רש"י לא נקט ספק אלא משום דאז צריך לבדוק בכל מקום גבה וכריסה וצידיה וכל שכנגד החלל דיו אבל אם היה ניכר מקום הדריסה לא הוה צריך לבדוק אלא מקום הדריסה בלבד:

מתני' אלו כשירות בבהמה. ניקבה הגרגרת או שנסדקה. עד כמה תחסר. רבן שמעון בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי. נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח. ניקב הלב ולא לבית חללו. נשבר השדרה ולא נפסק החוט שלה. ניטלה הכבד ונשתייר הימנה כזית. המסס ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה. ניטל הטחול ניטלו הכליות ניטל לחי התחתון נטלה האם שלה. וחרותה בידי שמים כשירה. והגלודה רבי מאיר מכשיר. וחכמים פוסלין. רי"ף טז:

כתוב בפיסקי הגאונים הא דניטל לחי התחתון כשר היינו דוקא שיכולה לחיות על ידי הלעטה והמראה. הא לאו הכי טריפה: **גמ'** [דף נד:] **אמר רב מתנא האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טריפה.** ורבא אמר כשירה ואי איפסיק ניביה טריפה. והילכתא אפילו איפסיק ניביה כשרה עד דמיעכול עכולי: עד כאיסר. **אמר אביי כפשיטא זוטרתי דמשתכחי ביני פשיטי רברבי דפומבדיתא. והיינו שיעורא דדינרא קורדיניתא:**

מג אמר ר' יוחנן פתוראה לעיל מינאי הוה קאי בר נפחא ובעי מינאי דינרא קורדיניתא **לשעורי ביה טריפתא ובעאי למיקם** מן קדמוי ולא שבקני. **אמר בני שב בני שב שאין בעלי אומניות רשאין לעמוד לפני**

תלמיד חכם בזמן שעוסקים במלאכתן. פירש רש"י העוסקין במלאכת אחרים. וליישב לשון רשאין פירש כן. ומיהו אפילו עסוק במלאכתו נמי לא מיחייב. כדאמרינן פרק קמא דקדושין דף לג. מה הידור שאין בו חסרון כיס אף קימה שאין בה חסרון כיס וה"ר יעקב בר שמשון היה מיישב לשון רשאין אף בעוסק במלאכתו. ופירש אין חייב כדתנן פרק המקדיש (ערכין דף כח:) שור זה עולה אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה אע"פ שאין רשאי. פירוש אע"פ שאינו חייב כדמתרגמינן שמות כב לא תהיה לו כנושה לא תהי ליה כרשיא וכן בפרק קמא דקדושין דף לג: אין אדם רשאי לעמוד בפני רבו אלא שחרית וערבית שלא יהא כבודו מרובה משל המקום. לא קאמר שיהא אסור אלא שאינו חייב:

מד אמר רב נחמן רבו כסלע כיתר מכסלע. כאיסר כיתר מכאיסר. **משום דחומרא הוא אמרינן עד ולא עד בכלל.** ואי עד ועד בכלל הוי חומרא אומר עד ועד בכלל. [דף נה.] דאמר רבי אבהו אמר ר' יוחנן כל שיעורי חכמי' להחמיר חוץ מכגרי' של כתמים שהוא להקל:

מה ניטל הטחול אמר רב עוירא משמיה דרבא לא שנו אלא ניטל דל **אבל ניקב טריפה. וה"מ בסומכיה אבל בקולשיה** כשר. **ובסומכיה נמי אם נשתייר בו כעובי דינר זהב כשרה: נטלו הכליות אמר** רבינא בר רי"ף יז. פפא משמיה דרבא **לקתה בכוליא אחת טריפה.** אמרי במערבא והוא דמטיא לקותא למקום חריץ. היכא מקום חריץ. חיוורא דתותי מתני. פי' רש"י לקותא דמליא מוגלא והיינו לפי גירסת ספרים ישנים דלא גרסינן לקמן אלא אי איתמר הכי איתמר **יש כשר בריאה ופסול בכוליא. ויש פסול בריאה וכשר בכוליא.** [דף נה:] **פסול בריאה וכשר בכוליא נקב. כשר בריאה ופסול בכוליא מוגלא.** ולא גרסינן פסול בזה ובזה לקותא דלא צריכינא ליה דלא בא לתרץ אלא על הדיוק שדקדק. וכל שכן הכשר בריאה כשר בכוליא. ופריך והרי מוגלא דכשר בריאה ופסול בכוליא ועל זה תירץ שאין לדקדק כך אלא אדרבה מה שכשר בריאה פסול בכוליא ומה שכשר בכוליא פסול בריאה. ולא הזכיר הספר כלל מה שכשר בשניהם ופסול בשניהם. ולפי גירסת אותן הספרים לא תמצא הפסול בשניהם. דאין לקותא פסול בכוליא אלא מוגלא וכשירה היא בריאה אלא על פי רב אלפסי הוגה בספר כשר בזה ובזה מים זכים **ופסול בזה ובזה לקותא.** ולגירסא זו מוגלא ולקותא שני עניינים הן. ולקותא היינו שמחמת חולי לקה הבשר ונתמסמס עד שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי. ואע"פ שאם נטלו הכליות כשירה. גמירי דעל ידי המסמסה טריפה. וגם בריאה פסול כדאמרינן לעיל (חולין דף נג:) בריאה דנפל תילחי תילחי. ודוקא לקותא הוא דפוסל אבל ניקב או נחתך אפילו עד מקום החריץ לא מיטרפא בה כי יותר מזיק לה כאב הלקותא מכאב החתך והנקב. והכי אמר לעיל (חולין דף נד.) דהוו מחו בכוליא וקטלו. וקאמר דלא הויא טריפה. ולא דקדק בה אם הגיע המכה למקום חריץ. וכן אמרינן בשמעתין דנקב כשר בכוליא ולא מפליג בין הגיע למקום חריץ ובין לא הגיע. **ומים זכים לא אמרן אלא דצילי אבל עכורים טרפה.** וכי צילי **נמי לא אמרן אלא דלא** אסרוחי אבל אסרוחי טריפה. רב אלפס ז"ל כ' לעיל סי' כו דבריאה נמי טריפה אי אסרחא או עכירי. וסבר דקאי גם אריאה האי דפסל הכא סריחי ועכירי ויש ספרים שכתב בהן ומים זכין כשרים כאן וכאן לא אמרן וכו'. ואין נראה כלל דסתם מוגלא היא ליחה סרוחה או עכירי ולא עדיפי ממים זכין סריחי ועכירי. וריאה הנשפכה כקיתון לעיל סי' כב מסתמא המחוי הוא עכור וכשירה והני רברבי דחזנהו להני ריאות דקיימי כנדי וטינרי לעיל סי' כו ולא חשו לבודקן אילו היו המים סרוחין או עכורין. וכן עמא דבר והכא ודאי אכוליא קאי אפילו לספרים דגרסינן ומים זכין כשרין כאן וכאן לא אמרן וכו' לישנא דגמרא דלעיל נקט. ומ"מ לא קאי כי אם אכוליא: **כוליא שהקטינה בדקה עד כפול. בגסה עד כענבה בינונית.** ואיסורא דאורייתא הוא ועד ועד בכלל. וכפול וכענבה טריפה. ולשון שהקטינה משמע שהיתה גדולה והקטינה וניכר החסרון במקומה. אבל קטנה בתולדתה כשירה. ואי משכחת תלת כולייתי **כשירה דאמרינן כל יתר כנטול דמי. ותניא נמי הכי בכורות דף לט. ואת שתי הכליות ולא בעלת כוליא אחת ולא בעלת שלש. ומדפסל רחמנא לגבוה מכלל דלהדיוט שרי:** ניטלה האם. **תניא היא האם היא טרפחת היא שלפוחית** שלשתן אחד הם והיא האם שהולד מונח בה וחלוק בשמות לפי המקומות. אבל אם ניטלה השלפוחית שמי רגלים נקוין לתוכה פסק בשערים דטריפה. וכן פסק רבינו חננאל ז"ל. וזקיני ראב"ן ז"ל כתב דכשירה לפי שלא מצינו

טריפות זה בגמרא ואין להוסיף על הטרפות. ומקום חבור השלפוחית הוא בין דבק היריכיים אצל החלחולת ומתמצין לתוכה מי המשקין פסולת הגוף. ואף אם ניטלה מי השתן מתמצין למקומן ואין להם כח לחזור לגוף אלא יוצאין לחוץ כמו חלחולת שניקבה וירכים מעמידין אותה בסימן לב וכן שמעתי שיש בני אדם שמי רגלים שלהן יוצאין תמיד ואומרה הרופאים שהשלפוחית שלהן ניקבה או ניטלה והמים המתמצין מן הגוף יוצאין מיד בהגיעם למקום השלפוחית ואותן בני אדם חיו כמה שנים:

מו חרותה בידי שמים כשירה. תנו רבנן איזהו חרותה שכשירה כל שצמקה ריאה שלה בידי שמים כשרה. בידי אדם טריפה. ומנא ידעינא בקייטא מייתינא משיכלי חיוורי ומלינהו מיא קרירי בסתוא משיכלי שחימי ומלינהו מיא פשורי ואנח **להו בגווייהו מעת לעת. אי הדרא בריא בידי שמים היא וכשירה ואי לא טריפה:**

מז הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלין. תנו רבנן אם נשתייר בה כסלע כשירה. היכא אמר רב יהודה **אמר שמואל על פני כל השדרה כולה ופירש רב נהוראי משמיה דשמואל ברחב כסלע על פני כל השדרה. רבי אלעזר בן אנטיגנוס** אומר **משום רבי ינאי על מקום טיבורו. רבה בב"ח אמר בראשי פרקים. בעי ר' ינאי בר' ישמעאל ניטל מקום השדרה וכולו קיים מקום טיבורו וכולו קיים ניטלו ראשי פרקים וכולו קיים מאי. תיקו.** וספיקא דאריתא לחומרא. וכן כתב בעל העיטור. והרמב"ם ז"ל כתב הרי זו ספק ויראה לי שמתירין אותה ולא ידענא למה מתיר מספק. **אמר רב כל העור מציל בגלודה חוץ מעור בית הפרסות. ורבי יוחנן אמר אפילו עור בית הפרסות מציל** כתב רב אלפס ז"ל בשם הלכות גדולות דהלכה כרב דאמר **כל העור מציל בגלודה** חוץ מעור בית הפרסות. דהא רבי יוחנן הדר ביה לגבי רב. והוא כתב דלא מצינו שחזר בו רבי יוחנן. והוא פסק הלכה כשמואל לחומרא דבעי כל מקום השדרה משום דרב ורבי יוחנן לא בעו מקום מיוחד לשיור העור. **ורבי ינאי**

רי"ף יז: **ושמואל ורבה בר בר חנה** שלשתן בעו מקום מיוחד לשיור העור והוו להו **רב ור' יוחנן לגבייהו תרי לגבי תלת** והלכה כרבים. **ואע"ג דשמואל ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן. ורבה בר בר חנה** נמי היה תלמידו של ר' יוחנן. **ורב ושמואל הלכה כרב באיסורי.** הא איכא ר' ינאי שהיה רבו של ר' יוחנן ובכל מקום הלכה כמותו באיסורי נגד ר' יוחנן וכ"ש כנגד רב. וכיון דבעינן מקום מיוחד נקטינן כשמואל המחמיר טפי. ודבריו תמוהין כי הוא דחה דברי רב ורבי יוחנן בשביל ר' ינאי. ואלמלא ר' ינאי היה פוסק כרב ור' יוחנן ושוב פסק כשמואל. אם הועילו דברי ר' ינאי לדחות את ר' יוחנן ורב לא יועילו לו לדחות דברי שמואל ורבה בב"ח. ובספרים שלנו לא נמצא ר' ינאי אלא ר' אלעזר בר ינאי א"כ ראיות רב אלפס דחויין. והילכתא כרב ור' יוחנן דלא בעי מקום מיוחד לשיור העור. **ורב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן** ודברי ר' יוחנן שאמר אל תקניטני בלשון יחיד אני שונה אתה עיקר הם. דמכח הך מילתא פסק רבא לקמן בפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.) כר"ל גבי גידין שסופן להקשות משום דהדר ביה ר' יוחנן לגביה דר"ל ואמר אל תקניטני בלשון יחיד אני שונה אותה. ובעל העיטור פסק כרב ולא ידענא טעמיה. והרמב"ם ז"ל פסק דבעינן מקום כל השדרה ומקום ראשי פרקים ומקום טיבורו ולא מסתבר כלל דאי גריס ר' ינאי ומכח זה דוחה דברי רב ור' יוחנן. א"כ יפסוק כר' ינאי. ואם אין גורס ר' ינא א"כ מילתא דפשיטא היא דהלכה כרב ור' יוחנן וכן עיקר:

[דף נו.] **מתני' אלו טריפות בעוף. נקובת הוושט ופסוקת הגרגרת. הכתה חולדה על ראשה מקום שעושה אתה טרפה. נקב הקורקבן נקבו הדקין נפלה לאור ונחמרו בני מעיה בירוקין פסולים אדומים כשרים. דרסה וטרפה בכותל או שריצצתה בהמה והיא מפרכסת אם שהתה מעת לעת ושחטה כשירה.** י"מ דטריפות דנחמרו מעיה אינו נוהג אלא בעוף ולא בבהמה. לפי שעור הבהמה קשה ומגין וכן אמרינן דף נז. גבי ריאה דעוף דאינה לא לינפל ולא ליחמר הואיל ורוחב צלעות מגינין עליה. והא דלא מני לוי טריפות זה עם יתירות טרפות העוף על הבהמה לפי שלא מנה אלא טרפות דשייך בעוף ובבהמה כגון נשבר העצם ולא **ניקב קרום של מוח** דלשניהם יש קרום ועצם וזה נטרף בשבירת עצם וזה עד שתינקב הקרום. אבל טריפות דנפילת אש לא שייך בבהמה לפי שהעור ועובי הצלעות והבשר מגין עליה. וגם בני מעיה קשין ליחמר טרם יחמרו מנפילת האש את עורה ואת בשרה ישרוף. והרמב"ם ז"ל התיר. וכן כתב פ"י מה"ש ושתי טריפות

יש בעוף יותר מן הבהמה ואע"פ שיש לה אתן האיברים. ואלו הן עוף שנשתנו מראה בני מעיו מחמת האור. ועוף המים שנקב עצם ראשו. ובעל העיטור ז"ל כתב דרך פשרה דעוף מכיון שנפל לאור צריך לבדוק לפי שאין לו עור וקרוב לדבר שנחמרו מעיו. אבל בהמה אין חוששין לה. אבל אם ודאי נחמרו גם היא נטרפה בכך. ואין אלו אלא דברי נביאות. אלא ודאי נראה דלא שייך בבהמה דא"כ היה לו לשנותו אצל טרפות דבהמה כי שם שנה עיקר טרפות ואינו שונה גבי עוף אלא דברים שיש בהם טעם כגון נקובת וושט ופסוקת הגרגרת דלא תסוק אדעתין למימר משום דעוף זוטרא חיותיה יטרף בנקיבת הגרגרת והכתה חולדה מקום שעושה אתה טרפה לאשמועינן דלא תימא כל עוף קרומו רך כמו עוף המים ויטרף בשבירת העצם בלא נקיבת הקרום. **וניקבו הדקין משום סיפא** יצאו בני מעיה ולא ניקבו ודרסה וטרפה ורצצתה בהמה במקום נפלה מן הגג דלא שייך גבי עוף אלא נפלה לאור אי שייך גבי בהמה ה"ל למתנייהו גבי בהמה ותו לא מידי:

גמ' הכתה חולדה מקום שעושה אותה טריפה. **איתמר רב ושמואל ולוי דאמרי מכניס ידו** מבפנים אם מבצבץ ועולה טריפה ואם לאו כשירה **רב שיזבי בדיק בשימשא רב יימר בדיק במיא רב אחא בר יעקב** בדק בגילא דחיטתא והתני לוי כל טרפות ששנו **חכמים בבהמה כנגדן בעוף יתר עליהן העוף נשבר העצם אע"פ שלא ניקב קרום של מוח. ההוא בעוף של מים הואיל וקרומו רך.** [דף נו:] **אמר רב שיזבי הני אווזי דידן הואיל ושכיחי במיא כעוף של מים דמי:**

מח ניקב הקרקבן לעיל (חולין מג.) **אמר רב יצחק בר יוסף א"ר יוחנן קרקבן שניקב וכיס שלו קיים כשר. איבעיא להו ניקב הכיס וקרקבן קיים מהו. ת"ש דאמר רב הונא ניקב זה בלא זה כשר ואם ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה כשר מאי טעמא כיון דקרקבן מינח נייח כדקאי קאי ולא** מיתרמי אהדדי וכניקב **זה שלא כנגד בלא זה דמי** וכשר:

מט ירוקין פסולין **א"ר יוחנן משום ר' יוסי בר יהושע שיעור ירוקתן כשיעור נקובתן. מה נקובתן במשהו אף ירוקתן במשהו.** יש להסתפק אי לגמרי בעינן שיעור נקיבתה דהיינו עד שתעבור ההורקה עד חלל הלב ובקרקבן עד שתעבור הקרקבן והכיס או דילמא כולי האי לא בעינן דכיון דשלטה בה מכוות האש ונהפך לירקון וודאי יעבור עד בית חללו מידי דהוה אזיהרא דמיקלא קלי. ולא לגמרי כמו זיהרא דאפילו בהאדים הבשר כנגד בני מעיים אמרינן דמיקלא קלי אלא לענין זה מדמינן ליה לזיהרא במקום שניכר מכוות האש אמרינן שתעבור מעבר לעבר אע"פ שאינה מתפשטת לצדדין ויש לברר ספיקא זו מהא דאמר רשב"ל כבד שהוריקה כנגד בני מעיים בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיה. וסתמא דמילתא מיירי שבני מעים הם לפנינו ורואין אנו אותם שלא הוריקו ומאחר ששלטה מכוות אש בכבד אמרינן ודאי סוף בני מעיים להאדים דאכתי לא איגלי בהתייהו דאי מיירי דליתנהו לבני מעיים לפנינו. אמורא יש לו לפרש דבריו כל שכן בעיא שלו. אלא ודאי מדלא פירש מיירי אף בדאיתנהו קמן ולא אשתנו. והדברים ק"ו מדמהני ירקות דכבד להורות על לקות בני מעיים שכנגדן וחזינן להו כאילו נשתנו. כ"ש באותו אבר דחזינן ליה כאילו ניקב מעבר לעבר. והא דטרפינן בשינוי מראה של בני מעיים. היינו דוקא היכא דידעינן שנפל לאור. אבל היכא דלא ידעינן שנפל לאור וחזינן שנשתנו בני מעיים לא תלינן בנפילת האור דמילתא דלא שכיחאא. אלא תלינן בשינוי הטבעים. שפעמים מחמת רוב שומן או רוב כחש משתנים. והך בעיא דהוריקה כבד כנגד בני מעיים קיימא אמתניתין בנפלה לאור ונחמרו בני מיעיה דאף את"ל דטרפינן בשינוי מראה בלא ידיעת נפילה לאור לא מסתבר כלל להחמיר כולי האי ולהטריף בהורקת כבד כנגד בני מיעיה בלא ידיעת נפילה לאור. והשיב ריב"ל כיון שהוריקה כבד כנגד בני מיעים בידוע שנחמרו בני מיעים. ולא גרסינן בידוע שנפלה לאור דאיהו גופיה בנפלה לאור מיבעי ליה. והוגה במקצת ספרים ע"פ רב אלפס ז"ל. ואף לאותה גירסא יש לפרש בידוע שכיון **שנפלה לאור נחמרו בני מיעיה ואין** לאבד ממונם של ישראל ולתלות שינוי מיעים בנפילת האור דמילתא דלא שכיחא היא. כי מיד שתפול לאור תפרח ותצא. ואם נשרפו כנפיה שלא תוכל לפרוח תשרף במקומה. וראיה לדבר מדקאמרינן לא אמרו ירוקין פסולין **אלא בלב ובקרקבן וכבד.** ולא הזכיר הריאה משום דאמרינן לקמן דאין ריאה לעוף לא לינפל ולא ליחמר. ומשמע אפילו נשתנית הריאה דלא טרפינן לה דכיון דצלעות מגינות עליה תלינן השינוי בדבר

אחר ולא בנפילת האור ואע"ג דידעינן דנפלה לאור כ"ש היכא דלא ידעינן דנפלה לאור דלא פסלינן בשינוי בני מעיים. ואין לפרש הא דקאמרינן לקמן לא ליחמר רוצה לומר אין צריך לבדוק הריאה אם נשתנית דמסתמא אמר כיון דרוב צלעות מגינות עליה לא נשתנית. אבל אי חזינן דנשתנית טרפה דא"כ היה לו למנות ריאה בהדי לב וקרקבן. אלא ודאי מדלא מני לה בהדייהו אין שינוי פוסל בה אפילו נפל לאור. **בעא מיניה רב יוסף בריה דר' יהושע בן לוי מרבי יהושע בן לוי הוריקה ככבד כנגד בני מעיים מהו אמר ליה בטריפה א"ל ולא יהא אלא ניטל. אמר רבא כיון שהוריקה ככבד כנגד בני מעיים בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מיעיה. ההיא תרנגולת דהואי בי ריב"ל אתיא לקמיה דר' אלעזר הקפר ירוקין הוו ואכשרה והא אנן תנן ירוקין** פסולין א"ל לא אמרו ירוקין פסולין אלא בלב וכבד וקרקבן. **תניא נמי הכי באלו בני מעיים אמרו בלב וכבד וקרקבן.** ההיא תרנגולתא דהואי בי רב יצחק בר יוסף אתיה **לקמיה דרבי אבהו אדומים הוו וטרפה והא אנן תנן אדומים כשירה א"ל אדומים שהוריקו וירוקין שהאדימו טרפה. אמר רב שמואל בר חייא א"ר מני** ירוקין שהאדימו ושלקן וחזרו **והוריקו כשירה מ"ט קוטרא בעלמא הוא דעייל בהו אמר רב נחמן בר יצחק אף** אנן נאמר אדומין שלא הוריקו ושלקו **והוריקו טרפה. מאי טעמא איגלי בהתייהו.** והא דלא קאמר רב נחמן ירוקין שלא האדימו ושלקן והאדימו טרפה. והכי הוה ליה למימר דקאי אמילתיה דרבי מני דאיירי בירוקין. משום דמילתא דשכיח נקט דדרך האדום להוריק על ידי שליקה אבל אין כל כך דרך הירוק להאדים על ידי שליקה. ומשום הכי נקט במתניתין פסול דירוקה ולא פסול דאדמומית לפי שהוא מצוי יותר על ידי שליקה כך דקדק בעל המאור ז"ל. הילכך אני אומר דהוא הדין נמי אדומין שהוריקו ושלקו וחזרו והאדימו כשירה. והא דנקט ירוקין שהאדימו משום שאין דרך. שלוק להאדים כדפרישית ומילתא דשכיחא נקט. אבל אם אירע כך דחזרו והאדימו על ידי שלוק נראה לי דמכל שכן יש להכשיר. דאין דרך שלוק להאדים וזה חזר והאדים כ"ש דאיכא למימר קוטרא עייל בהו. דאי מחמת לקותא לא יאדימו על ידי שלוק לעולם דאין דרך שלוק להאדים חלא העשן עובר בקל וחוזר לאדמומיתו. **אמר רב אשי הלכך לא ניכול איניש אלא בשלוק ולא היא אחזוקי איסורא לא מחזקינן.** דרסה וטרפה בכותל וכו' אמר **רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר** בר **ינאי וצריכה בדיקה:**

רי"ף יח.

רי"ף יח:

יום שלג

נ מתני' אלו כשירות בעוף נקובת הגרגרת או שנסדקה. הכתה חולדה על ראשה מקום שאינו עושה אותה טריפה. ניקב הזפק רבי אומר אפילו ניטל יצאו בני מיעיה ולא ניקבו. נשתברו אגפיה נשתברו רגליה נמרטו כנפיה רבי יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פסולה:

גמ' ת"ר מעשה ברבי סימון ורבי יהוצדק שהלכו לעבר שנה בלוד ושבתו באונו והורו בטרפחת כרבי בזפק. איבעיא להו הורו בטרפחת לאיסורא וכרבי בזפק להיתירא או דילמא הורו בטרפחת כרבי בזפק וכרבי בזפק לא סבירא להו. זו היא גירסת רש"י ז"ל. ומספקא ליה אי הורו בטרפחת כר' טרפון שהאכילה לכלבים במסכת סנהדרין דף לג. וכן רבינו חננאל ז"ל פסק בטרפחת לחומרא משום דסלקא בתיקו. ותימה הוא דחשיב ליה התם טעה בדבר משנה וגם רבי טרפון חזר בו. ומיהו מצינו לחלק בין בהמה לעוף והכא בעוף איירי מדמייתי לה אמתניתין דאלו טריפות בעוף. והא דלא תני להו לוי בהדי יתר עליהם עוף. משום דלא איירי בפלוגתא כי היכי דלא חשיב ניטלה הנוצה לרבי יהודה. ומיהו קשה אמאי לא איבעי ליה נמי אם הורו בטרפחת ובזפק תרוייהו להיתירא. וכי האי גוונא איבעי ליה בפ' כירה (שבת דף מו.) גבי הורה במנורה כר' שמעון בנר איבעיא להו הורה במנורה לאיסורא להיתרא וכר"ש בנר לאיסורא או דילמא במנורה להיתירא וכר"ש בנר להיתירא ונראה כגירסת הספרים דגרסי הכי הורו בטרפחת להיתירא וכרבי בזפק להיתירא. כלומר שתי הוראות הוו להיתירא. או דילמא הורו בטרפחת להיתירא וכרבי בזפק לא סבירא להו. והשתא ניחא דלא מספקא ליה אם הורו בטרפחת לאיסורא כרבי טרפון כדבעי ליה בפרק כירה. משום דרבי טרפון עצמו חזר בו וחשיב ליה טעה בדבר משנה. והא דלא מיבעי ליה התם אם הורה במנורה שלא הדליקו בה באותה שבת להיתירא כר"ש בנר שהדליקו בה באותה שבת אבל כר"ש בנר לא ס"ל משום דדחייה בידים. משום דלא דמו טעמייהו להדדי דאיסור טלטול

דמנורה משום גזירה דבנין. וטלטול הנר משום מוקצה. הלכך לא שייך למיתלי היתירא זה בזה. וכן הלכה דניטלה הטרפחת כשירה אף בעוף. **אמר רבה ואיתימא ר' יוחנן גגו של זפק נידון כוושט.** היכא. **אמר רב ביבי בר אביי מקום שנמתח עמו.** יצאו בני מעיה. **אמר רב שמואל בר יצחק ל"ש אלא שלא הפך בהן אבל הפך בהן טריפה דכתיב הוא עשך ויכוננך מלמד שברא הקב"ה כווניות באדם** שאם נהפך אחד מהם **מיד מת. ההוא רומאה דחזא להההוא גברא דנפל מאיגרא לארעא פקע כריסיה ונפק** למיעי מיניה. אזל ואייתי לבריה ושחטיה קמיה באחיזת עינים. איתנגיד ואיתנח עייל מיעיה וחייטינהו [דף נו.] לכרסיה: נשתברו רגליה. ההוא צנא דאנקורי דאתא לקמיה דרבא. **בדקה בצומת הגידין ואכשרה:**

נא אמר רב יהודה אמר רב שמוטת ירך בבהמה טריפה. שמוטת יד בבהמה כשירה. שמוטת ירך בעוף טריפה. שמוטת גף בעוף טריפה חיישינן שמא ניקבה הריאה ושמואל אמר תיבדק וכן אמר רבי יוחנן תבדק. וכן הלכה :

רי"ף יט. **נב אמר רב הונא סימן לטריפה** [דף נח.] **כל י"ב חדש** ובנקבה כל שאינה יולדת. **אמר אמימר הני ביעי דספק טריפה דשיחלא קמא משהינן ליה אי הדר טענא שריין ואי לא אסירן. וכי היכי דביצת טריפה אסירא חלבה נמי אסירא. דתנן לקמן (חולין דף קטז:) כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה. ואע"ג דלית הילכתא הכי דקיימא לן דחלב שבתוך הקיבה פירשא בעלמא היא ושרי גמרינן מינה דחלב טריפה שאינה בתוך הקיבה אסורה:**

נג אמר רב הונא כל בריה שאין בה עצם אין מתקיים שנים עשר חדש. אמר רב פפא שמע מינה מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה. דשרץ הרוחש בתוכו שורץ על הארץ קרינא ביה כיון שהקישות מחובר. **הני תמרי דכדא בתר** [דף נח:] **תריסר ירחי שתא שריין** תמרים דרכן להתליע והכי אמרינן לקמן בשילהי פירקין לא לישפי אינש שיכרא בציבתא בליליא לפי ששכר תמרים דרכן להתליע וכן כל מין פירי וקטניות שדרכן להתליע צריך לבודקו אם בא לאוכלו בתוך שנתו. אבל בתר תריסר ירחי שתא שרי דהני תולעים דמשתכחן בהו **השתא**

רי"ף יט: **איתלידו בהו ולא מהנך** דאיתילידו באיביה נינהו וא"ת אמאי שרו בתר י"ב חודש דילמא גדלו במחובר ושרץ שמת אסור. ותירץ הראב"ד ז"ל דהא דקאמר אינו מתקיים י"ב חודש רוצה לומר דאחר י"ב חודש אין בו לחות כלל והויא כעפרא בעלמא ודייק מלישנא דקאמר אינו מתקיים ולא אמר אינו חי. ומיהו באותם שרגילים לגדל תולעים גם לאחר י"ב חודש צריך לבודקן ולהשליך התולעים הנמצאים בחוץ ביניהם או על גב הפרי. דמבעי לן לקמן (חולין דף סז:) אם פירשו לגג תמרה. ואף אחר שהשליך הנמצאים מבחוץ יש לחוש שמא כשיתנם לתוך המים בקדירה יצאו לחוץ וירחשו במים או בדופני הקדירה או על גב הפרי. הלכך מנהג יפה כל אלו עדשים שמוצאים בהן הכנימא בתוך י"ב חודש אין להם תקנה. **לאחר שנים עשר חודש** יתנם לתוך מים צוננין והמתולעים והמנוקבים יעלו למעלה וישליכם ואחר כך יתנם לתוך מים רותחין בקדירה שאם נשאר בו תולע ימות מיד ולא יפרוש לחוץ:

נד תנן התם בכורות דף מ. בעל **חמש רגלים או שאין** לו אלא שלש הרי זה בעל **מום. אמר רב הונא לא** שנו אלא חסר ויתר **ביד אבל ברגל טריפה נמי הוא. מ"ט כל יתר כנטול דמי.** פירש רש"י יתר אחת כחסר אחת והויא כבעלת רגל אחת ועריפה דהוי שמוטת ירך. **ההיא חיותא דמישתכח בה תרתין סניין דיבי.** אתא לקמיה דרבה טרפה מדרב הונא. **ואי שפכי להדדי כשירה. ההוא גובתא דנפק מבי כסי להובלילא סבר רב אשי למיטרפה.** א"ל ר"ה בריה דרב נחמיה לרב אשי כל הני חיוי ברייתא **הכי את להו. ההוא גובתא דנפקא מבי כסי לכרסא. סבר מר בר רב אשי לאכשורה א"ל רב אשעיא אטו כולהו בחדא מחתא מחיתינהו** אלא **היכא דאתמר איתמר היכא דלא אתמר לא איתמר.** והיכא דלא איתמר יתר הוא וכאילו ניטל אחד מן המעיין דמי וכן הלכה וליכא מאן דפליג ואע"ג דאמרן לעיל (חולין דף מז.) באוני דריאה דלית הלכתא כוותיה דרבא ביתרת. הא אוקימנא והוא דקיימא בדרא דאוני דקים להו לרבנן דאורחייהו בהכי אבל ביני ביני טריפה. וכ"כ בעל הלכות שאם נמצא שני כבדים טריפה שני טחלים כשירה והרמב"ן ז"ל כתב דלא אמרו יתר אחת כחסר אחת אלא כאילו נטל היתר בידי אדם ומקומו עמו וכל שאילו ניטל בעיקר האבר טרפה השתא נמי טריפה ואם היתה רגל יתר למטה מצומת הגידין כשירה. ופירוש רש"י עיקר. **העיד**

יונתן בן שילא ריש טבחא דצפורי לפני רבי על שני בני מעיים היוצאין מן הבהמה כאחד שהיא טריפה. וכנגדן בעוף כשרה פירוש כל בהמה הדקין שלה חוט אחד הוא ומשוך ואם יצא ממנו מעי אחד כמו שיצא ענף בתוך הבד של עץ טריפה בד"א שיוצאין משני מקומות אבל יוצאין ממקום אחד והולכין **וכלין עד כאצבע כשירה. והוא דהדרי וערבי ונעשו שתיהן חוט אחד. אבל לא הדרי וערבי הוי יתר בבהמה וכל יתר כנטול דמי.** זה לשון רב אלפס ז"ל. ונראה שהוא גורס כגרסת ה"ר שמעון קר"א בשלמא למ"ד דאע"ג דלא הדרי וערבי היינו דקתני וכלין עד כאצבע מלמעלה. אלא למ"ד והוא דהדרי וערבי מאי כלין עד כאצבע. מאי כלין מלמטה. והכי פירושו יוצאין ממקום אחד ביציאתו מן הקיבה הן מיעי אחד וכלין עד כאצבע. פירש כלה חבורם עד סוף אצבע ר"ל שהן מיעי אחד ברוחב אצבע. והוה ליה למימר כלה עד כאצבע אלא משום דנקט יוצאין בלשון רבים נקט נמי כלים. בשלמא למ"ד דלא הדרי וערבי היינו דקתני וכלין עד כאצבע כדפרישית שהן מחוברין ברוחב אצבע מכאן ואילך הן מפורדין והן לגמרו שני בני מיעים שאינם מחוברין כלל. אלא למ"ד והוא דהדרי וערבי מאי וכלין עד כאצבע והלא צריכים להתחבר יחד. ומשני מאי כלין כלין מלמטה פירוש דהדרי וערבי כרוחב אצבע סמוך לבית הריעי. ולמעלה אפילו אין ברוחב חבורן אלא משהו כשרה. והשתא לא ידענא כמאן הלכה מהנך תרי אמורא הלכך תפס רב אלפס ז"ל חומרת שניהם דבעינך שיהא רחב חבורו למעלה במקום יציאתו מן הקיבה אצבע וגם למטה סמוך לבית הריעי אצבע ורש"י פירש למאן דאמר והוא דהדרי וערבי שיוצאין ממקום אחד סמוכין זה לזה וכלין עד כאצבע שחוזרין ומתערבין ברוחב אצבע. וקשה לפירושו ולגירסתו דתרוייהו בעי הדרי וערבי אלא דחד אמר דהדרי וערבי עד כאצבע וחד אמר מלמטה. וגם לא מיקרי שני בני מעיים אם אינן חלוקין אלא בכאצבע. לכך נראה כפירוש הרב אלפס ז"ל:

רי"ף כ. **נה מתני'** אחוזת הדם **והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני. ושאכלה צואת תרנגולים ושתת מים הרעים כשירה אכלה סם המות או שהכישה נחש מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות:**

גמ' אמר שמואל הלעיטה חלתית טריפה. מ"ט משום דמנקבה למעיינה. מתיב רב שיזבי אחוזת הדם והמעושנת והמצוננת או שהלעיטה חלתית או שאכלה הרדופני תיעה פלפלין אכלה סם המות או ששתתה מים הרעים כשירה. הכישה נחש או שנשכה כלב שוטה מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות. קשיא חילתית אחילתית קשיא סם המות אסם המות. חילתית אחלתית לא קשיא הא בעלין כשרה. ודאמר שמואל טריפה בקרטין דמנקבא למעיינה. סם המות אסם המות נמי לא קשיא מתני' דקתני אסורה משום סכנת נפשות כשאכלה סם המות דאדם. ובריית'א דקתני כשירה בסם המות דבהמה: ההוא בר טביא דהוה בי ריש גלותא דהוה מפסקא כרעא [דף נט.] **בתרייתא. בדקה רב בצומת הגידין ואכשריה סבר רב למיכל מיניה באומצא. א"ל שמואל לא חייש מר לנקורי. א"ל היכי נעביד א"ל אותביה בתנורא איהובדיק נפשיה.** אתביה בתנורא תלח ונפל תילחי תילחי. **קרא שמואל עליה דרב לא יאונה לצדיק כל און. קרא רב עליה דשמואל וכל רז לא אנס לך:**

נו מתני' סימני בהמה וחיה אמרו מן התורה דכתיב **וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו.**

גמ' אמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפרסותיה חתוכות בודק בפיה אם אין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה. ואם לאו טמאה והוא שיכיר בן גמל. ולא חיישינן למינא אחרינא דדמי לגמל. **דקתני דבי רבי ישמעאל את הגמל כי מעלה גרה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמעלה גרה בטמא אלא גמל לפיכך פרט לך הכתוב הוא. ואמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום בודק בפרסותיה אם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה ואם לאו** טמאה והוא שיכיר חזיר ולא חיישינן למינא אחרינא דדמי **לחזיר. דתנא דבי רבי ישמעאל את החזיר כי מפריס פרסה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה וטמא אלא החזיר לפיכך פרט בו הכתובה ואמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום ופרסותיה חתוכות בודק בבשרה אם מהלך שתי וערב טהורה ואם לאו טמאה. והוא שיכיר ערוד. ודילמא איכא מינא אחרינא דדמי לערוד. גמירי דליכא.** והיכא בדיק אמר

אביי בכנפי העוקץ:

יום שלד

נז ת"ר אלו הן סימני חיה [דף נט:] **שחלבה מותר כל שיש לה קרנים וטלפיים.** ואם תאמר כל בהמה טהורה יש לה טלפיים. ופירש הרמב"ם ז"ל דבשני סימנים אלו יש להכיר בין בהמה לחיה. וגם שחיה טהורה היא סימן דטלפיים להכיר שהיא חיה טהורה שאין דבר טמא שיש לו טלפיים אלא חזיר וחזיר אין לו קרנים. וסימן דקרנים להכיר בין חיה לבהמה. אבל לא בין טהורה לטמאה דטמאה יש לה קרנים ורבינו תם ז"ל פירש דבאו הסימנים להכיר בין חיה לבהמה וטלפי חיה משונים משל בהמה וניכר הוא לעינים. דשל חיה ארוכות וחדות ושל בהמה רחבות. ולא הוצרך לפרש אבל בהפרש קרנים יש כמה סימנים. **והרי עז שיש לו קרנים וטלפיים וחלבו אסור. כרוכות בעינן והרי שור דכרוכות** נינהו וחלבו אסור. **חרוקות בעינן והרי עז דחרוקות נינהו וחלבו אסור. מפוצלות בעינן והרי צבי דאין מפוצלות וחלבו מותר חדודות בעינן. הלכך כל היכא דמפצלי לא בעינן מידי אחרינא.** היכא דלא מיפצלי בעינן כרוכות וחרוקות וחדודות **והוא דמבלע חרקייהו. והיינו ספיקא דעיזא דכרכוז.** ורש"י ז"ל גריס חדודות שהן חדין בראשן וכרוכות היינו עגולות ור"ת ז"ל גורס מבוצלות פירוש זקופות ובראשן כפופות. ומבוצלות לשון כפיפה כההיא דפרק האומר דף סב: מאי משמע דהאי אגם לישני דבוצלי היא דכתיב הלכוף כאגמון ראשו. ואפי' אי גרס מפוצלות פ"א ובי"ת מתחלפות בלשון הגמרא בפרק בכל מערבין (עירובין דף כט:) דאפציל זרתא כמו דאבציל זרתא. ובלשון המשנה הבקר כמו הפקר פאה פ"ו. **והילכתא עיזא דכרכוז מין חיה הוא וחלבו מותר. וקרש אע"פ שאין לו אלא קרן אחת חלבו מותר. אמר רב יהודה קרש טביא דבי עילאי** : רי"ף כ:

נח מתני' וסימני העוף לא נאמרות אבל חכמים אמרו **כל עוף הדורס טמא וכל שיש לו אצבע יתירה וזפק וקרקבן נקלף טהור. ר"א בר צדוק אומר כל עוף החולק את רגליו טמא:**

גמ' ולא והתניא את הנשר [דף סא.] מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתירה וזפק ואין קרקבן נקלף ודורס ואוכל טמא. אף כל כיוצא בו טמא. תורים מה תורים מיוחדים שיש להן אצבע יתירה וזפק וקרקבן נקלף ואין דורסין ואוכלין טהורין אף כל כיוצא בהן טהורין. אמר אביי לא נאמרו פירושן מדברי תורה אלא מדברי סופרים. מדמנה נשר בטמאים והכשיר תורים אלמא מה שחלוק נשר מתורים הן הן סימני טומאה. ודורס ואוכל פירש רש"י ז"ל שאוחז בציפורנים ומגביה מן הקרקע מה שאוכל או דורס עליו שלא ימשך כולו לפיו. ולא נהירא לר"ת דאפילו תרנגולין לפעמים עושים כן ופירש ר"ת שאוכל העוף מחיים ואין ממתין עד שימות. כדאיתא בפסחים פרק אלו עוברים (פסחים דף מט:) המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ונותנה לפני ארי. מה ארי דורס ואוכל ואינו ממתין לה עד שתמות אף עם הארץ מכה כו' ואין ממתין לה עד שתתפייס. וכן בסוף פרק קמא דבבא קמא דף טז: ארי ברשות הרבים דרס ואכל פטור משום דהוי כי אורחיה והוי שן ברשות הרבים. טרף ואכל חייב דלאו היינו אורחיה והוי קרן ופריך ארי טורף ומשני בדי גורותיו כשרוצה להביא לגוריו אז הורג הבהמה ומביא לגוריו. אבל כשרוצה לאכול אוכלה מחיים: תני רבי חייא עוף הבא בסימן אחד טהור לפי שאין דומה לנשר. נשר הוא דלית ליה כלל לא תיכול. הא אית ליה חד אכול. והא דלא ילפינן לחומרא מתורים להצריך כל ארבע סימנים. משום דא"כ פרס ועזניה דאין בכל אחד מהם אלא סימן אחד של טהרה למה נכתבו. ומפרס ומעזניה הוה ילפינן לאסור כל עוף הבא בסימן אחד. ולא הוו [דף סא:] שני כתובים הבאים כאחד. משום דתלת סימנים הדרי בתשע עשרה עופות מעופות הכתובים בפרשה ובעורב ובמינו. והסימן הרביעי ישנו בפרס או בעזניה. ואינו נמצא בשום עוף טמא יותר מעופות הכתובים בפרסה והיה ילפינן מיניה לאסר הבא באותו סימן. אלא ילפינן מנשר להתיר. וכתב רבינו חננאל ז"ל קבלה בידינו דסימן החדש שישנו בפרס ובעזניה ואינו בשאר עופות האמורים בפרשה הוא קרקבנו נקלף:

נט אמר רב נחמן היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור. לא היה **בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא** [דף סב.] **בסימן אחד טמא. בשני סימנים טהור והוא שיכיר עורב וכל מין עורב. אמר אמימר הלכתא עוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דריס אמר ליה רב אשי לאמימר הא דרב נחמן מאי אמר ליה לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי.** ואי בעית **אימא משום דפרס ועזניה לא שכיחי ביישוב.** פירוש בשום מקום רי"ף כא.

שיש ישוב. והא דקאמר לקמן בשמעתין הא באתרא דשכיחי פרס ועזניה היינו במקום הסמוך למדבר ורבינו חננאל ז"ל כתב דקבלה בידינו דהאי בסימן אחד דקאמר דהיינו קרקבן נקלף שהוא סימן החדש וניחא השתא דכל כמה דלא חזינן ליה דדריס ליכא לספוקי למידי. דכל הני עופות הטמאין דכתיבי לית בהו הסימן החדש ופרס ועזניה לא שכיחי בישוב. ועל זה היה ראי לסמוך אלא שרש"י ז"ל פירש בשמעתין גבי תרנגולתא דאגמא דהוו אכלי ליה ושוב חזיוה דדרסה ואכלה ואסרוה. וזה לשוט ומתוך שאין אנו בקיאין בה נראה לי שעוף הבא לפנינו יש לומר שמא דורס הוא. דהא תרנגולתא דאגמא היו מחזיקין בה דטהורה ולאחר מכאן ראוה שדורסת. ואין עוף נאכל אלא במסורת עוף שמסרו לנו אבותינו בטהור טהור ובטמא טמא ושלא מסרו לנו יש לחוש ובמסורת יש לנו נסמוך כדאמרינן לקמן (חולין דף סג:) עוף טהור נאכל במסורת:

ס ויראה שאם אדם הולך ממדינה למדינה ובמדינה שיצא משם אין מסורת ובמקום שהלך שם יש מסורת על עוף אחר שהוא טהור. יכול הוא לאכלו באתה מדינה כשהוא שם אפילו דעתו לחזור. ואין כאן משום חומרי מקום שיצא משם. שהרי מה שאין אכלין אותו במדינתו אינו בשביל שהן אמרים שאסור אלא בשביל חסרון קבלה שלא קיבלו בו היתר מאבותיהם. וגם איסור לא הורו להם בו. ואלו שאמרו שקבלו מאבותיהם בו היתר בג ראוי לסמוך על קבלתם ולאוכלו בכל המקומות כל זמן שאין יכולין לברר בו אסור. וה"ר זרחיה הלוי ז"ל כתב קבלנו מסורת מאבותינו ומזקנינו הקדמונים שכל עוף שחרטומו רחב או שכף רגלו רחבה כשל אוז בידוע שאינו דורס וכן מסתבר. וראי לאכלו אם ימצאו שלש סימנים בגופות ואין לחוש שמא דורס. [דף סג:] **תניא רבי אמר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם** שבהמות טמאים מרובים על הטהורים **לפיכך מנה הכתוב בטהורין. ועופות טהורין מרובין על הטמאים לפיכך מנה הכתוב בטמאין. למאי נפקא מינה לכדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאר לעולם ישנה אדם לתלמיד**

ריי"ף כא: **דרך קצרה. אמר רב נחמן עוף טהור נאכל במסורת ונאמן הצייד לומר עוף זה התיר לי רבי. ואמר רבי יוחנן והוא שבקי בהן ובשמותיהן ורבו שאמרו רבו צייד:**

סא ת"ר לוקחין ביצים בכל מקום ואין חוששין לא משום טריפות ולא משום נבילות **ובאומר של עוף פלוני** טהור הוא. דלא מצי לאישתמוטי אבל של עוף טהור מצי לאישתמוטי. **ולבדוק בסימנין דתניא כסימני ביצים כך סימני קרבי דגים.** [דף סד.] **ואלו הן סימני ביצים כל שכודרת ועגלגולת. ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה. שני ראשיה כדין או חדין טמאין חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה חלמון מבחוץ** ריי"ף כב. **וחלבון מבפנים טמאה חלבון וחלמון מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת שרץ. א"ר זירא סימנים לאו דאורייתא. אלא למאי הילכתא קתני להו הכי קאמר שני ראשיה כדין שני ראשיה חדין ודאי טמאה** ואין סומכין על אמירת העובד כוכבים. **וכן חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים ודאי טמאה. ראשה אחד כד וראשה אחד חד חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים משכחת לה טמאה ומשכחת לה טהורה אם אמר צייד של עוף פלוני טהור סמוך עיליה. בסתמא לא תסמוך עיליה.** משום דאיכא דעורבי דדמי לדיונה: **תניא אין מוכרין ביצת טריפה לעובד כוכבים אלא א"כ טרופה בקערה לפיכך אין לוקחין מהם ביצים טרופות** וסימני דגים אי דאורייתא אי דרבנן כתבתי בפרק אין מעמידין סימן מב. ומה שלוקחין האידנא ביצים מן העובד כוכבים אע"פ שאין אומרים של עוף פלוני טהור הוא. סומכין על זה שאין ביצי עוף טמא מצוי בינינו. ומה שאנו לוקחין מהן פת הנילוש בביצים ולא חיישינן דילמא ביצים טרופות היו ולקחן מישראל. דדוקא היכא דחזינן בהו טרופות חיישינן דאיכא ריעותא. דאין דרך שיטרוף העובד כוכבים ביצים שהוא רוצה למכור אלא תלינן ודאי שמישראל לקחן טרופות וטריפות היו אבל כל כמה דלא חזינן להו טרופות לפנינו לא חיישינן להכי וגם לא חיישינן שמא היה בהם דם. דרוב ביצים אין בהם דם ומעשים בכל יום שאנו אוכלין ביצה מגולגלת אע"פ שאין יכול לבדוק אם יש בהן דם. ור"ת ז"ל היה רוצה לאסור פת הנילוש בביצים משום בישולי עובדי כוכבים. אף לאותו שנוהג היתר בפת של עובדי כוכבים על פי הירושלמי דקאמר פת של עובדי כוכבים עמדו עליו והתירוהו. דכיון שנילושה במי ביצים אסורה משום שלקות של עובדי כוכבים. ולא היתה בכלל היתר פת. דשתי גזירות הן. פת היתה משמנה עשר דבר

דגזור בית שמאי ובית הלל וגזירת שלקות קדמה הרבה. דבפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לז.) בעי למימר דהוי דאורייתא. ומסיק דקרא אסמכתא בעלמא הוא. ובשמנה עשר דבר היו הכל בקיאין כדאמרינן בפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לו.) שפשט איסורו בכל ישראל ולא היו טועין בזה לומר שהיתה מן התורה. אלא ודאי היו מקובלין בה איסור מדורות הראשונים וכסבורים לומר דמדאורייתא. ועוד האידנא אפילו הנוהגין היתר בפת של עובדי כוכבים נוהגין איסור בבישולי עובדי כוכבים. ומיהו נראה אע"ג דהלכה כמאן דאסר ביצה משום בישולי עובדי כוכבים דתניא כוותיה בפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לח.) מ"מ עיסה שנילושה בביצים אין לאסור דקמחא עיקר מדמברכינן עליו המוציא ומותר למי שנוהג היתר בפת של עובדי כוכבים וראיה מדאמרינן בפירקין קירבי דגים אין בהם משום בישולי עובדי כוכבים. ואי עבדינהו עובדי כוכבים כסא דהרסנא אסור. פשיטא מהו דתימא הרסנא עיקר קמ"ל דקמחא עיקר. משמע דאי הרסנא עיקר היה מותר אע"פ שהקמח מעורב בו ומטעם זה אין להתיר פשטיד"א של ישראל של דגים שאפאה העובד כוכבים לפי שהשמנונית הוא בעין על העיסה וגם שומן של דגים נאסר משום בישולי עובדי כוכבים קודם שנתערב בעיסה. ולא דמי לעיסה שנילושה בביצים שהביצים בטילין מתחלתן ולא נאסרו לעולם :

יום שלה

סב ת"ר גיעולי ביצים מותרים פירש בערוך כגון שהכה את התרנגולת על זנבה והפילה ביצים שלא נגמרו מלשון שורו עיבר ולא יגעיל איוב כא ואשמועינן דלא חשיבי כאבר מן החי אע"ג שנתלשו מן התרנגולת קודם זמנם **ביצים מוזרות נפש היפה** [דף סד:] **תאכלם:**

סג נמצא עליה קורט דם זורק את הדם ואוכל את השאר אמר רבי ירמיה והוא שנמצא על קשר שלה. פירש רש"י ז"ל אז אוכל את השאר אבל אם נתפשט הדם חוץ לקשר שדא תכלא בכולה. תני רבי דוסתאי אבוה דרבי אפטוריקי לא שנו אלא שנמצא על חלבון שלה אבל נמצא דם על חלמון שלה אפילו ביצה אסורה. מאי טעמא. דשדא תכלא בכולה. והא דקאמר נמצא על חלמון שלה היינו נמצא על קשר של חלמון. שודאי שנתפשט שם מקשרו של חלבון ונכנס לקשר של תלמון. ואפילו אין ניכר התפשטותו מקשר של חלבון כיון שנמצא על קשר של חלמון שהוא מכוון כנגד קשר של חלבון. בודאי מקשר של חלבון שהוא תחלת רושם יצירת האפרוח נתפשט ונתחלחל והגיע לקשר של חלמון. אבל אם נמצא על החלמון שלא על הקשר ואין ניכר שנתפשט מן הקשר ביצה מותרת. ור' ירמיה ורבי דוסתאי לא פליגי. ר' ירמיה השמיענו דבחלבון גופה יש חילוק דאם נמצא על הקשר הדם אסור והביצה מותרת. ואם נתפשט מן הקשר לחוץ אף הביצה אסורה. והוא הדין אם נמצא דם על החלבון או על החלמון שלא בא מן הקשר של חלבון הדם אסור. ורבי ירמיה ורבי דוסתאי לא קיימי אלא אאוכל הנשאר אבל הדם אסור בכל ענין. ורבי דוסתאי השמיענו דעל קשר של חלמון הוי כמו נתפשט מקשר של חלבון חוצה לו. זו היא שיטת רש"י. וקשה מהא דאמרינן בכריתות פרק דם שחיטה (כריתות דף כא.) יצא דם ביצים שאינו מין בשר ויצא דם דגים וחגבים שכולו היתר ומשמע דכי היכי דשרי דם דגים וחגבים כל זמן שישנו עליהם וניכר שיצא מהם הוא הדין נמי דם ביצים. וי"ל דמדרבנן החמירו בדם ביצים גזירה אטו דם עוף שביצה נולדה ממנו. ומדאורייתא שרי אף אותו שהאפרוח נוצר ממנו דהיינו שעל הקשר. ואע"ג דהוי אפרוח לבסוף. מ"מ השתא מיהא לא מין בשר הוא שאין כאן עדיין בשר כלל אלא מדרבנן אסרו בין על הקשר בין חוץ לקשר. ועוד י"ל דדם שעל הקשר אסור מן התורה דחשוב מין בשר כיון שהאפרוח נוצר ממנו. והא דשרינן בכריתות היינו כשאין הדם על הקשר אלא במקום אחר. ומצוי הוא פעמים רבות אפילו לאלתר סמוך ללידת הביצה. ואין אותו הדם בא ליצירת האפרוח והאי דרבי ירמיה אזורק את הדם קאי וכשנמצא על הקשר מדאורייתא אסור חוץ לקשר אפילו מדרבנן שרי. ומה שפירש רש"י ז"ל דכשהוא חוץ לקשר הכל אסור. זהו כשישנו על הקשר ונתפשט ממנו תוץ לקשר הלכך לפי שיטה זו אם נמצא על הקשר של חלבון דם אסור מן התורה וביצה מותרת. ואם נתפשט מקשר של חלבון חוצה לו או נמצא על קשר של חלמון הכל אסור. ואם נמצא על החלבון או על החלמון שלא על הקשר לשינויא קמא הדם אסור מדרבנן ולשינויא בתרא אף הדם מותר. ורב אלפס ז"ל לא הזכיר קשר ורוצה לומר **זורק את הדם ואוכל את השאר. והוא שנמצא על חלבון שלה. אבל**

נמצא על חלמון שלה כולה אסורה. מאי טעמא משום דסריך בכולא. משמע דלדידיה דם לעולם אסור. ורבי דוסתאי לא חלק אלא בין חלבון לחלמון. דעל החלבון בכל מקום דם אסור וביצה מותרת ועל החלמון בכל מקום הכל אסור וטוב להחמיר לאסור בנתפשט חוץ לקשר כדברי רש"י ז"ל ועל כל החלמון כדברי רב אלפס ז"ל:

ריי"ף כב: **סד תניא כל השרץ השורץ** על הארץ לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם **דברי ר"א בן יעקב. ורבנן סברי כיון שיצא לאויר העולם שרי וכן הלכתא: אמר חזקיה מנין** לביצה טמאה שאסורה שנאמר **את בת היענה וכי בת יש לה ליענה אלא זו ביצתה שאסורה .** אפרוח של ביצים טרפות מותר. **מאי טעמא דכמה דלא מסרח לא גביל ובעידנא דקא גביל עפרא בעלמא היא** :

סה עוף הדורס טמא. [דף סה.] **תניא רבן גמליאל אומר דורס ואוכל בידוע שהוא טמא. יש לו אצבע יתירה וזפק וקרקבט נקלף בידוע שהוא טהור. ר"א ברבי צדוק אומר מותחין לו חוט של משיחה אם חולק את רגליו שתים לכאן ושתים לכאן טמא. שלש לכאן ואחת לכאן טהור. ר' שמעון בן אלעזר אומר עוף הקולט מן האויר טמא. והא צפרתא מקלט קלטה. אמר אביי קולט ואוכל מאיר קאמרינן. אחרים אומרים שוכן עם טמאים טמא. עם טהורין טהור. כמאן כרבי אליעזר דאמר לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו. אפילו תימא רבנן בשוכן ונדמה קאמרינן** :

ריי"ף כג. **סו מתני' ובחגבים כל שיש לו ארבע רגלים וארבע כנפים וקרסולים וכנפיו חופין את רובו. רבי יוסי אמר ושמו חגב:**

גמ' מאי רובו. אמר רב יהודה אמר רב רוב אורכו ואמרי לה רוב היקיפו אמר רב פפא הלכך בעינן רוב ארכו ורוב היקיפו. ת"ר אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הזחל הזה מותר רבי אלעזר בר' יוסי אומר אשר לו כרעים ממעל לרגליו אע"פ שאין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן. ופליגי תנא דבי רב ותנא **דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל** דריש בכללי ופרטי ואייתר ליה סלעם לרבות ראשו ארוך. ואיתר ליה חגב לומר דבעינן שמו חגב. ותנא דבי רב לא דריש כללי ופרטי. אלא למינהו מרבה לכל אחד הדומה לו וליכא יתורא הילכך בעינן חמשה סימנין. וגם לא מצריך שמו חגב. הילכך נראה דהלכתא כתנא דבי רבי ישמעאל דמתניתין אתיא כוותיה דלא קתני אלא ארבע סימנים. ומתוך זה היה אומר הריב"ם ז"ל דרבי יוסי דמתניתין מפרש דברי ת"ק ולא פליג מדאכשר ת"ק בארבע סימנים ולא בעי אין ראשו ארוך א"כ סבר כתנא דבי רבי ישמעאל ואייתר ליה חגב לרבות שמו חגב. הלכך האידנא אפילו חגב הבא בארבע סימנים אין לאוכלו אלא במסורת עד שיהא מקובל ששמו חגב. וחגבים הללו אין טעונים שחיטה שהרי אחר דגים הזכירן הכתוב. זאת תורת הבהמה כמשמעה והעוף כמשמעו עוף ולא שרץ העוף דהיינו מינין קטנים. וכל נפש החיה במים אלו דגים. מכל נפש השורצת על הארץ אלו חגבים. כך כתב בעל הלכות. וכן מוכח בשבת בשילהי ר"ע שבת צ: דאמר חגב טמא אין מצניעין אותו לקטן דילמא מיית ואכיל ליה אבל חגב טהור אין לחוש. ובכריתות בריש דם שחיטה (כריתות דף כא.) אוציא דם חגבים שכולו היתר ומפרש דאינם טעונין שחיטה ובפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לח.) אמר רב עובד כוכבים שהצית את האגם באור כל החגבין שבאגם אסורין ומפרש טעמא משום דלא ידעינן הי טמא והי טהור. אבל משום שלא נשחטו לא חייש:

סז מתני' ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת. ר' יהודה אומר שני קשקשים וסנפיר אחד אלו הן קשקשים הקבועים בו. סנפירין שהוא פורח בהם. ובתוספתא קובע לו מקום כשאין לו אלא קשקשת אחת. דקתני וכמה קשקשים יהיו לו. אחת תחת זנבו ואחת תחת לחייו ואחת תחת סנפיר שלו. רבי יהודה אומר וכו' ואו או קאמר ת"ק. ובתורת כהנים תניא אין לי אלא המרבה בקשקשים ובסנפירין כגון כטפא זו. מנין שאין לו אלאל סנפיר וקשקש אחת ת"ל קשקשת:

גמ' רבי יהודה אומר **וכו'** [דף סו.] **ת"ר אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון** הסולתנין והאפין הרי זה **מותר יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן הים כגון** אקונס ואפונס כספתיאס ואכספתיאס הרי זה **מותר. וכל שיש לו קשקשים** [דף סו:] **יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת:**

סח ת"ר ממשמע שנאמר **אכול את שיש לו שומע אני אל תאכל שאין לו. וממשמע שנאמר אל תאכל שאין לו שומע אני אכול את שיש לו. ולמה שנאן.**

לעבור עליו בעשה ולא תעשה. **את זה תאכלו מכל אשר במים מה** ת"ל שיכול הואיל והתיר במפורש והתיר בסתום מה **כשהתיר במפורש לא התיר אלא** בכלים אף **כשהתיר בסתום לא התיר אלא** בכלים **מנין לרבות בורות שיחים ומערות ששוחה ושותה** מהן ואינו נמנע ת"ל את זה **תאכלו מכל אשר במים.** ואינו חושש שמא יזדמן לתוך פיו תולעים שבמים. יש אמרים דוקא שוחה ושותה אבל בכלי אסור דילמא פריש אדופני דמנא וי"ל דאורחא דמילתא קתני והוא הדין בכלי נמי מותר ולא חיישינן דילמא פריש אדופני דמנא כל כמה דלא חזינא דפריש ולקמן בשמעתין משמע דכל

ריי"ף כג: היכא דאם פריש אסור חיישינן דילמא פריש. **והיכן התיר בכלים דכתיב את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו. בימים ובנחלים הוא דאית ליה אכול דלית ליה לא תיכול. הא בכלים אע"ג דלית ליה אכול.** אימא בכלים אע"ג דאית ליה לא תיכול. לא ס"ד דכתיב **וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים** ובנחלים מכל שרץ המים. בימים ובנחלים דלית ליה לא תיכול הא בכלים אע"ג דלית ליה אכול. ואימא במים כלל בימים ובנחלים פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט ימים ונחלים אין חריצין ונעיצין לא במים חזר וכלל. הני תרי כללי דסמיכי להדדי נינהו. אמר רבינא כדאמרי במערבא כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכין זה לזה הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל. **במים כלל בימים ובנחלים פרט במים חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש מים נובעין אף כל מים טבעין. מאי רבי** [דף סז.] **רבי חריצין ונעיצין לאיסורא. ואימעיטו להו בורות שיחין ומערות להיתירא. דבי רבי ישמעאל תנא במים במים שני פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט וריבה. במים ריבה בימים ובנחלים מיעט במים חזר וריבה. מאי רבי רבי חריצין ונעיצין לאיסורא. מא מיעט מיעט בורות שיחין ומערות להיתירא. תני מתתיה** בר יהודה **מה ראית לרבות בורות שיחין ומערות להיתירא ולהוציא חריצין ונעיצין לאיסורא. מרבה אני בורות שיחין ומערות שהן עצורין ככלים. ומוציא אני חריצין ונעיצין שאין עצורין ככלים.** ופירשו התוספות דלתנא דבי רבי ישמעאל דדריש ריבה ומיעט וריבה מרבה לאיסור אפילו חריצין ונעיצין שאין נובעים ותנא דבי רב דדריש כללי ופרטי מרבה מתאכלו להיתירא אפילו חריצין ונעיצין כיון דאינן טבעין גם לפירוש זה נראה דהלכה כתנא דבי רב כי היתה שגורה בפי כל. והיא עיקר כנגד תנא דבי רבי ישמעאל. **אמר רב הונא לא לישפי איניש שוכרא בציבתא באורתא דילמא פריש ממנא לציבתא** והדר נפל למנא וקעבר **משום השרץ השורץ על הארץ. אי הכי בחביתא נמי דילמא פריש לדופני דמנא והדר נפיל. התם היינו רביתייהו. דתניא מנין לבורות שיחין ומערות ששוחה ושותה** מהן **ואינו נמנע ת"ל מכל אשר במים וניחוש דילמא פריש לדופני דבירא והדר נפל** לגויה. אלא היינו רביתייהו הכא **נמי היינו רביתייהו. א"ל רב חסדא לרב הונא תניא דמסייע לך. ואת נבלתם תשקצו לרבות יבחושין שסננן: אמר שמואל קישות שהתליע** באביה אסור **משום** [דף סז:] **השרץ השורץ על הארץ.** לימא מסייע ליה דתני חדא על הארץ להוציא את הזיזין שבעדשים ויתושין שבכלוסין ותולעים שבתמרים ושבגרוגרות ותניא אידך **כל השרץ השורץ על הארץ** להביא תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. מאי לא אידי ואדי בפירא והא באביה והא שלא באביה. לא אידי ואדי באביה והא בפירא והא באילנא גופיה. דיקא נמי דקתני תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. ריב"א ורבינו תם ז"ל דקדקו מכאן דאין הלכה כשמואל דברייתא לא משמע כוותיה ובהלכות גדולות ובשאלתות דרב אחאי פסקו כשמואל. דאמר רב פפא לעיל בפירקין (חולין דף נח.) שמע מינה מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באביה אסור הני תמרי דכדי בתר תריסר ירחי שתא שרי. ואע"ג דגמרא מדקדק דלא כשמואל. היינו לפום ריהטא. ומיהו לשמואל יש לישבו ולפרש דתולעים שבעיקרי הזיתים היינו בזיתים בעודן מחוברין לקרקע. ומיהו גם לשמואל אין לאסור תולעים הנמצאים בפולין ובחמצי תחת הקליפה והקליפה משחרת עליהם מבחוץ וכשמסירין הקליפה מוצאים היבחושין תחתיהם לפי שהן מונחות במקום צר ולא קרינן ביה השורץ על הארץ כל זמן שלא ריחש וכן פירש רש"י ז"ל לעיל גבי קישות שהתליע באביה כיון דמהלכת התולעת בקישות המחוברת לקרקע הויא כמהלכת מל גבי קרקע אבל אותן שבשרביטין או בתוך הפרי אסורין לפי שרוחשין

ריי"ף כה. בתוכו. **במי רב יוסף פירשה ומתה מהו** בהתליע בתלוש מיבעיא ליה אם פירש מתוך הפרי לארץ ולא ריחשה שמתה מיד בנפילתה. ויש שגורסין פירש מת כגון שמת בתוך הפרי ולא מסתבר להסתפק בזה. מקצתה מהו. שהגיע מקצתה לארץ ומתה. לאויר העולם מהו. שקלטה בפיו מן האויר מהו. תיקו. במי רב אשי לגג תמרה מהו לגג גרעיניתה מהו מתמרה לתמרה מהו. תיקי. ואזלינן לחומרא:

סט אמר רב ששת בריה דרב אידי קוקיאני אסירי. מ"ט דמעלמא אתו. פירש"י תולעים שבכבד ושבריאה. וקשה לרבינו תם לאידך לישנא דשרי תקשה להו מברייתא דלקמן ואת נבלתם תשקצו לרבות דרנין שבבהמה ואף על גב דמינה קגבלי. ור"ת פירש דבדגים מיירי כדאמרינן בפרק המוכר את הספינה (בבא בתרא דף עג:) גבי ההוא כוורא דמיילא ליה אכלה טינא לאוסיא. ומורני דבשרא אסירי. דכוורי שריא. הן תולעים הגדילים בין עור לבשר. **א"ל רבינא לאימיה אבלע לי ואנא אכיל אמר רב משרשיא בריה דרב אחא בר נפחא לרבינא מאי שנא מהא דתניא ואת נבלתם תשקצו ולרבות דרנים שבבהמה. א"ל הכי השתא בהמה בשחיטה הוא דמשתריא והני מדלא מהניא להו שחיטה באיסורייהו קיימי. אבל דגים באסיפה בעלמא משתרו וכי גבלי בהיתירא קא גבלי.** ודוקא הני דמחיים אסירי אבל תולעים הגדילים בבשר אחר שחיטה או בדגים או בגבינה מותרין. ואע"ג דפירשו ע"ג תמרה אסירי דמיקרי שרץ השורץ על הארץ. הנו מילי כשפירשו מחיים. אבל תולעים מתים הנמצאים בקערה שנפלו מן הבשר אין לאסור. ולא חיישינן שמא פירשו מחיים חוץ לחתיכה. דמסתמא אותם שפירשו מחיים נפלו כשהדיחו הבשר ואלו נשארו בבשר ועתה יצאו. כ"כ רבינו ברוך ז"ל בספר התרומה. וראוי היה לחוש כשהם הבשר במים צוננים בקדירה אולי פירשו לדופני הקדירה ולאו היינו רבייתייהו ונהגו להתיר: **ת"ר כל הולך על גחון זה נחש. כל לרבות שלשול קטן. הולך על ארבע זה עקרב. כל לרבות את החפושית ואת הדומה לחפושית. מרבה רגלים זה נדל. עד כל לרבות את הדומה לו ואת הדומה לדומה.** גרסינן **באלו הן הלוקין דף טז: אכל פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש. צרעה לוקה שש. פוטיתא לוקה ארבע דכתיב בדגים ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו** וכתיב בשרצים **אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ. לא שנא דים ולא שנא דיבשה הרי תרי. וכתיב בההוא קרא נמי ולא תטמאו בהם הרי תלת וכתיב במשנה תורה וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו. אכל נמלה לוקה חמש** משום אל תשקצו את נפשותיכם ומשום לא תטמאו בהם ומשום **כל השרץ השורץ על הארץ** שקץ הוא לא יאכל ומשום לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם ומשום אל **תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ. צרעה לוקה שש הני חמשא** ואידך **וכל שרץ העוף:**

הדרן עלך אלו טריפות

פרק ד

א [דף סח.] **בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה מותר באכילה. הוציא את ראשו אע"פ שהחזירו הרי הוא כילוד חותך מן העובר שבמיעיה מותר באכילה. מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה. זה הכלל דבר שהיא גופה אסור ושאינו גופה מותר:**

גמ' אמר רב יהודה אמר רב ואבר עצמו אסור. דאמר קרא ובשר בשדה טריפה [דף סח:] כיון שיצא חוץ למחיצתו אסור פירוש והרי הוא כטרפה ואין היתר לאיסורו. **עולא א"ר יוחנן אבר עצמו מותר. ואותביה לרבי יוחנן וסלקא בתיובתא הילכך הלכתא כרב. במערבא מתני הכי רב אמר יש לידה לאיברים ור' יוחנן אמר אין לידה לאיברים.** פרש"י אין לידה לאיברים ואף מה שיצא מותר. מאי בינייהו בין לישנא קמא ללישנא בתרא. למיסר מיעוט אבר שבפנים. ללישנא קמא אליבא דרב אין אסור אלא היוצא. וללישנא בתרא כיון דיש לידה לאיברים אף מיעוט שבפנים חשוב כילוד ואסורה וקשה לפירושו דא"כ הך בעיא דהוציא העובר את ידו והחזירה הוא דלא כהילכתא דר' יוחנן איתותב לעיל דלרבי יוחנן כיון דהוי חזרה להתיר עצמו לאכילה כ"ש לענין העובר דלא הוי כילוד ועוד דהוה ליה למימר מאי איכא בין האי לישנא להאי לישנא כדאיתא בפ"ק דנדה דף ג. הילכך נראה כפירוש רב אלפס ז"ל דלהאי לישנא מודה ר' יוחנן דהאבר שיצא אסור ואין לו תקנה בחזרה ובעי מאי בינייהו בין רב לרבי יוחנן. למיסר מיעוט אבר

שבפנים לרב דאמר יש לידה אסור. ולרבי יוחנן דאמר אין לידה נהי דמה שיצא אסור מ"מ לא שדינן מיעוט מה שבפנים אחר רוב היוצא כיון דאין לידה ובזה פסק כרבי יוחנן דבהא מילתא לא איתיתב **וקיימא לן רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן. והא** דאמר לקמן מאי טעמא דר' יוחנן הא אית ליה תקנתא בחזרה היינו אליבא דרבי יוחנן דלישנא קמא והא דתניא **בהמה המקשה לילד והוציא העובר ידו והחזירה ואח"כ שחט את אמו מותר באכילה שחט את אמו ואח"כ החזירה אסור באכילה.** לא אאבר גופיה קאי אלא אמקום חתך קאי שאם הוציא העובר ידו **והחזירו ואח"כ שחט את אמו מקום חתך מותר ואם שחט** את אמו ואח"כ החזירו מקום חתך אסור. איבעיא להו לדברי האומר אין לידה לאיברים. **הוציא העובר את ידו** לחוץ והחזירה וחזר והוציא את ידו השנית לחוץ והחזירה עד שהשלים לרובו מהו מי אמרינן הא נפק ליה רובא או דילמא כיון דהדר הדר. אם תמצא לומר כיון דהדר הדר. **הוציא העובר ידו וחתכה** וחזר והוציא ידו וחתכה עד שהשלים לרובו מהו. מי אמרינן הא נפק ליה רובא או דילמא רובא בבת אחת בעי. ולא איפשיטא ועבדינן לחומרא. ומיעוט שבפנים אסור היכא דחתכו אבל אי הדור הדור. ומה שלא יצא מותר:

ב איבעיא להו מהו לחוש לזרעון ומסיק דמבעי ליה בעובר שהוציא ידו אם חלבו מותר. [דף סט.] חלב דעלמא לאו כאבר מן החי דמי ושרי ה"נ ל"ש. או דילמא התם אית ליה תקנתא לאיסורא בשחיטה הכא לית ליה תקנתא בשחיטה. תיקו. **חותך מן העובר שבמיעיה מותר באכילה.** מאי טעמא דכתיב וכל בהמה מפרסת פרסה וגו' **בבהמה אותה תאכלו לרבות את הוולד:**

יום שלו

ג אמר רבי יוחנן השוחט את הבהמה ומצא בה דמות **יונה אסורה באכילה מאי טעמא** בעינן פרסות וליכא. אי הכי [דף סט:] **קלוט במעי פרה ליתסר הא תנא דבי רבי ישמעאל** כדברי רבי שמעון בן יוחי **אומר פרסה בבהמה תאכלו.** ודוקא דמות יונה שהיא אסורה אף כשיצא לאויר העולם לפי שאינו מתקיים אבל מצא בה בהמה גמורה שרגליה כרגלי יונה או שאין לה רגלים כלל מותרת. דכיון דכשיצא לאויר חשיב מפריס פרסה להיותו ניתר בשחיטת עצמו כל שכן דחשיב פרסה להיותו ניתר בשחיטת אמו. דלא על חנם נקט רבי יוחנן דמות יונה ולא נקט עובר שרגליו דומים לרגלי יונה או שאין לו רגלים. אלא ודאי כל דבר שראוי להיות מותר לכשיצא לאויר העולם לא אמעוט מפרסה. והא דפריך אי הכי קלוט ליתסר אליבא דרבי שמעון דאסר ליה לכשיצא לאויר העולם פריך ולאו אליבא דרבנן. גרסינן בנדה פרק המפלת (נדה דף כד.) איתמר **בריה שיש לה** רי"ף כה. **שני גבין ושני שדראות רב אמר באשה אין ולד ובבהמה אסורה באכילה ושמואל אמר בבהמה מותרת באכילה ובאשה הוי ולד. במאי קמיפלגי בדרב חנן בר רבא** קמיפלגי. **דאמר השסועה בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות. רב סבר בריה בעלמא** ליתא **וכי אגמריה רחמנא למשה בסיני במעי אמו אגמריה ושמואל** סבר בריה בעלמא איתא **וכי אגמריה רחמנא למשה** בעלמא אגמריה ובמעי אמו שרי. **רב ירמיה סבר למיעבד עובדא כוותיה דשמואל א"ל רב נחמן מאי דעתך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא. דקא יהבת לה ימי טוהר. אלא עביד כרב דקי"ל הלכה כוותיה דרב באיסורי בין לקולא בין לחומרא:**

ד מתני' מבכרת שהיא מקשה לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים. יצא רובו ה"ז יקבר ונפטרה מן הבכורה:

גמ' איתמר יצא שליש ומכרו לעובד כוכבים וחזר ויצא שליש אחר רב הונא אמר קדוש. רבה אמר אינו קדוש. רב הונא אמר קדוש קסבר למפרע הוא קדוש וכיון דנפקא ליה רובא איגלאי מילתא למפרע דמעיקרא הוי קדוש ומאי דזבן לאו כלום זבן. רבה אמר אינו קדוש קסבר מכאן ולהבא הוא קדוש מאי דזבין שפיר זבין. נראה דהלכה כרבה. דפריך דף ע. לרב הונא ממתניתין דתנן [דף ע.] המבכרת המקשה לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים מאי לאו מחתך ומניח ואי אמרת למפרע הוא קדוש אמאי משליך לכלבים הא קדיש. ודחיק לשנויי לא במחתך ומשליך. וסיפא דקתני יצא רובו יקבר משמע דוקא יצא רובו כאחת דחיק לשנויי בד"א במחתך ומשליך אבל מחתך ומניח נעשה כמי שיצא רובו ויקבר. ועוד מדקאמר סתמא דגמרא ת"ש יצא רובו הרי זה יקבר מאי רובו אילימא רובו ממש עד השתא לא אשמועינן דרובו ככולו. והיינו אליבא דרבה דאי לרב הונא טובא קמ"ל דמחתך ומניח הוי כיצא רובו בבת אחת : בעי רבא הלכו באיברים אחר הרוב

או לא. ומסיק דאם יצא רובו במיעוט אבר פשיטא דהוי כילוד דלא שבקינן רובא דעובר ואזלינן בתר רובא דאבר. ומיבעיא ליה ביצא חציו ברוב אבר אי שדינן ההוא מיעוט אבר דגואי בתר רוב אבר והוי כילוד או לא. ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא :

ה [דף עד.] **מתני' השוחט את הבהמה ומצא בה בן** ח' חי או בן ט' **מת קורעו ומוציא את דמו מצא בה בן תשעה חי טעון שחיטה וחייב משום אותו ואת בנו דברי רבי מאיר** וחכ"א שחיטת אמו מטהרתו **ר"ש שזורי אמר אפילו בן חמש שנים וחורש בשדה שחיטת אמו מטהרתו קרעה ומצא בה בן תשעה חי בתוכה** [דף עד:] **טעון שחיטה לפי שלא נשחטה אמו:**

גמ' וקי"ל כחכמים דאמרי שחיטת אמו מטהרתו. והוא שלא הפריס ע"ג קרקע וחלבו מותר אבל דמו אסור. ואם הפריס על גבי קרקע חלבו ודמו אסור. וטעון שחיטה מדרבנן דלא ליתי לאיחלופי דתניא **לענין גיד הנשה ונוהג בשליל וחלבו אסור דברי ר"מ ר' יהודה אמר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר וקיימא לן כרבי יהודה. ולענין דמו איתמר. אמר ר"ש בן לקיש לדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו. לדברי האוסר בחלבו אוסר בדמו. ור' יוחנן אמר אף לדברי המתיר בחלבו אוסר בדמו וקיימא לן כרבי יוחנן** ומיבעיא לן אי פודין בו פטר חמור אליבא דרבנן כיון דאמרי רבנן שחיטת אמו מטהרתו כבשרא בדיקולא דמי או דילמא כיון דרהיט ואזיל רהיט ואתי שה קרינא ביה מר זוטרא אמר אין פודין. רב אשי אמר פודין והלכתא כרב אשי:

הושיט [דף עה.] ידו למעי בהמה ותלש חלב מבן תשעה חי ואכלו רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה חדשים גרמי. ואפילו לרבי יהודה דשרי חלבו של בן תשעה היינו כשנשחטה אמו דניתר בשחיטת אמו. אבל קודם שחיטה חלבו כחלב בהמה וריש לקיש אמר חלבו כחלב חיה חדשים ואוירא גרמי. ואפילו לרבי מאיר דאסר הני מילי לאחר שחיטה ויצא חי לאויר העולם ולא כמו שפירש רש"י במתניתין דטעמא דרבי מאיר משום חדשים דאם כן בן תשעה מת היכי שרי ר"מ כולו חוץ מדמו והלא צריך לידע אמתי מת אי קודם שחיטה אי לאחר שחיטה. אלא ודאי אפילו מת אחר שחיטה מותר כל זמן שלא יצא חי לאויר העולם ואל תתמה לרבי יוחנן כיון דנקרא חלב בגמר חדשים למה ניתר בשחיטת אמו דיו לולד שיהא כאמו דאין שחיטתה מתרת חלבה י"ל דגזירת הכתוב הוא שהרי למדנו מוכל בבהמה תאכלו שאם חותך מן העובר מותר ואילו נחתך מן הבהמה אסור. ומה שדמו אסור לפי שהוא נבלע בכל הגוף וחשיב כדם האיברים שפירש של בהמה עצמה. וכתבתי כל זה אף על פי שאין נפקותא במחלוקותם לענין איסור והיתר דאף לר"ל אם אינו אסור משום חלב אסור הוא משום בשר מן החי. בשביל שכתב רבינו משה ז"ל בפ"ז מהלכות מאכלות אסורות השוחט את הבהמה ומצא בה שליל כל חלבו מותר ואפילו מצא חי מפני שהוא כאבר מאמו. ואם שלמו לו חדשים ומצא חי אע"פ שלא הפריס על גבי קרקע ואין **טעון שחיטה חלבו אסור** וחייבין עליו כרת ומוציאין ממנו כל החוטין והקרומין שאסורין בשאר בהמות ונראה שהוא ר"ל דרבי יוחנן ור"ל פליגי בפלוגתא דרבי יהודה ודר' מאיר. דר' יוחנן כרבי מאיר ור"ל כרבי יהודה ופסק הלכה כרבי יוחנן. ולא נהירא כלל שיחלקו האמוראים. במחלוקת התנאים. אם לפסוק הלכה באו. לימא מר הלכה כמר ומר הלכה כמר. אלא ודא כל אחד ואחד אמר דבריו אליבא דכולי עלמא. והלכה כרבי יהודה דאמר חלבו מותר אפילו בבן תשעה חי:

אמר רבי אמי השוחט את הטריפה ומצא בה בן תשעה חי לדברי האוסר מתיר ולדברי המתיר אוסר רבא אמר אף לדברי המתיר נמי מותר. **מ"ט ארבעה סימנין אית ליה להא כל תרי מינייהו מכשר ליה:** [דף עה:] אמר רב משרשיא לדברי האומר חוששין לזרע האב בן פקועה הבא על הבהמה מעלייתא והוליד בן הולד אין לו תקנה. פירש רש"י דלית ליה לרב משרשיא הא דאמר רבא ד' סימנין אכשר ביה רחמנא ונראה דאית ליה שפיר הא דרבא היכא דלא מתכשר בשחיטת אמו כיון דטריפה היא ולא הועיל שחיטתו להתיר עצמה אז הוא מותר בסימנים דידיה. אבל הך פקועה שטהרתה שחיטת אמו הולד נמי כשחוט דמי. ואף על גב דהפריס על גבי קרקע טעון שחיטה לרבנן היינו דוקא לחומרא מפני מראית עין. אבל מדאריתא כשחוט דמי ואין לולד זה אלא שני חצאי סימנים:

ו אמר אביי הכל מודים בקלוט בן פקוע דמותר. מ"ט כל מעשה דתמיה מידכר דכירי אינשי. איכא דאמרי הכל מודים בקלוט בן קלוטה בן פקוע שמותר. מ"ט כל תרי תמיהי מדכר דכירי אינשי. ונראה דמילתא דרבנן היא והלכה אף כלישנא קמא. אדא בר חבו הוה ליה בר

פקוע דנפל עליה דובא. אתא לקמיה דרב אשי א"ל זיל שחטיה. ואע"ג דסבר כרבנן לא אסר ליה משום דרוסת הזאב. דדוקא בשחיטה גוור דילמא אתי לאיחלופי בשאר בהמות כשרואין שאכל אותו בלא שחיטה. אבל טריפות דידיה לא מפורסם כולי האי. ויש שדוחין ואומרים דלא מיטרפא בדריסת הזאב בגסה. ולא נהירא דלא על חנם נקט ונפל דובא עליה אלא להשמיענו דאין לחוש לטריפות. וכן משמע מתוך פירוש רש"י שפירש הזאב טרפה ולא היתה יכולה עוד לחיות. ומיהו נראה אם לא שחטה כראי כגון ששהה או דרס או החליד או הגרים או שחט בסכין פגומה כאילו לא שחט דמי כיון דהצריכוהו שחיטה שחיטה מעלייתא בעינן ולא דמי לשאר טריפות:

רי"ף כה: ז [דף עו.] **מתני' בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה טריפה. וכן שניטל צומת הגידין. נשבר העצם אם רוב בשר קיים שחיטתו מטהרתו. אם אין רוב בשר קיים אין שחיטתו מטהרתו:**

גמ' אמר רב יהודה אמר רב אמר ר' חייא למטה למטה מן הארכובה למעלה למעלה מן הארכובה ובאיזה ארכובה אמרו בארכובה הנמכרת עם הראש. עולא אמר רבי אושעיא כנגדו בגמל ניכר אמר ליה עולא לרב יהודה בשלמא לדידי דאמינא כנגדו בגמל ניכר היינו דקתני וכן שניטל צומת הגידין אלא לדידך מאי **וכן שניטל צומת הגידין א"ל** תנא רכובה בלא צומת הגידין צומת הגידין בלא רכובה רב פפא מתני הכי א"ר יהודה אמר רב אמר רבי חייא **למטה למטה מן הארכובה ומצומת הגידין למעלה למעלה מן הארכובה** וכן שניטל צומת הגידין ורכובה עצמה כדעולא. רש"י פסק כלישנא קמא דרב לחומרא דאמר דרכובה דמתניתין היא הארכובה הנמכרת עם הראש ולמעלה מארכובה התחתונה כל מקום שחותך טריפה. וכן ניטל צומת הגידין בלא רכובה דלא חזינן דחזר ביה רב ולקמן פסיק הלכה הכי בנשבר העצם וכל שכן בנחתך לגמרי ופסק זה לא היה נראה לריב"א כי אמר דטפי מוכח כלישנא בתרא חדא דהא אתותב רב ללישנא קמא ועוד דרב פפא דהוא בתראה מתני למילתיה דרב כמו עולא ומה שהביא רש"י ראה דשלחו מתם כלישנא קמא אינה ראיה דלא פירש לקמן באיזה רכובה איירי אלא דמסתבר ליה לרש"י דרב ושמואל פליגי למעלה מארכובה התחתונה דלא מסתבר דשמואל יכשיר למעלה מן הארכובה העליונה אם אין רוב בשר קיים ואין ראיה דשמואל מפליג בין נחתך לנשבר ומכשיר אף למעלה מן הארכובה העליונה דלישנא בתרא דרב ארכובה העליונה כמו ארכובה התחתונה ללישנא קמא והעיד ריב"א על רבינו יצחק בר רבי יהודה שהורה הלכה למעשה והכשיר בהמה שנחתכו רגליה לגמרי בין צומת הגידין ורכובה העליונה וכן סובר רב אלפס ז"ל שלא הביא בהלכותיו אלא לישנא בתרא דרב והקשה הרמב"ן ז"ל א"כ אם נחתכו הגידין יחתוך כל הרגל למעלה מצומת הגידין ותחזור להכשירה. ותירץ דאין הכי נמי דחזרה להכשירה אלא ודאי אם שחט אחר שנטלו צומת הגידין טריפה שהרי יש בה מכה שאינה חיה בה ואע"פ שאם היה חותך הרגל למעלה היתה חיה בה השתא מיהא באותו ענין שהטריפות בא בה אינה חיה אפילו בבירור סמנין אבל אם חתך למעלה מצומת הגידין קודם שחיטתה וחיתה ואח"כ שחטה לא נטילת הגידין היא זו אלא חתוכת רגליה למטה מן הארכובה וכשירה. וא"ת כבר התחילה מכה זו להכניס בה מיתה. מסוכנת היא ולא טריפה. וכשירה וכן מצינו טריפות נכשרות ריאה שניקבה ולא סביך בבישרא טריפה חזרה ונסבכה הוכשרה. ודעת רחוקה היא זו שטריפה תחזור להכשירה בידי אדם אלא מיד כשנחתכה בצומת הגידין מתה היא. ואילו חתכה מתחלה למעלה היתה חיה. אבל אחר שנחתכה בצומת הגידין שוב אין לה תקנה שכבר נכנס בה חולי הטריפות ואין להן תקנה בתוספת ברוב ולא דמי לריאה שמעצמה עומדת ומתחיל להסתבך. ובספר התרומה פסק כרש"י וכן נוהגין באשכנז ובצרפת. והיכא דנחתך הרגל בארכובה בין הפרקים ראיתי מפרש שהתירו ולי נראה לאסור. משום דאיכא לאקשויי מדיוקא דרישא לדיוקא דסיפא. דברישא קתני מן הארכובה ולמטה כשירה הא בארכובה עצמה טריפה ובסיפא קתני מן הארכובה ולמעלה טריפה דמשמע הא בארכובה עצמה כשירה. חדא מינייהו דוקא ואידך לא דוקא ואזלינן לחומרא. וכן פרש"י לעיל בפ' אלו טריפות (חולין דף נז.) גבי צנא דאנקורי שנשתברו רגליהן בארכובה או **למעלה מן הארכובה ואין העצם יוצא לחוץ.** אלמא בתוך הארכובה ולמעלה מן הארכובה דין א' להם ועוד

מדקאמר ובאיזו רכובה אמרו בארכובה הנמכרת עם הראש אלמא העצם התחתון הוא הנקרא ארכובה. ולמטה מן הארכובה דקתני היינו מהתחלת הארכובה ולמטה. ולמעלה מן הארכובה היינו מסוף הארכובה ולמעלה. והשתא לא קשה דיוקי דמתניתין אהדדי. וכן
ריי"ף כו. לעולא עצם האמצעי נקרא ארכובה: ואלו הן צומת הגידין פירש"י מהיכן מתחיל והיכן כלה כח חיות הגידין. רבא אמר רב אשי דאגרמא ולבר. פי' משיוצאין הגידין מן העצם ולחוץ ונכנסים בבשר. כי בתחלת עצם האמצעי סמוך לארכובה הוא ערום בלי בשר ואין בו דין צומת הגידין עד שנכנסו לבשר רבה **בר רב הונא א"ר** אשי דאגרמא ולגיו. פירש רש"י שאין נקרא צומת הגידין אלא במקום שאדוק בעצם ויותר נראה לפרש דכל חד וחד מוסיף אחבריה כההוא דאמר דעילוי ערקומא דמוסיף אהני קמאי דהיינו **היכא דפרעי. טבחי. א"ר יהודה אמר** שמואל צומת הגידין שאמרו מקום שהגידין צומתין ועד כמה א"ל ההוא מרבנן ור' יעקב שמיה מקום **שהגידין צומתין עד מקום שמתפשטין. וכמה אמר אביי ארבעה בטדי בתורא.** פירש רש"י ארבעה אצבעות. והרמב"ם ז"ל כתב שש עשרה אצבעות וכן פירש"י ז"ל לעיל (חולין דף נב) אמנם לפנינו ברש"י איתא בטדי אצבע ועיין היטב בהרא"ש לעיל פרק א"ט סימן לב כמלא בטדא ארבע אצבעות. ושיעור זה הוא בשור הגדול. **בדקה מאי. אמר אביי בליטי קודם שיבלע בבשר הוי צומת הגידין. בליעי לא הוי צומת הגידין. אשוני הוו צומת הגידין. רכיכי לא הוו צומת הגידין. אלימי הוו צומת הגידין. קטיני לא הוו צומת הגידים חוורי הוו צומת הגידין לא חוורי לא הוו צומת הגידין. מר בר רב אשי אמר כיון דזיגי אע"ג דלא הוי חוורי.** פירש"י קי"ל בכל דוכתא כמר בר רב אשי בר ממיפך שבועה ואודיתא. וכן כתוב בסדר תנאים ואמוראים. ורבינו חננאל ז"ל כתב דקי"ל בכל דוכתא **כמר בר רב אשי בר ממיפך שבועה וחוורי.** וכן כתב רב אלפס ז"ל וסימניך הפך לבן. [דף עו:] **אמר אמימר משמיה דרב זביד** תלתא חוטי הוו תרי קטיני וחד אלימא. **איפסיק אלימא אזדא רוב בנין. איפסיק קטיני אזדא רוב מנין. מר בר רב אשי מתני לקולא. איפסיק אלימא הא איכא רוב מנין איפסק קטיני הא איכא רוב בנין והילכתא כוותיה. בעופא שיתסרי** חוטי הוו ואי איפסק **חד מינייהו טריפה. אמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה דאבא אייתו לקמיה עופא בדיק ואשכח חמיסר. הוה חד דהוה שניא מחבריה נפציה ואשכח תרין: אמר רב יהודה אמר רב צומת הגידין** ברובו. מאי רובו רוב אחד מהם. פירוש אם נפסק רובו של אחד מהם טריפה. איכא דאמרי מאי רובו רוב כל אחד. **כי אמריתא קמיה דשמואל אמר מכדי תלתא הוו הא איכא תילתא דכל חד וחד. מסייע ליה** לרבנאי דאמר רבנאי אמר שמואל
ריי"ף כו: **צומת הגידין שאמרו אפילו לא נשתייר בהן אלא כחוט הסרבל כשירה.** ורב אלפס ז"ל לא הביא אלא לישנא בתרא דרב ואע"ג דבשל תורה הוא וראוי להחמיר כלישנא קמא אלא שא"א דקי"ל כמר בר רב אשי דמכשר ברוב בנין או ברוב מנין. וכן צריך ליישב לישנא בתרא דרב כמר בר רב אשי. והכי פירושו מאי רובו רוב כל אחד ואחד מן החוטין שהיא נטרפת בהן. כגון אי אפסק אלימי ונשתיירו קטיני ונפסק רובן טריפה. וכן אפסיק קטיני ורוב אלימי טריפה. ולאפוקי מדשמואל דאמר אפילו לא נשתייר אלא כחוט הסרבל כשירה. אבל אין לפרש כפשטיה דרב דבעי רוב כל אחד ואחד. דא"כ הוי דלא כמר בר רב אשי. אם לא שנאמר דרוב כל אחד ואחד גריע מרוב בנין או מרוב מנין. והא לא מסתבר כלל דפשיטא דלמר בר רב אשי אם נשתייר רוב אלימא או רוב תרי קטיני כשר דרובא ככולו וכל שכן **רוב כל אחד ואחד.** וכאשר פירשנו שמועה זו כן קבלה רש"י מפי רבותיו גאוני עולם רבינו יצחק סגן לויה מויטר"י ורבינו יצחק בר יהודה ורבינו יעקב בר יקר ז"ל שצומת הגידין הוא מחוץ לארכובה והזנב טפל עליהם. וכן בעוף. עד שעמד חכם גדול הראב"ד ז"ל ומתוך פלפולו סמך על מראת עיניו ומשמוש ידיו וחלק על קבלתם להכשיר את הטריפות ולהטריף את הכשר. ואילו היה אמר לנו שהיה מקובל מרבותיו כך היינו אומרין זו וזו קבלה. אבל מסברת לבו פירש שרבא ורבה בר רב הונא נחלקו במקום צומת הגידים. רבא אמר דאגרמא ולבר כלומר מחוץ לעצם. ורבה בר רב הונא דאמר דאגרמא ולגיו מבפנים לעצם לצד חלל הבהמה. **ורבא בריה דרבה בר רב הונא** לא נחלק עליהם אלא דיבר בענין אחר להורות לנו מקום התחלת הגידין ופסק כמאן דאמר דאגרמא ולגיו. והביא ראיות שאין בהם ממש ואינם כדי לכותבם כי כל ראיותיו וסברותיו למראה עיניו ישפוט ואנו בדקנו

ומצאנו הדבר להפך. לכן אין לסמוך על חכמתו ולעקור קבלת חכמי הש"ס שהיו מקובלים מרבותינו. וגם רב אלפס ז"ל לא הביא בהלכותיו ההיא דאגרמא ולבר ודאגרמא ולגיו ואם היה מקובל כסברת הראב"ד ז"ל איך לא היה כותב דבר שהטריפות תלוי בו והיה פוסק הלכה כמאן. אלא ודאי דבר פשוט הוא שצומת הגידין היא מבחוץ. וידוע הוא שכח הבהמה וחזקתה וחיותה תלוי בגידין שבחוץ ועל זה לא נסתפק אמורא וחכם. וכל האמוראים לא דברו אלא על מקום התחלתן וסיומן. ולכך הביא רב אלפס ההיא דעלוי ערקומא להורות לנו על מקום התחלתן לאפוקי ממאן דאמר דערקומא גופא. ואגרמא לגיו ואגרמא לבר לא הביא כי הביא ההיא דשמואל במקום שהגידין צומתין עד מקום שמתפשטין וכל אתן סימנים אחרים שמורים לנו על סיומן וההיא דאגרמא לגיו ואגרמא לבר בכללן הלכך לא הוצרך להביאן. ואם נשבר העצם במקום צומת הגידין ונקשר ונתרפא יפה יש פנים לאסור דאילו הובא העוף לפנינו קודם שנקשר העצם היינו צריכין לבדוק בשיתסר חוטי. ואם כן אע"פ שנקשר העצם מכל מקום בדיקה צריך עדיין. ומי שאינו בקי לבדוק צריך להטריפו. ור"י לא רצה לומר בו לא איסור ולא היתר. כי אמר שהיה בעיר דמד"ו בצרפת כשאירע הדבר לפני ר"ת ולא ידע מה הורה בה וכמדומה לו שאלמלי יצא הדבר לאיסור היה נשמע בעיר. וגם היתר לא רצה להורות בו. וה"ר שמואל מאיבר"א אמר בשם ריצב"א שאם לא נשתנה בשר שעל הקשר במראיתו אז ודא נתרפא יפה. ואם נשתנה יש לחוש. ורבינו שמשון כתב שאם אירע הדבר בין השמשות של ערב שבת שאי אפשר להכין אחרת היה מתיר ולא בענין אחר. ומאחר שהיה הדבר מפוקפק בעיני אלו הגדולים נכון להחמיר בדבר:

ח נשבר העצם וכו' אמר רב נשבר העצם למעלה מן הארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לא זה וזה אסור. למטה מן הארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו אבר אסור ובהמה מותרת. ושמואל אמר בין למעלה בין למטה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו אבר אסור ובהמה מותרת. והלכתא כוותיה דרב. דשמואל נמי הדר ביה לגבי רב. ת"ר נשבר העצם ויצא לחוץ אם עור ובשר חופין את רובו כשירה ואם לאו אסורה. **מאי רובו כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן רוב עוביו ואמרי לה רוב היקיפו. אמר רב פפא הילכך בעינן רוב עוביו ובעינן רוב היקיפו** פירש רש"י רוב עוביו שלא יצא רוב עובי השבירה לחוץ אלא מיעוט העצם נגלה ורובו נכסה. ורוב עוביו של עצם לא מעלה ולא מוריד. ואם רוב היקף הבשר שסביב העצם על השבר קיים אפילו נהפך חלל העצם לצאת דרך נקב קטן כשר. ואם רוב היקף העצם שסביב השבירה מגולה אפילו פונה בליטות ראש השבירה לצד הבשר הקיים והרי כל חלל העצם נכסה אפילו הכי טריפה ואנו בעינן רוב עוביו נכסה שלא יצא רוב חלל דרך נקב הבשר. ושיהא רוב ההיקף הבשר שעל השבר קיים. כך פירש"י ז"ל ולדבריו אין הדבר תלוי ברוב בשר כלל כי לפעמים יצא ראש העצם הנשבר דרך נקב קטן. ועוד אין אדם יכול לעמוד על טריפות זו כי העצם לפי משמושו יצא ויחזור. והטריפות תלוי במה שהיא בחיי הבהמה. הילכך נראה שאין הדבר תלוי ביציאת העצם אלא ברוב בשר קיים וחופה את רוב העצם. אלא דפליגי אי משערינן ברוב עוביו או ברוב היקיפו. דלפעמים אין העצם עגול ממש אלא רחב מצד אחד והולך ומצר מצד אחר. וכשהוא הולך ומצר הרבה ורוב היקיפו הוי טפי מרוב עוביו ואז בעינן רוב היקיפו כשהוא הולך ומצר הרבה וכשהוא מצר מעט אז רוב עוביו טפי מרוב היקיפו. ורוב בשר קיים דמתניתין היינו עור ובשר חופין את רובו דברייתא. אלא דברייתא מפרשא טפי. אמר עולא א"ר יוחנן עור הרי הוא כבשר. א"ל רב נחמן לעולא ולימא מר עור מצטרף לבשר דהא **עור ובשר חופין את רובו** קתני. א"ל אנן או עור או בשר תנן. איכא דאמרי אמר עולא א"ר יוחנן עור מצטרף לבשר אם חציו עור וחציו בשר מצטרפין יחד להגין. א"ל רב נחמן לעולא ולימא מר עור משלים לבשר אם הרוב מן הבשר מיעוט העור משלימו לרוב היקף א"ל אנא עובדא ידענא דההוא בר גוזלא דהוה בי רבי יצחק נפחא ועור מצטרף לבשר הוה ואתא לקמיה דרבי יוחנן ואכשריה. א"ל בר גוזלא קאמרת שאני בר גוזלא דרכיך. ונראה דהילכתא כלישנא בתרא ולחומרא. וכרב נחמן דאמר דווקא משלים ולא מצטרף. דהא עולא גופיה מכללא דההוא עובדא הוה שמיע ליה ולא שמע מרבי יוחנן בפירוש שהיה אומר עור מצטרף לבשר. ומההוא עובדא ליכא למישמע דהא דחי ליה

שאני בר גוזלא דרכיך והוא הדין כל עוף שכן כתב רבינו חננאל ז"ל שאני בר גוזלא דרכיך וכיון דרכיך הוי כבשר אבל בבהמה לא. ומלשונו משמע דלא מפיק ליה אלא בהמה. והרמב"ם ז"ל פסק כלישנא קמא ולא נהירא. ואי משום דסתמא דגמרא מייתי בתר הכי מילתא דעולא [דף עו.] עור הרי הוא כבשר למיפשט בעיא דניטל שליש התחתון. אע"ג דלא קי"ל כעולא מייתי שפיר. דכיון דלעולא אפילו ניטל כל הבשר ולא נשאר רק העור מגין כל שכן דלדידן שני שלישי הבשר מגינין. וגידין שסופן להקשות מסקינן דאינן מגינין דהא הדר ביה רבי יוחנן לגבי דריש לקיש: **ההוא נשבר עצם ויצא לחוץ דאשתקל קורטיתא מיניה.** פירוש נפל ממנו קצת מן העצם והיו עור ובשר חופין את כל רוב העצם אף כשהיה שלם ונסתפק אביי אם מעלה ארוכה לפי שנחסר מן העצם ופשט רבא דמה לי איתיה מה לי נפל כיון שעור ובשר חופין את רובו מעלה ארוכה אע"פ שחסר העצם. א"ל רבינא לרבא מתלקט מהו מתרוסס או מתמסמס מהו ועלתה בתיקו. איבעיא להו ניקב מהו נסדק מהו נקלף מהו ניטל שליש התחתון מהו ועלתה בתיקו. ובכולהו אזלינן לחומרא. אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן נקדר כמין ארובה מהו ופשטינן ליה מהא דאמר רב יהודה אמר רב דבר זה שאל רבי לחכמים וחכמים לרופאים ואמרו מסרטו בעצם ומעלה ארוכה. אמר רב פפא והוא דקניא גרמא דידיה:

יום שלז

ט מתני' השוחט את הבהמה ומצא בה שליא נפש היפה תאכלנה. ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבילות. חישב עליה מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבילה. שליא שיצתה מקצתה אסורה באכילה. סימן ולד באשה כך סימן ולד **בבהמה. מבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים. ובמוקדשין תקבר. אין קוברין אותה בפרשת דרכים**

ריי"ף כז. **ואין תולין אותה באילן משום דרכי האמורי:**

גמ' [דף עז:] א"ר אלעזר לא שנו אלא כשאינה קשורה בולד אבל קשורה בולד אין חוששין לולד אחר. ורבי יוחנן אמר אין לנו אלא שליא בלא ולד אבל יש עמה ולד בין קשורה בולד בין אינה קשורה בולד אין חוששין לולד אחר. והלכתא כרבי אלעזר דתניא כוותיה המפלח מין בהמה חיה ועוף ושליא עמהן בזמן שקשורה בהן אין חוששין לולד אחר. אין קשורה בהן הריני מטיל עליה חומר שני וולדות. שאני אומר שמא נימוח שפיר של שליא ושמא נימוח שליתו של שפיר זה:

י ואין תולין אותו באילן וכו'. **אביי ורבא דאמרי תרווייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי. דתניא אילן שמשיר פירותיו סוקרו בסיקרא וטוענו באבנים טוענו באבנים כי היכי דליכחוש חיליה וסוקרו בסיקרא** [דף עח.] **כי היכי דלחזייהו אינשי וליבעי עליה רחמי. כדתניא וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים:**

הדרן עלך בהמה המקשה

פרק ה

א אותו ואת בנו נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין:

גמ' ת"ר [דף עח:] **אותו ואת בנו נוהג בנקיבות ואין נוהג בזכרים. חנניא אומר נוהג בין בזכרים בין בנקיבות. מ"ט דרבנן דתניא יכול יהא אותו ואת בנו נוהג** בין בזכרים בין בנקיבות **ודין הוא חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים לא חייב אלא בנקיבות אף כשחייב באותו ואת בנו לא חייב אלא בנקיבות. לא אם אמרת באם על הבנים שכן לא עשה בו מזומן כשאינו מזומן. תאמר באותו ואת בנו** הואיל ועשה בו **מזומן כשאינו מזומן יכול יהא נוהג בזכרים ובנקיבות. ת"ל אותו אחד ולא שנים.** ומאחר שחלק הכתוב זכיתי בדין. **חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים** בנקיבות **ולא בזכרים אף כשחייב באותו ואת בנו אינו נוהג אלא בנקיבות ואם נפשך לומר אותו כתיב דמשמע** זכרים ולא נקיבות **הרי הוא אומר בנו מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו** וחנניא [דף עט.] כתיב אותו דמשמע זכר וכתיב בנו מי שבט כרוך אחריו דמשמע נקיבה הילכך נוהג בין בזכרים בין בנקיבות: **א"ר הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא.** תנן רבי יהודה אומר הנולדים מן הסוס אע"פ שאביהם חמור מותרים זה בזה הנולדים מן החמור אע"פ שאביהם סוס מותרים זה בזה. אבל הנולדים מן החמור והנולדים מן הסוס אסורין זה בזה. איבעיא להו מיפשט פשיטא ליה לרבי יהודה דאין חוששין לזרע האב. או

דלמא ספוקי מספקא ליה. למאי נ"מ למשרי פירי עם האם. אי אמרת מיפשט פשיטא ליה פירי עם האם שרי. ואי אמרת מספקא ליה פירי עם האם אסור. תא שמע דא"ר הונא בריה דרב יהושע הכל מודים שפירי עם האם אסור. ש"מ ספוקי מספקא ליה שמע מינה:

ב א"ל רבי אבא לשמעיה כי מעיילת לי כודנייתא לריספקי עיין בהנך דדמיין **להדדי ועייל. אלמא קסבר אין חוששין לזרע האב וסימנין דאורייתא.** מאי סימני'. כי הא דאמר אביי עבי קליה בר חמרא צייל קליה בר סוסיא. וא"ר פפא רבה אדניה וזוטרא גנובתיה בר חמרא. זוטרא אדניה ורבה גנובתיה בר סוסיא. כל הני אמוראי דיהבי בהו סימנא וכן רבי אבא סברי כרבי יהודה. וכן בפרק בתרא דכתובות דף קיא: קאמר **יצחק ושמעון ואושעיא אמרו הלכה כרבי יהודה בפרידות.** וגם מדמתרגמינן ושור או שה ותורתא או שיתא לה ולברה משמע דאינו נוהג בזכרים ומיהו אשכחן סתם משנה כחנניא בבכורות בסוף אלו מומין מומין אלו דמ"ה: דתנן ואלו כשרים באדם ופסולין בבהמה אותו ואת בנו ומוקי לה בגמ' כחנניא ושמואל פוסק בשמעתין כחנניא. ועוד דבפרק השואל דף צה: פליגי אביי ורבא אביי סבר כרבי באשעיא ומתרץ קראי כרבי אשעיא. רבא סבר כר' יונתן ומתרץ קראי כרבי יונתן. אלמא הילכתא כרבי יונתן דהילכתא כרבא לגבי אביי. ולעיל אוקימנא דחנניא כרבי יונתן מיהו אפילו אס הלכה כרבי יהודה כדפסקינן בכתובות הא מסקינן דלרבי יהודה [דף עט:] מספקא ליה אי חוששין לזרע האב אי לא. הילכך אם ברור לן **שהוא אביו ודאי אין שוחטין אותו ואת בנו ביום אחד.** והאי דקתני במתניתין אמה מכרתי לשחוטה ארחא דמילתא קתני דהאם ידוע אבל האב אינו מצוי כל כך שיהא ידוע ובעל הלכות פסק דליתא לדחנניא בענין אותו ואת בנו וכן בשאלתות וכן רב אלפס זכרונו לברכה. ומסתברא כדפרישית כיון דמסקינן דלרבי יהודה מספקא ליה:

ג תנו רבנן אותו ואת בנו נוהג בכלאים ובכוי רבי אליעזר אומר כלאים הבא מן העז ומן הרחל אותו ואת בנו נוהג בו. בכוי אין אותו ואת בנו נוהג בו. וא"ר חסדא הכל מודים בצבייה ובנה תייש שפטור שה ובנו אמר רחמנא ולא צבי ובנו. הכל מודים בהיא תיישה ובנה צבי שחייב שה אמר רחמנא ובנו כל דהו ופליגי בין בתייש הבא על הצבייה בין בצבי הבא על התיישה

רי"ף כז: וילדה בת ואותה בת ילדה בן ושחיט לה ולברה ובין [דף פ.] לרבנן ובין לר"א מספקא להו אי חוששין לזרע האב אי **אין חוששין לזרע האב** וקמיפלגי בשה ואפילו במקצת שה. רבנן סברי שה ואפילו מקצת שה ור"א סבר שה ולא מקצת שה. ופליגי בתייש הבא על הצבייה ולאיסורא. ובצבי הבא על התיישה ולמלקות. והלכה כרבנן. ורב אלפס ז"ל לא הביא בהלכות משום דאמרינן ב"ק דבכורות דף ז. א"ר יהושע בן לוי לעולם אינה מתעברת טמאה מן הטהורה ולא טהורה מן הטמאה. ולא גסה מן הדקה ולא דקה מן הגסה. ולא בהמה מן החיה ולא חיה מן הבהמה. חוץ מרבי אליעזר ומחלוקתו. והלכה כרבי יהושע בן לוי דלא אשכחן אמורא דפליג עליה. ועוד דפריך התם ממילתיה דריב"ל אהא דקאמר ואיזו זה טמא שנולד מן הטהור ועבורו מן הטמא. ומי מיעברה והאמר ריב"ל וכו'. ומשני רבי ירמיה דאיעבר מקלוט בן פרה ואליבא דר"ש. ואנה ראה דבטמאה וטהורה הלכה כמותו אבל לא בבהמה וחיה. כדתניא התם דף ח. כל שתשמישן ועיבורן שוין יולדין ומגדלין זה מזה. ובחיה ובבהמה אפשר דהלכה כר"א ומחלוקתו ועיזי דבאלא קיימא לן כאמימר דשרי תרבייהו: תנן כלאים פ"ח מ"ו שור הבר מין בהמה. רבי יוסי אומר מין חיה. ופסק הרמב"ם ז"ל כרבנן ויש ספרים שכתוב בהם א"ל רב אחא בריה דרב איקא ודלמא מינא דתאו נינהו. אלמא דהני אמוראי בתרא סברי דתא דמתרגמינן תורבלא חיה הוא: [דף פא.]

אותו ואת בנו נוהג בבהמה ואינו נוהג בחיה ובעוף. דת"ר ת"כ פ' אמור שור ולא חיה. **והלא דין הוא ומה אם בהמה** שאין במצות כסוי **הרי היא במצות אותו ואת בנו. חיה שהיא במצות כסוי אינודין שתהיה במצות אותו ואת בנו ת"ל שור ולא חיה. שה ולא עופות. והלא דין הוא ומה** בהמה שאין **באם על הבנים הרי במצות אותו ואת בנו. עופות שהיא באם על הבנים אינו דין שיהיו באותו ואת בנו. תלמוד לומר שה ולא עופות:**

מתני' השוחט ונמצאת טריפה השוחט לעבודת כוכבים [דף פא:] השוחט פרת חטאת ושור הנסקל ועגלה ערופה ר"ש פוטר וחכמים מחייבין השוחט **ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר פטור משום אותו ואת בנו:** רי"ף כח.

ד [דף פב.] **שנים שלקחו פרה ובנה זה שלקח ראשון ישחט ראשון** :

גמ' תוספתא הלוקח מבעל הבית הוא קודם לבעה"ב שמתחלה לא לקחו אלא על מנת כן. הלכך כשמכר בעה"ב לשני מכר לו כל זכותו שהיה לו בו. אבל לקחו משנים האחרון יכול לשחוט תחלה: **אמר רב יוסף לענין דינא תנן תנא אם קדם השני** הרי זה זריז ונשכר. זריז דהא לא עבד איסורא. ונשכר דקאכיל בשרא:

ה כתב בעל הלכות דהשוחט אותו ואת בנו לא יאכל האחרון בו ביום. ורבותינו ז"ל אומרים שדקדק מכאן דמשמע הא אם לא קדים עביד איסורא ולא אכיל בשרא. ואם לא שחט אחר ששחט הראשון לא עבד איסורא. ואם שחט ועבד איסורא קאכיל בשרא. והיאך תמצא שתיהם ביחד. אלא ודאי אם קדם הראשון ושחט השני אח"כ איכא תרתי דעביד איסורא ולא אכיל בשרא אותו היום. עוד כתב בהמה שנשחטה אמה היום ונתערבה באחרות וצריך לשחוט מהן בו ביום כיצד יעשה מכה אותן וטורדן וכל הפורש מן הרוב הוא פירש. ושנים הנותרים אסור לשוחטן עד למחר:

מתני' השוחט פרה ושני בניה סופג שמונים. שחט שני בניה ואח"כ שחטה סופג ארבעים. שחטה ואת בתה ואת בת בתה סופג שמונים. שחטה ואת בת בתה ואח"כ שחט את בתה סופג ארבעים. סומכוס אומר משום ר"מ סופג שמונים:

גמ' תניא אותו ואת בנו אין לי אלא אותו ואת בנו. בנו ואותו מניין. כשהוא אומר לא תשחטו הרי כאן שנים. הא כיצד אחד השוחט את הפרה ואחד שוחט את אמה ואחד שוחט את בתה שנים אחרונים חייבין:

ו תניא [דף פג.] **בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו אמה מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט. ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חג וערב יום טוב הראשון של פסח וערב עצרת וערב ראש השנה וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל. אמר רבי יהודה אימתי בזמן שאין ריוח.** אבל אם יש **ריוח אין צריך להודיעו. ומודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה שצריך להודיעו. שהדבר ידוע ששניהם שוחטין ביום אחד.** פירש רש"י בזמן שאין ריוח שמכר האם היום. אבל בזמן שיש ריוח כגון שמכר הראשונה אתמול והשניה היום אני אומר שמאתמול שחט את הראשונה. והרמב"ם ז"ל פירש בענין אחר. במה דברים אמורים שצריך להודיעו שראה זה שלקח באחרונה נחפז לקנות והוא בסוף היום שחזקתו שהוא שוחט עתה. אבל אם היה ריוח ביום אינו צריך להודיעו שמא לא ישחוט עד למחר. ונראה שנדחק לפרש משום דאימתי דרבי יהודה קאי אמוכר בערב יו"ט דקאמר ת"ק ועלה קאמר רבי יהודה אימתי ולפרש דברי תנא קמא ולחלק במוכר בערב יו"ט עצמו בין שיש ריוח ובין אין ריוח. ולא מסתבר כלל כפירושו. דאם היה נחפז לקנות בסוף היום למה נאמר שישחוט היום יותר ממה שקנה בבקר. אדרבה איפכא מסתברא הקונה בערב אין לו זמן לשחוט ולהפשיטו ולצורך מחר הוא קונה ומה שהוא נחפז לקנות לפי שבי"ט לא יוכל לקנות. ואפשר שהתנא קמא לא דבר בפירוש במוכר בערב יו"ט דוקא. והייתי יכול לפרש דבריו בארבעה פרקים הללו סתם קונה בהמות בזמנים הללו קונין על מנת לשוחטן בעיו"ט. ואף אם קנה יום או יומים קודם יו"ט דעתו להשהותה עד יו"ט שלא יסריח עד היו"ט. ובא רבי יהודה לפרש תנא קמא דדוקא בעיו"ט קאמר. ובתוספתא משמע כפירוש רש"י. דתניא א"ר יהודה במה דברים אמורים שחל יום הכפורים בשני בשבת אבל אם חל באחד מכל ימות השבת אין צריך להודיעו מפני שזה יכול לשחוט היום וזה למחר. פירוש כשחל להיות בשני בשבת הכל שוחטין בו ביום שאין רוצים לשחוט בערב שבת לצורך יום ראשון. וכ' הרמב"ם ז"ל שאם לא הודיעו בארבעים פרקי' הללו דהוי מקח טעות. דאנו ידעינן דלשוחטה היום קנאה ולכך צריך להודיעו מה שאין כן בכלא השנה ומסתבר כן: **תנא אם לא הודיעו הולך ושוחט ואינו נמנע.** ראיתי כתוב בשם רב אחאי דאם תגר עובד כוכבים הוא צריך למיחש למילתא. ולא מסתבר כלל דמילתא דלא שכיחא היא ואחזוקי איסורא לא מחזקינן כל כמה דלא אדעיה המוכר. דאם יש לחוש מספק ראוי היה שישנה התנא בארבעה פרקים הללו הקונה בהמה צריך שישאל אם מכר אמה או בתה לשחוט כי יותר צריך להזהר העושה עבירה מאותו שמכשילו. והיה צריך שיטילו הזהירות על בעל המעשה כי שמא ישכח המכשיל ולא יאמר לו. אלא ודא אין לחוש אלא למי שיודע הודאי דהיינו המוכר והזהירוהו שלא יכשיל הקונה. אבל הקונה אין לו לחוש כלל מספק. אף אם קנה מתגר עובד כוכבים:

מתני' בארבעה פרקים הללו משחיטין את הטבח בע"כ

ואפילו שור שוה אלף דינר ואין ללוקח בו אלא דינר כופין אותו לשחוט. לפיכך אם מת מת ללוקח. אבל בשאר ימות השנה אינו כן. לפיכך אם מת מת למוכר:
גמ' אם מת מת ללוקח והא לא משך. אמר רב שמואל בר יצחק כשזיכה לו על ידי אחר. בארבעה פרקים הללו דזכות הוא לו זכין לאדם שלא בפניו. בשאר ימות השנה דחוב הוא לו אין חבין לאדם אלא בפניו. **ר' אילעא א"ר יוחנן בארבעה פרקים** הללו העמידו חכמים דבריהם על דברי **תורה. דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה:**
מתני' יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה את זו דרש רבי שמעון בן זומא נאמר במעשה בראשית יום אחד ונאמר באותו ואת בנו יום אחד. מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה. אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה:

הדרן עלך אותו ואת בנו

פרק ו

ריי"ף כח: **א** [דף פג:] **כסוי** הדם נוהג בארץ ובחוצה לארץ **בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין. ונוהג בחיה ועוף במזומן ושאינו מזומן. ונוהג בכוי מפני שהוא ספק. ואין שוחטין אותו בי"ט ואם שחטו אין מכסין** דמו ואם נשאר מן הדם עד הלילה יכסה ולא יברך. ולכתחלה לא ישחוט ויקבל הדם בכלי ויכסה בלילה. דאסור לשחוט בכלי. מצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל שצריך לברך על הכסוי. וראייתו מההוא דפרק במה מדליקין (שבת דף כג.) דאין מברכין על הרמאי מפני שהוא ספק דדבריהם משמע הא ספיקא דאורייתא מברכין עליו וכוי ספיקא דאורייתא הוא דשמא הוא חיה. ואינה ראיה דהכי פירושא מצוה שתקנו חכמים לעשות מספק כגון דמאי שהזקיקו חכמים לקונה מעם הארץ לעשר מספק אין צריך לברך עליו. ואע"פ שאנו מברכין על שאר תקנות של חכמים וצונו מדכתיב לא תסור הכא לא תקנו אלא מספק ואין מברכין עליו. ולא שייך לדקדק משם הא ספיקא דאורייתא מברכין עליה. כי לא בא להוציא אלא שאר תקנות חכמים שמברכין עליה. אבל מצוה שאדם מצווה לעשות מספק כיון דברכות אינן מעכבות טוב שיעשה המצוה ולא יברך שלא יעבור על לא תשא וכ"כ הרמב"ם ז"ל: **תנו רבנן אשר יצוד ציד חיה** [דף פד.] **אין לי אלא אשר יצוד. נצודים ועומדין כגון אוזין ותרנגולין מנין ת"ל ציד מ"מ א"כ למה נאמר אשר יצוד למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת:**
ב [דף פד:] **דרש רב עינא אפיתחא דריש גלותא השוחט לחולה בשבת חייב לכסות. אמר** רבה אישתעה קאמר לישמטיה לאמורא מיניה **והלכתא השוחט לחולה בשבת אין** מכסין את הדם **ואם היה הדם קיים** למוצ"ש חייב לכסות:
ג [דף פה.] **מתני'** השוחט ונמצאת טריפה השוחט לעבודת כוכבים **השוחט חולין בפנים וקדשים בחוץ חיה ועוף הנסקלין ר"מ מחייב וחכמים פוטרין השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר פטור מלכסות:**
גמ' א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן ראה רבי דבריו של ר"מ באותו ואת בנו ושנאן בלשון חכמים ודר"ש בכיסוי הדם ושנאן בלשון חכמים. **תניא השוחט וצריך לדם צריך לכסות. כיצד הוא עושה או נוחרו או עוקרו:**
ד [דף פו.] **מתני' חרש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואין אתן חייבין לכסות. בינן לבין עצמן פטורים מלכסות. וכן לענין אותו ואת בנו אם שחטו ואחרים רואין אותן אסור לשחוט אחריהן. בינן לבין עצמן ר"מ מתיר לשחוט וחכמים אוסרין. ומודים שאם שחט שאין סופג את הארבעים:**
גמ' [דף פו:] **הורה רבי כר"מ והורה ר' כחכמים הי מינייהו דאחרנייתא. ת"ש דשלח ר' אלעזר לגולה הורה רבי כר"מ. אטו כרבנן** לא אורי אלא ש"מ דאחרנייתא הוא שמע מינה:
מתני' שחט מאה **חיות במקום אחד כסוי אחד לכולן. מאה עופות במקום אחד כיסוי אחד לכולן חיה ועוף במקום אחד כיסוי אחד לכולן. רבי יהודה אומר שחט חיה יכסנה ואחר כך ישחוט את העוף:**
גמ'
וקי"ל כת"ק **ומודה רבי יהודה לענין ברכה שאינו מברך** אע"פ שצריך להפסיק לכסות דם החיה א"צ לברך על שחיטת העוף. דכיסוי לא הוי הפסק כדמסיק דאפשר למישחטא בחדא ידא ולכסויי בחדא ידא. ומצאתי כתוב בשם ר"ת שעל כיסוי אחרון א"צ לברך. כי ברכת כיסוי הראשון עולה גם לכיסוי אחרון. דכי היכי דמסקינן דכיסוי וברכת כיסוי לא הוי הפסק בין

שני השחיטות להזקיקו לברך על שחיטת העוף ה"נ לא הוי שחיטת העוף הפסק בין שני הכיסוין להזקיקו לברך על כיסוי השני אע"פ שיש קצת לחלק דדין הוא שהכיסוי לא יפסיק בין שתי השחיטות לפי שאין כאן היסח הדעת. כי דעתו לשחוט העוף אלא שגזירת הכתוב שצריך כיסוי לחיה בפ"ע ולעוף בפ"ע והוי כמו אדם המדבר באמצע סעודה שאין זקוק לברך ברכת המוציא אבל הכסוי כ"א מהן מצוה בפ"ע וסילוק וגמר למעשה השחיטה ולמה יפטרו בברכה אחת. ומיהו נראה כיון דבשעת כסוי הראשון דעתו לשחוט ולכסות מברך על דעת שני הכסויין. כדתניא בתוספתא עשרה בני אדם שעושין מצוה אחת אחד מברך לכולן. כ"ש יחיד העושה מצוה אחת שתי פעמים בלא היסח הדעת שאינו מברך אלא פעם אחת ואפילו במקום שמברך על השחיטה ביניהם. ברכה לא הויא הפסק כל שלא שח שיחת חולין. כדאשכחן בברכות של יקנה"ז דלא הוו הפסק אחר בורא פרי הגפן:

ה א"ל רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרב אשי מאי שנא מתלמידי דרב. דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב ייבא סבא א"ל הב לן וניבריך והדר א"ל הב לן ונשתי. אמר להו רב ייבא סבא הכי אמר רב כיון דאמר הב לן וניבריך איתסר לכו למשתי פירש רש"י עד שיברך לפניו וכן פירש רבינו חננאל ז"ל. והשתא מייתי שפיר ראיה דכי היכי דהוי הב לן וניבריך גמר וסילוק ברכה ראשונה וצריך לברך בורא פרי הגפן אם רוצה לשתות. ה"נ הכיסוי הוי גמר מעשה הראשון וצריך לברך על השחיטה אם בא לשחוט. ויש מפרשים אסור למישתי עד דמברכיתו ברכת המזון. ולא נהירא דאין הנדון דומה לראיה. וגם בערבי פסחים דף קג. מייתי מהאי עובדא ראיה למאן דמברך אכסא קמא ואכסא דברכתא דברכת המזון הוי גמר וסילוק וצריך לברך כשבא לשתות. ולקמן בפרק כל הבשר (חולין דף קז.) גבי שמש מברך על כל פרוסה ופרוסה לא משמע שצריך לברך ברכת המזון מדלא קאמר מברך אחר כל פרוסה ופרוסה. אלמא היסח הדעת זוקקו לברכה ראשונה אם רוצה לאכול או לשתות לפי שכבר נסתלקה ברכה ראשונה כשהסיח דעתו מלאכול או לשתות. אבל אין היסח הדעת מזקיקו לברך על מה שאכל ושתה קודם שיאכל וישתה פעם אחרת. דמאי נ"מ בזה אם יאכל פעם אחרת ויברך ברכת המזון על שתי סעודות. דלא מצינו שיש חשש הפסק בין מעשה לברכה אחרונה רק בין הברכה ראשונה למעשה חשו להפסק. כגון בין נטילת ידים וברכת המוציא לאכילה. אבל אחר אכילה כל זמן שאין רעב מאותה אכילה מצי לברך ומה שאמר להם רב ייבא איתסר לכו למישתי אע"פ שלא היה יודע אם היו רוצין לשתות על ידי ברכה או לא. מורה היה להם שחייבין לברך. ומה שאמרו בערבי פסחים דף קא: כשלא הניחו שם זקן או חולה כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה. לא בשביל שהיסח הדעת זוקק לברכה אחרונה אלא עצה טובה קמ"ל שמא ישהה כל כך שיהא רעב מחמת סעודה ולא יעלה לו ברכת המזון על מה שאכל כדאמרינן בברכות. תדע לך דאי בכל שעה צריכין ברכה למפרע מה צריך לומר היכא שבירכו למפרע דאם באו אחרי כן לאכול שצריכין ברכה לכתחלה אלא ודאי הא דקאמר טעונין ברכה למפרע אינה חובה אלא עצה טובה קמ"ל. ולהכי קאמר אם לא ברכו למפרע כשיצאו כשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה משום היסח הדעת אבל אין טעונין ברכה למפרע. והא דתניא בתוספתא דברכות בעה"ב שהיה מיסב ואוכל קראו חבירו לדבר עמו א"צ לברך למפרע. הפליג צריך לברך למפרע. וכשחוזר מברך לכתחלה. לאו כשחזר קאמר דמברך למפרע. והפליג דקאמר היינו כשקראו להפליג. ועצה טובה קמ"ל כדפרישית לעיל. וביומא פרק שני דף ל. תניא דיבר עם חבירו הפליג טעון נטילת ידים ומשמע מדתני נט"י ה"ה ברכת המוציא אבל בהמ"ז לא קתני דצריך ההוא מיירי כשלא ידע מתחלה שהיה לו להפליג וא"ת הא דאמרינן בפ' כיצד מברכין (ברכות דף מב.) דרבה ורבי זירא הוו אכלי סליקו תכא מקמייהו אייתו להו דיסתנא רבה אכל רבי זירא לא אכל. א"ל לא סבר לה מר סילק אסור לאכול. אמר ליה אנא אתכא דריש גלותא קסמיכנא והשתא אם לא היה צריך בהמ"ז תחלה למה לא היה אוכל וי"ל דאותו מאכל לחם היה מעורב בו והיה עליו טורח ליטול ידיו ולברך ברכת המוציא:

ו הכי השתא התם מישתי וברוכי בהדי הדדי לא אפשר. הכא אפשר למישחט בחדא ידא ולכסויי בחדא ידא. ה"ר יום טוב ז"ל היה אומר מטעם זה דפעמים שאדם זוכר באמצע סעודה שלא התפלל ועומד

להתפלל כשחוזר צריך ליטול ידיו ולבצוע המוציא משום דמיכל וצלויי בהדי הדדי לא אפשר כדאמרינן הכא. ולא דמי כלל דהיינו דוקא לענין בהמ"ז דחשיב הפסק והיסח הדעת על מה שאכל ושתה. וכן כיסוי הדם גמר מעשה השחיטה. דאטו אם יברך באמצע הסעודה על הזיקין ועל הרעמים הוי הפסק. ובהדיא אמרינן בערבי פסחים דף קב. אם עקרו רגליהן לילך לבית הכנסת כשהן חוזרין אין טעונין ברכה לא למפרע ולא לכתחלה אם הניחו שם מקצת חברים. אע"פ שהתפללו בינתים. הכא אפשר דשחיט בחדא ידא: וכן היכא דסח בין עוף לעוף היה נראה דחוזר ומברך כמו גבי תפילין. כדאמרינן בהקומץ רבה דף לו. סח בין תפלה לתפלה מברך שתים ועבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה ושמא בתפילין היא עבירה טפי לפי שהן מצוה אחת. אבל בשחיטה אם ירצה ישחוט יותר ואם ירצה לא ישחוט ומיהו מסתבר דכל היכא שיכול לפטור את עצמו בברכה אחת אסור הוא לדבר כדי שיהא זקוק לברכה אחרת כדמוכח ביומא דף ע. דקאמר ונוטל ספר תורה וקורא בה אחרי מות ואך בעשור ובעשור שבחומש הפקודים קורא בעל פה. ופריך ונייתי ס"ת וניקרי. ומשני משום ברכה שאין צריכה ושמא א"צ לחזור ולברך כשסח בין עוף לעוף כאילו סח באמצע סעודתו דאין חוזר ומברך ברכת המוציא. ולא דמי לתפילין דשתיהן מצוה אחת. ובעל הלכות כתב היכא דבעי למישחט עשר זוגיתא ושחט חדא מינייהו ואישתעי. לכסוייה והדר ליברך ולשחוט הנך אחרנייתי וכ"כ הראב"ד ז"ל מכסה ומברך ושוחט ומכסה. וכן מצאתי כתוב בשם ר"ת דסח בין עוף לעוף צריך לחזור ולברך כההיא דסח בין תפלה לתפלה דחוזר ומברך. לפי שכשהפסיק וסח בינתיים גמר מצותה שבירך עליה וצריך לברך שנית. וכן אם היו לו לשחוט שני עופות וסח ביניהם כיון דאי בעי שחיט ואי בעי לא שחיט איכא גמר מצוה וכיון שהפסיק בשיחה צריך לברך. אבל המברך על מצוה והתחיל לעשותה וסח קודם שגמרה אינו חוזר ומברך כגון תקיעת שופר וקריאת הלל ומגילה וכיוצא בהן כיון דלא סגי ליה דלא גמיר אע"ג דסח קודם שגמר המצוה א"צ לחזור ולברך. לכך טוב ליזהר שלא לדבר בין שחיטה לשחיטה. אבל אם דיבר מצרכי שחיטה כגון הביאו לשחוט לא הוי הפסק. מידי דהוי אעול כרוך וגביל לתורי ברכות דף מ.

והיכא שלא היה בדעתו לשחוט אלא עוף אחד ואחר שנשחט הביאו לו עוף אחר צריך לברך על השחיטה כדאמרינן לקמן (חולין דף קז:) גבי שמש שמברך על כל פרוסה ופרוסה. ובשמעתין נמי מדמי שחיטה לעובדא דתלמידי דרב אלמא היכא דנמלך צריך לחזור ולברך. וכן כתבו התוס' כיון דצריך לחזור ולברך על השחיטה צריך לכסות תחלה מה ששחט. דהא לר' יהודה שחט חיה יכסה ואח"כ ישחוט עוף ובברכה אחת על השחיטה סגי וכל שכן שטעון כיסוי למה ששחט היכא דצריך לברך על השחיטה. ואע"ג דאין הלכה כרבי יהודה מ"מ שמעינן מדבריו דכי היכי דלדידיה אמרה תורה דחיה ועוף צריכין שני כסויין אע"פ שמתחלה היה דעתו לשחוט שניהם. הוא הדין נמי לדידן היכא דנמלך ושתי שחיטות הן שצריך לגמור מצות שחיטה ראשונה קודם שיתחיל אחרת. וכ"כ בעל הלכות והראב"ד ז"ל. ולמעלה כתבתיו. ולא דמי לאדם שיושב ואוכל ואמר הב לן ונבריך ואם אחר כן רוצה לאכול מברך המוציא ואין צריך לברך ברכת המזון תחלה על מה שאכל. התם ברכת המזון אינוגמר מעשה אלא שנותן הודאה ושבח להקב"ה על הנאתו וסגי בהודאה אחת על שתי אכילות. אבל מעשה הכסוי היא גמר מעשה השחיטה וכיון שנסתלקה שחיטה ראשונה צריך לגומרה קודם שיתחיל שחיטה אחרת. אבל אין צריך לברך על כיסוי השני כדפרישית לעיל. ולכך הביא רב אלפס ז"ל בהלכותיו **ומודה רבי יהודה לענין ברכה שאינו מברך אלא ברכה אחת** אע"פ שאין הלכה כרבי יהודה. כדי שנלמוד ממנו לדידן לענין פסק הלכה כמו שכתבתי: כתב בעל הלכות שמכסה תחלה ואח"כ מברך. ואע"ג דכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן. הני מילי בתחלת המצוה. אבל זו סיום מצוה היא ובאמצע מצוה אינו ראוי לברך. הילכך מברך על השחיטה קודם התחלת המצוה. ועל כסוי אחר גמר המצוה. והעולם לא נהגו כך משום דחשיבי כסוי מצוה בפני עצמה.:

ז [דף פו.] **מתני' שחט ולא כסה וראה אחר חייב לכסות:**

גמ' ת"ר **ושפך וכסה מי ששפך יכסה. ומנין שאם שחט ולא כסה וראהו אחר שחייב לכסות.** ת"ל ואומר אל בני ישראל מצוה זו תהא על כל **ישראל. תניא אידך ושפך וכסה במה ששפך יכסה בולא יכסה ברגל** רי"ף כט.

שלא יהו מצות בזויות עליו:

יום שלח

ח תניא אידך ושפך וכסה מי ששפך יכסה ומעשה באחד ששפך וקדם חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים שכר ברכה דההוא דסעד אצל רבי אמר ליה רבי כוס של ברכה אתה שותה או ארבעים זהובים אתה נוטל. אמר ליה כוס של ברכה אני שותה יצתה בת קול ואמרה כוס של ברכה שוה מ' זהובים. מעשה באחד שאמר למוהל אחד שימול את בנו וקדם אחר ומלו. ותבע הראשון שאמר לו האב למולו מן השני עשרה זהובים. ופטרו ר"ת. דאמר בפרק החובל (בבא קמא דף פד:) דכל מידי דלית ביה חסרון כיס לא עבדינן שליחותייהו ואפילו אם תפס מפקינן מיניה. דכיון שהיה שם בשעת מילה וענה אמן גדול העונה אמן יותר מן המברך ואם לא ענה אמן אהו דאפסיד אנפשיה. ואין לפוטרו מטעם זה שיתן לו תרנגולת לשחוט דא"כ אמא חייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים. אלא זו מצוה אחרת היא ומצוה ראשונה אזדא לה ומעוות לא יוכל לתקון. ולענין קריאת התורה אם עמד אחר שלא קראו החזן אף בארץ ישראל היה פטור דבקריאת התורה הכל חייבין וקריאת החזן אינו אלא כי היכי דלא ליתו לאינצויי. ואפילו אם עמד ישראל במקום הכהן אין לחייבו. ואע"ג דדרשינן גיטין דף נט: וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון. אסמכתא בעלמא היא. כמו ליטול מנה יפה ראשון דאין יכול לגבות בב"ד. ובלא הנך טעמי דר"ת נראה לי לפטור המוהל. דאע"פ שאמר האב למוהל אחד למול את בנו לא זכה באתה המצוה לחייב אחר אם קדם ועשאה. ולא דמיא לכסוי דאמרה תורה ושפך וכסה מי ששפך יכסה. וכן האב שחייב למול את בנו ורצה למולו וקדם אחר חייב. אבל אם אין האב רוצה למולו כל ישראל חייבין למולו ובדבור שאמר האב למוהל לא זכה למצוה לחייב לאחר אם קדמו:

מתני' כסהו ונתגלה פטור מלכסות כסהו הרוח חייב לכסות:

גמ' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן לא שנו אלא שחזר ונתגלה אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות. ואע"פ שנדחה מכסוי קודם שנתגלה אין דיחוי אצל מצות **והא דתניא השוחט ונבלע** דם בקרקע חייב לכסות. **אקמה ר' זירא כשרישומו ניכר:**

ט מתני' דם שנתערב במים אם יש בו מראית דם חייב לכסות. נתערב ביין רואין אותו כאילו הוא מים נתערב בדם הבהמה או בדם החיה **רואין אותו כאלו הוא** [דף פז:] **מים ר' יהודה אמר אין דם מבטל דם:**

י דם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות א"ר יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא אבל יש שם דם בלא **הוא פטור מלכסות:**

גמ' ת"ר **דמו** [דף פח.] **וכסהו מלמד שכל דמו חייב לכסות מכאן אמרו דם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות א"ר יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא אבל יש שם דם** בלא הוא פטור מלכסות. תניא אידך דם הניתז ושעל אגפיים חייב לכסות. **רשב"ג אמר במה דברים אמורים בזמן שלא כסה דם הנפש. אבל אם כסה דם הנפש. פטור מלכסות.** אמר רב נחמן בר יצחק ושלשתן מקרא אחד דרשו. ת"ק סבר דמו כל דמו משמע. ורבי יהודה סבר דמו ואפילו מקצת דמו. **רשב"ג סבר דמו המיוחד** לו ואע"ג דאמרינן בפרק זה בורר (סנהדרין דף כה.) דאמתי דרבי יהודה בא לפרש. היינו דוקא במשנה אבל לא בברייתא. ובעירובין בסוף פרק חלון (עירובין דף פא:) גרסינן בכל הספרים **כל מקום ששנה רבי יהודה אימתי במשנתינו וכו'.** והיה אור"ת דאין הלכה כרבנן אלא כרבי יהודה אע"ג דפליג רבי יהודה דברייתא ארבנן. במשנה הוא בא לפרש ומתניתין עיקר. וכן פסק רב אלפס ז"ל דהלכה כרבנן **דמתניתין וכדפריש רבי יהודה** וצ"ע דרב חסדא ורמי בר חמא סברי בפרק זה בורר דאפילו במתניתין הוי אימתי לחלוק היכא דמוכח והכא נמי מוכח דבמתניתין לחלוק בא כמו שהוא חולק בברייתא. ויש ספרים דגרסי בברייתא קמייתא דמו וכסהו מלמד שדם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות אמר רבי יהודה אימתי וכו' תניא אידך דם הניתז ושעל **אגפיים חייב לכסות אמר רשב"ג** וכו' ולפי גירסא זו גם רבי יהודה דברייתא לפרש בא. ורבנן דהכא היינו ת"ק דרשב"ג. והשתא ניחא דהלכה כרבנן דמתניתין וכרבי יהודה:

רי"ף כט:

מתני' במה מכסין ובמה אין מכסין. מכסין בזבל הדק ובחול הדק ובסיד ובחרסית ובלבינה ובמגופה שכתשן. אבל אין מכסין לא בזבל הגס ולא בחול הגס ולא בלבינה ובמגופה שלא כתשן. ולא יכפה **עליו את הכלי. כלל אמר רשב"ג דבר שהוא מגדל צמחים מכסין בו. ושאינו מגדל צמחים אין מכסין בו.** נראה

דרשב"ג מפרש דברי ת"ק ולא פליג. וכן מוכח בגמרא דכל הני דקחשיב במתניתין חשיבי מגדל צמחים:

גמ' היכי דמי חול הדק. אמר רבה בר בר חנה **א"ר יוחנן כל שאין היוצר צריך לכתשו** איכא דמתני לה אסיפא ולא בחול הגס ה"ד חול הגס **אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל שהיוצר צריך לכתשו.** מאי בינייהו איכא בינייהו דצריך ולא צריך דמיפרך איפרוכי. פירש רש"י ללישנא קמא חשיב אין היוצר צריך לכתשו כיון דמיפריך ביד ללישנא בתרא דקאמר כל שהיוצר צריך לכתשו משמע כתישה כל דהו. ולפירושו הלכה כלישנא בתרא לחומרא ורב אלפס ז"ל לא הביא כי אם לישנא קמא משמע דמפרש איפכא: **ת"ר וכסהו יכול יכסנו באבנים או יכפה עליו את הכלי תלמוד לומר בעפר. אין לי אלא בעפר מנין לרבות זבל הדק וחול הדק ושחיקת אבנים ושחיקת חרסית ונעורת** של פשתן דקה צ"ל ונסורת של חרשין ונעורת של חרסין [דף פח:] וסיד וחרסית ולבונה ומגופה שכתשן **ת"ל וכסהו יכול שאני מרבה** אף זבל הגס וחול הגס **ושחיקת כלי מתכות ולבינה ומגופה שלא כתשן וקמח וסובין ומורסן ת"ל בעפר. ומה ראית לרבות** את אלו ולהוציא את **אלו. אחר שריבה הכתוב ומיעט. מרבה אני את אלו שהן מין עפר. ומוציא אני את אלו שאינן מין עפר.** כל אתן המגדל צמחים קרי מין עפר. **א"ר זירא אמר רב השוחט צריך שיתן עפר למעלה ועפר למטה שנאמר וכסהו בעפר. עפר לא נאמר אלא בעפר מלמד שהשוחט צריך עפר למעלה ועפר למטה.** נתינת הדם על עפר תיחוח חשיב נתינת עפר למטה. ולא בעינן שיתן העפר תיחוח ביד אלא מצא עפר תיחוח ושחט עליו דיו הוא בכך. והא דאמרינן לעיל (חולין דף לא.) דמזמין לעפר דכולה בקעתא. פירוש היה כותשו לעשותו עפר תיחוח. **דרש רב נחמן בר רב חסדא אין מכסיך אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח** לאפוקי עפר המדבר אע"ג דעפר שמו והוא כשאר כל עפר הואל ואין מצמיח מה שזורעין בו גרע טפי מכל הני דקתני לעיל שמגדלין צמחים ואין שמן עפר. ודבר שאין עפר ואין מגדל צמחים אלא שהכתוב קרא עפר כגון אפר שנקרא עפר שנאמר **ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת. וזהב דכתיב ועפרות זהב לו מכסין בו.** אמר רבא הא בורכתא. אמר רב נחמן בר יצחק מאי בורכתא אנא אמריתא ניהליה ומהא מתניתא אמריתא ניהליה. **דתניא היה מהלך במדבר ואין לו עפר לכסות שורף טליתו ומכסה. היה מהלך בספינה ואין לו עפר לכסות שוחק דינר זהב ומכסה. תניא הוסיפו עליהם השחור והכחול ונקרת פסולין.** ויש אומרים אף הזרניך. **אמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות אפר פרה ועפר סוטה. א"ר אילעי** [דף פט.] **אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה. ואמר רבי אבהו אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר ומתחת זרועות עולם:**

הדרן עלך כסוי הדם

פרק ז

א [דף פט:] **גיד הנשה נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין . בבהמה ובחיה. בירך של ימין ובירך של שמאל. ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף:** רי"ף ל.

גמ' א"ל אביי לרב יוסף והא קא חזינא דאית ליה. א"ל [דף צב:] אית ליה ולא עגיל. בעי רבי ירמיה אית ליה לעוף ועגיל ואית ליה לבהמה ולא עגיל מהו. בתר עיגולא אזלינן או בתר מינה אזלינן תיקו:

מתני' ונוהג בשליל רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל. וחלבו מותר. ואין הטבחים נאמנים על גיד הנשה . וחכ"א נאמנים עליו ועל החלב:

גמ' אמר שמואל חלבו של ג"ה מותר לדברי הכל והא מיפלג פליגי. דתניא גיד הנשה מחטט אחריו כל מקום שהוא וחותך שומנו מעיקרו דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר גוממו עם השופי. מודה שמואל שאסור לר"מ מדרבנן:

ב דתניא שומנו מותר וישראל קדושים הם ונהגו בו **איסור. אמר רב יהודה אמר שמואל שני גידין הן הפנימי סמוך לעצם אסור וחייבין עליו חיצון סמוך לבשר אסור ואין חייבין עליו:**

ג אמר רב ששת אמר רב אסי חוטין שבחלב אסורין ואין חייבין עליו **חוטין שבכליות אסורים ואין חייבין עליו. לובן שבכליות רב ורבי חייא חד אסר וחד שרי. רבה מחטט ליה. ר' יוחנן ממרטט ליה. רב אשי גיים ליה. אמר אביי כוותיה דרב אסי מסתברא. דא"ר אבא א"ר יהודה אמר שמואל חלב שהבשר חופה אותו** רי"ף ל:

מותר אלמא חלב [דף צג.] **שעל הכסלים אמר רחמנא ולא** שבתוך הכסלים הכא נמי **שעל הכליות אמר רחמנא ולא שבתוך הכליות.** רש"י פותק דבלובן כוליא הלך אחר המחמיר והמחמיר יחמיר והמונע לא הפסיד. ולכאורה נראה דשרי כאביי ואין צריך לגמום אלא מה שחוץ לכוליא. וגם בשאלתות פרשת וישלח הביא דברי המתיר ולא הביא דברי האוסר. וגרס רבה ממרטיט ולא גרס רבא דא"כ הוי הלכה כרבא נגד אביי. ומיהו נהגו לשרש אחריו מאחר שרש"י נסתפק בו וגם רבי יוחנן ממרטיט ליה. מיהו בחלב שהבשר חופה אותו משמע מפירוש רש"י ז"ל שפשוט לו שמותר אע"פ שבלובן כוליא לא פתק בהדיא דמותר וצריך טעם מאי שנא זה מזה. דאי דרשינן **חלב שעל הכסלים אמר רחמנא ולא חלב שבתוך הכסלים.** הכי נמי נדרוש **חלב שעל הכליות ולא חלב שבתוך הכליות** וגם ר' יוחנן אית ליה חלב שהבשר חופה אותו מותר מדקאמר בהמה בחייה פירוקי מפרקא ואפילו הכי ממרטיט ליה. ופירש הר"ר יונה ז"ל דמחמיר היה רבי יוחנן. ואביי דינא דאורייתא קאמר. הילכך ראוי להחמיר כרבי יוחנן ומכאן מביא ראיה לסתור דברי הר"ר אליעזר ממי"ץ שהיה אומר דשומן שעל יותרת הכבד אסור י אף לאחר שניטל הקרום ממנו. והביא ראיה מדתניא בתורת כהנים בפרשת צו כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריבו ממנו קרבן לה' אין לי אלא תמימים שכשרין להקרב. חלב בעלי מומים מנין. ת"ל מן הבהמה. חלב חולין מנין. ת"ל כי כל אוכל חלב. א"כ למה נאמר אשר יקריבו לא אמרתי לך אלא חלב שכמותו כשר להקרב. יצא חלב הדפנות שאין כשר להקרב. משמע שהייתי אותר חלב הדפנות אי לאי משום שאין כשר ליקרב. ואם כן חלב היותרת דקריב ליתסר. ולדבריו אם כן לובן כוליא ליתסר שהוא קרב עם הכוליא כמו שומן היותרת. ומיהו יש לומר דשאני לובן כוליא דמיעטיה קרא בהדיא שעל הכליות ולא שבתוך הכליות. ומיהו קשה לדבריו כל שומן האליה ליתסר דקרב לגבי מזבח הוא ואי משום דאמרינן בסוף כל הבשר (חולין דף קיז.) חלב האליה איקרי חלב סתמא לא איקרי מכל מקום ליתסר מטעם שהוא קרב למזבח אלא ודאי לא איצטריך למעט חלב הדפנות אלא לפי שדומה לשאר חלב. ושמא אף תותב קרום ולקלף הוא. אבל לובן כוליא וחלב האליה לא דמי כלל לשאר חלב האסור וכי קרבי נמי לא בתורת חלב קרבי. אלא אגב כוליא ואליה וכן שומן היותרת אגב יותרת:

ד גופא א"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל חלב שהבשר חופה אותו מותר. איני והא אמר ר' אבא אמר רב יהודה אמר שמואל האי תרבא דתותי מתני אסור. אמר אביי בהמה בחייה איפרוקי מפרקא. חלב שהבשר חופה אותו פירש רש"י חלב שעל הכסלים שתחת הכליות ונראה בגובה הכסלים ואח"כ נבלע תחת בשר אדום דק ומתפשט תחת אותו בשר בכל הכסלים. ומה שהבשר חופהו מותר. וכשכלה למטה אותו בשר החופה יוצא הימנו קרום לבן ועב לבד קרום דק וקלוש המתפשט בכל הכסל שאסור משום חלב כדלקמן סימן ט ותחת אותו קרום עב יש לובן חלב יש נוהגין בו איתור חלב לפי שאותו קרום עב אינו חשוב להם חיפוי בשר. אבל באשכנז נוהגין היתר וגם בעיני נראה שחפוי בשר גמור הוא:

יום שלט

ה האי תרבא דתותי מתני זהו עליונו וגובהו של אותו חלב שפרשתי קודם שיכתהו הבשר. ואותו גובה עצמו מכוסה במתנים שקורין לונבי"ש שרחבן מרחיב למטה מצלעות קטנות ומכסהו וכשהטבח מפריישו נראה אותו חלב. פרוקי מיפרקא כשהיא הולכת איבריה מתפרקין ונעות והמתנים פעמים שהן נמשכין כלפי מעלה והכסלים נמשכין כלפי מטה ואין החלב נכסה בהן ורב אלפס ז"ל כתב חלב שתחת הבשר בראש הכסלים הוא חוורא דתותי מתני. **וקרום מפריד בין זה החוורא ובין השומן שתחת זה החוורא. והעליון אסור ותחתון מותר** ולפי שאין הכל בקיאים באיזה מקום הבהמה מתפרקת בחייה נתן הרמב"ן ז"ל סימן לדבר וכתב כל מקום שתמצא בו חלב תחת הבשר והבשר מקיפו מכל סביביו ולא יראה עד שיקרע הבשר הרי זה מותר: **אמר רבי אבא אמר** שמואל ההוא תרבא דקליבוסתא **אסור וענוש כרת. וזהו חלב שעל הכסלים. פירש"י** תרבא דקליבוסתא עצם קטן מונח על עצם שקורין הנקא. ומחובר לחוליות האליה מלמעלה. ועליו יש חלב תחת ראש המתן שקורין לונבי"ל. ורב אלפת ז"ל פירש תרבא דקליבוסתא **היכא דלייפן אטמהתא זהו חלב שעל הכסלים. ולפיכך נקרא נר שרגלו גבוה מחבירתה כסול כדתנן בכורות דף מ.** הכסול והשחול. **וא"ר אבא אמר שמואל חלב שעל המסס ובית**

הכוסות אסור וענוש כרת וזהו חלב שעל גבי הקרב:
ו אמר רב יהודה ריש מעיא באמתא בעי גרירה. וזהו חלב שעל גבי הדקין. פירש"י לעיל (חולין דף מט:) שהראש של המיעים כשהדקין יוצאין מן הקיבה צריך לגרור החלב מהן עד שיעור אמה מפני שסמוכין לחלב מכאן. ומכאן ואילך הם דבוקים בהדורא דכנתא והוא שומן ומותר ובלבד שינקרו אותו מן הווירידין שבו. והרמב"ם ז"ל כתב פ"ז מהל' מאכלות אסורות חלב שעל הקיבה הוא ראש המיעים סמוך לקיבה ולא כתב באורך אמה ונראה דמפרש דלבני מיעיא קרי אמתא על שם אמת המים ועוד כתב שיש מן הגאונים שכתבו דריש מעיא הוא סוף המיעים שיש בו הריעי:
ז וא"ר אבא א"ר יהודה אמר שמואל חוטין שביד אסורין ואין להן היתר במליחה כמו לשאר בשר כי המלח אינו מפליט דם הכנוס בחוטין אם לא חתכו. הילכך אפילו לצלי אסור בלא חתיכה דכמו שאין המלח מפליט הדם כך אין הצלי מפליטו. ואפילו אם מלחו וצלאו אסור. דהוי כמו מליחה אחר מליחה. ודם הכנוס בחוטים אינו כדם הנבלע באיברים כי הוא כנוס בחוטין. ואם צלאו בלא חתיכה החוטין אסורין והבשר מותר ואפילו קליפה לא בעי וכ"כ בעל הלכות האי מאן דמטוי רישא צריך לאנוחי בית השחיטה לתתא כי היכי דניזוב דמא. והיכא דמשתלי והפכיה מוקרא הוא דאסור. רישא גופא שרי אלמא דאינו אסור אלא המוח המתבשל בתוך הקרום אבל הראש מותר ואפי' קליפה אין צריך. והיינו טעמא לפי שהקרום מפסיק בין הדם שבתוכה לבשר ואין הדם נפלט לחוץ ואפילו אם קצת מן הדם נפלט ונכנס לתוך הבשר כבולעו כך פולטו. ואי חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה נמי שפיר דמי מדקאמרינן אפילו לקדירה ולא קאמר חתכיה ומלחיה שפיר דמי מכלל דעד השתא איירי לצלי ובלא חתיכה כדפרישית. והא דאמר לקמן (חולין דף צג:) האי אומצא דאסמיק **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי** שפדיה בשפודא מידב דייב ופירש רש"י תליה בשפודא בתוך התנור בלא חתיכה ומליחה ועלה קאמר וכן ביעי וכן מזריקי. פשיטא דחתיכה צריך אף לצלי כדמוכח הכא. ומה שפירש רש"י דאי שפדיה בשפודא שרי בלא חתיכה ומליחה רוצה לומר שלא עשה שתיהן. ואדלעיל קאי **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי** ועלה קאי דאי שפדיה בשפודא לא בעי תרוייהו חתיכה ומליחה אבל מילתא דפשיטא היא דחתיכה בעי אף לצלי כדמוכח הכא. ומיהו לכאורה משמע דגבי אומצא דאסמיק איירי בלא חתיכה. מדקאמר רבינא דאי שדייה אגומרי נורא מיצמת צמית. ואי חתכיה לא מסתבר למימר דמצמית צמית שהרי הדם היה נפלט דרך החתך והא דדייקינן הכא דבעי חתיכה לצלי היינו בחוטין שבתוך היד שהן נבלעין בתוך הבשר ואין הדם יוצא בלא חתיכה אבל אומצא דאסמיק ומזריקי דהיינו גידי צואר שהוציאו מן הבשר עצמו הנהו לא בעי חתיכה לצלי. ומיהו מה שמדקדק ר"י מדקאמר אפילו לקדירה ולא קאמר חתכיה ומלחיה שפיר דמי מכלל דעד השתא איירי לצלי אין זה כל כך דקדוק דהא לקמן גבי בשרא דאסמיק בתחלת הסוגיא קאמר **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי.** **אע"ג** דלא איירי בצלי מעיקרא. ומיהו איכא למימר משום דבתר הכי איירי בדין צלי פתח תחלה אפי' לקדירה. אבל הכא לא הוי ליה למימר אפילו לקדירה אי לאו דאיירי עד השתא בצלי. ומיהו בפרק הזרוע (חולין דף קלג.) א"ר אבא א"ר הונא א"ר חוטין שבלתי אסורין. כל כהן שאינו יודע ליטלן אין נותנים לו מתנה. ולא היא אי מטוי להו מידב דייב אי לקדירה איידי דמחתך להו מידב דייב ומדלא הזכיר חתוך לצלי אלמא לא בעי לצלי לא חתיכה ולא מליחה. וכן שדר רב עמרם ז"ל דכל שהוא משום דם לקדירה אסור ולצלי מותר. כל שהוא משום חלב בין לקדירה בין לצלי אסור. וכן נמצא בתשובת הגאונים בר יונה או בר אווזא דמטוי ליה לא בעי קריעה ומליחה. ולא עדיף מכבדא ולא אשכחן צלי דבעי מליחה כלל. ושדרו ממתיבתא באתרא דלית להו מילחא ליטוי טוויה דשייב ליה נורא. ובתר דמטוי פלגא אי בעי לבשולי בקדירה שפיר דמי. והלכך חוטין של יד לצלי לא בעי לא חתיכה ולא מליחה. ומתוך זה נדחו דברי ר"ת שהיה אומר שמותר לבשל הכבד אחר מליחה כמו שנהגו לבשל אחר צלייה. דמליחה הרי הוא כרותח דצלי. ולכך פירשו הלכות גדולות דשיעור שהיית מליחה כשיעור צלייה. דכיון דחזינן דלמליחה בעי חתיכה ולצלי לא בעי חתיכה אלמא דצלי מפליט יותר ממליחה וכן עמא דבר שאין לבשל הכבד אחר מליחה:
ח אמר רב יהודה חוטין שבעוקץ אסורין. חמשה רי"ף לא.
חוטי איכא בכפלי תלתא מימינא ותרתי משמאלא.

תלתא מיפצלי לתרי תרי. ותרי מיפצלי לתלת תלת. מאי נפקא מינה דאי שליף להו עד דחמימי משתלפי. ואי לא בעי לחטוטי בתרייהו. ופירש"י דהנהו חמשה ראשן אחד מחובר לשדרה וראשי הפצולים נדבקין תחת החזה בראשי הצלעות ואותן ראשי הפצולים מצויין בחצי הבהמה שלפנים וצריך ליזהר לחטט אחריהן. ונראה דמדאורייתא משרא שרו מתרי טעמי חדא דחלב אמר רחמנא ולא חוטין ועוד דחלב שהבשר חופה אותו מותר ובהא איכא למימר דשמא בהמה בחייה פרוקי מיפרקא או שמא מגולין קצת קודם שיכנסו לתוך הבשר ואפילו יהא מדרבנן נכון לחטט אחריהם דאין לזלזל באיסורי דרבנן דכל דתקון כעין דאורייתא תקון: **אמר אביי ואיתימא רב יהודה חמשה חוטי הוו. תלתא משום תרבא ותרי משום דמא דכפלי ודטחלי ודכולייתא משום תרבא דידא ודלועא משום דמא.** וחוטין שבלשון הם בכלל דלועא. כי הלשון בכלל הלחיים במתנות כהונה. למאי נפקא מינה דמשום דמא אי מחתך ומלח להו שפיר דמי. הנך לית להו תקנתא :

ט אמר רב כהנא ואיתימא רב יהודה חמשה קרמי הוו. תלתא משום תרבא ותרי משום דמא. דכפלי וטחלי ודכילייתא משום תרבא דביעי דמזרקי **משום דמא. וקרום שעל דד הטחול אסור וחייבין עליו כרת. ושעל הטחול כולו אסור ואין חייבין עליו כרת. ובכוליא איכא תרי קרמי. עילאה אסור וחייבין עליו כרת. תתאה אסור ואין חייבין עליו:**

י ביעי חשילתא רב ורב אסי חד אסר וחד שרי [דף צג:] **א"ל רבי יוחנן לרב שמן בר אבא הני ביעי חשילתא** שריא ואת לא תיכול מינייהו משום שנאמר **ואל תטוש תורת אמך.** ואנו גרירן בתר בני בבל ואסיר לן. **אמר מר בר רב אשי הני ביעי דגדיא עד תלתין יומין שריין בלא קליפה מכאן ואילך אי אזרען אסורין** בלא קליפה ואי לא שריין. **מנא ידעינן. אי אית בהו שורייקי סומקי אסורין ואי לא** שרי: רי"ף לא:

יא אומצא ביעי ומזריקי פליגי ביה רב אחא ורבינא. בכל התורה כולה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא והילכתא כרבינא לקולא. בר מהני תלת דרב אחא לקולא ורבינא לחומרא והילכתא כרב אחא לקולא. אומצא דאסמיק מחמת מכה שהוכתה הבהמה מחיים ונתקבץ שם הדם והאדים הבשר. ולא חשיב כדם האיברים שלא פירש. **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי.** שפדיה בשפודא מידב דייב דמא. **אותביה אגומרי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר נורא מישב שייב וחד אמר מצמת צמית. וכן ביעי וכן מזריקי ביעי בקרמייהו** ומזריקי גידי צואר:

יב האי אומצא דאסמיק הוא וחלייה אסור. לא אסמיק הוא וחלייה שרי. חלייה אסור פירש רש"י מוהל היוצא ממנו כשחותכו ולא גרסינן הוא. ולא נהירא דהיכי דמי אי דנצלה כל צרכו למה יהיה המוהל אסור הא אמר דעל ידי חתיכה ומליחה אף לקדירה שרי. ופליטה דמילחא לא עדיפא מפליטת צלי. דאדרבה גריע טפי שנהגו לבשל הכבד אחר צלייה ולא אחר מליחה ואם לא נצלה כל צרכו היכי בעי למימר שהוא מותר. דמדלא גריס הוא משמע שרוצה לומר שהבשר עצמו מותר. וזו תימה היאך יהיה מותר כל זמן שלא נפלט דמו הא למאן דאמר גומרי מצמת צמית אסר ליה אע"ג דדם האיברים שרי הכא הא דאסמיק שאני לפי שהדם בא ממקום אחר וכנוס בתוכו ועוד מדמייתי לקמן האי חלא דחליט ביה חדא זימנא משמע דאיירי בחלא ממש ולשון אחר שפירש רש"י שחולטין אותו אחר צלייתו להפליט הדם משמע דהבשר מותר מדלא גרסינן הוא: ועוד דלמה היו חולטין אותו אם היה נאסר וקשה להך פירוש דאי חלייה אסור איהו נמי אסור לפי שחוזר ונבלע בו כדאמרינן לקמן פרק כל הבשר (חולין דף קיא.) גבי כבד דחלטו ליה בחלא סבר רב פפא קמיה דרבא למימר תלייה אסור א"ל אי חלייה אסור איהו נמי אסיר. ועוד דומיא דחליט לקמן דהוי להצמית הדם בתוכו אית לן נמי לפרושי הכא. ונראה פירוש ריב"א דאומצא דאסמיק מיירי בבשר חי שנתנוהו לתוך חומץ וכן דרכו אם אינו שוהה בתוכה עד דאסמיק צמית ליה חלא ולא מפליט מידי. וכי משהי ליה בגויה עד דאסמיק הבשר נעקר ממנו הדם ונפלט לתוכו. הוא וחלייה אסור כי חוזר הדם ונבלע בתוכו. ובהאי אומצא דאסמיק פליגי לעיל. ואי **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי. ורבינא אמר אע"ג דלא אסמיק נמי חלייה אסור אי אפשר דלית ביה שורייקי דדמא. א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא מגמע ליה גמועי. איכא דאמרי רבינא גופא מגמע ליה גמועי. והילכתא לא אסמיק הוא וחלייה שרי א"ל מר בר אמימר לרב אשי האי חלא דחליט ביה חדא זימנא לא חליט ביה זימנא אחריתי.** לפי שתשש כחו **וחשוב**

כמים. מאי שנא מחלא דתמיחא פי' מאי שנא **מחומץ שאין חזק מעיקרו** ואפ"ה חולטין בו התם איתא לקיוהא דפירי בעיניה הכא ליתיה לקיוהא דפירי בעיניה:

יג אמר רבא האי מולייתא שריא. פירוש עוף או גדי ממולא בשר דק כתוש בלא מליחה וצולהו בשפוד. א"ל אביי והא קא בלע דמא א"ל כבולעה כך פולטה. ואפילו נמלח בשר החיצון ושהה כדי מליחה דהשתא אין טרוד לפלוט דמו שנאמר אגב פליטת דמו הוא פולט מה שבולע מן הפנימי. אפילו הכי שרי. מדמייתי עלה ראיה מטפילת בר אווזא. ואע"פ שמעשים בכל יום שאוסרים בשר ששהה כדי שיעור מליחה שנפל בציר פליטת דם ואפילו לצלי. וכן אסר רבינו תם ז"ל תרנגולת שנמלחה בכלי שאינו מנוקב אע"פ שלא שהתה שיעור צלייה בכלי ולא נפלט עדיין כל דמה אפילו הכי אסר אותה אפילו לצלי. ולא אמרינן כבולעו כך פולטו. דדוקא היכא דנפלט מיד בשעת הבליעה כגון מולייתא אמרינן כבולעו כך פולטו. אבל דבר שנאסר כבר מחמת דם שבא עליו ממקום אחר תו לא שרינן ליה משום דכבולעו כך פולטו. והלכתא מולייתא שריא ואפ' פומא לעיל והני מילי **לצלי. כעין פסח שהוא צלי אבל בקדירה לא** פירוש אם לא נמלחו שניהם בשר הפנימי והחיצון ואחר שנתמלא מלח החיצון אסור לקדירה דאין המלח מפליט דם של הפנימי :

יד ריישא בכיבשא אותביה אבית השחיטה מידב דייב דמא. **אצדדין מיקפא קפי דמא ואסור אנחיריה אי דייץ ביה מידי ופתחיה כי היכי דליפוק דמא מיניה שרי ואי לא אסיר:**

ר"ף לב. לב **טו יש** שמגלגלין תרנגולת ברמץ למולגה. ולכאורה היה נראה דאסור דלא שרו ברישא אלא אבי נחירי וזה לא שייך בתרנגולת. ויש לחלק דדוקא בראש של בהמה שיש עצמות ודברים המעכבים את הדם לצאת אבל בתרנגולת האש שואב את הדם ואינו מתקבץ בשום מקום. וכן כתוב בהלכות גדולות האי מאן דמטוי רישא כו' דלעיל סימן ז משמע בהדיא דלא אסור אלא משום קרום שיש בו דם ולכך גם המוח אסור שנתבשל בתוך הקרום. וגם חוטין שבלחי אסורין אם לא חתכן. וגם רגלים מותר לחרוך אותם בלא מליחה ובלבד שיסיר הטלפיים כי הם מעמידין הדם. הך פיסקא דריחא מילתא היא שכתב רב אלפס ז"ל כאן כתבתיה פ' בתרא דמס' ע"ז סי' ח:

טז איתמר טבח שנמצא אחריו חלב רב יהודה אמר כשעורה. ורבי יוחנן אמר בכזית אמר רב פפא לא פליגי כאן להלקותו בכזית כאן לעברו בכשעורה. **אמר מר זוטרא כשעורה במקום והילכתא להלקותו בכזית לעברו בכשעורה. אין הטבחים נאמנים על גיד הנשה וחכ"א נאמנים עליו ועל החלב אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר אין נאמנים. אמר רב נחמן ובזמן הזה נאמנים. אכשור דרי. מעיקרא סברי כרבי יהודה ולבסוף סברי כרבי מאיר.** כל כמה דהוו דכירי לר' יהודה לא הוי מהימני. **השתא דאנשויי לרבי יהודה מהימני:**

יז מתני' שולח אדם ירך לעובד כוכבים וגיד הנשה בתוכו מפני שמקומו ניכר. כתב הרמב"ם ז"ל פ"ח מהלכות מ"א דגיד הנשה מותר בהנאה. הכ"מ בפ"ח מהל' מ"א דין י"ד העתיק דברי הרא"ש הללו קצת ביתר ביאור ע"ש וחכמי לוני"ל ז"ל השיבו על דבריו ואומרים דאסור בהנאה. ופלוגתא דתנאי היא דתניא גיד הנשה מותר בהנאה דברי רבי יהודה. ור' שמעון איסר. ורבי יהודה ור' שמעון הלכה כרבי יהודה. ובפרק שני דפסחים דף כב. פריך לרבי אבהו דאמר לא יאכלו איסור הנאה משמע והרי גיד הנשה דרחמנא אמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה ותנן שולח אדם **לעובד כוכבים ירך שגיד הנשה** בתוכו ומשני קסבר רבי אבהו כשהותרה נבילה היא וחלבה וגידה הותרה. הניחא למ"ד יש בגידין בנותן טעם. אלא למ"ד אין בגידין בנותן טעם מאי איכא למימר. מאן שמעת ליה דאמר אין בגידין בנותן טעם ר' שמעון היא. דתניא האוכל מגיד הנשה של טמאה רבי יהודה מחייב שתים. ור"ש פוטר. ור"ש הכי נמי דאסר דתניא גיד הנשה מותר בהנאה דברי ר' יהודה. ור"ש אוסר. ואין הלכה כר' אבהו דאמר לא יאכלו איסור הנאה משמע. וצריך לומר דגיד הנשה אסור בהנאה. דאנן קי"ל לקמן סימן לב אין בגידין בנותן טעם. וליכא לשנויי כשהותרה נבילה היא וגידה הותרה. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל שאסור בהנאה וכתבו שיש לו ראיה מפסחים ולא כתב הראיה. ונראה שסובר הלכה כר' אבהו ולכאורה נראה דהלכה כחזקיה דאמר שם דף כא: לא יאכל דוקא איסור אכילה משמע דחזקיה רבו של רבי יוחנן הוה

והנכה בכל מקום כחזקיה כנגד רבי יוחנן וכל שכן נגד רבי אבהו תלמיד של רבי יוחנן. **גם** רב אלפס ז"ל לא הביא בפסחים אלא דברי חזקיה. ואי משום דקאמר התם דף כג. לימא כתנאי יעשה למלאכה מה ת"ל לכל מלאכה ר' יוסי הגלילי אומר וכו' מאי לאו בהא קא מיפלגי דרבי יוסי הגלילי סבר לא תאכלו בין איסור אכילה בין איסור הנאה וכו' ור"ע איסור הנאה לא משמע וכו'. לא דכולי עלמא לא תאכלו משמע בין איסור אכילה בין איסור הנאה והכא בהא קמיפלגי כו'. אלמא מסיק דתרוייהו סברי כרבי אבהו הא לאו ראיה היא דתיהוי הילכתא כרבי אבהו. משום דלא מצי למימר דכולי עלמא לית להו דרבי אבהו דעל כרחך רבי יוסי הגלילי צריך למיסבר כרבי אבהו מדאיצטריך קרא להתיר חלב בהנאה ועוד נראה להביא ראיה דהלכה כחזקיה דמסיק בפסחים שם: מכדי אותבינהו לכל הני קראי ושנינן. חזקיה ורבי אבהו במאי פליגי. ומסיק דפליגי בחולין שנשחטו בעזרה. חזקיה סבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא היא. ור' אבהו סבר לאו דאורייתא. ואנן קי"ל דחולין שנשחטו בעזרה דאורייתא דתנן בפרק שני דקדושין דף נו: המקדש בחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת. ואמרינן עלה בגמ' דף נז: א"ר יוחנן משום ר"מ אמרה תורה שחוט לי שלי בשלי ושלך בשלך. מה שלי בשלך אסור אף שלך בשלי אסור. ועוד דריש לה התם מקרא אחרינא. עוד קאמר התם דף נח. אשכחינהו מר יהודה לרב יוסף ולרב שמואל בריה דרבה בר בר חנה דהוו קיימי אפיתחא דבי רבא אמר להו תניא המקדש בפטר חמור בבשר בחלב בחולין שנשחטו בעזרה ר"ש אומר מקודשת אלמא לר"ש חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא ורמינהי ר"ש אומר חולין שנשחטו בעזרה ישרפו וכן חיה. ומוקי לה בנמצא טריפה אלמא לכולהו תנאי חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא. וכן בכיסוי הדם דף פה. חשיב חולין בפנים שחיטה שאינה ראויה. וגם רבי יהושע בן לוי סבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא בפרק שני דפסחים דף כג: וכן רבי יוחנן בנזיר דף כט. גבי האיש מדיר בנו בנזיר וכן ראיתי באשכנז שמוכרין גיד הנשה לעובד כוכבים. ובשאר ארצות ראיתי שנזהרו אף להאכילו לחתול על כן דקדקתי בו ונראה שמותר בהנאה:

גמ' שלימה אין חתוכה לא במאי עסקינן אילימא במקום שאין מכריזין חתוכה נמי הא לא אתי ישראל למיזבן מיניה. ואי [דף צד.] במקום שמכריזין שלימה נמי לא לישדר ליה דילמא מחתך לה ומזבין לה. אי בעית אימא במקום שמכריזין חתוכה דעובד כוכבים מידע ידיע כתב רש"י ועל דא סמיך רבי בשולח ירך לחבירו על ידי עובד כוכבים ולא עשה בו חותם דכשירה היא אם חתוכה היא כדרך שישראל חותכה אחר חטיטת הגיד. וכן ראיתי רבותי שהתירו בשר יבש שנשלח ביד עובד כוכבים ונתקלקל החותם והחתיכות שניכר בהן ניקור ישראל כגון בנטילת חוטין דיד והחוט שניטל אצל החזה והתירו ואיבעית אימא במקום שאין מכריזין **גזירה שמא יתננו לו בפני ישראל** ואותו ישראל יקננה מן העובד כוכבים דכשרואה אותה חתוכה סבור שניטל הגיד:

יח ואי בעית אימא משום דגונב ליה דעתיה דעובד כוכבים דסבור שישראל זה אוהבו מאוד דאחר שטרח בה ותקנה לו עד שראויה לו שלחה לו **ואמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים.** ושינוייא קמא עיקר דהא אביי מוקי ברייתא דלקמן דתני בה ובעובד כוכבים בין שלימה ובין חתוכה אין צריך ליטול במקום שאין מכריזין ורבא מוקי לה במקום שמכריזין וכשהכריזו. ולא חיישינן במתנה שמא יחננה לו בפני ישראל וגם לא חיישינן במתנה לגנבת דעת. וההיא דשמואל דפייסיה למבורי. כמין מכר היה. וא"כ הני אמוראי בתראי מתרצי מתניתין כשינוייא קמא כי היכי דלא תפלוג מתניתין אברייתא ורבינו תם תירץ דהא דחיישינן לגנבת דעת ולשמא יתננה לו במתנה בפני ישראל היינו היכא דאמר ישראל לעובד כוכבים שהיא כשירה ומנוקרת אבל בסתם לא חיישינן. תניא היה ר"מ אומר אל יסרב אדם בחבירו שיאכל אצלו ויודע בו **שאין סועד ואל ירבה לו בתקרובת ויודע** בו שלא יקבל **ואל יפתח לו חביות מכורות לחנווני אלא א"כ הודיעו.** אבל בסתם לא. ואע"ג דלא א"ל שבשבילו הוא פותחם איכא גנבת דעת. דממילא הוא סבור דבשבילו הוא פותחו דלא מסיק אדעתיה שמכרם לחנווני. ולא דמי להא דלקמן **מר זוטרא בריה דרב נחמן** דקאזיל מסיכרא למחוזא דקאמר רבא איהו דקמטעי לנפשיה דהתם איבעי ליה למר זוטרא לאסוקי אדעתיה דלא יצאו לקראתו דמנא ליה דידעו בביאתו ודלא כרש"י שפירש דהא דאמר לא יפתח לו חביות

ריי"ף לג.

ריי"ף לג:

הפתוחות לחנווני דמיירי באומר לו בשבילך אני פותחם. חדא דאלא א"כ הודיעו לא משמע הכי ועוד מאי פריך מרב יהודה שפתח לעולא חביות המכורות לחנווני וכי ס"ד למימר דרב יהודה היה משקר לעולא. אלא אפילו בסתם אסור אלא א"כ הודיעו. ולא דמי לנפל בשרא לבני חילא. דהתם ודאי איבעי להו למידע כיון דמכריזים דטריפה הוא וליכא גנבת דעת. ולא **יאמר לו סוך שמן מפך ריקם. ואם בשביל כבודו מותר: ת"ר לא ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש. ולא ימלאנו מים מפני שמתעהו. ואם יש שם חבר עיר מותר: ת"ר לא ימכור אדם לחבירו סנדל של מתה בכלל שחוטה. מפני שני דברים. אחד מפני שמתעהו. ואחד מפני הסכנה.** ולא **ישלח אדם לחבירו חבית של יין ושמן צף על פיה. ומעשה באחד ששיגר לחבירו חבית של יין ושמן צף על פיה והלך וזימן עליה אורחים ומצאו של יין וחנק את עצמו.** ואין האורחין רשאין ליטול ממה שלפניהם וליתן לבנו או **לבתו של בעל הבית אא"כ נטלו רשות מבעה"ב. ומעשה באחד שזימן אורחים בשני בצורת** ונתן לפניהם שלשה **ביצים. בא בנו של בעה"ב.** נטל כל אחד מחלקו ונתן לבנו של בעה"ב בא אביו של תינוק ומצאו שהיה עווק אחת בפיו ושנים בשתי ידיו. **חבטו בקרקע ומת. כיון שראתה אמו כך עלתה על הגג ונפלה ומתה. אף הוא עלה לגג ונפל ומת אמר רבי אליעזר בן יעקב על דבר זה נהרגו שלשה נפשות מישראל:**

יום שמ

יט הראב"ד ז"ל דקדק מדאמר שלימה אין חתוכה לא מכאן יש ללמוד שאם בא אחד מעלמא וניקר את הבשר והלך לו. ואין כאן מי שבקי בניקור להראות לו שהוא מנוקר יפה. ואותו המנקר לא נודע לנו אם הוא בקי בניקור או לא. בחזקת היתר היא דתלינן שיפה ניקר ובקי הוא בניקור דאי לא תימא הכי חתוכה אמאי לא והא לא אכיל ממנה לעולם עד דמחוי ליה לבקי והוא ידע אם ניטל גידה. אלא שמע מינה כל ירך שאין הגיד ניכר בה בחזקת היתר היא. וכל שכן ירך מנוקרת שא"צ לחזור אחר מנקר ואין דומה להא דאמרינן לעיל (חולין דף ט.) **בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה** כי הבהמה בחייה אין בה שום היתר לפי שאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה ומש"ה קיימא בחזקת איסור עד שיודע לך במה נשחטה. אבל ירך כולה בחזקת היתר חוץ מן הגיד הלכך אמר רב רוב המתעסקין בניקור מומחין הן. דהשתא גבי שחיטת בהמה דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן בהלכות שחיטה ובבדיקת סכין ובכל דיני שחיטה. ירך שיש לו היתר ידוע כ"ש שיש לנו לומר כן. וליכא למימר דחיישינן הכא לאדם פושע ושלא כדין יסמוך על החתך של ירך. דגזירת חכמים בכל מקום אינה בשביל חשש דבר מקרה. אלא אמרינן מילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן הילכך אם לא היה היתר גמור לסמוך על החתך לא היינו אוסרים לשלוח ירך חתוכה לעובד כוכבים .

כ אמר רב בשר [דף צה.] שנתעלם מן העין אסור ואפי' בעיר שרוב טבחים ישראל דחיישינן שמא עורבים הביאו נבלה והחליפוהו. ואפילו בבהמה שלימה כדמוכח בשמעתין וחומרא יתירה היא **ת"ש תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה ולקח מאחד מהן ואין יודע מאיזה מהן** ספיקו אסור. דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. והא דקי"ל לקמן סימן לב דדבר יבש חד בתרי בטל היינו כשהם מעורבין יחד ולא מינכרא איסורא. אבל כשהאיסור ניכר במקומו לא שייך ביה ביטול. ובדבר המעורב נמי היכא דחשיב ולא בטיל אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה דמי כדאמרינן בפרק התערובות דף עג. גבי בעלי חיים דחשיבי ולא בטלי דפריך ונמשוך ונקריב חד מינייהו ונימא כל דפריש מרובא פריש ומשני משום דהוה ליה קבוע. **ובנמצא הלך אחר הרוב הכא נמי בנמצא ביד עובד כוכבים** וא"ת ואמאי לא גזרינן **בנמצא ביד עובד כוכבים** גזירה שמא יטול מן הקבוע כדאמר פרק התערובת גבי כל הזבחים שנתערבו בהן חטאות המתות דפריך ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש ומשני גזירה שמא יקח מן הקבוע וכי תימא התם נמי אם פירשו מעצמן שרי אבל לכתחלה אסור לעשות כן גזירה שמא יטול מן הקבוע. א"כ אמאי ירעו עד שיסתאבו כיון דפירשו מעצמן מותרין וכן הא דאמרינן התם דף עד. גבי כוס של עבודת כוכבים שנפל לאוצר מלא כוסות כולן אסורים פירש אחד מהן לריבוא ומריבוא לריבוא כולן מותרים למה לי שנתערב לריבוא מכי פריש יהא מותר אע"פ שלא נתערב דמרובא פריש. אלא משמע דאסור גזירה

שמא יקח מן הקבוע ולא מסתבר לחלק בין קדשים ועבודת כוכבים לשאר איסורין. וי"ל דהכא שהאיסור ידוע במקומו לא גזרינן שמא יקח מן הקבוע דמידע ידיע דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי וגם כל אדם נזהר ליקח משם כיון שידוע שיש חנות אחת מוכרת נבילה עד שיודע שמן הכשרות הוא לוקח. אבל כשהאיסור מעורב בהיתר אי שרית ליה כי פריש אתי ליקח מן הקבוע ור"ת לא היה סובר חלוק זה וכשנכנס זאב לעדר ודרס בהן שנים או שלשה לעיני הרועה ולא נגע באחרים היה מתיר כל וחד וחד דפריש ולדידיה צריך לחלק בין קדשים ועבודת כוכבים לשאר איסורין ולא מסתבר כן:

כא ובשאלתות דרב אחאי בפרשת ויקרא שאלה ג' ואילו בערוב ספק דרוסה אפילו אחת ברבבות כולהון אסורות. ואי איבדור מנהון רובא לחדא דוכתא ומיעוט לחדא דוכתא אמרינן איסורא בהנך רובא איתנהו ומיעוטא שריין ידאי משקל חוטרא ובדרינון אסור דלמא אתי למשקל מקבוע ומיכל כדתנן כל הזבחים שנתערבו בהן כו' ולא ירד לחלק ולדקדק כמו שדקדק ר"י אמאי ירעו עד שיסתאבו. וכן מההיא דכוס של עבודת כוכבים. ונראה דהלכה למעשה כדברי ר"י:

כב ואסקינן [דף צה:] **ורב היכי אכיל בישרא** אי בעית אימא **בשעתיה דלא אעלים עיניה מיניה** ואי בעית אימא בציר וחתים ואי בעית אימא בדאית ליה סימנא **בפיסקי. כי הא דרבה בר רב הונא מחתך לה אתלת קרנתא וקי"ל כוותיה דרב . ורבי חייא בר אבין איתבד ליה כרכשא ביני דני אתא לקמיה דרב הונא א"ל אית לך סימנא בגווה א"ל לא אית לך טביעות עינא בגווה א"ל אין אמר ליה אי הכי זיל שקול: רבי חנינא חוזאה אתביד ליה גבא דבישרא ביני דני. אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה אית לך סימנא בגווה אמר ליה לא אית לך טביעות עינא בגווה** אמר ליה אין. **אמר ליה אי הכי זיל שקול.** ורש"י פסק דלית הילכתא כרב והביא ראיה מהך עובדא דרב חנן מנהרדעא איקלע לגבי דרב כהנא מפום נהרא ומעלי יומא דכפורי הוה. אייתו עורבי שדו כבדי וכוליתא. א"ל שקול ואכול האידנא דהיתירא שכיח טפי. ועוד דסתם מתניתין דמכשירין מצא בה בשר וסתם מתניתין דשקלים נמצא בגבולין מוכחי כך ואע"ג דשנינן שנויי דחיקי נינהו וכן מוכח סוגיא דשמעתין דקאמר ורב היכי אכיל בישרא ולא קאמר היכי אכלינן בישרא. כדלעיל פרק קמא (חולין דף יא.) דקאמר ור"מ היכי אכיל בישרא ולית הילכתא כוותיה. וקשה מפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כד:) ההוא דיו דשקל בישרא ושדיא בי צינתא דבי מר מריון. אתא לקמיה דאביי ואכשריה ופריך והא אמר רב בשר כיון שנתעלם מן העין אסור ומדפריך מיניה אלמא דהכי הילכתא ור"ת ז"ל גריס אתא לקמיה דרב ופריך מרב אדרב ורשב"ם תירץ דהא דפסקינן הכא דלא כרב היינו היכא שמצא הבשר במקום שהניחו דלא חיישינן שמא עורב החליפו והביאו לאותו מקום עצמו אבל היכא שנטלו העורב והחזירו חיישינן שמא החליפו. והני עובדי איכא למימר דהוו בעיר שרובה עובדי כוכבים וכיון שנאבד איכא למיחש טפי. **אמר רבינא מריש הוה אמינא סימנא עדיף מטביעות עינא דהא מהדרינן אבידתא בסימן** [דף צו.] **ולא מהדרינן בטביעות עינא. והשתא דשמעתינהו להני שמעתתא אמינא טביעות עינא עדיף מסימנא** רי"ף לה. **דאי לא תימא הכי היאך סומא מותר באשתו והיאך בני אדם מותרין בנשותיהן בלילה אלא בטביעות עינא דקלא הכא נמי בטביעות עינא אמר רב משרשיא תדע דאילו אתו בי תרי ואמרי פלניא דהאי סימנא והאי סימנא קטל גברא לא קטלינן ליה ואילו אמרי ידעינן ליה בטביעות עינא והאי ניהו קטלינן ליה ומשגחינן בהו. א"ר אשי תדע דאילו אמר לשלוחיה קרייה לפלניא דהאי סימנא והאי סימנא ספק ידע ליה ספק לא ידע ליה. ואילו אית ליה טביעות עינא בגוויה ידע ליה:**

כג מתני' הנוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו. רבי יהודה אומר יקיים בו מצות נטילה. האוכל מגיד הנשה כזית סופג את הארבעים אכלו כולו ואין בו כזית חייב. אכל מזה כזית ומזה כזית סופג שמונים. רבי יהודה אומר אין סופג אלא ארבעים:

גמ' אמר שמואל לא אסרה תורה אלא שעל הכף בלבד שנאמר על כף הירך. וקי"ל כוותיה. רבי יהודה ור"מ פליגי ואמרי דכל הגיד אסור מדאורייתא ור"מ אסר שומנו ושרשיו מדרבנן וקי"ל בהא כרבי מאיר:

כד [דף צו:] **מתני' ירך שנתבשל בה גיד הנשה אם יש בו בנותן טעם הרי זו אסורה. כיצד משערינן אותה כבשר בלפת:**

גמ' אמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה אבל נצלה

בה **קולף ואוכל עד שמגיע לגיד.** ולאו דוקא עד שמגיע לגיד דהא צריך להניח כדי קליפה סמוך לגיד ואפילו כדי נטילה דהיינו כעובי אצבע צריך להניח כדאמרי' פרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) נתף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו ולא סגי בקליפה אם לא נחלק דטעם רוטב מפעפע ומתפשט יותר מגיד ומיהו לא אשכחן בשום מקום דסגי לצלי בקליפה ולא מצינו קליפה נזכרת לענין צלי. והא דאמרינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עו.) חם לתוך צונן שמואל אומר קולף דתתאה גבר ואדמיקר ליה בלע התם לא אלים כרותח דצלי. ולקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קיב.) דאמר ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא דצלי בעי קליפה. התם אפילו צונן איירי ומשום דבר יונה רכיך טובא ובולע אפילו כשהוא צונן. וכן הא דאמר בפרק קמא דף ח: למאן דאמר בית שחיטה רותח הוא קולף. שאני התם דשמנונית שעל הסכין דבר מועט הוא כדאמרינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) סכו שמן של תרומה אם של ישראל הוא יקלוף. וקאמר אפי' למאן דאמר תתאה גבר שאני סיכה דמשהו עבדי ליה הילכך לצלי בעי נטילה כיון שלא מצינו מפורש בו קליפה. ומיהו יראה שאין צריך להחמיר ברותח דמליחה ודי בקליפה. ואע"ג דרבינא בעי למימר דמליח הוי כרותח דמבושל. הא איתותב. ולפי מאי דאיתותב לא מחמרי ביה אפילו כרותח דצלי ולא בעי כדי נטילה וכמדומה שראיתי שהורה רבינו מאיר ז"ל **והאמר רב הונא גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו** מראש אזנו שהוא רחוק מן החלב לפי שמפעפע בכולו דהא צונן לתוך חם אסור למ"ד דתתאה גבר ולא סגי בקליפה. ומה שנוהגים כשמולחין בשר הרבה ביחד על גבי עצים והציר זב ונופל תחת העצים ופעמים מוצאין חתיכה אחת חציה מונח בציר וחותכין מה שבתוך הציר ומתירין השאר ולא אמרינן שמפעפע למעלה כדאמרינן הכא. היינו לפי שהדם אין דרכו לפעפע ואפילו דרך הלוכו אמר מישרק שריק ולא מיבלע כל שכן שאין מפעפע למעלה. אפילו יש שומן בבשר שבתוך הציר לא אמר שנעשית נבילה ומפעפע למעלה ואסור לדברי רבינו אפרים דלא אמר חתיכה עצמה נעשת נבילה. ומיהו בלאו הכי ניחא הכא דלא אמר חתיכה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות אלא כשהאיסור יכול להתפשט עם הנאסר וליתן טעם בשאר חתיכות. כגון טיפת חלב שנפלה על חתיכה שטעם הטיפה מתפשט בכל החתיכות. ונהי דאין לטיפה כח לאסור שאר החתיכות. אותה חתיכה שנאסרה מסייעה לטיפה לאוסרה אבל דם שאין לו כח לפעפע למעלה גם השומן הנאסר מכחו אינו מפעפע לאסור למעלה. ותדע דבכ"מ שאנו אוסרין כדי קליפה אמאי אותה קליפה אינה חוזרת ואוסרת ובענין זה יאסר הכל אלא היינו טעמא לפי שאין טעם האיסור עובר כלל יותר מכדי קליפה הילכך גם הנאסר אינו אוסר. ועוד דאי לא תימא הכי אין לך בשר מותר לעולם דהא כל בשר שנמלח כששוהה במלח יותר מכדי שיעור מליחה זמן מרובה יש בו טעם מלח יותר. ואפ"ה לא אמרינן דמלח שעל הבשר הנאסר מחמת הדם יחזור ויאסור הבשר וצריך לומר משום שאע"פ שטעם המלח נבלע בבשר הדם שבמלת אינו נבלע בו כלל מאחר שהדם אינו נכנס בבשר דדמא משרק שריק: שאני חלב דמפעפע וא"ת בגיד נמי לאסור בצלי משום שומנו של גיד דמפעפע והריב"ם ז"ל תירץ כיון דשומנו של גיד מדרבנן לא החמירו בו יותר מבגיד. ורש"י לא פירש כן וכן רב אלפס ז"ל. וצ"ל לדבריהם דשומנו של גיד הנשה אינו המפעפע. כדאמרינן בגדי כחוש. והאמר רבה בר רב הונא עובדא הוה בי כנישתא [דף צז.] דמעון בגדי שצלאו בחלבו שיילוה לרבי יוחנן ואמר להו **קולף ואוכל עד שמגיע** לחלבון ההוא כחוש הוה פירש ר"ת דחלב של כחוש לא מפעפע. אי נמי מעט חלב היה בו ובטל בששים: רב הונא בר יהוד' אמר כוליא בחלב' הואי ושרייה משום דמיפסיק קרמא. ונראה שגם כדי קליפה אוסר בכוליא שהחלב מובלע בקרום כדאמרינן לעיל סימן ט תלתא קרמי הוו. ומיהו בקליפה סגי דדבר מועט הוא ואינו מתפשט כל כך. ואע"ג דרבי יוחנן ממרטט כל לובן הכוליא אין הלובן אוסר הכוליא וחומרא בעלמא שהיה מחמיר כדפרישית לעיל:

יום שמא

כה רבא בר רב אדא אמר כילבית באלפס הוה ואתו ושיילוה לרבי יוחנן ואמר להו ליטעמיה קפילא ארמאה. פירוש נחתום עובד כוכבים שמעינן מינה דמותרים לסמוך עליו לפי תומו ולא יודיעוהו שצריך לו לדבר איסור והיתר. **כי הא דאמר רבא אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא ואמור רבנן בששים מין בשאינו מינו דהיתירא כגון קדירה שבשל בה תרומה**

וחזר ובשל בה חולין טעים לה כהן. מין בשאינו מינו דאיסורא כגון בשר בחלב ואיכא קפילא סמכינן אקפילא. אבל מין במינו דליכא למיקם אטעמא כגון חלב ושומן או מין ושאינו מינו וליכא [דף צז:] קפילא
רי"ף לד: בששים: הנהו אטמהתא דאימלחו בגידא **דנשיא רבינא אסר ורב אחא שרי אתר שיילוה למר בר רב אשי אמר להו אבא שרי וכן הלכתא:**

כו אמר רבי חנינא משערין ברוטב ובקיפה ובחתיכה ובקדירה איכא דאמרי בקדירה עצמה. **ואיכא דאמרי במאי דבלע קדירה.** פירש רש"י וכיון דאיפליגו תרי לישני ואיסורא דאורייתא הוא אזלינן לחומרא ולא משערינן בקדירה ועיקר הדבר כמו שהובא לפנינו משערינן ליה. ולא משערינן במאי דבלעה קדירה מן ההיתר. לפי שאף האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה. כדאמרינן לקמן אטו דהיתירא בלע דאיסורא לא בלע :

כז אמר רב נחמן גיד בששים ואין גיד מן המנין רב נחמן אמתניתין קאי דסבר יש בגידים בנותן טעם אי נמי
רי"ף לה. משום שומנו. **כחל בששים וכחל מן המנין. היכא דלא קרעיה ובשליה בהדי בשרא.** ואע"פ שהכחל עצמו אסור לא אמרי' חתיכה נעשית נבילה ואסורה כל החתיכה ויצטרך ששים לבר מכחל. לפי שאיסורו של כחל אין משום שיש בו טעם חלב יותר מבשאר בשר. אלא לפי שיש בו גומות שהחלב כנוס בתוכן ויש באותו חלב טעם בשר ואי אפשר להפרישו מן הבשר דלא מהני קריעה לאחר בישול. ואע"ג דבגמר בשולו יוצא כל החלב מדפריך נפל לקדירה אחרת אל יאסר מכל מקום קודם גמר בשולו נאסר בשביל חלב שבגומות ותו לא משתרי. דחיישינן שמא יאכלנו קודם גמר בשולו. ולפי שאין הכחל נאסר מחמת עצמו אלא מחמת חלב הכנוס בגומות לכך הוי כמו שאר הבשר לבטלו: ביצה בששים ואין ביצה **מן המנין. אמר רב** נחמן יצחק בריה דרב **משרשיא וכחל עצמו אסור דאי נפל לקדירה אחרת אוסר אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן כי משערינן בדידיה משערינן או במאי דנפיק מיניה משערינן** דגים וביצה וכל שאר אסורים פשיטא ליה דבדידיה משערינן. ובכחל הוא דמיבעיא ליה לפי שאין גופו אסיר כדפרישית. **פשיטא דבדידיה משערינן. דאי במאי דנפק מיניה מנא ידעינן. אלא מעתה נפלו לקדירה אחרת אל יאסור. כיון דאמר רבי יצחק כחל עצמו אסור שוינהו רבנן כחתיכה דאיסורא:**

כח ביצה בששים ואין ביצה מן המנין. א"ל רב אידי בר אבין לאביי למימרא דיהבא טעמא והאמרי אינשי כמיא דמיא דביעי דלא יהבי טעמא. בירושלמי דמסכת תרומות קאמר דוקא באינם קלופות אבל בקלופות יהיב טעמא. והא דלא מפליג הכא. משום סתם ביצים בקליפות מבשלי **להו. הכא במאי עסקינן** דאית בה אפרוח וה"ה נמי אם נמצא בה דם דשדא תיכלא בכולה וחשיב כאילו יש בה אפרוח. ומסקינן דבששים והיא אסורה. בששים ואחד והיא מותרת. לפי שיש בביצים קטנות וגדולות לפיכך הוסיפו בה אחת להשלימם לששים בינונית. **ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא. סבר רב אשי** [דף צח.] **לשעוריה במאי דבלע דיקולא א"ל רבינא לרב אשי האי דיקולא דהיתירא בלע דאיסורא לא בלע. ההוא כפלגא דזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא. סבר מר בר רב אשי לשעוריה בתלתין פלגי** דזיתא א"ל אבוה לאו אמינא לך **לא תזלזל בשיעורי דרבנן ועוד הא א"ר יוחנן חצי שיעור אסור מן התורה:**

כט אמר רבי חייא בר אבא אריב"ל משום בר קפרא כל איסורים שבתורה בששים. פירש רש"י היכא דבדקינן ולא יהיב טעמא אי נמי דליכא למיקם אטעמא כגון מין במינו. אבל היכא דבדקינן ויהיב טעמא לא בטיל. כדאמר בכמה דוכתין ולקמן נמי אמרי' יש בהן בנ"ט בין שיש בהן להעלות בא' ומאה בין שאין בהן וכו' אסור אלמא טעמא לא בטיל. וכי לא יהיב טעמא בעינן ס' לבטל דקתני סיפא אין בהן להעלות במאה וא' כו' מותר. ואמר אין בהם להעלות בק' וא' אלא במאי לאו בס' אלמא כי לא יהיב טעמא נמי בעינן ס' למר וק' למר עכ"ל ומשמע מתוך פירושו דכל היכא דאיכא למיקם אטעמא לא סמכינן אששים עד דטעמיה ליה תחלה. אי דהיתירא כהן. ואי דאיסורא קפילא אי איכא קפילא. ובפחות מששים לא אזלינן בתר טעמא. וההיא דכילבית באילפס לעיל סימן כה היה בו ששים ואמר רבי יוחנן ליטעמיה קפילא ואם נותן טעם היה אוסרו אע"פ שהיה בו ששים. ולישנא דסמכינן אקפילא לא משמע כן. דאם היה בו ששים מאי רבותא דסמכינן עלה. אלא משמע דסמכינן אטעימה דידיה אפילו בפחות מששים וכן טעים ליה כהן משמע להתיר בטעימתו אפי' בפחות ממאה. וסתמא אמרינן בכולי

הש"ס וכל איסורין שבתורה בששים וא"צ לחזור אחר דבר אחר להתירו כשיש בו ששים. וכן משמע לעיל דאמר רבא אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא ואמור רבנן בששים. מין בשאינו מינו דהיתירא בטעמא דאיסורא בקפילא. מין במינו דליכא למיקם אטעמא א"נ מין בשאינו מינו וליכא קפילא בששים משמע דלא הוזכר ששי' אלא היכא דליכא למיקם אטעמא אבל היכא דאיכא למיקם אטעמא לא מצריכינן ששים. ואי לא יהיב טעמא שרינן ליה אפי' בפחות מס'. ומה שהבי' רש"י ראי' מההיא דגריסין לקמן (חולין צט.) דאסרי' עד ס' למר ומאה למר אפילו כי לא יהיב טעמא לאו ראיה היא דהכי פירושו בנותן טעם בידוע כגון שטעמו כהן בין שיש בהן להעלות במאה ואחד בין שאין בהן להעלות במאה ואחד אסור דטעמא לא בטיל אין בהן בנותן טעם בידוע כגון שלא טעמו כהן בין שיש בהן להעלות במאה ואחד בין שאין בהן וכו' מותר אין בהן להעלות במאה ואחד אלא בכמה לאו בששים אלמא בששים שרינן בסתם. וסמכינן אהא דלא יהיב טעמא יותר מששים. וכן דעת התוספות כמו כן כי הקשו אהא דבעי למידק מההוא דגריסין דף צט. דבטל בששים דילמא הא דבטיל הכא בששים היינו דטעמו כהן. ואפילו בפחות מס' היה בטל אי טעמו כהן ולא יהיב טעמא אבל בסתמא בעינן מאה לבטל:

ל אמר לפניו רבי שמואל בר רב יצחק רבי אתה אומר כן הכי אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורים שבתורה במאה ואחד. ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה דבהדי איל מבשל מאן דאמר בששים קסבר בשר ועצמות לבהדי בשר ועצמות משערינן ליה [דף צח:] והוה ליה בששים. ומאן דאמר במאה קסבר בשר לבהדי בשר משערינן ליה והוה ליה במאה. גרסינן בירושלמי דנזיר בסוף פרק שלשה מינין רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל האיסורים שבתורה משערינן אותן כאילו הן בצל וקפלוט. מאי כדון ההוא דאמר נותנין טעמא אחד ששים מאן דאמר וההוא דאמר נותנין טעמא באחד ומאה. מאן דאמר נותנין טעמא בששים אי אתה מוציא העצמות מן הזרוע. ומאן דאמר נותנין טעמא באחד ומאה אתה מוציא העצמות מן הזרוע. וכשם שאתה מוציאם מן הזרוע כך אתה מוציאם מן האיל. כלומר ואינן מסייעין לבטל הזרוע נמצא בטיל בפחות ממאה ליה את יכול דתניא אין טנופת של תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור את החולין אבל טנופת של חולין מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה. וכן הכא נמי מצטרפין עצמות של האיל לבטל את הזרוע. רב ביבי בעי טנופת של תרומה מהו שיצטרף עם החולין להעלות את התרומה. מן מה דאמר רב הונא קליפי איסור מצטרפות להיתר. הדא אמרה טנופת של תרומה מצטרף עם החולין להעלות את התרומה. ותימא לי כיון דטנופת של תרומה מצטרפין עם החולין להעלות את התרומה אמאי קתני בברייתא אין טנופת של תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור את החולין לאשמועינן רבותא טפי דמצטרפין עם החולין להעלות התרומה. אלא ודאי מתוך הברייתא משמע דאין הטנופת של תרומה מצטרפת לא לאסור ולא להתיר. וכן מדקתני אבל טנופת של חולין מצטרפים עם החולין וכו' משמע דווקא של חולין אבל לא של תרומה. וכתב רבינו שמשון ז"ל בפירוש המשניות תרומות פ"ה דלפי הירושלמי עצם הזרוע נמי מצטרף עם האיל לבטל בשר הזרוע וליכא אלא מאה בין הכל. ופליג אסוגייא דהכא דמשמע דאפילו עצמות דהיתר אין מצטרפין למ"ד במאה דקאמר בשר לבהדי בשר משערינן ולא קאמר בהדי בשר ועצמות. ושמא איידי דנקט בשר בזרוע נקט נמי בשר באיל ולאו דוקא. ומיהו אנן קי"ל כמ"ד בששים ולדידיה קאמר בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן אלמא דעצמות מצטרפין לאסור ולהתיר. ואמר נמי בירושלמי מאן דאמר נותנין טעמא בששים אין אתה מוציא העצמות מן הזרוע. ומשא ומתן של הירושלמי דטנופת תרומה אליבא דמאן דאמר במאה. ומיהו במסכת תרומות בפרק בצל אמר בירושלמי דביצה בששים ומסיק עלה רבי חנינא הירק והקליפה והמים מצטרפים. אמר רבי זירא ואיסורו מתוכו כלומר דאין משערים ביצה האסורה אלא לפי האוכל שבתוך הקליפה. רב הונא אמר קליפי איסור מעלים את ההיתר כלומר שאף בקליפה של ביצה האסורה מסייעת לבטל מה שבתוכה. אע"ג דההיא סוגייא כמאן דאמר בששים. ויש לחלק בין עצמות לקליפין דיש בעצמות לחלוחית וטעם יותר ממה שיש בקליפי ביצים. ואעפ"כ לא מסתבר כלל דהא גיד הנשה למ"ד אין בגידין בנ"ט אם נתבשל עם הירך מותר. ומי עדיפי עצמות לאסור יותר מגיד. ואע"ג דתנן

בפרק בתרא דתרומות עצמות קדשים בזמן שהן מכונסין אסורים הא אמרינן עלה בירושלמי בראשי כנפים וחסחוסין היא מתניתין. ועצמות נותר דטעונין שריפה בפרק כיצד צולין (פסחים דף פג:) היינו אותן שיש בהן מוח לכך נראה דהא דיליף מזרוע בשלה ומשער בעצמות סימנא בעלמא הוא ואסמכתא היא כדאמרינן בשמעתין דמין במינו מדאורייתא ברובא בטיל. ומיהו חתיכה של נבלה שנתבשלה ואח"כ נפלה לקדירה עצמות שבה מצטרפין לאסור לפי שבולעין הם טעם הנבילה. מידי דהוה אקדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב ע"ז פ"ה סימן לו ואפי' נתבשלה תחלה אותה חתיכה של נבילה בפני עצמה בקדירה כשחזרה ונפלה בקדירה של היתר אע"ג דמשערינן כל הבשר שבה לא סגי בהכי אם לא ישער גם העצמות. דשמא בשר הנבילה מתמעט בבשולו ונבלע הטעם בעצמות. כל זה כתב רבינו שמשון בפירוש המשניות במס' תרומות:

לא ומי גמרינן מזרוע בשלה מיתיבי זהו היתר הבא מכלל איסור. זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל איסורין שבתורה אמר אביי לא נצרכה אלא לכדרבי יהודה כו'. רבא אמר לא נצרכה אלא לטעם כעיקר דגבי קדשים אסור והכא שרי. פירש"י נותן טעם קי"ל דאסור בקדשים כעיקר ממשו של האיסור ולהא מילתא קתני זהו למעוטי שאר קדשים אבל חולין שפיר גמרינן מיניה למאה וששים. דהא קי"ל לעיל פ"א סימן יז מאחרי רבים להטות דבטלי ברובא ולפינן מהכא להחמיר דלא ליבטול אלא במאה. ורבא לית ליה טעם כעיקר בחולין כדמפרש ואזיל דמדאורייתא ברובא בטיל אלא מדרבנן הוא דאסור והכי נמי שמעינן לרבי יוחנן במסכת עבודת כוכבים דף סז. כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו. והא דילפינן ליה בפסחים דף מד: מנזיר משרת ליתן טעם כעיקר. סבירא להו לאמוראי בתראי דאסמכתא בעלמא הוא ולאו מילף הוא. דהוה ליה נזיר וגיעולי עובדי כוכבים שני כתובים באין כאחד. אי נמי גיעולי עובדי כוכבים חדוש הוא כדאמר התם פרק אלו עוברין ומשרת להיתר מצטרף לאיסור. ועוד הביא ראיה מהא דאמר לקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קח.) אמר אביי ש"מ טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא. דאי ס"ד דרבנן מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינן דחדוש הוא אי חדוש הוא כי ליכא נותן טעם נמי א"ל רבא דרך בישול אסרה תורה כלומר לעולם דרבנן הוי דמבשר בחלב לא ילפינן דחדוש הוא והא דבעינן בנ"ט גזירת הכתוב הוא דדרך בשול אסרה תורה ואי אפשר לבשול בלא נתינת טעם. והשתא לפרש"י צ"ל דטעם כעיקר דקאמר הכא דאסור בקדשים ושרי באיל נזיר לאו טעם ממש קאמר דהא בטל בששים או במאה אלא טעם כל דהו קאמר והשתא קשה מה דחקו לפרש דטעם כעיקר לאו דאורייתא וקרא דמשרת אסמכתא וגיעולי עובדי כוכבים אסמכתא כיון דהכא לא איירי אלא בטעם כל דהו יותר מששים והנהו קראי לא איירי אלא בנתינת טעם גמור. ועוד קשה דאי אפשר לומר שיהא כל דהו אוסר בקדשים. דבפרק התערובות דף עח. קאמר ריש לקיש הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור וקאמר שמע מינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא אלמא דאפילו בהדי כדי נתינת טעם לא אסרינן במינו. וזרוע בשלה וחטאת דשמעתין במינו נינהו. עוד אמר בפרק הקומץ רבה (מנחות דף כג.) גבי שתי מנחות שנתערבו דבטל ברובא לרבנן דאמרי מין במינו בטל. אלמא אין כל שהוא אוסר בקדשים. ועוד דאמרינן בפרק דם חטאת (זבחים דף צז.) ובשילהי מסכת ע"ז דף עו. דכל יום נעשה גיעול לחבירו וקשרי לבשל חטאת ואח"כ שלמים. ובשלמא אי בעינן טעמא הילכך מין במינו דאורייתא ברובא בטיל הילכך אוקמוה אדאורייתא בכלי המקדש. אלא אי אמרת במשהו א"כ אף מין במינו אסור מדאורייתא והיאך מותר לבשל שלמים לאחר חטאת שהרי ממעט באכילת שלמים ואוסרן לזרים ולנשים ונפסלים ביוצא. עוד הקשה ר"ת ז"ל דע"כ טעם כעיקר בחולין דאורייתא דאמרינן בפרק התערובות אההיא דאמר ר"ל הפיגול והנותר וכו' דקאמר ש"מ נותן טעם ברוב לאו דאורייתא מתיב רבא העושה עיסה מן החטין ומן האורז יש בה טעם דגן חייב בחלה מדרבנן. אימא סיפא ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. אלא מין בשאינו מינו בטעמא. מין במינו ברובא והא דר"ל איירי מין במינו. ומעיקרא סבר אפילו מין בשאינו מינו כגון זבח ומנחה. הרי מצינו אע"פ שרוב העיסה מן האורז כיון שיש בה טעם דגן אוזלינן בתר טעמא ואם אכל כזית מן העיסה יצא ידי מצה כאילו היתה כולה של חטין. ועוד דרבי יוחנן גופיה דאמר טעמו ולא ממשו אין לוקין עליו סבירא ליה כרבי עקיבא בפרק אלו עוברין (פסחים דף

מד:) ובנזיר דף לז. דאמר טעם כעיקר דאורייתא ויליף לה מגיעולי עובדי כוכבים. וליכא למימר דאסמכתא בעלמא היא. דפריך התם והא משרת להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתא והא מיבעי ליה לטעם כעיקר אלמא דטעם כעיקר דרשה גמורה היא כמו היתר מצטרף לאיסור דלוקין עליו. והא דמייתי ראייה מרבא לאו ראייה היא אלא דחויא בעלמא הוא דדחי למילתיה דאביי כלומר מהכא ליכא למיפשט דטעמו ולא ממשו דאורייתא תדע דהא רבא גופיה הוא דאמר בזבחים דף עט. אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן ברובא ואמור רבנן בחזותא ומין במינו ברובא היינו מן התורה כדנפקא לעיל בפרק קמא (חולין דף יא.) מאחרי רבים להטות. ואמור רבנן לאו דווקא אלא שהם דרשו והוציאו הדבר מן הפסוקים. ויש שדוחין ואומרים לרש"י האי דעיסה טעם כעיקר לא איירי בלא ממשות אלא טעם וממשות איכא. שעל ידי קמח של דגן שגלגל בתוך עיסה של האורז נתרבית העיסה ויש בה טעם וממשות ולא דמי לחלב שנפל לקדירה ונימוח שאין ממשות החלב אלא טעם. ונראה לי שאין זה דיחוי שאין ממשות הדגן ניכר בעיסת האורז. ואם נתרבה העיסה ה"נ נתרבה הרוטב שבקדירה מן החלב הנימוח בתוכה. ואביי נמי אף על פי שרבא דחה דבריו דבעי למיפשט מבשר בחלב דטעם כעיקר דאורייתא. אשכחן בפרק ג' מינין בנזיר דף לו. דאית ליה טעם כעיקר דאורייתא. דקאמר התם וממאי דמשרת להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתא דילמא לטעם כעיקר הוא דאתא. ומתחלה לא ידע שהוא דאורייתא ורצה ללמדו מבשר בחלב. ופירש ר"ת דטעם כעיקר במין בשאינו מינו דאורייתא. דכיון שנתן האיסור טעם בהיתר נהפך כולו להיות איסור ולוקין עליו בכזית כאילו הוה כולו איסור. ואפילו לקולא אזלינן בתר טעמא ויוצא בעיסת האורז ידי חובתו כיון שיש בה טעם ואפילו רובא אורז. וילפינן לה ממשרת או מגיעולי עובדי כוכבים. וההיא דרבי יוחנן כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו מייירי במין במינו וטעמו וממשו דקאמר דלוקין היינו כשהאיסור בעין ומכירו. טעמו ולא ממשו אסור מדרבנן ואין לוקין עליו דמדאורייתא ברובא בטל. וה"ה אם היה ממש האיסור בעין ולא נימוח רק שאין ניכר אין לוקין עליו כי הוא בטל ברוב. אלא הא קמ"ל דאפ"ה אסור מדרבנן והיינו דנקט דמין במינו בטעמא אע"ג דלא יהיב טעמא זה בזה. משום דבעי למימר טעמו ולא ממשו אסור ועד היכן הוא אסור בכדי דיהיב טעמו במין בשאינו מינו. ורבינו חיים ז"ל פירש דאיירי שפיר במין בשאינו מינו. וטעמו וממשו קרי כשיש כזית בכדי אכילת פרס דאז הוי כמו ממשו של איסור. כיון דיש כ"כ מן האיסור שבתוך אכילת פרס אוכל כזית נעשה כולו איסור. והאוכל ממנו כזית לוקה. כדחזינן גבי עיסת אורז דבכזית ממנו יוצא ידי חובתו אף להקל. וטעמו ולא ממשו היינו היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס ואע"פ שנתן האיסור טעם בהיתר אין לוקין עליו ואע"ג דטעם כעיקר ילפינן מקרא. מסתבר לומר דלא החמירה תורה בנתינת טעם של איסור בהיתר להופכו לאיסור כשההיתר כ"כ יותר על האיסור שאם היה האיסור בעין וניכר בתוך ההיתר בלא נתינת טעם לא היה לוקה עליו דהיינו ביותר מכדי אכילת פרס. ובהך דשמעתין יש לפרש טעם כעיקר טעם ממש. דבאיל שרי דפעמים הזרוע ומקצת מן האיל חוץ לרוטב ונותן שומן הזרוע טעם גמור במה שאצלו חוץ לרוטב. ובשאר קדשים אסור בכה"ג וה"ה נמי בחולין מקרא דמשרת והא דנקט קדשים משום דבקדשים איירי. והשתא לפסק רבינו תם אם נשפך הרוטב ואינו ידוע אם היה בו ששים הוי ספיקא דאורייתא ואסרינן ליה. ולפסק רש"י הוי ספיקא דרבנן ושרי :

לב כיצד משערים אותה כבשר בלפת. **מתניתין דלא כי האי** [דף צט:] **תנא. דתניא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר אין בגידין בנותן טעם. ההוא דאתא לקמיה דר' חנינא הוה יתיב ר' יהודה בר זבינא אבבא כי נפיק** א"ל מאי אמר לך. אמר ליה שרייה ניהלי. א"ל הדר עייל. א"ל מאן האי דקא מצער לי פוק א"ל למאן דיתיב אבבא אין בגידין בנ"ט כי אתו לקמיה דרבי אמי משדר להו לקמיה דר' יצחק בר חלוב דמורי ליה משמיה דריב"ל להתירא וליה לא ס"ל. והלכתא אין בגידין בנותן טעם. ופירש רש"י מיהו שומנו של גיד אוסר וצריך ששים לבטלו. וכן כתב רב אלפס ז"ל. וההיא אטמהתא דלעיל סימן כה דאימליחו בי ריש גלותא בגידא דנשיא משום שומנו של גיד קאסר רבינא:

לג מתני' גיד הנשה שנתבשל בגידין בזמן שהוא מכירו בנ"ט. אם אין ברוטב ובגידין ששים לבטל הגיד הכל אסור ואם יש ששים הכל מותר. ואם אין מכירו כולן אסורות ואפילו הן אלף ואע"פ שהרוטב מותר. והרוטב

בנותן טעם כלומר הרוטב תלוי בנתינת טעם ואע"פ שהגידין אסורין הרוטב מותר כיון שאין האיסור יכול לתת בו טעם [דף ק.] וכן חתיכה של נבילה וחתיכה של דג טמא שנתבשלו עם החתיכות בזמן שהוא מכירן בנותן טעם ואם אין מכירן כולן אסורות. והרוטב בנותן טעם:

גמ' ואמאי ליבטל ברובא דדבר יבש חד בתרי בטל. ואמאי תנן במתניתין ואם אין מכירו כולן אסורות ואפילו הן אלף כיון דלא יהיב בהו האיסור טעם הוה להו דבר יבש וליבטל ברובא שאני גיד דבריה הוי הלכך אין לו ביטול. וכן נמי חתיכה הראויה להתכבד ואפילו אם פירש אחד מהן אסור גזירה שמא יקח מן הקבוע. כדמוכח פרק התערובות דף עג: ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש אלא היכא שהאיסור ידוע במקומו כי ההיא דתשע חנויות דליכא למיחש דילמא שקיל איסורא כדפרישית לעיל סימן כ ויש מן החכמים שכתבו דבריה בטילה בתשע מאות וששים. וראייתן ממס' תרומות פרק עשירי דג טמא שכבשו עם דג טהור כל גרב שהוא מחזיק סאתים אם יש משקל עשרה זוז ביהודה שהם חמש סלעים בגליל וקאמר עלה בירושלמי שהוא אחד מתשע מאות וששים. כיצד סאה עבדת עשרים וארבע לוגין ולוג עביד שתי ליטרין וליטרא עביד ק' זוז. והורה ר' יוסי בר בון בעכברא א' לאלף. פירוש סאה ו' קבין קב ד' לוגין הרי כ"ד לוגין והם ארבעים ושמונה ליטרים והם ארבעים ושמונה מאות זוז. נמצא לסאתים תשעה אלפים ושש מאות זוז. ואם נתערב בו ציר טמא עשרה זוז. נמצא לכל זוז תשע מאות ששים זוז ומותר. וקאמר עלה דרבי יוסי בר בון הורה גם כן בעכברא שנתערב בהיתר ובטלו באלף והוא הדין אם היה תשע מאות וששים היה מתירו אלמא בריה בטלה בתשע מאות וששים. וקשה להם משמעתין דמדמי ביטול בריה לביטול חתיכה הראויה להתכבד דאפילו באלף לא בטלה. ומיהו איכא למימר כיון דצריך שיעור גדול לבטלו מדמהו לחתיכה. וי"מ דעכברא שם מקים כדאיתא פרק השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף פד.) לא שבקוה בני עכברא למיקבריה. וקאי אציר דאיירי ביה וקאמר שר' יוסי הורה כן באותו מקום דיהיב טעמא עד קרוב לאלף וכן מסתבר דלא איירי בעכברא שנתערב בהיתר. דאי צורת עכבר עליו ניכר בין חתיכות של היתר משליכו והשאר מותר ואם נימוח ואין ניכר טעמו בטל בששים. והא דגיד מיקרי בריה וכן אבר מן החי לקמן (חולין דף קב:) ודג טמא ועוף טמא אבל לא עוף טהור מת דאמר לקמן בהאי פירקא אמר רב אכל צפור טהורה בחייה בכל שהו. במיתתה בכזית וטמאה בין בחייה בין במיתתה בכל שהו. פירש רש"י לקמן דנבילה לא מיקריא בריה דלא היתה נבילה כשנוצרה. אבל גיד ועוף. טמא ואבר מן החי חל איסורן משעה שנוצרה. וקשה הרי חלב המכסה את הקרב וחלב הכליות וערלה וכלאי הכרם דאסירי משעת ברייתן ובטילי. וי"ל דכל דבר שאם יחלק אין שמו עליו נקרא בריה דעוף טמא שלם נקרא עוף וכשאין שלם אין קורין אותו עוף אלא חתיכת עוף טמא וכן גיד נקרא חתיכת גיד. וכן אבר מן החי אבל נבילה אפילו חתוכה מיקריא נבילה דכל דבר שנתנבל קרוי נבילה ואינו שם העצם. וכן שור הנסקל לא מיקרי בריה כדמוכח פרק התערובות דף עב. ושם בתוספות ד"ה וליבטל משום דכתיב ולא יאכל את בשרו דמשמע אפילו חתיכה אחת ממנו אבל הכא קאמר לא תאכל אותם בין גדול בין קטן כי על שלמותן נקראין כן. וכן מוכח בפרק שבועות שתים (שבועות דף כא:) דקאמר וכי היכן מצינו באוכל כל שהו שהוא חייב. ופריך והרי מפרש פירוש מפרש שלא אוכל כל שהוא. ומשני מפרש נמי כבריה דמי. משמע דטעמא דבריה הוי כאילו פירש הכתוב לא תאכלנו בכל שהוא. והא דתנן בפרק אלו הן הלוקין (מכות דף יג.) כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב רבי שמעון אומר בכל שהו וחכמים אומרים בכזית. א"ל ר"ש אי אתם מודים באוכל נמלה כל שהו שהוא חייב אמרו לו מפני שהוא כברייתה. אמר להן אף חטה כברייתה ומסיק דף יז. ורבנן ברייתי נשמה חשיבא חטה לא חשיבא. הרי גיד ואבמ"ה דלאו ברייתי נשמה הן וחשיבי בריה וי"ל דרבנן לדברי ר"ש קאמרי לדידן אפילו הוי חטה נשמה לא מיקריא בריה דהא כתיב לא תאכל טבל ולא כתיב לא תאכל חטה דהוה משמע דאשלימות של חטה קפיד קרא כמו בהני דמיקרו בריה ודמו למפרש אלא לדידך דחשבת ליה בריה אלמא לית לך טעמא דמפרש מ"מ לא דמי לנמלה דהתם איכא נשמה והכא ליכא נשמה וכה"ג אשכחן טובא בהש"ס דקאמרי תנאי לדברי חביריהם ואע"ג דאינהו לא סברי להך סברא. בפרק התערובות דף עז. בפלוגתא דרבי אליעזר וחכמים גבי מעלה לשם

עצים. ובפ"ק דגיטין דף יד. גבי הילך מנה לפלוני. ובההוא דהלוקח יין מבין העובדי כוכבים דשמא יבקע הנוד שם דף כה: וי"מ דאף רבנן בעו דבר שבא מבריית נשמה. וגיד ואבמ"ה באים מדבר שיש בו נשמה:

לד וכן חתיכה הראויה וכו'. ואמאי תבטל ברובא הניחא למ"ד כל שדרכו למנות שנינו אלא למ"ד את שדרכו למנות שנינו מאי איכא למימר. חתיכה הראויה להתכבד בפני האורחים שאני וא"ת והתנן בפ' בתרא דמס' ע"ז דף עד. אלו אוסרים בכל שהוא כו' וקאמר עלה בגמ' תנא מאי קחשיב אי דבר שבמנין קחשיב ליתני נמי חתיכת נבילה ואי איסורי הנאה קחשיב ליתני נמי חמץ בפסח ומשני תרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאה וקאמר נמי התם הרי אלו אסורים למעוטי דבר שבמנין ולא איסורי הנאה אי נמי איסורי הנאה ולא דבר שבמנין. אלמא חתיכה נבלה בטלה. וי"ל דהתם לא קאמר אלא דלא חשיב במתניתין אלא מידי דאית ביה תרתי ולא משום דסבר דמידי דלית ביה תרתי דבטלי. והא דקאמר למעוטי פי' דלא קחשיב להו. וכה"ג אמרינן בריש פ"ק דב"ק דף ה. דקאמר מנינא דמתניתין למעוטי דרבי חייא ודרבי חייא למעוטי דר' אושעיא ולאו משום דפליגי דכולהו מודו דכולהו כאבות לשלם ממיטב. והא דאמר בפרק הערל (יבמות דף פא:) חתיכה של חטאת טמאה במאה של חטאת טהורה תעלה. י"מ משום דחטאת טמאה אסורה בהנאה ולא הוי חתיכה הראויה להתכבד לפני האורחים עובדי כוכבים. והא ליתא דהא חתיכת בשר בחלב אמר בפ' בתרא דמס' ע"ז דף עד. דלא בטיל משום חתיכה הראויה להתכבד אע"ג דבשר בחלב אסור בהנאה אלא ודאי כל דבר הראוי להתכבד אם היה מתבטל חשיב ולא בטיל. וחטאתה טמאה שנתערבה בחטאת טהורה אפילו נתבטל מה שראויה להתכבד בפני אורחים כהנים לא חשיב ליה שאינם מחזיקין טובה זה לזה שכולן שוין דכתיב לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו ואע"פ שנחלקו למשמרות וחולקים בגורל היינו משום דלא ליתו לאינצויי. אבל רגילין היו לאכול כל אחד עם חבירו שלא יבואו הקדשים לידי נותר. וחטאת בשל חולין קאמר התם דלא תעלה ורב אלפס שלא הביא זו המשנה דגיד וחתיכות נראה דסובר דחתיכת נבילה בטלה וסובר כמתניתין דמס' ע"ז דתרתי בעינן דבר שבמנין ואיסורי הנאה וכן מוכח מתוך דבריו בפ' בתרא דמסכת ע"ז וליתא דבכל דוכתא משמע דחתיכה הראויה להתכבד לא בטלה. ועוד הארכתי בזה בפרק בתרא דמסכת ע"ז סימן ח:

לה והא דאמר דבריה לא בטלה הני מילי כשהוא שלם אבל נתרסק או נחתך ממנו קצת תו לא איקרי בריה ובטל ברוב. כדאמר במסכת מכות דף טז: ריסק תשעה נמלים ואחד חי והשלים לכזית לוקה שש אלמא כשהן מרוסקין לא מיקרי בריה ובעי כזית. ואמר נמי במסכת מעילה דף טז: לוקה על אכילת שרצים בכזית כשאינם שלימים. והא דתנן אהלות פ"א האיברים אין להן שיעור אע"פ שאין בהן כזית ההיא לענין טומאה קאמר אבל אכילתה בכזית. כדאי' בירושל' והלא אבר מן החי בבהמה טהורה מטמא בכל שהוא ואכילתה בכזית. וכן נמצא בתשובה לרב אלפס נמצא מכל הרמשים בקדירה בין שנפל בחמין בין שנפל לצונן אם נפסק מאותו שרץ שיעורו בששים כשאר איסורין שבתורה. ונשאל גאון על עכבר שנפל לשמן של בית הכנסת ואמר אם השרץ נימוח בשמן משערינן ליה בששים בשמן רותח ומותר באכילה ואין צריך לומר להדלקה. ואם צונן הוא מעבירו במסננת ושרי אפילו באכילה ולא בעי ששים. ולגבי נרות של בית הכנסת אם הוא מאוס אסור בהדלקה משום שנאמר הקריבהו נא לפחתך. וכן בחתיכה הראויה להתכבד אם נפרסה אחר שנפלה לקדירה בטלה חשיבותה ובטילה כשאר איסורים. שהרי אגוזי פרך ורימוני בדן אם נתפצעו האגוזים ונתפרדו הרימונים בטלין כדאמרינן במס' גיטין דף נד: ותניא בתוספתא דמסכת תרומות חתיכה שנתערבה בחתיכות אפילו הן אלף לא בטלה וכולן אסורות. והרוטב בנותן טעם. ואם נימוח הרי זה בנותן טעם. הילכך כל חתיכה שנפרסה ואינה ראויה להתכבד עוד היא מותרת והשאר אסורות. ואין אנו תולין מספק שמא אותו של איסור נפרסה והותרו כולן. והכי אמר בפ' כל הזבחים (זבחים דף עד.) א"ר אלעזר חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות ונפתחה אחת מהן נוטל ממנה כדי דימוע ושותה אבל האחרות אסורות. ולא תלינן למימר של תרומה נפתחה והותרו כולן. ולא עוד אלא אפילו נתפרסו רובן השלימות אסורות. ולא אמר איסורא ברובא איתיה דאמר בפרק התערובות דף עד. א"ר אושעיא חבית של תרומה שנתערבה במאה וחמשים חביות ונפתחו מאה מהן

נוטל מהן כדי דימוע ושותה והשאר אסורות ולא אמרינן איסורא ברובא איתיה. ודווקא שנפתחו או נתפרסו החביות מעצמן או בשוגג אבל במזיד אסורות וכן בשוגג למאן דקניס שוגג אטו מזיד באיסורא דרבנן דהאי איסורא דרבנן הוא דמדאורייתא לא שנא דבר חשוב ולא שנא שאין חשוב דאורייתא חד בתרי בטיל. וכתב הרמב"ם ז"ל דדוקא למבטל האיסור קנסינן אבל לאחרים שרי:

לו והא דאמר חתיכה הראויה להתכבד אין בטילה הני מילי שאסורה מחמת עצמה כגון נבילה ובשר בחלב וכיוצא בהן אבל חתיכת היתר שקבלה טעם מן האיסור אף לדברי המפרש דחתיכה נעשית נבילה בטילה היא בששים כשאר איסור. ובחתיכה הראויה להתכבד רבו דעות יש מן הגדולים שאמרו דוקא חתיכת איסור שנתבשלה עם חתיכת היתר הראויה לכבד בה אורחים אבל חתיכה חיה ואפילו שלימה בטלה ברוב ודברי הבל הם דהא דקאמר ראוי להתכבד בפני האורחים לאו למימר שתהא ראויה כמו שהיא עתה אלא משום שיעור נקטינן דגדולה כי האי שראויה ליתן לפני אורח נכבד אחר שנתבשל חשובה כזאת שדרכו למנות ולא בטלה. ומשום שהיא חיה לא בטיל חשיבותא. מידי דהוה ששה דברים שמקדשים המנין בפרק בתרא דערלה משום דחשיב את שדרכו למנות ובכללן חלפי תרדין וקולחי כרוב ודלעת יוונית. ובחיין איירי דתרדין וכרוב ודלעת אין דרך לבשלן שלימין אלא מחתכין אותן לחתיכות דקות ואז בטילי אלא ע"כ בחיין איירי ולא חזו השתא לאכילה אפילו הכי לא בטלי משום חשיבותא ה"נ נמי חתיכה הראויה להתכבד בפני האורחים לא בטל חשיבותה אע"ג דלא חזי השתא לאורחים. וכן הנהו דפרק בתרא דמסכת ע"ז דף עד. דקתני ואלו אסורין ואוסרין בכל שהוא ומפרש בגמרא דהאי תנא תרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאה וקתני התם ציפורי מצורע ופטר חמור ועגלה ערופה וחולין שנשחטו בעזרה ואע"ג דהשתא לא חזו למיכל לא בטילי משום חשיבותיהו דחשיב את שדרכו למנות. ובגמרא פריך עלה וליחשוב נמי חתיכת נבילה אלמא דחתיכת נבילה הראויה להתכבד הויא דומיא דהנך דקתני דלא בטלי מפני חשיבותם אע"ג דהשתא לא חזו למיכל וכן משמע מתוך דברי רבינו שמשון ז"ל שפירש בשם ר"י בפרק התערובת אהא דקאמר התם דף עב. על תערובת חטאות המתות ושור הנסקל אלא למ"ד את שדרכו למנות מאי איכא למימר וכתב רבינו שמשון תימה מי גרע שור גדול מאת שדרכו למנות דהא אפילו חתיכה חשוב את שדרכו למנות בפרק גיד הנשה מפני שראויה להתכבד בפני האורחים. אלמא חתיכה הראויה להתכבד אפי' כשהיא חיה לא בטלה וכן בהמה שלמה חיה לא בטלה וגם שמעתי דיש אומרים דכבש שלם או אווז שלם לא מיקרי ראויה להתכבד לפני האורחים לפי שאין דרך לתת לפני אורח כבש שלם או אווז שלם. **גם** אלה דברי הבאי הם וכי בשביל שראוי לחלק לכמה חתיכות חשובות גרע טפי. כל שכן דחשיב טפי את שדרכו למנות וכן דעת ר"י כמו שכתוב לעיל. וגם יש אומרים שתרנגולת בעודה בנוצתה לא חשיבא ובטלה. **גם** זה אינו כיון שאחר תיקונה ובשולה ראויה להתכבד בה אורח גם עתה חשיבא את שדרכו לימנות כאשר הוכחתי ממשנה דערלה ומפרק בתרא דמסכת ע"ז:

ר"י"ף לה:

יום שמב

לז ודוקא גיד וחתיכה אבל דבר שאין בריה ולא חתיכה הראויה להתכבד בטל ברוב ואפילו איסור דרבנן ליכא כדמשמע הכא. ויראה שמותר לאוכלן כאחת. ולא דמי להא דאמרינן בפרק התערובת דף עד. תניא רבי יהודה אומר רימוני בדן אוסרים בכל שהוא כיצד נפל אחד מהן לריבוא ומרבוא לרבוא אסור ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש לריבוא אסור מריבוא לשלש ומשלש למקום אחר מותר. ופר"י דלהכי נקט משלש למקום אחר להשמיע שיש חלוק בין השלש למקום אחר שהשלש אסור לאכלן כאחת אבל התערובת השני מותר לאכלו כאחת. דהתם התערובת השני מותר משום ספק ספיקא דאמר איתיה לאיסורא בתערובת הראשון. ואי אמרת נמי נפל לתערובת השני כל חד וחד כי אכיל ליה אמר היתירא קאכיל. אבל אי אכיל שלשתן כאחד קאכיל חדא מתערובת הראשון והוי חדא ספיקא אבל חד בתרי בדבר יבש דאפילו מדרבנן בטל דלא משום ספיקא שרינן ליה דאפילו אי אכיל ליה חדא חדא ליכא אלא חדא ספיקא וספיקא דאורייתא לחומרא. אלא משום דגזירת הכתוב הוא דכתיב אחרי רבים להטות הלכך חד בתרי בטל ונהפך איסור להיות היתר ומותר לאוכלן אפילו כולן כאחת. ומדרבנן החמירו במין במינו היכא שנתבשל יחד קודם

שנודע תערובתו ולא נקרא עדיין עליו שם היתר להצריכו ששים אע"ג דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו. אבל מין ומינו בדבר יבש ונודע תערובתו נעשה היתר גמור ואפילו מדרבנן לא אצרכוה ששים כיון דאף אם נתבשל לא יהיב טעמא. וגם נמי לא דמי לטבעת של עבודת כוכבים שנתערב באלף טבעות ונפל אחת מהן לים הגדול הותרו כולן כאחת שם ופר"י דאסור להנות מהן כולן כאחד. וכן איברי תמימים שנתערבו באיברי בעלי מומין דקאמר רבי אליעזר אם קרב ראש אחד יקריבו כל הראשים וקאמר רבי אלעזר לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים אבל אחד אחד לא. ופר"י דגם כולן כאחד אסור להקריבן. דהתם ע"י התערובות נאסרו כולן אלא מקילינן לתלות האיסור באותו שפירש וכולי האי לא מקילינן להתירו כולן כאחד. ולא שרינן להו אלא ע"י ספק ספיקא דאמרת דילמא דאיסורא נפיל ואת"ל דלא נפיל דאיסורא כיון דלא אכיל כולן כאחד אמרינן הנשאר הוא האסור. אבל דבר יבש חד בתרי הוא דבטל ברוב לאו משום ספיקא מותר אלא דגזירת הכתוב הוא הילכך מותר לאוכלן כולן כאחד. וגם מטעם זה לא מצרכינן ביבש לאוכלן שנים שנים כדאמרי' גבי טבעות ואיברי קדשים משום דהתם נאסרו ע"י תערובות ומקילין בהו לתלות האיסור באותו שפירש ולהכי בעינן שיאכלם או שיקריבם שנים שנים דממה נפשך איכא בההיא אכילה ובההיא הקרבה חדא דהיתירא. אבל יבש ביבש לא נאסר תערובתו הילכך מצי למיכלינהו כולהו חדא חדא ואיכא למימר דבחתיכה הראויה להתכבד אסרו חכמים חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו אפילו חדא חדא. והתירו ספק ספיקא כגון תערובת השני לאוכלן שנים שנים ולא כולן כאחת. אבל בחתיכה שאינה ראויה להתכבד התירו אפילו חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו כולהו חדא חדא אבל לא לאוכלן כולן כאחת. לא לישתמיט הש"ס לאשמועינן איסור בשום דוכתא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד כי היכי דאשמועינן ברימוני בדן ובכוס של עבודת כוכבים איסורא והיתירא איסורא בתערובת הראשון והיתר בתערובת השני. הכי נמי לאשמועינן איסורא והיתירא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד איסורא לאוכלו כאחת והיתירא לאוכלו חדא חדא משום ספיקא. אלא בכל דוכתא הכא ובזבחים פריך וליבטלו ברובא ולשון ביטול משמע היתר גמור כאיסור הבטל בששים או במאה. הילכך נראה דאם בשל שלשתן כאחד או בשלן עם חתיכות אחרות דהכל מותר ולא אמרינן נהי דכל זמן שהוא יבש הוא בטל ברוב מ"מ כשבשלו נפלט טעמו ואוסר. דלא מצינו דבר המותר לאוכלו שיהא צירו אסור ואיפכא חזינן מצינו דגים טמאין צירן מותר מן התורה מסכת ע"ז דף מ: אבל איך יתכן שדבר המותר יאסור בפליטתו ועוד ראיה מפרק התערובת דף עג: דדבר שהותר ע"י ביטול אינו חוזר ונאסר דפריך הש"ס ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש. ומשני שמא יבואו עשרה כהנים ויקריבום בבת אחת ופריך אטו מגיסא אסירא. מגס הוא כלי שמקטירין בו החלבים כלומר אחרי שהותרו בפרישתן וכי בשביל שחזרו לקביעתן יאסרו הכא נמי אחרי שהותרו ביבש ונהפך האיסור להיות היתר שוב אינו חוזר להאסר ע"י בישול. ואע"ג דמין במינו אוסר עד ששים היינו קודם שנודע תערובתו וגזרו חכמים שיאסר בששים אע"פ דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו דיהיב טעמא אבל אחר שנודע תערובתו ונתבטל ברוב ונהפך האיסור להיות כולו מותר ויכול לאוכלן אפילו בבת אחת שוב לא יתכן לומר שתאסור פליטתו. וכה"ג אשכחן חלוק באיסור המתבטל בין קודם ידיעה בין לאחר ידיעה בפ"ה דתרומות דתנן סאה של תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת הרי זו אסורה ור"ש מתיר. וקאמר עלה בירושלמי רבי שמעון אומר ידיעתה מקדשתה. ורבנן אמרי הרמתה מקדשתה. פירוש לרבי שמעון אם לא נודע לו מן הראשונה עד שנפל השנייה היה אסור. אבל השתא דנודע לו כיון שסופו להרים כמורם דמי. כדאשכחן ליה בעלמא דסבירא ליה כל העומד להזרק כזרוק דמי. ורבנן אזלי בתר הרמה דלית להו כמורם דמי הילכך מצטרפי יחד כאילו נפלו יחד. אלמא לרבי שמעון כשנודע לו הנפילה הוי כמורם והותר הכל. אבל קודם ידיעה לא התיר. ומדרבי שמעון נשמע לרבנן בשאר איסורים דלא בעו הרמה. שהידיעה גורמת ההיתר. וכי האי גוונא אשכחן בזבחים פרק טבול יום (זבחים דף קד.) על ההיא משנה מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה דפריך והא איכא אחר הפשט קודם זריקה. ומשני כרבי דאמר כל הדם מרצה על העור בפני עצמו ותו פריך והא איכא נמצאת טריפה בבני מעיים. פירוש

דהוי פסולו קודם ההפשט וקודם זריקה ונשרף בין לרבי ובין לרבי אלעזר ברבי שמעון. ומשני נמצאת טריפה בבני מעיים מרצה אע"ג דהוי פסולו קודם הפשט וקודם זריקה כיון דלא נודע פסולו עד אחר זריקה משמע דהיכא דנודע פסולו קודם זריקה יצא לבית השריפה. אלמא ידיעה גורמת הדבר בין לאסור ובין להתיר. ואע"פ שמותר לאכול שלשתן כאח' וגם אם נתבשלו אינן אסורות. מיהו אם ניתוסף עליו איסור. עד שנתרבה על ההיתר מצא מין את מינו וניעור. וכן הדין בכל איסורין שנתבטלו לא מיבעיא מין בשאינו מינו ביתר מששים ואחר כך נתוסף איסור שמצטרף עם הראשון לאסור שהרי נצטרף יחד טעם האיסורין ונותן טעם בהיתר. וגם מין במינו בדבר לח ביתר מששים מצטרף האחרון עם הראשון אע"ג דלא יהיב טעמא. כי חכמים גזרו מין במינו אטו מין בשאינו מינו. אלא אפילו מין במינו בדבר יבש שנתבטל ברוב היתר אפילו מדרבנן ואחר כך נתוסף איסור מצא מין את מינו וניעור. כדתנן בפ"ה דתרומות ההיא דסאה של תרומה שנפלה למאה שהבאתי לעיל. ואף רבי שמעון שמתיר. רבי שמעון לטעמיה דאית ליה כל העומד להרים כמורם דמי וכבר נסתלק הראשונה. אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה מצטרפין יחד לאסור. וליכא למימר דטעמא דרבנן גבי תרומה משום דבעו הרמה הילכך לא נתבטלה הראשונה אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה נתבטלה הראשונה ותו לא מצטרף לבהדי שניה לאסור. הא ליתא דהרמה אינה אלא מפני גזל השבט אבל אינה אוסרת המדומע. הלכך אין חלוק בין מדומע לשאר איסורים. ועוד דאפי' לקולא אמרינן מצא מין את מינו וניעור. דתנן בפ"ה דתרומות סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה וטחנו והותירו כשם שהותירו החולין כך הותירו התרומה ואסור. ואם ידוע שהחטין של חולין יפות משל תרומה מותר. פירוש משום דשל חולין הותירו ושל תרומה לא הותירו ויש כאן אחד ומאה. ואע"פ דמעיקרא נאסרו וחזרו והותירו בטחינה שמצא הנתותר את מינו הנאסר וניעור מאיסורו מצטרף עמו והותר הכל. כל שכן שהאיסור מצא מין את מינו המותר וניעור מהיתירו ונצטרף עמו ואוסרת ההיתר. ותו תנן באותה משנה סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה ואח"כ נפלו שם חולין אם שוגג מותר ואם מזיד אסור. ואמרינן עלה בירושלמי רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל איסורין שריבה עליהן בשוגג מותר במזיד אסור. ולאו מתני' היא אם שוגג מותר אם מזיד אסור. **מתני'** בתרומה אתא למימר לך אפי' בשאר כל הדברים. אלמא חזינן דבכל איסורין אמרינן מצא מין את מינו לעורר אף את ההיתר שכבר נאסרו להתירו כל שכן לעורר האיסור שהותר לצרפו עם האיסור השני וירבו על ההיתר ויאסרוהו. והטעם הנכון שבו משום דאף כי נתבטל האיסור ברוב היתר והותר לאכילה אם אחר כך הוכר האיסור מתוך ההיתר פשיטא שאסור לאוכלו. וכאשר נתערב בו שוב איסור הכיר מין את מינו וניעור מבטולו וניתוסף עליו. והוי כאילו הוכר האיסור. וכך אנו אומרים אף בקדשים כדאיתא בפ"ב דזבחים דף לא. חצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו אמר רבא ויקץ כישן הפיגול. אלמא אע"פ דכבר נצטרף חצי זית דחוץ לזמנו עם חצי זית דחוץ למקומו לפסול. כשמצא שוב את חצי זית דחוץ לזמנו נתעורר מפסולו ונצטרף עמו לפגל. ואף לרב המנונא דאמר עירוב מחשבות הוי ואינן מצטרפות יחד לפגל. גבי קדשים שאני דכתיב לא יחשב לא יערב בו מחשבות אחרות. דשאר מחשבות מוציאות מידי פיגול. וכיון דעל ידי שני חצאי זיתים הראשונים נקרא פסול תו לא מיקבע בפיגול. אבל איסור שנתבטל מודה דאמרינן מצא מין את מינו וניעור. וכי האי גוונא נמי אמרינן גבי טומאה בפ"ג דבכורות דף כב. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים וטהור. ממה נפשך אי מיא רובא נינהו כי עביד להו השקה טהרי להו. ואי רובא ציר ציר לאו בר קבולי טומאה הוא. מאי איכא משום הך מיעוטא דמיא. הנהו בטלי להו ברובא. א"ר ירמיה לא שנו אלא לטבל בהן פתו. אבל לקדירה מצא מין את מינו וניעור. יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא א"ל אביי וכי טומאה שבטלה חזרה וניעורה. א"ל ואת לא תסברא והתנן סאה של תרומה טמאה שנפלה למאה חולין טהורין וכו'. עד דמסיק וכיון דאיכא האי משהו מצא מין את מינו וניעור. א"ל אביי אם טומאה מעוררת טומאה טהרה עוררת טומאה אלמא חזינן גבי טומאה דבטלה ברוב טהרה כשנתוסף על הטומאה משהו. אמרת נמצא מין את מינו וניעור. והוא הדין נמי גבי איסור. אמנם צריך לדקדק בההיא דבכורות דגרס התם דף כג. איתיביה אפר פרה שנתערב באפר מקלה הולכין אחר

הרוב לטמא. ואי רובא אפר מקלה לא מטמא. ואי אמרת טומאה כמאן דאיתא דמי נהי דבמגע לא מטמא במשא מיהו מטמא. הא איתמר עלה אמר רבי יוסי בר חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. והאמר רב חסדא נבילה בטילה בשחוטה שאי אפשר לשחוטה שתיעשה נבילה. נהי דבמגע לא מטמא ליטמא במשא. א"ל אתון כרב חסדא מתניתו ליה אנן כדרבי חייא מתנינן לה דתני רבי חייא נבילה ושחוטה בטלות זו בזו. ואיתמר עלה א"ר יוסי ברבי חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. אלמא משום דאמר מצא מין את מינו וניעור אמרינן טומאה כמאן דאיתא דמיא ולא בטלי לגמרי. אלמא דבמגע לא מטמא דאינו נוגע וחוזר ונוגע. אבל במשא שהוא נושא כולו כאחד מטמא. מידי דהוה אמלא תרווד רקב דאמר בפרק העור והרוטב (חולין דף קכה.) דמטמא במשא ובאהל ואינו מטמא במגע משום דאין נוגע וחוזר ונוגע. אם כן איסור שנתבטל נמי נימא כיון דע"י מינו שניתוסף עליו חוזר וניעור אלמא כמאן דאיתיה דמי. ונהי דמותר באכילה משום בטול ברוב יש לנו לומר שיאכלם בזה אחר זה ולא כולם כאחד. משום דממה נפשך קא אכיל חתיכה דאיסורא. וכן אם נפלו לקדירה. ויש לומר משום דלא דמי טומאה לאיסור. דבטומאה יש שני מיני טומאות מגע ומשא ולאותה טומאה שראוי שיטמא כגון משא שהרי הוא נושא את כולו לענין זה לא נתבטל אע"פ שלענין טומאת מגע נתבטל וחוזר עוד וניעור. אבל לענין איסור אם נשאר בו שום צד איסור לא היה מותר באכילה. אלא ודאי אמרה תורה אחרי רבים להטות ונעשה המיעוט כרוב ולא נשאר בו שום איסור ומותר לאוכלם כאחד ולבשלם בקדירה. אלא אחר שריבה עליו מינו ניעור והוה ליה כאילו הוכר ואין כאן עוד ביטול וחזר להיות אסור מכאן ולהבא:

לח דרש רבה בר בר חנה חתיכה של נבילה ושל דג טמא אין אוסרין עד שיתן **טעם ברוטב ובקיפה** רי"ף לו. **ובחתיכות. ואוקי רב אמורא עליה ודרש** אפילו לא נתן טעם אלא **בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות כולן** מפני שהן מינה והילכתא כרבה בר בר חנה ואם תאמר למה ליה למימר שקיבלה החתיכה של היתר טעם והא בכל שהוא מתסרה במינה. ומדקאמר אפילו לא נתנה טעם אלא בחתיכה משמע שנבלע בה כל כך שאם היתה שלא במינה קבלה ממנה טעם. ותירץ ר"ת ז"ל דנהי דמיתסרא מ"מ לא הוה אמר שתעשה נבילה לאסור כל החתיכות כיון שהיא עצמה לא נאסרה אלא ע"י כל שהו. ורבינו אפרים היה מדקדק מכאן דלא אמרינן בכל איסורין שבתורה חתיכה עצמה נעשית נבילה להצריך ששים לבטל כל החתיכה שנאסרה רק שיהיה בהיתר ששים לבטל האיסור שנבלע בחתיכה. הילכך לרב דאית ליה הכא מין במינו לא בטיל אי לאו דנאסרה החתיכה בנתינת טעם אלא בכל שהוא לא היתה אוסרת שאר החתיכות מפני שהן מינה. שהרי א"צ לבטל אלא האיסור לבד וכיון דלא נתן טעם בחתיכה הרי הוא כמאן דליתיה ולא חשיב מין במינו. אבל כשקבלה טעם מן האיסור מיקריא מין במינו. והא דאמרינן לקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קח.) טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר **כיון שנתנה טעם בחתיכה חתיכה עצמה** נעשה נבילה ואוסרת ולא סגי בביטול הטיפה לחודיה. בשר בחלב שאני דכל חד לחודיה שרי וכי איתנהו בהדי הדדי אסירי הילכך השתא נעשו בין שניהם חתיכה דאיסורא. אבל איסור הנבלע בהיתר ואוסרו בנתינת טעם לא נאסרה חתיכת היתר אלא מטעם האסור הנבלע בתוכו ואי אפשר להפרד ממנו הילכך לא בעינן ששים אלא לבטל האיסור הנבלע בתוכו. ועיקר מילתיה דרב להשמיענו דבר זה. דרב שהעמיד אמורא עליה לאפוקי מרבה בב"ח דאמר דצריך שתתן החתיכה טעם בחתיכות בקיפה וברוטב ורצה להודיע דמין במינו בכל שהוא לא היה צריך לומר אלא **חתיכה של נבילה אוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה.** דמה שהראשונה נאסרת בנתינת טעם בזה אין שום חידוש. אלא אתא לאשמועינן דאע"ג דרב סבר דמין במינו בכל שהוא דוקא בשנתנה טעם בשל איסור אז מיקריא מין במינו לאסור שאר החתיכות. אבל אם נאסרה בכל שהוא כיון שא"צ לבטל אלא איסור הראשון לא חשיב מין במינו בכל שהו. ואע"ג דלא קי"ל כרב בהא דסבר כר' יהודה. מ"מ בהך סברא ליכא מאן דפליג עליה. ועוד הביא ראיה לדבריו מהא דאמרינן לעיל (חולין דף צח.) **ההיא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשרא** ודיקולא הוא סל מלא חתיכות של בשר רותח. ולא אמר שתיעשה נבילה אותה חתיכה שנפל עליה הזית ולא היה בה ס' לבטל הזית ותחזור ותאסור שאר החתיכות אלא משערינן הזית בכל הבשר שבסל ודחו

ראיה זו דלפי מה שפרש"י שדיקולא היא קלחת אין ראיה. ואפילו אם נאמר שדיקולא היא סל כמו שבמשמעה בכל מקום. אין ראיה משם דממה נפשך אם אין חלב מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא בישול א"כ אותה חתיכה שנפל עליה אסורה והשאר מותרות. ואם הוא מפעפע מחתיכה לחתיכה מיד בשעת נפילה הוא מפעפע בכולן ומסייעות לבטל הזית ואין החתיכה שנפל עליה נאסר יותר מן האחרות. מידי דהוה אטיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר דאמר אם יש בה בנותן טעם נעשית נבילה ואם אין בה בנותן טעם אף אותה חתיכה מותרת. ולא אמר מתחלה אסרה הטיפה את מקום נפילתה ונעשית חצי החתיכה נבילה קודם שנתפשטה בכולה. ומיהו אינה ראיה כל כך דיש לחלק בין חתיכה אחת דלא אמרי' חציה נעשית נבילה ובין שתי חתיכות. ולפיכך ולפירושו ניחא הא דאמרינן בפרק קמא דתמורה דף יב. אין המדומע מדמע אלא לפי החשבון ולא אמרינן שתחשב הכל תרומה. ומיהו יש לחלק בין דבר יבש ובין דבר הנאסר ע"י נתינת טעם ועוד ניחא לפירושו הא דאמרינן בפרק בתרא דמסכת ע"ז דף עג. גבי יין נסך שנפל לבור דאפילו נפל שם קיתון של מים לבסוף רואין את ההיתר כאילו אינו והשאר מים רבים עליו ומבטלין אותו. ולא אמרינן שמתחלה נעשה היין של היתר עצמו נבילה ויהא צריך מים לבטל שניהם ומיהו יש לומר דהתם איירי שלא היה ביי"נ כדי ליתן טעם ביין ההיתר ולא נאסר אלא ע"י כל שהוא האוסר במינו. ובדבר הנאסר ע"י כל שהוא לא אמרינן שיעשה הוא עצמו נבילה כדפירש ר"ת. ואע"ג דהיינו דוקא לענין שלא תאסור אותה חתיכה האחרות אבל היא עצמה כיון דנאסרה אסורה לעולם למ"ד לקמן (חולין דף קח.) איפשר לסוחטו אסור דדילמא למאן דאית ליה האי סברא במסכת ע"ז דמתיר אפילו נפל מים לבסוף יסבור אפשר לסוחטו מותר והיה מתיר גם החתיכה עצמה וכל זה דוחק. וגם ניחא לפירושו הא דאמרינן התם חמרא דהיתירא לגו מיא דאיסורא בנ"ט ואי ליכא נ"ט שרי ואמאי והרי מה שנפל ראשון נאסר ונעשה כאילו הוא יי"נ לאסור גם הוא עצמו את הבא אחריו אבל אם אין נחשב כאילו הוא בעצמו איסור ניחא. ואיכא למימר דמיירי שנפל כל כך היתר בבת אחת שנתבטל האיסור בתוכו. ולישנא לא משמע הכי. וניחא נמי לפירושו מה שצותה תורה להגעיל כלי מדין בני יומן. כי היאך יכשירו יורה גדולה והלא אין במים ששים כנגד היורה והמים הנפלטין ממנה נתערבין במים שביורה ונותן בהם טעם ונעשו כולן חתיכה דאיסורא וחוזרין ונבלעין ביורה ולפירושו ניחא כי לא נעשו המים כולן נבילה ומעט איסור הנפלט מן היורה חוזר ונבלע בתוכו ומגעילו שנית ואותו מעט איסור בטל בששים במים. וא"ת לפירושו הא דמשני רבא בשלא קדם וסלקו מאי קא מהני לן חתיכה של היתר שנאסרה תחלה ונעשית נבילה הלא לעולם אין צריך ברוטב ובקיפה אלא לבטל חתיכה של נבילה. וי"ל דמיירי כשהיתה חתיכה של איסור גדולה ונימוח מקצתה ונבלע בחתיכה של היתר ויש ברוטב ששים לבטל חתיכת איסור אחרי שנתמעטה וצריך לבטל גם חתיכה שבלעה הימני ואם אין ידוע כמה בלעה הימנו צריך ששים לבטל שתיהן אבל אם האיסור הראשון ידוע כגון כזית איסור שנפל על חתיכת היתר ונאסרה ואח"כ נתבשלה עם האחרות אין צריך ששים אלא כנגד הכזית:

לט [דף קא:] **ת"ר** אבר מן החי נוהג בבהמה ובחיה ובעוף בין טמאין בין טהורין דברי רבי יהודה ור' אלעזר וחכ"א אינו נוהג אלא בטהורין אמר רבי יוחנן [דף קב:] **לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי.** ובשר בשדה טריפה זה בשר מן החי ובשר מן הטריפה:

הדרן עלך גיד הנשה

פרק ח

א [דף קג:] **כל הבשר אסור לבשלו בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ואסור להעלותו עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים. והנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים. העוף עולה עם הגבינה על השלחן ואינו נאכל כדברי ב"ש. וב"ה אומרים לא עולה ולא נאכל אמר רבי יוסי דבר זה מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה. באיזה שלחן אמרו בשלחן שהוא אוכל עליו אבל בשלחן שהוא סודר עליו את התבשיל נותן זה בצד זה ואינו חושש:** ריי"ף לז.

ב גמ' מדקתני [דף קד.] **הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים שמעינן** דאסור בעוף והוא הדין בקרביים ובני **מעיים וסתמא כרבי עקיבא דאמר כל מידי דמימליך עליה שליחא מיניה הוא. דתנן בנדרים דף נד. הנודר מן הירק מותר בדלועין ור"ע אוסר. אמרו**

לו לר"ע והלא אומר אדם לשלוחו קח לי ירק מן השוק **והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין. אמר להם כן הדבר כלום אומר לא מצאתי אלא קטנית אלא דלועין.** שהדלועים בכלל ירק ואין הקטנית בכלל ירק. **ואמרינן מאן תנא דפליג עליה דר"ע רשב"ג דתניא הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר** ואסור **בראש וברגלים בקנה ובלב ובעופות ומותר בבשר דגים וחגבים. רשב"ג אומר הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ומותר בראש וברגלים ובקנה ובלב ובעופות. וכן היה רשב"ג אומר קרבים לאו בשר** ואוכלייהו לאו בר אינש ומדסתם לן **הכא כר"ע שמעינן דהילכתא כוותיה. ואע"ג דלא קי"ל דיש סדר למשנה בתרי מסכתי ואיכא למימר דילמא סתם ואח"כ מחלוקת הוא ואין הלכה כסתם אפילו הכי הוה ליה ספיקא דאורייתא וספיקא דאורייתא לחומרא הילכך הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ואינו מותר אלא בחגבים בלבד. אבל בבשר דגים אסור משום דמימליך עלייהו שליחא והא דקתני הכא מותר בבשר דגים** מוקי לה בפ' הנודר את מן הירק כשהקיז דם או **כייבין ליה עיניה בתחלת אוכלא** דקשו ליה דגים **הא לאו הכי אסור בבשר דגים דמימליך עלייהו שליחא:**

ג גרסינן בפרק קמא דמסכת יום טוב דף ו. **השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות** מותר לאוכלן בחלב:

ד ואסור להעלותם עם הגבינה על השלחן וכו'. אמר רב יוסף שמע מינה בשר עוף בחלב מדאורייתא. דאי סלקא דעתך דרבנן השתא אכילה גופה גזרה ואנן נגזור העלאה אטו אכילה. ומנא תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה דתנן חלת חו"ל [דף קד:] נאכלת עם הזר על השלחן וניתנת לכל כהן. הך מתניתין לא מיתנייא הכי כדמייתי לה הש"ס דמשמע דאיירי בחלה שאנו מפרישין בחוצה לארץ ודרך הש"ס לקצר המשנה ולהביא ממנה מה שצריך וכן הצעה של משנה חלה פ"ד שלש ארצות לחלה. מארץ ישראל עד כזיב חלה אחת. מכזיב עד הנהר ועד אמנון שתי חלות. אחת לאור ואחת לכהן של אור יש לה שיעור. של כהן אין לה שיעור. לפי שהמקום מקום טומאה שסמוכין לארץ העמים ואין יכולין לשמור עצמן ופירותיהן בטהרה וחלותיהן טמאות וטעונות שריפה כתרומה טמאה. לכך אמרינן שחלותיהן נשרפות ותקנו לפרוש עוד אחרת ויאכלנה הכהן שלא תשתכח תורת חלה ושל אור שהיא מדברי תורה צריך להפריש כשיעור חלה. ושל כהן שהיא מדברי סופרים אין לה שיעור. מנהר ועד אמנון מלפנים שתי חלות. אחת לאור ואחת לכהן. של אור אין לה שיעור מפני שהיא נשרפת. ושל כהן יש לה שיעור מפני שהיא נאכלת. ושתיהם מדברי סופרים וטבול יום אוכלה. רבי יוסי אומר אין צריך טבילה. ואסורה לזבים ולזבות ולנדות וליולדות. ונאכלת עם הזר על השלחן ונתנת לכל כהן. וטבול יום אוכלה פירוש טבול יום דקרי. אע"פ שטומאה יוצא עליו מגופו הקלו חכמים באותה חלה שנייה שאינה אלא כדי שלא תשתכח תורת חלה. רבי יוסי מקיל טפי וקאמר דאף טבילה אינו צריך. ואסורה לזבים וכו'. וקאמרינן בירושלמי לרבי יהודה נצרכה וטעות סופר הוא אלא הכי גרסינן לרבי יוסי נצרכה. ואע"ג דמתירה לבעל קרי אסר לה להני בלא טבילה. דעל כרחך בלא טבילה איירי. דאי כשטבלו מיירי לרבנן נמי נצרכה. אלא ודאי הכי נמי שרו כי היכי דשרו טבול יום דבעל קרי אע"ג דטומאה יוצא מגופו. דאין לחלק אחר שטבל בין טומאה חמורה לטומאה קלה כי היכי דפליג רבי יוסי קודם שטבל. וטומאה שאינה יוצאה מגופו שרי לרבנן כמו בעל קרי לרבי יוסי. דאי מצרכי טבילה בטומאת מת תקשי להו כדמקשי' בבכורות בפרק עד כמה (בכורות דף כו:) וכי הוה יש לנו. ואע"פ שכהנים מוזהרים על טומאת מת מכל מקום אי אפשר להם ליזהר מחרב הרי הוא כחלל ואפילו על ידי אהל ואם הכניסו לאהל אחר טמא כל אשר בבית כדאמרינן בנזיר בפרק כהן גדול (נזיר דף נג:) וגם אין צריכין ליזהר דאין הנזיר מגלח על טומאת חרב הרי הוא כחלל כדמוכח בריש תוספתא דאהלות ועל טומאה שאין הנזיר מגלח עליה אין כהן מוזהר עליה. הילכך אי איפשר להזהר מטומאת מת וגם צריך לטמא לקרוביו. ולמה תקנו חלה שנייה לכהן אם אי אפשר לאוכלה הילכך שרי לכל הטומאות שאינם יוצאות עליו מגופו אף בלא טבילה. וההיא דטבול יום אוכלה בבעל קרי ועלה קאי רבי יוסי. ולרבנן הוא הדין טבול יום דזב וזבה. הרי פירשתי דין שלש חלות השנויות במשנתינו דמסכת חלה. וחלה דידן שאנו מפרישין עתה יש לה עוד דין אחר דגרסינן בבכורות בפרק עד כמה (בכורות

דף כז.) אמר רבינא הילכתא נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן. ואי ליכא כהן קטן שקלא לה בריש מפה ושדיא ליה בתנורא. והדר מפרשה לה חלה אחריתי כי היכי דלא תשתכח תורת חלה ואכיל לה אפילו כהן גדול. נמצא היכא דאיכא כהן קטן שאוכל החלה אין צריך להפריש חלה אחריתי. ובחלה שלישית דמתניתין אע"פ שגם היא בחוצה לארץ צריך לעולם להפריש שתי חלות ואותה של אור אינה נאכלת כלל דומיא דחלה שנייה דמכזיב ועד הנהר ועד אמנון לפי שהיו סמוכין לארץ ישראל ומתחזיא חלה דידהו כחלת ארץ ישראל טמאה גזרו טומאה עליה שלא לאוכלה כהן טהור גמור בשביל שהיא טמאה. וההיא דבכורות איירי במקומות הרחוקים מארץ ישראל כגון מקום האמוראים שהיו בבבל ולא מיתחזיא כחלת ארץ ישראל. ולא גזרו עליה איסור מחמת טומאת עצמו ואמר שהיא נאכלת לכהן קטן שלא יצא טומאה מגופו ולא יפריש אחרת כיון דזו נאכלת. ונראה דהוא הדין נמי דשרינן לכהן גדול שטבל לקריו אע"פ שלא העריב שמשו ומסתבר שלא להחמיר בה יותר מבחלת כהן שמפרישין הסמוכין לארץ ישראל. וכן כתב בעל הלכות אמר רבינא הלכה נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן או מאן דטבל לקריו. וא"ת אמאי קאמר נותנה לקטן כיון דשריא אפילו לגדול שטבל לקריו. ואי משום טורח דטבילה. והלא בלאו הכי צריכין לטבול לאכול תרומה. וי"ל לפי שאין שיעור לחלת חוצה לארץ ולפי שדבר מועט הוא נותנה לכהן קטן והכי משמע לישנא שקלא ליה בריש מפה אלמא דבר מועט הוא. וכמו שהקלו בחלת בבל כשיש כהן קטן ולא הצריכו לשורפה ולהפריש אחרת לכהן כמו לאותן הסמוכין לארץ. כך הקילו בשנייה להתיר גם לזבים ולזבות ולנדות וליולדות דלא מפליג התם בכהן גדול המותר בחלת שנייה בשום טומאה ואע"ג דהחמירו בחלה שנייה של הסמוכין לארץ ישראל לאוסרה לזבים ולזבות שהרי החמירו גם בחלת האור יותר. ועוד שהרי השנייה קבוע בסמוכין להפרישה לעולם וברחוקים אין צריך להפריש כשיש כהן קטן או גדול שטבל לקריו לכך הקלו בה טפי ולא אסרוה אלא לזרים. ותימה הוא האידנא שברוב מקומות אין מפרישין חלה שנייה אף כששורפין הראשונה וי"ל דבימי האמוראים היו אוכלין תרומה טהורה בארץ ישראל כי היה להם אפר פרה. כדאמרינן נדה דף ו: חבריא מדכן בגלילא ולכך הצריכו גם בחוץ לארץ להפריש חלת כהן שלא תשתכח תורת חלה. אבל האידנא שבטלה אפר פרה ואין חלה נאכלת בארץ ישראל אף בחוץ לארץ א"צ להפריש חלת כהן. וכן כתב בעל הלכות וחלה בארץ ישראל אין מפרישין אלא אחת ושורפין אותה וכל שכן בחוץ לארץ. ומנהג טוב להפרישה כי הסברא נוטה להפך כיון שאין חלה נאכלת בשום מקום כל שכן תשתכח תורת חלה ולמחר יבנה בית המקדש ויהיו סבורים שאינו דין שתאכל שום חלה. אמר ליה אביי בשלמא אי אשמועינן חלת חוצה לארץ בארץ דאיכא למיגזר משום חלת ארץ ישראל דמדאורייתא ולא גזרינן איכא למישמע מינה דלא גזרינן העלאה אטו אכילה אלא בחלת חוצה לארץ משום דליכא למיגזר הוא אבל הכא אי שרית ליה לאסוקי עוף וגבינה אתי לאסוקי נמי ומיכל בשר וגבינה הכי נמי דגזרינן:

ה תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן. הוא תני לה והוא אמר לה בלא קינוח הפה ובלא נטילה. **רב יצחק בריה דרב משרשיא איקלע לבי רב אשי אייתו ליה גבינה ואכל אייתו ליה בשרא ואכל** אמרו ליה והא תנא **אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא. אמר להו הני מילי בליליא אבל ביממא הא** קחזינן. תימה מאי פריך גבינה אחר בשר הוא דאסור אבל בשר אחר גבינה שרי כדאמרינן בסמוך אכל בשר אסור לאכול גבינה. גבינה מותר לאכול בשר. ואע"ג דהא דקאמר אכל גבינה מותר לאכול בשר על ידי קינוח ונטילה קאמר ואיהו אכל כי לא משא לידיה. מכל מקום מאי קשיא ליה מברייתא דאגרא וי"ל דברייתא דאגרא משמע דעוף וגבינה נאכלין בלא קינוח ונטילה אבל שאר בשר בעי קינוח ונטילה. והיכי דמי אי בשר תחלה אפילו בקינוח ונעילה לא סגי עד סעודתא אחריתי אלא לאו בגבינה תחלה. והאי דנקט בשר וגבינה לא אדק אלא גבינה ובשר לא. ואגב דנקט בברייתא עוף תחלה נקט נמי הכא בשר תחלה. ור"ת פירש בשם הלכות גדולות דאכל בשר אסור לאכול גבינה היינו בלא נעילה וקינוח אבל בנעילה וקינוח שרי אפילו באותה סעודה אכל גבינה מותר לאכול בשר אף בלא נעילה וקינוח ומר עוקבא דלא אכיל עד סעודתא אחריתי היינו בלא

נעילה וקינוח א"נ מחמיר על עצמו היה. ולפירושו קשה מאי מקשה הכא לרב יצחק. וצריך לומר לפירושו דלענין נעילה אין חלוק בין בשר תחלה בין גבינה תחלה. ולענין קינוח דווקא יש חילוק. ומנעילה פריך לרב יצחק ונהגו העולם שלא לאכול גבינה אחר בשר ואפילו אחר עוף ואין לשנות המנהג. וכיון שהביא רב אלפס ז"ל הא דתני אגרא אלמא ס"ל כר"ע דאמר חיה ועוף דרבנן כדשני רב אשי לעיל כולה ר"ע היא. וגם אביי דחה דברי רב יוסף דהוה בעי למימר שמע מינה בשר עוף בחלב מדאורייתא. וכן פסקו הגאונים. והא דנקט אגרא עוף ולא נקט חיה. משום דשכיח עפי. ור"ת פירש משום דעוף אין נדבק בידים ובשיניים ובחניכים:

ריי"ף לז: **תנו רבנן ב"ש אומרים מקנח. וב"ה אומרים מדיח ואסיקנא** [דף קה.] **דב"ש אומרים מקנח והוא הדין מדיח. וב"ה אומרים מדיח והוא הדין דמקנח** ולא פליגי. ב"ש אומרים תחלה מקנח ולא הזכירו הדחה ואמרו להם ב"ה אף הדחה שהיא עובה יותר מקינוח כמו שהוכיח רבינו שמשון ז"ל מלשון והודו להם ב"ש. ואין לפרש דב"ש אמרי דבקינוח לחודיה סגי והוא הדין בהדחה לחודא וב"ה אומרים בהדחה לחודא והוא הדין בקינוח ולא פליגי. דא"כ כיון דאמרי ב"ש תחלה דסגי בקינוח לחודא מה הוצרכו ב"ה תו למימר דסגי בהדחה לחודא דעדיפא מקנוח. הילכך צריך לומר דתרווייהו בעי קנות ולהדחת הפה במים בין גבינה לבשר. לבר מנעילת ידים דבעי בלילה. ואסיקנא דבכל דבר הוי קנוח בר מקימתא תמרי וירקי. **אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה גבינה מותר לאכול בשר. אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב חסדא בשר** של בין השינים מהו כלומר מי הוי כמעוכל כיון דנשתהה כל כך עד זמן סעודה אחרינא וא"צ להסירו. **קרא עליה הבשר עודנו בין שיניהם.** אלמא כל זמן שהוא בין השינים שם בשר עליו ואסור לאכול גבינה עד שיסירו משם. **אמר מר עוקבא אנא להא מילתא חלא בר חמרא. דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכיל גבינה עד למחר כי השתא ואנא בהאי סעודתא לא אכילנא** בסעוד' אחרינא אכילנא פי' בזמנה שרגיל אדם לסעוד דהיינו מזמן סעודת הבקר עד זמן סעודת הערב ופחות משיעור זה אין לאכול גבינה אחר בשר דלא אשכחן מאן דשרי אף בהאי שיעורא אלא מר עוקבא וקא קרי נפשיה **חלא בר חמרא:**

ו אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיין מים ראשונים מצוה. ואחרונים חובה. מיתיבי מים ראשונים ואחרונים חובה ואמצעיים רשות. מצוה לגבי רשות חובה קרי ליה. ומה שאין מברכים עתה במים אחרונים כתבתי בברכות פרק אלו דברים סי' ו: **גופא מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעיים רשות מים ראשונים ניטלין בין בכלי בין ע"ג קרקע. מים אחרונים אין ניטלין אלא בכלי. ואמרי לה אין ניטלין ע"ג קרקע מפני שרוח רע שורה עליהם ואיכא בינייהו קינסא. ליטול ע"ג קיסמים. מים ראשונים ניטלין בין בחמין בין בצונן. אחרונים אין ניטלין אלא בצונן אבל בחמין לא מפני שהחמין מפעפעין את הידים ואין מעבירין את הזוהמא. ודוקא חמין** [דף קה:] **שהיד סולדת בהן אבל פושרין לית לן בה:**

ז אמצעיים רשות אמר רב נחמן לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל. אבל בין תבשיל לגבינה חובה. פירוש בין תבשיל לתבשיל שניהם של בשר או שניהם של גבינה. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה שלפניו חובה. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה של אחריו לא קאמר דאפילו בנטילה אסור עד סעודה אחרת. ור"ת ז"ל היה אומר דבין תבשיל לגבינה משמע תבשיל תחלה. כדקאמרינן לעיל כמה ישהה בין בשר לגבינה ולא כלום. **ופריך והא אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה.** אלא כמה ישהה בין גבינה לבשר. ועוד בין תבשיל לתבשיל ששניהם של בשר או של גבינה למה לו ליטול ידיו כלל. לכן פירש דבין תבשיל לתבשיל היינו בין תבשיל של בשר לתבשיל של גבינה דכיון שאין הבשר והגבינה בעין וליכא אלא טעם לא החמירו שיהא חובה ליטול בינתיים. אבל בין תבשיל בשר לגבינה שהגבינה בעין חובה. ויתכן פירוש זה אפילו לדברי האוסרין גבינה אחר בשר בנטילה וקנוח. **אמר רב יהודה בר רב חייא מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני** שהאדם אוכל אחר אכילתו **מלח ויש בה מלח סדומית שמסמא את העינים. אמר אביי ומשתכח כי קורטא בכורא.** ואם מדד מלח כל שכן דבעי נעילת ידים :

ח [דף קו.] **איתמר** חמי האור חזקיה אמר אין נוטלין מהן לידים. ורבי יוחנן אמר נוטלין מהם לידים. ואמר רבי יוחנן שאלתי אח רבן גמליאל בריבי אוכל טהרות ואמר לי כל גדולי גליל עושין כן. וקי"ל כרבי יוחנן

בהא כלישנא בתרא דלעיל דשרו בראשונים אפילו היד סולדת בהן. חמי טבריא חזקיה אמר אין נוטלין מהן לידים. ורבי יוחנן אמר אם טובל כל גופו בהן נוטל ידיו לא כ"ש. אמר רב פפא במקומם כולי עלמא לא פליגי דשרי למישקל מיניה במנא כולי עלמא ל"פ דאסיר. כי פליגי דפסק מינייהו בבת בירתא. חזקיה סבר גזרינן בת בירתא אטו מנא. ורבי יוחנן סבר לא גזרינן והלכתא כחזקיה. דרביה דר' יוחנן הוה :

ט ת"ר מים שנפסלו משתיית בהמה בכלים פסולים בקרקע כשירים י"א מים מלוחין שאין הכלב יכול ללקוק מהם. ויש אומרים מים עכורים שקרובים להיות כטיט הנדוק. ופירוש קמא עיקר דאיירי בצלולין אלא שהן מלוחין או סרוחין. אבל בעכורין אין חילוק בין קרקע לכלי. דאמרינן בפרק שני דזבחים דף כב. אמר ריש לקיש כל המשלים למקוה משלים למי כיור. לרביעית אינו משלים. למעוטי מאי. אילימא למעוטי טיט הנדוק. היכי דמי. אי דפרה שוחה ושותה הימנו אפילו לרביעית נמי משלים. ואי אין פרה שוחה ושותה ממנו אפילו למקוה נמי לא אלמא דבמים עכורים אין חילוק בין טבילה לנטילה. אמר רב אידי בר אבין אמר רבי יצחק בר אשיין אין נטילת ידים לחולין אלא משום סרך תרומה. ועוד משום מצוה. מאי מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים שאומרים לרחוץ משום נקיות רבא אמר מצוה לשמוע דברי ר"א בן ערך דכתיב וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים א"ר אלעזר בן ערך מכאן סמכו חכמים לנט"י מן התורה. אמר ליה רבא לרב נחמן מאי משמע. דכתיב וידיו לא שטף במים הא שטף טהור. והא בעי נובילה. אלא ה"ק אחר שלא שטף ידיו במים טמא:

י אמר ר' אלעזר א"ר אושעיא כל שטבולו במשקה צריך נטילת ידים לפי שהמשקה עלול לקבל טומאה הצריכו כאן נטילה משוס סרך תרומה. א"ר אלעזר א"ר אושעיא לא אמרו נט"י לפירות אלא משום נקיות בלבד. ופליגא דרב נחמן דאמר רב נחמן הנוטל ידיו לפירות אינו אלא מגסי הרוח. אמר רבה בב"ח זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דרבי אמי ור' אסי אייתי לקמייהו כלכלה דתאנים אכלו ולא משו ידייהו ולא ספו לי מיניה ובריך כל חד וחד לנפשיה. שמע מינה תלת שמע מינה אין נט"י לפירות. ושמע מינה אין זימון לפירות ושמע מינה שנים שאכלו מצוה ליחלק.

יא ת"ר קדוש ידים ורגלים עד לפרק פי' מקום חיבור היד לקנה. לתרומה עד לפרק פירוש מקום חיבור אצבעות על גב היד. בחולין עד לפרק פירוש פרק השני שבאצבעות. ואסיקנא משום דר' יהושע בן לוי דעד לפרק [דף קו:] בין לחולין בין לתרומה לחומרא. וכן הילכתא ורב אלפס ז"ל גורס ברכות פ"ח קידוש ידים ורגלים עד לפרק לחולין עד לפקק. לתרומה עד לפרק. פירוש פקק הם הקשרים שבסוף האצבעות מלשון ברכות דף כח: שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. דכמו כשאדם כורע בולטות החוליות כלפי חוץ כך כשאדם כופף אצבעותיו בולטין אותן קשרים כלפי חוץ. והכי פירושו קידוש ידים עד הפרק חבור היד והזרוע. לחולין עד לפקק סוף האצבעות. לתרומה עד לפרק סוף היד כמו בקדוש. ומה שלא שנה יחד קדוש ותרומה כיון דשיעור אחד להם. מפני ששנה תחלה קידוש ידים שהוא מן התורה ואח"כ חולין שהוא מצוי יותר ואח"כ תרומה. ובזה נחלקו האמוראין. רב היה גורס בחולין לפקק ובתרומה עד לפרק. ושמואל היה גורס בשניהם לפרק ומצריך גם בחולין עד הקנה וכן נמצא כתוב בהלכות א"י נט"י כל היד. וכן נמצא בספר הזהיר אמר שמואל לחולין כל היד. ולכך כתב רב אלפס ז"ל משום דר' יהושע בן לוי עד לפרק בין לחולין בין לתרומה ולא כתב לחומרא. כיון דאמר עד לפרק ממילא ידענא דהוי לחומרא עד הקנה וחומרא היתירה היא והעולם לא נהגו כן וקשה לריב"ל כיון דשלשתן שוין ליערבינהו וליתנינהו ודוחק לומר דחדא אדא שמעינהו וגרסינהו:

יב אמר רב נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היום. פירש רש"י ובלבד שיזהר מלטנפם ולטמאם. אמר להו רבינא לבני פקתא דערבות כגון אתון דלא נפישי לכון מיא משו ידיכון מצפרא ואתנו עלייהו כולי יומא. איכא דאמרי דדוקא בשעת הדחק ופליגא אדרב. [דף קו.] ואיכא דאמרי אפילו שלא בשעת הדחק והיינו דרב ועבדינן כי האי לישנא דלא פליג אדרב:

יג אמר רבא האי אריתא דדלאי אין נוטלין ממנו לידים ואין מטבילין בהן את הידים. אין נוטלין ממנו לידים דלא אתו מכח גברא ואין מטבילין בהן את הידים דהוו להו מים שאובין. כתב בעל הלכות דמותר להטביל ידיו בתוך הכלי. והביא ראיה מפרק שני דזבחים דף כא. דאיבעיא להו מהו לקדש ידיו ורגליו בכיור. ממנו אמר רחמנא ולא בתוכו. ומשמע דוקא

בקדוש ידים ורגלים מיבעיא ליה משום דכתיב ממנו. אבל בנט"י אפילו בכלי נמי מותר. וקשה מהא דאמרינן הכא אין נוטלין ממנו לידים דלא אתו מכח גברא ואין מטבילין בהן את הידים דהוו להו שאובין. ומיהו י"ל דבעינן נטילה מן הכלי ובין נוטל ידיו בתוך הכלי ובין שופך מן הכלי על ידיו יש כאן נטילה מן הכלי. אבל הכא ידיו חוץ לכלי הן וכבר פסק כח הכלי כשהמים באים על ידיו הילכך אין כאן נטילה מן הכלי שהצינור אינו כלי. והא דנקט הכא דלא אתו מכח גברא לאו דוקא מכח גברא אלא משום דלא אתו מכח כלי. אי נמי משום דתנן בפ"ק דידים הכל כשירין ליתן לידים אפילו חרש שוטה וקטן. מניח חבית בין ברכיו ונוטל. מטה חבית על צדו ונועל. והקוף נותן לידים. ורבי יוסי פוסל בשני אלו. פירוש בקוף ובחבית המוטה על צדה והמים נשפכין מאיליהן. דבעי כח גברא. ותנא קמא לא חייש לכח גברא אלא דאתי מכח מנא והשתא שמעתין דנקט כח גברא כרבי יוסי וההלכות גדולות אי אפשר להעמיד אלא כרבנן וצריך להחמיר בדבר כיון דסוגיין דשמעתין כרבי יוסי:

יד ומים שבחבית ויש בו ברזא יסיר הברזא ויחזירנו בכל שפיכה ושפיכה וקרי ביה שפיר כח גברא. כיון דע"י הסרת הברזא באין המים. ולא דמי לחבית שמוטה על צדה. אבל לא החזיר הברזא בין שפיכה לשפיכה דמי לחבית שמוטה על צדה. ואי מקרב לגבי דוולא דקאתי מכח גברא נוטלין ממנו. ואי בזע דוולא ככונס משקה כיון דמשקה מילף לייף מטבילין בה את הידים. ורב אלפס ז"ל גורס ואי בזיע דוולא ככונס משקה אין נוטלין ממנו לידים דלאו כלי הוא דאמר רבא כלי שניקב בכונס משקה אין נוטלין ממנו לידים ולגירסתו גם אין מטבילין בו דלא חשיב ליה חבור גם בכונס משקה:

טו וכלי שניקב ומחזיק רביעית למטה מן הנקב מותר ליטול דרך הנקב אבל לא דרך פיו. דלמעלה מן הנקב לא חשיב כלי. וכלי שהוא מלא נקבים מתחתיו ופיו צר מלמעלה וכשמניח אצבעו מלמעלה אין המים יוצאין וכשמסיר אצבעו המים יוצאין נקרא בלשון הש"ס מיארג בפ' בתרא דעירובין דף קד. וטיטרוס במס' כלים ואפרכס בב"ר פ"ד נראה לי שמותר ליטול ממנו לידים אע"פ שאין מחזיק כלום. מאחר שעשוי לקבלה בענין זה וזה תשמישו ועיקר קבלתו נקרא כלי. וראיה מפרק שני דמס' כלים טיטרוס ר"א בר צדוק מטהר ור' יוסי מטמא מפני שהוא כמוציא פרוטות. פי' הוא מוציא טיפין טיפין כשמסיר אצבעו וכשאצבעו עליו אינו מוציא הלכך נקרא שפיר כלי ומקבל טומאה. והלכה כרבי יוסי מחבירו עירובין דף מו: ועוד דתנן בפ"ד דמסכת כלים שולי הקרפאות ושולי הקופים הצדונים אע"פ שאינם יכולים לישב שלא מסומכין טמאין שלכך נעשו מתחלתן. פי' כלים הם ונקראין על שם מקומן ושוליהן חדים ואפי' שלימין אין יושבין שלא מסומכין ואע"ג דתנן כלים פ"ב הדקין שבכלי חרס הן וקרקרותיהן ודפנותיהן יושבין שלא מסומכין אלמא כלי שאין יכול לישב בלא סמיכה אינו נקרא כלי הני כיון שנעשה מתחלה לכך להשתמש בהן בלא סמיכה נקראין כלי ה"ה נמי טיטרוס כיון שנעשה מתחלה להשתמש בענין זה נקרא כלי וכשר לנטילה. אמר רבא כלי שאין בו רביעית אין נוטלין ממנו לידים. איני והאמר רבא כלי שאינו מחזיק רביעית אין נוטלין ממנו לידים הא מחזיק אע"ג דלית ביה. ל"ק הא לחד והא לתרין. פירוש לאחד צריך רביעית. לשנים אין האחרון צריך רביעית. אלא שנים הבאין ליטול בזה אחר זה די ברביעית אע"פ שלא נשאר לאחרון רביעית. כיון דאתו משירי טהרה דתנן בריש מסכת ידים מי רביעית נוטלין לידים לאחד ואפי' לשנים מחצי לוג לשלשה אף לארבעה. מלוג לחמשה לעשרה ולמאה. בין שנוטלין בזה אחר זה בין שנוטלין כולן כאחת. דתנן בפרק שני דידים. נוטלין ארבעה וחמשה זה בצד זה או זה על גב זה ובלבד שירפו שיבואו בהן המים. א"ל רב אשי לאמימר קפדיתו אמנא קפדיתו אשיעורא קפדיתו אחזותא אמר ליה אין. אע"ג דמתני' היא ידים פ"א נפל לתוכו דיו וקומיס וקנקנתום ושינו מראיהן פסולין. מספקא ליה לרב אשי דילמא מתניתין לתרומה דוקא וקאמר ליה דאין חילוק בהא בין נטילה דחולין ובין נטילה דתרומה וכן לכל דיני נטילה הא דתנן עשה בהן מלאכה או ששרה בהן פתו פסולין. הדיח בהן את הכלים או שמיחה בהם את המדות פסולין. ומים שהנחתום מטבל בהן הגלוסקא פסולין וכשמדיח ידיו בהן כשירין ובלבד שלא נשתנו מראיהן וכן כל החוצץ בטבילה חוצץ בנטילה כגון צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר ובצק שתחת הצפורן אפילו כנגד הבשר ורטייה שעל בשרו וטיט היון וטיט היוצרין אבל

במיעוטן שאינו מקפיד אין לחוש כדאיתא פ"ק דעירובין דף ד: ואע"פ שפירש רש"י שם דהיינו דוקא בשיער ולא בבשר. אי אפשר לומר כן כמו שהוכיח רבינו תם מההיא דמעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה בפרק הערל (יבמות דף עח.) ותנא נמי זבחים דף צח: רבב על בשרו חוצץ ואם מוכר רבב הוא אינו חוצץ:

טז אמר רבא מגופת חבית שתקנה נוטלין הימנה לידים. מגופת חבית יש לה בית קבול וכופין אותה על החבית והיא חדה מלמעלה ואין לה בית מושב ולכך אין נוטלין ממנה לידים כדתנן ידים פ"א בכל הכלים נוטלין לידים אף בכלי גללים כלי אבנים כלי אדמה ואין נוטלין לידים לא בדפנות הכלי ולא בשולי המחץ ולא במגופת החבית ולא יתן לחבירו בחפניו. ותיקון דקאמר הכא היינו שעשה לה בית מושב. תניא נמי הכי מגופת החבית שתקנה נוטלין ממנה לידים חמת וכפישה שתקנן נוטלין מהן לידים. שק וקופה אע"פ שמקבלין מים אין נוטלין מהן לידים שאין עשויין לקבלת מים:

יז איבעיא להו מהו לאכול במפה מי גזרינן דילמא נגע בפת או לא ואסיקנא [דף קז:] א"ר תחליפא בר אבימי אמר שמואל התירו מפה לאוכלי תרומה ולא התירו מפה לאוכלי טהרות. איבעיא להו אוכל מחמת מאכיל צריך נט"י או לא. ואסיקנא והילכתא אוכל מחמת מאכיל צריך נט"י. מאכיל גופיה א"צ נט"י. אמר רבי זירא אמר רב לא יתן אדם פרוסה לשמש אלא א"כ יודע בו שנטל ידיו. והשמש מברך על כל כוס וכוס ואינו מברך על כל פרוסה ופרוסה. ורבי יוחנן אמר אף מברך על כל פרוסה ופרוסה ולא פליגי הא דאיכא אדם חשוב והא דליכא אדם חשוב. תנו רבנן לא יתן אדם פרוסה לשמש בין שהכוס בידו בין שהכום ביד של בעל הבית שמא יארע דבר קלקלה בסעודה והשמש שלא נטל ידיו אסור ליתן פרוסה לתוך פיו:

יח גרסינן בפ"ק דסוטה דף ד: אמר רבי זריקא א"ר אלעזר כל המזלזל בנט"י נעקר מן העולם אמר רב חייא בר אשי אמר רב מים השונים צריך שיגביה ידיו למעלה. אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה תניא נמי הכי הנוטל ידיו צריך שיגביה ידיו למעלה כדי שלא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את הידים דתנן בפרק שני דידים הידים מיטמאות ומיטהרות עד הפרק כיצד נטל את הראשונים עד לפרק והשניים חוץ לפרק וחזרו לידיו טמאה. נטל הראשונים והשניים חוץ לפרק טמאה. דין נט"י שאדם שופך מן הכלי שתי פעמים על ידיו הראשונים טמאין והשניים מטהרין את הראשונים. וטומאתן וטהרתן עד הפרק דוקא. הלכך כשנטל ראשונים ושניים חוץ לפרק לא טהרו שניים את הראשונים שיצאו חוץ הפרק. ואם השפיל ידיו וחזרו אותן שחוץ לפרק על ידיו טמאו את ידיו לכך צריך להגביה ראשי אצבעותיו למעלה. ותנן התם נטל ידו אחת ושפשפה בחבירתה טמאה. פירוש אם שפך מים על ידו אחת ושפשפה בחבירתה כדי ליטול את שתי ידיו אין נטילה זו מועלת ואפילו שפך את האחרונים על שתי ידיו בבת אחת. לפי שהמים ששפך על ידו אחת נטמא. וכששפשף בחבירתה נטמאת חבירתה ואין האחרונים מטהרין אלא המים שנטמאו מחמת היד עצמו ולא המים שבאו מחמת יד אחרת. הלכך השופך מן הכלי על ידו אחת ונגע בשנייה צריך לנגב את ידיו. והנוטל צריך שישפוך אחר על ידיו. ואם אין אחר יאחז הכלי בראשי אצבעותיו וישפוך על שתי ידיו או ישפוך על זו רביעית ועל זו רביעית ואחר כך ישפשפם זו בזו שהשופך רביעית על ידו כאחת אין צריך מים אחרונים לטהרה. כדתנן פרק שני דידים שתי ידיו בשטיפה אחת רבי מאיר מטמא עד שיטול מי רביעית. וגם צריך להזהר כשנוטל מים הראשונים שלא ישאר על ידו קיסם או צרור או שום דבר שהיה בתוך המים. דתנן בפרק שני נטל את הראשונים ונמצא על ידו צרור או קיסם או שום דבר שהוא בתוך המים ידיו טמאות שאין המים אחרונים מטהרין אלא מים שעל גב היד ומי שיש בידו מכה ורטיה עליה יטול שאר היד שלא במקום הרטיה. ואע"ג דאמר בריש פרק שני דגיטין דף טו. דאין ידים טהורות לחצאין. ה"מ דמשי פלגא דידיה והדר משי אידך פלגא. דכי האי גוונא לא מיקרי נטילה. והכא דלא מצי למימשא אידך פלגא לא מיקרי נטילה לחצאין אלא כמו שנקטע לו אצבע שנוטל שאר היד ואע"פ שלא התירו מפה לאוכלי טהרות כל שכן לחולין גרידי דלא זהיר ואתי למינגע שאני הכא דליכא למיחש שמא יגע באוכלין ובבשרו שתחת הרטיה שאין מסירו מחמת כאב המכה. אמנם צריך להזהר שלא יגיעו המים לרטיה שלא יחזרו המים שעל הרטיה ויטמאו היד. כי ההיא דצרור או קיסם דאייתינן לעיל. או ישפוך רביעית כאחד על היד דאז לא נטמאו המים:

יט אמר רבי אבהו כל האוכל בלא נגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא דכתיב ככה ויאכלו בני ישראל את לחמם טמא. גרסינן בפרק אמר להן הממונה דף ל. ת"ר הלכה בסעודה אדם יוצא להטיל מים נוטל ידו אחת ונכנס. דיבר עם חבירו והפליג נוטל שתי ידיו ונכנס. וכשהוא נוטל לא יטול מבחוץ אלא מבפנים. נכנם ויושב במקומו נוטל ומחזיר פניו לאורחים. אמר רב חסדא לא אמרן אלא לשתות. אבל לאכול נוטל מבחוץ ונכנס מידע ידיע דאנינא דעתיה. אמר רב נחמן בר יצחק אנא אפילו לשתות מידע ידיע דאנינא דעתאי :

ריי"ף לח. **כ מתני'** צורר אדם גבינה ובשר **במטפחת אחת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה. רשב"ג אומר שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין:**

גמ' וכי נוגעין זה בזה מאי הוי צונן וצונן הוא. אמר אביי נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי. שני אכסנאין וכו' אמר רב נחמן בר אמי ל"ש **אלא שאין מכירין זה את זה אבל מכירין זה את זה** אסורין. תניא נמי הכי רשב"ג אומר שנים שנכנסו לפונדק אחד זה בא מן הצפון וזה בא מן הדרום זה בא בחתיכתו של בשר וזה בא בגבינתו אוכלין על שלחן אחד ואינן חוששין. ולא אסרו אלא בתפיסה אחת. תפיסה אחת סלקא דעתך אלא כעין תפיסה אחת ואם יש דבר מפסיק בינתים לא הוי כעין תפיסה אחת. כי ההוא דמסכת ע"ז פרק ר' ישמעאל (עבודה זרה דף נ.) גבי מרקוליס דאמר כאן בתפיסה אחת כאן בשתי תפיסות היכי דמי שתי תפיסות כגון דאיכא גובהה ביני וביני. ולכך נוהגין עכשיו שנים שאוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה שמניחין לחם או קנקן לעשות מחיצה ביניהם להיכירא או אוכל על מפה אחרת דהוי כעין שתי תפיסות. וי"מ בתפיסה אחת שהן בהוצאה אחת כמו אחים שקנו אתרוג בתפיסת הבית בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קלז:) ופריך תפיסה אחת סלקא דעתך מה לי הוצאה אחת ומה לי שתי הוצאות אם מכירים זה את זה. ולפירוש זה לא מצינו שהן מותרין על שולחן אחד מחמת הפסק שיש ביניהם: א"ל רב יימר בר שלמיא לאביי אחין ומקפידין זה על זה מהו. ומסיק דאסורין:

כא גרסינן בפרק כל שעה (פסחים דף ל.) אין לשין את **העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה. כיוצא בו אין טשין התנור באליה. אם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק** התנור ומסיק ואם לש בהו ושני **ועבדינהו כעין תורא שרי.** ופירש"י שם כעין תורא שלא עשה כי אם דבר מועט עוגה קטנה כעינו של שור:

יום שמג

כב [דף קח.] **מתני' טיפת חלב שנפלה על חתיכה** אחת אם יש בה בנ"ט **באותה חתיכה אסורה ניער אחר כך את הקדירה אם יש בי בנותן טעם באותה קדירה אסורה:**

גמ' איתמר רב ור' חנינא ורבי יוחנן אמרי אפשר לסוחטו אסור שמואל ור"ש בן לקיש אמרי אפשר לסוחטו מותר. פירוש איסור שנבלע בהיתר ונתן בו טעם ואסרו וחזר ובשל היתר זה עם היתר הרבה שאפשר להסחט האיסור הנבלע בהיתר וליחלק בהיתר האחרון ליבטל בששים קא סברי **רב ור' חנינא ורבי יוחנן** מכיון שנאסרה החתיכה שוב אין לה היתר בסחיטה. שאף ההיתר שבה נעשה איסור וכל היוצא ממנה אסור והיא נשארת באיסורה וצריך ששים לבטל את כולה. ואף כשיש ששים לבטל את כולה אותה חתיכה אסורה והשאר מותרות. ואם אין מכירו. הרוטב מותר וכל החתיכות אסורות אם חתיכת האיסור ראויה להתכבד. ודוקא בשר בחלב אבל בשאר איסורין אף חתיכה הראויה להתכבד אין אוסרת האחרות ובטלה ברוב כמו שאכתוב למעלה והלכתא כרב לגבי שמואל באיסורין וכרבו יוחנן לגבי ריש לקיש הילכך קיימא לן אפשר לסוחטו אסור ולדברי רבינו אפרים וצ"ל לעיל פ"ז סימן לח לא נחלקו אלא בבשר בחלב שתערובתן אוסרתן ונעשה שם אחד של איסור אבל שאר איסורים לא. ופסק דמין במינו כתבתי במסכת ע"ז פ"ה סימן כח:

כג איתמר כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב. אמר רב בשר אסור חלב מותר ומיירי [דף קח:] שנפל לתוך יורה רותחת וקדם וסילקו קודם שנח מרתיחתו **דמיבלע בלע מיפלט לא פליט** מה שבלע ואע"פ שהחלב בולע שמנונית הנפלט מן הבשר ואין בו שיעור לאסור אותו אבל בחלב ששים כנגד הבשר אפילו סלקו מיד הכל אסור:

כד [דף קט.] **מתני' הכחל קורעו ומוציא את חלבו לא קרעו אינו עובר עליו. הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אין עובר עליו:**

גמ' הכחל קורעו וכו' [דף קט:] **א"ר זירא אמר רב** אינו

עובר עליו ומותר. פירש"י משוס דחלב שחוטה דרבנן והאי כיון דמיבלע ולא פירש אפילו איסיר דרבנן ליכא ומתוך פירושו משמע שמפרש כולה שמעתין בכחל לצלי. דאי בקדירה החלב שפירש חוזר ונבלע בתוכו וכן פירש לקמן בהדיא גבי זויקו לה כחלא דפריך והא שבשלו קתני דיעבד ופירש"י והא ודאי בצלי הוא מדקתני מותר דאי בקדירה אמאי מותר הא יצא החלב וחוזר ונבלע. וכן פירש בסוף שמעתא דכבד דף קיא. והלכות כחל כבר אמרנו למעלה לצלי בעי קריעה שתי וערב ואם לא **קרעו אינו עובר עליו ומותר** כלישנא קמא דרב דהא תניא כוותיה ולקדירה קורעו שתי וערב וטחו בכותל. והא דאמרינן בפ' גיד הנשה (חולין דף צז:) כחל בששים וכחל מן המנין היכא דלא קריעה ובשליה בהדי בישרא לא גרסינן ליה דאפילו בשליה בקדירה לחודה אסור. ומיהו גם לפירש"י אם יש במים שמתבשל בהם הכחל ששים בלא בשר הכחל מותר לפי שהחלב הנפלט מתבטל במים אבל כשמתבשל עם בשר אסור משום טעם הבשר הנבלע בחלב שבכחל. ורבינו תם פירש כחל קורעו שתי וערב וטחו בכותל כדמפרש בגמרא ומותר לבשלו ואפילו בקדירה עם הבשר. דחלב שחוטה דרבנן דילמא אתי למיכל בשר בחלב. וכיון שהוציא את החלב כל מה שיכול להוציא תו ליכא למיגזר. לא קרעו כהלכתו אלא קרעו קצת ובשלו בקדירה עם בשר אין עובר עליו וקאמר רב אין עובר עליו ומותר דכיון דקרעו קצת בדיעבד שרי אף בבשר. ובלא בשר או לצלי מותר לכתחלה במקצת קריעה כיון שאין החלב כנוס עוד בכחל כמו שהיה ואע"פ שחוזר ונבלע בתוכו לא גזרו בו חכמים כיון שאין בשר עמו ולא נשתנה טעם הכחל מפני בליעה זו וליכא למיגזר אטו בשר בחלב. ואם לא קרעו כלל ובשלו עם הבשר אסור מדרבנן כדאיתא לעיל בפ' גיד הנשה (חולין דף צז:) ובלא בשר אסור לבשלו בלא קריעה לפי שטעם החלב שבכחל נכנס בכחל ואסור מדרבנן גזירה משום בשר בחלב גמור: כיצד קורעו קאי אמתניתין דמשמע דאתא לאשמועינן תקנת היתר בכחל להוציא חלבו ולעשותו כשאר בשר הילכך בעי הש"ס כיצד יקרענו להוציא כל החלב וקאמר קורעו שתי וערב וטחו בכותל. א"ר אלעזר לשמעיה קרע לי ואנא איכול פירוש קרע לי קריעה קצת ואיכול.בקדירה בלא בשר מאי קמ"ל מתניתין היא. **הא קמ"ל דלא בעינן** קריעת שתי וערב אלא לקדירה פירוש בהדי בשר דלקדירה משמע בהדי בשר. כדתנן אם נתנה טעם בקדירה. א"ר נחמן זויקו לה כחלא פירוש בקריעה קצת ובשלו בלא בשר וישאר מן החלב הרבה בתוכו ויהיו נפוחין ומליאין כמו זיקין מליאין ומלשון הני ארמאי זווקני בפרק שני דמסכת ע"ז דף לא: פירוש נפוחין. והא דתנן קורעו ומפרש שתי וערב וטחו בכותל ההיא בקדירה בהדי בשר אבל לקדירה בלא בשר לא בעי אלא קריעה קצת כמו לצלי. דאין חילוק בין צלי לקדירה בלא בשר. דאמאי אית לן לאקולי בצלי. אי משום דנפלט החלב. לא שייכא פליטה בצלי אלא בדם משום דמשרק שריק והאור שואבו. אבל אם נפל החלב או חלב על צלי לא אמרינן דנפלט והאור שואבו. אלא מפעפע וחוזר ונבלע בתוכו. והא דקתני שבשלו בחלבו דמשמע דליכא בשר בהדיה אלא שבשלו לבדו בחלבו וקתני **דיעבד אין לכתחלה לא הוא הדין דאפילו לכתחלה** ואיידי דבעי למתני בסיפא **קיבה שבשלה בחלבה אסורה** בדיעבד **תנא נמי רישא שבשלו.** ואם תאמר מאי סייעתא מייתי ללישנא קמא מברייתא שבשלה בחלבה הא רב איירי בקדירה בהדי בשר ובהא לא שריא בברייתא מידי וי"ל משום דללישנא קמא דרב אינו עובר עליו ומותר בין עם בשר בין בלא בשר. עם בשר בקריעה קצת. בלא בשר בלא קריעה. ולללישנא בתרא אינו עובר עליו ואסור בין עם בשר בין בלא בשר. דכיון דמחמיר דקריעה קצת לא מהניא בדיעבד עם הבשר מחמיר נמי לאוסרו בלא בשר לכתחלה. והך ברייתא פליגא אלישנא בתרא דשריא מיהא בלא בשר בקריעה מקצת ואפילו לכתחלה כדמפרש רב נחמן והיינו תניא כלישנא קמא דרב. ורב אלפס ז"ל תפס לו שיטה אחרת ופירש הכחל קורעו שתי וערב וטחו בכותל ומוציא חלבו ומותר לבשלו אף עם בשר וכל שכן בלא בשר. לא קרעו כלל ובשלו בלא בשר אין עובר עליו. **וקאמר רב אין עובר עליו ומותר ותניא נמי הכי כחל שבשלו בחלבו מותר** כו' וה"מ **שבשלו לכחל בחלבו בפני עצמו. אבל בשלו עם הבשר אסור דקי"ל כחל בששים וכחל מן המנין וכחל עצמו אסור: כיצד קורעו. אמר רב יהודה קורעו שתי וערב וטחו בכותל א"ל ר"א לשמעיה קרע לי ואנא איכול מאי קמ"ל מתניתין היא** קמ"ל דלא בעינן שתי וערב ופליגא דרב יהודה. א"נ לקדירה ולא פליגא דרב יהודה אלא הא קמ"ל דאף

רי"ף לח:

לקדירה בהדי בשר שרי דלא תימא דרב יהודה דווקא לצלי או לתבשיל בלא בשר קאמר. קמ"ל ר"א דאף לקדירה בהדי בשר שרי בקריעת שתי וערב וטחו בכותל: **והלכתא היכא דקריעה שתי וערב וטחייה בכותל שרי לבשולי בקדירה** פירוש אף עם בשר. והיכא דלא עביד הכי שרי לאטוויה **לכתחלה אבל לבשולי לכתחלה לא** אף בלא בשר:

יום שמד

רי"ף לט. **כה מתני' הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אין עובר עליו. גרסינן בכריתות דף כב. א"ר זירא אמר רב לא שנו אלא של עוף שאין בו כזית אבל לב בהמה הואיל ויש בו כזית ענוש כרת מיתיבי דם הטחול דם הלב הרי זה** עובר בלא תעשה. **ההוא בדמא דאתי ליה מעלמא. כי קאמר רב** בדם דגופו. ואי בדם **דאתי ליה מעלמא היינו דם האיברים וליטעמיך מי לא קתני דם הכליות וקתני דם האיברים. אלא תני והדר תני הכא נמי תני והדר תני ומעלמא מהיכא אתי ליה בשעת יציאת הנפש מצריך:** שם דף כא: **אמר רב דם דגים שכנסו אסור. מיתיבי דם דגים וחגבים מותר. ההוא בשלא כנסו כי הא דא"ל רב לרב שימי בר חייא אבלע לי ואנא איכול. דכוותה** דם מהלכי שתים בסתם **כשלא כנסו אמאי אסור. והא תניא דם שעל הככר גורדו** ושל בין הכינים מוצצו ואינו חושש. אלא דם דגים אפילו כשכנסו מותר לכתחלה **אלא הא דאית ביה קשקשים והא דלית בי' קשקשים.** כי סליק ר' זירא אשכחיה לזעירי א"ל [דף קי.] איכא תנא דאתנייה לרב כחל פירוש לפי שרב היה אוסר לאכול כחל אף בצלי ובקריעה כדאמרינן בסורא לא אכלי כחלא לפיכך היה מחזר לידע ממי קבל רב חומרא זו וא"ל רבי יצחק בר אבדימי דחומרא בעלמא שהיה מחמיר דבקעה מצא וגדר בה גדר. ורבה בר יוסף מתני כחל מניקה שנה לו לאסרו אפילו בקריעה ומתניתין בשאינה מניקה ואנן דאכלינן כחל בקריעה ואפילו מניקה סמכינן אלישנא קמא דרב ורב בקעה מצא וגדר בה גדר. ואין חילוק לבין מניקה לשאינה מניקה. וגם מעובדא דרבין ורב יצחק בר יוסף דאייתי לקמייהו תבשילא דכחלי רב יצחק אכל ורבין לא אכל ומסתמא מניקה היה מדלא אכיל רבין. ורב יצחק עיקר דמסייע ליה אביי. וגם מעובדא דרמי בר דיקולי דנקטינהו לכולהו כחלי ואכלינהו אפי' של מניקה:

כו אמר רב יהודה טלית שאולה כל שלשים יום פטור מן הציצית. מדאורייתא פטור לעולם כדאמרינן בפרק ראשית הגז (חולין דף קלו.) כסותך ולא של אחרים. אלא לפי שנראה כשלו לפי שאין דרך לשאול יותר משלשים יום חייבוהו חכמים משלשים יום ואילך. ומכאן היה מדקדק ר"ת דסתם שאלה שלשים יום כמו הלואה. דאמרינן בפ"ק דמכות דף ג: המלוה את חבירו סתם אין רשאי לתובעו עד שלשים יום. ונראה דאין ראיה מכאן דה"נ תניא בפרק התכלת (מנחות דף מד.) הדר בפונדקי בא"י והשוכר בית בחו"ל כל שלשים יום פטור מן המזוזה ואין הטעם בשביל שתהא סתם שכירות ל' יום. אלא כדפרישית משום שנראה כשלו. ולברך על טלית שאולה נראה דטוב שלא לברך ואע"פ שהיה אומר ר"ת דנשים מברכות אסוכה ואלולב ואע"ג דפטורות והוו להו אינה מצווה ועושה. והביא ראיה מדרב יוסף דאמר קדושין דף לא. מאן דאמר לי הלכה כרבי יהודה דסומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן ואם היה מפסיד כל ברכות המצות לא היה שמח בדבר. וכן מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין עירובין דף צו. ומסתמא היתה מברכת. מ"מ לא דמי לטלית שאולה. דשאר מצות אדם אחר חייב בהן ואלו פטורין משום שינוי שיש בהן כגון סומא ואשה. אבל הכא כל אדם פטור בשאינו שלו. ואעפ"כ המברך לא הפסיד. ולי נראה דהא דטלית שאולה מיירי ששאל טלית שאינה מצוייצת וקאמר דפטור מלהטיל בה ציצית דכתיב גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. אבל השואל טלית מצוייצת אדעתא דהכי השאילה לו שיברך עליה. ואם אי אפשר לו לברך אא"כ תהיה שלו הוי כאילו נותנה לו במתנה ע"מ להחזיר מידי דהוה אשואל חלוק ומת לו מת אין רשאי לקרוע מו"ק דף כז: ואם הודיעו שהוא הולך לבקר את החולה קורע ומשלם לו פחת הקריעה ואע"פ שלא הרשהו לקרוע. כיון דידע שהלך לבקר את החולה הוי כאילו הרשהו. ונהגו להתעטף בטליתו של חבירו אפילו בלא ידיעה ומברך וסמכו על זה דניחא ליה לאיניש דליעביד מצוה בממוניה. ואם מצאה מקופלת יחזור ויקפלנה כבראשונה. דאי לאו הכי לא ניחא ליה:

כז [דף קי:] **אמר ליה אביי לרב ספרא כי סלקת להתם בעי מינייהו כבדא מה אתון ביה** מתוך פירש"י משמע דלבשלו בקדירה קאמר אחר מליחה ומספקא ליה

משום דיש בו ריבוי דם ושמא אין כח במלח להפליט כל הדם וכשהוא נתבשל חוזר הדם ונבלע בתוכו. ור"ת פירש דלא מספקא ליה אם מותר לבשלו אחר מליחה דמילתא דפשיטא היא שמותר כמו שנהגו לבשל אחר צליה דמליחה מפלטת כמו צליה. ולכך כתב בה"ג דשיעור מליחה כשיעור צליה ולא משערינן ליה בבשול ופשיטא דאין להחמיר בכבד יותר. מבבשר אלא קמבעיא ליה אי שרי לבשלו עם הבשר בלא מליחה דכוליה דם היא ושרייה רחמנא כדלעיל שרי לן כבדא. או דילמא כיון שפירש אסור. ונראה דמדאורייתא פשיטא דדם הכבד מותר אע"פ שפירש משום דכוליה דם. דמני מתניתין דכריתות פרק דם שחיטה (כריתות דף כא:) דם הטחול דם הלב דם הכליות דם האיברים הרי אלו בלא תעשה ולא חשיב דם הכבד בהדייהו אלא מדרבנן מבעיא ליה ואפילו אם נאסור מדרבנן דם היוצא ממנו ע"י מליחה לפי שהוא בעין גוירה אטו דם גמור מידי דהוה אדם מהלכי שתים דאמר שבין השינים מוצצו ושעל הככר גורדו. מ"מ בבשול מבעיא ליה כיון שאין ניכר הדם בעין יהא מותר ולא נגזור שיאסור דמו שום דבר בבשולו אטו בשול בשר אחר בלא מליחה. וקצת משמע לקמן (חולין דף קיא.) דדם הכבד דאורייתא דקאמר דם דאורייתא חלב שחוטה דרבנן אע"ג דדם שמלחו אין עובר עליו כדאיתא פ' הקומץ רבה (מנחות דף כא.) מ"מ מתחלה היה דאורייתא עד שלא נתבשל. וחלב שחוטה תחלתו מדרבנן. והא דקאמר קריבו ליה קניא בקופיה צ"ל דידע שלא נמלח הכבד אע"ג דלב וריאה נמלחו. כך היה מנהגם לעשות מעשים משונים להראות בהם הלכה לתלמידים. א"נ הכל נמלח אלא דכבד לא מהניא ביה מליחה. אלא כדקאמר בסמוך דליקרעיניה שתי וערב ולותביה חתוכה לתחת. כי סליק אשכחי' לר' זריקא א"ל אנא שלקי לר' אמי **ואכיל כי אתא א"ל למיסר נפשיה לא קמיבעיא לי. כי קמיבעי לי למיסר חברתה. ומאי שנא למיסר נפשיה דלא מיבעיא לך דתניא ר' יוחנן בן נורי אומר הכבד אינה נאסרת. למיסר חברתה נמי לא תיבעי לך דתניא רבי יוחנן בן נורי אומר הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת** ולפירוש רש"י פריך הכי דסתמא איירי בכבד מלוחה כדרך מבשלי בשר **ודילמא התם בכבדא דאיסורא ומשום שמנונית. משום דמא מאי. וסוגיא דשמעתא דאי חלטו ליה בחלא או ברותחין שרי ואפילו בקופיה אלא מיהו שדרו ממתיבתא האידנא לא בקיאינן בחליטה. וספק איסורא לחומרא ולא שרי למיכל כבדא שליקא אלא היכא דטוו לה מעיקרא ושלקי לה בתר הכי.** ומ"ש רב אלפס ז"ל זה הלשון דלא שרי למיכל כבדא שליקא לא שבא לאוסרו אם נעשה כך דמסתמא הלכה כמתניתין דתרומות וכר' יוחנן בן נורי דכבד אוסרת ואינה נאסרת ולא מפליג בין שלוקה למבושלת וכן רבי אמי שלקו ליה ואכיל. אלא אמנהגא דשדרו ממתיבתא קאי ולא שרי לכתחלה למיעבד הכי. [דף קיא.] רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה בר רב נחמן חזייה להנהו סמפוני דכבדא דהוו מליין דמא. אמר להו אמאי תעבדו הכי. אמרו ליה אלא היכי נעביד א"ל קרעיה שתי וערב וחתוכיה לתחת ולבשלו בקדירה אחר צליה איירי או אחר מליחה לפירוש ר"ת. דאי לאוכלו צלי ל"ל לחתוכי ליה. אי נפלט הדם שריק ונפל ואי לא נפלט הוה ליה דם האיברים שלא פירש. ואי משום סימפוני הכבד צריך קריעה אף לצלי דההוא דם הוי בכרת אע"פ שלא פירש דמעלמא אתא ונכנס לתוך הסמפונות א"כ בטחול נמי אי איכא סמפונות למה לא יצטרך קריעה. ואם אין סימפונות בטחול א"כ מה בא להשמיענו אבל טחלא לא ובעל ה"ג כתב דההוא דמטוי כבדא בשלומא צריך לחתוכיה. מ"ט דאזיל דמא ומכניס לסמפונות. והיכא דלא קרעיה ליקרעיה לאחר בשולו ומותר ויצא הדם הכנוס בסמפונות ולא חיישינן לדם הסימפון שמא חזר ונבלע בכבד דהא אסקינן פרק כיצד צולין (פסחים דף עד.) כבולעו כך פולטו. **וה"מ בכבדא אבל טחלא שומנא בעלמא הוא** ולא בעי קריעה **כי הא דשמואל עבדי ליה תבשילא דטחלא ביומא דעביד מילתא: דריש מרימר הילכתא בין כחלא בין כבדא למישפדינהו בשפודא תותי בשרא שרי עלוי בשרא דיעבד אין לכתחלה לא.** ופירש"י בשפידין שלנו שצולין אצל האש אסור לכתחלה ולא שייך לחלק בין תותי בשרא לעלוי בשרא. שפעמים שמגביהין אותו צד השפוד שאצל האש ופעמים שמשפילין אותו . וא"ת וכחל היאך מותר תותי בשרא והלא שמנונית הבשר נוטף על הכחל וסריך. וכי תימא דקרעיה שתי וערב וטחו בכותל א"כ עלוי בשרא נמי לישתרי דהא מותר לבשלו עם בשר בקדירה וי"ל דהכא גרע דאע"פ שקרעו נוטף עדיין

רי"ף מ.

רי"ף לט:

החלב מן הכחל על הבשר וניכר שהוא חלב אבל למלוח בשר עם כחל שרי בכל ענין דמלח אין מפליט החלב. וגם אין נבלע בדופני הכחל אלא כנוס במיעיו ויש ללמוד מכאן היתר פשוט דהיכא שקרעו שתי וערב וטחו בכותל שמותר לכתחלה לבשלו עם הבשר. דהא שרינן ליה הכא תותי בשרא אע"ג ששמנונית הבשר נוטף על הכחל ולאפוקי מהני שנזהרין שלא לחתוך כחל רותח בסכין של בשר. דאפילו בשפוד אחד שרי לכתחלה. **רב אשי איקלע לבי רמי בר אבא חמוה. חזייה לבריה דחמוה דשפיד** [דף קיא:] **כבדא עלוי בשרא אמר כמה יהיר האי** מרבנן אימור דאמור רבנן **דיעבד אין לכתחלה לא. ואי איכא בי דוגי בישרא עלוי כבדא נמי אסור ומאי שנא מדמא דבשרא דשרי** כדבעינן למימר לקמן סימן לו **אמרי דמא דבשרא שכן דמא דכבדא קפי:**

כח אמר רב נחמן אמר שמואל סכין ששחט בה אסור לחתוך בה רותח. ולמ"ד לעיל פ"א סימן ט' בית השחיטה רותח הוא בעי הגעלה ולמ"ד צונן הוא סגי בהדחה. צונן פירוש לחתוך בה **צונן אמרי לה בעיא הדחה ואמרי לה לא בעיא הדחה. ואמר רב נחמן אמר שמואל קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח.** רי"ף מ:

שמואל לטעמיה דאמר שמואל מלית הרי הוא כרותח כבוש הרי הוא כמבושל. ובקערה שאינה מנוקבת איירי ושלא כדברי המפרשים דאיירי אפילו במנוקבת דא"כ יהא אסור למלוח ב' פעמים בכלי מנוקב. אלא ודאי דמא משרק שריק. **ואף ר' יוחנן סבר לה להא דשמואל דהא ר' אמי תלמידיה** דר' יוחנן הוה כדהוי **אימלח ליה בשרא בההוא פינקא תבריה.** יתיב רב כהנא אחוריה דרב יהודה ויתיב רב יהודה קמיה דרב **הונא וקאמר קערה שמלחו בה בשר אסור לאכול בה רותח. צנון שחתכו בסכין של בשר מותר לאוכלו בכותח מאי טעמא הא אפשר למיטעמא דהיתירא** קבלע והאי לא אפשר למיטעמא דאיסורא קבלע. אמר ליה רב פפא לרבא וליטעמיה קפילא ארמאה אמר ליה בדליכא:

כט איתמר דגים שעלו בקערה פי' שעלו מן הצלי. או צוננים בקערה רותחת. בין למ"ד תתאה גבר בין למ"ד עילאה גבר אדמיקר ליה בלע ובעי כרי קליפה כדאמרינן פ' כיצד צולין (פסחים דף עו.) **רב אמר אסור לאוכלן בכותח ושמואל אמר מותר לאוכלן בכותח** רב אמר אסור נותן טעם הוא ושמואל אמר מותר נ"ט בר נ"ט הוא הבשר בקערה והקערה בדגים ואיכא תרי נתינת טעם קודם שיבא לכלל איסור ופירש"י אם היו מבושלים עם הבשר מודה שמואל דאסור לאוכלן בכותח לפי שהבשר נותן בהם טעם. ומשמע דוקא נתבשלו עם הבשר אבל נתבשלו בקדירה שבשלו בה בשר מותר לאוכלן בכותח. וריב"ן חתנו כתב משמו עלו אין נתבשלו לא. ואע"ג דבעלו נמי קבלו כדי קליפה טעם מן הבשר. בבליעה מועטת התירו נ"ט בר נ"ט. אבל נתבשלו ונבלע כל טעם הבשר שהיה בלוע בקדירה אסור לאוכלו בכותח. ויש להביא ראיה מצנון שחתכו בסכין שאסור לאוכלו בכותח משום דחורפיה דצנון מבליע עיקר הטעם הבלוע בסכין בתוך הצנון וחשיב נ"ט ראשון והדבר ידוע שבשול מבליע יותר טעם הבשר בדגים מחורפיה דצנון. ומיהו לפי טעם אחר שפירש"י משום דסכין פעמים שהשומן קרוש עליו ואינו ניכר וכשחותך בו הצנון הוי טעם הבא מן הממש אין ראיה משם. ולפיכך ניחא הא דאמרינן בפרק דם חטאת (זבחים דף צה.) ובפרק כל שעה (פסחים דף ל.) **אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק את התנור** ודוקא היסק אבל קנוח אינו מועיל. כי טעם האליה נפלט מן התנור ונבלע בפת ואסור לאוכלו בכותח אע"ג דנ"ט בר נ"ט הוא. וכ"ש נתבשלו שיותר מבליע הבישול טעם הבשר הנפלט מן הקדירה בדגים ממה שהאפיה מבלעת בפת טעם האליה הנפלט מן התנור. אבל ר"ת פי' דא"א לתנור להתקנת יפה ונדבק בו השמנונית והוי בעין עד שיוסק. ועוד אני אומר דלא דמי נתבשלו לנתינת טעם של האליה בפת דאיכא טעם השלישי. הבשר בקדירה והקדירה במים והמים בדגים ויש מקשה על דבריו מהא דאמרינן בפרק דם חטאת (זבחים דף צז.) דכל יום נעשה גיעול לחבירו ומותר לבשל האידנא שלמים בקדירה שבשל בה שלמים אתמול. ולא אמרינן דממעט זמן שלמים דהאידנא משום טעם שלמים דאתמול שנעשה נותר הלילה. אלא משום דטעם שני הוא של היתר שלמים דאתמול בקדירה ומקדירה לשלמים של היום ועדיין הוא היתר עד שיעשה נותר הלילה אלמא אפילו נתבשלה שרי. ולא קשה מידי דהא שרינן בסוף מסכת ע"ז דף עו. לבשל חטאת והדר שלמים והרי ממעט באכילתן דמתסרי שלמים לנשים ולעבדים

ומפסלי ביוצא ואין בהם נ"ט בר נ"ט דהוי כמו קדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב דהוי נ"ט שני לאסור. ועל כרחך צריכין אנו לומר משום דמין במינו בטל ברובא מדאורייתא ובכלי מקדש אוקמוה אדאורייתא. וקערות שנשתמשו בהן בשר שהודחו ביורה חולבת ושניהם בני יומן הוה ליה נ"ט בר נ"ט. הבשר בקערה והקער' במים ועודנו היתר עד שיתערב באותן המים טעם החלב הנפלט מן היורה. ולפירוש ריב"ן דאסר נתבשלו אסורות הקערות והיורה ולי נראה דאף לריב"ן הכל מותר דלא אסר נתבשלו אלא לאכלן בכותח שטעם שני של הבשר נ"ט לתוך ממשות של חלב. אבל הכא שטעם שני של הבשר שבתוך המים אין נ"ט לתוך ממשות החלב אלא מתערב עם טעם שני של החלב שבתוך המים נראה שהמים מותרים והכל מותר. אמנם יש לאסור מטעם אחר לפי שכשמדיחין קערות נדבק בהו שמנונית של המאכל ונוגע ביורה ונאסרה היורה מממשות הבשר שנכנס בה והכל אסור:

ל ובספר התרומה התיר ירקות וקטניות שנתבשלו בקדירה בת יומא חולבת רק שתהא נקיה מחלב לאכלו בתבשיל של בשר. ואפי' אם נאמר עלו אין נצלו לא כשנתבשלו שרי משים דאיכא ג' נותני טעם החלב בקדיר' והקדירה במים והמים בירק ועודנו היתר. וגמגם בדבר שיש לחוש לפי שהירק והקטניות נוגעין בקדירה ובולעין מן הקדירה עצמה ואעפ"כ הכריע להתיר דכיון דאיכא מים בכלי רוב הטעם מתפשט במים. וגם הירק אינו בולע מדופני הקדירה אלא ע"י רתיחת המים. וכן מסתבר דנתבשלו איכא טעם שלישי ושרי אבל נצלו אסור:

לא אמר חזקיה משמיה דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח צנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח עד דטעים ליה. ודוקא צנון דאגב חורפיה בלע והוה כטעם הבא מן הממש או כמו שפירש רש"י שפעמים שיש שמנונית על הסכין ואינו ניכר וחורפיה דצנון מבליע השמנונית בתוכו ואוסר עד כדי קליפה. ולא דמי לקורט של חלתית ע"ז דף לט. שאסרו כולו משום שחותכין אותו בסכין של עובדי כוכבים. דשאני התם שהקרטין קטנים ואין יכול לידע באיזה מקום חתכוהו לפיכך אסרו כולו. כתוב בספר התרומה דהוא הדין שומין ובצלים וכרשים שרוצים לבשלן עם בשר אין לחתכן עם סכין חולבת ואם חתך לא מהניא להו הדחה ובעינן קליפה ואם בשלן בלא קליפה בטלין בס' בטעם הסכין הנבלע בירק ואפילו אין הסכין בן יומו אגב חורפיה דצנון או הירק מחלי' ליה והויא לשבח מידי דהוה אקורט של חלתית בפרק אין מעמידין ורבינו מאיר מגמגם בדבר דנראה לו דאיירי הכא בסכין בן יומו. ובפ' אין מעמידין כתבתיו אבל קישות מגרד ליה לבי פיסקי. קולחי דליפתא שרי לפי שהוא מתוק ולא בעי לא קליפה ולא גרידה אבל הדחה בעי לפי אותו טעם שפירש"י משום שמנונית על הסכין. דסילקא אסור ואם פתך בהו דליפתא **שרי:** רי"ף מא.

לב בעי מיניה רב דימי בר יוסף מרב נחמן מהו לאנוחי כדא דכמכא גבי כדא דמילחא א"ל אסור. דחלא מאי א"ל שפיר דמי. מאי שנא. האי איתא לאיסורא בעיניה והאי ליתא לאיסורא בעיניה אין לאסור מטעם זה לתת בתוך תיבה אחת כד של בשר אצל כד של חלב. דמיזהר זהירי שלא יפול מזה לזה אבל הכא לא מסקי אדעתייהו להזהר שלא יפול מן הכותח במלח ונותן ממנו לתבשיל:

לג ההוא בר יונה [דף קיב.] **דנפל לכדא דכמכא** שרייה רב חיננא בר רבה **רבא מפשרוניא אמר רבא מאן חכים למישרי כה"ג אלא רב חיננא מפשרוניא דגברא רבא הוא. וקסבר כי קאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח ה"מ דאינו נאכל מחמת מלחו והאי נאכל מחמת מלחו הוא.** פרש"י אינו נאכל מחמת מלחו עד ששורין ומדיחין אותו כעין מליחת בשר להצניע. וה"ר ישראל ז"ל אומר דלא חשיב אינו נאכל מחמת מלחו אא"כ נמלח כעין עבוד כדאמרינן פרק כלל גדול (שבת דף עה:) האי מאן דמלח בשרא חייב משום מעבד ומוקי לה דבעי ליה לאורחא וקשה לר"ת דאטו הנהו אטמהתא לעיל (חולין דף צז.) דאימליחו בי ריש גלותא בגידא דנשיא דמייתי עלה מליח כרותח וכן קערה לעיל סימן כח שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח וכן ההיא פינכא דרבי אמי וכן רב מרי לקמן סימן מ אימלח ליה שחוטה בהדי בשר נבילה אטו כל הני מליחות הוו לאורחא או להצניע. והיה אומר ר"ת דכל מליחה שעושין לקדירה חשיב אינו נאכל מחמת מלחו. וכן פירש בעל הלכות דשיעור מליחה כשיעור צליה משום דיוצא הדם ע"י מליחה כמו ע"י צלי ולכך חשיב מליח כרותח. וא"כ מליח שאנו עושים לקדירה כדי להפליט הדם הוי מליח כרותח וכן משמע פר' הקומץ רבה דף

כא. טעמא דמעטיה קרא דם ממליחה הא לאו הכי ליבעי מליחה הא נפקא ליה מתורת דם דאמר רב יהודה דם שמלחו אין עובר עליו וכן דם שבשלו אין עובר עליו. אלמא מליחת קדשים קרי להו אינן נאכלים מחמת מלחו מדפטר דם שמלחו כמו שבשלו. וקאמר התם במלח יכול תבוננו פירוש מעט להסיר טעם הטפל כבינה המישרת את האדם ת"ל במלח תמלח. הרבה הרבה שיהא רוב המלח מקלקל הטעם. כיצד יעשה מביא האבר ומולחו וחוזר והופכו ומולחו אמר רבא וכן לקדירה והיינו אין נאכל מחמת מלחו אם לא שידיחוהו יפה יפה להסיר המלח שעליו. וה"מ חי אבל לצלי בעי קליפה. ואפילו בצונן. דע"י צליה רכיך הוא ובולע. **ואי** רי"ף מא:
אית ביה פילי אסור כוליה ולא סגי ליה בקליפה לכאורה משמע דאצלי קאי. ובספר התרומה כתב דאפילו חי. ואם מתבל בתבלין אסור אע"ג דלית ביה **פילי:**

לד גרסינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) **איתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור. צונן לתוך צונן דברי הכל מותר חם לתוך צונן צונן לתוך חם רב אמר עילאה גבר ושמואל אמר תתאה גבר ואמרינן תניא כוותיה דשמואל חם לתוך חם וכן צונן לתוך חם אסור. צונן לתוך צונן וכן חם לתוך צונן מדיח. חם לתוך צונן אדמיקר ליה בלע. אלא אימא חם לתוך צונן קולף. צונן לתוך צונן מדיח. תניא אידך בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח וכן צונן שנפל לתוך חם אסור. חם לתוך צונן וכן צונן לתוך צונן מדיח. חם לתוך צונן מדיח אדמיקר ליה בלע. אלא אימא חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח.** תימה למה הביא הש"ס הברייתא שנייה שהיא לגמרי כמו הראשונה. וי"ל דקמ"ל דבשר רותח לתוך חלב צונן שרי החלב. ואע"ג דחם לתוך צונן בעי קליפה. בדבר דלא שייך קליפה מותר. ושמעינן דבר זה מדאיירי ברישא בבשר בחלב וסיפא לא איירי אלא בקליפה והדחה דשייכי בדבר יבש ואם איתא דאיכא שום איסורא גבי חלב הוה ליה לפרושי מאי דיניה וריב"א היה מצריך ששים לכדי קליפה:

לה וככר שחתך עליו בשר רבא אכיל ליה וקרי ליה חמר בשר והלכתא כוותיה:

לו אמר רב נחמן אמר שמואל אין מניחין כלי תחת הבשר עד שיכלה כל מראה אדמימות שבו. מנא ידעינן וכו'. ואסקה רב אשי דלית ליה תקנתא עד דמייתי תרתי תלת גללי דמילחא ושפי **ליה בבי דוגי ובתר הכי שביק ליה עד דציל ושפי ליה ושרי. שהשומן צף למעלה והדם יורד למטה.** ואפילו למ"ד אפשר לסוחטו אסור שרי הכא. ולא אמר מיד כשנטף השומן מן הבשר נאסר מחמת דם המעורב בו ואיפשר לסוחטו אסור. דכיון שפירש הדם ממנו לגמרי לא נשאר בו לא טעם ולא שום דבר אפילו משהו. וזה היה ידוע להם דשרי ולא דמי לסוחטו דלעיל דהתם אין האיסור יוצא לגמרי אלא מתבטל. ונראה דבי דוגי אסור כיון שהדם מונח עליו ונבלע בו והשפוד אינו נאסר דנורא מישב שייב כל הדם ואין מניחו להבלע בשפוד. ורש"י פירש בשם הלכות גדולות דדוקא נקט תרי גללי דמילחא כלומר מעט מלח אבל מלח הרבה פוסק כח הדם ועושהו כמים ומתערב עם השומן ולפי שאין אנו בקיאין בדבר שלא להרבות ושלא למעט הילכך אין ליתן כלי תחת הצלי עד שימלחנו וישהה במלח כדי צלייה: **א"ר נחמן אמר שמואל דגים ועופות שמלחם זה עם זה אסורים ואפילו בכלי מנוקב מ"ט דדגים רפי קרמייהו וקדמי פלטי.** [דף קיב:] **ובתר דנייחי דגים פלטי עופות והדר בלעי דגים מינייהו.** פירש"י הדגים לבדן אסורין והקשה רשב"ם א"כ הוה ליה למימר דגים שנמלחו עם עופות אסורין דאז הוה משמע דאיסורא קאי אדגים לחודייהו וי"ל דא"כ הוה משמע דאף אם העופות לא נמלחו אלא שהדגים נמלחו עמהן אסורין. כמו **דג טהור שמלחו עם דג טמא** דבסמוך דמיירי בטהור מלוח וטמא תפל. וזה אינו דבענין זה לא היו הדגים אסורין ורשב"ם פירש שגם העופות אסורין לפי שהדגים הנאסרים נעשין נבלה וחוזרין ואוסרין את העופות בצירן האסור שנאסר מחמת דם העופות ולפירוש רבינו אפרים שפירש לעיל בפרק גיד הנשה סימן לא דלא אמרינן חנ"נ אלא בבשר בחלב לא יתכן לומר כן. וג"כ לפי מה שפירש גבי גדי שצלאו בחלבו שם סימן כד דלא אמרינן חנ"נ ואוסרת אלא במקום שהאיסור עצמו הנבלע בו הולך ומתפשט עם טעם שלה הנפלט. ומיהו לפי טעם זה יש ליישב קצת ולומר שגם מן הדם הנבלע בדגים יוצא קצת ע"י המליחה שעושה אותה כרותח ונבלע עם ציר הדגים בעופות. דאע"פ שאחר שגמרו הדגים פליטתן אינן חוזרין ופולטין עוד דם העופות להיות מותרין ע"י כך. זהו מחמת שאין

פולטין כל הדם. אבל מקצתו פולטין ובולעין העופות ממנו אחר גמר פליטתן ונאסרין בכך. ומיהו קשה לאסור העופות מטעם זה. דלמה לא נאמר דם מישרק שריק במליחה כמו בצלייה דלעיל (חולין דף קיא.) אע"פ שבדגים אין אנו אומרים דשריק דם העופות מינייהו היינו משום דרכיכי ורפו קרמייהו ונ"ל היכא שהדם מרובה על הציר המעורב בו שייך למימר מישרק שריק אבל הכא שרוב הדם נשאר בדגים ומעט ממנו נבלע עם ציר הרבה נבלע עם הציר בעופות ולא שייד למימר מישרק שריק. ונראה דלא נאסר מן הדגים אלא כדי קליפה. דרותח דמליח אינו אוסר אלא כדי קליפה. וגם נראה דמיירי בחתיכות של דגים או דגים שלמים שנטלו קשקשיהן אבל בעוד הקשקשים עליהם נראה לעינים דקמיטי יותר מעופות:

לז פירש רש"י אבל בשר ובשר שמולחים יחד כל מה שזה שוהה לפלוט גם זה שוהה ופולט וכל זמן שטרודין לפלוט אין בולעין זה מזה. וכשנח זה גם זה נח ומיהו עדיין קשה היאך נהגו העולם למלוח הרבה חתיכות זה ע"ג זה והדבר ידוע שאותה שנמלחה תחלה גומרת פליטתה תחלה ואח"כ בולעת מן העליונה ולקמן סימן מט דקאמר לא שנא ומותר משמע לא שנא ואין חלוק בין חתיכה אחת לחתיכות הרבה ומותר בכל ענין. וכן פירש ר"ת ז"ל אלא לא שנא ואע"פ שתחתון גמר פליטתו תחלה אינו נאסר. ונראה דהיינו טעמא דאמרינן דמא מישרק שריק במליחה כמו בצלייה. וכמו שבצלי מותר לכתחלה בשרא עלוי בשרא אע"פ שנצלה תחלה התחתון של צד האור ולא אמרינן שבלע מן העליון. אלא אמרינן דמא משריק שריק ואפילו למאן דלית ליה כבולעו כך פולטו כדפרישית לעיל. הוא הדין במליחת בשרא עלוי בשרא שרי כה"ג. ובדגים דוקא דרפי קרמייהו נוח הדם להבלע בתוכו ולא שריק מעלויו. ומיהו עדיין צריך לדקדק דלפעמים נמצאים גומות מליאות דם על החתיכות התחתונות וחזינן דלא שריק דם מינייהו כיון שנשאר בגומות ואמאי שרי. ורשב"ם נשאל על דבר זה והשיב כיון דדם האיברים דרבנן אין להטריח יותר מדאי. וכיון שעשה כתיקון חכמים למלוח כתיקון חכמים מותר. דאי אפשר שלא ישאר ציר מועט בין חתיכה לחתיכה וכמו שבציר מועט מותר מדאמרינן לא שנא הוא הדין בציר מרובה דמאי שנא האי מהאי. והטעם אע"פ שחתיכות התחתונות בולעות מן העליונות חוזרות ופולטות מה שבולעות. ומה שהקל בה משום דדם האיברים דרבנן. הא ליתא דקודם שפירש אפי' איסור דרבנן לית ביה כדפרישית בפ"ק סימן יט גבי ונסבין חבריא למימר רבי יהודה היא. ואחר שפירש אסור מדאורייתא כדאיתא פרק דם שחיטה בכריתות פ"א דף ד: חמשה לאוין בדם למה אחד לדם האיברים. אין למצוא טעם שהדם הזה דרבנן אם לא נפרש דהא דאמרינן בפרק הקומץ רבה (מנחות דף כא.) דם שמלחו אין עובר עליו היינו שאינו עובר עליו אפי' בלאו. כמו שאין עובר עליו בכרת דנפק לגמרי מתורת דם הנפש ואינו ראוי לכפר. ומה שפירש דחתיכות התחתונות אע"פ שבולעות מן העליונות חוזרות ופולטות מה שבולעות צריך פירוש לפירושו דהיאך נוכל לומר דחוזרות ופולטות כיון שכלה פליטת התחתונה קודם העליונה. וי"מ משום דפליטת צירן נמשך הרבה אחר פליטת דמן וכל זמן שפולטות ציר הן פולטות עם הציר כל הדם שהן בולעות מן העליונות אפילו אחר גמר פליטת דמן ומה שנמצא בגומות ציר הוא ולא דם אבל בדגים אין לומר כן לפי שפליטת דם העופות נמשך אחר גמר פליטת ציר הדגים. ועוד צריך לדקדק נהי שאין לאסור מחמת פליטת העליונות הנמשכות יותר מן התחתונות. מ"מ היה ראוי לאסור מחמת דם הנבלע במלח שבין חתיכה לחתיכה שנמחה בציר הנשאר בגומא. ואחר פליטת כל הדם והציר הוא נבלע בחתיכה. משום דהוי רותח ואינו חוזר ופולט עוד אחרי שכלתה כל פליטת התחתונה דם וציר בשלמא כל חתיכה מלוחה דעלמא אין דם שעליה אוסרת לפי שמועט הוא ובולע במלח ואינו יכול לצאת מן המלח כי אין המלח מפליטו הימנו כי אדרבה המלח דרכו שמפליט הדם ומושכו אחריו ונשאר בתוכו ואינו חוזר לבשר. אבל הכא שנמחה המלח שעל החתיכה בציר ונעשה צלול היה לו לאסור החתיכה לפי שהציר המעורב בו מבליענו עמו בתוך החתיכה כיון שחשוב הציר כרותח והיה לו לדם לאסור כדי קליפה ואין לומר דלא אמרינן מליח כרותח אלא בשעת פליטה אבל אחר גמר פליטה לא חשיב כרותח. דהא גבי בר יונה דנפל לכדא דכמכא לעיל סימן לב אמרינן מליח כרותח. וי"ל דהמלח שעל הבשר מעכב את הדם הזה מלהכנס בבשר כמו שמעכב את הדם שעליו ואינו נכנס בבשר. ולפי הטעם שהתחתונה בולעת מן העליונה

וחוזרת ופולטת צריך להזהר שימתינו לתחתונה עד גמר פליטת העליונה ומיהו יש עוד לומר טעם אחר. שכל זמן שהבשר טרוד לפלוט ציר אינו בולע דם. וזמן גדול שוהה לפלוט ציר אחר שגמר פליטת דמו. ומ"מ בשר שבתוך הציר או בכלי שאינו מנוקב אין להתיר מטעם זה שאין לו כח לפלוט כיון שהוא שקוע בתוך הציר ובולע:

יום שמה

לח ובשר שנמלח ושהה שיעור צלייה ואח"כ נתנוהו לכלי בלא הדחה ונתמלא הכלי ציר. דבר זה נעשה בביתו של רש"י והתירו. דמשום הציר אין לאוסרו דאינו דם אלא מוהל הבשר ולחותו. שהרי אחר ששהה כשיעור צלייה מדיחין אותו לבשלו בקדירה ואין חוששין לציר הנפלט ממנו. ואע"פ שהמלח שעל הבשר אסור שהדם מעורב בו ולכך צריך להדיח הבשר יפה יפה קודם שיבשלוהו בקדירה מ"מ אותו דם שבמלח נדבק הוא במלח ומתייבש בתוכו ואין לו כח להבלע בבשר. ואע"פ שנמחה בתוך המוהל כדפרישי' לעיל גבי גומות. ואם באנו לאוסרו מחמת דם המלח שעל הבשר א"כ נאסור כל בשר שמניחין אותו במים להדיחו כי נמחה המלח והדם שבתוכו ונבלע בבשר. דמה לי מים ומה לי מוהל דשניהם היתר הם. אלא ודאי דם המלח נתייבש בתוכו ואין לו עוד כח לצאת א"נ פסק כח המלח מחמת שהפליט את הדם מן הבשר ויצא כח המלח עם הדם ומחמת אותו מלח לא יחשב עוד כרותת לאחר גמר פליטתו. ולא דמי לבר יונה דנפל לכדא דכמכא שהיה נחשב כרותח אם לא היה הכותח נאכל מחמת מלחו. דהתם לא פסיק כח המלח:

לט וכתוב בסה"ת בשר שנמלח ונתנוהו על בשר שלא נמלח ובלע מן הבשר שנמלח ימלחנו דכמו שפולט את דמו כך פולט את הדם שבלע:

ריי"ף מב. **מ רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר טריפה אתא לקמיה דרבא אמר ליה הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן.** ואע"ג דטריד לפלוט ולא בלע דם. הציר מיהא בלע:

מא [דף קיג.] **דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר והוא שהיה טהור מליח וטמא תפל** דהשתא לא פליט הטמא ולענין מליח כרותח לא שייך תתאה גבר ולא עילאה ואפילו קליפה לא בעי. והא דאמרינן לעיל סימן לד גבי תתאה גבר ומילאה אדמיקר ליה בלע היינו דוקא בחום של צלי.

מב ויש לי ללמוד מכאן שאם עשה גבינות בדפוסי העובד כוכבים ומלחן בתוכו אינן נאסרות דהוי כמו טהור מליח וטמא תפל דאין שייך מליחה בעץ ולא נאסר העץ ע"י מליח כרותח ומעשים בכל יום דמלח הנתון בקערה שמשתמשין בה בשר לוקחין ממנו לתת בתוך חלב ולא חיישינן שמא בלע מן הקערה. וא"ת כיון שנמלח הטהור ומונח על הטמא או תחתיו או בצדו הרי נמלח גם הטמא ממלח שעל הטהור. וי"ל שנמלח מכל צדדין רק לא במקום שהוא דבוק לטמא א"נ אחר שנמלח הטהור מגיע לטמא ובמה שהוא נוגע בטמא אינו נחשב כרותח להיות פולט. דהבשר אינו יוצא מידי דמו עד שימלחנו יפה יפה **אבל אם היו שניהם מלוחין אסורין.** ואין צ"ל שאם היה הטמא מליח והטהור תפל **שהוא אסור:**

מג אמר שמואל אין הבשר יוצא מידי דמו אלא א"כ מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. וצריך לפזר עליו מלח הרבה שלא ישאר בו מקום בלי מלח:

מד ואווז ותרנגולת צריך למלחם גם מבפנים ואחר ששהה כדי צליה רגילים לרחצו שני פעמים ראשונה להעביר המלח והדם. ושניה להעביר לחלוחית המים הראשונים שנשארו:

מה ובשר שנתבשל בלא מליחה צריך ס' לבטל כל החתיכה דלא ידעינן כמה דמא נפיק מינה. ואם יש ס' בתבשיל אז התבשיל מותר. ויש אוסרין הבשר כיון שנתבשל בדמו ויש מתירין לפי שהדם שנפלט נתבטל בס' ואם נשאר בו מקצת דם הוי דם האיברים שלא פירש. וכן מסתבר דלא שייך הכא אפשר לסוחטו אסור דלא נאסר הבשר מעולם. ודמיא לצלי בלא מליחה דמה שנפלט האור שואבו ומה שנשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש ועוד ראוי להתיר יותר במבושל שהרי בצלי שמהפכין בשפוד אצל האש הדם המופרש ממנו מתגלגל סביב הבשר אפ"ה שרי כ"ש במבושל דמה שנפלט ממנו מתבטל מיד במים :

מו איתמר רב הונא אמר מולח ומדיח במתניתא תנא מדיח ומולח ומדיח ולא פליגי הא דחלליה בי טבחא והא דלא חלליה בי טבחא. ואם מלח בלא הדחה יש אומרים שאין תקנה לבשר אף אם ידיחנו וימלחנו אסור. לפי שעל ידי מליחה ראשונה פירש מקצת הדם ולא היה בה כח במלח להפליט כל הדם

מאחר שלא הודח הבשר ואותו הדם עצמו שפירש חוזר ונבלע בבשר דלא שריק כיון דלא נמלח כהוגן. ואין מלח השני מפליטו כיון שכבר פירש וחזר לתוכו. ולפי מה שכתב בעל ספר התרומה דבשר שנמלח שנתנוהו על בשר שלא נמלח שיש לו תקנתא במליחה ויפלוט דם שבלע עם דמו כ"ש הכא דשרי כיון דפולט דם שקבל מעלמא כ"ש דמו וכן מסתבר:

מז רב דימי מלח במילחא גללניתא ומנפיץ ליה פרש"י אבל המולח במלח דק אינו צריך ניפוץ. והרמב"ם ז"ל כתב פ"ו מהל' מא"ס דאין מולחין במלח דק לפי שנתכת ונבלעת בתוך הבשר ואינה מפלטת את הדם ולא מסתבר דיותר שהוא דק המלח יותר מתפזר על הבשר ופועל להוציא את הדם כי הוא נדבק בו אבל הגם כשהופך את החתיכה למולחה מכל צד הוא נושר ממנה:

יום שמו

מח אמר רב משרשיא אין מחזיקים דם בבני מעיים. תרגומה הדורא דכנתא ומעיא וכרכשא. מעיא הן הכרס והקיבה והדקין אבל כנתא גופא ולב וכבד וריאה יש בהם דם. ואין לאסור מטעם זה למלוח בני מעיים עם שאר בשר משום דלא טרידי לפלוט ובלעי כמו דגים לעיל סימן לו דהכא דאע"פ שאין להם דם אין בולעין דדמא משרק שריק. אבל דגים דרפו קרמייהו נוח להבלע הדם בהם. ואין להתיר מטעם דשריק. אם נשפך דם רותח על הצלי או אפילו דם צונן היה אוסרו. משום דתתאה גבר ואסור כדי קליפה או אפילו כדי נטילה. דדוקא דם הנפלט וטטף עם ציר ע"י צלייה או מליחה היא דאמרינן לעיל דשריק אבל בעיניה לא אשכחן דשריק. ואע"ג דאין מחזיקין דם בבני מעיים מ"מ בשומן הדבוק בהן יש דם דאית ביה שורייקי ולכך נהגו למלחן :

רי"ף מב: **מט אמר שמואל אין מניחים בשר מליח אלא ע"ג כלי מנוקב** כתב רב אחא משבחא אם מלח ע"ג כלי שאינו מנוקב אותו בשר אסור והכלי צריך שבירה והמולח צריך שימלח ע"ג כלי מנוקב או על קשין או על עצים כללו של דבר כל דבר שכששופך מים עליו יוצאין מים לחוץ אז הבשר מותר למלוח עליו. והרב הברצלוני ז"ל כתב דכי אמרינן מלח ע"ג כלי שאינו מנוקב הבשר אסור דוקא כשנשתהה הבשר שם כשיעור מליחתו. אבל לא נשתהה שם כל כך מותר ועוד כתב שאם מלח בשר ע"ג כלי שאינו מנוקב הבשר אסור ודומה כמי שבשלו בקדירה ואסור באכילה אפי' צלאו אח"כ. ונראה לי אע"פ שכתב רב אחא בסתם אותו בשר אסור. אינו אסור אלא מה שבתוך הציר אבל מה שחוץ לציר לא. דדם אינו מפעפע למעלה כמו שכתבתי לעיל ולא כמו שנמצא כתוב בנימוקי ה"ר פרץ המולח בשר בכלי שאינו מנוקב אסור אפי' מה שחוץ לציר ואפי' בלא שומן וכן עשה ר"ת מעשה בתרנגולת שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ואע"פ שלא שהתה שיעור מליחה אוסר את כולה. דלא אשכחן הש"ס דמפליג בכלי שאינו מנוקב בין שהתה כדי מליחה בין שלא שהתה כדי מליחה ויש אומרים שאין אסור אלא מה שבתוך הציר כדין חתיכה שנפלה לתוך הציר וליתא מדאמר גבי **דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורין** הדגים ופריך אי בכלי שאינו מנוקב אפי' עופות ועופות נמי אסורין משמע דאסורין מעבר לעבר קאמר. דהא מדמי כלי שאינו מנוקב לדגים ועופות ובדגים אסורין לגמרי מעבר לעבר. ולא דמי לחתיכה שנפלה לתוך הציר שאינו אסורה אלא מה שבתוך הציר. דהתם נמלחה החתיכה כדינה ופלטה כל דמה הלכך אין אסור אלא מה שבתוך הציר דדם אינו מפעפע למעלה אבל כשנמלחה בכלי שאינו מנוקב הכל אסור. שלא יצא דמה ממנה לפי שהמקום דחוק כיון שאין הכלי מנוקב. ואע"פ שדם האיברים שלא פורש מותר היינו דוקא שלא פירש כלל ממקומו. אבל פירש ממקום למקום לא. כגון הכא דכיון שמלח מיד הדם פירש ויוצא ממקום למקום ואינו יוצא לגמרי כיון שאינו מנוקב. ואע"פ שנתלה באילן גדול אינם דברים של טעם. ומה שהביא ראייה מדגים כשל עוזר ונפל עזור גם דגים אינן אסורים כולם אע"פ שאמר בסתם אסורין מ"מ אינן אסורין אלא כדן מליח כרותח קאמר. וכן טמא מליח וטהור תפל אסור. על כרחך אסור כדי קליפה קאמר דלא מצינו צלי אוסר יותר מכדי קליפה או כדי נטילה. וגם מה שחלק בין חתיכה שנפלה לתוך הציר להך דהכא אינו כלום דלמה ימנע מה שבתוך הציר את העליון מלפלוט וכי חתיכה גדולה שמלח חציה וכי חציה שאינו מלוח תמנע חציה המלוחה מלפלוט ה"נ אע"פ שמה שבתוך הציר אינו יכול לפלוט. מה שחוץ לציר פולט כדינו. ומי הוא הנביא שהגיד שפירש ממקום למקום ואינו יוצא לגמרי אין אלו אלא דברי

נביאות להשחית ממונן של ישראל. ומ"ש הרב הברצלוני צריך שישהה כשיעור צלייה ובשם ר"ת ז"ל כתב דנאסר מיד. אין אני אומר לא כדברי זה ולא כדברי זה. לפי שהאיסור הוא מחמת שנכבש בציר ואמרינן כבוש הרי הוא כמבושל הילכך אני אומר שהכבוש בציר ונטלו מיד א"א שיאסור לאלתר כיון שהוא צונן. ושיעור כבישה הוי כאילו נתנו על האור כדי שירתיח ויתחיל לבשל. אם נכבש בתוך הציר כשיעור זה נאסר כל מה שבתוך הציר. ובפחות משיעור זה לא נאסר אלא כדי קליפה כדין מליח הרי הוא כרותח: **רב ששת מלח גרמא גרמא. תרי מ"ט לא דלמא פליט האי ובלע האי חד נמי פליט האי גיסא ובלע האי גיסא אלא לא שנא:**

נ אמר **שמואל משום ר' חייא השובר מפרקת של בהמה קודם שתצא נפשה ה"ז מכביד את הבשר וגוזל את הבריות ומבליע דם באיברים איבעי'** להו הואיל ומבליע הדם **באיברים מי שרי למיכל מיניה באומצא או לא וסלקא בתיקו וקיימא לן כל תיקו דאיסורא לחומרא:**

נא מתני' בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה. בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה מותר לבשל ומותר בהנאה. ר"ע אומר חיה ועוף אינם מן התורה שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו שלשה פעמים פרט לחיה ועוף ולבהמה טמאה ומה שהביא רב אלפס דר"ע ולא הביא דרבי יוסי הגלילי משום שפוסק הלכה כרבי עקיבא. ואי ס"ל דרבנן פליגי עליה הא קי"ל עירובין מו: הלכה כר"ע מחבירו דווקא ולא כנגד רבים אלא ודאי סבירא ליה דלא פליגי אלא ת"ק אמר שנוהג בבהמה טהורה דוקא ולא בטמאה ור"ע מפרש מהיכן נתמעטו חיה ועוף ובהמה טמאה:

גמ' ת"ר [דף קיד.] המבשל במי חלב פטור ואיסורא מיהא איכא דהא כותח מנסיובי דחלבא עביד ליה כדאיתא בריש אלו עוברין ואמרינן לעיל סימן לג דאסור לאכול בשר בכותח ואני אומר דנסיובי דחלבא אסור מדאורייתא ומי חלב דפטור היינו שהוציאו ממנו כל האוכל. דאחר שעשו הגבינה מבשלין החלב והאוכל צף למעלה ולא נשאר בו אלא מים בעלמא והוא הנקרא מי חלב והרמב"ם ז"ל פ"א מהלכות מאכלות אסורות היה אוסר אותו באכילה דהא בפ"ק דבכורות דף ו: מצריך פסוק להתיר חלב משום דכל מידי דאתי מחי אסור. והכא אמרינן דמי חלב אינו כחלב וליכא קרא למישרי וכיון דאתי מחי אסור ואל תתמה שהרי מותר עם האוכל וכשפירש מן האוכל נאסר דהכי אשכחן בדם האיברים דכשהוא מובלע בבשר מותר וכשפירש אסור. וה"ר שמחה ז"ל השיב דדוקא לענין בשר בחלב אין חשוב כחלב. דקרא קאמר בחלב אמו כמו שיוצא מן האם מעורב עם האוכל. אבל לכל שאר מילי הוי בכלל חלב דתנן מכשירין פ"ו מי חלב הרי הן כחלב ואמר ריש לקיש עלה לא שט אלא להכשיר את הזרעים אבל לענין בישול מי חלב אינו כחלב:

נב [דף קטז.] **מתני' קיבת עובד כוכבים ושל בהמה נבילה אסורה המעמיד בעור של קיבה** אם יש בנ"ט [דף קטז:] **הרי זו אסורה כשרה שינקה מן הטריפה** הקיבה **אסורה טריפה שינקה מן הכשירה קיבתה מותרת מפני שכנוס במיעיה** כתב רש"י דחלב שנמלח בעור הקיבה בין חלב הנמצא בקיבה עצמה בין שנתן בה חלב דעלמא ומלחו בתוכה אסורה משום בשר בחלב. דמליח כרותח ונתן בשר הקיבה טעם בחלב ונעשה כולה חתיכה דאיסורא. ואם העמיד בה גבינות אסורות בנותן טעם וכתב דהיה נוהג בו היתר מתחלה בחלב של הקיבה עצמה שנמלחה בה מדאמר מסכת ע"ז דף כט. גבי קיבה של עולה דכהן שדעתו יפה שורפה חיה אלמא פירשא בעלמא הוא ולא מתסרא. וליתא דחלב גמור הוא מדתנן במתניתין כשירה.שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה ש"מ דחלב גמור הוא ותניא נמי לעיל (חולין דף קט:) קיבה שבשלה בחלבה אסורה. וקיבת עולה דשריא משום דלאו גופה הוא אלא שינקתו מאמו והוי ככנוס במיעיה. והא דמייתי מיניה ראיה במסכת ע"ז דאיסורי הנאה שרי פרשייהו וגבי עגלי עבודת כוכבים דאסור פרשייהו מדקתני קיבת עגלי עבודת כוכבים אסורה. לאו משום דחשיב לה פירשא לענין עיכול דמפקע שם חלב מיניה. אלא מייתי ראיה מדאסר קיבת עגלי עבודת כוכבים שמע מינה פירשא אסור דהא קיבה לאו גופה הוא ומיתסר משום דניחא ליה בנפחיה שהבהמה נראית שמינה ויפה לעבודת כוכבים והוא הדין לשאר הפרש ומדשרי ליה גבי עולה ש"מ לא מיתסר אלא גופה אבל פירשה שרי:

גמ' אטו קיבת עובדי כוכבים לאו נבילה היא אמר שמואל חדא קתני קיבת שחיטת עובדי כוכבים

נבילה. ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה הא קיבה גופה שריא לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה. דתנן אמר רבי ישמעאל ריי"ף מג. שאלתי **את רבי יהושע מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים וא"ל מפני שמעמידין אותה בקיבת נבילה. אמרתי לו והלא קיבת העולה חמורה מקיבת נבילה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה. וחזר ואמר לי מפני שמעמידין** אותה **בקיבת עגלי עבודת כוכבים. והילכתא אין מעמידין** אותה בעור קיבת עובדי כוכבים אבל מעמידין בקיבת עובדי כוכבים **וכשירה שינקה מן הטריפה מעמידין בקיבתה וכל שכן טריפה שינקה מן הכשירה. מ"ט חלב המכונס בעור** פירשא בעלמא היא זו היא גירסת רב אלפס ז"ל. וכן פירש לעיל בשמעתא דכחל דההיא דקיבה שבשלה בחלבה אסור קודם חזרה נשנית. וכן צ"ל לגירסתו דכשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה קודם חזרה נשנית ולא משמע כן דכשירה שינקה מן הטריפה וטריפה שינקה מן הכשירה משמע שנשנו כאחת ועל שניהם מפרש הטעם מפני שכנוס במיעיה. ורש"י לא גרס ליה ואין הלשון מוכח כגירסת רב אשי אלא שהוגה אח"כ בספרים ורבינו תם היה אומר דלגירסא זו יש לחלק דהא דקאמר הכא פרשא בעלמא הוי היינו חלב הקרוש הנמצא בקיבה ומתניתין **כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה** אסורה וקיבה שבשלה בחלבה מירי בחלב צלול הנמצא בקיבה דההוא חלב גמור הוי:

הדרן עלך כל הבשר

פרק ט

ריי"ף מד: **א** [דף קל.] **הזרוע והלחיים והקיבה נוהגין בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין:**

ב גמ' [דף קל:] **אמר רב חסדא המזיק מתנות כהונה או שאכלן פטור מ"ט** משום דכתיב וזה דמשמע דווקא שהן בעין אבל אם אבדו אין לכהן דין עליו. **ואי בעית אימא משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעין** ונפקא מינה בין הלין לישני. דלישנא קמא אפילו לצאת ידי שמים לא מיחייב דרחמנא פטריה. ולישנא בתרא מיחייב. אלא שאין הכהנים יכולין להוציא ממנו בדין. דמצי למימר לכל כהן התובעו לא בעינא למיתב לך אלא לאחר. וכן ברייתא דלקמן דריש רבי יהודה בן בתירא וזה למעוטי חזה ושוק שאינו דין מסייע ללישנא בתרא. הלכך הלכה כלישנא בתרא לחומרא:

ג [דף קלא.] **ההוא ליואה דהוה חטיף מתנתא. אתו** ריי"ף מה. **וא"ל לרב.** א"ל לא מסתייע **דלא שקלינן מיניה אלא מחטף נמי חטיף. ורב אי איקרו עם משקל נמי שקלינן מינייהו ואי לא איקרו עם רחמנא** פטריה מספקא ליה לרב **אי איקרו עם אי לאו.** [דף קלא:] **דריש מרימר הלכתא כוותיה דרב. והלכתא כוותיה דרב חסדא. כי אתא עולא אמר הבו מתנתא לכהנתא. אלמא קסבר עולא כהן ואפילו כהנת.** [דף קלב.] **אמר רבינא אמר לי אמימר הלכתא כוותיה דרב. והלכתא כוותיה דרב חסדא. והילכתא כוותיה דעולא. והילכתא כרב אדא בר אהבה דאמר לויה שילדה מישראל בנה פטור מחמש סלעים.** ולאפוקי מדרב פפא דאמר בכורות דף מז. דווקא דאיעברה מעובד כוכבים אבל איעברה מישראל כיון דרובא ישראל חייב בחמש סלעים. אלא כמר בריה דרב יוסף דאמר לא שנא איעברה מישראל לא שנא איעברה מעובד כוכבים בנה פטור מחמש סלעים דברחם תלה רחמנא. ודווקא לויה אבל כהנת איעברה מישראל בנה פטור אבל איעברה מעובד כוכבים נתחללה מביאת העובד כוכבים והוה ליה כבת ישראל שילדה מן העובד כוכבים דבנה חייב בחמשה סלעים. **רב כהנא אכיל בשביל אשתו רב אידי בר אבין אכיל בשביל אשתו רב יימר אכיל בשביל אשתו: כוי חייב בכולהו מתנתא דתניא שור מה** תלמוד לומר אם שור להביא **את הכלאים שה מה ת"ל אם שה להביא את הכוי:**

ד מתני' בכור שנתערב במאה בזמן שמאה שוחטין את כולן פוטרין את כולן. אחד שוחט את כולן פוטרין לו אחד:

גמ' ואמאי יבוא עליו כהן משני צדדין ולימא ליה אי **בכור הוא כוליה דילי הוא** ואי **לאו בכור הוא הב לי מתנתא. אמר רב אושעיא בבא לידי כהן ומכרו לישראל במומו:**

מתני' השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות והמשתתף עמהם צריך שירשום. ואם אמר ריי"ף מה: **חוץ מן המתנות פטור מן המתנות. א"ל מכור לי בני מיעיה של פרה זו והיו בהן מתנות נותנם לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים. לקח הימנו במשקל נותנם לכהן**

ומנכה לו מן הדמים:

גמ' [דף קלב:] **וליתני כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות. אמר רבא זאת אומרת הדין עם הטבח:**

ה דרש רבא מאת העם ולא מאת מכהנים כשהוא אומר מאת זובחי הזבח אפילו כהן טבח במשמע. אושפזיכניה דרבי טבלא כהן הוה והוה דחיקא ליה מילתא אתא לקמיה דרבי טבלא א"ל זיל אישתתיף בהדי טבחי ישראל דמגו דפטרת להו ממתנות משתתפין בהדך חייביה רב נחמן. א"ל רבי טבלא פטרן. **א"ל זיל אפיק ואי לא מפיקנא רבי טבלא מאונך אתא רבי טבלא קמיה דרב נחמן א"ל מאי טעמא עביד מר הכי. א"ל דכי אתא רב אחא בר חנינא מדרומא אמר ר"י בן לוי וכל זקני** דרום אמרו כהן טבח שתים ושלש **שבתות פטור מן המתנות מכאן ואילך חייב במתנות. א"ל וליעבד ליה מר כרבי אחא בר חנינא. א"ל ה"מ דלא קבע מסחתא אבל הכא הא קבע מסחתא. אמר רב חסדא האי כהנא טבחא דלא מפריש מתנתא ליהוי בשמתא. ואמר רב חסדא מתנות כהונה זרוע לאחד וקיבה לאחד ולחיים** לשנים. ובתורא פלגי לזרוע גרמא גרמא:

ו ואמר רב חסדא אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה. וכל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים. ולית הילכתא כוותיה דמתנות אין בהן משום קדושה אלא חובת טבח הן ואי דלא יהיב להו הוא נינהו דקאי **באיסורא אבל בשרא שרי. וגרסינן נמי בסוף הדין פירקא הרי מתנות דלא טבילי אלמא דבר ברור הוא דמתנות לא טבלי וכן הילכתא. א"ר חסדא מתנות כהונה** אינן נאכלות אלא צלי ואינן **נאכלות אלא בחרדל. מ"ט** דאמר קרא לך נתתים **למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין.** הא צלי לאו דווקא דהא תנן בפרק כל התדיר בזבחים דף צ: בכולן רשאין הכהנים לשנות באכילתן לאוכלן צלויין שלוקין ומבושלין ומפ' בגמ' מ"ט אמר קרא לך נתתים למשחה לגדולה כדרך שהמלכי' אוכלים אלא באיזה ענין שהוא אוהב יותר יש לו לאכול כדי שיהא נאכל לתיאבון. ואם הוא אוהב בכולן שוה יאכלנו צלי כדרך מלכים:

ז [דף קלג.] **אמר רבא בדיק לן רב יוסף האי כהנא דחטיף מתנתא חבובי מצוה הוא או זלזולי מצוה הוא. ופשטינן ליה ונתן ולא שיטול מעצמו. אמר אביי מריש הוה חטיפנא מתנתא** כיון דשמענא **ונתן ולא שיטול מעצמו מיחטף לא חטיפנא מימר אמינא הבו לי. כיון** דשמענא להא דתניא **ויטו אחרי הבצע ר"מ אומר חלקם שאלו בפיהם מימר נמי לא אמינא כי יהבו לי שקילנא כיון דשמענא להא דתניא הצנועין מושכין ידיהם והגרגרנים חולקין משקל נמי לא שקילנא בר ממעלי יומא דכפורי לאחזוקי נפשאי בכהנא. ולפרוס ידיה. אנסו ליה עידניה כלומר חולי במעים הוה ולא היה יכול לשהות** נקביו לפיכך לא פירס **ידיו: אמר רב יוסף האי כהנא דאית ליה צורבא מרבנן בשיבבותיה ודחיקא ליה מילתא ליזכי ליה מתנתא. ואע"ג דלא אתא לידיה במכירי כהונה** רי"ף מו. **ולוייה. רבא ורב ספרא איקלעו** לבי מר יוחנא בר חנא בר אבא וא"ל למר יוחנא בר **חנא בר ביזנא עבד להו עגלא תלתא. אמר ליה רבא לשמעיה זכי לי מתנתא דבעינא למיכל לישנא בחרדלא. זכי ליה. רבא אכל רב ספרא לא אכל** אקריוהו לרב ספרא בחלמיה **מעדה בגד ביום קרה. אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה דילמא משום דעברית אשמעתיה דמר אקריון הכי.** א"ל כי אמרי אנא אחר שמעיה על כרחיך מזכי **ליה וכי אמרי אנא** למאן דלא איפשר ליה רבא **אפשר ליה אלא מאי טעמא אקריון** הכי כלפי רבא **ולקריוהו לרבא. נזיף הוה. מההוא מעשה דתענית דף כד: דאטרח קמי שמיא ואתא מטרא בתקופת תמוז ואיתחזי ליה אבוהי בחילמיה ואמר איכא דאטרח קמי שמיא כולי האי ושני דוכתיה ואשכח לדוכתיה דמרושם בסכיני.** יש מפרשים נזוף הוה בשביל זה המעשה והכי מסתבר טפי דבההוא עובדא דתענית קאמר ההוא גברא דמתחייב נגידא בבי דינא דרבא נגדיה רבא ומית. אישתמע מילתא בי שבור מלכא בעא לצעוריה וכו' ועל ידי אותו מעשה בקש רחמים ובא מטר. ובימי רב יוסף לא היה רבא ראש בית דין להלקות. כי אביי מלך אחר רב יוסף ורבא אחר אביי:

ח אמר ליה אביי לרב דימי פשטיה דקרא במאי כתיב א"ל בשונה לתלמיד שאינו הגון דא"ר יהודה אמר רב השונה לתלמיד שאינו הגון נופל לגיהנם שנאמר כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ירע שריד באהלו ואין שריד אלא תלמיד חכם שנאמר ובשרידים אשר ה' קורא: אמר רב הונא אם כהן [דף קלג:] **שותף בראש פטור מן הלחי שותף ביד פטור מן הזרוע. שותף בבני מעיים פטור מן הקיבה. וחייא**

בר רב אמר אפילו שותף באחד מהן פטור מכולן והלכתא כרב הונא דהא אתותב חייא בר רב מהא דתניא הראש שלי וכולה שלך אפילו אחד ממאה בראש פטור מן הלחי וחייב בכולן וסלקא בתיובתא. ואם אמר כהן לישראל כולה שלי והראש שלך חייב דבתר חיובא אזלינן דתניא הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז זה חומר בזרוע לחיים וקיבה מראשית הגז. אלמא בתר חיובא אזלינן. ואם א"ל חוץ מן המתנות חוץ שיורא הוי ולא מכר לו את המתנות ודכוותה בישראל לישראל מיחייב הלוקח דכיון דשחטיה עליה דידיה רמי למיתבינהו. אבל אם אמר כהן לישראל פרה זו מכורה לך [דף קלד.] על מנת שהמתנות שלי נותן לכל כהן שירצה. דעל מנת לאו שיורא הוא אלא תנאי שמכר לו הכל בתנאי שיהא המתנה שלו ואין בו כח להתנות זה שהתורה אמרה שיתנה לכל כהן שירצה. ולא אמר שהמכר בטל מאחר שאין התנאי מתקיים משום דהתנה על מה שכתוב בתורה והתנאי בטל ומעשה קיים. דכוותיה אמרינן בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סג.) בן לוי שמכר שדה ע"מ שמעשר ראשון שלו מעשר ראשון שלו משום דסבר הך תנא דע"מ שיורא הוא ושיורא שייר למקום מעשר. אבל בתנאי לא מצי לאתנויי שיתן לו המעשר בכל שנה ושנה דמתנה על מה שכתוב בתורה הוא: לקח ממנו במשקל נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים אמר רב לא שנו אלא ששקל לעצמו בהא אמר נותנו לכהן אבל שקל לו טבח הדין עם הטבח פי' אף עם הטבח דסבר רב מתנות כהונה נגזלות והוי ליה גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה. ורב אסי אמר אפילו שקל לו הטבח הדין עמו דווקא ולא עם הטבח. דסבר מתנות כהונה נגזלות והלכתא כרב דרבו של רב אסי הוה:

ט מתני' גר שנתגייר והיתה לו פרה אם נשחטה עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב ספק פטור שהמוציא מחבירו עליו הראיה. אבל אם היתה לו עיסה נעשית ספק אם עד שלא נתגייר נתגלגלה או משנתגייר נתגלגלה מפריש חלה מספק דספק איסורא לחומרא ומוכר החלה לכהן. וכן אס נולד לו בכור בעדרו ירעה עד שיסתאב ויאכל במומו. וכן בכור בהמה טמאה פודהו בטלה לאפקועי איסוריה ומעכב השה לעצמו:

י גמ' [דף קלד:] **תניא מקום שנהגו למלוג בעגלים לא יפשיט את הזרוע להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי ואם אין שם כהן מעלה חותן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן.** כך היא גי' הספרים ורב אלפס לא כתב כן:

יא מתני' איזוהי זרוע מן הפרק של ארכובה עד כף של יד והוא של נזיר וכנגדו ברגל שוק. ר' יהודה אומר דמן הפרק של ארכובה עד סובך של רגל. איזוהי הלחי. מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת:

גמ' ת"ר זרוע זה זרוע ימין אתה אומר זרוע ימין או אינו אלא זרוע של שמאל ת"ל הזרוע. מאי תלמודא כדאמר רבא הירך המיומנת שבירך הכי נמי הזרוע המיומן שבזרוע **והלחיים להביא צמר שבראש כבשים ושיער שבזקן תיישים. והקיבה להביא חלב שעל הקיבה וחלב שבתוך הקיבה דאמר ר' יהושע כהנים נהגו בו עין יפה ונתנוהו לבעלים.** טעמא שנהגו הא לא נהגו לא. איזהו לחיים וכו'. והתניא נוטלם ואת בית השחיטה עמהן. **לא קשיא מתני' רבנן ברייתא רבי** רי"ף מו: **חנינא בן אנטיגנוס. דתניא מוגרמת פסולה והתניא העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשירה וקי"ל כרבי חנינא בן אנטיגנוס והיינו שייר בחיטי.** לא ידענא למה הביא רב אלפס האי פיסקא הכא. אע"ג דלענין מקום השחיטה הלכה כרבי חנינא לענין לחי הלכה כמתני' ועוד דאיכא שינויא אחרינא דמוקי תרוייהו כרבנן. ועוד צ"ל דליכא דאיכא פלוגתא בלחי דבנטילת הלחי שוה לכולם:

הדרן עלך הזרוע והלחיים

פרק י

א [דף קלה.] **ראשית הגז נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין. חומר בזרוע לחיים וקיבה מראשית הגז שהן נוהגין בבקר וצאן במרובה ובמועט. וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלים ואינו נוהג אלא במרובה:**

גמ' [דף קלו:] **אמר רב נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כתלת סבי. כרבי אלעאי בראשית הגז. דתניא ר' אלעאי אומר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. כר' יהודה בן בתירה בדברי תורה דתניא ר' יהודה בן בתירה אומר דברי תורה אין מקבלין טומאה. כרבי יאשיה בכלאי הכרם דתניא ר' יאשיה אומר לעולם אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד.**

ופרש"י כיון דנהוג עלמא כרבי אילעאי בראשית הגז ה"ה נמי במתנות דחד טעמא נינהו משום דיליף נתינה נתינה מתרומה. ואע"ג דלעיל בפרק הזרוע סברי כולהו אמוראי דמתנות נוהגין בחו"ל גם בראשית הגז היו נוהגין בו באותן הדורות ושוב בדורות האחרונים חזרו לנהוג כרבי אילעאי בשניהם ולהכי קאמרי האידנא נהוג עלמא אע"פ שעד עתה לא נהגו כן. וכן לענין כלאים ברוב מקומות בש"ס סוברים האמוראים דלא כר' יאשיה. בשבת פרק תולין (שבת דף קלט.) שלחו ליה בני בשכר ללוי כשותא בכרמא מהו. שלח להו כשותא בכרמא עירובא ולישלח להו כר' טרפון דאמר כשותא בכרם אינו כלאים ולא פריך ולישלח להו כרבי יאשיה. וכן קאמר התם בפרק תולין מכריז רב עמרם האי מאן דבעי למזרע כשותא בכרמא ליזרע כר' טרפון אבל כרבי יאשיה לא קאמר. וכן בפ' מי שמתו (ברכות דף כב.) רוב תנאים ואמוראים סברי דלא כר' יהודה בן בתירה ואפ"ה פסיק הכא הילכתא כרבי יאשיה וכרבי יהודה בן בתירה. ורב נחמן בר יצחק חבר אלו שלשה יחד לפי שנשתנה בהו המנהג. ואיהו גופיה קאמר לעילדף קלב: דקניס אטמא כי כן היו נוהגים בתחלת ימיו. ועל זה סמכו ונהגו כן בדורות אחרונים. והרמב"ם ז"ל כתב פ"א מהל' בכורים דנוהגין בזמן הזה וכן כתב רבי מאיר מרוטנבור"ג והעולם לא נהגו כן:

ר"ף מז. **מתני' וכמה הוא מרובה. ב"ש** אומר שתי רחלות שנאמר **יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. וב"ה אומר חמש שנאמר חמש צאן עשויות. רבי דוסא בן הרכינס** אומר **חמש רחלות גוזזות מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגז. וחכ"א חמש רחלות גוזזות כל שהוא:**

גמ' תניא [דף קלו.] **ר' ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו ארבע שנאמר וארבע צאן תחת השה. תניא אמר רבי אלמלי דבריהם דברי תורה ודברי** בר רבי דברי קבלה דברי בר רבי **אנו שומעין. כל שכן שדבריהם דברי קבלה ודברי** בר רבי דברי תורה.והא **אמר מר אין הכרעה שלישית מכרעת.** אמר ר' יוחנן מפי השמועה [דף קלז:] **אמרה מפי חגי זכריה ומלאכי. גוזזות כל שהו וכמה כל שהו.** אמר רב מנה ופרס ובלבד שיהו מחומשין. **ושמואל אמר ששים סלעים ונותן סלע אחד לכהן. רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שש. חמש לכהן ואחד לו. עולא אמר רבי אלעזר אמר כל שהו שנינו. רב ושמואל דאמרי תרווייהו ראשית הגז ששים. ואי קשיא לך הא תנן כמה הוא נותן משקל חמש סלעים ביהודה שהן עשר סלעים בגליל מלובן ולא צואי. הוא בישראל שיש לו גיזות הרבה ומבקש ליתנם** לכהנים. דאמרינן ליה לכל **חד וחד לא תבצר מה' סלעים: ומנה דקאמר רב מנה בן ארבעים סלע דהוה ליה מנה ופרס ששים סלעים כדאמר שמואל. ורבי יוחנן נמי בששים סבירא ליה. וההוא דקאמר שש חמש לכהן ואחד לו. משום רבי ינאי רביה אמרה. הילכך הילכתא ראשית הגז בששים דהוה ליה ר' ינאי יחיד אצל רבים וקי"ל הלכה כרבים וחזינן קמאי כגון בעל הלכות ומר חפץ דפסקו הילכתא כמתני' דקתני חמש רחלות. ודלא כרבי דפסק הלכה כרבי יוסי וכפשטא דמתניתין דקתני וכמה הוא נותן** ר"ף מז: **לו משקל חמשה סלעים וכו' ואתיא כר' יוחנן משום רביה** וכן מסתבר דהלכה כר' ינאי כנגד רבי יוחנן תלמידו וכ"ש כנגד רב ושמואל דלית הילכתא כוותייהו כנגד רבי יוחנן:

מתני' לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור כיון שנתכוין לגוזלו מן הכהן ושינהו קנאו בשינוי וכמאן דליתנהו דמי. והוה ליה כמו מזיק מתנות כהונה או שאכלן **דפטור ליבנו ולא צבעו חייב הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז. לקח גז צאנו של חבירו שייר המוכר חייב.** דאמר ליה לוקח חייב מתנה דכהן גבך הוא. לא שייר המוכר הלוקח חייב דאמר ליה המוכר מתנה דכהן גבך הוא. והני מילי כשמכר לו בסתם אבל אם פירש לו המוכר ואמר ליה אני מוכר לך הכל אין הלוקח חייב. ולא דמי ללוקח מתנות במשקל דהוי כמו פירש שהרי שקל לו חלקו של כהן ואפילו הכי נותנו לכהן. דהתם משנשחטה הבהמה זכה הכהן במתנות ואין מכירתו בהן כלום. אבל בראשית הגז שמכר לו הגיזה בעודה מחוברת לצאן אכתי לא זכה בה הכהן ובידו למכרה אלא במכר בסתם הוא דאמרי' מסתמא לא מכר חלקו של כהן:

ב היו לו שני מינין שחופות ולבנות מכר לו שחופות ולא לבנות זכרים ולא נקיבות זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו:

גמ' לאו משום דשני מינין הוו ונמצא שלא שייר המוכר מאותו המין הילכך לוקח חייב. דזכרים ונקבות ודאי חד מינא נינהו. אלא עצה טובה קמ"ל שיקנה המוכר מן הלוקח צמר של שחופות שאינו טוב כמו לבנות. וכן של

זכרים. ויתן של זה לעצמו ושל זה לעצמו: תנא לא שילבננו ויחננו לו אלא כל שאילו ילבננו כהן יעמדו על חמשה סלעים כדי לעשות ממנו בגד קטן. אתמר גזז ומכר ראשון ראשון [דף קלח.] רב חסדא אמר חייב. רב נתן בר אושעיא אמר פטור. רב חסדא אמר חייב כל חדא וחדא צאנך קרינא ביה ורב נתן בר אושעיא אמר פטור בעידנא דמלי שיעורא בעינן צאנך וליכא. תנן **הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור** הא צאנו ליגזז חייב. אמאי הא כל חדא וחדא בתר דגזזה נפקא ליה מרשותיה. תרגמא רב חסדא אליבא דרב נתן בר הושעיא כשהקנם לו כל שלשים יום ונראה דהלכה כרב חסדא דפשטא דמתניתין אתיא כוותיה . ואע"ג דאמר רב נחמן בר יצחק דהאידנא נהוג עלמא כרבי אילעאי בראשית הגז ופרישנא דהוא הדין במתנות הא האריכו רבנן בהלכותיהן משום דרב נחמן בר יצחק לא פסיק בהדיא הלכתא אלא אמר דנהוג עלמא הכי ואי איכא דוכתא דלא נהוג שידעו הלכותיהן:

הדרן עלך ראשית הגז

יום שמז

פרק יא

א [דף קלח:] **שילוח הקן נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ולא במוקדשין. חומר בכסוי הדם משילוח הקן שכיסוי הדם נוהג בחיה ובעוף במזומן ושאינו מזומן ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן ואיזהו** ר"י"ף מח. **שאינו מזומן כגון אווזין ותרנגולין שקננו בפרדס. קננו בבית וכן יוני הרדסיאות פטור מלשלח:**

גמ' תנו רבנן [דף קלט:] **כי יקרא קן צפור לפניך מה ת"ל. לפי שנאמר שלח תשלח יכול יחזר אדם בהרים ובגבעות עד שימצא קן. ת"ל כי יקרא במאורע. קן קן מכל מקום. צפור טהור ולא טמא. לפניך זו רשות היחיד. בדרך זו רשות הרבים. באילנות מנין. ת"ל בכל עץ. בבורות שיחין ומערות מנין. ת"ל על הארץ. וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר מה** ת"ל בדרך **לומר לך מה בדרך שאין קנוין בידך אף כל שאין קנוין בידך מכאן אמרו יוני שובך ויוני עליה וצפורים שקננו בטפיחים ובבירות** ואווזים ותרנגולין שקננו בפרדס חייבין **לשלח. קננו בתוך הבית וכן יוני** הרדיסאות פטור מלשלח. **אמר רב יהודה המוצא קן בים חייב לשלח שנאמר כה אמר ה' הנותן בים דרך.** אמרי לה פפונאי לרב מתנה מצא קן בראשו של אדם מהו אמר להו ואדמה על ראשו:

ב מתני' עוף טמא פטור מלשלח עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור ועוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור מלשלח. קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין:

גמ' תניא אם טריפה חייב לשלח. אפרוחים טריפות פטור מלשלח. מנא הני מילי. אמר רב כהנא [דף קמ.] תקח לך ולא לכלביך:

ג [דף קמ:] **בעי** ר' ירמיה מטלית מהו שאחוץ ביצים מהו שיחוצו ביצים מוזרות מהו שיחוצו שני סדרי ביצים מהו.זכר על גבי ביצים ונקבה על גבי זכר מהו תיקו א"ר אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בקורא נקבה דברי הכל חייב. ואפילו אין הביצים שלה כיון דאורחיה בהכי וגם קרינא בה ואם רובצת. **ואמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בזכר דעלמא דברי הכל פטור. תניא נמי הכי זכר דעלמא דברי הכל פטור. קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין.** תמיהני למה לא הביא רב אלפס ז"ל מימרא קמייתא דרבי אלעזר. דלכאורה משמע דאיתנהו לתרוייהו דתרי מילי נינהו ולא פליגי אהדדי. ואני לא הייתי כותב מימרא דרבי אלעזר בתרייתא משום דלית בה נפקותא לפסק הלכה ולא כתבתיה אלא לדקדק בדבריה רב אלפס ז"ל. דנראה שהיה כתוב בספרו ואיכא דאמרי אמר רבי אלעזר ופליגי תרי לישני דרבי אלעזר אהדדי דלישנא קמא דנקט קורא זכר משום רבנן א"כ לרבי אלעזר זכר דעלמא נמי חייב. ופסק הוא הלכה כלשון אחרון דרבי אלעזר משום דתניא כוותיה לאפוקי מלישנא קמא. ולאשמועינן דלא מחייבי רבנן בקורא נקבה ואין נראין לי דבריו. דבספרים שלט אין בהם איכא דאמרי. וגם לכאורה משמע דלא פליגי אהדדי. דאע"ג דנקט קורא זכר משום רבנן. היינו למעוטי נקבה דרבנן מודו בה מדלא תנן קורא סתם והוה משמע דפליגי בין בזכר בין בנקבה. אבל קורא דתנן הייט אף משום רבי אליעזר ולאפוקי עוף דעלמא וזכר דתנא משום רבנן למעוטי נקבה. דלרבי אליעזר הוה ליה למיתני קורא סתם:

ד מתני' היתה מעופפת בזמן שכנפיה טגעות בקן חייב לשלח. אין כנפיה טגעות בקן פטור מלשלח:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב יושבת על שני רובדי אילן

רואין כל שאילו תשמט נופלת עליהן חייב לשלח. ת"ר היתה יושבת ביניהם אפילו **נוגעת בקן פטור מלשלח.** על גביהן חייב לשלח. מעופפת אפילו כנפיה טגעים בקן מן הצד פטור מלשלח:

מתני' אין שם אלא ביצה אחת או אפרוח אחד **חייב לשלח שנאמר קן קן מכל מקום היו שם אפרוחים מפריחין או ביצים מוזרות פטור מלשלח שנאמר והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים מה אפרוחים בני קיימא אף ביצים בני קיימא יצאו ביצים מוזרות מה ביצים צריכות לאמן אף אפרוחין צריכין לאמן יצאו מפריחין:**

ה [דף קמא.] **שלחה** וחזרה אפילו ארבעה וחמשה **פעמים חייב לשלח שנאמר שלח תשלח. אמר הריני נוטל את האם ומשלח את הבנים לא אמר כלום שנאמר שלח תשלח את האם. נטל את הבנים והחזירן לקן וחזרה האם עליהן פטור מלשלח. הנוטל האם על הבנים רבי יהודה אומר לוקה ואין משלח וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה:**

רי"ף מה:

גמ' [דף קמא:] **עד כמה משלחה אמר רב יהודה עד כדי שתצא מתחת ידו ובמה משלחה** אמר רב הונא ברגל כדי שתוכל לילך ברגל. ויכול לחתוך כנפיה שלא תוכל לפרוח וישלחנה ותלך ברגליה שתים ושלש פסיעות ואחר כך יקחנה. רב יהודה אמר באגפיה צריך לשלחה בענין שתוכל לפרוח באגפיה שלא ימרוט כנפיה. ההוא דגזינהו **לגפה שלחה ואחר כך תפסה. נגדיה רב יהודה אמר ליה זיל רבי גדפיה ושלחה כמאן אי כרבי יהודה לוקה ואינו משלח ואי כרבנן משלח ואינו לוקה לעולם כרבנן ומכת מרדות מדרבנן:**

[דף קמב.] **מתני' לא יטול אדם אם על בנים ואפילו לטהר בה** את המצורע ומה מצוה קלה שהיא **כאיסר אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים ק"ו למצות חמורות שבתורה:**

הדרן עלך שילוח הקן וסליקא לה מסכת חולין

יום שכה [קף ב.] **הכל** שוחטין. **כל היכא דתניגן הכל מייתי להו בסמעתא קמייתא לערכין** ומפרשינן התם בכולהו **הכל לאתויי מאי וכגמרא נמי פליגי אמוראי הכל למתני' לאתויי** מאי: **ומקשינן** בגמ' היכי תנן **הכל שוחטין למשמע להזות ממרבין מהכל לכתחלה מרבינן**

יום שכה **ליה והלר תני ושחיטתן כשרה למשמע לוקין ליעבד** ומתרן רב חסי [קף ג.] למתני' הכי הכל שוחטין ואפילו ישראל מומר מומר למאי נפקא נפקותא לתיובתן ובלרבא למאי רבא ישראל מומר לכבר נפקא נפקותא לתיובתן בודק סכין ונותן לו ומותר לאכול משחיטתו לאכול נפקא נפקותא לתיובתן בודק סכין ונותן לו לא יסחוט ואם שחט יבדוק סכין אחריו אם נמצאת סכינו יפה מותר לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול משחיטתו. חוץ מחרש שוטה וקטן דלחפי' ליעבד נמי לא שמע יסחוט ואם ירדמו שמא יחלילו. והכין פירושו למומר זה אינו מומר אלא לתיובתן לחי **לא משכח היתרא לאכול נבלות** הילכך כל שאין **לו סכין בדוקה לא טרח להטלורי בתר סכין יפה** לבד כל שבדק סכין **ונתן לו כי שחיט שפיר קא שחיט לכל כמה דמצי למיכל היתרא לא לאכול איסורא** ובדוק לתיובתן הוא לבדוק סכין אחריו לבד לוכל נבלות להכעיס אפי' נמצאת סכינו יפה מועד הוא לנבל בכוונה וכיולים. **והכל שוחטין למתני' למשמע להזות לחתרכי מהכל לכתחלה** מרבינן ליה היינו ישראל מומר לוכל נבלות לתיובתן לבודק סכין ונותן לו ושוחט לכתחלה ושחיטתן כשרה למשמע ליעבד קאי להכי בדק סכין מתחלה שאם בדק סכין ונמצאת סכינו יפה שחיטתו כשרה ומתני' הכי קתני הכל שוחטין לכתחלה בבודק סכין ונותן לו ושחיטתן כשרה בליעבד כשמטו בלא בדיקת סכין ונמצאת סכינו יפה חוץ מחרש שוטה וקטן דלחפי' ליעבד נמי לא שמע יסחוט ואם ירדמו שמא יחלילו ופרכינן עלה לרב חסי וכולן שמטו מהייב לילמיה לחרש שוטה וקטן עלה קאי ואם שחטו מבעי ליה לעלה ישראל מומר אי בדק סכין ונתן לו לא תימרו שחיט לכתחלה עלה בדק אי לליתיה לסכין כי לחריס רושן לוותו מאי מהי ליה לילמיה לליבדוקיה אי לליתיה לסכין דחריס רושן לוותו מאי מהי ליה לילמיה בסכין פנומה קא שחיט ופסיקנא בקשיא: **ולענין** הלכה אע"נ לסלקא פוקימתיה לרב חסי בקשיא סמעתיה לרבא דישראל מומר הלכתא היא והכי מוכח בגמרא [קף ז:] ופ"מ לבדיקת סכין לא מעכבא עלה לפני שחיטה לכל לאחר שחיטה לא הזה לפיולי ביישראל מומר לא בעי בדיקת סכין אחריו עלה כשלה בדק סכין מתחלה. ומיהו כל היכא דליתיה לסכין קמן בדקינן ליה ולפנינו נהריך עוד בזה בס"ד ות"ת לפיולי כי לא בדק סכין ונתן לו לחה לא יסחוט על סמך שיבדוק סכין אחריו ואם נמצאת סכינו יפה יאכל משחיטתו ואם לאו לא יאכל ים לומר לכל שהשחיטה תלויה בבדיקה שבסוף ואילו לא היינו יכולין לבדוק כגון לליתיה לסכין קמן תהא שחיטתו לסורה אין **מוסרין לכתחלה לשחוט** על סמך לוותה בדיקה שמא יחשבו הרואים שאין אנו צריכין לבדיקתו ויסמרו לו ולא יבדקו אחריו ונמצאו לוכלים נבלות כיון שבדיקתו מעכבת ושמעינן נמי ממלתיה דרבא לא חיישינן שמא יארע קלקול בשחיטה דהא ישראל מומר לא מהימן לן ואם לוותא לחיישינן אע"נ דבדיקין סכין ויבינהו ליה היכי סמכינן עליה שישחוט בינו לבין עצמו לילמיה לתרתי ליה לשהה ולדם אלא ולאי היינו טעמא לכיון שהוא מתכוין לשחוט חזקה יפה שחט ומסתברא לדוקא מומר לוכל נבלות הוא שצריך לבדוק לו את הסכין כיון שהוא מומר לוותו דבר עצמו לבל מומר לעבירה אחרת לא לכיון דקי"ל [קף ז:] למומר לבבר אחד לא היו מומר לכל התורה כולה הרי הוא לענין שחיטה ישראל מומר לעבירה אחת הן העבירות שהיה מומחה ה"ז שוחט לכתחלה וצריך ישראל לבבר לבדוק הסכין ולח"כ

(דף ב.) **הכל** שוחטין ושחיטתן כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן וכולן ששחטו בשחיטתן פסולה לכיון שהוא מומר ועל סוף שחיטתו אפילו ישראל לתיובתן חיישינן שמא שהה שהה שמא לרם לבל מומר להכעיס אפילו לבבר אחד לא וכן מומר לעבודת כוכבים הרי הן כעובדי כוכבים נמורין שאין בשחיטה כלל ואפילו עמדו על נבן מתחלה ועל סוף שחיטתו פסולה שאין שחיטה חלה ביישראל לתקון לקמן [קף יג.] שחיטת עובד כוכבים נבלה וכן הלין למומר לחלל שבתות בפרהסיא ובכי תיתי בנמ' [קף ה.] וכותי נמי שחיטתו פסולה להא קי"ל לא זו מסם על שעשום עובדי כוכבים נמורים ובלליתהו הכא [קף ו.] : **ורבינא** חוקי לכתחלה ולעבד למתני' בתרי חוקימתי לחריני כלליתהו בנמ' [קף נ:] בלוקימתהו קמייתא חוקי לכתחלה למתני' לומר לכל שהן מומחין כלומר שבקיאין חנו בהן שיודעין הלכות שחיטה שוחטין לכתחלה אע"פ שאין מוחזקין בנו שלא יתעלפו בשעת שחיטה מתוך רכות לבם לבל כל שאין אנו בקיאין בו שיודע הלכות שחיטה שחיטתו לא יאכל ואם שחט בודקין אותו ואם יודע הלכות שחיטה שחיטתו כשרה ולהכי ליעבד למתני' ובלוקימתהו בתרייתא חוקמה ליפכא להכי קתני הכל שהן מוחזקים בנו שאין מתעלפים בשעת שחיטה מפני רכות לבם אבל שוחטין אע"פ שאין אנו בקיאין בו שיודע הלכות שחיטה שחיטתו כשרה ואם שחט בודקין אותו ואם יודע הלכות שחיטה שחיטתו כשרה ולהכי ליעבד למתני' ולחרי בנמ' [שם] להכי לחמורלי לחוקמי לה למתני' בלוקימתהו לחריני נלמו מהני תרי לוקימתי לרבינא מלוקימתהו קמייתא נלמו מהוס לרוב מעיין לנל שחיטה מומחים הן ומלוקימתהו בתרייתא נלמו מהוס ללעלפויי לא חיישינן וקי"ל הכי לנל חיישינן לא לעלפויי ולא לנשיון מומחין וכמ"ש הרב אלפסי ז"ל לענינו וכמו שנכתוב שם בס"ד ומיהו אע"נ למכשירין ישראל מומר לאכול נבלות לתיובתן בבודק סכין ונותן לו לוקא לילעינן ליוולע הלכות שחיטה הא לאו הכי אפילו ליעבד שחיטתו פסולה **לעיכה למימר ביה** רוב מעיין לנל שחיטה מומחין הן ולאיכא מ"ל לכי היכי לחלרינן רוב מעיין לנל שחיטה מומחין הן ומסכינן בהמחלה שלו הכי נמי מסכינן עליה שמחט רובן של סימנין ברוב מעיין לנל שחיטה חבריה סה וחזקה עליהם שאינו יוצא לבר שאינו מתוקן מתחת ידו לבל מלבדי בעל הלכות ז"ל נרלה שלריך לבדוק בסימנים: **וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה.** מוכח בגמ' ללכ"ע דהא וכולן לחרש שוטה וקטן נמי לילו לדוקא ליעבד מכשירין לשחיטתן לבל לכתחלה אין מוסרין להם לשחוט אפילו בחבריה עומדין על גבן לכיון שהן מועלין לקלקל חוששין שמא יסחוט או **ולאו לאעתייהו להני לחבריה שרואין אותן.** ולענין נשיס כתוב בהלכות ג"י דנשים לא יסחטו מפני שלעתן קלה וליתיא לאפילו בחוקלקלין שחיטתן לכתחלה מלתנן (זבחים קף לא:) כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרה שהשחיטה כשרה בזרים בנשים ובעבדים ובטומאים וחפילו בקלקי קלפים ומקשינן התם [קף לב.] ליעבד אין לכתחלה ורמינהו ושחט מלמל שהשחיטה כשרה וכו' ומתני הוא הכין לא לכתחלה ומוסיף לכתחלה לא תנא נמי ששחטו ואם לילתי נשים אין שוחטות לכתחלה הול"ל מסוס לבעי למתני נשים לתני בריפא אלא מסמע לנשים שוחטות לכתחלה אפילו בחוקלקלין והא לתמרנן הוא דיתנינהו רבנן בהרבנן לתלמ נבי ביעור חמץ לכיון לתמרבנן התם [קף ז:] ומפרשינן בפ"ק דפסחים

הא בלחודייהו לא מיתסרי הא לחודייהו מתסרי כדאמרינן בגמרא ומתוך שהאיסורים מעורבים זה בזה אי אפשר להתירן אלא בביטול ברוב ואם כן אף זה שנתן איסור לתוך היתר נאסר ואין לך לומר שהרי נתן איסור לתוך היתר שיש בו ס' כנגד האיסור שהרי אף היתר שבתוכו נאסר כשנתערב בו ואין לך היתר שיש בו ס' כנגד כל האיסור שבתוכו אלא ודאי כל

שחיטת בהמהחרת על שלח נמר לותה וחמ"כ נמרה: **דרסה.** שסחט בלא הולכה והבלחה: **חלדה.** שנטען הסכין כשסחט ונשאן חלדה מלשון חולדה הנכנסת בעיקרי הכתפיים בחורים: **הגרמה.** שסחט למעלה ממקום שחיטה: **ועיקור.** פרש"י ז"ל **לעיקור היינו פסוקת הגרגרת ותנינן לה במתני' להשוחט** (קף לב.) **תנן שחט השוחט ופסק את הגרגרת ר' יעקב אומר נבלה ר"ע אומר טרפה.** ולא מחוור מלתמרינן לקמן בגמ' בפרקין [קף כ.] תני רמי בר יחזקאל לית עיקור סימנין לעוף ואם ליתא לעיקור היינו פסוקת הגרגרת בעוף ולאי ליתא כלתנן בהדיא (קף נו.) ואלו טרפות בעוף נקובת השסט ופסוקת הגרגרת ועוד לאם ליתא לשמואל מיירי במילי למטרפי סימנין ליתני נמי נקובת השסט לפיכך פי' הרמב"ן ז"ל [וכן כה"נ] לעיקור סימנין היינו שנתלגלגו כולן או רובן בלבד שלין עוסה לותה טרפה כלאיתא בפ' אלו טרפות (קף מב:) והלכה למשה מסיני שאם לירע לו כן בשעת שחיטה משהתחיל [בסימנים שתהא] נבלה לפי שכיון שנשחטה בלותה שעה אי אפשר שתשחט בהכשר שמחמת העיקור מתנגנלין הסימנין והיינו להוה ס"ל לרמי בר יחזקאל שלין עיקור סימנין לעוף לומר שלבר זה לינו בעוף כלל ולינו לא טרפה ולא נבלה ומאי לשמרי' לקמן [קף ט.] בסמוך מאי קמ"ל כולהו תנינהו פי' רב שמעון בעל הלכות ז"ל לעיקור נפקא לן מלתנן (קף פה.) הנוחר והמעקר פעור מלכסות ולילו השוחט את הטרפה חייב לכסות לשחיטה שלינה רחויה שאם שחיטה כלאיתא לקמן [קף פה.] לשמת עיקור לאו שחיטה היא כלל: **מאי קמ"ל כולהו תנינהו.** כמתני' בהדיא לקמן ועיקור כלפרישית: **זימנין דשהי ודריס ולא ידע.** כתבו בתוס' שאפילו שלמולו לאחר שהוליעוהו הלכות שחיטה שלית לו לרשת ואמר ברי לי שלא שהיתי ושלא לרשתי אין סומכין עליו חוששין שמתוך שלא היה מקפיד לא הרגיש ולא ילע: **הטבח צריך שיבדוק בסימנין לאחר שחיטה.** לא נשחטו כראוי ומהברי בעל הלכות ז"ל נראה שצריך לבדוק נם כן אם שחט בסימנין עקורים ולא הוזו לו לבהמה בחייה לאו בחזקת שנעקרו סימנים קיימא: **לא בדק.** בסימנין אחר שחיטתו מאי: **טריפה.** כטרפה שחוטה שלינה מטמאה כלאמרינן בהעור והרוטב (קף קכח:) וכי ימות מן הבהמה מקצת בהמה מטמאה ומקצת בהמה אינה מטמאה ומיהו זו טרפה שנשחטה והך נמי אסורה בהלילה לבל אינה מטמאה במשא לבהמה בחייה בחזקת חיסור הלילה קיימא ולא קיימא בחזקת טומאה הילכך בשלא בדק בסימנים מוקמינן לה בחזקה קמייתא ואסורה בהלילה: **נבלה ומטמאה במשא.** לבהמה בחייה בחזקת שלינה שחוטה **עומלת וכיון לבחזקת שלינה שחוטה מחזיקינן לה והשתא מתה מטמאה** במשא: **דאמר רב הונא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת.** שהרי אסורה מפני לבר מן החי: **נשחטה הרי היא בחזקת היתר.** לע"פ **שנולד** כה **קפק טרפות** כל שיש **לתלותו לאחר שחיטה מוקמינן לה בחזקת היתר לסתם** בהמות שאין טרפות ושלי בלאחר שחיטה וכשרה. ומהאי טעמא גמיר זמנין דשהי ודריס ולא ידע ואמר רב יהודה אמר שמואל הטבח צריך שיבדוק הסימנין לאחר שחיטה לא בדק מאי אמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר בר' ינאי טרפה במתניתא תנא נבלה ומטמאה במשא דאמר רב הונא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה כלומר שכל זמן שהיא בחיים הרי היא אסורה משום אבר מן החי ואינה ניתרת אלא בשחיטה כשרה וכמו כן בסכין שאין בה פגם הילכך אם לא נתברר שנשחטה שחיטה כראוי בין בסימנין בין בסכין יפה הרי היא בחזקת איסור עד שיודע לך במה נשחטה ומטמאה במשא כנבלה ואם נתברר לך שנשחטה שחיטה כשרה הרי היא בהזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה ואפי' בא זאב ונטל את בני מעיה והחזירן כשהן מנוקבין לא חיישינן שמא במקום נקב נקב אלא הרי היא בחזקת היתר ואין מטריפין בזה הנקב וכן הלכה וה"מ באיסורא אבל בסכנתא כגון שראה צפור מנקר בתאנה ועכבר מנקר באבטיח (דף ט:) חיישינן שמא במקום נקב נקב ואסור שלא מלינן מלרכינן למכלך בשמונה עשר טרפות שלין בסרכות סריסה מתוך שהן מנויות ומיהו בלליתה קתן מוקמינן לה בחזקת היתר ומכשירינן לה ולפנינו נראין בזה בם"ל: **מנקר.** נוקב: **שמא במקום נקב.** שלי נחש נקב ולסוף מסוס סכנת נפשות: **גרסי' בגמרא** (דף ח.) **אמר רבי זירא ליבן סכין.** כלומר בלור ושחט בה שחיטתו בשרה לחילולה קולס לליבונה. כלומר שלא לחמרינן שריפה היא זולת ולא שחיטה לפי שחלולה **מקליש ומהבר לחתוך קולס סיכוי הסימנים מן החוד: ומקשינן והא איכא צדדין.** כלומר לנהי לחלולה קולס וחותך מכל מקום לללי הסכין שורפין לת הסימנין ומיטרפה בהכי לושט **נקובתו כמשהו ושריפה הרי היא** כנקב: **ומתרצינן דבית השחיטה מרווח רווח.** ולין לללי הסכין שורפין לת הסימנין. ומהא שמעינן שאם נכוה השט לו ניקב כנגד מה שנשחט ממט קולס נמר שחיטה שנשתרת בכך לאם לא כן מאי קא מקשינן והא ליכא לללין והרי לינן נכוין שלא כנגד מה שנשחט שלא ג"מ כלכתיבנא. והא לרבי זירא לא כתבה הרב אלפסי ז"ל בהלכות משמע לסבירא ליה שלא קיימא לן כוותיה מלחמרינן לקמן בפרקין [קף יז:] לריכה בדיקה לבשרא וטופרא ולתלת רוחתא רב יימר אומר לבשרא זה לינו בעוף כלל ולינו לא טרפה ולא נבלה ומאי לשמרי' לקמן [קף ט.] בסמוך מאי קמ"ל כולהו תנינהו פי' רב שמעון בעל הלכות ז"ל לעיקור נפקא לן מלתנן (קף פה.) הנוחר והמעקר פעור מלכסות ולילו השוחט את הטרפה חייב לכסות לשחיטה שלינה רחויה שאם שחיטה כלאיתא לקמן [קף פה.] לשמת עיקור לאו שחיטה היא כלל: **מאי קמ"ל כולהו תנינהו.** כמתני' בהדיא לקמן ועיקור כלפרישית: **זימנין דשהי ודריס ולא ידע.** כתבו בתוס' שאפילו שלמולו לאחר שהוליעוהו הלכות שחיטה שלית לו לרשת ואמר ברי לי שלא שהיתי ושלא לרשתי אין סומכין עליו חוששין שמתוך שלא היה מקפיד לא הרגיש ולא ילע: **הטבח צריך שיבדוק בסימנין לאחר שחיטה.** לא נשחטו כראוי ומהברי בעל הלכות ז"ל נראה שצריך לבדוק נם כן אם שחט בסימנין עקורים ולא הוזו לו לבהמה בחייה לאו בחזקת שנעקרו סימנים קיימא: **לא בדק.** בסימנין אחר שחיטתו מאי: **טריפה.** כטרפה שחוטה שלינה מטמאה כלאמרינן בהעור והרוטב (קף קכח:) וכי ימות מן הבהמה מקצת בהמה מטמאה ומקצת בהמה אינה מטמאה ומיהו זו טרפה שנשחטה והך נמי אסורה בהלילה לבל אינה מטמאה במשא לבהמה בחייה בחזקת חיסור הלילה קיימא ולא קיימא בחזקת טומאה הילכך בשלא בדק בסימנים מוקמינן לה בחזקה קמייתא ואסורה בהלילה: **נבלה ומטמאה במשא.** לבהמה בחייה בחזקת שלינה שחוטה **עומלת וכיון לבחזקת שלינה שחוטה מחזיקינן לה והשתא מתה מטמאה** במשא: **דאמר רב הונא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת.** שהרי אסורה מפני לבר מן החי: **נשחטה הרי היא בחזקת היתר.** לע"פ **שנולד** כה **קפק טרפות** כל שיש **לתלותו לאחר שחיטה מוקמינן לה בחזקת היתר לסתם** בהמות שאין טרפות ושלי בלאחר שחיטה וכשרה. ומהאי טעמא

משום סכנת נפשות: (דף ח:) איתמר השוחט בסכין של עובדי כוכבים רב אמר קולף רבה בר בר חנה אמר מדיח והלכתא מדיח ולקולא ואיכא מאן דפסק כרב לחומרא סכין ששחט בה טריפה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מדיחה בחמין וחד אמר מדיחה בצונן והלכתא מדיחה אפילו בצונן ואי איכא בליתא דפרסא לא צריך אלא מכפרה בבליתא דפרסא תיכף ששחט

ומקשינן ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא. כלומר **לרע"ג למקלקל הוא לסור לחתוך בה מפום שמנונית לחיסורא לנבלות שנבלע בסכין: ומפרקינן כגון שליבנה באור דמשום שמנונית ליכא.** ומקשו הכא היכי תימרין מותר לשחוט בה מקלקל הוא והא תימרין בפסח שני בסוף פרק אלו לבריס (לף ענ.) השוחט בשבת חטאת בחוץ לעבודת כוכבים חייב שלם חטאות ופרכינן מאי תקן תקן להוציאה מידי לכך מן הסי למען שוחט מתקן הוא והכא חסכין ליה מקלקל. ליכא למימר לף למי לנכי שבת במלאכת מחשבת תניא מילתא וכיון דחיוב חטאת מחשבת ובמי שחשב ליחיעבידיה מחשבתו ובמי שחשב ליכא תיקון קצת חייב לבבי **עבודת כוכבים בהנאה** תניא מילתא וכיון שהפסדו מרובה מסכרו ליכא נהנה **וכלאחריון בעבודה זרה** (לף מח:) מה שמשחיט (בשמיט) [בנבילה] פונם בעל: ולאחריון לסור לחתוך בה בשר מתקן הוא ה"ה לאחר' חתך ממנו לסור להא מתני' מע"ז הלא מפום לאחריון בריפא מותר לשחוט לעליפא ליה לאשמעינן כחא להתירא בלכתחלה נקט סיפא נמי ליפנו ללכתחלה ומיהו בהולכת הנאה ליה המלח סני לקי"ל כרבי אליעזר לאחר בפרק כל העלמים (לף מט:) נבי לשרה לפה בו את הפת יולין הנאה ליה המלח ולפיפקא התם בגמרא הלכתא כוותיה. ולפיכך למיקל לשמעתין לאחריון הכא **כגון שליבנה באור משמע לסכין לסורה** בעיא ליבון ובכי נמי משמע בתוספתא לעבודת כוכבים לנרסינן התם הסכינין והספודין והסכלכלות מלבנן באור ואין טהורין ולולו בפרק כל שעה (לף ל:) משמע לכבנעלה בעלמא סני להו וכלנרסינן התם והלכתא לילי ולילי ברותחין ובכלי רשמון תירת ר"ת ז"ל להכא בסכינים גדולים שדרך בני לסם להשתמש בהם לפעמים ע"י האור אינו יוצא מידי לפיו אלא ע"י האור ובפרק כל שעה מיירי בסכינין קטנים שאין משתמשין בהן באור ובכי משמע בירושלמי לנרסי' התם ר' בא בשם רב יהודה אלא לתיעוב בסכין קטנה אבל בסכין גדולה צריכה ליבון והליבון צריך שיהו ניצוצות ניתזין ממנה אבל רש"י ז"ל כתב בתשובה אלא גדולה ולא שנא קטנה בהנאלה סני לה ובדלקי לכבי משמע להא ההיא תוספתא לעבודת כוכבים מייתינא לה בסוף מכילתין לעבודה זרה [לף עה:] ולא הזכירו בה סכינין כלל משמע ללילון בהיא בריייתא משבשתא היא ולית בה סכינין ועוד לשם שיתא לסכין גדולה צריכה ליבון כי תימרין בפרק כל שעה [לף ל:] מעייל קתייהו בטינא ופרזלייהו בנורא ובתר הכי פסקינן התם והלכתא לילי ולילי ברותחין ובכלי רשמון הוי לן לפרושי ולמימר לבגדולה צריכה ליבון אלא ולקי מלפסקינן סתמא משמע לתפילו גדולה בהנאלה סני להו והא לתימרין הכא **כגון שליבנה באור** לרווחא למילתא קאמרין הכי אלא ללמד על לילי בהנאלת בלו כאן ולפיכך תפש לו לרך קצרה לומר שהשיהו לותה טהרה נמורה: **איתמר השוחט בסכין של עובדי כוכבים רב אמר קולף. כלומר קולף בית השחיטה מפני שבלעה שמנונית הסכין: רבה בר בר חנה אמר מדיח.** מלילה את בית השחיטה בחים ומקשו הכא לרב למה קולף להא קי"ל לסתם כלילון של עובדי כוכבים אינן בני יומן וכלמוכח בעבודת כוכבים (לף לח:) מלסרינן שמן וכוספן של עובדי כוכבים וכיון שכן הוה ליה נותן טעם לפגם וקי"ל כמאן לאחר (סס סח:) מותר תירגו בזה אלא ר"ת ז"ל לסתם כלילון של עובדי כוכבים אינן בני יומן הני מילי בשאר כלים אבל סכין מתוך שתשמישו תדיר אין מעמילין לבן יומו ואין זו סברא מחוורת וכמו שכתבתי בפרק אין מעמילין בס"ל. אלא היינו טעמא לסכין מפני שדרכו להשתמש בו בלח בלחה חייצינן לשמנונית שטוח על פניו וכי אחרינן לכלי שאינו בן יומו הוי נותן טעם לפגם היינו לוקה לפי שהוא נפגם בלפני הכלי אבל חיסור שהוא בעין לפילו אינו בן יומו ולאי לא פניש ותלא לך לסכין חופשין לו למה שטוח על פניו מלאחרינן בפרק כל הבשר (לף קיח:) ענן שאחכו בסכין לסור לאכלו בכותח אלמא חופשין לממשת של בשר שעל פני הסכין לאי לא הוה ליה נותן טעם בר נותן טעם לשרי למיכליה בכותחא וכמו שאחרו סס לניס שעלו בקערה מותר לאכלן בכותח ולא תאמר אחרינן בפרק לין מעמילין (לף לט.) נבי חלתית לחיסוריה מפום לחפקי ליה בסכינא לאחרמי ואע"ג לאחר מר נותן טעם לפגם מותר חורפא לחלתיתא מחליא ליה אלמא אי לאו חורפא לחלתיתא חיסורו של סכין של עובדי כוכבים נותן טעם לפגם הוא. תירץ הרב רבי יונה ז"ל להתם מיירי בחנוני שלרבו לקנח כלאי כלי לעשות מלאכתו בנקיות הילכך אי לאו חורפא לחלתיתא שרי שהרי אין חיסור נשאר על פניו ומה שבלוע בו הוי נותן טעם לפגם ושרי. ואחרים פירשו שבאחרו כאן קולף. בסכין שהוא בן יומו בידוע אלא שלא פירשו מפום למ"ל נותן טעם לפגם לסור לפילו אינו בן יומו ולפיכך תירץ הרב רבי יונה ז"ל דאי לאו דאיכא בליתא דפרסא לא צריך אלא מכפרה בבליתא דפרסא תיכף ששחט

ומקשו תו הכא לרבה בר בר חנה לאחר מדיח תיפוק ליה לבלוע נמי מדיח בשאר בשר (לף קיג.) אחר שמולאל אין הבשר יוצא מידי למו שלא מולחו יפה ומדיחו יפה יפה ואיתמר רב הונא אחר מולח ומדיח במתני' תנא מדיח ומולח ומדיח ולא פליגי הא לאחליה בי טבחא הא לא לאחליה בי טבחא. ים מי שתירגו להתם לקדרה מיירי אבל לגלי לא בעי שלאחה ואחת רבה בר בר חנה לאחר למיתר לפפוס ניעולו על סכין זה צריך שלאחה חפי לגלי אבל (שרמב"ן) [שרשב"ם] ז"ל כתב לפפקבלא לאפילו לגלי נמי אחרו לבעי שלאחה לפי שלא פני שבשר חינו הולך ע"י שלא שלרבה נקדש הוא ומתיבש ונשאר על הבשר ורבי יונה ז"ל תירץ לאי מפום לס בשפשוף במיס על שיגאו המיס בלא מרחה לס סני אבל השתא מפום שמנונית הסכין של לסור בעיא שפשוף נדול כדי שיסור ממנו שיעי הסכין שנשבר בו בלאחה שלעת. ובשם שרשב"ם ז"ל שקשו לרבה היכי סני ליה בשלאחה תבעי נדיבה וכענין שאחרו (חולין לף קיב.) בקיפות ולאבטוח שאחכו בסכין לנרוך לה לבי פסקי תירת שרב רבינו יונה ז"ל לנרסינה להתם במקום שלאחה קיימת למפום לנלע מהניח שלאחה לשבר לא שקשה לשלרבה כל לימת למיתה מבליע בו לסיסור אחרו שאין לו תקנה על שינרוד מקום שחתך אבל בשבר שאינו לח ושיסר חלב שנשבר בו בשלאחה כמו בשר בשלאחה סני ליה: **ואמרי'** בגמ' [לף ח:] לימת קשבר רב בית השחיטה רותח ורשב"ח שבר בית השחיטה צונן ואחרינן לכולי עלמת בית השחיטה רותח ומ"ש רב לאחר קולף שפיר ומ"ל מיתה שבר חיילי לטרילי סימנין לשפוקי לאת לא בלעי ולסכא ליפנו לחרינת בגמרא לכ"ע בית השחיטה צונן מ"ל מיתה שפיר לשע"ג דקי"ל בסוף ע"ז [לף עו:] לסכין לאחתך בו צונן בעי שיפה או נעיצה בקרקע עבר פעמים היינו דוקא לכתחלה אבל בדיעבד בשלאחה סני ורב לאחר קולף מפום לשבר שלפסקי ז"ל כרשב [בב"ח] לאחר מלאי ולא מפום לבית השחיטה צונן להא אחרינן בפרק כל הבשר (לף קיח:) סכין שנשחט בה לאכול לאכול

בה רותח מלקלחרינן לסור סתמא משמע על שיכשיר הכשר נגול כהכשרו של כלי שבלע ברותחין ללכותיה נמי לחמרינן סתם קערה שמלח בה בשר לסור ללחול בה רותח ושמואל לטעמיה לאמר מליח הרי הוא כרותח שלמא לכל היכא לחיתמר לסור סתם מסוס שהוא רותח הוא הלכך מלחמרינן סתמא סכין ששחט בה לסור ללחול בה רותח ס"מ לבית שחיטה רותח שלא להא לקי"ל מליח מסוס לחיילי לטרידי סימנין לחפוקי למאן דלא בלעי וכן פסק הר"מ במז"ל בפי"ז מהלכות מאכלות אסורות. ולהיכא מאן לפסק כרב לחומרא וכן לעת רס"י ז"ל: **סכין ששחט בה טרפה.** שבח לשחוט בה: **והילכתא אפילו בצונן.** והכי לימסיק בהלית בגמ' ופפ"ה היכא לימיר לקי"ל כמ"ל בשוחט בסכין של עובדי כוכבים קולף לפי שסימנין רכין וקלין לבלוע לימסרו של סכין לחבל הסכין קשה הוא מלבלוע שמנוניתא של טרפה וכן כתב רס"י ז"ל: **מכפרה בבליתא דפרסא.** מקנחו בחתיכת בגד ישן של וילון שהוא קשה. והיכא למילק והיכי סני בהלחה לו בקינוח והא תנן הסכין שפה יום שכו והיא טהורה ולחמרינן בסוף ע"ז [דף עו:] ללחתוך בה ענן קשה תירץ רבינו תם דשאני סתם דבלעה סכין מרותח נמור והיכא מלן לחמר דשאני הכא שלא בלעה מן החיסור שלא פעם אחת: **הטבח צריך שיהיו לו שלשה סכינים אחת ששוחט בה.** פירש"י ז"ל **שלא יחתוך כה ל"ל שלא תפגם ופעמים שיבא ליבי לסור שיחוט בלא בליקה.** והקשו עליו להא ולאי כל שעה ששוחט צריך לבדוק ואין לו לסמוך בשחיטה זו בבליקת סכין שבדק בשחיטה אחרת שהרי עשוי לפגום מעמו וכיון שכן למה הוא צריך ליחל סכין אם בדק ומצא סכין כשר מוטב ואם לאו הרי היא לסורים. לכך פירשו להיינו טעמא לבעינן שלא יחתוך בשר בסכין ששחט בה משום לס שעל פניו וכן נמי בעינן שתהא סכין מיוחדת לחתוך בו חלבים מפני שמנונית שעל פני הסכין ללא"נ לענן בענן הוא והכהלחה סני וכי מלח ליה לבשר ולאי מליחו להא קי"ל בפ' כל הבשר (סס) מליח ומולח ומליח הא לחמרינן להיינו היכא ללא חלליה בי טבחא לחבל חלליה בי טבחא לא צריך והכא נמי זמנין לבתר לחלליה טבחא מחתך בה הבשר והיכא משום לס או משום חלב: **ונתקין ליה חדא ונחתוך בה בשר ואח"כ נחתוך בה חלבים.** כלומר לאע"נ לבתר הכי צריך לחתוך בה בשר בתר בשעת לחריתא משתמש בה אלא בה בהמה או עוף ואינה צריכה הדחה: אמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שיהיו לו ג' סכינין אחת ששוחט בה ואחת שמחתך בה בשר ואחת שמחתך בה חלבים ונתקין ליה חדא ונחתוך בה בשר ואח"כ נחתוך בה חלבים גזרה שמא יחתוך חלבים ואח"כ בשר ואמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שיהיו לו שני כלים של מים אחד שמדיח בו בשר ואחד שמדיח בו חלבים ונתקין ליה חד ונדיח בו בשר ואחר כך נדיח בו חלבים גזירה שמא ידיח חלבים ואח"כ ידיח בשר אמר אמימר משמיה דרבא לא ליסחוף איניש כפלי עילוי בישרא דדאיב תרבא ובלע בישרא אי הכי כי תריצי נמי דאיב תרבא ובלע בישרא קרמא פסיק מתתאי אי הכי (דף ט.) מעילאי נמי איכא קרמא איכא וקליש ואיידי דממשמש ביה ידא דטבחא מיפתת: אמר רב יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד שלשה דברים כתב שחיטה ומילה ורב חיננא בר שלמיה משמיה דרב אמר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית ואידך הני שכיחן והני לא שכיחן: (דף י.) איתמר השוחט בסכין ונמצאת פגומה אמר רב הונא אפי' שיבר בה עצמות כל היום כולו פסולה חיישינן שמא בעור נפגמה ורב חסדא אמר כשירה אימור בעצם המפרקת נפגמה (דף י:) והלכתא כוותיה דרב הונא בשלא שיבר בה עצמות והלכתא כוותיה דרב חסדא בששיבר בה עצמות הילכך צריך בדיקה בין כל חדא וחדא דאי לא בדיק בין כל חדא וחדא ונמצאת הסכין פגומה כל מאי דשחיט בה אסור כדאמרי' הוה עובדא וטרף רב יוסף תליסר חיותא ואפי' קמייתא כדרב הונא דאמר חיישי' שמא בעור נפגמה וכי קא שחיט להו לסימנין בסכין פגומה קא שחיט להו והיכא דראה אחד ששחט ואזל ליה לעלמא ולא ידע אי גמיר אי לא גמיר אותה שחיטה מותרת דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן דתניא (דף יב.) הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק או שאמר לשלוחו צא ושחוט לי והלך ומצאו שחוט חזקתו שחוט אלמא אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין בהלחה לכל בשעה שמסתמא כה לאו לשעתיה להליח בין בשר לחלב: **ופרכינן בגמ' השתא נמי מחלפי ליה.** ומתרנינן כיון לשרכיניה תרתי לית ליה היכרא. ופירש"י ז"ל עשה בהן סימנין יש שלמלו מכאן שהמנקר בשר ערוך כ' סכינין לחת לחתוך בו בשר ולחמ לחתוך בו חלב ולאינו נרלה שע"כ אין לכבר סוף שאותו של בשר כיון שהתחיל לחתוך במקום החלב לסור מיד שלא ולאי לא ערוך והכא שהוא חותך חלב נמור שמוך לשחיטה שהוא חס לבל ונהנו שהמנקר נותן בנזו על ירכו וכל שעה שנוגע בחלב מקנחו בבגד: **גזרה שמא ידיח חלבים. ויהיו חמיס מפוטמות מן השמנונית ע"י שפשוף** חמיס ויהא נלבן בשבר: **לא ליסחוף איניש כפלי. הכפליס שחלב הכליות לבוך בו לא יהא כופה לותס על גב בשר שהחלב מוטל על הבשר ומתחמס וזב על הבשר** כך פרש"י ז"ל ונרלה מלבריו ללפי לישבר הבשר נאסר ומיהו מסתע לבקליפה סני להא לינו רוחח נמור ולי שיהא כרותח לבית השחיטה ללפילו לרב סני ליה בקליפה והר"ם במז"ל כתב בפ"ז מהלכות מאכלות אסורות שכל אלו אינן אלא לכתחלה נרלה שהוא מפרש מעשה שהי יכהן מלשפשף היטב לבל בלישבר בשפשוף סני ליה: **אי הכי כי תריצי נמי. כשהן מונחין על הלף כלרכן והחלב למעלה הא קא בלעי כפלי נופייהו מחלב הלבוש** שם: **קרמא.** קרוש **מפסיק בין חלב לבשר והוא לותו קרוש שאנו נוטלין מהכליס הקרוייס פלאנק"ס ועב וחזק הוא ולכך הוא לסור שהחלב נבלע בו לבל לינו נבלע כל כך שיהא זב לבשר שתחתיו: מעילאי נמי איכא קרמא. כי סחיף להו על נבי בשר יש קרוש מפסיק שאין לך חלב שאין לו קרוש לק מלמעלה: מיפתת.** לשון **פתות לותה פתוס** וכתבו בתוספות לכי לתרינן לעל ליסחוף לינים כפלי עילוי בשרע לוקח בעוד שהם חמים לבל לאחר שנצטננו מותר ומקרש מעל לבר הכתוב וישימו את החלבים על החזוק: **צריך שילמוד שלשה דברים. כתב. לכתוב שילע לחתוס שמו יסב כהן או בעלות: שחיטה. לומן את ידיו** בכך ולע"פ שבקי בהלכותיה: **קשר של תפילין. יש בו לומנות שעשוי כעין לות יו"ל ולי"ת שיהא נרלה בהם שלי. הפי"ן חקוקה בקמטי התפר כעין פי"ן ורגועה קטנה כפולה תלויה בהן כעין יו"ל** והקשר כתוב ללי"ת: [קף י.] **איתמר השוחט בסכין.** ולאחר מכן נמצאת יום שכו פגומה ויולע הוא שבשהחט בה בלקה קולס שחיטה והיתה יפה

הן וכן הלכתא ואיכא מרבוואתא דס"ל כרבינא דאמר בלישנא קמא (דף ג:) אבל אם אין יודעין אם יודע הלכות

לגבל לן בדקה לחד שחיטה מיל: **אפי' שבר בה עצמות.** בין שחיטה לבדיקה לחרונה לריכין למתלייה בעממות: **פסולה.** דשחיטה שמא בעור הבהמה נפגמה ונמלא שלא נשחטו הסימנין שלא נקרעו שהפגם קורע וקרע ובדחת כתיב. וטעמיה דרב הונא משום לכיון לבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת לעולם אינה יוצאה מחזקתה על ספיקו שנשחטו הסימנין כראוי בסכין בלוקה ולפיכך כל שנמלאת פגומה אע"פ שאבר בה עממות ג"כ שנאבד הסכין ולא נבדק לחר שחיטה לרב הונא פסולה: **ורב חסדא אמר כשרה אימור בעצם נפגמה.** בלותו שאבר בה ואתרינן בנמרא לרב חסדא דאפילו בשלא אבר בה עממות ונמלאת פגומה כשרה לתלין לימלי בעצם לממרקת לפיפיותא דלחר שנמלאת שחיטה והיינו לאתרי' בסמוך והלכתא כוותיה דרב חסדא בשאבר בה עממות לאלמלא רב חסדא לפיפו בשלא שבר מכשר לתלי בעצם לממרקת וטעמיה דרב חסדא לכיון דהוי ריעותא בסכין הוי לחיתילי ולא בבהמה וסכין היה בחזקת בלוק ממסיכים חזקתו ותנון להקל ללחר שחיטה נפגם: **והלכתא כוותיה דרב הונא בשלא שבר בה עצמות.** לכיון לבהמה בחייה בחזקת לאסור היא עומדת ולחיתילי ריעותא בסכין הרי היא בחזקת לאסור לכמלן לחיתילי ריעותא בבהמה לחי: **והלכתא כרב חסדא בששבר בה עצמות.** לבבה"נ כי נמלאת פגומה ולא ריעותא היא כלל לעצם ולחי פגום הילכך צריכא בדיקה וכו' כלכתוב בהלכות: **ומדפסקינן** כרב חסדא בשאבר בה עממות שמעינן מינה שאם נשבר הסכין ולא נבדק לחר שחיטה לכשרה לכיון לשפיפו בנמלאת פגומה מכשירין לה בשאבר בה עממות משום דס"ל לכה"נ לא מיקריא ריעותא כ"ם בשנשבר לריכא ריעותא כלל ומיהו כל היכא לחיתיה לסכין קמן בלקינן ליה וכמו שאמרו בנחונים ז"ל בחי שאחט ואין יודע אם טיבו לאלו"נ לקי"ל [לקמן נ:] רוב מצויין לגל שחיטה מומחין הן לפ"ם כל היכא לחיתיה קמן כיון לריכא למיקס עליה למלמלת בלקינן ליה ובבדיקת סכין נמי לכותה לבל שבר בה עממות אי נמי נשבר לריכא למיקס עליה מעמידין אותו בחזקת בלוק ושחיטתו כשרה וכן כתב הר"ם בפ"ז מהל' מ"ב ה"ב בפרק רחצון מהלכות שחיטה ואיכא מאן דאמר לכיון לפסקינן הלכתא כרב חסדא בשאבר בה עממות ס"ם בשנגע ולחי בעצם לממרקת לכשאבר בה עממות (ולחי) למי ואתרינן בעצם לממרקת ולחי פנים ואיכא בהא מילתא קולא וחומרא. קולא שאם שחט בהמה אחת בלבד ונגע בולחי בעצם לממרקת ונמלאת הסכין פגומה שחיטתו כשרה לכשאבר בה עממות למי וליכא ריעותא בפניהם כלל היינו קולא. וחומרא שאם שחט בהמות הרבה ונגע בעצם לממרקת לקמייתא וחא"כ נשבר הסכין או שאבר בה עממות כולן לאחורות חזן מן הראשונה לכיון לאתרי' לנניעה בעצם לממרקת כשאבר בה עממות למי ולאי פגומה למכי נגע בעצם לממרקת לקמייתא חזלת לה חזקת בדיקתה של סכין ובסכין פגומה קא שחיט. ומסתברא לליכא למסמך אהא מילתא לקולא לכיון שלא נפסקה הלכה כרב חסדא שלא בשאבר אין להקל בכך ואע"ג שאבר העצם לנמרי לבל בנניעה לא וכן לעת הרמב"ן ז"ל ואחריס מאתרין עוד לומר לאפילו שאבר עצם לממרקת אחם שחיטתו פסולה ולא למי לשאבר בה עממות אחם לעצם לממרקת דך הוא ועוד שאפילו שאר עממות אם שאבר חוזן כעין עצם לממרקת לא תלין בהו לקולא שאבר לאתרין לבל אחת לדך הולכה והובאה כלדך שהוא עושה בעצם לממרקת לא וכן דעת הרמב"ן ז"ל הילכך השוחט בהמה אחת ונמלאת הסכין פגומה לאפילו שאר עממות אם שחיטתו כשרה ולאי פגום. אלא שאם ראינו שנשבר הסכין מחמת בהמה הרבה ולא מחמת אחת בלבד בה עממות אי נמי נשבר בה עממות ולא נבדק לחר שחיטה אחת ולא ידעינן אם נשבר מחמת בהמה הרבה ולא מחמת אחת בלבד בה עממות אי נמי נשבר בה עממות כולן לאחורות חזן מן הראשונה לכיון לאתרי' לנניעה בעצם לממרקת לקמייתא חזלת לה חזקת בדיקתה של סכין ובסכין פגומה קא שחיט. ומסתברא לליכא למסמך אהא מילתא לקולא לכיון שלא נפסקה הלכה כרב חסדא שלא בשאבר אין להקל בכך ואע"ג שאבר העצם לנמרי לבל בנניעה לא וכן לעת הרמב"ן ז"ל ואחריס מאתרין עוד לומר לאפילו שאבר עצם לממרקת אחם שחיטתו פסולה ולא למי לשאבר בה עממות אחם לעצם לממרקת דך הוא ועוד שאפילו שאר עממות אם שאבר חוזן כעין עצם לממרקת לא תלין בהו לקולא שאבר לאתרין לבל אחת לדך הולכה והובאה כלדך שהוא עושה בעצם לממרקת לא וכן לעת הרמב"ן ז"ל הילכך השוחט בהמה אחת ונמלאת הסכין פגומה לאפילו שאר עממות אם שחיטתו כשרה ולאי פגום. אלא שאם ראינו שנשבר הסכין מחמת בהמה הרבה ולא מחמת אחת בלבד בה עממות אי נמי נשבר בה עממות ולא נבדק לחר שחיטה לכשרה לכיון לשפיפו בנמלאת פגומה מכשירין לה בשאבר בה עממות משום דס"ל לכה"נ לא מיקריא ריעותא כ"ם בשנשבר לריכא ריעותא כלל ומיהו כל היכא לחיתיה לסכין קמן בלקינן ליה וכמו שאמרו בנחונים ז"ל בחי שאחט ואין יודע אם טיבו לאלו"נ לקי"ל [לקמן נ:] רוב מצויין לגל שחיטה מומחין הן לפ"ם כל היכא לחיתיה קמן כיון לריכא למיקס עליה למלמלת בלקינן ליה ובבדיקת סכין נמי לכותה לבל שבר בה עממות אי נמי נשבר לריכא למיקס עליה מעמידין אותו בחזקת בלוק ושחיטתו כשרה וכן כתב הר"ם בפ"ז מהל' מ"ב ה"ב בפרק רחצון מהלכות שחיטה ואיכא מאן דאמר לכיון לפסקינן הלכתא כרב חסדא בשאבר בה עממות ס"ם בשנגע ולחי בעצם לממרקת לכשאבר בה עממות (ולחי) למי ואתרינן בעצם לממרקת ולחי פנים ואיכא בהא מילתא קולא וחומרא. קולא שאם שחט בהמה אחת בלבד ונגע בולחי בעצם לממרקת ונמלאת הסכין פגומה שחיטתו כשרה לכשאבר בה עממות למי וליכא ריעותא בפניהם כלל היינו קולא. וחומרא שאם שחט בהמות הרבה ונגע בעצם לממרקת לקמייתא וחא"כ נשבר הסכין או שאבר בה עממות כולן לאחורות חזן מן הראשונה לכיון לאתרי' לנניעה בעצם לממרקת כשאבר בה עממות למי ולאי פגומה למכי נגע

שחיטה אם לאו לא ישחוט ואם שחט בודקין אותו אם יודע הלכות שחיטה מותר לאכול משחיטתו ואם לאו אסור

מבורר שבלותו זמן הוא כן כגון חזקת פנויה שבשעה שנולדה היתה ולאי פנויה או חזקת נשואה שבשעה שנשאת היתה ולאי נשואה. לכל חזקת פרה ישנו כן שלא עמדה סוס זמן שהיינו יולעיס ולאי בלותו זמן שלא היתה טרפה לפי שלמפרע הוא שאנו יולעין משעברו עליה שנים עשר חדש שלא היתה טרפה וכל כה"נ לאו חזקה היא לפי שיעשה מיקריא חזקה לפי בשים ילעיסה ולאיתי בזמן הזה ולא בזמן עבר. ותימה מכאן שנוהגין שנעשו מבהמה שנמצאת טרפה בשעת שחיטה לסורות ואפילו יש לבהמה זו יותר משנים עשר חדש לא תהרינן כיון שזו ולאי בשעה שנולדה לאו טרפה הוא העמידנה על חזקתה ועבדיו הוא שנטרפה. שחזקה שאינה מבוררת בזמנה כגון זו אינה חזקה. ובפ"ק דביצה שמעון ז"ל אומרו שאין לסמוך נבינות מטעם זה שאפילו תמצא לומר שאין הולכין אחר חזקה כזו מכל מקום שאני הכא דהוה ליה חזקה לאתי מכח רובא לרוב בהמות כשרות הילכך אהרינן לעבדיו הוא לנטרפה וכמו שאמרו בענין חזקה בכתובות (פ"ק דף יב:) נבי כסונם את האשה ולא תצא לה בתולים ובפרק המדיר (דף עה:) נבי מומין ואף ה"ר יונה ז"ל הסכים להתירם מלהתרינן נשחטה בחזקה שיתר עומדת על שיולא לך בהמה נטרפה לאתי בהמה בחזקה שאינה טרפה היא הלכך אם תצינו אותה עכשיו טרפה אהרינן הואיל והיתה לפנינו ה"א בטרפות לפיכך לפיכך לאתי בהמה סמוך לשחיטה ממש גולל בה לבל בטרפות סירכא או שאר טרפות שאי אפשר לתלות בשעת שחיטה בהא ולאי אסורה לכיון דיצתה מחזקתה ועל כרחנו קודם לזמן מציאה יצתה ואין אנו יולעין כמה חוסרים חותה למפרע וכענין שאמרו בכתמים לכתם שנמצא בחלוק מטמא למפרע על שנתמר בקמי את החלוק ולא מצאתי בו כתם או על שעת הכיבוס לומר כיון שכתם זה יבש הוא ואי אפשר לומר עכשיו רואה אנו מטמאין חותה למפרע ולא אמרי' העמידנו על חזקתו שלא יהא מטמא למפרע אלא בכדי כיוכל [הכתם] להתיבש בכתובות (דף נא:) נפלה מן הגג עריכה בזיקה הכא נמי לכותה ואע"פ דאהרינן לה אהרינן משעת כיבום דאהתה הכא נמי לכותה ואע"פ דאהרינן בכתובות (שם) נבי מומין **העמד החשה על חזקתה** ואהרינן לברשות הבעל גולו ואע"פ שמומין הללו שנולדו בה מומין שאי אפשר לומר שעכשיו מתם גולו. התם שאני לכיון שברשות הבעל נמצאו אהרינן כאן נמצאו ובאן היו לפי שאין מחזיקין מומין מרשות לרשות. ומיהו אע"ג דלקמקנא בשמעתין לאזלינן בתר רובא אפילו היכא דאי אפשר למיקם עליה למילתא דהכי לקמקנא בנמ' [דף יב.]. אני מילי היכא דרובא ומיעוטא תרוייהו תלו במעשה ר"ג לא תלו במעשה וכ"ש היכא דמיעוטא תלי במעשה ורובא לא תלי במעשה אבל היכא דרובא תלי במעשה ומיעוטא לא תלי לא אזלינן בתר רובא לגמרי אלא עדיף רובא דתלי במעשה ממיעוטא (לגי תלי) [דהוי ממילא]. ורהיט לכבר מהתנן בכבורות פ"נ (דף יט:) הלוקח בהמה מן העובד כוכבים ואינו יודע אם בכרה אם לא. רבי ישמעאל אומר עד בת שנתה לכהן מכאן ואילך ספק ליוהן בה מכאן ואילך ספק ליזול בתר רובא ורוב בהמות מתעברות ויולדות. ופריק עליה רבינא [שם דף כ.] כי אזלינן בתר רובא ברובא דלא תלי במעשה אבל ברובא דתלי במעשה לא. כלומר לכיון דרובא למתעברות תלי במעשה לא עדיף ממיעוטא דאין מתעברות דהוי ממילא. ושמעינן מסתמא דלפיכך בבדיקת סרכות שריאה אזלינן בתר רובא להא דבריה לחומה לא מצינן למיבדק ומעמידין חותה בחזקת כשרה הלכך בא שאר ונטל את הריאה ולא נבדקה או שנמכה טובא ואינה כשרה. ואכי מוכח בירושלמי בפרק הין צרין לגרסינן התם בהו זוחבים ונטלו בני מעיה ואכלום כשרה. ואם נומר שמא ניקבה הריאה. חזקת בני מעים [כשר]. ואכי נמי אהרינן בפרק הלו טרפות (דף מט.) לאהרינן לינקיבת הריאה היכא דמסמסה יפה טבחא שבלותו זמן הוא כן לא תלינן. מר אמר תלינן ומר אמר לא תלינן. ואסקינן הלכתא תלינן להא תלינן בזוחב אלמא לפיכך בריאה תלינן ומעשה בא לפני רב"י ז"ל **והתיר והשיב לפני רבותיו שהיו מחמירין בלבר לחתמול לכלנו מחלבה ועבשיו נחזיקנה בטריפה מיהו היכא לפיכך לפיכך קמן ואפשר למיבדקה לסור לאכול מן הבהמה על שתבדק.** ורהיט לכבר מהאהרינן בפרק הין צרין (דף כה:) נטועה מקטע דנליהון לקנבית ובועלי נלות. כלומר שנטועה זו הכל ממתינין לבהמה שלא שנים וקנבים הין ממתינים לבהמה על שתבדק הריאה לאלמא צריכין הן להמתין. ועוד רהיט מלאהרינן בירושלמי בפרק הכל פטור (דף מ:) ההיא דר' יוחן בעי למלי מלבריסה ורהיית טריפה מלבריסה כמלן לתיימא רואין את הטרפה ביו"ט לכותה מפריסין את התרומה ביו"ט והא ולאי בספק טריפות הריאה היא שאם תאמר שנולד ריעותא בבהמה הא הין רהייה זו מלבריסה אלא מלאורייתא. ועוד הביא הרמב"ן ז"ל רהיט ממה שאמרו בילמלנו אמר רבי יהודה בן פזיח מי יגלה עפר מעיניך אלא הרואהו שאתה לא יכולת לעמוד בנסיונותיך אפילו שעה אחת והרי בניך מסמרים את כל המצות שניתנו להם וכו' אלא מיהרואהו לוקח בהמה שה או עז או כבש או שור ושוחט ומפשיט רוחן בודק בריאה ומצות טריפה מונע ואינו חוכל. הלא אמרת ה' ירופה. ובזיקה זו מלבריסה היא ולא מלאורייתא'. להא אמרינן בפרק הין צרין (דף כה.) להתירו לו לשחוט בהמה מסוכנת ביום טוב אם יכול לאכול בזית חי מבית טביחתה אלמא מלאורייתא יכול לאכול בלא הפסט ונתוח וכיון למלאורייתא' אינה צריכה בזיקה כיון למסוכנת אי אפשר לו לשחוט אלא בזיקה בלא בזיקה בלא בזיקה שריון ליה למיכל כלשריון חנב בלא בזיקה [מסוס לגי בזיקה] אפשר וכשאינה מסוכנת מלרבנן צריכה בזיקה] וכלכתיבנא וה"מ בסרכות שבריאות לפי שהן מצויות לבל בשאר טרפות אפילו לכתחלה אינו צריך לבדוק. ורהיט לכבר מלאהרינן בפרק הלו טרפות (דף נח:) נפלה מן הגג צריכה בזיקה אלמא לוקח לוקח לאיתיליד בה ריעותא הא לאו הכי לא חיישינן לה ולא בקקינן לה כלל. והכי אהרינן נמי נבי הסיה לימרתא להות מסנרא כלעג בתרייתא לסנרין ותנינן בסנרונא ואינה צריכה בזיקה וכ"ש היכא דלא איתיליד בה ריעותא כלל וכן נמי אמרי בס (דף מז:) הלי לטוס בריאה מייתי סיוויין ובזעיון לה אית לה מונלח מחמת מונלח הוא וכשרה ואי לא מוקבינן עלה גילח לו נפקא לי מבנבלע כשרה ואי לא טרפה. וכן נמי אמרי בריאה לחומא. אלמא לי לאו הכי ריעותיהו לא נפתחין לסו: **והיכא דראה אחד ששחט ואזיל ליה לעלמא וכו'.** נרהיט מלבבי הרב אלפסי לדוקא היכא לחזיל לעלמא ולא חיפסר למבדקיה הוא לסמכינן לרוב מעניין אלא שחיטה מומחין הן אבל כל היכא לאיתיה קמן בדקינן ליה וכן כתב בעל הלכות דאסנונת ז"ל ונטעמא למילתא לעבי לרוב מעניין אלא שחיטה מומחין הן מ"מ מיעוט לאין מעניין שכיח טובא והוה ליה כטרפות לריאה לאסיקנא לעיל לכל היכא לאיתיה קמן בדקינן ליה וכי לאיתיה קמן סמכינן לרוב בהמות לכשרות ניעול ולכותה נמי אשכחן בפ"ק לפסחים (דף ל.) לאהרינן התם המסכיר בית לחבירו בארבעה עשר חזקתו בדוק אף אין חזקתו בדוק. ומתמהינן למאי נפקא מינה לאהרינן ליאיתיה קמן ליסיליה [ולאטרוחיה להאי מאי] אלמא לאי לאיתיה קמן לא סמכינן לחזקה אלא בדקינן ליה. והכי נמי מוכח בריש פרקין דסקלו ועבדו אהרי אמוראי בפירושא לאתניתין ואיכא התם [דף נ:] תרי ליטי **דרבינא. בליטנא קמא אהר לכל** אלין אנו יולעין בו שיולא הלכות שחיטה לסור לאכול מסחיטתו ובליטנא בתרא אהרינן לכל אלין אנו יולעין בו שאינו מתעלף מתוך רכות ובו בשעת שחיטה לסור לאכול מסחיטתו. ואהרינן התם דהנהו

לחומרי לחבריו למוקמי לה למתניתין בנוגע לחבירו נאלו מהני תרתי ליתני. ונאלו מלישנא קמא משום דלרב מנייין לגל שחיטה מומחין הן. ונאלו מלישנא בתרא משום דלעלפויי לו חייסין. וכיון דלגל חמר לבשחין מנייין לו חייסין כי היכי דלחבירין לעלפויי לו חייסין. ס"ת דלאו כי סלקי ניהו לגל לעלפויי לו חייסין כגון שחיפוי ליתיה קמן לו ערוכין למיבדקיה. אבל לבשחין מומחין נהי נמי דכל היכא דליתיה קמן שרינן ולחבירין לרוב מנייין לגל שחיטה מומחין. כל היכא דליתיה קמן חייסין ובדקינן ליה. ובכי נקיטינן והר"ם בחמ"ל בחמיר עול בפרק רביעי מהלכות שחיטה לחום לעלפויי לכתחלה. אבל הר"ז הלוי ז"ל סובר לחפילו ליתיה קמן ולו ילעיגן ביה אי יולע הלכות שחיטה לו ערוך למבדקיה וחין לברייו נכוניס: **ומוכח** בגמרא [לף יב.] לכשמעתא התרנגולת בביתו כ"ע מולו לחמרינן רוב מנייין גגל שחיטה מומחין הן וכשמעתא בלפפה שבסוף כ"ע מולו לבבה"נ לו לחמרינן רוב מנייין גגל שחיטה מומחין הס לכיון שמעתא סס [שחוטלה סס] חזקתה נבלה. וכשמעתא בלפפה שבביתו פליגי תנאי. לר' יהודה חוסר משום לס"ל לחלס עשוי להטיל ובלות בלפפה שבבית. ורבי חנינא בנו גל רבי יוסי הגלילי מתיר. לסבירא ליה לחין לחלס עשוי להטיל ובלתו בלפפה שבבית גגל בלפפה שבסוק הוא מסליקה ומוכח בתוספתא לכי היכי לפליגי בלפפה שבבית הכי נמי פליגי בסוק עגמ. והכי נמי מסמע בפרק חלו מניחות (לף כה:) לגרסינן התם ר' חנינא לחסכח נלי שחוטו בין טבריא לציפורי והתירוה לו משום שחיטה כר' חנינא בנו גל ר' יוסי הגלילי לחמ בסוק דוקא לר' חנינא הוא לסברי לגר' יהודה לף. ולעניו הלכה מסתברא דקי"ל כר' חנינא בנו גל ר' יוסי הגלילי כיון לחמרינן בפרק חלו מניחות לעבדו [עובדלת] כוותיה וקי"ל מעשה רב וכן נרחין לברי הרב לחפסי ז"ל בהלכות. הלכך מנחן בבית ובלפפה שבבית וכן בסוק סרי. ומיהו דוקא בסוקי ישראל אבל בדוב עובדי כוכבים חסור. ויש לתמוה על הר"ם בחז"ל שכתב בפ"ל מהל' שחיטה למנחן בלפפה שבבית וכן בסוק לסורין סרי שפסק כר' יהודה וטריך טעם למה כיון לעבדו עובדלת כר' חנינא: **מתני' וכולן ששחטו ואחרים רואים אותן שחיטתן כשרה.** ולא"נ לחרם שוטה וקטן ולאו בני כוונה נינהו: **גמ' תני רבי הושעיא זעירא.** הוסעיא זעירא שמו. למן חכריה מקום שסמו חכריה לבבלחסית רבה חמרי לבימי חכריה מבקר ביסיא הויא. ולימא למפרע קטן שבחבורה ולא נהירא ללא הי"ל למימר למן חכריה ללא מן חכריה: **כדרבה.** כלונן: **רבי נתן מכשיר.** ללא בעי כוונה כלל: **וחכמים פוסלין.** לבעי כוונה לחתיכה: **אבל אם נפלה ושחטה כדרבה פסולה.** לנסי ללא בעי בחולין לפילו כוונה לחתיכה. בעי מיהת אתחא **השחיטה מכח חלס. [לף לח.]** בגמנה] לכתיב ובחבת ולכלת מה שחתך זובח חתך חוכל: **מתני' השוחט בלילה וכו' שחיטתו כשרה.** לבל לכתחלה לל שמע לל יסחוט יפה והוח לל יולע: [לף יז.] **גמ' בין בראש הגג בין בראש הספינה.** ולא"נ לתנן בבסוחט [לף מל.] חין סוחטין לל לתוך יתיס ולל לתוך נהרות כי היכי ללא ליתמרו נסרו סל יס הוח סוחט. ולל לתוך כליס חייסין שמא יתמרו לנבח הסמיס **עלה לסחוט.** ובגרסת הספינה נמי ללא חייסין לחסלק שמא יתמרו נסרו סל יס הוח סוחט. ומיהו לוקק בההוח נוטנ לחמרינן בסוף פ' הסוחט [לף מל:] מוניח יהו חון לספינה וסוחט ולס סותת ויורד על לפני הספינה: **מתני' השוחט בשבת וביוה"כ אע"פ שמתחייב בנפשו.** בשבת סקילה וביוה"כ כרת. וליליקינן בגמ' [לף טו.] למלקתני שבת לומיל ליוה"כ מסמע לכי היכי לביוה"כ לסורה בלילה ליומיס שהרי לסור לאכול ביוה"כ ה"נ הסוחט בשבת לפילו בסונג לסורה בלילה ליומיס ומוקמינן נמי מתני' בסונג ור' יהודה היא לס"ל לכי לתנן המבשל בשבת בסונג יאכל לבל במוזיל לו יאכל לברי ר"מ. ר' יהודה לומר בסונג יאכל במוניאי שבת במוזיל לו יאכל עולמית. ר' יוחנן הסנדלר לומר בסונג יאכל במוניאי שבת לוחרים ולל לו. במוזיל לו יאכל עולמית לו לו ולל לוחרים. וה"פ המבשל בשבת בסונג יאכל. לפילו המבשל עגמו ולפילו בו ביום. במוזיל לו יאכל. כלומר בו ביום לו יאכל לו הוח ולל לוחרים לבל במוניאי שבת בין הוח בין לוחרים חוכלין. ור' יהודה לומר בסונג יאכל למוניאי שבת. בין לו בין לוחרים ובשבת בין לו בין לוחרים לסור כמוזיל לר"מ. כללו של דבר במוזיל לר' מלוה היינו סונג לרבי יהודה. ומוזיל לרבי יהודה היינו סונג לרבי יוחנן הסנדלר. ומוכח לוה פירוסא ממלי לליתמר הכא בגמ' ובלוקטין טובא בתלמולא. ולמרינן בגמרא [שם] לכי מורה להו רב לתלמיליה מורה להו כר' מלוה וכי לרים בפירקי' לרים כר' יהודה משום עמי הארץ. הילכך לענין פסק הלכה במבשל בשבת לוכל מ"ל לכרבי בלוסורי מלוה קי"ל כיון לרב מורי להו לתלמיליה כותיה וקי"ל כרב בלוסורי הלכך במבשל בשבת בסונג יאכל בפילו הוח עגמו ולפילו בו ביום במוזיל לו יאכל בו ביום לו הוח ולל לוחרים לבל במוניאי שבת בין הוח בין לוחרים לוכלין. ומיהו כי לתר רבי מלוה לתבשל בשבת לבסונג יאכל ולפילו בו ביום לוקק במבשל הוח לתמר לכי לליתי ביום משום מוקנה להח הוה חזי מערב שבת לומוניי לבל שוחט בשבת לפילו בסונג מודה רבי מלוה לל יאכל להח הי"ל מוקנה מערב שבת ולל"כ היה לו לחולה מבעוד יום לבבה"נ כיון לליכא משום מוקנה להח הוה לעתיה עילויה לע"פ שהבריח בשבת ושחטו בלוסור בסונג יאכל הוה עגמו ולפי' בו ביום. לבל לב לתח מבבחת והרב לחפסי ז"ל פסקו כרבי יהודה לע"כ לל מורי להו רב לתלמיליה כר' מלוה משום לס"ל לל לילתמר (הלכה) בלרבי מלוה ורבי יהודה הלכה כרבי

וקאמרי דהילכתא כרבינא משום דבתרא הוא ואנן לא סבירא לן הכי דקי"ל דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן הלכה היא דהכין מסקנא דגמרא * גי' מהר"ם בתר דרבינא [וכ"ה הב"ח] כלישנ"א בתר"א דרבינא ואי קשיא לך הא דאמר רב הונא (דף ט.) בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה וכו' דשמעת מינה דספק שחיטה לחומרא וקי"ל דהלכתא הוא התם כגון דאיתילידא ריעותא בסכין אבל הכא כיון דקי"ל דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן * גי' ד"ת [* גי' ס"י מאי ריעותא אתיליד כמאן דאיתיידע במה נשחטה היא] הילכך איתא להא ואיתא להא ולא קשיאן אהדדי: חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן: (דף יב:) שמא קלקלו לא קתני אלא שמא יקלקלו אמר רבה זאת אומרת אין מוסרין להן חולין לכתחלה: וכולן ששחטו וכו': תני ר' אושעיא זעירא דמן חבריא זרק סכין לנעצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה ר' נתן מכשיר וחכמים פוסלין הוא תאני לה והוא אמר לה הלכה כרבי נתן ודוקא דזרקה הוא אבל נפלה מאיליה ושחטה כדרכה פסולה: (דף יג:) השוחט בלילה וכן הסומא וכו': ודוקא דיעבד אבל לכתחלה לא ישחוט ואי איכא אבוקה כנגדו שוחט בלילה לכתחלה כדתניא לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה בין בראש הגג בין בראש הספינה ואוקמא רב פפא

יהודה לגלי מקוין לתיתמר כלתיתא בעירובין [לקמן מז.]. לבבל לגן כר' יהודה ניקיטינן לקיימא לן כר' יוחנן לתמר תמס [לקמן מז:] הלכה לתיתמר. ועוד לרב נופיה כי לריס בפרקא לריס כר' יהודה מסוס עמי הארץ ולגן הא שכיחי ע"ה נבן. וכן פסק הר"ס במז"ל בפרק ו' מהלכות שבת הילכך במבשל בשבת במזיד יאכל לאחריס במוקצי שבת לבל הוא לא יאכל לעולם (ואם שחט בשוגג מותר למוקצי שבת לבל הוא לא יאכל לעולם) ואם בישל בשוגג מותר במוקצי שבת בין לו בין לאחריס: **מיהו כתב בעל הלכות ז"ל דדוקא בכדי שיעשו.** וכן לעת רס"י ז"ל **וטעמא למילתא לכיון לאסרינן לה ביומא כלי שלא יהנה ממעשיו הרעיס אם אתה מתירה לערב מיד הרי הועילו לו מעשיו.** ויש מי שפירש למוקצי שבת מותר מיד שלא לאמרו בכלי שיעשו שלא בלבד שעשה ע"י עובד כוכבים כגון שהביא לורון ליסרלא (ביצה סוף דף כל:) ויש מלותו מין במחובר לקרקע משום לאי שרית ליה לערב מיד אתי למימר ליה בשבת הבא לפי שאתירה לעובד כוכבים קלה היא בעיניו. וכן נמי אחמירו בלבד שעשה על ידי ישרלא כשעשה מלגו וכתניא בפרק קמא לשבת (דף יח:) לא תמלא אסא קלרה עסקיות ותורמוסין ערב שבת עם חשכה ואם עשאה כן למוקצי שבת אסורין בכלי שיעשו לפי שכיון שלבבל נעשה מלגו קל הוא בעיניו ויבא לעשות כן לכתחלה. לבבל במבשל ליכא למינזר לחילול שבת חמיר להו לגיעני ולפילו שריית ליה למוקצי שבת מיד לא אתי למיעבד לכתחלה. וכן כתב הר"ס במז"ל בפרק המזכר למוקצי שבת יאכל בין הוא בין לאחריס מיד. ומ"מ בלבד ברור במבשל לחולה בשבת למותר לבריא במוקצי שבת מיד לא בעינן בכלי שיעשו לגן שלא כשנתחלל שבת או בשוגג או במזיד. לבבל מבשל ברשות שאינו אסור לבריא לגן משום נזירה שמא ירבה בשבילו לא בעי בכלי שיעשו: **גמ' השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא.** בשר חי ומיהו לוקא משום מוקצה. ומשה שמעינן לבשר חי לאחר שלחה לפילו בלא מליחה שרי להא דתנן לקמן הכא למותר לבריא בחומצא ובמליחה ליכא למימר שהרי בשבת אסור במלוח כלאחרינן בפרק כלל גדול (לף עה:) הלי מלן למלח בשרא חייב משום מעבד ואע"ג דלאחרינן אתא לקא בעי לה לאורחא שהיא מליחה גדולה. אתא לאיחויבי חטאת קאחרינן לבבל בכל דהו ולילי פטור לבבל אסור לפי שאלמלא מכשיר האוכל ומתקנו כלאחרינן פרק שמונה שרצים (לף קח:) נבי פונגל ממלח לא ממלחנא טובוי מטובלנא. וכ"ש לאיכא למיסר מליחת בשר חי להא מתקן ליה. וכ"ש לאי אסרת ליה בלא מליחה לאיכא תיקון טפי להא מסוי ליה חוכלנא. הלא ולאי כי אחרינן הכא לשרי בחומצא. בלא מליחה קא אחרי ללם האבריס כל שלא פירם שרי וכן כתב רב אחא משבחא ז"ל בשאלתות לויקרא. והא לאחר בפרק כל הבשר (לף קיג.) השובר מפרקתא של בהמה קודם שתצא נפשה הרי זה מכביד את הבשר ונוחל את הברייה ומבליע את הלם של האבריס ובעי עלה אהו למיכל מיניה בחומצא. לוקא בהיתה הבלועה טפי הוא לאיבעיא לן לכמאן לאיסוריה בעיניה למי [וכן] חוטיס שבלאי לאסוריס בחומצא אסוס לס לכמאן לאיתיה לאיסורא בעיניה למי כלמוכח לקמן בפרק כל הבשר. הא בעלמא שרי וכן נמי לגלי לא בעינן מליחה מלנרם לקמן בפ' הזרוע (לף קנג.) חוטיס שבלאי לאסוריס וכל כהן שאינו יולע ליטלן אין נותנין לו מתנות ולא היא לו בטויא מיקב לאיכא. לי לקלרה לאמחתך להו ואלא להו שפיר למי. ואלא מלכרינן מליחה בטויה כלל ס"ת בגלי לא בעי' מליחה כלל. אלא מיהו איכא למיקל מלנרסינן במנחות בפרק הקומץ רבה (לף כא.) במלח תמלח יכול תבושו מאי תבושו יכול יתן בו טעם כביוצא. כלומר שיהא בו אלח על שיתן טעם בבשר כביוצא שנותנת טעם בלאם: **ת"ל תמלח.** כיצד הוא עושה מביא את הבשר ונותן עליו אלח ואוזב והופכו ונותן עליו אלח ומעלהו. אמר אביי וכן לגלי. תירץ הרא"ש ז"ל להתם לא בהבשר אליהה עסקינן אלא בשאר שייכא התם. אלא ה"ק וכן למתנות כהנים שזכתה להם תורה מן הקרבן ערימות אלח שלף הם בכלל על כל הקרבן תקריב אלח. ומ"ס אמרינן וכן לגלי לאי לקלרה בלאו הכי נמי. אלא גלי לבאולין לא בעי אליהה הכא בעי. אי נמי התם וכן לקלרה נרסי': **מתני' השוחט במגל יד.** מגל יד הם שתי פיות שחתך אחת חלקה כסכין והשנית יש בה פנימות וכי מבשרינן הכא מגל יד בלותו רוח שהוא חלק: **הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין.** מפרשינן בגמ' [לף יז. ולף נ.] להכל שוחטין לאיתויי ישרלא מומר לוכל ונבלות לתיאבון לבוקר סכין ונותן לו ומותר לאכול מבחיטתו. ולעולם שוחטין בין ביום בין בלילה. והוא שאבוקה כנגדו: **ובכל שוחטין.** בין בגוד בין בזכוכית בין בקרומית של קנה ולפילו לכתחלה והוא שתלושין כלאחיתא לקמן: **חוץ ממגל קציר.** שקוצרים בה את התבואה ופנימותיה כולן נוטות לגד לחד ואין לחם מרגיש בהן מאותן גד ולפ"ה פסול: **והמגרה.** שפנימותיה נרגשות לכל גד שיינ"ח בלע"ז: **והשיניים.** כשהן שתים לבוקות ולפי הן תלוסות: **והצפורן.** במחובדת: [לף יח.] **מפני שהן חונקין.** שאין חותכין אלא קורעין מחמת שפנימה והאי חונקין לשחיטת קלי ולא לצפורן לטעמא לצפורן מפרש בגמ' [לף יח.] מפני שהוא מחובר: **השוחט במגל קציר כדרך הליכתה. מגל קציר כלרך הליכתה אינה קורעת לכ"ה מפני שרואים כפופין מלד** ומפרשינן בגמ' לאף כשבבשרו כ"ה לא הבשירו אלא לטהרה מילי ונבלה אבל בלאיכא לאסורה שמא יאכל ויבלע: **ואם הוחלקו שיניה הרי היא כסכין.** ומותר לכתחלה ולא נזרינן לטו לא הוחלקו: **גמ' גזירה דילמא אתי למיעבד באידך גיסא.** בלותו לא שהוא פנוס ושמעינן מהא לסכין שיש בו כלי לשחוט מן הפנס ולהלן לאסור לשחוט בה לכתחלה להא הכא נזרינן משום לילך ניסק וכ"ש היכא דבהסיא ניסק נופל פנומה. ומיהו היכא דעבד בה הכירא שריא לפילו לכתחלה ולא דמי למגל יד להתם כלי שנורתו כך ולפשר לאתי למיטעי אבל הכא לפי שעה ליכא למינזר: **בצור ובקנה לכתחלה לא.** בתלוש ולבסוף חברו לנזרינן לטו מחובר מעיקרו לבל במחובר מעיקרו לפי לייעבד שחיטתו פסולה בגמ' ילפי לה: **ומאי ניהו סימוניא דאגמא.** עשב הגדל בלגמי מיס כשהוא יבש כשאבוקה כנגדו: השוחט בשבת וביום הכפורים וכו': (דף טו:) אמר רב דימי מנהרדעא הילכתא השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא מאי טעמא כיון דלא אפשר לכזית בשר בלא שחיטה כי קא שחיט אדעתא דחולה קא שחיט והמבשל לחולה בשבת אסור לבריא גזרה שמא ירבה בשבילו: **מתני'** השוחט במגל יד בצור ובקנה שחיטתו כשרה הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין חוץ ממגל קציר והשינים והמגרה והצפורן מפני שהן חונקין: (דף יח.) השוחט במגל קציר בדרך הליכתה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין ואם החליקו שיניה הרי זו כסכין: **גמ'** השוחט במגל יד (דף טו:) דיעבד אין לכתחלה לא גזירה דילמא אתי למיעבד באידך גיסא פירוש מגל יד צדו אחד סכין וצדו אחד מגל: בצור ובקנה לכתחלה לא. בתלוש ולבסוף חברו אבל במחובר מעיקרו אפילו דיעבד שחיטתו פסולה ובתלוש שוחטין לכתחלה דתניא בכל שוחטין בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית

חומץ וחין קיסמין נבלעין ממנו לבצל שלר קנים כשלוחקין לוחן קסמים נתזין ונפרכין מהן וחייסינן לילמל נקבו להו לסימנין: **חיישינן שמא ידרוס. מתוך שנוהר הבהמה מכביד על הסכין: לצדדין קתני. להא ריסא לכרייתא תנא תלוס ומחובר כלקתני בכל שוחטין בין בתלוס בין במחובר וכי הלר סיים סיפא בין שהסכין למעלה וכו' לאו תרוייהו למחובר הלא סכין למטה ונוהר בהמה למעלה לוקא בתלוסה לחלס לוחז בסכין למטה ושוחט והבהמה תלויה בחויר וזה מוליך ומכיל בסכין והא לקתני סכין למעלה ונוהר בהמה למטה במחוברת כלומר לף במחוברת רב פפא אמר. לל תוקמה בשנויא לחיקה הלא תרוייהו לתלוס ומחובר קיימי ולפ"ה לל תיקשי לרב [ענן] להא לקתני סכין למטה ונוהר בהמה למעלה במחובר בעופא לקלינ.** שלין לחוש בו שמא ילרוס. ובהמה לקתני לאו לוקא ולכיל נשמי ללא נרסי בהמה הלא סכין למעלה ונוהר למטה: **תנו רבנן סכין שיש בה פגימות הרבה תדון כמגרה.** ולפילו כולן מסוכסכות. למלמפלינן בשלין בה הלא פגימה אחת **אין לוגרת למסוכסכת** מכלל לבים בה פגימות הרבה **לפי' כולן מסוכסכות פסולה: אוגרת משתי רוחות.** שהפגימה נרגשת בין בהולבה בין בהוחלה: **מסוכסכת מרוח אחת.** שהיל כפופה הרבה ולינה נרגשת הלא ברוח אחת ולמרינן לקמן בסמוך לכי מכשרינן במסוכסכת לוקא **בשהולך ולא הביל כלומר שאחט** בלוחו לל שלין הפגימה נרגשת וכ"ת כיון שאחט בלוחו יש לפילו בה פגימות הרבה כיון שכולן מסוכסכות למה נילונית כמניירה ולרי מורגשת **הפגימה לל פגעו** בסימן ומהי שנל פגימות הרבה מפגימה אחת וי"ל לכל שים בה פגימות הרבה שמל ישבח ויביל ומהאי טעמל נופל **הוא למסקינן לקמן [לף יח.] גבי השוחט במגל קניר לרך הליכתה שלף כשהכשירו [בית הלל]** לל הכשירו הלא לטהרה מילי נבלה לבל בלילה לסורה: **עולה ויורדת. כגון שנפגמה פגם גדול והוחלקו העוקצים במחצית** זהו לרכו של הרב הלפסי ז"ל. ולילכ הכל סוויה לחרינו לרבנן קמאי ז"ל דס"ל לכי למרינן מסוכסכת כשרה לוקא בשקיימת לריסא לסכינא לסכי לוקימו לה בגמ' שרוימת למסוכסכת לריסא לסכינא והס מפרשין פגימה מסוכסכת בענין לחר והרב הלפסי ז"ל סובר לכי מסקינן בגמרא לשרוימת למסוכסכת **בשהולך ולא הביל תו לל לריכינן למאי** לשוקימנא מעיקרא בשקיימת לריסא לסכינא הלא לפי' בחמץ הסכין כשרה לפי שהוא מפרש ענין פגימה מסוכסכת על הלרך שפירשנו ולפי שהן מחלוקתן של רבותינו בזה תני לענין מעשה רלינו לקבל בכהן והרוצה לעמוד על עיקרן של לברים יעיין בחלופי: **וסכינא חריפא דמיא לסאסא. לריסט"ל זקן הסבולים שלינו חלק כך סכין** זו הין **פיה חלק לכל פנמ הין בה לשפיר"ל בלע"ז: בדקי לה בשמשא. נותנין לותה בשמש ורולין** בחוזו של סכין לם נפנם: **במיא. חוזה הופך למטה ומוליכה על פני המיס ונוגעת מעט מעט במיס ולם יש שם עוקן עופה כמין חרין במיס בהליכתה: בישרא אבלה.** הוא בה **לחתוך בשר לפיכך עיקר בליקתה בבשר לנבעו שם בשר זה פונע בפנמ כך יפגע בו בשר הסיומ לבל בלבר לחר לל הויל בליקה שלם הוא קשה עובר על פגם קטן ולינו חונר ולם רך יותר מלאי נכנס לתוך פגם קטן לע"פ שלינו פגם לקלקל הסיומ: אבשרא. בשר התנבע: אבשרא. ומסום לוסט** הוא רך: **ואטופרא.** ומסום קנה שקשה. ולתנלת רוחתת **בחמנע חוזו וכנללין שמל נפנם עובי חוזה בנלה ונלחז הסיומ בעוקן ונקרע: גרסי' בגמ' [דף יז:] אמר רב הונא בר קטינא אמר ר"ש בן לקיש שלש פגימות הן.** כלומר לטיעור לחל: **פגימת עצם בפסח.** שלשור בשבירת עלם: **ופגימת אוזן בבכור. להיות מוס לשחוט עליו במקינה: ופגימת מום בקדשים. נקבות כגון חטלת ושלמים שיש בהם פגימה שלינה נוהגת בבכור כלתנן התם בבכורות (לף מל.): רב** חסדל לומר לף פגימת הסכין ולילך בחולין לל קל מיירי וכולן פגימתם כפגימת המזבח וכמה פגימת המזבח כדי שתחנור בה לפורן. למזבח **שנפגם פסול כלילפינן בשחיטת קלסיס כפ' קדמי קלסיס (לף נט.) וזבחת עליו לת עולותיך וכי עליו אתה זובח לאן בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר.** ולילכ מ"ל להלבתא כרב חסדל למני סכין בהלי הני פגימות לפגימתם כפגימת המזבח וכל שלין הלפורן נחנרת בה כשרה ולהיכ לכבר מדקל מתמה תלמודא לדל"ל מ"ט לא מני לילו נמי פגימת סכין בהלי הנך ומהלרינן לבחולין לא קל מיירי הא לאו הכי הוה מני לה למלמ כלומר כרב חסדל ס"ל דאי לא מני לה ומיהו לילכ למידק מתמהינן עליה דר"ל כי לא מני לה ומיהו לילכ למידק מ"כ הני חמורתי ללעיל [לף יז:] למה להו למידק בשמשא ובמיא ליבדקו בלפורן ומאי קאמרי בשרא לבשרא לילכך ליבדקיה הרי כל שלין הלפורן נחנרת בה כשרה. ולילפשר שכל אחד היה נוהג לפי מה שהיה סבור שהיא בליקה יותר יפה לבל לין הכי נמי שמלינו בפגימת סכין כלי שתחנור בה לפורן מ"מ לאו הכי כשרה לבל הרמב"ן ז"ל פי' לחמורתי ניחא להך חמורתי ללעיל סברי לפגימת סכין בכל שהוא ולפילו לינה חונרת בה לפורן וכ"ת מ"כ מאי קל מתמהינן עליה דר"ל ולחמרינן ולילך ולקטרכינן לתרוני לבחולין לף קל מיירי ניחא דר"ל ס"ל כהך חמורתי ללעיל ונית ליה לדבר חסדל י"ל דמ"כ הוה ליה למימר חרבע פגימות הן שגם כלי

שתחנור כה נפורן ואחת כל שהוא ונראה שזה היה לעתו של הרב אלפסי ז"ל שלא הזכיר חנירת נפורן בהלכות מסמא לפ"ל לפנימית סכין בכל שהוא ומיהו נראה לי לוקה כל שהוא דהא לחונרת קרינן ליה למסמא שחונרת שוה לכר ואפילו חוט הסערה לכל חינה לחונרת שוה לכר כסרה והיינו למיל לקמקן: **דלא סר סכינא.** שלא הרחיק סכינו לחכה: **משמתינן ליה. מקוש לפקירותא שהחניף פניו כלקי"ל למנין לכבול הרב בברכות כפ' מי שמתו (לף יט.): מעברינן ליה. מלומנתו שלא ימכור עול** בסר: **כאן בשנמצאת סכינו יפה. מסמתינן ליה** בלחול: **אבל באכילה אסורה.** שמא יפכח ויביא כמו שפירשתי למעלה. וכ"ם חוששין עלה לפילו מספק נבלה. ואיכא מ"ל לדוקא מנל קניר שהוא כלי שנורתו כך ויש לחוש שם היו מתירין לותה שמא ירגיל עצמו לשחוט בו לפי שהוא קרוב לשסור לולי טעה והחזיר ילו מעט לאחוריו לבל בסכין אחין עוריתו כך שהיו בה פגימות הרבה כעין מנל קניר אחין מרגישין בהן בהולכה לכתחלה לא יפחוט ואם שחט בהולכה בלבד שחיטתו כשרה: **מתני' השוחט** מתוך **הטבעת. בטבעת גלולה** שברלשו של קנה קלמר והכי מוכח בגמ' וס"ל לת"ק למקום שחיטה מטבעת גלולה ולמטה **וטבעת עגמה בכלל ומטבעת גלולה** ולמעלה בקנה לאו מקום שחיטה וס"ל נמי שאם התחיל למעלה ממקום שחיטה כל שהוא לפילו **בקנה פסולה לבעינן רוב** במקום שחיטה ומיהו מולה שאם **שחט בתחלה רובה על טבעת ואח"כ הגריס** בשרה להא תנן [לף כז.] ורובו על אחל כמובן וכי קלמר על פני כולה למעוטי שאם התחיל להגריס פסולה: **ר' יוסי בר' יהודה אומר מלא החוט על פני רובה.** לאע"נ שהתחיל להגריס חון לטבעת גלולה כיון שסייס רוב השחיטה בטבעת בשרה והיינו דקלמר מלא החוט על פני רובה כלומר לכמקום שיעלים לרובה יכנס מלא החוט לתוך הטבעת ומ"מ כולהו מולו שאין מקום שחיטה **למעלה מטבעת גלולה** ולא קי"ל כוותייהו **יום שכז** ללא משפוי כובע ולמטה בשרה וכלאיתא בגמ': [לף יח:] **גמ' שייר בחיטי. נרעינן לומיס לחיטין ומונחין ע"פ הקנה אלא הכובע** ושייר בחיטי היינו שסיירן לנד הרלשם: [לף יט.] **משפוי כובע ולמטה בשרה. כמין כובע יש ע"פ הקנה למעלה מטבעת גלולה והוא** מסופע כלפי הרלשם וממנו ולמטה בשרה לוכל הנרמה **בקנה אלא מציפוי כובע** ולמעלה: **גרסי' בגמ' [דף יט.] הגרים שליש.** כלומר שהתחיל לשחוט למעלה ממקום שחיטה: **ושחט** שלש ושהגריס שלש רב הונא אמר בשרה רב יהודה אמר רב הונא אמר בשרה רב הונא אמר כשרה רב יהודה אמר טרפה כי נפקא חיותא בשחיטה קא נפקא ורב יהודה אמר טרפה בעינן רובא בשחיטה ולוכל. שחט שלש והגריס שלש ושחט שלש רב יהודה אמר בשרה אחת שיילוה לרב הונא אמר להו טרפה. וס"פ לרב הונא ורב יהודה בהא פליני לרב הונא שבר להגרימה כמקום הרלוי לשחיטה וכגשחט שלא בהכשר למי שהוא ליה כחני הקנה פנוס היולך הכל תלוי **בחתיכת רובו של קנה** שאם נגמר בשחיטה כשר ואם נגמר בהגרימה פסולה ומ"ם מכשיר בהגריס שלש ושחט שלש והגריס שלש וטריף בשחט שלש והגריס שלש ושחט שלש וכ"ש סבר להגרימה לאו כמקום שחיטה למיל חלש שלש ולכ יהולה סבר להגרימה לאו כמקום שחיטה למיל חלש כמקום טרפות וכל זמן שנגרס רוב לשורו לא נגרס רוב חינה לשורו ממש לותה חתיכה ומיהו כיון לשאו מקום שחיטה הוא בעי' רוב קנה בשחיטה בין בשחלה בין בסוף ומ"ם טריף בהגריס שלש ושחט שלש והגריס שלש ומכשיר בשחט שלש והגריס שלש ושחט שלש: **ולענין** הלכה הרמב"ם ז"ל פסק בפרק שלשי מהלכות שחיטה כל"י והר"ז הלוי ז"ל והרימב"ן ז"ל לחמרו לשל מכרעת מילתל הלכך נקיטינן כחומרי לתרוייהו ולעולם לא מכשרינן על לליכל רוב שחוט בבת לחת בין בתחלה בין בסוף לבבה"נ בין לרב הונא בין לרב יהולה כשרה להא ליכא רובא בשחיטה וכי נפקא חיותא בשחיטה קא נפקא לכל הרמב"ם ז"ל לחמיר עוד ולחמר לכתל ליפנא קמל למייתינן בגמ' לרב הונא לחמר רב חסל קי"ל ולא מכשרינן שלש בשחט שני שלש והגריס שלש לכל הגריס שלש ושחט שני שלש פסולה לכי נפקא חיותא בעינן רובא בשחיטה וליכא והכי רלשים מלנקט סוגיא לגמרא כי הלי ליפנא לאסורא לחמרינן בגמרא לקמן [לף כ.] פסול בשחיטה פסול במליקה לחיתויי מלי ואסיקנא לחיתויי שפוי דלשו כגון לנקט מרלשו והגריס וחזל על למטה לתתלי לחמר רב הונא חמר רב חסל הגריס שלש ושחט שני שלש פסולה: [לף יט:] **מתני' השוחט מן הצדדין שחיטתו כשרה.** לקי הנולר שחיטתו כשרה] ולף על פי שלש החזיר הסימנין לולקי שחיט להו מקמי לשבר הנשם לאי שבר לותו מקמי הכי טרפה וכתב רש"י ז"ל לבדין הוא ללכתחלה נמי שלש **חייבי לבעי למיתנא המולק מן הנלדין מליקתו פסולה תנא נמי בשוחט** ליעבד ולא ידעתי מי זסקיקו לכך לוקלי משמע למיעוט שחיטה לכתחלה בחמנע נולר הוא למן הנלדין ליכא למיחש שמא תשבר **מפרקת קולס שחיטת הסימנין** ותו כיון לשחיטה בסימנין היא כי שחיט מן הנלדין וחותך מן המפרקת ליכא נער בע"ח לפיכך נרלין שלבריה ליעבד הוא לשחיטתו כשרה לבל לכתחלה מנוס לשחוט מן לחמנע נולר וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ל מהלכות שחיטה ונריך ששוחט בחמנע נולר ושם מן הנלדין שחיטתו כשרה: **המולק מן הצדדין מליקתו פסולה.** לממול ערפו לחר לחמנת: **השוחט מן העורף שחיטתו פסולה.** מוקמינן **לה בגמ' בשלא החזיר הסימנין לאחורי העורף** ופסולה לפי שבשבר **שבר המפרקת קולס שניע לסימנין** לבל שם **החזיר הסימנין לאחורי העורף** בשרה: **המולק מן העורף.** וחתך שלרה ומפרקת על שהניע לסימנין מליקתו כשרה וזו **היא מנות מליקה לכתחלה כלתניא בגמ' [לף כח.]** כיצד מולקין חטאת העוף חותך שלרה ומפרקת בלא רוב בשר על שהניע לוטו או לקנה ולא **לייתי לתנן השוחט מן העורף פסולה ואפילו בליעבד תנא נמי המולק** ליעבד: **מן הצואר. תחת הגרון קרוי עורף: וכל העורף.** מול **העורף להיינו כל העורף מאחוריו** כלכתוב **ממול ערפו ועורף**

מיקרי מה שים כנגד הפנים מאחריו כלכתיב כי פנו אלי עורף ולא פנים. ומול העורף היינו כל העולם מאחריו: [דף כ:] **גמ' לא אמרן אלא במליקה. לכיון דלרסה לה פסלה כה עיקור סימנין נמי לה פסיל כה: נשברה מפרקת.** לחלש מטומת בהאל לאתתר: [דף כא.]

וא"ת מעשה דעלי מפרקת בלא רוב בשר הוה. ומ"ת לכתיב ותסכר מפרקתו: מטמאה באהל. ולפילו מפרכס: **עשאה גיסטרא. שחקה לרחכה לו בעזר לו בשרה על החלל. כל לכר חלוק לשנים קרי ניסטרין** בלשון יון: **ניטל הירך. ממקום חכורה** בכוקא לאטמא: **וחלל שלה. כלומר לא שיטל העצם עם קצת בשר הפנימי ונשאר בשר העליון והעור על חני הירך או שליפיתו וחופה את המכה להתם טרפה הוא להוי כלתנן [דף עו.] בשחטו שנחתכו רובי הוושט והקנה מן הארכובה ולמעלה טרפה** לאו **בשיטול הבשר על שרוחית גומא** של מקום חתך כעין חלל: **נבלה. ולפילו בחייה מטמאה: כל שרובצת ונראית חסרה. לרך הבהמה לרבון על ירכה ומתכסה ברביעתה ואם נרלהחסרונה כשהיא רבוצה** בגילה: **גרסי' בגמ' (דף כד:) ת"ר נתמלא זקנו ראוי לעשותו ש"צ ולירד לפני התיבה ולישא את כפיו.** ופירש רש"י ז"ל ש"צ לכל ערכיהם לתקוע שופר לנשות ולתעניות פרנס ולירד לפני התיבה להתפלל ול"נ לאי למעוטי פרנס ואחר ערכי נכור לאו ש"צ מיקרי אלא חזן הכנסת אלא ולאי אחא קתני למעוטי ש"צ לירד לפני התיבה והאי לנקט האי ולא תנא לירד לפני התיבה בלחוד משום דלוקא למעוטי ש"צ קבוע הוא לבעינן שיהא נתמלא זקנו לכבד ולרך ערלאי בשאין אם אלא הוא כל שהוא גדול יורד ורלוים לכבד מלתנן בפרק הקורא את המגילה (דף כד.) גבי קטן לכבל אינו יורד לפני התיבה ואינו נושא את כפיו מכלל לכל שהוא גדול יורד והיינו לרך ערלאי וכך השיב רב נטרונאי ז"ל ול"ת למ"ם הכא והתם משמע דקטן אינו נושא כפיו ואילו בסוף פרק לוקב הנזכל (דף מב.) אמרינן קטן שיודע לנענע חייב בלולב וכו' קטן שיודע לפרוס כפיו מחלקין לו תרומה בבית הגרנות תירגו בתוספות שהוא פורס עם הגדולים כלי לבסס את הקול כמו שהיו בשיר בלאמרינן בפרק כ' לערכין (דף יג:) בין רגלי הכהנים היו עומדין ועוברי לוויים היו נקריס לבל בפני עלמו קטן אינו נושא את כפיו: **הדרן** עלך הכל שוחטין [דף כז.] **השוחט אחד בעוף ושנים בבהמה וכו'. בגמרא** [דף כז.] מפרש מאי טעמא שני ליה לעוף בחד ובבהמה בעינן שנים: **ורובו של אחד.** של כל לחד ולחד. **ובגמרא פריך [דף כז.] שנים בבהמה מאי נשון ליעבד שייך ביה חלף כמה יחשוט וילך** ומשני לי בעית אימא לחלק בעוף. כלומר **ללכתחלה לערכוה רבנן תרוייהו** ולי בעית אימא לרובו של לחד כמובן. כלומר **ללכתחלה לערכוה רבנן** סימנין שלמים והני ליעני תרוייהו לאיתנהו בין בעוף בין בבהמה ללכתחלה שנים שלמים בעינן ולאו משום [כלי שיעה כל שהו] דבקלקים בלחוד הוא לאלמרינן [דף כט. ולף לג.] ללמד הוא צריך אלא משום שאין יפות מן הסיעור ומלרבנן בעלמא הוא לשחיטה: **גמ'** (דף כ.) תאני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לעוף (דף כ:) אמר רבינא אמר לי רבה בר קיסנא הא דתני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לא אמרן אלא במליקה אבל בשחיטה יש עיקור סימנין לעוף וקי"ל כרבינא: אמר זעירי נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבלה: (דף כא.) אמר רב יהודה אמר שמואל נשברה מפרקת ורוב בשר עמה מטמאה באהל וא"ת מעשה דעלי מפרקת בלא רוב בשר הוה זקנה שאני דכתיב (שמואל א ד':י"ח) ויהי כהזכירו את ארון האלהים וגו' א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן קרעו כדג מטמא באהל א"ר שמואל בר רב יצחק ומגבו אמר חזקיה עשאה גיסטרא נבלה א"ר אלעזר ניטל הירך וחלל שלה [* גי' חו"י ניכר] נבילה היכי דמי חלל שלה א"ר אלעזר כל שרובצת ונראית חסרה: **הדרן עלך הכל שוחטין** (דף כז.) **השוחט** אחד בעוף ושנים בבהמה שחיטתו כשרה ורובו של אחר כמוהו ר' יהודה אומר עד שישחוט את הורידין חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה שחיטתו כשרה: **גמ'** ורובו של אחד כמוהו ודוקא רוב הנראה לעינים ודוקא בדיעבד אבל לחלילו מלאורייתא בכל מקום רובו כבולו ולא שאני לן בין בתחלה לדיעבד והרלבד"ם ז"ל וה"ר משולם הכהן ז"ל החמירו ואמרו שאם לא שחט כל הסימנין צריך לחתכן בבעה **שאם חסם כלחמרינן לקמן [לף כח:]** בווירילין אם לא עשה כן לפילו בעוף צריך חתיכת לחבר לחבר והבילו רלוים [מלחמרינן בגמרא] [לף כט.] לחבל קלשים ללם הוא צריך לימא לא תיסני ליה ברובא ועל לדיכא כוליה קמ"ל ללמד ברוב סימנין לין ללם יוצא יפה זו היא לדייתה ולינה מכלעת: **רבי יהודה אומר עד שישחוט את הורידין. חוטי הנאור שמקלחין לת ללם ולמרי' בגמ' [לף כח:]** ללא לאמר רבי יהודה עלה קלי לומר ללפילו בדיעבד חתיכת וורילין מעכבת והבי נמי מוכח בגמ' [לף כח:] לתניא שחט שני חלקי סימנין בעוף פסולה ולין צריך לומר בבהמה רבי יהודה לומר בעוף על שישחוט לת הוושט ולת הורילין והא הכא לפסולה קלי וקלאמר על שישחוט לת הורילין ועוד לולאי כי קתני שחיטת וושט וורילין דיעבד היא לפילו לכתחלה לפי' בעוף שני סימנין בעינן וכלכתיבנא ללא ולאי לדיעבד קלי ולפ"ה קלאמר על שישחוט לת הורילין ובתוספתא תניא בהדיא ר' יהודה פוסל על שישחוט לת הוושט ולת הורילין ובגמ' לינן היינו טעמא ללא תני פוסל בהדיא משום לכיון לכתחלה לבד לבד שני וכלאיתא **לקמן [לף כח:]** ללו פיסול נמור הוא מיהו עיכובא הוא שאם עלו כולו נאסר ללי"כ חתכו לבד לבד וקי"ל בורילין כרבי יהודה לסוניין כוותיה ולאמרינן בפרק קמ לברכות (לף יז:) הזהרו בורילין כר' יהודה מיהו לוקא בעוף לבל בבהמה כיון למתחא לבד לבד לא צריך וכלאיתא בגמ': **חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה.** משום בהמה נקטה לאשמעינן לאחל וחצי לא מהני כרוב כל לחל ולחל: **רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה שחיטתו כשרה. בגמ' [לף כט.] פרכינן הא תנא ליה ריסק** ורובו של לחל כמובן ומתרצינן לחלק בחולין ולחלק בקלשים ומייתי: **גמ'** יש נוסחי הלכות שכתוב בהן נבי ורובו של לחל כמובן ולוקא רוב הנראה לעינים והכי איתא בגמרא [לף כט.] ולין פירושו לבעינן רוב גלול שיהא נראה למרחוק כעין שלאמרו בברכות (לף מט.) גבי שבעה שלכלו דגן לרובא למיבר בעינן לניתא ללא כי ליתאי הכא בגמרא היינו לאפוקי מ"ש לאתנה על מחנה כרוב והאי רוב היינו נראה לעינים ללא שאנו לנין לותו כלילו הוא רוב ומשום הכי כי מסקינן לאתנה על מחנה היינו כרוב לאמרינן לבעינן רוב הנראה לעינים כלומר לבעינן רוב גמור הנראה לעין ותלא לך להכי הוא לבגמרא נמי לאמרינן לבטרפה בעי רוב הנראה לעין ולין ספק בכל שהוא יותר ממחצה בין בקנה פנוס בין בחוט הסלדה טרפה **ותניא נמי בתורת כהנים** ולהבילו בין הטומת ובין הטהור לין צריך לומר בין חמור לפרה והלא כבר מפורשים הם ללא בין שנשחט רובו של

סימן לנשחט חנין וכמה בין חנין לרובו כמלא חוט השערה: **תני בר קפרא וכו' לחייבו בשני סימנין כבהמה.** לנפקא לן מקראי בגמ': [קף כז:] **אי אפשר שכבר הוקש לדגים.** ללאו בני שחיטה נינהו כלל כלמפקינן בגמרא מסוס לכתיבא לסיפא לילסו במקוס שחיטה לחלריני כלכתיב הלקן ובקר ישחט להם ומלא להם לס לס לת כל לני היס ילקף להם ומלא להם ומלאי **מקראי יליף אלא ה"ק מלמד שנצטוו משה.** על הלכות שחיטה ולאו הן הלכות שחיטה רוב לחל בעוף וכו'. ובתוס' כתבו לדורס בגיטערין לכלאר לל"ף לחל בעוף שי"ן סגיס בכהמה רי"ס רובו של ל' כמובן ולחלי תיבות למפרע רובו של ל' כמובן הוי כלאר: [קף כח.] **ושט ולא קנה.** ומלי לחל **מיוחל שבסימנין להיינו ושט שחיות הבהמה תלוי בו יותר להל בנקב משהו מטרפת ולילו קנה על למפסיק רובה: ההוא בר אוזא וכו' ממסמס.** מלובלך: **קועיה.** **ערלו שנקרע ערלו וצריך לבדוק בסימנין שמא נפסק הקנה לו ניקב הושט ומשום ספק לרוסה לא בעי למיבדקיה לתלינן בכלבא לו בקניל כלילמרינן לקמן בפרק חלו טריפות** (קף נב.) ספק כלבא ספק שונרא לימר כלבא: [קף כח:] **והדר ניבדקיה. למעלה מצית הסחיטה ולמטה: אין לו בדיקה מבחוץ. לפי שהוא טרפה בנקב משהו ולינו ניכר** בחזן לפי **שקרוס החיצון לחוס וטיפת לס נכנסת בנקב ולינו ניכר לחכל קרוס הפנימי לבן וטיפת לס ניכרת בו: ניבדקיה לקנה. שהקנה נבלל מבחוץ שלינו נטרף חלא ברוב: והדר נשחטיה. לקנה והסחיטה כשרה בסימן לחל ולח"כ יטול הושט כולו** ומסכלו ויבלק: **חכים יוסף ברי בטרפות כרבי יוחנן.** **ללמרינן בפרק גיל הנשה** (קף עה:) **לשלר ליס שמואל תריסר נמלי ספיקי טריפתא למבלקינהו בגווייהו** ל"ק **כר' יוחנן בכל מילי: ומקשו** הכא מלי פרכינן מלרבה ללמר הושט אין לו בדיקה מבחוץ חלא מבפנים להא רבה כי לימר הכי לענין ספק לרוסה קלמר **וכללמרינן עליה לקמן בפ' חלו טריפות** (קף מב.) למלי נפקא מינה לספק לרוסה ולילו נפקא מינה לספק נקב חלא מסוס שעורסחיגן של ושט וחלא לרוסה נמי חלוס לחכל בנקב ולחלי יש לו בדיקה לפי' מבחוץ לחלי לא חלא הוא לן למימר לקמן לנפקא מינה לספק לרוסה לנקב נמי נפקא מינה והכא ולחלי לא **מסוס ספק לרוסה** חיישינן וכלכתיבנא לעיל וי"ל לחין הכי נמי לוסט יש לו בדיקה בנקב ולחלי לא חלא הוא לן למימר לכתחלה מיבעי ליה למישחט כולי סימנין: (דף כז:) תני בר קפרא (ויקרא י"א:מ"ו) זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומשת במים הטילו הכתוב לעוף בין בהמה לדגים לחייבו בשני סימנין אי אפשר שכבר הוקש לדגים לפוטרו בלא כלום לא אפשר שכבר הוקש לבהמה הא כיצד הכשרו בסימן אחד: (דף כח.) תניא רבי אומר (דברים יג) וזבחת וגו' כאשר צויתיך מלמד שנצטוו משה על הושט ועל הקנה ועל רוב סימן אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה: השוחט אחד בעוף וכו': איתמר רב נחמן אמר או ושט או קנה אחד תנן או האי או האי רב אדא בר אהבה אמר ושט בלא קנה ומאי אחד המיוחד שבשניהם והילכתא כרב נחמן דאמר או ושט או קנה ההוא בר אווזא דהוה בי רבא דנפק ואתא כי ממסמס קועיה דמא אמר רבא היכי נעביד (דף כח:) נשחטיה והדר ניבדקיה דילמא במקום נקב שחיט ניבדקיה והדר נשחטיה האמר רבה ושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים אמר ליה רב יוסף בריה ניבדקיה לקנה ונשחטיה ונכשריה והדר נהפכיה לושט ונבדקיה אמר רבא חכים יוסף ברי בטריפות כרבי יוחנן: (דף כח.) תנו רבנן שחט את הושט ואח"כ נשמטה הגרגרת שחיטתו כשרה נשמטה הגרגרת ואח"כ שחט את הושט שחיטתו פסולה. שחט את הושט ואח"כ נמצאת הגרגרת שמוטה ואין ידוע אם קודם שחיטה נשמטה או אחר שחיטה נשמטה זה היה מעשה ואמרו כל ספק בשחיטה פסולה: (דף נד.) שמוטה ושחיטה כשרה שאי אפשר לשמוטה שתעשה שחוטה פירוש שהגרגרת עצמה נמצאת שמוטה ושחוטה רבי יוחנן אמר יביא בהמה אחרת ויקיף ר"נ אמר לא אמרן אלא שלא תפס בסימנין ושחט אבל תפס בסימנין ושחט טרפה אפשר לשמוטה שתשחט: גרסינן בפרק מפנין (דף קכח:) אמר אביי האי מאן דשחיט תרנגולת לכבשינהו לכרעא בארעא אי נמי נידלינהו דילמא מקהה להו לטופריה בארעא ועקר להו לסימנין: (דף כח:) רבי יהודה אומר עד שישחוט את הוריד‍ין (דף כח:) אמר רב חסדא לא לכל א"ר יהודה אלא לעוף הואיל וצולהו כולו כאחת אבל בהמה הואיל ומנתחה אבר אבר לא צריך.

לכרעיה בארעא. ילחוק רגליו בלרן: **אי נמי נדלינהו. דילמא מקהה הוא לטופריה בארעא.** שמא יעוון בלרניו בקרקע: **הואיל וצולהו כולו כאחד. לפיכך צריך להוציא כל דמו:**

מנקבן בקוץ בשעת שחיטה. שלין צריך לנסחטן בסכין שחינן מסיעור שחיטה ולא הוזכרו חלא להועיל מהן לס. וכתב הרלח"ל ז"ל למנקטו עולהו ולא נקטו מכללו מסמע לשחיטת וחילין לא סני חלא בעלי מסוס לנורת מיסב שחיב ליה למחז ולא בעינן חתיכת שאר חוטין **כדלחמרינן לקמן בפרק הזרוע** (לף קלג.) לחמר רב הונא חוטין שכלחי לסורין וכל כהן שחינו יולע ליטולן לין נותנין לו מתנות ולא היה לי בטוויח מיבב לייב לי בקלרה חיובי לחתך להו ומלח להו מיבב לייב היבי הילכך לעלי הוא לסני בשחיטת וחילין לחבל לקלרה לבשינן חתיכת חוטין לפילו שחט לת הוחילין ערין לחתוך לת העוף לחבר לחבר ולחתוך נ"כ כל החוטין שבנוף ולתלוח במקום חתך וכבשה נמי לחמרינן לבניתוך לחבר לחבר סני ולא בעי למחתך חוטין נופייהו היינו לעלי לחבל לקלרה לא סני על לחתיך להו לכלהו חוטין והבית רחיה לכבריו מלחמרינן **בפרק גיד הנשה** (לף עג.) חמשה חוטי הוו תלתה מסוס תרבא ותרי מסוס למח וקחמר להתם ולחי בשנחתכו וחילין היה לחי לא נחתכו כלל מחי שנח הני לנקט חלא ולחי להשיה לקלרה קחמר לחפילו בשנחתכו וחילין בעוף ח"נ בשמה שנחתך לחבר לחבר לא סני חלא בחתיכת החוטין והה לנקט הני תרי לאו לאפוקי שאר חוטין שבנוף חלא רבותא קמ"ל לחע"נ להני סמיכי לוחילין אין יוצלין מידי למן להתירן לקלרה וכ"ש שאר החוטין שהן לחוקין מן הוחילין זהו לעת הרלח"ל ז"ל בחיסור משהו שלו ולא נהירה מלחמרי' תרי מסוס למח משמע לתו ליכא לומיה לתלתה מסוס תרבא לליכא טפי ועוד שלכבריו לי לפשר לבשל עוף שלם וכבר פשט המנהג בהפך ומנהגן של ישרחל תורה היח. חלא ולחי כל שנשחט לת הוחילין בין עוף בין בשמה מותר לבשלו שלם כמות שהוא לחע"נ לחמרי' לא לחמר ר' יהושע חלא בעוף היינו לומר לבשמה הוחיל ומנתחה חבר חבר לא ערין לבל אין הכי נמי שאם רלה לנהוג בה בעוף הכשרה בעוף והסיה לניל השה בשנחטו וחילין ולחי הוא ולוקא הני תרי הוא לבעו חתיכה משום לקיים להו לרבנן שהשם שהוא כנוס בתוכו חינו נשפך דרך הוחילין לבל בשאר החוטין כולן לפי שהן מתמצין דרך הוחילין לין ערוכין חתיכה ולחי לנקט הכא עולהו חורחה למלתה קתני וה"ה לקלרה ובלבד שיחתוך לילא ולטועא לי נמי קא משמע לן לחפילו לעלי כל שלא שחט לת הוחילין לסור ולא לחמרינן לשאיב ליה נורא ולא"נ לנבי ביטרא לחסמיב וכן ביעי וכן מיזריקי לוחיפלינהו לקמן **בפרק גיד הנשה** (לף עג:) לי מעמת עמית ליה נורא לי מיבב לייב ומסקינן למיבב לייב היינו כשהוחילין עומין מונחין על פני השם לבל חוטין שלו שבתוך הנוף לין רוחין פני השם ולפיכך לין כח בשם להוציאן מיבי למן. ולענין הלכה קי"ל כר' יהושע דסכי לחמרינן בפ"ק דברכות [לף ח:] והזהרו בוחילין כר' יהושע וכבר כתבנו במשנתנו דרבי יהושע לפילו ליעבד מלריך חתיכת וחילין כלומר שהשם לא חתך לת הוחילין עולה לותן והן עליונה בלא חתיכת חוטין כלל ללעלי לא בעינן חתיכת חוטין כלמוכח בהיה לפרק הזרוע [לף קנג.] [ולקלרה חתיכת חוטין

תניא כותיה דרב חסדא שחט שני סימנין בעוף פסולה ואין צריך לומר בבהמה רבי יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הושט ושני ורידין אמר רבי יוחנן ורידין לרבי יהודה מנקבן ואפילו בקוץ בשעת שחיטה וכשרין ומאי שנא בשעת שחיטה הואיל ודם חמים הוא ונפיק. שלא בשעת שחיטה קריר ולא נפיק: **מתני'** השוחט שני ראשים כאחד שחיטתו כשרה שנים אוחזין בסכין ושוחטין אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה שחיטתן כשרה: **גמ'** אמר רב יהודה אמר רב השוחט בשנים ושלשה מקומות כשר כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי בעינן שחיטה מפורעת וליכא והלכתא כרב דקיימא לן הילכתא כרב באיסורי ועוד (דף ל:) דההוא תורא דאישתחוט בשנים ושלשה מקומות עאל רב יצחק ושקל משופרי שופרי מיניה אמר ליה רבי זירא למדתנו רבינו משנתנו בשני סכינים ושני בני אדם. וכן שחיטה העשויה כמסרק ושחיטה העשויה כקולמוס כשרה אמר רב יהודה אמר רב

לילא ולטועא נמי בעי למשרא לא בעי] לפ שחט לת הוחילין ערין לנתח חבר חבר. עבר ונלפן בלא חתיכת חבר חבר כשבר עמו חינו נאסר דלס לחר כל החוטין בכל מקום שהן לבל הבשר עמו חינו חוסר חלא כדי קליפה מסרק שריק וחינו מפעפע בעלי ולפיכך חינו חוסר חלא כדי קליפה זהו לינו של עלי לבל לקלרה לף על פי שנשחט לת הוחילין לו שחתך חבר חבר ערין לחתוך שביל ושבלחי ולין חתיכת הוחילין מועלת להם לפי שהין נשפכין לרך שם וכמו שכתבתי. ויש מי שהומר שלא נאמרה חתיכת שני החוטין חלא לפי שבהמה לבל בעוף חינו ערין חוטי העוף רכין הן ודמן יונק על ידי מליחה ונלפף שלין כן לעת ר"ח ז"ל. עבר ובשלן שלמים בלא חתיכת וחילין אם יש בקלרה כדי לבטל הלם שבכל החוטין שרי ואי לא אסור וכן וכן ובן כך ערין לחטט לאחר החוטין ולהוציאן שהן עמן אסורין לפי שהין יונקין מידי למן. והיכא שנתפפק לו אם נשחטו וחילין אם לאו. בעוף עולהו ומבשלו כולו כאחת שהואיל והוא ערין לנחטן חזקה נשחטו לבל בבהמה שלין ערין לנחוט לת הוחילין לפי שלרכה לנתחה לבר לאסור לנלותה לו לבשלה שלימה על שיולא לו שנשחטו: **מתני' השוחט** שני ראשים כאחד שחיטתו כשרה. הא למשמע ממתני' לשוחט שני רלשים לוקא לייעבד לבל לכתחלה לא. מוקמינן לה בגמרא [לף כט.] בקלסיס לבל בחולין לפילו לכתחלה: [לף ל:] **שנים אוחזין בסכין ושוחטין.** כל לאחל לוחז בסכין שלו ושוחט והכי מסקינן בגמרא [לעיל לף ל:]: **אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה.** לע"פ שלין השחיטה במקום לאחל כיון שבין שניהם שוחטין רוב סימנין שחיטתן כשרה: **גמ' השוחט בשנים ושלשה מקומות שחיטתו כשרה.** כתב רש"י ז"ל **שחתך כלן מעט והתחיל לשחוט למעלה או למטה** ולין לנזן זה ברור שלא חתך מיעוט סימנין למעלה ומיעוט למטה היכי מלטרפי והא ליכא רוב חללו של סימן ולא רוב היקפו הלא הנהן שנשחט בשנים ושלשה מקומות בהיקפו של סימן בין שלותן שחיטות הן זו בנגד זו בין שלחת למעלה ולחת למטה [כיון] שכולן בהיקפו של סימן ולילו תלרפם במקום לחד יהיה בהן רוב בהיקפו של סימן כשר. וכ"כ רב לחע משנחט בשלותת בפרשה בהעלותך והיכא לשנחט מקלת סימנים בחלת לוכחת ולילחי יהיה בוכחת לחריתה ושחיט הנך סימנין בלילך ניסף בין זה בנגד זה בין זה שלת בנגד זה כשר ע"כ. וכן נמי שנחט שנשט כלפי הרלש והקנה כלפי הנוף כשר והכי מוכח בברייתה בנמ'. ומשמלל פליג עליה דרב משום רש"ל דבעינן שחיטה מפורעת. כלומר **מנולה וניכרת להיינו במקום לחל** והלכתא כרב וכו': **למדתנו רבינו. כלקיחה זו: משנתנו בשני סכינין ושני בני אדם.** שלא תיתמי כי תנן שנים לוחזין בסכין ושוחטין סיינו לוקא בסכין לחל ומלי לפילו לחל מלמעלה ולחל מלמטה לע"פ שהן שוחטין בלילכסון ומ"מ השחיטה כולה מחוברת לוליתא שלא מלקיחה זו לנו למלין לפילו בשני סכינין ושני בני אדם משכר במתני'. וכן שחיטה העשויה כמסרק כנגן זו וכשנשחט רוב חללו של סימן: **ושחיטה העשויה כקולמוס.** בהילכסון:

החליד הסכין בין סימן לסימן. כגון שהחליד הסכין בין קנה לושט ושחט את הושט ולח"כ הוציע את הסכין ושחט את הקנה כלרכו מלמעלה למטה: **תחת השני. ששחט ככר הראשון: הני מילי מלמטה למעלה. לכיון לתחת הסני החליד לא לפסר לגי מלמטה למעלה: קמ"ל.** רב לשפולי מלמעלה למטה שחיטתו פסולה ומתני' לנקט מלמטה למעלה לרבותך נקטה שלע"פ שכבר נשחט הראשון בהכשר שחיטתו פסולה ונקט נמי תורחא לסיולתך לכששחט סימן הראשון בהכשר כשחזר לעשות הולכה נתחב רגש הסכין בין סימן סני לעורף: **תחת העור איני יודע.** לשע"נ לעור לפי בכלל שחיטה הוא לפסר כשהחליד הסכין ושחט את הסימנין חלקה מיקריע וכן מטולת **יום שכה הכרוכה לה סביבות עורף: וכן תחת צמר מסובך.** ולף על פי שאינה מנופש של בהמה. ומיהו לאחרי רבותא ז"ל לשוקל כשכרוך על עורף בהמה לבל מטולת ועמר לעלמא לפ: **גרסינן בגמרא [דף ל:] בעי רב פפא החליד במיעוט סימנין מהו תיקו.** פי' רש"י ז"ל החליד במיעוט סימנין **לאחר ששחט רובן בהכשר מהו מי לאחרינן הא ליסתחיט שפיר ברוב סימנין או לילמא חלק שחיטה היא והא לית בה חלדה** וסלקא בתיקו ולאומרא וכן פרש"י ז"ל בעיא לפסה במיעוט סימנין לאחרינן בסמך וכתב ז"ל ללעניו הנרמה נמי כך היא להנרמה פוסלת לפילו במיעוט בתרא לסימנין הלכך לפי' **ששחט שני שליסים והנריס שלים** מאחרינן ומטרפינן לגו לברי רש"י ז"ל ולפי פירושו היא לו לרב אלפסי ז"ל להכיא בהלכות אלא שאין לברי רש"י ז"ל מאוורין לאחר ששחט סימנין למה יפסלו במיעוט אחרון והלא אם רצה לעקרן ביל הרשות בילו ועוד למה שכתב נמ כן להנרמה פוסלת בהן ליתא להא אחרינן **בפרק קמא** (דף יט.) **לששחט שני שליסים והנריס שלים** כשרה לכולי עלמא ולכאי מאן דאמר לבנן לילת לה בשחיטה רובו ככולו אבל לגילון לקולתא לן בסתם מתני' לרובו של אחד כמיהו שחט שני שלים והנריס שלים כשרה ותו קשיא עליה לתניא בתוספתא בהליא שחט רוב אחד בעוף אף על פי ששחט זמן מרובה ונמרה שחיטתו כשרה אלא עיקרן של לכריס כלברי רבינו ת"ס ז"ל להחליד הסכין במיעוט בתרא לסימן קמא [בבהמה] קא מבעי ליה ולגליבא דרב יהודה לאחר תחת העור כשרה: **החליד במיעוט סימנין מאי.** מי אחרינן כיון לגלי מעכבי בשחיטה כעור ואחר וכשרה או לילמא לא למי למיעוט סימנין לגיתנהו בשחיטה הילכך החליד בהן חלדה מיקריע לי נמי לפילו לבי רב נמי מיבעיא ליה מי אחרינן נהי למספקא להו בתחת העור. במיעוט סימנין פשיטא להו לחלדה נמורה היא הואיל ולגיתנהו בשחיטה או לילמא אף במיעוט סימנין מספקא להו וסלקא בתיקו ולאומרא ולפי שיטה זו לא הוצרך הרב אלפסי ז"ל להכיאה בהלכות לכיון לתחת העור ונקטינן לאסורה מספיקא כ"ש תחת מיעוט הסימנין: **יום שכה מתני' התיז את הראש בבת אחת. כלאם המיתו את הלגעת שלוחק את הסכין בכח ופוסק והיינו לרסקה: היה שוחט. כמשיכה והמיז הרלש בהכאה לאחוריו על שלא הספיק להוליך או הוליך תחלה וכמשיכה התיז את הרלש על שלא הספיק להכיא: אם יש בסכין מלא צואר.** מפרשינן בגמ' [לף לא.] למלא עורף חון לעורף קאמר שכל שהוא לרוך כשיעור הזה יש בו כלי לשחוט במשיכה בלא לרסקה לאכל כל שאינו לרוך כשיעור הזה אין הסימנין נשחטין במשיכה זו בלא לרסקה: **אם יש בסכין מלא צואר. מפרש בגמרא [שם] חון לשני עורין ליש בו שיעור ג' עורין** וה"ה לשלשה או ל' בהמות לפני לן במלא **[עורף] לחד חון לעורף** כולן: **אזמל. תער לק קטן מלל.** וכתב הרמב"ן ז"ל שלפשר לדוקא בהתיז את הרלש הוא לכעינן מלא עורף חון לעורף ולפי שאי לפשר להתיז הרלש כולו אלא בדרסה כל היכא לגיכא בסכין כי היא שעורף לבל בחתיכת סימנין לא בעינן כולי היא לכבל שהוא קן נחתכין. ולא מיחוור אלא להחזק שני סימנין קרי התזת הרלש וכלאחרינן בגמ' [לף כז.] בריש פרקין מנין לרבות את הרלש שכבר הוחז והיינו בחתיכת סימנין בלחוד ורייקא למתניתין נמי מוכח הכי דקתני התיז את הרלש בבת אחת פסולה והיינו לרסה ממש וכיון שכן ולאי לע"פ שלא חתך אלא סימנין פסולה ואפ"ה תני לה בלשון התיז הרלש וכן לעת הרשב"ץ ז"ל הלכך כל שהכיא ולא **הוליך או הוליך** ולא הכיא בעינן חון לעורף כמלא עורף: **ודאמרינן** הכא לבשוחט שני לשיס בעינן מלא עורף **חון לשני עורים להיינו שיעור שלשה עורין** כתבו בתוס' שאם אין בו אלא שיעור שני עורין בלבד אחת כשרה [כגון שם הוליך ולא הכיא הפנימית כשרה] שהרי יש לה מלא עורף חון לעורף והחיצונה לסורה ואפשר שהפיקון לסורות לרוחל ושחיטתן כאחת ועל כרחך לי בשניה לרס אף ברלשונה נמי לרס שהרי בבת אחת ובענין אחר העביר הסכין על הפיקון: **גמ' ואסיקנא דבעינן [חון] לצואר כמלא צואר דהוו להו שני צוארין.** כלומר בשוחט שני לשיס: [לף לא.] **שאין לו קרנים. רגיליס היו לעשות כמין קרניס לאחזמלים הקטנים לנוי על נביהן נותנין לנך לשמו ומתוך שהוא קטן מאד הוא נשמט מן העורף וכשהוא מוליך ומביא יש לחוש שמא יחלילו הקרניס לו ינקבו: איבא מאן דאמר דה"מ בעוף וכו'.** לכרי ר"ח ז"ל סם ולאן לסס עיקר בגמרא: **איבעיא לן בגמרא [דף לא.] מחטא מאי.** כלומר מאי למכשרינן במתניתין לפי' כל שהוא בזמן שהוליך והכיא לי לפילו מחטא הוי בכלל כל שהוא וכשרה ולא ומהלרינן לכי היא נוונא פשיטא לפסול למחטא מבזע בזע. כלומר

החליד סכין בין סימן לסימן [ופסקו] פסולה. תחת העור כשרה מאי קא משמע לן תנינא או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבלה ומטמאה במשא רבי עקיבא אומר טרפה אי ממתני' הוה אמינא הני מילי מלמטה למעלה דלא עביד כדרכה דשחיטה אבל הכא מלמעלה למטה דעביד כדרכה דשחיטה אימא שפיר דמי קמ"ל בי רב אמרינתחת העור איני יודע וכן תחת המטלית וכן תחת צמר מסובך ולא אפשיטא (בעי רב פפא החליד במיעוט סימנין מהו תיקו ולחומרא עבדינן דאיסורא הוא): **מתני'** (דף ל:) התיז את הראש בבת אחת פסולה היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת אם יש בסכין כמלא צואר כשרה היה שוחט והתיז שני ראשים כאחד אם יש בסכין כמלא צואר אחד כשרה בד"א בזמן שהוליך ולא הביא או שהביא ולא הוליך אבל אם הוליך והביא אפילו כל שהוא ואפי' באזמל כשר: **גמ'** התיז את הראש בבת אחת וכו': פירוש כגון שדקר את הצואר כמו שעושין בסייף או שהניח את הסכין על הצואר ודחקו למטה בתוך הצואר כמו שחותכין את הצנון פסולה שאין זה דרך השחיטה דבעינן הולכה והבאה בשחיטה וליכא: היה שוחט והתיז את הראש וכו' אם יש בסכין מלא צואר אחד כשרה: (דף לא.) אמר ר' זירא מלא צואר וחוץ לצואר ואסיקנא דבעינן כמלא צואר וחוץ לצואר [כמלא צואר] דהוו להו כשני צוארים וכן הילכתא: בד"א בזמן שהוליך ולא הביא וכו'. אמר רב מנשה ובאזמל שאין לו קרנים ואיכא מ"ד

שמתוך שהוא חד כל כך נוקב וקורע וגיזו חותך: **אלא מחטא דאושכפי מאי.** כלומר שהיא רחבה ברחשה קצת וקטנה מן החיזמל ורצענן מיסרין בה את העור ויש לה ברחשה מקום חתך מאי ואתינן למפשטה מלקתני מתני' לפי' כל שהוא ואפילו בחיזמל ולחינן לימא פירושי קא מפרש מאי כל שהוא חיזמל ולא לישפשיטה הילכך גזלינן בה לחומרא וכיון דלא ידעינן כמה הוי מקום חתך של חיזמל הסומט בסכין קטנה צריך ליזהר ולצער לפי לומל לעתו שכשיוליך ויביא בה שלא ירגיש בקטנה יותר מלאי לא ישמוט לה במחטא לוותכפי מספקא לן ואזלינן לחומרא: **מתני' נפלה סכין ושחטה וכו' מה שאתה זובח אתה אוכל. לכעיגן שחיטה מכח לחם:** [דף לב.] **נפלה סכין והגביהה. ושהה כהנהה זו: כליו. בגליו: השחיז את הסכין.** לאחר שהתחיל לשחוט: **ועף.** מועף כלומר שנתיגע: **ובא חברו ושחט.** שנאר השחיטה: **כדי שחיטה אחרת.** בגמ' מפרש לה: **אם שהה כדי ביקור.** כלי ביקור הסכין של כשרה לשחוט: **גמ' טעמא דנפלה.** הלא יתני מכח לחם: **הא הפילה הוא כשרה ואע"ג דלא מיכוין לשחיטה.** וכבי קי"ל ולאחרינן בגמרא לגבי שנתעסק ועבלה בלא כוונה לכולי עלמא לאוסרה לאכול בתרומה לטבילת תרומה בעיא כוונה אבל אי עסורה לבעלה או לא לאפלינהו בה רב ורבי יוחנן דרב אאר עסורה לביתה לס"ל לחולין לא בעו כוונה ורבי יוחנן סבירא ליה לגבי לביתה אינה עסורה ופסק הרמב"ס ז"ל בפרק ו' מהלכות מקוואות כרב לאאר עסורה לביתה ומתברבת כותיה משום לסוניין מוכח בגמרא דרב נאאן בר יצחק כרב סבירא ליה ועוד לסוניין בפרק אין עורסין (לף יא:) כרב לאאר חולין לא בעו כוונה ולא מלכרינן התם לרבי יוחנן כלל: **אפילו בהמה לעוף. קולא היא שנתנו לעוף שיעור שחיטת בהמה לגבי שחיטתו: דקה לדקה.** לשחיטת **בהמה לקה מעערינן בכלי בהמה לקה לכוותה** ור' יוסי בר' חנינא פירושי קא מפרש מלתייהו דרב ושמואל ור' יוחנן דבכלל כלי שחיטה הוי כלי סינבינהה וירבינהה הילכך נקיטינן לשיעור שהיית בהמה הוא כלי סינבינהה וירבינהה לקה לדקה ונסא לנסא וכן פסק הרמב"ס ז"ל בפ"נ מהלכות שחיטה: **ולענין** שהיית עוף כתב רש"י ז"ל למפלגינן בבהמה נופה בין לקה לנסא הוא הדין למפלגינן בין בהמה לעוף הילכך נקיטינן כרב לאאר ועוף לעוף לקה ליה רבי יוסי בר' חנינא לא חיישי חנינא כותיה אבל הנאנוים סובריס לרבי יוסי בר' חנינא לא חיישי בשיעור עוף כלל הילכך הוא יחיד לגבי שמואל ורבי יוחנן וקי"ל כותייהו לאארי לפילו בהמה לעוף וזהו לעת הרב לאפסי ז"ל וכן לעת הרמב"ס ז"ל בפרק הנזכר מיהו ליכא לעיוני שיעור שחיטה לי מצערין בשחיטת סימנין בלבד לו לף בחתיכת העור.

ה"מ בעוף שצוארו דק אבל בהמה לא: **מתני'** נפלה הסכין ושחטה אפילו שחט כדרכה פסולה שנא' (דברים י"ב:ט"ו) תזבח ואכלת בשר מה שאתה זובח אתה אוכל: (דף לב.) נפלה הסכין והגביהה נפלו כליו והגביהם השחיז את הסכין ועף ובא חבירו ושחט אם שהה כדי שחיטה אחרת פסולה. ר"ש אומר אם שהה כדי ביקור: **גמ'** טעמא (דף לא.) דנפלה הא הפילה הוא כשרה ואע"ג דלא מיכוין הוא לשחיטה ואע"ג דתנינן חדא זימנא וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה דאלמא לא בעינן כוונה לשחיטה איצטריך הכא לאשמעינן נפלה הסכין ושחטה דאי אשמעינן התם גבי חרש שוטה וקטן הוה אמינא התם הוא משום דקא מיכוין לחתיכה בעלמא אבל גבי נפלה דלא מיכוין לחתיכה בעלמא אימא לא צריכא ואי אשמעינן הכא הוה אמינא הכא הוא משום דקא אתי מכח בן דעת אבל התם דלא אתי מכח בן דעת אימא לא קמ"ל: השחיז (דף לב.) את הסכין ועף ובא חבירו ושחט וכו': מאי כדי שחיטה אחרת [* גי' ד"ת רב אמר כדי שחיטת בהמה לבהמה ועוף לעוף] שמואל אמר אפילו בהמה לעוף וכן אמר רבי יוחנן אפילו בהמה לעוף (* ד"ת מ"ז ורב אמר כדי שחיטת בהמה אחרת בהמה לבהמה ועוף לעוף) במערבא אמרי משמיה דר' יוסי ברבי חנינא (* ד"ת מ"ז אפילו) כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט דקה לדקה וגסה לגסה והלכתא כשמואל ורבי יוחנן דהוו להו תרי ואין דבריו של אחד במקום שנים אמר רבא השוחט בסכין רעה אפי' הוליך והביא כל היום כולו שחיטתו כשרה: בעי רבא שהיות מהו שיצטרפו ותפשוט ליה מדידיה התם בדלא שהה בעי רב הונא בר נתן שהה במיעוט סימנין מהו תיקו וכל תיקו דאיסורא לחומרא: **מתני'** שחט את הושט ופסק את הגרגרת שחט את הגרגרת ופסק את הושט או ששחט אחד מהן והמתין לה עד שמתה או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבלה במיעוט [כלומר כלי מיעוט סימנין] מהו ולף זה לגו מחוור לשחיטת מיעוט הסימנין לו מיקרי שחיטה לגל הנכון לשהה **במיעוט בתרל לסימן קמל ולאו שהייה** ממש לאי הכי פשיטא לסיינו עיקר שהייה לגל בשוחט בסכין רעה ומוליך ומביל קל מיבעיל ליה ולאדבבא סמיך והכי קל מיבעיל ליה שהה בחתיכת לותו מיעוט בשיעור שהייה מאי מי לאמרינן לגל"פ שהוליך והביל שחיטתו פסולה לכיון לגיגו מעכב בשחיטה כמחתך בבשר בעלמא הוא לו לימא כיון לגף מיעוט הסימנין ליתיה בשחיטה לו פסיל ושלקל בתיקו ולחומרא: **מתני' שחט את**

הושט וכו' ופסק את הגרגרת. היינו עיקור וכבסמה קלי: תחת השני. בין הסימן לנאחר: ופסקו. מלמטה למעלה: **גמ'** נרסי' הכא בגמרא [דף לב:] אמר ר"ל שחט ת"ח הקנה ואח"כ ניקבה הריאה כשירה כלומר שניקבה **בין שחיטת קנה לשחיטת** ושט אמר רבא לא אמר ר"ל אלא בריאה הואיל וחיי ריאה תלויים בקנה לאבל בבני מעיים לא. כלומר **כיון לחיי ריאה תלויין בקנה ושחט את הקנה הוי כמו שניטלה כולה מן הבהמה ומונחת בכיקולא דתו לא מיטרפא בהמה** כה"ג ודרך חלפסי ז"ל [לא] הבריאה בהלכות וכן הרמב"ם ז"ל כתב שחט את הקנה ואח"כ ניקבה הריאה טריפה נראה שכם לוחין חותם מלרבי זירא לפלוג עלה בגמרא לפי לעת קנת מפרשים כמו שכתבתי בחילופי ואין כאן מקום להאריך לאבל יש מפרשים לאחרים שפסקו הלכתא כר"ל: **תניא הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה. מסוס למעלי** לגופא וכלקיתא בגמרא: [לף לג.] **חותך כזית בשר מבית טביחתה. שאינו מחוסר הפשט ויכול לחתכו מיד קודם יציאת הנפש: וממתין לה עד שתצא נפשה. לחמרינן בפ' לרבע מיתות כ"ל** (לף סג.) **מנין שאסור לאכול מן הבהמה קודם שתצא נפשה ת"ל לא תאכלו על הדם: אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו.** שלע"פ שבני נח מוזהרין על אבר מן החי ולא שריר להו בהמה בשחיטה לשחוטי עובדי כוכבים שלא **במיתה תליא להו מילתא** הכא בשחיטת ישראל מינו לשחיטתה ליראל ליתתריה נמי לטילטו ומקשו הכא הלי כזית בשר למאי קא בעי ליה לי לקלקה לבעי מליחה מאי ממתין לה על שתצא נפשה דקאמר הא ולאי בזיעור מליחה וביסול כבר יצאה נשמתה ואי לאומצא ולצלי מאי מולחו יפה יפה דקאמר והא לא בעו מליחה וכמו שפירשתי למעלה י"ל לעולם לאומצא אי נמי לצלי ואע"נ דבעלמא לא בעו מליחה הכא בעו כיון למבית שחיטתה קא חתיך ועל שלא תצא נפשה שהרי נעקר ממקומו ומתמצה לרך שם: **מתני' השוחט בהמה חיה ועוף וכו' בידים מסוכנות.** בלא נטילה לנזרו עליהן להיות שניות וכגמ' פריך לפילו הוכשרו נמי לחא לין שני עוסה שליפי בחולין ומוקמינן לה בחולין שנעשו על טהרת הקולש: [לף לח:] **הוכשרו בשחיטה.** למנו לשריר שחיטה להלי בשר מילי לאבר מן החי מסויים ליה נמי לוכלא לנבי טומלה ומקשו הכא נמי שלא הוכשרו בהם על כרחין קולש לכילה הוכשרו במיס להלי לקלקה הרי הוכשרו במיס שהם ואי לצלי הוכשרו נמי בהלחה לולאי לפילו עלי הלחה בעי מפני הלם שעל פני הבשר לכי לחמרינן [בלף עג:] לגורת מסחיב שאיב הני מילי לס הנבלע בלחיבריס לאבל לס שהוא בעין לאינו יוצא ע"י הלם להלכה מתייבש הוא שם ולאומצא נמי ולאי בעי הלחה מפני הלם שעל פניו ללא מיקרי לס לחיבריס שלא פירש ללא לס הבלוע בבשר לאבל מה שעל גביו ולאי לחסור ועריך הלחה י"ל מסכחת לה לאכיל ליה לצלי בלא הלחה ומטמאה במשא רבי עקיבא אומר טרפה כלל אמר רבי ישבב משום רבי יהושע כל שנפסלה בשחיטתה נבלה וכל ששחיטתה בראוי ודבר אחר גורם לה להפסל טרפה והודה לו ר' עקיבא: **גמ'** (דף לג.) תניא הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה חותך כזית בשר מבית טביחתה ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה ואוכלו אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו: **מתני'** השוחט בהמה [חיה] ועוף ולא יצא מהן דם כשרין ונאכלין בידים מסואבות לפי שלא הוכשרו בדם רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה (דף לז.) השוחט המסוכנת רבן גמליאל אומר עד שתפרכס ביד וברגל רבי אליעזר אומר דיה אם זינקה אמר רבי שמעון אף השוחט בלילה ובשחר עמד ומצא כתלים [מלאים] דם כשרה שזינקה כמדת רבי אליעזר וחכמים אומרים עד שתפרכס ביד או ברגל או עד שתכשכש בזנבה. אחת בהמה דקה ואחת בהמה גסה. בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה שאינה אלא הוצאת נפש בלבד במה דברים אמורים שהיתה בחזקת מסוכנת אבל אם היתה בחזקת בריאה אפילו אין בה אחד מכל הסימנין האלו כשרה: **גמ'** (דף לז:) היכי דמי מסוכנת אמר רב יהודה אמר רב כל שמעמידין אותה ואינה עומדת ואפי' היא אוכלת בקעיות רב הונא בר שלמיא משמיה דרב אמר אפילו אוכלת קורות: (דף לח:) אמר רבא הלכתא כי הא מתניתא דתניא בהמה דקה שפשטה ידה ולא כפפה פסולה במה דברים אמורים ביד אבל ברגל בין שפשטה ולא כפפה בין שכפפה ולא פשטה כשרה בד"א בדקה אבל בגסה בין ביד בין ברגל בין שכפפה ולא פשטה בין שפשטה ולא כפפה כשרה ועוף אפי' לא ריפדף אלא בעינו ולא כשכש אלא בזנבו הרי זה פרכוס:

הללו. שלע זינקה ולע פירכסה: **גמ' היכי דמי מסוכנת.** לריכה פרכוס: [לף לז:] **אפילו אוכלת בקעיות.** כלומר **כשיניה** על שלוכלת בקעיות לסיינו חתיכות של עץ לפ"ה כיון **לחינה עומלת מסוכנת היא:** [לף לח:] **בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה. לס היא מסוכנת שלרכה לעשות כן בהוללת נפש** ומוכח בגמ' לסא החזירה כלומר שהיתה יכה פשוטה וכפפתה כשרה: **אבל בגסה וכו'.** מסוס לנסה **לאו לורחה בהכי וחיותא היא: ריפרף.** בלעי מכשכש: **ולא כשכש אלא בזנבו.** הוא הדין לבהמה לסני לה בהכי כלתנן במתני' ולשמעינן הכי בעוף לרבותא שאפילו עוף שלבר קל הוא לו לכשכש בזנבו הוי פרכוס והכי מוכח בגמ':

ופרכוס שאמרו בסוף שחיטה. למעוטי קולס נמר שחיטה ללא לכל שחיטה עוסק כן בסוף שחיטה בילוע שנשתתף נטולה ממנה קולס לכן: **מתני' השוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשרה.** ללא לאמרי' סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים כיון ללא שמעי' לחשיב: **ר' אליעזר פוסל.** כיון לבהמת **עובד כוכבים הויא לע"ג ליסרלא שחיטו לה מהני כה מחשבת עובד כוכבים וסתם מחשבתו לעבודת כוכבים: חצר כבד. טרפסא לכבלא לוכרי"ס בלע"ז: אמר רבי יוסי ק"ו.** ללא מהניא היא מחשבת בעלים לע"נ לשמעיניה לחשיב כיון ליסרלא שחיט ליה: [דף לט.] **ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשין.** פרש"י בגמרא [דף לט.] לה"ק ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשין מעבודה לעבודה בלרבע עבודות כגון שוחט על מנת לקבל או להוליך או **לזרוק או להקטיר בפיסול הרי זה** פסול ופ"ה אין הכל הולך ללא לאחר העובד שאין הבעלים פוסלין את הקרבן במחשבתן ללא כהן בלבד **כלכתיב המקריב אותו לא יחשב וקרי ביה לא יחשב: מקום שאין המחשבה פוסלת בחולין. כלומר שאין המחשבה פוסלת בחולין** בכל ל' עבודות אלו ללא בשתים מהן שהשוחט בהמת חולין וחשב עליה לזרוק או להקטיר חלבה לעבודת כוכבים פסולה לבל חשב בשחיטתה לקבל דמה או להוליך דמה לו מיפסלה להולכה וקבלה לעבודת כוכבים ללו כלום ניהו דבקבלה היינו טעמא דפסלה מחשבת קבלה והולכה משום לכיון למעלת הזבח ניהו חסיבי מעשה לבל בעבודת כוכבים ללו כלום וכיון שכן ק"ו הוא שלא יהא הכל הולך ללא לאחר השוחט. והוי יודע לזריקה והקטרה נמי לתמרין לפסלי בעבודת כוכבים לוקה בשחשב עליה בשעת שחיטה לזרוק דמה ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים לבל נשחטה כראוי שוב אין הבהמה נפסלת לע"פ **שזרק דמה או הקטיר חלבה** לעבודת כוכבים לע"נ לבהמת דקדשים מיפסלה בל' עבודות סתם היינו טעמא לפי שכולן מכשירי קרבן הן לבל חולין שכל היתירן היינו תלוי ללא בשחיטה מכיון שנשחטו כראוי ל"פ שיפסלו וזה שלא כלברי רש"י ז"ל: [דף לט:] **גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דאמר זה מחשב וזה עובד לא אמרינן.** כלומר כשזה שוחט לחיינו עובד אין הבעלים פוסלין שחיטתו בשום מחשבה ולקתני במתני' לשוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשרה ס"ד לפיפלה לכתחלה ללא לכך מני למתני שוחטין לעובד כוכבים הוא לחתך לילית ביה משום לפני עור לא תתן מכשול לבל לא שתפה שחיטתו כשרה לכך הוצרך לשנות שחיטתו כשרה לבל אין הכי נמי לפיפלו לכתחלה: **מתני' השוחט לשם הרים וכו'.** מפרש בגמ' שחיטתו פסולה לשמור בחילה לבל בהנאה פריש: **ורמינן עלה בגמ'[דף מ.] פסולה אין זבחי מתים לא.** כלומר **בהנאה כלין תקריבת עבודת כוכבים שתשמור כמת ומת תשמור בהנאה כלנפקא לן בע"ז** (לף כט:) **מותמת שם מריס ונמר שם שם מענלה ערופה: ורמינהו** השוחט לשם סריס לשם נבעות לשם מלברות לשם נהרות לשם ימים לשם חמה לשם כוכבים לשם מזלות לשם מיכלא הפר הגדול לשם שלשול קטן. **כלומר לשם לבר גדול שבכל הבריות או לפילו לשם לבר קטן שבכולן: הרי אלו זבחי מתים.** ומפרקינן הא ללמר לבר הא ללמר לנגלא לבר. והכי פירוקא למתני' בשוחט לשם הר ומע"ס לא מיתסרא בהנאה ולאו במתכוין לעבודת כוכבים לאי הכי לפילו בהנאה מיתסרא ללא בשוחט **לשום רפואה או לשם** כשפים ולבני הבאי ומשום מרלית העין בלחוד הוא ומתסרא בחילה מפני שנראה כמתכוין לעבודת כוכבים ללא לפי שאין לרכן של עובדי כוכבים לעבוד הריס ונבעות ומלברות לא שחמירו לאסרה בהנאה ובריית"ק לקתני הרי אלו זבחי מתים למשמע לחפילו בהנאה מתסרא מיתוקמא בלשמר לנגלא לבר כלומר לשרו של הר שחפילו כשחשב לשמו לשם רפואה כיון שלרך העובדי כוכבים לעבדו **עשלושו מלבריסה** ממש **כתקריבת עבודת כוכבים** ממש וכן נראה פי' זה מלברי הרמב"ם ז"ל בפרק ב' מהלכות שחיטה: [לף מח:] **שנים אוחזין בסכין ושוחטין.** זה בראשו וזה בקנה: **לשם דבר כשר. שחיטה סתם: גמ' גרסינן בגמרא [דף מ:] רב נחמן ורב יצחק ורב עמרם דאמרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו.** ומשמע להכי הלכתא לסוגיין בגמ' כותייהו. מיהו ר"ח ז"ל כתב לחפילו לילילה לוקה במעשה זועה לחין לחם חוסר לבר שאינו שלו לבל במעשה רבה לחם חוסר לבל רש"י ז"ל כתב לחפילו במעשה רבה חין לחם חוסר ופשטא לסוגיא דהטא כותיה הילכך השוחט בהמת חברו לעבודת כוכבים לא מיתסרא בהנאה ומיהו חיכא מאן לחמר לבהילה לסורה וחפילו שוחט בהמת חבירו לשם סריס ונתכוין לרפואה וכיוצא בה לסורה בחילה שכל שים בו סרך לעבודת כוכבים מיתסרא בחילה וליכא למימר לעניו חיסור לכילה חין לחם חוסר לבר שאינו שלו להכא נמי לאו חיסור חוסר לה ללא ללו שרי לה והוה ליה כילולו לא נשחטה ללא שמתה מלליה: **מתני' אין שוחטין לתוך ימים.** ללא לימרי לשרא לימא קא שחיט: **ולא לתוך הכלים.** ללא יאמרו מקבל את הדם לזרקו לעבודת כוכבים: **אבל שוחט הוא לתוך אוגן של מים.** לוגן מלמן לגן וקאמר ללף על נב ללתוך הכלים לסור כל שים בו מעט מים שרי לתן ליכא משום חשלחן: **ובספינה יכול לשחוט על גבי כלים. והלא שותת ויורד לתוך** המים ונית ביה משום חין שוחטין לתוך ימים כיון ללא שחיט לתוך היס בהילת: **אבל עושה גומא. משמע שהוא שוחט לתוכה וכגמ' פריך והא לאמרת חין שוחטין לגומא וטעמא לגומא מפני שהוא חק למינין לעבודת כוכבים: שלא יחקה את המינין.** שלל יחזק יליהס בחוקותיהן. **יחקה** לשון חק:

וגרסינן בעבודה זרה בפרקא קמא (דף טז.) אמר רב חנן בר אבא אמר רב חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפרכוס: (דף לח.) אמר רבא פרכוס שאמרו בסוף שחיטה: **מתני'** (דף לח:) השוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשרה ור' אליעזר פוסל אמר רבי אליעזר אפילו שחטה שיאכל העובד כוכבים מחצר הכבד שלה פסולה שמחשבת העובד כוכבים לעבודת כוכבים אמר רבי יוסי ק"ו הדברים ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשין אין הכל הולך אלא אחר העובד מקום שאין המחשבה פוסלת בחולין אינו דין שלא יהא הכל הולך אלא אחר השוחט: **גמ'** (דף לט:) א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי דסבר זה מחשב וזה עובד לא אמרי': **מתני'** השוחט לשם הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות לשם מדברות שחיטתו פסולה (דף מ.) שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשם אחד מכל אלו ואחד לשם דבר כשר שחיטתו פסולה: (דף מא.) אין שוחטין לא לתוך הימים ולא לתוך הנהרות ולא לתוך הכלים אבל שוחט הוא לתוך אוגן של מים ובספינה על גבי כלים אין שוחטין לגומא כל עיקר אבל עושה הוא גומא בתוך ביתו כדי שיכנס הדם בתוכה ובשוק לא יעשה כן כדי שלא יחקה את המינין:

גמ' לבבואה. פרנוף שלו הגרלתה בתים: **עכורין. לח מינכרא כהו כבוחה: והא אמרת אין שוחטין לגומא. והלר תני לחכל עוסה הוח גומת: כל עיקר. ולחילו בבית** למלת המינין הוח: **לנקר.** לנקות: **מקום.** מרין קטן: **ובשוק לא יעשה כן. שלין לחלס חס לנקר** בשוק:

מתני' בסוף פירקין השוחט לשם עולה [לשם שלמים] לשם אשם תלוי לשם פסח לשם תודה שחיטתו פסולה. וטעמא לכל הני מקום **לכיון לכאלין בנלר ונלכה הרוחה לומר עכשיו הוא מקליסה וסוחטה וקלסיס בחון** שרו מק"ס נזור בה רבנן ופסולה: **ר"ש מכשיר.** לגא **חייס למרחית העין** וגא קי"ל כותיה: **שנים** לוחזין בסכין וסוחטין לחל לסס לחל מכל מלו ולחל לסס לבר כשר שחיטתו פסולה: **השוחט** לסס חטלת לסס חסס ולחי לסס בכור לסס מעשר לסס תמורה שחיטתו כשרה זס הכלל לבר הנילד והניכר הסוחט לשמו פסול ושלינו נילד וניכר הסוחט לשמו כשר. וטעמא למילתא לכשלינו **נילד וניכר מילע ילעי** לשחוטי קל מחייך ולגו קלסיס ניטו שרי לין בילו להקליסן עכשיו ולס ליתא לסוו קלסיס מעיקרא **קגא ליתי להו ופסח נמי** היינו טעמא הוחיל והפרסתו כל הסנה כולה וכגמרא פרכינן להא חסס תלוי לגו בר נילד וניכר הוא ומתרצינן להא מני ר' לליעזר היא לשמר מתנלב לשם חסס תלוי בכל יום. פירוש לפי **שבכל יום הוא עומד בספק** חטלת ולמרינן בגמרא שמר ר' יוחי לא שנו אלא לגא תמימים לבל בעלי מומין מילע יעלי למשקר ולפילו לסס לבר נילד וניכר כשרה רבי יוחנן שמר לפילו בבעלי מומין נמי לא. זמנין [לרמי ליס] מילי למומין ולא יליעה ומיהו לסוחט לוחזין ותרנגולין וכיוצא בהן כיון לכ"ע יעלי לחין לגו קריבין לגבי מזבח אלא תורים ובני יונה בלבד **מילע יעלי למשקר** וכשרה ומפני שחין לינין שללו מנויין הסמיטין שרב לגפסי ז"ל ומפני הטעם הזה נ"כ רלינו בהן: **הדרן** עלך הסוחט [לף מב.] **אלו טרפות בבהמה נקובת הושט.** כל נקב בסמלו: **פסוקה. לרחבה כרוכה: לבית חללו. ואם לא הגיע לחלל קלני סיפא [לף נז.] לכשרה** והוא הדין לכולהו נקובין נמי בסילי לליכא חלל כגון מרה וקיבה ודקין לבעינן שיהא הנקב מפולש ומילי לליכא חלל כגון קרום של מוח בעינן שיהא הנקב מפולש והאי לפרים טפי בלב לבית חללו מסוס לבלב ליכא שני חלליס ולתא לגסמעינן ללאיזה מהן שיהא נקב ולפילו לחלל קטן טרפה כלחמרינן בגמ' [לף מה:] לבית חללו קלני מה לי חלל גדול מה לי חלל קטן: **נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. חלת היא וטרפות לילה מסוס חוטו הוא ונשברה הסלרה לקלני לורחא למילתא נקט לפסיקת חוט ע"י שבירת** חוטו הסלרה: [לף מנ.] **ניטלה הכבד ולא נשתייר הימנה כלום.** הא למעטא הכא לליל נשתייר הימנה כלום כשרה ליתא לבגמרא [לף מו.] מסקינן לבעינן כזית: **או שחסרה. בגמרא פריך [לף מז:] כיון לתנא ניקבה** למה לי למיתני חסרה ומפרש לגבי שמעון ליעקריך לשמעינן לחפילו ר' שמעון מולה בחסרה לגא בעית שתיקב לבית הסימפונות: **סימפונות: קנוקנות** קטנים המתפשטים **בתוך הריאה שהלס נוכב מהן כשחותכין לותה: כרס הפנימית.** מפרש בגמרא [לף נ:]: **שניקב.** בחסלו: **רוב החיצונה.** מפרש בגמרא [שם] וכתבו בתוספות לכולהו הני לתנן בהו לגא ניקבו טרפה כ"ש ניטלו והיינו לגא תנן **לקמן במתניתין [לף נז.]** דולגלו כשרות ניטלה הקיבה ניטלה המרה מכל מקום שהנקב פוסל בו כ"ש גא ניטל לגמרי חוץ מן הטחול לגא ניטל כשרה כלתנן [שם] במתניתין לקמן וניקב בסמיכים לחמרינן בגמרא [לף נה.] לטרפה ומ"ש תנא ניטל הטחול לגא לילף לכל הנקובים שניטלו כשרים מ"ש טחול לנקב גגא ולחי בכל הנקובים גא ניטלו טרפה חוץ מן הטחול ולפיכך שנאו בפירוש לומר שלע"פ שלילו ניקב טרפה ניטל כשרה ולפי זה ניטלה המרה טרפה בין בעוף בין בבהמה וכן כתב הר"מ במז"ל ולע"פ שיש מינין בעופות שלין להם מרה כלל כגון תורים ובני יונה לין למלין ממין על שלינו מינו מילה הרב בעל הלכות ז"ל כתב הגא ריליה לליה בה מרה טעמינן לה בדוכתה לכבד לי מריר כשרה לבלועה היא במקומה ולי לא מריר טרפה לגא הוה ליה ספיא טרפה לגמרינן לרוסה לגמרינן כלחמרינן **לקמן [לף מנ:]** לפכח ביה תרי קורטי למא וטרפה ולילא למימר לגי חליף זה לגולם זה לגובן שלי לפבר שהלוום יהיה לבן: **ואחרים** כתבו לדוקא חליף לגמרי לפנימי לגלום ומיגן לבן לכיון לכתרוייהו תתיליל ריעותא הוה לה כניקבו שניהם לפסול לבל שניהם לגלומים לו שניהם לבנים חד מינייהו הוה לגקי וכניקב זה בגא זה הוה וכשר: **קרום שעלה מחמת מכה בושט אינו קרום.** שלם ניקב **ונסתם לפילו עלתה בו סתימה עבה חינה מתקיימת** ולגו לוקא בושט גגא ס"ס בבל הנקובים והכי מוכח **לקמן** [לף מח.] לנבי קרוס שעלה מחמת מכה בריליה מייתי בגמרא הא לתניא (יבמות לף עו.) **נבי כרות שפכה ניקב פסול** מפני שהוא שותת נסתם כשר מפני שהוא מוליל וזה פסול החוזר להכשרו זה למעוטי מלי לגו למעוטי קרוס שעלה ממחת מכה בריליה והא ולחי ריליה לא ממעטא בהדיא גגא מלינגא לזה ממעטין לה לומר שלין סתימת קרוס מועלת לפסל וכן כתב רש"י ז"ל:

גמ' (דף מא:) מאי שנא לתוך הימים דלא דאמרינן לשרא דימא הוא דקא שחיט לתוך האוגן של מים נמי אמרינן לבבואה קא שחיט אמר רבא בעכורים שאנו: אין שוחטין בגומא אבל עושה הוא גומא בתוך ביתו: והא אמרת אין שוחטין לגומא [כלל] אמר רבא הכי קתני אין שוחטין לגומא כל עיקר והרוצה לנקר את חצרו כיצד הוא עושה עושה מקום חוץ לגומא [ושוחט] ודם שותת ויורד לגומא ובשוק לא יעשה כן כדי שלא יחקה את המינין: **הדרן עלך השוחט** (דף מב.) **אלו** טרפות בבהמה נקובת הושט ופסוקת הגרגרת ניקב קרום של מוח ניקב הלב לבית חללו נשברה השדרה ונפסק החוט שלה ניטלה הכבד ולא נשתייר ממנה כלום הריאה שניקבה או שחסרה ר"ש אומר עד שתנקב לבית הסמפונות ניקבה הקיבה ניקבה המרה ניקבו הדקין הכרס הפנימית שניקבה או שנקרעה רוב החיצונה ר' יהודה אומר בגדולה טפח ובקטנה רובה:

גמ' (דף מג.) אמר רבה שני עורות יש לו לושט חיצון אדום ופנימי לבן ניקב זה בלא זה וזה בלא זה כשר. למה לי למימר החיצון אדום והפנימי לבן דאי חליף טרפה ואם ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה טרפה דזמנין דמתח ליה ומתרמו להו אהדדי והוו להו כנקב ואסור ואמר רבה קרום שעלה מחמת מכה בושט אינו קרום.

אין לו בדיקה מבחוץ. לפי שהעור החיצון לחוש וחין טיפת דם ניכרת בו: לספק דרוסה. כגון הנך דליכא למיחש להו כללקמן [לקמן דף נג:] חיזהו שחיט וחינהו מקרקרי וחמרינן לקמן [שם] לרוסה שחמרו ערליכה בדיקה וחינה לסורה על שילחיס בסר כנגד החלב ובסימנין על שילחיהו סימנין עצמן ולח שינקבו חלח החרם מלחיס הסיומן ומתחלחל ויורד לחלנו וכושט חין ניכר הלחמימות חלח בפניס שהעור לבן וה"ס נמי לסיכה מני למיתם לנ"מ לדרוסה עצמה דהא לדרוסה ולחית נמי בדקינן לה בהלחמה כלחמרינן לקמן חלח לחתא לגסמועי' לחוסנין **לספק דרוסה.** ומקשה הכא כיון דחין לו בדיקה מבחוץ כי בדקינן ליה מבפנים מלי הוי ניחוש שמא **העור החיצון הלחיס** מחמת החרם וסופו לירד ונקוב לף עור הפנימי. י"ל דכיון דגני עורות הס לפולו הלחיס החיצון חין סופו לירד לעור הפנימי לסימנין דקיס הס חלא דליכה וכי היכי דבסימנין בעינן שילחיהו סימנין עצמן ולח סני בהלחיס בסר כנגדן כלסני בבני מעים לפולו בהלחיס בסר כנגד בני מעים הכי נמי לח סני בהלחיס עור החיצון כיון שהפנימי לח הלחיס וכי תימא ניחוש שמא לף עור הפנימי הלחיס מן הלא שהוא לבוק לחיצון ליכא למיחש דכי שמתוך שהקרום לבן וזך הוא הס הלחיס כללו ניכר הוא בלא פנימי אלו וליכא מ"ל למקקלמרינן נפקא מינה לספק דרוסה ולא לחמר לספק נקב שמא מינה לדוקא ספק דרוסה הוא דליתי ליה בדיקה דפי שהחרם חלוש כמותו וחינו ניכר בו חבל **ניקב לפולו בעור החיצון** הוא ניכר וחין כן לעת רמ"י ז"ל שהוא כתב **לנקב מסהו בעור החיצון של וסט לח מינכר** כלל וכן לעת הר"ס במז"ל בפ"נ מהל' שחיטה וכסי נמי מוכחת דהיחה עובדלא דהכחוא בר חוזא דבפ' הסוחט (לף כח:) דהוה ממסתם קושיה למח דלחמרינן ליבדקיה ולישחטיה וסט חין לו בדיקה מבחוץ חלמח וסט חין לו בדיקה מבחוץ חפי' בספק נקב וכי תימא ח"כ כי היכי דלחמרי' הכח נפקא מינה לספק דרוסה ניחוש לספק נקב יש לומר דרבותא קמ"ל דלח מבעיח נקב מסהו דלח מינכר בעור החיצון חלח לפולו חרם של דרוסה שהוא מתפשט הרבה חינו ניכר בו וכ"ש נקב שחינו ניכר וטעמח למילתח דכיון שהוא לחום לי לפשר לבדקו למרחית העין וכי תימא נבדקנו במחט לי במסמר וכללמרינן לקמן נבי קרום של מוח לליכא מלן לבדק במחטא יש לומר שחין עורו של וסט לומה לעורו של קרום שלפשר שעור הוסט מסתבך הוא במחט ולפיכך לי לפשר לבדקו בכך: **ההיא ספק דרוסה וכו'. לם עוף היה בולק הקנה תחלה כלחמרי' בפרק כ' [לף כח:] וסחט הקנה והכשירו וחח"כ בלק בושט וסם בהמה היא** ליכא תקנתא לדילמא במקום לרוסה קא שחיט לי נמי התם נבי נקב הוא ליכא למימר למח במקום נקב קא שחיט לבל הכח לפולו **לם בהמה היא לית בה תקנתא לבשלמא נבי נקב ליכא למימר למח במקום נקב קא שחיט לבל נבי לרוסה כיון למקומו מליס לפולו שחט בו יש היכר במסהו:** [לף מנ:] **קורטי דמא. שחלחל הלם ונכנס: לחדודי לאביי. כלי שישחלו: ישב לה קוץ בושט חוששין שמא הבריא.** שמא ניקב מלמון (יחזקחל כג) וכרא לוחתן

ואמר רבה ושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים למאי נפקא מינה (דף מג:) לספק דרוסה דכיון דדם אדום הוא ווושט מבחוץ נמי אדום הוא לא מינכר היילכך בעי בדיקה מבפנים שהוא לבן: ההיא ספק דרוסה דאתאי לקמיה דרבה הוה קא בדיק לה מאבראי אמר ליה אביי והא מר הוא דאמר ושט אין לו בדיקה מבחוץ (* ד"ת מ"ז אלא מבפנים מפני שהוא אדום) אפכיה ובדקיה ואישתכח עליה תרי קורטי דמא וטרפה. ורבה לחדודי לאביי הוא דבעא. ואם ישב לה קוץ בושט חוששין שמא הבריא פי' דילמא נפק לברא אבל נמצא קוץ בושט אין חוששין מ"ט כל הני עיזי ברייתא קוצי אכלן תורבץ הושט שניקב במשהו טרפה אע"ג דלאו מקום שחיטה הוא הי ניהו תורבץ הושט רב ביבי בר אביי אמר כל שחותכו ועומד במקומו זהו תורבץ הושט כל שחותכו וכווץ זהו ושט עצמו.

כחרבותם כלומר שלם **נתחב קוץ לתוך הושט** לע"פ שחינו נרחה לחוץ חוששין שמא **ניקב לחוץ ונקב מסהו בעור חיצון לוושט לח מינכר** וחפשר שהרב לחפסי ז"ל פירש מלמון ברא וכגמרת הכי חיתח לחמר עולח יש לה קון בושט כשרה חין חוששין שמא הכרית ומקשין עלה מלי שנח מספק לרוסה ומפרקינן קסבר עולח חין חוששין לספק לרוסה ומלקיטריכין למימר לקסבר עולח חין חוששין [לספק לרוסה] וחנן קי"ל לחוששין לספק לרוסה ס"ת לליתח לעולח. ומיהו לוקח ע"י קון הוח לחיישינן שמא הכרית חיישינן שמא ניקב חינן לף"כ ניקב זה בלח זה לחמרינן לעיל לחשמע לפולו פנימי בלח חינן היכי מסכחת לה ולחמרינן בתר הכי יתיב והוה מרבנן קמיה לרב הונח וייתיב וקלמר נמלחת לימר חבל יש לומר דלוקח בלח תחיבה הוח לחמר עולח לחין חוששין חבל יש כלומר שנתחב שם חיישינן ולחמר רב כהנח לף תנייתו ליה יש לומר חבל נמלחת לף לימלטריכה ליה לעולח מ"ט כלהו חיוי ברייתא קוצי חבל נמלחת לף לימלטריכה ליה לעולח לחין חוששין חבל יש כלומר שנתחב שם חיישינן ולחמר רב חסדא חבל נמלחת לף לימלטריכה ליה לעולח לחין חוששין חבל יש כלומר לוקח בלח תחיבה הוח לחמר חבל יש לומר דלוקח בלח תחיבה הוח לחמר עולח לחין חוששין חבל יש כלומר שנתחב שם חיישינן ולחמר רב חסדא חבל נמלחת לף לימלטריכה ליה לעולח מ"ט כלהו חיוי ברייתא קוצי חבל נמלחת לף לימלטריכה ליה לע

כדי שיתפוס בשתי אצבעותיו. כך כתב הרי"ף ז"ל מלשמרינן בגמרא נבי תפיסת יד וכך הם לכרי בעל הלכות ז"ל ולכרינו סתומין שלא ביאר לם שיעור זה לבהמה נסה או לף לקקה וכן נתבאר עוף כמה שיעורו והר"ם במז"ל כתב בפרק ו' מהלכות מחיטה שזה השיעור לבהמה וחיה לכל בעוף הכל לפי גדלו ולפי קטנו והרמ"ם ז"ל כתב שקבלה בידו מלחיו לשיעור לושט לעוף

יום שכט מלמעלה כננגד בקנה: **משפוי**
יום שכט **כובע ולמטה עד כנף הריאה התחתונה.** על הקנה שהוא כנגד כנף הריאה התחתונה כשהבהמה תלויה ברגליה שהיא עליונה כשמעמידה הטבח ובלבד שלא יאנוס אותה אחר ולא תאנוס היא את עצמה כלומר שלא תמשוך צוארה הרבה באונס אלא כשהיא מושכת צוארה כדרכה ותרעה זהו מקום שחיטה. (דף מד.) אמר ר"נ אמר שמואל תורבץ הושט שניטל ברובו מלחי כשר ודוקא דאיפרוק איפרוקי אבל אידלדל אידלדלי או איקפל איקפולי לא דאמר שמואל סימנין שנדלדלו ברובן טרפה: ופסוקת הגרגרת: תנא פסוקת הגרגרת ברובה וכמה רובה רב אמר (דף מד:) רוב עביה ואמרי לה רוב חללה והלכתא רוב חללה. ההוא פסוקת הגרגרת דאתא לקמיה דרב יתיב ובדיק לה ברוב עביה אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב למדתנו רבינו ברוב חללה שדרה לקמיה דרבה בר בר חנה בדקה ברוב חללה ואכשרה וזבן מינה [בשרא] בתליסר [אסתרי] פשיטי והיכי עביד הכי והתניא חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר שאני הכא דרב נמי לא אסר וכיון דאורי בה חכם היכי אכיל מינה והכתיב (יחזקאל ד':י"ד) לא בא בפי בשר פגול לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם ה"מ מלתא דסברא רבה בר בר חנה אגמריה סמך ותיפוק ליה משום חשדא דתניא דן את הדין * זיכה וחייב טימא וטיהר אסר והתיר כו' כ"ה בגמ' (ג"א) זיכה את החייב חייב את הזכאי טיהר את הטמא טימא את הטהור אסר והתיר וכן העדים שהעידו כולן רשאים ליקח אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור ה"מ מידי דמזדבן בשומא הכא מתקלא מוכח כי הא דרבא שרא טרפה וזבן מינה בשרא אמרה ליה בת רב חסדא אבא לא עבד הכי שרא בוכרא ולא זבן מיניה אמר לה ה"מ מידי דמזדבן בשומא הכא מתקלא מוכח מאי איכא משום אומצא מעליא יונה א"ר זירא מבלעתא וכמה אמר רב אויא פחות משעורתא ועדיף מחטתא ואסיקנא (דף מד.) למעלה דלא חזי לשחיטה בושט עד כמה א"ר נחמן עד כדי תפיסת יד. ופרשי לה רבנן כדי שיתפוס בשני אצבעותיו. למטה עד כמה הוא מקום שחיטה א"ר נחמן אמר רבה בר אבהו עד כדי שישעיר ושט פירוש ישעיר דקאי פרצי פרצי דדמיא לכריסא. ובקנה קי"ל (ריש דף יט.) דמקום שחיטה משפוי כובע ולמטה עד התחתונה (דף מה.) כנפי הריאה התחתונה שהיא העליונה כשמעמידה הטבח ובלבד שלא יאנוס אותה אחר ולא תאנוס היא את עצמה כלומר שלא תמשוך צוארה הרבה באונס אלא כשהיא מושכת צוארה כדרכה ותרעה זהו מקום שחיטה. (דף מד.) אמר ר"נ אמר שמואל תורבץ הושט שניטל ברובו מלחי כשר ודוקא דאיפרוק איפרוקי אבל אידלדל אידלדלי או איקפל איקפולי לא דאמר שמואל סימנין שנדלדלו ברובן טרפה: ופסוקת הגרגרת: תנא פסוקת הגרגרת ברובה וכמה רובה רב אמר (דף מד:) רוב עביה ואמרי לה רוב חללה והלכתא רוב חללה. ההוא פסוקת הגרגרת דאתא לקמיה דרב יתיב ובדיק לה ברוב עביה אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב למדתנו רבינו ברוב חללה שדרה לקמיה דרבה בר בר חנה בדקה ברוב חללה ואכשרה וזבן מינה [בשרא] בתליסר [אסתרי] פשיטי והיכי עביד הכי והתניא חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר שאני הכא דרב נמי לא אסר וכיון דאורי בה חכם היכי אכיל מינה והכתיב (יחזקאל ד':י"ד) לא בא בפי בשר פגול לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם ה"מ מלתא דסברא רבה בר בר חנה אגמריה סמך ותיפוק ליה משום חשדא דתניא דן את הדין * זיכה וחייב טימא וטיהר אסר והתיר כו' כ"ה בגמ' (ג"א) זיכה את החייב חייב את הזכאי טיהר את הטמא טימא את הטהור אסר והתיר וכן העדים שהעידו כולן רשאים ליקח אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור ה"מ מידי דמזדבן בשומא הכא מתקלא מוכח כי הא דרבא שרא טרפה וזבן מינה בשרא אמרה ליה בת רב חסדא אבא לא עבד הכי שרא בוכרא ולא זבן מיניה אמר לה ה"מ מידי דמזדבן בשומא הכא מתקלא מוכח מאי איכא משום אומצא מעליא כל יומא נמי אומצא מעליא

לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר. כי לתרינן הכי הני מילי במילתא לתלויא בסקול הלעת. ומפרש התם בסנהלרין (דף נ.) לסיכי למי טועה בסקול הלעת כגון לחיפלינהו תרי תנאי או תרי לתורתי ולא לתיתר כמאן הלא לסוגיין לעלמא כחד מינייהו ולזל לחיה ועבד כחיך ומ"ם לחינו רשאי להתיר מפוס לקי"ל לטועה בסקול הלעת קס לינא ולאו לחינו רשאי בלחוד קלתרינן הלא לפי' עבר ועשה כן לא עשה ולא כלום לבל חס טעה בלבר מפנה או לפילו בלבלי הלתורתין רשאי לבר לתיתר: **שאני הכא דרב נמי לא אסרה.** לכי הוה בעי **למבלקיה ברוב עביה לא שבקוה תלמיליו ושלרה לקמיה לרבה: ה"מ מילתא דתליא בסברא.** להתם לכיך לספוקי ליולמא לא הוה שבלה מעלייתא: **הכא רבה אגמריה סמיך. להכי נמיר מרביה לפסוקת הגרגרת ברוב חללה: מילתא דתליא בסברא. כגון [לף נ.] מקיפין ברילה לליכא למימר ליולמא לא מילמו שפיר וכגון למיל [לף מז:] לבשרא ולמיל לכבלא ולמיל למוריקא לליכא מינייהו כשרות וליכא מינייהו טרפות ופעמים שחלס טועה בתלולותיהן: משום חשדא. ללא ליתרו מפוס לשרינ ניהליה מוזיל נביה ונרלה נוטל שכר על הורלתו: רבה בר בר חנה אגמריה סמיך.** ולפ"ם לריכין לטועמא לתמרי לרב נמי לא לסרס לחי לאו הכי לע"נ לנמרס רבה בר בר חנה כל היכא לליכו הוה שמיע ליה לרב בשעת הורלתו לא הוה הלה כיה ללו טועה בסקול הלעת מיקרי וקס לינא ולכי מוכח בסנהלרין: **דן את הדין. על שלה או על טלית בין זה לזה** וכן עליס שהעידו **על שלה או על טלית שהיא של פלוני: כולן רשאין לקנות. לותו חפן: אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור. שלא יתמרו בשביל כך זיכה לזה שיתנהו לו בזול** ומקשו הכא היכי תמרי למילינן כולן רשאין ליקח ותנן ביכמות בפרק כיצד (דף כה.) מת הרנתיו הרנניהו לא יפא לת לשתו כלומר מפוס חשלא יש לומר להתם כיון לחד הוא חייסינן שמא עיניו נתן בה לשל הכא שנים מעידין ולחד לוקח ליכא למיחש לחשלא שאין הני חוטח ולא לו ומ"ם לית בה שלא מפוס הרחק מן הכיעור בלחוד ולן לת הדין נמי לאו בייחוד קלתר ודבה

חצי לינר כלתמרינן בפ' החובל (לף ל:) **לישתרי פלנא לזוזא וקרי ליה שלא מלינה:** [לף מ:] **חכם שטימא אין חבירו רשאי**

בר בר חנה נמי מחריני הוו בהדיה לעזרו ולפסר לרב כהנא ורב חסי הוו בהדיה ומס"ד תמרינן ותיפוק ליה משום חסלא לתלמיד מלינא שרי: **שרא בוברא. כשהיה כהן מכיח בכור לפניו לרחות מומו והיה מתירו לו היה ליזקף ממנו כשר מאותו בכור. בכור נוהג בזמן הזה וכשהוא תם לוינו רלוי לכהן לשוחטו שנמצא שוחט קלקיס בחון: בשומא.** בכור נמכר בחומר ולא במסקל כלתנן בבכורות (לף לא.) כל פסולי המוקדשים נמכרים בחולין ונשקלין כליטרא חון מן הבכור ומן המעשר: **מתקלא מוכח. שהכל רואין שהוא שוקל ליטרא בליטר כמו לאחריס ומקבל המעות מיד: מאי איבא.** במה יכולין לחשלני: **משום אומצא מעליתא. שנוקלין הליטרא ממיטב הכשר: כל יומא נמי. חולקין לי ככור ומוכרין לי מן המיטב: איזהו ת"ח.** למהלרינן (ב"מ לף כנ:) ליה לאסתא בטביעות עינא: **זה הרואה טרפה לעצמו. כשנולל ספק טרפות בבהמתו ונראה בו טעם לאיסור וטעם להיתר ואינו חס עליה ואוסרה: שמש ת"ח. נמרא לתרן טעמי המשנה והמשניות הסותרות זו את זו: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.** וכיון שעל **שלו אינו חומל כ"ש שאינו חומל בשל לאחריס לגנוב ולגזול** ולאחריס פירשו ליזהר ת"ח זה הרואה טרפה לעצמו כלומר שהגיע לכלל כך שיודע לפרש אי זו כשרה ואי זו טרפה וכלי לסמוך על עצמו ואינו צריך להורות לאחריס ומס"ד קאמר לעליו שכתוב לומר יגיע כפיך כי תאכל ר"ל שהגיעה שנע לו בתורה נראה לו שאינו מפסיד ממון על הספק: [לף מה.] **ניקבה כנפה מצטרפים לרובא.** כלומר שאם נקבה הגדרת נקבים נקבים קטנים כמין נקבי הנפה שאין בין נקב לנקב כמלא נקב מצטרפים לרובא לאי ליכא רוב בין הנקבים ומה שביניהם [טרפה לכיון שאין בין נקב לנקב כמלא נקב אין מה שביניהם] מתקייים ורואין אותן כאילו אינו: **נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר.** שכל שיש כאיסר בין הסלא והנקוב רואין אותן כאילו חסר כולו וטרפה כלתנן על כמה תחסר על כאיסר לחיטולקי: **ושאין בהן חסרון מצטרפין לרובא.** לפיעור פסוקת הגדרת בשאין בה חסרון ברובה ומיהו כי אמרי' למה שבין הנקבים הוי כאילו אינו לוקח בהנקבים סמוכים כל כך שאין בין נקב לנקב כמלא נקב אבל כל שיש בו יותר מכפיעור הזה אין מה שביניהם מצטרף אלא הנקבים בלבד הוא שמצטרפין לפפיעור: **ניטלה הימנה רצועה לארכה.** לאיכא חסרון: **מצטרפת לכאיסר.** אי מענלת לה הויא [כאיסר] טרפה: **בעופא מאי.** לנקבי קנה שיש משדרו לי. אמר רב חסדא אי זהו ת"ח זה הרואה טרפה לעצמו. דרש מר זוטרא משמיה דרב חסדא כל מי שקרא ושנה ושמש תלמידי חכמים ורואה טרפה לעצמו עליו הכתוב אומר (תהילים קכ"ח:ב') יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. (דף מה.) אמר רב יהודה אמר רב ניקבה הגרגרת כנפה כלומר נקבים נקבים קטנים כמו נקבי הנפה שאין בכל אחד מהם כאיסר מצטרפים לרובא ודוקא נקבים שאין בהן חסרון אבל נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר דאמר רב חמא בר גוריא נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר ושאין בהן חסרון מצטרפין לרובא ואם ניטלה הימנה רצועה מצטרפת לכאיסר בעופא מאי אמר רב יצחק בר נחמני לדידי מיפרשא לי מיניה דר' אלעזר מקפלו ומניחו ע"פ קנה אם חופה רוב הקנה טרפה ואם לאו כשרה ואם נפחתה * בגמ' איתא נפחתה כדלת אר"נ כדי שיכנס איסר כרחבו כו' (ג"א) הגרגרת כגון שניקבה נקב מפולש שיש בו חסרון אמר רב נחמן אין אומרים אם חופה אלא כדי שיכנס איסר לרחבו. נסדקה לארכה א"ר יוחנן אפילו לא נשתייר בה אלא משהו למעלה ומשהו למטה כשרה וכן הלכתא ואם ניקב הקנה למטה מן החזה נידון כריאה במשהו: ניקב קרום של מוח קרמא תתאה טרפה עילאה כשרה וסימנך חיתא דמנח ביה מוחא: אמר רבה בר בר חנה א"ר יהושע בן לוי וכנגדו בביצים ניכר פירוש שהתחתון מתפרק מן העליון אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא מוח וכל מה שבקדרה נידון כמוח אם ניקב במשהו טרפה התחיל לימשך נידון כחוט השדרה שאם נפסק רובו של עור טרפה ומהיכן הוא מתחיל לימשך אמר רבי יהושע בן לוי כמין שני (דף מה:) פולין הן מונחין על פי הקדרה מן הפולין ולפנים כלפנים מן הפולין ולחוץ כלחוץ כהס חסרון קלי לכבהמה בכאיסר לאבל בעוף שכל היקף הקנה ליכו **כאיסר כמה שיעוריה: מקפלו. חותך למטה מן הנקבים ובצדיהן על שיוכל לקפל הרצועה שהן כה כלפי פי הקנה ומניחו למקום הנקבים על פי הקנה** לס חופה **בין הנקבים והסלס שבין נקב לנקב לת רוב הקנה לע"נ לבנקבים נגדילת ליכא רובא** טרפה **הואיל ויש בהן חסרון** ומיהא מסתע שלפי' מה שיש בין נקב לנקב הרי הוא כאילו אינו ומסלים לשיעור טרפה כלהתיבנא לאי לא הוה ליה למימר מסער החסרון של נקבים לס הוא כלי רוב הקנה ומלא קלמר הלי ליענא ולמר לס חופה רוב הקנה מסתע ולאי למה לבין הנקבים ומה שביניהם קלמר ולא שני לן ענף מבהמה לגל שזה שיעורו בחופה רוב הקנה וזה שיעורו בכאיסר לאבל בשניהם ולאי מנטרף מה שבין הנקבים: **נפחתה אמר רב נחמן כדי שיכנס איסר לרחבו.** פי' רס"י ז"ל **נפחתה כמין ללת ולא ניטל הפחת לגל תלוי ועומד זקוף סס כעין ללת במזוזתו.** כלי שיכנס לאיסר לרחבו **ושיעור גדול הוא זה מאיסר להכא בעי נכנס ויוצא מסוס לאין חסרון כאן והללת סותס הנקב** ולבבי הרב לגלפסי ז"ל בכאן בהלכות סתומין הרבה ולא נתברר והרמב"ס ז"ל כתב כלבריו בפ"נ מהל' שחיטה וכבר הסכימו הראב"ד ז"ל: **נסדקה לארכה. וקילא מכולהו להיכא לנפסק לרוחבה ברובה מתוך שהריאה מוסכת למטה והעולה מוסך למעלה ניתק והולך לנמרי ולא הלר חליס [לאבל לאחרה כל מה שהעולה נמשך הסלק נסגר והולך הלכך הלר חליס]: ניקב הקנה למטה מן החזה נידון כריאה. בנקב מסהו ולא ברוב נגרנית שכל שהוא למטה ממקום שחיטה ניתן כריאה** בנקב מסהו: [לף מו.] **קרמא תתאה. הקרוב הרך שהמוח מונח בתוכו: חיתא. שק כמו** (ב"ק לף ט.) **חיתא לקיטרין: דמנח ביה מוחא. שהמוח מונח שס: כנגדו בביצים ניכר. בביצי זכר תתה יכול להכיר שגס הס יש להס כ' קרומים לבל הכים. החלל החיצון והחלל שהביניים מונחים בו ומתוך שהקרוס התחתון של מוח לק מלל ואינו ניכר לנמרי ונראה כמוח עצמו הוא נותן לו סימן בביצים** ומלבבי הרב לגלפסי ז"ל נראה לפע"נ לגל אינקב לגל תתלה בלחוד טרפה וכן הס לבבי הר"ס בפ"ז ז"ל מהלכות שחיטה לבל בחילוקי הרמב"ן ז"ל כתוב שלבבי הרב לגלפסי ז"ל לת מיטרפא על לסינקבי תרוייהו ואינו נראה כן מיהו יש נוסחאות בגמרא לנרסינן על לסינקב קרמא תתלה ולפי גירסא זו הדבר ברור לגל מיטרפא על

למינקטי תרוייהו: **כל מה שבקדרה. כגונגולת על שלח התחיל לנתח מן הקדירה ליעשות חוט שהרי חוט השדרה מן המוח הוא כח: נידון במוח. כנקב משהו: לימשך. לנתח מן הקדירה לנד החוט: על פי הקדרה. במקום חבור העיהר והגונגולת: ופולין עצמן. מוח שבגגל הפולין: בין לבית חלל גדול בין לבית חלל קטן.** חלל גדול חלל שלמעלה חלל קטן הרבה חלגיס קטניס יש לו **סביב: חלב שעל גבי דופני הריאה.** סמפון הוא שמכוסה כולו בשומן על שהיו נדחס ויורד **בין ערונות הריאה ולבוק בשדרה ומחובר לחלל הלב** וקרי ליה חלב משום שכל שומן מיקרי חלב **בין טמח בין טהור ושומן היינו שלא לשון חכמים כגון גבי שתי חתיכות שחת של חלב ושחת של שומן על כרחיה קרי ליה שומן משום לגבי חלב תנייה: תלתא קני הוו. לשחר שהקנה נכנס לשחוז מתפצל** לג': **חד פריש לליבא.** משמע לשמיטר פלוג לשרכה [בריה לרב יצחק] ומפרש קנה הלב **לפלגי ביה רב ושמואל** להיינו חלב שע"ג לפנות הריאה ואיהו ס"ל לקנה הוא לנפיק מנרנרת ופריש לגיבא: **וחד פריש לריאה. ומתחלק לתוכה ויש מן הסימפונות: דריאה כריאה.** בנקב משהו: **דכבדא ככבדא.** ללא מיטרפא שלא על שלא יפתייר ממנו כזית: **דליבא פליגי. רב ושמואל** וכתב רש"י ז"ל לכלישנא **קמא מסתברא להא קס ליה דכי יוחנן כוותיה לשמר לעיל ניקב הקנה למטה מן החזה נילון בריאה** ואין זו ראיה לדילמא ר' יוחנן קולא שמתחיל להתפצל לחיידי לכל"ע נילון במשהו לפיכך נראין לברי הרב שלפני ז"ל שפסק כחומרי לתרי ליתני: **הורה רבי. שבח מעשה לילו והורה להחמיר ולא שמך על לבריו: רוב עורו. שם נפסק רוב היקף העור סביב לע"פ שמוח לא נפסק כלום טרפה** ואם רוב עורו קיים והמוח נפסק כשרה שמוח לא מעלה ולא מוריד: **הומרך ונתמסמס. לחוט השדרה קלי: המרכה לשון מורך נתרכך ונעשה המוח כתוך הקרום כמיס ונשפך מרחשו לסופו ומסופו לרחשו ואם היו נוקבין לוחו היה יוצא דרך הנקב: אינו יכול לעמוד מפני שהוא עלול לחבל לא כל כך שיהא נשפך כקיתון של מים שבל כשאוחזים לוחו ומניח קנתו למעלה מילו הוא נכפף ונופל.** ולגיבעיא לן בגמרא לוינו יכול לעמוד מפני כבדו מהו. כלומר שמתוך שהוא עב וכבד לוינו יכול לעמוד **לחבל לא נתרכך מוחו מכפניס מהו כלומר חולי הוא זה שמכבידו או לא** וסלקא בתיקו ולחומרא **וכל הני המרכה והמסמסה בכללן נפסק החוט לקיים להו לרבנן שמתוך לקות זה עתיד לינקב וליפסק לי נמי לין פיסוק גדול מזה ולע"ג לחמרן מוח זה לא מעלה ולא מוריד ה"מ בגפרד לחבל בהמרכה** והמסמסה הפסק הוא והני פסולי להמרכה והמסמסה הוא לדין נמי למוח הרלשם ושכי מוכח בגמרא בהדיא: **עד היכן חוט השדרה. על היכן כחו של חוט להיות הבהמה טרפה בפסיקתו. החוט יוצא מן המוח והולך על פני כל השדרה והלליה על סוף הזנב.** על דין הפרשות. על מקום שהוא מתפרש **ומתפצל לפעולים כנגד הירכיים הוא מתחיל ליפצל ויוצא רשם לחת לירך זו ולחת לזו והלמעלה לזנב ולמטה מלותן פיצולין כנגד שתי לנבעות הוא חוזר ומתפצל עול וכן בהרבה מקומות על סופו ולא נפסק מן המוח ועל דין הפרשות הללו כל מקום שנפסק שם רובו טרפה ולא למטה מדין הפרשות נפסק כבר תשם כחו והירכיים מעמידין לת שדרתה ולוינה מתה בכך.** והפרשות עשויות כעורה הזו: **עד פרשה שניה.** כל מקום שיפסק על סוף פרשה שניה טרפה. ומוכח בגמרא לחוטין שבפרשות הללו עשין של רשעוה ושניה מספקא לן. ומספקא ניהון כחוט השדרה וכן פי פרשה שלישית: **בעינן דאישתייר כזית במקום מרה וכזית במקום חיותה. להיינו במקום תלייתה כשהיא מעורה ולבוקה תחת הכליות** וכתב הרשב"ם ז"ל לשיעור זה לפילו בשור גדול לבל בעוף הכל לפי גדלו וקטנו ובגמרא לידעית לן בהאי זית מתלקטו מהו כלומר שלוינו **במקום לחל ללח חני זית כלן וחני זית כלן: כרצועה מהו.** מרולל מהו. כלומר מרוקע ולא לופפיטו ובכולהו נקיטינן לחומרא: **דאגלידא כאהינא סומקא.** שנקלף העור העליון ונשאר **הקרום התחתון והנה היא כתמרה לחלומה: דאושא.**

ופולין עצמן איני יודע ומסתברא דפולין כלפנים: ניקב הלב לבית חללו. בין לבית חלל גדול בין לבית חלל קטן טרפה: קנה הלב רב אמר במשהו ושמואל אמר ברובו הי נינהו קנה הלב * בס"י ליתא (* בגמ' איתא אמר רבה בר יצחק חלב שע"ג דופני הריאה אמר רב) חלב שעל גבי דופני הריאה. אמר * בס"י איתא אמימר משמי' דרב נחמן וכ"ה בגמ' רבא בריה דרב יצחק אמר רב תלתא קני הוו חד פריש לריאה וחד פריש ללידא וחד פריש לכבדא. דריאה כריאה דכבדא ככבדא דליבא פליגי. מר בר רב חייא מתני איפכא דריאה ככבדא דכבדא כריאה וכיון דלא אתמר הלכתא בהדיא נקיטינן לחומרא וכולהו במשהו ואע"ג דאמר שמואל אי הכי אמר אבא לא ידע בטרפות כלום הלכתא כרב דקי"ל הלכתא כרב באיסורי: נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. תנו רבנן חוט השדרה שנפסק ברובו דברי רבי רבי יעקב אומר אפילו ניקב. הורה רבי כר' יעקב אמר רב הונא אין הלכה כרבי יעקב אלא עד שיפסק ברובו וכמה רובו רב אמר רוב עורו אבל מוח זה לא מעלה ולא מוריד וכן הלכתא ואם הומרך או נתמסמס פסול פירוש הומרך שנשפך כקיתון. נתמסמס שנמס כדונג מפני האש וכשמעמידו אין יכול לעמוד אבל נתמזמז שהוא מתנדנד כשר. עד היכן חוט השדרה אמר רב יהודה * אר"י אמר שמואל כ"ה בגמ' אמר רב עד בין הפרשות עד בין פרשה שניה אבל שלישית (דף מו.) כשרה בעופא ר' ינאי אמר עד בין אגפים ור' שמעון בן לקיש אמר למטה מן האגפים. ניטלה הכבד ולא נשתייר ממנה כלום אוקימנא כרבי שמעון [ברבי] ולאו הכין הלכתא אלא בעינן דנשתייר כזית במקום מרה וכזית במקום חיותה והוא מקום שהיא תלויה בו ואם נידלדלה הכבד ומעורה בטרפשין כשרה דהא איכא כזית במקום מרה וכזית במקום חיותה: הריאה שניקבה או שחסרה: רב ושמואל ורב אסי דאמרי קרמא עילאה ואמרי לה קרמא תתאה וסוגיין דאי אנקיב עילאה ולא אנקיב תתאה תתאה מגין מדרבה דאמר רבה האי ריאה דאגלידא (דף מו:) כאהינא סומקא כשרה. אינקיב תתאה ולא אינקיב עילאה עילאה מגין מדרב יוסף דאמר רב יוסף האי ריאה דאושא אי ידעינן היכא אושא מותבינן עלה גדפא או גילא או רוקא אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה ואי לא ידעינן מהיכא אושא בדקינן לה במיא דפשורי בחמימי חמימי לא משום דמיכווצא קרירי קרירי לא משום

כשנופחין לותה משמעת קול כחילו רוח יוצא ממנה: [קף מו:] **מותבינן עלה גדפא או גילא או רוקא. מוסיפין על לותו מקום נגפה כנף שקורין פלומ"ה: גילא.** קש: **אי מבצבצא. ההוא דיקא מחמת הנפיחה בילוע שיש שם נקב שהרוח יוצא ממנו** ועדיפא מטום ריאה שניקבה: **ואי לא ידעינן מהיכא אושא. לפעמים שאין יכול להכחין בשמיעת האוזן מהיכן קול זה נשמע: בדקינן לה במיא דפשורי.** מניחין הריאה כולה במים פושרין ונופחין לותה **שכל מקום שיש בה נקב יבצבצו המים: דכווצי לה. והנקב נשתם ואין זו בליקה: מטרשי לה. מקשין לותה בכלבן ואם אין שם נקב בקרום העליון ויש נקב בתחתון מתקרע העליון מחמת שהוא קלוש ומיס קריס מותחין** לותו. ואחרים פירשו למטרפי לה שמקשין לותה ומותחין הנקב: **אלא בדקינן בפושרין.** ונופחין לותה לי מבצבץ כלומר שמתנענעין המים מחמתה טרפה ואי לא כשרה להאי לישנא **מפני שניקב קרוס התחתון והרוח בין שתי הקרומות: והיכא** לשינויי זה שלא כנגד זה יש מי שכתב לכנפיה קני לה ואי אפקא זיקא טריפה ואי לא כשרה: **גופא אמר רבא האי ריאה דאיגלידא וכו'.** אע"נ שלא מחמתו הוא מילי לייטי לבעי לשיתויי הנך כולהו הלר חייתי נמי הא: **וכתב** הרב בעל הלכות ז"ל וזהו **שלא מפקא זיקא** משמע לסבירא ליה לקריבה בליקה לכיון לעילאה לינליא לינא למיחש לתקתה: **ואמר רבא ריאה שהאדימה וכו' מי לא תניא ושאר שקצים ורמשים קטנים. כגון צפרדעים והלומה להם שעורן רך חון משמע שרצים שעורן קשה לינו חייב עליהן בשעת על שתצא מהם טיפת דם אע"פ שנצרר הדם והחליש עור מבחון לין זה לוותה שמתוך שעורן רך הוא ממהר להחליש והכא נמי לחלאי חשבת ליה** לוותה: **וכי תימא הא לשמונה שרצים מדמינן לה.** לתנינן בהו בפרק שמונה שרצים (קף קז:) נצרר הדם **ונאסף במקום לחל להיותו החליש העור מבחון אע"פ שלא יצא הדם וקרי ליה חבורה שאינה חוזרת לכיון שהחליש העור מבחון בילוע שנקרע העור מבפנים ופופו לינקב ולצאת והכא נמי להאי קרוס לריאה חשבת ליה כעור נמור והכי מפרש לה התם לכתנך לחית להו עור חציב להו חבלה וכתנך לנית לו לא חציב חבלה להך נרירת דם: אלא לא שנא.** לכין כולה בין מקצתה כשרה וכן כתב הש"י ז"ל **וכן דעת הר"ם במז"ל בפ"ו מהלכות שחיטה: ואשכחינן** מ"ל **לכין בכולה בין מקצתה** טרפה לדברי ר"ת ז"ל דס והוא עצמו פסק בלומה לכשרה כלדבי נתן ולפיכך לאר דבינו לפרים דשני לומה מהלריה דהלריה משמע מעצמה ביותר **מחמת מכה שיש בלופן הריאה** לבל לומה משמע מעצמה ולפוס שלא ועריף לסוניין לן משמע הכי לכיון למעיקרא מהלרינן לאתרא לאמרינן מאי שנא מקצתה דהלרה בריה כולה דמטרשי לה אלא בדקינן לה בפשורי אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה. גופא אמר רבא האי ריאה דאיגלידא כאהינא סומקא כשרה ואמר רבא ריאה שהאדימה מקצתה כשרה האדימה כולה טרפה א"ל רבינא מאי שנא מקצתה דהדרא בריא כולה נמי הדרא בריא מי לא תניא ושאר שקצים ורמשים עד שיצא מהן דם וכי תימא האי לשמנה שרצים מדמינן לה דתניא נצרר הדם אע"פ שלא יצא אי הכי אפילו מקצתה נמי אלא לא שנא כלומר בין כולה בין מקצתה כשרה. ואשכחינן מאן דאמר בין כולה בין מקצתה טרפה ואנן לא סבידא לן הכי דהא אמרינן לקמן (דף מז:) אדומה כשרה מדרבי נתן. (דף מו:) ואמר רבא ריאה שיבשה מקצתה טריפה ועד כמה אמר רב פפי משמיה דרבא כדי שתפרך בצפורן אבל אינה נפרכת בצפורן כשרה משום דהדרא בריא. ואמר רבא האי ריאה דקיימא גילדי גילדי אוכמי אוכמי חזותא חזותא כשרה משום דהדרא בריא איכא מאן דפריש גלדי גלדי דדמו למצורע אוכמי אוכמי דדמו לכוחלא חזותא חזותא גווני דמתכשרא בהו ריאה כגון ירוקה ככרתי או אדום: אמר אמימר משמיה דרבא אין מקיפין בבועי פירוש היכא דאיכא ריאה דאית בה תרתי בועי חדא נקובה וחדא לא נקובה ולא ידעינן אי מקמי שחיטה אינקוב אי בתר שחיטה אינקוב לא אמרינן נינקבה להא אחריתי ונחזי אי דמי ניקבא דהאי לניקבא דהאי אלא כיון נמי דלרת בריה וקאמר נמי לעשמנה שרצים ליכא למיויה לאי הכי לפילו מקצתה נמי ובתר הכי נמי לסיקנא אלא [ל"ם] משמע ל"ש וכשרה קאמר: **ריאה שיבשה מקצתה וכו'.** כלי שתפרך בצפורן. שנתיבשה כ"כ שהיא נפרכת בצפורן: **משום דהדרא בריא.** כיון שלא שליטו בה לוירא וכתב בעל הלכות ז"ל לכבד שיבש כולו ונפרך בצפורן טרפה ומסתברא כותיה לכיון שיבש הוא לית ליה כניטל לנמרי ולא נסתייר ממנו כלום לטרפה ועוד כתב ז"ל להיכא לעבוי כבבל חזינן לריאה לית לה חורא כפי נופחא טרפה ואי סומקא בריא וכשרה ואין עיקר לכבריס הללו בגמרא: **האי ריאה דקיימא גלדי גלדי.** קליפות: **דדמיא לכוחלא.** מלמון הרב אלפסי ז"ל הוא לס"ל לכי מעשרין בחזותא חזותא כלומר שיש בה **גווני הרכה לווקא כהנך גווני למתכשרא בהו** ריאה כלאמרינן לקמן ולפיכך פירש לכי מכשרינן בלוכמי לוכמי לוקא ללמי לכוחלא לאמרינן לקמן בכוחלא כשרה לאפוקי כליוחא לאמרינן לקמן לטרפה וכן כתב הר"ם במז"ל בפ"ו מהלכות שחיטה לוקא דוקא בגווני למתכשר בהו ריאה וכן פרש"י ז"ל ונקמ"ל שאע"פ שיש בה מראה פסול אין תולין בלוקמא וכשרה אבל הרא"ש ז"ל כתב בהשגות לבמרלות הפסולים עשקינן ואע"פ כשרה לפי שאין מראה פסול פוסל אלא בכולה אבל במקצתה לא והביא ראיה מלאמר רבא ריאה שיבשה מקצתה טרפה ואם אינתה שכל הכשרים שפולין בריאה לפילו במקצתה פוסלין למה ליה לפרושי מקצתה נבי יבשה אלא ולאי מסוס לבשאר מראות בעינן כולה לינטריך למימר נבי יבשה לאפי' מקצתה פסולה ולא מיתוור לולאי מראות הפוסלות בריאה מחמת נקב הוא לפסלי כלומר שעתידין הן לינקב הילכך כי היכי לנקב בתשבו ה"נ מראות הפוסלות בתשבו והכי תשמע ולאי לאו אאו בין כולה למקצתה מלאמרינן נבי האי לישנא מאי שנא מקצתה בריה כולה נמי הדרא בריה והא לאינטריך למימר נבי יבשה מקצתה מסוס לכולה לא בעי יבשה לבמקה בלאוד טרפה להיינו חזותא לאמרינן לקמן בפירקין והדר"ה ז"ל פי' לבמרלות הפוסלות עשקינן ואפ"ה כשרה לפי שאין פוסלות אלא בשנתכוו לבך הכא בתשבוטי הוא בעור מחמתו ולא מחמת המונלע שבתוכו לבך הכא אחי שנוי מראה לא מחמת העור הוא אלא מחמת המונלע שהיה בתני נילפי להיינו דמחיס מקצתה העור מלמעלה ומ"ה כשרה: **אין מקיפין בבועי.** לשע"נ לאמרינן **לקמן [קף נ.] מקיפין בריאה ה"מ ריאה לבל כיון שנעשית בה בועה אין מראה ניכר בה שעשו להסתנות כל שעה ושמא מראה לאחר היה לו ונסתנה: מקיפין.** (בריאה) **לשון מקרבין זה לזה כמו אין מקיפין שתי חביות במס' ביצה** (קף לב:) וכתב הש"י ז"ל לכי אמרינן אין מקיפין ואסרינן לה בלאינקיבא **היכא לא ממשמש ילא לטבחא** ומכלל לבריה להיכא

דאשתכח חדא דניקבה טרפה: ואמר רבא הני תרתי אוני * בס"י איתא דסריכן וכ"ה בגמ' דסמיכן להדדי לית להו בדיקותא אלא טרפה והני מילי שלא כסדרן

הלוונות לגיפוף וכן מחתוך לגיפופי רלוי לחסור כמו שכתבנו טעמו
על דבר למעלה לפי שיטת רש"י ז"ל. ולוגע הסמוכה לחומת שחלה
בכסדרן להיינו מחתוך לחתוך כתב רש"י ז"ל שים מי שחוסר לפי
שלח מניעו שהתיר רבא בכסדרן חלה בחוני הילכך ליכא למימר
לדוקא בחוני שהן עומדות במיקר
אבל כסדרן היינו רביתייהו וכשרה: (דף מז.) ואמר
רבא הני תרתי בועי דסמיכן להדדי לית להו בדיקותא
אלא טרפה חדא ומתחזיא כתרתי מייתינן סילוא
ובזעינן לה אי שפכי להדדי חדא היא וכשרה ואי לא
תרתי אינון (* ס"א אינו ואנקב וסריכי להדדי) וטרפה:
ואמר רבא חמשה אוני אית לה לריאה כד נפח לה
ואפה כלפי גברא [* גי' ד"ת דנפח לה] תלתא מימינא
ותרתי משמאלא אי חסיר אי יתיר אי חליף טרפה ולית
הלכתא כרבא ביתיר אלא אי משכחת יתיר כשרה *
מדברי הר"ן נראה של"ג בהרי"ף וה"מ עד ובני טרפה
גם לא גריס ההוא ביני וביני וכו' וצ"ע והני מילי
דקיימא בדרא דאונא אבל ביני וביני טריפה והני מילי
מגווה (דף מז:) אבל מגבה אפילו כטרפא דאסא טרפה
ההוא ביני וביני דאתא לקמיה דרב * בגמ' הגי' אשי
אסי סבר למיטרפה * בגמ' אית' א"ל ר"ה מר בר אויא
כל הני כו' (ג"א) א"ל הונא בר מר כל הני חיותא
ברייתא הכי אית להו וקרו ליה טבחי עינוניתא דוורדא
* בס"י איתא בכאן וה"מ גואי כו' הכתוב לעיל וכ"ה
בגמ' : ואמר * בגמ' איתא רפרם האי ראיה כו' (ג"א)
רבא האי ריאה דדמיא לאופתא טרפה איכא דאמרי
דנפיחא כי אופתא ואיכא דאמרי כחוותא דאופתא
וא"ד כגישתא דאופתא ואיכא דאמרי דשיעא כי
וכפ' היה קורח (דף טו.) נמי נרסינן ולפילו מיל ולייקינן מיל הוא
לחינו חוזר הא פחות ממיל חוזר לגמרי כל שיעורי חכמים כיוצא
בזה תע"ג לקתני עלייהו לפילו לוקח נינהו לכבל פחות מכן לא לכבל
יש מי שפירש לחפילו פחות מכן ולוורחא למילתא נקט: **גרסי' בגמ'**
ההיא דביני ביני. כלומר לגא הוה
קיימא בלרא לחוני לחתא לקמיה
לרב לגי סבר למיטרפה ל"ל מר
בר רב לוול לרב לגי כל הני חיוי
ברייתא כלומר הרועות בלפר כי
לית להו וקרו לה טבחי עינוניתא
לורלא. עינוניתא **כמו חינוניתא על**
סם שהיא קלוסה וחלומית כוורד
וה"מ מקמה לבל מנבה לפילו
כטרפה [טרפה] ולך
עינוניתא לורלא לקוק מכשרינן
לוכל מלן לחמר לקוק כשהיא
במקום שהיא רגילה להיות לבל
גם לוגה שם לו שהיא גלולה
כשאר **החונות ולוגה לומה**
לעינוניתא לורלא טרפה (וכן
פסקו התוס' בקבלה) לגא
מכשרינן לגא שהיא לקרו לה
טבחי עינוניתא לורלא ולא נרלה
כן מלברי הרב לגפסי ז"ל שבתב
סתם וה"מ מקמה לגמא כל מקמה
כשרה. ויכול לוכוח תרתי
עינוניתא לורלא רש"י ז"ל לוסר
מסוס **לחלא גופא לא התירוה**
לגא מסוס לכל הני עיזי כרייתא
הכי לית להו לבל תרתי לגית בהו
טרפה לבל הנחונים התירוה וכן
נרלה מלברי הרב לגפסי ז"ל
שבתב סתם והני מילי מקמה וכן כתוב בתוס' בשמו של רבינו
לפריס ז"ל וקא יסיב טעמא לורלא הא לסבר רב לגי למטרפה
בתרתי הוה עובלא לגי בחלא כולהו עיזי ולפילו נייתא הכי לית
להו ומלי קא מסקפא ליה לגא ולגי בתרתי ולפ"ה לסיקנא
לכשרה ומיהו ליפנע לקלמר וקרו לה טבחי עינוניתא לורלא לא
לייך הכי לגא שבבר פשט הלבר להתיר ולענין לגלומי לעת
הנחונים ז"ל לגי חסיר חלא לוגא מיומין עינוניתא לורלא מסלימתא
לבל לא מסתלל שהין לרבה לעמוד בשתלל וכן לעת הר"ס במז"ל
בפ"ח מהלכות שחיטה לבל רש"י ז"ל לומר לכיון לגא **קיימא**
בלרא לילהו לא מסלמת וכתב הרב לגברנילונ"י ז"ל לכיון שעשוי
יש לכל הבהמות עינוניתא לורלא לי מסכחינן לגית לה טרפה לבל
הרמב"ס ז"ל כתב בפ"ח מהל' שחיטה לבין יש לה בין גא לה
כשרה וכל היכא לסריכא לך עינוניתא בין בחונות שבימין בין
בחונות שבשמלל ולפילו לכיס שלה טרפה וכן לעת הנחונים ז"ל
לכולהו לנבי לילה לגו היינו מקום רביתייהו שלפי כיס שמונחת בה
פעמים הרבה יונלת ממנה: [לף מז:] **ריאה דדמיא לאופתא.** **כקעת**
עניס: כגישתא. שקשה מסוסה כעין: דשיעא כאופתא. חלקה
בבקעת שלין לה חתוך חונות כלל וכתב רש"י ז"ל לוקק לשיעה
לגמרי לגא מינכר בהו חתוכא כלל לבל גם יש בהן היכר כמין
סלק כשרה להני ניגהו חוני לילה לגא לסריכו לשלשי בכסדרן וים
מי שכתב למייתינן סכינא לחלים פומא ומפרקינן לה לי מתחזיין
כתרתין כשרה לוולי מסריך סריכן ולי לגי טרפה ובחבור הרב
חלברנלונ"י ז"ל כתוב סריכן מעיקרייהו ועד סופייהו מייתינן

סכינא ומפרקינן לה לי נפקא זיקא מכינייהו חלא היא וטרפא ולי לא כתב הר"ם במז"ל בפרק שמיני מהל' שחיטה שאם הן לכוקות כולן חלא הוא היא ביניהן הפרש כטרפא לחסא בלחוד כתב ויפה אמר לכאן למפסלא כה"נ ביתרת ז"מ כל כי היכי שיעורא

חונא היא: **כבוחלא. צבע כחול שהוא כמראה לחזר"ק בלע"ז לא ירוק ולא שחור: דיותא. קורט ליו יצא והוא שחור: ושימניך דיותא ארמיתא.** כלומר שעוף זה הוא הנקרא ליותא והיינו ליה שאורה והוא סימן וזכרון לדין זה שמראה ליו פוסל בבריאה: **דאמר ר' חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה.** וזהו לענין לס נלה **לחמת לקותא היא וסופה לינקב: ירוקה.** כעצבים כלקמן כתרה **להלרא בריא כל' נתן: המתיני לו.** שלו **לכר שעומל בפני פקוח נפש חון מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות למיס: שיבלע בו דמו. שיהא למו נבלע בבשרו שהיה למו הולך בין עור לבשר והוי כמו שחין לו לס והלס הוא הנפש ומתוך שחין בו חיות מת במכה קלה: כבבדא כשרה. ליאה שמראה שלה לומה למראה בכל: בבשרא טרפה.** להכי **קיס להו לרבנן לכהכי הוי לקותא** כך פרש"י ז"ל אבל הרז"ה ז"ל פי' להכא לאו במראה עסקינן לאי לכי לימא כעין כלחמרינן בסמוך כעין כסותא כעין מוריקא חלא בניסתא עסקינן והכי קאמר כניסתא לכבדא כשרה כניסתא לכבדא טרפה ואין בזה הכרע להא לחמרינן לעיל כחזותא ולא כלישנא לאיינו כחזותא ולא לחמרינן כעין חלא פירש"י ז"ל **עיקר וכן כתב הר"ם במז"ל בפ"ז מהלכות שחיטה: בעין בשותא. ירוקה ולא כעין עצבים חלא כמראה** כיצות: **בעין מורידא.** כרכוס: **בעין ביעתא.** חלמון **כיצה וכולם מין ירוק הן חלא מעונה זה מזה: וכתב** לבינו לאי נחון ז"ל בתשובת שחלה ושחלתם ומרלות השאורות בריאה כשנופחין לוחה מתפשכת למראה לכבר כאיזה מראה עופין כמראה רשתן או כמראה שני פשיטא כי הריאה בחוי הבשתה

אופתא דלית לה חתוכא דאוני: אמר רב * בגמ' איתא אמר רבא ככוחלא כו' (ג"א) אחלאי ככוחלא כשרה כדיותא טרפה וסימניך דיותא ארמיתא דאמר רבי חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה: ירוקה כשרה מדר' נתן אדומה כשרה מדרבי נתן דתניא רבי נתן אומר פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובאת אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי ומת רביעי הביאתו לפני וראיתיו שהוא אדום אמרתי לה בתי המתיני לו עד שיבלע בו דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמי ושוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא באת אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי ומת רביעי הביאתו לפני וראיתיו שהוא ירוק אמרתי לה בתי המתיני לו עד שיפול בו דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמי: אמר רב כהנא ככבדא כשרה כבשרא טרפה וסימניך ובשר בשדה טרפה. אמר רב * רב סמא בריה דרבא כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) חמא בריה דרבא ריאה כעין כשותא כעין מוריקא כעין ביעתא טרפה ואלא ירוקה כשרה מדרבי נתן היכי משכחת לה ככרתי. אמר רבינא אטום בריאה מייתינן סכינא וקרעינן לה אי מחמת מוגלא כשרה ואי לא מותבינן עלה גילא או רוקא או גדפא אי מבצבצא כשרה ואי לא טרפה אמר רב יוסף קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום ואמר רב יוסף האי ריאה דאוושא אי ידעינן מהיכא אוושא מותבינן עלה גילא או רוקא או גדפא אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה ואי לא ידעינן מהיכא אוושא מייתינן משיכלתא דמליא מיא פשורי ומותבינן לה בגווה. חמימי חמימי לא משום דמכווצי לה קרירי קרירי לא משום דמטרשי לה אלא בדקינן לה בפשורי אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה דתתאה אינקיב עילאה לא אינקיב והאי דאוושא זיקא דביני ביני היא וכשרה. אמר עולא אמר ר' יוחנן ריאה שנשפכה כקיתון כשרה אמר רבא והוא דקיימי סימפונהא אמר ליה רב אחא * א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי מנא לי' כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) בר אשי לרבא היכי עבדינן מייתינן צעא דקוניא ושפכינן לה בגווה אי אית בה שורייקי חיוארי טרפה ואי לא כשרה. אמר רב נחמן ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים כשרה תניא נמי

נפוחה ועומלת להניף לוייר על הלב וכמו שנרלית כשהיא נפוחה עופין וכ"כ הר"מ במז"ל בפ' הנזכר: **אטום בריאה.** לס היה מקום לחטוס בריאה שאינו עולה בנפיחה בלחוקו מקום: **אי מחמת מוגלא כשרה.** למונלא בריאה כשרה: **מותבינן עלה. על לותו לוטס לחמר שנקרע: אי** מבעבעת (טרפה) לכיון **לנייל עייל זיקא: קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום. שסופו ליסתר** וכבר כתבתי למעלה לה"ס לכל הנקובים: **ריאה דאוושא.** פרשתיה למעלה: **ריאה שנשפכה כקיתון. כשר שריאה נימוח בתוך הקרומות ונשפך מרלשה לסופה ומן סופה לרלשה** ומעת שחסרה ולפ"ס כשרה: **והוא דקיימי סימפונות.** שהקנוקנות שלה קיימין שלא נימוחו: [דף מח.] **היכי עבדינן.** היאך נכיר שלא נמוח לחל מן הסמפונות: **מייתינן צעא דקוניא. קערה של חרס המחופה בחכר** שחלקה היא ונרלה בה יפה: **ושפכין לה בגוה. קורעים הקרום והכל נשפך: שורייקי חיוורי.** חוטין לבנים: **טרפה. שמחוי הסמפונות הוא: והקשה** הרשב"ם ז"ל ולפי' ליכא שורייקי חיוורי ליחום **לימלא לינקיבו סמפונות חל לחבריה וטריפה [כלחמרינן לקמן** להיכא לשנקיב לחבריה טרפה] ועוד להכא לפילו ניקב שלא לחבירו ס"ל למיסר למונלא לא שתמא ותירן להלא ליכא למיחש לכיון שבריאה נתקלקלה כל כך על שנשפכה כקיתון לס ליחא לנתקלקלו סימפונות שבה כולה לחמויי הוא ממחו ומינכר במנא ומללא לחמו ולפי לא לינקיבו: **ריאה שנימוקה. נתרוקנה מלליה כמקנתה ואינה נשפכת כקיתון** לבל לין שם כלוס: **אפילו מחזקת רביעית כשרה.** לפילו **חלל החסרון מחזיק רביעית** לונ כשרה לחסרון מבפנים לא שמיה חסרון: **ניטלה שלפוחית.** לחס **שהולל מונח כה: התליע הכבד שלה זה היה מעשה ועלו בני אסיא ג' רגלים ליבנה.** שבשם היו שהנלרין ויהו מתקבלים שם: **וברגל שלישי התירוה להם.** שסופה להתרפלות ולין לינה כנטולה:

הכי ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים אפילו מחזקת רביעית כשרה ניטלה (דף מח.) שלפוחית שלה כשרה התליע הכבד שלה זה היה מעשה ועלו בני אסיא שלש רגלים ליבנה וברגל השלישי התירוה להם:

ואיבא מאן דאמר שאע"פ שהתלועה כולה ולא נסתייר בה כזית במקום מרה ובמקום שהיא חיה לפ"ה כשרה לפי בשנתייר בה כזית פסיעה לכשרה דמי נרע מינטל ומתה לא התירו להם לבני חסיף על רגל שניסי חלא ולפי התלוע כולה קאמר וחוסס אחי כזה לאיכא למימר לאפילו בנסתייר בו כזית נסתפקו לפי שסוף כולו לירקב: **ריאה הסמוכה לדופן. לכוקה בעלעות: אין חוששין לה. שמא ניקבה חלא תלינן ריעותא בדופן ואמרינן המכה היתה בדופן וכשחיתה קלטה הריאה חלנה: העלתה הריאה צמחין.** לשבעה **סביבות שמיכתה לדופן הואיל וחזינן בה ריעותא תלינן למכה** בריאה: **דחליש פומיה. פיו חלוד ולק וחותך יפה שלא יקרע קרוס הריאה כמשכו חותו מן הדופן: ומי אמר ר"נ הכי. להעלתה צמחים חוששין לה מכלל לפשיטא לן לניקבה הריאה לא מהניא לה סתימת הדופן: במקום רביעתא. במקום שהריאה והדופן נגלין כאחד ושמוכין תמיד** שהמקום קר ונלחה בין האונות ולדופן והוחיל וכן אע"פ שיש נקב תחת הסירכא **הדופן סותם אותו וכשהיה וכי אמר רב נחמן חוששין לה למעלה ברוחב החלל כנגד האומה הגדולה לכיון לרחוקה הריאה מן הדופן מיפרקא ההיא סתימה: ודאמרינן** ריאה הסמוכה לדופן אין חוששין לה כ"ש סמוכה לדופן לגמרי כ"ש סרוכה מעט לרב נחמן היכא דלא העלתה צמחים חוששין לה כיון לדיכא מכה **לתלינן בדופן** אבל בהעלתה צמחים חוששין לה כיון לדיכא מכה בדופן אבל היכא דאיכא כלאחרינן בשמוך ולחבימי אחר זה ואחר זה חוששין כלומר כל היכא דליכא מכה בדופן בין העלתה צמחים בין לא העלתה צמחים מיהו היכא **לדיכא מכה בדופן מוכה לתלינן בדופן [ואפילו העלתה הריאה צמחים]** וכמו שנכתוב טעמו של דבר בסמוך בס"ד וטעמא דרב נחמן דקסבר לכל היכא דליכא נימא תלינן בדופן ולקולא. לדברי מי שאומר טעמא הסירכות מפני שכבר יש בהם נקב היכא למימר דס"ל לרב נחמן אחין איסור הסירכות מחמת ולחי נקב אלא משום שפיר נקב כלומר שאינו חוששין להם שמא יש בהן נקב והסירכא סותמו הילכך כשהיה סרוכה בדופן היכא תרי ספיקי ספק מחמת דופן ספק מחמת הריאה ואם תמצא לומר מחמת הריאה שמא לא ניקבה והוי להו תרי ספיקי ולקולא אבל כשהעלתה הריאה צמחים ולחי מחמת הריאה הוה וליכא אלא חד ספיקא ולחומרא זהו טעמו של רב נחמן לדברי מי שאומר אחיסור הסירכות מחמת שכבר ניקבה הריאה. ולחבימי סירכא בולחי נקב אמאי ליה ומ"ש לומר אחר זה ואחר זה חוששין לה. ולדברי מי שאומר אחיסור הסירכות מפני שהן עתידות להתפרק בהא פלוגי לר"נ שכבר שיותר הוא מעני שהמקום הריאה להדופן מחמת סירכא שבדופן מצטלמת הלבר בהיפך לפי שהריאה קלה ונוחה לקלוט אצל הדופן מחמת הלחות שבו שמוסכת מפ"ש בדופן שכיון שהוא קשה חינו מסתבך עם **הריאה מחמת מכה** שבה וכיון שהסירכא זו מחמת דופן היא בלא חין חוששין שמא כשתתפרק תנקב הריאה שאינה כל כך לבוקה בה שתנקוב אותה כשתתפרק ממנה לבל בשהעלתה הריאה צמחים מחמת הריאה הוא בא ותולין שמנקב תתפרק ותנקוב ולחבימי שבר לעלעוס תולין הסירכא בריאה שהיא רגילה בסירכות ומ"ש לומר לאחר זה ואחר זה חוששין לה: **ודאמרינן** לי היכא דליעותא בדופן

אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה הסמוכה לדופן אין חוששים לה העלתה צמחים חוששין לה מר יהודה משמיה דאבימי אמר בין כך ובין כך חוששין לה היכי עבדינן מיתיבי סכינא חריפא דחליש פומיה ומפרקינן לה מדופן אי איכא מכה בדופן תלינן בדופן (* ד"ת מ"ז ונפחינן לה אי לא מפקא זיקא מחמת דופן הוא) וכשרה ואי ליכא מכה בדופן מחמת ריאה היא ואע"ג דלא מפקא זיקא טרפה ומי אמר רב נחמן הכי והאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשרה לא קשיא במקום רביעתא כשרה ושלא במקום רביעתא חיישינן לה והיכא מקום רביעתא מקום חיתוכא דאוני אמר רבינא והוא דסביך בבישרא אבל אי לא סביך בבישרא טרפה

תלינן **בדופן וכשרה לפילו העלתה ריאה צמחים** ולפילו לחבימי מודה בהכי ולישנא לנמרא הכי לייק לולחי כי אמרינן היכי עבדינן לכל מאי לחיתמר חוששין לה דקאי ות"ת בשלמא לר"נ לאחר לכי ליתא מכה לא בריאה ולא בדופן תלינן בדופן וכשרה בדין הוא לאיכא למימר לאפילו בנסתייר בו כזית נסתפקו לפי שסוף כולו לירקב: **ריאה הסמוכה לדופן. לכוקה בעלעות: אין חוששין לה. שמא ניקבה חלא תלינן ריעותא בדופן ואמרינן המכה היתה בדופן וכשחיתה קלטה הריאה חלנה: העלתה הריאה צמחין.** לשבעה **סביבות שמיכתה לדופן הואיל וחזינן בה ריעותא תלינן למכה** בריאה: **דחליש פומיה. פיו חלוד ולק וחותך יפה שלא יקרע קרוס הריאה כמשכו חותו מן הדופן: ומי אמר ר"נ הכי. להעלתה צמחים חוששין לה מכלל לפשיטא לן לניקבה הריאה לא מהניא לה סתימת הדופן: במקום רביעתא. במקום שהריאה והדופן נגלין כאחד ושמוכין תמיד** שהמקום קר ונלחה בין האונות ולדופן והוחיל וכן אע"פ שיש נקב תחת הסירכא **הדופן סותם אותו וכשהיה וכי אמר רב נחמן חוששין לה למעלה ברוחב החלל כנגד האומה הגדולה לכיון לרחוקה הריאה מן הדופן מיפרקא ההיא סתימה: ודאמרינן** ריאה הסמוכה לדופן אין חוששין לה כ"ש סמוכה לדופן לגמרי כ"ש סרוכה מעט לרב נחמן היכא דלא העלתה צמחים חוששין לה כיון לדיכא מכה **לתלינן בדופן** אבל בהעלתה צמחים חוששין לה כיון לדיכא מכה בדופן אבל היכא דאיכא כלאחרינן בשמוך ולחבימי אחר זה ואחר זה חוששין כלומר כל היכא דליכא מכה בדופן בין העלתה צמחים בין לא העלתה צמחים מיהו היכא **לדיכא מכה בדופן מוכה לתלינן בדופן [ואפילו העלתה הריאה צמחים]** וכמו שנכתוב טעמו של דבר בסמוך בס"ד וטעמא דרב נחמן דקסבר לכל היכא דליכא נימא תלינן בדופן ולקולא. לדברי מי שאומר טעמא הסירכות מפני שכבר יש בהם נקב היכא למימר דס"ל לרב נחמן אחין איסור הסירכות מחמת ולחי נקב אלא משום שפיר נקב כלומר שאינו חוששין להם שמא יש בהן נקב והסירכא סותמו הילכך כשהיה סרוכה בדופן היכא תרי ספיקי ספק מחמת דופן ספק מחמת הריאה ואם תמצא לומר מחמת הריאה שמא לא ניקבה והוי להו תרי ספיקי ולקולא אבל כשהעלתה הריאה צמחים ולחי מחמת הריאה הוה וליכא אלא חד ספיקא ולחומרא זהו טעמו של רב נחמן לדברי מי שאומר אחיסור הסירכות מחמת שכבר ניקבה הריאה. ולחבימי סירכא בולחי נקב אמאי ליה ומ"ש לומר אחר זה ואחר זה חוששין לה. ולדברי מי שאומר אחיסור הסירכות מפני שהן עתידות להתפרק בהא פלוגי לר"נ שכבר שיותר הוא מעני שהמקום הריאה להדופן מחמת סירכא שבדופן מצטלמת הלבר בהיפך לפי שהריאה קלה ונוחה לקלוט אצל הדופן מחמת הלחות שבו שמוסכת מפ"ש בדופן שכיון שהוא קשה חינו מסתבך עם **הריאה מחמת מכה** שבה וכיון שהסירכא זו מחמת דופן היא בלא חין חוששין שמא כשתתפרק תנקב הריאה שאינה כל כך לבוקה בה שתנקוב אותה כשתתפרק ממנה לבל בשהעלתה הריאה צמחים מחמת הריאה הוא בא ותולין שמנקב תתפרק ותנקוב ולחבימי שבר לעלעוס תולין הסירכא בריאה שהיא רגילה בסירכות ומ"ש לומר לאחר זה ואחר זה חוששין לה: **ודאמרינן** לי היכא דליעותא בדופן

מכשרינן לה בלח בדיקה ולכדריסה מש"ה בעינן סכינא לחלוש פומיה לפי שחי לפשר [להכשיחה] בלח בדיקה ורלוי לאוקי לכדריסה ז"ל ועניין שאר המקומות שהזכרנו שם יש בהם מכח לפשר שהינם כלופן שיש מכח וכשרה בלח בדיקה לפי הסברא הרלשונה שהזכרנו לו בבדיקה לפי לעת הנלוניס וכן כתבו שרבים מן המפרשים לגבי הרמב"ן ז"ל כתב לדוקא בלופן הוא לכי לית ביה מכח תלינן בלופן וכשרה שלפי שהלופן הוא קשה אנו תולין שהריאה היא שנשרכה לגופן ולפ **הלופן לריאה ומחמת לופן** הוא וכשרה לגבי שאר המקומות רכין ן ועש"ם יש בהן מכח לפשר שמחמת ריאה ונמחים שלא עלתה בהן מכח וטרפה ואם תשאל ותאמר לכתלה פירושי מאי מהניא בדיקה לי למ"ל לומ לומ סירכא בלא נקב תלא שקרוס לסירכא עלה בו לפיולו **סירכא זו מחמת** ריאה לא תפיק זיקא שהרי סירכא זו שתמתה ולמ"ל נמי שאיסור הסירכות מפני שהיא עתידה להתפרק בדיקה זו מאי מהניא בהם והרי על שם העתיד אנו אוסרין אותה ולא מחמת שיש בה נקב עכשיו י"ל לכי לייתי ולאי סירכא מחמת ריאה הא"ם לא מהניא וכלמרינן לי לומקיב הלי טרפה [ולי לומקב הלי טרפה] אבל הכא בלופן הוא לתלינן מיהו כל היכא לריכא למבדק בדקינן שלפשר שמתוך בדיקתנו יתברר שמחמת ריאה היא למאן למפרש שהסירכא שנקב יש במקומו תלא שהסירכא שתמתה שמא ע"י שרייתה בפושרין תקרע וירלה שנקב ואם לא נרלה כן **נתלה בלופן וכשרה** ולמאן למאי נמי מפני שהיא עתידה להתפרק בודקין לרלות אם נתפרקה כבר מעל הריאה וניקבה ואם לא ניקבה לשמא תתפרק לו חייבין לכוין לתלינן בלופן לון הסירכא נלבקת כל כך בריאה שתנוקב הריאה כשתתפרק ממנה וכמו שכתבתי למעלה. והיכא **לריכא מכה בלופן לתלינן בלופן וכשרה** כתב רבינו הלי נתן ז"ל לה"מ כשהסירכא כנגד המכה ממש לאבל חון למכה ע"פ שיש מכה בלופן תולין בריאה ואפילו כשהסירכא במקום המכה עלמה ויוצא ממנה קלת חון למכה לסורט ולחמרינן לבמקום רבינו היינו מקום חתוכה לאותי מסתברא [להיינו] היכא לסריכא חוזק מנבה אבל כלפי פנים כלומר לצד חלל הנוף לאלו היינו מקום חתוכה לאותי טרפה לאלו היינו רבינו והרב הנשיא לאלברנילונ"י ז"ל כתב שאפילו בין חתוך ולאלופן טרפה לו הכשירו לאל מנבן כלפי לופן: **והוא דסביך בבשרא. שנסבכת ונלחזת בבשר שבין הלעות להויא לאל מיפרקא לאבל בלעות עלמן אין זו סירכא קיימת** כך פרש"י ז"ל והיכא לסביך בבשרא ובנרמא הר"ם במז"ל כתוב בפ"ז מהלכות שחיטה ואין מי שאוסר שבשר נסרך יפה ומונע העכס מלהתפרק לאבל יש מי שאוסר דהא נקובה היא: וריאה שהעלתה צמחין כשרה ואע"ג דמלאין מוגלא או מים זכים וה"מ דלא אסרוח אבל אסרוח טרפה כדבעינן למימר קמן : אמר רבא כי הוה אזלינן בתר * בגמ' איתא רב נחמן רבה בשוקא (דף מח:) דגילדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן חזנהו דהוו קיימי כנדי כנדי ולא אמר להו ולא מידי: רב אמי ורב אסי כי הוו עיילי בשוקא דטבריא חזנהו דהוו קיימי טינרי טינרי ולא אמר להו ולא מידי צמחי וכנדי וטינרי כולהו צמחים נינהו מיהו הני רברבי והני זוטרי בכולהו כשרה: איתמר מחט שנמצאת בריאה רבי יוחנן ור"א ורבי חנינא מכשירים והלכתא כוותייהו וה"מ היכא דאיתא לריאה כשהיא שלימתא קמן דנפחינן לה אי ליכא בה ניקבא כשרה דאמרינן האי מחטא דרך סימפונא נקט ואתאי אבל ליתא לריאה שלימתא קמן לא מכשרינן לה דחיישינן לה דילמא נקובי נקב ואתאי וסימפונא דריאה דאינקיב לחבריה טרפה והדרא דכנתא דאינקיב לחבריה כשרה דחברי' מגין עליה ואין אומרים בטרפות זו דומה לזו ואל תתמה שהרי חותכה מכאן ומתה וחותכה מכאן וחיתה ומחטא דאישתכח בחיתוכא דכבדא אי קופא לבר נקובי נקיב וטרפה ואי קופא לגו דרך סימפונא נקט ואתא וה"מ באלימתא אבל בחלישתא לא שנא קופא לבר ול"ש קופא לגו נקובי נקב ואתאי ומאי שנא ממחט שנמצאת (דף מט.) בעובי בית הכוסות (* ד"ת מ"ז מצד א' כשירה) דלא אמרינן אי קופא לבר אי קופא לגו אמרי התם כיון דאיכא אוכלין ומשקין אימור אוכלין [ומשקין] דחקוה ומחטא דאישתכח בסימפונא ורבינו נרשון ז"ל התיר לפילו סביך בנרמא בלחוד וכן לעת ר"ת ז"ל ופירש להא לאמרינן סביך בבשרא לאו לפפוקי סביך בנרמא אלא לומר לכי אמרינן סופתתה כשרה לוקא לסביך בסירכא [סמיך] ואם סביך לא וכלברייסה נ"ל מלאמרינן לעיל בסמוך ומי אמר רב נחמן הכי כלומר העלתה צמחים חוששין לה והא אמר רב יוסף בר מניומי ריאה שניקבה ולופן סופתתה כשרה ואם היתה לאל מכשרינן אלא בסביך בבשרא מאי נימא כי אמר רב נחמן חוששין לה היינו לומר שתולין הסירכא בריאה ובעי עיוני אי סביך [בנרמא אי סביך] בבשרא אלא ש"מ לכבל ענין שהיה סרוכה כשרה אלא שמעלתי בתוספות לרבינו פלינ עליה לרב נחמן: **וה"מ דלא אסרוח אבל אסרוח טרפה.** זו היא סברת הרב אלפסי ז"ל וכ"כ הר"ס במז"ל בפרק הזהב מהלכות שחיטה ואין סוניית הנמרא מוכחת כן מלאמרינן בסמוך חזנהו להוו קיימי כנדי כנדי טינרי טינרי ואל אמר להו ואל מידי ואל מפלגינן בין אסרוח אלא בזה בם"ל ולפנינו נאריך עוד בזה בם"ל וכתב עוד הר"ס במז"ל בפרק הזהב שבשמועת אליבא דריך לבלוק הסמפון שתחתיהם שא נאמץ נקוב טרפה למלה הרב ז"ל מריאה שנשפכה כקיתון ואינו מחוור להתם כיון שנמוק בשרה מבפנים ונתקלקלה כל כך חוששין אף לקלקול הסמפונות אבל בצמחים לא אתקריעאי ריאה כל כך והיינו לבהנך דקיימי כנדי וטינרי אל בלקינהו בסמפונות כלל וכן לעת הרשב"ם ז"ל: **בשוקא דגלדאי.** לשנין: [לף מח:] **כנדי כנדי. צמחים גלוליס ככליס בריאה: טינרי. צמחים גלוליס מכנדי וכבר הוקשו בסלא: סמפונא נקט ואתאי. לרך הקנה נכנס וכא בסמפונות ומן הסמפונות לבשר ומ"מ קרוס מחיצה לא לינקיב ולא"פ שהברזל חוכל כל הבשר שבסביכותיו בשעריה אם ומחסרו** הא קי"ל לחסרון מבפנים **לא שמיה חסרון** ולא"פ **שאין לרך הקנה לבלוע לפ"ה הוחיל ואיתא לריאה קמן ולא חזינן לא לינקיבא על כרחך סמפונא נקט וריעותא ללא חזינן לא מחזקינן: דילמא נקובי נקיב ואתאי. חייסינן שמא לרך הוסט נכנסה לפי שאין לרך הקנה לבלוע ונקבה את הלקין ויצאה ונקבה את קרוס הריאה ונכנסה לתוכה: וסמפונא דריאה דאינקוב לחבריה טרפה. אלא פעולו שמתפעל מחברו נקב אלא לופן של חברו לכיון ללופן של חברו קשה הוא עומד לעצמו ואינו סותם הנקב לבל** נק בה ח **פעולו ברחוק. בשר הריאה שהוא רך ונכנס לנקב ומנין עליו** ולווקק לחזינן שמא לינקוב לחבריה לבל מחט שנמצא בבשר הריאה ועלתה בנפיחה **אע"נ לעל כרחך נקבה הסמפון ויצאה לבשר הריאה לא חייסינן לילמא לינקוב לחבריה לחזוקי ריעותא לא מחזקינן: כנתא.**

לגנטרי"ל **בלע"ז חלב טהור: הדרא דבנתא. לקין הסובכין סביב סביב בענגולח: דאינקוב לחבריה. שניקב בחותו על שכינו לחבירו שלא ניקב חיצון שבכולן: שהרי חותבה מבאן ומתה חותבה מבאן וחיתה. נחתכו רגליה למעלה מעומת הגידין כשרה נחתכו למטה במקום עומת הגידין** טרפה כלהלמרינן בפרק **בהמה המקשה [לף עו.]** וכן שניטל עומת הגידין ואע"פ שלא נחתך העצם: **אי קופא לבה. אם הרופא העד שלא שהיה נקובה בו יותר לחצי הבהמה וחוזה שקורין פונט"ש לתוך הכבד נקוב וטרפה לולאי לרך הוסט ונכנסה תחלה ונקבה הלקין ויצאה ונכנס פיה לכבד שאם לרך הקנה נכנסה** לו היה לפסר לה **לנקוב לרך קופא: ואי קופא לגו. אם רופא העד נחבא בתוך הכבד וחוזה יותר לתוך חצי הבהמה ולאי סמפונא נקט ואחי"כ נקב חוזה את הסמפון ויצא לכבד וממנו לחוץ.** ומקשה הכא ונסי **ללרך הקנה ונכנסה** כיון **שחוזה יותר לחוץ היאך כשרה** ליחוש שמא בחוזה נקבה לחד מן החברים שנקובתן במקום והלהלמרי' בקון על שתנקב לחצי וחפילו בבדיקה לא מתכשרה שרט"י ז"ל כתב שם נבי קון שיש לחוש עליו שמא ניקבו הלקין ובבדיקה לי לפסר מפני שאין נקב לך ניכר בהן תירץ הרשב"ץ ז"ל שלפסר שלא שמרו לעיל בקון שנוקב בכח מבחון ונכנס מלוחק ומש"ה חוששין שמא עם כניסתו בלוחק נקב לחד מן החברים שנקובתן במקום לבד במחט שהוא נכנס נכנס בנחת אין חוששין לכך. ורבינו לבכר להא נשתברו מיעוטו לעיעותיה כשרה ולא חלקו בין הכשרים כלפי חון לו כלפי פנים ולא חיישינן שמא רבשי הכשרים נקבו לחד מן החברים הפנימים לע"נ לבקון חיישינן ומן הטעם שכתבנו לבל יש מי שכתב לחילו יוצאה חולה של מחט לחון לפי לרך קנה לתלי טרפה מלהלמרינן בקון על שתנקב לחצי לא שמרו כי שמרינן **קופא לבר וקופא** לנו כלפי בר וכלפי נו קלמרינן: **אבל בחלישתא ל"ש קופא לגו ול"ש קופא לבר נקובי נקיב ואתאי.** משום לקלישתא נוקבת נס כן לרך קופא היכלך כיון [שלפסר] ללרך ושט לתלי תולין בו וטרפה לפי שלרבו לבלוע ולף על נב לבריאה כשרה הכא טרפה ללא מכשרינן בריאה לצלימה לשלפסר בבדיקה לבל בחתוכה ללא לפסר בבדיקה חיישינן וכבר נמי לפילו שלא לי לפסר בבדיקה ומלי לשפלינן לבל בריאה בין **קופא לבר** ו**קופא** לנו בכבלא הוא לשפלינן לבל בריאה בין **קופא לבר בין קופא** לנו צלימה כשרה בבדיקה וחתוכה ללא לפסר בבדיקה בכל ענין טרפה וכי תימא היאך לפסר להכשיר בקופא לבר לפילו בצלימה והא לי לפסר לה **לנקוב ללרך קופא ועל כרחך ללרך** ושט נקובי נקיב ולתלי ולקוס הוא שעלה בנקב י"ל לכי שלרינן הכי ה"מ בכבלא שמתוך שלינו מתנועע יון **המחט יכולה לנקוב בו ללרך קופא לבל** בריאה מתוך שמתנועעת תמיל המחט ונכנס בה **לפילו ללרך קופא** וכיון שבלקנוה והרי היא צלימה תולין בכך ובחתוכה לפילו קופא לנו טרפה שאע"פ שלי לפסר שבאה ללרך ושט [שהרי לי לפסר לה **לנקוב ללרך קופא**] חוששין שמא ניקבה הריאה וחזרה לשחוריה וכי תימא לם כן לף בכבל ניחוש לכך לפילו בקופא לנו שמא יצאה לחון ונקבה הלקין וחזרה לשחוריה ליכא למיחש להכי לכבל יון טריפתו מחמת עצמו שלא מחמת נקיבת שאר החברים ולפילו יצאה כל כך על שניקב לחד מהם לא היתה חוזרת לשחוריה לבל ריאה שטריפתה מחמת עצמה לפסר שהוציאה המחט חולה לחון מעט וחזרה ולפיכך לסורים מה שלין לומר כן בכבל: **ומאי שנא ממחט שנמצאת בעובי בית הכוסות.** מקום שהוא עגול כלובע **ופתח לפנו כפולה שפתי לפנות לחוקות זו בזו ושומן מחברן:** [לף מט.] **מצד אחד. שנקבה את הלופן הפנימית ולא נקבה השנית.** כשרה **שחכריתה מנינה עליה: משני צדדין. שניקבה השנית ויצא לחון לחלל הגוף** טרפה ולא למרו להיכא שלא **ניקבה שלא לחת לי קופא לבר שמוצאת קופא שלו תחובה בלופן ופיה כולה בתוך הכרס ולאי מבחון ונכנסה שניקבה את הוסט או את הכרס או הלקין ובאה לחלל הגוף ומשם חזרה ונכנסה לתוך עובי בית הכוסות ועברה כבר כולה את הלופן החיצון ולא הספיקה קופא שלה לעבור את הלופן הפנימי לשם מכפניס בתה ועכשיו היא מתחלת לצאת ללרך עובי בית הכוסות הא לין ללרך הקופא לנקוב ומוצאת טרפה: אוכלין ומשקין דחקוה. ומתוך הלחק נכנסה קופא שלה כבשר הילכך לע"נ לקופא לבר הואיל ולא חזינן נקב יוצא לחון כשרה: ומחטא דאשתכח בסמפונא רבה דכבדא.** סמפון גדול שבכבד והוא **סמפון הקנה שנכנס** בתוכו: **כשרה.** לכיון ללא נקבה מילי לחלמרינן **לסמפונא נקט ולתלי** וה"ה נמי לי לפסקינן בסמפונא רבה ללריאה לכשרה והכי לישנא בגמרא **ולפילו לישנא לריאה קמן** לישנא ללריכה בלוקה: **ההיא קשייתא. נלעין של תמרה: סמפונא נקט ואתאי. ללרך סמפון הכבד שנכנס וללרך הקנה ללי ללרך הוסט נכנסה לישנא ללריה לנקוב ולצאת משם ולחזור ולישכנם כלן ללרך הנקב: ואע"ג דלא קא נפקא. שלישנא יכולה לצאת ללרך סמפון כשרוצה להוציאה לפי שססמפון לחוק: מרביל הוא דרבילא ביה. ע"י נענוע הבהמה שמנענעה בהליכתה ימיס רבים שנכנסה תמיל מעט [מעט] במקום לחוק שלישנא יכולה עכשיו לצאת. מרביל לשון כברה שמנענעין אותה כמו לייתי לרבילא** וקא **מרבילו בהו מניחות (לף כו:): אבל דזיתא מתוך שהיא חדה מבזע בזע.** ומקשה הכא לפילו לזיתא לשלי לחרי' למבזע בזע והא מרה הרי היא כסמפונא רבה והיכ לן **למימר לסמפונא נקט ולתלי כיון ללא חזינן** נקב כלל כללא חזינן בסמפונא. יש לומר לשין הכי נמי ושין טרפותה משום **לחייסינן שמא לרך הוסט** בשה ללא לפילו תמצא לומר **לרך הקנה נכנסה** מתוך שעור הכרס לך ולקו **חייסינן שמא לאחר שנכנסה בכרס נקבה** לותה ומש"ה לפילו רבנן למכשרי בריאה מולו בקשייתא לזיתא בכרס לטרפה ומן הטעם שכתבנו וזה שלא כלברי רש"י ז"ל שכתב נבי קשייתא לזיתא לחרינן מבזע בזע **למאן לטריף בחחט טריף נמי בהאי** מכלל **למאן למכשר בחחט מכשר בהאי** ולא מיחוור לשה לנן קו"ל כרבנן למכשרי בחחט ובקשייתא לזיתא משקנת לנמרא לטרפה ללא ולאי היינו טעמא לחתוך שעור הכרס לך חוששין שמא ניקב הילכך חחט שנמצא בחלל הכרס טרפה ומן הטעם שכתבנו לבל בשאר הלברים כיון שעומן עב שע"פ שנקובתן במקום לא נמצא בחלל חחט כשרה ילע"כ נתחבה סם וכלהלמרינן [לף מנ:] נבי יבב לה קון בוסט לזוקק ביבב הוא לחייסינן לבל בנמצא לא. לבל הרב בעל הלכות ז"ל כתב בחחט לחייסתכח בלבא טרפה ויש מי שכתב שלא לחר הרב ז"ל כן ללא בלב בלבד לבל שאר מקומות כגון כרס וקורקבן של עוף כשרה וכן המנהג להתיר מיהו בלקין חייסינן כלחייסינן בכרס מתוך שהן הולכין בהיקף וקרומן דך ויש לחוש שמא הולכין ומשקין שהולכין בהן לחקוק ונקבוה ובנקב מקום אין לסס בלוקה כמו שכתבנו למעלה בסס רש"י ז"ל: [לף נ:] **רב אחא בר רב אמר תלינן.** שתולין להקל שע"י מקום הטבח ניקבה לחחר

רבה דכבדא כשרה. ההוא קשיתא דאישתכח במררתא אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמרינן הא ודאי דרך סימפונא נקט ואתאי ואע"ג דלא נפק אימור מירבל הוא דרבילא ביה וה"מ דדיקלא אבל דזיתא מיבזע בזע. אינקבא ריאה היכא דמשמשא ידא דטבחא תלי בידא דטבח או לא תלי רב אחא * בגמ' איתא ר"א בר נתן אמר (ג"א) בר יעקב אמר תלי ומר זוטרא בר רב מרי אמר לא תלי והלכתא תלי דהא תלי בזאב מורנא פליגי בה * בגמ' איתא רב יוסף בר דוסאי

שחיטה: **דהא תלינן בזאב.** לקמרין בפרק קמא **[לף ט.]** בח זאב ונטל בני מעים והחזירן כשהן נקובין אין לומרים במקום נקב נקב: **מורנא.** תולעת היוצא מן הריאה ונוקבה: **קודם שחיטה פריש.** מן הריאה ונוקבה ונעלמה: **כהנים נהגו בו היתר.** כהנים שהקיבה נתונה להם מאת זובחי הזבח נהגו בו היתר לאכלו: **כרבי ישמעאל דאמר משום אבותיו.** שהוא מותר כלאיתא בגמ': **וה"מ דאייתרא אבל דאקשתא אסור.** הקיבה **עשויה כקשת ומכוון קרי ליה לקשתא ומכפנים לענוג קרי ליה לקייתרא** כלומר חלב שבמקום היתר ומרירין בגמרא [לף נ.] לקשתא כ"ע לא פליגי לקשירי כלומר לכיון בני בבל בין בני ארץ ישראל לקשרי ליה כי פליגי לקייתרא כלומר לבני ארץ ישראל שרו ליה ובני בבל נהגו בו איסור ומיהו מוכח בגמ' לקפילו בני בבל לא לקשרי ליה מילתא אלא שנהגו בו איסור וכתב רש"י ז"ל ללירוץ תרוייהו לקשרי לבני נולה חגן **וכתב בני בבל נרירין** לחלב הרב להפס ז"ל פסק לקייתרא שרי וכן דעת הר"ם במז"ל בפ"ו מהל' מאכלות אסורות וכ"כ הר"ם ב"ן ז"ל וכיון למילתא שרי אע"ג דבני בבל נהגו בו איסור לא חיישינן למנהגא לילפו ובכל לוכתא לא נהג ביה איסורא שרי: **אמר רב חלב טהור סותם. כגון לקין שניקבו וחלב הכנתא סותם את הנקב כשהיה לחלב טהור לחוק הוא מלא והוי סתימה מעלייתא: טמא אינו סותם. כגון כרס או המסס שניקב וחלב המכסה את הקרב סותמו ליה סתימה לפי שאין חלב טמא מהודק: וחלב חיה דדכותיה בבהמה אסור אינו סותם.** לאע"נ לרמינן שריית הפ"ה כיון לא מיהדקא הרי הוא כשאר חלב אסור ואינו סותם: **[חלב** העשוי ככובע אינו סותם. תפוס לא מהדק] (חלב): **תרגומה חיטי דכרכשא. חלב שעל חלחולת המוציאה רעי שקורין טבחי"ש ועשוי קורטין קורטין** וכן מנולגלין כמין כובע ואם ניקבה אותו חלב שסותמה לא מהני וקרפה: **טרפשא דלבא. שומן הלב העשוי ככובע והלב נחכא בו: אינו סותם.** אם ניקב הלב או הריאה כשמוך או והוא סותמו והיינו טעמא לריאה הסרוכה לשומן הלב לאע"ג דהיינו רבינתא ואנן היא גילוה ומטה מחזקא לחוני הוא טרפה להא על כרחיך הריאה ניקבה שאין סירכא בלא נקב ופתימה זו אינה כלום: **בני מעיים שניקבו וליחה סותמתן.** היינו לותה ליחה שלוקה כהם מכפנים ומוציאין אותו מהן בלוחק: **מקיפין בבני מעיים.** פירשה הרב להלפסי ז"ל: **הנהו בני מעיים.** שמעת בהן נקב ולא נודע לא קושט אחיטה לא אחר שחיטה: **ממשמש בהו ואידמו. ממשמש כהם בנקבים** האחרים **ונהפכו למראה** הנקב שמעת בבני מעיים: [לף נח:] **מנא לך הא. סילעת לעשות חכמה זו: אמר** לו **מעצמי הבנתי לחמינא כמה** יליס מפמפו בנקב **מקמי לזיתו מקמי למר: כרבי יוחנן. בכל מילי.** לשון אחר **חכים כר' יוחנן בטרפות לחמרינן לקמן לשלר ליה שמואל תריסר נמלי ספיקי טרפתא בפרק גיל הנשה (לף עה:): וכתב** הרב בעל העיטור ז"ל לבבלל בני מעיים לב וקורקבן וכבד הלכך מקיפין בהם לחינהו נמי בני מעיים לוקרו כלחמרינן לקמן נבי [לף נו:] נחמרו בני מעיים לא שנו אלא לב וקורקבן וכבד. לבל הרב רבינו יונה ז"ל כתב שאע"פ שבלשון התנאים הכל בכלל בני מעיים הן בכלל בני מעיים בלשון החמורים **אלא כרס** ולקין לבל לב וקורקבן וכבד לא. תלא לך להכא הין לשון בני מעיים כולל הכל להא כתב לחמרי מקיפין בבני מעיים לוקמרו לימר מקיפין בריאה אלמא לי נאו לפרים ריאה לא הוי בכלל בני מעיים הלכך דוקא בכרס ולקין וריאה הוא למקיפין לבל בלב וקורקבן לא סמכינן **יום שלא** אהקפה כלל: **מקיפין בריאה. היכא לליכא למתני בטבחה: מערוגה לערוגה.** פירש הרב להלפסי ז"ל מריאה של בהמה זו לריאה של בהמה אחרת: **ומדקה לדקה.** היינו מבהמה לקה לבהמה לקה ומנסה לנסה היינו מבהמה נסה לבהמה נסה וכן כתב הר"ם במז"ל בפ"ז מהלכות שחיטה לבל רש"י ז"ל **כתב לערוגה היינו לופן הריאה ימיני או שמאלי ומנסה לנסה היינו מחומת לחומת ומדקה לדקה מחומת לחומת:**

ורבנן כו' (ג"א) אבא יוסי בר ביסא ורבנן חד אמר קודם שחיטה פריש וחד אמר אחר שחיטה פריש והילכתא כאחר שחיטה פריש: רבי שמעון אומר עד שתינקב לבית הסימפונות. ולית הלכתא כותיה: ניקבה הקיבה ניקבו המרה ניקבו הדקין: (תנו רבנן (ויקרא ד':ח') ואת כל החלב אשר על הקרב (דף מט:) להביא חלב שעל גבי הדקין דברי רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל הקיבה ורמינהו ואת כל החלב אשר על הקרב רבי ישמעאל אומר מה חלב המכסה את הקרב קרום ונקלף אף כל קרום ונקלף ר"ע אומר מה חלב המכסה את הקרב תותב קרום ונקלף אף כל תותב קרום ונקלף איפוך) (דף מט.) איתמר א"ר יצחק בר נחמני א"ר אושעיא חלב שעל גבי הקיבה כהנים נהגו בו היתר כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו וקי"ל כוותייהו (דף נ.) והני מילי דאייתרא אבל דאקשתא אסור (דף מט:) אמר רב חלב טהור סותם חלב טמא אינו סותם ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה סותם וקיימא לן כרב וחלב חיה דכותיה בבהמה אסיר אינו סותם דאע"ג דשרי באכילה הדוקי לא מיהדק אמר רב נחמן חלב העשוי ככובע אינו סותם תרגומא רב נחמן חיטי דכרכשא ובטרפשא דליבא (דף נ.) תנא רבן שמעון בן גמליאל אומר בני מעים שניקבו וליחה סותמתן כשרים ולית הלכתא כותיה: ניקבה המרה: (דף מג.) אמר ר' יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן מרה שניקבה וכבד סותמתה כשרה: (דף נ.) אמר רב שימי בר חייא מקיפין בבני מעים פי' כגון דאשתכח ניקבא בבני מעים ולא ידעינן אם קודם שחיטה אינקיב אם אחר שחיטה אינקיב נקבינן השתא בההיא מעיא ניקבא אחרינא ומדמינן האי ניקבא להאי ניקבא אי דמי (* ד"ת מ"ז להאי) לאחר שחיטה אינקיב וכשרה ואי לא דמי קודם שחיטה אינקיב וטרפה. הנהו בני מעים דאתו לקמיה דרבא אקפינהו ולא דמו אתא רב משרשיא בריה ממשמש בהו אקפינהו ואידמו אמר ליה אבוה מנא לך הא אמר ליה והא כמה ידי מישמשו בהני מקמי דליתו קמי מר אמר רבא חכים בני בטרפות כר' יוחנן: ר' יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרוייהו מקיפין בריאה אמר רבא לא אמרן אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה לא והלכתא אפי' מערוגה לערוגה מאי מערוגה לערוגה מריאה של בהמה זו לריאה של בהמה אחרת והני מילי מדקה לדקה ומגסה לגסה כגון צאן לצאן ושור לשור אבל

מקיפין בקנה. לס נמצאת פסוקה לאחר זמן או קלורס בכאיסר: באותה חוליא. לענין קלורס כאיסר נקט חוליא לפיינו ג' טבעות לכטבעת אחת לפ מסכמת קלורס כאיסר: **ומבר חוליא לבר חוליא.** הקנה עמוי טבעות טבעות ואותן טבעות אינן מקיפות כל הקנה ומצ הטבעות הוא תנוך ונלו הפני הוא באר ואתנוך נקרא חוליא והבאר בר חוליא ומחוליא לבר חוליא פיינו ממקום התנוך למקום הבאר: **חלחולת שניקבה. היא כרכשא טבחי"ח** בלע"ז: **מעמידות אותה. סותמות לותה שהרי לוקה בהן** (בכמה): **וכמה.** מקום בחלחולת מעמידין הירכים לזן בו אין זה שלא תפסל בנקב: **מקום הדבק ברובו.** מקום **שהיא לבקה בירכים** לפ מיתסר ולפ"כ ניקבו רובו שלא במקום הלבק לסמוך במשנו: **כמלא בטדא בתורא.** היכא מלן לפרים ברבע לנבעות. זה כתב הרב חלפס ז"ל לבל ים מי שפי' לבטלא פיינו לנבע ים שפירשו שתים. והלבתא כר"ג למקום הלבק לפי' ניטל כולו כל שנשתייר בו כלי תפיסה בשר הלבק מהוקמא ובמשנו בשרים על לליכא רובא: **מאי מפרעתא היכא דפרעי טבחי. לל הכרס הרוחה לת הקרקע הנרחה מיל כשפותחין הבהמה להועיל המעייס** וכתב רשב"ם ז"ל בלפי זה חותו חלק מן הכרס הרוחה לת הקרקע להיינו כשנל מפרעתא היו נקובתו במשנו לבל שלר הכרס שהוא כשנל הנלעות והשלרי ברובו להיינו כרס החיצונה: **לא גדולה ממש. גלולה שבגלולות: כל שנקרע בה טפח ולא הוי רובא וכו'.** לכל היכא למשכחינן לו טפח לו רובא טרפה וקי"ל הכי לכיון לשקלינן וטרינן תמילתיה לר' יהודה הלכתא כותיה ועוד שלפשר שלא בא ר' יהודה אלא להפרש לברי חכמים וכלתילך מתניתין ללרוסת הזאב לקתמר ר' יהודה ללרוסת הארי בנסה וללרוסת הזאב בקה ות"ר בניתין בר יפת עלה בנמ' לרבי יהודה לל בא לתלוק אלא למקח מדקה לגסה ומגסה לדקה לא * אביי ורבא דאמרי תרוייהו כ"ה בגמ' (ג"א) רבה ורבא דאמרי תרוייהו מקיפין בקנה אמר רב פפא לא אמרן אלא באותה חוליא אבל מחוליא לחוליא לא והילכתא אפילו מחוליא לחוליא ומבר חוליא לבר חוליא אבל לא מחוליא לבר חוליא ולא מבר חוליא לחוליא אמר רב זעירי חלחולת שניקבה כשרה הואיל וירכים מעמידין אותה וכמה אמר רבי אילעא אמר ר' יוחנן מקום הדבק ברובו שלא במקום הדבק במשהו ורב נחמן (דף נ:) אמר מקום הדבק אפי' ניטל כולו כשר והוא שנשתייר בו כדי תפיסה וכמה אמר אביי כמלא בטדא בתורא איכא מאן דפריש ארבע אצבעות והילכתא כרב נחמן: הכרס הפנימית שניקבה או שנקרע רוב החיצונה: אי זו היא הכרס הפנימית אמר רבה בר רב הונא מפרעתא מאי מפרעתא היכא דפרעי טבחי במערבא אמרי משמיה דר' יוסי ברבי חנינא כל הכרס כולו כרס הפנימית ואי זו היא כרס החיצונה בשר החופה את רוב הכרס איכא מאן דאמר הלכה כרבה בר רב הונא ואיכא מאן דאמר הלכה כר' יוסי בר חנינא: ר' יהודה אומר בגדולה טפח ובקטנה רובה. א"ר בנימין בר יפת אמר ר' אלעזר לא גדולה גדולה ממש ולא קטנה קטנה ממש אלא כל שנקרע בה טפח ולא הוי רובה זו היא ששנינו בגדולה טפח [כל שנקרע] רובה ולא הוי טפח זו היא ששנינו ובקטנה רובה ואם נקדרה ביותר מכסלא טרפה שאם תמתח תעמוד על טפח וכמה יותר מסלא אמר רב יוסף כגון דקיימן תלת קשיאתא בציפה בדוחקא בלא ציפה ברווחא: (דף מב.) **מתני'** ' המסס ובית הכוסות שניקבו לחוץ נפלה מן הגג * נשתברו [וכ"ה הב"ח] ונשתברו רוב צלעותיה ודרוסת הזאב ר' יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת הארי בגסה דרוסת הנץ בעוף הדק ודרוסת הגס בעוף הגס זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה: **גמ'** (דף נ:) ת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין פסולה נמצא עליה קורט דם (דף נא.) בידוע שהיא קודם שחיטה וטרפה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה וכשרה הוגלד פי המכה בידוע שהיא ג' ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה למאי נפקא מינה למקח לפרם ולילא למימר נמי לרבי בנימין בר יפת לכולה מתניתין לקי וזהו לעת הרב הלפסי והר"ס במז"ל בפ"ט מהל' [שחיטה]: **ואם נקדרה. כמין חרוכה ענולה ורוחב הקלרה כסלע מטבע רחב הוא: שאם תמתח.** לס **מוסכו לכאן ולכאן שיכנס העובי נאורך או נלרוחב תמצא בו טפח בלותה קלרה: תלת קשייתא. נרעיני תמרה: בציפה. עם הלוכל הנשאר שביבותיה כשלוכלים לותה יכנסו שלשה בנקב בדוחק או בלא ציפה כהרווחה: מתני' המסס ובית הכוסות שניקבו לחוץ.** המסס סנפחיי"ס בלע"ז: **בית הכוסות.** סוף הכרס שקורין פנג"ן והיא עשויה ככובע וקורין לו בית הכוסות והמסס מחובר לו וסביב לחבורו כשלחתה מבלילין ים לופן לזה ולופן לזה ובלמצע הן שופכין זה לזה והמשכל נכנס מבית הכוסות להמסס והמסס לקיבה ומהקיבה לקרין: **שניקבו לחוץ.** שנקב נרחה מבחון כנון שניקבו לו זה לו זה שלא במקום חבורן לפתוקי ניקבו במקום חבורן בשתי לפנותיהן והנקב הולך מחללו של זה לחללו של זה: **נפלה מן הגג ושחטה מיד טרפה.** ולע"פ שהין שבר נרחה בה **חוששין שמא נתרסקו ונתפרקו כל לוברים** ולין טעם בטרפות שהלכה למסה מסיני הס ובנמ' מפרש שלא שהתה מעת לעת ושחטה כשרה ולף על נב לפי עמלה: [דף נב.] **נשתברו רוב צלעותיה.** בלא סוס נפילה טרפה ובנמ' מפרש מאי רוב: **דרוסת הזאב.** מכה בנפורניו ומטיל בה לרס ושולפה: **בדקה.** לבל לא בנסה לפי שהיס זהריה למקלייה: **ודרוסת ארי בגסה.** וכ"ם בדקה ות"ק שבר לפי שהריה נמי לזקב למקלייה נמי לנסה: **ודרוסת הנץ.** שפרוי"ר בלע"ז: **בעוף הדק.** כגון נפורים ויונים: **דרוסת הגס.** שפטו"ר בלע"ז: **בעוף הגס.** לוזוים ותרנגולין: **זה הכלל.** בנמרא מפרש לפיתניי מאי: **כל שאין כמוה חיה טרפה.** שלקתה מכה שאין בהמה לקויה לונמתה רלוייה לחיות:

וממכר שאם היתה טרפה ברשות המוכר יש ללוקח לחזור בו דמקח טעות הוא ומאי שנא מכל ניקבי דעלמא דאע"ג דליכא קורט דם טריף מר התם ליכא מידי למיסרך הכא כיון דאיכא מחט אם איתא דקודם שחיטה מיסרך הוה סריך דם עלה פי' משני צדדין נקב

גמ' מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. פירוש בית הכוסות זה מקצתו עבה ויש בו שני עוררות ומקצתו דק שאין בו אלא עור אחד וקאמר למחט שנמצאת במקום עבה שבו אם מנע אחד כלומר שלא ניקב אלא העור הא' כשרה: **משני צדדין.** כלומר שניקבו שני העוררות מצד אל צד טרפה וכתבו בתוס' בשם רש"י ז"ל למלנקט מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות בלאחוז להסמס להוה כר זניניה ס"מ להסמס כיון שאין לו אלא עור אחד כל שניקב מקצתו של חוזא עור אע"פ שאין הנקב מפולש טרפה לחייסינן שמא ניקב לחוץ וקרוס עלה בו וכבר כתבנו למעלה שקרוס שעלה [בכל הנקובים] יוצא קרוס ולפיכך לפילו בכדיקה לא מתכשר לכל בעובי בית הכוסות כיון דשני עוררות יש לו אין חוששין שמא הכריע ואע"ג דכותשו חייסינן [לף מג:] אע"פ שיש לו שתי עוררות התם היינו טעמא לפי שעוררות שלו דקין וכבוקין זה לזה מה שאין כן בבית הכוסות וה"ת הא במתני' תנן בהסמס ובית הכוסות שניקבו לחוץ ולוקו אנן לחמרינן בהסמס לאע"פ שלא ניקב לחוץ טרפה. י"ל לכיון דמ"מ אין טרפותו של הסמס אלא מחמת שאנו חוששין שמא ניקב לחוץ מ"ס קתני לחוץ ועוד לגבי לכמחט הוא לחייסינן לילמא בזעיר ניב לכוליה וקרוס עלה בו. בנקב מחמת חולי **לא חייסינן להכי** ומ"ס קתני לחוץ. ה"נ ללאו לחוץ מ"מ קאמר אלא לאפוקי שלא ניקבו במקום שהם לבוקים זה לזה כשריס לחכריס מנין עליה לבל לעולם מחט שנמצאת בהסמס אפי' מצד אחד טרפה ומן הטעם שכתבנו ורלוה לכבר מלאחמרינן בסוף פרק בתר תמיד מלילקין [לף לו.] להני תרתי מילי לישמעינן שמייהו הוכלולין זה בזה בי כסי בי הוכלולין ולאחמרינן התם לנפקא מינה למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות ולא לישמעינן שבין בהסמס בין בבית הכוסות בעינן ניקבו לחוץ למילי נפקא מינה אלא למילי אחרן לינן שוה לבבית הכוסות בעינן שיהא נקב מצד אחד ובהסמס מיטרפא בצד אחד ושמעינן התם לישמעינן שמייהו לבאחמי לקרינן הסתם בית הכוסות מיטרפא בצד אחד ולין שהם זו מחוורת לאפילו לישב למיחש להכי מסתייא לי לישמעינן לאצרוכי בלישב לבל בבלישב ולאי מסתא לכשרה לאע"ג לחין נקב מצד ניכר בבלישב ס"מ בשאין מקומו נוצע לבל בשמקומו נוצע ניכר הוא וכאן לין לו לבזוק מצד שאחר אלא כגון שנגד המחט וכי תימא לילמא קרוס עלה בו לפ"ש מינכר בבלישב אלא ולאי בית הכוסות והסמס כי הלדי נינהו וכי קתני בבית הכוסות מצד אחד כשרה ס"ס להסמס וכמו שנכתוב בשמוך בס"ל וכי תימא לכתי לישב לאפילונאי בין הסמס לבית הכוסות לבשהסמס בעי בלישב לפילו מצד אחד ובבית הכוסות אחרין לכשרה ושתם כשרה בלא בלישב מסתא. לן היא דהא בעובדא לחתא לקמיה לרבי כלאיתא בגמ' מוכח לצריכא בלישב מלאחמרינן עלה בגמ' [לף נח.] להשבה רבי ונמצא עליה קורט דם אלמא בלישב מיהא צריכא לפיכך נרחין דברי ר"ת ז"ל שפירש דס"ס להסמס ממצא אחד בשרה והא לנקט בית הכוסות לרבותא נקטיה לאע"ג לאינקיב אחד מעורותיו לגמרי כשרה על לחנקיב לחכריס והא לאחמרינן התם נפקא מינה למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות להשתא לקרינן להוכלולין בי כסי אי נמי לישעינן לחישתי שמייהו לאו למימרא לבני הסמס מבית הכוסות בלל אלא הכי קאמר הוה אפשר לן למימר לזוקו בהוה ליתי ליה אלא אחד עור הוה אלא מטריף על לחיכא שני עלין לנקיבת [מקנת] העור לאו כלום הוא אבל בהוה ליתי ליה שני עוררות כל היכא לאינקיב אחד אע"ג אלא אינקיב חברים טרפה ומתני' דקתני בתרוייהו ניקבו לחוץ נקיבת עור אחד קרי לחוץ ולאפוקי ניקב חציו לבבי חיצונו דשתא הוכלולין לשמועינן להני תרתי דשתני שמייהו ולאחי לקרינן השתא הוכלולין חייסינן לתרתי חדא לרישוק חיבורים ודבר זה חינו ניכר בבלישב הוה מיקרי מעיקרא בי כסי ואע"פ שיש לו שני עוררות קתני לס ניקב זה בלא זה כשר על שניקבו שניהם ולאחמרינן מנך אחד כשרה חיינו לוקו בשניקב העור הפנימי אבל לס ניקב החיצון אע"פ שהפנימי שלם טרפה לאי מנוקי עייל ולאי הפנימי נקוב אלא שעלה בו קרוס ואי מאבראי אחת הא ולאי טרפה היא להא קי"ל [לף נג.] בקון על שתנקב לחלל כלומר לבל שנקב לחלל טרפה משום לחייסינן שמא נקב אחד מהאבריים הפנימים שנקובתן במשהו וא"ל לעומת על שפקנו בבלישב מאחר שאין מקום שפק הנקב יצוא: **נמצא עליה קורט דם בידוע שלפני שחיטה וטרפה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה.** שלם ליתא לקורט שחיטה הוא מסרך הוא סריך לס על המחט כלאחמרינן לקמן וכבר כתבתי למעלה לזוקו בבית הכוסות הוא לכי ליכא קורט לס כשרה לבל בשעה שאין בה קורט לס טרפה לאפשר לקורט שחיטה הוא שלא שאוכלין ומסקין שעוברין אם בשעטיפה לא הניחו לסם להסתרך: **הוגלד פי המכה.** קרוסטא"ל בלע"ז: **בידוע שהוא שלשה ימים קודם שחיטה. ואם נקחה טבח בתוך שלשה ימים הוי מקח טעות וצריך המוכר להחזיר לו המעות: לא הוגלד פי המכה.** ליכא **לספוקי לי קולס מקח הוה לי לאחר מקח הוה ועל הטבח שהוא מוציא מחברו למסתמא כל כמה דלא יהיב זוזי לא יהבי ליה חיותא מוטעל להכיא רחיה שקולס מקח היה למספקא לא מפקינן ממונא** מחזקתיה הכי מפרשינן לה בפ' המדיר (לף עו:) וכתב רבינו חפריס ז"ל כי אמרינן בירוע שהוא **שלשה ימים קולס שחיטה והוי מקח טעות** ה"מ במחט שנמצאת בעובי בית הכוסות לפי שאין טרפות זה מצוי אבל בסרכא כיון שהיא מצויה לן **הוי מקח טעות** להוה ליה לאתנויי ומלא יתני שבר וקביל אבל הר"ס ב"ן ז"ל כתב לאפי' מילי לסכיח הוי מקח טעות ורלוה לבבר להא קי"ל בפרק המוכר פירות (לף נב.) להמוכר שור לחברו ומצא בנחן כל היכא לזבניה לריליא **הוי מקח טעות** ואע"ג לסתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי כלומר שאינם מוחזקין שלא יהו ננחנין ובמוכר עבד לחבירו ומצא בנב לו קוביוסטום לקי"ל הניעו לצטריכינן למימר להיינו טעמא משום לכולהו הכי היתנו על רובא לן הניעו לאע"ג לסכיחי לן הוה ליה לאתנויי ומיהו היכא למימר לטרפות שאנו לוסרין לותו מחמת שפק לן **הוי מקח טעות** למימר אמר ליה מוכר לצוקו לייתי רחיה לטרפה היא ומהלרנא לך ולמיחש למאי לאחמרינן בפרק הנזהל עניס (לף עג:) נבי הא לאחמר ר' יוחנן לפילו טבח חומן כטבחי לצפורי חייב הואיל מנרמיתא לאתאי לקמיה לרב ולטרפה ופטריה לטבחא מלצלומי ולאחמרינן למספקא ליה לרב אי כר' יוסי בר יהודה או כרבנן ומני אמר טבחא חייבי רחיה לממייבנא לך כרבנן ומצלמנא והכא נמי לכותה. ולישתי להתם אי לפשר לתיובתיה למעשה לילים אע"ג טרפה בוללי לבל הכא אע"ג למספקא פרסי לינסי מינים מ"מ אין לך מום גדול מזה וכיון שהמום מבטל מקח כ"ש טרפות אע"פ שאינו אלא מחמת ספק או מקבלתן של נאונים ז"ל לכיון למ"מ מבטל בילי לינסי מינים אין לך מום גדול מזה: **נפלה מן הגג.** כלומר שאע"פ שאין לנו רואין בה שבר **ולא מכה חוששין לריסוק חבריס** וכל שלא שהתה מעת לעת ולא עמדה ולא הלכה לפילו בבלישב לא מתכשרא למלאחמרינן בנמ' [לף נח:] עמדה לינה ניכר מעת לעת לבל בלישב ולאי בעיא מכלל לכי לא עמדה לפילו בבלישב לא מתכשרא וכי שהתה מעת לעת ושחטה כשרה כלתנן **לקמן [לף נו.] נבי עוף** ומיהו לוקו בבלישב כלאיתמר עלה בנמרא מכלל לכי לא שהתה לפילו בבלישב לא מתכשרא ול"ת וכי היכי למהניא לה בלישב בתר שהייה לאחי לא מהניא נמי קולס שהייה י"ל לבנפילה בתר שהייה לאחי לא מהניא לן מהניא נמי קולס שהייה ודבר זה חינו ניכר בבלישב

מפולש: נפלה מן הגג ונשתברו רוב צלעותיה וכו':
אמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה

כלל שחע"פ שלא נסתנו חיברים ולא נפסל מרחיקה **חוששין שמא מחמת הנפילה נתרסק** שע"פ שהינו ניכר וחיכף למיחם כיה שמתקרעו חיברים או נפסקו ולכך זה לפסר לעמוד עליו בבדיקה וכל שספסה מע"ל או שעמדך יצאנו מחסם ריסוק חיברים לקיים להו לרבנן לכל שנתרסקו חברים חינה עומדת וחינה שוסה מיהו לכתי חיכף למיחם שמא נקרעו חיברים או נפסקו ומ"ם בעיא בדיקה ולפי סיטה זו ק"ל לכדוק שכל נפסקו חיברים או נקרעו לכל ריסוק חיברים חין לו ענין בבדיקה כלל: **אבל** הר"ם במז"ל כתב כפ' ט' מהל' מחיטה שנריך לכדוק נ"כ **אם נתרסקו חיברים כלומר אם** נשתנה מרחיתן ולפיכך בחוכן חיברים שאם ניקבו או נטלו כשרה אם נשתנו מרחיתן טרפה לפי שריסוקן מכחיב חותה יותר מנטילתן ונקיבתן ולפי זה בשני לרכים בוקקין חותה אם נקרע או נפסק אחד מן החיברים שהיא מיטרפא בהן ואם נשתנה אחד מן החיברים הפנימים מפני חסם ריסוק חיברים וכ"ת וכיון שהריסוק הוא לכר שהפסר לעמוד עליו בבדיקה כי לא שהתה נמי אמאי לא סני בבדיקה י"ל לפי שאין הריסוק ניכר לאלתר על שהתהה מעת לעת שאז כל אבר שיש בה מרוסק תפסל עורתו ויצטלה בהיתיתיה והרא"ש ז"ל מסתפק בהסנות בחותן חיברים שאם ניטלו או ניקבו כשרה אם שנוי מרחיתן פוסל בהן: **ונפולה** זו שחוששין לה לוקק שנפלה מנוכה עשרה אבל פחות מכן אין חוששין לה לאין חבטו בפחות מעשרה טפחים וכלאמרינן בב"ק בפ' הפרה (קף נ:) נבי הסוא תורת נפל לאריתא דלאי שחטיה מריה וטרפיה רב נחמן ואקשינן אלמא קסבר רב נחמן יש חבטו בפחות מעשרה ואוקימנא רבא לרב נחמן תנן היו פחותין מעשרה וכו' ואסיקנא לעולם אין חבטו בפחות מעשרה ורב נחמן לטרפה משום לאריתא דלאי היא שיתא ומכריסה ועד חערא לרבעה והוה ליה עשרה וכן כתב בעל הלכות גדולות ז"ל וכן כתב הר"ם במז"ל בפ"ט מהל' מחיטה שנפולה זו שנפלה מבהמה ממקום גבוה שנבהו י' טפחים וע"פ שמלברי הרב אלפסי ז"ל בפרק הפרה משמע שם"ל שיש חבטו בפחות מעשרה לא משמע הכי משום להתם ומיהו ה"מ בנפלה מעצמה אבל הפילוה לחריס לפילו בפחות מכן חייסינן וכלאמרינן בגמרא בזכריס המנגחין זה את זה לאי נפול לחרעא חייסינן: **(גמ') הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין מחמת ריסוק איברים.** מסוס דלא חייסינן בית בנפלה ולאי שלא לעשת לבל מסתמא לחרינן דקפצה מלעת וכל לעשת אין בו מסוס ריסוק חיברים מסוס לאיבי לחלק נפשה ולפילו הני רוחין שאין יכולה ליל לפ"ם כל לעשת עצמה היה מתרסקת כל כך שתטרף מחמת [ריסוק] חיברים: **ההוא גדיא דהוה ליה לרבינא בגג.** ושיתה חרובה בנו: **חזא חושלא. שעורים קלופים: מפומא. כנגד פי החרובה למטה בבית: משום דאית ליה מידי למסרך.** שלא קפצה לרך חרובה שלא בעיני

אין חוששין משום ריסוק איברים: ההוא גדיא דהוה ליה לרבינא דחזא חושלא מפומא דאיגרא נפל מאיגרא לארעא אתא לקמיה דרב אשי א"ל הא דאמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק איבדים משום דאית לה מידי למיסרך והאי לא הוה לה מידי למיסרך או דילמא משום דאמידא נפשה והאי נמי אמידא נפשה א"ל משום דאמידא נפשה והאי נמי אמידא נפשה. ההיא אימרתא דהוה בי * בס"י איתא ר' חנינא ובגמ' איתא רב חביבא (ג"א) רחבניה והוה משדרת כרעיא בתריאתא אמר רב יימר האי שגרונא נקטיה כלומר חולי לקה אותה על הירך מתקיף לה רבינא ודילמא חוט השדרה איפסיק בדקוה ואשכחיה כרבינא ואפ"ה הלכתא כרב יימר מ"ט שגרונא שכיח חוט השדרה לא שכיח: א"ר הונא זכרים המנגחין זה את זה אין חוששין משום ריסוק איברים ואי נפיל לארעא ודאי חוששין. אמר רב מנשה הני דכרי דפתקי גנבי אין חוששין משום ריסוק איברים מאי טעמא אמתנייהו שדו להו כי היכי דלירהטו קמייהו. אהדרינהו ודאי חיישינן וה"מ דאהדרינהו מחמת יראה אבל מחמת תשובה ודאי תשובה מעליתא עבדי: אמר רב נחמן בית הרחם אין בו משום ריסוק איברים (דף נא:) ואמר רב נחמן בית המטבחים אין בו **הגג מסרכת עגמה בכותלים וקופצת ומהניא לה סריכת הכותלים שמסרכת כיליה קלת: והאי לית ליה מידי למסרך. שהרוכה חינה סמוכה לכותל: דאמדא נפשה. וחס נבוה לה יותר מלאי חינה קופצת: ההיא אימרתא דהות בי [רחבניה] והוה משדרה כרעא בתרייתא. רגליה האחרונים היו נגררים לאחריה: זכרים המנגחים זה את זה אין חוששין משום ריסוק אברים.** שאין בהכאתם כלי ריסוק לחברים להטורף: **נפול לארעא ודאי חיישינן.** ולאו מסוס הכאתם שלא מסוס החבטה: **ואע"ג** לקי"ל בפרק הפרה [סם] לאין חבטו בפחות מעשרה טפחים ס"מ בשנפל מעצמו לבל לם היה מכח אחר שלאפו יש חבטו: **הני דכרי דפתקי גנבי.** שנוגנין **אותן ומשליכין אותן מכותלי החצר לאחר: אמתנייהו. על מתניהם נופלים ואינן נהפכים על גבן שיתפרקו חליותיהן: אהדרינהו. לרך למעלה מן הכותל** ולאי חיישינן **שלא ליכפת ליה כל היכי לנפלי: וכתב** הרב רבינו מסס בר נחמן ז"ל לבבל מאי לאיתמר בשמעתין אין חוששין מסוס ריסוק חיברים אין חוששין כלל קאמר ולפילו בדיקה נמי לא בעיא ובהני נמי לאמרינן חוששין שלו יוקק למימר לישבינן להו היינו נפולה ולאית למתניתין ובעי שהייה ובדיקה שלא בודקין אותם מעבשיו בלא עמידה ושהייה כלל. ולא מחוור לנסי לוקאי כי קאמרינן אין חוששין לה אין חוששין כלל קאמרינן ולא בעינן ולא מיבי לפ"ם כי קאמרינן חוששין משמע שהינה כלין נפולה נמורה ושע"נ לאמרי' ליסנע לחוששין היינו טעמא מסוס לכולה מילתא לריסוק הינה שלא חששו בעלמא **הילכך הינה כנפולה נמורה** לשהייה ולבדיקה: **א"ר (הונא) [נחמן] בית הרחם. ענל שנולד היום שיצא מבית הרחם** אין חוששין **שמא נלחך ונתרסקו חיברין ואין ליך לשהותו מעת לעת** ובדקים לן שכלו חלסיו עסקינן לאי לא הל לישב למיחם שמא נפל הוא וכתבו הרא"שונים ז"ל לשפילו במקשה לילל שקאמר לאי בשאינה מקשה פשיטא לאין בו מסוס ריסוק לאברים לפ"כ רוב הנולדים יתומו ואין זה עולה לי לפי סוניית הגמרא כמו שכתבתי בחיבורי ולפיכך נ"ל לשפילו בשאינה מקשה אינטריך לשמועינן לאין חוששין לריסוק חיברים ומאן לאחי סייעתי' כלישתי בגמרא ס"ל לשפילו בשאינה מקשה לישב למימר לחייסינן וכ"ת לם כן רוב הנולדים יתומו לישב למימר לוקאי פשיטא לן לברובא לישב ריסוק לאברים שלא מיהו לא מיעוטא לחתרסקי בשעת לילה הוי מיעוטא לשכיח כיון לשישב למיקס עלה למילתא בשהייה מעת לעת לא סמכינן לרובא לכלכתי' לעיל למהלי טעמא צריך לבדוק בסירכות הריאה למיעוטא לשכיחא נינהו ומסוס הכא קמשמע לן למיעוטא לחתרסקי בבית הרחם מיעוטא שלא שכיח הוא ולא חייסינן ליה כלל ומאן לאחי סייעתי' כלישתי בגמרא ס"ל למעוטא לשכיחא הוא: **בית המטבחים אין בו משום ריסוק אברים. כשמפילין אותו לארן לשפילו ממקום גבוה:**

ההוא תורא דנפל. בכית המטבחיים: קל גניחותיה. כמו **גונח מלבו שמעמע קול יללתו כשנפל: צפורניו נועץ בקרקע עד שמגיע לארץ. כשהוא שוהה ליפול כל שעה הוא מתחזק בצפורניו על שחיטו נופל מנוכה: וכתב** הרשב"ץ ז"ל לאע"פ שנכנס י' קלמר ואע"פ שלחריס מפילים לתוכו בכח וכליכיב רב יצחק טעמא משמיה דרב ללמולי למיל נפשיה ונועץ צפורניו לקרקע על שמניע לארץ ונרסינן בירושלמי היינו לומה נופל מלעת לנופל שלא מלעת ביומי דרבי פינחס חבטון תורא בחוליה למר לון בחייכון שרויה שרו ליה וערק למר בריך שבחר בהם ובלבריהם לשמרי חולין לחבטון תורא בחוליה ליה ביה תשוח ריסוק איברים: **הכה לה על ראשה במקל והלכה לה כלפי זנבה או על זנבה והלכה לה כלפי ראשה.** ולא נגע בשדרה: **ואפילו כנגד כל השדרה.** שהכה בכל השדרה: **ואי שלים חוטרא אפלגא דחרציה.** שנשלם השקל וכלה במקצת השדרה: **ואי מחייה ופסיק חוטרא אגבה.** שהכה לותה לרחבה: **א"נ** מחייה לאורכה בתוך כל השדרה ואית ביה קטרי שמטה חינו חלק ויש **בו קשריס חיישינן לריסוק לחבריס** והוא שלא הלכה וחיכא מלן למר לפיולו הלכה בכה"נ בעיא בדיקה בחוט השדרה: **עמדה אינה צריכה מעת לעת אבל צריכה בדיקה.** בכל הני לחיישינן לריסוק לחבריס כל שמהתה **מעת לעת כשרה** בבדיקה כלחיתא לקמן ובקמר רב לשם עמדה חינה צריכה מעת לעת לבל צריכה בדיקה ופירוש עמדה שעמדה מעצמה לבל העמידוה לחבריס לא מהני ולא מידי לבמסוכנת בלחוד הוא לחיתמר הלכה חינה צריכה בדיקה ואע"פ שהטרפות חיות י"ב חלם ומהלכות שתי הכא לשם חיתא שמחמת החבט נטרפה לא היתה יכולה לילך ובגמרא פלינ רב חייא בר חמי בשם רב אלרב יהודה אמר רב ואמר אחא זו ואחא זו צריכה בדיקה והרב אלפסי ז"ל פסק כרב יהודה אמר רב וכן פסק הר"ם במז"ל בפ"ו מהלכות שחיטה ותימה הוא למה לחו רב חייא בר חמי אמר רב לממחיר ואמר אחא זו ואחא זו צריכה בדיקה ואפשר שמכאו על סנוניא שבפ' התערובות (זבחים לף עו:) לשהם אמר ר"ל עמדה צריכה מעת לעת הלכה צריכה בדיקה ואמרינן עלה כלהו כר"ל לא לאמרי עמדה חינה צריכה מעת לעת הלכה חינה צריכה בדיקה ורבי יוחי ורבי ירמיה הוא לפליני עליה דר"ל השם וקי"ל כותייהו לרבים וינהו ועוד לר' יוחי רביה לר' יוחנן ורבי יוחנן רביה לר"ל הילכך ליתא לדר"ל קמיה: **גרסי'** בגמ' [לף נח: ע"ש] לאמר רב הונא בר יהושע לאמר רב שמת לאמר רבי ירמיה בר אבא לאמר רב עקבא יש לעמוד ולף על פי שלא עמדה רגל להלוך ואע"פ שלא הלכה רב חסדא לאמר נעמדה לעמוד אע"פ שלא **עמדה. כלומר וחינה צריכה שהייה** והרב אלפסי ז"ל והר"ם במז"ל לא כתבוה משמע לס"ל לעמדה משום ריסוק איברים. ההוא תורא דנפל ואישתמע קל גניחותיה עאל רב יצחק בר שמואל בר מרתא ושקל משופרי שופרי מיניה אמרי ליה רבנן לא חייש מר משום ריסוק איברים אמר להו הכי אמר רב צפרניו נועץ בקרקע עד שמגיע לארץ (דף נא.) ואמר רב יהורה אמר רב הכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה או על גבי זנבה והלכה לה כלפי ראשה ואפילו כנגד כל השדרה אין חוששין משום ריסוק איברים ואי שלים חוטרא אפלגיה דחרציה חיישינן ואי מחייה אפסקיה אי נמי מחייה לארכה ואית בה קיטרי בחוטרא חיישינן: (דף נא:) אמר רב יהודה אמר רב עמדה אינה צריכה מעת לעת אבל צריכה בדיקה הלכה אינה צריכה בדיקה וכן הלכה: ונפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד כל החלל כולו אבל בסימנים אינה צריכה בדיקה דסימנין קשין הן אצל נפילה: אמר רב יהודה אמר שמואל עוף שנחבט על פני המים כיון ששט על פני המים מלא קומתו דיו ולא אמרן אלא ממטה למעלה אבל מלמעלה למטה אימור מיא אשפילו ואי מיא קיימי לית לן בה ואי שדא ציבי וקדמיה איהו קא מסגי ושרי. גלימא עייף מיעף אין בו משום ריסוק מתוח יש בו משום ריסוק. כללא דמילתא כל שנחבט ע"ג דבר קשה חיישינן. על דבר רך או שריק לא חיישינן. (דף נב.) דיבקא אמימר אסר ורב * נ"א אסי אשי שרי בחד גפא דברי הכל מותר כי פליגי בתרי גפי מאן דאסר במאי נייח ומאן דשרי אעיקבא דגפי נייח והילכתא והלכה ממש בעינן ולפשר שמכאו בזה על הלמון הכתוב בגמרא במקצת נוסחי והלכתא עמלה עריכה בדיקה הלכה לפיולו בדיקה חינה צריכה היינו כרב יהושה ולא סיימו בה נגמרה לעמוד ועקרה רגל להלוך. ולין זה מספיק בזה הלמון לינו מעיקר נמרא חלא מלמון החחרונים פוסקי הלכות לבל לפשר לסמוך זה מעובדא לחימרתא לבי רחבניא לחע"נ לשמתכח להוה פסיק חוט השדרה היתה מהלכת ועוקרת יל ורגל ודוקא שתם מסום לגא נפלה הוא לגא **חיישינן לחוט השדרה** לבל הכא כיון שיש לחוש לה ועריכה בדיקה מחמת שנפלה לין הלוכה רחיה שהיא כשדרה על שתלך כלרכה לבשלמא מהלכת כלרכה חע"פ שלפשר שנקרעו דקיק וכרם וכיוצא בהן כיון שכלרכה מהלכת בחזקת בריחה היא לבל מהלכת שלא כלרכה ל"נ עוקרת רגל להלוך מאי רחיה הוא שלא תלשר לומר שכיון שהיא כשדרה נפולה היתה ואף"פ כיון להוות מהלכת כלל לא חשבו לה ל"ב היכי מסיימינן לחוט השדרה לא שכיח שנרונא שכיח והרי בעל הלכות ז"ל שהוא נורם שהיא לחימרתא להות בי רחבניא לנפל מלינרא מסיים בה הכי ואע"נ לשמתכח כרב יומר הלכתא כרבינא לחוט השדרה שכיח שנרונא לא שכיח חלמא נפולה לין מחזיקין לותה בחזקת בריחה לגא בהילוך יפה וכיון שכן עקרה רגל להלוך לינו הוכחה כלל: **ונפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד כל החלל כולו.** שנריך לבלוק ריחה וכני מעים ונלעות וחוט השדרה וחליותיה לבל מוח לא לגא בכלל חלל הוא ובדיקה זו היינו שם שנפסקו לברים או נקרעו ולעמת הרמב"ם ז"ל צריך לבלוק נם כן לברים הפנימים שם נשתנה מרחיתה וכמו שכתבנו למעלה וא"ת וליחוש לנקב מבשו לגא מינכר בבדיקה כיון שלין מקומו יכול לממלי טעמא לחמרינן [לף נג:] לקון כל שניקב לחלל טרפה י"ל בשם היה: **עוף שנחבט על פני המים. שנפל על כרחו על פני הנהר וחיכא למיחם לריסוק** לברים: **כיון ששט מלא קומתו. הוא ליה כהלכה שחיט צריכה בדיקה: ואי מיא דקיימי. כגון לנמים** ליתן בה **לחפילו מלמעלה למטה שפיר למי: ואי שדא ציבי וקדמיה איהו הוא דקא מסגי. שם היו קליפות עגים מוסלכין בנהר וקלמיה חיכו לציבי חפילו שם מלמעלה למטה וחפילו במיא לגא קיימי שרי לכיון לקלמיה לציבי חיכו הוא לקא** מסני ולין המים מוליכין לותה: **גלימא עייף מיעף אין בו משום ריסוק איברים.** שם נפל הטוף על נבי נלימא והיתה כפולה: **מתוח.** כלומר שאינה כפולה: **או שריק.** מחליק: **דיבקא.** נלוט"ן **כלע"ז וטחין לותו בלף קטן והטוף סוכן עליו ונלבן בו וכורח עם הלף ונופל לארן: בחד גפא.** שלא נלבן **בחלת ופורח כשניה: מאן** לאסר במאי נייח כמה הוא נח וכמה

הוא מסתייע בנפילתו שלא יהא נחבט: **ומאן דשרי אימא אעיקבא דגפיה נייח.** בעקבי כנפיו הוא נח ומסתייע: **אלו הן רוב צלעות שש מכאן ושש מכאן.** עשריס ושתים צלעות גלולות שים בהן מוח יש לה לבהמה י"ח מכאן וי"ח מכאן ורוב שלהן הוי י"כ: **והוא שנשתברו מחציין כלפי שדרה. ולא מחציין לע"ל מחזיר:** נעקרו ברוב ע"ל לחל **כיון שנעקרו שפה מהם להיינו רוב ע"ל לחל טרפה אבל כשנשתברו לא מיטרפה אלא כי"כ להיינו רוב כ' צלעות: ור' יוחנן אמר בין נעקרו בין נשתברו ברוב ב' צדדין וסוגיין כר' יוחנן.** כתב זה הרב אלפסי ז"ל מלפרכינן עליה לרב בגמרא מלרבי יוחנן לחמר בין נעקרו בין נשתברו ברוב שני צדדים ולא מסלקינן לרב לחמר כבן זכאי לחמר לית לי' לר' יוחנן: **ואם נעקרה צלע וחצי חוליא עמה שהוא בוכנא ואסיתא טרפה.** קשר הסדרים נקרא חוליא ויש בו בית קבול שנכנס הצלע לתוכו כבוכנא בתוך לפסיתא שהוא המכתשת ויהיו שלש נקרא בוכנא וכיון שנשבר חותו בית קיבול של הצלע הרי היא טרפה ע"פ שנופו של קשר הסדרה נשאר קייס: **והגלגולת שנחבטה ברובה טרפה.** שנתרוקנה: **ברוב** נוכחה של גלגולת להיינו כלפי העינים או ברוב הקיפה של כל הראש והוא שיעור **גלול מרוב נבהה: ובשר החופה את רוב הכרס ברובו.** קרוס עב העובר על כל החלל וקורין לו טירפ"ס ויש מן החזה ועד הירכים והכרס שקרוי פנ"ן נחבא בצלעות החזה ורובו תחת חותו קרוס ואמר לרועין כמה יש מן הקרוס כנגד [חותו רוב הכרס וחש נקרע שם רוב מה שים מן הקרוס כנגד] הכרס טרפה וחש ממקום שהכרס כלה ולמטה נקרע חותו קרוס כשרה: **בין ברוב קרוע בין ברוב נטול.** ללח בעי ניטל רובו שלא בנקרע רובו בלחוד טרפה: **ודרוסת הזאב וכו' ודרוסת הנץ בעוף הדק.** פירוש כגון תוריס ובני יונה: **ודרוסת הגס בעוף הגס.** פי' לרוסת הגס היינו עוף יפוע שנקרע לשנוי"ל וס"ק ולרוסת הגס שבמיני הנץ בעוף הגס שלין לפרש ולרוסת הגס שכל שהוא נס מן הנץ יהא לו לריסה בעוף הגס מלחמרינן בגמרא בעופות מן הנץ ולמעלה כמו שיתבאר בס"ק: [דף נב:] **(גמ') אמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה.** פירוש הזחב וכל שהוא למעלה ממנו יש לסס לריסה בבהמה לבל כל שהוא למטה מן הזחב לין לו לריסה בבהמה וליבעיא להו הא לחמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזחב ולמעלה למעותי מלי ולסיקנא למעותי חתול לית **ליה לריסה לחתול** בבהמה דקה. פי' בגמ' לימא תרי ליתני בחד לישנא לחמרינן לרב לא לתי למעותי חתול לממתניתין שמעינן ליה מלתנן והרוסת הזחב לממא זחב לין חתול לא הלא לתא **לחמועינן הזחב לפילו בנפה נמי** לריס ורב ה"ק בבהמה מן הזחב ולמעלה כלומר הזחב לפילו בנפה נמי לריס ולא לא לתא לחמר לרבי יהודה לחמר במתני' הרוסת שהיא בעופות מן הנץ ולמעלה ולא בא לתעטו למטה לימנו הלא לימר שהיא כלומר ממנו שלא תחמר לרבי יהודה לחמר במתני' הרוסת בחד גפא שרי בתרי נפי אסיר: ונשתברו רוב צלעותיה: ת"ר אלו הן רוב צלעות שש מכאן ושש מכאן אי נמי אחת עשרה מכאן ואחת מכאן וזעירי אמר והוא שנשברו מחציה כלפי שדרה אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ובצלעות גדולות שיש בהן מוח אמר עולא בן זכאי אומר נעקרו ברוב צד אחד (או) נשברו ברוב שני צדדין ורבי יוחנן אומר בין נעקרו בין נשברו ברוב שני צדדין וסוגיין כרבי יוחנן ואם נעקרה צלע וחצי חוליא עמה שהוא בוכנא ואסיתא טרפה: (דף נב:) והגלגולת שנחבטה ברובה: בעי * בגמ' איתא רבי ירמיה רב אסי ברוב גבהה או ברוב היקפה תיקו הלכך בתרוייהו טרפה: ובשר החופה את רוב הכרס ברובו: בין ברוב קרוע בין ברוב נטול: ודרוסת הזאב. אמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה בעופות מן הנץ ולמעלה ואיבעיא לן הא דאמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה למעוטי מאי ואסיקנא למעוטי חתול דלית ליה לחתול דריסה בבהמה דקה ודוקא בגדולים בבהמה דקה אבל בגדיים וטלאים אף לחתול יש דריסה וכ"ש בעופות שיש לו דריסה ונמיה כחתול דמי ובבהמה גסה קי"ל כרבי יהודה דמפרש דברי חכמים הוא ואינו חולק הילכך אין לזאב דריסה בבהמה גסה (דף נג.) וחולדה יש לה דריסה בעופות ואין לה דריסה בגדיים וטלאים ונץ יש לו דריסה בעופות ואפי' בדרב זשחב בלקה ולרוסת השרי בנפה לא בא שלא לפרש לברי חכמים קמ"ל לעיתא לר"י לחלוק בא **וזחב לת"ק לפי' בנפה לריס** שלינו כלמעלה ממנו והיינו לקלמר מן הזחב ולמעלה. ומיהו כי חמר בעופות מן הנץ ולמעלה ליכא לפרושי ממש כלפרשינן בבהמה מן הזחב ולמעלה שהרי הנץ הכל מוליס שלין לו לריסה שלא **בעוף הדק ולא** הוי כלמעלה ממנו לנמרי להא נמ יש לו לריסה בעוף הנמ שלא כי קלמר מן הנץ ולמעלה מן הנץ ועד הנמ קלמר שכל העופות שפה למעלה מן הנץ על הנמ לינן וחין לסה לריסה בעוף הדק. ומכלן מפמע לנמ למתניתין שם עוף ילוע הוא לליכא לפרושי נמ שיהא נמ מן הנץ לל"כ כל שהוא נמ מן הנץ יש לו לריסה בעוף הנמ. ומיהו ליתא רב בעופות מן הנץ ולמעלה [שזה ולחי לללוסת עוף הדק] לולחי כי היכי לבבהמה מן הזחב ולמעלה כא להשוות למעלה מן הנץ לנץ וחי נמ ל"נ בעופות מן הנץ ולמעלה כא להשוות למעלה מן הנץ לנץ וחי נמ למתני' כל שהוא נמ מן הנץ קלמר שיהא לו לריסה בעוף הנמ מפכחת לה לרב חלא על כרחין עוף ילוע הוא וכמו שכתבנו. ולחי הוא ליפנע קמע לליתמר בנמרא ומי בעית חימא לעולם למעוטי חתול כלומר **חלא לחתא רב לחמועינן זחב לפילו בנפה נמי** לריס לליתא זחב חין לו לריסה חלא בדקה לחמר כבי בנימין בר יפת לחמר לרבי חכמים כל' בניהן בר יפת במתניתין ולרוסת הזחב לחורחא למילתא קחני לחבל חין הכי נמי **לחתול יש לו לריסה בלקה קמ"ל** רב חלא ועל זה הלמון סמך הרב חלפסי ז"ל לכיון לליפנע קמע רב ורבי בנימין בר יפת פליני ולהחי ליפנע בתרת לא פליני נקיטינן הכי לליכא למילחי פסיטותא דרבי בנימין ברבי יפת משום ספיקא לרב חי פלינ חי לא פלינ וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ' חמיסי מהלכות שחיטה לחבל בתוספות כתבו לכיון לליכא תרי ליפני בנמרא לחד לחמר לפליני וחד לחמר לא פליני הויא לה ספיקא לחולרייתא נקיטינן בה לחומרא וזחב לפילו בנפה נמי לריס כרב וכברי הרב חלפסי ז"ל והרב רבינו משה ז"ל נרלין עיקר: **ודוקא בגדולים דבהמה דקה וכו'.** הכי לחמר רב חסלא בנמרא לרוסת חתול ונמיה בגלייס וטלאים: **ונץ יש לו דריסה בעופות.** לפילו בלרבכי מיניה. פירוש בנמרא לילבעיא לן שלר עופות טמאים יש לתן לריסה חו לין לתן לריסה ומסקינן הנץ לפילו בלרבכי מיניה ומ"ס תנן ורוסת הנץ לבל שלר עופות טמאים לוקא בלכוותייהו ופירש רש"י ז"ל וכן רוב הרחסנים לכולהו שלר עופות טמאים **חוץ מן הנץ** והנס קל מסתפקא ליה וכך הס לברי הרמב"ס ז"ל בפ"ס מהלכות שחיטה וכן נרלה לעת הרב חלפסי ז"ל ולין זה מחוור להא לחמר רב יהודה לחמר רב לעיל בעופות מן הנץ ולמעלה ומשמע שכל העופות שהן למעלה מן הנץ יש להן כן ומיהו נמי שכל העופות שהן למעלה מן הנמ יש להן כנמ

לפיכך נראה דולחי פסיטא ליה לעופות שמן הנץ ועל הנם לינם כנץ וכן חותן שלמעלה מן הנם לינו כנם חלח בעופות שלמטה מן הנץ קא מכעיא ליה מי אמרינן כיון דלרוסקת הנץ תנן חותן עופות שהן למטה מן הנץ אין להן לריסה כלל או לימלא כי היכי דבבהמה קתני

מיניה. שאר עופות טמאים בדכוותייהו אית להו דריסה בדרב מינייהו לית להו דריסה ודרוסת הנץ בגדיים וטלאים אינקיב לבית חלל פסולה אבל אי לא אינקיב לבית חלל כשרה: שועל איתמר דאית ליה דריסה ואיתמר דלית ליה דריסה וספיקא דאיסורא לחומרא ואית ליה דריסה אמר רב יוסף נקיטינן אין דריסה לכלב כל עיקר אמר אביי נקיטינן אין דריסה להני דדרסי אלא ביד לאפוקי רגל דלא ואין דריסה אלא בצפורן לאפוקי שן דלא עד דמינקיב לחלל שלה ואין דריסה אלא מדעת לאפוקי שלא מדעת דלא ואין דריסה אלא מחיים לאפוקי לאחר מיתה דלא. השתא שלא מדעת אמרת לא לאחר מיתה מבעיא לא צריכא כגון שדרסה ומקמי דלישקליה לסחופיה קטליה והא קמ"ל דליכא לדריסה אלא לבסוף דזיהרא בהדי דשקיל לסחופיה הוא דשדי וארי שנכנס לבין השוורים ונמצאת צפורן בגבו של אחד מהן חוששין שמא ארי דרסו ואף ע"ג דאיכא למימר בכותל נתחכך כיון דקיימא לן דחוששין לספק דרוסה אסור דאיתמר רב אמר אין חוששין לספק דרוסה ושמואל אמר חוששין

לרוסקת שחוט ורפ"ח לסקיקנץ [לחית להן] לגבי לחותן שהן למטה מן שחוט וגמיח ליה לריסתם שיש עם שחוט מ"מ לריסה ליה להו לסיינו בגדיים וטלאים. בעופות נמי גבי שחותן שהן למטה מן הנם ליה לריסתן שיש עם הנץ לריסה מיבח ליה להו ומהדרינן לעיל ולאו חלח מתני' תנן לרוסקת נץ וגם מסוס לעיכוי ליה להו לריסה לפילו בלרבדבי מיניהו וכן חותן שמן ומעלה. לבל שלא עופות טמחין שלמטה מהן ליה להן לריסה חלח בלזוטרי מיניהו: **ודרוסת הנץ בגדיים וטלאים וכו' לבית חלל פסולה.** בגמרא לעי דכי לרוסקת הנץ בבהמה על שחנקה לחלל כלומר חלח נרע מקון לשם נקבה לחלל פסולה לחייסינן שמא ניקבו בני מעייס לבל אי לא לינקיבה לחלל כשרה לפי שליה **לרס שלו מזיק לפילו לגלייס וטלחיס** כך פירש רש"י ז"ל **לבל מלבדי הרמב"ס ז"ל בפרק הזבח נרחה לנקיבת חלל בנו משוס לריסה נגעו בה וכן נראה מלבדי הרב לחלפי ז"ל שהם סוברים לזיהרא ליה לי כשהוח מטילו מבפניס: ובגמרא** שקילון וטרינן בעיי לרב חסדא לחמר לחתוך וגמיח ים להם לריסה בגדיים וטלחיס ולי לחמרינן בבקר במקום שיש מעילין לגבי מיל הלורם שמתוך כך הלורם כועם ולרס שלו יותר חזק לו שנחמר לחע"פ שליו מעילין לחמר רב חסדא לבי לחתוך וגמיח ים להם לריסה בגדיים וטלחיס ולליענא בתרא מסקינן לחפילו בשליו מעילין לחמר רב חסדא הילכך ליבא פלוגתא בין ים מעילין לין מעילין לחו חתוך וגמיח ים להם לריסה בגדיים וטלחיס חפילו בחין מעילין לבל לח בחיעי דבבי בחיעי בגדיים חפילו בחין מעילין וחולבה בעופות וחפילו בעוף הנם וכן שמי נן בעוף הלק וגם בעוף הנם בכל ענין ים להם לריסה בין ים מעילין בין לין מעילין לחו חזינא פלוגתא למעילין ולין מעילין בעופות כלל וזהו לעתם של הרב חלפס ז"ל והרמב"ם ז"ל שלח חלקו בשום מקום בין מעילין לין מעילין: **שועל איתמר דאית ליה דריסה וכו' וכל ספיקא דאיסורא לחומרא ואית ליה.** ומיהו לוקא כתוב לסיינו בגדיים וטלחיס לבל בחיעי דבבי לח להל לרוסקת שחוט בלקה תנן וכי היכי לממעטינן נמי מינה שועל לתרוייהו למטה מן שחוט ועוד לסוניין בגמרא מוכחא לחו עליף שועל מכתוב לכליענא קמא בגמרא לחיין להוא כתוב כלומר לעליף משועל לבל בשועל לין לריסה הילכך לפילו להוא ליענא לחמר ים לריסה לשועל לין להכחיר בשועל יותר מכתוב: [לף נג.] **אין דריסה לבלב.** לפי שליו לו לרס כלל ונמלא עכשיו כללן של לורסים שבשחוט ים לו לריסה בבהמה לקה ולפילו בחיעי דבבי בשר לבל בשר בלקה לח בחיעי בשחוט בגון עגלים שכיון שבשר לרוסקת שחוט בלקה מכלל לבשר כלל כלל וכן עיקר לע"פ שים מי שכתב שבשחוט יש לו לריסה בקטנה שבשחוט לסיינו עגלים. וכל החיות שמן שחוט ועל החרי **לינן כשחט. החרי לורס לפילו בנפה** וכל החיות הלורסות שלמעלה מן החרי לינן כמוהו. חתול ונמיה ים להם לריסה בגדיים ועגלים וחין ג"ל **בעופות ולפילו בעוף** הנם לבל לח בחיעי דבבי ועבשיו נוהגים שיתר בלאו חתולים שנכנסין בלול של תרנגולים ולף על פי שהיה רלוי לחום בלבר וסם סמיכים בבך מפני שהחתולים שלנו בני תרבות הן וכל שלח הכהו חין חופשין לו לבל הכהו ולאי חייסינן ושועל **יש לו לריסה כחתול** בגדיים וטלחיס לבל הכלב חין לו לריסה כלל זהו הלורסים בבהמת. ובעופות הנן הנקרא ליספרוויי"ר לורם בעוף הלק ולפילו בדבבי מיניה וכן כל העופות הטמחים שמן הנץ ועל הנם לינן כנץ. הנם הנקרא ליסטו"ל לו פלקו"ן לורם לפילו לעוף הנם ולפילו בדבבי מיניה וכן כל העופות שהן למעלה מן הנם לינן כנם ושאר עופות טמחים שהן למטה מן הנץ לורסין בלכוותייהו לבל בדבבי מיניהו לש. ולפי שיטתו של רש"י ז"ל **כל שאר עופות טמחים חוץ מן הנץ והנם ולפילו שלמעלה מהן לינן לורסין לנלח בלכוותייהו.** החולדה ים לה לריסה ולפילו בעוף הנם וכל חלו לין להם לריסה בבהמה כלל ולפילו לקה ביותר. לחזהו עוף גם ולחזהו עוף לק [עוף הלק] תורים ובני יונה. עוף הנם תרנגולת היא ולמעלה ליתנה. להבי מוכח בגמרא כמו שכתבתי בחילופי. ובין בבהמה בין בעוף לין הפרש בין שים מעילין לחין חלח כל שים לו לריסה לפילו בחין מעילין ים לו. וכל שחין לו לריסה לפילו בים מעילין לין לו. ומכל מקום לפילו בלותן שחין להם לריסה לם ניקבו לפרעו לחלל טרפה ולפילו הנן בשור הנזול שמא ניקב מן החברים הפנימים ולין בדיקה לנקב במסהו כל שחין מקומו יכול וכלהמרינן בקון על שתנקב לחלל: **אין דריסה להני דדרסי אלא ביד לאפוקי רגל האחרונה דלא.** לחין בו חרס חלח חרי הוא קון: **לאפוקי שן דלא עד דמנקיב לחלל.** קון בעלמא: **לאפוקי שלא מדעת דלא.** כנון שנפל על בהמה ונעז בה לפרעו שלח לדעת ובכה"נ לין מטיל שם חרס: **דבהדי דשקיל לסיחופיה הוא דשדי.** שהחרס עם טיולת לפרעו הוא זורקו ולפילו החיים בשר כנגד בני מעייס לח חייסינן כי היכי דלח חייסינן בעלמא בלחו מספקח לן בדרוסה כלל ים לחומרים למימר נמי להיכא דשחטיה לנחרס מקמי לישקליה לורם לסחופיה כשרה כיון דהיינו לדריסה חלח בסוף היחה שעתא כבר נשחטה מיהו הני מילי היכא דיליעי דמכי מחייה לח שקליה לסחופיה לכל כי היכי נוונח ולאי לכתי לח שלח זיהריה לבל כנון חלו העופות שמכין ונשמטין וחוזרין ומכין ולע"פ שעבשיו לח שלח יהיו חופשין שמא בתחלה כשהוח מכה וחוזר ומכה מטיל בה חרס וחחרים מחמירים עול לומר שכיון שהיו מעילין לותם ממנו לימלא ההיח שעתא שלי ליה זיהריה לכל היכא שמעילין לותם ממנו הוח כועם יותר וזורק חרס: **וארי שנכנס לבין השורים וכו' ספק שונרא ספק כלבא אימר כלבא.** והח חמרן לחין לריסה לכלב לפי

שאין לו חרס אע"ג לחזינן מקום קפורן ליכא למיחש: **ספק אאל ספק לא אאל אימר לא אאל.** פירוש דוקא היכא דליכא למתני כלל אאל אבל הוא דאי אפשר היכא דאיכא אאל אחר אלא כלל ידעינן כי הוה חיסו אי הוה חיסו שתיק ואינהו מקרקרן או כלהו שתקי לפמ"ל ולאי חייסינן והיינו לתנ"ק היכא דליכא בלל אאל: **אימר שלמא עבוד. שלום עסה עמסם כלרך כל חיות שעומלות ועוסות תרבות עס בני אלס** וכהמה ואין מזיקות: **נח רוגזיה. ולא חייסינן ללריסס** לאיתך ולא חייסינן שמא בתחלה לרם את אחריס ואחר כך הרגו לזה לכאין שהן עומדין במקום אחד לומר זה לרם לראשונה והרגו חיטו לוקה כשנכנס לתוכן ועומד עמהן לכאין שהוא יכול להרוס כרגע חמרינן לכי קטע ריפא לחד מינייהו נח רוגזיה לבל כגון אלו החתולים שעומים על כלוב אלא עוף ומכניסין ידיסס מבפנים ודורסין אע"ג דקטע לריפיה לחד מינייהו לא נח רוגזיה מפ"ה לתמנך שהם בורחים אף הוא כועס עליהן וכן נמי לוקא קטע הוא לחמרינן נמח רוגזיה לבל הרם בלחוד לא וכל חיסו לאתמר הכא ואלי חשבינן להו כיון לתלינן בהו לקולא. לכוותה הא לאיתמר בפרקין קמא [לף י.] לאיתי בעפ נפנמה ובפ"ק לי"ט (לף ז.) נמי חמרינן חיסו לא בלק יפה יפה

יום שלב וכולן לשון פסיקתא הס: **בעותי הוא דמבעתי אהדדי.** מבעיתים זה לזה ומיהו לוקא דליכא מקום קפורן לבל ליכא חייסינן: [לף נב:] **ספק קניא ספק שונרא אימר קניא.** הילכך בוקא בקנה היא לו בליקה מבחון ומוחטו ואי לו בכך כיון לעוף היא ואפ"ה אין לו בליקה מבחון ובוקאו לוסטו אין לו בליקה מבחון אלא מבפנים כלאמרינן לעיל ובתב הרא"ה ז"ל לאתי לתלינן בקניא נמי להויא קולא נבי עוף לנבי בהמה נפקא מינה חומרא לזאולו תלינן בלריסה הוא לפסר למבלקה אחר שחיטה דליכא למיחש לילמא במקום לריסה שחטו שעעפ"כ היה האלמידים שלא הרם ניכר בו וכלאמרי' לקמן [לף נ.] לבלקין לה מכפא לאומחו ועד אטמא ואפי' בבהמה מבמרינן לה בבליקה אחר שחיטה [ועע"ן לבעי לאתחטו כ' סימנין] ואיכא ושט שאין לו בליקה מבחון אלא מבפנים אלמא סומכין לבליקתן אחר שחיטה ואי תלינן בקניא לא לפסר בבליקה לחייסינן דילמא במקום נקב שחיטה ואפילו הכי תלינן בקניא מסום דאתי תלינן בקניא לאו מסום קולא הוא אלא מסום לריסה מילתא לאחריתי היא הילכך מסתמא בין לקולא בין לאומרא תלינן בקניא: **דרוסה שאמרו עד שיאדים בשר בנגד בני מעים.** בתב רש"י ז"ל לדרוסה שאמרו **בנון שפק לרוסת לרי לא שרחוהו שלריסה** ואין מקום **הלריסה ניכר מבחון צריך לבלוק בה נבה וברימה ועיליה בל שבנגד בני מעיה ואפ לא החליס בשר זהו החרם וטרפה שמופו לינקב על שינקוב בני מעיה ואפ לא החליס בשר אפ אין צריך לבלוק במקום אחר שאין לריסה אלא בנגד בני מעים** לבל הרא"ה ז"ל בתב לדוקא בשפק דרוסה הוא לסני בבליקה לבל ולאי לדוסה לפילו לא החליס בשר לסוברים שהרי לדוסה לפנינו והבי מוכחת מתניתין דקתני שתמת דדוסת הזאב ודרוסת הנן ואילו **בליקה לא קתני: נתמסמס הבשר רואין אותו באילו אינו. ואפ יש בו טרפות בנטול בנון עיסת הגידין טרפה להאי נמי בנטול למי: בל שהרופא גורדו. אפ בא לרפואת נורלו: מיתלחא. מתפרקת וטפלין ממנה חתיבות חתיבות: מדרב הונא בריה דרב יהושע. לאמר בל שהרופא גורלו קרי המסמסה וכאילו אינו והויא לה ריעה שחסרה: בקוץ** על שתנקב לאחלל ואלו מסוס מקום נקב לפא לא תנן בתניתין בהאי טרפות נקובת חלל אלא לחייסינן שמא נקב אחר מן האיברים הפנימיים שנקובתן במסהו וכיון שהפקר אינו במקום יכול אבליקה למהאי טעמא אמרינן לעיל [לף מח:] נבי מחטת לשחתכה בחתוכת לכבלא לבי אילא למיחש לילמא נקובי נקיב ועייל לאמרינן לה ולא אמרינן אבליקה [ועיל לף נז:] נבי נפולה לאמרינן אבליקה] היינו טעמא מסוס לפא אילא לאחתי לאחתי נפולה ניקבו אבריה קרע נדול וניכר היה וכמו שבתבתי למעלה: **ובסימנין משיאדימו סימנין עצמן.** לבל החליס בשר בנגד סימנין לא חייסינן שמא נתחלחל החרם מסוס לסימנים קטין הן אלא לריסה: **זיהרא מקלא קלי.** סורף הוא ולינו בניקוב כולו: [לף נז.] **מבפא דמוחא ועד אטמא. רגיל היה להורות שריכה בליקה מנולנולת המוח על** הירך ולאתויי ענור אתא שפ החליס הבשר בנגד בתפ הסימנים לאור: **גרסי' בגמרא [דף נג:] ההיא שרקפא דספק דרוסות.** בלומר **בל מלא עופות שנכנס הגן ביניהם** לאתאי לקמיה לרב שריה לקמיה לשמואל חנקינהו ושלינהו בנהרא ובתב רש"י ז"ל שמפני שהעופות **היו לקים ומרוכים לא היה יכול לבלקם ולהתירן בבליקה מפני הטורח שמא יטעה בחלד מהם אי נמי חיילי לקלים זיהריה לנן לא מחליס בשר ולא מינכר** בו ע"כ ובתשובת הרשבו"ם ז"ל להני עופות **חיילי לקטיני לא מינכרי** לפמ"ל

מתני' ואלו כשרות בבהמה ניקבה הגרגרת. כלומר חסרון חיסור כלומרש: או שנסדקה. לחרכה [כלומרינן] שאם נפתייר הימנה מעט למעלה ולמטה כדאמר: נפחתה הגולגולת. הענק נפחת ורוחין חנו שלא ניקב הקרוס: זה לתוך זה. סמוכין הם ולופני שניהם לחוקים זה לזה שכיב וכלומרעניתם הם נקובים זה לזה ואם חזרו וניקבו במקום לחיקת לפניהן ואין הנקב לחוץ שלא זה לתוך זה כשרה להא להללי נמי שפכי: ניטל לחי התחתון. מעל הכשר והסימנין מחוברים בבשר: **האם של בהמה שניטל. שהולמ מונח בה: וחרותה בידי שמים.** מפרש בגמרא שעמקה ריישא שלה: **בידי שמים. כגון שנבעתה בקול רעם וברקיש: חרותה. קשה כחריות של לקל וכגמרא מפרש מנח ילוע** לי בידי שמים לי בידי לחלש: **הגלודה. שניטל עורה לו מחמת שחין לו מחמת מלחכה וכגמ' מפרש כמה יפשר מן העור ותהא כשרה.** ולכאן למיקל למה ליה למיתני כל הני לכשרות ממילא ילעיען למתנא ולאו טרפות מכלל לכלהו לחבריני כשרות יש לומר לכיון לתנא בולהו טרפות [לקמ"ל מכ.] זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה לאיתויי מאי לממי ליה סל"ק **ניטל הטחול והכליות** ולחי התחתון והאם **נטולי נמי נינהו ומיהו לניטלה הכבד** וטרפה קמ"ל. ול"ת תינח הני לבל לחבריני לנפקי מיוקק לריסק מאי לוכא למיתר להא מלתנן לעיל פסוקת הנרנרת טרפה מכלל לניקב כשרה ומלתני נמי ניקב הלב לבית חללו ולא לבית חללו כשרה ולחבריני נמי לכוותייהו ולחמי לוכאי לוכטריך למיתניהו יש לומר כולהו צריכי ניקבה הנרנרת לוכטריך לשמעינן שיעורא לעל כמה תחסר ולוכא למיתר נמי לחייבי לחתך לשמעינן לנסדקה לחרכה כשרה פתח בניקבה. נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרוס של מוח נמי לוכטריך ס"ל למיוקא כי קתני ריסק ניקב קרוס של מוח בלא פחת גולגולת קלמר והוא הדין נמי לכי נפחתה הגולגולת בלא קרוס טרפה קמ"ל לנפחתה הגולגולת כשרה מיהו לא בכל פחת כשרה שאם נפחתה כסלע ומ"ש שלא ניקב קרוס של מוח טרפה וכמו שיתבאר בגמרא בסייעתא לשמיא ניקב הלב ולא לבית חללו ומ"ש לתנא בריסק ניקב הלב לבית חללו מכלל לכל שלא לבית חללו כשרה לוכטריך סלקא לעתך למיוקא כל נקב מפולם לבית חללו מיקרי ולא לתא למעוטי אלא נקב שאינו מפולם להכי הדר ותני לכל שנקב שלא לבית חללו כשרה. ונשברה השדרה ולא נפסק חוט שלה לא לא תני הכי הוה למיוקא לריסק לקתני נשברה השדרה ונפסק החוט שלה או לו קתני לכי היכי לכי נפסק החוט שלה בלא שבירת שדרה טרפה ס"נ נשברה שדרה בלא חוט טרפה קמ"ל לכשרה. ניטלה הכבד ונשתייר ממנה כל שהוא לא לא תנא הכי הוה למיוקא מאי לא נשתייר הימנה כלום לקתני ריסק לניקב כזית לכל פחות מכזית כמלן לליתיה למי להכי תנא נשתייר הימנה כל שהוא לשמעינן לשפילוי פחות מכזית כשרה. המסס וכזית הכוסות שניקבו זה לתוך זה לוכטריך סל"ק מאי לחזן לקתני ריסק נקב מפולם לכשרה ומאי לחזן שהוא כמקום חבורן טרפה קמ"ל לכשרה ומאי לחזן שלא במקום חבורן ולחמרינן ניטל הטחול כליות כבר כתבתי בתחלת הפרק לכל מקום שנינו ניטל כשרה לין לחל ממיני טרפות פוסלין בו והיינו לכמתניתין לוולו טרפות קתני ניקב כלומר וכ"ש ניטל ובבבא לחלו כשרות קתני ניטל לומר לכ"ש ניקב וחלוש **הוא שחלשו בטחול וכליות** לטחול שניקב בסומכיה טרפה ולקתה בכוליא נמי לי מטי לקוחקח למקום חרין טרפה כלישתא בגמרא. ומסתבר נמי לנטולה וחסרה בילי סימים לינן שוב בכ"מ ובכל מקום שהנטולה טרפה לע"פ שהנקב לינו פוסל בלוחקו מקום אם חסרה טרפה לילכך חסרת כבד טרפה כלילו ניטלה להא לחמרינן לקמן [קף נח:] לא שנו אלא שחסר ויתר בית לבל ברגל טרפה משום לבל יתר כנטול למי כלומר כנטול החחל והוא ליה כחסר בילי שמים שהרי לא ניטל כלל אלא שרינהו לוקמי כלילו ניטל ולפ"ה טרפה למיתי חסר **בילי שמים כחסר בילי לחש: גמ' אמר רב מתנה בוקא דאטמא דשף מדוכתיה. לחש הקולית התחוב כחור כרחש עגם החליה שקורין** לנקש: **וה"מ דאיעכול ניביה.** שנרקב **גיד שברחשו שהוא מחוכר כחור וקטן הוא מלו: אבל לא איעכול ניביה כשרה.** להסרת וברית ומסתברא לחש ניטלה הירך טרפה ולע"ג לחי לוכאל ניכית משום לכי מכשרינן כי לא לוכאל לע"ג לחיפסיק היינו משום להסרת וברית והכא לא לפשר כיון לניטלה: **והיינו שיעורא דדינרא קורדינאה.** כתב הרב בעל העטור ז"ל ללגילן לחל מתחמי לן לזלגילן לחומרת: **אמר ר' יוחנן פתוראה. שולחני היה והיו לפניו מטבעות הרבה:** [קף נ:] **אין בעלי אומניות רשאין לעמוד בפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקים במלאכתן.** פרש"י ז"ל בשעה שעוסקין במלאכת לחריס ורבי יוחנן פתורלה שכיר היה וכלתניא בתוספתא [פ"ל לכ"מ] **המוסיב את לחריס כחנות למחנית שכר לם היה לומן לא יעסוק בלומנותו שלין עינו בחנות בשעה שעוסק בלומנותו** ונלון דשלין הזקיקו לכך ומיהו התם בפ"ק דקדושין (קף נב.) תשמע לקף בשל עגמו [קלמר] לחמרינן התם מקים קיימה להדור מה שהור שלין בו חסרון כיס קף קיימה שלין כה חסרון כיס מכלן לומר לין בעלי לומנויות דשלין וכו'. ולפשר להתם נמי במלאכת לחריס קלמר לכיון לבשלו יינו חייב למקים קיימה להדור בשל לחריס יינו דשלי שהיו חייב בשל עגמו קף חייב בשל לחריס היה חייב לנא כיון לבשל עגמו יינו חייב בשל לחריס יינו דשלי ולחריס פירשו לבשל עגמו קלמר וכי קתני לין דשלין לומר שלין ערכין וכלתניא בערכין פרק המקדיש שדהו (קף כח:) כמה לנא רוצה ליתן בשור זה להקריבו עולה לע"פ שיינו דשלי כלומר לע"פ שיינו חייב כלחמרינמין (שמות כב) לא תביה לו כנוסף כרחיא וכן נרלה מלברי הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות תלמוד תורה לבמלאכת עגמן קלי ולין חייבין קלמר ולפשר עול לומר קף בשל עגמו לין דשלין ממם קלמר לכיון לחמרינן פטור למקים קיימה להדור בלחמרינן התם לין בעלי לומנויות מפניהם ולא זה עומד ירלו הללו כמבזין תלמידי חכמים:

מתני' אלו כשרות בבהמה ניקבה הגרגרת או שנסדקה עד כמה תחסר ר"ש בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח ניקב הלב ולא לבית חללו נשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה ניטלה הכבד ונשתייר * במשנה שבגמ' וברא"ש איתא ונשתייר הימנה כזית (ג"א) ממנה כל שהוא המסס ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה ניטל הטחול ניטלו הכליות ניטל הלחי התחתון ניטלה האם שלה חרותה בידי שמים כשרה הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים: **גמ'** אמר רב מתנה האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טרפה והני מילי (דף נד:) דאיתעכול ניביה אבל אי לא איתעכול ניביה כשרה: עד כמה תחסר עד כאיסר האיטלקי: אמר אביי והויא כמעתא זוטרתא דמשתכחא ביני פשיטי דפומבדיתא והיינו שיעורא דדינרא קורדיאנא אמר רבי יוחנן פתוראה לעילא מיני הוה קאי בר נפחא ובעא מיני דינרא קורדיאנא לשעורי בה טרפתא ובעאי למיקם מקמיה ולא שבקן אמר לי שב בני שב לפי שאין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני ת"ח בשעה שעושין

אמר רב נחמן כסלע כיתר מסלע. היכא דשיערו רבנן כסלע כגון נבי פלונתא דשדרא ונוגנותא דתנן כמה חסרון השדרה וכו'. ובנוגנותא כ"ש דומריס כמלא מקלח וכה"ג כדי שינטל מן החי ויימות ואחר כך יהודה אחר שמואל לעיל בפרקין [לף מב:] וכן לטרפה ואחרינן בבכורות בפרק על אלו מומין [לף לז:] כמה ינטל מן החי ויימות ואחר שמואל כסלע ואסמיעינן רב נחמן לכי שיערו רבנן כסלע היינו כסלע מעיסא לכי הוי סלע מעיסא ליניה כיתר מסלע וטרפה כך פרש"י ז"ל מכלל דס"ל ז"ל לכי אחר שמואל וכן לטרפה עלה דהיכא **דכמה חסרון בשדרה** ולא לחסרון בשדרה בלחוד קאי אלא לחסרון בנוגנותא נמי ולפ"ז הא דתנן במתניתין לנפחתה בנוגנותא ולא ניקב קרוס של מוח כשדרה לוקה בסלע נפחתה כסלע אבל כסלע טרפה וכמו שכתבתי במשנתנו ויהא לנקוטי לה סתמא נפחתה בנוגנותא היינו טעמא שלפי שסנינו ניקב קרוס של מוח טרפה אסמיעינן שאין נקב פוסל בנוגנותא כמו שפוסל בקרוס של מוח ומיהו נפחתה נוגנותא שיעורא איתא ליה אע"נ אלא יהיב ליה תנא להא בנסדקה הנרנרת נמי קתני כשדרה ולא יהיב שיעור ובגמרא בעינן חולית מכאן וחולית מכאן או מסאו מכאן ומסאו מכאן אליבא דהילכתא ורהיט לדבר לחיכא פחת בנוגנותא לטרפה היב מלחמר רב הונא ורוקימנא כתנאי לתניא וכנוגנותא שים כף סימן לטרפה י"ב חדש ורוקימנא כתנאי לתניא וכנוגנותא שים כף נקב לחל לרוך ולפילו ים כף נקבים הרבה מנטרפים למלא מקלח ואחר רבי יוסי בן המשולם מעשה בענבל בלחת שנפחתה נוגנותה והטיל עליה רופא חילוק של קרויה וחיתה ואחר לו רבי שמעון מפה רהיה יימות החמה היו וכיון שנכנסו יימות הנשמים ונכנסה כף ניגה ומתה אלמא פחת הנוגנותא יש לו שיעור וזה שלא כדברי מקנת חכמי ברפתיס שכתבו לכי קאמר שמואל וכן לטרפה לשדרה בלחוד קאי ולא לנוגנותא לנוגנותא לפילו חסרה כמה כשדרה וכלפסיק תנא ותני נפחתה הנוגנותא ולא ניקב קרוס של מוח ומלא יהיב שיעורא כליהיבנא בנרנרת ז"מ לפילו בכמה וכן לעת הרב ר' יונה ולא מיחוור וכלכתיבנא ועוד למלקתני לענין טומאה **כדי שינטל מן החי ויימות** אלמא לכבדי שיעור זה נעשית טרפה אלא ולפי עיקרן של דבריס שמואל אכולה מתניתין קאי: **באיסר ביותר מבאיסר. נבי מתניתין לתנן [לף נל.] על כמה תחסר ותימא לכתי כשדרה היא להא נבי אלו כשדרות קיימא וקתני על כמה היא כשדרה בחסרון על כליסר וכיון להויא כליסר הרי היא כיתר מכליסר וטרפה: אלמא קסבר.** הא לקתני מתניתין על כליסר כשדרה לא על ועל בכלל קאמר [אלא על ולא על בכלל] והכי קאמר על כליסר ולא כליסר בכלל כשדרה אבל כליסר עצמו טרפה: **והני מילי בסומכיה. בעובו למעלה: אבל אישתייר מיניה כעובי דינר זהב.** כלומר שנשתייר בעובו מלבד הנקב כעובי דינר זהב כשדרה ובגמרא מקשינן עליה לרב עוירא לאחר ניקב טרפה מלתנן חוזר מעובר שבמעיה מותר באכילה. כלומר שאחיזת העובר ניתרת בשחיטת אמו. מן הטחול ומן הכליות לאסור באכילה שאחיזה אחיזה גופה שריא ומפרקינן ניקב לאחר [נאחיך לאחר] כלומר לדוקא ניקב הוא לטרפה אבל חזיתך כשדרה וכתב הכי מפלגינן בטחול בין קולפיה לסומכיה ואיכא אמר לאחר להשתא לאתיגן להכי לא עדיכינן לאיפלוגי בין ניקב לנאחיך בכלל למעיקרא לאו מפלגינן בין קולפיה לסומכיה כי היכי דלא תקשי לן מתניתין למן הטחול ומן הכליות לאסור למשמע בהמה נופלת שריא אינטריכינן לאיפלוגי בין ניקב לנאחיך לאבל הכא בין ניקב בין נאחיך בסומכיה טרפה בקולפיה כשדרה ומתני' בקולפיה וכן נראה מדברי הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות שחיטה וכן עיקר לאבל בעל העיטור ז"ל כתב לאפילו בסומכיה לוקה ניקב לאבל נאחיך כשדרה וכתב הרמב"ם בפרק שני מהלכות שחיטה לאין נקב פוסל בטחול של עוף כלל לפי שטחול של עוף ענול הוא ולומה לענבה ולי לאפשר לאחלק בו בין קולפיה לסומכיה הילכך אינו בכלל מה שאמרו [לף נו.] כל טרפות שאנו מחמיס בבהמה כנגש בעוף שאילו היה לאפשר לאחלק בו בין קולפיה לסומכיה ולאמותו לבהמה היה ראוי שיפסל בעוף אבל כיון שאי לאפשר לאחלק בו אלא בקולפיה או בסומכיה ואין אנו יכולין להסותו לבהמה אינו בכלל טרפות שאנו מחמיס כנגש בעוף וכיון שלא הזכר אלא בבהמה בעוף כשר וכולאי שזה מן התימה לכיון למ"מ עוף טחול יש בו ואע"פ שאי לאפשר לאחלק בו נעשה הכל כסומכיה וייהא טרפה בכל מקום אלא שלאפשר לומר שכיון שטרפות ניקב הטחול חלוש הוא כיון לכניטול כשדרה וכמו שכתבנו למעלה אין לך בו אלא חלושו בלבד: [לף נה.] **לקתה בכוליא אחת טרפה.** פירש"י ז"ל **לקתה מליא מונגא בכוליא אחת וכל שכן בשתיהן.** למקום חרין. **שהגילים מעוריס שס והוא לאמעית הכוליא** ומה שפירש לקתה מליא מונגא ליתא להא לאמרינן לקמן [לף נה:] לאמונגא כשר בריאיה ופסול בכוליא ולקותא פסול בזה ובזה אלא לקותא לאו היינו מונגא לאמונגא בריאיה כשדרה אבל ולאי לקותא היינו שנתמסמס הבשר על שהרופא נוגדו ומעמידו על בשר חי ודוקא לקותא הוא לפסול כי מטי למקום חרין אבל נקב אפילו מטי למקום חרין אינו פוסל כלאמרינן בסמוך לנקב פוסל בריאיה ובשר בכוליא ושתמא קאמרינן ולעיל נמי לאמרינן בגמרא [לף נ.] גבי [הנהו לאמור] בכוליא ולקטלי וכי להוסיף על הטרפות יש [ולא] אלא אמרן אלא דלא אסרוח אבל אסרוח טרפה. הרב אלפס ז"ל סובר שלא בריאיה אין מיס זכיס כשדרה אלא לעילי ולא לאסרוח כלל אבל עכירי ג"כ לאסרוח לא כמו שכתבתי למעלה [ופי' מונגא לבשר בריאיה ופסול בכוליא ליתא אינה סרוחה הכי מוכח בגמ'] וכן נעת הר"ס במז"ל בפ"ז מהלכות שחיטה ולא מחוור כמו שכתבתי למעלה לפיכך נראה לכי

מלאכתן: א"ר נחמן כסלע כיותר מן הסלע כאיסר כיותר מן האיסר אלמא קסבר עד ולא עד בכלל: (דף נה.) ניטל הטחול: אמר רב עוירא משמיה דרבא לא שאנו אלא ניטל אבל ניקב טרפה והני מילי בסומכיה אבל בקולשיה כשרה ובסומכיה נמי לא אמרן דטרפה אלא דלא נשתייר מיניה כעובי דינר זהב אבל נשתייר מיניה כעובי דינר זהב כשרה: ניטלו הכליות: אמר רפדם בר פפא משמיה דרב לקתה בכוליא אחת טרפה במערבא אמרי והוא דמטי לקותא (דף נה:) למקום חריץ ומקום חריץ היכא חיואר דתותי מתני פירוש הלובן שבתוך הכוליא והיכא דמשתכחין תלת כוליאתא כשרה דאמרינן כל יתר כנטול דמי ותניא נמי הכי (בכורות דף לט.) ואת שתי הכליות ולא בעלת כוליא אחת ולא בעלת שלש ומדפסל רחמנא לגבוה מכלל דלהדיוט שרי: יש כשר בריאה ופסול בכוליא. פסול בריאה וכשר בכוליא. פסול בזה ובזה. וכשר כזה ובזה. כשר בריאה ופסול בכוליא מוגלא. פסול בריאה וכשר בכוליא נקב. פסול בזה ובזה לקותא. כשר בזה ובזה מים זכים. ולא אמרן אלא דצילי אבל דעכירי טרפה ודצילי נמי לא אמרן אלא דלא אסרוח אבל

אסרוה טרפה: כוליא שהקטינה עד כמה בדקה עד כפול בגסה עד כעינבה בינונית: ניטלה האם שלה: תאנא היא האם היא טרפחת היא שלפוחית (שלה) פירוש הרחם: חרותה בידי שמים כשרה תנו רבנן אי זו היא חרותה כל שצמקה ריאה שלה בידי שמים כשרה בידי אדם טרפה. פי' בידי שמים כגון ששמעה קול רעמים או זיקים וכיוצא באלו ונכנס בה פחד וחרדה וצמקה הריאה שלה זהו בידי שמים וכשרה אבל אם ראתה אדם ששחט לפניה בהמה אחרת וכיוצא בה ופחדה ויבשה ריאה שלה זהו בידי אדם וטרפה. ומנא ידעינן בקייטא מייתינן משיכלא דקוניא חיורא ומליא ליה במיא קרירי. בסיתוא מייתינן משיכלא שיחמא ומליא ליה מיא פשורי ומותיב לה ומנח לה בגויה מעת לעת אי הדרא בידי שמים היא וכשרה ואי לא בידי אדם היא וטרפה: הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלין: תנו רבנן אם נשתייר בה כסלע כשרה היכא אמר רב * אמר רב יהודה אמר שמואל כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) נחמן אמר שמואל על פני כל השדרה ופירש ר' נהוראי משמיה דשמואל כרוחב סלע על פני כל השדרה ר"א בן אנטיגנוס משום * בגמ' איתא משום רבי אלעזר בר' ינאי (ג"א) ר' ינאי אומר על מקום טיבורו רבה בר בר חנה אמר אראשי פרקים בעי רבי ינאי ברבי ישמעאל ניטל מקום כל השדרה וכולו קיים ניטל מקום טיבורו וכולו קיים ניטל ראשי פרקים וכולו קיים מאי תיקו: אמר רב כל העור מציל בגלודה חוץ מעור בית הפרסות ורבי יוחנן אמר אפילו עור בית הפרסות מציל: (* ד"ת מ"ז בעא מיניה רבי * בגמ' איתא ר' אסי (ג"א) אמי מר' יוחנן עור בית הפרסות מהו שיציל א"ל מציל): הא מילתא לא אפסיקא בה הילכתא בהדיא ואיפליגו בה רבואתא בעל הלכות פסק הלכה כרב ואמר דהדר ליה רבי יוחנן לגביה דרב ואנן לא אשכחינן ליה לרבי יוחנן דהדר ליה לגביה דרב אלא רבי יוחנן עומד בשיטתו הוא ואיכא מאן דפסק לחומרא כשמואל וכר' ינאי וסייעיה למלתא דאמרינן לא תמרן חלש לעילי ולא תסרוח תבל עכירי לו תסרוח טרפה היינו לוקה בכוליה תבל ברייתה בכל ענין כשרה להא דאמרינן **לעיל [לף מח:]** נבי ריאה חזנהו לקיימי כנגי כנגי טינרי טינרי ולא תמר להו ולא מילי ומלתא בדקו לי תסרוח לו לא תסמע לכין כך וכין כך כשרה: **כוליא שהקטינה בדקה עד כפול בגסה עד כעינבה בינונית.** כתוב בהלכות גדולות לכפול וכעינבה כשרה פחות מכן טרפה והוא תימה לכגמרא [לף נה.] לחמרי שכל סיעורי חכמים להחמיר כלומר לכי הוי חומרא כי אמרינן על ועל בכלל אמרינן ליה וכי הוי חומרא כי אמרינן על ולא על בכלל אמרינן ליה בכל מילי לחוי מקלורייתא הילכך הכא שית לן למיזל להחומרא ולמן בטרפה כפול וכעינבה וכתב הרמב"ם ז"ל להקטינה לאמרינן היינו שהקטינה לאחר ברייתה מחמת חולי שבל קטנה בתולתה לפיולו פחות מכפול כשרה וכיכי יעיינן לי הוי מחמת חולי או לא כי חזינן שהקרום שלה כוון ביולוי שמחמת חולי הוא ואם אינו כוון אלא שהוא עשוי כמלת הכוליא מוכחא מילתא שתחלת ברייתה היתה כך וכשרה וכתב הר"ם במז"ל בפרק עשירי מהלכות שחיטה לעוף לין לו שיעור למטה: **איזו היא חרותה כל שצמקה ריאה שלה. ויבשה ושלים לעומקים** (הוסע ט) **מתרנמינן ללין יבשין: שיחמא.** שחורה ואינה מענגת כל כך כלבנה ומשמע לכליקה זו היכא אלא יעיינן לי ביכי שמים לי ביכי שלם אבל כל היכא לייעינן לכיכי שמים אינה ערוכה בליקה והיכא ליעיינן לכיכי שלם אין בליקה מועלת לה ואחריס לא כתבו כן: **הגלודה** שניטל עורה מחמת שחין או מחמת מלחכה: **על מקום טיבורו.** תמה בעינן כסלע: **ראשי פרקים. בכל פרקי חוליותיה ועצמות הסוף והילך בעינן שיור כסלע: כל העור מציל בגלודה. כל היכא למסתייר הסוח כסלע מעלה לרוכה וחוזר כל עורה לקלמותה: חוץ מעור בית הפרסות. מן החרכובה ולמטה לגל הוי עור מפני שהוא רך** ולא תסיב עור חלש בשר: **הא מילתא לא איפסיקא הלכתא בהדיא וכו'.** הלריך בזה הרב לגפסי ז"ל הרבה ורוב לכריו פשוטים וכתב בכלל לכריו ועוד לא עליפא הא מתניתא ממתניתין לתנן ולגו שעורותיהן כבשרן עור בית הפרסות כלומר לגל תסיב עור לגל בשר והא לפקה רבי יוחנן מהלכתא ולוקמה ביחיל הכי ליתא בגמרא לרבי יוחנן מוכח ליחילה היא לבל לרבנן לפילו עור בית הפרסות תסיב עור הילכך ליח לן מהא מתניתא לחיה כלל פירוש לקתני מתניתא לעור שבשאר לחיבריס חינו מעיל לגל תסיב עור לשאכח לחיה מתניתא נמי יחילה היא לחילו לרבנן לפילו עור בית הפרסות תסיב עור זו היא כוונת הרב לגפסי ז"ל ולין לכריו ברורים לגלי לכי קתני הניא מתניתא לבעינן לגהוי כך שיורא בבית תלגה לגו תסוס לשאכל לא לגהוי עור כיכיכי לתיקוס כיחילה לגל היינו טעמא לבל שנגל בל בית חלגה תן לא הלכל ובריה ולין להלריך בזה לבל מ"מ הוא ז"ל פוסק בשמואל לממיר טפי שהוא מעריך שיאכל מן העור שיעור נגול מן לאחריס ולין זה מחוור שחין זה מועילנו מילי ספק שחילו היה מקום טיבורו ולאבי פרקים שייכי בשמואל גגל לחיהו בעי עור טפי היה בלין לפסוק בשמואל [שבבבל] לבריו לבריים לבל כיון שבל לחל תופס מקום [לעצמו] כיון שהלבר ספק חינו בלין להכשיר על שתקיימו לברי כולם בלומר שיאכל בשלע במקום טיבורו ועל פני בל הבלרה כולה ובראבי פרקים וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ"ט מהל' שחיטה:

מתוספתא דאמר הכי ואע"ג דקי"ל בל היכא דפליגי רב ושמואל ורבי יוחנן הלכה כמותו כיון ששנינו בברייתא הגלודה אי זו היא גלודה בל שהופשט בל העור שלה ולא נשתייר בו בדי להעלות ארוכה ובמה הוא בדי להעלות ארוכה רבן שמעון בן גמליאל אומר עד באיסר האיטלקי מבית חללה ולא משאר אבריה ודברי רב נחמן אמר שמואל ודברי ר"א בן אנטיגנוס משום ר' ינאי דמתניתא [כוותייהו] עבדינן כוותייהו דאיסורא הוא ולא איפסיקא בה הילכתא בהדיא לקולא. ואנן חזינן בהו פירכא חדא דהא מתניתא לאו כוותייהו היא דאילו להא מתניתא היכא דמשתייר בה כאיסר במקום חלל כשרה בין בשדרה בין בטיבור בין בכרס בין בצואר בל מקום שהוא מבית חללה כשר ואע"ג שלא נשתייר בכולה אלא כאיסר במקום אחד מכל המקומות של בית חללה כשרה ואילו לשמואל אין מציל מכל בית חללה אלא השדרה בלבד ולרבי ינאי אין מציל מכל בית חללה אלא על הטיבור בלבד וכולהו בעו כסלע ומתניתא בכאיסר בלבד סגי לה הילכך לא הויא מתניתא כוותייהו

[דף נ.] **מתני' אלו טרפות בעוף. לע"ג לכל טרפות לכתחה כגון בעוף הני ליעטוריכו ליה למתניא נקובת הושט ופסוקת הגרגרת והסיאה ליעטוריכא ליה לא תימא הואיל וחיותו של עוף לא נפיש להא כשר בפיסין אחד חיסא גרגרת נמי תטרף במסהו** קמ"ל. **והכתה חולדה על ראשה מקום שנוסה לוותני מקום שנוסה לותה טרפה להיינו נקובת הקרוס לא תימא תטרף בשנשבר עצם בלא נקיבת קרוס כלחמרינן לקמן בגמ' בעוף של מיס. ניקבו הלקין מקום לכעי למיתנא סיפא נבי אלו כשרות יצאו בני מעיה ולא ניקבו לא תימא עוף שחיותו מעט תטרף ביציאה לחולה: הכתה חולדה על ראשה. חייסינן לנקיבת הקרוס הכתה נשכתה בשיניה לאילו ביל לחמרינן לעיל ליס לרוסקה לחולה בעופות וכל כנגל החלל מיטרפא כה: נחמרו.** נכוונו **מחמת העור ונתפכו מרחיקן לגון חמרמרו** מעי: **אם ירוקין.** **מפרש בגמ' לכחלוחיות שהוריקו** קחמר בלב וקורקבן וכבד: **אם אדומים. הלב והקורקבן כמשפטו שלא נשתנה המראה שלהן** ותנא ליה בעוף מקום לרגילא ביה מילתא טפי מבהמה לכהמה לזיולי לעורה קשה לא מיקרי לה הכי אבל אי הוי ולאי טרפה לכל היכא לנחמרו לינן כניקבו ונקב בין בעוף בין בבהמה פוסל הוא ועוד אכתוב בזה בגמ' בס"ל ויהיכא לנפלה בהמה לאור ולא ידעינן אי נחמרו בני מעיה אם לאו ערינה בדיקה ויהיכא לזיתא קמן למבדקה מסתמא לסורה והכי מוכחא מסא לחמרינן בגמרא לקמן [דף נז.] אין ריחה לעוף לא ליגפל ולא ליחמר בלא הוחיל ונלעות מנינות עליה והסיאה ולאי בסתמא מיירי לזיתו היכא לנחמרה ולאי קמן

ועוד אפי' הויא מתניתא כוותייהו לא מצינן לסיועינהו מינה דאם איתא להא מתניתא הוה אמרינן בגמרא תניא דמסייעא להו וכיון דלא סיינן להו בגמרא מהא מתניתא שמעינן דליתא להא מתניתא ואילו איתא להא מתניתא לא הוה מפליג עלה רב ור' יוחנן ואי אפילו איפליגו עלה ואיתא הוה מותבינן להו תיובתא [מינה] וכיון דלא אותבינן עלייהו מינה שמעינן דליתא להא מתניתא וכל שכן דהא מתניתא פליגא אכולהו ואפילו אדשמואל ודר' ינאי כדפרשינן ועוד לא עדיפא הא מתניתא ממתניתין דתנן ואלו שעורותיהן כבשרן עור בית הפרסות והא אפקה רבי יוחנן מהלכתא ואוקמא ביחיד הילכך לית לן מהא מתניתא ראיה כלל אלא הדרינן לכללא דקיימא לן יחיד ורבים הלכה ברבים וכיון דכולהו ס"ל דעור בית הפרסות אינו מציל בגלודה וליכא מאן דאמר מציל אלא רבי יוחנן והוה ליה ר' יוחנן יחיד אצל רבים ולית הילכתא כוותיה וכיון דשמואל ורבי ינאי ורבה בר בר חנה כולהו סבירא להו דלאו כל העור מציל בגלודה אלא עור מיוחד אף על גב דרב ורבי יוחנן קיימי בחד שיטתא הוו להו תרי לגבי תלתא והוו להו כיחיד אצל רבים ואי אמרת נעביד כרב ורבי יוחנן דרב ושמואל הלכה כרב באיסורי ושמואל ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן ורבה בר בר חנה ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן דרביה הוא הא קי"ל דר' ינאי ורבי יוחנן הלכה כר' ינאי דרביה דר' יוחנן הוא הלכך הויא לן הא מילתא ספיקא ונקטינן בה לחומרא וחזינן דשמואל מחמיר מכולהו הילכך לא מכשרינן לה לגלודה אלא בדאישתייר בה רוחב סלע על פני כל השדרה כשמואל: (דף נו.) **מתני'** אלו טרפות בעוף נקובת הושט ופסוקת הגרגרת הכתה חולדה על ראשה מקום שהוא עושה אותה טרפה ונקב הקרקבן נפלה לאור ונחמרו בני מעיה אם ירוקין פסולה ואם אדומין כשרה דרסה וטרפה בכותל

סרי לן הנינו עליה לגלן חס נפלה קחמר ולא ידעינן חס נחמרו למסתמא לינה ערינה בדיקה. ומתנקט עוף לקחמר לין ריחה לעוף סמא מינה הוא לגלן ערינ בדיקה מסאי טעמא לעוף לזקוק עוף הוא לגלן ערינ בדיקה מסאי טעמא לגלעות מנינות עליה הא לכוותה בבהמה לזיתיה לסאי טעמא ערינה בדיקה. ואע"ג לחמסקנא לזיכא למימר לגלן קיימא סהיא לחמרינן בעוף לענין ריחה לגלעות מנינות עליה כמו שהכתוב לפנינו בס"ל גלן לין **עוף בנפילה לאור כבהמה לפיו מ"מ שמעינן מינה** לערינה בדיקה: **דרסה וטרפה בכותל.** לרסה גלה ברגליו או שנטרפה בכותל או שרגנתה בהמה **לזיכא למיחש בהני תלתא מסוס ריסוק לברים ועליין מפרכסת: אם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה.** ומיהו בעי בדיקה כלזיתא בגמ' ולעיל [דף מב.] תנן בבהמה נפלה מן הגג והסתם תני בעוף לרסה וטרפה בכותל הלי כי תורחים והלי כי תורחים לתורתא לבהמה למתרסקת בנפילה גלה בלריסה ותורפה ורגינה: **גמ' בדיק בשמשא. נגל** יום שלג **הסתם מסתכל חס ירחה נקב חס שהאור יפה לבדיקה: בדיק במיא. מוציא כל המוח מן הקרוס לרך פיה כמות שהיא יורדת לחוט הסללה וממלא הקרוס מיס וחס יוצאות לרך המכה בילוע שניקב הקרוס. לשון לחר מכניס בנקב העצם מיס ומוציאן ורואה חס נתלבנו בילוע שנתערב המוח בהס: מייץ בגילא דחיטתא.** מוגן בקם של חטין לרך הנקב וחס ניקב הקרוס עולה: **אווזי דידן הואיל ושכיחי במיא.** שתמיל הן במיס:

יום שלג או שרצצתה בהמה אחרת והיא מפרכסת אם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה: **גמ'** הכתה חולדה על ראשה מקום שהוא עושה אותה טרפה וכו': איתמר רב ושמואל ולוי דאמרי מכניס ידו לתוך מוח אי מבצבץ ועולה טרפה ואי לאו כשרה פירוש שמניח אצבעו בצד הנקב ונועץ אצבעו שם אם נקב קרום של מוח המוח עולה ומבצבץ מן הנקב ואי לא בצבץ המוח ולא יצא מן הנקב בידוע שלא ניקב קרום של מוח. פי' אחר מכניס ידו לתוך פיה ובודק אי מבצבץ ועולה טרפה רב שזבי בדיק בשמשא רב יימר בדיק במיא רב אחא בר יעקב מייץ בגילא דחיטתא. והא תני לוי כל טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף נשבר העצם אע"פ שלא ניקב קרום של מוח התם בעוף של מים דהואיל וקרומו רך (דף נו:) אמר רב שזבי והני אווזי דידן הואיל ושכיחי במיא כעוף של מים דמיין:

קורקבן שניקב וכיס שלו קיים כשר. כיס שלו קליפה הפנימית ומיהו לוקה שניקב מעצמו מתמת חולי לחי מחמת קון וכיוצא בו ולחי טרפה היינו לחי קון מהיכא דאתא לי לרב חון חרי ניקבא לחנג וטרפה וחייסינן שמא ניקב לחד מן האכריס הפנימים שניקבתן במסאו וכלחמרי' [דף נו:] בקון על שתנקב לחנג ולחי דרך ופתח לחת על כרחין כיון דקורקבן למכחון ליניקיב כיס שלו נמי שהוא פנימי ליניקיב לחי לחי מינכר לי נמי קרום עלה בו ולאינו קרום שכבר הנקובין קרום שעלה בהם מחמת מכה היינו קרום וכמו שכתבתי למעלה לחי ולחי על ידי חולי דקאמר: **ואם נקבו שניהם זה שלא כנגד זה.** כגון זה למעלה וזה למטה: **שיעור ירוקתן מחמת האור כשיעור נקיבתן.** יש מי שכתב לכיון לשיעור ירוקתן כשיעור נקיבתן ליו ירוקתן פוסל בלב על שיהא מוריק על חלולו ובקורקבן על שיהא מוריק הוא וכיסו לבד הוריק מלמעלה בלבד כגר כפס שהוא כגר בנקב ואחרים אומרו לכל שהוריק מפאו למעלה טרפה למיקלקל קלי ולזיל כעין שאמרו בהרם מיהו נלע ללמי לנמרי נלהרם שהרי בדלוסקא אמרו שחפילו בחברים שליו נפסלין אלא בכולן או ברובן לריסתן במסאו **כלחמרינן לעיל [ריש לף נל.] נבי** קנה לפי שהרם מתפאט בכל ונבי חור ליכא למימר הכי להא לחמרינן בפמוך נבי הוריקה ואפ ליתא שהוא אלא ניטלה הכבד ולא יהא מתפאט בכל הוא ניטלה הכבד ולא יהא לחי חין כאן נלול כל כך מיהו לפאר לומר בו שהפ הוריק מלמעלה הרי הוא כחילו הוריק מעבר לעבר: [דף נו:] **הוריקה כבד כנגד בני מעים מהו.** פירוש הכבד מקנתו כנגד בני מעים ומקנתו למעלה לגל הקנעות ומה שהוא אלא כנגד בני מעים פשיטא לן להוריקה כשרה שהין ירקות פוסל אלא מטעם נקב ונקב היינו פוסל בכבד כלל והיינו לפרכינן ולא יהא אלא לבהוריקה כנגד בני מעים הוא ניטלה ונפקייר ממנה כל שהוא אלא נחמרו בני מעיה או לא ונפקא לקל מיבעיא לן או חייסינן שמא נחמרו בני מעיה או לא ופשיטא מינה היכא דליתנהו קמן לבדלקינהו או נמי אע"נ דליתנהו מי אמרינן כיון שהוריקה כבד כל שכן שנחמרו בני מעיה אלא אלא חיגלי בהתחייסיהו או דילמא כיון שלא הוריקו בני מעיה החור אלא בכבד ולא בבני מעים ואסיקנא לכיון שהוריקה כבד בידוע שנחמרו בני מעיה מיהו כתב הרשב"ם ז"ל לדוקא בהוריקה למטה במקום חבורת בבני מעים ואע"פ שלא הוריקה למעלה כנגד נבה אבל הוריקה לגל נבה ולא במקום חבורת בהרי אלא ברך נבה נפלה ולפיכך הוריקה כבד ולא הוריקו בני מעים: **כיון שהוריקה כבד כנגד בני מעים בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיה וטרפה.** זו היא נירסת הגאונים ז"ל וכן בהלכות הרב אלפסי ז"ל ולפי נירסא זו משמע שכל שהוריקה כבד אע"פ שלא ראינו שנפלה לאור כולאי נפלה משמע ליה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ז מהל' שחיטה וזה לן תמיהה שהרי הירקות מני הוא תמיד בכבד מחמת חולי וכיון שלא ראינו שנפלה לאור למה לן נתלה בחולי להה תלינן בזאב ועוד להה רב יוסף בולאי נפלה קמיבעיא ליה להה למתני' קאי ומשמע ולאי לחמרי לבעל מיניה להדר ליה אלא ה"נ כל שהוריקה כבד כנגד בני מעים וטרפה בידוע שנחמרו בני מעיה וטרפה ולפי לפי נירסת הרב אלפסי ז"ל יש לומר לה"ק בידוע שבשנפלה לאור נחמרו בני מעיה ובנפלה לאור ולאי לקאמר לכל לן נפלה תלינן בחולי להה תלינן בזאב וה"ג משמע בסמוך מלחמרינן לחולמים אלא הוריקו ובלקן והוריקו טרפה מ"ט לינלי בהתחייסו ולחמר רב חסי עלה הילכך לן ליכול לינים אלא בפלקן ומה לחה רב חסי להצריך לבדוק טרפות זה יותר מכל שאר טרפות שהין חופסין להן אלא ולאי בשנפלה לאור הוא דלקאמר רב חסי אלא ליכול אלא בפלקן לכיון לנפלה ולאי חייסינן ולפ"ם מהלרינן לחחזוקי ריעותא לממחזקינן וכיון לרב חסי בנפלה לוקו קלאמר כי לחרינן נמי [שלקן] והוריקו טרפה לוקו בנפלה לאור אלא אלא נפלה היכי ליכול אלא רב חסי סתמא לן ליכול לינים אלא בפלקן והה רב חסי לן לייריי אלא בפנפלה אלא ולאי כל שלא נפלה לאור הין חופסין לה כלל ואע"פ שהוריקו וכן לעת הרמב"ן והרב רבינו להרן הלוי תלמידו ז"ל אבל הרשב"ם ז"ל מחמיר כלברי הרמב"ם: **אדומין הוו וטרפה.** לחומין הוו **הלקין והן רנילין להיות ירוקין וטרפה: לא אמרו אדומין כשרה אלא בלב וקרקבן וכבד. שלרכן להיות לחומין לכלילהו חס הוריקו** מוכחא מילתא שהאור שלט בהן וטרפה. וחס לחומין כלומר אע"פ שהוסיפו לחומות כשרה לבל בלקין הוי ליפכא שכיון שהן ירוקין אע"פ שהוסיפו ירקות כשרה שכשעטו חוס הן מוסיפין במרחה שלהן והיינו לחמר בלילך עובלא לבסמוך ירוקין הוו וחכשרה לבל הלחימו טרפה שין מסתנים ממרחיתם אע"ב שלט בהן האור וא"ת וחמאי נקט מתניתין טפי **לחומין שהוריקו מירוקין שהלחימו** י"ל לרבותא אע"פ שלרך הוא להלחיש מסכחת לה לחומין כשרה ולכברי מי שאומר שהשלק סומכין עליו בהוריקה לבל לא בהלחמה כמו שלכתוב בסמוך בס"ל יחי שפיר טפי לירוקין פסולין הוי מילתא פסיקתא [לגית להו תקנתא בשלקו לבל לחומים פסולים לא הוי מילתא פסיקתא] לירוקין שהלחימו פעמים שחוזרין להכשירן כגון שהשלקן והוריקו לחלרינן קוטרא בעלמא עייל בהו כלחיתא בסמוך: **ומדנקט** שהי ליעל לנפלה לאור בחתניתין ובגמרא נבי עוף ולא נקטיה בבהמה יש מי שאומר לליתיה בבהמה כלל לדוקא בעוף שהוא רך שהור שולט בו לבל בהמה עורה מנין עליה ואין שהור שולט בה ומיהו למאי לחלרינן לקמן בגמרא [דף נז.] לחין ריחה לעוף לא ליפכל ולא ליחמר בחם הוחיל ונלעות מניעות עליה וסם

מפרשים שחפילו נחמרה [ריחה של עוף] אין חוששין לה ותולין בחולי לחה וכ"ג לע"פ שנחמרו בני מעיים של בהמה תולין ואין חוששין לנפילה בהם וכן כתב הרמב"ן והרמב"ם בפרק י' מהלכות שחיטה ולא מיחוור לר"י כי היכי לחמרינן [סס] כל טרפות שמנו חכמים בבהמה כגגון בעוף יתר עליהן העוף נשבר העצם לע"פ שלא ניקב קרום של מוח ה"ג ה"ל למימר יתר עליהן נפלה לאור ונחמרו בני מעיים שאם תלמר שלא חמרו יתר עליהן העוף שלא במה שבעוף ובבהמה שוין אבל בנפילה לאור היכא טעמא למיסר עוף טפי מבהמה מפני שעורו דק והרי חף בנשבר העצם לע"פ שלא ניקב קרום של מוח היכא טעמא כלחמרינן בגמרא הואיל וקרומו דק ולעפ"כ הזכירוהו בפירוש וכן נמי מה שאמר אין ריחה לעוף ליחמר שאפילו נחמרה בשרה לא חזינן מחוור לכיון שנחמרה של חזינן שלא הגיעו עליה שלא ולפי כי אמר אין ריחה לעוף ליחמר בחם היינו לומר שעוף שנפל לאור אין הריחה שלו ערוכה בליקה אבל נחמרה ולפי טרפה וכן נמי בבהמה כל שנחמרה ולפי טרפה והא לנקטה בעוף משום למאי דצכיח ליה נקיט שמפני שהעוף מעוי בבית תיירי לרבו ליפול על הפח יותר מן הבהמה וכלנקט נמי מאי דצכיח ליה לרפש וטרפה בכותל נבי העוף לע"פ שכך הלין בבהמה כמו שכתבתי במשנתינו ובתוספתא נמי תניא בהליל נבי בהמה רעקתה חברתה ולעיל [לף נ.] נמי לחמרינן שוריס שמנגחים זה את זה וכו'. היינך היכא נמי לנפלה לאור ונחמרו בני מעיים הרי היא בבהמה כבעוף והרב ב"ה ז"ל מטיל פלרא בדבר שעוף מכוין שנפל לאור חוששין לו ועריך בליקה חון מן הריחה שלו וכמו שכתבנו אבל בבהמה שעורה קשה אין חוששין לה אלא שאם ריחינו שנחמרה טרפה כלחמרינן נבי ריחה לעוף [הואיל] ונלעוה מנינות עליה ולף זה אינו מחוור לכיון דבבהמה מעוה יליפינן כשם שחוששין בעוף משעה שנפל לאור כך חוששין בבהמה ואיכא ערוכים בליקה חון מריחה של עוף לדברי מי שאומר להחוה ליצנא לאין לו לינפל ולא ליחמר בחם אלא אפילו ריחה של עוף ערוכה בליקה ויתבאר לחמקנא לן אלי ואפילו ריחה של עוף ערוכה בליקה לפנינו כם"ל: **לא אמרו ירוקין פסולה אלא בלב וקרקבן ובכד.** פירוש לב וקרקבן מחמת עצמן שהרי הנקב פוסל בהן **וכבד מחמת בני מעים** לבבד הרמב"ן כתב שאף בבבד משכחת לה מחמת עצמו כגון שהוריקה בבד במקום מרה ובמקום חיותא בבדי שאם יגעל מקום הירקות לן יאחר בו כזית בחבר מלו המקומות לטרפה לבגעול כולו למי והיינו למני בבד בהדי לב וקורקבן לכולהו טרפותן מחמת עצמן והאי ללא מני ריחה בהלייהו לע"ג לולאי היכא לנפלה והוריקה טרפה לאע"ג לחמרינן לעיל [לף מז:] ירוקה כשרה מלרבי נתן ה"מ בלא נפלה לאור לבל בנפלה לאור אין תולין בריחה כלרבי נתן כשם שאין [תולין] בבבד בחולי לאע פיינו טעמא לפי שאין הריחה עשויה ליחמר בלב וקורקבן ובבד הואיל ונלעוה מנינות עליה ועוד שאפשר שאין ליבה שוה עם אלו שלא וקרקבן ובבד ערוכין בליקה כל שנפלה לאור וריחה של עוף ליבה סובר שאין הנקב פוסל בו אחי שפיר שכיון שאין הנקב פוסל בו חף הירקות חינו פוסל בו ובתב הרמב"ן שאין הירקות פוסל בבבד אלא בלב וקרקבן ולא בבבד שהרי מרחה זה מצוי הוא תמיד בבבד מחמת צומן והרמ"ה מוסיף שאף בלב וקורקבן אין הירוק פוסל בהן אלא בבבד שהרי מרחה שבל בלב ככרתי הוא מוריק: **ירוקין שהאדימו ושלקן והוריקו כשרה מ"ט קוטרא הוא דעייל בהו.** כלומר **מעיקרא ועכשיו הלך מחמת המיס הלותחין: אמר רב נחמן ברבי יצחק אף אנו נאמר אדומין שלא הוריקו ושלקן והוריקו טרפה מ"ט איגלי בהתתייהו.** כלומר חרפתן כך היא הנרסקת בהלכות הרב אלפסי ז"ל ויש מי שלקלק למלנקט ירוקין שהאדימו ולא נקט אלומין שהוריקו כלנקט תנא למתניתין ירוקין פסולה ז"מ אחין אלא לכשחוזרין לריחה לחלמיעוטא בלל לכשחוזרין למרחה ירקות הוא לחיכא למיסר קוטרא עייל בהו ל"נ אינלי בהתתייהו אבל בשחוזרין למרחה חלמיעוטא אין זו ריחה בלל ובקנת ספריס הנרסקת בהפך אלומין שהוריקו ושלקן והאדימו בשרה אמר רב נחמן בר' יצחק אף אנו נאמר ירוקין שלא האדימו ושלקן והאדימו טרפה ולפי נירסא זו י"ל לכי נקט אלומין שהוריקו שרכה למתניתין נקט לקתני ירוקין פסולה אבל בין האדימו בין הירקות ניכר ע"י אלא לו אפשר אף לפי נירסא זו אחין השלק ריחה שלא לאדימו אבל לא הירקות ולפיכך יש מי שמחמיר ואומר שאפי שנו הנוסחות אין סומכין לעולם בשלק להתיר שלא לאיסור בין בירוקין בין באדומין אבל הרמב"ם ז"ל כתב בכולן ונוה שיעמלו בחותו מרחה אחר שהולקין אותן: **אמר רב אשי הילכך לא ליכול אינישׁ אלא בשלקא. כיון לחמרינן לזמנין לחנלית ליעותייהו כי שליך להו** לא ליכול לחיניס **עוף שנפל לאור שלא בשלקא: אחזוקי איסורא לא מחזקינן.** כיון **שלא** מינכר **ריעותא בהליה שלא"כ** מתרמי **לשליך להו וחזי ריעותא: דרסה וטרפה בכותל או שרצצתה בהמה ומפרכסת אם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה.** תנא הכי נבי עוף ונוה הלין לבהמה ורבותא קמ"ל שאפילו בעוף שחיותו קל אם שהתה כשרה בליקה: **צריכה בדיקה. לע"פ שאהתה מעת לעת: מתני' אלו כשרות בעוף נקבה הגרגרת או שנסדקה.** לבותא קמ"ל לאע"פ שחיותו של עוף קל לא תטרפא בסליקת גרגרת: **הכתה חולדה על ראשה מקום שאין עושה אותה טרפה.** שלא ניקב קרום של מוח: **ניקב הזפק.** כיס **שהלוכל נקבן שס: רבי אומר אפי' ניטל.** פירשו בו ללא ניטל לגמרי קלמר שאם כן המאכל יורד לחלל הגוף וחין לו תקנה שלא למאוס לת"ק נקט ניקב קלמר חיהו חפילו ניטל מיהו בעינן שיסתייר בו כלי שיוכל המאכל לעבור מן הוושט אל הקורקבן לרך הזפק: **גפיה.** עצמות הכנפיים: **נשתברו רגליה. מן החרכובה ולמטה או חפי' למעלה ולא יצא העצם לחוץ אבל יצא לחוץ תנן בבהמה המקשה [לף עו:] להוי טריפה: נמרטו כנפיה. היינו נוצה שעל כל גופה: נוצה.** היינו הלקה הממוכה לבשר **שאין לה קנים** וראיכא מ"ל לאע"נ לרבנן לא פליגי בהליה בנוצה כיון לנקטה נבי אלו **כשרות** משמע לרבנן מכשרי לאי כולהו מודו בה לפסולה נבי אלו טרפות ה"ל למתנייה: **גרסינן** בגמרא ת"ר מעשה בר' סימון ורבי עקיבא שהלכו לעבר שנה בלוד ושבתו בחונו

והוו בטרפחת כרבי בזפק חיבעיא להו הוו בטרפחת לחיסורין וכרבי בזפק להיתרא או דילמא בטרפחת להיתרא כרבי בזפק תיקו נירסת רש"י ז"ל ופירש למספקא ליה אי ב' **טרפחות היו בטרפחת לחיסורין כלתנן בסנהדרין** (דף נג.) **והלכינהו ר' טרפון לכלבים וכרבי בזפק להיתרא לחפילו ניטל או דילמא** לא היתה אלא טרפחת אחת **בטרפחת להיתרא כלשני רבי בזפק** אבל בזפק נופיה לא סבירא להו כרבי ואין זה מחוור לפי זה למיון יש בין זפק לטרפחת שסמכו ענין זו כיון ללא ס"ל **כרבי בזפק הוה ליה** למימר **הוו בטרפחת כלתנן** ניטלה אחת אלא כשרה אלא הכי נרסינן הוו בטרפחת להיתרא [וכרבי בזפק להיתרא או דילמא הוו בטרפחת לחיסורין וכרבי בזפק להיתרא] ומכי פירושא לפשיטא לן לשני **הוו** ושבזפק **הוו להיתרא כלתני בהליה כרבי בזפק** ובהורמה בטרפחת הוא למספקא לן לפי לחיסורין או להיתרא הילכך. לענין פסק הלכה כיון דהוו כרבי בזפק להיתרא נקיטינן כוותיה למעשה רב אבל הר"ם במז"ל כתב בפרק ו' מהלכות מחיטה זפק שניקב ננו במאכלו טרפה אבל אלו זפק שניקב מותר וכן הרב אלפסי ז"ל הביא מתניתין כעורכה מכלל לסבירא להו דלישנא לרבי ורוקק ניקב כשרה אבל ניטל טרפה ולפשר שהיו נורסין ומפרשין כרבי רש"י ז"ל: **ולענין** הורמה בטרפחת אע"נ דלא פשיטא לי לחיסורין או להיתירא נקטינן כסתם מתניתין דתנן ניטלה אחת אלא כשרה ועוד דרבי טרפון נופיה דהוה ס"ל מעיקרא נטלה אחת טרפה חזר ביה דהא ליכא נופיה דאי אלא חמוך טרפון כלתיתא בסנהדרין (דף נג.) אבל ר"ח כתב לכיון דהורמה בטרפחת לא פשיטא נקיטינן לחומרא וטרפה ולישנא ולכתיבנא ולא מה שכתבו בתוספות לחפשר שאף ר"ח ז"ל לא חלקו אלא בטרפחת של עוף דהכא נמי מתניתין בעוף ועסקינן בטרפחת לעוף קלמרי אבל בבהמה כשרה וכסתם מתניתין דלעיל ליתא לפי"ה ס"ל דלעו למתנייתי ולמימר יתר עליהן בטרפחת: **גג הזפק נדון כושט וכו'.** ומקום שנמתח עמו. כלומר **ממקום שהוא מתחיל ליתפך לך הושט להיות מך והולך** עם הושט מיהו לוקה לענין טרפות אבל לא לענין אחיטה: **הפך בהן. כשהכיסין בתוכה הפך עליונים לתחתונים או ענולה זו למעלה מכמות שהיתה שהחליף זו למעלה וזו למטה: כוננויות. לשון וחת כנו** (שמות לח) **שכרית להם בסים ליסב עליהן וחם וילדו מבסיסן לין מתיסבין: ונפקו מעייניה.** מעיו: **ושחטיה קמיה. כלי שיתחנח ויימשוך מעיו לעיו: לבריה.** לבנו של זה הנופל: [דף נז.] **באחוזת עינים. ולא נגע בו ולא הזיקו אלא נלמה לאחיו כחילו שחוטו לפי שלא היה רוצה ליגע במעייה שלא יפסוק בהם: ההוא צנא דנקורי.** של עופות **חתוכי רגליס במקום עוית הגידין: בדקה.** בעוית הגידין **שיהו שפה עבר [חוטין] קיימיס כלתמרין בבהמה המקשה** (לף עו:) **והוו בשפולי של עגל השוק שמוך לתרכובה:**

הנוצה פסולה: **גמ'** אמר * בגמ' איתא אמר רבה ואיתימא ריב"ל וברא"ש איתא אמר רבה ואיתימא ר' יוחנן (ג"א) רב חננאל ואיתימא רבי יוחנן גג הזפק נידון כושט שאם ניקב במשהו פסול. אמר רב ביבי בר * בגמ' וברא"ש איתא א"ר ביבי בר אביי כל שנמתח עמו (ג"א) אבין ומקום שנמתח עמו כלומר הוא בלבד שנדון כושט שאם ניקב במשהו טרפה והוא הנמתח עם הושט באורך הצואר: יצאו בני מעיה ולא ניקבו וכו': א"ר שמואל בר רב יצחק לא שאנו אלא שלא הפך בהן אבל הפך בהן טרפה דכתיב (דברים ל"ב:ו') הוא עשך ויכוננך מלמד שברא הקב"ה כוננויות באדם כיון שנהפך אחד מהם אין יכול לחיות ומיד מת ההוא רומאה דחזא גברא דנפל מאיגרא לארעא ופקע כריסיה ונפקו מעיה אזיל ואייתי לבריה ושחטו קמיה (דף נז.) באחוזת עינים אינגיד ואיתנח ועיילינהו למעיה וחייט לכריסיה: נשתברו רגליה וכו': ההוא צנא דנקורי דאתא לקמיה * בגמ' וברא"ש איתא לקמיה דרבא (ג"א) דרבה בדקה בצומת הגידין ואכשרה פירוש נקורי חתוכי רגלים. אמר רב יהודה אמר רב שמוטת ירך בבהמה טרפה שמוטת יד בבהמה כשרה שמוטת ירך בעוף טרפה שמוטת גף בעוף טרפה חיישינן שמא ניקבה הריאה ושמואל אמר תבדק וכן **אמר רב יהודה אמר רב שמוטת ירך בבהמה טרפה.** פרש"י ז"ל להיינו בוקע לחטמת לסף מלוכתיה ובלחיעבול ניביה וחע"נ לרב מתנת קרי ליה **לעיל [לף נל:]** בוקע לחטמת והכא קרי ליה שמוטת ירך לא קשיא להכא מסוס לחמרין שמוטת יד בבהמה חמר נמי שמוטת ירך והאי לגא לחייתינן הכא בשמעתין סהיא לרב מתנת כולי ולא מפרשינן נמי [לדוקא] בלחיעבול ניביה כלמפרשינן לעיל [שם] היינו טעמא מסוס להכא בשמעתין לאו מסוס שמוטת ירך לבהמה לחתינן לכהא סמכינן לחמי לחסקינן לעיל לטרפה כל היכא לחיעבול ניביה ולא שקלינן וטרינן הכא בשמוטת ירך לגא לחייתינן לאו כשרות בעוף קיימינן וסוגיין בגמרא נמי בהאי דייסטא לבבהמה ליכא מאן לפלוגי לטרפה אבל בעוף פלוגי בגמרא לחיכא מ"ד לגבי לבבהמה טרפה ובמאי לחסקינן לעיל בלחיעבול ניביה בעוף כשרה וטעמא למאי מסוס לבבהמה עיקר סמיכתה על רגליה כשמטה ירכה טרפה אבל עוף שיש לה כנפים חיכא למימר לכשרה והיינו טעמא למ"ל בסוגיין לגמ' לשמוטת ירך בעוף כשרה זו היא לרך שטתו של רש"י ז"ל: **אבל** לחריס לחרו למלעיל קרינן לה בוקע לחטמת והכא שמוטת ירך ולעיל מסקינן הוא לחיעבול ניביה והכא לא מלכרינן ולא מיבי ס"מ שסני מקומות הן ובבוקע לחטמת לא מיטרפא על לחיעבול ניביה ובשמוטת ירך אע"נ לגא לחיעבול וזהו פרטו של לכר. שלש עלמות הן בעוף ובבהמה הטעם שהתחתון בעוף קרוי רגל וכגנגו בבהמה לרכובה המכרכת עם הרגש. למעלה ממנו עגם לחר שנקרל שוק וכגנגו בבהמה לרכובה שכגנגו בגמל ניכר ובלע"ז לשקנקי"ל. למעלה ממנו עגם לחר שלנו קורין לוחו פלל"ה וכגנגו בבהמה לשמולי"ל ועגם שליפי זה מחובר עם הגוף ובוקע לחטמת לסף מלוכתיה היינו שנשמט עגם שליפי זה מחובר בגוף והסס בעינן לחיעבול ניביה ושמוטת ירך לשמעתין שנשמט העגם הסני שנקרל שוק ממקום חבורו בעגם הסליפי וטרפה אע"נ לגא לחיעבול ניביה וכ"ת אם כן שמוטת שוק הוא זה ולא שמוטת ירך שהרי בחקומו הוא עומד והשוק מחובר לו הוא שנשמט ממנו יש לומר אין ה"נ אלא לאי לחר שמוטת שוק הוא לחינח להיינו שנשמט השוק ממקום חבורו ברגל **וטרפה משום עיסת הגידין** שמתחילין בלותו פרק שם"ה לחר שמוטת ירך לשמועינן שמשמוטה זו בין השוק והירך הוא ומש"ה קרי לה שמוטת ירך ואע"ג לולאי משום שמוטת שוק הוא. והרשב"ל ז"ל הקשה לבשמעתין משמע לשמוטת ירך במקום חבורו בגוף הוא להא לחמרין שמוטת יד בבהמה כשרה ובולאי לשמוטת יד היינו בעגם המחובר לגוף להא לומיל לגף בעוף נקט יד בבהמה והסס ולאי בעגם המחובר לגוף קלמר מלקלמר חיישינן שמא ניקבה הריאה לבעגם שהוא מחובר לגוף ליכא למיחש לנקיבת ריאה כלל וכיון לגף בעוף היינו עגם המחובר לגוף ה"נ יד בבהמה וכגנגד מה שהכשיר ביד להיינו

במקום לבקוק בנוף פסל ברגל לומר שמוטת ירך היינו שנשמטה ירך במקום חבורה בנוף ולפיכך לא בחנו **לומר לשמוטת ירך** ובוקע לומר תרי מילי ניטו יותר נראין לברי הראב"ד שפי' בהשנות לשמוטת ירך לשמעתין היינו שנשמט העצם הסלוסי ממקום חבורו בנוף לטורפה אע"נ ללא ליעכול ניכיה ובוקע לומר דשם מלוכתיה היינו במקום חבור הסוק וירך והסם לא מיטרפא על לליעכול ניכיה ולא בחנו לחוש לספיקי פירושין הללו כל שנשמט הסוק מן הירך [לו הירך מן הנוף] טרפה אע"נ ללא ליעכול ניכיה **מיהו** לכלהו פירושי לומרי לבוקע לומר ושמוטת ירך תרתי ניטו דקיל לומר כן הוא לן לפיתויי שמוטת ירך בשב שמעתתא למיימינן ברים פירקין בנמרא והויא להו תמני ועוד הארכתי בזה בחבושי לפיכך נראה עיקרן של לברים כלברי רש"י ז"ל לבוקע לומר ושמוטת ירך חלש מילתא היא ולא מיטרפא על לליעכול ניכיה ולזה הסכים הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות שחיטה וכן לעת הראב"ד ז"ל ולפי זה לא נשמט עצם הסוק ממקום חבורה בירך אע"נ לליעכול ניכיה כשרה: **שמוטת גף בעוף טרפה חיישינן שמא ניקבה הריאה. לפי שהריאה נחבלת בין הצלעות וקרוס הכשר רך ולק בין צלע לצלע וכשמוטו נפה מתנקבת הריאה עם הגף: תבדק. הריאה. מכנים קנה לק בגרגרת ונופח בה ואם רוח יוצא ממנה טריפה ואם לאו כשרה.** וקיימא לן הכי לכבליקה מתכשרא וכן פסק הרב אלפסי והרמב"ם ז"ל בפרק עשירי מהלכות שחיטה לבל יש מקנת נוסחאות ללא נרסי וכן אמר רבי יוחנן והוו להו רב ושמואל וקיימא לן כרב בחיסורי ולפי זה ליתי לה בליקה כלל וכן כתב הרב בעל העיטור ז"ל לבל על לברי הרב אלפסי והרמב"ם רלוי לסמוך ולוקע נשמט הוא לחייסינן ליה לבל נשבר נפה לפיולו בעצם הסלוסי כשרה והיינו מתניתין דקתני שתמת נשתברו נפיה ואע"פ שיש מי שמחמיר בלבר וכן בהלכות אלפס הגי החמיר בזה כלומר בשבירת העצם הסמוך לנוף ולין לחוש לברייו: **מיהו** נשתברו לנפיה ולין עור ובשר חופין אותן לבר עצמו אסור וכן כל כה"נ בכל לבר אע"נ ללא מיטרפא היא וכלאמרינן לקמן **בפרק בהמה המקשה [לף עו:] בנשבר העצם למטה מן האכוכבה** לאבר עצמו אסור ומקום אחד ממי אסור לבבל מקום מקום אחד אסור חון מזרוע בשלה של לול נזיר וכלאיתמר בפרק ניד הנשה (לף קנ.) רבינא אמר לא נקרבה אלא למקום אחד לבעלמא אסור והכא שרי ופירש רש"י ז"ל **בכל היתר ואיסור המחוברין כגון הוציא העובר את ידו וכגון האבר המלולל בה כולן מקום אחד אסורים כלאמרינן בבהמה המקשה: ומיהו** לוקה ליסראל אבל לבן נח אפילו האבר עצמו מותר ואין בו אפילו משום לפני עור לא תתן מכשול לאפילו ליסראל אין בו אלא מצות פרוס כלאיתא לקמן [ריש לף עז.] בגמ' הילכך לבן נח שרי אפילו לכתחלה: **גרסי' בגמ' [דף נז.] חזקיה אמר אין ריאה לעוף.** והיינו בה אמי אין ריאה לעוף אילימא לית ליה כלל והא חזינן לאית ליה ומסקינן אלא יש לו ואינה לא לינפל ולא ליאחר בחם. כלומר לאם **נפלה מן הגג לאמרינן לעריכה בליקה אין ערוך לבדוק הריאה** [ולא ליאחר בנפילת האור **שבודקין המעיים שמא הוריקו ח"ן לבדוק הריאה**] ואמרינן אמי טעמא אמר רב חנא הוזיל ורוב צלעות מגינות עליה כלומר שרוב רובו **הצלעות מגינות עליה שצלעות העוף אינן שוכבין על רחבן אלא על חוון ובולטו רחבן לפניס והריאה נחבאת ביניהן** ואף על גב לבמסקנא בגמרא חסיקנא לחזקיה אין ריאה לעוף כלל קאמר מפני שלא היה בקי בתרנגולים ואפילו הכי לפסר להאי ליפנא ליתיה כיון לרב חנא מפרש טעמא הוזיל ונלעות מגינות עליה. ואיכא מ"ל לכיון לאסיקנא לחזקיה אין ריאה לעוף כלל קאמר האי ליפנא לגמרי ולא מפלגינן כלל בין ריאה לשאר ליברים אלא לף היא ערוכה בלליפה: **סימן לטרפה כל י"ב חדש.** לם חיתה י"ב חדש **כילוע שלא נטרפה: אבל בנקבות אם ילדה בתוך י"ב חדש מותרת מיד.** לטרפה חיתה יולדת וזו שילדה ולאי שלא נטרפה: [לף נח.] **דשיחלא קמא.** פוסט"ל **כלע"ז לותן שהן כמעיה בשעה** שנולד לה ספק טרפות: **משהינן להו אי הדרא וטענא שריין.** לם מוזרת וטוענת בינים לאחרים מותרים כולן שזו ראיה שלא נטרפה שאין הטריפה מתעברת ולא טוענת בינים ואי לא לסירין מספק. ואיכא מאן לאמר לכי אמרינן בבינת טרפה שהיא לסורה לוקה בטרפות שהוא יהוע שנולד קולס זמן שחיטה כטרפות סירכא וכיונא בו שאי אפשר לתלותו בזמן שחיטה כיון שולאי יתה מחזקתה ועל כרחנו קולס לזמן שחיטה יהא ואין אנו יודעין כמה לוסרין לותה למפרע לבל שחטה ונמצאת טרפה ואין יהוע לימתי כל בינים וחלב שהטילה כבר על עכשיו כשרין לומקומין לה לחזקה ולאמרינן שהתה הוא לנטרפה. לבל התם' [לף יא. ד"ה אתי' נו'] סובריו לכל חזקה שלא היתה ברורה בזמנה חינה חזקה כמו שכתבתי למעלה בפרק לחזון ולפיכך חלב ובינים לסורים ואיכא למילק למעמיתין דהכא מסתמא לבינה כנופה למיא ולפיכך כשנטרפה התרנגולת לף לבינה לסורה ואפילו בבינה שנמצאת בגמרי קולס שנטרפה להא מיימינן בגמרא לתנן במסכת עלויות ושוין בבינת טרפה שהיא לסורה מפני שנלה בחיסור כלומר שנמצאת בחיסור דהכי מפרקינן לה בגמרא וקאי אפלוגתא דב"ש וב"ה לתפלוגו בבינת נבלה לתנן התם בינת נבלה כל שכמוה נמכרת בסוק ב"ם מתירין ובית הלל לוסרין ומוקין בבינת טרפה שהיא לסורה מפני שנלה בחיסור לומר כיון **לחגיחא בנופה כנופה למיא** ואילו בפרק קמא דבינה [לף ז.] מסתמא לתפלוגו מעורה בנידין לאו נופה היא לתמרינן התם הסוחט את התרנגולת ומצא בה בינים נמורות מותרות לאכלן בחלב רבי יעקב לומר לס היו מעורות בנידין לסורות ומלאסר ר' יעקב במעורות בנידין סמא מינה לרבנן לפי' במעורות סרו לף נופה ניטו ובפרק שור שנגח את הפרה (לף מז.) נמי למרינן פרה שהזיקה נובה מולדה תרנגולת שהזיקה לינה נובה מבינתה מלי טעמא פירסא בעלמא הוא לומר למינה ולאי פירסא בעלמא הוא ומסום הכי בבשר עוף בחלב לרבנן לוקמוה לינה והיינו טעמא נמי לאיטו נובה מבינתה לבל טרפה למלאורייתא לחמירי בה **לכיון לאגיחא בה דמי לנופה** וכיון שפעמים נרחית כנופה להיינו במעורה בנידין לף בשאינה מעורה ואפילו כיונא בה נמכרת בסוק לחמירו בה ולסרוה: **מיהו** לע"נ לבינת טרפה לסורה לפרוח בינת שנולד ממנה מותר לנרסינן בתמורה בפרק כל לסורין (לף לף.) לפרוח בינת טרפה מותר לחיימת קל נבינו לכי מסרח הוא שעתה עפרא בעלמא הוא: **ולענין ולד שנולד מן הטרפה גרסינן בגמרא ולד טרפה רבי אליעזר אומר לא יקרב לגבי המזבח רבי יהושע אומר יקרב.** ולוקימנא פלוגתייהו בשעבדה ולבסוף **נטרפה ובעובר ירך אמו** קל מיפלגי ר' אליעזר סבר עובר ירך אמו הוא. רבי יהושע סבר לאו ירך אמו. וכיון לס"ל לרבי יהושע לעובר לאו ירך אמו הוא קי"ל כוותיה והיינו

אמר רבי יוחנן תבדק וכן הלכתא: (דף נז:) אמר רב הונא סימן לטרפה כל י"ב חדש וה"מ (דף נח.) בזכרים אבל בנקבות אם ילדה בתוך י"ב חדש מותרת מיד: אמר אמימר הני ביעי דספק טרפה דשיחלא קמא משהינן להו אי הדרא וטענא שריין ואי לא אסירן וכי היכי דביצת טרפה אסורה חלבה של בהמה טרפה נמי אסור דתנן (דף קטז:) כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה ואע"ג דלאו הכי הלכתא דקי"ל דחלב שבתוך הקיבה פירשא בעלמא הוי ושרי גמרינן

לחמרינן בפ"ק לכיסה [לקמן ו.] וכי מה בין זה לענגל שנגל מן הטרפה ביום טוב לחמ"ע ענגל שנגל מן הטרפה שרי ולא לחמרינן עובר ירך אמו הוא ובפרק בהמה המקשה (לקמן עה.) נמי לחמרינן נבי בן פקועה שהם היתה אמו טרפה ניתר בשחיטת עצמו לחרבא שימנין אית ליה להאי לחמ"ע שרי ללאו ירך אמו הוא. ונקוט בה טובא לכבמה לוכתי משמע לעובר ירך אמו הוא להא לחמ"ע בפרק הפרה (שם) פרה שזיקק נוכח מולדה מ"ט נופה הוא וכניטין נמי לחמ"ע לחין עבד ושפחה מקבלין נט חירות מיד רבם לעבד לחבר. אם היתה עוברה זכתה לו ומקבלת נט שחרור בשביל עוברה משום לכנופה למי ובסנהדרין (לקמן פ.) נמי לחמרינן ולא הנונחת לסור היא וולדה נגחו. ולא הרבעת לסור היא וולדה נרבעו. ובערכין (לקמן ז.) נמי תנן האשה היוצאה ליהרג חין ממתינין לה על שתלא לאו ולד אלא מיית לחמ"ע סבירא ן לעובר ירך אמו הוא. ומה לומר חין ולאי קושטו לימלתא הוא לעובר ירך אמו הוא וכלמוכחן כל הני מיהו בטריפה בלחוד סבירא ליה לרבי יהושע ללאו ירך אמו הוא דזיל בתר טעמא טרפה משום מאי קא מיתסרא משום שהיתה חיה ושהיא מתנונה והולכת מאותה חולי וכיון שכן עובר זה שהוא עתיד לחיות לא"פ שהוא כירך אמו חין לו לנו לזונו כטרפה והיינו טעמא לרבי יהושע דולד טרפה לשמעתין והיינו טעמא נמי דשהיא לענגל שנגל מן הטרפה ביו"ט ושהיא לחרבעה שימנין אית ליה לבהמה המקשה. מיהו איכא למידק לכמסכת תמורה בפרק כיצד (לקמן כה.) משמע לחפילו במידי ללאו טרפה הוא לחמרינן לעובר ללאו ירך אמו הוא לחמרינן התם אמר ר' יוחנן הפרים חטאת מעוברת וולדה רצה בה מתכפר רצה בולדה מתכפר ופרשינן בגמרא משום לעובר ללאו ירך אמו הוא וסיירי משייר וא"נ למסקינן התם בגמרא תיובתא לרבי יוחנן תיובתא לחמ"ע לית הלכתא הכי כבר כתב רבינו תם שאין לחוש בכך משום לחמרינן בתר הכי סיירי משייר תנאי היא וא"נ ללחיזן לה מכל מקום ר' יוחנן מני למימר לחמ"ע לחמרי כי הני תנאי וכיון שכן קשיא לפיכך תירן רבינו תם ז"ל דולאי קי"ל לעובר ללאו ירך אמו הוא כלמוכחת שמעתין. והשיא לפרה שזיקק לנוכח מולדה ללאו משום **לעובר ירך אמו** ללאו שאף העובר משייע בנזק והשיא לסנהדרין (לקמן פ.) לחמר לולד הנונחת וולד הנרבעת לחסירי לישבינן טעמא בהשיא לחיא וולדה נגחו וחיא וולדה נרבעו והשיא לניטין נמי לחמרינן ללאו היתה עוברה זכתה לו חע"נ לעובר ללאו ירך אמו הוא נמי שאינה מקבלת נט לחברתה מקבלת נט לעוברה לכיון לשייך בה יבמ כילו והשיא נמי לערכין (לקמן ז.) לחשה היוצאה ליהרג חין ממתינין לה על שתלא ללאו משום עובר ירך אמו הוא ללאו שכיון שנא יצא לאויר העולם לא חיישינן תלא שלילו ננמר ליוצ לחריגה וולדה חין הורגין את הולד משום לעובר ללאו ירך אמו הוא ולא עליו ננמר אלין: **כל שאין בו עצם אינו מתקיים י"ב חדש.** כלומר ללא חוזר לעפרו: **קישות שהתליעה באביה. בעודה מחוברת: אסורה. התולעת בלכילה לכיון שמהלכת בתוך הקישות והקישות מחוברת בקרקע זורק על האדמה קרינא ביה לאבד התליעה בתוכם ללאו ללו על לנפיק מיניה ומהלך על גבי קרקע כלאמרינן בשילהי פירקין** כך כתב רש"י ז"ל ומלשונו ז"ל לקלקו בתוספות שאותן התולעים שמצאים בפומים שאינן הולכין בתוך הפרי ללא שהתולעת נגל בתוכו ואין חורו מחזיק יותר מנוף התולע מותרין הן ללא לאסר שאוכל ללא **התולעת שהלכת בתוך** הפרי. ולא מחוור לולאי תולעת שנגל בתוך הפרי בעוד שהפרי מחובר לקרקע לכדברי שאוכל הרי הוא כתולעת שנגל על נבי קרקע והשוה ולאי לפילו לא הלך ארן הסורן על האדמה קרינא ביה וכ"ש לקיומות לשאוכל: [לקמן נח:] **הני תמרי דכדא. שהתליעו ואין ילוע לאם במחובר אם בתלוש: לבתר תריסר ירחי שתא שריין. לאי במחובר התליעה לא היה חיה על האדמה** כך כתב רש"י ז"ל. מה שכתב תמרי לכלל שהתליעו לא נהירא לאי בשהתליעו ולאי עסקינן מאי שנע תמרי לנקט ולא נקט פירי שתמיד אלא משמע לשם"ס נקט תמרי לפי שהתליעה מצויה בהן ולומר לכיון שהלכה מצוי אע"פ שהוא מיעוט למיעוט שמצוי חשבו כענין שחשבו לסירכות הריאה וכלאמרינן לקמן **בשילהי פירקין [לקמן סז.]** לא ליספי חיים שכרא בלילא על נבי נבחתא לילמא פרים לנבחתא והא התם שאינו יולע שהיו יבחושין בשכר ולפילו היו אם יבחושין חיים נולא אם פירשו ואפ"ה כיון שהוא לבר ממצוי חשבו הכא נמי לא שנא. וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"נ מהל' מלכלות אסורות לפיכך כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהן מחוברין לא יאכל על שיכלוך ולאמרינן לבתר תריסר ירחי שתא הרי יש בעלי נפש שהחמירו ואמרו לה"מ לאכלן לאכל לבשלן כמות שהן חייבין אמת ע"י הכיבול יהו פורחין ולא בטלי לבריה לא בטלה ולפיכך לקלקן בתקנתן להניחם בתחלה במים חמין הרבה כלי שיעורו כולן במקומן ואח"כ מבשלן ושוב יין לחום שאפי' פירשו לאחר שנתנו מותרין לעל לא לחיבעיא לן לקמן [לקמן סז:] פירשו ומתו מהו אלא בשפירשו ואח"כ מתו לאכל פירשו משמתו מותרין וזה הענין יוצו מסקיק אלא למאן לנרים לקמן פירשו ומתו מהו וכלכתיבנא לאכל למאן לנרים פירשו מתו מהו משמע לשפילו פירשו לאחר שנתנו מהו אלא בתקון וכ"ת ג"כ היכי פשטינן הכא למשום שאינו מתקייס י"ב חדש לאחר י"ב חדש שריין להא אע"פ שאינו מתקייס ואינו חי כי מת נמי אסור. ולא קשיא הוא לאינו מתקייס קאמרינן כלומר לפי מת אינו מתקייס אלא חוזר לעפרו לאכל לעולם כל שהוא מתקייס לפילו מת נמי אסור והיכלך לא סניא בהך תקנה למיס רותחין לפיכך צריך ליזהר לשמותן תחלה במיס צוננין וכל הפירות שהתליעו קלין ועפין ועולין למעלה וזורקין אותן ואינך שרו למסתמא לא נפלו בהן פרי שהתליעה ואם אלא מהן בתבשיל בשעה שהוא חוכלן זורקן וחוכל את השאר. מיהו כך תקנתא תוך י"ב חדש לא סניא לאחר י"ב חדש כדאמרינן להא לאכל תרי ספיקי ספק שהן מתליעין במחובר ספק כמו אותן שמתליעין בתלוש וכל הני מילי בבא לבשלן לכתחלה לאכל אם עבר ובשלן בלא בדיקה בין תוך י"ב חדש בין לאחר י"ב חדש מותרין להא לאכל תרי ספיקי ספק התליעו ספק לא התליעו אם תמצא לומר התליעו שמא נימוחים הן ובטלים ולפילו ימצא מהן בקדרה זורקם וחוכל את השאר מיהו כתב הרמב"ם ז"ל לדוקא שלא נמצאו אלא ג' או ב' לאכל נ' ולרבעה לאכל לאסור ולא סני ליה בזריקתן לכיון שנמצאו אם כל כך לאזהר תבשיל זה שים אם יותר מאי לאכל שמא נמוחו ובטלו משום אל ספיקה לא שרינן ליה והשתא מכרעת כדברינו: **תנן התם.** בבכורות [לקמן מ.] לענין מומין: **לא שאנו. לקתני הרי זה מוס לנבוה הא**

להטיוט שרי לגלח שחסר ויתר ביל **שחסר זה משלם לו יותר זה לבעל חמש ביל הוה שחין לו לגלח יל לחת לו שים לו שלש ילים: בנטול דמי.** פירוש לחת כחסר לחת כגנבו והוי **כבעלת רגל לחת וטרפה להויה כשמוטת ילך בבהמה** כך פרש"י ז"ל ולפי זה נמלחו לה שני כבלים טרפה לרוחלין כלילו ניטלו שניהם וניטל שכבל כולו טרפה לבל בטחול שלם ניטל כשרה לם יש לה שני טוחלין כשרה לבל הר"ם כ"ן ז"ל פירש לכנטל ממקומו המחובר לו ומקומו עמו קל לחרינן ולפיכך כשהיה מחובר במקום בוקל לשלמת רוחלין כלילו ניטל הוה ובוקל לשלמת של חברו וכן כשהיה שמובה במקום נעמת הנילין רוחלין כלילו ניטלו נעמת הנילין של שניהם לבל רגל יתר המחובר למטה מבוקל לשלמת ומנעמת הנילין כשרה ולפי זה לם היו לה שני טוחלין הסמוכין זה לזה בסומכייהו רוחלין כלילו ניטל היתר ומקומו עמו ויהלר הלני נקוב בסומכיה וטרפה. לבל הרמב"ן ז"ל כתב בתורת הבית שלו לכנטל בלחול קלחרינן כלומר כלילו ניטל הוה לבדו וכי תימל לם כן יתר ברגל למה היה טרפה משכחת לה כגון שהיתר מחובר במקום בוקל לשלמת בענין שלם תעקור לת זה ישמט בוקל לשלמת של חברו וכן לם הוה מחובר במקום נעמת הנילים בענין שלם ינטל יחתוך נעמת הנילין של חברו הל יכול ניטלו בלה קלקול חברו לפי ברגל כשרה ולפ"ז לם נמלחו לה שני טוחלים סמוכים לפי בסומכייהו כשרה שהרי יכול ניטול לחל מהם ויהלר חברו קיים ולל"כ היה לחל מהם נכנם בחברו בענין שלם ינטל לחל מהם לו יהלר בחבירו כעובי דינר זהב לכהה"נ [לינה] כשרה מיהו לף הרב לו לחרים לגלח להלכה לבל לו למעשה: **ההוא גובתא.** כמו קנה בשר: **דהוה נפקא מבי כסי לכריסא סבר מר בר רב אשי לאכשורה. כלאכסרנא מבי כסי** להובלילא: **בחד מחתא מחתינהו. וכי בלרינהו לחת לרנת לכולם: מחי.** מקרנמינן לורנ: **היכא דאיתמר דבריאתא הכי אית להו איתמר והיכא דלא איתמר לא איתמר.** ויתר הוה וכלילו ניטל לחל מן המעים כנגלו הוה וכל יתר כנטול למי וכן הלכה לליבא מלן לפלינא לגלע"נ לחרינן בלונא לריבא [לף מז.] **לנית הלכתא כוותיה לרבא ביתרת הא לוקימנא והוה לקיימא בלרא לאוני לקים להו לרבנן לאורחה בהכי לבל ביני ביני טרפה לאלת כנטול למי ונבי רבנלי לאורחה לאורחה היא ולגלי טרפה: העיד (ר') יונתן בן שילא וכו'.** על שני בני מעים היוצלים מן הבהמה כלחל. **לגית לה תרי הלורי לכנתא ושניהם יוצלים מן הקיבה זה ברלשה וזה בלחלעיתה: וכנגדן בעוף כשרה. לעוף זימנין להוי ליה הכי** ולע"נ **לגלח משתכח לן הכי קים להו ויש מפרשים שכל עוף לרבו כן משום למן הזפק ועל הקרקבן קנה של מעים לחל והוה קרי בני מעים וברלשה הקרקבן יוצלין בני מעים נמורין** ונרסינן עלה בגמ' (לף נח:) בל"ש שיוצלין משני מקומות לבל יוצלין ממקום לחל וכלין על כלילו בשרה ומלי כלין על כלילו בשרה כשרה ולפי"ז לם נמלחו לה שני טוחלים סמוכים זה לזה בסומכייהו רוחלין כלילו ניטל היתר ומקומו עמו ויהלר הלני נקוב בסומכיה וטרפה. לבל הרמב"ן ז"ל כתב בתורת הבית שלו לכנטל בלחול קלחרינן כלומר כלילו ניטל הוה לבדו וכי תימל לם כן יתר ברגל למה היה טרפה משכחת לה כגון שהיתר מחובר במקום בוקל לשלמת בענין שלם תעקור לת זה ישמט בוקל לשלמת של חברו וכן לם הוה מחובר במקום

מתני' אחוזת דם. שאחזה לס וחלתה. והמעוכלת. שנכנס עפר בגופה: **והמצוננת. חולי מחמת הענה: הרדופני. סם המות לבהמה: מים הרעים. מיס מנוגיס: אכלה סם המות. שהוא סם המות לאדם: גמ' הלעיטה חלתית.** קורטו של חלתית חד הוא ונוקב בני מעיים: **תיעה.** טור"ל **כלע"ז ועשב מר הוא מאד וכל שלו קשים לה: כלב שוטה. לאמרינן במסכת יומא** (לף פג:) **ריח רעה שורה עליו וכשנושך לאדם שורה עליו והורגתו: קשיא חלתית.** להכא **אחלתית לשמואל** וקשיא סם המות להכא **לאדם סם המות למתני': בסם המות דבהמה. שאינו סם המות לאדם:** [לף נט.] **בדקה רב בצומת הגידין.** ענמת הגידין בשוק הוא **שמוך לאדרכוכי ברגליס האחרוניס: באומצא. אינו עלי כ"כ כבתנור אלא מולאו מאד ונעלהו כל להו על הגחליס: לנקורי. שמא נשכה נחש את האדם ואסורה משום [אותביה** בגורל לחייבו בדק נפשות. מהלון ע"י שיתבטל יפה]: **תילחי תילחי. נתפרק חתיכות חתיכות: לא יאונה לצדיק כל און.** שנזדמנתי לך ומעתיק מלאכול: **מתני' סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה.** כלכתיב **את החיה וגו'.** והיינו מעלת גרה וכל יתר כנטול דמי: **מתני'** אחוזת דם והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני ושאכלה צואת תרנגולים וששתתה מים הרעים כשרה אכלה סם המות או שנשכה נחש מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות: **גמ'** אמר שמואל הלעיטה חילתית טרפה מאי טעמא משום דמינקיב למעיה מתיב רב שיזבי אחוזת דם והמעושנת והמצוננת או שהלעיטה חילתית או שאכלה הרדופני או תיעה או שאכלה סם המות או ששתתה מים הרעים כשרה השיכה נחש או שנשכה כלב שוטה מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות קשיא חלתית אחלתית קשיא סם המות אסם המות חלתית אחלתית לא קשיא בעלין כשרה ודאמר שמואל טרפה בדקרטין דמנקבי למעיה וסם המות אסם המות נמי לא קשיא מתניתין דקתני אסורה משום סכנת נפשות כשאכלה סם המות דאדם וברייתא דקתני כשרה בסם המות דבהמה: (דף נט.) ההוא בר טביא דהוה בי ריש גלותא דאיפסיק כרעא בתרייתא בדקה רב בצומת הגידין ואכשרה סבר למיכל מינה באומצא א"ל שמואל לא חייש מר לנקורי א"ל היכי ליעביד אמר ליה אותביה בנורא דהוא בדיק נפשיה אותביה בנורא ואיתמח ונפל תלחי תלחי קרי שמואל נרה: **והוא שיכיר בן גמל.** שאין לו סיעים והוא מעלה גרה ואינו מפריס פרסה: **אין לך דבר שמעלה גרה וטמא אלא גמל.** וה"ה לשפן ולארנבת כלכתיב קרא בהדיא מיהו אין צריך שיכיר שפן ולארנבת לפי שיש להן סיעים אבל בן גמל בעודו קטן אין לו סיעים ולא ניכוס: **שפיה גמום.** חתוך ולשון מצנה הוא כמו נומי עם הסופי ומפני שהוא חתוך אינו יכול להכיר לפי שיש לו סיעים אם לאחר: **אם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה.** לפי שהיא נס כן מעלת גרה: **והוא שיכיר חזיר.** שכל שהוא מפריס פרסה ביודע שהיא מעלת גרה חזיר מחזיר שהוא מפריס פרסה ואינו מעלה גרה: **בודק בבשרה.** לקמן מפרש היכי: **תחת העוקץ. תחת עגם הלחיה שקורין לנקא יש בשר שכשקורעין לאותו נקרע שתי ויש נקרע ערב:** [לף נט:] **ואלו הן סימני חיה שחלבה מותר כל שיש לה קרנים וטלפים.** וא"ת והיכי מני טלפיס **כסימני חיה להתיר חלבה** והא בבהמה נמי איתנהו יש לומר לכיון **להתיר חלבה לתינן בעינן לניפק** מכולהו **ספיקי** מספק **טומאה** ומספק **בהמה** הלכך **בעינן טלפים** לפקוקי **מחיה טומאה** לחף ע"נ **לסימני טהרה** מפרסת פרסה ומעלת גרה **בעינן** היינו כדי שיכיר

יום שלד

עליה דרב (משלי י״ב:כ׳-כ״א) לא יאונה לצדיק כל און וקרי רב עליה דשמואל (דניאל ד׳:ו׳) וכל רז לא אנס לך: **מתני׳** סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה וסימני העוף לא נאמרו מן התורה אבל אמרו חכמים כל עוף הדורס טמא וכל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף טהור רבי אליעזר ברבי צדוק אומר כל עוף שחילק את רגליו טמא: **גמ׳** אמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה ופרסותיה חתוכות בודק בפיה אם אין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה ואם לאו בידוע שהיא טמאה והוא שיכיר בן גמל דתנא דבי ר׳ ישמעאל (ויקרא יט) את הגמל כי מעלה גרה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמעלה

יום שלד

גרה וטמא אלא גמל לפיכך פרט לך הכתוב הוא. ואמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום בודק בפרסותיה אם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה ואם לאו בידוע שהיא טמאה והוא שיכיר חזיר דתנא דבי רבי ישמעאל (ויקרא יט) ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסות וטמא אלא חזיר לפיכך פרט לך הכתוב הוא. וא"ר חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום ופרסותיה חתוכות בודק בבשרה אם מהלך שתי וערב טהורה ואם לאו טמאה והוא שיכיר ערוד ודילמא איכא מינא אחרינא דדמי לערוד גמירי דליכא והיכי בדיק אמר אביי ואיתימא רב חסדא בכנפי העוקץ: אלו הן סימני חיה (דף נט:) שחלבה מותר כל שיש לה קרנים וטלפים והרי עז שיש לו קרנים וטלפים וחלבו אסור כרוכות בעינן והרי שור דכרוכות וחלבו אסור * בד"ק ובד"ס הגירסא בכל הענין חדוקות חרוקות בעינן והרי עז דחרוקות נינהו וחלבו אסור מפוצלות בעינן והרי צבי דאין מפוצלות וחלבו מותר הדורות בעינן הילכך כל היכא דאיכא מפוצלות לא בעינן מידי אחרינא לא מיפצלי בעינן חרוקות הדורות וכרוכות והוא דמבלעי חרקייהו והיינו ספיקא דעיזא דכרכוז והלכתא עיזא כרכוז מין חיה הוא וחלבו מותר קרש אע"פ שאין לו אלא קרן אחד חלבו מותר אמר רב יהודה קרש טביא דבי

ומפרסת פרסה ומועלת שסע פרסות: **וסימני העוף לא נאמרו וכו'.** כולה מתניתין לפרש לקמן בס"ק: **גמ' היה מהלך במדבר.** ומצא בהמה שפרסותיה חתוכות ואינו יכול לבדוק שם היא פרסה בודק בפיה שם אין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה לפי שהיא מעלת גרה ושם נמי טמא שהיא מועלת

חזיר [שאינו מעלה גרה] וזה שיש לו קרניס ליכא לספוקי ביה כלל הילכך בעינן טלפים לספוקי מטומאה וקרניס לספוקי מבהמה ור' יוסי ס"ל לכל שיש לו קרניס אין לספקו [בטומאה] כלל והיינו לתנן בפרק בא סימן (לף נא:) כל שיש לו קרניס יש לו טלפיס ושתמש כרבי יוסי: **והרי עז דיש לו קרנים וטלפים וחלבו אסור כרוכות**

בעינן. פרש"י ז"ל **כרוכות ענוקות כלחמרינן בכ"ק** (לקמן נ:) **נבי שיחין ומערות ובכורות** (לקמן מ:) נבי (פיו) **לומה לחזיר: חדוקות בעינן. מלאות פנימות וחריצין: והרי עז דחדוקות. וקס"ל להלל ביה מכרוכות** ומוקי סיפא לחדוקות. **וכרוכות תו לא בעינן: מפוצלות בעינן.** סיפא לסם פעולים: **והרי צבי.** לקיל מפולגת לומר **שקורין לנו צבי לא היו הס קורין צבי אלא** לומר שהקרוי לפטנוכי"ק **וקרניס שלו לינן**

עילאי: וסימני העוף לא נאמרו אבל אמרו חכמים כל עוף דורס טמא: אמר רב נחמן (דף סב.) היה בקי בהן ובשמותיהן

מפולגים: חדודות בעינן. כך גורס רש"י ז"ל **ופירש כעין קרני חיל ונבי שהן מלין למעלה: הילכך כל היכא דאיכא מפוצלות וכו'. כיון לשיכא מפולגות ושיכא לאו מפולגות** היכא לשיכא מפולגות לא בעינן מילי אחריני לפי **שאין פעול בקרני בהמה** והיכא לאו מפולגות כגון הנבי בעינן חלולות כרוכות וחדוקות **לניפוק מספקא לכולהו. חדוקות לאפוקי לסור. חלולות לאפוקי לעז שהם רחבות. כרוכות לאפוקי נמי מספקא לעז לשע"ג לשל עז לינן חלולות יש עיזה כרכוז שמו עז** וקרניו **חלולות וחלולות ומספקא לן לי מינח לעז** ניתנו: **דמבלע חדקייהו.** שחריצין תכופין **וסמוכין ומובלעין זה בזה: והיינו ספקא דעיזא ברכוז. שקרניו חלולות וחלולות ומספקא לן כיון לחלולות וחלולות חיה היא לו שמא כיון שמו עז מין בהמה היא** זו היא שטת רבינו שלמה יצחקי ז"ל ומה שפירש לכי מקשינן הרי עז לחלולות הוא שבירה לן להלרינן מכרוכות לא נהירא לשם כן למה ליה לחלוקי מפולגות בעינן ליממ ללן הלל וכרוכות וחלולות בעינן ונפקינן בהו מספקא לסור ועז וכן מה שכתב למלמקשינן והרי צבי לקיל **מפולגות מסמע שמה שאנו קורין** ערב"י לינו נבי שהרי לומרו כאן שקיל קרני הנבי מפולגות וזה **שאנו קורין לותו צבי** פעולין הרבה ים לו. לא נהירא שהרי כל הסימנין שהזכירו חכמים בנבי ים לו בלותו **שאנו קורין עכשיו צבי** (כתובות קיב.) שקיל עורו מחזיק לת בשרו ושהוא יפה בעינו לחת פתוחה וכן מה שפי' בחלולות שהן חלין למעלה ובעינן חדוקות **לאפוקי מסור וחלולות לאפוקי מעז וכרוכות לאפוקי** מעיזא כרכוז דקרניו חדוקות וחלולות לינו מחוור לשם כן בכרוכות וחדוקות תסני ליה להל ליכא לכוותייהו בסור ולא בעז ולא בעיזא כרכוז לפיכך פירש ר"ת ז"ל לכרוכות היינו לקיימת גילדי גילדי וקס"ל שהגילדי מתקלפין זה מזה ושל עז לינן כן ומקשינן והרי סור לכרוכות כלומר לקיימת גילדי גילדי וזן מתקלפות ומהלרינן חדוקות בעינן כלומר לאו כדקא ס"ל שיהו כהריכות מתקלפות אלא שיהו מהולקות זו על זו וחדוקות כמו חדוקות כלחמרינן בעירובין [לף קל.] טובא כחלק שמהלקין לת עובדי כוכבים לניהנם. ומקשינן והרי עז לחדוקות כלומר שם כן לכרוכות מהודקות לאמרת שהרי קושיא לוכותה שהרי של עז יפות כן לכשלמת מעיקרא למשנינן כרוכות בעינן וקס"ל לאפשר לקלף שהריכות זו מזו הוא לניחה לן **לשל עז לינן** מתקלפות לאבל השתא לחמרינן לחדוקות בעינן שהרי קושיא לוכותה לשל עז נמי חדוקות ניתנו ומהלרינן מפולגות בעינן כלומר שהן כפופות ברישיהן ומלמן כפיפה הוא כלחמרינן בקידושין [לף סב:] מאי משמע להאי חנם ליתנו לכעולא הוא לכתיב הלכוף כחנמון ראשו וחפילו לנוסחאות שכתוב בהן מפולגות כך מתפרש שהפ"ק והבי"ת מתחלפות כמו שאמרנו [בכרים פ"ו לפלה] שהקר במקום שפקר ופרכינן והרי צבי לינן מפולגות כלומר שהינן כפופות ומהלרינן שלותות בעינן כלומר שלותות נמי בעינן ופירש שלותות ענולות ושל עז לינן כן מיהו בשלותות לחול לן שני שקרני השור נמי ענולין הן הילכך בעינן כרוכות חדוקות לשפוקי משור ללן מהלקי שלותות לשפוקי מעז. ושפיקא לעיזא כרכוז היינו לי מיקרי מיבלע חדקיהו וכן לו ולנקע שמעתין שפיר ללן שקשה מה שמנע בנוסחאות וכן בהלכות הרי"ף ז"ל חדוקות שלותות וכרוכות בעינן ולא שיהא לכרוכות וחדוקות חלק מילמל היא הוה ליה למימר כרוכות חדוקות: **וקרש אע"פ שאין לו אלא קרן אחת חלבו מותר.** אין חיה הוא ושקרש שמו: **טבייא דבי עיללאי.** נבי שם יער פלוני שנקרא כך: **גרסי'** בגמ' (לף ס.) לרש ר' חנינא בר פפא מאי לכתיב יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרו בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למינהו בחילונות. כלומר לכתיב בהן עושה פרי למינו נעשו לשאים קל וחומר בעלמן ומה חילונות שאין לרכן לעלת בערבוביא פירות לפי שהן **גדולים וענפיהם מרובים** לאר הקב"ה למינהו כלומר **שיהא כל חילן רחוק מחבירו כלי שיהא לו היכר** בפני עלמו אלו על לחת כמה וכמה פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו ונרמזין עלה בעי רבינא הרביב שני לשאים לר' חנינא בר פפא מהו כיון ללא כתיב בהו למינהו לא מיחייב לו לילמל כיון לשהכיימו מן שמיא לילייהו כמאן לכתיב בהו למינהו למי והכי פירושו לבהרכבה הוא לקא מיבעי ליה לאבל לענין כלאי זרעים פשיטא לליה בהו שאין לאסור משום כלאי זרעים ללא מיני תבואה ולקטניות וזרעוני נמה לאבל לשאים לא ומיהו לר' חנינא בר פפא בעי לס הרביבין בחילונות מהו מלאר שמהחילונות נשלו ק"ו לאבל זרע פשיטא לפטור כשם שאין כלאים בחילונות ללא בהרכבה לתניא בתוספתא לכלאים זורעין זרעוני לילן כלאר שאילו היה בלשאים משום כלאי זרעים כל שכן שיהיו לסורין לכ"ע בהרכבה לכל שאסור בזריעה כל שכן בהרכבה לומיא דירק לאסור נמי בהרכבה כלתנן בפ"ק לכלאים והא לתניא בתוספתא ר' לוסתאי לומר אין לשאין הרי הן כלאים בכרם ומשמע לה"ק בעלמן שהן כלאי זרעים יחיאלאי היא ופליגי רבנן עליה וה"נ משמע בהאיל בירושלמי הילכך לרבנן לשאים הין בשם משום כלאי הכרם ולא משום כלאי זרעים לבל בהרכבה לר' חנינא תבעי: **אמרו חכמים כל הדורס טמא.** פי' רש"י ז"ל לורס שמניח רגלו על החוכל בשעה שהוא חוכל כלי שלא יוכל כולו לתוך פיו והשיב עליו רת"ס ז"ל ח"כ אף התרנגולת עושה כן והוא ז"ל פירש לורס וחוכל והלי ליתנה משמע לורס וחוכל בעולו חי מלחמרינן בסוף פרק לרבעה לבות נזיקין (לף נח:) לרי בהאות הרבים לרם ולבל פטור טרף ולבל חייב כלומר לרם ולבל בעולו חי פטור משום לחורבח לרי בהבי יהו לה שן שפטורה ברה"ר לשמא לורם וחוכל בעולו חי משמע ולא"פ שהתרנגולת חוכלת שקנים ורמשים בעוכן חייס לין זו קרויה לריסה והנכון לורם לכבה כעין הלרוסה שהזכירו למעלה בגן ונם. וכ"ת ג"כ מאי קא מיבעיא לן לעיל [לף נב.] שאר עופות טמאים לם יש לשם לריסה לם נאו והרי שנינו כל עוף הלורם טמא משמע שהתחיל לורסין בן י"ל לנהי שכולן ניין והורגין מהן מחמת לרם ומהן מחמת הכאה שמכין בצפורן. ומחמת לרם הוא לשיקנא לאין להן לריסה אלא בלכותיהו ולא"פ שהלבר יהוא שהלבה מסס ניין נהולין בפיהם בעלמן והורסין לוחן ולא"פ שאין להם יין לרוסה בגולוסיהם ולישנא לורם וחוכל לשאר בגמרא לורם לסורין: **וכל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקורקבן נקלף טהור.** הוי יולע לכ"ל עופות טמאין הוו ולא לא לכספר ויקרא כתיבי כ' וכתיבי בהו למינהו למינו למינהו למיניהם הרי כאן כ"ל וכ"ל עופות הללו לכל לחד יש לחזק סימן טהרה חון מנשר שיש לו ל' סימני טמאתה והם שהוא לורם ואין לו לוצבע יתרה ולא זפק ואין קרקבנו נקלף וכ"נ הנשתרים חלוקין בסימני טהרתם ורש"י ז"ל **סובר שלפי סיטת הגמרא שלעשרים עופות יש להן נ' סימני טהרה בגופן.**

ולעורב ב' מחלו. ולפרש לו לעזניה לחלל מסס יש לחלל ומהני סימן טהרתו הוא שאינו לורס. ולא יעלו בעלי הגמרא היה סימן לאינו [לורס] לי בפרס חיתיה לי בעזניה [חיתיה] וכל זה מפרש כן רש"י ז"ל **לפי גרסת אחת שהוא נורס כגמרא ולפי לקלוף קוניתא כמו שכתבתי בחילופי.** מעתה כיון שהרב ז"ל סובר שיש לכ' עופות טמאים מסס נ' סימני טהרה בנופן. להיותו לגבע יתרה וזפק וקרקבנו נקלף היכי תנן וכל שיש לו לגבע יתרה וזפק וקרקבנו נקלף טהור והרי כ' עופות יש להן נ' סימני טהרה הללו וטמאין ולפיכך צריך הרב ז"ל לפרש לסיפא דריסא סמיך למעיקרא תנא לכל עוף לורס טמא שהריסה **סימן מובהק הוא** לטומאה שאין לך בטהורים לורס וכתב הכי תנא לכל עוף שאינו לורס ויש לו נ' סימנים הללו הן סימני טהרה ויצנן כולן בתורים כלחיתא בגמרא וי"ת וכיון שהוא ערוך ליבא שלא יהא לורס למה לי ל' סימנין כאינו לורס בסימן ג' שבנופו סני ואע"פ שאינו מכיר לחל מן העופות המלוין בתורה שהרי ג"ל לספקו בלחל מהן להפ כ' עופות נ' סימנים יש להן בנופן ולורסין הן כמו שאכתוב בגמרא בס"ל וכן אין לספקו בעורב שהרי עורב כ' סימנים של טהרה שלו בנופו הן ולורס הוא וכאי מוכח בגמרא מהקישא הלכתא עוף הבא בסימן לחל טהור והוא שלא לריס ופרש"י ז"ל **והוא שלא חזינן ליה ללריס ואם איתא לעורב לאינו לורס ליחוש שמא אינו לורס ועורב הוא שלא מכלאן שעורב נ"כ לורס וכיון שכן זה שאינו לורס אין לספקו בעורב.** וכפרש אי בעזניה ג"ל לספקו להפ ליתי להו שלא לחל מן סימנין שהרי ליה תרי וכיון שכן לגבע סימנין למה לי באינו לורס וסימן לחל שאין של טהרה סני י"ל לחל"ש שלא לתנא לו אתא לאשמועינן בהיתר עוף הבא לפנינו בכמה סימנין סני ליה שלא כולהו סימני טהרה אתא לאשמועינן ובגמרא הוא למפרש עוף הבא לפנינו בכמה סימנין סני ליה כמו שאפרש בס"ל: [לף סח.] **ואצבע יתרה.** פרש"י ז"ל לגבע שאחורי הרגל ואע"פ שברוב העופות היא קרי לה יתרה לפי שאינה בסדר חברותיה אבל לחרים לומרים שג"ל שאתה זו לגבע יתרה להפ בגמרא לחרינן לנפר אין לו לחל מסימני טהרה שלמא אין לו לגבע יתרה ואם זו שאחורי הרגל היא לגבע יתירה היאך לפשר שלא תהא בנפר ושלא עיקר הדריסה בחותו לגבע היא ונפר גדול שבלורסין לפיכך פירשו שהלגבע שלפניו [שהיא יותר] גדולה ויתרה מחברותיה קרויה לגבע יתרה ואין לגבע זו בנפר שאין לו שלא כ' לגבעות שלפניו שהן שוין ואחד לאחריו. וקרקבן נקלף לתנן מוכח בגמרא [לף סב:] להיותו שנקלף ביד ואע"פ שאינו נקלף על שעמיל בשעת ונתרפש בהכי סני אבל לו לא מיקלף ביד שלא שלא בסכינא ספיקא הוי: **כל עוף החולק את רגליו. מפרש בגמ' שכשמעמילו על החוטו נותן שתי לגבעות** לכאן וכ' לגבעות לכאן טמא **לבילוע שהוא לורס** ולא קשיא ר' אלעזר בר' צדוק אחד שכל החולק את רגליו טמא אבל יש לך טמא שאינו חולק את רגליו לומיא לריסא לחרינן כל עוף הלורס טמא אע"פ שאינו לורס להיותו פרס או עזניה: **(גמ') אמר רב נחמן היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור.** בגמרא מוכחינן הכי מלכתב רחמנא נפר ויליפינן מיניה לכל שאינו לומה לנפר בחרבע סימני טומאה שאר עופות שבעולם כיון שאינן לומים לנפר בחרבע סימני טומאה ולפיכך אין לו סימן לחל מן הטהרה חון מהעופות הכתובים בפרשה שהרי יש מהם עשרים שיש להם שלשה סימני טהרה ואע"פ כ' טמאין ולעורב שיש ולפרש ולעזניה לחל וטמאין לגבל כל עוף שאינו לומה לנפר בחרבע סימני טומאה לגבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף

אע"פ שאין לחתן שני סימנין של עורב יש לחוש לעורב ולמינו. היה לו סימן אחד בגופו אע"פ שאינו יוצא אם הוא לורס אם נאו הוי ספק אין לו סימן טהרה בגופו ואינו לורס כל אחד מאלו טהור שאין בכל הטמאין כיוצא בהם אלא **פרס ועזניה והנהו לא שכיחי ביצוי.** ויש מי שמספק ואומר לכי תמרינן **לא שכיחי ביצוי** לוקא ביצוי לישנא אבל ליכן חייצינן כל זה לפי לרכו של רש"י ז"ל: **אבל** אין לרכו מחוור שלאבריו כי בעי רב נחמן שיהא בקי בהם וכשמותיהן הינו **צריך** שיהא בקי אלא **כפרס ועזניה להא** ליכא בכולהו עופות בני אחד אלא אינהו ולפיכך אין הלמן מתחוור שיאמר סתם היה בקי בהם וכשמותיהם ולא יהא צריך לסימנין בקי אלא בפרס ועזניה. ועוד קשה לפסיקתא רש"י ז"ל שכי היכי לאמר לעוף הכא בסימן אחד ומכיר פרס ועזניה טהור [ועוף הכא בשני סימנים ומכיר עורב טהור] ליאמר נמי עוף הכא בני' סימנין טהור והוי מכיר עשריס עופות החמורים בפרשה. אלא שאפשר לי לומר דזה לסמוס להנהו ל' עופות לנפקי מלמינה למינו למינהו למינים לא יהיו לא אמר הכי. ועוד קשה על רש"י ז"ל שבדיקת העופות מעידה שפך מלבריו ז"ל שהוא פירש שעשריס עופות יש להם נ' סימני טהרה בגופן והרי נבדק היסטרוו"ר שהוא הגן החמור בתורה כמו שפירש רש"י ז"ל בפירוש התורה ובמסנת [לף מב.] לרוסת הגן וכן נראה שהוא המורגל לעוף בו ולורם תמיד ומצאו שאין לו אלא הגם שאין לו אלא סימן אחד בגופו וכן עוף הגם שמיני הגן שמנינו בו לרוסת הגם בעוף הגם והוא האסטרו"ר שנראין בו תמיד ואין לו נם כן אלא אחד שאין יתרה בלבד וכן בדקו את היענה הנקראת בלשון חכמים נעמה ואין להסתפק בה שהיא האסטרו"ן מפני שאוכלת הברזל והזכוכית כמו שאמרו בפרק מפנין (לף קכח.) ואת הזכוכית מפני שהיא מאכל לנעמיות והיא העושה לבל תמיל שאינה מסורסת ולא משמעת קול כלל כענין שכתוב (מיכה ו) לבל כבנות יענה ואין לה זפק ולא אצבע יתרה אחת לה אלא ב' אצבעות לפניה ואחד יוצא נוכל ואין זו אצבע יתרה כמו שפירש' במשנתינו אלא שקורקבנה נקלף ועוד בדק הרמב"ן ז"ל העוף הנקרא מוליא"ן והוא לורם ולא תמיל תרנגולים קטנים וכיוצא בהם ואין לו אלא אצבע יתרה בלבד וכיון שכן הרי מינהו עוף הבא בסימן אחד וטמא ואין לומר שהוא פרס או עזניה שהרי הוא מנוי ביצוי בשוקים וברחובות וכן בדק במיני העופות שעיניהם הולכים לפניהם כשל אדם ויש להם לסתות כאדם והם קריח וקפוף כדאיתא בפרק המפלת (לף כג.) ואין להם לא זפק ולא קורקבן אלא אצבע יתרה וכן בדק עוף הנקרא וולטור"ן שהוא בלשון חכמים דיו ובלשון **תורה דיה והיא** שרואה נבלה מרחוק ויתר מכל העופות כמו שמוכח בשמועה זו [לף סנ:] ואין לו אלא אצבע יתרה בלבד וכן העטלף עוף העכבר הפורח בלילה ואין לה זפק ולא קורקבן נקלף אלא לאצבע יתרה לפי שיש לו שם אצבעות לפניו. ומכל זה נלחש פי' של רש"י ז"ל **שהרי כל אלו העופות הטמאים אין להם אלא סימן אחד.** מלבד מה שקשה עליו מכל מה שהקשינו בסוגיית הגמרא והארכתי בחולשי וכן נלחו מפני הבדיקה פירושים אחרים שנתפרסמו בשמועה זו: **אלא** עיקרן של דברים כמו שפירש הרב ר' משה בר יוסף ז"ל שעשריס ואחד עופות החמורים בתורה בנופו וכולן לורסין והעורב נ"כ לורם ויש לו שני סימנין בגופו והם אצבע יתרה וקרקבן נקלף שכבר בדקו אותו ומצאו לו כן ואין ספק שזה שהוא קורין קור"ב הוא העורב לרוב שחרותו וגם בניו יונקים לבניס קטן כמו שנאמר עליו בהנלה (כתובות לף מט:) והוא שנועל תמיל כמו שאמרו בפרק לא יחפור (לף כג.) לפיקו קורקבן מהכא ופרס ועזניה אית להו חד חד אלא שהשחל משם שאין הוא שאינו לורם והשחל יש לו סימן אחד בגופו ונמצא שאין לשחל **מן העופות הטמאים** שנשם סימני טהרה בגופן והיינו לתנן במתניתין כל עוף הלורם טמא וכל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף ינאמו ולא קאי אלא לשחל שבדיקתו מעופות טמאים הוא שאין לך בטהוריס לורם וכל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף בילוע שאינו לורם וטהור לפי שאין לשחל מעופות טמאים יותר מאלו סימנין של טהרה וזה כיון שיש לו שנם ולאו אלא **עוף טהור הוא** ואין ס"נ להוה מני למתני שכל שיש לו סימן אחד בגופו ואינו לורם טהור שהרי כולן לורסין חון מפרס או עזניה וליכא למיחש להו שאין להם אלא סימן אחד אלא לפי שסימן הדריסה אינו ניכר ללוקתר כלאחרינן [בגמרא] [לף סב:] בתרגנולתא לחנמל לחזיוה לדרסה ולכלה זכיר ג' סימנין הללו שניכרין לוקתר לעין. ועוד שרגא לגמות כל סימני הטומאה והטהרה הלי הוא פירושה למתני' ומ"ש לאמר רב נחמן היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור כלומר אם אותו סימן הוא בגופו אין שאינו לורם אינו צריך שיהא בקי אלא בפרס ועזניה בלבד. והשתא אתי שפיר מאי דקאמר היה בקי בהם ובשמותיהם למשמע שצריך להיות בקי בכולן ואתי שפיר נמי מאי אלא קאמר עוף הבא בני' סימנין טהור [והוא שיכיר כ' עופות] לליכא למימר ובלבד שיכיר שאע"פ שאינו מכיר אלא סמס טהור שאין בכל העופות הטמאין שיהא בו ג' סימנין של טהרה והיינו לתנן כל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקורקבן נקלף טהור ובתר הכי אמר אמימר הלכתא עוף הבא בסימן ג' טהור

ועזניה לא שכיחי בישוב: (דף סו.) תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבהמה טמאה מרובה מן הטהורה לפיכך מנה הכתוב בטהורים ועופות טהורים מרובין על הטמאים לפיכך מנה הכתוב בטמאים למאי נפקא מינה לכדרב הונא דאמר רב הונא אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה: אמר רבי יצחק עוף טהור נאכל במסורת ונאמן צייד לומר עוף זה התיר לי רבי אמר רבי יוחנן והוא שבקי בהן ובשמותיהן ורבו שאמרו רבו צייד ת"ר לוקחין ביצים מכל מקום מן העובדי כוכבים ואין חוששין לא משום נבלות ולא משום טרפות באומר של עוף פלוני הן וטהור הוא אבל אמר של עוף טהור הן מצי משתמיט ליה וליבדוק בסימני דתניא כסימני ביצים כך סימני (דף סד.) קרבי דגים ואלו הן סימני ביצים כל שכודרת ועגולגלת ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה שני ראשיה כדים ושני ראשיה חדים טמאה חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים טמאה חלבון וחלמון מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת השרץ א"ר זידא סימנים לאו דאורייתא ואלא למאי הילכתא קתני להו הכי קאמר שני ראשיה כדין שני ראשיה חדין ודאי טמאה חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים ודאי טמאה ראש אחד כד וראש אחד חד חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים משכחת לה טמאה ומשכחת לה טהורה אם אמר צייד של עוף פלוני וטהור הוא סמוך עליה בסתמא לא תסמוך עליה

דאית דעורבא דדמיא לדיוני: תניא אין מוכרין ביצת * נ"א טרפה נבלה לעובד כוכבים אלא אם כן נטרפה בקערה

וה"מ לגבי דרים כלומר שהם לוקחו שיהו טורח טהור לגבי לגיכח למיתם היה לגי **לפרס ועזניה והנהו לא שכיחי ביצוד** לכל בם בסיתן לחב בנופו [ולוגו יולע שם לורם לו לא] טעת לגי"כ הוא בקי בכל העופות שבתורה לבה שכיחי ביצוד. זו היא שטת הרב רבי תקם ברבי יוסף ז"ל: **ונמצאו** כללי השמועה לפי שהם זו לכל עוף הלורם טעת ועוף הבא בנ' סיתנים בנופו ביולע שהיו לורם וטהור וה"גו מתני' בא בשני סיתנין בנופו ולגו לורם טהור שהין בעופות הטעתים כיוצא בו. בא בשני סיתנים בנופו בלבד ולגו יולע שם הוא לורם שם לגו לע"פ שהין לוקחן שני סיתנין של **עורב יש לו לחוש לעורב** ולמיגו. היה לו סיתן לחב בנופו ולגו לורם טהור. הין לו סיתן בנופו ולגו לורם טהור שהין בכל הטעתים כיוצא בו הלגי **פרס ועזניה והנהו לא שכיחי ביצוד.** בא בסיתן לחב בנופו ולגו יולע שם הוא לורם שם לגו לוקחן שני סיתנין של עורב לעופות שבתורה. וכתב הר"ז הלוי ז"ל קבלנו במסורת מלבותינו ומרבותינו הקדמונים שבל עוף שחרטומו לחב לו סיתן לו לף הרגל שקורין פלט"ר כמו סיתן לגוז הין להסתפק בדרוסתו כי ביולע שהיו לורם ע"כ: [לף סג:] **עוף טהור נאבל במסורת. חס זכור בחלס כסר שחלבו לו שמסר לו רבו לו ע"יל חבס שהוא טיהור: שבקי בהם.** לותו הרב: **ורבו שאמרו רבו צייד.** לגו לב בחבמה הגי בענין ציד ובקיאות עופות: **תנו רבנן לוקחים ביצים בבל מקום ואין חוששין לא משום נבלות. שמא נתנה בתרנגולת נבלה** ולע"ג לביצת נבלה לסרה בלתנן בעליות [ריש פ"ה] לפ"ה לנבילות וטרפות מיעוטא הינהו ובגמרא פרבינן ולילמא לעוף טמא הינהו ומפרקינן בחומר של עוף פלוני וטהור הוא. ול"ת ומאי קושיא לעופות טמאין נמי מיעוטא הינהו ובלתניא לעיל [לף סג:] שעופות טהורין מרובין מן הטמאין. תרגו בזה לגי"ג למיעוטא הינהו בי מסבינן להו בהלי נבלות וטרפות הוו להו רובא ל"ג מחנה על מחנה ל"ג יש לומר לגי"ג למיני עופות טהורין מרובין מן הטמאין לפסר שבפרטי העופות שבבל מין ומין שבטמאין מרובין מן הפרטים שבטהורים בלחמרינן לעיל [סמ] בגמרא מהם עופות טמאין יש במזרח ובונן מין היה הן. ולי נרלה לברייתא הבי קתני לוקחין ביצים בבל מקום ולפילו במקום שעופות טמאין מרובין מן הטהורין בגון המקומות שהן בסבונת המדבריות והיינו לקתני בבל מקום משום (הבי) לנבי חסשק לעוף טמא לגו לרובא סבינן לגי משום לחמר של עוף פלוני הן וטהור הוא בלמסקינן לבל נגבי חסשק לגבלות הוא לסבינן ומשום הבי מסיים בה וחין חוששין לו משום נבלות ולו משום טרפות והיינו למסקינן ולילמא לעוף טמא הינהו לבינן לבבל מקום קתני לפילו בדוכתא לסבינהי עופות טמאים ליחוש לילמא לעוף טמא הינהו: **באומר של עוף פלוט הן וטהור הוא.** לתרינן בגמרא לדוקא בי לחמר של עוף פלוני לבל לי לחמר של עוף טהור בלחוש לין לוקחין משום למיני מסתמיטו **כלומר למני לחמר של עוף לחר לחמרתי לך שהי לחתה מבירו וטהור הוא** לבל בי לחמר של עוף פלוני לו משקר משום לגי מסתמיטו שהרי יבול הוא להבחין לי **ביני לותו עוף** הם וביוצא בזה הם לגו. וכל בה"נ לפילו עובד בוכבים מיהו לבלתרינן בסמוך הין לוקחין מהם ביצים טרופות משמע להא שלימות לוקחין להיינו בבה"נ לחמר של עוף פלוני וטהור הוא. ואיבא מ"ל לפילו ישראל שהינו מוחזק בבשרות בעינן לגימא הבי לבל הרמב"ן ז"ל בתב לביתראל שהינו מוחזק בבשרות לפילו לו לחמר של עוף פלוני שני להא לסבינן בפרק הין מעמידין [לף מ:] נבי לגי לבאומר לחי מלחתים מהיתן ה"ג לי לחמר לחי חזיתינהו למעוף טהור הינהו שני ומיהו לוקא בלגי חציל לספי חיסורי הגי לסמיך לקרבי לגיס או לביצים לחמיניהם וזבין להו מעובד כוכבים ולגי משמע ליה לוסרת במלתא לסבר למני למתמך לחמיני ביצים וקרבי לגיס ולימא לגי לחוריית הינהו כלאיתא לקתן היכן לבעינן מיניה סהלותא לוקא לו משקר בן ובבה"נ הוא לחמרינן הבם בהין בם מומחה שני בלחמר לחי מלחתים לבל בלחסיל למספי לסורת ולגי לו מהימן: **ולבדוק בסימנין דתניא בסימני ביצים בך סימני קרבי דגים.** קתן לגיס ים שמעתיהם בקרביהן הגי הסימנין לממרם ולזיל ובפ' הין מעמידין לחמרינן מסבחת לה בעלובתא ובדוב הנוסחחות בגמרא בתוב בך סימני עובדי לגיס בלומר ביצים שבתוכן לבל הרב לגפסי ז"ל נורם קרבי לגיס ובפרק הין מעמידין נם בן בתוב הין לוקחין קרבי לגיס לגי מן המומחה ולו בתב עובדים לפי שהוא ז"ל פוסק בחלן לחמר הבם לב טעת מסרין בלומר מוליד לגיס היובא בו בחיעיו והין לו ביצים בלל וב טהור מטול ביצים היובך ליבא למיחם בעובדי לגיס להיינו ביצים לטעתין בלל: [לף סא.] **בל שבודרת ועגולגלת.** בורתת מלמן בלור וחי תנת בורתת בלתוך הוא לחינת בעין בלור תעונל שהם מבל הלגלין **להבי תנת ענולגלת** לומר שהין ענולה שהם וחי **תנת ענולגלת בלחול הוה לחינת בעין עלמה להבי תנת בורתת** שהבא עמייה בעין בלור: **ראשה אחד בד.** ענול ועב בבל: **וראשה אחד חד.** מחולל: **חלבון.** לובן הביצה: **חלמון.** תנול"ת בלע"ז: **בידוע שהיא ביצת השרץ.** בגמ' מפרשינן לנפקא מינה שהם רקמה ולבלה לוקה עליה משום הסרן הסורן על הערן: **סימנים לאו דאורייתא.** סימנים הללו של **ביצים** לגו **הלבה למשה מסיני** נינהו **ולא סמכינן עלייהו: ודאי טמאה. ולי לחמר לך עובל בוכבים של עוף פלוני טהור הם ולילי משקר.** בשהמת לו תסמוך עליה לילבה לעורבא לממיין ליונה. בלומר בסימנין הללו לבל בעורתן ניבבין הן ומש"ה בי לחמר של עוף פלוני וטהור הוא מהימן ללא תני מסתמיטו. ולילבה למילך להבא לסקילנא לסימנין לגו לחוריית הינהו ולילו בפרק הין מעמידין (לף מ.) משמע לסימנין לחוריית הינהו לחמרינן הבם בהן ולקבינן לגיס ועובדין הינן נקחין ללא הן המומחה בלומר בקי בהן ולקבינן למה לי מומחה ליבדוק בסימנין לתניא בסימני ביצים בך סימני לגיס וכו' ולוקמת רבינא בסימנוהו ללמת לילי לו נימנוהו סמכינן לסימנים. תירן רת"ם ז"ל לגבי **לסימני ביצים גלו** לחוריית היינו לוקא בביצים משום לילבה לעורבא לממיין ליונה לבל בקרבי לגיס סימנין לחוריית הינהו ליבה לגיס ללמי לטהורין והא לחמרינן בסימני ביצים בך סימני קרבי לגיס לענין סימנין בלחול הוא למקמינן להו ומיהו לא למו לגמרי **לסימני לגיס לחורייתא ולביצים גלו** לחוריית ובירושלמי לא משמע הבי לחמרינן הבם בעבודה זרה [סוף פ"ב] רבי נתן חמר קמי שמואל ילענא לאפרוסי בין עובדי לגיס טמאים לעובדי לגיס טהורים אובדי לגיס טמאין ענולין ועובדי לגיס טהורים לרוכין לחמי ליה חד סלפתא בלומר להיא לו מין לב שמו סלפתא והוא טהור ועובדיה ענוליס והרי מוכח שהין סימנין מובהק ולחמר ליה טמא לחמר ליה לא בים לי לחמרת על טהור טמא הלא סופך לומר על טמא טהור בלומר הין ריעותא בלל בזה מפני הוכחה מין לב זה שמו סלפתא שהוא טהור ולפי בלל זה הוא טמא שזה חומרת הוא ולא נפיק מינה חורבא הלא סופך לומר על טמא טהור בלומר בבם שהרליתי לך שטעית בבלל זה לענין חומרת ומעת שהין בלל זה קייס בך לפבר שהטעה בו להקל שיהו עובדי מיני לגיס טמאים לרוכים הלמת לפילו סימני לגיס ליתנהו מלחוריית והברת קושיין לוכתיה. והרב הלפס ז"ל הביא בהלבות הלי תרומת הברי זירא לסימנין הלו לוקחין ביצים הלא מן המומחה בפשטה בע"ז הביא בבריית לחין לוקחין ביצים הלא מן המומחה בסימנוהו משמע בם"ל לפליני ולא בתב לוקימת לדבינא לוקמת בסימנוהו משמע בם"ל לפליני

שמעתתא לתלמידי ופסק כסוגיה דהכא לסימנין נמי לחולריית מסוס לחיתרה בלוכתה ועוד למוכחין לה בגמרא משמע ספיקות דרב חסי וחברים כתבו דשמעתתא לא פליגי דנהי דקי"ל סימנין נמי לחולרייתא לפ"ה חיטרייך התם בע"ז לחוקמה בסנימוחו מסוס למומחה דהתם לאו בקי בהם קאמר אלא מומחה בכשרות ומ"ה פריך למה לי סיהא מומחה לבדוק בסימנין דהא כל היכא דליכא סימני טהרה לפילו עובד כוכבים לחמר אלא מומחה בכשרות דהתם לאו בקי בהם אלא מומחה לסימנין דהא כל היכא דליכא סימני טהרה לפילו עובד כוכבים לחמר אלא מומחה בכשרות ומ"ה פריך למה לי סיהא מומחה לבדוק ב

ז"ל בהלכה שלח הביא הא לרבי ירמיה מסום למסמע ליה לכלוסתאי קי"ל כיון לחבוי ורב חסי תרתי לה ושקלי ועבו עלה וכן לעת הר"ם במז"ל בפ"נ מהלכות מאכלות אסורות: **אבל** הרמ"ה ז"ל כתב שא"א לומר כן לכחלבון שריה וכחלמון לסירה שהרי

טעמא משום דסריך בכולה: תניא כל השרץ השורץ לרבות אפרוחין שלא נתפתחו עיניהם * בגמ' שלנו ליתא דברי ראב"י כגי' התוס' וברא"ש גרס דברי ראב"י (ג"א) דברי ר' אליעזר בן יעקב ורבנן סברי כיון שיצא לאויר העולם שרי וכן הילכתא: אמר חזקיה מנין לביצת טמאה שאסורה מן התורה שנאמר (ויקרא י"א:ט"ז) ואת בת היענה וכי בת יש לה ליענה אלא זו ביצתה. גרסינן [(דף לא.) * ע"ש שינוי לשון (ג"א) בתמורה] אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן ביצת טרפה אסורה אפרוח של ביצת טרפה מותרת מאי טעמא דכמה דלא מסרח לא גביל ובעידנא דקא גביל עפרא

הפרוח מן החלבון הוא נוצר ולא מן החלמון שאם תאכל שוכר הביצה בעוד שהאפרוח בתוכה לא תמצא לבר מן החלבון שממנו נוצר והחלמון כולו קיים והרבה פעמים תמצאנו שלם בגוף האפרוח וזהו שאלם מונע פעמים רבות טיפת דם בביצה בת יומא בחלמון שלא ובחלבון לא ימצא על נחלר ימים אים לחום לריקום לפיכך פירש להא לחלר ליה רב חסי לרב נביהא מבי כתיל תנא לפיכך תני קמיה לחבוי וחבוי הוא לתרנגולים הכי לסכי קחלר לסתי ליפנא לחבוי הוא וליפנא ליחילחה ועיקר מתניתא לפיכך תניא ונקיטינן כרב חסי **הילכך נמצא על חלבון שלא האורה** ועל חלמון שלא זורק את דמה ואוכל את השאר ולמעשה היה אוסר בכולן כשנמצא על חלבון לפי שההלכה כפי פירושו וכשנמצא על חלמון נמ כן היה אוסר לחום לדברי הרמבנים ז"ל שאסרו והשוו כולן לעת נחלת ולי נראה לכולה שמעתין בביצה אים לחום לה בריקום מתוקמא לכי תמרינן נמצא עליה קורט דם לחביצים מוזרות לריאה קאי ובשנמצא קשר שלא מרוקם שאסר מתחיל ריקום האפרוח ומש"ה קאמר שאם נמצא עליה קורט דם שהוא סימן של ריקום זורק את דמה ואוכל את השאר והיינו לאמר ר' ירמיה והוא שנמצא על קשר שלא בבכה"נ הוא לאיכא למיחש לריקום אבל נמצא הקשר שאם ובריא אין כאן חשש ריקום והוה ליה לם ביצים ושרי ולפשר לרבי ירמיה לא מעייל נפשיה בנונא לביצה כולה אסורה אלא נומר שכל שאינו על הקשר אין לחום לו כלל או לפשר שאף בכלל לדברי ר' ירמיה הוי שאם נתפשט מן הקשר ואילך כולה ביצה אסורה וה"ק כי אמרינן זורק את דמה ואוכל את השאר לוקח בשנמצא בקשר בלאחוז הא לא נמצא על הקשר כלל אינו זורק את דמה אלא הכל מותר ונמצא על הקשר וחוץ לקשר כולה ביצה אסורה ולוסתאי לפשר לאו פליג עליה במאי לסבירא ליה לנמצא חוץ לקשר ולא בקשר שאינו ניריך לבדוק את דמה וכי קאמר לא שנו אלא שנמצא על חלבון שלא היינו על הקשר שלו כמו שפרש"י ז"ל מיהו לי סבירא ליה לרבי ירמיה לנמצא בקשר וחוץ לקשר לפיכך בחלבון לביצה כולה אסורה בהא פליג עליה ואמר אלא אמרינן לוכל את השאר אלא בשנמצא על חלבון שלא לבכה"נ לפיכך בחלמון ניכר לפיכך בכה"נ לפיכך ביצה כל שסימני האיקום ניכר לפיכך בכה"נ לפיכך ביצה אסורה לבלע תיכלא בכולה שלא על פי שאין זה האפרוח נוצר מן החלמון כמו שכתב הרמ"ה ז"ל לעפ"כ כשמתפשט הריקום בחלבון לפעמים נראין סימניו לפיכך בחלמון ולפיכך רואי שנאמר לבלע תיכלא בכולה ונמצאת אומר לפי זה שכל שנמצא החלבון שלא ובריא ובפרט קשר שלו אע"פ שנמצא לם בחלמון ביצה מותרת אבל כשנמצא החלבון מרוקם ואין בחלמון סימן ריקום זורק הריקום ואוכל את השאר אבל כשסימני הריקום מתפשטין גם בחלמון בכה"נ לפיכך ביצה אסורה כל זה נראה להלכה ולא למעשה אבל מ"מ על פירוש זה אני סומך שלא לאסור ביצה שנמצאת בה לם בחלבון שלא כמו שכתב הרמ"ה ז"ל: **תניא כל השרץ השורץ על הארץ לרבות אפרוחים שלא נתפתחו עיניהם.** לכאין לאא נתפתחו עיניהם כשרין חסיבי ומיהו לוקא מדרבנן וקרא לסמכתא בעלמא והכי איתא בנמרא ורבנן סברי כיון שיצא לאויר העולם אפי לאויר העולם חמרינן בנמרא לחפילו רבנן מודו היכא לא יצא לאויר העולם אפי מ"ד לקי"ל כר' לועזר בן יעקב לחסירי. ולענין הלכה היכא מ"ד לקי"ל כר' לועזר בן יעקב למסנתו קב ונקי ומוכח בהלילו בפרק החולן (לף לז:) לחפילו בבריייתא נמי אמרינן הכי אבל הרב אלפסי ז"ל פסק כאן כרבנן לועט"נ למסנת ר"ח בן יעקב קב ונקי הכא שאני מסום לרבי יוחנן דקאי אתם בפרק קמא לביצה (לף י.) כרבנן לגרסינן אתם לאפרוח שנולל ביו"ט רב אמר אסור ושמואל ואיתימא רבי יוחנן אמר מותר ורב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן [ומסמע] לחפילו בו ביום מותר לע"פ שלא נתפתחו עיניו לסתמא הכי איתא בלתניא אתם אפרוח שנולל ביו"ט אסור ורבי לועזר בן יעקב אומר אף בחול אסור לפי שלא נתפתחו עיניו אלמא סתמא הכי איתא וחפילו הכי שרי לרבי יוחנן ורב נמי לאסר לוקא ביו"ט ומסום מוקנה וכלאיתא אתם אך בחול לכ"ע שרי הילכך נקטינן לאפרוחים צינעו לאויר העולם שרו לע"פ שלא נתפתחו עיניהם אבל היכא לא יצאו לאויר העולם הא אמרינן לחפילו רבנן מודו לחסירי: **אמר חזקיה מנין לביצת טמאה שאסורה מן התורה שנאמר ואת בת היענה וכי בת יש ליענה.** והלא מטלת [ביצים] היא ולא שייך בה בת ועוד שאין לין הבת חלוק מאמה לליכתוב בתה ומאי לכתיב בני יונה אתם נמי לדרשא יתי קטנים ולא נהוליס כלאיתא בפרק קמא בנמרא (לף כב:): **אלא זו ביצתה.** ובנמרא סיילינן לאמאי לדרשינן מבת היענה לסיינו ביצתה ולא לאמרינן לסיינו שמה כלכתיב תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה ומפרקינן למפסיק ליה ספרא בתרתי תיבות ס"מ לתרי שמי נינהו ופרכינן אלא מעתה את כלה לעומר לפסיק ליה ספרא בתרתי ה"נ לתרי שמי נינהו הכי השתא אתם בשתי תיבות פסיק ליה בשתי טיטון לא פסיק ליה הכא בשתי טיטון פסיק ליה ומכאן לענין נט שיין פוסקין אם היום ולא אם השאם בשתי טיטון אבל בשיטה אחת לפשר שפוסקין קצת שמות שמובלין בן לומיא לכלר לעומר. ואיכא למיבלי למה לי קרא למיסר ביצה טמאה הא קי"ל היוצא מן הטמא טמא יש לומר מסום לביצה טהורה נופה כי שריץ חלום הוא לאחלי לא חשיבא לבר מן החי וכיון לחלום הוא סל"ל לטמאה נמי ליסתרי קמ"ל. ולכותה נמי אמרינן נבי חלב בפירקא קמא לבכורות (לף ו:) סל"ל כיון לחלב טהור נופה חלום הוא לאמר מר לס נעבר ונעשה חלב לטמאה נמי ליסתרי קמ"ל. וביצה [טהורה] לסריא אמרי רבוותא ז"ל לנפקא לן מלכתיב והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים שלא תשלח את האם ואת הבנים תקח לך ולרבנן בפרק שלוח הקן (לף קמ.) בחותר לך לחפוקי עוף טמא שאינו חייב בשלוח הקן ולרבנן נמי תקח לך ולא לכלבך וכי תימא ולמה לי קרא למסרייה כיון לחפרוח שלו טהור על כרחין היא נמי טהורה לאי לא הא קי"ל כל היוצא מן הטמא טמא יש לומר לחפי' ביצה טמאה אפרוח מותר לחפילו אפרוח של ביצה טרפה שרינן אתם בתמורה בפרק כל האסורין (לף לף.) מסום לכלי מסריח הוא לקא נביל כלומר שאחר שהביצה מסרחת האפרוח מתנבל ונעכר ובעידנא לקא נביל עפרא בעלמא הוא וכמו שהביצה הרב אלפסי ז"ל בסמוך:

[דף סב.] **אמרו חכמים כל עוף הדורס טמא יש לו אצבע יתירה וזפק וקורקבן נקלף בידוע שהוא טהור. אם חולק את רגליו.** כלומר לעכבותיו: **שתים לכאן ושתים לכאן טמא שלש לכאן ואחת לכאן טהור.** פירוש כללא קמא לזוקא לכל חולק את רגליו שתים לכאן ושתים לכאן ושתים לכאן טמא לכל כללא בתרא לשלם לכאן ואחת לכאן יש מהם טמאין ויש מהן טהורין ואמרו שכך נראה לעין: **כל עוף הקולט מן האויר טמא.** כשזורקין **לו את מאכלו קולטו לתוך פיו ומקבלו מן האויר והוא ציפרתא. מכירין היו שהיא טהורה וזה שמה: קולט ואוכל. שאינו מניחו לארץ על שלא יכלענה: שוכן ונדמה קאמרינן.** נדמה שהוא לו לותן סימנין עצמן שיש לו לעורב. ולפי פירוש זה העוף הנקרא חיסטורני"ל טמא שיש לו לותן סימנין עצמן שיש לעורב שהן לגבע יתירה וקרקבן נקלף וזה שלא כדברי רש"י ז"ל **שפירש כמאי דאמרינן בגמרא עורב זה עורב.** למינהו רבי אלעזר אומר להביא הזרזירין אמרו לו לרבי אלעזר והלא אנשי תמרתא היו אוכלין אותן וכו'. ופרש"י ז"ל שהזרזיר הוא העוף הנקרא בלע"ז לשטורני"ל **ואם כן החיסטורני"ל עוף טהור הוא** כיון דרבנן פליגי עליה דרבי אלעזר ולפי זה נעתרך לפרש לכי בעו רבנן סוכן ונדמה היינו שיהא דומה לעוף טמא בפרצופו ומנהגו וכן פרש"י ז"ל **נדמה דומה להן במראיהן על כלן.** והחיסטורני"ל אע"פ שהוא שחור אין פרצופו דומה לעורב לפי שהוא קטן ולא מנהגו שהוא מזמר תמיד לבד מה שנדמה בסימנין החיסטורני"ל עוף טמא הוא שהרי יש לו לותן סימני טהרה עצמן שיש לעורב: **תנו רבנן עורב זה עורב שחור.** לסתם עורב הכי איתיה בכתיב (שה"ש ה) קוצותיו תלתלים שחורות כעורב: **עורב העמקי.** שיש בו בהרות לבנות וקרי ליה עמקי מפני שבהרת לבנה במקום שחרות נראית עמוקה כמראה תחת שנראית עמוקה אצל עין: **והבא בראשי יונים.** נקמן מפרש: **למינו.** להביא את הזרזיר למינהו להביא סנונית לבנה. ולאי תנא סבר כרבי אלעזר לאסר סנונית וזרזיר משום לסבירא ליה לסוכן לבעו עם הטמאים ע"פ שאינו דומה לסם טמא ואנן קי"ל כרבנן לבעו סוכן ונדמה כמו שפירשתי. ולפי זה סנונית וזרזיר מותרין ואע"פ שהרב לחפסי ז"ל הביא בריייתא זו בהלכות מפני שהוצרך להביא עורב העמקי ובא ברחש יונים הביאה כולה אבל בסנונית וזרזיר לא קי"ל הכי להא דאמרינן בגמרא לפלוגי בהו רבנן עליה דרבי אלעזר: **לא תימא דאתי בראש יונים.** אל תטעה לפרש **כח ברחש יוניס להיינו** שהוא סוכן עם היונים ובא ברחשם: **מתני' ובחגבים.** זהו סימן טהרתן כל שיש לו לארבע רגלים ולארבע כנפים ולקרסולין מס שני רגלים לחרוכין לבל הארבעה ומס שמוך לעיקרו מעל לרגליו לנתר בהם כשהוא רוצה לקפוץ מתעצם בהם ולקפוץ וכנפיו חופין את רובו ומס לארבעה סימנין. הכי נרסינן כל שיש לו לארבע רגלים ולארבע כנפים ולקרסולין וכנפיו חופין את רובו ולא נרסי' בעלמא הוא: (דף סה.) אמרו חכמים כל עוף דורס טמא טהור אינו דורס: תניא רבן גמליאל אומר דורס ואוכל בידוע שהוא טמא יש לו אצבע יתירה וזפק וקרקבן נקלף בידוע שהוא טהור רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מותחים לו חוט של משיחה אם חילק את רגליו שתים מכאן ושתים מכאן טמא שלש לכאן ואחת לכאן טהור ר' שמעון בן אלעזר אומר כל עוף הקולט מן האויר טמא הוא. והא ציפרתא דמיקלק קלטא אמר אביי קולט ואוכל קאמרינן אבל ציפרתא קלטא מאוירא ומחתה בארעא ואכלה אחרים אומרים שוכן עם טמאין טמא עם טהורים טהור כמאן כר' אליעזר דאמר לא לחנם הלך זרזיר אצל העורב אלא מפני שהוא מינו אפילו תימא רבנן שוכן ונדמה קאמרינן: (דף סג.) * ע"ש בגמ' שינוי לשון (ג"א) תנו רבנן עורב זו עורב שחור את כל עורב זה עורב העמקי והבא בראשי יונים. למינו להביא את הזרזיר למינהו להביא סנונית לבנה. והכא בראשי יונים אמר רב פפא לא תימא דאתי בראשי יונים אלא אימא דדמי רישיה לדיונים: (דף נט.) **מתני'** ובחגבים כל שיש לו ד' רגלים וד' כנפים וקרסולים וכנפיו חופין את רובו רבי יוסי אומר ושמו חגב ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת רבי יהודה אומר שני קשקשין וסנפיר אחד אלו הן וקרסוליו וכנפיו. וסימנין הללו מסס שנתפרשו בתורה ומסס שנאמר פירוקן מלבדי סופרים לרבע רגליס וקרסולין הרי הן מפורשין כל הולך על ארבע לאחר לו כרעיס ממעל לרגליו לנתר בהם על היבשה והכרעיס הם הקרסולין שמתעצם בהם וקופן ולארבע כנפיו חופיס את רובו ילפינן להו בגמרא בכלל ופרט וכלל שהפרטות הללמורות בתורה להיינו לארבה וסלעם וחינך כולם יש בהם לארבע סימנין הללו: **רבי יוסי אומר ושמו חגב.** לחפילו בארבע סימנין הללו אינו כשר אלא אם כן שמו חגב ונראה לעת הרב לחפסי ז"ל שהביא משנתינו כעורתה ולא פירש כלום לרבנן [לרבי יוסי] ולא נעו פליגי עליה [לרבי יוסי] ולא נעו שיהא שמו חגב והוא מן התימה לבגמרא מייתינן פלוגתא לתנא לבי רב ותנא לבי רבי ישמעאל ואמרינן לקא מיפלגי ברחשו לרוך לתנא לבי רב כל שיש לו חגב שרחשו לרוך טמא כלחיתא בגמרא ולתנא לבי רבי ישמעאל טהור למיפך לה מדרחש ודריס נמי בהיא לרחש נופא לבעינן שיהא שמו חגב ומשמע ולאי לברחשו לרוך קי"ל כתנא לבי רבי ישמעאל ומיהור וכן כתב רבינו יונתן ז"ל והביא ראיה מלחמרי' בסס' שבת פרק אמר רבי עקיבא (דף ק:) רב כהנא הוה יתיב קמיה לרב ונקא מעבר שמיבא לפומיה אמר ליה שקלה כי היכי לנלמיה מיכל קלכיל לה ונקא עבר מסוס כל תסקנו לת נפשותיכס כלומר מפני שהיתה חיה הא נאו הכי משמע לבבי ובפ' אין מעמידין (דף נז.) אמרינן לשמיבא לרוך לנלמא לת פלוני לבבי לע"פ שהוא לרוך מותר והתם נמי אמרינן ברחשו לרוך כולי עלמא לא פלוני לבבי לע"פ שיש ספריס שכתוב בהם לכולי עלמא לסור ליתא אלא לבבי נרסי' וכן כתב רת"ס ז"ל שמנא בספר יקן וכן כתב הר"מ במז"ל ומתמה למתני' נמי הכי מוכחא לקתני ובחגבים כל שיש לו לארבע רגליס אלמא בהכי סני לע"פ **ברחשו לרוך אלמא תנא** למתניתין **ברחשו [לרוך] כתנא** לבי רבי ישמעאל ס"ל וכיון דס"ל כותיה על כרחך בעינן שיהא שמו חגב לאי לא היכי לריס להו לקרואי לא כתנא לבי רב ולא כתנא לבי רבי ישמעאל אלא ולאי שמו חגב בעינן ורבי יוסי לקאמר ושמו חגב לא מיפלג פליג אלא פירושי הוא לקא מפרש לת"ק נמי ס"ק [וכן לעת הרמב"ס ז"ל לשמו חגב בעינן] וכן לעת הרב לחבהנוני ז"ל וזהו שנהגו בהרצת הללו שלא לאכלן לפי שאין בקיאין בשמותיהן ואין לאו שיהו נאכלים אלא במסורת כלחמרי' בעופות לכל מלבדי הרי"ף ז"ל לא נראה כן שהוא הביא מתניתין כעורתה ולא הביא מחלוקת תנא לבי רב ותנא לבי רבי ישמעאל כלל נראה שהוא סבר לרבי יוסי ורבנן פליגי וקיימא לן כרבנן אלא בעינן שמו חגב ומלסתם לה סתמי נמי משמע לבארבע סימנין האמוריין במשנתינו מותרין ואע"פ שרחשן לרוך ולפי לעת זה יש לתמוה תנא לחמני' היכי לריס להו לקרואי אלא כתנא לבי רב ולא כתנא לבי רבי ישמעאל לחר בעי שמו חגב וחר בעי שלא יהא רחשו לרוך ולזיכא מאן לסרי **אין שמו חגב ורחשו לרוך** וכתב הרמב"ן ז"ל

לחפצא דלריס להו כלרעיון בסיפרא לתניא חין לי חלח חלו בלבד מנין לרבות שחר המינין ת"ל למינהו למינהו ריבה הא כיצד היה למד סתום מן המפורש מה להלן מפורש שים לו ל' רגלים ול' כנפים וקרסולים וכנפיו חופין את רובו חף חני חביו וכו' יוסי חומר ושמו חנב מלקחמר מה ספרט מפורש שים לו ל' וכו'. שמע מינה לבהני להלא סימנין בלחוד שרו ושע"פ שרשען לרינ. ומלקחני עלה רבי יוסי חומר ושמו חנב שמע מינה לת"ק לח בעי שמו חנב ושיינו כתנא לממניתין: [לף סו.]

ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת רבי יהודה אומר שני קשקשים וסנפיר אחד. סבירא ליה לרבי יהודה דשני קשקשים בעינן לפי שמלת קשקשת היא כפולה ות"ק סבר שחין משמעה חלח קשקשת חחת ומכי נמי תניח בסיפרא חין לי חלח המיוחדין בקשקשים וכסנפיריים כגון כפופת זו שבים. מנין לרבות לפילו חין לו חלח סנפיר חחד ושקשקת חחת ת"ל סנפיר ושקשקת ושקשקת וקי"ל כת"ק הילכך בקשקשת חחת סני. ומיהו חיכח למימר מלתניח בתוספתח כמה קשקשים יהיו בו ויהח מותר חחת תחת לחיו וחחת תחת זנבו דבי סנפירו וחחת תחת זנבו דבי יהודה חומר שני קשקשים בעינן ומקום יהיה לפיכך יש מי שחומר לחין מכי נמי לתנח לממניתין מכי סבירא ליה ושה לתניח בסיפרא חין לי חלח חחת בכל חחד מסגם מקומות חלו קחמר ור' יהודה סבר לשני קשקשים בעינן בכל חחד מחלו המקומות וכן נרחה מלברי ר"ח ז"ל. וברמב"ן ז"ל כתב דלחו למימרח לתלתח בעינן חלח חו חו קחני כלומר חו תחת זנבו לחיו חו תחת סנפירו חו תחת זנבו ושה לקחני כמה קשקשים יהיו בו מסום לרבי יהודה בעי שני קשקשים נקט חלח ליפנה לבל לתנח קמח בחחת סניח ומיהו בעינן שתהח בחחד מן המקומות המוזכרים בתוספתח מסום לבמקומות לחריס חייסינן שמח מלנים לחריס נלבקה בו לבל בחותן מקומות ולחי מנופו הוח. וכל זה לינו מחוור למתניתין שתמח קחני סנפיר ושקשקת למסמע לבחלת סניח ובכל מקום שהוח בל שמחובנת עמו יפה ונרחית תנופו לח חייסינן לימח מעלמח לחתי לחי לח הוה להו לפרוסי בגמרח ובסיפרא נמי שתמח קחמרינן לפילו חין לו חלח קשקשת חחת למסמע לבחלת סני וכן נרחה מלברי הרב לחלפסי ז"ל שבבית מסנתינו כעורתה. ולתוספתה לח חייסינן למסמע לפלינח לגמרין: **גמ' כגון הזחל הזה.** מין חנב הוח וכך שמו: **אשר לו כרעים.** כתיב בחל"ף וקרי בוי"ו ונלו רחמנח בקרסולים והוח סדין לכנפים: **וחגבים** חין טעונין שחיטה ומכי חיתח בהיחי בכריתות בפרק לס שחיטה (לף כח:) ובע"ז נמי בפרק חין מעמידין (לף לח.) לגרין עובד כוכבים שהעיד חת החור בחנם בל החנבים שבחנם לסורים ומפרשינן התם מסום ללח יהיו טמח ומי טהור הח לבחיטה לח חייסינן ונעמח למילתה לבין ללח לחכחן שחיטה חלח בבהמה ועוף ממילה [חנבים שרו בלח שחיטה שבל חלח הלריכו שהתוב שחיטה ממילה] שרו בלח שחיטה והח לבעיח בפרק הסוחט (לף כז:) לגיס ללח בעו שחיטה מנח לן היינו מסום לחתקום לעוף טעון שחיטה בבל חנבים ללח חזינן להו לחיתקום ממילה שרו בלח שחיטה ורס"י ז"ל **כתב בשם בעל הלכות ז"ל להיינו טעמח ללח בעו שחיטה לפי שהזכירן הכתוב לחר לגיס שחינן טעונין שחיטה: ובדגים [בל] שיש לו סנפיר וקשקשת וכו'.** ללו הן הקשקשים הקבועין בו **יותר מן הסנפירין** שחין זזין מלליהן ללח כיוים לבל **כל הסנפירין הוח יכול** לקשקשן: **הפורח בהם.** שטו על פני המים: **אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הסולתנית. מין לגיס קטנים** (וע"נ להבח ליבח קרח בלחיתה נבי חנבים לדרסין הבי מבתיב וקרי לחיך לו ברעים במו שפירשתי לפסר לנפקח לן הבי מלבתיב חין לו למסמע עיין עליו בלחמרינן בבל לוכחתה (יבמות דף בב: וב"מ): **אקונס ואטונס. לסון פרסי הס:** [דף סו:] **בל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר.** הלבך בקשקשת לחוליה סני וסנפיר לבתב רחמנח לחמרינן בגמרח לבתביה בי היבי ללח נטעי **למימר לקשקשת [היינו סנפיר** ושע"נ לליטנח לקשקשת] לח מסמע הבי לבתיב (ס"ל יז) ושרינן קשקשים מסום הוח לבום לחמרינן לבתביה מסום (יסעיה מב) ינביל תורה ויחליר בלומר בלי שלח נוכל לבח לבלל טעות: **ת"ר ממשמע שנאמר אכול את שיש לו וכו'.** קרחי הבי בתיבי בסדר ויהי ביום הסמיני לת זה תחבלו מבל לחבר במים **בל חבר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים חותם תחבלו** ובל חבר חין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים **מבל שרן המים ומבל נפש החיה חבר במים** שקן הס לבם ומסום הבי קחמר למסמע שנחמר חבול חבל לת שים לו ובתוב בהמות קרח **חותם תחבלו ממילה** מסמע ללח תחבל לת שחין לו לחותם מיעוטח הוח ומסמע שנחמר חל תחבל לת שחין לו יולח חני שיחבל לת שים לו בין שלח חבר חלח שחין לו: **לעבור עליו בעשה ולא תעשה. לחותם מעוטח הוח** למסמע הח חין לו לח תחבל ולחו הבח מבלל עשה עשה: **את זה תאבלו מבל אשר במים מה תלמוד לומר. להל מחותם תחבלו לבתיב בסיפיה לקרח נפקח לן היתרח בשים לו וחיסור עשה בחין לו ותחבלו קמח למחי חתח. וחי קשיח תחבלו לרשח הוה ליה למשבח לנופיה ובתרח לדרשח** לבעלמח ההוח למייתר לן הוח

למוקמינן לברשף. תיכף למימר להכי היינו טעמא דלאו מוקמינן קמא לנופיף תו לא **הוה מצינן לאוקמיה בתרא לברשף** להכי **לברשף מהא דסמוך לא משתמעא מיניה: הואיל והתיר בסתם והתיר במפורש.** **סדין המיוחס התיר בלא סימני טהרה בשני מקרקורת לחל סתום וחלב מפורש וכגמרא לפרש להו** כי סתום וכי מפורש והוה למימר יחלב סתום מן המפורש מה כשהתיר במפורש **לא התיר בלא סנפיר וקשקשת הלא סדעים הגלילים במים שבכלים כגון תולעים שבהם ולקמן מפרש מנא לן למשתרו.** לף כשהתיר בסתם לא התיר הלא בכלים **אלא כל אלא** מימות **כגון חריצין ונעיצין שהן טבעין ורומים לימים ונחלים האמורין בפרשה או בורות שיחין ומערות שאינן לומות להן** שאין טבעין הלא מכוונים **לא התיר בהן בלא סנפיר וקשקשת: מנין להתיר בורות שיחין ומערות.** שאינן לומות להן לפי שהן מים מכוונים ולא טבעין שמותיר בהן ושותה מהן ולאו **נמנע מלשתות עם התולעים שבהן הואיל ואין לומים לימים ונחלים שבסימנין האמורין בהם** ת"ל תאכלו מכל אשר במים **ומתאכלו לסיפא לא מצי למדרש היתרא הלא סיפא לא לותס תאכלו כתיב וקאי לסנפיר וקשקשת אבל תאכלו קאמר מצי למדרש בחפי נפשיה וסנפיר וקשקשת לימים לסיפא קאי וה"ק תאכלו מכל אשר במים אפילו בלא סימנין כגון אשר מימות שאינן לימים ונחלים ואת כל אשר לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים לותס תאכלו ולא בלא סנפיר לבימים ונחלים בעינן סימנין: והיכן התיר בבלים וכו'.** במים כלל בימים פרט במים חזר וכלל מפרשינן בגמרא להו שני כללות הסמוכין זה לזה לכתיב את זה תאכלו מכל אשר במים הרי כלל רחמנן כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים הרי כלל שני למכל חד מהני במים משמע כל מים שבעולם והדר כתיב פרטא לכתיב בימים ובנחלים למשמע לדוקא בהני בעינן סימנין והאי פרטא לבימים ובנחלים שאינן ליה בין שני כללות לחיינו בין שני במים ולחיינו ליה בכלל ופרט והאי לאו רבויא לחת זה תאכלו מכל אשר במים הוה למימרינן מה הפרט מפורש מים נלוים על נבי קרקע לף כל מים נלוים על נבי קרקע והוו להו בורות שיחין ומערות בכלל לסורא ולא הוה שרינן הלא כלים בלאוקי לכל המקום לכתב רחמנן האי רבויא לחת זה תאכלו מכל אשר במים **לרשין בעין הפרט מים נובעין** ולחיעוטו להו בורות שיחין ומערות לחיתרא הכי מפרשינן בגמ': [לף סז.] **דבי רבי ישמעאל תנא במים שני פעמים וכו'. והואיל ושני כללות הסמוכים הן כשהטיל פרט שאחריהן ביניהן מלה היא בתורה שלא תלונס בכלל ופרט הלא ברבוי ומיעוט ללהכי פלגינהו רחמנא לכללא מפרטא הלא תדרשיה בכלל ופרט וליכא בין רבוי ומיעוט לכללא ופרט לכי לרשין כלל ופרט הוי פרט פירוסו של כלל וחין בכלל הלא מה שבפרט ואפי' לכר הדומה לו חין לך להביח וכשכלל לך כלל שני אחר הפרט אהני לחיתויי מילי ללמי ליה לפרט אבל כי לרשין ריבוי ומיעוט לא פירש המיעוט את הכלל הלא מיעטו שלא תפרוש ממנו את הכל הלא** זו וכל הדומה לו **ובלא ריבוי שני הוה מרבינן כל דומה לו ומיעוטא ואהני ריבוי שני לחיתויי כל מילי ואהני מיעוטא למעוטי מילי הלא למי ליה כלל והכי מפרש בפרק גמר הלין** (לף מו.) ומקשינן תנא לכי רבי ישמעאל **משום לברבוי ומיעוט מילרש תלכלו קאמר למיסרי בורות לחתי ברבוי ומיעוט ורבוי לחיסורא לחילו בכלל ופרט לרשי ליה לא** הוה לחיתרא לכלל ריבוי נמי **לא הוה מתרבו בורות** לקל סבר תנא לכי ר' ישמעאל לכללא קאמר לוקא והוה ליה כלל ופרט וחין בכלל הלא מה שבפרט סילכך לא חתי **כללא בתרא לרבויי הלא מילי ללמי לפרט בכל לל להייטו מים** נובעין לבל משום לללרשין ליה ברבוי ומיעוטא הוה לחיתרא לריבה הכל ומיעוטא הוה מוקמינן ליה בכלים בלאוק לחת זה תאכלו כי היכי לתיתי לן בורות שיחין ומערות להיתרא ות"ק דבריית"ק ס"ל לכל היכא לליינין כלל ופרט וכלל כללא בתרא עיקר והוה ליה כלל מוסיף על הפרט לחיתרבו להו כל מילי וכלל רחמנן לא בא הלא למעט מה שאינו דומה **כלל לפרט להייטו כלים** והוו **מתרבו בורות** שיחין ומערות לחיסורא ולהכי חיצטריך רבויא לחת זה תאכלו כי היכי לתיתי לן בורות שיחין ומערות להיתרא ות"ק דבריית"ק ס"ל לכל היכא לליינין כלל ופרט וכלל כללא בתרא עיקר והוה ליה כלל מוסיף על הפרט לחיתרבו להו כל מילי וכלל רחמנן לא בא הלא למעט מה שאינו דומה **כלל**

ואימעיטו להו בורות שיחין ומערות להיתרא. דבי רבי ישמעאל תנא במים במים שני פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט וריבה במים ריבה בימים ובנחלים מיעט במים חזר וריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל מאי ריבה ריבה חריצין ונעיצין לאיסורא ומאי מיעט מיעט בורות שיחין ומערות להיתרא ותני * מתתיה בן יהודה בגמ' (ג"א) יהודה בן מתתיה ומה ראית לרבות בורות שיחין ומערות להיתרא ולהוציא חריצין ונעיצין לאיסורא מרבה אני בורות שיחין ומערות שהן עצורים ככלים ומוציא אני חריצין ונעיצין שאין עצורים ככלים אמר רב הונא לא לישפי אינש שיכרא בציבתא באורתא דילמא פריש ממנא לציבתא וחזר ונפיל לכסא וקא עבר משום שרץ השורץ על הארץ אי הכי בגו חביתא נמי דילמא פריש לדופנא דמנא והדר נפיל התם היינו רבי תיה ומנא תימרא דשני מקום רבי תיה דתניא מנין לרבות שיחין ומערות ששוחה ושותה בהן ואינו נמנע ת"ל (ויקרא י"א:ט') מכל אשר במים אמאי וניחוש דילמא פריש לדופנא דבירא והדר נפיל לבירא אלא היינו רבי תייהו ה"נ היינו רבי תייהו א"ל רב חסדא לרב הונא תניא דמסייע לך (ויקרא י"א:מ"ב) * בגמ' איתא כל השרץ השורץ על הארץ לרבות יבחושין כו' (ג"א) ואת נבלתם תשקצו לרבות יבחושין שסיננן:

מצרפת ממנו את הכל הלא סימני טהרה **בשני סנפיר וקשקשת הלא סדעים הגלילים במים שבכלים כגון תולעים שבהם ולקמן מפרש מנא לן למשתרו.** לף כשהתיר בסתם לא התיר הלא בכלים **אלא כל אלא** מימות **כגון חריצין ונעיצין שהן טבעין ורומים לימים ונחלים האמורין בפרשה או בורות שיחין ומערות שאינן לומות להן** שאין טבעין הלא מכוונים **לא התיר בהן בלא סנפיר וקשקשת: מנין להתיר בורות שיחין ומערות.** שאינן לומות להן לפי שהן מים מכוונים ולא טבעין שמותיר בהן ושותה מהן ולאו **נמנע מלשתות עם התולעים שבהן הואיל ואין לומים לימים ונחלים שבסימנין האמורין בהם** ת"ל תאכלו מכל אשר במים **ומתאכלו לסיפא לא מצי למדרש היתרא הלא סיפא לא לותס תאכלו כתיב וקאי לסנפיר וקשקשת אבל תאכלו קאמר מצי למדרש בחפי נפשיה וסנפיר וקשקשת לימים לסיפא קאי וה"ק תאכלו מכל אשר במים אפילו בלא סימנין כגון אשר מימות שאינן לימים ונחלים ואת כל אשר לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים לותס תאכלו ולא בלא סנפיר לבימים ונחלים בעינן סימנין: והיכן התיר בבלים וכו'.** במים כלל בימים פרט במים חזר וכלל מפרשינן בגמרא להו שני כללות הסמוכין זה לזה לכתיב את זה תאכלו מכל אשר במים הרי כלל רחמנן כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים הרי כלל שני למכל חד מהני במים משמע כל מים שבעולם והדר כתיב פרטא לכתיב בימים ובנחלים למשמע לדוקא בהני בעינן סימנין והאי פרטא לבימים ובנחלים שאינן ליה בין שני כללות לחיינו בין שני במים ולחיינו ליה בכלל ופרט והאי לאו רבויא לחת זה תאכלו מכל אשר במים הוה למימרינן מה הפרט מפורש מים נלוים על נבי קרקע לף כל מים נלוים על נבי קרקע והוו להו בורות שיחין ומערות בכלל לסורא ולא הוה שרינן הלא כלים בלאוק לכל המקום לכתב רחמנן האי רבויא לחת זה תאכלו מכל אשר במים **לרשין בעין הפרט מים נובעין** ולחיעוטו להו בורות שיחין ומערות לחיתרא הכי מפרשינן בגמ': [לף סז.] **דבי רבי ישמעאל תנא במים שני פעמים וכו'. והואיל ושני כללות הסמוכים הן כשהטיל פרט שאחריהן ביניהן מלה היא בתורה שלא תלונס בכלל ופרט הלא ברבוי ומיעוט ללהכי פלגינהו רחמנא לכללא מפרטא הלא תדרשיה בכלל ופרט וליכא בין רבוי ומיעוט לכללא ופרט לכי לרשין כלל ופרט הוי פרט פירוסו של כלל וחין בכלל הלא מה שבפרט**

לישפי אינש שיכרא בציבתא באורתא. ליספי לסון (ירמיס מח) לף הורק **מכלי לכ כלי.** סיכרל שכר **של תמרים הוא ומעיין בהם תולעים: בציבתא. ציבי אמסנין לרך קסין ועציס לקין: באורתא. שהם תפול על הקסין לא ירהנה ולמחר כשירהנה יהא שכור שלא יצתה מן השכר לקסין ותולעת המים שבכלים מותרת בלאמרן** וקא עבר משום השרץ השורץ על הארץ **לכיון לרחשה והלכה קנת על הקסין נעשית ארץ הארץ: התם היינו רבי תא.** וכמי שלא פירשה הוא: **יבחושין.** כמו **יתושין לקין הנמצאים במרתפות של יין:**

אמר שמואל קישות שהתליעה באיביה אסורה משום השרץ השורץ על הארץ. בלאביה בעובי מחוברת ארץ הארץ היא ואסור התולעת לאכול לכיון למהלכת בתוך הקישות והיא מחוברת בקרקע הויא לה כמהלכת על גבי קרקע לכל התליעה לאחר מכאן מותרת על שתנא לאויר: **להוציא זיזין שבעדשים.** לממרין ללאו על הארץ שורצין אלא בתוך העלסה זיזין קורקוסנ וכמין יתושין הן אלא לאותן שבעדשים זיזין שמן: **אבלוסין.** מין קטניות: **וכבר** כתבתי למעלה ארש"י ז"ל שוכר לקישות שהתליעה בלאביה לא מיתסרא אלא בשהלכה התולעת בפרי וכן נראה מלשונו וזהו נ"כ שכתב למעלה עלה להסיר ללא ליפסי לישנ עצמה בשכרת בלותרת **לכיון לרחשה והלכה קנת על הקשין נעשה ארץ הארץ** וכבר כתבתי למעלה שאין לכריו מחוורין לה"נ מוכח ממילי לאיבעי לן בשמוך פירשה מתה מהו למשמע לוקה פירשה לאחר שמתה מיבעיא ליה לפי שאינה ראויה לשרץ אבל פירשה וא"כ מתה לפילו לא הלכה לסורה ולפילו לנרשת רש"י ז"ל שנורש פירשה ומתה משמע לע"כ לא מיבעיא לן אלא בשמתה קודם שהלכה לשוב לישנ ראויה להלך לבל אלא לא מתה לע"פ אלא הלכה משמע לפשיטה לן לאסורה ולי לא אלבעי לה בפירשה ומתה ליבעי בפירשה ולא הלכה אלא ולאי לע"פ אלא הלכה כל שהוא בארץ או במחובר לקרקע ארץ הסורן על הארץ מיקרי: **והוי** יודע ארי"ת ז"ל חולק ואומר לנלא קי"ל כשמואל ומוכח לה מלאמרינן בנמרא עלה להא לתנן לרבות תולעת שבעיקרי זיזים למייתינן לה לסיועי לשמואל ולאינן ומוקמינן לה לוקה בלאיתנלע אילנלע נופיה לבל ליתנלע אלא פרי נלאו ארץ הסורן על הארץ מיקרי ואמרינן עלה ליקא נמי לקתני [לרבות] תולעת שבעיקרי זיזים ושבעיקרי נפנים ומלאמרינן אלי ליפנל לליקא נמי לקתני מפמע לתלמודא הכי נקט לה ולא מיאוור להאי רב הונא ורב פפא לבתראי נינהו כותיה סבירא להו מלאמרינן לעיל [דף נח.] אמר רב הונא כל שאין בו עצם אינו מתקייים יותר מי"ב חדש ר"ל פפא ס"מ מלרב הונא הא לאמר שמואל קישות שהתליע בלאביה אסור אני תמהי לכלל לבתר תריסר ירחי שתא שריין אלמא רב הונא לא אינטריך אלא לכשמואל ורב פפא נמי יליף מיניה לתמהי לכלל לבתר תריסר ירחי שתא שריין אלמא כשמואל ס"ל וה"מ לאיתא לשמואל ואע"נ לקתני בעיקרי זיזים או בעיקרי נפנים אמר לך שמואל הא"ה לפירש נופיה אלא לאחר מיניהו נקט לבין הכי ובין הכי אמר שמואל שהתליע (דף סז:) באיביה אסורין משום שרץ השורץ על הארץ תניא על הארץ להוציא זיזין שבעדשים ויתושין שבאכלוסין ותולעת שבתמרים וגרוגרות וה"מ דאיתליע בתלוש אבל התליע במחובר אסור דקי"ל כשמואל בעי רב יוסף פירשה מתה מהו מקצתה מהו לאויר העולם מהו תיקו: בעי רב אשי פירשה על גבי תמרה מהו תיקו וכל תיקו דאיסורא לחומרא: וקוקאני דאינון תולעים שבמעי הדגים אסירי מאי טעמא מעלמא קא אתו דמינם נאים כוארא ועייל באוסיה: מורנא דבישרא אסירן דכוארי שריאן א"ל רבינא לאימיה אבלע לי ואנא איכול א"ל רב משרשיא בריה דרב אחא בר נפחא לרבינא מאי שנא מדתניא ואת נבלתם תשקצו לרבות דרנין שבבהמה הכי השתא בהמה בשחיטה משתריא והני מדלא מהניא שחיטה בהו באיסורייהו קיימי אבל דגים באסיפה בעלמא משתרו כי קא גבלי בהיתרא קא גבלי. ת"ר הולך על גחון זה נחש כל לרבות שלשול קטן הולך על ארבע זה עקרב כל לרבות חיפושית והדומה לחיפושית מרבה רגלים זה נדל עד כל לרבות את הדומה לדומה גרסי' באלו הן הלוקין (דף טז:) אמר אביי אכל פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש צירעה לוקה שש. אכל פוטיתא לוקה ארבע דכתיב בדגים (ויקרא י"א:י'-י"א) ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו וכתיב בשרצים (ויקרא י"א:י'-י"א) אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ל"ש דים ול"ש דיבשה הרי תרי וכתיב בהו (ויקרא י"א:מ"ג) ולא תטמאו בהם הרי תלתא וכתיב במשנה תורה (דברים י"ד:י') וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו הרי ארבע. אכל נמלה לוקה חמש תרי בהאי קרא דאמרינן ל"ש דים ול"ש דיבשה ואידך כל השרץ השורץ על הארץ ואידך כל הולך על גחון וגו' ואידך (ויקרא י"א:מ"ד) לא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ [הרומס] על הארץ לא תאכלו כי אקן הס וחל לא תטמאו את נפשותיכם בכל הסרן הסורן על הארץ וגו' ומוסיף עליהס צרעה כך פרש"י ז"ל והוא גורס **פירשה ומתה לאכל הי"ף ז"ל גורס פירשה מתה מהו וכבר פרשתיה: מקצתה מהו.** מי הויא ככולה או לא: **לאויר העולם מהו. פירשה מן הפרי תלוש לאויר וקולש שהניעה לארץ קלטה בפיו מהו לבלעה** מי חשיב סורן על הארץ או לא: **על גבי תמרה מהו. מתוכה פירשה לנבה מי אמרינן היינו רביתא או לילמא כסורן על גבי ל"ח לתי** וכמ' לילבעיא לן תו עלה לנג נרעינתה מהו כלומר אס תמנע לומר לנג נרעינתה מהו כל אחר הוא נג נרעינתה מהו כל התולעים מנרעיני הפרי הס נלנין: **מתמרה לתמרה מהו.** כלומר לא ארץ על נבה אלא נקב מזו לזו מי אמרינן כיון דלאו היינו רביתא סורן קרינא ביה או לילמא לאויר העולם בעינן וכולהו בתולעים בעינן להו וסלקא בתיקו ולחומרא: **וקוקני דאינון תולעים שבמעי דגים אסירי מ"ט מעלמא אתו.** שלולו היו נוצרים מנופו היו מוצרים כלאמרינן בסמוך: **דמינם ניים.** כורת ועייל בלוסיס. בחומטו ונכנסין בעור שהנג יפן: **מורנא דבשרא אסיריין [דכווריי שריין]. תולעים הנמצאים בבשר** הדגים שלא היה לשפר שבאו מן החוץ אלא נוצרין מבשרו פריין: **אבלע לי ואנא איכול.** הבליע לי מפס שלא אלע כלי שלא לקוץ בפס ואוכל: **דרנין שבבהמה. תולעים הנמצאים בבהמה בין עור לבשר: מדלא** מהניא להו שחיטה לתולעים אלו מהי להו שחיטה ניתנו ולא מהני להו שחיטה לבהמה אבל לניס בלסיפה בעלמא משתרו בלא שחיטה: **וכי גבלי בהיתרא גבלי.** בשפס נוצרים בהיתר נוצרים: **שלשול. תולעת ארוכה כנחש ומצלת בלסיפה: חיפושית.** לישקלבול"ט: **נדל.** מרבה **רגלים קורין לו: גרסינן באלו הן הלוקין (דף טז:) אמר אביי אכל פוטיתא לוקה ד'.** פוטיתא ארץ מיס הוא ולרבא נאוין ליהיה מפורסין בהלכות: **נמלה לוקה חמש.** לא נתחוורו לבבי הבי"ף ז"ל במנין לאוין אלו ובמקצת נוסחי הלכות הוא מקוקן וה"פ נמלה **ארץ הארץ היא** ולוקה חמש הני תרי לבשפס ארבעים בהלכות נבי פוטיתא וחל כל הסרן הסורן על הארץ אקן הוא לא יאכל וחל לכל **הסרן** נפשותיכם בכל הסרן הסורן על הארץ וגו' ומוסיף עליהס צרעה

מסוס ברן העוף: **הדרן** עלך לולו טרפות [דף סח.] **בהמה המקשה לילד.** בסעת סחיטתה: **והחזירה.** קולס סחיטה: **מותר באכילה.** מפרשינן בגמ' דהאי מותר לקלקי חיל לאכר עצמו שיצא לחון סוב חינו ניתר בסחיטת לחמ ולית ליה תקנתא בחזרה ולא קלי נמי לאוכר שסוא בפנים לנמרי שהרי לפולו בלא החזירה סוא ניתר בסחיטת לחמ ומקי לתני מותר בהחזירה היינו מקום חתך ללילייה מהני חזרה שלא **לא החזיר ערין להניח ממה שבפנים לגל החינן לחתכו שלותו מקום שלבוקים בו החינן והפנימי לסמר מפני שהוא עומד על שפת הרחס ולא קרינא ביה בהמה בבהמה** לילפינן מינה בגמרא שהעובר ניתר בסחיטת לחמ מסוס למקום חתך ולא **בתוכה הוא לבל החזירו לין ערין לחתוך לגל פנים לגא מנמנם וחותך ומקום חתך מותר לקרינן ביה בהמה בבהמה** ונהי לאכר עצמו לסמר כלילפינן בגמרא מוכאר בשלא טרפה כיון שיצא באר חון למחיצתו נלסר. מקום חתך מיסא שרי להא לא יצא חון למחיצתו שהרי **על שפת הרחס** עמד. ולפולו הכי כל זמן שלא החזירו **לסמר למה שהוא בשפת הרחס לא קרינא ביה בהמה בבהמה: הוציא את ראשו אע"פ שהחזירו הרי זה כילוד. ותו לא מהני ליה סחיטת לחמ וקריך סחיטה לעצמו לס נמצא חי ולס נמצא מת הרי הוא כנבילה:** [דף סט.] **חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה.** שכל זמן שהעובר במעי לחמ ניתר בסחיטת **לחמו כין חי כין מת** כין שלס כין מחותך ולינו נלסר מסוס טרפות כל זמן שהוא במעי לחמ שלפולו מת ניתר בסחיטה **ועובר לניתר בסחיטת לחמו נפקא לן** בגמרא מלכתיב כל בהמה מפרסת פרסה וגו' מעלת נרס **בבהמה לותה תאכלו** ולרסינן מינים בהמה בבהמה לרבות את הולד: **מן הטחול ומן הכליות שבבהמה אסור באכילה. ואע"פ שהניחו בתוך הבהמה לא הותר בסחיטה ולהכי נקט טחול וכליות מסוס למילי לגא מטרפה** ביה מינהו: **גמ' ואבר עצמו אסור. מלחר שיצא ממחיצתו קולס סחיטה ואע"פ שהחזירו קולס לכן** לחמר קרא ובשר בשלא טרפה לא תאכלו כיון שיצא באר חון למחיצתו נלסר מלכתיב בשלא מוכחינן הכי לחמי טרפה לולימא טרפה ממש ק"ל מחי שנא בשלא והרי בכל מקום שנטרפה לסורה לגא ולחי החי בשלא לגזן חון הוא וה"ק באר שיצא חון למחיצתו הרי הוא כטרפה מה טרפה לין לה היתר כיון שנטרפה לף לאכר שיצא חון למחיצתו סוב לין לו תקנה לעולם ולפולו חזר ונכנס בפנים. ובתב הרא"ש ז"ל שמכאן יש ללמוד לכל טרפיות שלס נחתכה בהמה בהאי מקום טרפות שהיא מתה ולולו היתה חתוכה למעלה מלותו מקום היתה חיה שכל שנחתכה במקום שהיא מתה בו סוב לין לו תקנה לחתכה למעלה ממנו ולע"פ שלולו היתה נחתכת לס מתחלה היתה חיה כמו שיתבאר בפרק זה בס"ד ומוכיחים מהאי קרא לכיון שנטרפה סוב לין לה היתר להכי לחרינן בגמרא מהי תלמולא לחר רבא כטרפה מה טרפה כיון שנטרפה סוב לין לה היתר לף בשר כיון שיצא חון למחיצתו סוב לין לו היתר: **והא דתניא בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה ואח"כ שחט את אמו מותר באכילה.** הלי מותר לחקום חתך קלי כמו שפירשתי במתניתין שחט לת לחי ולח"כ החזירה לסור בלכילה מקום חתך: **שבחוץ טמא. לילפינן בהעור והרוטב שלכר מן החי מטמא כלכר מן הנבלה: שבפנים טהור. שמחייס לא קבל טומלת לוכלין: גרסי' בגמ' [דף סט.] מהו לגמוע חלבו.** כלומר **של עובר זה שהוציא לת ילו ולכר עצמו לסור** מי לסרינן חלבו מפני שהוא בא לף מלכר זה ובעינן לה הכי חלב לעלמא לגא כלכר מן החי [לחי] ושרי הלי נמי לגא שנא לו לילמא לתס לית ליה תקנתא לליסורא בסחיטה הכא לית ליה תקנתא לליסורא בסחיטה. וה"פ חלב לעלמא לגא כלכר מן החי לחי ושרו שלאע"פ שחלב הבא מן הטרפה לסור וכלתנן [לף קטו:] כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה לסורה ולף חלבה של זו כיון שמלכר לסור הוא בא ולוכא למימר לליתסר לגא שנא חלב זה חין בו ליסור מחמת עלמו מסוס טרפה כלל חגא מפני שהוא כלכר מן החי וכיון שכן מה הפרש בין חלב זה לשאר חלב הבא מן החי מי נרע חלב הבא מכח לכר לחר חי מחלב הבא מכח בהמה שכולה חיה לו לילמא מינרע נרע לתתס חיותה עומד לתקן ע"י סחיטה לכר חיותו של לכר זה חין לו תקנה עולמית ולא ליפסיטה בעיין הילכך נקיטינן בה לחומרא וחלבו של עובר זה לסור וכן כתב הר"ס במז"ל בפ"ה מהלכות מלכלות לסורות: **ואיבעיא** לן תו בגמ' [לף ע.] לענין בכור הלבו בחיברים לחר הרוב לו לא הלבו בחיברים לחר הרוב ולוקימנא לה כגון שיצא חצי ברוב לכר וקא מיבעיא לן

הארץ הרי חמש לאוין. צירעה לוקה שש. הני חמשה מהני קראי דשרצים ואידך (דברים י״ד:י״ט) וכל שרץ העוף: **הדרן עלך אלו טרפות** (דף סח.) **בהמה** שהיא מקשה לילד והוציא העובר את ידו לחוץ והחזירה מותר הוציא את ראשו אע"פ שהחזירו הרי זה כילוד חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה זה הכלל כל דבר שהוא גופה אסור ודבר שאינו גופה מותר: **גמ'** אמר רב יהודה אמר רב ואבר עצמו אסור מאי טעמא אמר קרא (שמות כ״ב:ל׳) נובשר בשדה טרפה וגו' כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר. (דף סח:) עולא אמר רבי יוחנן אבר עצמו מותר ואותבינן עליה דרבי יוחנן וסליקא בתיובתא הילכך הילכתא כרב: במערבא מתנו הכי רב אמר יש לידה לאיברים ורבי יוחנן אמר אין לידה לאיברים מאי בינייהו איכא בינייהו למיסר מיעוט איברים שבפנים פירוש רב סבר יש לידה לאיברים כיון שיצא רוב האבר רואין אותו כאילו יצא כולו והאבר כולו אסור בין היוצא לחוץ ובין הנשאר בפנים ור' יוחנן סבר אין לידה לאיברים אלא היוצא בלבד הוא שאסור ושבפנים מותר והא מילתא לא איתותב בה רבי יוחנן הילכך הילכתא כוותיה דקי"ל רב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן והא דתנא (דף סח.) בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה ואח"כ שחט את אמו מותר באכילה שחט את אמו ואח"כ החזירה אסור באכילה הוציא העובר את ידו וחתכה ואח"כ שחט את אמו שבחוץ טמא ואסור ושבפנים טהור ומותר לאו אאבר גופיה קיימא אלא אמקום חתך קיימא שאם הוציא העובר ידו (וחתכה) [והחזירה] ואח"כ שחט את אמו האבר היוצא אסור ומקום החתך מותר ואם שחט אמו ואח"כ (חתכה) [החזירה] האבר היוצא ומקום החתך אסור ושאר העובר מותר (דף קא:) ת"ר אבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף בין טמאין בין טהורין דברי רבי יהודה וחכ"א אינו נוהג אלא בטהורים (דף קב:) אמר רבי יוחנן (דברים י״ב:כ״ג) לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי (שמות כ״ב:ל׳) ובשר בשדה טרפה וגו' זה בשר

הוה מיעוטא לאכר לנוחי מהו למשלייה בתר רוב לאכר כלומר והוי כחילו יצא רוב בכור זה וקדום ולא חיפשיטא ולחומרא ולא"נ ללענין בכור לחיובא נפקא מינה לענין חיסור יוצא לחע"נ דקי"ל כרבי יוחנן דלחמר אין לילה לחיובים שאם יצא חציו ברוב לאכר כחילו יצא כולו למי וחיינו ניתר בשחיטת אמו דלילמא כי קאמר ר' יוחנן אין לילה לחיובים ס"מ בלחיכה רוב עובר מבפנים: **ת"ר אבר מן החי נוהג בבהמה ועוף בין טהורים בין טמאים דברי ר"מ.** לקמבר לחתי חיסור לאכר מן החי וחיינו לחיסור טומחין וישראל החוכלו חייב שתים ותכ"ל אינו נוהג אלא בטהורים אלא לחתי חיסור לאכר מן החי וחיינו לחיסור טומחים: **לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי.** משום לחיכה מקנת חיובים שבשאר תלויה בהן מפיק כולהו בהאי ליפנת ולחיובא **לאכר מן החי** בעינן שיהא בו בשר נידין ועצמות ולא"פ שאין בו כזית בשר מיחייב: **ובשר בשדה טרפה לא תאכלו זה בשר מן החי.** והיינו ליפנת לבשלה כלומר שנעקר ממקום חבורו ובשר מן הטרפה בפשטיה לקרא וכיון לשפקינהו אלא חלא: **חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה.** בבהמה לרבות את הולד. שלי **בהמה לריפא לבבהמה לפיפא ולריס הכי בהמה הנמנאת בבהמה תאכלו** שבכל ניתר בשחיטתה: [לף סט:] **בעינא פרסות וליבא. לחכי מסתע שתי פרסות ומעלת גרה הנמנאים בבהמה תאכלו: קלוט במעי פרה ליתסר.** לס היו פרסותיו קלוטות ליתסר **ואנן תמרינן לעיל** בגמרא לסריא: **תנא דבי רבי ישמעאל בר' שמעון בן יוחאי. מנינו מסנת מלרשו של רבי ישמעאל בתלמידיו של ר"ש בן יוחאי: פרסה בבהמה תאכלו. קרא כתיב פרסה וכתיב פרסות לי זה שתמנא פרסה או פרסות בבהמה לבל ביונה לא פרסה ליבא ולא פרסות.** ויש מי שכתב לכולא מילתא בפרסות תליא הילכך מנא בה לחות בהמה ורגליה כרגלי יונה או שאין לה רגלים כלל לאמרה לפרסות בעינן מיהו מנא בה לחות יונה ויש לה פרסות בבהמה ספיקא היו מלחמרינן בגלה בפרק המפלת (לף כג:) לגיכא לר"מ לחתר בהמה במעי חלש ולא מעליא הוא חלש במעי בהמה מהו ונפקא מינה לגיסתרויי בלילה ולחמרינן ותפשוט ליה מלר' יוחנן לחתר ר' יוחנן הסוחט את הבהמה ומנא בה לחות יונה לסחור בלילה ולחיונן התם **לא פרסה ליבא ולא פרסות** ליבא הבא פרסה מיהא ליבא לחמי חפילו בחלש לחית ליה פרסה מיבעי לן אי חסיבא פרסה ליליה או לילמא בהמה בעיא וכ"ש בלחות יונה שאין במינה פרסה שאע"פ שרגליה כרגלי בהמה ליבא לפפוקי אי מהני או לא. לאבל בתוספות כתבו ללחו בפרסה ממש תניא מילתא לגלי במין שיש לו פרסה הילכך מנא בה לחות בהמה לע"פ שרגליה כיונה [מותר] לח"מ מין שיש לו פרסה הוה לחי לא תיתסר הכי רבי יוחנן לסתמועינן למנא בה לחות יונה לסחור בלילה הוה ליה לסתמועינן רבותא טפי לחפילו מן החי ובשר מן הטרפה: חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה: (דף סט:) מנא לן דכתיב (דברים י"ד:ו') וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו בהמה בבהמה לרבות את הולד ואם חותך ממנה אבר שיהא מותר באכילה: אמר ר' יוחנן השוחט בהמה ונמצאת בה דמות של יונה אסורה באכילה מאי טעמא (דף סט:) בעינא פרסות וליכא אלא מעתה קלוט במעי פרה ליתסר הא תנא דבי רבי ישמעאל בר"ש בן יוחאי (אומר) פרסה בבהמה תאכלו: גרסי' בגדה (דף כד.) בפ' המפלת חתיכה איתמר המפלת בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות רב אמר באשה אינו ולד בבהמה אסורה באכילה ושמואל אמר בבהמה מותרת באכילה ובאשה ולד במאי קא מיפלגי בדרב חנן בר רבא קא מיפלגי דאמר רב * בגמ' איתא בר אבא (ג"א) חנן בר רבא השסועה בריה שיש לה שני גבין ושני שדרות רב סבר בריה בעלמא ליכא ומחייא לא חיי מכי נפיק לאויר העולם וכי אגמריה רחמנא למשה במעי אמו אגמריה ושמואל אמר בריה בעלמא איכא ומחייא חיי וכי אגמריה רחמנא למשה * לכשיצא לאויר העולם כן נמצא באלפסי ראשונים [בעלמא] אגמריה אבל במעי אמן שרי מאי טעמא כל שבבהמה תאכלו * בגדה דף כד: איתא ר' ירמיה בר אבא (ג"א) רב ירמיה סבר למיעבד עובדא כותיה דשמואל א"ל רב * בגמ' איתא א"ל רב הונא נחמן מאי דעתיך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא יהבת לה ימי טוהר אלא עביד כרב דקיימא לן הילכתא כרב באיסורי בין לקולא בין לחומרא: **מתני'** מבכרת שהיא מקשה לילד יצא רובו ה"ז יקבר ונפטרה מן הבכורה. שכבר לחריו לינו בכור ולפי כריסה כיון שיצא רובו לע"פ שיצא לאבר לבר ולא"נ לגלי חייל קלוסה עליה תו לא חסיב לבא לחריו פטר רחם לגלי נרע קמא מחררת לס לפוטרת מן הבכורה כלחמרינן לקמן: **ומדתנן** יצא רובו הרי זה יקבר משמע שחינו מותר למכרו לעובד כוכבים לפי שאסור בהנאה וה"נ משמע בזבחים בפ' טבול יום (דף קנ:) לתנן התם ג"ר חינוק סנן סכהנים מימי לא רלינו עור יוצא לבית הסריפה לאמר ר"ע מלבריו למלנו שהמפטיר את הבכור ונמצא טרפה שיחותו הכהנים בעורו לאמת מותר לאבל בשר לאסור בהנאה ויקבר ולילא למיקם להא בבכורות בפ' כל פסולי המוקדשים (לף לב:) משמע לבכור מותר בהנאה ומזמנין עליו לחפילו עובד כוכבים לתנן התם ב"ש לומרים לא יאנה ישראל עם כהן על הבכור וב"ה מתירין לחפילו בעובד כוכבים תירגו בתום' לכל שהוא נאבל לכהן במומו שרי לזמן עליו את העובד כוכבים

לחתקם לנבי וחיל חלח להחכיחו לכלבים לסור מוחלכת ולח לכלביך חבל היכח שהוח לסור בחכיחה כגון שמנחת טרפה לח לחיתקם לנבי וחיל חילבך לסור בהנחה ויקבר ותעא לך להח ר"ע הוח לחמר בפ' טבול יום (סז) ליחותו הכהנים בעורו חלמ"ח בשרו

יום שלו לסור וכפרק כל פסולי המוקדשין מוקמינן בגמ' להסיבה לביח הלל שחמרו מזמנין עליו חת העובד כוכבים כותיב לר"ע: [לף על.]

יום שלו **השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמנה חי ובן ט' מת קורעו ומוציא את דמו. ול"ג שחיטה ומולח ר"מ בהכי לחתרבו מכל בבהמה תחלכו** כיון לחיון בני קיימת ומיהו למו לסור לע"פ שחבבו מוחר כלחיתח בגמ' ונ"ל להיינו טעמח לביכח למגמר שרייחח **מכל בבהמה תחלכו** חלח בחיבי לבר חוכלח כגון **חלב וגיד הנשה** לחחלכו כחיב חבל למו כיון למשקח הוח לח נפיק מקריחח לכל בבהמה תחלכו לחע"נ לחשכחן לכילה נבי לס לפ"ס הכח כיון לביכח לחוקמי לחילי לבר לכילה לח מוקמינן ליה לחסם: [לף על.] **מצא בה בן ט' חי טעון שחיטה.** לס"ל לר"מ **לחלסיס קח נרמי לגוויה בהמה בלפי נפשה ולח לחיתרבי מכל בבהמה תחלכו: וחייב באותו ואת בנו.** חלח יפחטנו כיום **ושחטו** לת לחמ': **וחכמים אומרים שחיטת אמו מטהרתו.** לסבירח ליה **לחלסיס** ולילה קח נרמי ומס"ה **מרבו** ליה **להיתרח מכל בבהמה תחלכו: ורבי שמעון שזורי אומר וכו'.** בגמרח פרכינן רבי שמעון שזורי

היינו ת"ק ולמרינן להפרים על נבי קרקע ליכח ביוייהו הפרים עמ על פרסותיו לת"ק כיון שהלך טעון שחיטה מלרבנן לילמ' לתו לילחלופי ולחכול בהמה בלח שחיטה: **גמ' ולענין דמו איתמר א"ר שמעון בן לקיש לדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו.** פרכינן עלה בגמ' לסה תנן קורעו ומוליח לת למו ומסנינן לומר שלין ענוש כרת כלומר לכי קלמר רשב"ל מתיר בלמו לח שיכח מוחר ממש חלח לומר שלין בו כרת משום לכיון לשלול לח חסיב בהמה בלפי נפשיה לין למו קרוי לס הנפש שיכח בהכרת חלח כלס לחיברים הוי ומשום ולפי זה נרחה לר' יוחנן לחמר לף לדברי המתיר בחלבו לוסר בלמו היינו לומר שחייבין עליו כרת וכתב הרמב"ן ז"ל לר' יוחנן הוח לחמר הכי חלים לחיוב לחיל ליה לס התמנית בכרת חבל לגירסל רבי"ל כרבנן לחמרי לחיינו חייב על לס התמנית חלח בחזהרה כלס החיברים לס שלול נמי ליתיב חלח בחזהרה וזה שכתבה הרי"ף ז"ל בהלכותיו ולו לענין כרת כמו שנחמרו בגמרח חלח רק משום לסור למו על פי הגמרח ותפס לעניני הלמון החמור בה ולין לדברי הרי"ף ז"ל מוכיחין כן ולף הרמב"ם ז"ל כתב בפרק ו' מהלכות מלכלות לסורות שהלס הנמנח כגוס בתוך לבו של שלול חייבין עליו כרת נרחה שלעתם ז"ל לדברי **יוחנן חפילו חליבא לרבנן** חיכח כרת בלמו של שלול והחרכתי בזה בחלופי: **גרסי'**

מן הבכורה. (דף עד.) השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמונה חי או בן תשעה מת קורעו ומוציא את דמו מצא בה בן תשעה חי טעון שחיטה וחייב משום אותו ואת בנו דברי רבי מאיר וחכמים אומרים שחיטת אמו מטהרתו (דף עד:) ר' שמעון שזורי אומר אפילו בן חמש שנים והוא חורש בשדה שחיטת אמו מטהרתו קרעה ומצא בה בן תשעה חי טעון שחיטה לפי שלא נשחטה אמו (* ד"ת מ"ז ואין בו משום אותו ואת בנו): **גמ'** וקי"ל כחכמים דאמרי שחיטת אמו מטהרתו והוא שלא הפריס על גבי קרקע וחלבו מותר באכילה אבל דמו אסור ואם הפריס ע"ג קרקע טעון שחיטה וחלבו אסור ואצ"ל דמו דתניא (דף עד:) לענין גיד הנשה ונוהג בשליל וחלבו אסור דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר וקי"ל כר' יהודה ולענין דמו איתמר אמר רבי שמעון בן לקיש לדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו לדברי האוסר בחלבו אוסר נמי בדמו ור' יוחנן אמר אף לדברי המתיר בחלבו אוסר בדמו וקי"ל כר' יוחנן. (דף עה.) א"ר אמי השוחט את הטרפה ומצא בה בן תשעה חי לדברי האוסר מותר ולדברי המתיר אסור ורבא אמר אף לדברי המתיר מותר מ"ט ד' סימנין אית ליה להאי כל תרי מינייהו מכשרי להו וקי"ל כרבא דבתרא הוא: (דף עו.) **מתני'** בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה טרפה וכן שניטל צומת הגידין נשבר העצם אם רוב הבשר קיים שחיטתו

שנחטה לחמו לחבל יצא לחון לסור וענוש כרת ומיהו לפילו ר"ל מולה ללסור מילי להוה להוליח העובר לת ילו שלין היל ניתר בשחיטת לחמ': [לף עה.] **השוחט את הטרפה ומצא בה בן ט' חי לדברי האוסר. בן ט' חי בכשרה על שחחטנה** מתיר **לת זה בהכילה שחחיטתו מטהרתו: לדברי המתיר. בלח שחיטה בשל כשרה** לוסר הכח **לשחיטה לילה לח מהניח ובשחיטת הטריפה לח מסתריח שהרי הוח כלחל מליברייה** ולע"פ שמי שמתיר מולה שכל שלח נשחטה לחמו ניתר בשחיטת עלמו וכלתנן קרעה ומלח בה בן ט' חי טעון שחיטה ה"מ בשלח נשחטה כלל לבל זה לע"פ שהיל טרפה שחיטתה שחיטה לטהרה מילי ובלבה וס"ל לר' לחי לשלברי המתיר כיון שנשחטה לחמו לין לו שחיטה כלל: **רבא אמר אף לדברי המתיר מותר מ"ט ארבעה סימנין איתי ליה להאי.** לס"ל לרבח להתירה **הוח לרבי רחמנח מכל בבהמה תחלכו שחס רלה לוכלו בשחיטת לחמו לבל חס ירין לשחיטת עלמו כגון שליל של טרפה שוחטו ומותר שהולי ניתר בשניס מלרבעה סימנין לו בוסט וקנה שלו לו בשל לחמו: גרסי'** בגמ' [לף על.] בעי רב הוסעיה הוסיט לת ילו במעי בהמה ושחט בה בן ט' חי מהו תיבעי לרבי מחיר תיבעי לרבנן תיבעי לרבי מחיר לע"כ לף קלמר ר' מחיר בן פקועה טעון שחיטה חלף היכח ליכא לחיר העומד חבל במעי לתו לף שריף ליה שחיטה לו לילמ' לפילו לרבנן ל' סימנין לכבר בה רחמנח ולף לפיסיטח. והרי"ף ז"ל הסמיטה מן ההלכות ולפבר שסובר לכיון לשסיקנה להרבעה סימנין לכבר בה רחמנח שחיטה מהניח ליה לבל בתוס' כתבו להכתי בעיין לף לפיסיטה לילכה למימר כי לתרינן לסימנין ליליה לכבר בה רחמנח ה"מ בשלין סימני לתו מועילים לו כגון שנקרעה לו שנטרפה חבל בל שיש לו סימני לתו [לין לו סימני עלמו] לו ליולמ' בין כך ובין כך הרבעה סימנים לכבר בה רחמנח וכיון דבעיין לף לפיסיטו נקיטינן לתומרת: **וגרסי'** תו בגמ' [לף עה:] לתר רב מסרסיה לבבי לתומר חוסמין לזרע השב בן פקועה הבח על בהמה מעלייתה הולל לין לו תקנה. וס"פ לבבי לתומר חוסמין לזרע השב להיינו **חנניל לקלמר בלותו ולת בנו [לף עח:] לנוהג בזכרים** הולל לין לו תקנה **שהרי הוח כמי שלין לו ללל סימן לחל מנל לתו שהסימן הסני שמנל לביו שחוט ועומד הוח שלין שחיטה נוהגת בו ובהמה בחל סימן לף מתכסרת והחי סימן בתרת לף מנטרף לקמת שלין לך שהייה גדולה מזו שרלסנן שחוט ומסנולל ולית ליה לרב מסרסיה**

הא לחמרינן נעיל לרבעה סימנין לכסר בה רחמנא כך כתב רש"י ז"ל ולפ"ז נהירא לחי הכי קשיא הלכתא דהלכתא לקו"ל לל' סימנין לכסר בה רחמנא והיא לדב מערסיא נמי מסתמא להלכתא היא לגיכא מהן לפלוגי עלה **ונעיל ברים פרקין [לף סט.]** נמי מקשינן מינה בגמרא בהדיא לפיכך נראה לכי לחמרינן לרבעה סימנין לכסר בה רחמנא ס"מ כשאמה טרפה לכיון שלא הועילו לו סימני אמו שלא לטהרה מילי נבלה הוא ליה סימנין לילפיה לכל שהועילו סימני אמו להתירו בהכילה סימני עצמו כשחוטין הן ורחיים לכבר מלחמרינן **נעיל [לף סח.] לחבר** היינו לחסר ולחתי נשחוט את העובר ויהא מותר וכי תימא הא ס"נ ליתא לכהדיא לחמרינן לעיל בגמ' [שם:] כטרפה מה טרפה כיון שנטרפה שוב אין לה היתר לף בשר כיון שיצא ממחיצתו שוב אין לה היתר ולחמרי **נמי נעיל [לף סט.]** הא ליתא לית ליה תקנתא בשחיטה ללחמ כל שהתירה שחיטת אמו בהכילה סימני עצמו שוב אינן בני שחיטה: **וגרסינן** תו בגמרא [לף עה:] רבי שמעון שזורי היינו ת"ק לחמר רב כהנא מפרים ע"נ קרקע לוכח ביניהו וכבר פרשתיה במסנתינו: **[שם] אמר אביי הכל מודים דקלוט בן פקועה שהוא מותר מאי טעמא כל מילתא דתמיהא מדכר דכירי אינשי.** פירוש **לאפילו תנא קמא לפלוג לחרבי שמעון שזורי ומצריך שחיטה בהפרים על נבי קרקע מלרבנן בהא** מודה לצריך שחיטה שקול יוצא עליו **שמתוך שהתמיהים על קלוטתו זוכרין אותה לכל לדבריו** לוכח לחמרי לחמר לחבי הכל מודים בקלוטו בן קלוטה בן פקועה שהוא מותר מ"ט כל מילתא דתמיהי מלכר לכירי לינשי וה"פ לדוקא בקלוטו בן קלוטה **ואותה קלוטה היתה פקועה הוא** שמודים חכמים שהוא מותר משום לגיכא תרי תמיהי שהוא קלוטו ואמו קלוטה לבל בחד תמיהא בלחוד לא מודו וכיון לגיתמר תרי ליתני נקיטינן כליתנא קמא לבחד תמיהא שרי לספיקא לרבנן הוא ולקולא ולבדבי נחוניה ז"ל שפוסקים בכל מקום כליתנא בתרא כל שהפרים על נבי קרקע לא שרי ליה על לגיכא תרי תמיהי: **וגרסינן** תו בגמרא [שם] אלא בר חבו הוא ליה בן פקועה נפל עליה לוכח אחת לקמיה לרב אשי ואמר זיל שחטיה פרש"י ז"ל שהזאב טרפו ולא היה יכול עוד לחיות ואמר ליה זיל שחטיה כרבנן לחמרי להפרים ע"נ קרקע טעון שחיטה ולפי לדבריו ז"ל הא ל"ל זיל שחטיה לע"פ שנטרף היינו טעמא משום לכיון למילתא בלא שחיטה שרי שלא לרבנן הוא לחלכתיך משום מרחית העין לע"פ שנטרף מהני ליה שחיטה לבטרפות ליכא משום מרחית העין (לע"פ) שאין הכל בקיאין בהלכות טרפות וכתב הרשב"ץ ז"ל לבשחיטה נמי לפשר שלפילו החליל לו לרם מותר שאין הרואה יודע שלרם לו שהחליל והבא ליומלך מלמלין אותו כלרך שאמרו בטרפה ולחרים לומרים לכיון לחלרכוה שחיטה כל הלכות שחיטה פוסלות בו וכן נראה. ולעת הרב אלפסי ז"ל לכל היכא לחלרכוה שחיטה כגון בהפרים ע"נ קרקע חלבו נמי משום מרחית העין וכ"כ בהלכות גדולות להפרים ע"נ קרקע בעי שחיטה ונקודי בשרא והיכא לשרי בלא שחיטה כגון **קלוטו בן פקועה** חלבו נמי שרי: **ונמצא פסקן של שליל.** לכל שאמו כשרה לפילו הוא בן תשעה חי ניתר בשחיטת אמו וחלבו וגידו מותרים אלא שאם נתנם ממנו חלב בעודו במעי אמו והניקו לחון משום כר' יוחנן לסבירא ליה לחלשיס קל נרמי ואם הפרים על נבי קרקע ערוך שחיטה מפני מרחית העין וחלבו וגידו גם כן משורין לבל טרפות אינו פוסל בו אלא שאותו בטרפותו ומותר ואי אית ליה חד תמיהא לו תרי תמיהי וכפי מה שכתבתי למעלה בקלוטו אין ערוך שחיטה וחלבו וגידו מותרין **שמתוך שהבריות תמיהין עליו** קלוטו יוצא שהוא בן פקועה. נשחטה אמו של שליל ונמצאת טרפה אם היה בן ט' אי ניתר בשחיטת עצמו לל' סימנין לכסר בה רחמנא ואם היה בן ח' אי אין בן ט' מת כיון שאי אפשר לו בשחיטת עצמו משום שאין שחיטת אמו שהיא טרפה מתירתו בהכילה. בן פקועה שכח על בהמה מעלייתא לבדבי

מטהרתו ואם אין רוב הבשר קיים אין שחיטתו מטהרתו: **גמ'** אמר רב יהודה אמר רב (* ד"ת מ"ז רבי חייא אומר) למטה למטה מן הארכובה [* גי' ד"ת ומצומת הגידין] למעלה למעלה מן הארכובה [ומצומת

וחיתה. כל זה לפי הלשון שכתבו הרב לחלפסי ז"ל בהלכות. ומיהו ליתנע קמ"ל דרב יהודה אמר רב פלוג עליה ואמר הכי. אמר רב יהודה אמר רב למטה למטה מן החרכובה למעלה למעלה מן החרכובה בחי זו חרכובה אמרו בחרכובה הנמכרת עם הרגל.

וה"פ למטה כלמעלה כשם שלמעלה למעלה מיל קאמר שהרי כולן שוין כך **למטה למטה מיל קאמר** ללמטה מיל וכל שלמטה ממנו כשהוא הילכך על כרחין **חרכובה למתני' היינו חרכובה** הנמכרת עם הרגל שכל שלמטה ממנו **להיינו בעגם התחתון כשהוא** וכל שלמעלה ממנו **להיינו בעגם החמעני** ובעגם הקולית טרפה ואיכא בין ליתנע קמ"ל לליתנע בתרת **נחתכו רגליה בעגם החמעני** בכל מקום טרפה ולליתנע בתרת למעלה מעמת הגידין כשהוא: **ולענין** הלכה הרב לחלפסי ז"ל והנהגונים ז"ל פסקו כליתנע בתרת לכמרת מקשי למאן דאמר ליתנע קמ"ל ואיפשיטא ולפי זה נשבר עגם החמעני למעלה מעמת הגידין כשהוא ואם תאמר אם כן **נחתכו רגליה במקום** עמת הגידין **שהיא טרפה יחתוך למעלה** מעמת הגידין ותכשר. לאו קושיא היא לנבי שאם נחתכו רגליה מתחלה למעלה מעמת הגידין **כשרה כל שנחתכו במקום** עמת הגידין מחמת שהחתך מכחיב לה בחותו מקום היא נטרפת בכך ושוב אין לה היתר. ולכותה **נמי בטחול וכליות** שלא"פ שם נחתכו בתחלה כשרים. ניקב הטחול בסומכיה טרפה וכן לקתה בכוליא אחת טרפה חילו ניטלו אחר כך אינן חוזרין להכשרן שהנקב בטחול והלקות בכוליא מכחיב שהבהמה יותר מנטולתן על שהיא נטרפת בהן ושוב אין לה תקנה וליכא למימר לאין ה"נ שאם **נחתכו רגליה במקום** עמת הגידין **כל** שהחתך חוזר למעלה מעמת הגידין קולם שחוטה חזרה להכשרה לאם כן הרוח בר טביא להוה כי ריש גלותא דבקקוה בעמת הגידין כליתא לעיל [קף נט.] למה לן **נחתכו רגליו** למעלה מעמת הגידין קולם שחוטה להא כי ריש גלותא שכיחי חכימי וילעי למעלה כשרה אלא ולאי מכוין שנולדו בה סימני טרפה שוב אין לה היתר ועוד לכהליף אחרינן בריש פרקין [קף סח:] בנמ' מה טרפה כיון שנטרפה שוב אין לה היתר וכמו שכתבתי למעלה וכן עיקר אע"פ שהרמב"ן ז"ל מנמנם בלשון להתיר בהמה **שנחתכו רגליה במקום** עמת הגידין כל קולם שחוטה למעלה מעמת הגידין. ומנהג עכשיו לפי שיטה זו לבהמה **שנחתכו רגליה במקום** עמת הגידין ושוב אין לה היתר **נחתכה בתחלת העגם החמעני** למעלה מעמת הגידין כשרה. אבל רש"י ז"ל מחמיר ופוסק כליתנע קמ"ל לבחיזה לחרכובה אחרו בחרכובה הנמכרת עם הרגל ולפי זה עגם החמעני הינו כעגם הקולית שבכל מקום שנחתך הו טרפה והרב רבינו יונה ז"ל כביא רחיה לדבריו מלחמרינן לקמן [קף עו:] בנמ' הנהו נידים הרכיס לחתו לקמיה לרבא כלומר שהיה נשבר ונטרפת בהן והסימן היינו לן חופין אותו ושקלינן וטרינן אי ליכן כשבר ושריא לו לן ואמרינן עלה אמר רבא למאי ניחוש לה חלש לאמר רבי יוחנן נידין שסופן להקלטות נימנין עליהם בפסח אלמא ליכן כשבר ועוד התורה חסה על ממונן של ישראל ו"ל רב פפא לרבא דשב"ל ולישקלינהו ואת אמרת התורה חסה על ממונן של ישראל והרי אותן הגידין] וארכובה גופה כנגדו בגמל ניכר: וכן שניטל צומת הגידין אלו הן צומת הגידין אמר רבא * בגמ' איתא רבא בריה דרבה בר רב הונא אמר רב אסי כו' (ג"א) בר רב הונא אמר רב אסי דעילוי ערקומא היכא דפרעי טבחי ועד כמה אמר להו ההוא מדרבנן ורבי יעקב שמיה לדידי מיפרשא לי מיניה דרב יהודה ממקום שהגידין צומתין ועד מקום שמתפשטין וכמה אמר אביי ארבעה בטדי בתורא. בדקה מאי אמר אביי בליטי הוו צומת הגידין בליעי לא הוו צומת הגידין. אשוני הוו צומת הגידין. רכיכי לא הוו צומת הגידין. אלימי הוו צומת הגידין. קטיני לא הוו צומת הגידין. חיוראי הוו צומת הגידין לא חיוראי לא הוו צומת הגידין. (דף עו:) מר בר רב אשי אמר כיון דזיגי אע"ג דלא הוו חיוראי * לשון הרי"ף ולית הלכתא כמר בר רב אשי לא בחיורי ולא במיפך שבועה.

ולמעלה הימנו על מקום שמתפשטין קרי עמת הגידין וכל מקום שיחתכו סם טרפה: היכא דפרעי טבחי. שסם **פותחים הטבחין להפרים הכשר מן העגם** כשרוצים **ליטול אותן גידין: ממקום שהגידין צומתין.** ממקום **שמחוברין יחד ונראין כגיד אחד** שסם מתפשטים. והרשב"ם ז"ל מנסיף לומר שבא ליתן לנו סימן שם סם הנידים החינונים שכלפי חון מקום שזנב הבהמה נופל עליו או אותם שמבפנים כלפי גוף הבהמה ומשום הכי אמר שהמקום שהגידים מעמתים זה עם זה הוא עמת הגידים וסם הפנימים שסם ג' מחוברין זה לזה אבל החינונים אין שנשתן מחוברין זה עם זה והכי נמי מוכח לקמן שהפנימים סם עמת הגידים מלאמר לאמר מסמים לרב זביד שנין תלתא חוטי חד לגיאמא ותרין קטיני חיפסיק לגיאמא חזקה רוב בנין שלמא חד מינייהו לגיס מתרין קטיני ולא מסכחת הלא ענינא שלא בפנימים כי החינונים הסנים היוצאים מן העגם [הערקוס] שניהם סנים ולא תמצא בהם אחד שיהא נגול מן הסנים ולא לפיכך כתבים מהם: **ארבע בטדי.** ל' לקבעות: **אמר אביי בליטי הוו צומת הגידין.** כתב הרמב"ם ז"ל לף כי מהעמת המעובה לומה כי לא בא לחבי לפרש שלא על כמה סם מתפשטים לומר לני לפי מה שרמיתי ומשמתי בהם כי נם סימנין לחבירם בא לפרש בהן להוליע מה הן עמת הגידין לפי שיש נם בפנימים חוטין לחבירם והן מוזרקי לשמא ולאנם לבנים כחותן שנקרלו עמת הגידין נם הינן קשים וחזקים כמותן עול רחיתי והנה שני נידים קטנים ולבנים הרבה כעין הגידין עצמן ונכנסין בתוך הניד שהוא לגיס מהסנים זולתי הסנים הקטנים שהם מחוברין עמו ואותן הגידין הקטנים לשר לשרתי רחיתי לותם נבלעים בניד שלגיס כעין זכרות ונקבות ולפשר שעליהם לשר לבניי בליעי לף הוו עמת הגידין כי אותן הינן מן החשבון והין בבהמה נטרפת בהן והסימן היינו לנו מלבדי לבניי על היכן **עמת הגידין מתפשטים הוא** מלאשוני ורכיכי מלמיתי וקטיני ומחיוראי ולף חיוראי כי כל מה שהגידין עולין למעלה מתרככין כעין הבשר ומתדקדקין ומתלקטין מכל מקום עם הלף הסימנים מתמעטין שלר החוטין לשר שם והמסכיולים יבינו עם רחות עיניהם ומשמום ילים עכ"ל ז"ל:

[קף עו:] **מר בר רב אשי אמר כיון דזיגי.** עלוים ויש נוסחין בפרק שבועת הדיינין (קף מא.) נבי פלונתא דמיפך דשבועה לחורייתא לו לרבנן ונית הלכתא כמר בר רב חסי במיפך דשבועה וחיורי וסימניך הפך לבן זו נרסת ר"ח ז"ל והביאה כאן הרי"ף ז"ל בהלכות ולפי זה נקטינן לדוקא חיורי לכל זיני לא הוו עומת הגילין לכל רש"י ז"ל כתב ונית הלכתא כמר בר רב חסי במיפך דשבועה [ולחורייתא] והיינו הא דאמרינן בפרק זה בורר (קף כט:) מר בר רב חסי אמר חף על גב דכנפיהו חיורי ערוך למיימר להו כתובו על הקבעי לוכתא לגיעל ובתוספות אמרו שכך נמצא בספר תנאים ואמוראים קרא ולפי זה נקטינן לחומרא כמר בר רב חסי. והרי"ף ז"ל כתב שתי הלעות בפרק זה בורר בהלכות: **תלתא חוטים הוו.** עומת הגילין: **אזדא רוב בנין. שהוא עב מסניסם וכיון דלחזל רובא טרפה: מר** בר רב חסי אמר מתני לקולא דאפסיק לימא חיכא רוב מנין לאפסוק קטיני חיכא רוב בנין וקי"ל הכי להא בכולי תלמודא הלכתא כותיה בר מיפך דשבועה וחברתה וכן פסקו הרי"ף ז"ל והר"ם בפ"ו מהל' סנהדרין בתוך כמה רש"י ז"ל דקי"ל כחמימר לחומרא לאפסוק רוב בנין או רוב מנין טרפה ולא נהירלי: **בעוופא שיתסר הוו וכו'.** שני מחבריה. עב מחבריה: **נפציה.** לשקרפ"ר בלע"ז ומהא משמע לאע"פ שמחוברין כיון שמתפרקין פירוד הניכר שסס שנים מונין להם שנים: **מאי רובו רוב כל אחד ואחד.** לפי שימת ברוב ג' מהם טרפה לוימא לפי מיטרפא על שיחתך רוב כל ג' וג' ושמואל פליג ואמר לאפי' בכה"ג לא מיטרפא ומהכי הרי"ף ז"ל נראה להלכתא כשמואל משום דרבנאי אמר הכי משמיה ואינו נראה לכיון דמשמיה דשמואל אמר לה היא לה פלוגתא דרב ושמואל ז"ל כרב בחיסורי הילכך כל שנפסק רוב כל אחד ואחד טרפה לפי שלא נשתייר לו רוב בנין ולא רוב מנין וה"ה נמי לאי לפסיק לוימא וחד מן קטיני נגמרי טרפה מהאי טעמא שלא לאי לו לפסק [לגמרי] אע"ג שלא נשתייר בהו שלא משהו בעלמא ואזיל ליה רוב בנין ורוב מנין כיון לאחד מיניהו כולו או רובו קיים ואיכך תרוייהו לו לפסקוקו לגמרי כשלמין חסיבי ולא אזלינן בתר רוב בנין או רוב מנין שלא היכא לאפסוק לוימא ואחד מקטיני לגמרי ואע"ג דכמשהו בעלמא לו חסיב לן לרובו כלומר הכא חסיב להו שמואל לפילו בנפסקו שלשתן נמי מכשר אע"ג שלא נשתייר בכל אחד שלא כחותו הסרבל הילכך כיון לאחרינן לכל היכא לאחד מיניהו קיימא לו מיטרפא בפסיקתא רוב לאיכך שמעינן מינה דכי לאחרינן בעופא לאי לאפסק אחד מיניהו טרפה לאפסק לגמרי קאחרינן לאבל רובא לאו כלום הוא ולא עוד שלא שלפילו לאפסיקו חמיסר ברובן ואחד מיניהו שלא כשרה להא הכא מסקינן לכל היכא לאיתי בהו אחד מכולו שלא לו רובו אע"ג לאיתך נפסקו ברובן ולאיכא רובא בנין ורובא מנין כשרה וכן לעת הרמב"ן ז"ל אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ב מהלכות שחיטה לבעופא ברובא לאחד מיניהו טרפה ולכאורה נראה לי לכיון לבעופא מאחרינן ולא מכשרינן לפילו ברובא מנין ורובא בנין שלא לפילו באחד טרפינן הלרינן לכללין לרובו ככולו. **ושיעור עומת הגילין בעוף מתחלת עגם** הסוף המחובר עם הרגל על שנבלעים בבשר לשוב אין לין **עומת הגילין עליהן וכן** כתב הרמ"ה ז"ל ויש לתמוה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק הנזכר **שעומת הגילין הוא בעגם** התחתון שיש בו קשקשין כלניס ולא ידענו מנין לו לשעות **מקום עומת הגילים** בעוף מבחוץ וכבר הסיג עליו הרלבב"ל ז"ל: **נשבר העצם וכו'.** ואם לאו זה זה לסקור. ולא שני ליה שבבר מנחתכו רגליה: **זה וזה אסור. לאבר ובהמה ומתניתין דקתני ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו למשמע לאבר לסור ובהמה מותרת לשמטה מן האלכוכבה** דקאי: **ואם לאו אבר אסור. משום מלוגלג** שיש בו מעות פרוס מלבריסם כלאיתא בגמרא בפירקין [קף עא.] **ולשמואל בין לשמטה בין למעלה קאמר לשני לן בין נחתכו לגמרי לשבבר העצם** וקי"ל כרב: **ת"ר נשבר העצם ויצא לחוץ וכו'.** ונראה מלברי רש"י ז"ל דסך ברייתא פירושה למתני' היא דרוב בבר קיים לתנן היינו עור ובבר חופין את רובו לבבריתא ומתני' נמי בשיעת לחון היא הא לאו הכי לא בעיא רוב בבר קיים לכל הרמב"ם ז"ל כתב בסס רבו הרב ר' יונה ז"ל למתניתין **בשלח יצא העגם לחון** היא הילכך כל היכא לרוב בבר קיים שלא ניטל אע"ג לחינו חופה רוב עביו של עגם ולא רוב היקפו כשרה לכל בבריתא כשיעת לחון ומפ"ה בעינן עור ובבר חופין את רובו: **הילכך בעינן רוב עביו ובעינן רוב היקפו.** כתב רש"י ז"ל לרוב עביו היינו **שלח יצא רוב עוביו שבשרה לחון שלח שיצא העגם [חלגו] העגם נגלה ורובו נכסה** ולמ"ל רוב היקפו עביו של עגם **לא מעלה ולא מוריד שאם רוב היקף הבבר שבביב העגם של הבבר קיים לפילו [נחתך רובו] העגם ויצא לרך נקב קטן בבר ואם רוב היקף הבבר שבביב הבבירה** היינו קיים לפילו כל **בליטת רוב הבבירה לעל בבר הקיים והרי כל חלגו העגם נכסה לפי"ה טרפה** ולמן לבעינן **רוב עביו ורוב היקפו** בעינן רוב עביו **נכסה שלא יצא רוב חלגו לרך נקב הבבר ושיהא רוב היקף הבבר שעל היקף הבבר קיים ע"כ. ור"י** ז"ל פירש רובעביו ורוב היקפו כעין רוב עביה ורוב חלגה לחמור למעלה בגרונת שבעגם לק במקום אחד ובמקום אחד נם ופעמים **יצא רוב עביו לחון** ולא רוב חלגו [או רוב חלגו ולא רוב עביו]

חיורי הא דאמרן מיפך שבועה מאי היא (שבועות דף מא.) דאמר מדאורייתא לא מפכינן שבועה מר בר רב אשי אמר בדאורייתא נמי מפכינן שבועה וסימניך הפך לבן: אמימר משמיה דרב זביד אמר תלתא חוטי הוו חד אלימא ותרי קטיני איפסיק אלימא הא אזדא רוב בנין איפסקו קטיני הא אזדא רוב מנין מר בר רב אשי מתני לקולא איפסיק אלימא הא איכא רוב מנין איפסקו קטיני הא איכא רוב בנין והלכתא כוותיה: בעופא שיתסר הוו ואי פסיק חד מינייהו טרפה אמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה דרבא ואייתי לקמיה עופא ובדק ואשכח חמיסר הוה חד מינייהו שניא מחבריה נפציה ואשכחיה תרי. אמר רב יהודה אמר רב צומת הגידין שאמרו ברובן מאי רובן רוב כל אחד ואחד מהן כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי מכדי תלתא הוו הא איכא תילתא דכל חד וחד מסייע ליה * בגמ' איתא לרבנאי [וכ"ה הב"ח] לרבינא דאמר משמיה דשמואל צומת הגידין שאמרו אפילו לא נשתייר בהם אלא כחוט הסרבל כשר: נשבר העצם אם רוב הבשר קיים שחיטתו מטהרתו: אמר רב נשבר העצם למעלה מן הארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו זה וזה אסור. למטה מארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו האבר אסור ובהמה מותרת ושמואל אמר בין למעלה בין למטה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו אבר עצמו אסור ובהמה מותרת והילכתא כותיה דרב. ושמואל נמי הדר ביה לגבי רב: ת"ר נשבר העצם ויצא לחוץ אם עור ובשר חופין את רובו מותר אם לאו אסור וכמה כי אתא רב דימי א"ר יוחנן רוב עביו ואמרי לה רוב היקפו אמר רב פפא

הילכך בעינן רוב עביו ורוב היקפו: **גרסינן בגמרא [דף עו:] אמר עולא אמר רבי יוחנן עור מצטרף לבשר.** כלומר לחנ"ו **עור וחנ"ו בשר** מהני ג"ל דכ נחתן לעונה ולימא מר עור מפלים לבשר לחומרא כלומר לנבעי **רוב הכפוי כבשר ומיעוטו** בעור ג"ל תנח מתני' ילענ לסהוח כר נחלפ לסוס כי כך יתחק נפתח לעור מעטרף לבשר סוס ולחתך לקמיס לרבי יוחנן ולכפריס כלומר לע"פ שסיס חנ"ו עור ג"ל כר נחלפ קלמרת שחני כר נחלפ לרכיך כלומר שמפני שעורו רך לינו כבשר ונרחס מלכרי ר"ח ז"ל לס"ס לכל ענף שלפי שעור הענופות רך הרי הוא כבשר ומיהו בבהמה נקיטינן לחומרא לעור מפלים לבשר כלומר לבעינן לחיכא רוב בשר. ולא נתחוורו לכרי הרמב"ס ז"ל שפסק כליטנא קמא [לחיתמר בגמ'] לעור לבלו לפלוגי בבהמה הרי הוא כבשר: **ההוא נשבר העצם דיצא לחוץ דאישתקיל קורטיתא מיניה. לשון קורט כלומר מעט העצם ונתעכל ונפל לארץ** ומספקא להו לי סני ליס בעור וכבשר חופין כיון לניטל מן העצם או לא: [לף עז.] **מה לי נפל מה לי איתיה.** כיון לעור וכבשר חופין רובו כבשר ולחריס פירסו שרובו של עצם יצא לחוץ ונפל ממנו מקצת על **שהיה עור וכבשר חופה רוב עביו ורוב היקפו** של עצם הנשאר ומיבעיא ליס לחכיי אי אזלינן בתר דשתא להשתא מיהא עור וכבשר חופין את רובו או לילמא כיון לשם חיתיה לכוליה עצם לא היה עור וכבשר חופה אלא מיעוטו טרפה ופשטא ליה רבא לכיון שיצא רובו לחוץ לעולם אין הבהמה חיה במיעוט הנשכה למה לי נפל מה לי איתיה: **גרסינן בגמ' [דף עז.] א"ל רבינא לרבא מתלקט מהו.** כלומר אם **בשר המכסה הרוב הינו יחד אלא כאן מעט וכאן מעט סביב ואם תערפט הוי רוב היקפו נכסה** מהו: **מתרוצץ מהו.** שהבשר החופה את רובו יש בו בקעים בקעים: **מתמסמס [מהו].** שהיה **בשר העשוי לבקוי נרקב** ומלקן בתיקו ואע"ג לעיל [לף נב:] פסיטנא לן לנתמסמס הבשר רובו אותו כאילו הינו כלאמרי' נבי ריאה שנפלה תילתי תילתי וטריפנא לה מדרב הונא בריה דרב יהושע שתם הוא כנתמסמס הלבר עצמו שבהמה נטרפת בו לבד הכא הבשר הוא שנתמסמס וטרפותא הינו אלא מחמת שבירת העצם ולהכי מספקא לן. ולחיבעיא לן תו ניקב מהו כלומר בשר החופה. נסלק מהו. כלומר שנקלף מעל העצם **אותו בשר החופה ואינו לבוק בעצם מהו.** ניטל אלים התחתון **מהו. אתי' נקלף אלא חסרון כשר** ניטל אלים התחתון **של עובי הבשר סמוך לעצם והרי כ' שליפי עליונים עומליס בחויר מהו** ומלקן בתיקו ולחיבעיא לן תו נקלר כמין טבעת מהו כלומר נקלר **הבשר בסכין מעל הבשר בענוב כמין טבעת ורוב היקפו מכוסה** מהו **מי אמרינן כיון שנקלר בענוב שוב הינו מעלה לרוכה [או לא]** ופשטינן לכל היכא לקנה נרמת ליה כלומר **שהעצם מחזיק בשלו למלובן בבשר** שביבות הילכך בעינן רוב עביו והיקפו: **גרסינן בגמרא [דף עו:] אמר עולא אמר רבי יוחנן עור מצטרף לבשר.** כלומר לחנ"ו **עור וחנ"ו בשר** מהני ג"ל דכ נחתן לעונה ולימא מר עור מפלים לבשר לחומרא כלומר לנבעי **רוב הכפוי כבשר ומיעוטו** בעור ג"ל תנח מתני' ילענ לסהוח כר נחלפ לסוס כי כך יתחק נפתח לעור מעטרף לבשר סוס ולחתך לקמיס לרבי יוחנן ולכפריס כלומר לע"פ שסיס חנ"ו עור ג"ל כר נחלפ קלמרת שחני כר נחלפ לרכיך כלומר שמפני שעורו רך לינו כבשר ונרחס מלכרי ר"ח ז"ל לס"ס לכל ענף שלפי שעור הענופות רך הרי הוא כבשר ומיהו בבהמה נקיטינן לחומרא לעור מפלים לבשר כלומר לבעינן לחיכא רוב בשר. ולא נתחוורו לכרי הרמב"ס ז"ל שפסק כליטנא קמא [לחיתמר בגמ'] לעור לבלו לפלוגי בבהמה הרי הוא כבשר: **ההוא נשבר העצם דיצא לחוץ דאישתקיל קורטיתא מיניה. לשון קורט כלומר מעט העצם ונתעכל ונפל לארץ** ומספקא להו לי סני ליס בעור וכבשר חופין כיון לניטל מן העצם או לא: [לף עז.] **מה לי נפל מה לי איתיה.** כיון לעור וכבשר חופין רובו כבשר ולחריס פירסו שרובו של עצם יצא לחוץ ונפל ממנו מקצת על **שהיה עור וכבשר חופה רוב עביו ורוב היקפו** של עצם הנשאר ומיבעיא ליס לחכיי אי אזלינן בתר דשתא להשתא מיהא עור וכבשר חופין את רובו או לילמא כיון לשם חיתיה לכוליה עצם לא היה עור וכבשר חופה אלא מיעוטו טרפה ופשטא ליה רבא לכיון שיצא רובו לחוץ לעולם אין הבהמה חיה במיעוט הנשכה למה לי נפל מה לי איתיה: **גרסינן בגמ' [דף עז.] א"ל רבינא לרבא מתלקט מהו.** כלומר אם **בשר המכסה הרוב הינו יחד אלא כאן מעט וכאן מעט סביב ואם תערפט הוי רוב היקפו נכסה** מהו: **מתרוצץ מהו.** שהבשר החופה את רובו יש בו בקעים בקעים: **מתמסמס [מהו].** שהיה **בשר העשוי לבקוי נרקב** ומלקן בתיקו ואע"ג לעיל [לף נב:] פסיטנא לן לנתמסמס הבשר רובו אותו כאילו הינו כלאמרי' נבי ריאה שנפלה תילתי תילתי וטריפנא לה מדרב הונא בריה דרב יהושע שתם הוא כנתמסמס הלבר עצמו שבהמה נטרפת בו לבד הכא הבשר הוא שנתמסמס וטרפותא הינו אלא מחמת שבירת העצם ולהכי מספקא לן. ולחיבעיא לן תו ניקב מהו כלומר בשר החופה. נסלק מהו. כלומר שנקלף מעל העצם **אותו בשר החופה ואינו לבוק בעצם מהו.** ניטל אלים התחתון **מהו. אתי' נקלף אלא חסרון כשר** ניטל אלים התחתון **של עובי הבשר סמוך לעצם והרי כ' שליפי עליונים עומליס בחויר מהו** ומלקן בתיקו ולחיבעיא לן תו נקלר כמין טבעת מהו כלומר נקלר **הבשר בסכין מעל הבשר בענוב כמין טבעת ורוב היקפו מכוסה** מהו **מי אמרינן כיון שנקלר בענוב שוב הינו מעלה לרוכה [או לא]** ופשטינן לכל היכא לקנה נרמת ליה כלומר **שהעצם מחזיק בשלו למלובן בבשר** שביבות הילכך בעינן רוב עביו ורוב היקפו: (דף עז.) ההוא נשבר העצם ויצא לחוץ דאישתקיל קורטתא מיניה ועור ובשר חופין את רובו אתא לקמיה דרבא אמר מכדי נשבר העצם ויצא לחוץ תנן מה לי נפל מה לי איתיה: **מתני'** השוחט את הבהמה ומצא בה שליא נפש יפה תאכלנה ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבלות חישב עליה מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות שליא שיצאה מקצתה אסורה באכילה כסימן הולד באשה כך סימן הולד בבהמה תאכלו לרבות מבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים ובמוקדשים תקבר אין קוברין אותה בפרשת דרכים ואין תולין אותה באילן משום דרכי האמורי: **גמ'** תנו רבנן כל בהמה תאכלו כלומר כל אשר בבהמה תאכלו לרבות את השליא יכול אפילו יצאת מקצתה ת"ל אותה ולא שיצאת מקצתה: ואין תולין אותה באילן משום דרכי האמורי: (דף עז:) אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שהוא משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי * עי' ספ"ו דשבת דתניא אילן שמשיר פירותיו סוקרו בסיקרא וטועגו באבנים טועגו באבנים כי היכי (דף עח.) דליכחוש חיליה וסוקרו בסיקרא כי היכי דליבעי עליה אינשי רחמי כדתניא (ויקרא י"ג:מ"ה) וטמא טמא יקרא צריך להודיעו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים אמר רבינא כמאן תלינן קיבורא בדיקלא כי הקליפיה כסרס: **ולענין** נסבר העצם ויצא לחוץ ולין לגו יועיל לס מחייס לס לאחר מיתה כתוב בהלכות גדולות לאסור לאיזה מלרב הונא לאמר [לף ט.] נשחטה בחזקת היתר עומלת על שיולע לך במה נטרפה להסס לוקה (כנון) לאיכא למיתני כנון בזאב או במסמום יהא לטובחא אבל הכא לאיכא למיתני לסקורה מספק אע"ג טרפה לכותא לו רעננה בהמה ברגל כי היכי לתלינן בזאב מיהו לס נסבר העצם וחזר ונקבר ולא ידענו לס מתחלה יצא לחוץ לס היה בזו תיבת ר"ת ז"ל וכתוב בספר התרומה לאפסר לטעמא למילתא שאילו מתחלה יצא לחוץ לא היה נרפא ונקבר: **מתני'** השוחט בהמה ומצא בה שליא: **נפש היפה. שאין לעתו קנה כה מחמת מיאום: תאכלנה. ולא לאיכלנה אבר מן החי הוא שגם היא ניתרת בשחיטת החס: ואינה מטמאה טומאת אוכלין.** לא מחזיקא לוכלת: **ולא טומאת נבלות.** לס מתם בבהמה: **חישב עליה לאוכלה מטמאה טומאת אוכלין. אם נגעה בטומאה המחמכה מטויל לה לוכלת: אבל לא טומאת נבלות.** לגאו בשר הוא לגא כשאר לוכל בעלמא הוא: **אסורה באכילה. ואע"ג לגא נפק לגא פורתא וליכא למיתר כל מיחוי הולד היה אם שמא בלותו מקנת יצא לחס הולד והרי הוא כילוד: כסימן ולד באשה כך סימן ולד בבהמה.** לא מיבעיא היכא לחיית בה ולא לגא לפילו לא נמנא כלום בשליא לגא שנמוח הכל חייסינן שמא ולא היה בו ונמוח ובלותו זמן היה לחשו קיים **ויצא לחוץ לגא** שנמוח הכל אפ"ס לאמרינן אין שליא בלא ולא כי היכי לאמרינן בחשה לענין טומאת לילה שהשליא סימן ולא היא וטעמא לילה: **המבכרת שהפילה שליא.** והוא פטר רחם שלה: **ישליכנה לכלבים. שאין בה קלושה לאע"ג לאין שליא בלא ולא הכא רובא לאו בת מיקלשא היא לילמא נקבה** הואי לו נמסה כלאמרינן לקמן בגמ': **ובמוקדשין. כגון בהמת שלמים שהפילה שליא** תקבר **לכיון לאין שליא בלא ולא קלושה לבין זכר בין נקבה לנפיק מבהמת הקדש קיים: בפרשת דרכים. מקום שהלרכים מתפרסין לשניס וליכ המנחשים לקבירה אם שלא תפיל עוד: דרכי האמורי. ניחוש וכתיב ולא תעשה כמעשיהם.** ול"ת היכי תנן יפליכנה לכלבים להא תנן בבכורות (לף כח:) בהמה שפשעו חבריה לס הרי זו תקבר ונפטרה מן הבכורה ולמאי תקבר מי עדיפא מפליא לתנן יפליכנה לכלבים משום לילא חייסינן למיעוטא. לאו קושיא היא להא לאמרינן התם להיינו טומאת לתקבר כלי לפרסמה שנפטרה מן הבכורה לפי שאין הבכר יולא שתחלה חבריה לס פוטרת לבכל זו שהפילה שליא לאין ליך פרסום לכיון לאין שליא בלא ולא הכל יולעים בנפטרה מן הבכורה: **גמ' ת"ר כל בהמה תאכלו לרבות את השליא וכו' ת"ל אותה ולא שיצאה מקצתה. משום לחייסינן שמא יצא לחס הולד** ובלאו הכי חייסינן לבכי ולסמכתא בעלמא הוא והכי אימא בברייתא: [לף עז:] **כל דבר שיש בו משום רפואה.**

כגון מסקה או סס או לחם שהוא לוחם על המכה: אין בו משום רפואה. כגון שעושין שלח על החולי כגון קכורת שליא בפרסת לרכיס וכה"נ שהומה לניחום כך כתב רש"י ז"ל כאן ובסוף פרק בתרא דשבת (דף סז.) פירש לכך שיש בו משום רפואה שניכר שיש בו משום רפואה לכל לכך שאינו ניכר שיש בו רפואה אע"פ שיש בו רפואה יש בו משום לרכי החמורי ולא מחוור להו שרי משום קנלוב אע"פ שאין שועל ומשמר הקלוב אע"פ שאין רפואתן ניכרת אלא ה"ק כל שיש בו משום רפואה ואע"פ שאינה ניכרת שרי שלא לסרסה תורה משום לרכי החמורי אלא לומר שמעשה תהיו שלשם שאין בהם תועלת: **דליכחוש חיליה. שמרוב שמנו הוא מסירן:** [דף עח.] **דליחזיוה אינשי. סימן הוא לו שמסיר פירותיו: טמא טמא יקרא. ענק ואומר טמא הוא: קיבורא בדיקלא.** לרכן היה בקקל המסיר פירותיו שלוקחין לשכול תמרים שאינן מכושלין ותולין עליו: **כי האי תנא. לכקש עליו רחמיס: הדרן** עלך בשלח המקשה **אותו ואת בנו נוהג בארץ ובחו"ל. משום לכעי למיתנת בחולין ובמוקדשין לאינטריך למילף מקראי כלישתך בגמרא תנא בארץ ובחו"ל אלא לאינטריך להא חובת הגוף הוא וחובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחו"ל: בפני הבית ושלא בפני הבית. בזמן הבית** ושלח בזמן הבית ולאינטריך לסל"ק כיון לאותן ואת בנו בענינא לקלשים כתיב בפני הבית לאיכא קלשים לינהוג שלח בפני הבית לאיכא קלשים לא לינהוג קמ"ל והכי איתא בהלילא בפרק שלוח הקן (דף קלח:): **חולין בחוץ שניהם כשרים.** והכ' סופג **את המ' ל"ג שחט את השה תחלה ול"ג שחט את הבן תחלה. ל"ג שחטינהו חד גברא ול"ג שחטינהו תרי גברי יליף בגמ' לחייב** וכתב רש"י ז"ל **למשום לכעי למיתנת שניהם פסולין** ואחד פסול ואחד כשר תנת הכא שניהם כשרים ואע"נ דלא לאינטריך למכתיב לכל בתום' כתבו לאין צורך לכך דולאי לאינטריך למכתיב לא תאכל כל תועבה ודרשינן מינים בפרק כל הבשר (דף קיד:) כל שתעבתך לך הרי הוא בכלל תאכל סל"ל אותו ואת בנו נמי תעבתך לך ולישתר קמ"ל דלא כלמפרש טעמא שהם [דף קטו.] למלאינטריך רחמנא למיסר מחוסר זמן לנבוה מכלל דלהניותו שרי וכתוב בהלכות גדולות דקמע שרי למיכליה לאלתר ובתרא אסור בהכילה ליומיה וקשה הוא שלמל הרב ז"ל ממעשה שבת: [דף עח:] **גמ' יכול יהא אותו ואת בנו נוהג בזכרים ובנקבות. שיהא אסור לשחוט השה ובנו ביום אחד והכן** השה והבן: **ודין הוא.** שלא יהא נוהג בנקבות: **וחייב באם על** האי תנא: **הדרן עלך בהמה המקשה אותו** ואת בנו נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין כיצד השוחט אותו ואת בנו חולין בחוץ שניהם כשרין והשני סופג את הארבעים: **גמ'** (דף עח:) תנו רבנן יכול יהא אותו ואת בנו נוהג בזכרים ובנקבות והלא דין הוא חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים לא חייב אלא בנקבות ולא בזכרים אף כשחייב באותו ואת בנו אינו נוהג אלא בנקבות ולא בזכרים לא אם אמרת באם על הבנים שכן לא עשה הכתוב את המזומן כשאינו מזומן תאמר באותו ואת בנו שכן עשה הכתוב את המזומן כשאינו מזומן והואיל ועשה בו הכתוב את המזומן כשאינו מזומן יכול יהא נוהג בזכרים ובנקבות ת"ל (* ד"ת מ"ז אותו ואת בנו) אותו אחד ולא שנים ואחר שחלק הכתוב יש בדין לזכות חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים אינו נוהג אלא בנקבות אף כשחייב באותו ואת בנו לא חייב אלא בנקבות ואם נפשך לומר אותו כתיב דמשמע זכר הרי הוא אומר בנו מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו תניא אחריתי אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים חנניא אומר נוהג בזכרים ונוהג בנקבות (דף עט.) אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא איכא מאן דאמר ליתא לדחנניא דאמר ליה רבי אבא לשמעיה כי מעיילת לי כודניאתא בריספק עיין בהני דדמיאן להדדי ועייל אלמא קסבר אין חוששין לזרע האב וסימנין דאורייתא ותניא רבי יהודה אומר פרדה שתבעה זכר אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא מינה ואמרינן יצחק ושמעון ואושעיא אמרו הלכה כרבי יהודה בפרדות והילכתא כר' יהודה דאמר אין חוששין לזרע האב ואיכא מ"ד אם מתברר שהוא אביו ודאי אין שוחטין אותו ואת בנו ביום אחד דהא אמר שמואל הלכה כחנניא ומסתבר **הבנים. כשלוח הקן שהוזהר שלח יקח שניהם: אינו נוהג אלא בנקבות. לכתיב והלח רוכץ ולח הלב רוכן: לא עשה מזומן.** לכתיב **כי יקרה פרט למזומן. כלומר עוף שלו לינו חייב כשלוח: תאמר באותו ואת בנו וכו'. הואיל וחמור הוא ינהוג כשניהם: אותו אחד ולא שנים.** כלחד הוא נוהג ולא כשניס: **ומאחר שחלק הכתוב. ול"ל שינהוג כשניהם שלח בזכריס לו בנקבות: יש בדין לזכות.** יש **ללמוד מדין הרלשון כלילה ינהוג להשתח ליכל למפרך תלמר כלותו ולת בנו שעשה בו מזומן כשלינו מזומן לפיכך ינהוג בזכריס ולח בנקבות למה חומרה היא זו לומר כך מה לי זכריס ומה לי נקבות: ואם נפשך לומר אותו כתיב דמשמע זכר.** לם רלוך להקשות מפשט הכתוב לכתיב לותו למשמע זכר: **יצא זה שאין בנו כרוך אחריו.** בנו משמע שנראה לו כבן שכרוך **ולכוך תמיד לילך לחריו ודרך הולך להיות כרוך לחר** לחו ולח לחר לכיו: **חנניא אומר נוהג בזכרים ובנקבות.** מפרשינן בגמרא טעמיה לחנניל משום לכתיב לותו למשמע זכר וכתיב בנו מי שבנו כרוך לחריו להיינו נקבה הילכך נוהג בין בזכריס בין בנקבות וס"ל לחנניל לחוששין לזרע הלב כלומר להולכין לחר זרע הלב כשם שהולכין לחר זרע הלם: **אמר** רב הונא בר חייא לפני לפר שמואל הלכה כחנניל ליכא ל' ליתא לחנניל לל"ל רבי לבא לשמעיה כלפעיילת כודניאתי בריספק כשתכנים לי פרדות לקטרן בענלה למשוך לותה עיין בהני דלמיין להדדי ועייל. הסתכל שיהו לומות זו לזו בזנב ובלזניס משום לחמרינן בגמ' שלותן שלמן חמורים זנב שלהן קנר ולזניהן קנרות כשל שום ולותן שלמן חמורים זנב שלהן קנר ולזניהן לרוכות כשל חמור לשלמ קשבר לין חוששין לזרע הלב כלומר לם הוא מותר הולכין לחר הלם לגמרי והעולות מן הסוסיות לין בהם עליהן והעולות מן החמורים לין חמור עליהן לפיכך היה מזהירו שיזהר שיהו לומות בסימנין שלילו לחת **את סוסיה ולחרת את חמוריה** ליכא **משום מנהיג בכלאים** ולילו לדברי הלומר **שחוששין לזרע הלב לפילו** לינן לומות שרי **שכבולן יש שני עלין:** [דף עט:] **וסימנין דאורייתא.** סימנין הללו של זנב ושל לזניס סימנין מובהקים הם למהן עליהם בשל תורה שהרי היה שומך רבי לבא עליהם: **ותניא רבי יהודה אומר פרדה שתבעה זכר אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא מינה.** בגמרא לביעיא לן לרבי יהודה לי מפשט פשיטא ליה ליהן חוששין לזרע הלב לו לילמל ספוקי מספקא ליה וחמרינן לנפקא מינה למשרא פרי עם הלם כלומר לם הוא מותר

דליתא דחנניא: ואותו ואת בנו נוהג בבהמה ואינו נוהג בחיה ובעוף דתנו רבנן * ספרא פרשת אמר פרשתא ח ושור ושה שור ולא חיה (* ד"ת מ"ז שה ולא עוף) והלא דין הוא ומה אם בהמה שאינה במצות כסוי הדם הרי היא במצות אותו ואת בנו חיה שהיא במצות כסוי הדם אינו דין שתהא במצות אותו ואת בנו ת"ל שור ולא חיה שה ולא עופות והלא דין הוא ומה אם בהמה שאינה באם על הבנים הרי היא במצות אותו ואת בנו עוף שהוא באם על הבנים אינו דין שיהא במצות אותו ואת בנו תלמוד לומר שה ולא עופות:

להרביץ פרל שלנו יועלים שלמו חמורה עם חמורה ושלמו סוסיח עם סוסיח לחי פסיטה לן לחין חוסמין לזרע החב מותר שלך החב שבו כמלן לליתיה למי וחי חמרינן **לספוקי מספקא ליה** פרל עם החס לחמור לדילמא חוסמין לזרע החב והוי כלאים לך חב שבו עם מין חמו והך מתניתין לפרלה שלבעה זכר בכל חל מהני נווני מיפרקא לחי מפסלו פסיטה ליה לחין חוסמין לזרע החב ה"ק חין מרביעין עליה לא סום ולא חמור אלא מינה כלומר על שיולא לנו מין חמו מהו שלם היה סוסיח מרביעין עליה סום ולא חמור ושם היה חמורה מרביעין עליה חמור ולא סום ואי ספוקי מספקי ליה אי חוסמין לזרע החב לא לא תיתיל שפיר טפי כפלמוה לחפילו בשלנו יועלים מינה לחמה חין מרביעין עליה לא סום ולא חמור מפני חשש לך החב שחוסמין לו נ"כ לפיכך חין מרביעין עליה אלא מינה היכי כלומר פרל כיונלן בה שלמותיהן שוות וכי תימא לפילו מינה היכי שרי לחתי **לא חייסינן לגל סום שלתלמ בגל חמור ולך חמור** בלך סום להה תנן (פסחים לף פח:) נבי מי שלחנו עבד וחנוו בן חורין ליפא שפחה חינו יכול בת חורין חינו יכול יבטל והלא לא נברל העולם וכו' אלמא ליפא חניא שפחה וחניא בת חורין נמי חינו יכול מסום לחתי **לך עבדות ומשתמש בלך** חירות לחי שרי היכי לחמרינן יבטל יש לומר להתם הוא לחיכא לך עבדות ולך חירות ממש אבל הכא הא"נ למסום **וחמור לחתי לחין כלן לך סום ולך חמור** אלא בריה בפני עלמה היא שלניחית מסניחס [ומהלי] טעמא הוא לשרי להשתמש בפרלות עלמן וחין לחמרים משתמש הוא בסום וחמור ולימא לשרב לחמר לחין רוכבין על הפרלה מק"ו כלחיתא בסמרי: **ואמרינן יצחק ושמעון ואושעיא אמרו הלכה כר' יהודה בפרדות.** בסוף שני לייני נזירו' (לף קיח:) לחמרינן הכי. ובנמרא פשטינן בעיין לגר' יהודה ספוקי מספקא ליה מלחמר רב הונא בריה לרב יהושע הכל מודים בפרי עם החס שלסור מלמסקינן הכי הא"נ לבנמרא לחמרינן לעיל מינים זו לברי רבי יהודה לחמר לין חוסמין לזרע החב ולפ"ה פשטו' לכי לחמר לין חוסמין היינו לומר שלין מקילין בכך להתיר כל מיני פרלות לף על פי שלין לחותיהן שוות ומיהו לחומרא חייסינן לזרע החב ולסרינן פרל עם החס ומסתברל נמי לכי לחמרינן בלרבי חבא קסבר לין חוסמין לזרע החב [ה"נ קחמר קסבר לילמל לין חוסמין לזרע החב] ומפ"ה הוה בעי לגילמו כולניחית להדלי לחילו הוה **פסיטה ליה לחוסמין לזרע החב כלהו** כולניחית **יש לך חמור** ולך סום ולינן כלאים זו בזו חלא ספוקי מספקא ליה ומפ"ה הוה בעי לגילמו לחדלי ומיהו מסום לחא הוה פסיטה ליה לחין חוסמין לזרע החב לא שרא חלא כולניחית בהלי כולניחית לבטל לא כולניחית בהלי כולניחית לחומרי לחומייהו לא לגילמל חוסמין לזרע החב והוו כלאים. הילכך לענין הלכה נקיטינן לספקפקן לן חס חוסמין לזרע החב חו לא לחא"נ לפסק שמיעל כחניח לפסיטה ליה לחוסמין לזרע החב לא קי"ל הכי מלחמרי' בפ' שני לייני נזירות יצחק ושמעון ואושעיא חמרו הלכה כר' יהודה בפרלות ולכין לחסיקנן בנמרל לר' יהודה ספוקי מספקא ליה וקי"ל כותיה נקיטינן לפרל עם החס לחמור ובעובדלא לר' חבא נמי מסקינן חלמל קסבר לין חוסמין לזרע החב ונקיטינן נמי לחותן ואת בנו נוהג בין בזכרים ובין בנקבות לחומרא וכן פסק הר"ס בזמ"ל לענין חותן ואת בנו בפי"ב מהלכות שחיטה ולענין כלאים בפרק ט"ז מהלכות כלאים. ושמעינן מינה נמי לקי"ל כרב מתרגיא לחמר לעיל בפ' בהמה המקשה [לף עה:] לגבי חומסין לזרע החב בן פקועה הבא על הבהמה מעלייתא הוה לין לו תקנה לזרע החב חו לא והא לחמר להא לחסיקנן למספקא לן חי חומסין לזרע החב חו לא והא לחמר רב מתרגיא לגבי חומר חומסין לגלו לחפוקי מלרבי יהושע קלמר להא לגיליה נמי חומסין מספיקא קלמר חלא לחפוקי מת"ק לחנניא קלמר לפסיטה ליה לחין חומסין לזרע החב כלקלמר נוהג בנקבות וחינו נוהג בזכרים ולפי זה שלשה מחלוקות יש בלבר ת"ק לחותו ואת בנו פסיטה ליה לחין חומסין לזרע החב וחנניא **פסיטה ליה לחומסין** ורבי יהושע מספקא ליה לי לרבינו קרלי כת"ק חו לא כחנניא ומפ"ה ס"ל לחומסין וחין חומסין לחומרא הילכך חותו ואת בנו נוהג בזכרים ופרל עם החס לחסר וכן פקועה הבא על בהמה מעלייתא הולך לין לו תקנה לדילמל חומסין לזרע החב והנולדים מן הסום עם הנולדים מן החמור לסורין לדילמל לין חומסין לזרע החב ולא נרלה כן מלברי הרי"ף ז"ל שברי לחה לברי חנניא לגמרי בחותו ואת בנו. לפיכך כתב הרמב"ן ז"ל לליכא הכא חלא שני מחלוקות ת"ק לחנניא רבי יהושע הוא לר' יהושע בעלמא הוא למספקא ליה לחין חומסין לזרע החב לענין חותו ואת בנו פסיטה ליה לחין חומסין לזרע החב מלרמא ומלי למספקא ליה לר' יהושע בעלמא שיינו טעמא משום לקסבר חלום הוא שחלשה תורה בחותו ואת בנו להא החב והשה שניהם שותפין בולד הילכך נבי חותו ואת בנו שחלשה תורה הוא לחין חומסין לבל בעלמא חייסינן לילמל כיון לנילה לך הכתוב בחותו ואת בנו לחין חומסין ולפיכך נמי בעלמא הילכך חע"נ לקי"ל בפרל עם החס לחסור **והנולדים מן הסום עם הנולדים מן החמור** לחסירי ובבן פקועה הבא על הבהמה מעלייתא להולד לין לו תקנה משום סניקא לרבי יהושע בחותו ואת בנו נקטינן לקולא לגיהנם בנקבות ולינו נוהג בזכרים לחפילו ר' יהושע מודה משום לרשה לקלקי ול"ת ל"כ רב מתרגיא לחמר לגבי חומסין לזרע החב לחפוקי ממלן להא ליכא מלן לפסיטה ליה לחין חומסין לזרע החב י"ל לחה"נ חלא לרב מתרגיא לן בעי לעיולי נפשיה [לן] ר' יהושע **פסיטה ליה לו מספקא ליה** ומפ"ה קלמר לגבי חומר חומסין לזרע החב כלומר ולי רבי יהושע מספקא ליה לכ"ע קלמר. חבל לחריס לומרים למסקנת פסיטה ליה לחין חומסין לזרע החב [מלמסקינן בעובלא לרבי חבא חלמל קסבר לין חומסין לזרע החב] ורבי חבא כולניחית בהלי הלא נמי שרא להיינו סוסים וחמורים וכיון לרבי חבא עבד בה עובלא ומעשה רב לומרינן לרבי יהושע ס"ל הכי והכי קי"ל לחין חומסין לזרע החב הילכך חותו ואת בנו נוהג בנקבות ולינו נוהג בזכרים ופרל עם החס שרי וכן פקועה הבא על בהמה מעלייתא הולך יש לו תקנה בשחיטת לחו לרב מתרגיא לגבי חומר חומסין לזרע החב הוא לחמר להולד לין לו תקנה לבל לגיליה קלי"ל לחין חומסין הולך יש לו תקנה ולין לרך זה מחוור חלא שהוא לעת בעל הלכות ורב לחא מסבחא נחלן ז"ל ולף לברי הרב לחפסי ז"ל מטין כן: **שור ולא חיה.** והלא לין הוא. שיהא לחתו ואת בנו נוהג בחיה: **בהמה שאינה במצות כסוי.** שלין לחה טעון כסוי: **בהמה שאינה באם על הבנים.** שמותר לקחת החס בעוד שהיא רובצת על הביצים לקן עפור כתיב:

מתני' השוחט ונמצאת טרפה חייב **באותו ואת בנו.** לסמיכה שחיטה לחיוב שמא שחיטה: **ונתנבלה בידו.** שלא מלעתה: **הנוחר והמעקר.** סימנין מלעת פגור מסוס לגיכה שחיטה כגון ולא למיל לשחיטת טרפה להתם שחיטה מעליא גיכה וכבר לחר נורס לה ליפסל: [דף פב.] **שנים שלקחו פרה ובנה.** ולא שחט לחל מהם יהיה הסני לסקור לשחוט: **זה שלקח ראשון ישחוט ראשון.** וסני לסקור לו לשחוט: **ואם קדם השני זכה.** שם קדם הסני לשחוט לע"פ שחין שורת הדין כן שהרי מי שלקח ראשון לינו לשחוט תחלה והסני יגסר שם קדם הסני ושחט תחלה זכה ונשסר הלה: **השוחט פרה ושני בניה סופג שמונים.** שהרי עובר על כל לחל בלאו לוהו ולת בנו: **סופג את הארבעים. לין כאן שחיטת ליסור אלא לחת ובגמרא יליף לבנו ולותו נמי חייב: שחטה ואת בתה ואח"כ את בת בתה.** יש כאן שני לוהו ולת בנו: **שחטה ואת בת בתה. לין כאן עליין ליסור: ואח"כ שחט את בתה.** ויש בשחיטה זו שני ליסורין לוהו ולת בנו משום חמה. ולת בנה ולוהו משום בתה **אל זו שכבר נשחטה: סופג את הארבעים.** לחל מעשה הוה: **סומכוס אומר משום ר"מ סופג שמונים.** משום שני שמות אע"נ למעשה לחל הוה שהרי מפני חמה שנשחטה מתחייב משום לוהו ולת בנו ומשום בתה מתחייב משום בנו ולותו ולא למי להשיל לעיל לשחט שני בניה ולחר כך שחטה להתם חל מעשה הוה וחל שם הוה לליון מתחייב על שניהם אלא משום בנו ולותו לכל הכא חל מעשה ושני שמות כלכתיבתן: **גמ' אמר רב יוסף לעניו דינא תנן. הא לקתני מתניתין מי שלקח ראשון ישחוט ראשון לא לענין ליסור** ויתיתר שלא רצה השני לשחוט **[ראשון והא']** ימתין על מחר מותר לכל לין הוא שם כאן ל"ש שכבר נשחט וחבירו לומר לני ליך יותר ממך שימתין להם הלוקח הראשון ישחוט **ראשון שע"מ כן לקח שחיטו לא מכרה הבעה"ב לשני ועכשה** לעלמו היה הלוקח שוחט וכן שנינו בתוס' שבגיה הרי"ף ז"ל בשמוך: **דלא עבד איסורא. שהקדים בעלמו אלא יבא ליבי ליסור: נשבה.** יש לו ריוח ולוכל בשר היום: **בנו ואותו מנין.** שם שחט שבת ואח"כ שחט שלא מנין שהוא חייב: **לא תשחטו. לשון רבים משמע: הרי כאן שנים. הזהיר לת שניהם כין שוחט לת שלא כין שוחט לת שבת ולא משכחת שניהם עוברים אלא בשלש בהמות כיצד בת ושה ובת לבי שה ושני בניה למה לי קרא פשיטא מה לי חד מה לי תרי כי היכי דמתחייב לחטי מתחייב לחטי ולי בפרה ובתה ובת בתה פשיטא תרוייהו לותו ולת בנו ניתנו אלא ע"כ**

מתני' (דף פא:) השוחט ונמצאת טרפה חייב משום אותו ואת בנו. אבלהשוחט ונתנבלה בידו והנוחר והמעקר פטור משום אותו ואת בנו: (דף פב.) שנים שלקחו פרה ובנה זה שלקח ראשון ישחוט ראשון ואם קדם השני ושחט זכה: השוחט פרה ושני בניה סופג שמונים שחט שני בניה ואח"כ שחטה סופג ארבעים שחטה ואת בתה ואת בת בתה סופג שמונים שחטה ואת בת בתה ואח"כ שחט את בתה סופג ארבעים סומכוס אומר משום ר' מאיר סופג שמונים: **גמ'** אמר רב יוסף לעניו דינא תנן: תנא אם קדם השני זריז ונשכח. זריז דלא עבד איסורא ונשכר דאכיל בשרא: תוספתא הלוקח מבעל הבית הוא קודם לבעל הבית שמתחלה לא לקחו אלא על מנת כן: שחט שני בניה ואח"כ שחטה סופג את הארבעים: תניא אותו ואת בנו אין לי אלא אותו ובנו בנו ואותו מנין כשהוא אומר לא תשחטו הרי כאן שנים הא כיצד אחד שחט את הפרה ואחד שחט את אמה ואחד שחט את בתה שנים האחרונים חייבין: **מתני'** (דף פג.) בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צדיך להודיעו אמה מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט ואלו הן ערב יו"ט האחרון של חג וערב יו"ט הראשון של פסח וערב עצרת וערב ר"ה וכדברי ר' יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאין לו ריוח אבל יש לו ריוח אינו צריך להודיעו ומודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה שהוא צריך להודיעו שהדבר ידוע ששניהן שוחטין ביום אחד: **גמ'** תנא ואם לא הודיעו הולך ושוחט ואינו נמנע: **מתני'** בד' פרקים אלו משחיטין את הטבח על כרחו שאפילו שור שוה אלף דינר ואין ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אם מת מת ללוקח אבל בלחל שוחט פרה והסני לת לחה והסליסי לת בתה לתת לשמעינן לכבנו ולותו נמי חייב: **מתני' בד' פרקים בשנה. ילרל לעשות סעודות והלוקח בהמה לינו לוקח שלא לשחוט מיל ולפיכך המוכר בהמה לחברו ומכר תחלה לחה לו בתה בו ביום ערין שיחמר לעני לע לך שהיום מכרתי לת לחה לשחוט לו בתה מכרתי לשחוט ושמע כבר** שחטה: **ביו"ט האחרון של חג.** היו מרבין בשמחת רגל מפני שרגל בפני עלמו הוא וחביב **עליהם:** [דף פג.] **אמר רבי יהודה אימתי בזמן שאין שם ריוח. הפסק בינתים שמכר הרלשונה** היום לבל לם יש ריוח **הפסק בינתים שמכר הרלשונה לתמול והסניה היום ל"ת להודיע שהני לומר לתמול שחט לת הרלשונה.** ומלברי רש"י ז"ל נרלה דרבי יהודה לכולהו לרבעה פרקים לקו לבל בתוספתה [סוף פ"ה לחולין] משמע דלא לקו ר' יהודה לגלא לערב יוה"כ בלחול לחמרינן התם למר ר' יהודה בל"ל בזמן שחל יוה"כ להיות בשני בשבת לבל שחל לה להיות בלחל מכל ימות השבוע ילן ערין להודיעו מפני שזה יכול לשחוט היום וזה למחר. בלומר לכשחל יום הכפורים להיות בשני בשבת לפילו לקח בלחל בערב שבת והסני בלחל בשבת בידוע שסניהם שוחטין בלחל בשבת שלין לחם מקדיש לשחוט מערב שבת לבל כשחל יוה"כ בשלר ימי השבוע כל שים ריוח לין ערין להודיע לתלינה שלא ישחטו שניהם ביום לחל שעשוי הוא לשחוט כ' ימים קודם. ומלמפלינן ביום הכפורים ש"מ לביו"ט ליכא לגיפלוגי שבל הלוקח לערך יו"ט ילינו שוחט על יו"ט עלמו לכבוד יו"ט ומיהו לי ליקלע יו"ט בשבת ליכא לגיפלוגי ביו"ט כי היכי דמפלני ביוה"כ ולתב הרמב"ן ז"ל דמ"ל לבלרבעה פרקים הללו המוכר בהמה לחבירו ערין להודיע היינו לומר שלא לא הודיעו היו המקח טעות שהלבר יוצא לשחוט ביו"ט הוא לוקחה לבל בשלר הימים לין ערין להודיע. מיהו הלוקח ערין לשחוט. לבל לחריהם כתבו שלינו ערין לשחוט מסוס לגיכא ספיקי טובא שמא לין לה לם לזו ולא תמלא לומר יש לה ומכרה שמא לא לקחה לשחיטה ולא תמלא לומר לשחיטה שמא מכלן ועד עשרה ימים ולזה הלעת לפשר שהמוכר שיודע שמכר ערין להודיע לף בשלר ימות השנה כדי שלא יכבל הלוקח על ידו שלא שלא לא הודיע לא היו מקח טעות: **מתני' בד' פרקים אלו משחיטין את הטבח בעל כרחו. כלמפרש ולזיל שלא קבל לינר מלוקח ליתן לו בלינר בשר לפי שור שוה אלף דינר זוז שוחט על כרחו ול"פ שלין לוקחין לשלר ובגמ' מפרש טעמא: ואין ללוקח אלא דינר. שנתן לטבח: מת**

ללוקח. ומפסיד הלינר: אינו כן. לכעי מסיכה וכל זמן שלא מסך מחזר כו הטוכח: **גמ' בארבעה פרקים הללו העמידו דבריהם על דין תורה.** שקונין לו מעותיו כלשי מסיכה: **דבר תורה מעות קונות.** כיון שנתן לו מעות למוכר חין ח' מסס יכול לחזור לנמרינן מהקדש לכתיב ונתן הכסף וקס לו ומה טעם לחרו מסיכה קונה לחי מוקמת לה לפירי בחחריות הלוקח משנתן המעות חי מתרמיל ליקה בבית המוכר שהפירות שס לח טרח לחלוניהו לכל שתם מוסך ממטי להו לביתיה וכחן בל' פרקים הללו לפי שכל לחם רוצה שינמר קנינו העמידו לבריחם על דין תורה: **מתני' היום הולך אחר הלילה.** שאם **שחט** הלח **ממשכה** לח **יאחוט** הבת כל הלילה וכל היום **למחרת** לחבל **שחט** הלח כיום **שוחט** הבת בלילה לחין הלילה הולך לחר כיום: **מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה.** כלכתיב **וייהי ערב ויהי בקר בריאת ערב** והלר **בקר.** וכגמרת לחרינן לקיעטריכת להך דלרבת מסוס לקרת לחותו ואת בנו **סמיך לענינת לקלסים לכתיב ירעה נקרבן לאם וסמיך ליה לותו ואת בנו** ובקלסים לילה הולכת לחר כיום **לכתיב ביום קרבנו יאכל** וגו' **ולא תותירו ממנו עד בוקר לגמ' לילה שלאחריו קרוי יום קרבנו על הבוקר** וסל"ג לבתותו ואת בנו נמי נימא הכי תס"ס לינטרכינן למנמר ממעשה בריאת: **הדרן** עלך לותו ואת בנו [קף פנ:] **כסוי הדם נוהג בארץ וכו'. מסוס לבעי למתני בחולין לבל לא במוקדשין נקט לכללה: במוקדשין. חטאת העוף ועולת העוף** וכגמרת יליף לה כסוי הדם נוהג במוקדשין: **במזומן ובשאינו מזומן. במזומן עוף הגזל בבית** וכתב רש"י ז"ל **למסוס לגבי שלוח הקן** לינטריך **למיתני לקמן לגוהג בשחיטו מזומן לבל לא במזומן** תנא הכא לגוהג במזומן וכשאינו מזומן ולא נהירא לבפ' **גיד הנשה** (לף פט:) וכפ' הזרוע והלחייים (לף קל.) וכפ' לחסית הגן (לף קלה.) גמי ה"ל למיתני במזומן וכשאינו מזומן **מסוס לתא לשלוח הקן** לכך פירש בתוספות

במזומן ושאינו מזומן להכא למילתיה לינטריך מסוס לכתיב כי יעוף הוא משמע בשאינו מזומן בלחוד להכי לינטריך למיתני לף במזומן גמי נהוג להא כתיב עיל מכל מקום כלאי בגמ': **ונוהג בכסוי.** מפני שהוא שפק בהמה שפק חיה: [לף פד:] **אין שוחטין אותו ביו"ט. לימא טעון כסוי ומספיקא לא** מחללין יו"ט: **ואם שחטו אין מכסין את דמו.** לפילו במילי ללא מיתסר ללא מלרבנן: **השוחט ונמצאת טרפה וכו' חולין בפנים.** בעזרה לחסירי בהנחה כלילפינן בפרק שני לקלוסין (לף נח.): [לף פה.] **חיה ועוף הנסקלים. כגון שהמיתו לחם וגמר ליגס ושחטן** וגס לחמרין מלכתיב שקול יסקל הסור ולא יחכל לת בשרו וילפינן מיניה התם [לף נו:] שאם שחטו לחחר שגמר ליגו לחמור: **ר"מ** מחייב: **בכסוי.** וחכמים פוטרין. **לשחיטה שחינה לחייב לא שמה שחיטה** ולע"נ **לכסוי שפיכה כתיב לפ"ה לחסר יחכל כתיב** וטעמא **לר"מ** מפורש **בגמ': השוחט ונתנבלה בידו וכו' פטור מלכסות.** שחין בחלו תורת שחיטה כלל: **גמ' שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת. כלילו הוא עליה שחינה מזומנת לו: השוחט לחולה.** שיש בו סכנה: [לף פה:] **חייב לכסות. לכיון שניתנה שבת לילחות נלחית לכל מצוותיה של שחיטה** ומיהו בלילכה בטלטול הטפר לגא לימור לרבנן כגון שהיה לו לקר נעון מבעוד יום לגי לילכא לימגרת לקורייתא לפי' ביו"ט לא מכסינן משום להוה ליה יו"ט עשה ול"ת ולא לתי עשה לכסוי ולחי ל"ת ועשה כלילתא כפ"ק ליו"ט (לף ח:): **והלכתא השוחט לחולה בשבת אינו מכשה.** כלומר לפילו בשיש לו לקר נעון מבעוד יום ללא מיתסר ללא מלרבנן ומעמא למילתא לפי שרגן חכמים לעשות היכר שיום זה הוא שלסור בשחיטה ולפיכך לא רלו להתיר ללא מה שהוא ערכו של חולה בלבד להיינו שחיטה: **השוחט וצריך לדם חייב לכסות.** ולא יעשה ממנו ערכו: **כיצד הוא עושה. ויהא פטור מן הכסוי: או נוחרו.** חונקו: **עוקרו.** עוקר הסימנין: **השוחט ונמצאת טרפה וכו'.** לחא רבי לברי רבי מחיר שלמר שחיטה שחינה לחייב משום שחיטה בלחוד ולת בנו כלומר שחייב עליה משום לחוד ולת בנו ושנאה בלשון חכמים לכבי תנן בפ' לחוד ולת בנו (לף פח:) השוחט ונמלאת טרפה השוחט לעבודת כוכבים וכו' ר"ש פוטר וחכמים מחייבין והרב לחפסי ז"ל כלי לקנך כתבה בפירקין לגעיל [בזה הלשון] השוחט ונמלאת טריפה חייב בחוחו ולת בנו: **ודברי רבי שמעון בכסוי הדם** בשאר ימות השנה אינו כן לפיכך אם מת מת למוכר: **גמ'** מת לללוקח והא לא משך ואסיקנא א"ר אלעא א"ר יוחנן בארבעה פרקים אלו העמידו דבריהם על דין תורה דאמר ר' יצחק א"ר יוחנן דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזרה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה לפיכך בארבעה פרקים אלו העמידו דבריהם על דין תורה: **מתני'** יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה את זו דרש רבי שמעון בן זומא נאמר במעשה בראשית (בראשית א) יום אחד ונאמר באותו ואת בנו (ויקרא כב) יום אחד מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה: **הדרן עלך ואת בנו** (דף פג:) **כסוי** הדם נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין ונוהג בחיה ובעוף במזומן ובשאינו מזומן ונוהג בכוי מפני שהוא ספק ואין שוחטין אותו ביו"ט ואם שחטו אין מכסין את דמו: (דף פה.) השוחט ונמצא טרפה השוחט לעבודת כוכבי' השוחט חולין בפנים וקדשים בחוץ חיה ועוף הנסקלין ר' מאיר מחייב וחכמים פוטרין השוחט ונתנבלה בידו והנוחר והמעקר פטור מלכסות: **גמ'** (דף פד.) ת"ר אשר יצוד ציד חיה או עוף אין לי אלא אשר יצוד ניצודין ועומדין כגון אווזין ותרנגולין מנין ת"ל ציד מכל מקום אם כן למה נאמר אשר יצוד לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת (* ד"ת מ"ז מצאתי כתוב שלא בהזמנה) (דף פד:) דרש רב עינא אפיתחא דבי ריש גלותא השוחט לחולה בשבת חייב לכסות אמר להו * נ"א רבה רבא לית דחייש למאי דקאמר לישמטיה לאמורא כלומר שתיקו אמורא שמתרגם עליו כדי שלא יתרגם דברים שאינן הלכה והלכתא השוחט לחולה בשבת אינו מכסה את הדם אבל למוצאי שבת אם היה הדם קיים חייב לכסות: (דף פה:) תניא השוחט וצריך לדם צריך לכסות כיצד הוא עושה או נוחרו או עוקרו: השוחט ונמצא טרפה ר"מ מחייב וחכמים פוטרין: (דף פה.) אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן ראה רבי דברי ר"מ שאמר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה באותו ואת בנו ושנאו בלשון חכמים ודברי ר"ש שאמר שחיטה שאינה

ושנאה בלשון חכמים. כלומר במתני' להכא וחכמים פוטרים כלומר מלכסות ובגמ' יתבינן טעמא למה רואה רבי כך: [לקמן פו.]
מתני' חרש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואין אותן. לקמיה בריש מכילתין דשחיטתן כשרה אותן אחריהן חייבין לכסות כלתנן לקמן שחט ולא כסה ורואהו אחר חייב לכסות: פטורין מלכסות. הרואים הלא מגולה ואע"ג דתניא לקמן שחט ולא כסה ורואה אחר חייב לכסות הכא פטור **וטעמא מפרש בגמרא לר"מ חסיב ליה כגבוה גמורה: וחכמים אוסרין. שמא יפה שחטו ויהיה לה שחיטה מעלייתא: שאין סופגין את הארבעים. להתרות ספק היא: גמ' הי מינייהו דאחרניתא. איזו הולאה היתה לחרונה לסמכינן עלה להלר ביה מקמייתא: אלא ש"מ הא דאחרניתא.** כר"מ ללא חיים לאחמורי כלל מפוס לרוב מעשיהם של חרש שוטה וקטן מקולקלין ובהמה בחייה בחזקת איסור עומדת על שיולע לנו במה נשחטה: [לקמן פו:] **מתני' שחט מאה חיות במקום אחד כסוי אחד לכולן.** מפרשינן בברייתא בגמ' מפוס לחיה הכל מטמא בין מרובה בין מועט [ועוף הכל מטמא בין מרובה בין מועט]: **רבי יהודה אומר שחט חיה יכסה ואח"כ ישחוט את העוף.** בגמרא יליף לה מקרא ומטעמיה מפוס לטני מינין חלוקין הם רואי לכסות למו של ראשון לגמור מלתו לגמרי קודם שיתחיל בשני: **גמ' ומודה רבי יהודה לענין ברכה וכו'.** תע"ג דקי"ל כת"ק בהבא הרב אלפסי ז"ל מפוס לנפקא מינה לגילן היכא שכסה ובגמרא פרכינן עלה מ"ט מלרב חננאל ורב ברונא תלמידי לרב להוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב ייבא סבא ואמרו ליה רב ונברוך כלומר בהמ"ז הלוד ואמרו הב ונסתה אמר להו רב ייבא סבא כיון לאמריתו הב ונברוך לישתר לכו למסתי כלומר **על סיבוך לפניו שאין השתיה מצטרפת לסעודה ראשונה** כיון לאמריתו הב ונברוך ה"נ כיון שכסה **הפסיק מלשחוט וכי הלר שחיט לישייב ליה בברכה** ולאיזון הכי השתא התם משתא ובדוכי בהלי הלכי לא אפשר **הילכך כי אמרי הב ונברוך הפסיקו מן השתיה אבל** כשוי לא הוי הפסק **לאפשר לשחיט בחלא ילא ומכסי בחלא** ילא ומש"ה אמרינן לעולה לענין ברכה שאינו מברך אלא ברכה אחת ופרש"י ז"ל לענין ברכה על השחיטה שאין צריך לברך לאחר כשוי נראה מלברכי לברכת כשוי צריך לאחזר ולברך בכשוי שני ואע"ג שאין הכשוי מפסיק בין שחיטה לשחיטה התם היינו טעמא שהכשוי מעכבי שחיטה הוא וברכה ליליה הוא ליה כטול כרוך (ברכות דף ת.) טול כרוך אלא הוי הפסק וכו' ושחיטה לריכתא היא אבל שחיטה שניה אינו צריך הכשוי הראשון ומפסקת בין כשוי ג' לכשוי כ' אבל ר"ת ז"ל אומר לכיון **לאפשר לשחיט בחלא ילא ומכסי בחלא** ילא אלא לף על השחיטה אינה מפסקת. ויהיכא שאם בין שחיטת עוף לעוף אוכל א"ל לצריך [לאחזר] לברך ונאר לה מלאמרינן (מנחות דף לו.) לענין תפילין אם אם בין תפלה לתפלה אחזר ומברך וכן נראה ממ"ש הרב אלפסי ז"ל בפוף ר"ה שכתב בשם הגאונים ז"ל לטעמא למילתא לשם בין תפלה לתפלה אחזר ומברך לפי שאע"פ שאם בהאי מענא אחת אינו אחזר ומברך שהרי בהלל פוסק בין פרק לפרק ואע"פ אינו אחזר ומברך תפילין כיון שאם שתי מצות שאין מעכבות זו את זו אם בינייהם אחזר ומברך וכ' עופות נמי כ' מצות הן שאין מעכבות זו את זו הילכך אחזר ומברך והרמב"ן והרא רבינו יונה ז"ל אומרו הלא למי שהתם כ' מצות אל אוכח הן וכיון שהתחיל בהן אינו בדין שיפסוק ויתעסק בזאתה כיון שאתיין אוכח עליו ולפיכך אם אם בינייהם אחזר ומברך אבל הכא לאי בעי אחיט ואי בעי לא אחיט מיחייב למהדר ובדוכי מילי להני לקבועות סעודה ובדכותיה לאם אם בהאי סעודה אינו אחזר ומברך אבל בעל הלכות ז"ל סובר כאבי הרא"ש ז"ל שאפילו אם אכל כזית פת אחר שנטל ידיו אינו צריך לחזור ולברך אחר שכתב ויכיף לבעי למאחט עבר זוניתא ואחט אחרינתא ואיכסייה והדר ליבריך ולשחוט הנך אחרינתא וכן כתב הרא"ש ז"ל מכאן ואילך ומברך ואוחט ומכסה ופ"ת ונהי שהשתיה מפסקת יברך ויאחוט ואח"כ יכסה שניהם כי היכי לאמרינן בהאי ובבריך לאע"נ לאיתסר למאתי בלא ברכה אפ"ה אינו חייב לברך ברכת המזון אלא אחר שיסתם ה"נ לא יכסה אלא לאחר גמר שחיטתו. תירץ הרמב"ן ז"ל לאפשר לגמר לה מלרבי יהודה לאמר שחט חיה יכסנה ואחר כך ישחוט את העוף ולא אמר שחט חיה ישחוט את העוף ויכסה החיה ואח"כ העוף לאלמוע כיון שמעינן חלוקות הן צריך לגמור מינה ראשונה ואח"כ יתחיל בשניה ואע"פ שאין הלכה כר' יהודה נאמרינן מיניה לרבנן לסם [לרבנן] כחיה ועוף לר' יהודה לכיון שהפסיקן בשחיטה הוי להו שתי מצות ולפיכך יכסה ואח"כ ישחוט ומיהו אע"פ שהשחיטה מפסקת שיהא מצרכי שחיטה כתן לי עוף או סכין אינו הפסק כלאמרינן בטול כרוך ונביל לתורי ללא הוי הפסק. וכתבו בתוס' [שאסור לגבר לף על פי] שלעתו לאחזר ולברך שאסור לגרום ברכות במקום איכול לנאת באחת ורואה לגבר מלאמרינן במסכת יומא בפרק בא לו (לף ע.) ובתוס' סוטה בפ' ואלו נאמרין (לף מא.) ובעשור שבאומתם הפקולים קורהו על פה והיינו בה וניתי ספר תורה וניקרי ביה אחר ר"ם בן לקיש מפוס ברכה שאינה ערוכה אלמא כל מקום איכול לפטור עלמו בברכה אחת אסור לגרום חיוב בברכות הרבה. ולענין נמלך כתב הר"ר מפולם ז"ל שצריך לאחזר ולברך על השחיטה כלאמרינן בנמלך שצריך לאחזר [ולברך] על כל כום וכום ולא אמי ליוסב ואוכל בתוך סעודתו לאע"פ שנאמר בלבו שלא לאכול אינו אחזר ומברך בפ' כיצד מברכין (לף מב.) לאפילו נאמר בלבו שלא אוכל על שיטול ידיו וא"ל לברך להתם הוא דיש קבע לאכילה ופעמים שאלם בסעודה קטנה ונמצא בסעודה גדולה אבל בהתיה אין קבע ולפיכך נמלך אחזר ומברך ומש"ה אמרינן נמי (חולין לף קז:) דשמע מברך על כל פרוסה ופרוסה כמו שאכתוב בסמוך בש"ל וכ"כ הרמב"ן ז"ל נמלך לשחוט אחזר ומברך ומביא ראיה מלאמרינן היה לאכילה עוקרו לעתייהו מלמתני' דהכא ז"ל לאמרו הב ונברוך עקרו לעתייהו מלמתני' דהכא היין וכ"כ הרא"ש ז"ל:

יום שלח **ודאמרי'** לימר להו רב ייבא סבא הכי לימר רב כיון דלימריתו הכי ועבריך לתסר לכו למסתי פרש"י ז"ל על סיכרך לפניו וכן פר"ח ז"ל וכן כתב הרב חלפס בהלכות בפרק ערבי פסחים ומיהו ל"ע לברך ברכת המזון קודם שתייתו שכך הדין בנמלך שצריך לברך לפניו לאחריו ברכה לחת לכולן שהרי לימרו שהשתם מברך על כל פרוסה ופרוסה כלומר לפניה מפני שהוא נמלך ול"ע שלינו צריך לברך לאחריו על כל לחת ולחת חלק ברכה לחת באחרונה לכולן וי"ת והא תניא בפרק ערבי פסחים (קף קא:) מברכים שהיו מסובין ועקרו רגליהם לעלת וכו' לבל לו הניחו אם זקן הוא חולה כשהם יוצאין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה להתחלה לימר למפרע נמי צריך לברך י"ל דשנוי מקום הוי הפסק טפי מנמלך לחילו בנמלך לפניו צריך לברך לאחריו ל"ע לברך וחילו בשנוי מקום מברך לפניו ולאחריו לבל בתום' כתבו לשנוי מקום כנמלך שמברך לפניו ול"ע לברך לאחריו והא לקתני שמברכין למפרע עגה טובה קמ"ל שמברכין למפרע כשהן יוצאין שמא יסהו על כלי שיהו רעבים ושוב לא תועיל ברכת המזון למה שאכלו כשמוכח בפ' שלשה שאכלו (קף נ:) לבל אם יצאו ולא ברכו למפרע כשהן חוזרין אין טעונין ברכה למפרע אלא מברכין ברכת הלחם וברכה אחת באחרונה לשתי האכילות והא לתניא בתוספתא לברכות בעא"כ שהיה מיסב וקראו חבירו לברך עמו ל"ש לברך למפרע הפלינ צריך לברך למפרע כשהוא חוזר מברך בתחלה לאו כשהוא חוזר קאמר צריך לברך למפרע אלא הפלינ לקאמר היינו שקראו להפלינ ומ"ש קאמר צריך לברך למפרע וקוסס שיצא קאמר שמא יסהו . ובשומא פ"נ (קף ל.) תניא לבר עם חברו והפלינ טעון נט"י משמע מלטעון נט"י לה"ש ברכת המוציא לבל בשמ"ז לא קתני ומיירי בשלא היה יודע מתחלה שיפלינ ומ"ש היינו צריך ברכה למפרע. ומלשמרינן מיסתפי וברוכי בשלי הללי לא לפסר יש שלמלו שמי שנזכר בתוך סעודתו שעליין לא התפלל ומתפלל בתוך סעודתו כשהוא חוזר לאכול טעון ברכה למיכל ועלויי בשלי הללי לא לפסר ולשלמרינן הכא למיסתפי וברוכי בשלי הללי לא לפסר ואע"נ לתניא התם בפ' ערבי פסחים עקרו רגליהם לילך לבהכ"נ והניחו אם מקנח חבריהם כשהן חוזרין אין טעונין ברכה לא למפרע ולא להתחלה ואע"נ למסתמא התפללו בנתייהם התם הפסקה לרשות היא והיינו טעמא נמי למאי לתנן בפ' כיצד מברכין (קף מב.) לבירך על היין שלפני המזון פוטר את היין שבתוך המזון ואע"פ שהפסיק בברכת המוציא לחתם היינו טעמא לפי שאין ברכת המוציא עליו חובה לבל בשהגיע זמן תפלה בתוך סעודתו ושעה עוברת כיון שהתפלה עליו חובה ומיכל ועלויי לא לפסר כשהוא חוזר לאכול צריך לברך וכ"נ לעת הרב חלפס ז"ל במ"ס בהלכותיו

יום שלח לענין ברכה שאינו מברך אלא ברכה אחת: שחט ולא כסה וראהו אחר חייב לכסות: (דף פז.) תנו רבנן (ויקרא יז) ושפך וכסה מי ששפך יכסה מנין שאם שחט ולא כסה וראהו אחר שחייב לכסות שנאמר (ויקרא יז) ואומר לבני ישראל מצוה זו על כל בני ישראל תניא אידך ושפך וכסה במה ששפך בו יכסה שלא יכסנו ברגל שלא יהו המצות בזויות עליו. תניא אידך ושפך וכסה מי ששפך יכסה מעשה באחד ששחט וקדם חברו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים שכר ברכה ותו ההוא דסעד אצל רבי אמר לו כוס של ברכה אתה שותה או ארבעים זהובים אתה נוטל אמר ליה כוס ברכה אני שותה יצתה ב"ק ואמרה כוס של ברכה שוה ארבעים זהובים: כסהו הרוח חייב לכסות: אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן לא שאנו אלא שחזר ונתגלה אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות והא דתניא השוחט ונבלע הדם בקרקע חייב לכסות * בגמרות שלנו סתמא דגמ' קא משני בשריישומו ניכר ולא בשם ר' זירא (ג"א) אוקמה רבי זירא בשרשומו ניכר אבל אין רשומו ניכר הוה ליה כמי שכסהו הרוח ואינו חייב לכסות: **מתני'** דם שנתערב במים אם יש בו מראה דם חייב לכסות נתערב ביין רואין אותו כאילו הוא מים נתערב בדם בהמה (דף פז:) או בדם חיה רואין אותו כאילו הוא מים ר' יהודה אומר אין דם מבטל דם. דם הניתז ושע"ג הסכין חייב לכסות אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא אבל יש שם דם שלא הוא פטור מלכסות: **גמ'** (דף פח.) ת"ר (ויקרא י"ז:י"ג) את דמו וכסהו מלמד שכל דמו חייב לכסות מכאן אמרו דם הניתז ושעל אגפיים חייב לכסות אמר רשב"ג במה דברים אמורים שלא כסה דם הנפש אבל כסה דם הנפש פטור מלכסות במאי קא מיפלגי תנא קמא סבר כל דמו ורבי יהודה סבר אפילו טו:): **כסהו ונתגלה פטור מלכסות.** ומוכחין לה בגמרא מלכתיב **וכסהו למשמע מיעוטא כסוי זה ותו לא.** כסהו הרוח חייב לכסות. אם נתגלה ולא למרינן כיון לחילחי לחין ליחוי לחל מנת: **מתני' דם שנתערב במים וכו'.** נתערב ביון. **שהוא חלוש וחין מרחיה הלם ניכר** כו רואין אותו **כאילו הוא מים ואם היה מרחית לם ניכר במיס כשיעור הזה חייב לכסות:** [קף פז:] **נתערב בדם בהמה. ללאו בר כסוי הוא ורוכו לם בהמה: או בדם חיה. הלם הקזה של [בהמה] חיה** שחין טעון כסוי: **רואין אותו כאילו הוא מים. ואם היה הלם הזה של שחיטת חיה ועוף ניכר בו חייב לכסות: אין דם מבטל דם. ואפילו חין לם ניכר במיס כמות לם בהמה זה חין לם החיה בטל לקסבר מין במינו לא בטיל:** [קף פח.] **דם הניתז. חוץ לגומת: גמ' ת"ר את דמו וכסהו וכו'.** לגפייס.

כותלי בית המחיטה ולשון לנפיים כמו לנפי לחת המיס גלותיה: במאי קא מיפלגי וכו'. מלבדי הרב לנפסי ז"ל נרחה לכי תמרינן ת"ק סבר כל דמו פסיגו ת"ק לכרייתא וכי תמרינן רבי יהודה סבר דמו לפילו מקנת דמו פסיגו ת"ק דמתני' ור' יהודה דמתני' למפרע מילתיה הלא משום הלא מתפרש במתני' מלן ניהו ת"ק ולסכחה ר' יהודה דמתני' למפרש נקט ר' יהודה וסבר ת"ק דמתניתין הלת"ק דמתניתין ורבי יהודה במקנת דמו סגי ומש"ה תמרינן דס **הניתז פטור מלכסות לפילו הוא דס הנפש וכלבד שיהא סס לחר ולר"נ דס הנפש כוליה בעי כסוי** ולפיכך כתב הרב לנפסי ז"ל דלכתא כת"ק דמתני' וכלפירסה רבי יהודה משום הלא בה ר' יהודה הלא לפרש דברי חכמים דלתמרינן בעירובין בסוף פרק חלון (לף פב.) כל מקום שסנה ר' יהודה לימתי וכמה ניגו הלא לפרש דברי חכמים ולפילו ר' יוחנן דלפניג סתם ולמר דבמה לחלוק בלימתי מודה דלינו הלא לפרש ויש נוסחאות בגמ' שכתוב בהן בברייתא לחרת כך ת"ר לת דמו וכסהו מלמד שכל דמו חייב לכסות ר"ר יהודה לימתי בזמן שלין סס דס הלא הוא לכל ים סס דס הלא הוא פטור מלכסות ולפיכך כתב הר"ז הלוי ז"ל דלכיון דלימתי דר' יהודה דברייתא לחלוק הוא משתמע נמי לימתי דמתניתין לחלוק הוא ות"ק דמתני' ניינו ת"ק דברייתא ולע"נ דקי"ל דלימתי לפרש ה"מ היכא הלא מוכחא מילתא דפליגי לכל הכא דר מוכחא מילתא והכי משמע בפרק זה בורר (לף כה.) דס"ל דרמי בר חמא ורב חסדא דלפילו במתנה הוי לימתי לחלוק היכא דמוכח ולפי סגא זו דס הניתז ושעל הסכין לע"פ שים דס לחר הלא הוא חייב לכסות כתנא קמא דמתני' ולפשר דלפילו לסך נוסחא מיהא לא לירים לע"נ דרבי יהודה דברייתא כי קאמר לימתי דלחלוק לימתי למתני' לפרש הוא הלא לחמרו בסוף פרק חלון דלימתי לפרש הלא במתנתו לבל דברייתא לא הילכך לענין הלכה לא שבקינן ת"ק דמתניתין משום ת"ק דברייתא הלא קי"ל כת"ק דמתני' וכלפירסה רבי יהודה לגידים בס"ה מהלכות מחיטה דס הניתז ושעל הסכין דס לין דס הלא הוא חייב לכסות וכי מכסי ליה לדס הניתז גריל ליה ומכסי ליה כלי שיתן עפר למטה דהא קי"ל שהשוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה: **מתני' במה מכסין וכו'.** חרסית. שחיקת חרסית: **מגופה.** מקצת דמו ור"ש בן גמליאל סבר דמו המיוחד והילכתא כתנא קמא דמתני' וכדפירשה רבי יהודה וליתא לדרבן שמעון בן גמליאל דקאמרינן כל מקום ששנה רבי יהודה אימתי ובמה אינו אלא לפרש דברי חכמים ואפילו רבי יוחנן לא פליג אלא בבמה אבל באימתי מודה הילכך עבדינן כרבנן וכדפריש רבי יהודה ודלא כר"ש בן גמליאל: **מתני'** במה מכסין ובמה אין מכסין מכסין בזבל דק ובחול דק ובסיד ובחרסית ובלבינה ובמגופה שכתשה אבל אין מכסין לא בזבל גס ולא בחול גס ולא בלבינה ולא במגופה שלא כתשה ולא יכסה עליו את הכלי כלל אמר רשב"ג דבר שהוא מגדל צמחין מכסין בו ודבר שאינו מגדל צמחין אין מכסין בו: **גמ'** היכי דמי חול הדק אמר רבב"ח אמר רבי יוחנן כל שאין היוצר צריך לכותשו: ת"ר (ויקרא יז) וכסהו יכול יכסהו באבנים או יכפה עליו את הכלי ת"ל וכסהו כעפר אין לי אלא עפר מנין לרבות זבל דק וחול דק ושחיקת אבנים ושחיקת חרסית ונעורת פשתן דקה (דף פח:) ונסורת חרשים דקה ולבינה וסיד וחרסית ובמגופה שכתשה ת"ל וכסהו יכול שאני מרבה זבל גס וחול גס ושחיקת כלי מתכות ולבינה ומגופה שלא כתשן וסובין וקמח ומורסן ת"ל בעפר ומה ראית לרבות אלו ולהוציא אלו לאחר שריבה הכתוב ומיעט מרבה אני את אלו שהן מין עפר ומוציא אני את אלו שאין מין עפר: גרסינן בפרק השוחט אחד בעוף (דף לא.) אמר רבי זירא אמר רב השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה שנאמר וכסהו בעפר עפר לא נאמר כאן אלא בעפר מלמד שהשוחט צריך שיתן עפר תיחוח למטה ועפר תיחוח למעלה וביו"ט בפרק קמא (דף ז:) נמי איתא: (דף פח:) דרש רב נחמן בר רב חסדא אין מכסין אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח דתניא היה מהלך במדבר ואין לו עפר לכסות שורף טליתו ומכסה היה מהלך בספינה ואין לו עפר לכסות שוחק דינרי זהב ומכסה דאשכחן אפר דאיקרי עפר שנאמר (במדבר י"ט:י"ז) ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת וזהב איקרי עפר שנאמר **כעפי פי החכית: גמ' כל שאין היוצר צריך לכתשו.** מוכח בגמרא דלוקח בסחיטה צריך לכתיסה כלל לחבל צריך ולא צריך ולימא לכתסי כה"נ ולימא דלא כתסי לין מכסין בו: **ת"ר וכסהו וכו'.** נעורת. **לריסט"ח שמנערין מן הפשתן: נסורת.** שמנסרין **נגריס במנריס וקונגין בה עניס וימיא מסרית נסורית לקה כעפר:** [לף פח:] **ת"ל וכסהו. בפני עגמו נלרס מלגא כתיב וסלף לת למו ובעפר יכסנו להוי משמע עפר ולא לבר לחר לגא כתיב כמוי לגא לכתר עפר לבל הסתא מלריס וכסהו בלפי נפשיה: ושחיקת כלי מתכות. לגא לילקי עפר: סובין.** שהנפה קולטת: **מורסן. קליפה היוצאת כשכותשין במכתשת: אחר שריבה הכתוב ומיעט.** לחר **שכתב לך שני** מקראות לחר לרבות ולחר למעט לחרת מעתה יש לך לומר לכל הני **לגעיל מין עפר נינהו מה עפר מיוחל שמנגל ממחיס לף כל שמנגל ממחיס וכל הנך לגעיל קיס ניהו לרבנן למגלי ממחיס** ולינך בתרלי לין מנגלין ממחיס: **ומקשו** הכא והא שחיקת כלי מתכות **מנגל ממחיס כלמוכח בפרק כל** הנלמים (לף מנ:) לתנן התם רבי יוסי לומר שוחק וזורה לרוח לו מטול ליס לומרו לו לף היא טעמית זבל והיינו ולאי בשל מתכות לייריי להא מיירינן עלה קרא לכתיב נבי ענל תירגו בתוספות לנהי למועיל לזבל בפני עגמו מיהא לינו מנגל ממחיס: **גרסי' בפ' השוחט (דף לא.) וכו' עפר לא נאמר אלא בעפר מלמד וכו'.** לבעפר משמע שיהא כולו טומן בעפר ומוכח בגמ' בפרקין שהם ר"ח ליתן עפר מלמטה כנון שהחט על גבי לס בהמה ונתן מלמעלה ומוכח לעיל בפ' השוחט [שם] לכל היכא שים שם כבר עפר תיחוח למטה ומזמינו בפיו לכך סגי לחמרינן התם למזמין ליה לעפרא לכולי פקתא כלומר לעפר שעל כל הבקעה: **דרש רב נחמן בר רב חסדא אין מכסין אלא בעפר שמכסים בו ומצמיח. למעוטי חרן מלחה** וממתני' ליכא למשמע ליה לך לבר שמגל לבר שמח בו כבר ולינו מצמיח: **היה מהלך במדבר. לרן ליה שלינה מנמחת: ומקשו** הכא וכיון למסקינן לילן מכסין לגא בלבר שזורעין בו ומצמיח סילף מכסין בשחיקת דינרי זהב להא שחיקת כלי מתכות לינו מצמיח כלמוכחא בברייתא ללעיל וכ"ת כי בעינן שיהא מגל ממחיס לוקח במידי לגא לילקי עפר לבל מידי לילקי עפר לע"נ לליכא מגל ממחיס כבר וזהב לילקי עפר לם כן היה מהלך במלבר יכסה בעפר המלבר לעפר המלבר

ולחי עפר לקרי וכתוב הוא לומר לעפר ארץ מלחה לא לקרקי עפר ומכרי רב לחם מסכתא לתניא כלומר לרב נחמן בר רב חסדא לה"ג לחם רבה הא בורכא לתניא כלומר לרב נחמן בר רב חסדא הוא סבירא ליה הלא פלוגי רבנן עליה דרבן שמעון בן גמליאל דאמר (איוב כ"ח:ו') ועפרות זהב לו. תנא הוסיפו עליהן השחור והכחול ונקורת הפסלים ואמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו לשתי מצות לאפר פרה ועפר סוטה: (דף פט.) אמר רבי אלעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה שנאמר (איוב כ"ו:ז') תולה ארץ על בלימה א"ר אבהו אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר תולה ארץ על בלימה וא"ר אבהו אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כקרקע שנא' (דברים ל"ג:כ"ז) ומתחת זרועות עולם * בגמ' שלנו אין זה כאן רק בר"ה דף יז. בשם רב יהודה אמר רב כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור וכו' (ג"א) וא"ר אבהו כל פרנס המתגאה על הצבור שלא לשם שמים אין רואה בן חכם ומבין ומשכיל לעולם שנאמר (איוב ל"ז:כ"ד) לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב: **הדרן עלך כסוי הדם** (דף פט:) **גיד** הנשה נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין ונוהג בבהמה ובחיה בירך של ימין ובירך של שמאל ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף ונוהג בשליל רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר ואין הטבחים נאמנים על גיד הנשה דברי ר"מ וחכ"א נאמנין עליו ועל החלב: **גמ'** (דף צב:) אמר שמואל חלבו של גיד הנשה מותר לדברי הכל והא מיפלג פליגי דתניא גיד הנשה מחטט אחריו כ"מ שהוא וחותך שמנו מעיקרו דברי ר"מ רבי יהודה אומר גוממו עם השופי ומודה שמואל שאסור מדרבנן דתניא שמנו מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור וכן הלכה (דף צא.) אמר רב יהודה אמר שמואל שני גידין הן הפנימי הסמוך לעצם אסור וחייבין עליו חיצון הסמוך לבשר אסור ואין חייבין עליו (דף צב:) אמר רב ששת אמר רב אסי חוטי

בין ברגל פסול ופירש"י ז"ל משום דבעינן ימין כדמפרש יש יל דלקמיה ממעטינן וה לין לו ימין וכי תימא ל"ל תינח לחולין ביל לבל לחולין ברגל למה הוא פסול כבר פירש"י ז"ל שם מלכתחיל לעמוד לשחת בעינן שיעמוד כדרך שאר עמידות שעיקרן בימין וכיון דלחולין לין לו ימין יבא לחולין לין לו תקנה וכן לעת הר"ס במז"ל לבל לחריס דומריס לחולין משום משום הוא נפסל כלחמרין בשוטו בשתי ידיו דפניו תנאי הוא שהם למד סבר בריחותא הוא וכבר ומ"ם חליפותא הוא ופסול לבל חולין לכ"ע חליפותא הוא ופסול משום משום ולא מפני שאין לו ימין ולפי זה חולין בשניהם משום ספיקא דרבנן לבבל אי לזלזולי בתר ליליה או בתר מיניה: **ונוהג בשליל.** בן תשעה חי הנמצא בבהמה ר"מ לטעמיה דסבירא ליה לחיטו ניתר בשחיטת אמו כלחיתא בפרק בהמה המקשה (לף ע.) הילכך אפילו בהמה בפני עצמו וחלבו וגידו אסורין ורבי יהודה לטעמיה דאמר ניתר בשחיטת אמו הילכך קרינן בהמה בבהמה תלכלו וחלבו וגידו נמי אסרו מהאי טעמא לכל מה שבבהמה הנמצאת בבהמה לחרת אסרו רחמנא וסבי תניא בבריית' בנמרא [לף נב:] וגיסו בשליל וחלבו אסור לבבי ר"מ ר' יהודה אומר חינו נוהג בשליל וחלבו מותר ור"ל לעזר אמר ר' הושעיה מחלוקת בבן תשעה חי והלך ר"מ לטיתתו ור' יהודה לטיתתו כלומר לחילו בן שמנה לפילו ר"מ מודה לניתר בשחיטת אמו כלחיתא בפרק בהמה המקשה [לף ע.] וחלבו וגידו נמי אסרו הילכך בן תשעה ניתר בשחיטת אמו חלבו וגידו בשחיטה לשליל לפילו בן תשעה ניתר בשחיטת אמו חלבו וגידו נמי אסרו ולא נתחוורו לבבי הר"ס במז"ל בספק בפרק [תשיעי] מהלכות מאכלות אסורות בשחיטה לשליל בבבי יהודה שניתר בשחיטת אמו וכפרק שביעי פסק לחלבו אסור וכפרק חמישי פסק **לנוהג בשליל ולא נהלו לבבריו** לכלהו בהלי הלכי שייכי וכמו שכתבתי וכן מה שפסקו בתוספות בשחיטת שליל וחלבו להיתרא כר' יהודה ובניהו לשיטורא מלסתם לן תנא במתני' הכי לתנן **נוהג בשליל חינו** מחוור לכיון לחמר ר"ל חמר ר' הושעיה להלכו לשיטתן ליכא לשפוקי ביבש ליטר לי חולן בשמאלו שהיא ימינו וניזל בתר לידיה לו בימינו שהיא שמאלו וניזל בתר מיניה ולפי זה חולן בשמיטה וסני בהכי הלא ליכא ספיקא לחבריתי במילתא מלתנא בבכורות בסוף פרק מומין הלו [לף מה:] תנו רבנן ליטר בין ביל

קנאה סבורני אני שלא נתכוון לכך אלא לדבר אחר שנאמר (שמות כ':ה') כי אנכי ה' אלהיך אל קנא. תנא הוסיפו עליהן השחור והכחול ונקורת הפסלים ואמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו לשתי מצות לאפר פרה ועפר סוטה: (דף פט.) אמר רבי אלעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה שנאמר (איוב כ"ו:ז') תולה ארץ על בלימה א"ר אבהו אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר תולה ארץ על בלימה וא"ר אבהו אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כקרקע שנא' (דברים ל"ג:כ"ז) ומתחת זרועות עולם * בגמ' שלנו אין זה כאן רק בר"ה דף יז. בשם רב יהודה אמר רב כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור וכו' (ג"א) וא"ר אבהו כל פרנס המתגאה על הצבור שלא לשם שמים אין רואה בן חכם ומבין ומשכיל לעולם שנאמר (איוב ל"ז:כ"ד) לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב: **הדרן עלך כסוי הדם (דף פט:) **גיד** הנשה נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין ונוהג בבהמה ובחיה בירך של ימין ובירך של שמאל ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף ונוהג בשליל רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר ואין הטבחים נאמנים על גיד הנשה דברי ר"מ וחכ"א נאמנין עליו ועל החלב: **גמ'** (דף צב:) אמר שמואל חלבו של גיד הנשה מותר לדברי הכל והא מיפלג פליגי דתניא גיד הנשה מחטט אחריו כ"מ שהוא וחותך שמנו מעיקרו דברי ר"מ רבי יהודה אומר גוממו עם השופי ומודה שמואל שאסור מדרבנן דתניא שמנו מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור וכן הלכה (דף צא.) אמר רב יהודה אמר שמואל שני גידין הן הפנימי הסמוך לעצם אסור וחייבין עליו חיצון הסמוך לבשר אסור ואין חייבין עליו (דף צב:) אמר רב ששת אמר רב אסי חוטי שבגיד הנשה אסור ובשר שעליהן מותר ואמר רב אסי אמר רב ששת חוטי שבגיד הנשה אסורין ובשר שעליהן מותר ואמר רב אסי אמר רב ששת בשר שעל גיד הנשה מותר ואמר רב אסי אמר רב ששת בשר שעל חוטי שבגיד הנשה אסור

חלב אסורין ואין חייבין עליהן חוטין שבכליות אסורין ואין חייבין עליהן לובן שבכוליא רב ורב חייא חד אסר וחד שרי * [בד"ק ובד"ס הגי' רבא] רבה ממרטט ליה רבי יוחנן ממרטט ליה רב אסי גיים ליה כלומר לא היה מדקדק בנטילתו כדאמר לקמן (דף צו.) בענין בר פיולי הוה מנקר אטמא קמיה דשמואל חזייה דהוה גיים ליה אמר ליה חות ביה טפי אמר אבוי כותיה דרב אסי מסתברא דא"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל (דף צז.) חלב שהבשר חופה אותו מותר אלמא חלב שעל הכסלים אמר רחמנא ולא חלב שבתוך הכסלים אף הכא נמי חלב שעל הכליות אמר רחמנא ולא חלב שבתוך הכליות גופא א"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל חלב שהבשר חופה אותו מותר איני והאמר * בגמ' איתא איני והאמר ר' אבא אמר רב יהודה אמר שמואל האי תרבא דתותי מתני כו' (ג"א) רב יהודה אמר שמואל חיורתא דתותי מתני אסור אמר אבוי בהמה בחייה איפרוקי מיפרקא וא"ר אבא א"ר יהודה אמר שמואל תרבא דאקליבוסתא אסור וענוש כרת וזהו חלב שעל הכסלים פירוש היכא דליפן אטמהתא זהו חלב שעל הכסלים ולפיכך נקרא מי שרגלו גבוהה

כחלב שעל הקרב יש חוטים לקיש ואסורין מלרבנן ואין חייבין עליהן לחלב לחמ רחמנא ולא חוטים: **לובן כוליא. שבתוך החרין ומתפשטו ויולך בתוך הכוליות: ממרטט ליה. מסרס לחריו: גיים ליה. שהבשר חופה אותו. חלב שעל הכסלים שתחת הכליות נרחה בנוכח הכסלים וחח"כ נגלע תחת בשר לחוש לק ומתפשטו תחת לותו הבשר בכל הכסלים ומה שהבשר חופהו מותר: ולענין** הלכה הרי"ף ז"ל פסק כרב לפי לנייס ליה להא סייעיה לרבי מלשמואל וחחריס פסקו כרבה ורבי יוחנן לממרטטי ליה משום לחבוי ורבה הלכתא כרבה ועוד למאי למסייע ליה לרב לפי מלרב יהודה לחמ שמואל ולאו סיועא היא להא רבי יוחנן נופיה [לחמרה להא] לרב יהודה לחמ שמואל [היינך לאו סיועא] היא להא לחמרינן לקמן בגמרא [דף נג.] לחמ רבי יוחנן לפי לאו טבחא ולאו בר טבחא לפי ונסירנא כל הוי לחמרי בי מלרבנן בהמה בחייה לפרוקי מפרקא לפי טעמא לממרקא הא לאו הכי כיון שהבשר חופה לותו מותר ולעפ"כ ר' יוחנן נופיה ממרטט ליה וטעמא למילתא משום לפי למי חלב שבתוך הכליות לחלב שבתוך הכסלים לכיון לכסלים עצמן לא היו קריבין לפי לימא לחלב שבתוך הכסלים שמיה חלב כי היכי לכתב רחמנא שעל הכסלים הוה ליה למיכתב שבתוך הכסלים מה שאין כן בכליות לנעוסס חלב שבתוך הכליות שמיה חלב והאי לפי כתב רחמנא שבתוך הכליות משום לפי הוה ערוך משום לכליות עצמן קריבין הן וכן לעת הר"ן הלוי והרב בעל התרומות ז"ל ולפי נהירא לפי לימא לחלב למחזיה לסיועא לחבוי לא הוה שתיק נמרא מינה מלמימר ולא היא לפי לפי ולאו כרב לפי ל"ל לנייס ליה ולרבה ורבי יוחנן לא קשיין לחינהו מחמת חסידות בעלמא הוו

חלב לכל לי מלאורייתא פלינו הוא ליה לרבי יהודה לפרושי כמה מצות נעולה. הילכך נ' לינין יש לו לניל הנפה. עיקרו וחטיטתו ושמנו. עיקרו היינו על הכף בלבד כלאמרינן לקמן לחמ שמואל לא לסריה תורה לפי שעל הכף בלבד והיינו מלאורייתא. חטיטתו לרבנן והיינו לתניא ניל הנפה מחטט לחריו ומלרבנן בלחוד הוא וכמו שכתבתי למעלה. שמנו לסור ממנהנן של ישראל קלוסים וקנוקנות שבניל להיינו **גילין הרכין ההולכים בחורך הירך תחת הכבר מניל החיצון לניל הפנימי** לינן כשמנו לחפילו מלרבנן לא לסירי לפי ממנהנן של ישראל קלוסים לחטיטה שהיא מלרבנן בניל עצמו היא והיינו לחמרינן בב"ר [סדר ויפלח פ' עח] הא פקקולתא לנילפי שריא וישראל קלוסים נהגו בה היסור ופי' בערוך פקקולתא קנוקנות מלפון פקוקי נפניס: **שני גידין הן פנימי סמוך לעצם.** לעפ הקולית לסור וחייבים עליו למלאורייתא הוא והוא ניל שפוסט בכל הירך והוא על הכף כלכתיב לסר על כף הירך: **חיצון הסמוך לבשר.** הוא ניל לחר שמוכלע בתוך הכף: [דף נג.] **אסור ואין חייבין עליו.** לפי מיתסר לפי מלרבנן: **תוטי חלב אסורין ואין חייבין עליהן. כגון חוטי חלב הכסלים ונס**

מחברתה כסול כדתנן (בכורות דף מ.) השחול והכסול. וקאמרי רבואתא שהחלב * נ"א שעל שתחתיו השומן שבראש הכסלים הוא חיורתא דתותי מתני וקרום מפסיק בין זה החיורא ובין השומן שהוא תחת זה החיורא והעליון אסור והתחתון מותר וא"ר אבא * א"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל כ"ה בגמ' (ג"א) אמר שמואל חלב שעל המסס ועל בית הכוסות אסור וענוש עליו כרת וזהו חלב שעל הקרב ואמר רבי אבא אמר רב יהודה אמר שמואל חוטי היד אסורין משום דם ואי חתכיה ומלחיה ואפילו לקדרה שפיר דמי ואמר רב יהודה * וא"ר יהודה אמר שמואל ריש מעיא כו' כ"ה בגמ' (ג"א) ריש מעיא באמתא בעיא גרידה וזהו

(ורשב"א ז"ל פי') חיורת לתותי מקני זהו עליונו ונוכהו **של אותו חלב קולס שיכסהו הבשר ואותו נוהה עמו מכוסה במתניס שקורין לונגי"ל: פרוקי מיפרקא. כשהיה הולכת ליכריה נעיס והמתניס [פעמים] שהם נמשכים כלפי מעלה והכסלים נמשכים כלפי מטה ואין החלב נכסה בהם: תרבא דאקליבוסתא. עגל קטן הוא ומונח על העגל שקורין לנק"ח ומחובר [לחוליות החליני] לכליות מלמעלה ועליו יש חלב תחת רקם המתן שקורק לונגי"ל: חלב שעל המסס ובית הכוסות אסור וענוש כרת וזהו חלב שעל הקרב.** לפ שיהא זה עיקר של חלב שעל הקרב חלש לומר שזה מחלב שעל הקרב וכן הא לחלמרינן בתרבא לחקליבוסתא וזהו חלב שעל הכסלים היינו לומר שלפ זה מחלב שעל הכסלים: **חוטי היד אסורין.** הן החוטין **שאנו נוטלין מן הכתף: חתכיה ומלחיה אפילו לקדרה שפיר דמי.** לקלק רבינו יצחק ז"ל מלקלקר לפילו מכלל לעל השתא בגלי עסקינן לפילו [לגלי] חוטין שביל לסורין ונריכין חתיכה ולין זה מחוור לנקמן נבי מוזרקי לחמרינן כי אלו ליסנן מתם חתכיה ומלחיה לפילו לקדרה שפיר דמי ומשמע לגלי לא בעי' ולא מילי מלקלקר שפילה בשפולה מילב לייב למיפ ודרי ולינה לעולם לתם נמי בחתיכה קלקר לחמרינן סתמא מילב לייב משמע לא בעי' ולא מילי ועול לתם שיתא לבחתיכה מיירי מ"ט דמ"ד בבשלייה לנומרי למעלת צמית ליה והא ולאי למא לרך חתוכה נפיק לא ולאי בלא חתיכה קלקר לחמת בשר לחית ביה חוטין לא נריך חתיכה לגלי ובכי נמי משמע בפרק שזרוע (לף קנב.) לחמרינן חוטין שבלאי לסורין וכל כהן שאינו יולע ליטלן אין נותנין לו מתנות וחמרינן ולא היא לאי בטולת מילב לייב אי בקלרה לחידי לחתך להו ומלח להו ספיר למי מלמלכרינן חתיכה ומלישה לקלרה ולגלי קלקרין מילב לייב סתמא לחמת בשר שים בו חוטין לין נריך הכשר לגלי לא לינו כשלר בשר בעלמא מיהו ליכא לעיוני בשר לגלי אי נריך מלישה אי לא ולעת הנאוניס ז"ל שאינו נריך מלישה ובכי שללו ממתיבתא וטעמא למילתא שאם ים כח בשם להפליטו ממקום למקום אף הוא יוציאנו לחון לכבודעו כך פולטו ואם לין כח בשם להפליטו ממקום למקום הוה ליה לם החברים שלא פירש ודרי לפילו מלרבנן ורלוה לבבר מלחמרינן בפרק מפנין (לף קכח.) בשר תפל רב לחר מותר לטולטולו רב חסדא לחר לסור ופרכינן והא הוה בר חוזא בר רב חסדא ומטולטולי ליה מטולא למשמש ומשמשא לטולא וחמרינן שהני בר חוזא לחזיא לקומצא לחמת בשר תפל בלא מלוחה ודרי ולינה למיפ להשתא במלוחה קלקר להא ולאי בשבת לסור למלוח כלחמרינן בפרק שמונה שרלים (לף קח:) נבי פונלא ממלח לא ממלחנא טבולי מטבלנא וכיון לבפונלא לסירלי מלוחה כל שכן בבשר תפל למלחה מסויא ליה לוכלא וכל שכן אי לחמרינן לבלא מלוחה לסור בלא ולאי בלא מלוחה קלחמרינן דשרי לחמת לם החברים שלא פירש לפילו מלרבנן שרי וכ"ת ה"ט היכא לגית בה חוטין למיקרי לם החברים לחבל בשים בו חוטין לאו לם החברים

סוא להרי סוא ככנום בבלי ורלוה לבבר מלחמרינן לקמן [לף נב:] בחותביה לנומרי וחל לחר מעמת צמית וכי צמית ליה מחי סוי והא סוא ליה לם החברים חלש ז"מ לם שבחוטין הרי סוא ככנום בבלי ונריך מלישה ליתא לכיון לעל כרחין שאר בשר בגלי לינו נריך כלום וכמו שכתבנו לם ליתא לבשר שים בו חוטין נריך הבשר יותר היכי לחמרינן סתמא לקמן [לף קלג.] בפ' הזרוע נבי חוטין שבלאי ולא היא לי בטולת מילב לייב וכן נמי לקמן [לף נב:] נבי לומצא ביעי ומוזרקי שפליה בשפולה מילב לייב לם ליתא לבשר שים בו חוטין נריך הבשר יותר לגלי מבשר לחר הוי לן לפרושי חלש ולאי מלקלחמרינן סתמא ז"מ לבשר שים בו חוטין לגלי הוי לינו כשאר בשר וכיון שבשר לחר לגלי לינו נריך מלישה לף זה לינו כן מסוס לנורת מסאב שאיב לכוליה למא ולחריס לומרים לכל בשר לגלי נריך מלישה לאו שאין נריך להסהותו במלח בשר לקדרה וכן מטין לבבי רס"י ז"ל לפנינו וכן כתב הר"ס במז"ל בפ' שני מהלכות מאכלות לסורות וכן לעת הרלב"ד ז"ל והביא ראיה מלחמרינן במנחות בפרק הקומץ רבה (לף כח.) במלח תמלח יכול תבשנו ולחמרינן מאי תבשנו יכול יתן בו טעם כבינה ת"ל תמלח כיצד הוא עושה מולחו והופכו ומולחו ומעלהו ולחר לבבי וכן לגלי לחמת לגלי מלישה בעי לגלי שאינו נריך שהוי כקדרה לגלי כי היכי לחמרינן נבי קלסיס [מולחו ומעלהו הכא נמי] מולחו ונולהו עם מלחו. ותביליון עול רלוה לגלי בעינן מלישה מלחמרינן בפרק הסוחט (לף נג.) הרוצה לאכול מבהמה קולס שתגע נפשה חותך כזית בשר מבית טביחתה ומולחו יפה יפה ומליחו יפה יפה וממתין לה עד שתגע נפשה ולחמרינן ממתין עד שתגע נפשה ולאי לגלי חיירי לאי לקדרה מאי ממתין הא ולאי בשיעור מלישה ובשהייה ובשול תגע נפשה לגלי לאו לגלי וקלחר מולחו יפה יפה לגלי בעי מלישה ולין לגלי לרחיות להתם בפרק הקומץ רבה וכן לקדרה נרסינן ולא בא לומר שמליחת בשר לקדרה לא יהא נריך שהוי כמליחת קלסיס לגלי לומר לכי היכי להתם מולחו והופכו מפני ללין ולפילו הכא נמי נריך למולחו מפני ללין ולפילו אי נרסינן וכן לגלי כתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל לליכא לאוכוחי מינה לגלי בעי מלישה לגלי ה"ק בשם שמליחת קלסיס אינה נריכה שהשה שעם מולחו מעלהו כך אם בא למולח לגלי אינו נריך שהשה לגלי עולה כולו כאחד והמלח עמו נאכל שאין המלח בולע מן הדם כלום לגלי מפליטו וכי קלמר וכן לגלי היתרת שתגע לאמעינן וכן נמי הוה לפרק הסוחט לקלמר ומולחו יפה יפה אע"נ לגלי הוא מלקלמר וממתין לה עד שתגע נפשה היינו טעמא לאע"נ לבשלמא לגלי מליחה לגלי ולאומינן משום לדם שהחבריס שלא פירש מותר שהני הכא למבית טביחתה הוא חותך ועל ידי שחיטה מתעורר הדם ופורש ממקום למקום ולפיכך נריך מליחה וכבר כתבתי מזה בפ"ק בס"ל. ושיעור מליחה כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות מאכלות לסורות לסיינו כדי הילוך מיל ונריך למולח הבשר מפני ללין להכי מסמע למלן לנרים בהסיא לפרק הקומץ רבה וכן לקדרה ולפיכך המולח נבי לו תרנגול נריך למולח מבפנים ומבחון מיהו בשיעבד לם לא מלחו שלא מצ לחר וכן חתיכה שמלחה מצ לחר מותרת שהרי לפילו חתיכה נסא ביותר לי לה במליחת [פני] נללין ולם חיתא לכל שלא מלח מפני ללין לסור ולפילו בחתיכה לקה

שבדקה היאך יועילו לחתיכה נסה חלש ולחי כי בעינן מסני נזלין לוקה לכתחלה הוא צריך לעשות כן לכל בליעבד אם לא יעשה כן חיישינן מאסר: **ריש מעיא באמתא בעי גרידה.** כתב רש"י ז"ל **כשהלקין יוצאין מן הקיבה צריך לגרד החלב שעליהן לורך חתיכה** וזהו חלב שעל הלקין **שנחלקו בו רבי ישמעאל ור"ע בחלו טרפות [לף מט:]** לבד רמב"ם ז"ל כתב בשם קצת הגאונים בפ"ז מהלכות מאכלות אסורות שרשם משעי הזה שצריך לגרדו הוא משעי [שיוצא בו הרעי] שהוא סוף המעיים וכתב הרשב"ץ ז"ל בהשגות שזה עיקר לבד בחילופי הרשב"ם ז"ל שכתב שבדברי רש"י ז"ל **עיקר משום לכרכשת לא מיקרי מעיא חלש הלקין וכלחמרינן לקמן [לף קיג.] תרנומת הלרה לכנתא וכרכשת ולעולם קורין לותה חלחולת לו כרכשת: חוטין שבעוקץ אסורין.** עוקץ לשון"ק **ויהיינו חוטי לכפלי: חמשה חוטי איתא בכפלים.** פלנק"ס בלע"ז: **בעי לחטוטי בתרייהו. על שיעור כמספר הזה ורלסו לחל מחובר בשדרה ורלסי הפנולין נלבקין תחת החזה כרלסי הנעלות.** וכתב בחילופי הרשב"ם ז"ל לשון"ע לקי"ל חלב שהשבר חופה לותו חוטין לף על גב לחיובלעי [בינו] כפלי היינו טעמא לשסירי משום לשיכה למיתר בהו כלחמרינן [לף עג.] בתרבא לתותי חתני בשמה בחייה פרוקי חפרקא וחחריס כתבו חלחו למיתרא לחזול וחחטטו להו על מקום שהן כלין להם בליעי בשבר ומותרין חלש לפי שהן חוטין לקין הרבה קשה לבעי לחטוטי בתרייהו על שיעור מנינו שלש: **ואליה גופיה וכו'.** : **חמשה חוטי הוו.** חמשה **מקומות יש להן חוטין של לישור וחוטין לקין הוא לחשיב** ומש"ה **לא תני מזרייקי ללמד שבעוקר שלף הס משום לס: דטחלי.** טחול: **דידא.** שביר: **דלועא.** שבלחי ול"ת במאי עסקינן לי בשלש חתך לת הטרידין מאי לירייה שני תרי חוטי לחמרינן בפרק הסשוחט [לף כח:] לכל שלש שחט לת הטרידין צריך לחתכה לבר לבר והיינו ולאי משום חוטין שבנוף שמלישים לס ולי בשסחט לת הטרידין לחמי לשירי לילה ולנועה טפי משאר חוטין שבנוף שסותרו בחתיכת וטרידין תירק הרב רבינו לברכיה בר לול ז"ל לשין חתיכת וטרידין מועלת חלש לגלי ולכלחמרינן עלה [שם] לף לכל ל"ר יהודה הוחיל ועולהו כולו כחחד לשלמה לין חתיכת וטרידין מועלת חלש לגלי לבל לקלרה לף ושכל לקלרה עסקינן ובשחתך לת הטרידין ולאי לנקט הכי תרתי נלו לשפוקי חינך חלש לרבותא נקטינהו לשפילו הני לילה ולנועה שהן סמוכין לטרידין לין למן יוצא בחתיכת וטרידין וכל שכן שלין חתיכת וטרידין מועלת לשאר חוטין שבנוף לקלרה כלל וצריך לחתכו לבר לבר חלו לברי הרב ז"ל ולפי זה לשור לבשל עוף שלש לע"פ שנחתכו וטרידין וחל מחוור למלקין נחית למינית מסני להני חוטי לוקה ותו לח ולע"נ לשיכה מיני בתלמודא חלו לוקה וינהו כיון לשכה קשה תלתא [משום תרבא] ותרי משום למי מסני לכי היכי לתלתא לוקה תרי נמי לוקה שלל"כ היאך תפס חשבון מועט חלש ולאי במה שהוא מרובה וחשבון מרובה במה שהוא מועט חלש ולאי לוקה תרי לשמרינן ותו לח לבשנחתכו וטרידין עסקינן שלע"פ שאחר חתיכת וטרידין חלו לילה נקטינן לה לגלי בעיא חתיכת וטרידין לכולהו חוטין בר מילה ולנועה ולכלתיבעא וכי בעינן חתיכה בחוטין לילה ולנועה לוקה לקלרה לבל לגלי לח מלחמרינן בהלילה בפרק הזרוע (לף קלג.) נבי חוטי ללועה לי בטוויל מילב לייב וכי תימא וכיון לחתיכת וטרידין לח מסני לחוטי לילה ולנועה לפי שלין נשפכין לרך סם הוו להו סני תרי חוטי לע"פ שחתך לת הטרידין כחוטין לחריס בשלח חתך לת הטרידין וכי היכי לבחוטין לחריס בעינן חתיכת לבר לבר בשלח חתך לת הטרידין ה"נ לית לן למיבעי חתיכה בילה ולנועה לפילו לגלי לע"פ שחתך לת הטרידין להא לשמ להני לח נפיק לרך חתיכת וטרידין והני לנבייהו כחילו לח חתך הטרידין כלל י"ל לחח למי לחוטין שבנוף יוצאין מילי למן בחתיכת וטרידין חוטין חלו לילה ולנועה לין נשפכין לרך וטרידין ולפיכך לין חתיכתן של וטרידין מועלת להן לבל שאר חוטין לפילו לקלרה לין לריכין חתיכה וכי נקט לעיל הוחיל ועולהו כולו כחחד לשלו למימר לחתיכת וטרידין לח לחלב שעל הדקין ואמר רב יהודה חוטין שבעוקץ אסורין חמשה חוטין אית בכפלא תלתא מימינא ותרתי משמאלא תלתא מיפצלי לתרי תרי ותרי מיפצלי לתלתא תלתא למאי נפקא מינה דאי שליף להו אדחמימי משתלפי ואי לא בעי לחטוטי בתרייהו ואליה גופה אע"ג (לקמן דף קיז.) דמקרי חלב רחמנא שריא דכתיב (ויקרא ז:כ"ג) כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו דבר השוה בשור וכשב ועז הוא דאסור ואליה הואיל ואינה שוה בשור וכשב ועז דבכבש היא דקריבה ובשור ועז לא קריבה שריא ואמר אביי ואיתימא רב יהודה חמשה חוטי הוו תלתא משום תרבא ותרי משום דמא דטחלי וכפלי ודכוליאתא משום תרבא דידא ודלועא משום דמא * בגמ' איתא אמר רב כהנא ואיתימא רב יהודה כו' (ג"א) ואמר אביי ואיתימא רב יהודה חמשה קרמי הוו תלתא משום תרבא ותרי משום דמא דטחלא ודכפלי ודכוליאתא משום תרבא דביעי ודמוקרא משום דמא וקרום שעל דד הטחול אסור וחייבין עליו ושעל הטחול כולו אסור ואין חייבין

המוח: **וקרום שעל דד הטחול. קרוס שעל מקום עכיו:** [לף ע:] **אסור וחייבין עליו.** משום חלב שעל הקרב הסוכב עליו: **שעל הטחול כולו אסור ואין חייבין עליו.** ללא מיתסר ללא מלרכנן: **עילאה אסור וחייבין עליו.** עילאה **חלב שעל הכליות שיש עליו** קרוס לק והוא **חלב גמור.** כיצי חסילתא. **כיצי זכר המעורין בגופו: חד אסר.** לאע"נ ללניני כה בכסמא הרי הן כאבר וכשר המולבלין שיש בהן מעת פרוס כללמרינן בפרק בסמא המקשה (לף עג: ולף על.): **חד שרי.** מפרשינן טעמיה בגמרא מלא קא מסרחן חיוחא לית בהו: **ואת לא תיכול משום אל תטוש תורת אמך. מנהג מקומך שאתה מכבל ושם נוהגין בו היסור** ומלכרי הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות מאכלות אסורות נראה ללניכן נמי לאסירי לכיון לכשבל נהגו בהן היסור אין בכל לוכחא בתר בני בבל נהירינן ולפי מה שכתוב בחיבורי הרמב"ם ז"ל נראה לכבל לוכחא שריאין אלא במקום שנהגו בהן היסור ולא נתחוור לי ללא למי לתרבא לחייתרא לכבל לוכחא שרי בר מאתרא לנהיני היכ היסורא וכמו שכתבתי למעלה להתם לפיולו בני בבל לא סבירא לה **יום שלט** ללסור ללא מנהגא בעלמא הוא שנהגו בו היסור והכי מוכח מלי לחמרינן לעיל [ריש לף נ.] לילהו מיכל נמי לכלי ליה לילין מסתם [מיכח] סתים לעלמא לפיולו לבני בבל [לא] לסור מלינא לאי לסור מסתם נמי לא סתים ללא ולאי ס"ק כיון לללילן נמי לא לסור ללא מנהגא ככך לבל לאכלו מפני שנהגו בכך לבל מסתם מיכח סתים ומס"ה מלינא הוא לבכ"מ שלא נהגו בו היסור יהא מותר לבל ביצי חסילתא בני בבל מלינא לאסרי לה ללא לשכחן למסוס מנהגא בלחול היה מימנעי מלמיכלינהו וכיון ללאן בכל לוכחא בתר בני בבל נהירינן משמע ללילין נמי לסור: **הני ביעי דגדיא.** נלינ ללו לוקא: **עד תלחין יומין.** משנעול שריאן **כלא קליפת הקרוס לאכתי לא פשט למיס ליכלא בשברין: אזרעו.** יש בהן זרע: **אסירן.** ביולוע שיש שם לס היולך תרתי בעינן ליסורא חלחין יומין ולית בהו שורייקי סומקי לבל נו תלתין יומין לפיולו לית בהו שורייקי סומקי סרי לית בהו שורייקי סומקי לפיולו בתר תלתין יומין סרי. לומנא ביצי ומוזריקי לקמן מפרש פלוגתייהו: **בכל התורה כולה.** רב לחמ ורבינא חל לחמ הכי ולא לחמ הכי עליו ובכוליא תרי קרמי עילאה אסור וחייבין עליו ותתאה אסור ואין חייבין עליו ביעי חשילתא רב ורב אסי חד אסר וחד שרי (דף צג:) אמר ליה רבי יוחנן לרב שמן בר אבא הני ביעי חשילתא שריין ואת לא תיכול משום שנאמר (משלי א':ח') ואל תטוש תורת אמך אמר מר בר רב אשי הני ביעי דגדיא עד תלתין יומין שרו בלא קליפה מכאן ואילך אי אזרעו אסירו ואי לא אזרעו שדיין מנא ידעינן אי אית בהו שוריאקי סומקי אסירו ואי לא שריין אומצא ביעי ומוזריקי פליגי בה רב אחא ורבינא רבינא אסר ורב אחא שרי בכל התורה כולה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא והלכתא כרבינא לקולא בר מהני תלת דרב אחא לקולא ורבינא לחומרא והלכתא כרב אחא לקולא האי אומצא דאסמיק חתכיה ומלחיה ואפילו לקדרה שפיר דמי תלייה בשפודא מידב דייב ושרי אותביה אגומרי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מישב שייבא ליה וחד אמר מיצמת צמתא ליה והלכתא מישב שייבא ליה וכן ביעי וכן מוזריקי ביעי בקרמייהו חתכינהו ומלחינהו אפי' לקדרה שריין תלינהו בשפודא ובית שפידא לתתאי מידב דייבי ושרו אנחינהו אגומרי הלכתא מישב שייבן ושרו: (פסחים דף עד:) האי אומצא דאסמיק הוא וחלייה אסור לא אסמיק הוא וחלייה שרי רבינא אמר אע"ג דלא אסמיק נמי חלייה אסור אי אפשר דלית ביה שורייקי דדמא אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי אבא מגמע ליה גמועי א"ד רבינא גופיה מגמע ליה גמועי והלכתא לא אסמיק הוא וחלייה שרי אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי אבא האי חלא דחליט ביה חדא זימנא לא הוה חליט ביה זימנא אחריתא כלומר כיון שחלט בו נעשה חומץ רפוי ואינו ראוי לחלוט בו שהוא חשוב כמים ומאי שנא מחלא תמיהא כלומר ומאי שנא זה מחומץ שאינו חזק מעיקרו שהרי חולטין בו ואף על פי שאינו חזק א"ל התם איתא לקיוהא דפירא בעיניה הכא ליתא לקיוהא דפירא בעיניה (שם דף עד.) * אמר רבה האי מולייתא שריא (ג"א) אמר רבא האי מולאתא שריא אמר ליה אביי והא קא בלעא דמא אמר ליה כבולעה בך פולטה והלכתא מולאתא שריא ואפילו פומא לעיל ודוקא **כבולהו הוא למיקל רבינא ורב לחמ** לחומרא: **אומצא דאסמיק.** בשר שהוא לחוס ביותר וניכר שהשם נעדר בתוכו: **חתכיה. לחתיכות הרבה: תלייה בשפודא. בתוך התנור לעלות: מידב דייב ושרי.** לפיולו **בלא חתיכה ומליתה אלא כרי מליחת עלי לכר מועט** ללכרי מי שמעריך כך בעלי וכמו שכתבתי למעלה: **מישאב שאיב ליה.** שואבין את הדם: **מצמת צמית ליה. נותתין את הדם בכשר והוא נעלה בתוכו: מוזריקי. חוטי עוזר וריוין: תלינהו בשפודא ובית שפודא לתתאי.** הלי ובית שפולה לתתלי מלמון הרב אלפסי ז"ל הוא ומשמע לי ללייק ליה מלחמרינן תליה בשפולה ולא לא הוי בית שפולה לתתלי אין זה דרך הניתלין: **ומאן לאסר הכא** משום דמעמת עמית ליה אע"נ לבעלמא לם לאבריס כל היכא אלא פירש שרי שאני הכא לפי שנראה כלילו הדם שם בעין. וכתוב בהכשר הבשר לרב בעל העטור ז"ל לחתיכה זו לממזריקי להכשיר כל החוטין שבנוף היא לבחתיכת הוריין יוצאין כל החוטין שבנוף מיל למן (אע"נ לבפרק השוחט (לף כח:) לחמרינן לללוקא כי נקיב ליה בשעת שחיטה נפיק לס לחייס לאבל אלא בשעת שחיטה קריר ולא נפיק כתב הרב ז"ל דהני מילי בניקבה בעלמא אבל כי חותך ליה לנמרי לפילו אלא בשעת שחיטה יוצא הדם מהן ולין זה מחוור לכל אלא בשעת שחיטה ולאי לין לס החוטין שנקרש יוצא לרך חתיכת הוריין אלא הכא להכשיר את הוריין לקמרינן: **האי אומצא דאסמיק הוא וחלייה אסור.** לרכן היה לתת בשר חי בחומץ ולוכלין לותו ולקמר שהם נתנו לומץ לאסמיק לתוך החומץ הוא וחלייה אסור לפי שאנו רוצין הדם כלילו הוא בעין ולינו בשאר בשר שהמו מובלע בתוכו כמו שפירשתי למעלה וחלייה נמי אסור לפי שהדם מתערב בחומץ: **לא אסמיק הוא וחלייה שרי.** שהחומץ נותת לותו והוא ליה לס לאבריס אלא פירש ושרי: **אי אפשר דלית ביה שורייקי דדמא.** לאבא **מגמע ליה גמועי.** מנמע החומץ לומר שהוא מותר: **לא חליט ביה זימנא אחריתי.** שהעשה רפוי לין לו כח לנמות הדם ויוצא מן הבשר ומתערב בחומץ: **איתא לקיוהא דפירא בעיניה.** חמיצות הפרי בעינו הוא אע"פ שהוא חלש: **מולייתא** שמחתכין בשר לק לק אלא נמלח ומתלחין ממנו תרנגול או נלי: **והא קא בלעא דמא.** שהוחץ מלוי

פולטו לס והגלי לו התרנגול בולעין לותו: **ודוקא לצלי.** כעין הפסח שהוא כעין זה שנותנין בני מעיו לתוכו ונקלה: **רישא בכבשא. הרחם כשרונין להסיר שערו נותנין עליו מיס ועומנין לותו כרמין: כבשא.** הטעמה ויש לחוש למוח שבתוכו שיש בו ס ח"ק לו לנקות מפני עגם הקלרית שמפסיק ויש שגורסין בכבשין: **תלייה אבית שחיטה מידב דייב.** לס כשנתנו על הרחם נתנו על בית שחיטתו הלס זב מסס ומותר מפני שעגם הקלרית נקוב סס: **אצדדין. על לחייו: מקוי קוו.** מקבלם הלס לתוכו ויהיו יוצא מסס ושלוס: **אנחיריה.** לס הנימוי על נחיריו: **אי דץ ביה מידי ופתחיה.** לס נען בו לרך הנחיריס סוס לבר כדי לפתוח יפה נקב הנחיריס לנך הרחם שרי ואי לא לסור ובגמ' לתרי ח"ל לנחיריס ולבית שחיטה לייב לנקלין אי לן ביס מילי שרי ואי לא לסור ופסק הרי"ף ז"ל כליסנא קמא למומרא לפיכך לו הבית הלי ליסנא בתרא בהלכות וכ"ל הר"ס בשו"ל בפ"ו מהל' מאכלות אסורות ויש מי שפסק כליסנא בתרא ולקולא מסוס לכיון דלס שבשלו יהיו עובר עליו הוי ליה לישורי לרבנן ולקולא ולתרוייהו ואי לא לסור סיינו מוקרא (קרומא) בלחוד שבל לילך בשרא שרי להו לילא קלירא למפסקא ללא מני לתרת ללא מפסקא לח"כ מילא לייב ושרי ללא כלפריסיא: **וכתבו** בתוס' לכי לתרוייהו בריסא בבשבא לתי תלייה לבית השחיטה מילא לייב ושרי לוקא בשעשה כן להסיר לת השער בלבד שבל לנלותו בכל ענין לסור וזה כפי לעת דבינו יצחק ז"ל שבתבו למעלה לבשר שיש בו חוטין ערייך חתיכה לפילו לנלי וכיון שבשר פירשנו למעלה שאין חוטין ערייכין חתיכה לנלי ה"נ אע"פ שיש לס בחוטי המוח כל היכא לבית שחיטה לתתת לף לנלי שרי ומסתברא נמי להסיר לת השער בלחוד לפילו לותבים לנלי וכיון שרי ללא משהו ליה כולי לתי ובציעור מועט כזה אין הלס טולך ממקום למקום ולפילו לתיב פורתא ע"י מליחה נפיק וכן ללו שמיתין רגלי הבהמה על הלס להסיר שערן ולהסיר הטלפים מסתברא לשרי משום לטלפים נופייהו מונעין הלס שלא יזוב הלס ממקום למקום ולפילו לייב פורתא ע"י מליחה נפיק ללא שיש מחמירין וחותכין הטלפים בסכין מעט ומניחין החתך למטה כדי שיזוב הלס לרך שם לס יפרוס ממקומו ומנהג יפה הוא וכן ללגו שמפסיק התרנגולת על האור להעביר הנוצה שרי שבציעור מועט כזה אין לחוש שמא יזוב הלס ממקום למקום ולפילו יזוב מעט יוצא הוא ע"י מלחו ללא שבתב בעל העטור ז"ל שצריך שלא להשהותו כ"כ בלא כדי שיוכל הלב ולכבד להתחמם ולהפליטו הלס בנוף התרנגולת וכתב הרשב"ץ ז"ל שלקלרה צריך לחוש לזה לפי שאין המלח מוציא בליעת לס כזה לבל בצלי אין לחוש שכיון שהלס מבליעו לף לפיעת לכלל נדול הוא לענין פליטה כבולעו כך פולטו וכתבו בשם רבינו יונה ז"ל שצריך להיות תחלה יפה יפה בית השחיטה כדי שלא יצאר הלס בעין ומתבשל שם וחוסר ומטעם זה נ"ב לס הוצרך בני מעים תחלה צריך שיהיחנו מבפנים יפה יפה קודם שיהבהבנו לפי שהנוף מלא לס ואין כח בלא להפליטו לחוץ שאין הלא מוצרך לס אלא הבולע לבל לס שהוא כעין זה מפליטו לחרבה מצמת צמית ליה ושאור. ובענין מלינת נלייס ובולאים ברותחין בכלי לחשון אסור לכלי לחשון מבשל ואיכא למיחש משום חלב ולס ולא תקשי לך הסיה לחמרינן לקמן בפ' זהרוע [דף קלז:] מקוס שנהגו למלוג בענגיס לף ימלוג לת זהרוע לחכל לחוקמא בשניקר לת החלב ונילין ומלח משום לס ח"נ בכלי שני שאינו מבשל ומיהו משום חלב לפי בכלי שני איכא למיחש לאע"נ לאינו מבשל מבליע הוא שאין בליעה בביסול להא חוס בית השחיטה אינו כחוס כלי שני ואפ"ה מבליע כלאיתא בפ"ק (דף ח:) ואמרינן נמי התם לף ליסחוף חוצים כפלי עלוי בשרא ללמל לייב תרבא ובלא בשרא הילכך הסיה לפ' זהרוע ע"כ כשניקר לת החלב עסקינן לכל לענין לס אע"פ שלף נמלח ליכא למיחש לאע"נ לכלי שני מבליע אין חומו נדול כחוס הלס ואע"ג ע"י המלח והא לממלנינן בין לותבים לבית שחיטה לאינו לותבים על הנלילין לוקא לנלי לכל לי בשלים בכל ענין לסור לבין כך ובין כך נפיק למת לחברתי והרוטב נכנס ויוצא ומערב לת הכל ולפילו נמלח הרחם קודם לכן לסור לכברי מי שסובר לנקרים כל בשר שיש בו חוטין ערייך חתיכה בשעת מליחה וכיון שכן היכך יצא לס שבחוטי הקרום במליחה ללא ולאי לי לשתלי ובשליה לפילו נמלח לסור ללא"כ יש בו שיש וכי מסערינן שיש היכא מ"ל לבקרימת בלחוד מסערין והיכא מ"ל לבכוליה מוחא וכ"כ הרמב"ן ז"ל והרשב"ץ ז"ל: **אמר רב בשר שחוטה שמן שצלאו בתנור אחד עם בשר נבלה כחוש אסור דאזיל האי ומפטם להאיך.** בשר שחוטה מפטם בשר נבלה: **והדר האיך ומפטם להאי.** בשר הנבלה חוזר ומפטם הבשר [שחוטה] כלומר שנותן טעם בריחו: **ריחא לאו מילתא.** שהרי אין כאן ממש של איסור וכיון שאין פנוס זה אלא ריחא בעלמא ואו כלום חשבינן ליה: **בגדי ודבר אחר.** שאו אותם בתנור אחד ואפילו הבל שנוקבין במנופת החבית ומניחין פיהן על פי הנקב ושופתין ריחו של יין כלי לשעת מה טיבו: **עובד כוכבים לישראל שפיר דמי.** לבהמ ליכא למיחש מידי והא ולאי פשיטא היא ואע"ג לוקריך למימרא אלא משום לוקך ליסראל לעובד כוכבים: **אביי אמר אסור ריחא מילתא היא.** ואו משום הנאה לריחא פליגי לי מיתסרא או לא לתוקימנא התם בנמ' פלוגתייהו לחבי ורבא כתנאי לתניא הרוצה את חמה ונתנה ע"פ חבית של יין של תרומה ר"מ אוסר ורבי יהודה מתיר לחבי כר"מ ורבא כרבי יהודה והכא ליכא למימר למשום הנאה מילתא היא להא הנאה לתרומה צריכא ורשאי הוא להריח בה ועוד להא קי"ל כר' שמעון לחמר לבר שאין מתכוין מותר ולילייליה הנאה ללא מיכוין ליה צריכא כלמוכח בפרק כל שעה [דף כה:] והכא ולאי בבית תיבה היכא מתכוין ליהנות מיין נסך ללאו ברשיעי עסקינן וכ"ת פסיק ריסיה הוא וקי"ל (שבת דף עה.) [למוקה] ר"ש בפסיק ריסיה ולא ימות ליתא לוענין הנאה ולאי אע"נ להוי פסיק ריסיה צריכא להא לחמרינן התם (פסחים דף

לצלי כעין הפסח שהוא צלי אבל לקדרה לא. (כאן דף צג:) רישא בכבשא תלייה אבית שחיטה דייב אצדדין מקווא קוו ואסור אנחיריה אי דץ ביה מידי ופתחיה כי היכי דליפוק דמא מיניה שרי ואי לא אסור פי' אנחירי מלשון (איוב מ"א:י"ב) מנחיריו יצא עשן אמר רב (פסחים דף עד:) בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבלה כחוש אסור דאזיל האי ומפטם ליה להאיך והדר האיך ומפטם ליה להאי ולוי אמר אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבלה שמן מותר ריחא לאו מילתא היא עבד לוי עובדא בי ריש גלותא בגדי ודבר אחר. הא מילתא פסקו בה רבואתא כלוי וסייעוה למילתא מהאיך דגרסינן בפרק השוכר את הפועל (ע"ז דף סו:) לענין בת תיהא עובד כוכבים לישראל שפיר דמי ישראל לעובד כוכבים אביי אמר אסור ורבא אמר מותר אביי אמר אסור ריחא מילתא היא ורבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא וקי"ל כל היכא דפליגי אביי ורבא דהלכתא כרבא בר מיע"ל קג"ם וכיון דהלכתא כרבא בהא דריחא לאו מילתא היא ממילא שמעינן מינה דהלכתא כלוי דקאי כרבא הדין הוא

כו.) מוכרי כסות מוכרין כלרכן וכלבד שלא יכוונו בחמה מפני החמה ובנשמים מפני הנשמים והא התם ולחי מטי ליה הנאה שלא לכיון שלא מיכוין לה לא חשבינן לה מידי ולפ"כ פלונתייהו לחלבי ורבא בהנאה לחלבי תניא שבר ריחץ מילתא כלומר לכשמניח פיו עליה ושולף הריחץ הרי הוא כחילו שתה ממנו לריחץ מילתא היא וכחלבה חשיבא לילכך ואע"ג שלא מיכוין כלל לשכר לקי"ל (סנהדרין דף סכ:) המתעסק בחלבים ועריות חייב שבבר נהנה ורבא שבר ריחץ שלא חשיבא מילתא היא כלומר שלא חשיבא ליה לחלבה לילכך כיון שלא מיכוין שרי: **ואיכא מאן דפליג בהא מילתא וכו'.** שרובה פת חמה מן התנור: **אסור לאכלו בכותח.** מפני חלב שבו: **ביניתא דאיטויא בהדי בשרא.** בתנור אחד לשלמא כרב ס"ל ותו לאחר רב יצחק עלה לחפילו בחלי נפשה לשרית משום לשקשה לבבר אחר כלומר ערעת שלמא רב יצחק מוקה לרבא מפרזיקא שלא למוסיף עלה: **הילכך כד מסלקת האי מימרא דריש לקיש מהכא.** ונימא לשיטת לבר"ל שלא לפילו בפת חמה וחבית פתוחה פלינו שמתכמה לקלי רב כר"מ לאסר ולו כרבי יהודה לשרי לפילו בפת חמה וחבית פתוחה: **דלא** פלוג ר' יוסי עליה לר' יהודה שלא בשעורים משום שהשעורים שואבות גופו של יין ולאו ריחא הוא אלא עוד אלא דרבי יוסי נמי לענין ריחא כרבי יהודה ס"ל דלא פליג רבי יוסי עליה דרבי יהודה אלא בשעורים משום שהשעורים שואבות גופו של יין ולאו ריחא הוא אבל בחטים שאינן שואבות כרבי יהודה ס"ל דריחא לאו מילתא היא ועוד דהא דתניא אין צולין שני פסחים כאחד כלוי דייקא ורב הא איצטריך לחסורה ולתרוצה לטעמיה ושינויא דחיקא הוא ועוד דכד דייקת למימריה דרב משכחת ליה דשאיך בההוא מימרא דיליה דאמר בהדין פירקא (דף ק.) אוקים רב אמורא עליה ודרש כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן ואמרינן מכדי רב כמאן אמרה לשמעתיה כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל דא"ר יהודה אין דם מבטל דם ורבנן פליגי עליה דרבי יהודה וקי"ל דכל איסורין שבתורה בששים ואפילו נתערב גופו של איסור בדבר של היתר וכ"ש מריחא בעלמא דלא אסרינן ליה והא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי אסורה לאכלה בכותח וההיא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקיא למיכלה בכותחא לאו * נ"א לאו ברב שייכן בלחוד כרב אסרי בלחוד אלא אפי' כלוי אסירי למיכלינהו בכותחא מאי טעמא דכיון דשרי למיכלינהו סברא דקמאי ואיכא מאן דפליג בהא מילתא ואמר דהלכתא כותיה דרב בהאי דהא מסתברא טעמא מהא דתניא הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה ר"מ אוסר ורבי יהודה מתיר ורבי יוסי מתיר בשל חטים ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות (שם) וארש"ש בן לקיש בפת חמה וחבית פתוחה כ"ע ל"פ דאסור והאי בשר שחוטה שצלאו עם בשר נבלה כפת חמה וחבית פתוחה דמיא ועוד דהא (פסחים דף סו:) תני רב כהנא בר חיננא סבא פת שאפאה עם הצלי אסור לאכלה בכותח וההיא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקא למיכלה בכותחא דאלמא כרב ס"ל ואנן לא איסתבירא לן אלא כדפסקו קמאי ז"ל והני ראיות דדחו בהו לפסקא דקמאי אית להו דחיאתא דהא דר"ש בן לקיש לא הויא ראיה למידחי להא דלוי ורבא דלוי רביה הוה לגבי רשב"ל ולא הויא מימרא דריש לקיש קושיא עליה דלוי ורבא נמי דהוא בתרא הא לא סבירא ליה הא דר"ש בן לקיש וקי"ל דהלכתא כבתראי הילכך כד מסלקת להאי מימרא דריש לקיש מהכא קאי רב כר"מ ולוי כרבי יהודה וקי"ל דר"מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ולא עוד אלא דרבי יוסי נמי לענין ריחא כרבי יהודה ס"ל דלא פליג רבי יוסי עליה דרבי יהודה אלא בשעורים מפני שהשעורים שואבות גופו של יין ולאו ריחא הוא אבל בחטים שאינן שואבות כרבי יהודה ס"ל דריחא לאו מילתא היא ועוד דהא דתניא אין צולין שני פסחים כאחד כלוי דייקא ורב הא איצטריך לחסורה ולתרוצה לטעמיה ושינויא דחיקא הוא ועוד דכד דייקת למימריה דרב משכחת ליה דשאיך בההוא מימרא דיליה דאמר בהדין פירקא (דף ק.) אוקים רב אמורא עליה ודרש כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן ואמרינן מכדי רב כמאן אמרה לשמעתיה כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל דא"ר יהודה אין דם מבטל דם ורבנן פליגי עליה דרבי יהודה וקי"ל דכל איסורין שבתורה בששים ואפילו נתערב גופו של איסור בדבר של היתר וכ"ש מריחא בעלמא דלא אסרינן ליה והא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי אסורה לאכלה בכותח וההיא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקיא למיכלה בכותחא לאו * נ"א לאו ברב שייכן בלחוד כרב אסרי בלחוד אלא אפי' כלוי אסירי למיכלינהו בכותחא מאי טעמא דכיון דשרי למיכלינהו חתיכה לבדה והוא מכיר לותה חתיכת נבלה ומסלקה כיון שנתנה טעם בחתיכת מן החתיכות שבקדירה לותה חתיכה שקבלה טעם נעשית נבלה [כלומר שרוחן לותה חתיכה כחילו היא כולה חיסור כחתיכת נבלה] ולוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה והן לחיטורין למימר חתיכה עצמה נעשית נבלה משום לבלחו הכי חינה לוסרת משום להיו פליטתה לוסור ויתיר מעורבים זה בזה וכה"ג לא חמרינן מין במינו לא בטיל לפילו לרבי יהודה ולחמרינן כיון שנתן טעם בחתיכה נתן טעם לשלו לוקה לכיון למין במינו לא בטיל בעינן נותן טעם לשלו כל שבלעה חתיכה המותרת מן האסורה סני ולוסרת: **דאמר רבי יהודה אין דם מבטל דם.** לעיל בפרק כיסוי הדם (לף פז:) נבי דם חיה שנתערב בדם בהמה דם"ל לחין דם בהמה מבטל דם החיה לע"פ שהוא רבה עליו וטוענן כיסוי למין במינו לא בטיל וכיון דם"ל לרב למין במינו לא בטיל כרבי יהודה היכא הוא לשיטת לריחא מילתא היא ולסור לריחא מסתו הוי ולא בטיל נעולם מין במינו הלכך ליתא לדרב כיון לשיטת לרבי יהודה : **והא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי וכו'.** וכמו שכתוב בהלכות קטן לבבי הרב לשפסי ז"ל בכלן חינן מחוורין למה שכתב לרב לטעמיה לסבירא ליה למין במינו לא בטיל לפילו במסתו ומ"ם לסר בריחא ליתא להא לחמרינן עלה בגמ' לפלונתייהו תלוי בפלוגתא לפלוני תנאי בהרוחה פת חמה והניחו ע"פ חבית יין של תרומה שתוח מין בשלוחו מינו והוי בששים לכ"ע ולחמרינן לר"מ לוסר משום דם"ל לריחא מילתא היא ורב כר"מ ועוד להא לבבי לסבירא ליה נמי כרב חע"נ דם"ל לכל לוסור שבתורה בששים שלמא כי חמר רב ריחא מילתא היא לא משום דם"ל למין במינו לא בטיל ומאי לקלמר נמי ללוי לא שרי לכתחלה חלא בלישבד ליתא להתם כפ' כיצד צולין [לף עו:] מוכח ללוי לף לכתחלה לקלמר מלמקסינן עליה ממתני' לקתני לין צולין שני פסחים כאחד מפני התערובת ולא משני התם לכתחלה הוא ללא ליעבד שפיר למי ועוד לנרסינן בירושלמי בתם' תרומות מהו לצלות שני שפודין לאחד של

שחוטה ואחד של נבלה בתנור אחד כירמיס בשם רב אסור שמואל בשם לוי [אחד] מותר אחד לוי אפילו לכתחלה שרי ועוד דרבה לחזיל בשיטתיה לוי שרי בבת תיהא אפילו לכתחלה וכן מ"ש הרב אלפסי ז"ל לפת שנפלה עם הנבלי הוי כלבר שיש לו מתירין (וכיון שיש לו מתירין) לאפילו באלף לא בטיל ריחא נמי לא בטיל אינו מחוור שהרי רבא כי אמר ריחא לאו מילתא היא אפילו בפני עצמו קאמר להא בת תיהא הכי היא ויהיב אפשר לבפני עצמו לאו מילתא הוא ובמתערב בלבר שיש לו מתירין יאסור תערובתו ועוד לכאחרני לבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל לא אמרו אלא במינו אבל שלא במינו בטל כשאר איסורין בנותן טעם ורואים לבר מלתן בנדרים (לף נב:) הנולר מן הלבר ונתערב באחרים אם יש בו נותן טעם לאסור ונדרים לבר שיש לו מתירין הוא כלישנא בפרק הנולר מן הירק (לף נט.) אפשר לאי בעי מקשינן עלייהו ולפ"ז צריך נותן טעם שלא שיש לו תירוץ בקונטרס זה וכתבתיו במסכת נדרים בפרק הנולר מן המבושל [לף נב.] עם"ל ומיהו אכתי לא נהירא להא דאסכתן בבשר בחלב לחומר בלבר שיכול לסלק כל היכא דאיכא נותן טעם להא דאמרינן (חולין לף קיא:) לדניס שעלו בקערה שנתבשל בה בשר שמותר לאכול בכותח אפשר להיות ליה נ"ט כר נ"ט ולא אסרינן ליה אפשר לבר שיש לו מתירין מפני שאפשר לאכול הדגים בלא כותח אלמא לא חשיב לבר שיש לו מתירין כיון שנאסר עם כותח לעולם שלא מיקרי לבר שיש לו מתירין שלא כשיש איתר לאחר שיסורו לנמרי כבישה שנולדה ביום טוב ואפי' לקדירה ליה לרב אלפסי ז"ל מהיכא דתני רב כהנא פת שנפלה עם הנבלי יאסור לאוכלו עם הכותח והיינו בניעתא דלאיטוויא בהדי בשרא ואסרה רבא מפרזיקא לאוכלה בכותחא לא קשיין לאפילו לאחר שיש מתניתא שלא כלוי לא קשיא נמי דלוי נמי תנא הוא ותני מתניתא אי אפשר עובדא דרבא מפרזיקא נמי לא קשיא דלא מצי רבא למימר דבר שאי אפשר לאפילו בחפי נפשה נמי דלמולא עדיפא לן והא דאמר רב חסדא לעולם אל יאכל אדם חתיכה של בשר נבלע בחלב אלא לכבר אחר שלא למולה לגיעיה דרבא מפרזיקא שלא לומר לבלא"י מיתסר אפשר אפילו לאחר שיש מתניתא דרבא כהנא ועובדא דבניעתא לאפילו לוי מולה בהו אפשר לכיון שריחו בבשר נרגש בהן הטועם אותן יהא סבור שממנו של בשר נבלע בהם וכי לכיון להו בכותחא מתחזי כבשר בחלב ואפשר הכי אסור מה שאין כן בבשר שחוטה שכלו עם בשר נבלה שאין ריחה וטעמה של נבלה נרגש בשחוטה כלל ועוד שאפשר שחומרא הוא שהחמירו בבשר בחלב יותר מאשר איסורין למשום שלא בילוי לינסי מיניה מפני שכל אחד היתר בפני עצמו החמירו בו יותר מאשר איסורין כמו שהחמירו בו [לף קנ:] שלא להעלותו עם בשר על השלחן מאשר"כ בשאר איסורים שאם יאכל עם העובד כוכבים על השלחן מעלה עליו יין נסך ושאר איסורים הלכך בפת שנפלה עם הנבלי נמי בלא כותחא אי שרית להו למיכלינהו בכותחא אישתכח כמאן דשרי לאטוויי בשר שחוטה בהדי בשר נבלה לכתחלה ולוי לא קא שרי הכין אלא דיעבד דהא לוי שצלאו קאמר ולא אמר צולין לכתחלה ועוד דהאי פת שאפאה עם הצלי כיון דשריא בלחוד בלא כותחא הויא לה כדבר שיש לו מתירין (ביצה דף ג:) וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל וכל דבר שהוא אחד באלף בריחא בעלמא הוא ואפ"ה באלף לא בטיל הואיל ויש לו מתירין והאי פת נמי הכין הוא ולאו משום דסבירא לן כרב: (כאן דף צג:) איתמר טבח שנמצא אחריו חלב רב יהודה אמר בכשעורה ורבי יוחנן אמר בכזית ולא פליגי מ"ד בכשעורה לעברו ומ"ד בכזית להלקותו אמר מר זוטרא בשעורה במקום אחד כזית אפילו בשנים וג' מקומות והלכתא להלקותו בכזית לעברו בכשעורה: אין הטבחים נאמנין על גיד הנשה דברי ר"מ וחכמים אומרים נאמנין עליו ועל החלב: א"ר ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר אין נאמנין ואמר רב נחמן ובזמן הזה נאמנין אכשור דרי לא אלא מעיקרא סברוה כרבי יהודה דאמר יקיים בו מצות נטילה הדור סברוה כרבי מאיר כמה דהוי דכידי לדר' יהודה לא מהימני השתא דאנשויה לדר' יהודה מהימני : **מתני'** שולח אדם לעובד כוכבים ירך שגיד הנשה בתוכה מפני שמקומה ניכר:

נזרו בו סוליל ויש בו ריח [בשר] שלח לאוכלו בכותח ולאו משום דריחא מילתא היא לא"כ אפילו בפ"ע תהא אסורה וכלחמרינן (פסחים לף ל:) אין טעין את התנור בחלוה ואם טח כל שפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה שלפי שאסר חופה ממנו בפעם אחת לימים הרבה אם לאחר מתיר לאוכלו בפני עצמו יבא לאוכלו בכותח אבל כיון שאף בחלב אינה אסורה מן הדין לריחא לאו מילתא היא לא אסרוה בפ"ע להוה ליה נזירה לנזירה אבל לאכלה עם חלב אסורה לכ"ע משום חומרא דבשר בחלב ואפילו לוי ורבא לאית להו להא דריחא לאו מילתא היא מוקי בה: **איתמר טבח שנמצא אחריו חלב. לרך הטבח לנקר הבשר: להעבירו.** שלא ליקח ממנו בשר עוף: **להלקותו.** וס"ס למעבירין לאוכלו: **כשעורה במקום אחד.** לין מעבירין בשיעור מועט כזה שלכ"ע היה במקום אחד: **כזית אפילו בשנים ושלשה מקומות.** מלקין אותו ומעבירין אותו מיהו אע"נ למעבדינן ליה לין לינו כאחוד שנאסרו חזרתן קשה כלאיתא בסנהדרין [לף כה.] מפני שהן מזילין אבל הכא לא אסבינן ליה מזיל אלא פושט הוא וחזרתו קלה ובקבלת אחרות שיקבל עליו שיתנהג כאחד לענין זה בפני שלשה סני ליה כלאוכח בבכורות (לף ל:) נבי אחד ונעשה נבלי וכל הלבירים האלו נוהגין לפי מה שהם לפי כוונת האנשים ולפי לונשם ופשיעתם ויסוד לבריה אלו ביאורם בספר ליסורי משה ואם להרא"ש ז"ל: **אין הטבחים נאמנין על גיד הנשה דברי ר"מ.** משום דס"ל לבעי אחוטה בתריה והטבחים מקילין בנטילתו ולין אחטוטין אחריו: **רבי יהודה אומר נאמנין עליו.** משום דס"ל אלא בעי אחוטה: **אכשור דרי.** בתמיה וכי אוכשרו אסורות יותר מבתחלה: **כמה דהוו דכירי לדרבי יהודה.** דס"ל אלא בעי אחוטה בתריה היו מקילין בנטילתו ואע"ג דהוו מהימני לן כיון דסבירא לן כר"מ: **השתא דאנשויה לדרבי יהודה.** ולין זכורין אלא כלברי ר"מ מהימני שמקלקלין כרלוי בנטילתו: **מתני' שולח אדם ירך לעובד כוכבים וכו'. ולין חוששין שמא יחזור ויטכרנו ליסראל ויאכלנה בניהה לכיון דסלימה היא מקומה של גיד הוא ניכר אם נאחטו ממנו והלוקח מבין אחינו ניטל ונוטלו ובגמרא מפרש היכי זבין יסראל מעובד כוכבים** ובגמ' לייקינן דסלימה לין אחוכה לא שמא **יטכרנה ליסראל ויהא סבור שניטל גיהה ויאכלנה בניהה והאי לנקטה בשולח לעובד כוכבים** ולא נקטה בשולח ליסראל אלא ישלחנה אחוכה רבותא קמ"ל אלא מיבעיא ליסראל לאסור אלא לפילו לעובד כוכבים נמי לאסור שמא יחזור ויטכרנה ליסראל וכן לגיסנא לאמרינן בגמ' **למשום נגיבת לעת** היא רבותא לשמעינן לאפי' לגנוב לעתו של עובד כוכבים לאסור ומלבדי הר"ם במז"ל בפ"ח מהלכות מלכלות לאסורות נראה לנקטה בעובד כוכבים לשמעינן דסלימה סריא לגיל הגשה אוחר בהגאה:

גמ' שלימה אין חתוכה לא. כיון דקתני טעמא מפני שמקומו ניכר מכלל דלוקח בבלימה שמקומו ניכר לבעל בחתוכה שאין מקומו ניכר לו: [דף עא.] **גזרה שמא יתננה.** ישראל לעובד כוכבים זה **בפני ישראל וכיון שנותנה לו** ישראל זה בסתם סבור ישראל חברו לכשרה היא לפיכך נמנע מתעשו וכיון דסבור לחזי לה חתוכה כחתיכה לישראל **סבור הוא שניטל גידה ואתי למיכלה בנידה** ואע"ג דמדינא לית לן מני מסמך בהכי שהפילו נחמד **בשולח ירך לחבירו** חתוכה אע"ג דחברו להרהורה לבקי **אם ניטל גידה** לחזקה דשלוח ניקרי וכמו שנכתוב בסמוך בשם הראב"ד ז"ל היינו בשלוח לישראל לבל זה שנשלחה לעובד כוכבים אין זו רגיל שניטל הגיד דשמא מתחלה היה מנקרי לעורך עצמו ואח"כ נמלך עליה לשלחה לעובד כוכבים ולא חשש לגמור ניקורה אלא ה"ק לית לה שלחה חתוכה לשמא טועה וסבר לכיון לחתוכה היא הגיד ניטל לגמרי ואחרים פירשו שמא יתננה לו בפני ישראל היודע בה שהיא כשרה ואיכא למיקל דמלאינעטרכינן לטעמא דשמא יתננה לו בפני ישראל משמע דהא לית הכי אסור ליחקו בשר מן העובד כוכבים ואמאי והא תניא לקמן [דף עב.] מקולין ומבחי ישראל בשר הנמצא ביל עובד כוכבים מותר כלומר לאין חוששין לו משום נבלות ולא משום טרפות שאע"פ שהעובדי כוכבים מנבלין בבתיהם ובמקולין נמי משתכחי מיעוטא דטרפות כולהו אסור מיעוטא נינהו לגבי כשרות שבמקולין ולפיכך מותר ליקח משם וכיון שכן אמאי לית לן לוקימנא מתני' בבהכ"ד ולא מינטרכינן לטעמא דשמא יתננה לו בפני ישראל ובגמ' **נמי מוכח למתני' במקולין ומבחי ישראל הוא ר"ל להא"נ למדינה במקולין ומבחי ישראל מותר** ליקח מן העובדי כוכבים למסתמא בשר זה מן המקולין ניקח אלא לכיון שמותר ליקח מהן אסור למכור להם נבלות וטרפות שכן דרך בכל הלבריס שניקחין מן העובדי כוכבים שבשהן אסורין אסור למכרן לעובד כוכבים שמא יחזור ויתכרנה ליישראל כדי שלא יארע לבר תקלה ליישראל ע"י ישראל חבירו וכללתרינן (פסחים קף מ:) בבגד שקבל בו בלאים הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים זהו סורת הדין בלומר שמותר ליקח ואסור למכור ומפני שהיה בשר **זה הפסק גדול** למקולין של ישראל שהיו מחבדין נבלות וטרפות שלהם ונהנו המקומות לעשות תקנות בשר כדי שיהא מותר למכור ולא יפסידו ממונם ויש מקומות שתקנו להכריז חותו יום שיהא מותר למכור במקולין ואסור ליקח משם בחותו יום כדי שיהא שם הירעה לחל מבעלי בתים נבלה וטרפה בביתו ואסור למוכרה לשם ומותר ליקח משם כיון שלא הכריזו ויש לחוש שמא מן הטרפות שמכרו לשם יתמול היא שסתם לוקחי בשר לעולם היום הן לוקחין ועוד שהשבר ניכר בשבר שם הוא בת יומא שם לא זהו ענין מקום שמכריזין המוכר בגמרא ויש מקומות שלא נהגו להכריז משום דללמא לי מכריזי זילף מילתא לעובדי כוכבים ולא זבני מינייהו ועוד לאי מכריזי נמנעו בעלי בתים שהירעה להם נבלות וטרפות בבתיהן מפסידין חותו כל חותו היומים שלא נעשית הכרזה במקולין. ולפיכך תקנה שלא יקחו משם לעולם כדי שיוכלו למכור להם נבלות וטרפות שבשר המנעל בידם בשר שחותה כשרה היא דשבה"נ שרי שהרי לית לן לסברו מותר למכור להם נבלות וטרפות ונמצא שבמקומות שנהגו שלא להכריז כל ימות השנה חזרה תקנתם בהיפך שורת הדין שמן הדין מותרין ליקח ואסורין למכור והם כל ימות השנה אסורין ליקח ומותרין למכור. זהו ענין למקום שאין מכריזין הנזכר בגמ' ומשום לחוקיינהו לה למתני' דלעיל בתרא במקום שאין מכריזין לעיל מינן לטעמא דשמא יתננה לו בפני ישראל ומיהו בלוקימתא קמייתא לוקימנא למתני' בגמ' במקום שמכריזין ולא ניחוש לטעמא דשמא יתננה לו בפני ישראל בסתם יום בכל יום שלא הכריזו מותר ליקח מן העובדי כוכבים. ולהאי לוקימתא מקשינן בגמ' למאי אריכא ליה למיכתב שלוח ללמד מחתך לה עובד כוכבים ומזכן לה ליישראל ומפרקינן חתוכה לעובד כוכבים מילא ילפינן כלומר שהעובד כוכבים כשהוא חותך הירך **הין חתוכו עשוי כשל ישראל שהוא פורעה כלרך שהגיד מונח.** ומקשינן חתוכה לעובד כוכבים מילא ילפינן שמעינן מינה לכל מילי ללא רגיל בה עובד כוכבים סימנא הוא ולא חיישינן ללמא נמר ולפיכך לחתרו בשם רבינו יצחק ז"ל לשתי חותיות של כתב שהקדם כחותם בתוך חותם חסיבי ובשם רש"י ז"ל כתבו שהיה למל מכלן שמותר **לשלוח ירך מנוקרת לחברו ע"י עובד כוכבים** בלא חותם כלל לחתוכה לעובד כוכבים מילא ילפינן ואחיתוך זה שהוא של ישראל רחיה לכשרה היא ונעמא למילתא לאע"ג דבשר שנמצא ביל עובד כוכבים במקום שאסור ליקח משם אע"פ שהוא חתוך כחתיכה ליישראל לאסור וכמ"ש למעלה התם היינו טעמא שיש לחוש שמא ישראל לקחה בחזקת כשרה וניקרה ונותא לו שטרפה היתה ומכרה לעובד כוכבים וכל כה"נ חשש קרוב הוא ורלוי לחוש לו לבל הכא שזה בודאי שלח ירך מנוקרת חתה צריך להוסיף עוד חששות ולומר ליישראל [לחבר] היה לו ירך וניקרה וחבר כך נותא לו שטרפה היא ומכרה לזה וחש"כ הפקיל [ישראל לחבר] ביזו ירך מנוקרת והוא מחליף להנאת עצמו כשרה בטרפה וכל כי הני חשבי רחיקי לא חיישינן והרב בעל העיטור ז"ל הוסיף ללמוד שמותר לשלוח עוף שחוט לחבירו בלא חותם שחתיכת הסימנין רחיה ליישראל שחטו והרשב"ץ ז"ל חולק בדבר שאע"פ שאין העובדי כוכבים נוהגין בהלכות שחיטה פעמים שהן חותכין הסימנין בסכין והביא רחיה מלחמרינן בפרק הלן מעילות (לף כד:) ר' חנינא מצא נלי שחוט בין טבריא לנפורי והתירו לו משום שחיטה כר' חנינא בנו של ריש"ן ולייקינן התם למהתירו לו משום שחיטה ברוב ישראל הוא ושם אינה לחתך לחתיכת סימנין רחיה ברוב עובדי כוכבים נמי לשתרי לגמ שמא מינה שאין חתיכת סימנין רחיה כלל: **גרסי' בגמ' [דף צד.] השולח ירך לחבירו שלימה א"צ ליטול ממנה גיד הנשה חתוכה צריך ליטול ממנה ג"ה.** פירוש לכיון לחתוכה היא יחשוב ישראל **שניטל גידה ויחלכנה בנידה** ונראה שהראב"ד ז"ל סובר לבבה"נ מלינעו מותר ליישראל לסמוך ולומר שמי שנלחה לו ניקרה לגמרי שהוא ז"ל כתב בלישור משום שלו למהר שמעינן ליישראל שהיה מנקר בשר והלך לו ולא ילענו שם נקר כולה שם לאו ז"ל (היישראל) להרהורה לבקי שלא סומך עליו שאם היה צריך להרהורה לבקי חתוכה לחתי ולהרי מי שנתלחה לו צריך להרהורה לבקי חתוכה לחתי ולהרי לא נטל שלא לא נטל שם נטל שם לא נטל שלא כל שנראית כמנוקרת ז"ל להרהורה ולטעמא משום לכל המעיין שלא שחוטה מומחין הן וכלללתרינן [דף נ:] דרוב מעיין שלא שחוטה מומחין הן וה"ה לשהר

(דף צו.) הנוטל גיד הנשה צריך ליטול את כולו רבי יהודה אומר יקיים בו מצות נטילה: **גמ'** שלימה אין חתוכה לא (דף צד.) גזרה שמא יתננה לו בפני ישראל הילכך אם שלימה היא הרי מקומו ניכר ונודע שלא ניטל ממנה גיד הנשה ואם חתוכה היא כיון שבפני ישראל נתנה לו חיישי' שמא יתן ממנה אותו העובד כוכבים לאותו ישראל ונמצא ישראל אוכל גיד הנשה ואי בעית אימא חתוכה לא משום דגניב לדעתיה דעובד כוכבים דסבירא ליה עובד כוכבים לכבודו נתנה לו והוא לא נתנה לו אלא מפני שאינה ראויה לו ונמצא גונב דעתו של עובד כוכבים דאמר שמואל אסור לגנוב

מצות והיינו נמי לחמרינן בפ"ק למכילתין [לף יב.] האומר לשלוחו צא ותרום והלך ומצא תרום ין חזקתו תרום ומפרשינן טעמא משום לחיישינן ללמא ליגיס לחבריה שמע ולזיל ותרם והוה ליה תורם שלו מלעתא ואין תרומתו תרומה לוקח היכא לליכא למיחש לתורם שלו מלעתא לכל היכא לליכא למיחש כגון לשנינהו לכ"ע שלוחין ואמר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום חזקתו תרום לעולם לחמרינן רוב מעיין לגל המצות מומחין הן ולו לבדי הרב ז"ל ולזה הסכים הרשב"ץ ז"ל וכולהי **בשולח ירך מנוקרת לחבירו** הלבריס נרלין שלין לחום לשל בישראל שנקר והלך לו ליכא למיחש שמא לעתו היה לחזור ולהשלים ולא השליס. ומלחמרינן לחתוכה לל נזרה שמא יתענה לו בפני ישראל נרלה שלשור למכור נבלות וטרפות לעובד כוכבים סתם במקום שלין מכריזין משום נזרה שמא יתכרנה לו בפני ישראל ולין המנהג כן שהרי לנו מוכרין נבלות וטרפות לעובד כוכבים בסתם לפיכך נרלין לבדי ר"ת ז"ל שכתב לבי לייקינן ממתניתין לחתוכה לל בשחמר לו בשרה ומוקמת היא הילכך לי לחמר ליה כה"נ בפני ישראל לחי למיחזן מיניה ומ"ס נזרינן שמא יתענה לו בפני ישראל וזהו שנהגו בכל המקומות הללו למכור נבלות וטרפות סתם לל**שמא** יתכרנו בפני ישראל ליכא למיחש לכיון לבסתם הוא לל סמיך ישראל בהכי **ומשום גניבת דעת נמי ליכא** לליהוי מטעי נמי לינפשיה: **ואי בעית אימא. טעמא למתני' לחמרה לחתוכה לא ליסלר עם גילה** משום לגנוב לעתו של **עובד כוכבים כשכור שישראל זה לוהבו מלא שתקנה וטרח בה ליטול הגיל על שנרלית לעצמו** ולח"כ **נתנה לו והוא לא נטלה ונמצא מחזיר לו טובת חנם** וזהו שכתב הרי"ף ז"ל והוא לא נתנה לו חלא בשביל שלוה לחויה לו כלומר שהוא בגילה נתנה לו ומפני שהגיל הינו רלוי ליטרל **שלח לו ידך ולא שלח לו** נתו לחבר: **לא יסרהב אדם בחבירו לסעוד אצלו. לא יפגירנו הואיל וילע שלח יעשה לפי שנונב לעתו להחזיר לו טובת חנם כשכור שמן הלב הוא מסריבב לו כן: ואל יפתח לו וכו'. כל חביותיהם היו מנופות וכשבא לחם חשוב לחלו פותח לו חבית להשקותו יין חזק ולא מכר חבית לחנוני שלימה ועליין היא חלו לא יפתחנה לאורח הבא חליו מפני שנונב לבו להחזיר לו טובת חנם כשכור זה הפסד גדול נפסל ע"י שהרי תשאר חבית זו חסרה ויתקלקל יינה וזה ימסרנה לחנוני מיד שמכרה לו: אא"כ הודיעו. מכריזין לחנוני וחינו נפסל: ואל יאמר לו סוך שמן מפך ריקן.** לרכן היה בסיכה וקלמר שלח יביא לו הפך ויסרהב בו לסוך והפך ריקן וחינו מתכוין שלח **לנונב לעתו שיחזיר לו טובת חנם שיודע בו שהינו סך: ואם בשביל בבודו מותר.** לם בשביל כבודו **שלו אורח להוליא לבריות שהוא חביב עליו מותר** ובנמרת מוכח שלח מיתסר כה"נ שלח בשה מרחה לו שהוא עשה כן לכבודו לבל לם הוא חינו מתכוין כלל להטעות וכנון שפתח חביותיו לערך עלמו מעות ואפילו דעתו של עובד כוכבים תניא רבי מאיר אומר אל יסרהב אדם לחברו לסעוד אצלו ויודע שאינו סועד ואל ירבה לו בתקרובת ויודע שאינו מקבל ואל יפתח לו חביות המכורות לחנוני אלא אם כן הודיעו ואל יאמר לו סוך שמן מפך ריקן ואם בשביל כבודו מותר תנו רבנן לא ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש ולא ימלאנו מים מפני שמתעהו ואם היה שם חבר עיר מותר תנו רבנן לא ימכור אדם לחברו סנדל של מתה בשביל חיה מפני שני דברים אחד מפני שמתעהו ואחד מפני הסכנה ואל ישלח אדם לחברו חבית יין ושמן צף על פיה ומעשה באחד ששיגר לחברו חבית של יין ושמן צף על פיה והלך וזימן עליה אורחים ונכנס ומצאה שהיא של יין וחנק עצמו ומת ואין האורחין רשאין ליתן ממה שלפניהם לבנו ולבתו של בעל הבית אא"כ נטלו רשות מבעל הבית ומעשה באחד שזימן אורחים בשני בצורת ולא היה לו ליתן לפניהם אלא כשלש ביצים ובא בנו של בעל הבית ועמד לפניהם נטל אחד חלקו ונתן לו וכן שני וכן שלישי בא אביו ומצאו שתופס אחת בפיו ושתים בידיו נטלו וחבטו ע"ג קרקע ומת כיון שראתה אמו כך עלתה לראש הגג ונפלה ומתה אף הוא עלה לראש הגג ונפל ומת אמר רבי אליעזר בן יעקב על דבר זה מתו ג' והלה סבור שבשבילו פתחן אין לו להוציא שלח לסרו לנו שלח יהא מטעמו לבל לם הוא מוטעה מעלמו אין זקוק לו: **לגין המתקשקש. חסר לפי שזה סובר שהוא מלא: ואם יש שם חבר עיר. חבורת עיר אים שם רבים וזה מתכוין להחשיב לת החבל בעיניהם שילמדו כמה חשוב שזה מכבדו** כל כך: **מותר. לגדול כבוד הבריות: סנדל של עור בהמה שמתה מאליה. אין עורה חזקה כשל בריאה שחוטה: הסכנה. שמא מחמת נשיכת נחש מתה והלרס נבלע בעור: ושמן צף על פיה. כשבור שהבל שמן ומזמן עליו אורחים וכטוח אים לו שמן הרבה לערבם: וחנק את עצמו.** מפני שהוא מסס: **גרסי' בגמ' [שם:] ההוא טבחא דאמר לחבריה אי הוית מתפייס מינאי לא הוה ספינא לך משור של פטם דעבדי אחמול.** כלומר **לם היית שלם עמי** וכי לל הייתי נותן לך ממנו לחמר ליה תסופרי סופרי לחכלי לחמר ליה מנח לך לחמר פלניא עובד כוכבים זבן מינך וספל לי ל"ל תרתי עבדי וההוא טרפה הוה לחמר רבי בשביל שוטה זה שעשה שלח כהנון כלומר למכור טרפה לעובד כוכבים חנו נלסור כל המקולין רבי לטעמיה לתניל מקולין וטבחי ישראל בשר המוצע ביל עובד כוכבים מותר ל"ל ל"ר מפני שוטה זה שמתכוין לנעורי לחבריה חנו נלסור כל המקולין טעמא לליכוין לנעורי לחבריה הל ללו הכי לסור והתניל רבי לומר מקולין וטבחי ישראל בשר המוצע ביל עובד כוכבים מוחר סתם לתחזק לסורה והך עובדא ליכא לפרושי במקום שליו מכריזין שהרי מותר למכור ומאי עשה שלח כהנון ליכא שלח במקום שלח תקנו כלום עסקינן והעמיד הבבר על סורת הין שלסור למכור ומותר ליקח ומ"ס קלמר מפני שוטה זה שעשה שלח כהנון שהיה לו לחום **שמא ימכרנה לישראל** חנו נלסור כל המקולין כיון לליכא רובא להיתרא ושור של פטם זה מיעוטא הוא לל חייסינן ליה ובליענא בתרא לחמרינן לדוקא משום לליכוין לנעורי הל ללו הכי כיון לליתחזק לסורה לסור לכי שהרי בשר המוצע ביל עובד כוכבים ה"מ היכא שלא יהיה נבלה וטרפה לבל כשהוחזקה טרפה לסור לפי שרובן של עובדי כוכבים מן הטרפה לוקחין למוזלי נבייהו ל"נ י"ל לבמקום שמכריזין ולא לכריזו עסקינן ולפ"ס לחמרינן בליענא קמל שלא"פ שנועצת טרפה במקולין כל שלא הכריזו בשר המוצע ביל עובד כוכבים מותר שלח התנו עליהם במקום שמכריזין לשלור ליקח מן העובד כוכבים שלח לחחר שהכריזה שהרי לל כוונו שלח כדי שיהא מותר למכור מן ההכריזה ולילך לבל קולם שהכריזה הא"פ שסוטה זה עשה שלח כהנון שלח נזהר מלמכור ליקח מהם מותר שהבבר נשאר בינינו ובליענא בתרא מפרשינן לדוקא משום לליכוין לנעורי לחבריה הל ללו הכי בשר הסור כיון לליתחזק לסורה שבמקום שמכריזין כך התנו שבל שהוחזקה שם טרפה יהא לסור ליקח:

יום שמ [דף עמ.] **אמר רב בשר כיון שנתעלם מן העין.** סהיתה **שעה שלח רחהו לפילו הוה מונח על שולחנו** לפסור שמע מתחלף בנבלה לחייסיגן שמע עורב ונטלה לזו והביא נבלה תחתיה: **מקולין.** בית המטבחים: **בשר הנמצא ביד עובד כוכבים מותר.** לחזלינן בתר רובא ורובא לסיתרא הוא: **נמצא**

יום שמ **ביד עובד כוכבים שאני.** סהיה בחזקת המסתמר **לכל בשר המונח שמ עורבים החליפו: ספקו אסור. לנפקא לן מקראי בפרק בתרא ליומא** (דף פד:) **וכפ"ק לכתובות** (דף טו.) **לכל קבוע כמחצה על מחצה למי.** וכתבו בתוס' דלא מיקרי קבוע דלא כסהיה החיסור נודע קולם שלקח לבל פס לא נודע החיסור בשעה שלקח לף על פי שלאחר שלקח נתגלה החיסור ונעשה קבוע לא חמרי' ביה לליהוי קבוע למפרע. ונ"מ למי שלקח בשר מן המקולין וחח"כ נודע שהיתה טרפה ביניסה לסרי כיון דבשעה שלקח לא היה קבוע לדין **קבוע שיהא כמחצה על מחצה** חלוש הוא וחין לך בו דלא מסעת חלושו וחילך כלומר מסגעשה קבוע לבל למפרע לא: **ובנמצא הלך אחר הרוב.** לכיון לפרים תלינן למרובה פרים מיהו לוקה בשלא רחינהו פורס מן המקבוע לבל רחינהו פורס מן המקבוע לף על פי שלא בא לידינו אלא לאחר שפירס דינו כמקבוע ורחיה לבבר מלחמרי' בפרקא קמא לפסחים (דף טו:) תפשה עבודים של מגה וחחר של תמן וחתה עכבר ושקל ולא ידעינן מהיכא שקל היינו תפש תנויות והא בבא שלא בבנים עכבר זה שלחם בבית אלא לאחר שפירס מן המקבוע ולפ"ה מפני שרחינהו פורס מן המקבוע אנו דנין אותו כמקבוע ות"ת היכי סרי בבא בנמצא לינזול שמע יקח מן המקבוע לללוותיה נזרינן בזבחים בפ' התערובת (דף עב:) נבי שור הנסקל שנתערב בשחרים לפילו הן רבוה כולם ימותו ופרכינן ונכבשינהו כי היכי לינלאין ונימא לבל לפרים מרובה פרים ואמר רבא נזריה שמע יקח מן המקבוע ובבא נמי לינזול. תירץ רבינו יצחק ז"ל דהתם הוא דליבא למינזר שמע יקח מן המקבוע לפי שהיסור מעורב ואינו ניבר ואי בריית להו לבבורינהו אתי למסקל מן המקבוע לבל בבא [שחנות] הנבלה ניבר **ליבא למיחש שמא** יקח נבלה ולבית ללאו בר**סיעי** עסקינן ולפי תי זה בשור הנסקל לפי' פרים מנפסיה [לסור] לבינן ללא ילעי מי מותר והי לסור אתי למסקל מן המקבוע ולחרים תירצו להתם היינו טעמא לאי בריית ליה לבבורי לבתחלה כי היכי לליסתרו אתי למסקל מן המקבוע לבל בבא כיון למעלמו פרים לא נזרינן וה"ה בהסיא לשור הנסקל לם פירש מעלמו וכן הם לבארי רב אחא מסבחא בשלשתן בסדר ויקרא ונ"מ נמי לסקף לרוסה שנתערבה בחרות ול"נ שכל שלא בא לידו ממקום קביעותו אע"פ שרואה אותו פורס מן המקבוע מלינא סרי למלאורייתא לא מיקרי קבוע אלא במקום קביעותו אלא שבאמצעו נזרו בשרואהו פורס מן המקבוע ומיינו סונייו לפרק התערובת לכיון שמע יקח מן המקבוע ומיינו דוקא לינלאין סרי הוא רואה אותן פורסין מן המקבוע ומיינו טעמא לתשעה עבבר ושקל ולא ידעינן ממילא לא מיקרי קבוע ואתא עבבר ושקל ולא ידעינן מן המקבוע ומיינו לכבים לאו כי היכי

וכוליימ לימר ליה שקול וחכול לחילנא לסיתרא שכיח טפי כלומר **להיוס רוב שוחטין** ישראל וכך עובדא וקי כלוי לחיא חלמא לנוי חפילו לחיוה עורבים לא חייסינן לרובא לעלמא ולא קוסיא היא לחפסר לברוחה לותן שמן העיר לקחוס עסקינן ועובדא לכרכסא ונבא לבצרא נמי לא"נ לכרב לחיישין לא מכרעי להלכתא כרב לחסוס לנקמיה תלמידי לרב לחנו לוחו כרבייהו וכספר סתרומה נ"כ פסק כלוי ומיהו סובר ז"ל לעל כלן לא שרי לוי לחלא בבצר לחמינן **בעיר שטבחיה ישראל לנעורבים לעלמא** לא חייסינן ולחי נמי בעיר שטבחיה עובדי כוכבים כגון שהניחה בביתו ומינחה במקום שהניחה לכל כה"נ לא חייסינן לעורב לכל בעיר שטבחיה עובדי כוכבים ומינחה במקום שלא הניחה חייסינן ללמא לחלפוף עורבים למלוכתייהו שקלי ושני עובדי לנבא לבצרא וכרכסא לסתם לא מינחה במקום שהניחו וכבי הא מולה לוי לבעינן טבועת עינא לו סימנך: [לף ק.] **אמר רבא מריש הוה אמינא וכו'.** להא מלרינן לביתחא בסימנא לכל לחא ולא מלרינן בטבועת עינא והוה ס"ל לרבא להא **למלרינן לעורבא מרבנן בטבועות עינא** כלילתא בפ' לולו מניחות (לף כנ:) סתם היינו טעמא מסוס לעורבא מרבנן מילקי לייק טפי והוי טבועת עינא לנבים כסימן מובהק. סתחא לסמעתינהו להני סמעתחא לחינא טבועת עינא עליף מסימנא והא ללא **מלרינן לחבילתא בטבועות עינא** לאו מסוס ללא הוי סימן מובהק **אלא לחייסינן לסקרי ובעורבא מרבנן** ללא חייסינן לסקסר מלרינן ולוקא בחזרת לביתחא הוא ללא **מלרינן לעס החרן בטבועות עינא** מסוס לליבא לימחין לחבל נבי בשר שנתעלם מן העין לכולי עלמא שרי בטבועות עינא והיינו לחלרינן לחי לא תימא הכי היכא סומא מותר בחתא לחלא תימא בעי בטבועות עינא וזה אלא כלברי ר"ח ז"ל שכתב כאן והני מילי בעורבא מרבנן ללא מסקר הסוס אין זה למעליא ולא מחוור כלמעליא היינו טעמא ללמא מסקר לחבל בחיסורין אין לומר כן והוא הדין לכמעליא נמי נאמן לחם לומר אלו כליו של פלוני לכיון לליל ליה הנאה מיניה לא חייסינן למסקר ומיהו ליכא למידק היכי לייק רבא מהני שמעתחא **לטבועות עינא עליף** מסימנא ללמא שחני הכא להוה ליה טבועות עינא לעורבא מרבנן למעלי טפי. תירלא בתום' להני רבנן ולחי לא היי להו טבועות עין נמור בהני בגויה א"ל אין אי הכי זיל שקול: אמר רבא מריש הוה אמינא סימנא עדיף מטביעות עינא דהא מהדרינן אבדתא בסימנין (דף צו.) ולא בטביעות עינא השתא דשמעתינהו להני שמעתתא אמינא טביעות עינא עדיף (טפי מסימנא) דאי לא תימא הכי סומא היאך מותר באשתו והיאך בני אדם מותרין בנשותיהן בלילה אלא בטביעות קלא הכא נמי בטביעות עינא אמר רבי יצחק בר משרשיא תדע דאילו אתו בי תרי ואמרי פלניא דהאי סימניה והאי סימניה קטל גברא לא קטלינן ליה ואילו אמרי ידעינן ליה בטביעות עינא והאי ניהו קטלינן ליה אמר רב אשי תדע דאילו אמר לשלוחיה קרייה לפלוני דהאי סימניה והאי סימניה ספק ידע ליה ספק לא ידע ליה ואילו אית ליה טביעות עינא בגויה כד חזי ליה ידע ליה: הנוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו רבי יהודה אומר יקיים בו מצות נטילה: והלכתא כתנא קמא וליתא לדר' יהודה: **מתני'** האוכל מגיד הנשה כזית סופג את הארבעים אכלו ואין בו כזית חייב אכל מזה כזית ומזה כזית סופג שמונים ר' יהודה אומר אינו סופג אלא ארבעים: **גמ'** אמר שמואל לא אסרה תורה אלא שעל הכף בלבד שנאמר (בראשית ל"ב:ל"ג) אשר על כף הירך וקי"ל כותיה והשאר אסור מדרבנן: **מתני'** (דף צו:) ירך שנתבשל בה גיד הנשה אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה כיצד משערין אותה כבשר בלפת: **גמ'** (דף צט:) מתני' דלא כי האי תנא דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר אין בגידין בנותן טעם ההוא דאתא לקמיה דר' חנינא הוה יתיב רב יהודה בר זבינא אבבא א"ל מאי אמר לך א"ל שרייה ניהלי א"ל תני ועייל קמיה א"ל זיל אימא להההוא דיתיב אבבא לא תצערן דהלכתא אין בגידין בנ"ט ולימא למתני' דתנן משערין אותה כבשר בלפת וה"מ גיד עצמו אבל שמנוניתו משערינן לה בס' כדרבא (דף צז.) דאמר רבא השתא דאמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא (דף צז:) ואמור רבנן בס' מין בשאינו מינו דהיתרא בטעמא כגון קדרה שבישל מילי שלילו כן לא הוצרכו לבחול לחלא טבועות עין שלינו נמור היה לסס כטבועות עין לעס לחרן ולפ"ה לורו להו למהני וכתב הרמב"ם ז"ל לכי מהני טבועות עינא לוקא בחתיכה שבטעתה העין לחכל לא שבעתה העין לא **ולאו מסוס לחייסינן למסקר** לחלא שבשור להיות מכיר ולינו מכיר כלחמרינן [סס] נבי מעיקה לחפילו לנורבא מרבנן לא מסלרינן כלים שלא שבעתה העין לא: **תדע לטבועות עינא עליף** מסימנא: **פלוני דהאי סימני'. ולחין לנו מכירין בו לחלא סימניס כך וכך היו בכליו וכבופו של הורנו: הנוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו.** סתמא כר"מ דס"ל לבעינן לחטוטי בתריה: **ר' יהודה אומר כדי לקיים בו מצות נטילה.** דס"ל ללא בעי חטוטי: **מתני' אבלו ואין בו כזית. מסוס לברייה הוא וחייב בכל שהוא כלחמרינן במסכת מכות** (דף יז.) **לי לחתם מוליס בלוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב לחמרו לו מפני שהוא כברייתה** ולא"נ לכתיבא היא לכילה **ומתם לכילה מסמע בכזית** הא מפרשינן בנמרא לכילה לכתיב היא היינו לומר שלא"פ שיש בגיל הנשה כמה זיתים כיון **שלכל ממנו כזית חייב: גמ' שעל הכף. לא"פ שהגיל לרוך לין לסקור** ממנו מן התורה **ללא מה שמוכך על הכף: כף. בשר הסובך לת הקולית ולבוק לעגם והגיל לרוך וסובך מקנתו על גבי לותו בשר: מתני' כיצד משערין אותה כבשר בלפת. רולין כלילו הירך לפתות והגיל בשר לילו היה נותן טעם הבשר כשיעור הגיל בלפתות כשיעור הזה הירך לסור לשיעורין הלכה למשה מסיני ונמילי לבהכי מעברינן ולא"פ שלילו היה כרוב לו יותר קפלוט היה ערין פחות לו יותר** ושיעור זה בששים הוא והכי מוכח בגמ': **גמ' מתני' דלא כי האי תנא.** מתני' דקתני לגיל לוסר בנותן טעם ללא כי האי תנא: **אין בגידין בנותן טעם.** הילכך גיל לינו לוסר ומיהו שמנו מיהא לוסר וכמ"ש בהלכות: **אמר ליה תני עול לקמיה.** שגם לבא לפניו שמא לא הבין שהלתך יפה ולפיכך התיר: **דאמר רבא אמור רבנן בטעמא. בכמה מקומות שנינו בנותן טעם: ואמור רבנן בקפילא.** ר' יוחנן לחמר לה בגמ' שמטעימין תבשיל שנתערב בו היסור לנחתוס עובד כוכבים וסומכין עליו שהם לחמר שלין טעם היסור נרגש בו מותר: [לף ק:] **ואמור רבנן בששים. בפרק בתרא לעבודת כוכבים [לף סט.] לחמרינן כל היסורין שבתורה בששים: כגון קדרה שבישל בה תרומה וחזר ובישל בה**

חולין. סיכול **כהן לטעמו** וכו' **אם אין תרומה נותנת טעם בחולין נאכל התבשיל אף לזרים: מין בשאינו מינו דאיסורא. כגון בשר בחלב שאין בן ברית יכול לטעמה סמכינן לקפילה: ומין במינו בין דהיתרא בין דאיסורא.** שאי אפשר להכחין טעמו אי נמי ימין בשאינו מינו לאיסורא היכא דליכא קפילה עובד כוכבים למטעמיה מסתברי בששים. וכנמרא לחמרין נבי קפילה לסמכינן לקפילה ומלחמרין היא ליפנא לסמכינן מסתמא לנקולה סמכינן עליה וכמאי עסקינן אי לליכא ששים ולאי לא סמכינן עליה שהרי חכמים הסו מלותיהן לשער כל איסורין שבתורה בששים ואי לליכא ששים במאי סמכינן עליה הא כי ליכא קפילה נמי מסתברינן בששים אלא כיון שלא פליטתו כלבד עסקינן לומיל לקלרה שביטל בה בשר וחכ"כ ביטל בה חלב לעלה לחמרין בנמרא לסמכינן לקפילה לאי ליכא קפילה מסתברינן בכולה וכל היכא לליכא ששים בכולה אסור מפני שלא ידעינן כמה נפיק מינה וכי ליכא קפילה ואמר לן שאין בה טעם בשר סמכינן עליה למאי לנפיק מינה בטל בששים אבל כל היכא שנוף האיסור נמחה לא צריכינן לקפילה לאי ליכא קפילה אלא ששים ואי ליכא ששים לפילו אי אמר לן קפילה לליכא טעמא אסור ג"כ בשאין יועלין שיעור האיסור שניטל מיהו אע"נ לחמרינן לאי ליכא ס' בלא קפילה אלא אי טעמיה קפילה ואמר ליתי ביה טעמא אסור לטעמא לא בטיל וזה שלא כדברי רש"י ז"ל שכתב במאי לחמרינן לקמן כל איסורין שבתורה **בששים והוא לבלקיניה ולא יהיב טעמא** מסתמא ס"ל לכי לחמרינן לסמכינן לקפילה היינו בליכא ששים ולא מחוור למלחמרינן סמכינן לקפילה מסתמא לנקולה סמכינן עליה ולפי דבריו יוכו בה שלא לאסור להה כל היכא [לליכא] ששים אי ליכא קפילה ולאי אלא אי להה לחמרינן מין בשאינו מינו וליכא קפילה בששים. ומלחמרינן סמכינן לקפילה מסתמא לקפילה לוקא הא עובד כוכבים לעיניה קפילה לא סמכינן עליה מסתם לעובד כוכבים מסקר לבל כל היכא להוי קפילה לא מרא נפשיה וכיון למסתם לגלי מרא נפשיה הוא לגלי לוקא בסמיה לפי תומו וכמו שכתב רש"י ז"ל בכאן לכל שכן לגלי מרא נפשיה אם הוא יודע שיש קפילה בדבר וביסרלא לא שנע קפילה ול"ש לא קפילה סמכינן עלייהו ופיינו לחמרינן בנמרא נבי קלרה שביטל בה תרומה וחזר וביטל בה חולין לטעיס לה כהן לגלי בכל כהן סני ופע"נ ללאו קפילה הוא. ומלגלי רבא לעין במינו מעשרין בששים מסתמא ס"ל לרבה לכל **איסורין שבתורה חפילו במינן בששים.** ורב יצחק נמי מסתמא לסכי ס"ל מלחמרינן **לקמן [לף עח.]** בהסוא זיקא לתרבא שנפל לליקולה לבשרא לסבר רב יצחק לעשוריה במאי לבלעה ליקולה ושרי בשר בשרי בחלב במינו הוא לחמרינן בנמרא בסוף פירקין [לף קנ.] לכל חלב מן החי מן הטרפה חייב שלא כלומר מסוס חלב ומסוס בשר מן החי ומסוס בשר מן הטרפה לגלי חלב בשר ליקרי וכיון לגרבא ורב יצחק לבתראי נינהו ס"ל לעין במינו בששים קי"ל הכי וזה שלא כדברי רש"י ז"ל **שכתב בפרק כל הבשר [לף קנ.] דקו"ל כרבי יהושה לעין במינו לא בטיל.** ומלחמרינן לעין במינו **לגלי מני למיקם לטעמא כגון** שמנויתא לגיל הנשה בעינן ששים שמעינן לחע"נ לשמנו של גיל לא מיתסר לגלי מסוס לתת לגיל וגיל לגיל אינו חוסר תערובתו לליכן דקו"ל לין בגידין בנותן טעם לפ"ש שמנו של גידו חוסר תערובתו וזה שלא כדברי מקנת רבותינו הנרפתים ז"ל שלומרים לליכן דקו"ל לין בגידין בנותן טעם לף שמנו אינו חוסר תערובתו שלא **יהא טפל חמור מן העיקר** וליתא וכלכתיבנא ועוד מלחמרינן בסמוך [לף עז:] הנהו לחטתא לחיתלחן בגיחל לנשיל רבינא לחסר ומסתם ולאי למסוס שמנו של גיל קל לחסר לכיון דקו"ל לחין בגידין בנ"ט לא מסתבר לרבינא לבתרא הוא ס"ל לגלי כהלכתא לגלי ולאי מסוס שמנו קחמר לגלי לחע"נ לגיל אינו חוסר את תערובתו שמנו מיהא חוסר. ומלחזלין בתר נותן טעם בקלרה שבשל בה תרומה וחזר וביטל בה חולין שמעינן לכי בעינן בתרומה לחל ומסה הני מילי מין במינו אבל בשאינו מינו בנותן טעם והכי מסתם מלתניא **לקמן [לף עב.]** נבי נרסין של תרומה שנתבשלו עם העצמים שאם אין בהם בנותן טעם בין שיש בהם להעלות בחלב ומסה בין שאין בהם לא להעלות בחלב ומסה כלומר לגלי בששים שרו וס"ס נמי לערלה וכלאי הכרם לזוקת במינו בעינן בהו לחל ומתיתים לבל בשאינו מינו לזלינן בית בתר נותן טעם: **א"ר חנינא כשמשערין משערין ברוטב ובקיפה.** קיפה **לך לק של בשר ותבלין המתלחף בשולי קלרה** ונרסינן תו עלה בגמ' ובקלרה לחמרי לה בקלרה עצמה ולחמרי לה במאי לבלעה קלרה והני תרי ליפני מפרשי' מאי לחמר בקלרה [ונרסה] שרבינו שלמה בר יצחקי מפרש למען לחמר בקלרה עצמה פיינו בחרסי הקלרה ומ"ל במאי לבלעה קלרה (עצמה) פיינו לומר שאם **רחינהו כשנפל עם קולש שנתמעט לחי מעשרין לותו לחר שנתבשל כמו שנפל עם ואין בהיתר ששים בו לומלין כמה בלעה קלרה מן ההיתר שכשנפל עם היה ההיתר הרבה ונתמעט בבליעת קלרה לחבל בקלרה עצמה לא מעשרינן וכיון לפניני ליפני ולאיסורא לחורייתא הוא לזלינן לחומרא ולא מעשרינן בקלרה עצמה ועיקר הלבר כמו שהוא בא לפנינו מעשרינן ליה ולא מעשרינן במאי לבלעה קלרה מן ההיתר לפי שאף האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה** וכלאחמרינן לקמן **[לף עח.]** לאו היתרא בלע איסורא לא בלע זה שאנו אומרים בש"ס לחה ליפנא בתרא לפני שאף האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה וכן נרסה לעת הרב חלפסי ז"ל [שהוא] הכיא לשונות הללו בהלכות ולפי זה נרסה שם טעות סופר בפירש"י ומייירי בשלא ראינו האיסור בשעת נפילתו לבבה"נ הוא לחכא למיתר לכי היכי לחיתעטו היתרא לחיתעטו נמי איסורא הא לחכא ראינו האיסור בשעת נפילתו ולא נתמעט בשיעור לחל עם ההיתר כגון זה מעשרים ההיתר שנבלע בקלרה ומעטרפין לותו למה שבתוכה ומעשרינן האיסור כשעת נפילתו לתוך ההיתר ולכא למיקם כיון שעכשיו אין ששים בהיתר למה אינו חוזר האיסור

לאסור את היתר שהרי חילו נפל בקדירה אחרת בעינן שפיס כיוצא בו ומ"ש קדירה זו מקדירה לעלמא ועוד לתנן במסכת תרומות סתם תרומה שנפלה למתא חולין טהורין ופיחתו כשם שפיחתו חולין כך פיחתה תרומה טעמא לחיכא למימר לפיחתה תרומה הא לאו הכי לאסור וה"נ מאי שנא ותירץ הרמב"ן ז"ל לאסס נטל מן ההיתר הא"נ לאבל כיון שלא נטל ממעטו לרך ביאול הקילו בו ויותר נרחין לכרי הר"ס במז"ל שכתב בפ' חמשה עשר מהלכות מאכלות אסורות **לכמאי דקיימא** היינו לומר שמעשרים בתמיד יפה כמה נכלע ועומד בזופני הקדרה שרוחין ותוכן כיולו הוא בתוך הקדרה לבד מה שפיחת מחמת האור שכלה ולבד לא וכתב הר"ר להרן הלוי ז"ל בפירושי ההלכות והוי יודע לכשמעשרין ברוטב מעשרין לכזית בינה ומחצה של רוטב שכן שיעורו שאם יקרום יעמוד על כזית עכ"ל וז"ל שלמה מלחמרינן במסכת שבת בריש פ' המוציא (לף עז.) נבי מתני' לתנן המוציא יין כדי מזיגת הכוס וכו' תנן יכא בכזית לבדי רבי נתן ולחמרינן עלה לחמר רב יוסף רבי נתן ורבי יוסי ברבי יהודה לחמרו לבר לחל ר' נתן הא לחמרן ר' יוסי ברבי יהודה לתנן ר' יהודה לחומר שאם לבריס מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה לס נבלות ב"ש מטהרין וב"ה מטמאין ק"ו יוסי ברבי יהודה לף כשטמאו ב"ה לו טמאו שלא כדס רבינית הוחיל ויכול לקרום ולעמוד על כזית לשמא המסקין שלוקין כשהן נקרסים רבינית שלא חוזר לכזית ולפיכך כל שהאיסור קרום מעברין רבינית רוטב לכזית ולא"נ לעולה להסיק לחמרינן ק"ו לחבי לילמא לו היה ע"כ לו קאמר רבי נתן הכא לכזית בעי רבינית שלא בין לקלים לחבל לס לסמיך כזית לו בעי רבינית לו נמי ע"כ לו קאמר ר' יוסי התם לכזית סני ליה ברבינית שלא בדס לסמיך לחבל יין לקלים כזית הוי יותר מרבינית וכי תפיק פחות מכזית ליחייב לילמא ס"ל לחבי שחין כל המסקין שוין לבבר זה לעפ"כ נרחה שכובר הרב ז"ל ללא שבקינן מאי לפסיעתא ליה לרב יוסף תשוס שפיקא לחבי ולעפ"כ חין לברייו נרחין לי לכיון לחמרינן מעברין ברוטב שתמא מסתא **לכמות שהוא מעברינן** חומו שכך שיערו חכמים שחין לך שנותן טעם יותר מכשיס לפילו ברוטב שאם לו היה טייט עריכין לחוש ולתת להבר לשיעורין ולעיין בחיסור ויתר אם הוא עב או לק: **וירך שנצלה עם גיד הנשה קי"ל כשמואל דאמר קולף ואוכל עד שמגיע לגיד.** [ועל שמגיע לגיד] לקאמר ללו לוקח להא צריך לשייר כלי קליפה או כלי נטולת תשוס ללא נרע מהא לתנן בפרק כיצד צולין (לף עה:) שכו בשמן של תרומה אם חבורת כהנים יחכלו ואם לו יקלוף את התיצון ונבי רוטב נמי תנן נטף תרוטבו על החרס וחזר ללויו יטול את תשוסו סילכך ולפי לא"נ לחמרינן שתמא קולף ואוכל שמגיע לגיד כלי קליפה צריך לשייר או כלי נטולת תשוס שהוא יותר מעט מן הקליפה: **גדי שצלאו בחלבו.** שלא נטל חלב הכלוחי: **אסור לאכול אפילו מריש אוניה.** לפילו מריש לחוני שחין שם חלב מ"ט לכיון לחלב מפעפע מיבלע בכולויה ויש מפרשים להיינו לוקח כגון שחין בגדי שפיס לבטל החלב חבל היכא לחיכא שפיס כיון לשפעפע בטל הוא חבל הרא"ש ז"ל כתב לחין חלב מפעפע משבטל בעלי לעולם לבקדרה הוא שמשבטל מפני שהרוטב מוליך האיסור בשוה חבל בעלי שהוא מפעפע מעמו לאפשר שהרבה ממנו משכנס במשום אחר היולך לפילו בשפיס לו בטיל ולפי זה לף במילחה חין מעברין בשפיס מהאי טעמא ולו משמע הכי **נקמן [לף עח.]** לחמרינן הא כזיתא לתרבא לגבל לגיקולא לבשרא שבר רב חבי לשעוריי במאי לבלע לגיקולא ולכחורה משמע לגיקולא היינו שלא שמלחו בו ולפ"ה מעברין בשפיס ומיהו לכבר רש"י ז"ל שפי' גיקולא קלחת לא קשיא ולא מילי ובגמרא לחמרינן לגיקולא **שעלתה בחלבה קולף ואוכל על שמגיע לחלבו והיינו משום לקרימת מפסיק.** ומהא שמעינן לכלהו קרמי וחוטי לחסירי משום תרבח לא מפעפעי להא בהך כולית קרמא ולובן כולית הוא ביה ולפילו הכי שריוה ולפשר עוד לשמול מכלן לעוף שעלתה בלא חתיכת ודיקין שעטוף החוטין ודיו בכך לקרמא לחוטין מפסיק וכי תימא לא כן ריבא בכבשה לעלין לחסרינן לעיל [לף נג:] ולא סני בעטילת חוטין שבקרוס המוח לפשר שתוך החוטין רכיס ודקיס לו מפסקי: **אבל** לי כחוש הוא קי"ל כרבי יוחנן לחמר קולף ואוכל על שמגיע לחלבו ולעת המפרשים ז"ל לבשומן ניל ל"ש שמן ול"ש כחוש קולף ואוכל על שמגיע לשמנו לגלו לחמרו מפעפע לגלו בחלב דוקא לבל בשמנו שם ניל לו וכן נרחה מלשון הגמרא: **הנהו אטמתא דאימלחן בי ריש גלותא בגידא דנשיא רבינא אסר.** לסבר למילח כמבושל ולסר להו משום שמנו שם ניל כל שהין בבשר ס' ולבבר מי שחומר לגלגי ולמליחה לו מעברינן בשפיס בכל ענין לסר להו: **ורב אחא שרי.** לס"ל למליח הרי הוא כרותח לגלי ובקליפה הו בטילת מקום סני וכי תימא וכי הוי כרותח לגלי מאי הוי ניחא לעפעפע כלחמרינן לעיל לחלב מפעפע לפילו לגלי י"ל לגלי עליף שומן לגיל הגשה מחלב כחוש לחמרינן לעיל לגלו מפעפע וכמו שכתבתי למעלה והרמב"ן ז"ל תירץ לבמליחה לפילו חלב שמן הוא מפעפע ולף על גב לחמרינן למליח הרי הוא כרותח לגלי היינו לשפוקי מרותח למבושל לבל להא מילתא נריש מגלי לשע"נ לחלב בגלי מפעפע במליחה הוא מפעפע והרשב"ם ז"ל חולק בדבר לבינן לרבינת ס"ל למליח כרותח למבושל לעליף מגלי היכי ניחא לגיל לנריש מיניה גלו ולאי משמע לכל לעפעפע בגלי מפעפע במליחה ולבבר הרב רבינו שלמה בן לחרת ז"ל ג"ל מלחמרינן **לקמן [לף עח.]** שהוא כזיתא לתרבא לגבל לגיקולא לבשרא שבר רב חבי לשעוריי במאי לבלע לגיקולא ומשמע לכחורה שבשר הוא שמלח בשל וס"ת לחלב במליחה מפעפע לאי לא למה ליה לשעוריה בקליפה סני לה: **אמר רב נחמן גיד בששים ואין גיד מן המנין. לבעינן שפיס להתירה לבר מיניה** ולא לבטל נופו של ניל קאמר אם נתערב בין הנילין לניל שפיס בריה הוא **ולא בטיל כלחמרינן לקמן בפרקין [לף ק.]** שלא לבטל פליטתו קאמר ולפליטת נופו של ניל נמי לא ערוך ביטול להא קי"ל לין בנילין בנותן טעם ולא משמע לרב נחמן להוא בתרא ס"ל יש בנילין בנותן טעם לגלו בהלכתא שלא לבטל פליטת שמנו קאמר ומשמעון מהא לשמנו של ניל לוסר תערובתו שלא כלבבי מקנת רבותינו הערפתיים ז"ל וכמ"ש למעלה: **כחל בששים וכחל מן המנין.** משום לכתל נופו בשר והיתר נמור הוא ולין לוסרו שלא מפני החלב שבתוכו וכיון שיצא חלבו ונתערב בלין הוא שיהא כחל עצמו מן המנין וה"מ בשנפל לקדרה של בשר לבל לקדרה של חלב בעינן שפיס לבר מלויה שהרי הכחל בעצמו הוא שלוסר והר"ס במז"ל כתב בפרק ט"ו מהלכות מאכלות לסורות שלפי שהכחל מלבריסם הקילו בו שיהא הוא עצמו מן המנין: **וכחל עצמו אסור.** פי' מפני מרחית העין שאע"פ שרואי להתיר כחל זה מפני שהחלב יצא ממנו ונתבטל לי שרית ליה יתי למתרי חתיכת נבלה והיינו לקל מפרש תו לגי נפל לקדרה לחרת חוסר כלומר שלא תימא לכי לסרינן לכחל לפי שנשאר בתוכו מן החלב ומיהו כבר פלטו כל מה שהיה לו לפלוטו וניחא שאם נפל לקדרה לחרת לא יאסור לגיתא שלא כי היכי שלא ליתי לגיחלופי בחתיכה לנבלה שויוה רבנן כחתיכה לנבלה ולי נפל לקדרה לחרת חוסר ומחן לחקסי שלא מעתה נפל לתוך קדרה לחרת לא יאסור לו היה קיס ליה בטעמים וה"ק בשלמא לי לחמרינן לבמאי לנפיק

בשרא בששים: וכחל מן המנין אמר רב יצחק בר רב משרשיא וכחל עצמו אסור ונפקא מינה דאי נפל לקדרה אחרת אוסר אמר רב אשי כי היינן בי רב כהנא הוה איבעיא לן כי משערינן בדידיה משערינן או במאי

מיניה מתערינן בדין הוא שיאסור שהרי עליון נאחר בתוכו חלב ולא נתבטל כולו ולא לי אחרת לבכולים מתערינן ע"כ כולו נתבטל וכיון שכן נפל לתוך קדרה אחרת לא יאסור ומתניתין לכיון לאחר רב יצחק בר מתרגיזא וכחל עצמו לאסור שויוה רבנן מפני תרחית העין כחתיכה לגבלה ולע"פ שנתבטל לי נפל לקדרה אחרת לאוסר. ואיכא מאן לאחר לכיון לשויוה כחתיכה לגבלה מאחר שנאסר לי נפל לקדרה אחרת בעינן שיש ברמיניה לאכל לקדרה דאסנה לה מפני שכשנפל היתר היה ואחריס שוברים שכיון שאינו נאסר לגמ מפני תרחית העין לין להחמיר בקדרה שניה יותר מבראשונה וכתב הרא"ש ז"ל לכי מתערין בכולים היינו בלבר שאינו חוזר להיתרו לומיף לכחל לאכל בלבר שחוזר להיתרו כגון כליס הבלועים מאיסור מתערין במאי דנפיק מיניייהו בלומק יפה שכיון שחוזר להיתרו לאו בדין נאסר בכולו שהרי לין כולו גוף לאיסור וכתב ז"ל ונתעוררתי בקבלה זו מפי הרב רבי יוסי לבן פלטי ז"ל לבל בתוספות לאמרו לכיון לתלי' טעמא משום לגמ ילעינן מא לנפיק מיניה לפילו בלבר החוזר להכשרו מתערינן בכולים ומיהו הני מילי היכא לגמ ילעינן כמה בלע כנון כף ישנה לבל כף חלשה שנפל בה כזית חלב וחזר ונער בה את הקדרה לין מתערין בכולו לאע"ג לגמ ילעינן כמה נפיק מינה הא ילעינן לגמ בלעה טפי מכזית הילכך מתערינן שניס בלותו זית ומותר מיהו אס היה כף ישנה של בשר אע"פ שגמ נער בה לגמ כזית חלב אס חזר ונער בה את הקדרה היכא מ"ל לבכולה מתערין לפי שאין לנו יולעין **כמה בלעה מן** הבשר ועכשיו כשנער בה חלב נאסר הכל לאחתיכה עצמה ועשית נבלה לבל הרמב"ן ז"ל סובר שאין לומרים בבלוע חתיכה עצמה ועשית נבלה הלכך לין מתערין לגמ בלותו זית: **ומסקנא דביצה בששים והיא אסורה בששים ואחת והיא מותרת.** ול"ת והא לתרינן ניל בששים ולין ניל מן המנין לגמל בששים והוא מיהא סני ס"ם ביצה מניל תירן הרמב"ן ז"ל ללפי שיש בביצים גלוסים וקטנים והבא לבטל ביצה לנו מצניח עליה לרלות אס זו וכולן שוות ממש הוסיפו אחת בשיעורה ולא הלריכו לשער כל אחת ואחת: **והני מילי דאית בה אפרוח.** כלומר שיש עליה קורטו לס לליכא למיחש לרקוס: **אבל ביצה של עוף טמא וכו' כדקי"ל דמיא דביעי ולא כלום.** בגמרא מסמע לכאורה לביצים טמאות ששלקן עס הטהורות לפילו קלופות מותרות לבל בירושלמי [פ"י לתרומות הל"ו] לא מסמע הכי לגרסינן התם ביצים טהורות ששלקן עס הטמאות מותרות הלא לתימר ששלקן בקליפיהן לבל שלקן בשלן קלופות שיעור אחר יש לאן והר"ס בשם ז"ל בפט"ו מהלכות מאכלות אסורות לא חילק בין קלופות לשאינן קלופות ורלוי לאוס לדברי הירושלמי: **ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשרא.** פרש"י ז"ל **קלחת: סבר רב אשי לשעורי.** להיתרא **ולאוסופי עליה מה שבלעה קדירה כלי לבטל לת האיסור והאסור היה מצער כמו שבא לפנינו** מלמעלה: [לף עח.] **אמרי ליה רבנן.** תלמידיו: **דאיסורא לא בלע. בתמיה לף האיסור מלמעלה וכשנפל היה בו יותר לגמ הכל מצערינן כמו שאנו רולין** והוכרך רש"י ז"ל לפרש לדיקולא היינו קלחת לפי שהוא ז"ל פסק [בלף קט.] כר' יהודה לאמר אין במינו לא בטיל וחכם בהלי בשר אין במינו כלמוכח בסוף פרקין בגמרא **שיעור לאסור מן התורה** כלאמרינן **בפרק בתרא ליומא** (לף על.) **חצי שיעור מנין ת"ל כל חלב** ולא לאמרו כזית לגמ ללקוח עליו: **גרסי'** בגמ' [לף עח.] לאמר רבי חייא בר לבא לאמר רבי יהושע בן לוי מסום בר קפרא כל האיסורין שבתורה בששים לאמר לפניו ר' שמואל בר רב ינחק רבי לתה לומר כן הכי ס"ל ס"ל לסי ס"ל יהושע בן לוי מסום בר קפרא כל לסורין שבתורה בלותו בשהיס ונטיפס לא לסלוס לגמ מזרוע בבלה לכתיב ולקח הכהן מן הדם בלותו בבלה ותניא אין בבלה לגמ בלמה רבי שמעון בן יוחאי לומר אין בבלה שנתבשלה עס הלחל לכולי עלמא בהלי לית מבטל ליה מר סבר חתיך ליה והלר מבטל ליה ומ"ס מבטל ליה והלר חתיך ליה מ"ל בששים קסבר בשר ועלמות מתערינן והוה ליה בששים ומ"ל במאה קסבר בשר בהלי בשר מתערינן והוה ליה במאה והכי פירושו לזרוע של לול נזיר הוא המורס ממנו ומניפין אותו ונותנו לכהן ולסור לזריס והלול נאכל לבעליו ולמרינן לכ"ע בהלי לול מבטל ליה **לאן מקרא יוצא מידי פשוטו וקרא מסמע לעס הלול** מתבשלת מיהו ת"ק סבר לממתך לה מן הלול והלר מבטל להו בהלייהו לפיכך הוברך לקרוס לבשלה **מבשלה ואינו מחתיכה לחתיכות** וכתב רש"י ז"ל למ לאמרינן לין בבלה לגמ בשלה מאה **לא נתפרש בחיזה לפון** לבל בתום' פירשו לדרים ליה בלילו המ"ל לנוסף ומפיק ה"ג והיינו כמו שיש לה להיינו כמות שהיא של ומ"מ כיון לעס הלול מתבשלת נמלא לזרוע של ליסור ולול של **היתר מתבשלים כאחד ולזרוע יש עמה הרבה ובשר מועט שהכתף לינו בכלל הזרוע כדתנן בפרק הזרוע** (לף קלב:) **לינהו זרוע מן הפרק של תרכובה ועד כף של יד** ומ"ל בששים קסבר לבשר ועלם לזרוע בהלי בשר ועלמות מתערין לקיס **להו לרבנן** לששים ליכא **ושרייה רחמנא** ומלן לאמר במאה קסבר **לעלם לא בעינן נעשוריה להא לא פליגי טעמיה מיניה וכי מתערת בשר הזרוע בהלי בשר ללול ליכא מאה** ומ"ל בששים ומ"ל במאה בתרתי פליגי למ"ל בס' סבר שעלמות הזרוע כיון שסס רכיס לוסרים כבשר וס"ל תן לעלמות הלול לע"פ שיש בהס שהן קשין מלטרפין להתיר בקליפי היתר מעלין את האיסור ובלחתא בירושלמי ומ"ל במאה בקסבר בשר בהלי בשר מתערינן פליגי עליה בהני תרתי לס"ל שאין עלמות שבזרוע לוסרין שאין בליחות

דנפיק מיניה משערינן. ופשיט דבדידיה משערינן דאי בדנפיק מיניה משערינן מנא ידעינן אלא מעתה נפל לתוך קדרה אחרת לא יאסור כיון דאמר רב יצחק וכחל עצמו אסור שויוה רבנן כחתיכת נבלה ומסקנא בביצה בששים והיא אסורה בששים ואחת והיא מותרת וה"מ (דף צח.) דאית בה אפרוח אבל ביצה של עוף טמא שנתבשלה עם ביצים טהורות אינה אוסרת ואינה צריכה שיעור כדקיימא לן * ע"ל סי' תשפו דמיא דביעי ולא כלום הוא ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא סבר רב אשי לשעוריה במאי דבלע דיקולא אמרו ליה רבנן לרב אשי האי דיקולא דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע ההוא כי פלגא דזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא סבר מר בר רב אשי לשעורי בתלתין פלגי זיתי א"ל אבוה לא תזלזל בשעורא דרבנן [לף קנ.] הילכך לף הוא מבטל ליה רב לגמי לגמ בקדרה לאיכא מיס ורוטב למבטלי ליה דקי"ל [לף ק:] סלק תת מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו לבל פירוס לייקולא בכל מקום סל ועל שנעשה מחריות של לקל קורין לותו על שמו ולפיכך נראה להא לייקולא להכא נמי היינו סל שמלאו בו בשר ונפל בו כזיתא לתרבא ומין במינו נמי בטיל ולפי פירוס זה למנו מכלן שהחלב לף במליחה מפעפע אלא כלברי הר"ס כ"ן ז"ל וכמו שכתבנו למעלה וכן למנו לבמליחה במאי למפעפע מפערין בששים אלא כלברי הרא"ש ז"ל וכמו שכתבנו למעלה [סי' תקלל]: **ההוא פלגא דזיתא דתרבא סבר רב אשי לשעורי בתלתין פלגי זיתי. מסוס הלא הוה ליה כשיעור הוה בעי** לזלזולי בבטולו הלא ליכא ששים: **לא תזלזל בשיעורא דרבנן. כלומר לפילו במילי הלא מיתסר מלאורייתא לא תזלזל בשיעוריה ועוד הלי מלאורייתא לאסור לחצי**

שכבן בנותן טעם וס"ל שחין תו טעמות שבחיל מעטרפין לסיתר לקלופי סיתר חין מעלין חת החסור לחי מעטרפין הוה ליה טפי ממחה. הלכך לענין הלכה לסיקי לקי"ל כמ"ד בששים נקטינן לקלופי סיתר מעלין חת החסור. וכירושלמי בפירקה קמח לערלה מטמח תו לחף קלופי חיסור מעלין חת החיסור וחף לפי נמ' לילן לפשר לומר כן למ"ד בששים סיינו טעמח ללח מעטרפי טעמות שבזרוע לסיתר לפי שהן טעמן חוסרין מפני מוח שבהם ומחמת רכותן סינקו מהן לחוח לכל טעמות יבשין וקלופין שלהן חוסרין לפשר שלח חוזן של חיסור מעלין חת הסיתר לכל חין לטת הרמב"ן ז"ל כן ופרכינן עלה ומי נמרינן מינה כלומר מזרוע בשלה והתניח זהו סיתר הכח **מכלל חיסור כלומר שהרי בלע החיל מן הזרוע והתירו לך הכתוב** לחו למעוטי שלח חיסורין שבתורה כלומר ללח ילפינן להו מינה ומפרקינן לח נריכל לר' יהודה לחמר מין במינו לח בטיל ומכח בטיל רבח חמר לח נריכל לטעם כעיקר לבקלפים חסור ומכח שרי כלומר **נותן טעם קיס לן לחסור בקלפים כעיקר ממשו של חיסור וכמפרש וחזיל ולהח מילתח קתני זהו למעוטי שלח קלפים לחבל חולין שפיר נמרינן מינה למחה** וס' ופרכינן עלה [לף עמ.] ולינמר נתינה כלומר למטרח לף בקלפים בם' לו בק' כנון נותר לו פנול ומפרקינן גבי רחמנח יקלם נבי חטלת להיות כמוח כלומר הנוגע בה ובולע ממנה שלח פסולה היל יפסל כלומר הבלוע ולח כשרה היל תלבל [זו כשנגע בה] כחומר שבה כלומר תלבל כחומר של חטלת שלפילו בם שלמים חסורים לחכול ללח לזכרי כהונה וליום ולילה ולפנים מן הקלעים ופרכינן מלי חזית לנמנרת מהלי כלומר מחטלת לינמר מהל כלומר מזרוע בשלה. ומפרקינן חלום הוה ומחלום לל נמרינן כלומר לחלום הוה **ללכתחלה הייתי לבטל חיסור** כך פרש"י ז"ל ופרכינן ל"ה בששים ומלה לל נגמר לחלום הוה ומפרקינן לחו חנן לקולה קל נמרינן לחומרל לקל נמרינן למלטוריייתל ברובה בטיל כלומר מלכתחיל לחחרי רבים להטות היינך שפיר נמרינן מזרוע בשלה לחולין לששים ולמלה. ויליכ למימל מלי קל פרכינן זהו למעוטי דלוקל הלי חיסור כל חיסורין שבתורה לימל זהו לחל לחיסורין לל וכללמרינן בסמוך לזרוע בשלה חלום הוה לבל שלה חיסורין לכתחלה בשנתערב ל"ה ל"נ למרינן מינים לכל חיסורין שבתורה. תירלן בתום' להל לל היו היתר הבח מכלל חיסור לכל חיסורין שבתורה מלטוריייתל מבטלין זוטן לכתחלה והל לללמרינן זרוע בשלה חלום הוה לין חלוסו שמותר לבטלו לחל לכתחלה לבטלו משם"כ בשלה לבטלו משם"כ בשלה חיסורין שבתורה שלין מינים לבטלו לכתחלה ולינ למימל לה"ק זהו היתר שמינים לבטלו משם"כ בכל החיסורין [שלין מינים לבל מוסר] להל פשיטל לסיכי תיסק לללעתין סיינל מותר לבטול חסורי תורה לבל הרחב"ל ז"ל כתב בחסור משהו שלו למלקלי ליה לזרוע בשלה חלום ס"ם למלי לללמרינן לין מבטלין חיסור לכתחלה לחוריייתל הוה וכ"ת ל"כ ליפני ליה לה"ק **זהו למעוטי שלח** חיסורין שלין מבטלין זוטן לכתחלה לחו קוסיל הוה לליפנל לזהו היתר משמע שהחיתר בה לפנינו מכלל חסורל ומיתירין זוטן וכשנתערב משמע ולח לערב זוטו לכתחלה ומיהו ל"נ לביטול חיסור לכתחלה מלטוריייתל הוה לסברי הרב ז"ל חס עבר וביטלו **מלטוריייתל בטיל וחפילו במזיד ומלרבנן** במזיל לל בטיל בשנגב פליגי בה רבי יהודה ורבי יוסי בניטין בפרק הניזקין (לף נ:) וקי"ל כר' יוסי לחמר בשנגב בטיל ומזיל ומי כתב הרמב"ם ז"ל לזוקל למי שביטל זוטו במזיל חסור לבל לחחרים מוסר וכן לעת הרחב"ד ז"ל. ולחמרי' חטו חנן לקולה קל נמרינן לחומרל קל נמרינן למלטוריייתל ברובה בטיל ס"פ לחע"נ לכל היכל ליישב טעמל מלטוריייתל לל בטיל ברובה להל קי"ל (פסחים לף מל.) לכזית בכלי לכילת פרס מלטוריייתל ובפרק התערובות (לף עט.) ומי לומרינן לומר רבל לומר רבנן ברובה חומר רבנן בטעמל ופריס מין במינו ברובה מין בשלו מינו בטעמל ומלקלמר מין במינו ברובה מלטוריייתל קלמר לממרבנן לפי במינו בעיל בששים וכללמר רבל נופיס לעיל [לף ל:] ולפ"ס קלמר מין בשלו מינו בטעמל לחמל מין בשלו מינו מלטוריייתל לל בטיל ברובה להל ולל בטיל ברובה לפ"ס הכל הכי קלמרינן למלטוריייתל כל היכל ללל **יהיב טעמל ברובה בטיל ולן** לך חיסור בתורה סיינן טעם בששים ויש בהם הרבה שלפילו בי' ועשרים לין נותנין טעם היכלך כי בעינן ס' בכל החיסורין לע"נ לליכל טעמל חומרל הוה למלטוריייתל כל היכל לליכל טעמל ברובה בטיל. ויהו יודע להל מילתל כולה לגמרינן מזרוע בשלה לסמכתל בעלמל הוה להל לין במינו **מלטוריייתל ברובה בטיל כלחמרינן בהדיל מין** במינו ברובה ומין בשלו מינו ומי כל היכל לליכל טעם ברובה בטיל וכלכתיבנא וסיינו טעמל מקום למזרוע בשלה ליכל למינמר ששים ומלה ללילמל בבציר מהל סיעורל ומי בטיל ללל שמנינן בכך לבשל לת הזרוע והיל כלחל ללל ולפי מלטוריייתל לל בעינן ששים כלל לל במינו ולל בשלו מינו ללל מקום לליכל לסורל ליישב טעמל בשלו מינו בששים כנון בצל וקפלוטו והוה מלטוריייתל לסור למין בשלו מינו בטעמל ולפיכך הלוי חכמים כל נותני טעמים לללו ללל לבטלו ללל בששים ול"נ לבציר מהכי בטיל טעמל ולפילו למין במינו לבטל מלטוריייתל חל בתרי סלריכותו ששים בללול כיון שהיסור מתפשט בכל ל"פ שלין טעמו ניכר ללל פלוג רבנן. ולחמר רבל לל נלרכה ללל טעם כעיקר לבקלפים לסור והכל לליכל טעמל כלל להל לכל סי' וס' ק' הכי פירוסל לרבל נמי לרבי יהודה לחמר ובמינו ומקום לחמר חבי לל' יהודה ל"נ לבעלמל מין במינו לל בטיל בזרוע בשלה בטל לחמר רבל ללל שרינן בזרוע בשלה כולי הלי ללל טעמים הוה לשרינן לכיון שהיסור מתפשט טעם כעיקר ומלה לחמר לרבי יהודה לחמר ממשו של לבר בחילוסי וכן פסק רש"י ז"ל **לטעם כעיקר מלרבנן כלמוכחל סוניין.** והביל עול לחיב מלחמרינן בפ' כל הבשר (לף קח.) נבי טיפת חלב לחמר לחבי ס"מ טעמו ולל ממשו בעלמל לחוריייתל לפי ס"ל מלרבנן מבשר בחלב מ"ט לל נמרינן וכו' ורבל לחייב ולחמר לרך בשול לסרים תורה חלמל ס"ל לרבל טעמו ולל ממשו לרבנן. עול הביל לפי מלחמר רבי יוחנן הסם **בפרק בתרל לע"ז** (לף סז.) **כל שטעמו וממשו** לסור ולוקין עליו וזהו כזית בכלי לכילת פרס טעמו ולל ממשו לסור ולין לוקין עליו ולפי שלקל לעתך טעם כעיקר לחוריייתל לחמלי חין לוקין עליו ללל ס"מ לרבנן ולפי סיטה זו הולכין בספקו להקל בשלר בפקוסת של לבריסס. לבל ר"ת ז"ל כתב לטעם כעיקר לחוריייתל כלמוכח סוניין לפסחים (לף מל.) וכי קלמרינן הכל בסוניין לל נלרכה ללל לטעם כעיקר לבקלפים לסור לממשו הל בחולין שרי ס"מ במין במינו לומיל לזרוע בשלה לבמין במינו לל היו טעם כעיקר לחוריייתל ללל בקלפים בלחוד ולליבל לרבי יהודה וכמו שכתבנו למעלה והביל נמי לפרק כל הבשר לחמר רבל לרך בישול לסרים תורה ולל ממשו לס"ל לרבל טעם כעיקר לרבנן ללל נומר לממשם לל תפשוט ולל לחמר רבי

ועוד האמר ר' יוחנן חצי שיעור אסור מן התורה: **מתני'** (לף צו:) (* ד"ת מ"ז גיד הנשה שנתבשל עם הגידין

יום שמא

יוחנן בפ' בתרא דע"ז טעמו ולא ממש אסור ואין לוקין עליו לפי קסיל לחע"נ לטעם כעיקר לחורייתא אין לוקין עליו לחי לרבנן לנמרי לה מק"ו לנזיר לחין חיסורו חיסור עולם וכלחיתא בפ' חלו עוברין (סס) אין לוקין עליו לחין עונשין מן הדין ולרבי עקיבא נמי לנמר לה מבנין אב לניעולי עובדי כוכבים לן לוקין עליו להא ליתי בהו חלא עשה ולא מחוור להס טעם כעיקר לחורייתא ולחי לוקין עליו לכיון לבעיקר נופיה ולחי חיכא לא בנלוי מילתא בעלמא סניף לטעם כעיקר ממילא לוקין על הטעם כסס סלוקין על העיקר לכי לזהר רחמנא לנבלה נופא ולטעמא לזהר ולכותיה לחמרינן (בכורות לף טו:) בנוזז ועובד בכוכב פסולי המוקדשין ללקי ולח"נ לליח בהו לאו להא נפקא לן [סס.] מלכתיב תזבח ולכלת ולא חלב בשר ולא ניזה ועבודה לטעמא למילתא לכיון לכמוקדשין נופייהו כתיב לאו ומוכחינן מלכתיב תזבח ולכלת ללף בכור פסולי מוקדשים לסור ממילא לחמרינן לבכלל לאו לא תעבוד ולא תנח הוא והכא נמי לכותיה לחיסורין לחין במינו ולפי נתעלם עכשיו פסקן של לבריס בביטול לחיסורין לחין במינו ולפי נתערב נופו **לחורייתא ברובא בטיל** ולכלחמר רבא בפרק בתערובות (לף עט.) לחמר רבנן ברובא ופרשינן סתם חין במינו ברובא וס"מ מלחורייתא לבל מלרבנן בין בתערב נופו ונבלל בין בלח סס חלא פליטתו בששים ולכלחמרינן לעיל בפירקין [לף ל:] חין במינו לי נמי חין בשאינו מינו וכו' בששים מיהו כי בעינן ששים במין במינו היכי מילי בלבריס הנבללין לבל יבא ביבא לפילו מלרבנן חל בתרי בטל ובסמוך נלריך עוד בזה סם"ל. ולענין חין בשאינו מינו כל היכא שנתערב נופו ויהיב טעמא לפילו בלחלף לסור מלחורייתא כלחמר רבא בפ' בתערובות (לף עח:) חין בשאינו מינו בטעמא ובולהי מלחורייתא קחמר לומיא דמחי לקחמר במין ומינו ברובא ס"מ למין שנתערב בשאינו מינו בנופא ובטעמא לפילו בלחלף לסור מלחורייתא ואי ליכא כזית בכלי לכילת פרס לוקה כלחיתא בפ' חלו עוברין (לף מל.) ואי ליכא כזית בכלי לכילת פרס לסור מלחורייתא מיהו חין לוקין עליו ואי **לא יהיב טעמא ויעורי בששים** ויהיכא שנתערב בלבר טעמו ולא ממש היינו טעם כעיקר סלפי סיטתא ר"ת ז"ל הוה מלחורייתא ולפי סיטתא רש"י ז"ל מלרבנן וכיון שבבר כתבנו שלברי רש"י ז"ל נרחין עיקר נפקא מינה שאם נפלה חתיכה של נבלה לתוך הקלרה ופלטה ונשפך הרוטב לחין יולעין שם היה בו ששים שם לאו תולין להקל בכל לסורין של לבריהם לחע"נ לטעמ' [לף ל:] לחמרי' נבי בחל לבכותיה מסעריגן לחי בחא לנפיק מיניה מסעריגן חנח יליעיגן בחמע לנחומרא חזלינן ה"מ בלבר שאי חפשר לעמוד עליו לחי חזלינן לקולא (לע) יהו כל הלסורין בספק וכל לחל ולחל יפער בחא שנרחה בעיניו ולפיכך רלו חכמים להצוות מלותיהן לבל בחא שלא בא לידי בלקרקע בעלמא כגון חם נשפך הרוטב וכיוצא **יום שמא** בלבריהם הללו חזלינן לקולא: **דרש** רבה בר רב הונא חתיכת נבלה וחתיכת לנ טמא שנתן טעם על חתיכת בשר ברוטב ובקיפה ובחתיכות ומסקינן בגמרא עלה יוקי רב לחומרא עליה ולרב כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה וחוסרת כל ח

בחתיכה אע"ג דמיתסר, לן חסיב חיסורה למיתר בה חתיכה אחרינא בששים, ואי לא לא. ואפילו נתבשלו כולן יחד, אי נמי נתערו כולן יחד, אי נמי נתבשלו כולן יחד ונתערו כולן יחד, אי נמי נתבשלו כולן יחד ונתערו כולן יחד ונתבשלו כולן יחד, אי נמי נתבשלו כולן יחד ונתערו כולן יחד ונתבשלו כולן יחד ונתערו כולן יחד, אפילו הכי לא בטיל איסורא, דכיון דאיכא בהו חתיכה אחת דאיסורא, כולהו אסירי, דלא בטיל איסורא אלא ברובא דליתיה בהדייהו, ולא ידעינן אי האי דאיכא בהו חתיכה אחת דאיסורא הוא אי האי דאיכא בהו חתיכה אחת דאיסורא הוא, ואפילו הכי

להעלותן עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים והנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים: (דף קד:) העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים לא עולה

**אסור לבשל בחלב. לקמ"ל דאע"ג דלמר רחמנא נדי הוא הדין לחיה ועוף ומפני מה נאמר בהמה [לקמן קיג.] לפי שהיא רגילה לחלוב ולחלוב לה בכלי ולכך נאמר בה נדות. ואיכא דאמרי דלמר רחמנא נדי הוא הדין לחיה ועוף ומפני מה נאמר בהמה

השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות. שלשון מעורות בגיזין כמו שכתבתי גם בפירקין קמא לי"ט: **מותרות לאכלן בחלב.** ללא חסיבי בשר: **עוף וגבינה נאכלין באפקוליס.** זו היא נוסחת הרב אלפסי ז"ל ופי' מטעלית ונירסת הספרים בחפיקורין כלומר **לרך הפקר שלינו נזהר בהם וכלמפרש: הוא תני לה. כך [קיבלה] סלוריה מרבו: והוא אמר לה.** והוא פירכה מסברא **שלו למאי לחפיקורין** בלא קינוח הפה **שחס לחכול זה ובקש לחכול זה ח"ו ליטול ידיו ולקנח לחכל בבשר בהמה בעי קינוח כללמען שלא יהא נלבך מן הרחשון בחניכיו: הא קא חזינא.** שלשון לבוק בידי כלום ולעת הר"ם במז"ל בפרק ט"ו מהלכות מאכלות חסורות שלא תהיר לנרל בלא קינוח הפה ובלא נטילת ידים חלא גבינה וחח"כ נבינה לא ובכי חבל עוף וחח"כ נבינה לא ובכי מוכח עובדא לרב יצחק בריה דרב מסרשיא לחייתו ליה נבינה בריסק וחכל ושלר חייתו ליה בשרא וחכל כי לא חסא ידיה ולקטינון עליה והא תני לנרל חמוס לרבי חבא עוף ונבינה נאכלין בחפיקורן עוף ונבינה אין בשר ונבינה לא ושם אינא לנרל לחפילו למיכל עוף בריסק וחח"כ נבינה בחפיקורן שרא מאי קושיא ליתא להו לשם"ג לבשר ונבינה לא מיהו רב יצחק נבינה אכל בריסק וכה"ג לחפילו למיכל בשר בתרא שרי חלא שמע מינה חלא התיר לנרל חלא נבינה וחחר כך עוף ומשום הכי לייקינן מינה לנבינה וחחר כך בשר לא ושיינו נמי לחמרינן לקמן אכל בשר אסור לאכול נבינה ומלקחמר בשר שתמא חסמא לחפילו עוף אבל הר"ם ב"ן ז"ל כתב לנרל לחפילו עוף וחחר כך נבינה שרא לליענא הכי חסמא לקחמר עוף ונבינה וחפילו הכי פרכינן לרב יצחק בריה דרב מסרשיא לאם אית לשרי למיכל בשר בתר נבינה שלרבינא לנרל לשמועינן רבותא לשרי למיכל עוף וחחר כך נבינה טפי הוה ליה לשמועינן רבותא לחפילו בבשר בהמה לאיכא לאוקומי לחורייתא מסכחת לה לחפיקורן כנון לאכול נבינה בריסק לשרי למיכל בשר בתרא ומלא תנא חלא בעוף חסמא לעוף ונבינה לית לה לאוקומי לחורייתא הוא שהתירו בחפיקורן בכל ענין כלומר חפילו עוף וחחר כך נבינה אבל בשר ונבינה בשום ענין לא וחפילו נבינה וחחר כך בשר ולחמרינן לקמן אכל בשר אסור לאכול נבינה היינו בשר בהמה לשם בשר הכי חסמא והא תני לנרל עוף ונבינה נאכלין בחפיקורן הוא שלין לחיה ונבינה כיון לקי"ל כרבי עקיבא לחמר [לף קינ.] חיה ועוף אינם מן התורה והא לנקט לנרל עוף חשום לחורה היא רבי יוסי לרבי עקיבא אבל לליען לקי"ל כרבי עקיבא הוא שלין לחיה אבל

יום שמב **בחלב.** ללא חסיבי בשר: **עוף וגבינה נאכלין באפקוליס.** זו היא נוסחת הרב אלפסי ז"ל ופי' מטעלית ונירסת הספרים בחפיקורן כלומר **לרך הפקר שלינו נזהר בהם וכלמפרש: הוא תני לה. כך [קיבלה] סלוריה מרבו: והוא** יום שמב **אמר לה.** והוא פירכה מסברא **שלו למאי לחפיקורן** בלא קינוח הפה **שחס לחכול זה ובקש לחכול זה ח"ו ליטול ידיו ולקנח לחכל בבשר בהמה בעי קינוח כללמען שלא יהא נלבך מן הרחשון בחניכיו: הא קא חזינא.** שלשון לבוק בידי כלום ולעת הר"ם במז"ל בפרק ט"ו מהלכות מאכלות חסורות שלא תהיר לנרל בלא קינוח הפה ובלא נטילת ידים חלא גבינה וחח"כ נבינה לא ובכי חבל עוף וחח"כ נבינה לא ובכי מוכח עובדא לרב יצחק בריה דרב מסרשיא לחייתו ליה נבינה בריסק וחכל ושלר חייתו ליה בשרא וחכל כי לא חסא ידיה ולקטינון עליה והא תני לנרל חמוס לרבי חבא עוף ונבינה נאכלין בחפיקורן עוף ונבינה אין בשר ונבינה לא ושם אינא לנרל לחפילו למיכל עוף בריסק וחח"כ נבינה בחפיקורן שרא מאי קושיא ליתא להו לשם"ג לבשר ונבינה לא מיהו רב יצחק נבינה אכל בריסק וכה"ג לחפילו למיכל בשר בתרא שרי חלא שמע מינה חלא התיר לנרל חלא נבינה וחחר כך עוף ומשום הכי לייקינן מינה לנבינה וחחר כך בשר לא ושיינו נמי לחמרינן לקמן אכל בשר אסור לאכול נבינה ומלקחמר בשר שתמא חסמא לחפילו עוף ואחר כך נבינה ואחר כך חפילו עוף ואחר כך נבינה שרא לליענא הכי חסמא לקחמר עוף ונבינה וחפילו הכי פרכינן לרב יצחק בריה דרב מסרשיא לאם אית לשרי למיכל בשר בתר נבינה שלרבינא לנרל לשמועינן רבותא לשרי למיכל עוף וחחר כך נבינה טפי הוה ליה לשמועינן רבותא לחפילו בבשר בהמה לאיכא לאוקומי לחורייתא מסכחת לה לחפיקורן כנון לאכול נבינה בריסק לשרי למיכל בשר בתרא ומלא תנא חלא בעוף חסמא לעוף ונבינה לית לה לאוקומי לחורייתא הוא שהתירו בחפיקורן בכל ענין כלומר חפילו עוף ואחר כך נבינה אבל בשר ונבינה בשום ענין לא וחפילו נבינה וחחר כך בשר ולחמרינן לקמן אכל בשר אסור לאכול נבינה היינו בשר בהמה לשם בשר הכי חסמא והא תני לנרל עוף ונבינה נאכלין בחפיקורן הוא שלין לחיה ונבינה כיון לקי"ל כרבי עקיבא לחמר [לף קינ.] חיה ועוף אינם מן התורה והא לנקט לנרל עוף חשום לחורה היא רבי יוסי לרבי עקיבא אבל לליען לקי"ל כרבי עקיבא הוא שלין לחיה

שליחא. גרסינן בי"ט בפ"ק (דף ו:) השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב: (דף קד:) תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורין וי"א באפקוליס הוא תני לה והוא אמר לה בלא קינוח הפה ובלא נט"י: רב יצחק בר רב משרשיא איקלע לבי רב אשי אייתו ליה גבינה ואכיל ואייתו ליה בישרא ואכיל כי לא משי ידיה. אמרו ליה והא תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפקוליס פירוש מטלית עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא אמר להו הני מילי בליליא אבל ביממא הא קא חזינא: ת"ר ב"ש אומרים מקנח וב"ה אומרים מדיח ואסיקנא (דף קה.) דבית שמאי אומרים מקנח והוא הדין למדיח וב"ה אומרים מדיח והוא הדין למקנח ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי הילכך בעי קינוח והדחה והילכתא בכל מילי הוי קינוח הפה בין בפת בין במילי אחרינא בר מתמרי וקימחא וירקא וסימנך תק"י: אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה. גבינה מותר לאכול בשר א"ל רב אחא בר יוסף לרב חסדא בשר שבין השינים מהו קרי עליה (במדבר י"א:ל"ג) הבשר עודנו בין שיניהם כלומר הבשר שבין השינים בשר הוא: אמר מר עוקבא אנא בהא מילתא חלא בר חמרא אנא דאילו אבא כד הוה אכיל בישרא האידנא לא הוה אכיל גבינה עד למחר כי השתא ואילו אנא * בס"י בחדא [בהאי] סעודתא לא אכילנא בסעודתא אחריתי אכילנא ושמעינן מהא דהאי דא"ר חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה דלא שרי למיכל גבינה בתר בשרא אלא עד דשהי ליה שיעור מאי דצריך לסעודתא אחריתי דלא אשכחינן מאן דשרי למיכל גבינה בתר בישרא בפחות מהאי שיעורא דהא מר עוקבא אע"ג דשהי ליה כי האי שיעורא קרי

ר"ס במז"ל כתב בפרק הנזכר לחיב כבמה לע"פ שמוח עמו ז"ל פסק כרבי עקיבא לחיב ועוף חינם מן התורה ולפבר שטעמו ז"ל לפי שבבר לחיב לומה לבמה: [לף קה.] **בית שמאי אומרים מקנח.** מקנח הפה כלומר שילכל לחזק לבר ביניהם: **ובה"א מדיח.** פרש"י ז"ל לחלת הפה ולפי זה כיון למסקינן **לתרוייהו בעינן קינוח** פה ולחלת פה ונטולת ידים ולינו נרלה לע"ב כי חמרינן קינוח הפה ונטולת ידים הוה לן למימר קינוח פה ולחלת פה ונטולת ידים לפיכך נרלה למליה היינו נטולת ידים וב"ש חיירי בהבבר פה וב"ה בהבבר ידים וכולהו מולו לתרוייהו בעינן: **והלכתא בכל מילי הוי קינוח הפה בר מתמרי וקמחא [וירקא].** לבבל חל מהי מבבר קל שבר כלומר נלבך בחיך ולינו מקנח חותו וקימחל מבום לרבין טפי ומפריך כלומר מקפרך בפה ולינו מקנח הפה והחיך ובסמוך יתבלר הלי קינוח חו לי סני לפי' בין בבר לנבינה חו לוקל בין נבינה לבבר: **אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה. מבום לבבר מונית זמן והוא נלבך בפה ומלריך בטעמו: בשר שבין השינים מהו. מי חסיב בבר לחסור נבינה על** שנוטלו: **הבשר עודנו. חלמל בבר קרי ליה: אנא להא מילתא חלא בר חמרא.** לנן **לבבר זה לני נרוע מאבי כחומן בן יין** ויש שפירבו לבי חמר רב חסלן לבל נבינה מותר לחבול בבר לפילו בלא קינוח הפה קלמר לפי שלין הנבינה וטעמה נשלרת בפה ללא נמוקת מלליה. ומיהו נטולת ידים בלילה ללא חזי לריך. ורב יצחק בריה לרב מסרשיא לא עבד קינוח הפה כלל. לנבינה וחח"כ בבר לא לריך. [ומכי] קלמר לבל בבר לחסור לחבול נבינה לע"כ נטל ידיו וקנח פיו ומיהו בהבי סני לבל נבינה מותר לחבול בבר לפילו בלא קינוח פה ורבינה לבבר מלמרינן לקמן בסמוך [לף קה:] לא שנו לנן בין תבבול לתבבול לבל בין תבבול לנבינה חובה לנמל לבבר תקנתא בין תבבול לנבינה ללא לריך שבייה והיינו קינוח פה ונטולה ומר עוקבא לחוה שהי מסעודתא לסעודתא מלת חסידות היא שבייה נוהג בבך וזהו לעת בעל הלבות ור"ת והר"י הלוי ז"ל לבל הרי"ף ז"ל פירש לבי חמר רב חסלן לבל בבר לחסור לחבול נבינה היינו על שיעור סעודה לחרת וה"ק לבל בבר לחסור לחבול נבינה על שיעור סעודה לסעודה ולא סני ליה בקינוח לבל נבינה מותר לחבול בבר בקינוח הפה ונטולת ידים וכי חמרי ב"ש וב"ה מקנח ומדיח בבה"נ היא וכן לעת הר"ס במז"ל בפ"ט מהלכות מאכלות חסורות ולפ"ז רב יצחק בריה דרב מסרשיא לחייתו ליה נבינה ולבל ולחייתו ליה בבר ולבל קינוח

הפה עבד ולחמרינן לקמן לכל בין תבשיל לגבינה חובה. בין תבשיל לגבינה למעוקרא קאמר אלא סבר ר"ח ז"ל מספק ולומר שאפשר אלא לפי כלי קנוח הפה לכל בקנוח הפה שרי ותמיהני עליו שכיון שהרי"ף ז"ל כתבו דאיכא ממימרא למר עוקבא לומר ס"ל אלא מפני מלת החסידות בלבד היה עושה כן אלא מפני שורת הדין ואם תימצי לתקנוח הפה סגי למה היה מיקל מר עוקבא יותר מאביי בכך והוה קרי נפשיה אלא בר חמרא ליעביד קנוח הפה ואכתי נמי לא היה צריך להזויי על למחר ועוד שהרי בסמוך הזכיר הרי"ף ז"ל לכי אמר רב נחמן בין תבשיל לגבינה חובה בין תבשיל לגבינה למעוקרא קאמר ואם כהריו לוקמה כפשטה בקנוח הפה ולפיכך הלכך ברור שהרי"ף ז"ל סובר להבשר ואכ"מ גבינה לא סני קנוח הפה אלא שהיה בעינן וכבר פשט המנהג כהרי"ף ומ"מ נהגין להכריס שמי שאכל בשר ושהה קצת ואח"כ תינח בשר בין שיניו שאינו צריך שהיה כלי שעודה מאותו זמן שנטל הבשר ממש אלא מאכילה לחשוב שהכניס ליה לזמן שהיה ומיהו קנוח הפה מיהת משמע לכאורה: **מים ראשונים מצוה אחרונים חובה.** [חובה] **עליהן ממעיט ולקמן מפרש מאי חובתייהו: בין בכלי.** תחתיהן לקבלם: **קינסא חתיכות קרשים.** למ"ל לכאורה כלי הוא לא למ"ל אין ניטלין ע"ג קרקע סני בקינסא: **מפעפעין. מרככין את היליס ומבליעין בהן זוהמת התבשיל: סולדת.** נכויית: **אבל** בין תבשיל לגבינה חובה: **איכא מ"ד וכו'.** כבר נתפרסם למעלה: **דהא מקשינן מינה לר' יוחנן.** בגמרא איתא: [קף קה:] **מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני שאדם אוכל אחר סעודתו מלח. שלמרי חכמים לחר כל לכילתך לכול מלח וכיון לנגע במלח כי הלר יהיב יהיב לעיניה מסמא להו ולפיכך צריך לנטלן: ומשתכחא כי קורטא בכורא. לינה מצויה אלא קורט בכור** וכתב הרלב"ד ז"ל לכיון למים אחרונים לן נתקנו אלא כלי להסמר מן הסכנה ומיהו עליהם כסם שלינו מבדך כל שעה שהוא נסמר מן הסכנה ומיהו כבדכות תסמע למים אחרונים מצוה נמי ליכא למחרינן התם בפרק אלו לבדיים (דף נג:) והתקדסתם אלו מים דשבת ואייתם קדושים אלו מים אחרונים וקשיא לסמעתין אלא שהרב ז"ל תירץ להתם למבדך וכשאכל לבר מזוהם שהוא **צריך ליטול יליו** כלחמרינן התם כסם שכהן מזוהם פסול לעבודה כך יליס מזוהמות פסולות לברכה אבל אלא אכל לבר מזוהם אי נמי לשאר המסובין ליו בנטילתן מצוה אלא חובה משום מלח סדומית. וכתב רבינו הגי ז"ל לכל לבר לח שהוא מסתבך בילים מיקרי לבר מזוהם ואחריס לומרים שכל לבר שאינו קרב לגבי המזבח קרי מזוהם ואינו מזוהם הוא הלבר שקרב כלחמרינן בהמה שקרבה לגבי המזבח פסקה זוהמתה הלכך מי שאכל לבר מזוהם ובא לברך בהמ"ז מברך על נט"י כסם שמברך ברהסובים ואיכא מ"ד לחחרונים כיון שאין צריכות כלי אינו מברך ענט"י אלא על רחיצת ילים לבסון נטילה הוא מבסון כלי שקרוי נטלה ולא נסרינן לשפילו רחיצת ילים שאינה צריכה כלי מיקרי נטילה בבסון חכמים לפי שרוב הרחיצות בכלי כלחמרינן עלה לתני אנרש הוא תני לה והוא לומר לה בלא קנוח הפה ובלא נטילת ילים יליס לע"נ להתם ולאי לא בעינן אלא רחיצה ולפיכך אנו נוהגין לברך על נט"י בשחרית לתפלה אע"פ שאינן טעונות כלי. וכתב הרלב"ד ז"ל לבנטילת ילים שבין תבשיל לגבינה [ברכה] אע"נ שקרי להו מבדכינן חובה אלא אי אמי לחובה למים אחרונים. להתם ליתא אלא מצוה סכנה אבל הכא הכא מצוה ליכא אבל אחרים לומרים לכה"נ לא מיקרי מצוה שאינו בהן אלא להסעם מן העבירה ויש בגמ' בכאן מיומרות הרבה בלינו נט"י וכתבן הרי"ף ז"ל בפרק ואלו לבריס: [קף קז:] **מתני' צורר אדם בשר וגבינה.** ואין מוסבין אמר יתן לאחד לחברו ויפסע ויאכל כיון שאין מכירין זה אנפשיה אלא בר חמרא: אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן מים ראשונים מצוה אחרונים חובה מיתיבי מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעיים רשות מצוה לגבי רשות חובה קרי ליה גופא מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעיים רשות מים ראשונים ניטלין בין בכלי בין ע"ג קרקע אחרונים אין ניטלין אלא בכלי ואמרי לה אין ניטלין ע"ג קרקע מפני שרוח רעה שורה עליהן איכא בינייהו קינסא שהן חתיכות קרשים מים ראשונים ניטלין בין בחמין בין בצונן אחרונים אין ניטלין אלא בצונן אבל בחמין לא מפני שהחמין מפעפעין את הידים ואין מעבירין את הזוהמא ודוקא (דף קח:) חמין שהיד סולדת בהן אבל פושרין לית לן בה. אמצעיים רשות אמר רב נחמן ל"ש אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה איכא מ"ד דגמרינן מיהא דרב נחמן דשרי למיכל גבינה בתר בישרא דהא בין תבשיל לגבינה קאמר ואי אסיר למיכל גבינה בתר בישרא הוה ליה למימר בין גבינה לתבשיל ולא לימא בין תבשיל לגבינה והא לאו מילתא היא דלא אתא רב נחמן לאשמועינן אלא דמים אמצעיים חובה [בין בשר לגבינה] אבל אקדומי בשר לגבינה וגבינה לבשר מדרב חסדא שמעינן לה דקי"ל דהא דרב חסדא הילכתא היא דהא קא מקשינן מינה (בדף קח.) לרבי יוחנן וקא [מדחינן] לדרבי יוחנן מקמה ואי לאו הילכתא היא היכי דחינן למימרא דרבי יוחנן מקמה ומתרצינן לה אליבא דרב חסדא אלא שמעינן דהילכתא היא והא דרב נחמן לא גמרינן מינה אלא דמים אמצעיים שבין גבינה לבשר חובה ותו לא מידי. אמר רב יהודה בר רב חייא מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני שאדם אוכל אחר סעודתו מלח ויש בה מלח סדומית שמסמא את העינים אמר אביי ומשתכחא כי קורטא בכורא וכו' כדכתיבנא לה במסכת ברכות (דף מב:) ואפילו אם לא אכל מלח קבעו רבנן חובה משום (דף קו.) דמים ראשונים האכילו בשר חזיר מים אחרונים הרגו את הנפש וכו': **מתני'** (דף קז:) צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה רשב"ג אומר אף שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין: **גמ'** וכי נוגעין זה בזה מאי הוי צונן וצונן הוא אמר אביי נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי: רשב"ג אומר אף שני אכסנאין וכו': אמר רב חנן בר אמי לא שאנו אלא שאין מכירין זה את זה אבל מכירין זה את זה אסור. למתוך שרגילין זה בזה חייסינן שמא יתן לחברו ויאכל בעוד שאוכל את שלו:

זה את זה אסור גרסינן בפרק כל שעה שמותר לאכול (דף ל.) תניא אין לשין העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני

מפני הרגל עבירה. שמא יבא לאכלו בכשר: **ואם טש כל הפת כולה אסורה.** שמא יבא לאכלה בחלב: **עד שיוסק התנור.** ס"ק לסני בקנוח יפה לחי מסוס אחי למיבלע ביה ליכא למיחש להוה ליה נותן טעם בר נותן טעם בהיתרא ושרי לכברי מי שסובר להנים לפיולו נתבשלו בקערה מותר לאכלם בכותח כמו שיתבאר בס"ל [בסי' תתנו] אלא למסוס לחורחיה לתנור בהסקה נקט הכי ולאכתוב עוד בזה לפנינו בס"ב: **ומסקינן** לחי שני ביה ועבדינהו כעין תורא שרי: (* כל זה אינו מן הלכות הרי"ף ז"ל ונמחק ד"ת וכן ליתא בד' קושטאנטינא **מתני'** (דף קח.) טיפת חלב שנפלה על חתיכה אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה אסור ניער את הקדירה אם יש בה בנותן טעם באותה קדירה אסור: **גמ'** איתמר אפשר לסוחטו רב ורבי חנינא ורבי יוחנן אומרים אסור ושמואל * ושמואל ור"ש ברבי וריש לקיש כ"ה בגמ' (ג"א) וריש לקיש אומרים מותר וסבר רב אסור הא איתמר כזית בשר שנפל ליורה של חלב אמר רב בשר אסור וחלב מותר ואי אפשר לסוחטו אסור (דף קח:) חלב אמאי מותר חלב נבלה הוא הכא במ"ע כגון שנפל ליורה רותחת דבלע ולא פלט סוף סוף כי נייח הדר פליט בשקדם וסילקו. ואפשר לסוחטו תנאי היא דתניא טיפת חלב שנפלה על החתיכה כיון שנתנה טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשת נבלה ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה דברי רבי יהודה וחכ"א עד שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות אמר רבי נראין דברי רבי יהודה כשלא ניער ולא כיסה ודברי חכמים כשניער וכיסה מאי לא ניער ולא כיסה אילימא לא ניער ולא כיסה כלל מבלע בלע מפלט לא פליט אלא לא ניער בתחלה אלא בסוף לא כיסה בתחלה אלא בסוף קסבר אפשר לסוחטו אסור (דף קט.) מכלל דרבי יהודה סבר כי ניער מתחלה ועד סוף אסור אמאי והא לא בלע ולא פלט אימר לא ניער יפה ולא כיסה יפה אמר רבי נראין דברי חכמים בניער וכיסה מאי ניער וכיסה אילימא ניער וכיסה בסוף ולא ניער וכיסה בתחלה האמר רבי נראין דברי רבי יהודה בהא אלא ניער מתחלה ועד סוף כיסה מתחלה ועד סוף מכלל דרבנן סברי אפילו ניער לבסוף ולא בתחלה כיסה בסוף ולא בתחלה נמי מותר אלמא קסברי אפשר לסוחטו מותר) * ע"כ נחמק : **מתני'** הכחל קורעו ומוציא את חלבו לא קרעו אינו עובר עליו הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר עליו: (דף קיג.) המעלה את העוף עם הגבינה על השלחן אינו עובר עליו בלא תעשה: **גמ'** הכחל קורעו וכו' (דף קט.) אמר ר' זירא אמר רב לא קרעו אינו עובר עליו ומותר הרגל עבירה כיוצא בו אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק את התנור ומסקנא (בדף לו.) דאי שני ביה ועבדינהו כעין תורא שרי: (* כל זה אינו מן הלכות הרי"ף ז"ל ונמחק ד"ת וכן ליתא בד' קושטאנטינא **מתני'** (דף קח.) טיפת חלב שנפלה על חתיכה אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה אסור ניער את הקדירה אם יש בה בנותן טעם באותה קדירה אסור: **גמ'** איתמר אפשר לסוחטו רב ורבי חנינא ורבי יוחנן אומרים אסור ושמואל * ושמואל ור"ש ברבי וריש לקיש כ"ה בגמ' (ג"א) וריש לקיש אומרים מותר וסבר רב אסור הא איתמר כזית בשר שנפל ליורה של חלב אמר רב בשר אסור וחלב מותר ואי אפשר לסוחטו אסור (דף קח:) חלב אמאי מותר חלב נבלה הוא הכא במ"ע כגון שנפל ליורה רותחת דבלע ולא פלט סוף סוף כי נייח הדר פליט בשקדם וסילקו. ואפשר לסוחטו תנאי היא דתניא טיפת חלב שנפלה על החתיכה כיון שנתנה טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשת נבלה ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה דברי רבי יהודה וחכ"א עד שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות אמר רבי נראין דברי רבי יהודה כשלא ניער ולא כיסה ודברי חכמים כשניער וכיסה מאי לא ניער ולא כיסה אילימא לא ניער ולא כיסה כלל מבלע בלע מפלט לא פליט אלא לא ניער בתחלה אלא בסוף לא כיסה בתחלה אלא בסוף קסבר אפשר לסוחטו אסור (דף קט.) מכלל דרבי יהודה סבר כי ניער מתחלה ועד סוף אסור אמאי והא לא בלע ולא פלט אימר לא ניער יפה ולא כיסה יפה אמר רבי נראין דברי חכמים בניער וכיסה מאי ניער וכיסה אילימא ניער וכיסה בסוף ולא ניער וכיסה בתחלה האמר רבי נראין דברי רבי יהודה בהא אלא ניער מתחלה ועד סוף כיסה מתחלה ועד סוף מכלל דרבנן סברי אפילו ניער לבסוף ולא בתחלה כיסה בסוף ולא בתחלה נמי מותר אלמא קסברי אפשר לסוחטו מותר) * ע"כ נחמק : **מתני'** הכחל קורעו ומוציא את חלבו לא קרעו אינו עובר עליו הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר עליו: (דף קיג.) המעלה את העוף עם הגבינה על השלחן אינו עובר עליו בלא תעשה: **גמ'** הכחל קורעו וכו' (דף קט.) אמר ר' זירא אמר רב לא קרעו אינו עובר עליו ומותר **אלא מובלע בכשר הוא ולא כח לבטל חלב** אלא להתחלה **בעי קריעה מלרבנן: וסובר** רב"י ז"ל לכי למרינן לחינו עובר עליו ומותר לוקה בעלי לבל בקדרה [לפיולו בלא בשר] לסור ולפי זה מתני' לפי' בעלי מתוקמא לחפילו בעלי בעי קריעה ובעלי לווקה הוא למרינן לחינו עובר עליו ומותר לבל בקדרה לסור וה"ה פלוגי עליה לרב נחמן למר בגמ' לילתא למרה ליה לבעיא למטעם בשר בחלב ולחינו להלר ולמר זוזיקו לה בחלי כלומר שיעלו לה כחל גפוה כמות שהוא בלא קריעה כמו שנתבאר לפנינו בס"ל וכיון לעבל עובדא בהכי משמע לנקיטינן כותיה דקי"ל מעשה רב ולחינו לחן מסקינן כרב למרי' עלה תנ"ה וקשיא הלכתא להלכתא לפיכך נרשה למתניתין לקדרה ולפיולו הכי למר רב לחינו עובר עליו ומותר לכיון לחלב שחוטה מלרבנן כי הלי נוונא בלישבל שרי: **והני מילי שבשלו לכחל בחלבו בפני עצמו.** להתם הוא לשרי וכלכתיבנא לחל בשלו עם בשר לסור וכו'. ולחינו טעמא לכפני עלמו שרי ובהלי בשר לסור לפי שבשהוא מבשלו עם חתיכות לחרות מקבלות טעם ממנו ולא טועם בהם טעם בשר בחלב ומחלפי בבשר בחלב ומ"ה לסורות לפיולו בלישבל וכיון שנלפלו חוסרות הכחל לבל כחל שבישלו בפני עלמו בין שקרעו או לא קרעו טעמו הוא והלבר ילוע שטעם חלב שבו מעלמו הוא ומ"ש בלישבל שרי: **הא דקתני קיבה שבשלה בחלבה אסורה קודם חזרה הוא.** בגמ' למרינן נקמן בסוף פרקין [דף קטז:] לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה: **דפירשא בעלמא הוא כדבעינן למימר קמן.** נרשה מתוך לבברי הרב אלפסי ז"ל שהוא מפרש מאי למרינן לפירשא בעלמא הוא היינו לנפיק ליה מתורת חולב וחשיב כפירשא בעלמא ולא פירש רש"י ז"ל **כן אלא לקיבת נבלה מותרת לפי שאינה מנופה אלא פרוסה ממנה ליה בעלמא אתאי לפי זה ביאלה בחלבה אסורה ולפנינו לאריך בזה בס"ל:**

ותניא נמי הכי כחל שבשלו בחלבו מותר קיבה שבשלה בחלבה אסורה ומה הפרש בין זה לזה זה כנוס במעיו וזה אין כנוס במעיו והני מילי * פי' וה"מ דלא קרעו אינו עובר עליו ומותר מתוך פי' האשר"י שבשלו לכחל בחלבו בפני עצמו אבל בשלו עם הבשר אסור דקי"ל (לעיל דף צז.) כחל בששים וכחל מן המנין וכחל עצמו אסור והא דקתני קיבה שבשלה בחלבה אסורה

כיצד קורעו א"ר יהודה קורעו שתי וערב וטחו בכותל. כוכמו כיולו לכותל כלי שיסחוט חלכו: הא קמ"ל דלא בעינן שתי וערב. ולפלוגתי חלרב יהודה אתא ומשמע לתתני לקתני קורעו קריעה כל דהו אמר לבבכי סגי: **א"נ לקדירה.** ר"ן מוקי לרב יהודה לעתי וערב בעינן אלא לאי מתתניתין הוה אמינא לכי מהניא קריעה ס"מ לגבי לבל לקדרה לא קמ"ל לאפוקי לקדירה מהניא קריעה ומלקאמר סתמא משמע אפילו יש שם בשר. ולגבי לא משמע מהכא אי צריך קריעה או לא ומיהו לקמן מסקינן לגבי לא צריך קריעה כלל להא אמר להו ר"נ זויקו לה כחלי כלומר בלא קריעה וכמו שנכתב עליה בס"ל ואיכא נוסחא לנרסי הכא הא קמ"ל אלא **בעי שתי וערב אלא לקדרה** וה"פ לר' אלעזר בגבי קאמר לבקריעה כל דהו סגי ולא פלוג אלרב יהודה ור' אלעזר קמ"ל אלגבי סגי בקריעה כל דהו וזהו לעת הר"ס במז"ל שכך כתב בפ"ט מהלכות מאכלות אסורות הכחל שקרעו ומרק החלב שבו מותר לגלותו ולאכלו ואם קרעו שתי וערב וטחו בכותל על אלא נשאר בו לחלוחית חלב מותר לבשלו עם הבשר ולפי זה אתני קורעו לגלין קתני לגבי בכל דהו ולקדרה שתי וערב: **גרסי' בגמרא אמרה ליהילתא לרב נחמן כל שאסר הקב"ה התיר בנגדו אסר דמא שרא בבדא וכו'.** שבכשר הרי הוא כלם קרום ויש לו טעם לם בעינן למיכל בשר בחלב אמר להו רב נחמן זויקו לה כחלי והא קתני הכחל קורעו לקדרה והא קתני שבשלו ליעבד אין לכתחלה לא ה"ה לאפילו לכתחלה נמי ואיידי דבעי למיתנא סיפא קיבה שבישלה בחלב אסרה לאפילו ליעבד נמי לא תנא ריפא שבשלו. והכי פירושו לרב נחמן אמר להו זויקו לה כחלי כלומר תנו לה כחלים נפוחים מרוב החלב שבתוכן שאין צריכין קריעה לגלי וזויקו מלמעלן לרמימי זוקני שבפרק אין מעמידין [קף לח:] שפירשו נפוחים ור"ש ז"ל מפרש מלמעלן שפוך וה"ק אין להו תנו לה כחל בשפוך ומקשינן והא קתני מתני' הכחל קורעו ומשנינן להכי אשמעינן לקדרה ופרש"י ז"ל להיינו טעמא משום **לכי נפיק מיניה הו"ל חלב שחוטה ומיתסר וכי הדר מבלע ביה אסר ליה ולקתני לא קרעו אינו עובר עליו רב נחמן ס"ל כליטנא בתרא לרב** לחיתמר בגמ' אינו עובר עליו ואסור ובבריית לקתני כחל שבשלו בחלב מותר מוקמי **לה בגלי כלכתיב ויבשלו את הפסח בלברי הימים** [ב' לה] ופרכינן תו מה קתני בבריית שבישלו למשמע לוקין ליעבד והא ולאי **גלי הוא מלקתני מותר לאי בקדרה לחמי מותר הרי יצ"ח החלב וחזר ונבלע** זו היא סיטתא רש"י ז"ל ולפיכך כיון דרב נחמן פלוגתא לדרב קמייתא לאו לה ז"ל מקשה לכיון לחתירנן עלה תניא כותיה דרב משמע לקו"ל כוותיה אע"ג לדחויא בריית לתסיעין מינה לרב מתרגם לה רב נחמן לאיבעי הילכך נקיטינן לפי סיטתא ז"ל לגלי בעי קריעה לכתחלה ואם לא קרעו מותר ולקדרה צריך קריעה שתי וערב וטחו בכותל ובבכי סגי לפי לבשולי עם בשר לחר ואם עבר **ובשלו בלא קריעה** בין שבשלו בפני עלמו או עם בשר לחר לאסור ובולאי שבישלו מחוור לגלי שאנו צריכין ללחות מימריה לר"נ לעביד לה עובדא ועוד למתני' שתמת קתני לא קרעו אינו עובר [עליו] ועלה קאמר רב מותר ולא משמע לבגלי לוקין היא ובריית נמי קתני הכחל שבשלו בחלב מותר ושתם בשול בקדרה משמע לפיכך נראה לר"ן דלא פלוג אלגלי קמא לרב יהודה אלא לכתחלה אבל בדיעבד אפילו בקדרה אסור ואפילו בשלו בפ"ע בלא קריעה ואפילו בשלו בכלי שני אסור ואפילו בשלו בכלי ראשון אסור

מן התיכוסת שנשתרו חוסר הלב שאין חלקות הלב מונע מלבלוע אלא ס לסריך לבל שמנונית [לסריך] לא לבל רבינו יצחק כתב דבריהם בעלי דוקא הוא לאע"נ לתני בסוף שנשתכחו בעלמא עלי בלשון ביאור בלכתיב (דה"ב כ לה) **ויכתבו את הפסח** בלא כמשפט והיינו טעמא לבעלי סריף מסוס לבבולעו כך פולטו ומיהו ניריך קריעה מפני שהלם כנוס בחלל הלב אבל לקדרה לסור מסוס למסקינן התם פרק כיצד עולין (דף עד:) לולית לן טעמא **לשחני לב לשיע** להתם לחמרינן לחמר רבה הלי מוליייתא סריף ס"ל לבבי והא קא בלעה למא ס"ל כבולעה כך פולטה כלומר ומס"ה סריף בעלי ומייתינן ת"ש לסיועיה לרבה הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו קורעו לאחר בשולו ומותר [פי' לקס"ל] לבעלי עסקינן ומס"ה סרי לבבולעו כך פולטו ולאחינן **שחני לב לשיע** כלומר ולפילו בקדרה סרי למלא למלחייה לרבה ליתמר אבל לגיכן לקי"ל כרבה לא מפרשינן טעמא מסוס לשיע הלא בעלי היא ומסוס לבבולעו כך פולטו ומיהו לפשר לחלן למייתי סייעתא לרבה לא היה יכא הלב שיע ומס"ה על כרחין היה מפרש לה בעלי ומסייע מיניה לרבה אבל בתר לחסקינן הלב שיע נהי נמי להא לרבה מלחייה לפ"ה קושטא למילתא לסריותא לבבריותא מסוס הלב שיע ולקדרה נמי סרי לסתם בשול הכי משמע הלא שהר"ס כ"ן ז"ל כתב לחלרבה בין למאי לקס"ל מעיקרא בין למאי למסקינן **שחני לב לשיע** בבריותא בעלי היא ובבריותא הכי קא תני הכחל לא קרעו אינו עובר עליו ומותר לפילו בקדרה. הלב לפילו בעלי אינו מותר הלא קרעו לאחר בשולו להיינו לייתי לאם ליתא לבבריותא הלב בקדרה נמי היא היכך לפשר לומר כן והרי הלב חלול ופתוח בכמה מקומות להכנים ולהוציא ס וכיון שכן נהי דבפניס **לא בלע מסוס לשיע** מחוץ מיהא בלע ליבא למימר לכי היכי לשיע מבפניס ס"ג שיע מבחוץ ולא בלע שאם כן לפילו בשנתבשל עם הנבלה יהא מותר ואין זו ראיה לפשר שאין חלקות הלב מונעו מלבלוע הלא ס שסריך לבל שמנונית לסריך לא וכמו שכתבתי למעלה ואחרים מקילין עוד לומר הלמאי למסקינן הלב שיע לפי' שמנונית נמי לא בלע ולילתא. ויש מי שאומר למאי לחמרינן הלב שיע לפילו נאתך קלמרינן לשיע ולא בלע לפי שחלקי הלב מקובלין ומחוברין הרבה ולפיכך אינו בולע: **לא שנו אלא לב עוף שאין בו כזית דם אבל לב בהמה הואיל ויש בו כזית ענוש כרת.** מיהו לוקין אם אוכלו כשהוא מי לבל ביאלו לפילו בלב בהמה אינו חייב כרת להא ק"ל דלם שבשלו אינו עובר עליו כלחילתא בפ' הקומץ רבה (דף כח.) הלא מסוס למתני' קתני סתמא אינו עובר עליו ומשמע לפי' לכלו חי מוקמינן **לה התם בכריתות בלב עוף** שבשלו): הלב קורעו ומוציא את דמו וכו': גרסינן בכריתות (דף כב.) תנן התם הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר עליו אמר רבי זירא אמר רב לא שאנו אלא לב עוף שאין בו כזית אבל לב בהמה הואיל ויש בו כזית ענוש כרת מיתיבי דם הטחול ודם הלב ה"ז בל"ת ההוא דאתא ליה מעלמא כי קאמר רב דם דגופיה ואי דאתי ליה מעלמא היינו דם איברים ולטעמיך מי לא קתני דם כליות וקתני דם איברים אלא תני והדר תני הכא נמי תני והדר תני ומעלמא מהיכא אתי ליה אמר רבי זירא בשעת יציאת נפש מצריף: (כריתות דף כא:) * ע"ש קצת שינוי לשון (ג"א) אמר רב דם דגים שכנסו אסור מיתיבי דם דגים דם חגבים מותר לכתחלה התם שלא כנסו כי הא דא"ל רב לרב שימי בר חייא אבלע לי ואנא איכול דכוותיה נמי דם מהלכי שתים שלא כנסו אמאי אסור והתניא דם שעל הכבר גורדו ואוכלו של בין השינים מוצצו ובולעו ואינו חושש אלא הא דאית ביה קשקשים: (כאן דף קי:) א"ל אביי לרב ספרא כד סלקת להתם בעי מינייהו כבדא מה אתון ביה כד סליק אשכחיה * בגמ' איתא לר' זריקא לרבי זירא א"ל לרב אמי שלקי ליה (* בס"י איתא ואכיל ואנא אכיל) כי אתא א"ל למיסר נפשה לא קא מיבעיא לי כי קא מיבעיא לי למיסר חברתה. מ"ש מיסר נפשה דלא קא מיבעיא לך דתנן רבי יוחנן בן נורי אומר הכבד אינה נאסרת למיסר חברתה נמי לא תבעי לך דתנן ר' יוחנן בן נורי אומר הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת דילמא התם בכבדא דאיסורא (דף קיא.) ומשום שמנונית.

אכל במכושל לפילו בלב בהמה לא מיחייב וזה שלא כלברי רש"י ז"ל **שכתב וחוקימנא בלב עוף שאין בו כזית אבל בלב בהמה לילית ביה כזית עובר עליו אם לא קרעו אחר ביאתו: מיתיבי דם הטחול וכו'.** סהוא לחתיא ליה מעלמא. והוא ליה לם לחיברים שהיה בלוע בהם ופירש לתוך הלב וסם לחיברים שפירש בלא תעשה כלאי בכריתות (לף ז:): **כי קאמר רב בדם דגופיה.** לס המכוסם ועומד לעולם בחללו של לב להוה ליה כלם בעין לעלמא לכל היכא לילית ביה כזית חייב: **ואי דאתי ליה מעלמא היינו דם האיברים.** וסא תנא ליה לס לחיברים: **ולטעמיך מי לא תני דם הכליות.** ללע"נ לתני לס לחברים: **ומעלמא מהיכא אתי.** היאך מתכנם לס לחיברים ללב: **בשעת יציאת נשמה מצריף.** מעטרף הלם לתוך הלב: **דם דגים שכנסו אסור.** לכיון שכנסו מיתסר מלרבנן מסוס מרחית העין: **דכוותה דם מהלכי שתים.** לקי"ל לסרי: **אמאי אסור בלא כנסו דתניא דם שעל הכבר גורדו.** נורך הלם ואוכל הכבר למלא תע"נ ללא כנסו לסור: **של בין השינים.** מוקן ואינו חושש לליכא מסוס מרחית העין: **אלא הא דאית ביה קשקשים הא דלית ביה קשקשים.** לי לילית ביה קשקשים סרי שהלבר ניכר שהוא של לנים לית ביה קשקשים לסור מסוס מרחית העין: [לף קי:] **כבדא מה אתון ביה.** מה **לתם נוהגים בו מותר לבשל בקלרה לו לא מפני שפולטו לס ולע"פ שכולו לס לפ"ה לאחר שפירש ויצא הרי הוא לס ולסור: כי סליק רב ספרא אשכחיה לר' זירא ובעא מיניה וא"ל רבי זירא אנא שלקי לרבי אמי ואכל. בשלתי לו הכבד ואכלו: כי אתא. רב ספרא** לנבי לבבי **ושפר לו מה שמעת: א"ל אביי למיסר נפשה. שיהא לס הנפלט ממנה חוזר לתוכה** ולוסרים לא מיבעיא **לי לפשיטא לי לכיון לטרופה היא לפלוט ולהוציא כל שעה לא בלעה** כי קא מיבעיא לי למיסר חברתה **אם לס היוצא [ממנה] לוסר בשר אחר שמתבשל עמו: דתנן הכבד אינה נאסרת. מלפשיטא לך בלילה לסרים לאמת שמיע לך הא מתניתין אם כן למיסר חברתה [נמי] לא תיבעי לך לכהא שנה נופא תנן כה לאוסרת** וכפרק עשירי לתרומות היא: **דילמא ההיא בכבדא דאסורא. כגון לטריפה** ושסוס שמנונית **קאמר לאוסר שמתבשל עמה לפי שבולע מן הטרפה ואינה נאסרת אם של היתר היא ובשלה עם הטרפה אינה נאסרת לפי שטרופה לפלוט כל שעה ואינה בולעת כלום אבל אחר לאחר לנפיק מיניה לכבלה לכשרה מיבעי לי אי אי אסר לאחרינן או לא לליכא למימר אחר להיתרא הוא שהרי עיקרה לס וכל זמן שלא פירש פטיטא לי לאותר וכי פירש מיבעיא אחי:**

משום דמא מאי וכו' וסוגיא דשמעתא דאי חלטי ליה בחלא או ברותחין שרי ואפי' קופיה לבר אלא מיהו שדרו ממתיבתא דהאידנא לא בקיאינן בחליטה וספק איסורא לחומרא ולא שרי למיכל כבדא שליקא אלא היכא דטוו ליה מעיקרא ושלקי ליה בתר הכי אבל אי שלקי ליה מעיקרא אסור וכן המנהג בכל ישראל והני מילי כבדא אבל טחלא שומנא בעלמא הוא כי הא דשמואל עבדי ליה תבשילא דטחלי ביומא דעבד מילתא דרש מרימר הלכתא בין כבדא בין כחלא למישפדינהו בשפודא תותי בישרא שרי עילוי בישרא דיעבד אין לכתחלה לא רב אשי איקלע לבי רמי בר אבא חמוה חזייה לבריה דחמוה (דף קיא:) דשפיד כבדא עילוי בישרא אמר כמה יהיר האי מדרבנן והאמור דיעבד אין לכתחלה לא ואי איכא בי דוגי תותי כבדא * בס"י אפילו בשרא עילוי כבדא נמי אסור וכ"ה בגמ' אסיר ומאי שנא מדמא דבישרא דשרי כדבעי למימר קמן אמרי דמא דבשרא [שכן] דמא דכבדא למטה כשיתנהו בתנור לעלות כדי שיזוב הלם ורוב המפרשים סוברים דה"ק קרעו שתי וערב וחתוכיה לתתת בשעת מליחה לחנב חתיכה ומליחה נפיק מינייהו למיפ שפיר מקקמר להו חמחי עבדיתו הכי ולא לסר להו ס"מ לכבד נופיה שרי מדינה דנמרא שאם נתבשל בפני עצמו הא קי"ל לכבד לינה נאסרת ולבשולי בהדי בשרא נמי היכא דחלטי ליה בחלא לו ברותחים לליכא למיחש לילמא נפיק מינייה למיפ מדינה דנמרא נמי אבי חלא דלם שבשיפופונית עצמן אע"פ שלא פירש הרי הוא ככנום בכלי ואסור ומ"ש לחמר להו רבה בר רב הונא לחמי תעבידו הכי לנהי לכבד נופיה שרי אפ"ה ליכא למיחש לילמא לכבד לאסרת ולבשולי לסימפונות לילייה למילתן למיפ שפיר זו היא סנונית דשמועה בגמ' ופירשו הרשאסונים ז"ל למעיקרא כי בעא מיניה כבלא מה לתנן ביה הכי קאמר ולאי מפסט פסיטא לי לע"ל להתירו בלא מליחה לחלרה מספקא לי אי סני במליחה או לא דלמא מתוך שהכבד מרובה בשיעים יון המלח מפליטו כל הלם שבתוכו ובעינן קריעה ומליחה או לילמא מליחה לבדה מועילתו מילי למו כשאר בשר והיינו למייתי דאיכא מהא לקריבו ליה קניא בקופיה לאם ליתא להוא מיבעי ליה אי בעינן מליחה בכבד כלל ומשום הכין לכבלא נופיה למה הוא לף למו הפורס אינה למיתר לשרי היכי מוכחינן מהמוא עובלא ללא בעינן מליחה והיכי הוו יעבי אי מלחי ליה מעיקרא או לא לחלרה מקקריבו ליה קניא בקופיה לאיכא לב ורייחה מליחה לבעי לא

בשול חינו כן אי נמי משום סיפא דאיכא למימר דקיום ליה לתנא בכבשא דאיסורא מיירי דאתא לאשמעינן דאייליי לטרויל כבש למיפלטו לא בלע אפילו אשמועינן דאיסורא ומכל מקום הלכך קשה כי נדחה נעין שהכבד בולע אשמועינן ביותר אע"פ שטרוד למיפלטו לפיכך פירש הרמ"ה ז"ל דהכי קתני כבש דאיסורא חוסרת כבד חברתה משום אשמועינן שהכבד בולעת אשמועינן לפילו בשעה שהאי **טרוד לפלוטו ואינה** נאסרת היינו

קפי': אמר ר"נ אמר שמואל סכין ששחט בה אסור לחתוך בה רותח צונן אמרי לה בעיא הדחה ואמרי לה לא

למימר שאף אין פליטתה מונעתה [מלבלוע אשמועינן] אעפ"כ היא מונעת אותה מלבלוע לם ולפיכך כבד להיתרא שנתבשלה בפני עצמה בלא בשר **חינה נאסרת משום לם של** עצמה דאייליי לטרוליה למיפלטו לא בלעה והא לנקט הכבד חוסרת נראה לי לגרסינן נקטויה ללא מיבעיא שאר חתיכות דאיסורא שיש בהן אשמועינן הרבה שאוסרים הכבד מחמת אשמועינן אלא לפילו כבד טרוד פליטתו הוא לם ואין בו אשמועינן אלא מועטו אף"ם חוסרת כבד אחר זו היא שיטת הרשב"ם ז"ל ונמלאת למד לפי לבריסם שהבשר לבשל כבד לכתחלה צריך לחתכו אתי וערב ולמלחו יפה יפה וחתוכים לתחת תפני לם שימפונות שבו לא קרעו ולא תלחו כלל ובישל הכבד בפני עצמו מותר לחייליי לטרוד למיפלטו לא בלע ואם נתבשל עם הבשר חוסר בנותן טעם. חתכו ותלחו וחתוכים לתחת אי נמי חלטו בחומץ או ברותחין אינו חוסר כלל. ולגלי לפי לעתם ז"ל משמע אלא בעינן חתוך כלל [להא בחומצא לאסמיך ביעי ומוזריקי לחמרין [לף עג:] חתכיה ותלחיה לפילו לקדרה שפיר למי שפיליה בשפולת מילב לחיב אלמא לא בעי' חתוך כלל] וזהו פסקן של לבריס לפי שיטתם ז"ל אלא דשדרו ממתיבתא אלא בקיליון בחליטה כמ"ש בהלכות וכתב הרמב"ן ז"ל דה"ת לכתחלה אבל לעבד היכא דקדעיה ותלחיה וחתוכים לתחת לא אסרינן ליה לכבדא ותלחי לבשל בהדיא שכיון שנזדת אחרונים היא אין מלקלקין בה להחמיר בדיעבד שהתורה חסה על ממונן של ישראל ותמהני לפי לבריסם נהי אלא בקיליון בחליטה. בקדעיה ותלחיה ולגי בקיליון להא מוקמי לאסמיך בחתיכה ותלחיה אתי ולא מצינו שאסרוהו הגאונים ז"ל ולף בכבד נמי לא שדרו ממתיבתא אלא אלא בקיליון בחליטה ול"ל למה כתב הרב אלפסי ז"ל אתי למיכל כבדא שליקה אלא היכא דטוי ליה מעיקרא ועוד שאתה רואה שהנרכו לילחך לפי שטתם ואלו אחיך ומוקי לה בכבד לאיסורא ולא מוקי לה בכבד להיתרא ומשום לם ובשלה נתלח ופירש הרמ"ה ז"ל נ"כ שכתבנו לחוק הרבה לפסיק לה למתניתין בסכינא חריפא. לפיכך נ"ל למעיקרא הכי קא מיבעיא לן בכבדא אתי כליה כלומר פשיטא לן למליחה בכבד אינה מעלה ולא מורדת שאתה רואה שהיא מרובה בדמים אין המליחה מוציאתו מידי דמי מש"ה מיבעיא לן כיון דשרי לן בכבדא אין למו לוסר כלל ושרי לפילו לבשלה אלא בלא מליחה או לילמא לא שריא לבשלה אלא בפני עצמה ובעינן למיפטריה מלתנן הכבד לוסרת ולא מצי למילחייה לילמא בשלה נתלח למליחה בכבד לא מעלה ולא מורדת ולחיוון לילמא בכבד לאיסורא ומשום שמנונית אינה נאסרת מיהו הך לחייה קבירא לן לכבד לפילו משום שמנונית אינה נאסרת מיהו הך לחייה לא סלקא לכיון דלרב הונא חלטו ליה בחלא ולר"נ חלטו ליה ברותחין כדי לבשלה עם בשר לאלתא לוסרת [למתני' כפשטה] ומאי לאמר להו רבה בר רב הונא קרעו אתי וערב וחתוכים לתחת היינו לגלי כמו שפרש"י ז"ל ומשום למא לסימפוני לבל לקדרה עם בשר ליתי ליה תקנתא בהכי אלא בחליטה לאע"נ לשרי לן בכבדא לא שרי לן לם הפומא ממנו והיינו לאמרינן בסמוך בגמ' נבי לם כבד לאורייתא לפיכך כתב הרב אלפסי דשדרו ממתיבתא להיתירא לא בקיליון בחליטה ולא שרי למיכל כבדא שליקה ולילו ליה כשר בחתיכה ובחליטה אלא דשדרו ממתיבתא בקיליון בחליטה כמ"ש בהלכות וכתב הרמב"ן ז"ל דה"ת לכתחלה לבל כבד לחוד לבשלה בפני עצמה לחוד ולא בשר ולא לם ולא בקיליון בחליטה ולא בקדעיה ותלחיה וחתוכים לתחת אי נמי חלטו בחומץ או ברותחין אינו חוסר כלל. ולגלי לפי לעתם ז"ל משמע אלא בעינן חתוך כלל [להא בחומצא לאסמיך ביעי ומוזריקי לחמרין [לף עג:] חתכיה ותלחיה לפילו לקדרה שפיר למי שפיליה בשפולת מילב לחיב אלמא לא בעי' חתוך כלל] וזהו פסקן של לבריס לפי שיטתם ז"ל אלא דשדרו ממתיבתא אל

בעיא הדחה וא"ר * אמר רב יהודה אמר שמואל כ"ה בגמ' (ג"א) נחמן אמר שמואל קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח כבוש הרי הוא כמבושל ואף ר' יוחנן סבר לה להא דשמואל דהא ר' אמי תלמידו של ר' יוחנן כד אימלח ליה בשרא בההיא פינכא תברה * בגמ' איתא יתיב רב כהנא אחוה דרב יהודה קמיה דר"ה ויתיב וקאמר קערה כו' וברא"ש גירסא אחרת (ג"א) יתיב רב כהנא וקאמר קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח [וצנון] שחתכו בסכין מותר לאכול בכותח מאי טעמא האי אפשר למטעמיה

פולט וחינו מוסך כלל וכדריסה כולם בשעבר בלישעבד לבל לכתחלה לסמר וכדריסה כולם לחוויש וחינו מותר חלק מן המכוכשין בלבד לבל זולתם בולקין חותם בנותן טעם לבל הכבד כשנתבשל לסמר לאכלו הוא וכל מה שנתבשל עמו לפי שהוא מלח לס חלק בלחל מנ' לרכיס הלחל שיחליט לחותו בחומן קולס בשולו על שיתלבן לו במיס רותחין לו להבהבו ולחכ"ס יבשל לותו ונהנו כל לולס להבהב בלבל קולס ביסולו ע"כ ולמלתי מזה שהרב לולפסי ז"ל והר"ס בתו"ל סוברין לכולה סנויין לוליבח לרבי יוחנן בן נורי לישמר לבל רבנן פליגי עליה וסברי לכבד נלסרת ולפיבך לרבנן לין הכבד מותרת בבשול לפילו בפני עלמה חלק בחליטה ולזילן לחק בקילין בחליטה לית לה תקנתא חלק בעלי ונרלה נס כן שהס סוברים להא לחמר להו קרעו שתי וערב וחתוכים לתחת סיינו בשעת מליחה ולהתירה לקדרה לוליבח לר' יוחנן בן נורי שהוא לומר שהכבד לינה נלסרת חלק שמפני הס הסימפוטת ערוכה **קריעה שתי וערב** קולס מליחה לבל לזילן לחק קי"ל כר' יוחנן בן נורי ולח שריח חלק לנלי לינה ערוכה **קריעה שתי וערב** להא בחומרא ביני ומוזהיקי לחמרינן לעיל [לף נז:] תניה בשפולה מיבל לייב לחמת לנלי לח בעי חתיכה כלל זה נרחה לי בדוכסו ז"ל לבל פליטה לעתה ממני מה רחו לדחות לבדי ר' יוחנן בן נורי כיון דרבי זריקא לחר חנח שלוקית ליה לר' לחמי ולבל ולבייי נמי לסדר ליה לרב ספרא למיסר נפשיה לח קא מיבעיא לי ורב נחמן נמי לחר לפי' בשלוקה נמורה שריח ורבה בר רב הונא נמי לחר **קריעה שתי וערב** וחתוכים לתחת ולזילך לפשר לדחות כל הלחוזלין הללו למיניהו נמי עבדו בה עובדא בבל השתא היותר מחוורת לנלי היא שפירשתי למעלה מבל מקום נתפרש מה שנתקשינו בו למעלה היאך לפשר למאי לחוקמי ליה בבבלי לדחיסורא לליחא עלה ולינה נלסרת לומר שלח תהא בולעת שמנונית ודבר נרחה לעין בהפך ומעתה לח קשיא ולח מילי וה"ק בבל לדחיסורא לוסרת ירקות של תרומה ולין בבל של היתר נלסרת מחמתן: **דרש מרימר הלכתא בין כבדא בין כחלא למשפדינהו בשפודא תותי בשרא שרי.** בבבלי לפי שלין לס הבבל יורד על הבשר להו בבלי הבשר. ובבהלו נמי לין חלב שבבהל יורד על הבשר להו בבלי וכחלו תותי בשרא נינהו. ולע"פ שסומן הבשר נכנס בכחל הקילו בבך לפי שלין טעם הסומן ניבר בכחל ועוד שלבסוף הוא נפלט ממנו לבבועלו בך פולטו ולפיבך לין לומר מזה שיהא בשר שלח בלעת בחל שלולו בלח קריעה בסכין שיש עליו טיחת בשר שלח בלעת מקנת מפרשים ז"ל שמקילין בבך ומביליון רלוה מזו: **עלוי בשרא דיעבד אין לכתחלה לא.** לס הבבל לו בחל נתנות בשפול על הבשר לבתחלה לסמר מפני שהס הבבל וחלב הבחל יורדין על הבשר ונבלעין בו ומיהו ליעבד שרי ויבבינן טועמ בנמרל בבבלי משום לומר מפרש שריך בלומר מחליק ולינו מתעבה ולינו נבלע. ובבחלו משום לחלב שחוטה לדבנן ומיהו בתב רש"י ז"ל לבי שרינן בבלי ובחלו תותי ביסרל לבתחלה סיינו לוקה לזילהו שהוו **עולין בל שלהן בתנור וחודו של שפוד תלוי למטה** לחבל לזילין בבל ענין לסורין **לבתחלה לפי שבשולין שלנו לינן תלויין חלח שוכבין ופעמים שמריס זנב השפוד ונמלח התחתון עליון ופעמים שמשפילו ונמלח חברו עליון** ולפיבך בבל ענין לסור לבתחלה ולמלוח בבד עם בשר חיבח מלן לחמר לבין לקי"ל [לף ע:] למליח הרי הוא בדותה לנלי כי היבי לחמרינן בנלי ליועבד לין לבתחלה לח בבי נמי במליחה ותותי בשרא לבתחלה שרי וילפינן מבמעתין שמותר לנלות לבתחלה בשפוד לחד פעמים בשר ופעמים בחל: [לף קיח:] **ואי איבא בי דוגי.** בלי **שנותנין תחת הנלי לוקבל הבשמן נקרח בי לוגי: אסור.** מפני שהס **הנוטף מן הבבד לתוך הבי לוגי: ומאי שנא מדמא דבשרא דשרי. הרי לף לס הבשר בשלין שם בבל זב עם הבשמן** ושרי וברלינהו לקמן: **דמא דבשרא שבן. ויורד לבולי הבלי והבשמן לף למעלה ומניחין לתוך הבלי מרחה לחלמומית שבשולים: קפי. לף למעלה במו ויף הברזל [מ"ב ו] למתרגמינן וקפח פרזלא.** ולישב למילוך נהי דלמת לבשרא יורד לפ"ס יחסר הסומן מפני שהוא בולע ממנו וכי תימת למסקה חינו בולע ממסקה לפ"ס יחסר הבלי מחמת הס ויחסר הסומן מפני פליטת הבלי יש לומר דהאי למת דבי לוני מלינה לו מיתסר לפי שלין נותנין בי לוני על שנלה במלבל בן לרוסלאי וכלה למו חלק שמפני שעליין יוצ מיבל לחוש ממנו לסרוסו מפני מרחית העין ובבבלה שנייבן מתערבין והבל לחוש לסור ובבשרא לשבן למיס והשתר עלול הסומן מותר וכן הבלי מותר: **סבין ששחט בה אסור לחתוך בה בשר רותח.** ענן לחמרי לה בעיא הלחה. כתב רש"י ז"ל ולס חתך בה ענן בעי הלחה ההוא ענן ותמהני מה הזקיקו לרש"י ז"ל לחוק לפרש לבעיא הלחה לענן הקי ולמה לו פירש לקיי לסבין ולתי לענן בעיא שהוא ענן נקבה בפשטיה ונרחה לי שהזקיקו לפרש בן מלפסקינן לעיל בפ' קמח (לף ח:) לסבין שששט בה טריפה לפליני בה רב לחת ורבינא ופסקינן עלה והלבתא (מלתנן) לפילו בענן לחלמת לין חוש בית השחיטה נלול בל בך שיבליע הסבין שהוא קשה וכמו שבתב רש"י ז"ל עלה להניח הילבך על כרחין כי לחר שמולל סבין ששחט בה לסור לחתוך בה בשר לו בא לומר לנו ליפני לסבין בהלחה לולחי לס הליחה קולס שיחתוך בה סני לה בהבי חלק כי קלמר לסור לחתוך בה רותח סיינו לומר שלס חתך בה קולס הלחה הסבין לסור שהוא בשר רותח מפני טיחת לס שעל הסבין ולו סני ליה לבשר בהלחה וכיון שבן על כרחין כי לחמרינן בתר הכי ענן לחמרי לה בעיא הלחה לו קלי לסבין שלס הניחו לפילו לרותח סני ענן חלק לענן מהלר לומר שלס חתך בה קולס הלחה לותו ענן בעי הלחה ולחמרי לה לחפילו הלחה לו בעי לפי שהשם בענן מתפרך וטופל לבל ברותח מתחלחל ונבלע וכ"ת וכיון לסתמת קלמר שמולל סבין ששחט בה לסור לחתוך בה רותח היכי לפשר לומר לבהלחה סני והא לחמרינן בסמוך לחיליך לשמולל לחמר קערה שמלח בה [בשר] לסור לחכול בה רותח שמולל לטעמיה לחמר מליח הרי הוא בדותה לחמת לינעו לחסור סתמת לייך חלק סני ליה לבבי בהלחה לחי לו לייך הבי היכי לחמרינן שמולל לטעמיה לילמת שמולל הבי קלמר לסור לחכול בה רותח בלומר שלסור לחכול בה קולס הלחה על ספק שילילו לותו רותח חיכי למימר לניפנו ולחי הבי מסמע לותו בלי ערוך הבשר נלול לבל הבל סיפא למילתא מוכחא לריפא לביון לחמרינן לענן לחמרי לה לבעי הלחה בלומר שהוא ענן ממילא מסמע לבי בהלחה לבסוף ולו לסור לחתוך בה רותח סיינו לומר חלק סני בהלחה זה נרחה לי על דרך שבתב שם רש"י ז"ל. לבל לחריס פירשו לה"ק לסור לחתוך בה

רותח על שיכשירנו שכשר נמול להיותו הנעלה ולו ליכון לס"ל לשמואל **לבית השחיטה רותח כלחמרינן נמי** בסמוך בקערה שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה לחמר מליח ורי הוא כרותח לחלמא כל היכא לחיתמר לסור סתם משום שהוא רותח הוא ולא"נ לקו"ל בסכין שנשחט בה טרפה מליח סתם הוא שבח לשחוט בו ולטעמא משום לחייבי לטרילי סימנין לחפוקי למא לא בלעי מיניה [מכיון שהולח] ולפי זה קו"ל נמי כרבה בר רב הונא לחמר בשוחט בסכין של עובדי כוכבים מליח ולאו משום לבית השחיטה ענין הוא היינו טעמא משום לכיון לטרילי סימנין לחפוקי למא לא בלעי וכלחמרינן בפ"ק (לף ח:) וכך פסק הרב חלפסי ז"ל כרבה לחמר מליח וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ' י"ז מהלכות מאכלות אסורות הלא שבתב ואם קלף הרי זה מטובח ולא יקראנו למה שנפסד לרפויי מרפיון כיולים. ולחמרינן ענין לחמרי לה בעיא הלחה ולחמרי לה לא בעיא הלחה לסכין נמי קלי שאם בא לחתוך בו ענין שיהיה הסכין מפני הטיחה הנלבקת על פניו ולחמרי לה לא בעיא הלחה הלא בקנוח סני ולא לא קנוח יפה שבקנוח היפה היינו כהלחה כלחמרינן בפרקין קמא [שם] ולחי ליכא בליתא לפרסא למכפריס תו לא צריך הלא לומר לבקנוח מועט סני ולחי ליכא מבכא לחוש לחיו לכלי הכלוא מיסור שמותר להשתמש בו ענין בלא הלחה ולפי"ז למ"ל בעיא הלחה היינו טעמא משום לוחקא לסכינא לבל בשאר מילי לא צריך הלא לשנ"ע לתנן [לף קז:] צורך לחם בשר ובניה במטופחת לחת ובלבל שהא יהו נוגעין זה בזה לחמרינן עלה בגמ' לשנ"ע לענין בענין הוא הלחה מיהא בעי ובפ' כיצד צולין (לף עו.) נמי לחמרינן ענין לתוך ענין מיהא שהי הסם שהן נופו של חיסור לבל טעמו ולא ממשו הבלוע בסכין [בענין] לפיולו הלחה לו בעי ולף על נב לשסכתן נבי יין נסך לכלי הבלוע ממנו בעי הלחה ולשנ"ע לענין בענין הוא מיין נסך ליכא למינמר שהרי נשתנה היינו מכל לסורין שבתורה שהרי החמירו במכניסו לקיום ובכלי חרס שתחלת תשמישן בחיסור ובכלי הנת שלא להתירם לפיולו בהלחה והבשרו של יין נסך נם כן משנה משאר חיסורין שלא מצינו הבשר ערוי וניגוב ולא יצתו שנים עשר חדש שלא ביין נסך ולפיכך יש ללמול ממנו לשאר חיסורין ויש לדבריס הללו מחוורין להקל בבך שלא הבא היינו טעמא למלן לחמר לא בעי הלחה משום לכל מיפרק שריק והיינו טעמא נמי למלן לסני ליה בהלחה לזוקק בבי לס משום לשריק לחבל סבין של עובדי כוכבים לחית ביה משום שתנונית בעיא נעיבה עשרה פעמים במקום שאי אפשר לחתוך בה ענין לכיון לליכא לוחקא לסכינא לא סני לה כשאר כלים בהלחה והיינו טעמא לסוף ע"ז: **קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח.** לפי שנבלע בה הלס: **כבוש בחומץ הרי הוא כמבושל.** ומלקלקמר בבוש הרי הוא כמבושל ובבי מליח לחמרינן הרי הוא כרותח שמעינן מיניה למליח ולא כמבושל הוא שלא כרותח לעלי ושכי לייקינן בגמרא בפרק גיד הנשה (לף קז:) ים לומרים לכי לחמרינן לקערה שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח לוקא בקערה שהיא מנוקבת שמתוך שהלס מתפלח **הוא נבלע בתוכה** לבל במנוקבת **אין הלס נבלע בתוכה** כלו שלא כולו יוצא דרך הנקבים ובהלחה בעלמא סני [לפי לן] תימה הכי היכך לנו מולחים בשר בכלי שמלחנו בו פ"ק שלא ב"מ למנוקב היינו בולע לס לכיון לסס שריק כולו יוצא דרך הנקבים ורי ולא נהירא לקערה שמלח בה דהיתרא בלע והאי דאיסורא בלע לא אפשר למטעמיה: איתמר דגים שעלו בקערה רב אמר אסור לאכלן בכותח ושמואל אמר מותר לאכלן בכותח אמר רב חזקיה משמיה דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מותר לאכלן בכותח צנון שחתכו בסכין אסור לאכלו בכותח ודוקא צנון (דף קיב.) דאגב חורפיה בלע אבל קישות ואבטיח גריד לבי פסקי ואכיל * ד"ת מ"ז [ובד"ק ליתא] (ואי פתיך בהו ליפתא שרי בעי מיניה רב דימי * בגמ' איתא רב דימי מר"נ בר יוסף מרב נחמן מהו לאנוחי כדא דמלחא גבי כדא דכמכא אמר ליה כשר כהלכתו משמע לחפי' במנוקבת ומה שאנו מולחין וחוזרין בכלי לחל מטוקב היינו משום לחייבי לטרילי חתיכה למפלט לא בלעה ולא תימא כי **נמרה פליטת למה בולעת** מן הבלוע בכלי לניתץ לחפילו בתר הכי טרילי למפלט עיר וכל **לפלטה לפילו עיר לא בלעה** לס כמו שנפרש לפנינו בס"ד: **אימלח ליה בשרא בההיא פינכא ותברה.** כלי חרס הוא ולא היה נקוב ולסכי תברה משום לכיון למלוח מליח הרי הוא כרותח לא סני בהלחה ומה שמעינן לנותן טעם לפגם לכתחלה לסור לחי לא לחמי תברה לסייה על למחר להיות נותן טעם לפגם אלא ג"מ ללכתחלה לסור ומיהו קשיא לחמי תברה ליקבה נקובי ולימלח בה בשרא יש לומר שמתוך שאין נוח לינקוב קדרה של חרס שהרי מפתברת היא בנקיבתה מפ"ה תברה לולחי של חרס היתה לחי של עץ לחמי תברה יעשינה ועוד שהבשר המולח בה נאסר כולו מפני שברה בתוכה בלא הנפלט ממנו וכיון שנאסר והפינכא בולעת מעירו שהוא לסור לעיר נבלה כשחוזרין ומולחין בתוכה הרי הפינכא פולטת עיר והבשר בולע ונאסר לחע"נ לפליטו לס בלע עיר כלמוכח לקמן. ו"ת לכתי לחמי תברה יניחנה להשתמש בה ענין יש לומר לכלי חרס מכיון שהיו יוצא מידי לפיו ואין לו תקנה להשתמש בו חמין לפי' ענין לסור להשתמש בו שמא יבא להשתמש בו חמין ומפ"ה לחמר רב בפרק כל שעה (לף נ.) לקללות בפסח יבשרו ולא התירו להשתמש בהן ענין ולבבי הריי"ף ז"ל בפרק כל שעה נבי כל הכלים שנשתמש בהן חמץ בחמין מטוין לוחת הסברת שכתבנו לכלי חרס לגית ליה תקנתא לחמין נזרינן בית ענין לטו חמין: **קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח.** יהבינן טעמא משום לחי לחפשר למטעמיה להא לסורא בלע ומוקמינן לה בנמ' בלליכא קפילא ותמיהני לי הכי פשיטא ונרחה לי דהכי קאמר קערה שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח כל היכא לליכא קפילא ללא שמכינן לעובד כוכבים ללאו קפילא הוא לבל ענין שחתכו בסכין שחתך בו בשר ני **לחגב חורפיה לענון** בלא משמעותית הבשר לע"נ לליכא קפילא שרי לטעים ליה ישראל כל דהו ומיהו כי לחמרינן לחי ליכא קפילא שרי ס"ת בליעבד לבל לכתחלה ולחי לסור לתת בה רותח לחיסור משמו מיהא ליכא: **דגים שעלו בקערה.** בעלו **מן הצלי כשהן רותחין ונתנן לתוך הקערה שחכלו בה בשר** לסור לחכלן בכותח לפי שבלעו מטעם הבשר הנבלע בקערה: **ושמואל אמר מותר.** מפרשינן בגמ' משום לע"ט בר ני"ט הוא כלומר שאם **היו מכושלים עם בשר ממש** ולחי שהיו לסורין לחכלן בכותח משני שהבשר נותן בהם טעם ומולה נמי **שמואל שאסור לחכול חנב רותח בקערה [שלו בשר]** לנותן טעם לחשון הוי כבשר נמור לבל קערה זו היא **עצמה היתה בשר חלח שנבלע בה טעם הבשר** ולפיכך היתה חוזרת וחוסרת הלנים משום טעם לחהו **להו הנך לנים נתינת טעם בר נתינת טעם** ולינו כבשר ולחמרינן עלה בנמ' ולא לרב לחו בפירוש לחיתמר חלח מכללא לחיתמר לרב לחיקלע לבי רב שימי בר חייא בר בריה חם בעיניה עבדו ליה שיפא בעלא בלומר קילור לעין מסמנין בקערה בתר הכי רמי ליה בשלמא בנויה כלומר שנתנו תבשיל **בתוכה קערה לאחר זמן** לחמר יהיב טעמא כולי הא כלומר כי נותן כל כך טעם בקערה **שחוזר ונותן טעם בבישול חלמא לחית ליה לרב נתינת טעם בר נתינת טעם בעלמא** ולא היא לבשלי סמנין לנפים מרבייהו ע"כ. ולחיכא למיקל כיון לחמרינן להא לרב מכללא

להם עובדא לסיפא ליתמר היכי דמתרין לחפילו **שמואל מודה לחסור נחכול חנב רותח** בקדירה שבשל בה בשר והא הך עובדא לכותיה היא דהכא נמי ליכא חלב אני טעמים שבקדירה קבלה טעם מן הסיפא **וחזרה ונתנה טעם בכיסול** והיינו דומיא דהך דתניא קדירה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב לחמרין לחפי' שמואל מודה בה וכיון שכן היכי ליתמר מימרייהו דרב מכלל דלית להו. תירץ הרמב"ן ז"ל שאותו סיפא לבר מר היה מעורב בה חלב לא היה עיקר ממש מאותו לבר מר וכיון שנתן טעם בבישול הוה ליה נ"ט בר נ"ט ממש דומיא **דלנים שעלו בקערה** ולי אין נראה לכך דלמה לן הכי דקמרינן מכללא ליתמר דרב כי ליתמר יהיב טעמא כולי האי לאשמועי להכא הוא דקא משמע לן ואומר לטעם אני חזק וחסוב הוא ורחוי לאסור לבר אחר מטעם רבמזון וכ"ת ק"ב היכי קמרינן ולא היא שהרי התם לנפיש מרדייה טפי לפ"ה למאי כוון רב ומאי קמ"ל ולמה לי קושיא הוא שבכבר כתבנו בזה לכי לחמרין ולא היא להתם משום לנפיש מרדייה טפי למלחייה לברב נופיה הוא ליתמר כלומר לגבי דולחי מכללא להא שמעינן **לחית ליה לרב נ"ט בר** נ"ט לאסור לפ"ה ליתא לברב לחיובו שבר לטעם אני חזק בכל מקום כמו שהוא חזק בזה ולחיוב לה לליתא להתם משום לנפיש מרדייה הוא לייהיב טעמא כולי האי ושיערו חכמים אין לך נותן טעם בכל האיסורין גדול כמותו אבל ולחי מולינן לרב לשמועינן איסורא הוא לחיובין והיינו לגי לחמרין לחי מכללא מאי כלחמרין בשאר לוכתי ורב ולחי הכי ס"ל להא לחמרין בגמ' לחלהלן ליה ר' אלעזר חם ליה לזרעיה לחבא בר חבא לליספי לי מידי לגי שמיע לי זו היא שיטת רש"י ז"ל. אבל לחחרים שובריס לשמואל לפילו טעם אני התיר והכא בלנים שעלו עם בשר לייהי לקלמר **לממך לאוכלן בכותח** [אע"פ אין כאן אלא נותן טעם לשמואל] הבשר בלנים והלנים בכותח והיינו למוכחין הא לרב מההוא עובדא לסיפא ותו לחו לאו כפשטיה למאי לסקירא לחו בשני טעמים בלבד הוא שנאלקו וכ"ת ג"כ תיקשי לשמואל הא לתניא קדירה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בישל בנותן טעם תירגו בזה שע"י האור פולט ממנו של איסור לאסור ואין שיטה זו מחוורת אלא בטעם אני לפילו שמואל מודה לאסור ובטעם שלישי הוא שנאלקו. ולאחרים מחמירין עוד לומר לפילו בכה"נ לוקה שעלו בקערה אע"פ שהן רותחין אבל נתבשלו בה אסורין לכל כה"נ ממש של בשר הבלוע בקערה נפלט בהם והוה ליה כאילו נתבשלו עם בשר ממש לאסורין והבית רחיה מלתניא בפרק כל שעה (לף ג:) אין נוטלין את התנור בהליה ואם טח כל שפת כולה לאורה על איסוק את התנור מלבפנים היסק ולא סניף בקנוח ס"ת לע"ט בר נ"ט ע"י בישול לאסור להא הכא כי מקנח ליה בלאחוי טעם שלישי הוי להליה בתנור והתנור בפת והפת בכותח ומלבפנים היסק ס"ת לע"י בשם חסוב טפי לאסור ולהיינו טעמא נמי ליתמר לחמרין לענין שאתכו בסכין שאתך בו בשר לאסור לאכלו בכותח למשום חורפא [לענין] מפליגו ליה לסכין עיקר ממש של איסור והוה ליה נותן טעם לחסון ולאסר וכ"ם בבשול נמוד שאוסר וכבר כתב זה רש"י ז"ל בפירושו [בלחסון שני] ואין לנו לדאוג שמא משום נזרא שמא לחמרין לענין פת על איסוק את התנור אינו לנו משום שלא יקנחנו יפה יפה שלרך התנור להיות נשאר לח בטיחת הליה ואין לוחש לאחת עובר ע"י קנוח לבד קדירה שבישל בה בשר אין בה ממש של איסור ולפיכך לפילו בישל [בה] לגיס מותר לאכלן בכותח וענין שאתכו בסכין נמי לאסור לאכלו בכותח לרך הסכינין כשאוכלין בהם על השולחן להיות שהם שמנונית ואינן מקונחין כל ערכן ולפי זה כתב רש"י ז"ל [בלחסון] וכן עיקר לחם ליתא למשום בגיעת הסכין הוא ולא משום רבמזון אסור. דחלא מאי אמר ליה שפיר דמי אמר ליה ומאי שנא אמר ליה ההוא איתא לאיסורא בע"נ ההוא ליתא

טיחה שעל פניו קיסות למה ליה למנרליה כלל הא נ"ט בר נ"ט הוא חלא ולחי כלחמרן וכן לעת הר"ם במז"ל בפ"ט מהלכות חסורות שכך כתב קערה שאוכלו בה בשר וביקלו בה לנים [חותם **הלנים] מותרין לאכלן בכותח.** והוי יודע ללא שרינן נ"ט בר נ"ט חלא בשל פתיתו כשבר בחלב לכיון לטעם אני לכתי היתרא הוא כיון לחקלים כולי האי לא חסיב למיסר אבל במילי לאיסורא כל היכא לחיכא טעמא כלל לוסר על סוף כל העולם. וכתב בספר התרומה קערות שהולחו במחבת חולבת במים רותחין ושתיסם בני יומן פסולו להכל לחסור לטעם שבקערות נפלטו במים וטעם חלב שבמחבת נפלטו במים ויש נאסרו במים משום בשר בחלב שבהן וכשחזרו ונבלעו במחבת ובקערות לחסרו הכל וכתב עליו הרמב"ן ז"ל ואני לומר לישתבוש כהני להיינו לנים שעלו בקערה מותר לאכלן בכותח לקערה היינו קערה. מיס רותחין שפלטה בהם היינו לנים. מחבת חולבת היינו כותח בשם שהלנים מותר לאכלן בכותח כך המים הללו מותר ליתן לוסן בין בכותח בין בפלוטת חלב שבמחבת ולבר ברור הוא אע"פ שהסכימו לפרש לשלשה נותני טעמים בעינן כאן נמי שלשה נותני טעמים הם [בשר] בקערות קערות במים מים בחלב ולא לחמרינן חלב שבמים נתערב עם טעם שני של בשר שבהן כשם שאין לומרים בלנים לטעם החלב שבכותח ונבלע בלנים וייהו לוסרן וכן בזין לפי שאין בשר שבלנים לו במים לוסרין על שיתערבו עם החלב ויתנו טעם זה בזה שאין בשר בחלב לוסר לעולם ללא בנותן טעם שילכך הוו להו טעם שלישי והכל מותר ע"כ. ונמשכו לפתו הבאין לחחרים הרשב"ם ז"ל ולחרים ותמיהני עליהם שאני רוחה לברי בעל התרומה ז"ל נכונים וברורים ולא למי כלל **לנים שעלו בקערה להשם הכותח** לא קבל טעם כלל מטעם רבמזון להיינו קערה ללא מן הלנים להוו להו טעם שני לבל כאן טעם החלב הנפלט לתוך המים מקבל טעם מטעם הבשר רבמזון שבקערות למקן לימא לן בלא יתערבו פלוטת הבשר ופלוטת החלב בעצמן בלא בחמצעות המים הילכך לא הוי נ"ט בר נ"ט בלא נותן טעם רבמזון הוי שנותן טעם בחלב הילכך לא למי כלל ועוד למאי לסרינן נ"ט בר נ"ט לאו משום לסברינן שאין הטעם הרבמזון מתפסטו והולך על הפלוטי ל"ש לפילו בשאר איסורין ניימא הכי למקן לליתי ליה חתיכה עצמה נעשית נבלה ומקן לא שרינן בלא בשר בחלב וכיוצא בו לחוו שני נותני טעמים של היתר הילכך לוקה כשטעם שני עמד בהיתר בלא תעשוהו חלב לבל כאן שטעם שני לא עמד בפני עצמו כלל בלא תבשל שבא לעולם נתערב בטעמו של חלב מסתברא ולחי לאסור ולכדברי הרב בעל התרומה ז"ל: **צננו שחתכו בסכין אסור לאכלו בכותח.** לפ"נ דקי"ל כשמואל לנ"ט בר נ"ט מותר סכין שחני שלפעמים השמנונית **קרוש עליה ולינו ניכר וכשחותך בו הצנון הוי נותן טעם הבא מן הממש לחתוך חורפיה לצנון בלע** וכתב הרשב"ם ז"ל משקשחר לאסור שתמת משמע ללא שני בקליפה למשום חריפותו ולחותו בולע ונשאר יותר מכלי קליפה וצריך נטילת מקום ומיהו משמע לבטולת מקום שהוא יותר מקליפה שני ללא חמור צנון משום חורפיה מחם לתוך חם לבשלן משולקין מן האור לחמרין לקמן לשני בטולת מקום מיהת וכן לעת הרמ"ה ז"ל לבל הרשב"ם ז"ל כתב לחלקן יהיב טיעורא כליהיב בקיסות ולבטוח נריך לבי פשקי משמע לצנב חורפיה בלע טובא ולוסר לת כולו לומיא לחלי לחמרינן בע"ז נבי קורטו של חלתית לאסור משום לחפשקי ליה בסכינא לחמרחי ולא הלכו בה בסיעור קליפה ונטילת מקום ללא לסרו לת בל וכתב נ"כ שהלבריס החריפים בשום בלל וענין ושאר מיני תבלין פעמים שאין מפליטין לת הבליעה ולפיכך לאסור לשחקם במכתשת של עובד כוכבים לפילו לחר לחשון] וכן עיקר לחם ליתא למשום בליעת הסכין הוא ולא משום

לחנב לוחקא לכתיסה בלעי: ודוקא צנון דאגב חורפיה בלע אבל קישות ואבטיח גריד לבי פסקי ואכיל. גורס **מעט בסכין במקום חתך וחוכל לף בכותח** ר"ת וחמיי לף סני להו בהלתא י"ל שמתוך לחותם לי לפשר להליח חומן לחלרכה ע"י הלחה היה נסרך יותר ולפיכך גורל לותם ולין והנרילה פחותה מן הקליפה שהקליפה ערוכה שתהא נסה קנת כלי שתוכל להנטל כולה כלחד מה שלין ערוך כן בגרילה. ונטולת מקום המוכר בפרק כיצד צולין [דף עה:] הוא יותר מן הקליפה שצריך להעמיק וליטול חתיכה עבה קנת וכנמרת [דף קיב.] חמרינן קולחי לפתח שרו לסילקא לסור ולו פתיך בהו לליפתא שפיר למי והכי פירושו קולחי לפתח שרו לפי שהלפת **הינו חריף הלף מתוק ולין טעם שומן ניכר בו** ומשמע לי לכיון לחמרינן שרו שתמת הלף צריכי מילי לף גרילה והלף הלחה וכן מטין לכרי רש"י **לסילקא לסור לפי שנתן בהם טעם ולו פתיך בהו לליפתא שחתך לחת של לפת ולחת של תרלין הלפת מבטל טעם השמנונית מן הקכין ולין התרלין מקבלין טעם ממנו: גרסי' בגמ' בעא רב אמי בר יוסף מרב נחמן מהו לאנוחי כדא דמלחא בהדי כדא דכמכא.** כמכא חלב **שהוא עב ולח לו כותח מיבעיא ליה מי חייסינן שמא יפול מן הכותח במלח והוא לף ילע וימלח ממנו בשר** לו יתן ממנו לתוך הקדרה ר"ל לסור לחייסינן לכסי. ובעא מיניה לו לחלף מהי ל"ל שרי ומ"ס לכי תיכול עלה כורפ למילחו הלי לימיה לישורא בעיניה והלי ליתף לישורא בעיניה. כלומר **כותח שנפל למלח נראה וניכר מפני שהוא עב ולף בטיל לכל כותח הנופל בחומן ליתיה בעיניה** ובטל בששים. ולכאן למילק היכי **חייסינן בכלי למלחא שמא יפול מן** הכמכא לתוכו והא לחמרינן בפרקין קמא לע"ז (דף יב.) לף הלכת לעור מיומיך ורלית ישראל ועובד כוכבים ששפתו שתי קדרות זו לעל זו ולף חמו להם חכמים ומפרשינן התם לף חמו להם חכמים משום עינורא כלומר לעל חייסינן שמא נתזה עינורא מתוך קדרה של עובד כוכבים לקדרה של ישראל לוכא למימר לעינורא לחל יומא לף חייסינן לכל הכא לכל יומי מסתפקי מיניהו חייסינן וכתבו בתוס' שלין לאסור מטעם זה להניח בתיבה בחת כל של בשר לעל כל של חלב לפילו זמן מרובה להתם נזהר יפה שלף יפול משם לל זה לכל הכא לף מסיק לעתיה ור"ח ז"ל פירש מהו לאנוחי כלי לעל למלחא נבי כלי לכמכא בסמוך ממש מי שייבא ליה מילחא לכותחא לו לף ולחר ליה לאסור למילחא וללי מסחיב שליב: [דף קיב.] **דחלא מאיר.** כלומר מי חייסינן לסחיב ול"ל שרי וכ"כ הר"ת בתוס' ל"ל בפ"ט מהלכות לאסורות וכולהי להלהי פירושא לף שייך מלי למחרינן הלי ליתיה לישורא בעיניה [והלי ליתיה לישורא בעיניה] לעל שנרסא לחרת היה להם וכ"כ הרלב"ד ז"ל בהשגות: **ההוא בר יונה דנפל לכדא דכמכא וכו'.** יש מי שפירש לכמכא היינו חלב ושנוזל היה מלוח לעל שהוא נאכל מחמת מלחו ומ"ש שריף רב חיננא בהסחה בעלמא כלין ענן לתוך ענן שלילו לף היה נאכל מחמת מלחו היה לסור מפני שכולע מן הכמך להוא היה חס לתוך ענן וכמ"ל עלאה נבר או היה ערוך נטולת מקום וכמו שפרש לפניהם כם"ל ולפילו למ"ל תתאה נבר היה לוסר מיהת כלי קליפה לחלמיקר ליה בלע כלאיתא בפ' כיצד צולין (דף עה.) ג"ע שכמכא הוא המילח ולל הנוזלת שכמך זה הוא כותח שחמרו עליו בפ' ללו עוברין (דף מב:) לאיתא בית תלתא מיא תלתא קורטמי תלתא מלחא לעל לבתר הכי מערבי לה נסיובי לחלבא ומילי לחריני ונקרא כמך והיינו לחמרינן להאי נאכל מחמת מלחו כלומר לאיסורא בעיניה) * ע"כ נמחק : ההוא בר יונה דנפל לכדא דכמכא שריא רב חיננא בר רבא מפשרניא אמר רבא מאן חכים למשרייה כי האי גוונא אלא רב חיננא מפשרניא דגברא רבה הוא קסבר כי קאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח ה"מ דאין נאכל מחמת מלחו וה"מ חי אבל צלי אבל האי הרי נאכל מחמת מלחו וה"מ חי אבל צלי קליפה בעי ואי אית בה פילי אסור ואי מתבל בתבלי לחר שערבו בתוכו החלב ושחר הכברים. וכתב ר"ת ז"ל לחינו נאכל מחמת מלחו לחמרינן היינו בסתם מליחה שבני לקס מולחין נאכל בעוד שמלחו בו ורחיה לכבר מלחמר שמולחל [דף קיח:] קדרים שמלח הם בשר לסור לאכול הם רותח ושמולל לטעמיה לחמר מליח הרי הוא כרותח וכסמך נמי חמרינן לימליחא ליה בשר שחוטה בלי בשר ובלה וחמרינן נמי לין מולחין חלף על נבי כלי מנוקב וחמרינן נמי לניס ועופות שמלחו זה עם זה לסורין וכפרק ניל הנשה (דף עז:) נמי חמרינן הנהו לטומטמת לחמלחן בניקא לנשיל ונטעמא לכולהו משום לימליח הרי הוא כרותח ושתמת בחלבה לקדרה משמע ועוד הביא ר"ת ז"ל רחיה לכברים מלחמרינן בפרק הקומן רבה (דף כח.) לדם קלסים לי לאו למעטיה למעטיה קדרה מליחה משום ברית מלח כשחר בשר ופרכינן טעמא למעטיה קדרה לא לו למעטיה קדרה הוה בעי מליחה והא חמר זעירי לם שמלחו לינו עובר עליו לם שביעלו לינו עובר עליו. וטעמא דלם משום לכיון שנתבשל נפיק ליה מתורת לם ולכותתה נמי מלחו לכיון לימליח כרותח לעלי הרי נשתנה ולינו עובר עליו וכיון שכן היכי תיסק לעלתין לבעי מליחה והא לי מלחי ליה נפק מתורת לם היינו פירכין התם והרי מליחה לקדרים כמליחה לקדרה היל כלחמרינן התם בהליל וכן לקדרה לעלמל התם מליחה לקדרה חשבינן לה רותחת וכן נרחה מדברי בעל הלכות ז"ל שכתב לשיעור מליחה לקדרה כשיעור עליה ושיעור עליה כלי הלוך מיל ומשמע משום לקי"ל לימליח הרי הוא כרותח לעלי הוא ליכבינן לה חל שיעורא לעלמל בהכי חשיב רותח וכ"כ הרב הנשיל לעלברנלוני ז"ל לכל שהשה במלחו שעור שהייה לקדרה הוי רותח ומקמי הכי לף ול"ת והל לחמרינן בסמוך לענים ועופות שמלחן זה עם זה לסורין לבשילתן לפלטו **עופות כלעי לניס** מינייהו לעלמל לע"נ לעל שליפה פליטת עופות חשבינן להו רותחין י"ל לכיון לכשהייה לקדרה מיקרי רותח בשעת שמלחו עליו לנבי לניס לרפו קרמייהו מיקרי רותח מקמי [הכי] סיולכך נקטינן לכל שהשה שיעור מליחה לקדרה מיקרי לינו נאכל מחמת מלחו לפי שלין רלוי לאכלו לף"כ מליחו וכן נמי מליח לקף בשי ליה לאורחל שלפי' לחר שהשביר מלחו מעליו לין דרך לאכלו לעל לאחר שרייה בימים הוי כרותח לעופ ולפילו לחר הלחה ותרי הני נוונו הוו בכלל לינו נאכל מחמת מלחו: **והני מילי חי אבל צלי קליפה בעי. מלמעלה סביב: ואי אית בה פילי. בקעיס והוא עלי לף סני ליה בקליפה לפי שבולע לרך הבקעיס וכולו לסור: ואי מתבל בתבלי. התבלין שנתבשלו עמו מרככין לותו ונוח לבלוע וכשנפל לכותח היה עמח לבלוע ובלע: וחי וצלי.** לחמרינן חי היינו ענן ועלי היינו רותח לבל עלי ענן הרי הוא כשלר ענן לעלמל לסני ליה בהלחה לעל עלי רותח קלמר ולורחל לתלמולא הכי לקרי לעלי רותח עלי סתמא כלתנן בפ' כיצד צולין (דף עה:) סכו בשמן של תרומה לס חי **הוא יליחנו ולס עלי יקלוף** לת החיצון והתם ולקי עלי רותח קלמר שלין סכין לת העלי לעל בעודו רותח כשצולין לותו על נבי הלס ולחמרינן נמי ולי לית ליה פילי [כלומר היינו בעלי רותח לקית ליה פילי לחנב פילי] בלע ולי מתבל בתבלין והוי רותח לע"נ לעל ליה פילי כלומר [לפי שהתבלים מוסכים לת הכמכא ומבליעים לותו בכולו וזה שעל כלברי בעל התרומה ז"ל שכתב לחפילו חי לחית ליה פילי כולו לסור] ועל נהירא לענין ולחי בהלחה בעלמא סני ליה: **גרסי' בפרק כיצד צולין (דף עה:) איתמר הם לתוך הם דברי**

הכל אסור. ליסור חס שנפל לתוך היתר חס לו כהפך: **חם לתוך צונן וצונן לתוך חם.** ליסור חס שנגע בצונן של היתר לו צונן של ליסור שנגע בחס של היתר רב חמר עלאה נבר הלכך חס לתוך צונן ליסור וצונן לתוך חס סני ליה בקליפה: **ושמואל אמר תתאה גבר.** הלכך חס לתוך צונן סני ליה בקליפה ומיהו קליפה בעי כלאחרינן בסמוך לאחקרר ליה בלע וצונן לתוך חס לינו כחס לתוך חס לאסור ופלונתייהו לרב ושמואל בשנטלו מן האור אלא שעליון הוא חס שאינו נאחב מסס על האור לו ליסור לו סהיתר כלילו מולו לכחס בתוך חס למי: **תניא כוותיה דשמואל.** חס לתוך חס ואחב מסס של ליסור ושניהס ניטלו מן האור אלא שעליון הס חמין: **חם לתוך צונן מדיח.** מסוס לתתאה נבר: **אלא אימא חם לתוך צונן קולף.** לאע"נ לתתאה נבר קליפה מיהא בעי. וכתב הרא"ה ז"ל בפירוש ההלכות לכי אחרינן צונן לתוך חס לאסור ואחרינן נמי לבשר צונן שנפל לתוך חלב רותח לאסור ליינו לבעי נטילת מקום ומיהו בהכי סני [ואחר] להכי ליתא התס בפרק כיצד צולין ונראה שלמל מלתנן התס [שם] נבי פסח נטף מרוטבו על החרס וחזר אלא יטול את מקומו ואחרינן התס [לף עו.] קס"ל בחרס צונת בשלמא למ"ל עלאה נבר אחטו להכי יטול את מקומו וסובר הרב ז"ל לכיון ללמ"ל עלאה נבר סני בנטילת מקום ס"נ לאיכון לקי"ל תתאה נבר סני בנטילת מקום בצונן לתוך חלב רותח. ולא נ"ל כן אלא התס מפני שהוא עלי לחין אס רוטב אינו אוסר אלא בכלי נטילת מקום ומיהו הרגישו נטילת מקום ולא הרגישו בקליפה מפני שהוא מפעפע ומה שלא אסרוהו כולו ליינו מפני שיש בו שיעור לבטלו אלא שכיון שנפל למקום יקוע ערוך נטילת מקום לו שמא כיון שנטף מרוטבו וחזר אליו לומה קלת לרוטב שבקדרה ולפיכך הצריכו בו הכשר לאחני ליינו נטילת מקום שהוא יותר מן הקליפה וכר מן לין [לחפילו לין אס ס' לבטלו] מאחע להתס לאחר שנלקו הפחח מעל האור מיירי מלאחרינן התס תא שמע אכו בשמן של תרומה אס אחרת כהנים יאכלו ואס על ישראל אס חי הוא יחיינו ואס עלי הוא יקלוף את האיצון בשלמא למ"ל עלאה נבר אחטו להכי סני ליה בקליפה לאקורי קא מיקר ליה וכולאי שאס היה על האור לא שייך למימר לאקורי קא מיקר ליה אלא לאחר שנלקו מעל נבי האור מיירי ומש"ה לא אחרינן היה מפעפע לאסור את כולו כיון שהוא עלי ואין אס רוטב אבל היתר צונן שנפל לתוך רוטב של ליסור אס וכן בשר צונן לתוך חלב אס כיון לקי"ל לתתאה נבר אחטו אכולו ליסור ולאחרינן אבל עלי קליפה בעי ופריענן לה בעלי אס היינו אכולו לקי"ל לתתאה נבר אבל לרב לאחר עלאה נבר כולו ליסור: **כבר שחתך עליו בשר צלי.** אסור אע"ג דלית ליה פילי: גרסינן בפרק כיצד צולין את הפסח (דף עה:) איתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור צונן לתוך צונן דברי הכל מותר חם לתוך צונן וצונן לתוך חם רב אמר עילאה גבר ושמואל אמר תתאה גבר ואמרינן תניא כוותיה דשמואל חם לתוך חם אסור וכן צונן לתוך חם אסור חם לתוך צונן וכן צונן לתוך צונן מדיח. חם לתוך צונן מדיח אדקמיקר ליה מיקר בלע וקליפה מיהא ליבעי אלא אימא חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח. תניא אידך בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח וכן צונן לתוך חם אסור. חם לתוך צונן וכן צונן לתוך צונן מדיח. חם לתוך צונן מדיח אדקמיקר ליה מיקר בלע וקליפה מיהא ליבעי אלא אימא חם לתוך צונן קולף וצונן לתוך צונן מדיח (כאן דף קיב.) וככר שחתך עליו בשר צלי רבא אכיל ליה וקרי ליה חמר בשר והילכתא כוותיה: א"ר נחמן אמר שמואל אין מניחין כלי תחת הבשר עד שיכלה כל מראה אדמימות שבו מנא ידעינן ואסקה רב אשי דלית ליה תקנתא עד דמייתי תרי תלת גללי דמילחא ושדי ליה בבי דוגי בתר הכי שביק ליה עד דצייל ושפי ליה ושרי שהשומן צף למעלה והדם יורד למטה: (דף קיב:) * אר"נ דגים כ"ה בגמ' (ג"א) ואמר רב נחמן אמר שמואל דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורין ואפילו בכלי מנוקב מ"ט דגים רפו קרמייהו ופלטי עופות קמיטי ובתר דנייחי דגים פלטי עופות והדר בלעי דגים מינייהו רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה מליחא אתא לקמיה דרבא אמר ליה (ויקרא י״א:ל״א) אלה הטמאים לכם לאסור צירם שנתבשל הבשר כמאכל בן לרוסתי חלח שעליון יוצא ממנו ציר חלוש ולקחר לרבח לכיל ולח חייסינן מסוס מרחית העין ולרי ליה חמר בשר כלומר יין הבשר ומסוס לבנמרח ליכא מאן לחסר ליה כתב הרב חלפסי ז"ל להלכתא כרבה: **אין מניחין כלי. הינו כי לוני לעיל [לף קיח:]: עד שיכלה.** על ציהה כל מראה לחמימות נפלטו ממנו: **תרתי ותלת גללי דמלחא. כין על הבשר כין בתוך הכלי והלס נגרר חחל המלח לשוליס: ושפי ליה.** כמו (כ"מ לף ס.) **הסופה יין.** קולח"ר בלע"ז **כלומר יערה הסומן העליון בנחת מכלי לכלי חחל יתערב בו** הלס: **ומיהו** כי סרינן כה"נ לוקח לאחר שנתבשל כמאכל בן לרוסתי ולינה למיחם למוחל הנוטף חחל מפני מראית העין חבל קולס שנתבשל כמאכל בן לרוסתי כיון דלס נמוך הוא ע"כ בי לוני לסור וכיון לאסור ח"ל לסומן שבתוכו ציהה ניתר וכמו שכתבתי למעלה וכי תימא ולי בשנתבשל כמאכל בן לרוסתי עסקינן היכי מסקינן לרית ליה תקנתא חחל בתרי גללי למלחא והא בכבר שחתך עליה בשר נקיטינן כרבה לאכיל ליה ולא חיישינן למראית העין לו למי להתס היינו טעמא לפי שהמוחל בלוע בתוך הכבר חבל בכלי שתחת הבשר שהוא עומד בפני עלמו חינה מסוס מראית העין טפי חע"נ למקינה ה"נ סרי שכיון שנתבשל כמאכל בן לרוסתי כבר נתמנה כל לס נמוך שבו והשחר הינו חחל מוחל בעלמא וכתוב בהלכות נדולות חחל סרי רב לפי חחל בתרי גללי למלחא או תלת חבל טובא לו שכח המלח מבטל כח השומן והלס מתערב הכל כאחד וכיון שכן נפל בי לוני בבירה לחנן לו בקיאינן בשיעורא למילחא לפי למינן ביה פורתא לילמא לו ממשיך בהלי למא ולי למינן ביה טובא לילמא מבטל ליה לכח הלס ומתערב בהלי שומנא: **והקשה** הרא"ב ז"ל למה הספוג הינו נאסר להא מכי חייס בשרא לאיבא למא עלויה ובלע ליה סרי ספוג של מתכת חס מקנחו חס הוא כלאחקנחו בפ' כיצד צולין (לף עז.) ונמצא שאחילו מה שבתוך הבשר הינו כאח וכי נמיר בשרא למטוויה וסביק ליה נמי ליתסר בשרא תירץ הרמב"ן ז"ל דלמ"ד סרי לכבועו כך פוטנו כלאחרינן בתוליאתא **הילכך כל מה שבולע הכשר** מן הספוג חוזר ופוטנו חבל לסור ליתן לת הספוג לתוך התבשיל שהספוג עלמו לסור הוא כ"כ הרא"ה ז"ל ונפי זה לסור לשהות הלני בספוג כלל אחר שהעבירוהו מעל האור וכן שמעתי שכתבו להחמיר בכך. ולי לפשר לבספוג נמי לאחרינן כבולעו כך פוטנו ואין להחמיר בזה כל כך הלס שבשלו הינו עובר עליו: [לף קיב:] **דגים ועופות שמלחן זה עם זה.** בסיעור מליחתן לקדרה לסוריס: **מ"ט דגים רפו קרמייהו ופלטי.** כל לס ועיר שהלס ועופות קמיטי **לחותים ומקובלים ואין ממהרין לפלוט ובתר**

לנייחי לניס מלפלוט שכבר פלטו כל עירן **עליין העופות פולטין** ולפי **שאין הלניס טרוסים לפלוט בלעי** מלס העופות משל"כ **בכבר וכבר שכמו שזה שוהה לפלוט זה שוהה לפלוט** וחייבי לטרויל למפלט לן בלע וכי תימא ר"ש היינו מולחין שתי חתיכות

יום שמה לחת גדולה ולחת קטנה זו עם זו להא ולהי קטנה נומרת לפלוט למה קולס שתנמר הגדולה לפלוט ובתר לנייחא קטנה בלעה מפליטתה של גדולה ותלסר כלניס מעופות. ולהו קושיא היא שלא"פ שהיא נומרת פליטת למה קולס פליטת למה של גדולה לפ"ה עליין היא פולטת **עיר וכל שהיא טרוסה לפלוט** לפילו עיר אינה בולעת ולניס היינו טעמא לשלמי לפסידי לפי שכבר יצא כל זמן ועירן **ועליין העופות פולטין** לס. ומלשמרינן לפסולין שתמת מסמע לפסולין לנמרי ולית להו תקנתא במליחה וכי תימא למאי לן היכא למימר לפי שאין המלח מפליט כל הלס שבתחיכה שכבר כתבו הגאונים ז"ל דבשעור מליחה כדי הלוך מיל [ואני] רואין שמומחל היינו מן הבשר לאחר שיעור זה יותר מאליס מן הרשעון הילכך ולפי אין מליחה בזה שלא להוציא הלס שעל פני הבשר והסמוך לו הא לפס הבלוע בתחיכה לא חייסינן להוה ליה לס האיבריס שלא פירש לשרי וזהו לעת הרמב"ס ז"ל ולפיכך הוה מערבין שלא לתת הבשר בקדרה על שיהו המים רותחים שאחר"כ אין מפליטין לאדרבה חולטין הבשר ומוענין הלס שלא יצא ולעפ"כ ערבין למלחו כלי אינא הלס שעל שטח הבשר והסמוך לו לפי לא חייסינן שמא קולס שתרניס הבשר בחוס המים תפלוט מן הקרוב לשטחה הילכך לניס שבולעין לס ליתי מעלמא כיון שאין המלח מוניאתו לפסול ואין שברת זו נכונה להא למרינן בחומת לפסולין ומוזריקי לחתכיהם ומלחיה לפילו לקדרה שפיר למי לשלמי המלח מונית לפי' הלס שבתוך החוטין ולע"פ שאחר שיעור מליחה המומחל מלחים היכא למימר לקים להו דבשיעור מליחה יוצא כל מה שהוא לס נמוד והבאר מיחל לחוס הוא שיוצא ומותר ועוד נ"ל שלא רצו חכמים להחמיר בבשר כל כך כיון דקי"ל דלס שמלחו אינו עובר עליו וכי תימא ר"ב לניס שמלחן עם עופות יחזרו אחר מליחה להיותר הרשעון היכא למימר שאין המלח מפליט אלא לס המובלע בחבריס מעלמן אבל לס הבא ממקום אחר אין המלח מפליט ולפ"ז יש להזהר שלא להניח בשר תפל אלא בשר מליח בעוד שמלחו עליו לע"פ שלעתו למלוח התפל לאחר מכן לפי שהתפל כיון **שאינו טרוד לפלוט בולע** הלס שפולט המלוחה והוה ליה לס הנבלע הבא ממקום אחר שאינו נפלט ע"י המלח לנמרי אבל הרב רבינו יונה התיר ואמר אלא דמי לניס להתם הוא שאין בהם לס מנופש אלא אותו שבלעו ולפיכך אין כח במלח להפליטו אבל מחיכה זו שמיה בתוכה כשם שהמלח מפליט לס של בשר מליח שלא יצא מידי כל זמן שהוא לכאן מניחין אותו אלא בשר אחר בעוד שמלחו עליו ופולט לס לפי שזה בולע לס פליטת האחר ושוב אין לו תקנה במליחה וכן יש להזהר שלא להניח בשר שמלח ופלט כל לס ועיר שבו בין שמלחו עליו בין שאין מלחו עליו אלא בשר מליח שלא יצא מידי כל זמן לכאן שבשר פלט כל לס ועיר שבו שוב אין טרוד לפלוט ובולע וכן יש להזהר שלא למלוח בשר בתחלה עם בשר שמלח כבר אע"פ שאותו בשר פולט עיר עליין כל שיש לחוש שתמר פליטת עיר הרשעון קולס פליטת לס האחרון לכי נייח מלפלוט עיר בלע מעמ לפילו כלניס ועופות אלא שבתוספות התירו [לשעת הר"ר יוסף מקורלונ"ש] ואמרו שלא לחי לחי לכניס להיותו טעמא לשלמי לפסידי לפי שאין העופות פולטין כלום מלס ועיר על שפלטו הלניס למן ועירן לנמרי וכבר נשבקו חלקי הלניס קולס שיתחילו העופות לפלוט כלל ולפיכך **אין הלס הנבלע בלניס יוצא** ורוטבם וקיפם: (דף קיג.) דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר והוא שיהיה הטהור מליח והטמא תפל אבל אם היו

ע"י מליחה וזהו שבתוב במקצת נוסחאות לבתר לנייחי לניס פלטי עופות כלומר שאין העופות מתחילין לפלוט על שהלניס נחוש מכל פליטתן לכל כאן שהבשר הזה בתחלה היה פולט עיר ומתוך כך חלקיו רפיס אף כשנתמרה פליטת העיר לאלתר נכנס בה בליעת הלס ולא נשבקו חלקיו עליון ומ"ס כבולעו כך פולטו ע"י המלח ושרי וזו שבתוב בלא רחיה למאי למימרינן בתר לנייחי לניס פלטי עופות על לאו למימרינן לעל פלטי עופות לנייחי לניס לאו לומר לבתר לנייחי לניס לכתי פלטי עופות ובקצת נוסחי נמי ליתיה ולהאי ליפנא לאו ר"נ לניס רפו ועופות קימיטי **בעילנא לפלטי עופות בלעי לניס** ולפיכך נרחה לכל שנתמרה פליטת עיר להיולך מקמי פליטת לס לחיולך לסור לאו שר"ת ז"ל מיקל בכל זה ואומר שאין הלס נבלע בתחיכה אחרת במליחה כל שנמלחו בכלי מנוקב ללס מפרק שריק **ולרך הנקביס יוצא כולו** ואינו נבלע כלל בבשר לאחר לא ולא נהירא להא [דף קיג.] מסום לרפי קרמייהו לבל בשר לאחר לא ולא נהירא להא רב ששת מלח נרמת נרמת מסום לילמת פליט לאי ובלע הלי כלילתא בסמוך אע"נ לאו שמעינן ליה לפליג בתמת מפרק שריק ואע"נ לאסקינהו לאו שנת ובין חלק ובין תרתי שרי היינו מסום לילמי לטרויל למפלט לן בלע לבל היכא לאו פליט ולהי בלע: **והרב** ר"י ז"ל היה אומר לאפילו בשר שנמלח ועומד עם מלחו לאחר פליטת לס ועיר לסור לפי שים על פניו טיחת לס שנפלט וכן המלח מלוכלך בלס הפליטה וחוזר הוא ובולע מחמת חום לפיכך ערין להזהר להניח הבשר קולס נמר פליטת עיר ובתב הרשב"ץ ז"ל שהוא מקובל ממנו ז"ל לפליטת עיר בשר כשתים עשרה שעות ומ"מ לין ספק שאפילו עמ במלחו יותר מזיעור זה בקליפה סני ליה ללס מפרק שריק ולינו מפעפע. והאי לסורין לאמרינן היכא למימר ר"ל דלוקא לניס הוא שנלסרין לבל עופות ולהי שרי ליכא למימר לילמת בתר לפלטי עופות למן לנמרי הלרי ובלעי מלס **הנבלע בלניס ושוב לין** ניתרין במליחה מפני שהוא לס הבא ממקום אחר להא לבתי **פלטי עופות עיר וכל לפלטי** לפי' עיר לן בלעי לס לאו ולהי הלניס בלבל הוא שנלסרים וכן פי' רש"י ז"ל לבל בתום' כתבו לעופות נמי לסורין ולינא לייק כוותייהו לכיון לאמרינן לסורין שתמת לאתרוייהו קאי לאו שלאו סברתם מן הטעם שבתבתי ול"נ לברי התום' עיקר לכי אמרינן לכל שהוא טרוד לפלוט לפילו עיר לן בלע היינו לאו בלע לס מסום לממרק שריק לממליחה הוא לנמרי לבל לניס שנלסרו ונעשו נבלה כיון דקי"ל למליח הרי הוא כרותח היכך לפשר שלא יאסרו העופות מפני פליטת שמנונית שלהם הא ולהי הוו להו כנבלה לאמליחא דהוי שחוטה לממקי בסמוך לאיסורא. כתבתי זה תחלה על לרך לעת הרשלסונים בחתיכה עגמה נבלה לבל לאחר שנתחלסה לי סברא לאו לאמרינן חתיכה עגמה נעשית נבלה לאו לרך ביסול כשבר בחלב וכמו שלחתוך למטה בהלכות טעת חלב מעתה יין מכאן סברה לאסור העופות לבל לאו להתירם מן הטעם שכתבתי ומה שאמרו לניס ועופות שנלחן זה עם זה לסורין ולא לאמרו לניס שנלחן עם העופות לסורין מסום לפילו הכי היה מסמע לפילו לניס מלוחים ועופות תפלין להכי לפי שהם מפרסיון לקמן הא לתניא לנ טהור שנלחו עם לנ טמא ובכה"נ לפילו הלניס היו מותרין וכלמוכחא היא: **רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה.** ובשר נבלה נס כן היה מלוח לתף לקמיה לרבא מסום לאע"נ לפשיטא דנסי לאמרינן כל היכא לטרויל למפלט לן בלע ה"מ לס לשריק לבל בשר מיהא בלע לבתי מסקינן לית שמא בשר היינא ע"י מליחה זיעה בעלמא הוא ורבא פשיט ליה מלכתיב הטמיאם לאסור נירן ורוטבן וקיפן שלהן

להטמלין רבויא הוא ומרבין מינים ירקן והייני ירקא במליחה לחי בבבל הייני רוטבן חלק ירק במליחה ורוטב בביזול וכי תימא לרוטבן לינטריך ולכתי ירקן מנח לן ליתח לרוטב בביזול פטיטא לחסור ולחוסר להיינו טעם כעיקר חלק ולחי לנירן לינטריך והחי קרק להטמלים בסרניס כתיב ולפסר ליכא למנמר מינים לפסר לחסורין למה לסרניס סכן מטמלים בכעלסה ובגמ' בפ' העור והרוטב (קף קכ:) מפרשינן מהיכא קי"ל חלק להכא לא לחיכף לן כיון לולחי לתרבי לן וכבי הוא שנויא לתלמודא: [קף קיג.] **דג טהור שמלחו עם דג טמא מותרין.** לאו בנונעין זה בזה עסקינן חלק שעושלין בסמוך בכלי שפלוטה של זה נוגעת בזה: **והוא שיהיה טהור מליח וטמא תפל.** להסתח טעמא **לא פליט מילי: אבל אם היו שניהם מלוחים אסורים.** לטעמא פולטו ניר וטהור בולע וניר לנ טעמא לע"נ למלאורייתא לא מיתסר כלמוכח בפ' חין מעמידין (קף מ.) מלרבנן מיהא לסור וחין נריך לומר שהיה טעמו מליח וטהור תפל שהוא לוסר משום לטעמא מליח פולטו ניר וניר זה שהוא רותח מחמת מלח נבלע בטהור ולוסרו ולע"פ שטהור הייני מליח כ"כ מחמת בליעתו שלא יהא נאכל מחמת מלחו ולעיל לחמרינן לחלק חלק מליח הרי הוא כרותח חלק כשחינו נאכל מחמת מלחו היינו לומר שאין הבשר רותח הוא ונבלע בו ומיהו הבשר ענין חשבינן ליה למס"ד לחמרינן טהור מליח וטעמא תפל מותר אעפ"ש שנבלעין בתוכו טפות רותחות מן הטהור אעפ"כ הייני מתחמם כל כך על שיפלוטו ומיהו משמע **[לטעמא מליח או שניהם מלוחים]** לכקלישה שני לכבל לוסור אע"י מליחה שני ליה בקלישה וכן לעת הרמ"ה ז"ל לבל לעת הרמב"ן ז"ל מחמיר ולומר להכא כולי חיים מרוב טפות מלוחות שפת חמות בעצמן ויותר נ"ל לברי הרמ"ה ז"ל ומיהו הוא ז"ל מנריך נטילת מקום ולחר לבפסחים (קף עה:) מוכח בהיא לברותא לגלי בעינן נטילת מקום ולחי מוקם לו בזה להתם שהי לנטף מרוטבו וחזר ולילו שלנו לותו בדין לחנעי וכמו שכתבתי למעלה לבל בגלי לן בעינן חלק קלישה בלחול ומיהו הכא לפסר לכיון לעיר זה יצא מן הטעם ועמ בעינן ונבלע לח"כ בטהור ה"ל בנטף מרוטבו על החרם וחזר ולילו לבעינן נטילת מקום: **אין הבשר יוצא מידי דמו אא"כ מולחו יפה יפה [ומדיחו].** כתב הרמב"ן ז"ל מליחו יפה יפה שהי הלחות במקום לחת בכלי מנוקב להעביר המלח ולחת בכלי שהי מנוקב להעביר טפות לס שעליו וכן מולחו יפה יפה הרבה מליחות במקום מפני נדלין ומתוכו בדבר שמבשלין כולו כלחד: **הא דחלליה בי טבחא.** לב הוצ חלק בעי הלחה בריקה בחלליה בי טבחא כל לחיכה בבשר מתרנמינן חלול וכי קתני במתני' מליח ומולח בלחי חלליה בי טבחא. והלחה לחסורה נריכה להעביר לס שעל פני הבשר שהי המלח מפליטו בחומו חלק לס שבתוכו הבשר שהוא לח חבל לח מה שנתבשם על פניו ולפיכך חס לח יהיה חותו בתחלה יש לחוש שמא לחחר שיהא הבשר מלפלוטו לס ויר יהא ניתך הלס ויבלענו כ"כ הרמ"ה ז"ל ולפ"ז לח לחי שפיר מה שכתבתי למעלה בשם הר"ר יונה ז"ל שנריך להזהר שלח להניח הבשר במלחו בכלי שיפלוט כל למו ויירו וכיון שמסלקין חותו קולס לכן ומליחין חותו לחחר מליחה למה נריך להליח קולס מליחה מן הטעם שכתבנו לפיכך נ"ל להיינו טעמא למליח בתחלה כלי שיתרכך הבשר **ויצא למו ע"י מליחה** שלח יהא נקרם על פניו לח יהא כח במלח להוניח למו ובטעמא למליחה לחר מליחה כלי להליח לחלוחית הלס שעל פני הבשר הבא שם מפליטתו: **רב דימי מנהרדעא מלח במלחא גללניתא ומנפיץ לה.** יש מפרשים שלח היה מליחו ללח מנפץ המלח ולוקח גללניתא להיינו מלח נקי חבל לקה לח לפי שחינו מתנפץ יפה והרלב"ל ז"ל פירש שמי שחינו מולח במלחא גללניתא נריך להליחו בכלי מנוקב יפה יפה כלי שלח יחזור ויבלע בו הלס הנבלע במלח שהוא נמוח עכשיו במים ורב דימי מנהרדעא למלח במלחא גללניתא ומנפץ לה ולחר כך מליח לפילו בכלי שחינו מנוקב לחין לחין כלן ללח טפת לס שעל פניו ולחיה כלי לוסור לת הבשר לענין לנמרי ולענין המלח הוא ופורתא בטיל לגמרי ולענין המלח ענמו שמולחין בו מסתברא לסרי לפי לח סרי חנו רוחין לעיל שהמלח ניתך על הבשר ונותן טעם בו והיה רחוי לוסרו חלק ולפי מסמע לסרי ולומר הרמב"ן ז"ל לטעמא לפי שהלס נסרף במלח ומיהו לוקח הלס הוא לחמרינן הכי חבל בשומן לוסור וכעירו לח: **אין מחזיקין דם בבני מעים. לינם בחזקת לס ליאסר לס לח נמלחו: הדרא דבנתא. לקין שהכיב הכנתא לינטרי"ל** בלע"ז: **מעיא. קיבה או כרס ושלח הקין: וכרכשא. טבחית לבל הלב והריאה והכבד וכנתא נופת יש בהם לס ועריכין מליחה: ודקדק** הרמב"ן ז"ל מלחמרינן לין מחזיקין לס בבני מעים ולח לחמרינן לין לס בבני מעים לזוקק מסתמא הוא ללח מחזקינן הא לסמיק חייסינן ובעי מליחה וכתב ר"ת ז"ל שהכרס לינו בכלל מעים ומחזיקין בו לס שהרי לחמרו במחט שנועלת בעודי בית הכוסות שלח יהי עליה קורט לס בילוע שהוא לחחר שחיטה ולילי מהו לו לירילו לתנן הכי קלחמרינן שמתוך שהן מועט לין נריכין מליחה לפי שלותו לס המועט שבהן לינו פורס מהן בביזול והוה ליה לס החיבריס שלח פירס והרי לבל לו שלח יהא לס בהם כלל שלפילו בקין הבשר נרחה לעין שיוצא מהם לס ע"י חבורה. וכנתא נופת לכתיבנא לנריכה מליחה וכמליחה שריך היינו לין הנמרא לבל בהברי הנחונים ז"ל נמנא שנזרו עליה ולסרוה חלק לגלי וכן כתוב בהלכות נדולות כנתא נופת לסירה מהום שורייקי קטיני לחית בה ולע"נ לחתכה פורתא פורתא ולחלה לסירה [לח שנא לתורה ול"ם לכל קינוח]. וכתבו בתוס' הכי לחמרינן לחין מחזיקין לס בכרכשא והברא לכנתא היינו בנופן לבל בשמן ולחי יש בהם לס ולפי זה טוב למלוח חותן מנא הסומן קולס שיהפכו חותן כיון לחהום סומן

שניהן מלוחין אסור ואצ"ל שהיה הטהור תפל והטמא מליח שהוא אסור אמר שמואל אין הבשר יוצא מידי דמו אא"כ מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה איתמר רב הונא אמר מולח ומדיח במתניתא תנא מדיח ומולח ומדיח ולא פליגי הא דחלליה בי טבחא הא דלא חלליה בי טבחא רב דימי מנהרדעא מלח במילחא גללניתא ומנפיץ ליה אמר רב משרשיא אין מחזיקין דם בבני מעים תרגומא הדרא דכנתא מעיא וכרכשא ואמר שמואל אין מניחין בשר מליח אלא על גבי כלי מנוקב רב ששת מלח ליה גרמא גרמא תרי מ"ט לא דלמא פליט האי ובלע האי דחד נמי דלמא פליט האי גיסא ובלע האי גיסא אלא לא שנא * כ"ז לא נמצא בספר כתיבת יד. ד"ת [ובד' קושטאנטינא איתא] (וכמה שיעור שהייה שיצטרך להשהות את הבשר במלח אמרו רבנן בכדי שישחוט הבהמה ושתהיה נפשטת ותבדוק הבשר מן החלב ומכל איסורין שיש בה בציר מהאי אסור לאכול מאותו בשר וכו') אמר שמואל משום ר' חייא השובר מפרקת בהמה קודם שתצא נפשה ה"ז מכביד את הבשר וגוזל את הבריות דמיבלע דם באברים ואיבעיא לן הואיל ואבלע דם באברים מי שרי למיכל מינה באומצא או לא וסלקא בתיקו וקי"ל

יום שמה

הוא לבעו מליחה. ויש מי שאומר שאסור למלוח בני מעייס הללו שחין בהן לס עס הבשר מסוס לפליטו ובללעי מינייהו להס נייחי לליתי בהו מילי למפלטו וכלללמרינן בלנים ועופות וחין זס נכון שאע"פ שחין בהס לס ליר מיהל לית בהו וכבר כתבתי למעלה שכל זמן שהבשר טרוד לפלוט ליר חינו בולע לס ולל עוד ללל שיש לומר להני כיון לליתי בהו למל לל [בללעי] ללל מסרק שריך ליה ולחזול בהלי מלוח וכן כתבו חכמי הלרפתיס ז"ל וכן הלעת מכרעת: **אין מניחין בשר מליח אלא ע"ג כלי מנוקב.** מלקלמר חין מניחין ולל למר חין מולחין מסמע ללל מיבעיל שלסור למלוח בשר בכלי שחינו מנוקב ללל לפילו להניחו שם לסור ומיהו מסתברל להיינו דוקל כשיעל מילי כל למו ועליון לל הולח לפי שיש לחוש שיבלע מן הלס שעל פניו ללע"ג ללכתי פליט ליר ליכל למימר לחייבי לטריל למפלטו לל בלע כלללמרינן בסתם מליחה לפי שכלן הלס מתכבש תחתיו כיון שהכלי חינו מנוקב ובכה"נ ולחי בלע ללע"ג לפליטו ליר וכיון לבלע חין לו תקנה במליחה שחין המלח מוליל לס שבשו מתקום לחר כל שחינו מוליל לס של עלמו לבל לס הניחו בכלי שחינו מנוקב קולס שיעל מילי למו לפילו תלמר שבלע הבשר מלס שפלטו כשיחזור וימלאנו בכלי לחר [שהוא] מנוקב יפליטנו המלח כשם שהוא מפליטו לס של עלמו כמו שכתבתי למעלה בשם הר"ל יונה ז"ל: **דילמא פליט האי ובלע האי.** שלי לפשר לשתיהן לנמור פליטתן כאחת וכשנמרים שאחת בולעת מן האחרת: **אלא לא שנא.** לכל היכל לטריל לפלוט לפילו ליר לו בלע לס ומסתמא קולס שנמרים שאחת לפלוט ליר נמרה שאחרת לפלוט למה לנמרי: **הרי זה מכביד את הבשר. שבשעת שחיטתה היא טרודה להוליא [לס] וכשמוכר מפרקתה מתוך ערתה ליז בה כח להתלחח ולהוליא לס והיא נחה ושוקטת והלס נבלע בליברים ומכביד הבשר ונמלא נוזל לת הברייות כשהוא מוכרה במשקל והוא שוקל הלס: ואיבעיא לן הואיל ומבלע דם באיברים מי שרי למיכל מיניה באומצא או לא.** זו היא נרסת הרב חלפסי ז"ל וה"פ כיון למבלע לס בליברים והלס פורש ממקום למקום הוא ליה כלס האברים שפירש לאסור לו לילמל לכה"נ לל מיקרי פירש ולפי נירסת זו לוקל בלומלא לסיינו חי כלא מליחה הוא למיבעיל לן לכל בללי לחי נמי לקלרה ע"י מליחה פשיטא דשרי לנורל שאיכ ליה ומליחה מפיק ליה שאע"פ שאין לו **כח להוליא לס** הנבלע הבא ממקום לחר מוליל הוא לת זה. לבל רש"י ז"ל לל נרים לומלא ללל נרים למיכל מיניה שרי לו לילמל למיכל מיניה לסור ולפי נירסת זו לפילו לללי ועל ידי מליחה מיבעי לן לדילמל **שוב חינו יולא** ולסור ולל נהירל לשם לילמל לחין לו תקנה כי היכי לחמר נוזל לת הברייות הול"ל מחכיל לס לת הברייות

דתיקו דאיסורא לחומרא: **מתני'** בשר בהמה טהורה עם חלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה או בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה מותר לבשל ומותר בהנאה ר"ע אומר חיה ועוף אינן מן התורה שנאמר (שמות כג שם לד דברים י"ד:כ"א) לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים פרט לחיה ולעוף ולבהמה טמאה: (דף קטו.) קיבת העובד כוכבים ושל נבלה אסורה המעמיד בעור של קיבה * נ"א כשרה נבלה אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה (דף קטז:) כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה וטרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת מפני שכנוס במעיה: **גמ'** אטו קיבת עובד כוכבים לאו נבלה היא אמר שמואל חדא קתני קיבת שחיטת עובד כוכבים נבלה ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותן בעור קיבת נבלה הא קיבה גופה שריא לא קשיא כאן קודם חזרה וכאן לאחר חזרה דתנן (ע"ז דף כט:) שאל ר' ישמעאל את ר' יהושע מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים אמר לו מפני שמעמידין אותן בקיבת נבלה והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה חזר ר' יהושע וא"ל מפני שמעמידין אותה בעור קיבת עגלי עבודת כוכבים והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבלה אבל בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת עובד כוכבים ובקיבת כשרה שינקה מן הטרפה מעמידין וכל שכן בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה מאי טעמא דחלב המכונס בעור חלב קרוש שבתוך הקיבה ולקמר לאסורה מסום לכנוף הבשמה חסכינן לה: **ושל נבלה. גמ' פריך לטו לעובל כוכבים ולאו נבלה היל: המעמיד בעור של קיבה אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה.** קמ"ל שאע"פ שעור הקיבה מעמיל החלב לל מיתסר בכל לסו ללל הרי הוא כשאר ליסורין בנותן טעם: **כשרה שינקה מן הטרפה וכו' מפני שכנוס במעיה.** ולל חסיב כנופה ובגמרל פרכינן מינה לרישל לקתני קיבת העובד כוכבים ושל **נבלה לאסורה אלמא כנופה** לייינין לה: **גמ' אטו קיבת עובד כוכבים לאו נבלה היא אמר שמואל חדא קתני.** ומסום נבלה קל לסר לה: **ומי אמר שמואל הכי. לקיבת נבלה מתסרת אלמא כנופה** למיל והלמר שמואל מפני מה לסרו גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותן בעור קיבת נבלה הל קיבה נופה שריל מסום למעלמל אתיל ולאו כנופה למיל. והקלסה הל"ר יהונתן הלוי ז"ל לאלי לינטריך שמואל למימר בעור קיבת נבלה לפי' עור בשרה נמי תיתסר מסום בשר בחלב ותו קשיל ליה היכי מיתסרל בכל הסו ליטעמיה קפילא ולילוי בנותן טעם וניחל ליה ז"ל לי מסום בשר בחלב לל הוה מיתסר ללל בנותן טעם כלתנן במתני' המעמיד בעור קיבה אם בא"ט לסורה ומסום עור קיבת נבלה נאסרת בכל הסו לכיון לחמיר טפי ללל ולאי מסמע לנלני לי נמי לקלרה שרי ולאומנל בלאוב הוא לקל מבעיל ליה לי שרי לו לל לחפילו תמני לומר לסור לל הול"ל סס לת הבריות למיכל בחומנל בגרסינן בגמרל [לף קיל.] המבשל במי חלב פעור מסום למי חלב לינו כחלב וכתבו בתום' לה"מ מלאורייתל לכל מלרבנן מיהל לסור להל כותח הבבלי מסום נסיובי לחלבל לחית בה מתסר כלחיתל בפ' ללו עוברין (לף תב.) ולע"פ שאין זו רחיה למי חלב לל היינו נסיובי לחלבל מסתברל כוותייהו: **מתני' בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה.** לישור הנאה נפקל לן בגמרל [לף קטו:] מלכתיב לל תבשל שלשה פעמים לחל לישור לכילה לחל לישור בישול: **בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה מותר לבשל ומותר בהנאה. לישן כו מסום בשר בחלב כליליף בגמ' [לף קיג:] וכחכילה מיהת לסור מסום לישור טמלה: פרט לחיה ועוף ובהמה טמאה. גלי פרט לעוף שאינו בהמה גלי פרט לחיה שאינה בהמה ולע"ג לחיה בכלל בהמה לתק קרא יתירא ומעטיה. גלי ולא בהמה טמתה לבל בהמה טהורה ללאו גלי כגון פרה ורחל לתרבי מקרא** [הוא בגמרל לף קיג.] בגמרל נאמר לל תאכלו כל נבלה ונאמר **בלותן פסוק עצמו לל תבשל גלי בחלב לאו מסמע כל שנוהג בו לישור נבלה יש בו מסום בשר בחלב:** [לף קטז:] **קיבת עובד כוכבים ושל נבלה הרי זו אסורה. קיבה היינו**

לחוקומי קא מוקים לי בטול לבל מקום בשר בחלב ליכא למימר כי לכל חיתת ללא יהיב טעמא ללו בשר בחלב הוא ללא הלי בחפיה קלי והלי בחפיה קלי ולזה הסכים הר"ס במז"ל בפ"נ מהלכות מאכלות אסורות מכלל לם"ל ז"ל לבלחיסורין הללו הולכין אחר נותן טעם ללא להכא לאסור מקום לחוקומי קא מוקים לבל לחריס לומריס לבבל לבר של עובדי כוכבים לי הלכו בו אחר נ"ט כלי שלא יפרוץ ולכתוב עול בזה במסכת ע"ז בם"ל: **לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה**. [כי קאמר שמואל חלת קתני לתרוני למתני' חיירי בדינא **לקולם חזרה וכי** לאמר מפני מה לסרו נבינותם לאמר לה לגיבא להלכתא לכתר חזרה]: **מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים.** לפ"ג ללאו מנוסה היא לפ"ם לסורה לחפולי פירסא לבסמת עבודת כוכבים **לסור כלמפרש התם לניחא ליה בנפחיה** לבל קיבת נבלה ללא מנוסה שריא ומפ"ה לינעריך שמואל למימר שמעמידין לותה בעור **קיבה הא קיבה שריא** ומתני' למתרן לה שמואל לה"ק קיבת עובד כוכבים נבלה נסנית קולס חזרה ושוב לא זזה ממקומה ובנמ' פרכינן נמי סיפא למתני' לקתני כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה לסורה וכו' למשמע ללאו כנוסה למי לריפא למתני' לקתני לקיבת עובד כוכבים לסורה ומשנינן לה כה"ג לריפא קולס חזרה וסיפא לאחר חזרה לגיבא להלכתא קיבה ללאו כנוסה חסיבא: **והלכתא** לין מעמידין בעור קיבת נבלה ובקיבת שחיטת עובד כוכבים ובקיבת כשרה שינקה מן הטרפה מעמידין וכ"ם בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה מלי טעמא **לחלב המכונס בתוך הקיבה** פירסא בעלמא הוא כך הגירסא ברוב הנוסחאות וכתבה הרב לללפסי ז"ל וקשיא טובא היכי לחרינן למעמידין בקיבת כשרה שינקה מן הטרפה לסא מתני' לקתני בהדיא קיבתה לסורה ולוקימנא לה בנמ' לאחר חזרה תירץ ר"ת ז"ל לכי לקתני קיבתה לסורה היינו בללול לכיון למן הטרפה בא ועליין הוא עלול ללו פירסא בעלמא הוא ולסיר והא לסרינן הכא להעמיד בקיבת כשרה שינקה מן הטרפה היינו לוקא בקרום שכיון שנקרש יוצא מקורת חלב והיו פירסא בעלמא ומתמה למילתא לכי הוא שלין מעמידין ללא בקרום וסיפא לקתני טרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת לפילו בללול קאמר ללאו נוסה **הוא וכ"ם בקרום לשריא** לפירסא בעלמא הוא ולפי זה הא לתניא לעיל קיבה שבישלה בחלבה לסורה מתוקמא לילבא להילכתא בללול ולין זה לעת הרב לללפסי ז"ל שהוא כתב עלה להסיא בדייתא לחיתא לילבא למשנה לשנוה לבל למשנה לחרונה קיבה שבישלה בחלבה מותרת שלמא ס"ל ז"ל לילבא להלכתא שריא לפילו בללול והרמב"ן ז"ל נלחק להעמיד לבריו ולין מה שכתב בזה מחוור כלל שלא עיקרן של דברים שלמזן זה לינו מעיקר נמרא שלא תוספת לשנויס פוסקי הלכות הוא ולינו מכוון בנוסחאות ובמקצת נוסחאות כתוב הלכתא לין מעמידין בעור קיבה שלא בקיבת נבלה ובקיבת טרפה שינקה מן הכשרה ולא בקיבת כשרה שינקה מן הטרפה להיינו טעמא לחלב הכנוס בבהמה ללו כבהמה שנמצא בה להיינו ליה שלא הרי הוא כמונח בקערה ולינו כמקום שבא משם ולין חלב נמור יש בו לכל לבר. ומלי לאמרינן עלה **בפרק לין מעמידין** (לף כט:) לפירסא בעלמא הוא ללו למימרא שיהא כפרש להא לסרינן ליה בהדיא בתר חזרה לקתני כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה לסורה שלא לכי לאמרינן שפורש מנופה ולינו כנופה ומפ"ה כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה לסורה וטרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת: **סליק** פירקין בהלכות **תנן** בפרקין [לף קח.] טיפת חלב שנפלה בחתיכה חתיכה לס יש בה בנותן טעם בלותה חתיכה לסורה נער את הקדרה לס יש בה בנותן טעם בלותה קדרה לסורה נרסינן עלה בגמרא לאמר רב כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ולוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה ופירסו בתום' לרב פירושי מפרש למתני' וממתני' הוא לקא מפיק לחתיכה עצמה נעשית נבלה טיפת חלב שנפלה על חתיכה שהיתה עומדת בקדרה למעלה מן הרוטב לס יש בה בנותן טעם בלותה חתיכה ותרתי קמ"ל חלת שכל לותה חתיכה מנטרפת לבטל הטיפה לפי שהיא נכנסת ומתפשטת בכולה לתע"ג לחס בחס בלישור שאינו שוה שהיא מפעפע כל שהן בו רוטב לינו לוסר יותר מכדי קליפה. ס"מ בחוס של עלי וכיוצא בו לבל חתיכה זו כיון שעומדת בקדרה מתוך שיש בה הבל ולחות הלישור מתפשט בכל החתיכה וקמ"ל תע"ג לדוקא לותה חתיכה לסורה לבל שאר החתיכות מותרות תע"כ נער את הקדרה והיינו לקתני סיפא נער את הקדרה לס יש בה בנותן טעם בלותה קדרה לסורה כלומר שאם נער את הקדרה לאחר שלותה חתיכה קבלה טעם מן הטיפה בכה"ג לס יש בה בנותן טעם בלותה חתיכה לשאר חתיכות שבקדרה לסורה לחתיכה עצמה נעשית נבלה וכעיגן ס' כנגד כולה והיינו לאמר רב חתיכה עצמה נעשית נבלה וכשנער את הקדרה ויהיו מלי לקאמר ולוסרת כל החתיכות מפני מינו במינו לא בטיל סברת לנפסיה היא כמ"ש לם"ל כר' יהודה לאמר הכי ולאו פירושא לממתני' לסא יש בהדיא קתני לאם יש בלותה חתיכה בנותן טעם כל הקדרה לסורה ליכא נותן טעם כל הקדרה שרי לממתני' דבנן היא לסבירא להו לפיי מין במינו בטיל וממתני' לפרק גיד הנשה שנתבשל בין הנתיים שמכירו בנותן טעם וכיון לללזלינן בית בתר נ"ט לשאר נידון חלמא לנן במינו בנותן טעם. ושמעינן ממתני' להיי פירושא שלישור לא שנפל בחתיכה שהיא עומדת חון לרוטב שהלישור מתפשט בכל החתיכה לבל חינו יוצא מחתיכה לחתיכה לאי לא תימא הכי לפילו בלא נער את הקדרה היו מני לממתני' לאם יש בנ"ט מן החתיכה בלותה קדרה לסורה והיינו לאמרינן בגמרא לילמא לא נער כלל ולא כאה כלל מבלא בלא מפלט לא פליט לממשע שלין לישור נפלט מחתיכה לחתיכה כל זמן שלא נער והא ולאי לא נהירא למ"ט נימא שיהא לישור מתפשט בכל החתיכה ולפילו נאה כמה ולא יהא יוצא מחתיכה לחתיכה ולפילו בלקה שבלקות הא ולאי לא מסתבר ועוד שלפילו נאמר כן למילתא פסיקתא היא שלין לישור יוצא מחתיכה לחתיכה לעולם מכל מקום היא עצמה פולטת מנופה לתוך החתיכה הסמוכה לה ותאסור בפליטתה כיון לס"ל חתיכה עצמה נעשית נבלה. ותירצו בזה לפילו למאן לאמר חתיכה עצמה נעשית נבלה לינה לוסרת שלא במקום שהלישור עצמו יכול להתפשט לפי שבכל מקום שהלישור והיתיר מתפשטין יחד חשבינן לף פליטת היתיר כפליטת הלישור כיון שהוא מתערב עמו אבל במקום שלין לישור יוצא [לין] היתיר לבדו לישר לאי לא תימא הכי רותא לללי שלא מתירין בקליפה נימא שלותה קליפה נעשית נבלה ולוסרת הסמוכה לה ושניה לפליטית וכן לעולם שלא ולאי היינו טעמא שכיון שלין בליעת הלישור מתפשט שלא כדי קליפה מוחל על היתר היוצא מלותה קליפה לינו לוסר הסמוך לו וזהו טעם הכתר מליחת בשר שלא"פ שהמלח בולע מלס ונעשה חתיכת נבלה והמלח נותן טעם בבשר לפ"ם לין הבשר נאסר בכך כיון שלין הלס הלוסר נבלע בבשר לחיירי לטריק למפלט לא בלע זהו לעת

קיבה פירשא בעלמא הוא: **סליק פירקא** (דף קל.) **הזרוע** והלחיים והקיבה נוהגין בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין שהיה בדין ומה חולין שאין חייבין בחזה ושוק חייבין במתנות קדשים שחייבין בחזה ושוק לא כל שכן ת"ל(ויקרא ז:ל"ד) ואתן אותם לאהרן הכהן ולבניו אין

רבינו יצחק ז"ל. לפי זה יהיו מחוור לכיון לקיימת [לן] לחתיכה עצמה נעשית נבלה ולפפר לסוחטו לפור כלומר שלפיהו היה לפפר לאיסור שיסחט ויצא מחתיכה זו לפ"ה החתיכה לסורים לרב הכי ס"ל וכמו שיתבאר בסמוך בס"ד כיון שכן הרי כל מה שחתיכה זו

יום שמו

על היתר פולטת איסור נמור הוא להם [לחמרינן לפיהו היה] לפפר לאיסור שיסחט מן ההיתר לפ"ה לפור וכיון שהוא כנוף האיסור למה לן תלפור חברתה בפליטתה

גמ' (דף קל:) אמר רב חסדא המזיק מתנות כהונה או שאכלן פטור מ"ט אי בעית לי אלא מה שאמור בענין:

ומה שהביאו ראיה מן המליחה ליכא למימר שהלם נמרף וכלה בתוך המלח לגמרי וכן מה שהביאו ראיה מן הצלי נראה לי לכיון לחתיכה עצמה נעשית נבלה מבשר בחלב למלנו כמו שלפרש לפנינו בס"ד לין לומרים כן אלא לומיל לבשר בחלב לרך ביצול ולין בבשר בחלב קליפה מן התורים להרך ביצול לפרים תורים בזוקק ובהא נמי סליק פירוקא למלח של מליחה אלא יפור למלמין לקמן בגמרא [לף קח:] מבלע בלע מפלט לן פליט להלמא כל שלא נער לין החתיכה לוסרת חברתה מחמת פליטתה ה"מ למלן לם"ל לפפר לסוחטו מותר לכיון שכן לין חתיכה זו שקבלה טעם מן החלב נילונית לחתיכת בשר לפור אלא בחלב שקבלה טעם ממנו ומ"ם מקשינן למבלע בלעה מפלט לן פלטה פליטה לוסרת לפי שהחלב שבה לפפר שלינו יוצא מחתיכה לחתיכה ולפיהו הוא יוצא ממנה הוה ליה מין בשלינו מינו ול"ל שתאפור כל החתיכות כולן מפני שהן מינה לבל למלי למסקינן לפפר לסוחטו לפור לפפר לפיהו בשלא נער כלל [ולא כיסה כלל] לחמרינן לכיון שנוף היתר של חתיכה זו נעשה לפור לוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה כיון שכולן עומדות בקדרה שים בה הבל וליחות ולפיכך נראין לבדי רש"י ז"ל לרך הכי מפרש לה למתני' טעת חלב שנפלה על חתיכה לם יש בה בנותן טעם בלותה חתיכה לסורה כלומר הקדרה כולה מפני שחתיכה עצמה נעשית נבלה ולוסרת כולן מפני שהן מינה לאל"נ למתני' לעיל לבפרק גיד הנשה מוכחא לסין שלינו בנותן טעם מפום לרב ס"ל כר' יהודה לאמר מין במינו במשהו קאמר לתנא הכא הכי סתים לן מלפסיק ותני לם יש בה בנותן טעם בלותה חתיכה לסורה כלומר הקדרה כולה ולפיהו כתה והיינו לאמרינן עלה בגמ' ק"ל מר זוטרא לרבינא מכאי רב כתלן לאמרה לטעתיק כר"י לאמר אין במינו לף בטיל ליתא פלינא לרבה לאלרב לאמר רבה הקדר ר"י כל אין ומינו ול"ש סלק לת מינו כמי שלינו ושלינו מינו רבה עליו ומבטלו כלומר אין לוסור שנתערב במינו ושלינו מינו להיתר סלק לת שלינו [שלינו] מועיל לו לבטל האיסור לאין בטיל ולא תוספת הוא שיהא נוסף עליו להיות שניהם לוסר כדי שלא יוכל שלינו מינו לרבות עליו ולבטלו שלא סלקהו כלילו לינו כאן וירבה שלינו מינו של היתר על האיסור ויבטלנו ואכל נמי הרי ים כאן רוטב לבטל לת כל החתיכה הנשרת ולאלי לוסרת לכיון לרב לייק מקשינן תנן סתמא לם יש בנותן טעם בלותה חתיכה לסורה הקדרה כולה לסורה ולפיהו כתה תסמא לן נמי מתני' לאם יש בנותן טעם בלותה חתיכה הקדרה כולה לסורה לעולם ולא תבטלינן לה ברוטב אע"פ שלינו מינו ומהלרינן לאי ברוטב רכה ה"נ לבטיל ברוטב במאי עסקינן ברוטב עבה כלומר לק לק של בשר ושומן הכא במאי עסקינן ברוטב רכה כלומר לאם יש בנותן טעם בלותה חתיכה לסורה כלומר הקדרה כולה ולפיהו כתה והלר תני בשר לת הקדרה כלומר הנים בה מיל קולס שקבלה החתיכה טעם מן הטופה להסתק נתערבה הטופה בכולן לאם יש בה בנותן טעם בלותה חתיכה לסורה כלומר אין כח בטופה לאסור כולם שלא לאם כן יש ליתן טעם בכל הקדרה: ונרסינן בגמרא [לף קח.] על מיימרת לרב ומאי קסבר לי קסבר לפפר לסוחטו מותר

חתיכה עצמה לאאי נעשית נבלה שלא קסבר לפפר לסוחטו לפור ולחתמר רב ורבי חנינא לאאי (תרוייהו) לפפר לסוחטו לפור ושמואל ור"ש ברבי ור"ל לאאי לפפר לסוחטו מותר וכתב רש"י ז"ל כלשון הזה מאי קסבר בלפפר לסוחטו בלפור שנבלע בהיתר ונתן בו טעם ולפרו וחזר ובישל היתר זה עם היתר לאחר הרבה שלפפר האיסור הנבלע בזה ליסחט ממנו ולילחלק בהיתר האחרון ולין בו כדעיור שלפור לת האחרון לי קסבר הותר נם לת הרלשון מפני שנפלט ממנו ולכתחלה הוא לאסור שלין מבטלין איסור לכתחלה ומיהו ליעבד שפיר למי לשרי לאכול נם לת הרלשון לאאי חתיכה עצמה נעשית נבלה לא לפפר הוא לסחוט ממנה ולחלק לאחרים שלא קבלו ממנו כלום ונם לין נו לאסור על שיתן החלב טעם בכולן לליכא למימר לפפר ליסחט מזה וליבלע בזה שהרי כולן שוין בטעמן ולי זה תתיר ולי זה תאסור ללא קסבר מצטרפין החתיכה שוב לין לה שיתר בסחיטה ומשמוענן ללף שהיתר שבה נעשה איסור להיות כאן שיעור נגול לאסור לאחרים הרבה עכ"ל. ולבריו לריכין פירוש לפירושו ללכאורה משמע ללא ולא אחת היא ולי לא הא קסבר לא קיימת הא ובכה"נ היכי שייך למימר לאאי להא לי קסבר לפפר לסוחטו מותר ולאי לם"ל לאין חתיכה עצמה נעשית נבלה ולא לפפר בלאו הכי ועוד מאי שנא הכא דלייקינן הכי [ולא לייקינן הכי] בפרק גיד הנשה (לף ק.) בימיתא לרב לאוקי לחמורא עליה ולרב כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה. ובזה לפפר לומר בתם מסום למין במינו הוא לא לריכינן לטעמא לפפר לסוחטו לאור להתם מסום מיעוט מינו נאסר לפילו תמני לומר לפפר לסוחטו מותר לעולם הוא לאור ולוסר כל החתיכות כיון שהחתיכה שנתערבה בה האיסור בתחלה לא היתה ראויה להעלות לפני נאולה כמה לבל בשר בחלב שלא במינו הוא וכיון שריבה עליו בין שיהא מותר כיון שנתבטל החלב בשלא במינו שבשר בחתיכה לילו היתה נאולה מבטלת החלב ומוף לינו כתחלת לינו שלא כיון שלפפר לסוחטו לאור לפילו בשר נעשה לאור מחמת עצמו ולוסר כל החתיכות מסום מין במינו מסום לטע"ל לפפר לסוחטו לאור לין לאיסורו של בשר מפני חלב שבו שהרי לפילו נסחט ממנו החלב נעשה יהא לאור מחמת עצמו ולפיכך לא הוזכר לפפר שנתבטל בחלב יהא לאור מותר שלא בשר בחלב בלבד ולפי זה נראה שלין לסוחטו לאור או מותר שלא בשר בחלב בלבד בלאו הכי לאיסורו שנאסר מחמת מינו לא חתיכה עצמה נעשית נבלה שלא לא באיסור שנאסר מחמת מינו לא בשר בחלב ולילחלמי לעלה [פ"ב הלכה ג] נרסיי תרומת שנתבשלו עם העלסים חולין ויש בהן בנותן טעם ריבה עליהם עלסים מותר על כמה ירבה פלונתא לרבי ור' ישמעאל בר' יוסי על לעתיה לרבי לו לאמר על שירבה על כלהון על לעתיה לרבי ישמעאל לו לאמר על שירבו על הנופלין ומשמע לרבי לטעמיה לאאי בשמעתין לפפר לסוחטו לאור וחתיכה עצמה נעשית נבלה ומינה לפילו בשאר איסורין לחמרינן לפפר לסוחטו לאור ומה שכתבתי נם כן לחתיכה שנאסרת מפום מינה לפילו נאמר לפפר לסוחטו מותר לחמרינן בה חתיכה עצמה נעשית נבלה לא בחיכה שנאסר מחמת מינו ולפיכך נ"ל לעיקרא לפילתא הכי לילחא למקום לבשר בחלב מלינו לפפר לסוחטו לאור וחתיכה עצמה נעשית נבלה הכא חכמים לבריסה בכל האיסורין בין שנתערבו במינו לו שלא במינו לבשר בחלב ולנו הכי קאמרינן לי קסבר לפילו בבשר בחלב שלא נסחט חלב שבו יהא הבשר מותר מעתה לין לאור בשר מחמת עצמו שלא מחמת חלב שבו וכיון שבן יהיו בלין שנתנו חתיכה עצמה

אימא משום דכתיב (דברים יח) זה ואי בעית אימא משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעין: (דף קלא.)

חיסור ואפילו החלב עצמו שהרי אפילו לכל חני זית בשר וחני זית חלב לוקה וכיון שהחלב בעצמו לאור לאסר במינו במשהו שהרי חיסורו מנופו לבל בשאר חיסורין מיס ורוטב שנבלעו בתחיכת חיסור כשפולטן אע"פ שהם לאסורין אין חיסורן מנופן אלא מיותר שנתערב בהן וכ"ל כמין בשאינו מינו אלא יפה כח הבן מכח החב ואינו אלא כתחיכת לבר שאוסרת ושיינו לתמרינן נלי לאסרה תורה ולא חלב לומר לכיון לאין חלב בכלל חיסור אינו אוסר בחלב ונבלה אלא כרוטב נלי לאסר ולפיכך תלה שתלחו בו בשר שנתנוהו בקדרה או תלח שנתלח בו ונבלה אע"פ שהתיכה עצמה של תלח נעשית ונבלה אינה אוסרת אלא בשעה כיוצא בה כאילו היתה תחיכה של לס או של נבלה ואילו היה אינה כתלח האסורה מחמת עצמה אוסרת אפילו בחלף אפילו בתלף שהתלח יש בה בנותן טעם אפילו בתלף וזו סברא ברורה על כתן נאמן הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל. לבל נתברר לנו לבריס הללו לאין ולאי שפיר קאמר לתלינן לוקין בשר בחלב לבל לא בשאר חיסורין לבל כבר כתבתי שהשוו חכמים שאר חיסורין לבשר בחלב מלברייסם ומשמע לולאי לסבי הוא לכיון לתחיכת עצמה נעשית ונבלה בתפשר לאוחטו תלוי אם חיתך לבשאר חיסורין תפשר לאוחטו מותר למה לאמרו בהם תחיכת עצמה נעשית ונבלה ואפילו בשלא במינו וכמו שכתבתי למעלה אלא ולאי תפשר לאוחטו לאור בכל האיסורין. ומעתה אין בין שאר חיסורין לבשר בחלב כלום אלא זו תורה והללו מלברייסם וכיון שבכל האיסורין תפשר לאוחטו לאור למה לא יהו לאורין במינו בכל שהוא למ"ל מין במינו לא בטיל אלא ולאי לבבי רבינו שמואל ור"ת עיקר והארכתי בלברייס הללו אע"נ נקטינן לכל חיסורין שבתורה אין במינו אין אלא במינו בנותן טעם אפוס לנפקא מינה לבבר אית לו מתירין שאוסר בכל שהוא במינו והקשה הרמב"ן ז"ל כיון לאמרינן חלב נבלה הוא ק"ב תחיכה של נבלה שנתבשלה בירוה נאולה אית בה מים ורוטב הרבה ותחיכות שאינן מינה תאסור לעולם שהרי בולעת תמיד מים וראוזן לאוזן נעשה חיסור וכשפולטת אותו אוסרת הכל ולמה אמרו הרוטב בנותן טעם ולאו קושיא היא לאותה פליטה לאוזן בטלה שכיון שאית בתחיכה כבי ליתן טעם ברוטב של ירוה כולה אי אפשר שיהא חוזר וניעור: **וגרסינן** תנ בגמ' על מאי למפרקינן נלי לאסרה תורה ולא חלב ומי אמר רב נלי לאסרה תורה ולא חלב והא אימר חני זית בשר וחני זית חלב שבשלן זה עם זה אמר רב לוקה על לכילתו ואינו לוקה על ביאולו כלומר לוקה על לכילתו לכזית לאור לבל אינו לוקה על ביאולו כלשפרש בגמרא ואי אמרת נלי לאסרה תורה ולא חלב על לכילתו אמאי חייב חני זיעור הוא אלא שנא לעולם קסבר רב (לאפשר לסוחטו לאור) לי שנא חלב ולי שנא בשר לאור ואכא במאי עסקינן שנפל לתוך יורה רותחת לתבלע בלע תפלט לי פליט כלומר מאי לאמר רב לעיל בשר לאור וחלב מותר כגון שנפל זית זה לתוך יורה שבלע חלב ואינו זית לתוך יורה רותחת אמר שבלע אינו פולט שכל זמן שאינו נח מרתיחתו אינו פולט. ופרכינן קוץ קוץ לי נייח הלר פליטו מפרקינן בשקלם ושקלו כלומר שקלום לאותו זית קוסס שתנוח כך פרש"י ז"ל והשיב עליו רבינו שמואל היכי אמרינן שכל זמן שאינו נח מרתיחתו אינו פולט והרי הלבר נראה לעין שאם נתן בשר או שקלוה ברותחין מנטין את מרתיחין למראה שומן בשר או למראה שקוסס שינוחו מרתיחתן מסלקין אותן שלאחר שנחו היולך פולטין וכי יש הנעלה בפוטרין ולפיכך פירש הוא ז"ל לכבי קאמר לתפלט שהוא פליטה ולפיכך יש לנו לסלק את שיהא שבע מלבלוע ולקבלינן קוץ קוץ לי נייח הלר פליטו כלומר כשהוא חוזר ופולט ולפירוש זה אין לנו לסלקו על שיהא שבע מלבלוע אבל בשאינו חוזר ופולט אלא שבע מלבלוע ועוד שמלבר עצמו שהוא מסיב שהרי בשר שמן שהוא שבע מלבלוע ואפילטו ונס זה אינו מחוור לתלק לן מתי שיהו שבעין לבלוע ואפילטו ונס זה אינו מחוור לתלק לן מתי לאיכים לנו להזהר בהנעלת כלים להשהותן במים זמן מרובה על שמן שבע מלבלוע ועוד שמלבר עצמו שהוא מסיב שהרי בשר שמן חלב לוקה וכיון שהחלב בעצמו לאור לאסר במינו במשהו שהרי חיסורו מנופו לבל בשאר חיסורין מיס ורוטב שנבלעו בתחיכת חיסור כשפולטן אע"פ שהם לאסורין אין חיסורן מנופן אלא מיותר שנתערב בהן וכ"ל כמין בשאינו מינו אלא יפה כח הבן מכח החב ואינו אלא כתחיכת לבר שאוסרת ושיינו לתמרינן נלי לאסרה תורה ולא חלב לומר לכיון לאין חלב בכלל חיסור אינו אוסר בחלב ונבלה אלא כרוטב נלי לאסר ולפיכך תלה שתלחו בו בשר שנתנוהו בקדרה או תלח שנתלח בו ונבלה אע"פ שהתיכה עצמה של תלח נעשית ונבלה אינה אוסרת אלא בשעה כיוצא בה כאילו היתה תחיכה של לס או של נבלה ואילו היה אינה כתלח האסורה מחמת עצמה אוסרת אפילו בחלף אפילו בתלף שהתלח יש בה בנותן טעם אפילו בתלף וזו סברא ברורה על כתן נאמן הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל. לבל נתברר לנו לבריס הללו לאין ולאי שפיר קאמר לתלינן לוקין בשר בחלב לבל לא בשאר חיסורין לבל כבר כתבתי שהשוו חכמים שאר חיסורין לבשר בחלב מלברייסם ומשמע לולאי לסבי הוא לכיון לתחיכת עצמה נעשית ונבלה בתפשר לאוחטו תלוי אם חיתך לבשאר חיסורין תפשר לאוחטו מותר למה לאמרו בהם תחיכת עצמה נעשית ונבלה ואפילו בשלא במינו וכמו שכתבתי למעלה אלא ולאי תפשר לאוחטו לאור בכל האיסורין. ומעתה אין בין שאר חיסורין לבשר בחלב כלום אלא זו תורה והללו מלברייסם וכיון שבכל האיסורין תפשר לאוחטו לאור למה לא יהו לאורין במינו בכל שהוא למ"ל מין במינו לא בטיל אלא ולאי לבבי רבינו שמואל ור"ת עיקר והארכתי בלברייס הללו אע"נ נקטינן לכל חיסורין שבתורה אין במינו אין אלא במינו בנותן טעם אפוס לנפקא מינה לבבר אית לו מתירין שאוסר בכל שהוא במינו והקשה הרמב"ן ז"ל כיון לאמרינן חלב נבלה הוא ק"ב תחיכה של נבלה שנתבשלה בירוה נאולה אית בה מים ורוטב הרבה ותחיכות שאינן מינה תאסור לעולם שהרי בולעת תמיד מים וראוזן לאוזן נעשה חיסור וכשפולטת אותו אוסרת הכל ולמה אמרו הרוטב בנותן טעם ולאו קושיא היא לאותה פליטה לאוזן בטלה שכיון שאית בתחיכה כבי ליתן טעם ברוטב של ירוה כולה אי אפשר שיהא חוזר וניעור: **וגרסינן** תנ בגמ' על מאי למפרקינן נלי לאסרה תורה ולא חלב ומי אמר רב נלי לאסרה תורה ולא חלב והא אימר חני זית בשר וחני זית חלב שבשלן זה עם זה אמר רב לוקה על לכילתו לכזית לאור לבל אינו לוקה על ביאולו כלומר לוקה על לכילתו לכזית לאור לבל אינו לוקה על ביאולו כלשפרש בגמרא ואי אמרת נלי לאסרה תורה ולא חלב על לכילתו אמאי חייב חני זיעור הוא אלא שנא לעולם קסבר רב (לאפשר לסוחטו לאור) לי שנא חלב ולי שנא בשר לאור וחכא במאי עסקינן שנפל לתוך יורה רותחת לתבלע בלע תפלט לי פליט כלומר מאי לאמר רב לעיל בשר לאור וחלב מותר כגון שנפל זית זה לתוך יורה שבלע חלב ואינו זית לתוך יורה רותחת אמר שבלע אינו פולט שכל זמן שאינו נח מרתיחתו אינו פולט. ופרכינן קוץ קוץ לי נייח הלר פליטו מפרקינן בשקלם ושקלו כלומר שקלום לאותו זית קוסס שתנוח כך פרש"י ז"ל והשיב עליו רבינו שמואל היכי אמרינן שכל זמן שאינו נח מרתיחתו אינו פולט והרי הלבר נראה לעין שאם נתן בשר או שקלוה ברותחין מנטין את מרתיחין למראה שומן בשר או למראה שקוסס שינוחו מרתיחתן מסלקין אותן שלאחר שנחו היולך פולטין וכי יש הנעלה בפוטרין ולפיכך פירש הוא ז"ל לכבי קאמר לתפלט שהוא פליטה ולפיכך יש לנו לסלקו על שיהא שבע מלבלוע ולקבלינן קוץ קוץ לי נייח הלר פליטו כלומר כשהוא חוזר ופולט ולפירוש זה אין לנו לסלקו על שיה

יסתם בו בעודו מוסכם לבעל כל שהוא בולע פנוס בתחלת בליעתו אין לחוש כלל ולפיכך אע"פ שהכלי בולע בשעת הנעלה מפליטת עצמו אין לחוש לכך כיון שבתחלת בליעתו הוא פנוס והשיא יורה [סוף מסכת ע"ז] להוה כי מר עוקבא לעביד לה נגנפא ומליא ליה מיא ללאו בת יומא הוה לליאו בת יומא הוה לא היה מהני לה להדרה ובלעה אע"פ שיתיה לקה כל כך שיהיו במים שעים מנופה ומיהו הני מילי בשאר איסורין דכי בלע איסורא בלע לבל בחמץ לפני זמנו להיתרא בלע מנעילין אותן לפליאו בני יומן. ואע"פ שאין במים ס' תשוש להוה ליה נ"ט כר נ"ט חתן בכלים וכלים במים ותרוייהו להיתרא ובהכי סני כמו שיתבאר לפנינו בס"ד וכ"ש הכא שהמים חוזרין ונבלעין בכלי ואיכא שאפשר נותני טעמים להיתרא ומיהו לוקה בשהוה מנעילן קודש זמן איסורו לבל תשעה רביעית ולילך הרי הוא כשאר האיסורין לאע"נ דכי בלע היתרא בלע מ"מ ליכא אלא חד נותן טעם להיתרא ואין תרתי בעינן זהו לעת ר"י ז"ל. ולפי זה לא הונעלו כלי מלין אלא קטנים שבהן לבל הנלוזים העבים שאין מחזיקין מים שעים כנגד נופן הניחוש על לתחר והותרו בלא כלום מלאורייתא לגיזין דקי"ל לנותן טעם לפגם מותר. ולמאן דאמר לנותן טעם לפגם אסור לא הותרו כלל. ולענין הלכה בהפשר לסוחטו נקטינן להפשר לסוחטו אסור להא לישנא בהא מילתא רב ורבי יוחנן ורבי חנינא בהלי שמואל ור"ל ור' שמעון ברבי [ואע"נ אלא יעשינן רבי חנינא ורבי שמעון ברבי] כמאן מיניהו נקיטינן אף"ה כיון דאיכא רב דקי"ל כותיה לגבי שמואל. ור' יוחנן דקי"ל כותיה לגבי דר"ל ואינהו אסרי נקיטינן כוותייהו. וכבריית [לף קח:] נמי מכרע רבי סבריה לרבי יהודה להפשר לסוחטו אסור ועוד למלנקט לחומרא עליה וכיון דקי"ל להפשר לסוחטו אסור מילתא לחומרא לחתיכה עצמה נעשית נבלה שהרי אפי' נסחטה לגמרי מה שבלוע בתוכה עליון היא אסורה. ולא בשאר בחלב בלבד אומר כן אלא אף בכל איסורין ואע"פ שיש סוברין דלוקה בשאר בחלב כי סוגין דהכא לי נמי לוקה מין במינו וכסוגיין דפ' גיד הנשה. הרי הירושלמי (דערלה פ"ב) מוכיח דלפליט בשאר איסורין ומין בשאינו מינו נמי לחמרינן הכי וכמו שכתבתי למעלה אלא לחבור חבורתא דקמאי ז"ל למרמי דשמעתין מלתנן בפ"ה דתרומות ופיתא נמי בפ"ק דתמורה [לף יב.] אין המלוע חוזר ומלוע אלא לפי חשבון ואין המחוסן חוזר ומחוסן אלא לפי חשבון ואין המים שאוכין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון אלמא לא לחמרינן אלא לפי המקוה עצמה נעשית נבלה ולפי כוסס ולא לפי חשבון שבשם בלבד ותו לחמרינן בפרק בתרא דע"ז [לף עג.] יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים רוחץ את פיהו ושותה כאילו הוא יין והשאר אסור אלא לחמרינן יותר ומבטלין אותו לרבים ואין לומר דלמא מלוע ומחוסן שהוא יבש ביבש ואין לומר דהכא נמי שאני שאוכין עצמה נעשית נבלה אלא בחיסור לח או בבלוע ומים שאוכין קונה **לרבות היא שאוכה לרבות** היא ולחמרינן נבי קיתון של מים לרוחץ את פיהו כאילו הוא היינו לוקה בשנפל שם יין של חיסור מועט שאין בו כדי ליתן טעם בכל היתר ואף על פי שהוא נאסר במשהו אע"פ שאין לומר שהחתיכה עצמה נעשית נבלה בכולו אלא כשהחיסור הרבה בכדי שנותן בו טעם ומ"ה בעי רב בפרק גיד הנשה [לף ק.] נתינת טעם בחתיכה ולא סני ליה בכל שהוא אע"נ דמ"ל במין במינו כרבי יהודה וחמרא להיתרא לגבי מיא לחיסורא בשנפל בבת אחת שהוא נותן טעם בי מרא במערא והוא הדין בשאר איסורין

מל' וחין ל"ל בזיתר מכן חין פוסלין ומסוס לבמלוימע ובמחומן ובמים שחובין שייך לפי תשבון תנגנו בהלי הלכי חע"פ שחשבון המים שחובין חינו מענין חשבון המלומע והמחומן ולישנח נמי הכי מוכח לנו קתני לחין המים שחובין שנתערבו בכשרים פוסלין חת המקוה הלח לפי חשבון כלקתני חין המלומע וחין המחומן פוסל ולפיכך כל מה שנחמר בתירוץ קושיות הללו חינו עולה כהוגן לפי העיקר שנרחה לי הוח על הלרך שפירשתי למעלה לחתיכה ענמה ונעשית ונבלה בבשר בחלב מלחורייתח לפי שבשעת התערובת הוח שמתחדש היסוד ונעשה כל לחד ענמו של יסוד ובשחר יסודין חינו הלח מלבריחם שרחוי להסוות זותן לבשר בחלב וכיון דלח החמירו הלח משום לתת לבשר בחלב לין לומרים חתיכה ענמה ונעשית ונבלה הלח לבשר בחלב דומיח לבשר בחלב דלרך בישול חסרה תורה. חי נמי ענין לתוך חם שלף הוח דלך בישול ומ"ם מלומע ומחומן שחנו דלך בישול לל לומרינן בים חתיכה ענמה ונעשית ונבלה וחמרינן דהיתרח גבי מיח דלישנח ר"ם והוח הטעם ומ"ם לומרינן לליסנח בתרח ליים נסך שנפל לבור ונפל סם קיתון של מים דלרחון לתת בהיתר כחילו חינו והשחר מים רבין עליו ומבטלין לותו וחע"נ דנפל קיתון של מים לבסוף כליסנח לומתני לי חמתני' לל בעי תחלה וכלישנח הסם משום לכל שחינו דלך בישול לל לומרינן בים חתיכה ענמה ונעשית ונבלה ולישנח לבעי תחלה לחו משום לחתיכה ענמה ונעשית ונבלה לומר הכי הלח לם"ל לכיון שיין נסך חוסר במשהו כשמנח יין של היתר בפני ענמו חסרו וחע"פ שנפל סם קיתון של מים לבסוף מה בכך והרי עליון משהו של יסוד מעורב ביין של היתר שהרי יין למשהו שיעור וחין כח במים לבטלו מפני שהוח מעורב ביין לחר של סם. וכשנפל סם בתחלה משום הכי ס"ל לחומרינן רוחין משום לם"ל שמיל שנפל לישור לתוך תערובת זה מתבטל במים של היתר ונמנח שלין כחן לישור כלל שכיון שים כחן יין של היתר שרחוי ליחסר במשהו ומים של היתר הרחויים לבטל ברוב יותר רחוי שנחמר שיבטלו המים משחיסר יהיו שבימול המים שורת הדין ולישור יהיו חומרת יתירה ובזה מתחוורות הסמועות כולן ועולות יפה לחד ים לתמוה על הרב חלפסי ז"ל למה לל פסק בכאן שחתיכה ענמה ונעשית ונבלה להערימה שיעור כיונח בה לבבי חכמים שלומרים מין במינו בטיל. ים לומרים כלי להעמיל לבריו לנו לומרינן חתיכה ענמה ונעשית ונבלה הלח למ"ל מין במינו לח בטיל שכך הדין שכל חתיכה שקבלה טעם מן השישור יין מינה מוניחה מכלל יסודיה לגלרבה היל לומרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה לבל לגיקון דקי"ל למין במינו בטיל יין ענין לחתיכה ענמה ונעשית ונבלה ושפשר שסם נתנים בזה מפני שלח מנינו חתיכה ענמה ונעשית ונבלה הלח למסיים בה ולומרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה לבל יין זה לרך מחוור וירושלמי לתרומות היו תיובתיה ולף הרמב"ן ז"ל כתב שהלכה רווחת היל חתיכה ענמה ונעשית ונבלה ולומרת לפילו לבבי חכמים וכן רחוי לנון ולהורות לענין מעשה על כלן: **הדרן** עלך כל הבשר [לף קג.] **הזרוע והלחיים והקיבה נוהגין בארץ ובחוצה לארץ. משום לבעי למימר בחולין לבל לח במוקלסין נקט ולהו** לכולהו: **בפני הבית. בעולו קיים: אבל לא במוקדשין. משום לכתב נבי חזה ושוק ונתן לותם ולותם מיעוטח הוח חזה ושוק יין לבר לחר** לח:

יום שמו [קף קנ:] **גמ' אמר רב חסדא המזיק מתנות כהונה. קולס שנתנן לכהן הסלוכין לאור או ליס: אי בעית אימא משום דכתיב זה. למשמע בעוקן קיימות חייב ליתנן לאכל לוין קיימות לא חייב הכתוב בהן תסלומין: ואי בעית אימא משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעין. לוין לו בעליס שיוכלו לתבעו בדין שזה יכול לומר לו לכהן לאחר לני נותן ולא לך** ותמהני ר"כ מאי לוריתו מזיק לפלולו לי לוינהו בעינייהו נמי לוין לסס תובעין ומשמע לי דה"ק כיון למתנות כהונה ממון שאין לו תובעין הוא נהי לכי לוינהו בעינייהו מיחייב משום מנוס כי ליתנהו בעינייהו לוין כאן מנוס ולא לוין ממון הילכך פטור לנמרי ולפיכך נראה לי לפלולו בבא **נצחת ילי שמיס** פטור ולא נתחוור לי מה שכתבו בתוספות לאיכא דוין ליפנע קמא לגיפנע בתרא לגמלן לממיק לה מלכתיב זה לפלולו בבא **נצחת ילי שמיס** פטור ולגיפנע בתרא כיון דלא פטור לה אלא משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעין בבא **נצחת ילי שמיס** חייב ולא ידעינן למה להנהו גווני לאמרינן בהו בפרק הנזהל (קף קנ:) ובפרק המפקיד (קף לז.) בספק ממון לחייב בדיני שמיס לא למו להאי כלל להכא אי לא מיחייב משום מנוס משום מאי מיחייב ומיהו ולאי לתרתי ליפני **מלת חסילות הוא** שיפלס מלמייתי עלה בגמרא ת"ס בעל הבית העובר ממקום למקום ונריך כלומר שנטרוך למזונות נוטל לקט שכחה ופאה ומעשר עני כלומר לפי שעכשיו עני הוא וכשיחזור לביתו יפלס לר"ש וחכ"א עני היה בתוקף שעה טעמא לעני הא עשיר משלס ואתאי ליהוי כמזיק ממנות כהונה או שהכלן [כלומר **לאמת מידי למחייב רחמנא למיתבינ לעניים כל הבא רחמנו יכול לתובעו וה"ה למתנות כהונה**] **וקשיא לרב חסדא לאמר למזיק מתנות כהונה** או שהכלן פטור משום דהוי ליה ממון שאין לו תובעין ומתנות עניים נמי ממון שאין לו תובעין הס ומפרקינן לאמר רב חסדא מלת חסילות שנו כאן ומשמע לתרתי ליפני מסנינן כן לרבנן הכי קאמרי עני היה בתוקף שעה ואין כאן לפלולו **מלת חסילות הא** עשיר **אס חסיל הוא רחוי הוא שישלס** ומלרבי לניעזר לא פרכינן כלל כלאיתא בגמרא מכל מקום משמע לכלולהו ליפני לפלולו בבא **נצחת ילי שמיס** פטור ואין בזה לגלו מלת חסילות בלבד ומאי לאמרינן ואי בעית אימא [לגלו משום לאיכא בינייהו מילי לגלו] משום לגלו ניחא לן בטעמא לאמרינן משום זה לעמלריך לן ללרבות לאחרינא בגמרא ולאמרינן תו בגמרא [קף קנ:] תא שמע הרי שלנסו בית המלך לת נרנו אס בחובו חייב לעבר כלומר **אס לקחוהו בחובו שהיה חייב לו לבר קנוב** חייב לעבר **ממקום לאחר וליתן לכהן מפני שהוא כמוכר** לגמ' ע"נ לגלו **פס ליה נביה מילי** חייב **וקשיא לרב חסדא** ומפרקינן שאני התם לקא **משתכר כלומר שהוא משתכר בו שהרי היה ירוך לפרוע המעות** ומשום הכי לף על גב לממון שאין לו תובעין הוא חייב כשאר חייבי מעבר ומשו שמעינן לעמ"נ לקיימת לן כרב חסדא כל היכא לאמרינן לית ליה כה"נ חייב וכי תימא לכל מתנות כהונה נמי הא קא משתכרי ליה תירנו בתוספות לאפבר שהיה מתענה ואני יושב ולא לי כי לגלו לפלולו לא היה לו לאפבר להתענות פטור להא תנן בפירקין לכשמוך [קף קנ:] לא לתנו לו על שנבעו פטור משום לקנייה בשני והוה ליה כמזיק מתנות כהונה או שהכלן ואמו שאפבר עלה להניא בס"ל והתס ולאי הא מסתברא ליה לגלו הכי תרנתא למילתא שכל שנתכוין ליקח מתנות כהונה לעלמו ונינה לותן בבציעה או לכלן שוב ואינו משלס לע"נ למסתברא ליה שהכי הפקיע תנא הפקיע הוא מנותו ומסתברא ליה עליון מנותו עליו לומר לו לי הן מה לי למיסס זה בדוק ובנמרל [קף קנ:] לאמרינן למלן לס"ל למתנות שלא הורמו כמו שהורמו למיין לי לתלי בהמס **שלמה ליה כהן זכה במתנותיה** ואינו לכלן לאחר בתר הכי מיחייב וקי"ל הכי לרבא לסיק בפרק בתרא לנלריס [קף פה.] למלן לאמר טובת הנאה ממון וכן לעת ר"ח ז"ל מיהו לוקא לאתלי שחוטה ליה כהן לכל בחייב לא לאכלי לא חל חוקא עלה והוה ליה כמפרים (חלה פ"ב מ"ה) חלתו קמח לחינה חלה ונזל ליה כהן. ואמרינן נמי בגמ' [קף קנ:] למתנות אינן ניתנות לכהן ע"ה ומיהו היינו בלאיכא חבר לאכל ליכא חבר נותנין לו ואין ממתינין לחבר ושיינו לתנן במסכת חלה [פ"ל משנה ט] אלו ניתנין לכל כהן שירצה החרשים והשכורות והזרוע והלחיים והקיבה: [קף קנ:] **ההוא ליואה דהוה חטיף מתנתא. כשהיו התינוקות מוליכין הזרוע והלחיים והקיבה לכהן היה חוטפן מילילס: לא מסתייה. לא לי לכשהוא שוחט אין אנו כופין אותו לתת מתנות לכהן** אלא מילחוף נמי חטיף: **ורב. מאי לעתיה לאמר לא מסתייה אלא שקלינן מינה יכולין לכופו בכך ונמנעיס: אם לוים מיקרי עם משקל נמי נשקול מיניה. להא מאת העם מאת זוכחי הזבח כתיב (לבריס יח). ואי לא לאיקרו עם רחמנא פטרינהו.** ומאי טיבותא עבדינן בהלייהו: **מספקא ליה לרב אי איקרו עם אי לא איקרו עם.** לתנאי פליגי בהא מילתא בגמרא ורב מספקא ליה כמאן מיניייהו הילכתא **ומשום הכי פטר להו מספיקא לשמועית מחבירו עליו הרחיה לאפי:** [קף קנב.] **הילכתא כוותיה דרב.** למספקא ליה לוים אי לאיקרו עם אי לא ואלו שקלינן מיניייהו מתנות: **והלכתא כוותיה דרב חסדא. למזיק מתנות כהונה פטור מלשלס** ומשמע לי לכיון לספקא הוא לפלולו נטל הכהן יחזיר נלוי להא מסקינן בפ' קמא לב"מ (קף ו:) נבי ספק בכורות לתנן בהו המוניח מחבירו עליו הרחיה לאפי תקפו כהן מוניחין אותן מילו כאן הלין בתופס ממון שהוא מסופק תנא הלין למוניחין מילו כמו שכתבתי סס בחלופי וה"נ לכאותה ולפיכך לא נתחוור לי מה שכתב הר"ס במז"ל בפ"ט מהלכות בכורים שאס נטל הכהן מתנות מלוי לא יחזיר ואתאי מאי שנא מספק בכורות ועוד לבמתנות נתינה כתיבא בהו ויש בהן טובת הנאה לבעלים ומשמע לכל שיש בו טובת הנאה לבעלים בא כהן ונטל מוניחין מילו להא ולאי אפי' מילי לילת להו טובת הנאה לבעלים כלקט **שכחה ופאה כלאיתא בגמ'** [קף קנ:] אס בא עני ואתל ממנו אס רלה אינו נותן לו לאי אמרת לכל שאין בו טובת הנאה נותן על כרחו למי שתובע רחמנן מאי פרכינן [בלף קנ:] גרל חסלת מבעל הבית העובר ממקום למקום ללקט שכחה ופאה אין בהס טובת הנאה ואס הוא מחוייב ליתנו למי שתובע רחמנן ה"ל ממון שיש לו תובעין אלא לאי בלבד שאין בו טובת הנאה לבעלים אינו מחוייב ליתן אלא למי שהוא רוצה אלא שאס בא ולקחו **אין מוניחין מילו** ומילולי במילי לילת היא טובת הנאה לפלולו לקחו מוניחין מילו וכן כתבו בתוספות ולמלן לאמר טובת הנאה ממון ולאי הכי הוא מתנות יש

ליואה דהוה חטיף מתנתא ואמרו ליה לרב אמר להו לא מסתייה דלא שקלינן מינייהו אלא מיחטף נמי חטיף ורב אי איקרו עם מישקל נמי נשקול מינייהו ואי לא איקרו עם רחמנא פטרינהו מספקא ליה אי איקרו עם או לא: (דף קלא:) דרש מרימר הילכתא כוותיה דרב והילכתא כוותיה דרב חסדא כי אתא עולא אמר הבו מתנתא לכהנתא אלמא קסבר עולא כהן ואפילו כהנת (דף קלב.) אמר רבינא אמר לי מרימר הילכתא כוותיה דרב חסדא והילכתא כוותיה דרב והילכתא כעולא והילכתא כרב אדא בר אהבה דאמר לויה שילדה מישראל בנה פטור מה' סלעים רב כהנא אכיל בשביל אשתו רב יימר אכיל בשביל אשתו רב אידי בר

בהן טובת הנאה לנתינה כתיבא בהו ולפיכך נראה שחפילו נטל כהן מתנות מלוי יחזיר והלוי מעכב לעניו לספקא לממונא הוא: **הבו מתנתא.** הזרוע והלחיים והקיבה: **לכהנתא. כת כהן וחפילו היא לחת ישראל לכיון דקדושה ליה** בהו לחין **לחסורין לזריס הרי היא מותרת בהן ולח למי לתרומה וחי משום ונתן לכהן קסבר חפילו כהנת במשמע: רב** כהנא לכיל בשביל לחתן רב פפא לכיל בשביל לחתן רב יימר לכיל בשביל לחתן רב חידי בר חבין לכיל בשביל לחתן משמע להכי קחמר שכל חחד מהלו היה נוטל מתנות בשביל לחתן שמי שהיה נותן להם היה מקייים מנות נתינה שהף על פי שחין כהן רשחי לזכות מתנות לישראל חלח למחן חלו לחפסר ליה כלישתיף **לקמן [לף קנג.]** לחתן שחני לכנופיה היו וחינו ערוך כרשחה לחי לח תימח כי מחי קמשמע לן וכי מתנות כהונה לחסורים לזריס חו שמח חתן לחשמעינן לחפילו נשוחה חוכלת וחינו מחוור למחי קמשמע לן והר"ס במז"ל כתב בפ"ט מהלכות בכורים הכהנת חוכלת המתנות חע"פ שהיה נשוחה לישרחל מפני שחין בהן קלוסה ולח עוד חלח הבעל חוכל מתנות בגלל לחתן ונראה שנתכוון למה שכתבתי: **הלכתא כוותיה דרב.** ללויס פטורין מן המתנות מספקה: **והלכתא כוותיה דרב חסדא.** למזיק מתנות כהונה חו שחכלן פטור: **והלכתא כוותיה דעולא. לכהן וחפילו כהנת: והלכתא כרב אדא בר אהבה.** למחר לויס שילחה בנה פטור מחמת סלעים לתנן התם בבכורות (לף ז.) לכהנים ולויס פטורין מפדיון הבן **ולחמעינן רב חלח ללויה כלוי** והתם בפרק **יש בכור לנחלה [לף מז.]** פלוני בה רב פפא ומר בריה לרב יוסף מחמיה לרבח רב פפא מוקי לה לרב חלח בר חבבה כשנתעברה מעובד כוכבים ומר בריה לרב יוסף מוקי לה לפילו בשנתעברה מישרחל וקי"ל כמר בריה לרב יוסף שילכך לויה שילחה לו שנת נתעברה מעובד כוכבים ול"ש נתעברה מישרחל בנה פטור מחמת סלעים והני מילי בלויה לבל כהנת שילחה לווקף מישרחל הוח שבנה פטור מחמת סלעים לבל נתעברה מעובד כוכבים חייב שכיון שנבעלה לו נפסלה מקדושתה והויל כבת ישרחל שנתעברה מעובד כוכבים שבנה חייב בחמת סלעים: **כוי חייב בכולהו מתנות.** לתניח שור מה תלמוד לומר חם שור לרבות לת הכלחים. הבח מעט ומרחל: **שה מה ת"ל אם שה לרבות את הכוי.** ולכלורה לפום פשטה לשמעתה הלי כוי למרבין היינו הבח מן הגבי ומן התיסה לבקנת מתנות מיחייב בולהי עשום לל הית לבל בחילך פלגי סבירה ליה לרב חונה בר חייה בגמרה לפטור משום דמר ליה ישרחל לכהן חייתי רחיה לחין חופסין לזרע הית שהה פטור מן המתנות ושקול ומשום הכי סבירה ליה לרב חונה בר חייה לחינו חייב חלא בחני מתנות ובתר הכי מסקינן ולמרינן כי חתך רבין חמר רבי יוחנן כוי לרבנן חייב בכולהו מתנות לתניח וכו' פרש"י ולח"ג למספקה לן לי חופסין לזרע הית שה לו לה להכי הלני ליה רבויה לחפילו ליח ביה חלא מקנת שה חייב חף בחני החחר דבנלו רבויה הוה מיחייב בפלגי שה לפילו מקנת שה משמע ולהני רבויה לחש לחיך פלגי. והלי פירושה לו נהירה לי לכיון לחיכתריך רבויה ופשוט מיניה לחופסין לזרע הית שה לפי לחי לחו חופסין [ל"נ ספיקה] לממי חיכתריך קרח לרבויה וברים פרק בתרה דיומח (לף עב.) נמי למרינן נבי הת לתניח כוי וחני חיוחל והוחו בעוגת חינו בחזכרה תלמוד לומר כל חלב ומוכחינן מינה לכוי ברייה בפני עלמה הוח לפי ספקה הוח וכי חיכתריך קרח לרבויי ספקה לפיכך נראה לי לרבין [למר] רבי יוחנן לחסיק לכוי לרבנן חייב בכולהו מתנות ומלכתי הר"ס במז"ל למלתי שכך כתב בפ"ט מהלכות בכורים הכוי חע"פ שהוח ספק מפרישין ממנו כל המתנות עבי הבח על העז וילדה חייב בחני מתנות לס שה לפילו מקנת שה על כלן לבל חינו נראה כן מסוגיח לשונה ולח בנו: **מתני' בכור של ישראל שנתערב במאה.** בהמות לחרות של חולין והוח בעל מום ומותר לשוחטו: **בזמן שמאה. בני לחס שוחטין לת** המלה בהמות והן של מלה לנסים **פוטרין לת כולן ממתנות כהונה לכל לחד ולחד יכול ללחות לת עלמו ולומר לכהן בכור שלי הוח** וכנמרח פריך יבח עליו כהן מפני עדלין: **אם אחד שוחט את כולן.** [שכולן] של לחד לין פוטרין לו חלח לחד הוחיל שהוח שוחט לת כולן] לשמרינן ליה מתנות נבך נינהו לבל לחד יכול ליפטר ולומר בכור שלי הוח **שהי לפשר שלח יהח בכור לחד מהם ומן הבכור לין נותנין מתנות כהונה שלין קלוסה חלה על קלוסה: השוחט בהמתו של כהן ולעובד כוכבים פטור טבח זה מן המתנות.** ולע"נ לחזיבח לטבח דמיח לכלשמרינן בגמרח הני מילי בבהמה לבח חיובח היח הח לחו בח חיובח היח: **והמשתתף עמהן.** יסרחל המשתתף עמהן שוחטין ומחלקין ביניהם פטור מן המתנות לפילו חלקו של יסרחל ומיהו ערוך שילחה וילעבה לו סימן כמו שהיו רגילים לרשום בשר **שפטור מן המתנות** כלי **שיבינו הרוחים שלין כולה של ישרחל** ולח יחשלומו בראש והר"ס במז"ל כתב בפרק ט' מהלכות בכורים **והמשתתף עם הכהן** ערוך שילחה חלקו כלי שיניח **המתנות בחלק הכהן שאם לח** סיים חלקו חייב במתנות מפני שלין הכל יודעין שהכהן שותף בו וכנמ' למרינן לחי יחיב עובד כוכבים לכספחת כלומר במקום שמניחין בו המעות למי הבשר ליכו ערוך לרשום להכל יודעין שהוח שותף לליבא למימר שיחשבו שלין לו חלק בו חלח שהמיכו לשמרם שלח ינגבו לחין חמונה בעובד כוכבים לבל בבהן חפילו יחיב לכספחת ערוך לרשום לחמרינן היכוני שימנים לשמור המעות וחין לו חלק בבהמה וכן נמי חי יחיב עובד כוכבים למסחחת להיינו שמוך לעלי שמקנבים עליו הבשר לין ערוך לרשום למשום לסתם עובד כוכבים מפעח פעי כלומר שתמיד הוח נועח לל תתנם בכך חלח בכך הכל יודעים שים לו חלק בה לבל בבהן כי הלי נוגע לו סני מתוך שהוח נגוע וסומך על הטבח וחין הכל יודעין שהוח שותף. וליבא למיבעי וחלקו של יסרחל לחחי פטור להא לחמרינן בגמרח לכוי מעבי הבח על התיסה לרבנן חייב בחני מתנות משום דסה חפי' מקנה שה משמע והבח נמי נהי לחלקו **של כהן פטור** חלקו של יסרחל מיהח ליחייב. חיבא למימר חלח למי לנהי לחמרינן דסה חפילו מקנת שה הני מילי היבא לכל שוות שבו חייב דבכי הלי נוגע כוליה שה מיקרי לבל הבח למקנת שוות פטור הר"נ לע חייבו רחמנח: **ואם** לחמר **כהן ליסרחל לחי מוכר לך פרה זו חוץ מן המתנות פטור יסרחל מן המתנות** משום להא סיירינהו כהן נביה מיהו דוקא לחמר ליה חוץ לבל לחמר ליה ע"מ שמתנות של חייב יסרחל במתנות ונותנם לכל כהן שירלה לעל מנת לאו שוורא היא כלחמרינן בגמ' חע"פ שהתנה חין תנאו כלום להוי ליה כמתנה על מה שבתוב בתורה שהרשתו [תורה] שיתנם לכל מי שירלה: **אמר לו ישראל** אבין אכיל בשביל אשתו: כוי חייב בכולהו מתנות דתניא שור מה ת"ל אם שה לרבות את הכלאים שה מה ת"ל אם שה לרבות את הכוי: **מתני'** בכור שנתערב במאה בזמן שמאה שוחטין את כלן פוטרין את כלן אחד שוחט את כלן פוטרין לו אחד השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות והמשתתף עמהם צריך שירשום ואם אמר חוץ מן המתנות פטור מן המתנות א"ל מכור לי בני מעיה של פרה והיו בהן מתנות נותנן לכהן ואין מנכה לו מן הדמים לקחה ממנו

לטבח מכור לי בני מעיה של פרה זו והיו בהם מתנות. קיבה נותן לוקח זה **לכהן** ואין **המוכר** מנכה **לו** ללוקח **מן** הדמים **שהרי היה יודע הלוקח שמא המתנות** וזה **לא מכר לו** הקיבה: **לקח ממנו במשקל. הליטרא בכך וכך ושקל לו הקיבה נותנה לוקח זה לכהן שהרי הנזלה אלו** והטבח יכול לו מן הדמים בעל כרחו שמכר לו דבר שאינו שלו. ונרסי' עלה בגמ' [דף קלב.] למאי רב לא שנו אלא **שמקל לעצמו** אבל לא שקל לעצמו הלין עם הטבח ורב אסי אמר **לפילו שקל לו** טבח הלין עם הלוקח ומפיקנן לכתונת כהונה **נזלות** קא מיפלגי למר סבר **מתנות** כהונה אין **נזלות** ומר סבר **נזלות** ואיכא למתני להא דשמעתא בפ"ע רב אמר לא שנו אלא לתתן **לנותן** לוקח **לכהן** והוא חוזר **ותובע למיס מן הטבח** אבל טבח אינו חייב לכהן כלום אלא **שמקל לעצמו** אבל שקל לו **טבח אינו של כהן עם הטבח** מפני למשתרסי ליה זוזי לטבח וחייב לשלם שאסור לו למכור חלק כהנים ולעשות עליהן נזלן ולפיכך חייב להחזיר **המתנות לכהן מלין הפרסה ולא** בליינין מפני להוסיף ליה ממון שאין לו תובענין ורב אסי סבר **למתנות** כהונה אין **נזלות** הילכך קמץ ללו מילי עבד ואני חייב להפריש לחיתנהו ברשותיה וקי"ל כרב אבל מלבדי הר"ם במז"ל בפ"ט מהלכות בכורים נראה לפ"ק לן שאני לחייב הלוקח ליתן לכהן אלא **שמקל לעצמו** אבל לא שקל לעצמו דאפי' הלוקח לאכלן שהרשאתן הוא **שנזלן** והלוקח מותר **לאוכלן** מפני **שמתנות** כהונה **נזלות: גמ' אמאי. פוטרין את כולם הא יכול נכה כהן עליו מצלין כלומר בשני כחות:** [דף קלב:] **בבא לידי כהן. הא לקתני מתני' לפוטרין את כולן בבא לאותו בכור ליתי כהן ונפל בו מום קבוע** וחזר ומכרו ליזרעאל לאי אפשר לומר שאי בכור הוא כולהי לילי הוא ומלבדי הר"ם במז"ל בפ' הנזכר נראה להוא מפרש לטיון לבכור זה נתערב בבהמות של **יזרעאל ולקח הכהן האחד** מן הספק הרי הוא כמו שזכה בו הכהן ונתנו במומו לבעליו: **וליתני כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות.** מפני **לא ליקרו עם ואחמי תני** הסוחטו: **זאת אומרת. מתניתין לקתני הסוחטו אתא לאשמועינן דבעלמא היכא דקא סחטו בהמות יזרעאל הדין עם הטבח כלומר שדינו של כהן לתבוע מתנותיו מן הטבח** לפי שמא **הסוחטו לכהן פטור הא** סוחטו ליזרעאל חייב הסוחטו ואין כהן הולך אלא בעל בהמה אלא **להכא קיימא שהבהמה של כהן ועובד כוכבים היא** במשקל נותן לכהן ומנכה לו מן הדמים: **גמ'** אמאי יבא עליו כהן משני צדדין ולימא ליה אם בכור הוא כוליה דילי הוא ואם לאו בכור הוא הב לי מתנתא (דף קלב:) אמר רב הושעיא בבא לידי כהן ומכרו לישראל במומו: השוחט לכהן ולעובד כוכבים וכו': וליתני כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות אמר רבא זאת אומרת הדין עם הטבח דרש רבא (דברים י"ח:ג') מאת העם ולא מאת הכהנים כשהוא אומר מאת זובחי הזבח אפילו כהן טבח במשמע: אושפזיכניה דרבי טבלא כהן הוה והוה דחיקא ליה מילתא אתא לגבי רבי טבלא א"ל זיל אישתתיף בהדי טבחי ישראל דמגו דפטרת להו ממתנתא משתתפי בהדך חייביה רב נחמן אמר ליה והא רבי טבלא פטרן אמר ליה זיל אפיק ואי לא מפיקנא לך רבי טבלא מאונך ואתא ר' טבלא לקמיה דרב נחמן א"ל מ"ט עבד מר הכי א"ל דכי אתא רב אחא בר חיננא מדרומא אמר רבי יהושע בן לוי וכל זקני דרומא אמרו כהן טבח ב' וג' שבתות פטור מן המתנות מכאן ואילך חייב א"ל וליעבד מר כרב אחא בר חיננא אמר ליה הני מילי היכא דלא קבע מסחטא אבל הכא הא קבע מסחטא: אמר רב חסדא האי כהנא טבחא דלא מפריש מתנתא בשמתא ליהוי אמר רב חסדא מתנות כהונה זרוע לאחד קיבה לאחד לחיים לב' ומתנות כהונה דתורא פלגי להו אפילו גרמא גרמא והא דאמר ר' יוחנן אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה וכל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים לית הלכתא כותיה דמתנות אין בהם משום קדושה אלא חובת טבח הן ואי לא יהיב להו הוא ניהו דקאים באיסורא אבל בישרא שרי וגרסי' נמי בסוף הדין פירקא (דף קלד:) והרי מתנות דלא טבלי אלמא דבר ברור הוא דמתנות לא טבלי וכן הילכתא (דף קלב:) אמר רב חסדא מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי ואין נאכלות אלא בחרדל מ"ט א"ק (במדבר יח) למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין **פטור הטבח מן המתנות וחילו** תנא כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות לא הוה מצי למנמר מינייהו הא ומיהו מסתברא לחלף על נב להלין עם הטבח טובא הנאה לבעלים להילוך הלא עסוק סחורה בפרקין של זה: **דרש רבא מאת העם ולא מאת הכהנים.** לכהנים לא לוקחו עם: **כשהוא אומר מאת זובחי הזבח.** למעמע כל **מי שהוא זובח הזבח לפילו כהן טבח** במעמע ומיהו לוקח בסוחט ליזרעאל לכל בסוחט לנרכו ולחי פטור: **והוה דחיקא ליה עלמא.** לחזק ועני היה: **דמגו דפטרת להו ממתנתא. כלומרינן במתניתין שמשתתף עמהם פטור מן המתנות: חייביה רב נחמן. להאי יזרעאל שנשתתף עמו: זיל אפיק.** הוצא המתנות שנתנת יקר ותנם לכהן ואי לא מפיקנא לך רבי טבלא מאונך כלומר כל רשויותיו לוצא מאזניך ויהיו לך כאילו לא שמעתם ל"ק מסתיינא לך ולא יועיל לך רבי טבלא: **כהן טבח שתים ושלש שבתות פטור מן המתנות.** לכל הלא שבתות בסוחט לעמו למי למימר לחמר לי זבני מינאי מוטב ואי לא תהוי ליה מכתן ואזלך כיון שהוחזק בטבחות חייב בסוחט בהמות ליזרעאל לי נמי ליותר **מהתים והלא שבתות** מפני מרחית העין הוא חייב לכל מן התורה לעולם הוא פטור הואיל והלו הוא מוכר: **אבל הכא. להי טבח כהן הא קבע מסחטא ונלי לטעניה לקביע: מסחטא.** חנות ועלי קבוע לקנע עליו בשר: **ליהוי בשמתא.** ולמרינן בגמ' לחי לקי בשמתיה קנסינן מיניה לחומא לו נגיעת כלחזיק: **זרוע לאחד קיבה לאחד לחיים לשנים.** כך הם נחלקות לזרעעה בהמים לחיכא שיעור מתנה לכולם לכל לחמסה לא לכתיב ונתן סיכא בהם כדי נתינה: **אפילו גרמא גרמא.** לפי שאור חיברין נזלוים ולא"פ שהוא **מחלק את החבר לשנים עליין יש בכל חלק וחלק שיעור נתינה מעלית: מתנות כהונה אין נאכלין אלא צלי.** לאו לוקח להא תנן בפרק כל התדיר (דף ע:) וכבולן הכהנים רשאין לשנות בחכיתן לאכלן שלוקין צלויין ומבושלין ועלה נמי חיתמר למסחה לגדולה כלרך שהמלכים אוכלין אלא ולאי ה"ק מעתה לעלי לסתם בני חלם שהלי ערב עליהם ביותר הא למי שהוסיף יותר שלוק או מבושל היינו מעליותא וגדולה ליה וכשמוך נמי [דף קנו.] בגמרא חמרינן נבי מתנות אי לקדרה לממחתך להו וכו'. ותנן נמי נבי מוקדשין ונאכלין בכל העיר בכל מאכל:

(דף קלג.) אמר רבא בדיק לן רב יוסף. מנסה לותנו חס נלע להסיב ורכח היס כהן: דחטיף מתנתא. לתינוקות שנוסחין לותן לכהנים: מי אמרינן חבובי מצוה קא מחבב. ויפה היח עוסה ומיהו מסמע לי לדוקא כסיתנוס לו הבעלים ברצון חס"כ לחי לח לח מסקפקא מילי לנתינה כתיכח בהו ויש בהס טובת הנאה לבעלים: ונתן לכהן. ולח סיטול מעצמו: מימר אמינא הבו לי. היינו שולנס בפה מלח שהיינו סבור שיהח חבוב מצוה: חלקם שאלו בפיהם. בני שמואל לכתיב ולח הלכו בניו בדרכיו ויטו לחרי הבצע ואמר רבי מלינ שלח היתה עבירת גזל בידם ולח חלק לויה כגון מעשר רלשון היו שולנין בפיהם: הצנועים מושכין את ידיהם. בחלוק לחס הפניס היל כמסכת יומל בפרק טרף בקלפי (דף לט.) משמת שמעון העליק נשתלחה מלרים בלחם הפניס: בר ממלי יומא דכפורי לאחזוקי נפשאי בכהנא. שמתוך שנשוחטין בו בשמות הרבה המתנות מרובות והכהנים מתפרפין לנטלם ולילו לל היה נוטל היה נרחה שלילו כהן: ליזכי ליה מתנתא. יתן לו חלק מתנות לקבל זרוע ולחייס וקיבה בשביל שכהן והוה חוכלן ולף על גב דלל לתן ליליה לכהן יכול לזכות בו: במכירי כהונה ולויה. בכהן שהוא ניכר בעיר ורוב בני העיר חוכיסים לותו ונותנין לו המתנות ובחותו כהן לחרי ליכול לזכות מתנותיו לע"ג ללא לתן ליליה: מכירי. לשון היס מלת מכרו: א"ל רבא לשמעיה. לשמעו של בעל הבית והיה כהן ובעה"ב היה נותן לו מתנותיו: זכה לי מתנתא. תן לי רשות ליקח מתנותיך וחוכלן מפני שהלשון עם הלחייס ניתן לכהן ובעינן למיכל ליגנח בחרללה שהוא לבר חסוב וחכי לחמרינן בהשוכר לת הפועלים (דף פו:) כדי להלחילן שלם לשונות בחרלל ולע"ג לרבח נמי כהן הוה להס לחמרינן בפ"ק לר"ה (דף יח.)למלכות עלי לחתי ובבכורות (דף כז.) נמי לחמרינן לרבח מבטל תרומת חו"ל ברוב וחכיל לה בימי טומחתה לפ"ה מנפקיה לה הוה שקיל לכתיב ונתן ולא סיטול מעצמו ומימר נמי לא הוה בעי למימר הבו לי לתניח חלקם שאלו בפיהם ולפיכך היה נוטלן בתורת זר ע"י נתינת כהן ולע"ג לא מטו לילויה לשמעה שמך רבח לחרבה יוסף לגעיל: רב ספרא לא אכל. משום דלא מטו לילויה לשמעה: מעדה בגד ביום קרה. בגד בלוי ונרקב כמו וכבגד עליס בגד רקוב בעת הקור שחינו שוה לכלום וכמו חומן על נתר שחינו חלח מפסילו נתר מין ערוף הוה חלוש בלע"ז כן סר בסיריס על לב רע כן לחומר לכר למי שחינו יולע להכין בה: משום דעברי אשמעתיה דמר. שלא סמכתי על שמועתך שלמרת למותר לעורבח מרבנן לקבלם [לע"ג] ללא לתי לילי כהן: כי אמרי אנא באחר. היכח למזכי ליה כהן לחר שחינו כפוף לו לחכל שמעה לבעל הבית על כרחיה מזכה לחדם חשוב שהוה בח בכיתו של בעה"ב לי נמי לימור לחמרי לגח ליכול לזכות מתנותיו לחחר לע"ג ללא לתן ליליה היכח ללא לפסר ליה כלומר לחיס שהוה עני לחכל רבח לפסר ליה ולא לחיקח ליה: אלא. כיון ללא עבר רב ספרח לשמעתיה לרב יוסף מ"ט לקריוה בחלמיה: כלפי רבא. כלומר על רבח שלא יגע להבין בטעמו של רב יוסף הקריוה לרב ספרח כך: נזוף הוה מאותו מעשה דתענית וכו'. ורש"י ז"ל פירש נזוף היה משום לחי מעשה: ירע שריד באהלו. למי ירע שריד בחהלו למי שיש בחהלו תלמיד רע תלכלהו שם לל נופח לשו של ניהנס: [דף קלג:] אמר רב הונא שותף בראש. ולא ביותר: אפילו אחד ממאה בראש. לפילו לל שייר הכהן לעלמו שלא לחל ממלה ברלש ונפטר ישרלל מן הלחי וכנמ' לילבעיל לן כולה שלי והרלש שלך מהו ופסטינן לכיון לחיובל נבי ישרלל הוה מילויה: תנן בפרקין [דף קלד.] גר שנתגייר והיתה לו פרה ושחטה אם עד שלא נתגייר פטור. כלומר שם נשחטה קודם שנתגייר פטור לחיובל למתנות בשעת שחיטה חיול והיינו שעתה עובד כוכבים הוה. שם משנתגייר חייב שפר פטור שמוציל מחבירו עליו הרליה ורמינן עלה בגמרל מלתן נר שנתגייר והיתה לו עיסה נעשית עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב [שפר חייב] ומשנינן שפר חיישינן לשומרל שפר ממונו לקולל. כלומר חלה שפר חיישינן הוה שים בה עונש מיתה ומש"ה חזלינן בספיקה לחומרל לבל מתנות חין בהס קדושה חלל לין

(דף קלג.) אמר רבא בדיק לן רב יוסף האי כהנא דחטיף מתנתא חבובי מצוה הוא או זלזולי מצוה הוא ופשיטנא ליה ונתן ולא שיטול מעצמו אמר אביי מריש הוה חטיפנא מתנתא אמינא חבובי מצוה הוא כיון דשמעיתא להא דתניא ונתן ולא שיטול מעצמו מיחטף לא חטיפנא מימר אמינא הבו לי כיון דשמעיתא להא דתניא * גי' מהר"ם [(שמואל א ח:ג') ויטו אחרי הבצע] רבי מאיר אומר חלקם שאלו בפיהם מימר נמי לא אמינא אי יהבי לי שקילנא כיון דשמעיתא להא דתניא הצנועין מושכין את ידיהם וגרגרגין חולקין מישקל נמי לא שקילנא בר ממעלי יומא דכפורי לאחזוקי נפשאי בכהנא ולפרוש ידיה אנסי ליה עידניה כלומר חולה במעיו היה ולא היה יכול לשהות את נקביו ולפיכך לא היה פורש ידיו אמר רב יוסף האי כהנא דאית ליה צורבא מרבנן בשיבבותיה ודחיקא ליה מילתא ליזכי ליה מתנתא ואף על גב דלא אתו לידיה במכירי כהונה ולויה רבא ורב ספרא איקלעו לגבי מר יוחנא בר רב חנא בר אדא ואמרי לה לבי יוחנא בר רב חנא בר ביזנא עבדו ליה עגלא תילתא א"ל רבא לשמעיה זכי לן מתנתא דבעינא למיכל לישנא בחרדלא זכי ליה רבא אכל רב ספרא לא אכל אקריון לרב ספרא בחלמיה (משלי כ"ה:כ') מעדה בגד ביום קרה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה דלמא משום דעברי אשמעתיה דמר אקריון הכי אמר ליה כי אמרי אנא [באחר] שמעא על כרחיה מזכה וכי אמרי אנא היכא דלא אפשר ליה והכא אפשר ליה אלא מאי טעמא אקריון * ד"ת מ"ז (כלפי רב ספרא) כלפי רבא אקריון ולקרויה לרבא נזוף הוה מההוא מעשה דתעניות (דף כד:) דאטרח קמי שמיא ואתא מטרא בתקופת תמוז ואחזי ליה אבוה בחלמיה ואמר ליה איכא דמטרח קמי שמיא כולי האי ושני דוכתיה ואשכחיה לדוכתיה דמרגש בסכיני אההיא נזיפה דיליה אמר ליה אביי לרב דימי פשטא דקרא במאי כתיב א"ל בשונה לתלמיד שאינו הגון דאמר רב יהודה אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל לגיהנם שנאמר (איוב כ:כ"ו) כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ירע שריד באהלו ואין שריד אלא ת"ח שנאמר (יואל ג) ובשרידים אשר ה' קורא: (דף קלג:) אמר רב הונא ואם היה לו כהן שותף בראש פטור מן הלחי. שותף ביד פטור מן הזרוע. שותף בבני מעים פטור מן הקיבה וחייא בר רב אמר אפי' שותף באחד

ממון והמוציא מחבירו עליו הראיה ולפשר שהרב לנפשי ז"ל שהמיטה סומך על הסוגיא עובדא לסוגיא ליומא סהוא חטוף מתנתא לשמעינן מינה לכל היכא לחיכא ספיקא נבי מתנות חזלינן לקולא: [קף קלב:] **תניא מקום שנהגו למלוג בעגלים לא ימלוג את הזרוע.** זו היא גרסת רב אלפסי ז"ל ואבל ברוב הנוסחאות כתוב לה יפשיט את הזרוע וכבי פירושא מקום שנהגו למלוג בעגלים להעבירם במיס **רותחין ולאכלס עם** עורם לא יפשיט את הזרוע לאחני מנהגא לכאן להרבות במתנות כפי המנהג למן התורה אין העור ניתן עם הזרוע אלא כיון שנהגו אלא להפשיטו ונתנו לכהן עם עורו ואבל תני מקום שנהגו להפשיטו את הראש לא יפשיט את הלחי אלא מנהגא להמעיט ממתנתו מפני שהיא של תורה כלאחרינן בסמוך אלמיים להכיא נמר שבראשי כבשים ושער שבזקן תייסים מה אלין כן בזרוע אלין בדין תורה לא מתנת עור ולא מתנת נמר אבל לפי נירסת הרב אלפסי ז"ל שהוא גורס לא ימלוג את הזרוע יש לפרש כך ללעור לא שיקוריך רבויי מקום לזרוע ואחי בעורן מפרש כמו שהוא בפרה שזוכחין אותו כלכתיב את זובח הזבח ולא נריך קרא להא בראש נמי לא מרבינן אלא נמר ומקום שכי קא תני למקום שנהגו למלוג בעגלים לא ימלוג את הזרוע לפי שהעור נפסל במלוגתו ואף על פי שהוא חסוך לסה כך במנהגם בשלו הוא דאחי ואינו דאחי בשל כהן ואבל קתני להפשיטו את הראש לא יפשיט את הלחי ואף על פי שכן ניתן לו לחי ועורו מופשט לשמש במלוגו הוא רוצה לפי שהרב אלפסי למלוג כלאחרינן בביצה (קף לב.) מולגנין את הראש ואת הרגלים ועור הראש של ענל הרך ואבל הוא בבשרו אבל בזרוע במקום שנהגו להפשיטו שם רצה מפשיטו ונותן הוא ועורו לכהן אבל בראש לא מן הטעם שכתבנו ואפשר נמ כן לכיון לרבי רחמנא לחייס ומה שעליהם ורבי נמי קיבה וכל מה שעליה אף על נב לזרוע שיקוריך לן לנמ יחיו וכלאחיקא בסמוך אפילו אבי הוא וכל מה שעליה במשמע: **ואם אין שם כהן. נתת לו את המתנות** מעלין אותם בדמים **סס את דמי המתנות ואוכלס ונותן את למיהן לכהן הכא לאסון: נתינה כתיב בהו.** ויש לו ליתן לכהן: **מתני' איזהו זרוע מן הפרק של ארכובה.** המכרכת עם הראש: **עד כף של יד. עסן רחב של כתף סקורין** אלפלט"ח: **והוא של נזיר. וכן זרוע בשלה החמור בנזיר כך היא ניטלת: ובנגדו ברגל שוק.** כנגדו ברגל שוק החמור בשלמים ושתי עצמות הם מהרכובה המכרכת עם הראש **על בוקו לאחטמ: מן הפרק של ארכובה עד סובך של רגל.** והיינו עסן החמעני שמן הארכובה ועד הקולית: **סובך של רגל. היינו פרק שבין הקולית והעסן החמעני: הפרק של לחי. לאן הצלעין וחותך כלפי מטה: עד פיקה של גרגרת. על שפוי כוכע שהיא פקיעתה ופתחה של בית הבליעה להיינו לחייס התחתונות עס הלשון: גמ' הזרוע.** ונתן לכהן הזרוע למשמע היזעא המיוחן: **הלחיים להביא.** ס"ל להלחייס קא לריס וכן ס"ל להקיבה: **והתניא נותנה ובית השחיטה עמה.** למשמע **לתופס בעומק הצואר בהלכסון** יותר מן הפיקה: **לא קשיא.** כלומר לעולם על פיקה ותנו לה ולא קשיא לברייתא **לקרי ליה בית השחיטה ר' חנינא היא למכסר שחיטה למעלה מבית הבליעה ומתניתין ללא קרי ליה בית השחיטה רבנן היא: וקיימא לן כרבי חנינא בן אנטיגנוס והיינו שייר בחיטי.** פירוש וקי"ל כר' חנינא לענין שיעור שחיטה והיינו סיור לחיטי כלאיקא בפ"ק (קף יח:) לאילו לענין לחי סניתן לכהן לא פליגי היא ר' חנינא בן אנטיגנוס ורבנן אלא שהוצרך הרב אלפסי ז"ל לפסוק כאן לענין שחיטה לומר לאע"נ לתניתין כרבנן לפליגי עליה לר' חנינא בן אנטיגנוס אפי' הכי קי"ל כוותיה. והוי יודע לאע"נ לכולי פירקין ריסיקא ומוכח שהמתנות נוהגות בחוצה לארץ לאע"פ כ יש מן המפרסין שסוברין שאין נוהגות אלא בארץ מלאחרינן בסיף פירקין [קף קלו:] לכשמוך לנוהג עלמא בראשית הגז כרבי אלעזי לתניא רבי אלעזי אומר ראשית הגז אין נוהג אלא בארץ ורבי אלעזי נופיס במתנות הכי ס"ל לאין נוהגות אלא בארץ ומחל טעמא יליף הכי לראשית הגז ולמתנות כלמוכח התם וכמו שאחאר בס"ל היולך כיון לנוהג עלמא כוותיה בראשית הגז משמע לאלאורה שאף במתנות נקיטינן כוותיה אבל אחרים סוברים בראשית הגז בלחוד נוהג כוותיה אבל לא במתנות ויתבאר הלכר לפנינו בס"ד: **הדרן** עלך הזרוע [קף קלה.] **ראשית הגז. כל הגוזז צאנו בין יולידס בין זקניס ואפילו נוזזן מאה פעמיס נותן מתנה לכהן ושיעורו מפרש לקמן: אבל לא במוקדשין.** פריס רבא בגמ' למקדיש גיזה עמה אינטריך לסל"ח לינזוז וליפרוק וליתיב ליה אמר קרא ראשית גז צאנך תתן לו מי שהיו מחוסר אלא גזוזה ונתינה יצא זה שמחוסר גזיזה פליג ונתינה אבל במקדיש בהמה עמה למזבח לא אינטריך שהרי אסורה בגיזה ופשיטא לאין ראשית הגז נוהג בה ולאחרינן ליפרוק וליתן ליה היינו משום לבעול שהגיזה קלוסה ליכא למימר לליתיב ליה ללאו ליליה הוא: **חומר בזרוע ובלחיים ובקיבה מראשית הגז שהן נוהגין בבקר ובצאן.** לכתיב (לברים יח) אס שור אס שה: **ובמועט.** לפילו לא שחט אלא לחלק: **וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלים.** מפרש בגמ' משום

יום שמז

יום שמז

לכתיב בתר **קרח לרחסית הגז** [סם] לעמוד לסרת כלומר שיתן לו ממנו לכבד הרחוי לסירות כלומר לתכלית לכבודי סרך לתכלית עמרת הוא להיינו עמר וחין עמר חלח סל רחלים: **ואינו נוהג אלא במרובה.** לכתיב נחנך ומרובה משמע כלומכח לה בחיוך מתני' ומקשה הכח וליתני נמי חומר במתנות שהלוקח מתנות מן העובד כוכבים חייב ליתן לכהן כיון לחיובא נפיש הוא כמו שכתבתי למעלה וחילו הלוקח גז נחלו סל עובד כוכבים פטור מרחסית הגז כלתנן בפירקין יש לומר ללו קתני חלח לכריס שזה נוהג בהן וזה חינו נוהג חבל זה פטור וזה חייב לו

אלא במרובה: **גמ'** א"ר נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כתלתא סבי כר' אלעאי בראשית הגז דתניא ר' אלעאי אומר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. כר' יהודה בן בתירא בדברי תורה דתניא ר' יהודה בן בתירא אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה. כר' יאשיה בכלאים דתניא ר' יאשיה אומר לעולם אינו

קתני: **וגרסי'** בגמ' [לף קלו:] עלה לימתני' וליתני חומר ברחסית הגז שנוהג בטרפות משמ"כ במתנות כלומר לטרפה חינה בכלל **מתנות לכתיב ונתן לכהן** לו ולח לכלבו ומפרקינן חמר רבינא הח מני רבי שמעון היא דתניא ר"ם פוטר חת הטרפה מרחסית הגז ומקלינן וטרינן עלה מ"ט לר"ם ומסקינן לילף נחלן נחלן ממעשר וכיון דמקלינן וטרינן טובא עלה ומתניתין לחתיא כר"ם היא רחוי לפסוק הלכה כמותו והרב חלפסי ז"ל שהביא משנתנו כעורכה לחתיא כר"ם לפוס מלי למימרינן בגמ' משמע להכי ס"ל חלא שרלינהי לר"ם בחז"ל שכתב בפ"י מהלכות בכורים **[לרחסית הגז] נוהג בטרפה ולא** יעלתי למה לכיון למתני' לחתיא כר"ם לפילו פליני בה רבנן עליה בבריינתא היה רחוי לפסוק כסתם משנתנו לבל לפסור שהוא סובר לרבינה דקחמר הח מני ר"ם היא נלו למימרה לם"ל לתנא למתני' נקיט כר"ם חלא ה"ק משום לפלוגתא לר"ם ורבנן היא לו תנא ליה לפי שלא רלה להכניס עלמו במחלוקת וכיון שכן מתני' לו מוכחת בהא מילי ולמימרינן הח מני ר' שמעון היא מוכח לרבנן פליני עליה ונקיטינן בכללין ליחיל ורבים הלכה כרבים ובפרק [בא סימן] (לף נא.) נמי משמע לתלמולא הכי ס"ל לטרפה חייבת ברחסית הגז למימרינן התם עלה למתני' לתנן כל שחייב במעשרות מיטמא טומחת חוכלין [למין תנקי כלומר כל מין שחייב במעשרות מיטמא טומחת חוכלין] חע"נ לחיכח מילי שחייב במעשרות ולין מיטמא טומחת חוכלין להיינו הפרט ולא המין ולמרינן עלה הכי נמי מסתברא דקתני סיפא כל שחייב ברחסית הגז חייב במתנות ולא חיתא כלומר לכל לכר קתני ולא מין לוקח הח חיכח טרפה לחייבת ברחסית הגז ולינה חייבת במתנות ולע"נ דרבינה לחי התם ולמר ר"ם היא לתניא ר"ם פוטר חת הטרפה **מרחסית הגז כלאמר הכח חפ"ה** משמע לתלמולא הכי ס"ל לטרפה חייבת ברחסית הגז והכיא דרבינה להתם לחייב בעלמא הוא למסקנא הכי סלקא התם למין קתני זה נ"ל בטעמו של הרמב"ם ז"ל: **גמ'** לתמר רב נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כתלתא סבי כרבי חלעאי ברחסית הגז לתניא ר' חלעאי לומר רחסית הגז לינו נוהג חלא בארץ. כתב רש"י ז"ל וה"ה למתנות שהין **נוהגות חלא בארץ** וטעמו ז"ל משום לתמרינן בגמ' לס"ל לרבי חלעאי למתנות ורחסית הגז לין **נוהגות חלא בארץ** ויליף תרוייהו בנתינה נתינה מתרומה למה תרומה בארץ לין בחו"ל לח לף ה"נ בארץ לין בחו"ל לח וכיון דנהוג עלמא כרבי חלעאי ברחסית הגז חלמא סבירא להו ליליפינן נתינה נתינה ומעתה ה"ה למתנות לבל שלבר קשה להם כוליה פירקין להזרוע [משמע] למתנות נוהגות בחו"ל להם רבנן בתרלי לבבבל דקסבי בהו [לף קלב:] [ונבי] לטמא ונלימא ובפרק הבא על יבמתו (לף סג:) נמי לתמרינן נבי חבירי לחתו לבבל נזרו על שלא בשביל שלא על בסר מפני המתנות חלמא מתנות רחוי לנהוג בהם בכל מקום לפיכך י"ל לנהי למחן לחיא ליה הילכתא כר' חלעאי ברחסית הגז פסק נמי לכוותיה במתנות מטעמא לכתבינן לף ר"נ לח פסיק הלכתא כר' חלעאי חלא נהוג עלמא קחמר וכל היכא לתמרינן נהנו לי חתו לחורויי לח מורינן כלחיתא **כפ' בתרא לתענית** (לף כו:) הלכך חע"נ למתנות כי הללי נינהו בהלי ברחסית הגז לף"ה לי נהוג נהוג וחי לח נהוג לח מקילינן בהו וי"ל עוד לחפילו נהוג כוותיה למתנות לחו מנהגא הוא חע"נ לטעמא לר' חלעאי ברחסית הגז ובמתנות משום לילף נתינה נתינה הוא ולדבריו לי חפסר לחלק ביניהם לף"ה נהוג **עלמך כוותיה ברחסית הגז ולא** מטעמים חלא משום לתמרינן בגמ' [לף קלו.] נבי פלונתא לר' חלעאי

ורבנן בהמת הסותפין לי מיחייבא ברחסית הגז לי לא לטעמא לר' חלעאי לפטור משום לכתיב לחנך ולא סל שותפות ולא סל עובד כוכבים ותמרינן ללילויה לא מנריך למעוטי **שותפות עובד כוכבים דנפקא ליה מריפיה דקרא** לכתיב רחסית לנוך ולא סל שותפות עובד כוכבים היכלך נמר נחן **לרחסית הגז מתרומה לענין שותפות עובד כוכבים ומייתר ליה נחנך למעוטי שותפות** ישרחל ומס"ה נהנו **עלמך ברחסית הגז רחסית הגז מתרומה** כוותיה משום לכהלי קרא הוקש סלא הוקשו בחוץ לארן ליליפותא לנתינה נתינה לית לן. ותין זה נוח לי לבנמ' מוכח להא לאו היקשא היא **כלי שנלמוד רחסית הגז** מתרומה למה סלא הוזכר בפסוק זה להא למרינן התם ותי בעית לימא שותפות לעובד כוכבים בתרומה לרבנן חיובי מיחייבי ותם ותי חיתא להיקשא נמורה היא היה נהי למפטר שותפות עובד כוכבים בתרומה מהיקשא לרחסית הגז לוק ותסכח סלא ולאי משמע למאי למתרינן לי' חלעאי לאו בתורת היקשא סלא לקרא הכי משמע והיינו למתרינן נפקא ליה מריפיה לקרא כלומר לחפילו לא כתב רחמנא נחנך כיון לכתב ברישא לנוך למשמע ולא סל שותפות חפילו לא כתב סלא ורחסית הגז בלחוד משמע לקאי לחתי לנעשל מינים להיינו סלך ולא סל שותפות ומעתה נריך ליתן טעם למה נהנו כר' חלעאי ברחסית הגז ולא במתנות. והר"י הלוי ז"ל כתב לחפסר לנו נהוג עלמא במילי לחכילה כר' חלעאי הוחיל ונפק מפומיה לרבי יוחנן [לף קלב:] כל המוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כיולו חוכל טבלים ותרומה טבלה בחו"ל מלרבנן **וכהא חפילו ר' חלעאי מודה** ונס זה חינו מחוור ולפסר לי לומר שרחו לבריו של רבי חלעאי ברחסית הגז ולא רחו חותם במתנות משום ברחסית הגז מעורב עם **חלקו של ישרחל** לומר לתרומה ורחוי ללמול סיומו בנתינה נתינה משמ"כ במתנות שהם מובלות ועומלות למ"ה נמי פרכינן עליה לר' חלעאי בנמ' [לף קלו.] חי מה התרומה טובלת לף ברחסית הגז טובל ומפרקינן עליך לחמר קרא ורחסית נז נחנך תתן לו חין לך בו חלא מרחסית ולילך ולא פרכינן הכי במתנות לפסיטתן לן למתנות לא לומו לתרומה חע"נ לר' חלעאי **מתנות נמי יליף מתרומה בנתינה נתינה** ומ"ה חנן **נמי כיון לרחסית הגז למי לתרומה** טפי ממתנות מסתברא לן בטעמיה לרבי חלעאי ברחסית הגז לונתן לומר רחמנא בתרומה לנמורי ברחסית הגז לממי ליה כתביה ולא מסתברא לן הכי במתנות ללא לומו לתרומה וכן לעת הרמב"ם ז"ל שהמתנות **נוהגות בכל מקום** חע"פ ברחסית הגז חינו נוהג חלא בארץ: **וכרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה דתניא רבי יהודה בן בתירא אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה.** לפיכך בעל קרי חינו ברייך לטבול: [לף קלו:] **וכר' יאשיה בכלאים דתניא ר' יאשיה אומר אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד.** טעמיה לר' יאשיה לכיון לכתיב לו תזרע כרמך כלאים בעיא כלאים בר מכרמך ומחי לבעי במפולת

יל מלכתיב לא תזרע כרמך כלאיים למשמע שהכרם עצמו להיותו
בחרצן זורע עם הכלאים לחי לא לכתוב כרמך לא תזרע כלאיים
ורבנן לא דרשי הכי אלא ס"ל לכלאים בהלי כרמך קאמר ואע"פ
שהכרם נטוע כבר ומיהו בכלאי זרעים לפיל"ו ר' יהושע מודה
לכשני מינין מיחייב לכברם הוא לכעינן כלאים בר מכרמך משום
דלא מיקרי כרם אלא כלאית ביה נפנים או חרצן לבד זורעים אע"נ
לכתחיל שרך לא תזרע כלאים לפיל"ו בור נקרע שהה ואמר רחמנא לא
תזרע כלאים להיינו שני מינים ור"ת וכיון לר' יהושע לא מחייב
משום כלאי הכרם על לפיכך כלאי זרעים לאו משום כלאי זרעים.
תיפוק ליה משום כלאי זרעים. שאלה זו כבר נשאלה בירושלמי
לגרסינן התם (כלאים פ"ח הלכה ו) על לעתיה לרבי יהושע כתיב
שרך לא תזרע כלאים לאוזה לבר נאמר כרמך לא תזרע כלאים רבנן
אמרי להתראה שאם התרו בו
משום שרך לוקה ומשום כרמך לוקה ומינה נמי שאם התרו בו משום
שניהם לוקה אתים. ומיהו אע"נ לבעי ר' יהושע בפופוטא יל ס"ת
לענין מלקות לבל לענין ליסור הפירות מודה שאע"פ שלא זרעו
בבת אחת כל היכא לפיכך תרי מינין בר מכרם נאסרין הפירות
להא קי"ל (פסחים דף כה.) לזרוע מעיקרו בהדהדא שרוע וכא
בתוספת. ובמקומות שרבה שנינו ענין נקוב לענין קלוש שכרם
כלתנן [שוף פ"ז לכלאים] המעביר ענין נקוב בכרם ברי זה קלש
ולא מסתברא לשוקמינהו כולהו אלא כרבי יהושע סילכך משכחת
להו לרבי יהושע בענין של שני מינין ולרבנן במין אחד לבל
ברמב"ם ז"ל כתב לענין ליסור הפירות לפיל"ו לרבי יהושע בחד
מינא שני ולא נזרעו מלחמרינן בסוף פ"ק לקלוסין (דף לט.)
חזינה להסוא נברא לסוא זרע חיטו ביני נופני לחמרו ליה ליתי מר
ולישמתינה לחמ להו לא שהרינן לא קי"ל כר' יהושע לחמר על
שזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יל. ומלמא לחסר ליה הפירות
ס"מ לחין נאסרין אלא בשני מינין ור"ת ושיכי היכא בחטה ושעורה
וחרצן משום כלאים לאורייתא ושא לחמרינן בפרק הקומן זורע (דף
טו:) מעשה בחטה שזרע כרמו של חברו סמלר ובא מעשה לפני
חכמים ואסרו את הזרעים ושתירו את הנפנים ופרסינן התם משום
לקנסוס ולוף לסריה תורה שאר זרעים מלרבנן הוא לסקירי לסך
לעבד ליסורא קנסו רבנן סאי אלא עבד ליסורא לא קנסו רבנן י"ל
כי לחמרינן התם קנסוס ולוף לסריה תורה [נאו] לאפוקי חטה
ושעורה לכל חמשת המינין ואלו כלאים הן מה"ת אלא לאפוקי שאר
זרעוני נפה שאין נאכלין דומיא דקנסוס ולוף שאינו כלאים בכרם
כלתניא בתוספתא סאלום ושקורס ושוסנת המלך אין זרעים ואינן
כלאים בכרם אלא לקנסוס ולוף לפי שנגלים הרבה ואינה כלאים
ערבובית ועוסן לשכולות כנפנים לסורין משום כלאי הכרם
ומסקי' בפ"ק לקוסקין (דף לז) לכלאי הכרם נוהגין לפיל"ו בחו"ל:
גרסי' בגמ' [דף קלז.] תנא דבי ר' ישמעאל כבשים שצמרן קשה פטורין מראשית הגז ומגז כבשי יתחמם. כלומר שכיון שאינו ראוי ללביסה פטור מראשית הגז אלא מקרי גז אלא לבר חמוס שאין מתנה זו לכהן אלא כדי ללבוש ממנה: **וגרסינן תו בגמ' [שם] תני חדא הגוזז את העזים ושוטף את הרחלים פטור.** פי' נוזז את העזים פטור לפי שאר לבר שבתוב אלא ברחלים שהוא לבר לרחוי לגזירת כמו שכתבתי במסנתנו ושוטף את (העזים) [הרחלים] נ"כ **בימים שבהר ליפותן והצמר נתלש מהן** פטור ללאו ניזה היא ותניא לילך הסוטף את הרחלים חייב ומפרקינן לא קשיא הא רבנן הא ר' יוסי דתניא לקט קעירך ולא לקט קעוף אר' יוסי אומר אין לקט אלא שכחה מחמת קעיר הילכך **ר' יוסי לרייך ליפנף לקרקע** ואמר שהלוקט **כילו שכולו קמתו אין הנוסר לקט.** סוטף את הרחלים נמי לא נז מיקרי ולרבנן לפלוני עליה ולא לרייקי ליפנף לקרקע בסוטף את הרחלים נמי מחייבי ושקלו וטרו אמוראי בתרתי עליה לר' יוסי בגמ' ומש"ס מסמע לנקיטינן כותיה וכן פסקה הר"ם בפ"ז מהלכות מתנות עניים לבל נבי **רחסית הגז לא** כתב שסוטף את הרחלים פטור לבל כתב בפ"י מהל' בכורים שתולש עמר רחלו בידו ולא גזז חייב ברחסית הגז ולא ידעתי למה לי מסום לאמרינן בגמרא כי בעית לאוזבי נוגע בל עזים לע"פ שהיה נלקחת לרך תלישה לאוקה ר' יוסי בימי לאורחייה הני מילי בנוגע בל עזים שדרכה בכך לבל **בצמר של רחלים** תנן ת"ע: **מתני' וכמה הוא מרובה ב"ש אומרים שתי רחלות שנאמר ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. ב"ה** אומרים חמש שנאמר **וחמש צאן עשויות.** שתים מיקרי נאן וכתיב נז נאנך: מפרסינן בגמ' [שם] מאי עשויות שמעשות את בעליהן ואומרות לו קום עשה מנוס חדשה מאי ניהו רחסית הגז לאי בבכורים ומתנות לפי' חלת נמי מיחייב: [דף קלז:] **מנה ופרס.** כל לאחת מנה וחצי וכעיר מסכי לא חשיב נז אזו פחותה שבגיזות: **כל שהן.** בגמ' מפרש כמה כל שהן: **גמ' שנאמר וארבע צאן תחת השה.** שלמא לרבע מיקרי בלשון תורה נאן: **ודברי בריבי.** לר' יוסי קרי בריבי **שהיה גדול בלורו לקי"ל לר' יוסי נמוקו עמו: אנו דברי בריבי שומעים. קס"ל מפני שהוא מכריע ביניהן לא חמס כב"ה ולא שתים כב"ש: תורת** משה קרויה תורה לפי שנתנה חק לדורות ושל נביאים לא קרי לאלא לבלה שקבלו מרוח הקדש בל נבואה ונבואה לפי ענינה השעה והדור והמעשה: **אין הכרעה שלישית מכרעת.** כי לאמרינן הלכה כלברי המכריע ס"מ בזמן **שמנים חולקים ואחד מכריע כאחד מהם** שמעמנין שנים ואחד ולבה כרבים לבל בזמן שאומר לבר חבש אע"פ שהוא לבר ממונע אין זה **מכריע לאלא לעת שלישית** היא וכתב רש"י ז"ל אין הכרעה שלישית מכרעת **שזה אומר כך וזה אומר כך וזה אומר לעת שלישית שתקנלית לפי' לאמרינן היא ביניהן אין זה הכרע כגון חבית של תרומה שנתגלית ב"ה אומרים תספך הכל** פירוש **הכל מיל וב"ש אומרים תעשה זילוף ת"ר ישמעאל בר' יוסי אני מכריע בשלה תספך הכל בבית תעשה זילוף לאמרו לו אין הכרעה שלישית מכרעת [והאין] הוא הכרעה כגון הניא לקולי מטלניות לבמה מלניקין** (דף כט.) **רש"י אין מן המוכן אין שלא מן המוכן טמא ר' ישמעאל אומר אין שלא מן המוכן טהור ת"ש אומר מן המוכן טמא שלא מן המוכן טהור ור"י יוחנן עליה כל מקום שהתיר מועה שנים חולקים ואחד מכריע** הלכה כלברי **המכריע לאמת כה"נ קרי הכרעה היכא לגלי כל אחד לעתיה לסייך לאפלוני בין מוכן לשאינו מוכן ואפ"ה לא מפלגי ואתא ר"ע ונתן חילוק בלבר הוי הכרעה שהכריע במוכן כר"י ונמעאי שנים מטמאין במוכן ור' יהושע יאחד ומטהר בשאינו מוכן הכריע כר' יהושע והוי השנים מטהרים

חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד: **מתני'** (דף קלו:) וכמה הוא מרובה ב"ש אומרים שתי רחלות שנאמר (ישעיהו ז':כ"א) יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן וב"ה אומרים חמש שנאמר (ש"א כה) וחמש צאן עשויות. חמש רחלות גוזזות מנה ופרס חייבות בראשית הגז דברי רבי דוסא * בגמ' איתא ר' דוסא בן הרכינס (ג"א) וחכ"א חמש רחלות גוזזות כל שהן: **גמ'** (דף קלו.) תניא ר' ישמעאל בר' יוסי אומר משום אביו ארבע שנאמר (שמות כ"א:ל"ז) וארבע צאן תחת השה תניא אמר רבי אלמלי דבריהן דברי תורה ודברי בריבי דברי קבלה דברי בריבי אנו שומעין וכ"ש שדבריהן דברי קבלה ודברי בריבי דברי תורה והאמר מר אין הכרעה שלישית מכרעת (דף קלז:) א"ר יוחנן

בשחינו מוכן. לכל נבי חבית לח נגלו כ"ס וכ"ס לעתייהו חס יש **חילוק בין בית לשלה** חו לח שחילו **לחמרו כ"ס בין בבית בין בשלה תשפך הכל וכ"ה בין בבית בין בשלה תעשה זילוף וכח שלישי וחלק בין בית לשלה התם הוא להוי הכרעה** דקלמר בשלה כל כ"ס וכל כ"ה בבית והוי להו בבית תרי ובשלה תרי לכל הסתם ללח נגלו כ"ס וכ"ס לעתייהו לאיכח לאיפלוגי **בין שלה לבית** להח סתמח דקלמרי **כ"ס תשפך הכל וכ"ה תעשה זילוף ואתח לישנו ואתמר בשלה תשפך הכל ובבית תעשה זילוף חין זה הכרע לדבריהן** חלח **לעת שלישית: אמר רבי יוחנן מפי השמועה אמרה. ר' יוסי [הילכך] הילכתא כותיה.** ונרחה [מלבדי] טרב חלפסי ז"ל דקי"ל כרבי יוסי לכל הרמב"ם ז"ל פסק בפ"י מהלכות בכורים כמתני' לתנן חמש רחלות וכבר סזכיר לעת זה הריי"ף ז"ל בסמוך: **גוזזות כל שהן וכמה כל שהן אמר רב מנה ופרס.** מוקמינן לה בסמוך במנה בן לרבעים סלעים למנה וחצי הוו ששים סלעים כדסמולל: **ובלבד שיהו מחומשות.** שלח תהח כל לחת ממחסתן פחות מי"ב סלעים שאם היתה ניזת לחת מהן פחות מכן לע"פ שחמתן נוזזות ששים סלעים לו יתר פטורות מרלשית הגז והלי ובלבד שיהו מחומשות לחי לילכא למאן לבעי ה' יחן ולר' יוסי לחמר ל'. בעי סיהו מרובעות רביעית הגז לכל לחד מהן ולח פחות ממנו: **ס' סלעים. לח מיחייב ברלשית הגז** חלי"ב יש לו משקל ס' סלעים נז ומחוזתן **ס' סלעים נותן סלע ממנו לכהן: ואי קשיא לך הא דתנן כמה הוא נותן לו.** מתני' היח בפירקין: **משקל ה' סלעים ביהודה שהם עשר בגליל.** מסכינן היה בגמרל [דף קלח.] מלכתיב (לבריס יח) לעמוד לפרת לבר הרחוי לפרת ומלי ניהו לחבוט שבמשקל זה יש בו **הערך לחבוט של** כהן: **מלובן ולא צואי.** ענלי שלח נתלבן ועליין בלבלוכו ולמרינן בגמרל לח שילבננו ויתיבהו לו חלח כל שילבננו כהן ויעמוד על ה' סלעים: **ההוא בישראל שיש לו גיזות הרבה. ולאו לריעתא דקי חלח מילתא בלחי נפשה היח** בישרלל שיש לו ניזות הרבה ומבקש **לחלוק חלק שאם שבשם לכהניס הרבה לחמרינן ליה כל חד וחד לח תבער ליה מה' סלעים להוליך ויש ליתן שיעור רחוי בעינן כדי נתינה רחויה לחבוט ומיהו היכא לגוזזות מעט נמי סני ליה** בסלע חס הוח לחד מס': **וחזינן קמאי כגון בעלי הלכות דפסקי הלכתא כמתני' דקתני ה' רחלות.** כלומר לפוקי מלר' יסמעלל בר' יוסי שחמר מסוס לחבי לרבע: **וכפשטא דמתני' דקתני כמה הוא נותן לו משקל ה' סלעים ביהודה.** פי' לפוקי ממלי לפוקימנה לה לליבא לרב ושמוחל ביסרלל שיש לו ניזות הרבה: **מתני' לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור ליבנו ולא צבעו חייב הלוקח גז צאנו של חבירו אם שייר המוכר** מראשית הגז לקח גז צאנו של חבירו אם שייר המוכר למיס לפ"ה מהני שינוי לפטרו לגמרי לף מלמי עמר לכיון שפקעה מנעתו ליכא חיובא לממונא נביה והוה ליה ממון שחין לו תובעין וכמו שכתבתי למעלה [ריס ט"ו] וכ"ת ל"ב מלי קמ"ל רב חסלל מתני' היח [תוס' לף קלח: ל"ה על כו'] ליכא למימר לי ממתני' הוה למינק כגון שגזז לחת לחת ונבעו ולומר לליו מנטרפין לחבר עביטה קמ"ל רב חסלל: **ליבנו ולא צבעו חייב.** שלין זה שינוי לילכתי בעיניה הוח: [לף קלח.] **הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים.** במחובר פטור **לגז עלמך כתיב והלי** עלן לאו לילים הוח ולעלן לילים קפיל רחמנל ולא לגיזין לילים ונרסי' עלה בגמ' [לף קלח.] לימלר גזז ומכר רשסונה **רשסונה כלומר שהיה מוכר לת הרחל לאחר גיזתה מיל קולס שלירף ה' גיזין** רב חסלל לחמר חייב ל' נתן ברבי הוסעיה לחמר פטור בעינן למלי שיעורל בעיל עלמך ולילא כלומר מפני שבלותה שעה שהוח מתחייב **ע"י גיזת החמישית כל' רשסונות** לותן ל' גיזין לינו מעלן שלו ורמינה עליה לרב נתן ממתניתין לתנן הלוקח גז עלמו של עובד כוכבים פטור מרשלית הגז כלומר **לפיכך על שלא נגזזה פטור הלוקח** מרשלית הגז לפה לאו עלמו הוח וליילינן מינה הל עלמו לגזוז **שמכר לו גז הלמך והקנה לו הגוף על שעה שגזזו** חייב **לעלמך קרינן ביה** ולמלי הל כל חלק וחלק בלמ"ל ניזה נפקל ליה מרשותיה **וקתני חייב לגלמ בלמ שעת גיזה לכל חלק לזולינן** וקשיל לרב נתן בר הוסעיל לחמר פטור ולמרינמל רב חסלל לגליבל לרב נתן בר הוסעיל כגון שהקנה לו כל ל' יום כלומר **שיהיו כל הגופים קנויין לו על תנלוס כל הגיזים** וכל ל' יום לאו לוקל. זו היל שיטת רס"י ז"ל. **לכל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י' מהלכות בכורים לוקח גז עלמו של עובד כוכבים לפטור היינו שלקחן חלר שגזזן העובד כוכבים.** ועלמו לגזוז לחמרינן חייב היינו כשלקח הלמך לגזזן ובהך פלוגלל לרב חסלל ורב הוסעיל יש לו שיטה לחרת ולל נתחוורו לי לבריו. ולעניין שלכה בפלוגלייהו לרב חסלל ורב נתן בר הוסעיל מסתברל לקי"ל כרב חסלל לחמר חייב לפסקה לתתיתין כוותיה לייקל ולף על גב לתרגומל רב חסלל לליבל לרב נתן בר הוסעיל בשהקנה כל שלשים שנויל הוח ולל סמכינן עליה וכ"כ הר"ן ז"ל בספר הלבה ומיהו במלי לליילינל הל עלמו לגזוז חייב מסתברל לי לל קי"ל הכי וכמו שלכתוב בסמוך בס"ל: **לקח גז צאנו של חברו אם שייר המוכר המוכר חייב.** מפרשינן בגמ' מסוס למסתמל מתנלה לכהן לל מזכין לינים ומ"ה כל שלייר המוכר מסתמל לחבירי מתנלה לכהן נביה ואם עלה עלמו הלוקח חייב לל"ל **מוכר מתנלה לכהן לל** זבנית לך. ותנן [בדף קלה.] תו עלה להל היו לו כ' מינין שחופות ולבנות מכר לו שחופות לבל לל לבנות זכריס לבל לל נקבות זה נותן לעלמו וזה נותן לעלמו והך מתני' מפרשה לר' ללעלי בחל נונל ולרבנן בחל נונל מסוס לבנל' [לף קלו.] רמי עליה לר' ללעלי לחמר רלשית הגז היינו נוהג ללל בלרן מסוס לילף נתינה

נתינה מתרומה הי מה תרומה ממין על שאינו מינו לא לף רחצית הגז ממין על שאינו מינו לא [לין] להלן תנן היו לו שני מינין שחופות וגבוות מכר לו שחופות לבל לא לבנות זה נותן לעמו וזה נותן לעמו חלא מעתה קיפח לקתני זכריס לבל לא נקבות זה נותן לעמו וזה נותן לעמו מסום לתרי מיני נינהו חלא עדה טובה קמ"ל לליתיב ליה מהאי לרכיך ומהאי לקטן לכל נמי עדה טובה קמ"ל לליתיב ליה מתרוייהו הא תוקימנא למתני' דלא כרבי חלעזר. ורבי חתם רואה מפורש דלר' חלעזר כי תוקמינן בשחופות ובגוות לנותן זה לעמו וזה לעמו מינה **הוא לליתיב ברחצית הגז** לין נוטלין ממין על שאינו מינו ולפיכך כל שמכר שחופות חע"נ שסייר לבנות לא היו שוטלין נבי מוכר ומס"ה זה נותן לעמו וזה נותן לעמו מינה ומיהו בזכריס ונקבות כיון דולקי חד מינה נינהו כי **קתני זה נותן לעמו וזה נותן לעמו מסום עדה טובה בלחוד הוא.** למינה מוכר חייב כיון דליכא שוטה דלא שסיולהו חכמים עדה טובה **שיקנה מן הלוקח מנז של זכריס כסיעור המניע לזכריס מסום לזכריס לסון ונקבות רכיך** ולרבנן לפלוגי עליה לרבי חלעזר וסבירא להו נמי לתנוחת נוסנות בחו"ל ולא נמרי נתינה נתינה מתרומה סבירא להו נמי לנוטלין ממין על שאינו מינו **ברחצית הגז ומעתה כולה** מתני' לליהלו **מסום עדה טובה בלחוד היא שמתוך סניזת הלבנות טובה מסל שחופות הסיולהו עדה שיקנה מן הלוקח לסיעור השחופות ויתן לכהן.** והרב לפסי ז"ל שהסמיכו מסנה זו מסמע לס"ל לכולה מתני' **מסום עדה טובה היא** וכולהי לבבי הוא להא תוקימנא בגמ' למתני' ללא כר' חלעזר לבל א"א נ"ל לכיון לנהוג עלמא כר' חלעזר ברחצית הגז חלמא סבירא לן לגמרינן בה נתינה נתינה מתרומה ומעתה בשחופות ובגוות זה נותן לעמו וזה נותן לעמו מינה להא ליכא שוטה נבי מוכר. והרמב"ס ז"ל כתב בפ"י מהל' בכורים היו שני מיני זיזה כגון זיזה לבנה וזיזה שחופה לו זיזת זכריס וזיזת נקבות ומכר מין מזה והניח מין מחר זה נותן לעמו על מה שלקח וזה נותן לעמו על מה שמכר ע"כ. ואין לבריס הללו מכוונים חלא לזכריס ובנקבות ולהי ליכא חלא עדה טובה וכן יהי לחומר לכיון לנהוג עלמא כר' חלעזר ברחצית הגז לפילו לוקח ישנו של עובד כוכבים לגזז פטור לבגמרא פרכינן עליה לרבי חלעזר לי מה תרומה גלל בחיוב חייב גלל בפטור פטור לף רחצית הגז גלל בחיוב חייב גלל בפטור וכ"ת הכי נמי והא תנן הלוקח ז ישנ עובד כוכבים פטור מרחצית הגז ישנו לגזז חייב כלומר ולרבי חלעזר לחולי גלל הגז בפטור ומסקינן למתניתין לא כרבי חלעזר לחולי **לפילו ישנו לגזז פטור** וכן נמי מסמע לברחצית הגז לין נוטלין מחדש על היסן לבגמרא לחמרינן לי מה תרומה מחדש על היסן לף רחצית הגז מחדש על היסן לף. ומסקינן לרבי חלעזר הכי נמי חלא לרבנן לא יליף נתינה נוטלין מן החדש על היסן [ומעתה מה ראיה הרמב"ס ז"ל שכתב בפרק הנזכר לישנו לגזז חייב ומפרש מהחדש על היסן] ומיהו על שאינו מינו מסמע תלמא ס"ל לנהוג עלמא כר' חלעזר ברחצית הגז ה"מ לוקח לענין שלין **נוהגות חלא בחרן** לבל במילי אחריני חע"נ לתלו בהלי הלכי כרבנן נקטינן מסום לחמרינן בפרק בתרא לתענית [דף כו:] להיכא לחמרינן נהגו חורווי לא מורינן מעתה לא היה להרב ז"ל לכתוב שלין רחצית הגז נוהג חלא בחרן ולפיכך חס ע"ל בזה יותר נכון הוא לכיון לנהוג עלמא כותיה במתנות לא מקילינן במילי לחזל היה רבי חלעזר לפוס סבריה לחומרא לתרי קולי לא עבדינן ולפיכך לין נוטלין ממין על שאינו מינו ולא מן החדש על היסן ומיהו בזעזה לא מסיק לן כלומר לא ידעינן לכיון לחומרא דלא כרבי חלעזר.

המוכר חייב ואם לאו הלוקח חייב: **הדרן עלך ראשית הגז** (דף קלח:) **שילוח** הקן נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא כפני הבית בחולין אבל לא במוקדשים חומר בכיסוי הדם משילוח הקן שכיסוי הדם נוהג בחיה ובעוף במזומן ובשאינו מזומן ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן ואיזהו שאינו מזומן כגון אווזים ותרנגולים שקננו בפרדס קננו בבית וכן יוני הרדסיאות פטור מלשלחו: **גמ'** (דף קלט:) תנו רבנן(דברים כב) כי יקרא קן צפור לפניך מה תלמוד לומר לפי שנאמר (דברים כב) שלח תשלח יכול יחזור בהרים ובגבעות עד שימצא וישלח ת"ל כי יקרא במאורע לפניך.

[קף קמ:] **קן קן מ"מ.** לפיכך אין שם שלח לפרוח אחד מן הגיזה אחת כדתנן במתניתין: **צפור טהורה ולא טמאה. מסמע בין טמא בין טהור אבל נפור לא לשכחן בטומאה שלא** בטהורה: **לפניך. מסמע ברשות היחיד כמו בפרלס ובשלה שחיטה מסתמרת שלא קניא ליה חברו שלו מזומן הוא: מה דרך שאין קנויו בידך.** שאינו מזומן לך: **יוני שובך. יוני מלבר שקנט בשובך ובשלהי פרקין** [קף קמ:] פרכינן כיון דחברו של שלם קונה לו שלא מדעתו **הגיגים הם שלו ומזומן הוא** ומשנינן להא דאמר רב יהודה לעולם לעולם לזכות בגיגים כל זמן שהשם רובצת עליהם וכיון דליהוי לן מני זכי חברו נמי לא זכי ליה **וחייב בשלוח ומיהו אי טריף לקן על שהובשה השם קניא ליה חברו לגיגים והוי מזומן** ופטור וכי קאמרינן דיוני שובך חייבין בשלוח היינו כגון שלא הובשה השם מעל הגיגים כלל מדשלילה הגיגים לבכה"נ לא קניא ליה חברו: **וצפורים שקננו בטפיחים.** קללות שנותנין בחומה: **שקנט בפרדס. שמרלו להשתח לין קנויו בידך: שהיו לפניך ומרדו. שהיו שלו ומרלו** ולא למרינן לליפטרו משום למעיקרא הוו מזומן: **מצא קן בים. שמטף היס לת החילן וקן ברשלו חייב לשלח ליס נמי ליקרי לרך** ולמרי' נמי בגמ' [קף קלט:] שהם מנח קן ברשלו של שלם חייב לשלח שנא' ולשמה על רשלו שלמא **לע"פ שהיה ברשלו לא ליסתני שמה** הילכך **על החרן קרינא ביה: מתני' עוף טמא פטור מלשלח.** מוכחין לה בגמ' [קף קמ.] מלכתיב כי יקרא קן נפור ולא לשכחן טומא לליקרי נפור: **עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור. לע"ג למינה לגיגים כר שלוח הוא** לפ"ה פטור **לקן נפור בעינן שתהא השם שהיא מקננת נפור טהורה: וטהור רובץ על ביצי עוף טמא נמי פטור. ללע"ג לקן נפור הוא** לפ"ה נפקא לן פטוריה בגמ' מלכתיב תקח לך ולא לכלביך ומיניה נמי לרשינן **בגמ' לשפרוחים טרפות מלשלח: קורא זכר. עוף טהור הוא וללרכו לרבון על גיגים לחריס: ר' אליעזר מחייב.** יליף לה בגמ' [קף קמ:] מלנירה לנירה כתיב הכא קורא לנר וכתיב התם ובקעה ולנירה **מה התם לנירה מעלית לבמינה משתעי לף ה"נ לנירה מעלית** ולבבי נקט זכר משום לקורא נקבה לפילו רבנן מודו ולע"פ שאין הבנים שלה כיון **שלרכה לרבון על גיגים לחריס** ומיהו בעוף לחר טהור שאין ללרכו לשלח על ביצי מינו שקנן על גיגים של מין לחר בעיא ולא ליפשיטא בגמ' כמו שלכתוב בסמוך בס"ק: **וגרסי' בגמרא [דף קמ.] אם טרפה חייב לשלח אפרוחים טרפות פטור מלשלח.** פירוש מלכתיב תקח לך ולא לכלביך ובעי רב הושעיא [שם:] עלה הושיט יד לקן ושלח מיעוט שימנין מהו כלומר שששלח תחת השם או לא כיון שמיעוט שימנין **של לפרוחים מי מיחייב לשלח** לת השם או לא כיון לגי סביק להו מיטרפו בעינן תקח לך ולא לכלביך הילכך **כל שלח נמר לשמוט לת השימנין פטור מלשלח ונוטל לת השם בהיתר ולפ"כ** שומטן או לילמא כיון לבילו לנמרן תקח לך קריון ביה וחייב בשילוח וסלקא בתיקו זהו השמור בגמרא. ולפיכך לא נתכוונו לגלי לברי הרימב"ם ז"ל שכתב [בפרק י"ג מהלכות שחיטה] **השם טרפה חייב לשלח** שאם מקנת שימנין בתוך הקן קולם שיקחנה חייב לשלח ולם לא שלח הינו לוקה ונרשה מלברין לשאט מקנת שימנין השם קלי ולמלי הינו לוקה מלי שנא משם טרפה ושם לשפרוחים נתכוין לא היה לו לשתוש שלא לפרש. ונרשינן תו בגמרא מטולית מהו שתחזן כלומר מטולית שהיא חונגת בין השם לשפרוחים מי קרינא ביה השם רובצת על השפרוחים או לא. כנפים מהו שיחזן **כלומר נועה תלוסה. גיגים מוזרות שלין לפרוח כלי מהן** ולא מיחייב בשלוח כדתנן במתניתין מהו שיחזן. ולם **תמנא לומר גיגים מוזרות חונגין שני סלרי גיגים כני קיימל זה על זה מהו שם נתכוין ליטול** (על) **התחתונים מי הוו למנעים חניצה ופטור מלשלח או לא.** זכר על נבי גיגים ונקבה על נבי זכר מהו כלומר לזכר בעלמא **נלו כר שלוח הוא** לפילו לרבי לליעזר כללמרינן בסמוך לעל כלן לא מחייב רבי לליעזר לגלי בקורא זכר משום לכתיבא ביה לנירה כמו שכתבתי בסמנה לבל בזכר לעלמא לפילו רבי לליעזר מודה לפטור וסלקן בתיקו כל הנך בעיי בגמרא והר"ת במז"ל כתבן בפרק הנזכר והזכיר עמהן לו שהיתה שם על נבי שם לף על פי שלא הוזכר בגמרא ונרשה לי שלמלה משני סלרי גיגים זה על נב זה לכיון לשפקא לן בשני סלריס של גיגים לף על נב לתרוייהו כני שלוח ה"נ לית לן לספוקי בשם על שם לשלי שנא ולפי זה כי נקט בעיא בזכר ונקבה היינו לומר לפילו בכי שהי נונח לוכח לספוקי שמא חייב בשלוח ומהי לוכיח לספוקי בנקבה על נבי נקבה לללמא לא מיחייב בשלוח עלינה מספקא לשני סלרי גיגים שמעינן ליה: **וגרסינן תו בגמרא בעי רבי זירא יונה על גבי ביצי תסיל ותסיל על גבי ביצי יונה מהו.** פירוש **עוף טהור הוא שלומה ליונה** והוא הדין לשפקא ליה בכל **עוף טהור שרובן על** גבי גיגים שהן שמינו ובעינן לשפקא מלתנן טהור שרובן על גבי גיגי עוף טמא פטור מלשלח והא שם גיגים לאו שמינו נינהו ולפילו הכי טעמא לטמא נינהו הא טהור שמעמ לחייב לשלח לף על פי שהן שמינו ולחייב לילמא בקורא כלומר לדילמא הלי עוף טהור לשתניתין היינו קורא **שללכו לרבון על** גיגים של מין לחר ושמוש הכי טעמא לטמא **הא טהור חייב** לכיון לשורחים רביצה מעלית היא לבל בעוף טהור ללאו שורחים לכתי לא לפשיטא: **מתני' היתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח.** ילפינן לה

קן קן מכל מקום. צפור טהורה ולא טמאה לפניך זו רשות היחיד בדרך זו רשות הרבים באילנות מנין ת"ל בכל עץ. בבורות בשיחין ומערות מנין ת"ל על הארץ וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר מה תלמוד לומר לפניך בדרך * מהר"ם מ"ז (בכל עץ) לומר לך מה דרך שאין קינויו בידך אף כל שאין קינויו בידך מכאן אמרו יוני שובך ויוני עליה וצפורים שקננו בטפיחין ובבורות * מהר"ם מ"ז (ובשיחין ובמערות) ותרנגולין ואווזין שקננו בפרדס חייב לשלח קיננו בתוך הבית וכן יוני הרדסיות פטור מלשלח [* בדפוס קושטאנטינא וסביוניטא ובדפס קראקא ליתא כל זה אמר מר מה דרך שאין קינויו בידך אף כל שאין קינויו בידך הא למה לי מכי יקרא נפקא כי יקרא פרט למזומן ועוד לפניך ל"ל אלא לפניך לאתויי שהיו לפניך ומרדו. בדרך כדרב יהודה אמר רב ד]אמר רב יהודה אמר רב המוצא קן בים חייב לשלח שנאמר (ישעיה מג) כה אמר ה' הנותן בים דרך: **מתני'** (דף קלח:) עוף טמא פטור מלשלח עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור וטהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור מלשלח קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין: **גמ'** (דף קמ:) אמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בזכר בעלמא דברי הכל פטור תניא נמי הכי זכר דעלמא דברי הכל פטור קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין: **מתני'** היתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח אין כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח אם אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת חייב לשלח שנאמר קן

בגמרא למלוק כתיב יסבת משמע לפילו מעופפת ומיהו כיון לכתיב רובצת בעינן שיהו כנפיה נוגעות בקן ומוכח בגמרא לדוקא כשנוגעות על הביצים או על האפרוחים לבל אי לא נוגעה בהו אלא מן הצד פטור ואמרינן נמי בגמרא שאם היתה יושבת בין שני בלי לילן רוחין בל שהילו תשמש ונופלת עליהן חייב לשלח לכיון שיושבת בלרבה לע"פ שאינה נוגעת בקן חייב ואמרינן נמי התם שאם היתה יושבת בין האפרוחים פטור כיון שאינה נוגעת על גביהן ושניהן מוכחת לע"נ שנוגעות בהן מן הצד פטור ולפיבך לא נתבוונו לי לברי הרמב"ם ז"ל שבתב בפרק הנזבר היתה יושבת בין **האפרוחים או בין הביצים** ואינה נוגעת בקן פטור מלשלח וכן אם היתה בצד הקן וכנפיה נוגעו בקן מצלו **פטור מלשלח ולא** יצעתי מהו לבי אמרינן בגמרא בי קתני מתניתא בנוגעת בקן מן הצד למעופפת קלי ולוק ותשבח: **היו שם אפרוחים מפריחים.** גלוליס שאם יבולים להפריח: **או ביצים מוזרות. אחין לאפרוח בח מהם:** [לף קמ:] **שלחה וחזרה אפילו ארבעה וחמשה פעמים חייב לשלח שנאמר שלח תשלח.** בגמרא פרבינן עלה ליימ שלח חלק זיימנא תשלח תרי זימני ומפרבינן לשלח לפילו מאה פעמים במשמע תשלח אין לי אלא לבבר הרשות לבבר מנוי תלמוד לומר תשלח מבל מבום בלתנן בסמוך לא יטול אדם את הבנים ואפילו לטהר בו את הקן: **אמר הרי אני נוטל את האם ומשלח את הבנים.** ויהרי אין אני נוטל האם על הבנים לא אמר בלום לפי שחוזה עליו **לשלח את האם** בלבתיב שלח תשלח את האם: **נטל את הבנים והחזירן לקן וחזרה האם עליהן פטור מלשלח.** לביון שבבר זבה בהם מזמן בריאת בים: **מתני' הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח.** מפרשינן לה בגמ' **טעמיה מפוס דם"ל לשלח מעיקרא משמע לקרא בי אמר לא תקח האם את הבנים לעשות בשתמצא קן שלח תשלח את האם ולפיבך אין** לאו זה ניתק לעשה שמאותה שעה שלקח האם **עבר על עשה ועל לא תעשה: וחבמים אומרים משלח ואינו לוקה.** לבי קאמר **קרא שלח לאחר** לקיחה קאמר ומ"ה אינו לוקה. ונרסי' בפרק אלו הן הלוקין (לף טו:) תני תנא קמיה דר' יוחנן בל מצות [לא] תעשה שיש בה קום עשה **קיים עשה שאם פטור ביטל עשה שאם** חייב אמר ליה אפי עשה קאמרת בלומר בריש אמרת קיים העשה **פטור לחלמא לא קיימו** חייב ובתר הבי אמרת **ביטל עשה שאם** חייב לחלמא לווקא ביטל חייב הא לא קיימו פטור והא סוף סוף מילתא לא סייבא בהדי הישה להא ליבא נונע מצינתא ללא מיקרי לא קיים וללא בטל במו שנפרש בסמוך בס"ד וא"ל תני קיימו וללא קיימו ור"ש בן לקיש אמר בטלו וללא בטלו ופירש רש"י ז"ל בבאן לחלן תני קיימו וללא קיימו ס"ק שאם התרו **בו אל תקח האם ולקחה ושלחה תוך בדי ליבור פטור שאע"פ שעבר לאו אל תקח נתקו הבתוב לעשה לומר אם עברת** קן מבל מקום היו שם אפרוחין מפריחין או ביצים מוזרות פטור מלשלח שנאמר (דברים כ"ב:ו') והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים מה אפרוחים בני קיימא אף ביצים בני קיימא יצאו מוזרות שאינן בני קיימא מה הביצים צריכות לאמן אף אפרוחים צריכין לאמן יצאו מפריחין. (דף קמא.) שילחה וחזרה שילחה וחזרה אפילו ד' וה' פעמים חייב לשלח שנאמר (דברים בב) שלח תשלח אמר הרי אני נוטל את האם ומשלח את הבנים לא אמר בלום שנאמר שלח תשלח את האם נטל את הבנים והחזירם לקן וחזרה האם עליהן פטור: **מתני'** הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחב"א משלח ואינו לוקה זה הבלל בל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה: **גמ'** (דף קמא:) עד במה משלחה אמר רב יהודה עד בדי שתצא מתחת ידו במה משלחה רב הונא אמר ברגליה רב יהודה אמר בבנפיה וקיימא לן ברב יהודה ההוא דגזרינהו לגפה שלחה ואח"ב תפסה נגדיה רב יהודה א"ל זיל רבי גדפה ושלחה במאן אי ברבי יהודה לוקה ואינו משלח ואי ברבנן משלח ואינו לוקה לעולם ברבנן ומבת מרדות מדרבנן: (דף קמב.) **מתני'** לא יטול אדם את הבנים ואפילו לטהר בהן את המצורע ומה מצוה בקלה שהיא בבאיסר אמרה תורה (דברים כ"ב:ז') למען ייטב לך והארבת ימים בל

על מזהרה זו עשה בן ותפטר ואם לא קיים עשה שאם תוך בדי ליבור לפילו שלחה לאחר זמן חייב ולמאן לתני הבי דבבן הבי קאמרי **משלח תוך בדי ליבור [שב התרחה ואינו לוקה]** ולמאן לתני בטלו ולא בטלו אינו לוקה על שיטחטנה שבטל העשה בידים. אבל לאחריה פירבו למאן לאמר קיימו ולא קיימו **[קיים העשה בנון שמלח האם לאחר זמן פטור לא קיימו** ולא ביטלו] בנון שמתה מלילה חייב וכל שבן אם בישלה בשחטה. ולמאן לתני בטלו ולא בטלו בטל עשה **בנון שמחט את האם חייב לא בטלו ולא** קיימו בנון שמתה מלילה פטור וכל שבן אם קיימו שמלחה וקיימה לן במאן לתני קיימו ולא קיימו ולפיבך בל שמתה לו שבחה מידו לוקה וכן בתב הרמב"ם ז"ל בפרק הנזבר ולע"נ לבשעת התרחה הויל התרחת ספק לשמע ישלחנה לאחר מבאן הא שבידה ליה לרבי יוחנן להתרחת ספק שמא התרחה: [לף קמ:] **גמ' עד במה משלחה. אם נטולה: בדי שתצא מתחת ידו. ואם יבול לחזור ולתופסה מותר: במה משלחה ברגליה. יחזנה ברגליה ויסלחנה: באגפיה.** יחזנה בבנפיה ויסלחנה. ורש"י ז"ל פירש **ברגליה שאם תגע** בנפיה פטור מן **הסילוח בין שהלבה** ברגליה שתיס ושלח **פסיעות ומותר לחזור ולתפסה ורב יהודה אמר בבנפיה לבעינן שתוכל לעוף בדרבה ועובדא** לבסמוך מוכח בלפירש רש"י ז"ל **אבל הרמב"ם ז"ל בתב בפרק הנזבר ובינ משלח האם לוחז בבנפיה ומפריחה וקיימא לן ברב יהודה להא חזינא בסמוך לעבד עובדא בשמעתין: נגדיה רב יהודה.** רב יהודה לטעמיה לפבירת ליה **שאין שלוח העוף ברגל: רבי גדפה ושלחה. השתא לותה על שינגלו בנפיה ותשלחנה: מבת מרדות. לילוי ותוכחה שלא ירגיל ואין בה קנבה לגמ על שיקבל עליו** לעשות: [לף קמב.] **מתני' לא יטול אדם את הבנים ואפילו לטהר בו את המצורע.** נפקא לן מלבתיב שלח תשלח למשמע לפילו לבבר מנוי וכמו שבתבתי למעלה ובגמרא פרבינן אלא טעמא לבתב רחמנא תשלח הא לאו בבי הוא לאינה לבבר מנוי לא לאמר עשה ולא תעשה הוא בלומר **לשלוח הקן ואין עשה לטהרת מצורע** דוחה לא תעשה ועשה ומפרבינן בנון שנטלה על מנת לשלחה דלאו ליבא **עשה הוא לאיבא לא"ח עשה ונילחי עשה** ופרבינן תו ומאי חולמים דהאי מהאי לאינעריך ריבוי. ומפרבינן סלבא דעתך אמינא הואיל ואמר מר נזול שלוס שבין אלם לאשתו שהרי אמרה תורה שמו של הבב"ה שבתב בבלוסה יתחה על המים והאי מצורע בין לבמה דלא מטהר לסור [בתמים המטה] ס"ל אמינא ליתי עשה דיליה ולאחי עשה דשלוח הקן בומ"ל: **ומה מצוה בלה שהיא בבאיסר. אחין בה חסרון בים אלא לבר מועט** אמרה תורה למען ייטב לך והארבת ימים מפרשינן לה בגמרא **למען ייטב לך לעולם שבולו טוב ולמען יאריבון ימיך לעולם שבולו אריוך: סליק**

וחומר למצות חמורות שבתורה: **הדרן עלך שילוח הקן וסליקא לה מסכת חולין**

מסכת בכורות

פסקי הרא"ש

ימי הלימוד שמח–שנ

יום שמח

פרק א

א הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים והמוכר לו אע"פ שאינו רשאי והמשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה. שנאמר בישראל ולא באחרים:

גמ' ודייקינן עלה בגמרא דאע"ג דגבי מכירה תנא [דף ב.] אע"פ שאינו רשאי ולא תנייה גבי שיתוף ה"ה נמי גבי שיתוף אינו רשאי . דאמר אבוה דשמואל אסור לו [דף ב:] לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים שמא יתחייב לו שבועה ונשבע לו בשם כוכבים ומזלות שלו והתורה אמרה ולא ישמע על פיך. אלא תנא מכירה וה"ה לשותפות ונראה דדוקא בשותפות אסר אבוה דשמואל לפי שיש רוב עסק ביניהן ושותפין צריכין לסמוך זה על זה. וזה מתעסק לפעמים לבדו במקצת העסק וגם חבירו במקצתו וקרוב הדבר לבא לידי שבועה לבסוף. אבל בשאר משא ומתן לא אסר דכל אחד נזהר מלהאמין לחבירו ואין הדבר קרוב לבא לידי שבועה. ורא"ה לדבר מדקאמר הש"ס ת"ש והנותן לו בקבלה ולא קתני אע"פ שאינו רשאי וליטעמיך והמשתתף לו ולא קתני אע"פ שאינו רשאי הכי נמי דרשאי והקאמר אבוה דשמואל וכו'. ואם איתא דבקבלה נמי אסר אבוה דשמואל ליקשי ליה מקבלה גופא דאע"ג דלא קתני אע"פ שאינו רשאי על כרחיך בלא טעמא דהוי קבלה כמכירה אינו רשאי משום דאבוה דשמואל. אלא ודאי אבוה דשמואל לא דיבר אלא בשותפות ולא בקבלה וה"ה דבשאר משא ומתן נמי לא אסר. ואע"פ שיש לדחות דניחא ליה לאקשויי משותפות אשותפות. מ"מ נראה דשרי מדלא אסר בריש מסכת עבודת כוכבים דף ב. הלואה ומשא ומתן עם העובדי כוכבים אלא לפני חגיהן ואע"ג דהך ברייתא דתניא בפרק קמא דמסכת ע"ז דף כב. ישראל ועובד כוכבים שקבלו שדה בשותפות וכל הנהו עובדי דהתם איירי בעובד כוכבים וישראל שהיו שותפין פליגא אדאבוהי דשמואל. נראה דהלכה כאבוהו דשמואל מדפריך מיניה סתמא דהש"ס הכא: ורשב"ם ז"ל היה אוסר לקבל שבועה מן העובד כוכבים ור"ת היה אומר דעשיית שותפות הוא דאסרינן שמא יבוא לידי שבועה אבל אם כבר נתחייב לו שבועה מותר לקבלה מפני שהוא כמציל מידו. ועוד דעובדי כוכבים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הם אלא מנהג אבותיהם בידיהם. ועוד דאין העובדי כוכבים רגילין עכשיו לישבע אלא בקדשים שלהן:

ב והמשתתף למה לי לאפוקי מדר' יהודה דאמר שותפות עובד כוכבים חייב בבכורה דתניא ר' יהודה אומר המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה מעלין אותו בשויו ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן לו בקבלה אע"פ שאינו רשאי קונסין אותו עד עשרה בדמיו ונותן כל דמיו לכהן. וחכמים אומרים כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע פטורה מן הבכורה. ההיא גיורתא דהוו מסרין לה אחוה חיותא לפטומי אתא לקמיה דרבא אמר לית דחש להא דר' יהודה דאמר שותפות דעובד כוכבים חייב בבכורה. וכמה יהא שותפות לעובד [דף ג.] כוכבים ותהא פטורה מן הבכורה. אמר רב הונא אפילו אזנו מתקיף לה רב נחמן ולימא ליה שקול אזניך וזיל. רב חסדא אמר דבר שעושה אותה נבילה. רבא אמר דבר שעושה אותה טריפה והילכתא כרב הונא דר' יוחנן סבר כוותיה דאמר אפילו מום קל. וכן רב מרי דלקמן דהוי מקני אזנייהו לעובד כוכבים ולא נענש אלא בשביל הפקעה. וכן סתמא דהש"ס לקמן בפרק בתרא (בכורות דף נג.) קאמר ולייקני אזנייהו לעובדי כוכבים כי היכי דלא ליקדוש. אמרוה רבנן קמיה דרב פפא הא דרב הונא ורב חסדא ורבא לא פליגי בו הא באמו. אמר להו רב פפא מ"ש בו דבעינן כל בכור וליכא אמו נמי בעינן כל מקנך תזכר וליכא אלא לא שנא. ומסקינן נמי בפ"ק דפסחים דף ו. דבהמת ארנונא פטורה מן הבכורה אע"ג דמצי מסלק ליה בזוזי. רב מארי בר רחל הויין ליה חיותא הוה מקני להו [דף ג:] לאודנייהו לעובדי כוכבים ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים. וכלאי חיותא דרב מרי בר רחל. ומאחר דאסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים אמאי מקני להו לאודנייהו לעובדי כוכבים דלמא אתו בהו לידי תקלה. אי הכי אמאי כלאי חיותא. משום דמפקע להו מקדושתייהו. והאמר רב יהודה מותר לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. התם מקדושת מזבח מפקא להו מקדושת כהן לא מפקע להו. ואי בעית אימא רב מרי בר רחל ידע לאקנויי קנין גמור וכ"ע לא ידעי לאקנויי קנין גמור וחזי ליה איניש אחרינא וסבר רב מרי בר רחל מלתא בעלמא הוא

דעבד ואתי בהו לידי תקלה. ומה שרגילין עכשיו להקנות לעובד כוכבים אע"פ שנענש רב מרי בר רחל. היה אומר ר"ת דאיהו נענש לפי שהיה מקנה לעובד כוכבים אוזן העובר עצמו ואיכא הפקעה בגוף העובר. אבל אם מקנה לעובד כוכבים אוזן האם אין חשש עונש בדבר. וכן מוכח שהיה מקנה אוזן העובר דקאמר מקני לאודנייהו ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים הכל בוולד מיירי. וא"ת לקמן בפרק בתרא (בכורות דף נג.) דפריך גבי מעשר בהמה דבטלו אותו בזמן הזה משום דלא ליתי לידי תקלה אי הכי בכור נמי ליקני אזנייהו לעובד כוכבים כי היכי דלא ליקדש ולא ליתי לידי תקלה ומשני אפשר כרב יהודה. אמאי לא אשכח תקנה שיקנה לעובד כוכבים האמהות דבהא ליכא שום עונש וי"ל כיון דחשש תקלה יש לתקן בלא הפקעת כהן כדרב יהודה לא רצו לתקן שיעשהו על ידי הפקעה. ומיהו אי עבד עבד ואין עונש בדבר ועי"ל בימי רב מרי שהיו בקיאין לעשות כדרב יהודה להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם אסור לעשות ע"י הפקעה. אבל האידנא שאין אנו בקיאין בכך מוטב שיקנה לעובד כוכבים משיבא לידי תקלה כדמוכח בההיא דפרק בתרא דף נג. דאי לאו משום דאפשר לעשות כרב יהודה היה לנו לתקן שימכרו לעובדי כוכבים משום חשש תקלה. ולדידן שאין אנו בקיאין הוי כאי אפשר ואפי' בהא דרב יהודה משמע בתמורה בריש כיצד מערימין דהיה ראוי לאסור גזרה דלמא נפק רוב ראשו קודם שיטיל בו מום אי לאו דעדיף שיטיל בו מום כדרב יהודה משיבא לידי תקלה שהיה צריך להשהותו עד שיפול בו מום. ולאידך לישנא דקאמר דנענש רב מרי משום דרב מרי ידע לאקנויי קנין גמור וכ"ע לא ידעי י"ל נמי דרב מרי שהיה יודע לעשות כדרב יהודה לא היה לו לעשות דבר שיכולין לעשות אבל לדידן לא אפשר בענין אחר. ועוד היה אור"ת ז"ל דרב מרי לא היה מקנה אוזן העובר לעובד כוכבים דהוי דבר שלא בא לעולם. אלא דהוי מקנה הבהמה לאזני עוברה והוי כמו דקל לפירותיו וטעו אינשי וסברי דאוזן העובר הוה מקנה והוי כמו פירות דקל ואתו לידי תקלה. אבל אם מקנה אזן האמהות שרי דלא אתי למיטעי. ורש"י פירש דרב מרי ידע לאקנויי קנין גמור ליטול מעות מן העובד כוכבים דהעובד כוכבים לא קני אלא בכסף כדאמרינן לקמן בפרק שני (בכורות דף יג.) וסברי אינשי מילתא בעלמא הוא דעבד ואינו נותן דמים. ולפר"ת ז"ל דפסק הלכה כרבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות דדריש לקמן שם: מיד עמיתך בכסף הא לעובד כוכבים במשיכה וגם בפ"ב דמסכת ע"ז דף עא: מסיק דמשיכה בעובד כוכבים קונה. לא יתכן לפרש הכא כדפי' רש"י ולהסתלק מן הספק היה צריך העובד כוכבים למשוך הבהמה שיקנה אוזן שלה וגם שיתן דמים. והמחוור שבכולן שיקבל מן העובד כוכבים פרוטה ויקנה לו המקום שהבהמה עומדת שם ויקנה לו אוזן הבהמה וטוב הוא לעשות כן שלא יבא לידי תקלה בבכור. אבל חמור אין להקנותה לעובד כוכבים ולהפקיע הבכורה כיון דאית ליה תקנה בפדייה או בעריפה :

ג מתני' כהנים ולוים פטורין מק"ו אם פטרו של ישראל במדבר דין הוא שיפטרו של עצמו:

[דף ה.] **גמ'** אינהו פטור. אדם אדם פטר בהמה בהמה פטרה. דכתיב קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם. אמר רבא הכי קאמר כהנים ולוים פטורין הן עצמן מק"ו אם הפקיע קדושתו של ישראל אין דין שמפקיע את של עצמו. אשכחן אדם בהמה טמאה מנ"ל. אמר קרא אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור בהמה טמאה תפדה כל שישנו בבכור אדם ישנו בבכור בהמה טמאה וכל שאינו בבכור אדם אינו בבכור בהמה טמאה. כהנים מנלן כדר' יהושע ב"ל דאמר ריב"ל בעשרים וד' מקומות נקראו הכהנים לוים לדורות מנ"ל דאמר קרא והיו לי בהוייתן יהיו:

ד מתני' פרה שילדה כמין [דף ה:] חמור וחמור שילדה כמין סוס פטור מן הבכורה שנאמר ופטר חמור ופטר חמור ב' פעמים עד שיהא היולד חמור והנולד חמור:

גמ' הא דקתני חמור שילדה כמין סוס ה"ה חמור שילדה כמין פרה אע"ג דאישתני למעליותא מקדושת דמים לקדושת הגוף פטור מן הבכורה אלא חמור שילדה כמין סוס אצטריכא ליה דמהו דתימא כיון [דף ו.] דאידי ואידי אין לה קרנים ואידי ואידי פרסותיה סדוקות קלוטות אימא חמור אדום בעלמא הוא קמ"ל. ול"נ דגרס במתני' וחמור שילדה כמין פרה כדמוכח סיפא דקתני מה הן באכילה ולא קתני וזה מה הוא באכילה ולא קתני וזה הוא באכילה ועוד מדקתני וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסורה באכילה אלמא דברישא איירי נמי בהאי גוונא ומה שנכתב

בספרים חמור כמין סוס אגב שיטפא דברייתא הוגה ג"כ במשנה בספרים ובברייתא תני כמין סוס לאשמועינן דאף בכה"ג אם יש בו מקצת סימנין חייבין בבכורה אע"פ דסוס לאו בר מיקדש בבכורה הוא אע"ג דדחי לה בגמ' דיחויא בעלמא הוא: תנן התם לקמן (בכורות דף טז.) רחל שילדה כמין עז ועז שילדה כמין רחל פטורה מן הבכורה ואם יש בו במקצת סימן חייב איבעיא להו פרה שילדה כמין חמור ויש בו מקצת סימנים מהו. רחל שילדה כמין עז ועז שילדה כמין רחל הוא דכי יש בו מקצת סימנים חייבין בבכורה דהאי טהורה והאי טהורה והאי קדושת הגוף והאי קדושת הגוף אבל הכא דהאי טהורה והאי טמאה האי קדושת הגוף והאי קדושת דמים לא או דלמא כיון דאידי ואידי בני מיקדש בבכורה קדשה. ואם תמצא לומר כיון דאידי ואידי בני מיקדש בבכורה הוא קדשה. חמור שילדה כמין סוס מהו הכא ודאי האי מיקדש בבכורה והאי לא מיקדש בבכורה או דלמא כיון דתרוייהו מין טמא נינהו קדוש. ואת"ל כיון דתרוייהו מין טמא נינהו קדוש. פרה שילדה כמין סוס מהו הכא ודאי האי טהורה והאי טמאה האי בת מיקדש בבכורה והאי לאו מיקדש בבכורה או דלמא סימנים מלתא היא. ת"ש בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה פטורה מן הבכורה ואם יש בה מקצת סימנים חייבת מאי לאו אפילו פרה שילדה מין סוס ותפשוט כולהו לא פרה שילדה מין חמור. תא שמע פרה שילדה מין חמור וחמור שילדה מין סוס פטור מן הבכורה ואם יש בו מקצת סימן חייב בבכורה מאי לאו אתרוייהו לא אפרה שילדה מין חמור. ולא איפשיטא אלא חדא ואינך תרתי לא איפשיטו ואזלינן לחומרא ומפריש טלה והוא לעצמו כדקתני במתני' על ספק פטור חמור והיינו בחמור שילדה מין סוס אבל בפרה שילדה מין סוס אסור בגיזה ועבודה ונאכל במומו לבעלים דמסקי' בפ' שנים אוחזין (בבא מציעא דף ו:) בספק בכורות דאפילו תקפו כהן מוציאין אותו מידו ואפ"ה אסור בגיזה ועבודה דקדושה הבאה מאיליה שאני: תניא רבי יוסי הגלילי אומר מתוך שנאמר אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור בהמה הטמאה תפדה שומע אני אפילו פטרי סוסים וגמלים ת"ל פטר חמור פטר חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים ועדיין אני אומר פטר חמור בשה פטרי סוסים וגמלים בכל דבר ת"ל פטר חמור פטר חמור שני פעמים פטר חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים ולפי שסייעו את ישראל בשעת יציאת מצרים שאין לך כל אחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובין טעונין כסף וזהב של מצרים לכך זכו לקדוש בכורה:

ה מתני' ומה הן באכילה. בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה מותר באכילה. וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסור באכילה שהיוצא מן הטמא טמא ומן הטהור טהור:

גמ' מה"מ. דת"ר את זה תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה. יש לך שמעלה גרה ומפריס פרסה ואי אתה אוכלו ואיזה זה טהור הנולד מן הטמא או אינו אלא טמא הנולד מן הטהור. ת"ל [דף ו:] טמא הוא הוא טמא ואין טמא הנולד מן הטהור טמא אלא טהור. ר"ש אומר גמל גמל שני פעמים אחד גמל שנולד מן הגמל ואחד גמל שנולד מן הפרה. ורבנן האי גמל גמל שני פעמים מאי עבדי ליה. חד לאסור את עצמו וחד לאסור את חלבו. ור' שמעון לאסור חלבו מנליה נפקא ליה מאת הגמל ורבנן את לא דרשי. ויש לדקדק מכאן דהכי הלכתא דלא דרשינן אתים דהלכה כרבנן. ואע"ג דר' אליעזר ור' יהושע שמעינן להו בברייתא דאית להו דרבי שמעון. הויא לה סתם במתניתין ומחלוקת בברייתא והלכה כסתם במתניתין. וסוגיא בעלמא נמי כרבנן דאמר בפרק בהמה המקשה (חולין דף עה:) אמר אביי הכל מודים בקלוטה בן פקועה שמותר ואמרי' נמי התם דף ע: ע"ש אלא מעתה קלוט בן פרה ליתסר. ולקמן נמי בפרק הלוקח בהמה (בכורות דף כד.) גבי חזיר שכרוך אחר רחל משמע דאפילו בלא מקצת סימנין מותר אלמא קי"ל כרבנן דלא דרשי אתים. ויש לדחות דאע"ג דקי"ל דקלוט שרי דרשי' אתים וטעמא דקלוט שרי מהוא טמא וחלב אסור מאת הגמל וגמל נשנה מפני השסועה כמו שפן וארנבת וחזיר אבל יש לדקדק מהא דאמר בפרק בנות כותים (נדה דף לו.) נקטינן אין קושי סותר בזיבה ואי משכח תנא דסותר ר' אליעזר היא והתם לעיל מינה דף לה. מפרש טעמא דר' אליעזר משום דדריש אתים וקשה מהא דאמר בכתובות דף קג. צוה רבי את בניו הזהרו בכבוד אמכם וקאמר דאשת אב הואי ופריך אשת אב נמי דאורייתא דכתיב את אביך לרבות אשת אביך וי"ל דניחא ליה לישב דרבי אליבא דכ"ע. ונראה לי דהלכה כר' עקיבא דדריש

את ה' אלהיך תירא לרבות ת"ח. וכן בכולי הש"ס אמרי' אתין וגמין ריבויא וכל היכא דאמרינן האי תנא את לא דריש היינו לדרשא זו. לבר מהיכא דמייתי הך דשמעון העמסוני כי הכא. דהא ר' שמעון דריש הכא את ובפ"ק דמנחות דף יא: גבי את כל הלבונה קאמר ר"ש את לא דריש. אלא ה"ק את לא דריש להאי דרשא דמפיק ליה לדרשא אחריתא. וכהנה רבות בהש"ס ובנדה דף לז. נמי דרשינן ההוא את לדרשא אחריתא. הלכך אין קושי סותר בזיבה: הטמאין לאסור צירן. משמע הכא דציר אסור מדאורייתא מדפריך בסמוך מ"ש חלב מציר אלמא דרשא גמורה היא וכו' וכמו שכתב בס"פ אין מעמידין: א"ל רב אחא בריה דרב אשי אלא טעמייהו דרבנן משום גמל גמל ור' שמעון מאת הגמל הא לאו הכי ה"א דחלב בהמה טמאה שרי מ"ש מהא דתניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן. אצטריך ס"ד הואיל ובבהמה טהורה חדוש הוא דליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא והאי חלב כאבר מן החי ושרייה רחמנא הלכך אפי' בבהמה טמאה נמי לישתרי קמ"ל: וחלב בהמה טהורה מנ"ל דשרי. דכתיב ארץ זבת חלב ודבש ואי לא דשרי משתבח לן קרא במידי דלא חזי לן. ואיבעית אימא מהכא לכו שברו ואכלו וגו' בלא מחיר יין וחלב. והא דביצי עוף טהור שרו אע"ג דאתי מחי נפקא לן מדדרשינן חולין דף קמ. גבי שלוח הקן תקח לך ולא לכלביך וממעטינן מיניה עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא. ואע"ג דאיכא השתא תרתי דאתי מחי כגון חלב וביצים מ"מ חשיב ליה חדוש כיון שאין שניהן באין כאחד מחי בענין אחד. וכן יש לפרש נמי גבי דבש דבורים לקמן דלא דמי לחלב. א"נ כיון דכל שאר אבר מן החי אסור מיקרי הני חידוש:

ו אריב"ל לעולם אינה מתעברת לא טהורה מן הטמאה ולא טמאה מן הטהורה [דף ז.] ולא גסה מן הדקה ולא דקה מן הגסה ולא בהמה מן חיה ולא חיה מן בהמה. חוץ מר' אליעזר ומחלוקתו שהיה אומר אומרים חיה מתעברת מן הבהמה. וקי"ל כריב"ל הלכך כוי שדברו בו חכמים בריה בפני עצמה היא ולא הכריעו בה חכמים אם חיה אם בהמה:

ז שהיוצא מן הטמא טמא. בעו מיניה מרב ששת מי רגלים של חמור מהו. ותיבעי להו דסוסים וגמלים. דסוסים וגמלים לא קמיבעיא להו דלא שתו אינשי. כי קמיבעיא להו דחמור דעבדי אינשי דשתו דמעלי לירקונא אמר להו רב ששת תניתוה שהיוצא מן הטמא טמא. [דף ז:] והני נמי מטמא קאתו. מיתיבי מפני מה אמרו דבש דבורים טהור מפני שמכניסות אותן לגופן ואין ממצות אותן מגופן. הוא דאמר כר' יעקב דאמר דובשא רחמנא שרייה. דתניא אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף זה אתה אוכל ואי אתה אוכל שרץ עוף טמא. עוף טמא בהדיא כתיב. אלא שרץ עוף טמא אי אתה אוכל אבל אתה אוכל מה שעוף טמא משריץ ואי זה זה דבש דבורים. יכול אף הגיזין והצירעין אמרת לא. ומה ראית לרבות דבש דבורים ולהוציא דבש גיזין וצירעין. מרבה אני דבש דבורים שאין לו שם לווי. ומוציא אני דבש הגיזין וצירעין שיש לו שם לווי. כמאן אזלא הא דתניא דבש הגיזין והצירעין טהור ומותר באכילה דלא כר' יעקב. ר"ת ז"ל פסק בספר הישר דלא כר' יעקב משום דסתם דמס' מכשירין דלא כוותיה. דתנן התם פ"ו מ"ד דבש צירעה טהור ומותר באכילה. והא דלא מייתי לה הכא משום דדבש גיזין אינו שנוי במשנה כמו בברייתא. ותימה הוא שפסק כמו מתני' דמס' מכשירין כיון דרב ששת לא סבר כוותה דהא איהו סבר כר' יעקב. מיהו מציע למימר דלא אצטריך למימר הוא דאמר כר' יעקב אלא ללישנא בתרא. אבל ללישנא קמא דלא אסר אלא בשל חמור דמינא טמא הוא אבל בשל סוסים שריא לא קשה מידי. דדבש דבורים לא דמי למי רגלים של חמור דעכירי ודמו לחלב אבל דבש דבורים אין מתמצה מגופו. וה"ה דבש גיזין וצירעין. מיהו לפי מה שרגיל ר"ת לפסוק כאיכא דאמרי אין להתיר משום לישנא קמא ובשל תורה הלך אחר המחמיר. וכן הלכתא דדבש גיזין וצירעין אסור: הני יאלי דיחמורתא סבור רבנן קמיה דרב ספרא ביעי נינהו ואסורין אמר להו רב ספרא זרעא דאילא הוא דאזיל בתר אילתא ואיידי דרחמה צר לא מזדקקא ליה ואזיל בתר יחמורתא ונתרי: אמר רב הונא עור הבא כנגד פניו של חמור מותר. מ"ט פירשא בעלמא הוא. א"לרב חסדא תניא דמסייע לך עור הבא כנגד פניו של אדם בין הוא חי ואמו חיה בין הוא מת ואמו מתה טהור:

ח מתני' דג טמא שבלע דג טהור מותר באכילה וטהור שבלע דג טמא אסור באכילה לפי שאין גדוליו. וא"ת תקשה לרב ששת דאסר מי רגלים של חמור משום דיוצאין מן הטמא והכא שרינן דג טמא שבלע דג טהור. וי"ל דמפשטא דמתני' לא קשה מידי דמתני' לא יצא מן

הטמא תנן אלא נמצא בתוכו. ואפי' יצא נמי לא דמי דדג עייל דג נפיק. אבל מים שהבהמה שותה לחלוחית הגוף מתערב עמהם. ובת"כ תניא גבי דגים תאכלו לרבות הטהור שבמעי טמא. יכול אף הטמא שבמעי טהור. ת"ל אותם מה ראית לומר בבהמה שבמעי טמא טמא ושבמעי טהור טהור ובדגים אינו כן לפי שאין גדולן. ואין משם ראיה לאכול לאסור דג טמא שבלע דג טהור אם יצא לחוץ מדנקט שבמעי טמא. די"ל דלאו דוקא אלא משום טמא שבמעי טהור נקטיה. דההוא שרינן ביצא לחוץ משום עיכול וחשיב כעפרא. וטהור שבלע דג טמא אסור באכילה. תימה דבמס' אהלות פי"א מ"ז תנן גבי כלב שאכל בשר המת ומת כמה תשהה במעיו. שלשה ימים מעת לעת. ובעופות ובדגים כדי שתפול לאור ותשרף. אלמא חשיב כמעוכל וא"כ ה"נ תשתרי. ואין לחלק בין בשר לשאר דברים. דג' ימים דכלב איירי בכל דבר מדמייתי עלה במסכת שבת בפרק מי שהחשיך (שבת דף קנה:) יודע הקב"ה שמזונותיו של כלב מעוטין לפיכך משהה אכילתו במעיו ג' ימים. ויש לחלק בין איסור לטומאה. ויש שהיו רוצים להתיר מאותה משנה חטה שנמצאת במעי תרנגולת בפסח שנפל לקדירה. ולפי מה שחלקנו בין איסור לטומאה אין ראיה משם. וה"ר משה ז"ל מפונטייזא היה מחלק בין היכא שאכל ולועס בשיניו ובין היכא שבלעו שלם כי הך דמתניתין דבהכי לא חשיב עיכול וכיוצא בזה מצינו בפרק ח' שרצים האי מאן דבלע דיבורא מיחייא לא חיי ומאן דאכיל דיבורא מפרש מאי אסותיה. כי דבר הנאכל ונלעס קרוב לעיכול קודם שיגיע לתוך מיעיו ולפי זה אין ראיה לחטה שנמצאת שלימה בתרנגולת בפסח. ור"ת ז"ל היה אומר דשמא יש להחמיר כר' יהודה בן בתירא דבעי שהייה מעת לעת במס' אהלות:

גמ' דג טמא שבלע דג טהור מותר באכילה טעמא דחזיני' דבלעי הא לא חזינן דבלע אמרי' אשרוצי אשריץ. דתניא דג טמא משריץ דג טהור מטיל ביצים. אי הכי כי חזיניה דבלע נמי אמרינן האיך קמא איעכול ליה והאי אשרוצי אשריץ. ואסיקנא אמר רב אשי אימור רוב דגים במינן משריצין ואע"ג דלא חזינן דבלע נמי. והאי דקאמר שבלע כיון דרוב דגים במינן משריצין כמי שבלע בפנינו דמי. וכן הלכתא ומכאן מתירין הרנג"ש הנמצאין במעי דג גדול הנקרא בלונ"א אע"ג דלא חזינן דבלע נמי וגם אין ידוע אם נמצאו דרך הריעי או דרך בית הבליעה:

ט [דף ח.] **כל** שתשמישו ביום יולד ביום תרנגול. למאי נפקא מיניה לכדרב מרי בריה דרב כהנא דאמר רב מרי בריה דרב כהנא בדק בקינה של תרנגולין מעי"ט ולא מצא בה ביצים ולמחר השכים ומצא בה ביצים מותרות לאוכלן בי"ט. והלא בדק אימר לא בדק יפה יפה. אי נמי יצתה רובא וחזרה. וכדרבי יוחנן דאמר ביצה שיצתה רובא מעי"ט וחזרה מותרת לאכלה בי"ט. הלכך מותר לקנות ביצים מן העובד כוכבים בליל י"ט שני בשני י"ט של גליות. אבל לא בשני יום טוב של ראש השנה דחשיבי קדושה אחת:

י מתני' [דף ט.] חמורה שלא בכרה וילדה שני זכרים נותן טלה אחד לכהן זכר ונקבה מפריש עלה אחד והוא לעצמו. שתי חמורות שלא בכרו וילדו שני זכרים שנותן שני זכרים לכהן זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה נותן טלה אחד לכהן. שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. הא דתנן שני זכרים ונקבה נותן טלה אחד לכהן גם צריך להפריש טלה אחד והוא לעצמו דשמא שני זכרים בכורות הן. ולא חש לאדכוריה תנא דמתני' משום דכבר אשמועינן בבבא קמייתא דבמקום הספק מפריש טלה והוא לעצמו ובבבא דסיפא דאחת ביכרה ואחת לא ביכרה דתנא זכר ונקבה מפריש טלה והוא לעצמו ולא תנא אין לכהן כלום משום דבעי לאסוקי עלה בגמרא שנאמר ופטר חמור תפדה בשה. ועוד שני זכרים ונקבה הואיל ותנא דינא דנתינת טלה אחד לכהן לא אדכר הפרשת טלה אחד לעצמו. דלא אדכר ליה תנא דמתני' אלא במקום שאין שם נתינה לכהן. ועוד כיון דפריש ותני זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה לא תנא אלא דפסיקא ליה לתרוייהו דהיינו נתינת טלה אחד לכהן. ולעולם בשני זכרים ונקבה מפריש טלה והוא לעצמו ואע"ג דלגבי הפרשות טלה אחד הוו להו תרי ספיקי שמא אחת ילדה שני זכרים ואחת ילדה נקבה ואין כאן אלא נתינה אחת לכהן. ואף את"ל אחת ילדה זכר ואחת ילדה נקבה וזכר שמא יצתה נקבה תחלה אפ"ה כיון דאפשר ליה בתקנתא דהפרשת טלה אחד ולא קמפסיד ולא מידי שהרי הוא חולין והוא לעצמו לית ליה למיסמך אהיתירא דתרי ספיקי דאשכחן נמי דעל רובא לא סמכינן ליפטר מדין טלה והוא לעצמו. שהרי שנינו

ברישא זכר ונקבה מפריש טלה והוא לעצמו. ואע"פ שיש כאן רובא לפטורה דמחצה יולדות נקבה תחלה. ונהי נמי דילדה זכר תחלה מיעוטא נפיק מקצת הנקבה בהדי זכר מקמיה דניפוק ליה רוב ראשו דזכר והויא ליה חציצה. ואע"ג דאמר רב אשי מין במינו אינו חוצץ. ה"מ זכר וזכר דתרוייהו מין חיוב בכורה אבל בנקבה לא פשיטא לן דנימא הכי דמבעיא לן בפרק בהמה המקשה (חולין דף ע.) כרכתו אחותו והוציאתו מהו ולא אפשיטא ועוד מדדייק הש"ס דמתני' דחמורה שלא בכרה וילדה שני זכרים דלא כרבי יוסי הגלילי שמעינן דלר' יוסי הגלילי אע"ג דלא ידיענן אי ילדתינהו לשני זכרים בזה אחר זה או בבת אחת דהכי מיירי מתני' אפ"ה מפריש טלה שני והוא לעצמו אף ע"ג דמיעוטא נינהו דיצאו שניהם בבת אחת.

יא גמ' מפריש טלה והוא לעצמו [דף ט:] וכיון דלעצמו הוא למה ליה לאפרושי לאפקועי איסוריה מיניה אלמא כל כמה דלא מפקיע איסוריה מיניה אסור בהנאה מתני' מני רבי יהודה דתניא פטר חמור אסור בהנאה דברי רבי יהודה ור' שמעון מתיר. והלכה כרבי יהודה דר' יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה ועוד דסתם לן תנא כוותיה. ובין בהנאת גופו ובין בהנאת דמים והיכי דמי הנאת דמים כגון דמזבין ליה למאן דלא ידע שהוא פטר חמור וקא שקיל מיניה כנגד כולו. אבל למישקל מיניה מאי דשוי טפי משה קטן שהלוקח זקוק לפרוע עליו דמים שפיר דמי והנאת גופו ה"ד כגון שעובד בו או שגוזזו ליהנות בשערו אבל אם היה שערו מסובך ומזיק לו או שהיתה לו מכה במקום שערות גוזזו וקובר השיער. שלא נאסרה בו גזיזה אלא מתורת הנאה אבל בלאו דלא תגוז ליתיה כיון דלית ביה אלא קדושת דמים וגרע נמי משאר קדושת דמים דגזרו ביה איסור גיזה ועבודה דכל קדושת דמים פדיונו קדושה מה וזה פדיונו חולין. ובכור אדם שרי בהנאה דתניא לא תעבוד בבכור שורך אבל אתה עובד בבכור אדם:

יב תניא [דף י:] תפדה תפדה מיד תפדה כל שהוא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר אין פדייה פחותה משקל [דף יא.] אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים. וכמה אמר רב יוסף אפי' פטרוזא בר דנקא אמר רבא אף אנן נמי תנינא גדול וקטן פשיטא מהו דתימא כולי האי לא אי נמי פטרוזא לא קמ"ל. ר' יהודה נשיאה הוה ליה ההוא פטר חמור שדריה לקמיה דרבי טרפון א"ל כמה בעינא למיתבא לכהן א"ל הרי אמרו עין יפה בסלע עין רעה בשקל בינונית ברגיא אמר רבא הלכתא ברגיא וכמה תלתא זוזי רגיל הכא ורגיל הכא קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא כאן בבא לימלך כאן בעושה מעצמו אם מעצמו פדה בכל שהוא מה שעשה עשוי אם בא לימלך אמר לו ברגיא הוא מדה בינונית. אמר ר' יצחק אמר ריש לקיש מי שיש לו פטר חמור ואין לו שה לפדותו פודיהו בשויו. מ"ט לא יהא פדיונו חמור מן ההקדש. לא אמרה תורה בשה להחמיר עליו אלא להקל עליו. רב נחמיה בריה דרב יוסף פריק ליה בשילקי בשויו:

יג אמר רב הונא הפודה פטר חמור של חבירו פדיונו פדוי. איבעיא להו פדיונו פדוי לפודה או דלמא פדיונו פדוי לבעלים. ופשטינן פדיונו פדוי לבעלים. וכן הלכתא:

יד מתני' אחת בכרה ואחת שלא בכרה וילדו שני זכרים נותן טלה אחד לכהן. זכר ונקבה מפריש טלה אחד והוא לעצמו שנאמר ופטר חמור תפדה בשה. מן הכבשים ומן העזים זכר ונקבה גדול וקטן תמים ובעל מום. ופודה בו פעמים הרבה. ונכנס לדיר להתעשר ואם מת נהנה בו:

גמ' ת"ר כיצד אמרו ונכנס לדיר להתעשר אי אתה יכול לומר בבא לידי כהן שהרי כבר שנינו הלוקח והניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה. אלא בישראל שהיה לו עשרה ספקי פטרי חמורין מפריש עליהם עשרה שיין ומעשרן והן שלו. מסייע ליה לרב נחמן דא"ר נחמן אמר רבה בר אבוה ישראל שהיו לו עשרה ספקי פטרי חמורין מפריש עליהם עשרה שיין ומעשרן והן שלו. וה"ה דבשה אחד סגי כדאמרינן במתני' ופודה בו פטרי חמורים הרבה ופר"ת דאספק פטר חמור קאי. ואף לרש"י דפי' דמיירי בפטר חמור ודאי ואחר שנתן השה לכהן אם לקחו הימנו חוזר ופודה בו. מ"מ באידך מימרא דרב נחמן ישראל שהיו לו עשרה פטרי חמורים ודאי שנפלו לו מבית אבי אמו כהן דקאמר שמפריש עליהן עשרה שיין מ"מ בחד סגי. דכשהפריש שה ופודה בו פטר חמור אחר הרי השה כאילו חזר ולקחו מן הכהן שהרי מכח אבי אמו כהן הוא יורשו ויכול לפדות בו פעם שנית. והא דנקט עשרה שיין. לאשמועינן אע"ג דכולהו פדיון פטר חמור נינהו צריכין ליכנס לדיר להתעשר: ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ישראל

שהיה לו עשרה פטרי חמורין ודאין בתוך ביתו שנפלו לו מבית אבי אמו כהן ואותו אבי אמו כהן נפלו לו מבית אבי אמו ישראל מפריש עליהן עשרה שיין ומעשרן והן שלו ואם מת נהנה [דף יא:] בו. דמית היכא. אילימא דמית ביד כהן ונהנה בו כהן פשיטא ממון כהן הוא אלא דמית ביד בעלים ונהנה בו כהן. דמהו דתימא כמה דלא מטא לידיה דכהן לא זכי ביה. קמ"ל דמעידנא דאפרשיה ברשות כהן קאי. הלכך הפודה פטר חמור מברך אקב"ו על פדיון פטר חמור. בשעה שהוא פודהו בשה או בשאר דבר בשוויו. ואין לו להמתין מלברך עד שיתן הפדיון לכהן כדרך שעושין בפדיון הבן דהתם חייב באחריותן עד שיבא ליד כהן הלכך לא נעשית המצוה עד שיבא הפדיון ליד כהן. אבל בפדיון פטר חמור מיד בשעת פדיון נגמרה המצוה הלכך מברך לאלתר:

טו [דף יב.] **מתני'** אין פודין לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטרפה ולא בכלאים ולא בכוי ור"א מתיר בכלאים מפני שהוא שה ואוסר בכוי מפני שהוא ספק. נתנו לכהן אין הכהן רשאי לקיימו עד שיפריש שה תחתיו:

גמ' איבעיא להו מהו לפדות בבן פקועה. מר זוטרא אמר אין פודין. ורב אשי אמר פודין.. כתב ר"ח ז"ל בפרק בהמה המקשה (חולין דף עד.) מסתברא כמר זוטרא דשמעתא כוותיה ריהטא. איבעיא להו מהו לפדות בנדמה. אליבא דר' אליעזר לא תיבעי לך השתא בכלאים פרקינן בנדמה מיבעיא כי תיבעי לך אליבא דרבנן בכלאים הוא דלא פרקינן בנדמה פרקינן. או דלמא לא שנא. ולא איפשיטא הלכך אין פודין בו ואם פדה בו ולא נתנו לכהן עד שמת פטר חמור יהנה הישראל בטלה ופטר חמור יקבר. ואם אחר שנתנו לכהן מת פטר חמור יקבר והטלה לכהן. דלא אמרינן תקפו כהן מוציאין אותו מידו אלא כשתקפו. אבל נתנוהו לו בעלים הדר הוו להו כהן בעלים והוו להו בעלים המוציא מחבירו עליו הראיה. כדתנן בפרק יש בכור לנחלה דף מט. ר' עקיבא אומר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן. והכי אמר גבי כל ספק דממונא גבי כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה ב"ב דף פו: דמספקא לן אי תפוס לשון ראשון אי תפוס לשון אחרון ומשום דתפיס קנה. וכן בפ' השוכר את האומנין (בבא מציעא דף עט.) השוכר את הספינה וטבעה לה בחצי הדרך רבי נתן אומר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן. משום דספיקא הוא ולא מפקינן ממונא ממאן דתפס הואיל ותפס ברשות אבל תקיפה לא מהניא. הרמב"ן ז"ל: נתנו לכהן אין הכהן רשאי לקיימו [דף יב:] וכו'. תנינא להא דת"ר ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו וא"ל כהן תניהו לי ואני אפדנו הרי זה לא יתננו לו אא"כ פדאו בפניו. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה זאת אומרת נחשדו הכהנים על פטרי חמורים. פשיטא. מהו דתימא ה"מ היכא דמוחזק לן דמיקרי ועביד אבל ובסתמא לא. קמ"ל דמורי ביה התירא:

טז מתני' המפריש פדיון פטר חמור ומת רבי אליעזר אומר חייב באחריותן כה' סלעים של בן. וחכ"א אינו חייב באחריותן כפדיון מעשר שני. העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת שאין כאן לכהן כלום. מת פטר חמור רבי אליעזר אומר יקבר ומותר בהנייתו של טלה. וחכ"א א"צ ליקבר והטלה לכהן:

גמ' תנן התם הערכין בשעתן ופדיון הבן לאחר ל' יום ופדיון פטר חמור לאלתר ואי אשהי ליה אינו עובר עליו.

[דף יג.] **מתני'** לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו וקוברו. מצות פדייה קודמת למצות עריפה שנאמר ואם לא תפדה וערפתו

גמ' תניא לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו וקוברו ואסור בהנאה דברי רבי יהודה. ורבי שמעון מתיר. ולא ימיתנו לא בקנה ולא במקל ולא בקורדום ולא במגירה אלא בקופיץ ולא יכניסנו לחדר וינעול דלת בפניו כדי שימות. ואסור בגיזה ועבודה דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר והלכה כרבי יהודה:

הדרן הלוקח עובר חמורו

פרק ב

א היה עובר פרתו של עובד כוכבים והמוכר לו אף על פי שאין רשאי והמשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל ולא באחרים. הכהנים והלוים חייבין לא נפטרו מבכור בהמה טהורה. ולא נפטרו אלא מפדיון הבן ופטר חמור:

גמ' אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ריש לקיש משום רבי יהושע ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו בדיניהם אף ע"פ שלא משך קנה וחייב בבכורה. ועובד

כוכבים שנתן מעות לישראל בדיניהם אף ע"פ שלא משך קנה ופטור מן הבכורה מאי בדיניהם אמר אביי בדיניהם. שפסקה להן תורה שנא' וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך. מיד עמיתך הוא דבמשיכה הא לעובד כוכבים בכסף. ולית הלכתא בהא כר"ל דהא קי"ל [דף יג:] כרבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות כמו שבארתי בפרק הזהב סי' ח'. הלכך דרשינן מיד עמיתך בכסף הא מיד עובד כוכבים במשיכה הלכך ישראל שקנה בהמה מן העובד כוכבים אע"פ שנתן מעות פטורה מן הבכורה עד שימשוך. ועובד כוכבים שקנה בהמה מישראל אע"פ שנתן מעות חייבת בבכורה עד שימשוך. וכן פסק בעל הלכות וכן פסק רב האיי בספר מקח וממכר דמשיכה בעובד כוכבים קונה:

ב מתני' המקבל צאן ברזל מן העובד כוכבים ולדות פטורין. ולדי ולדות חייבין. [דף טז:] העמיד ולדות תחת אמותיהם ולדי ולדות פטורין ולדי ולדי ולדות חייבין. רשבג"א עד י' דורות פטורין שאחריותן לעובד כוכבים:

גמ' ומסיק לה רבא אע"ג דבהמה ברשותא דישראל קיימא דהא קביל עליה אונסין דידה לענין בכורה כיון דאילו אתי עובד כוכבים ובעי דמי ולא יהיב ליה ישראל תפיס עובד כוכבים לבהמה ואי לא משכח לבהמה תפיס לולד הוה ליה יד עובד כוכבים באמצע וביד עובד כוכבים באמצע פטור מן הבכורה. אמר רב הונא ולדות פטורין ולדי ולדות חייבין. רב יהודה אומר ולדי ולדות נמי פטורין ולדי ולדי ולדות חייבין. לרב הונא רביעי לצאן ברזל ינתן לכהן ולרב יהודה חמישי. כתב הרמב"ן ז"ל ולא איפסיק הלכה כמאן הלכך רביעי ספיקא הוי. ונ"ל דהלכה כרב הונא שהיה גדול יותר מרב יהודה דשמואל שהיה רבו של רב יהודה אמרי' בכמה דוכתי בעי מיניה שמואל מרב הונא. ועוד דפריך ממתני' לרב יהודה טעמא דהעמיד הא לא העמיד לא ודחיק לשנויי וכן נראה דעת הר"ר יונה ז"ל:

ג מתני' רחל שילדה מין עז ועז שילדה מין רחל פטורה מן הבכורה. ואם יש בו מקצת סימנים חייב. ולעיל בפ"ק (בכורות דף ג:) אמר דהוי מום קבוע לישחט עליו:

גמ' כי אתא רב הושעיא מנהרדעא אייתי מתני' [דף יז.] בידיה רחל בת עז ועז בת רחל. ר"מ מחייב וחכמים פוטרין. ואוקימנא לענין בכורה והב"ע ברחל בת רחל בת עז. מר סבר זיל בתר אימיה והאי לאו נדמה הוא. ומר סבר זיל בתר אימיה דאימיה והאי נדמה הוא. ואב"א ברחל בת עז בת רחל. מר סבר חזרה שיות למקומה ומ"ס לא חזרה שוית למקומה והלכה כרבנן. אמר רב אחא בר יעקב הכל מודים שאין לוקין על צמרו משום כלאים שנא' לא תלבש שעטנז צמר ופשתים מה פשתים שלא נשתנה אף צמר שלא נשתנה אלא בעינן כבש בן כבש משמת ימי בראשית: אמר רב פפא הכל מודים שצמרו פסול לתכלת שנאמר לא תלבש שעטנז צמר ופשתים גדילים תעשה לך מה פשתן שלא נשתנה אף צמר שלא נשתנה:

ד מתני' רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהן כאחת ר' יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן שנאמר הזכרים. וחכמים אומרים אי אפשר לצמצם אלא אחד לו ואחד לכהן. ר' טרפון אומר כהן בורר לו את היפה. רבי עקיבא אומר משמנים ביניהם. והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות. ורבי יוסי פוטר. מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו. רבי עקיבא אומר כהן אין לכהן כלום אלא ירעה עד שיסתאב ויאכל במומו לבעלים. שתי רחלות שלא בכרו וילדו שני זכרים נותן שניהם לכהן. זכר ונקבה הזכר לכהן. שני זכרים ונקבה אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר הכהן בורר לו היפה. ור' עקיבא אומר משמנין ביניהם והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות. ורבי יוסי פוטר. מת אחד מהן רבי טרפון [דף יז:] אומר יחלוקו. ור' עקיבא אומר המע"ה. שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. אחת בכרה ואחת לא בכרה וילדו שני זכרים אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר בורר לו הכהן את היפה. ורבי עקיבא אומר משמנין ביניהן והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות. ור' יוסי פוטר. שהיה רבי יוסי אומר כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות ור' מאיר מחייב. מת אחד מהן ר' טרפון אומר יחלוקו. ר' עקיבא אומר המע"ה. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום. רבי יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן:

גמ' אמרי דבי ר' ינאי רבי יוסי הגלילי שמעינן ליה דאמר אפשר לצמצם בידי שמים וכ"ש בידי אדם ורבנן אמרי בידי שמים א"א לצמצם בידי אדם מאי. ומסיק דסברי [דף יח.] רבנן א"א לצמצם אפי' בידי אדם. ופסיק ר"י דהלכה כרבי יוסי דבידי אדם אפשר לצמצם.

מדפליגי אמוראי בפרק קמא דעירובין דף טז: בפרוץ כעומד. ובפרק שני דחולין דף כח: במחצה על מחצה כרוב דאי אפשר לצמצם. מ"ט דמאן דשרי. דלמא אפי' מחצה אין כאן ובפרק שבועת העדות (שבועות דף לב.) פריך הש"ס גבי כפרו שניהם כאחת והא אי אפשר לצמצם ומשני הא מני רבי יוסי הגלילי היא. ורבי יוחנן אמר אפי' תימא רבנן. משמע דאין הלכה כרבי יוסי הגלילי. וכן בפרק ד' אחין (יבמות דף כח.)גבי אחיות איני יודע מי שנאן אמרינן אליבא דרבי יוחנן לא סתם לן תנא כרבי יוסי הגלילי. וכן בגיטין בפרק הזורק (גיטין דף עח.) גבי ספק קרוב לו ספק קרוב לה פריך ונחזי הי מינייהו קדים וכי תימא שבאו שניהם בבת אחת והא אי אפשר לצמצם. מכל הלין משמע דאין הלכה כרבי יוסי הגלילי ונראה דבידי שמים אין הלכה כמותו. והך דשבועות דלא כוונו לדבר כאחת וכן הך דגיטין דלא כוונו ליכנס בבת אחת לתוך ארבע אמות כבידי שמים דמי. אבל בידי אדם הלכה כמותו: רבי טרפון אומר בורר לו את היפה. מ"ט דרבי טרפון. קסבר ההוא דבריא נפקא ברישא. והלכה כר' עקיבא דהא ר"ט גופיה הדר ביה: ר"ע אומר משמנין ביניהן. אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן וכהן נוטל כחוש. אמר ליה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן והא אנן משמנים ביניהם תנן. אמר ליה אדאכלת כפניתא בבבל תרגימנא מסיפא דקתני מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו ורבי עקיבא אומר המע"ה אמאי ליפלגי בהדדי. אלא מאי. משמנין ביניהן שומא יהא ביניהן. דאמר ליה לכהן אייתי ראיה דבכור הוא ושקול: וחייב במתנות. מ"ט דרבי מאיר. אמר ר' יוחנן הואיל וכהן בא עליו משני צדדין. דאמר ליה אי בכור הוא כולו דידי הוא. ואי לאו בכור הוא הב לי מתנות מניה. ור' יוסי מ"ט. אמר רבא עשו את שאינו זוכה כזוכה ואע"ג דלא מטא לידיה דכהן שוויוה רבנן כמאן דמטא לידיה וזבניה לישראל במומי' וקי"ל כר"מ: [דף יח:] מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו ור"ע אומר המע"ה. אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן משל דרבי טרפון למה הדבר דומה לשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק. משל דרבי עקיבא למה הדבר דומה לאחד שהפקיד אצל בעל הבית שהמע"ה. ואלא במאי פליגי. אלא אמר רבא ואיתימא רב פפא הכל מודים בשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהן ומסתלק. ובאחד שהפקיד אצל בעל הבית שהמע"ה. לא נחלקו אלא בחצר בעל הבית ורועה כהן. ר"ט סבר אקנויי מקני ליה מקום בחצרו דניחא ליה דליתעביד מצוה בממוניה והוה ליה כשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק. ורבי עקיבא סבר כיון דאית ליה פסידא לא מקני ליה מידי והוי ליה כא' שהפקיד אצל בעה"ב דהמע"ה. והלכתא כר' עקיבא:

ה [דף יט.] **מתני'** יוצא דופן והבא אחריו רבי טרפון אומר ירעו עד שיסתאבו ויאכלו במומן לבעלים. רבי עקיבא אומר שניהם אינם בכור הראשון משום שאין פטר רחם. והשני משום שקדמו אחר:

גמ' במאי קמיפלגי. רבי טרפון מספקא ליה בכור לדבר אחד אי הוי בכור או לא. ור' עקיבא פשיטא ליה דלא הוה בכור. והלכה כר' עקיבא דהוה ליה מחלוקת ואח"כ סתם דתנן לקמן בפרק יש בכור (בכורות דף מז:) יוצא דופן והבא אחריו שניהם אינם בכור לא לנחלה ולא לכהן. ת"ר קדש לי כל בכור יכול אפי' נקבה ת"ל זכר אי זכר אפי' יצתה נקבה לפניו ת"ל פטר רחם אי פטר רחם יכול אפי' יוצא אחר יוצא דופן ת"ל בכור ולא תימא ה"מ היכא דיצא זכר דרך [דף יט:] דופן וזכר דרך רחם אלא אפי' יצתה נקבה דרך דופן וזכר דרך רחם לא קדיש:

הדרן הלך עובר פרתו

פרק ג

א הלוקח בהמה מן העובד כוכבים ואינו יודע אם בכרה ואם לא בכרה א"ר ישמעאל עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. רחל בת שתים ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. פרה וחמור בת שלש ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. אמר ליה רבי עקיבא אילו בולד לבד הבהמה נפטרת היה כדבריך. אלא אמרו סימן ולד בבהמה דקה טינוף ובגסה שיליא ובאשה שפיר ושיליא. זה הכלל כל שידוע שבכרה אין כאן לכהן כלום. ושלא בכרה הרי זה לכהן. ואם ספק יאכל במומו לבעלים:

גמ' מכאן ואילך ספק ואמאי הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן ונימא דהאי ודאי מילד אוליד לימא דרבי [דף כ.] ישמעאל כר' מאיר סבירא ליה דחייש למיעוטא. אמר רבינא אפי' תימא רבנן כי אזלי רבנן בתר רובא ברובא דלא תלי במעשה. אבל רובא דתלי במעשה לא אזלי בתר רובא. וקי"ל

בהא כרבי ישמעאל דלא אשכחן לרבנן דפליגי עליה בהא. תנו רבנן עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. רחל בת שתים ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. פרה בת שלש ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. וחמורה כפרה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר חמורה בת ארבע שנים. ע"כ דברי רבי ישמעאל וכשנאמרו דברים לפני ר' יהושע אמר להם צאו ואמרו לו לישמעאל טעית. אילו בולד הבהמה נפטרת היה כדבריך אלא אמרו סימן ולד בבהמה דקה טינוף ובגסה שיליא ובאשה שפיר ושיליא. ואני איני אומר כן אלא עז שטינפה בת ששה חדשים יולדת בתוך שנתה. רחל שטינפה בתוך שנתה יולדת בתוך שתים. אמר ר"ע אני לא באתי לידי מדה זו אלא כל שידוע שביכרה אין כאן לכהן כלום. וכל שלא ביכרה ה"ז לכהן. ואם ספק יאכל במומו לבעלים. במאי קמיפלגי רבי ישמעאל ורבי יהושע. לימא בטינוף פוטר קמיפלגי. דר' ישמעאל סבר טינוף אינו פוטר. ור' יהושע סבר טינוף פוטר. אי דחזינן דטינוף דכ"ע לא פליגי דטינוף פוטר. והכא בחוששין לטינוף קמיפלגי. רבי ישמעאל סבר אין חוששין לטינוף ור' יהושע סבר חוששין לטינוף. ואיכא דאמרי במטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה קמיפלגי ר' ישמעאל סבר מטנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה והא מדאוליד ודאי לא טינפה. ור' יהושע סבר מטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה. והלכתא כר' יהושע דסבירא ליה דתוך שנתה נמי ספק הוי דחיישינן לטינוף ומטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה. דר' עקיבא דמתני' קאי כוותיה והוה ליה ר' ישמעאל יחיד. ואע"ג דקיימא לן בעלמא כרבנן דאזלינן בתר רובא. סבירא לן הכא דטינוף לאו מיעוטא הוא שהטינוף דבר מצוי הוא כך פירש ה"ר יונה ז"ל. וקשה דהש"ס קרי ליה מיעוטא. וי"ל כמו שפירש רש"י דאיכא רובא דמסייע למיעוטא דמטנפות. דרוב בהמות מתעברות כשמגיעות לזמן שראויות להתעבר וזו ודאי נתעברה בזמנה וטנפה. וכן צריך לומר כי היכי דלא תיקשי דר' יהושע אדרבי יהושע דהכא אמרינן דחייש למיעוטא ולקמן אמרי' דלא חייש למיעוטא בההוא דיצתה מליאה [דף כ:] ר' יהושע אומר אינה חוששת. הלכך חוששין לטינוף והלוקח בהמה מן העובד כוכבים הוי ספק בכור ויאכל במומו לבעלים. ואפי' למאן דלא חייש למיעוטא דמטנפת מודה הוא שאינו נותן לכהן שאין הולכין בממון אחר הרוב ב"ק מו. ואפי' לרב דאוזיל בממון אחר הרוב. בההיא דהמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן שם. היינו משום דא"ל קים לי בנפשי שאיני מן הרוב. אי נמי משום דהוי ליה ממון שאין לו תובעין.

ב א"ר עקיבא אני לא באתי לידי מדה זו וכו'. מאי איכא בינייהו בין ר' עקיבא לר' יהושע אמר רבי חנינא מסורא חלב פוטר איכא בינייהו. ר' עקיבא סבר הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות אינן חולבות אלא א"כ יולדות. ור' יהושע סבר הא איכא מיעוטא דחולבות אע"פ שאינן יולדות. רבינו תם ז"ל פסק דחלב אינו פוטר דלקמן בפירקין סי' ד פסקינן הלכה כר' שמעון בן גמליאל דאמר דהלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים פטורה מן הבכורה דלא מרחמא אלא א"כ ילדה. אבל מטעם דחלב לחוד לא מיפטר אם לא בשביל דחזינן דמרחמא ליה ומניקתו. ומתוך זה מדקדק דחיישינן למיעוטא היכא דאיכא חזקה בהדה כי הכא שהיא בחזקת דלא ילדה. ואפי' לא קיימא לן כר' מאיר דמטהר בההיא דתינוק חולין דף פו. דרוב מטפחים מטעם זה סמוך מיעוטא לחזקה להחמיר. מיהא חיישינן כי הך דהכא דהעמד בהמה על חזקה שלא ילדה וסמוך מיעוטא דחולבות אע"פ שאינן יולדות לחזקה. והא דסמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחים הן שם דף ג: ולא אמרינן סמוך מיעוטא דאינן מומחין לחזקת בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת לפי שרוב מומחין הוא מצוי הרבה כדאמרינן בגיטין דף ב. דאפי' לרבי מאיר דחייש למיעוטא סתם ספרי דדייני מגמר גמירי. ולמיעוטא דלא שכיח לא חייש ר' מאיר. כדאמרינן בריש בנות כותים (נדה דף לב.) והכי נמי אמרינן יבמות דף קכא: במים דאין להם סוף שאם נישאת בדיעבד לא מפקינן לה ולא אמרינן סמוך מיעוטא דנמלטים לחזקת דאיסורא דאשת איש. משום דמיעוטא דנמלטים לא שכיח אלא דמשום חומרא דאשת איש מחמרינן לכתחלה. ובגוסס נמי לא אזלינן בתר רובא להשיא אשתו משום דסמכינן מיעוטא דחיים לחזקת אשת איש. וקשה דאם כן מאי פריך לר' יהושע דאמר חלב אינו פוטר מההיא דיבמות יצתה מליאה אינה חוששת כדמפרש דלא חייש למיעוטא דזכרים ומתוך זה הוא מהפך מחלוקתן. ומאי קשיא ליה הכא איכא חזקה בהדי מיעוטא ולהכי חייש למיעוטא. אבל התם ליכא חזקה שלא היתה עומדת בחזקת זקוקה ליבם. ומתניתין דהתם נמי מוכח דיש חילוק מדלא פליג רבי

יהושע ברישא כשהלך בעלה וצרתה למדינת הים וחייש למיעוטא דמפילות כיון דאיכא חזקה ליבם בהדה. ועוד למאי דפריך קשיא טפי דכיון דאמר ר' יהושע חלב פוטר אלמא לא חייש ר' יהושע למיעוטא אע"ג דאיכא חזקה בהדה. ובההיא דיבמות משמע דלא פליג ר' יהושע אלא בסיפא אבל ברישא מודה דחיישינן למיעוטא היכא דאיכא חזקה בהדה. וי"ל דלא חשיב מיעוטא דאיכא חזקה בהדה מה שהיא בחזקת לא ילדה דהעמד ולד על חזקתו ונאמר שהוא חולין כמו שהיה במעי אמו. והך חזקה עדיפא טפי דאיכא בהדה חזקת ממון דלא מפקדינן ליה מיד הבעלים. והשתא נמי ניחא שצריך לומר איפוך. ומיהו קשיא דא"כ רשב"ג דאמר חלב אינו פוטר חייש למיעוטא אע"ג דליכא חזקה בהדה. ובריש כל הצלמים (עבודה זרה דף מ:) משמע דלא חייש למיעוטא ולא גזר שאר מקומות אטו אותו מקום כדגזר ר' מאיר משום דלא חייש למיעוטא. ועוד קשה דלקמן (בכורות דף כד.) משמע דר' יוחנן אית ליה דהלכה כרשב"ג גבי ההיא דראה חזיר כרוך אחר רחל ור' יוחנן לא חייש למיעוטא מדאכל שחיטת כותים בפרק קמא דחולין וגם בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף פ.) גבי רוב תינוקות מטפחים משמע דר' יוחנן סבר כרבנן. וי"ל דר' יוחנן כדיוקא דמלתיה דרשב"ג לא סבר דמשמע מדלא פטר אלא משום דלא מרחמא ליה להניקו אא"כ ילדתו מכלל דחלב אינו פוטר. אלא אעיקר מלתיה הוא דפסיק כוותיה דלא מרחמא ליה אא"כ ילדה ולעולם אית ליה חלב פוטר. ונפקא מינה לבהמה שראינוה חולבת וידענו שלא ילדה אם אח"כ ראינוה מניקה ולא ידענו אם ילדה אותו ולד אי לא דאמרינן לא מרחמא אא"כ ילדתו. והשתא נמי מצינן למימר דרשב"ג נמי אית ליה דחלב פיטר דלא חייש למיעוטא וכן פסק הרמב"ן ז"ל דחלב פוטר:

יום שמט

ג [דף כא:] **היכי** דמי טינוף. אמר רב כדאמרי רעיותא דצלת עצר חיותא. ושמואל אמר בעבועי דדמי וצריך להראותו לרועה חכם. מצינו לוקח מן העובד כוכבים. לוקח מישראל מאי אמר רב בכור ודאי. דאם איתא דבכרה אישתבוחי הוה משתבח בה. פירש"י שכבר ביכרה ולא תסתכן עוד בלידה. אבל עובד כוכבים א"נ א"ל הכי אין דבריו אמת. ויש ללמוד מכאן אפי' אי מסיח לפי תומו אינו נאמן דלהשביח מקחו אומר כן. ועוד יש לפרש דאשתבוחי דקאמר היינו שכבר נפטר מן הבכורה. ושמואל אמר בכור ספק. זימנין דלא א"ל דסבר דלמא לשחיטה קא בעי לה. ור' יוחנן אמר חולין ודאי דאם איתא דלא בכרה כיון דאיכא איסורא אודעי מודע ליה. תניא כוותיה דר' יוחנן אם לא הודיעו הולך ושוחט ואינו נמנע. לימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל. אמרי התם גבי אותו ואת בנו במוכר תליא מלתא הכא בלוקח תליא מלתא. בהלכות גדולות פסק כרר' יוחנן דבמסכת י"ט דף ד. אמרינן רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן וה"ר יונה ז"ל כתב דהלכה כשמואל דאמר מלתא מיצעתא. דענין אכילתו בלא מום הוו להו רב ושמואל דאסרי תרי ורבי יוחנן דאמר חולין ודאי יחיד לגבייהו. ולענין נתינתו לכהן הוו להו רבי יוחנן ושמואל תרי ורב דאמר בכור ודאי יחיד הלכך יאכל במומו לבעלים.

מתני' ר"א בן יעקב אומר בהמה ששפעה חררת דם תקבר ופטורה מן הבכורה.

גמ' ואיפסיקא הלכתא לקמן (בכורות דף כג:) כר' אליעזר בן יעקב דמשנתו קב ונקי. גרסינן בפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.) המבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים ונפטרה מן הבכורה. מאי טעמא אמר רב איקא בריה דרב יימר רוב בהמות יולדות דבר הקדוש בבכורה. ומיעוט יולדות דבר שאינו קדוש בבכורה ומאי ניהו נדמה. וכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות. סמיך מיעוטא דנדמה למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא. והא דלא בעיא קבורה כי הכא לפי שהכל יודעין [דף כב.] שאין שליא בלא ולד ולא בעיא פירסום כי הכא .

ד [דף כג:] **מתני'** רשב"ג אומר הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים אינו [דף כד.] חושש שמא בנה של אחרת הוא. היה נכנס לעדרו וראה את המבכרות מניקות ואת שאינן מבכרות מניקות אינו חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו ובנה של זו בא לו אצל זו:

גמ' אמר רב הלכתא בכוליה פירקין בר מפלוגתא. ואוקימנא להא דרב ארשב"ג דלא פליגי רבנן עליה אלא בברייתא ופלוגתא דברייתא לאו פלוגתא היא: מאי ברייתא. דתניא הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים הבא אחריו בכור מספק מפני שמרחמת אע"פ שאינה יולדת. רשב"ג אומר הדבר בחזקתו. וכן היה רשב"ג אומר הנכנס לתוך עדרו בלילה וראה כעשר וט"ו מבכירות ושאינן מבכירות יולדות למחר השכים

ומצא זכרים תלויין בזקינות ונקבות תלויות במבכירות אינו חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו. איבעיא להו מאי דבר בחזקתו דקאמר רשב"ג. אינה מרחמת אלא א"כ יולדת הא איכא דאוליד מרחמא או דלמא דידה מרחמא דלא דידה לא מרחמא. למאי נפקא מינה למילקי עליה משום אותו ואת בנו. ת"ש נכנס לתוך עדרו רואה את המבכירות מניקות ושאינן מבכירות מניקות אינו חושש שמא בנה של זו בא אצל זו ובנה של זו בא אצל זו. ואמאי ליחוש דלמא רחומי רחים. במקום דידה לא שבקה דידה ומרחמא דלא דידה. ובעיין לא איפשיטא. א"ר יוחנן ראה חזיר כרוך אחר רחל פטורה מן הבכורה ואסור באכילתה עד יבא מורה ויורה צדק: מספקא ליה לענין בכורה ואליבא דרבנן [דף כד:] דאמרי מרחמא כי מרחמא דמינה דלאו מינה לא מרחמא. או דלמא דלאו מינה נמי מרחמא. לענין אכילה ואליבא דרשב"ג. את"ל סבר רשב"ג יולדת מרחמא ה"מ דמינה אבל דלאו מינה לא מרחמא או דלמא דלאו מינה נמי מרחמא. תיקו:

ה מתני' רבי יוסי בן המשולם אומר השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ ותולש את השער ובלבד שלא יזיזנו ממקומו וכן התולש את השער לראות מקום המום.

גמ' א"ר הלכהכר' יוסי בן המשולם: בעו מיניה מרב הונא כנגדו בי"ט מהו. טעמיה דר' יוסי בן המשולם משום דסבר תולש לאו היינו גוזז וכנגדו בי"ט אסור משום דהוי ליה עוקר דבר מגידולו. או דלמא בעלמא סבר ר' יוסי בן המשולם תולש היינו גוזז וגבי בכור היינו טעמא דשרי משום דסבר דבר שאין מתכוין מותר בי"ט נמי דבר שאין מתכוין מותר. תימה מה שייך למיבעי בי"ט אי שרי אי אסור אי במתכוין פשיטא דאסור דעוקר דבר מגידולו הוא. אי באין מתכוין פשיטא דשרי כמו דשרינן במתני'. ואפשר דהא מיבעיא ליה דלמא בקדשי' התירו אין מתכוין אבל לא משו' שמחת י"ט. מיהו קשה בלא י"ט הוי מצי למיבעי פירושא דמתני'. דתולש את השיער במתכוין קאמר משום דתולש לאו היינו גוזז. או בשאין מתכוין קאמר וגם שלא יהא פסיק רישיה משום דתולש היינו גוזז. הלכך נראה לפרש דאפי' אי תולש לא הוה גוזז מכל מקום מדרבנן אסור במתכוין אי בפסיק רישיה גזירה תולש אטו גוזז. ותולש דמתניתין בשאינו מתכוין וגם אינו פסיק רישיה הלכך לא מצי למיבעי במתניתין לענין איסור אלא לענין מלקות. וקא מיבעיא ליה כנגדו ביום טוב מהו דדלמא דוקא בבכור דתולש לאו היינו גוזז וליכא איסור דאורייתא הוא דשרי דבר שאין מתכוין. אבל ביום טוב דאיכא איסור דאורייתא עוקר דבר מגידולו לא שרינן אפי' כשאין מתכוין או דלמא בבכור נמי איכא איסורא דאורייתא דתולש היינו גוזז וכי היכי דשרי בבכור משום דבר שאין מתכוין שרי נמי ביום טוב. אמר להו כנגדו בי"ט מותר. אתמר נמי אמר רב חיננא בריה דרב שלמיה משמיה דרב כנגדו בי"ט [דף כה.] מותר. ומי אמר רב הכי והאמר רב הלכה כר' יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור. ומשני לעולם סבר רב דבר שאין מתכוין אסור וגבי בכור היינו טעמא דשרי משום דסבר תולש לאו היינו גוזז. אי הכי כנגדו בי"ט אמאי מותר הא עוקר דבר מגידולו הוא. משום דעוקר דבר מגידולו כלאחר יד. ותולש לאו היינו גוזז והתניא התולש את הכנף והקוטמו והמורטו חייב שלש חטאות. ואמר ר"ל תולש חייב משום גוזז קוטם חייב משום מחתך ממרט חייב משום ממחק. שאני כנף דהיינו אורחיה. הלכך אע"ג דשרינן תלישת צמר בי"ט בשעת שחיטה אין להתיר בשביל זה תלישת נוצה בי"ט בשעת שחיטה דהא אסקינן דכנף היינו אורחיה. ואע"ג דאין צריך לנוצה והוי מלאכה שאינה צריכה לגופה. אין ללמוד מלאכה שאיו צריכה לגופה מכלאחר יד. ועוד דהא פרישנא דאפי' בצמר לא שרינן אלא באין מתכוין. וכן ביו"ט שרי באין מתכוין. והרמב"ן ז"ל כ' דתלישת נוצה לצורך שחיטה בי"ט שריא. דעד כאן לא מיבעי לן אי שרי בי"ט או לא אלא תלישת צמר שאין עומד ליתלש אחר שחיטה הלכך כיון דאפשר לשחוט בלא תלישה אי תליש הויא לה מלאכה שלא לצורך אוכל נפש ומשום הכי מיבעי ליה. אבל בעוף אע"ג דהיינו אורחיה ומתכוין לתלוש שרי. דהא אי לא תליש ליה מחיים סופו עומד ליתלש לאחר שחיטה ואיכא חיובא בגוזז לאחר מיתה כמו בגוזז מחיים דלא אשכחן ביה פלוגתא בגמרא. ותניא נמי בתוספתא דשבת פ"ט הגוזז מן החיה ומן העוף אפי' מן השלח מלא הסיט כפול חייב. וכן גרסינן בירושלמי בפ' כלל גדול תמן תנינא השוחט את הבכור עושה מקום לקופיץ וכו' רבי הילא בשם ריש לקיש מזו התולש מן הקדשים פטור. אמר ר' יעקב בר אחא ריש לקיש כדעתיה דאיתפלגון

התולש מן קדשים ר' יוחנן אמר חייב ריש לקיש אמר פטור. ר' ירמיה בעי למיחלופי שיטתיה דריש לקיש לקיש דאיתפלגון. התולש כנף מן העוף המורטה והקוטמה חייב משום תולש. ולא דמיא עוף שאין לו גיזה תלישתה היא גיזתה. ברם הכא אינו חייב עד שיגזוז. הרי הוכחנו דבין בעוף בין בבהמה חייב משום גוזז לאחר שחיטה. הלכך כיון שנתנה י"ט לדחות אצל מלאכה זו איבעי גזיז ליה מחיים לצורך אוכל נפש שרי כמו לאחר שחיטה ועוד דקיימא לן כר' שמעון דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה הלכך אפי' לכתחלה שרי משום שמחת י"ט. דהא רב הונא ורב דאמרי כנגדו בי"ט מותר משום דלאו היינו כי אורחיה. ואף ע"ג דבעלמא אסור כדתנן שבת דף צד: הנוטל צפורניו זו בזו וכן שערו וכן שפמו וכו' וחכמים אוסרים משום שבות. הכא משום שמחת י"ט לא גזרו רבנן הלכך לדידן נמי במלאכה שאינה צריכה לגופה לא גזור רבנן. ע"כ דברי הרמב"ן ז"ל. ומה שכתב שמותר לגזוז לצורך אוכל נפש מחיים כמו לאחר שחיטה לא נהירא לי. דודאי לאחר שחיטה כיון דכבר הותרה לאכול ואי אפשר לאוכלה בלא תלישת נוצה מותר לתולשה כמו שמותר לצלותה ולבשלה. אבל בעוד שלא נשחטה כל מה דעביד מכשירי אוכל נפש דאפשר למיעבד מאתמול הוא ואסור. מידי דהוה שאסור להביא הבהמה מחוץ לתחום כדי לשוחטה ואפי' אם הביא עובד כוכבים לצורך ישראל אסור. כדאמרינן בעירובין דף מז: הנהו דיכרי דאתו מברכתא. ומידי דהוה שאם אין לו עפר מוכן לא יחפור בדקר ויכסה ביצה דף ב. וימנע מלשחוט. ומה שכתב משום דמלאכה שאינה צריכה לגופה כתבתי לעיל בשם ר"י דאין לדמות איסור מלאכה שאינה צריכה לגופה לעוקר דבר מגידולו כלאחר יד. והמחמיר תבא עליו ברכה: ותולש את השער ובלבד שלא יזיזנו ממקומו אמר רבי אסי אמר ר"ל לא שנו אלא ביד אבל בכלי אסור. והתנן עושה מקום בקופיץ. תני לקופיץ. וכן התולש את השער לראות מקום המום. איבעיא להו לכתחלה או דיעבד. כי קתני וכן אתולש קתני הלכך אפילו לכתחלה. או דלמא אלא יזיזנו ממקומו קתני. אמר ר' ירמיה ת"ש צמר המסובך באזן רבי יוסי בן המשולם אומר תולשו ורואה את מומו. ש"מ לכתחלה קאמר ש"מ. אמר רב מרי אף אנן נמי תנינא וכן התולש את השער לראות מקום המום. מאי וכן אילימא שלא יזיזנו ממקומו. השתא ומה שוחט דשחיטה מוכחא עליו אמרת לא יזיזנו. לראות מקום המום מיבעיא. אלא לאו אתולש ש"מ לכתחלה ש"מ:

ו מתני' שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואח"כ שחטו עקביא בן מהללאל מתיר וחכמים אוסרין דברי ר' יהודה. אמר [דף כה:] ר' יוסי לא בזה התיר עקביא כלום וחכמים אוסרין אלא בשער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואח"כ מת בזה עקביא בן מהללאל מתיר וחכמים אוסרין:

גמ' [דף כו.] אמר רב נחמן הלכה כר' יהודה הואיל ותנן בבחירתא כוותיה דתנן הוא היה מתיר שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואח"כ שחטו וחכמים אוסרין. אמר רב נחמן בר יצחק מתני' נמי דייקא דתנן צמר המדולדל בבכור את שנראה עם הגיזה מותר ואת שאינו נראה עם הגיזה אסור. מני אילימא ר' יוסי. ובמאי. אילימא בשחוט בין לרבנן בין לעקביא בן מהללאל אידי ואידי מישרי שרי. אלא במת אי לרבנן מיסר אסרי. אי עקביא בן מהללאל איפכא מיבעי ליה נראה עם הגיזה אסור דמיסר קא אסר ליה. אינו נראה עם הגיזה מותר דמעיקרא תלוש הוה. אלא פשיטא ר' יהודה. ובמאי. אילימא במת בין לעקביא בין לרבנן אידי ואידי מיסר אסרי אלא לאו בשחטו ואי עקביא אידי ואידי מישרא שרי. אלא לאו רבנן וש"מ בשחטו פליגי ש"מ. הלכך שער בכור שנתלש מחיים לעולם אסור לא שנא תלש ולא שנא נשר בין שמת בין ששחטו ואפילו התירו מומחה גזירה דלמא אתי לשהוייה. ואפי' תם בזמן הזה דבעל כרחיה משהי ליה עד דנפיל. ביה מומא אפי' הכי אסור דלמא אתי לשהוייה בתר דנפיל ביה מומא:

מתני' צמר המדולדל בבכור את שנראה עם הגיזה מותר ואת שאינו נראה עם הגיזה אסור:

גמ' [דף כו:] היכי דמי אינו נראה עם הגיזה. אמר ריש לקיש כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו רב נתן בר הושעיא אמר כל שאינו מתמעך עם הגיזה. וכיון דלא אתמר הלכתא כחדא מינייהו נקטינן לחומרא הלכך כל שאינו מתמעך עם הגיזה אסור וכל שכן עיקרו הפוך:

ז תנן במסכת ערלה פ"ג מ"ג האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד. משער הנזיר ומפטר חמור בשק ידלק השק. ואוקמא במסכת תמורה דף לד. בדעביד מיניה צפורתא דחשיב ולא בטיל הא לאו הכי

שרי דבטיל ברובא. תנן בפרק טבול יום דף יג: אמר ר' חנינא סגן הכהנים מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה. אמר ר' עקיבא מדבריו למדנו שהמפשיט את הבכור ונמצא טריפה שיאותו הכהנים בעורו. וחכמים אומרים לא ראינו אינה ראיה אלא יצא לבית השריפה. אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן הלכה כרבי עקיבא. ואפילו רבי עקיבא לא אמר אלא כשהתירו מומחה. אבל לא התירו מומחה לא. והלכה כדברי חכמים. הבשר בקבורה והעור בשריפה. כך כתוב בספרים בפרק טבול יום ופירש"י התם והעור בשריפה לא ידענא טעמא. ונראה בעיני דלא גרסינן להאי פירושא אלא הכי גרסינן הלכה כדברי חכמים ותו לא מידי. ותוס' זה גרס דתלמידי דתרביצאי הוא וטעו במה ששנינו במשנתינו במלתייהו דרבנן יצא לבית השריפה ואני אומר דרבנן לאו אדר' עקיבא קיימי דמיירי בבכור בגבולין אלא אדרבי חנינא קיימי דאיירי בקדשי המקדש עד כאן לשון רש"י ז"ל. והעור יקבר עם הבשר:

הדרן עלך הלוקח בהמה

פרק ד

א עד כמה ישראל חייב ליטפל בבכור בהמה. בדקה שלשים יום. בגסה חמשים יום. רבי יוסי אומר בדקה שלשה חדשים. אמר לו הכהן בתוך הזמן הזה תנהו לי הרי זה לא יתנו לו ואם היה בעל מום ואמר לו תן לי ואוכלנו מותר. ובשעת המקדש אם היה תמים. אמר לו תן לי ואקריבנו מותר.

גמ' מאי טעמא לא יתננו לו. אמר רב ששת מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות: תנו רבנן הכהנים והלוים והעניים המסייעים בבית הרועים ובבית הגרנות ובבית המטבחיים אין נותנין להן תרומות ומעשרות בשכרן. ואם עשו כן חיללו. ועליהם הכתוב אומר ושחתם את ברית הלוי. ואומר את קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. ובכולן יש בהן טובת הנאה לבעלים. כיצד ישראל שהפריש תרומה מכרי שלו [דף כו.] ומצאו ישראל אחר ואמר לו הילך סלע זו ותנהו לבן בתי כהן מותר. ואם היה כהן לכהן אסור. וה"מ בתרומות ומעשרות אבל במתנות כהונה או זרוע ולחיים וקיבה לא. מאי טעמא. תרומה דקדושת הגוף היא כיון דלא מיתחלל לא אתי למיטעי בה אבל הני כיון דקדושת דמים נינהו ואי בעי מאכיל להו לישראל אתי למיטעי בהן סבר תיתחלא קדושתייהו אארבע זוזי ואתי למנהג בהו מנהג חולין שלא לאכלם בגדולה כדרך שהמלאכין אוכלין:

ב מתני' הבכור נאכל שנה בשנה בין תמים בין בעל מום שנאמר לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה. נולד לו מום תוך שנתו רשאי לקיימו כל שנים עשר חדש. לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא עד שלשים יום:

גמ' מדקתני נולד לו מום תוך [דף כו:] שנתו למימרא דלשנה דידיה מנינן ליה מנה"מ. אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה איזהו שנה שנכנסת בחבירתה הוי אומר זו שנה של בכור. [דף כח.] איבעיא להו היכי קאמר נולד בו מום תוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חדש ולאחר שנתו עד שלשים יום. או דלמא הכי קאמר היכא דנולד בו מום תוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חדש ותו לא. והיכא דנולד לו מום אחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא שלשים יום. תא שמע בכור שנולד לו מום ט"ו יום בתוך שנתו משלימין לו ט"ו יום אחר שנתו. השלמה אין מיהבא לא : גרסינן בפרק ארבעהראשי שנים דף ו: בכור מאימתי מונין לו שנה. אביי אמר משעה שנולד. רב אחא בר יעקב אמר משעת שנראה להרצאה. ולא פליגי הא בתם והא בבעל מום בעל מום מי מצי אכיל ליה דקים ביה דכלו לו חדשיו. ואי שהייה לבכור לבתר זימניה מיעבר קא עבר עליה אבל איפסולי לא מיפסיל אלא אי בעל מום הוא שחיט ואכיל ליה. ואי תם הוא מקריב. דתניא שם דף ה: אחרים אומרים בכור שעברה שנתו יכול יהא כפסולי המוקדשין ויפסל ת"ל ואכלת לפני ה' מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו נפסל משנה לחבירתה אף בכור אינו נפסל משנה לחבירתה.

ג מתני' השוחט את הבכור והראה את מומו. רבי יהודה מתיר ורבי מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור:

גמ' אמר רבה בב"ח בדוקין שבעין ד"ה אסור מפני שהן משתנין לא נחלקו אלא במומין שבגוף. ר"מ סבר גזרינן מומין שבגוף אטו דוקין שבעין ורבי יהודה סבר לא גזרינן. תניא נמי הכי השוחט את הבכור והראה את מומו רבי יהודה אומר בדוקין שבעין אסור מפני שהן משתנין. במומין שבגוף מותר מפני שאין משתנין. רבי מאיר אומר אחד זה ואחד זה אסור מפני שהן משתנין.

מפני שהן משתנין ס"ד מומין שבגוף מי משתנין אלא אימא מפני המשתנין: אמר רב נחמן בר יצחק מתניתין נמי דיקא דקתני ר' מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור ש"מ רבי מאיר קנסא הוא דקניס. אע"ג דהש"ס דקאמר לעיל גזרינן מומין שבגוף אטו דוקין שבעין מדקרי ליה הכא קנסא אלמא קנסא הוי ולא גזירה. ופסק בשאלתות דרב אחאי דהלכה כר"מ בגזירותיו ולא בקנסותיו. והביא ראיה ממעוברת חבירו ומינוקת חבירו דקניס רבי מאיר יוציא ולא יחזיר עולמית. וסתמא דהש"ס בריש החולץ (יבמות דף לז.) דלא כוותיה. וכן סוגיא דשמעתין כר' יהודה דקאמר נפקא מיניה לאכחושי סהדי משמע דאי איכא סהדי דלא אישתני סמכינן עלייהו. ולר' מאיר קנסינן בכולהו מפני המשתנין. וכן לקמן דקאמר לימא סתמא כרבי מאיר וקמשני בדוקין שבעין וד"ה. וכן פסק מר שמואל הכהן בר חפני גאון ז"ל. ובעל הלכות פסק כר' מאיר דחשיב ליה גזירה. וכן נראה לי מלשון הברייתא דקתני מפני המשתנין. וקנסא דקאמר הש"ס לאו דוקא. וכן דעת הרמב"ן ז"ל והביא ראיה מדקתני הואיל ונשחט ולא קתני הואיל ושוחטו. משמע אפי' שחטו אחר ובהא לא שייך קנסא אלא גזירה:

ד מתני' מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו הרי זה יקבר וישלם מביתו. [דף כח:] דן את הדין וזיכה את החייב חייב את הזכאי טימא את הטהור טיהר את הטמא מה שעשה עשוי וישלם מביתו. ואם היה מומחה לרבים פטור מלשלם: מעשה בפרה שניטלה האם שלה והאכילה ר' טרפון לכלבים ובא מעשה לפני חכמים ביבנה והתירו. אמר תודוס הרופא אין פרה וחזירה יוצאה מאלכסנדרי' של מצרים עד שחותכין האם שלה בשביל שלא תלד. אמר רבי טרפון הלכה חמורך טרפון. אמר לו רבי עקיבא פטור אתה שאתה מומחה וכל המומחה לב"ד פטור מלשלם:

גמ' תנא כשהוא משלם משלם רביע לדקה ומחצה לגסה מאי טעמא אמר רב הונא בר מנוח משום גזירה מגדלי בהמה דקה נגעי בה. וכתב הרמב"ן ז"ל דבחוצה לארץ משלם אף לדקה מחצה וכן מסתבר: דן את הדין וכו' לימא תנן סתמא כר' מאיר דדאין דינא דגרמי. אמר רבי אליעזר אמר רב כשנשא ונתן ביד. והא דתנן מי שאינו מומחה ורואה את הבכור ונשחט על פיו הרי זה יקבר וישלם מביתו. התם קנסא הוא דקנסי רבנן דלא ליתי למישרי בוכרא אלא מי שהוא מומחה. לפי שחכמה יתירה היא ראיית מומין. דהא רב גידל היה שמנה עשר חדש אצל הרועים להתבונן במומין:

ה מתני' הנוטל שכר להיות רואה את הבכור אין שוחטין על פיו אלא אם כן היה מומחה כאילא ביבנה. שהתירו לו חכמים להיות נוטל ד' איסרות לדקה [דף כט.] וששה לגסה בין תם בין בעל מום. הנוטל שכר לדון דיניו בטלין והא דתניא מכוער הדיין שנוטל שכר לדון אלא שדינו דין מפרש בפ"ב דכתובות דף קה. באגר בטילה דמוכח. והא דאמרינן שם שני דייני גזירות שבירושלים היו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה ומוכח התם דבלא אגר בטילה דמוכח שרי שאני התם דכל עסקיהם היו בזה ולא היו יכולין לעסוק בשום מלאכה. ואי אפשר למות ברעב והיו צריכין ליטול כדי פרנסתם. וכן אילא ביבנה שהתירו לו חכמים ליטול שכר לפי שהכל היו מביאין אליו בכוריהן כל היום והיה צריך להיות בטל מכל מלאכה:

מתני' להעיד עדותיו בטלה להזות ולקדש מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה. אם היה כהן טמאהו מתרומתו מאכילהו ומשקהו וסכו. אם היה זקן מרכיבו על החמור ונותן לו שכרו כפועל:

גמ' מה"מ. אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים וגו' מה אני בחנם אף אתם בחנם תנ"ה כאשר צוני ה' אלהי מה אני בחנם אף אתם בחנם. פירוש כאשר אני צוני ה' ולמדני בחנם אף אתם למדתם ממני בחנם ולא קבלתי מכם שכר. ומנין שאם לא מצא בחנם שילמוד בשכר שלא יאמר אדם שמשה רבינו ע"ה לא הזהירני ללמוד התורה אלא א"כ אני מוצא שילמדני בחנם. ת"ל אמת קנה. ואע"פ שהוציא מעות על לימודה לא ימכרנה בכסף. ומה שנהגו האידנא ללמוד בשכר. אם אין לו במה להתפרנס שרי. ואפי' יש לו אם הוא בטילה דמוכח שמניח כל עסקיו ומשאו ומתנו מסתברא דחשיב מוכח יותר מקרנא דתהי באמברא ושקיל זווא. ובקטנים שרי משום שכר שימור או פיסוק טעמים כדאיתא פרק אין בין המודר (נדרים דף לו.). ירושלמי בנדרים שם וכן חמי מתניין נסבין אגריהון. א"ר יודן ברבי ישמעאל שכר בטילה הן נוטלין. עוד בירושלמי סנהדרין פ"א תמן תנינא הנוטל שכר לדון דיניו בטלין. כך היא מתניתין החשוד ליטול שכר לדון דיניו בטלין. חד בר נש אתא

למידן קמיה דרב הונא אמר ליה אייתי לי חד בר נש דיסוק לדיקלא תחותאי. רב הונא הוה רעי תורין והוה ידע סהדו לחד בר נש אמר ליה איתא מסהיד לי. אמר ליה הב לי אגרי. ותניא כן נותנין לדיין שכר בטלותו ולעד שכר עדותו. חד בר נש סאיב חד כהן. אתא עובדא קמי רב יצחק ואכליה חולין. סברין מימר שיוצאין לו דמי תרומה מתוכן. כתב הרמב"ן ז"ל מה שכתוב בברייתא החשוד ליטול שכר לדון דיניו בטלין אם נתברר לנו שלא נטל שכר בדין שדן אין הדין בטל. ומסתברא טעמיה. אבל לא ידענא היאך יתברר הדבר בעדים שלא נטל כיון שהוא חשוד. ונותן לו שכרו כפועל בטל והא לאו [דף כט:] בטיל אמר אביי כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה. פי' כפועל בטל לגמרי אומדין כמה אדם רוצה ליקח ליבטל ממלאכתו שהוא רגיל לעשות בה ולישב בטל ועתה אינו מקבל שום שכר על העדות :

הדרן עלך עד כמה

פרק ה

א כל פסולי המוקדשין נמכרין באיטליז ונשקלין בליטרא. חוץ מן הבכור ומן המעשר שהנאתן לבעלים. ופסולי המוקדשין הנאתן [דף לא.] להקדש. ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור:

גמ' תניא בבכור נאמר לא תפדה ונמכר הוא. במעשר נאמר לאיגאל. [דף לב.] ואינו נמכר לא חי ולא שחוט ולא תם ולא בעל מום. תנן התם מעשר שני פ"א מ"ב בכור מוכרין אותו תמים חי. ובעל מום חי ושחוט. ומקדשין בו את האשה. ואוקמה רב נחמן במסכת תמורה דף ז: בבכור בזמן הזה דלא חזי להקרבה דאית להו לכהנים זכייה בגויה הלכך נמכר תם חי ובעל מום חי ושחוט. וגרסינן נמי התם דף ח: אמר רב חסדא לא שנו אלא מכהן לכהן אבל מכהן לישראל לא. מאי טעמא. אמר רב הונא בריה דרב יהושע משום דנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. מר זוטרא איקלע לגבי דרב אשי אייתי לקמיה בשרא לא אכיל. אמרי ליה אמאי לא אכיל מר. אמר להו חליש לי עלמא א"ל ליכול מר. דראשית הוא ומברי. אמר להו ומנא לכו הדין. אמרו ליה שמכרו לנו פלוני כהן במומו. אמר להו לא שמיע לכו הא דאמר רב חסדא לא שנו אלא מכהן לכהן אבל מכהן לישראל לא. ואמר רב הונא בריה דרב יהושע משום שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. אמרי ליה לא שמיע לן כלומר לא סבירא לן. אמר להו והא מתניתין היא דתנן אמר לו כהן בתוך הזמן הזה תנהו לי הרי זה לא יתננו לו ואמר רב ששת מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. אמרו ליה התם לא יהיב דמי הכא הא יהיבנא דמי. מאי אמרת דלמא מוזיל כהן לגבי' דסבר כי הוה ליה בכור אחרינא יהיב לי. לא מסיק אדעתיה לא שביק ודאי דנקיט בידיה ונקיט ספק דלא ידע אי הוה ליה אי יהיב ליה או לא. אמרי אינשי בוציני טבין מקראי. וכן הלכתא: ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור. וה"ה דשוקלין כנגד כלי וכנגד קופיץ כדמוכח פרק אין צדין (ביצה דף כט.) בענין י"ט: כתב הרמב"ן ז"ל ומסתברא לן דחלבו של בכור וגידו ועורו וקרניו נמכרין באיטליז ונשקלי' בליטרא. דלא עבוד רבנן מעלה אלא בבשר דחזי ליה אבל בהני לא. וגמרינן להא מילתא ממעשר דלא שרינן ביה מכירה כלל בבשר ושרו בהני. כדתניא מעשר בהמה ששחטו מבליעו בעורו ובחלבו ובגידו ובקרניו. וכיוצא בזה כתב בעל הלכות. חלבו של בכור מוכרין אותו לעובד כוכבים. מ"ט. פסולי המוקדשין כצבי וכאיל כתיב בהו ומן התורה מותרין לעובד כוכבים מיהו רבנן עבוד לה מעלה בבשרו דחזי לאכילה תנא כדסבירא ליה חלבו דאינו ראוי לאכילה העמידו על דין תורה. וכן דקדק ר"י מהא דמעשר דאפילו מאן דאסר בשר בכור להאכילו לעובד כוכבים חלבו מותר. אבל שומנו של גיד דלא אסור מדאורייתא לא. דתנן בשביעית פרק כלל גדול לא יצבע בשכר שאין עושין סחורה בפירות שביעית. ולא בבכורות ולא בתרומות ולא בנבילות וטריפות ולא בשקצים ורמשים. לקח בכור למשתה בנו או לרגל ואינו צריך לו מותר למכרו:

ב מתנ' בית שמאי אומר [דף לב:] לא ימנה ישראל עם הכהן על הבכור. ובית הלל מתירין אפי' לעובד כוכבים

גמ' מתני' מני רבי עקיבא היא. דתניא בכור אין נמנין עליו אלא חבורה שכולה כהנים דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים אפילו זרים. ורבי עקיבא מתיר אפי' עובדי כוכבים. נראה דהלכה כב"ה דמתני' דשריא אפילו עובדי כוכבים. ולא כב"ה דברייתא אליבא דת"ק דר"ע דאסרי לעובדי כוכבים. דהוי סתם במתניתין ומחלוקת בברייתא והלכה כסתם דמתניתין. כדאיתא פרק החולץ (יבמות דף מב:) וכל שכן הכא דסתם לן בלשון בית הלל דעדיף משאר סתמי כדאיתא בשילהי

מסכת שבת דף קנז. והא דמפרש בסמוך טעמא דרבי עקיבא משום דכתיב כצבי וכאיל וקאמר ואידך מוקי לה כר' אליעזר הקפר דדריש בפ"ב דחולין דף כח. מה פסולי המוקדשין בשחיטה אף צבי ואיל בשחיטה ועוף אין לו שחיטה מן התורה אלא מדברי סופרים. ורבי עקיבא לית ליה דר' אליעזר הקפר אלא סבר כרבי דדריש שמיטה מכאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה על רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה. אפשר דהלכה בזה כר' עקיבא דרובא דאמוראי סברי הכי בפ' השוחט (חולין דף כז:) דשחיטת עוף מן התורה ולא דרשי ושפך בשפיכה בעלמא. ואע"ג דרבי יוסי בר חנינא בפ' מי שאמר ואני דף כט. סבר דאין שחיטה לעוף מן התורה. אין ראיה מזה שיהא הלכה כן דתנא הוא כדמוכח התם. ובה"ג משמע שפוסק כב"ה דברייתא אליבא דת"ק דר' עקיבא. ומשמע דבעי למימר דמדרבנן פליגי רבנן ור' עקיבא ולשון ה"ג הבאתי למעלה. ואין לומר דאסור לעובד כוכבים ומשום דקיימא לן בהאי דרשא דקיימא לן ואכלת ולא לכלביך והוא הדין וכו' כדמוכח בפרק כל שעה (פסחים דף כט.). ואשכחן כמה סתמי דאית להו הכי לעיל בפרק הלוקח בהמה (בכורות דף כא:) גבי חררת דם דתנן יקבר. ובפ' עד כמה (בכורות דף כח.) מי שאין מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו יקבר. ולקמן בפירקין (בכורות דף לז.) השוחט את הבכור ונודע שלא ראהו חכם וכו' הבשר יקבר. ובפ' בהמה המקשה (חולין דף סט:) גבי מבכרת יצא רובו הרי זה יקבר. מכל הלין אין ראיה דאתי' שפיר כרבי עקיבא דהא שמעינן ליה לר' עקיבא דאמר בפרק טבול יום (זבחים דף קג.) מדבריו למדנו שהשוחט את הבכור ונמצא טריפה שיאותו הכהנים בעורו משמע דבשרו אסור בהנאה. והיינו טעמא דהיכא דשרו לישראל הוא דאיתקוש לצבי ואיל ושרי אפילו לעובד כוכבים ולא מיתסר משום ואכלת וכו'. אבל היכא דאסור לישראל לא איתקש לצבי ואיל ואסור לכלבים וכו'. הילכך בכור שמת או שנשחט בלא התרה או הותר ונמצא טריפה טעון קבורה כדמוכחי הני סתמא ואפי' לרבי עקיבא כדפרישנא וכולן טעון קבורה בין בשר בין דם בין עור דהיכא לא התירו מומחה אף רבי עקיבא מודה כדאמרינן בפרק טבול יום (זבחים דף קד.) ואף רבי עקיבא לא אמר שיהיה העור מותר ואפי' בגבולין אלא כשהתירו מומחה אבל לא התירו מומחה לא: ובטריפה אע"ג דשרי רבי עקיבא העור אין הלכה כמותו בהא כדמסיקנא התם והלכתא כחכמים דאמרי אין לא ראיתי ראיה אלא יצא לבית השריפה. מיהו לדידן לא בעי שריפה. דהתם אקדשי מקדש קאי דאנהו ודאי בעו שריפה. ומה שכתוב שם בספרי' והלכתא כחכמים בשר בקבורה ועור בשריפה רש"י ל"ג ליה. דרבנן דאמרי בעור אלא יצא לבית השריפ' לאו אר' עקיבא קיימי דאיירי בבכור בגבולין. אלא ארבי חנינא קיימי דאיירי בקדשי מקדש:

ג ת"ר אין מרגילין בי"ט. [דף לג.] כיוצא בו אין מרגילין לא בבכור ולא בפסולי המוקדשין. מאי טעמא. במערבא משמיה דר' אבינא [דף לג:] אמרי מפני שנראה כעובד עבודה בקדשים. ר' יוסי בר אבין אומר גזירה שמא יגדל מהם עדרים עדרים:

ד מתני בכור שאחזו דם אפי' מת אין מקיזין לו את הדם דברי רבי יהודה וחכמים אומרים יקיז ובלבד שלא יעשה בו מום. ואם עשה בו מום הרי זה לא ישחוט עליו. ר' שמעון אומר יקיז אע"פ שעושה בו מום:

גמ' תנו רבנן בכור שאחזו דם מקיזין לו דם במקום שאין עושין בו מום. ואין מקיזין לו דם במקום שעושין בו מום דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אפי' במקום שעושין בו מום ובלבד שלא ישחוט על אותו המום. רבי שמעון אומר אף נשחט על אותו מום. רבי יהודה אומר אפי' מת אין מקיזין לו דם. במאי קמיפלגי. במטיל מום בבעל מום. ר' מאיר סבר כל מום לא יהיה בו ורבנן סברי תמים יהיה לרצון. ורבנן נמי הא כתיב כל מום. ההוא לגרמא דתניא כל מום לא יהיה בו אין לי אלא שלא יתן בו מום. מנין שלא יגרום בו מום ע"י דבר אחר שלא יביא בצק או דבלה ויניח על גבי האוזן כדי שיבא הכלב ויטלנו. ת"ל כל מום לא יהיה בו אמר מום ואמר כל מום [דף לד.] אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' שמעון. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק הי ר' שמעון. אילימא ר' שמעון דמתני' עד השתא לא אשמועינן שמואל דבר שאין מתכוין מותר והאמר רב הלכה כרבי יהודה ושמואל אמר הלכה כר"ש. אלא הלכה כר"ש דברייתא. ובתרתי פליגי במתניתין ובברייתא בברייתא פליגי במטיל מום בבעל מום כגון שאחזו דם ביותר ואם לא יקיז לו ודאי ימות. הלכך חשיב בעל מום ואפי' לא מיית כיון שלא יחיה לעולם מאחיזת דם אם לא שיקיזו לו במקום שעושין בו מום חשיב כבעל מום. ר"מ אסר

להטיל מום בבעל מום ורבנן שרו אלא דאסרו לשחוט על אותו מום גזרה אטו היכא דלא מיית בלא עשיית מום דחשיב כתם. אי נמי אטו היכא שיכול להתרפאות בהקזה במקום שאין עושין בו מום לא חשיב בעל מום. ורבי שמעון שרי דלא גזר. ובמתני' פליגי היכא דלא מיית אם לא יקיזו לו דם או כשיכול להתרפאות בהקזה במקום שאין עושין בו מום. הלכך לא חשיב בעל מום. וחכ"א יקיז ובלבד שלא יטיל בו מום כלומר יזהר בהקזתו שלא יוכל לבא לידי מום כגון שלא יקיז לו סמוך לאזניו או לניב שפתים או לחוטם. דסברי רבנן דבר שאין מתכוין אסור ר"ש אומר יקיז אע"פ שעושין בו מום כלומר שיכול לבא לידי עשיית מום. דר"ש לטעמיה דאמר דבר שאין מתכוין מותר. ובתרוייהו הלכה כר"ש דקיימא לן דבר שאין מתכוין מותר ואפילו בשבת דאיכא איסור סקילה. ובמטיל מום בבעל מום הלכה כרבנן וכר' שמעון דשרו אבל הא לא ידענא למה לא יהיה הלכה כרבנן דאמרי ובלבד שלא ישחט על אותו המום משום גזירה ואמאי לא פסק הלכה כחכמים ואפשר שלא פסק כר"ש אלא במאי דפליג ארבי מאיר במטיל מום בבעל מום. אבל במאי דשרי רבי שמעון לשוחטו על אותו המום הלכה כרבנן דאסרי. ומה שלא אמר שמואל הלכה כחכמים. משום דרצה שמואל לכלול יחד רבי שמעון דמתניתין ודברייתא. ואע"ג דהשמיענו כבר שמואל דהלכה כר' שמעון בדבר שאין מתכוין. מ"מ כיון שלא הוצרך להאריך בכאן כללם יחד. וכן מסתבר דאע"ג דאחיזת דם היכא דאין יכול להתרפאות חשוב מום כדפרישנא מ"מ אין נשחט עליו משום דהוי מום עובר ויש לו רפואה. ואע"ג דהוי מום עובר מותר להטיל בו מום. דקרא קאמר תמים יהיה לרצון כשהוא תמים להקריבו למזבח לרצות אז כל מום לא יהיה בו. ואע"ג דמדאורייתא שרי להטיל מום בבעל מום עובר מדרבנן מיהא אסור. ובאחיזת דם דוקא הוא דשרו רבנן משום פסידא. דאי לאו הכי הא דאמר רב י"ח חדש גדלתי אצל רועי בהמה לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר למה לי כולי האי כל כמה דמסתפק ליה אי מום עובר הוא אי מום קבוע הוא מצי למישדי ביה מומא דמינכר וישחוט עליו ותו מדקאמרי רבנן ובלבד שלא ישחוט על אותו מום ש"מ שלא התירו להטיל בו מום אלא בהקזה כשאחזו דם כדי שלא ימות ובלבד שלא ישחוט על אותו מום. ואם היה מותר לכתחלה אפילו בלא אחיזת דם להטיל מום בבעל מום למה היו אוסרים לשוחטו על מום שיטיל בו. אלא ודאי לא התירו להקיז דם במקום שעושה בו מום כשאחזו דם אלא משום פסידא. וטעמא דר' שמעון דקאמר אף נשחט על אותו מום משום דמום זה בהיתר נעשה בו משום פסידא. וניחא השתא הא דאסר רבא בפ' לפני אידיהן (עבודה זרה דף יג:) להקדיש בהמה בזמן הזה לנשר פרסותיה משום דמטיל מום בקדשים הא מוכח התם דאפי' מאן דאסר להטיל מום בבעל מום בזמן הזה גריע טפי דלאו לגופיה חזי ולא לדמי חזי. אלא ודאי אע"ג דשרי מדאורייתא מדרבנן אסיר. ודוקא כשאחזו דם התירו ומשום פסידא:

ה מתני' הצורם אזן הבכור הרי זה לא ישחט עולמית דברי ר"א וחכמים אומרים כשיולד לו מום אחר ישחט עליו. [דף לה.] ומעשה בזכר של רחלים ושערו מדולדל ראו קסדור אחד אמר מה טיבו של זה אמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא א"כ היה בו מום נטל פגיון וצרם באזנו ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו ראה שהתירוהו הלך וצרם באזני בכורות אחרים ואסרו פעם אחרת היו תינוקות משחקים בשדה וקשרו זנבי הטלאים זה בזה נפסקה זנבו של אחד מהן והרי הוא בכור. ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו. ראהו שהתירוהו הלכו. קשרו זנבו' בכורות אחרים ואסרו. זה הכלל כל שלדעתו אסור ושלא לדעתו מותר:

גמ' בעי מיניה ר' ירמיה מרבי זירא צרם אזן בכור ומת מהו לקנוס בנו אחריו. לדידיה קנסו רבנן והא ליתיה. או דלמא לממוניה קנסו רבנן והא איתא אמר להו תניתוה שדה שנתקווצה תזרע למוצאי שביעית נטייבה או נדיירה לא תזרע למוצאי שביעית ואמר ר"י בר חנינא הטיבה ומת בנו זורעה אלמא לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן הכי נמי לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן: א"ר חסדא אמר רב קטינא לא שנו אלא דאמרי ליה אלא א"כ היה בו מום אבל אמרו ליה אלא א"כ נעשה בו מום כמאן דאמר ליה זיל עביד דמי אמר רבא מכדי ממילא מה לי היה מה לי נעשה אלא נעשה נמי ממילא הוא ולא שנא: זה הכלל כל שלדעתו אסור לאתויי גרמא. שלא לדעתו מותר לאתויי מסיח לפי תומו.

ו מתני' היה בכור רודפו ובעטו ועשה בו מום הרי זה ישחט עליו:

גמ' אמר רב פפא לא שנו אלא שבעטו בשעת רדיפה אבל לאחר רדיפה לא. פשיטא מהו דתימא צעריה הוא דמדכר קא משמע לן. איכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא בשעת רדיפה אין לאחר רדיפה לא אלא אפי' לאחר רדיפה נמי. מ"ט צעריה הוא דקמדכר. הרמב"ן ז"ל פסק כלישנא בתרא ולא ידענא טעמא מאי דבשל תורה הוא ואפשר דהיינו טעמא אע"ג דאיסור דהטלת מום הוי מדאורייתא מה שאינו נאכל באותו מום הוי מדרבנן: אמר רב יהודה מותר להטיל בו מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. אמר רבא גדיא באודניה אימרא בשפתיה. איכא דאמרי אמר רבא אימרא נמי באודניה אימור דרך גרעין נפק. וכן הלכה:

ז מתני' כל מומין הראויין לבא בידי אדם רועי ישראל נאמנין רועי כהנים אין נאמנין רשב"ג אומר נאמן הוא על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו ר' מאיר אומר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו:

גמ' תניא [דף לה:] רבי יהושע בן קפוסאי אומר בכור בבית כהן צריך שנים מן השוק להעיד עליו. רשבג"א אפי' בנו אפי' בתו. ר' מאיר אומר אפילו עשרה והן בני ביתו אינן נאמנין. אתמר רב נחמן אמר הלכה כרשב"ג ורבא אמר הלכה כר' מאיר והלכה כרשב"ג ודוקא בנו ובתו. אבל אשתו לא מאי טעמא. אשתו כגופו דמיא. והכי נמי רועה כהן בי ישראל מהימן דלאו של עצמו הוא והכי חזינא בפירושא דרבוותא ואיכא מאן דכתב בפסקא דלא מהימן היינו כלישנא קמא דקאמר רועי כהנים בי ישראל אינן נאמנין. וסבירא ליה דלא פליג רשב"ג אלא אמאי דמחסרא מתני' דהיינו כהן לכהן דלא חייש איהו לגומלין. אבל על רועה. כהן בי ישראל לא פליג דכיון דסבר לא שבק לדידי כשל עצמו דמי והך סברא לא מעליא היא דכיון דאפי' בנו ובתו מהימני סברא הוא דכל שכן רועה כהן בי ישראל דהא מיקרבא אבהתייהו דבנו ובתו הסמוכים על שולחן טפי מרועי כהן בי ישראל ואפ"ה מהימני משום דלא גוור רבנן אלא של עצמו ממש. ועוד דלא מסתבר דקאי רשב"ג אמאי דמחסרא מתני' דוקא ולא קאי אעיקר מתני'. ועוד בר מן דין הא ללישנא בתרא רועי כהן בי ישראל אפי' לת"ק הימני מהימן. וכיון דפלוגתא דלישנא הוא וליכא איסורא אלא גזירה דרבנן גרידא לקולא נקטינן. ועוד דמתני' כפשטיה אתיא כי האי לישנא וללישנא קמא צריך לחסורא הלכך האי לישנא עדיף. ונקטינן מיניה דרועי כהן בי ישראל נאמן וכן הלכתא. הרמב"ן ז"ל:

ח אמר ליה רב פפא לאביי לר' מאיר דאמר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו ואר"מ חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה כולה הני כהני הכי נמי דלא דייני. וכ"ת הכי נמי דלא דייני דינא. הא כתיב על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. אימור דאמר רבי מאיר לחששא בעלמא רובא לאחזוקינהו מי אמר. משמע דאליבא דרבי מאיר קאמר אביי וליה לא סבירא ליה. אלא אפי' מוחזק עובר על דבר אחד אין חשוד לכל התורה. אע"ג דבפ' זה בורר (סנהדרין דף כו.) קאמר אביי עבריין אוכל נבילות להכעיס פסול לעדות ומוקי לה כרבי מאיר וקי"ל כוותיה ביע"ל קג"ם היינו דוקא לענין עדות דרחמנא אמר שמות כג אל תשת ידך עם רשע להיות עד אבל בשאר מילי לא חשיד דהא הלכתא התם כר"מ משום דסתם לן תנא כר"מ כל עדות שאין האשה כשרה לה אף הן אינן כשרין לה ובשאר מילי סתם לן כרבנן. כדתנן בפירקין דלעיל (בכורות דף ל.) החשוד על השביעית אינו חשוד על המעשרות ומיהו החשוד על הדבר החמור חשוד על הקל ממנו ואפילו לרבנן. כדאמרינן בפירקין דלעיל שם אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן זו דברי ר' עקיבא סתימתאה אבל חכמים אמרו החשוד על השביעית חשוד על המעשרות. ומאן חכמים ר' יהודה היא דבאתריה דר' יהודה חמירא להו שביעית. וחמור וקל דקאמרינן לא שזה לאו וזה עשה. אלא האי הוא דחמיר לאינשי וזהירי ביה והאי לא זהירי ביה ובהאי גוונא הוא דמחזקינן ליה כחשוד מזו לזו ולא דחומרא וקולא דעבירה עצמה שם דתנן החשוד על המעשר אינו חשוד על השביעית ואע"ג דמעשר ודאי חמור משביעית דשביעית לאו הבא מכלל עשה הוא. דכתיב לאכלה ודרשינן ע"ז דף סב. לאכלה ולא לסחורה אלמא כיון דאיכא דחמירא ליה שביעית דלית ליה פדיון ואיכא דחמירא ליה מעשר דבעי חומה לא מחזקינן ליה חשוד מזו לזו. ובאתריה דר' יהודה דחמירא להו שביעית החשוד עליה חשוד על המעשר. והחשוד על הדבר אין לוקחין ממנו כל דבר השייך לאותו ענין שהוא חשוד עליו כדתנן בפירקין דלעיל (בכורות דף כט:) החשוד להיות מוכר תרומה לשם חולין אין לוקחין ממנו אפי' מים ומלח דברי ר' יהודה ורבי שמעון אומר כל שיש בו זיקת תרומה ומעשר אין

לוקחין ממנו ואמר עלה בגמרא ההוא טבחא דהוה חשוד לזבוני תרבא דאטמא במר דכנתא קנסיה רבא לזבוניה אפי' אמגוזי. א"ל רב פפא לרבא ואמרי לה רב אדא בר אהבה לרבא ואמרי לה רבינא לרבא כמאן כר' יהודה אי כר"י אפי' מים ומלח נמי. לעולם כר' שמעון באסורא גופא הוא דקנסינן ליה סתם דרדקי גרי להו באמגוזי ואזיל ומשבש להו לבני טבחא וגרי להו באמגוזי ומייתי לה תרבא דאטמא ומזבין ליה במר דכנתא. ושמעינן מהא דהלכה כר"ש. אבל במים ומלח לא קנסינן ליה: החשוד על שני דברים וחזר בו ובא לפני חכמים וקבל עליו שלא יעבור עוד ויצא מידי חשד ואח"כ נחשד על אחד מהן אמרינן שחזר לסורו על שניהם וחשוד עליהם אע"פ שלא נחשד באחרונה אלא בקל שבשניהם הוי חשוד אף על החמור כדתנן בפ' דלעיל (בכורות דף ל.) ויש שהוא חשוד על הטהרות ואינו חשוד לא על זה ולא על זה. פי' לא על המעשר ולא על השביעית ומפרש טעמא בגמרא דנהי דאדרבנן חשוד אדאורייתא לא חשוד. ופריך עלה מברייתא דתניא נאמן על הטהרות נאמן על השביעית הא חשוד חשוד. א"ר אלעאי מתני' כשראינוהו נוהג בצנעה בתוך ביתו. ר' ינאי בר' ישמעאל אמר ברייתא כגון דהוה חשיד לתרוייהו ואתא לקמיה דרבנן וקביל אתרוייהו והדר איחשיד לחד מינייהו דאמרינן מגו דחשיד אהא חשיד נמי אאידך. ואפי' נחשד אטהרות דרבנן חשיד אף אשביעית דאורייתא. והא דקאמר רבנן בעם הארץ שקבל עליו דברי חבירות ונחשד לדבר אחד שאין חשוד אלא לאותו דבר. התם משום דמעיקרא קודם שקבל עליו דברי חבירות לא הוה חשוד אלא מתורת סתם עם הארץ. וסוגיא דסוף הניזקין דחשוד על הטהרות אינו חשוד על המעשר דאורייתא אף על פי שלא ראינוהו נוהג בצינעא והיינו כשינויא דרבי ינאי בר' ישמעאל. ה"ר יונה ז"ל טז יז יח יט

ט אמר רב חסדא אמר רב קטינא ספק בכור ביד ישראל צריך שנים להעיד עליו. ר"נ אומר בעליו מעידין עליו. כהנים הוא דחשידי אמומא בעלים ישראל לא חשידי אמומא. וכן הלכתא: אמר רבא כל בעליו של בכור עמנו עומדין ונכנס שלם ויצא חבול מעידין עליו. ולא חיישינן שמא אחד מבני בית נטמן בבית והטיל בו מום או שמא חפרו גומא בבית ליפול בו. [דף לו.] איבעיא להו עד מפי עד מהו לעדות בכור. רב אסי אסר. ורב אשי שרי. והלכה עד מפי עד כשר לעדות בכור. אמר ר' אלעזר לא היו מוחזקין בו שהוא בכור ובא ואמר שהוא בכור ומומו עמו נאמן. מאי קמ"ל הפה שאסר הוא הפה שהתיר תנינא האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. מהו דתימא התם הוא דאי בעי לא אמרה. אבל הכא דלא סגי דלא אמר דקדשים בחוץ לא אכיל. לאו הפה שאסר הוא. קא משמע לן דאי משום הכי שדי ביה מומא דמינכר והוה אכיל ליה. יתיב רבינא וקאמר להא שמעתא בלא גברא. אמר ליה רב זוטי לרבינא אנו משמיה דרבי אליעזר מתנינן לה למימר דהלכתא כוותיה . ר' צדוק הוה ליה ההוא בוכרא רמא ליה שערי בסלי נצרים כייל ערוב' פירוש נצרים ערבה קלופה. בהדי דקאכיל איבוזי שפתיה. אתא לקמיה דרבי יהושע אמר ליה כלום חלקנו בין חבר לעם הארץ. אמר ליה אין. בא לפני ר"ג א"ל לאו והלכתא כר"ג דגרסינן בפרק בתרא דיומא דף עח. שאלו תלמידיו את ר"א זקן ויושב בישיבה צריך ליטול רשות להתיר בכורות או לא. מאי קא בעו ליה. הכי קמבעיא ליה כי הא דאמר רב אידי בר אבין דבר זה הניחו לבית הנשיא להתגדל בו. מאי צריך ליטול רשות או דלמא כיון דזקן ויושב בישיבה אין צריך. עמד ר' יצחק בן חקולא על רגליו ואמר אני ראיתי את ר"י בן זימרא שהיה זקן ויושב בישיבה ועמד במעלה לפני זקנו של זה ונטל רשות להתיר בכורות. אמר ליה רבא לא כך היה המעשה. ר"י בן זימרא כהן היה והכי קמיבעיא ליה. הלכה כר"מ דאמר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו. או דלמא הלכה כרשב"ג דאמר נאמן על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו. ופשט ליה דהלכתא כר"ג דאמר לא חלקנו בין חבר לעם הארץ ואפי' זקן ויושב בישיבה. ועוד הביא ה"ר יונה ז"ל ראיה מדאמר לעיל א"ל רב פפא לאביי לר"מ דאמר חשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו ואמר ר"מ כו' שמעינן מיניה דדיינים וחברים כהנים חשידי אמומא ומדקאמר ליה רב פפא בלישנא דתימה אלמא מלתא פשיטותא היא והלכתא כר"ג:

י מתני' נאמן הכהן לומר הראיתי בכור זה ובעל מום הוא:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב נאמן הכהן לומר בכור זה נתן לי ישראל במומו. מאי טעמא. מלתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי ביה אינשי. ודוקא ישראל פלוני.

אבל ישראל סתם לא. דלאו מלתא דעבידא לאיגלויי הוא. וכן מתני' דוקא כשאמר הראיתי בכור זה לפלוני חכם אבל לחכם סתם לא דאית ליה לאישתמוטי ולא עביד לאיגלויי. ואם אותו מום מן המומין שאינן מובהקין וקאתי למשחטיה עליה ודאי מהימן דקדשים בחוץ לא אכיל ולמיסמך עילויה במומין שאינן מובהקין לא עביד אינשי. ובודאי הראהו לחכם ושרו ניהליה. ולא הוה שרי ליה חכם אלא אם כן העידו לפניו דהאי מום נפל בו מאליו. אמר ר' יהודה בר אבא מנליה ליהודה הא אנא קבעיה בגידול וגידול קבעה בדידיה. והכי אמרי ליה [דף לו:] נאמן ישראל לומר בכור זה נתתי לכהן במומו: ישראל פשיטא. לא צריכא בקטן והגדיל כגון טלה ונעשה איל מהו דתימא לא קים ליה קא משמע לן בסורא מתנו כלישנא קמא בפומבדיתא מתנו כלישנא בתרא. והלכתא אף כלישנא קמא: ההוא שרוע דאתא לקמיה דרב אשי אמר רב אשי למאי ניחוש ליה. אי כהן הוא אי ישראל הוא הרי בכור ומומו עמו. א"ל רבינא לרב אשי ודלמא ישראל הוא ואמר רב יהודה אין רואין בכור לישראל אלא א"כ כהן עמו. אמר ליה הכי השתא התם נהי דקדשים בחוץ לא אכיל אממונא דכהן חשיד. הכא מכדי מידע ידיע דהאי מום מובהק הוא מ"ט אתייה לקמי דרבנן. משום כבודו של חכם על כבודו של חכם לא עבר איסורא עבד:

יא מתני' בכור שניסמת עינו שנקטעת רגלו שנשברה ידו הרי זה ישחט על פי שלשה בני הכנסת. רבי יוסי אומר אפי' יש שם עשרים ושלשה לא ישחוט אלא על פי מומחה:

גמ' רבי שמלאי ורבי יהודה נשיאה תרוייהו משמיה דריב"ל אמרי ואמרי לה רבי שמלאי וריב"ל תרוייהו משמיה דרבי יהודה נשיאה אמרי התרת בכור בחוצה לארץ ע"פ שלשה בני הכנסת אמר רבא ובמומין מובהקין. אמר רב יהודה אמר רב ירמיה בר אבא ספק משמיה דרב ספק משמיה דשמואל שלשה מתירין את הבכור במקום שאין מומחה. מאי קמ"ל תנינא הרי זה ישחט ע"פ שלשה בני הכנסת אי ממתניתין הוה אמינא אפי' במקום שיש מומחה קא משמע לן במקום שאין מומחה אין במקום שיש מומחה לא וכן הלכתא. כתב ה"ר יונה ז"ל מומחה דקאמר לאו דידע הלכות מומין בלחוד אלא דפקיע גם בראיית העין לבדוק ולבקר בהם ולהכירם היטב. והאידנא דליכא מומחין בכור שיש לו מום מובהק נשחט על פי שלשה בני הכנסת. ומומין שאין מובהקין כגון דוקין שבעין וכיוצא בהם לא עבדינן בהו עובדא האידנא. ואשכחנא לרבינו יצחק הצרפתי ז"ל בתשובת שאלה דצרימת אוזן מן הסחוס הוי מום מובהק היכא דמנכרא שפיר ומיגליא יאות ונראה לעינים דנפישא מחגירת צפורן. והיינו דנקט הש"ס מו"ק דף יג. צרם אוזן בבכור ומת. הצורם אוזן פרתו של חבירו ב"ק דף צח. משום דהוי מום ניכר ומובהק:

יב [דף לו.] **מתני'** השוחט את הבכור ונודע שלא הראהו מה שאכלו אכלו והוא יחזיר להם הדמים. ומה שלא אכלו יקבר והוא יחזיר להם הדמים וכן השוחט את הפרה ונודע שהיא טריפה מה שאכלו אכלו והוא יחזיר להם הדמים ומה שלא אכלו הם יחזירו לו הבשר והוא יחזיר להם הדמים. מכרוהו לעובד כוכבים או השליכוהו לכלבים משלמין לו דמי טריפה:

גמ' תנו רבנן המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר בכור. פירות ונמצאו טבלים. יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להם הדמים :

יום שנ

יג תנן בפרק אין צדין (ביצה דף כה:) בכור שנפל לבור ר' יהודה אומר ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחוט ואם לאו לא ישחוט. ר' שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מערב יום טוב אין זה מן המוכן במאי קמיפלגי. ברואין מומין בי"ט קא מפלגי. דר' יהודה סבר רואין. ורבי שמעון סבר אין רואין. והלכתא בהא כרבי שמעון. דאמרינן שם דף כז. אמי וורדנאה חזי בוכרא דבי נשיאה הוה סבר דלא למיחזייה ביומא טבא. אתו וא"ל לר' אמי. אמר שפיר עבד דלא חזי. איני והא רבי אמי גופיה חזי. רבי אמי מאתמול הוה חזי וביומא טבא שיולו הוה משייל. היכי הוה עביד. כי ההוא גברא דאייתי בוכרא לקמיה דרבא בפניא דמעלי יומא טבא והוה יתיב רבא וקחייף רישיה דל עיניה וחזי למומא אמר ליה זיל האידנא ותא למחר. למחר אתא לקמיה אמר ליה אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה. אמר ליה הוו מנחי שערי אחורי דהוצא. בהדי דקעייל רישיה פרטיה לשפתיה. א"ל ודלמא את גרמת ליה. אמר ליה לאו. כתב הרמב"ן ז"ל שמעינן מינה דבכור בהמה טהורה נוהג בחו"ל דהא רבא בח"ל הוה וקמייתי ליה בוכרא ואמר נמי לעיל בפ"ק (בכורות דף ג:) ההיא גיורתא דמסרין לה אחוה בהמה לפטומא. אתאי לקמיה

דרבא אמר לית דחש לה להא דר' יהודה דאמר שותפות עובד כוכבים חייבת בבכורה. רב מרי בר רחל הוה ליה חיותא והוה מקני אודנייהו לעובד כוכבים ואסר להו בגיזה ועבודה וכו'. ובפרק אלו טריפות (חולין דף מד:) רב חסדא שרא בוכרא ולא זבן מיניה. וכל הני אמוראי בבבל היו. ותו אמר לעיל סי' יא התרת בכור בחו"ל על פי שלשה בני הכנסת. וליכא לאוקמא בבכור שיצא מארץ ישראל לחוצה לארץ. דא"כ הוה אמר הכי בהדיא ולמה ליה לאדכורי חו"ל אתר' דלא נהיג ביה בכור בהמה טהורה. ולא שכיחא אלא לעתים רחוקות שיביאו מארץ ישראל. לימא התרת בכור במקום שאין מומחה על פי שלשה בני הכנסת. אמר ליה שמע מינה חו"ל אתרה דבוכרי הוא ונקט חו"ל אתרא דלא שכיחי ביה מומחין. והא דתנן בפרק אלו קדשים (תמורה דף כא.) תמורת הבכור והמעשר ולדן וולד ולדן עד סוף כל העולם הרי אלו כבכור ומעשר ויאכלו במומן לבעלים. מה בין בכור ומעשר לבין כל הקדשים. שכל הקדשים נמכרין באיטליז ונשחטים באיטליז ונשקלים בליטרא. חוץ מן הבכור והמעשר. ויש להן פדיון ולתמורותיהן פדיון. חוץ מן הבכור והמעשר. ובאין מחוצה לארץ לארץ חוץ מן הבכור והמעשר. ואם באו תמימים יקרבו. ורמינהי בן אנטיגנוס העלה בכורות מבבל לירושלים ולא קבלו ממנו. אמר רב חסדא לא קשיא הא ר' עקיבא והא ר' ישמעאל. מאי היא דתניא ר"ע אומר יכול יעלה אדם בכור מחו"ל לארץ בזמן שבית המקדש קיים ויקריבנו. ת"ל ואכלתה לפני ה' אלהיך וגו' מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו בא אלא מן הארץ וכו'. ההיא לא קשה מידי דלא אקשיה למעשר אלא שאינו בא מחוצה לארץ לארץ ליקרב על גבי המזבח. אבל מיקדש קדשי בחו"ל. תדע דתנן בפרק בתרא דף נג. מעשר בהמה נוהג בארץ ובחו"ל. והוינן בה לימא מתני' דלא כר' עקיבא דתניא ר"ע אומר יכול יעלה אדם מעשר בהמה מחו"ל לארץ ויקריבנו. ת"ל והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם בשתי מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן. ממקום שאתה מעלה מעשר דגן אתה מעלה מעשר בהמה וממקום שאי אתה מעלה מעשר דגן אי אתה מעלה מעשר בהמה. ומשני אפי' תימא ר"ע כאן ליקרב כאן ליקדש. דיקא נמי דקנסיב הש"ס והבאתם שמה ש"מ. ומאחר שאינו קרב למה קדוש. ליאכל במומו לבעלים. וממילא שמעינן לאידך דקא"ר עקיבא נמי בבכור יכול יעלה אדם בכור מחו"ל לארץ ויקריבנו ת"ל כו' לא אתא נמי למעוטי אלא שאינו קרב אבל ליקדש ודאי קדשי אפי' בחוצה לארץ. דהנך תרתי מתנייתא דר"ע בני חד בקתא אינון וחד אורחא אית להו. והא נמי דייקא מדקא נסיב לה הש"ס ואכלת לפני ה' אלהיך כדדייקינן בגמרא באידך ש"מ בחדא מחתא מחתינהו. ויגיד עליו ריעו. ובכור ומעשר נמי מגמר גמירי מהדדי בכל דוכתא. ואם תאמר אם כן אמאי לא תני בכור בהמה טהורה נוהג בארץ ובחוצה לארץ כדקתני במעשר. ויש לומר בשלמא מעשר אצטריך דלא תימא דיניה כמעשר דגן. אי נמי משום דמעשר אמרה תורה להקדישו ולהקריבו סד"א בזמן דאיכא בית אין בזמן דליכא בית לא להכי אצטריך למיתני דנוהג גם בחוצה לארץ. אבל בכור פשיטא דהא בפטר רחם תלא רחמנא וחובת הגוף הוא. ומתנות כהונה הנוהגות בכל מקום הוא כפדיון הבן ופטר חמור. הלכך לא צריך למיתני בבכור בהמה טהורה דנוהג בחו"ל כדלא תני נמי הכי בבכור אדם ובבכור בהמה טמאה. ואצטריכנא הני מילי משום דאשכחן חד מרבוותא דכתב בפסקיו הכין מצות בכור בהמה טהורה אינה נוהגת אלא בארץ ואין מביאין בכורות מחוצה לארץ לארץ שנאמר ואכלת לפני ה' אלהיך. ואם הביא אין מקבלין ממנו והרי הוא חולין. ואנן כתבינן מאי דסבירא לן. והכי סבירא להו לרבוותא ועבדי בה עובדא למיתב בוכרי לכהני בחוצה לארץ האידנא וליכא לספוקי ביה כלל. הרמב"ן ז"ל:

הדרן עלך כל פסולי המוקדשין

פרק ו

א על אלו מומין שוחטין את הבכור. נפגמה אזנו מן הסחוס ולא מן העור [דף לז:] נסדקה אע"פ שלא חסרה. . ניקבה מלא כרשינא או שיבשה. איזהו יבשה. שאם תינקב אינה מוציאה טיפת דם. רבי יוסי בן המשולם אומר יבשה שתהא נפרכת בצפורן:

גמ' תנו רבנן הסדק כל שהוא. הסדק והפגימה בין בידי אדם בין בידי שמים. וכמה שיעור פגימה כדי שתחגור בה צפורן:

[דף לח.] **מתני'** הריס של עין שנקב ושנפגם ושנסדק. הרי שהיה בעינו דק תבלול חלזון נחש ועצב. איזהו

תבלול. לבן הפוסק בסירא ונכנס בשחור. שחור ונכנס בלבן אין זה מום שאין מומין בלבן. למעלה פ"ה סי' י"א כתבתי שאין אנו בקיאין במומין הללו ולא עבדינן בהו עובדא אלא במומין הניכרים. כגון שנסתמא עינו ושנקטע רגלו וכיוצא בהן. אבל לא בדוקין שבעין וחוורור ומים הקבועין וכיוצא בהן:

ב היה ראש הזנב מפוצל עד העצם. פירש"י נקלף [דף לט:] העור והבשר והעצם נשאר מגולה כמו בראשית ל אשר פצל ברהטים. וקשה דאין זה לשון משנה וגמרא. והוה ליה למימר נקלף ונראה לפרש שמתפצל העצם לשנים כמו מפוצלות גבי קרנים חולין דף נט: ובתוספתא פ"ד נמי קתני או שהיה ראש הזנב מפוצל לשני עצמות. או [דף מ.] שיש בשר בין חוליא לחוליא מלא אצבע:

גמ' תנא אצבע שאמרו אחד מארבע בטפח של כל אדם והיינו בגודל:

מתני' אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת. רבי ישמעאל אומר אם יש לו שני כיסין יש לו שתי ביצים. ואם אין לו אלא כיס א' אין לו אלא ביצה אחת. רבי עקיבא אומר מושיבו על עכוזו וממעך אם יש שם ביצה סופה לצאת. מעשה שמעך ולא יצאה ונשחט ונמצאת דבוקה בכסלים והתיר רבי עקיבא ואסר רבי יוחנן בן נורי:

גמ' השתא אין לו אלא אחת אמרת הוי מומא אין לו כלל מיבעיא. חסורי מיחסרא והכי קתני אין לו שתי ביצים בשני כיסין אלא בכיס א'. א"נ שני כיסין וביצה אחת הרי זה מום. ר' ישמעאל אומר יש לו שני כיסין בידוע שיש לו שתי ביצים. אין לו אלא כיס אחד כמי שאין לו אלא ביצה אחת דמי. ואתא רבי עקיבא למימר בידוע לא אמרינן אלא מושיבין כו'. כתב הרמב"ן ז"ל מסתברא לן דהלכתא כת"ק דאמר שני כיסין וביצה אחת הוי מום ולא בעי מיעוך. והיינו דאיכא בין ת"ק ור' עקיבא. וסבר כיון דליתא בכיס אלא חדא ואפילו אם נמצאת דבוקה בכסלים מותר כרבי עקיבא:

ג מתני' בעל חמש רגלים ושאין לו אלא שלש ושרגליו קלוטות כשל חמור:

גמ' אמר רב הונא לא שנו אלא שחסר ויתר ביד. אבל ברגל טריפה נמי הוי. מ"ט כל יתר כנטול דמי: ושרגליו קלוטות אמר רב פפא לא תימא דעגילן ולא סדיקן. אלא כיון דעגילן אף על גב דסדיקן.

מתני' והשחול והכסול. איזהו שחול שנשמטה יריכו כסול כל שאחד מירכותיו גבוה מחברתה:

גמ' ת"ר איזהו שחול שנשמטה יריכו כסול כל שרגלו אחת בתוך הכסל ורגלו אחת על גבי הכסל. תניא השרוע והקלוט שרוע שנשתרבב יריכו קלוט שרגליו קלוטות כשל חמור:

מתני' נשבר עצם ידו ועצם רגלו אע"פ שאינו ניכר:

גמ' אמר רב פפא אינו ניכר מחמת עצמו אבל ניכר מחמת מלאכה:

ד מתני' מומין אלו מנה אילא ביבנה והודו לו חכמים ועוד שלשה הוסיף. אמרו לו לא שמענו אלא את אלו. את שגלגל עינו עגול כשל אדם ופיו דומה כשל חזיר. ושניטל רוב המדבר שבלשונו ב"ד של אחריהם אמרו הרי אלו מומין:

גמ' עינו עגול אוקימנא בציריא אבל באבולא היינו אורחיה. פיו דומה כשל חזיר אמר רב פפא לא תימא דשפיד ופריס אלא כיון דפריס אע"פ דלא שפיד. פירוש שפיד חד כשפוד. פריס ששפתו העליונה פרוסה על התחתונה ועודפת עליה:

מתני' מעשה שהלחי התחתון עודף על העליון ושאל ר"ג לחכמים ואמרו הרי זה מום:

גמ' מאי תנא דקתני מעשה. משום דקתני פיו דומה לשל חזיר הרי זה מום ופליגי רבנן עליה דאילא בשפתו העליונה עודפת על התחתונה אבל התחתונה עודפת על העליונה הרי זה מום ומעשה וכו'. ודוקא דאית ביה עצם אבל לית ביה עצם לא הוי מום:

ה מתני' אזן הגדי שהיתה [דף מ:] כפולה אמרו חכמים בזמן שהיא עצם אחד מום בזמן שאין עצם אחד אין מום:

גמ' תנו רבנן פיו בלום רגליו מבולמות מחמת הרוח אין מום מחמת העצם הרי זה מום. בלום פירש"י בלשון אחד קצרות ברוחב וזה הפי' עיקר כמו אוצר בלום ב"ב דף נח. וכמו הבולם עצמו בשעת מריבה חולין דף פט.: אזניו כפופות בחסחוס אחת הרי זה מום. בשתי חסחסיות אין מום:

מתני' ר' חנינא בן גמליאל אומר זנב הגדי שדומה לשל חזיר:

גמ' אמר רב פפא לא תימא דכריכא וקטינא אלא כיון דכריכא אף על גב דאלימא:

מתני' ושאין בה שלש חוליות הרי זה מום:

גמ' אמר רב הונא בגדי שתים הרי זה מום שלש אינו מום. בטלה שלש הרי זה מום ארבע אין מום: מיתיבי בגדי אחת הרי זה מום שתים אין מום. בטלה שתים הרי זה מום שלש אינו מום. תיובתא דרב הונא. ורב הונא מתניתין אטעיתיה. איהו סבר מדרישא בגדי סיפא נמי בגדי. ולא היא רישא בגדי סיפא בטלה:

ו מתני' ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר את שיבלת בעינו ושנפגם עצם ידו ושנפגם עצם רגלו ושנפגם עצם שבפיו. עינו אחת גדולה ואחת קטנה אזנו אחת גדולה ואחת קטנה במראה ולא במדה. רבי יהודה אומר אחד מביציו גדולה כשתים בחברתה ולא הודו לו חכמים:

גמ' למימרא דיבלת הוי מומא ורמינהי ואלו שאין שוחטין עליהן לא במקדש ולא במדינה בעל גרב ובעל יבלת. ומסקינן היכא דאית בה עצם הוי מומא בין בגופו בין בעינו. ואי לית בה עצם בגופו לא הוי מום. בעינו אית בה שער הוי מום. אי לית בה שער לא הוי מום להשחט עליו: עינו אחת גדולה. תנא גדולה כשל עגל. קטנה כשל אווז. ודוקא אחת גדולה ואחת קטנה אבל שתיהן גדולו' שתיהן קטנות לא הוי מום. דמחמת בריאותא יתירתא או כחישותא יתירתא הוא דהוי. אבל אחת גדולה ואחת קטנה אי מחמת בריותא תרוייהו בעו מברי'. ואי מחמת כחישותא תרוייהו בעו מברי. הכי אסיקנא לעיל בפ"ק (בכורות דף ג:) וגרסינן נמי התם ר' אלעזר לא על לבי מדרשא אשכחיה לר' יוסי אמר ליה מאי אמור בי מדרשא. אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן הא דתנן רחל שילדה מין עז ועז שילדה מין רחל פטור מן הבכורה ואם יש בו מקצת סימנים חייב ומום קבוע הוי להשחט עליו. דכיון דאישתני הוי מומא ואע"ג דאישתני לדבר הקדוש בבכורה במינו וכן הילכתא: גרסי' בפרק מומין אלו (בכורות דף מד.) אמר רב חסדא עז שאין לה קרנים ורחל שיש לה קרנים כשרות על המזבח. ותניא נמי כוותיה. ואמר רב חסדא אמר אבימי נטלו קרנים וזכרותן עמהן פסולה ואינה נפדית עליהם נטלו טלפים וזכרותן עמהן פסולה ונפדית עליהם. מיתיבי נטלו קרנים וטלפים וזכרותן עמהם פסולה ונפדית עליהם לא קשיא הא דאיתעקור איעקורי והא דאיגמום איגמומי: ולא הודו לו חכמים ועד כמה. תניא אחרים אומרים אפילו אינה לשניה אלא כפול כשירה:

ז מתני' זנב העגל שאינה מגעת לערקוב אמרו חכמים כל מרבית עגלים כן כל זמן שהן מגדילין הן נמתחות. ובאיזה ערקוב אמרו. ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר בערקוב שבאמצע הירך:

גמ' תנא קפץ העליון ולא קפץ התחתון. וכנגדו בגמל ניכר:

מתני' על אלו מומין שוחטין את הבכור.

[דף מא.] **גמ'** הא תו למה לי הא תנא ליה רישא על אלו מומין שוחטין את הבכור איידי דתנא ועוד הוסיף ג' ואמרו לו לא שמענו אלא את אלו וקתני ואתי דיחידאי וקסתים לה בכולהו על אלו מומין שוחטין את הבכור:

ח מתני' טומטום ואנדרוגינוס לא במקדש ולא במדינה. רבי ישמעאל אומר אין מום גדול מזה. וחכ"א אינו בכור אלא נגזז ונעבד:

גמ' [דף מא:] אמר רב חסדא מחלוקת באנדרוגינוס. אבל בטומטום ד"ה ספיקא הוי וקדוש מספק. וקיימא לן בעלמא דאנדרוגינוס בריה הוי. דגרסינן בפרק הערל (יבמות דף פג.) אמר רב ליתא למתניתא דקתני ר' יוסי ור' שמעון אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה אלמא זכר הוי. מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמו הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר הוא אם נקבה היא. דמדשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה שמע מינה הדר ביה ואין לומר הדר ביה מברייתא לגבי ר' שמעון דמתני'. דמסתמא המשנה נשנית תחלה. אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה. ושמואל אמר בקושי ובקידוש. ומתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע התם הא דפסיק משמיה דרב הלכה כרבי יוסי ארבי יוסי דברייתא קאי. כדקאמר רב ליתא למתניתין מקמי ברייתא. ולהאי פיסקא הלכה כרבנן בתראי דאמרי דאנדרוגינוס נגזז ונעבד. ורש"י פי' התם דאר' יוסי דמתני' קאי דאמרי בי רב היינו רב הונא דקאמר התם בההיא שמעתא משמיה דרב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה משני מקומות דזכר ודאי הוי. ופליג אהא דאמר לעיל אליבא דרב דליתא למתניתין מקמי ברייתא ומסתבר הכי דבהרכבה קושי וקידוש בכולהו נמי איירי ר' שמעון בהדיא וכולן משניות הן. וכן פר"י התם דאמרי בי רב היינו רב הונא כדאמר בתר הכי דזכר הוי ודריש ליה מקרא איזהו זכר שיש לו שתי משכבות ובנדה דף כח. קאמר רב נחמן משמיה דרב דספיקא הוי ופליגי רב הונא ורב נחמן אליבא דרב. ועוד מדאיצטריך למימר הכא אמרי בי רב משמיה דרב ש"מ

דפליגי אמוראי בהך מילתא אליבא דרב. ולאפוקי משאר אמוראי איצטריך לפרושי משמיה דרב. דאי לאו הכי אמאי איצטריך ליה למימר משמיה דרב דכל דאמרי בי רב סתם משמיה דרב הוא כדמוכח פרק בית כור (בבא בתרא דף קה:) ובפ' השואל דף קב: דפריך מאמרי בי רב אדרב. אלא משום דאמר רב תחלה דליתא למתני' מקמי ברייתא הדר תו קאמר דאמרי בי רב משמיה דרב פליגי אהא דאמרן. וכיון דפליגי אליבא דרב מסתברא דהלכה כאמרי בי רב. דשמואל סבר כוותיה דאמר ליתא לברייתא מקמי מתני'. כל זה מדברי רבי' יצחק וכיון דפליגי בהאי פיסקא רבוותא טוב להחמיר. ובכור מספק הוי ונאכל במומו לבעלים. ודלא כרבי ישמעאל דאמר מומו עמו. אלא כשיולד בו מום. וטומטום ספיקא הוי לכולי עלמא. ודוקא [דף מב:] במטיל מים במקום נקבות. אבל במטיל מים במקום זכרות דכ"ע לא פליגי דזכר הוי ובעי למיתב לכהן. והא דאמר ר' אליעזר טומטום בבהמה מטיל מים במקום נקבות חולין הוי וכן הא דאמר ריש לקיש לא אמרו טומטום ספק אלא באדם הואיל וזכרותו ונקבותו במקום א' אבל בבהמה מטיל מים במקום זכרות זכר במקום נקבות נקבה ליתא אלא כי מטיל מים במקום נקבות ספיקא הוי שמא נהפכה זכרותו לנקבותו ואע"ג דמיעוטא הוא ולא חיישינן בעלמא למיעוטא. הכא כיון דאישתני אישתני וחיישינן. והכי מסקנא דשמעתין דלכולי עלמא אמרי כיון דאישתני אישתני וכן הלכתא:

הדרן עלך על אלו מומין

פרק ז

א [דף מו.] **יש** בכור לנחלה ואין בכור לכהן. לכהן ואינו בכור לנחלה. בכור לנחלה ולכהן. ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן ואיזהו בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר הנפלים אע"פ שיצא ראשו חי. או בן תשעה שיצא ראשו מת. והמפלת כמין בהמה וחיה ועוף דברי ר' מאיר וחכ"א עד שיהא בו צורת אדם. המפלת סנדל או שליא או שפיר מרוקם והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. מי שלא היה לו בנים ונשא אשה שכבר ילדה עודה שפחה ונשתחררה עודה עובדת כוכבים ונתגיירה ומשבאו לישראל ילדה בכור לנחלה ואין בכור לכהן. ר' יוסי הגלילי אומר בכור לנחלה ולכהן שנאמר פטר רחם בישראל. [דף מז.] מי שהיו לו בנים ונשא אשה שלא ילדה עובדת כוכבים ונתגיירה מעוברת שפחה ונשתחררה מעוברת ילדה היא וכהנת היא ולויה היא ואשה שכבר ילדה וכן מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים ונשאת וילדה ואין ידוע אם בן ז' לאחרון או בן ט' לראשון בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ואיזהו בכור לנחלה ולכהן זה המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנינין המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים והמפלת יום ארבעים הבא אחריו בכור לנחלה ולכהן. יוצא דופן והבא אחריו שניהן אינן בכור לא לנחלה ולא לכהן ר' שמעון אומר הראשון לנחלה והשני לה' סלעים:

גמ' אמר שמואל אין הראש פוטר את בנפלים. מאי טעמא. אמר קרא כל אשר נשמת רוח חיים באפיו כל היכא דנשמת רוח חיים באפיו הוא דחשיב רישיה ואידך לא חשיב. ואיתותב שמואל. אמר ר' שמעון בן לקיש פדחת פוטרת בכל מקום חוץ מן הנחלה דכתיב יכיר. ור' יוחנן אמר אף לנחלה. והילכתא כר' יוחנן: הא דתנן וחכ"א עד שיהא בו צורת אדם לאו דוקא כל צורת אלא אפי' מצורת. הלכך המצח והגבין והעין והלסת וגבת הזקן עד שיהיו כולן מצורת אדם. היו כולן אע"פ שגופו וצד שני שבפניו תייש ה"ז אדם פניו תייש אע"פ שבגופו אדם לא כלום. אתמר היו לו בנים בעודו עובד כוכבים ונתגייר רבי יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה. ור"ל אומר יש לו בכור לנחלה. ר"י אמר אין לו בכור לנחלה דהא הוה ליה בנים. ריש לקיש אמר יש לו בכור לנחלה דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. ואזדו לטעמייהו דאתמר היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה ור"ל אמר לא קיים פריה ורביה והלכה כר' יוחנן:

ב אמר רב אדא בר אהבה לויה שילדה בנה פטור מחמשה סלעים ואוקמה רב פפא בדאיעברא מעובד כוכבים. ומר בר יוסף משמיה דרבא אמר אפי' בדאיעבר מישראל מאי טעמא בפטר רחם תלה רחמנא ואתמר עלה בפרק הזורע (חולין דף קלב.) הלכה כוותיה דרב אדא בר אהבה דאמר לויה שילדה בנה פטור מה' סלעים. מיהו לא ידענא אליבא דמאן אלא מדאקשינן בפ"ק דמכילתין דף ד. לויה לא תפקע ומשני הא לא קשיא כדמר בר יוסף משמיה דרבא ולא קאמר אי נמי כדרב פפא ש"מ הלכתא כוותיה ועוד דרב פפא תלמיד הוא לגבייהו דאביי ורבא ואין הלכה כתלמיד

במקום הרב. וכן פסק בה"ג. ואשכחן מקצת נוסחי דמפורש בהו בפרק הזרוע והלכה כרב אדא בר אהבה ואליבא דמר בריה דרב יוסף משמיה דרבא. והדין נוסחא דרב אחא משבחא והכי נמי בהלכות פסוקות. הרמב"ן ז"ל. ומה שהביא ראיה מפ"ק אינה ראיה דלא מצי למימר התם א"נ כדרב פפא דהא פריך לויה לא תפקע כמו לוי והוצרך לדמר בריה דרב יוסף דכל לויה מפקעת לתרץ קושייתו. ולרב פפא אין ה"נ דלויה לא מפקע' אי איעברא מישראל דלמשפחותם לבית אבותם כתיב. ומה שכתב דאין הלכה כתלמיד במקום הרב אדרבה הגאונים פסקו דמאביי ורבא ואילך הלכה כבתראי. אבל מההיא דחולין ראיה כי בכל הספרים כתוב ואליבא דמר בריה דרב יוסף משמיה דרבא. ואפילו בספר שאינו כתוב מוכח דאליביה דמר בריה דרבא קפסיק. דמה ענין התם לפסוק כדרב אדא בר אהבה אלא משום דפסיק התם הלכתא כעולא דאמר כהן ואפילו כהנת לענין מתנות כהונה פסק נמי כרב אדא בר אהבה דלויה כלוי לענין ה' סלעים דבפטר רחם תלה רחמנא ואפי' איעברא מישראל. אמר רב פפא בדיק לן רבא כהנת שנתעברה מעובד כוכבים מהו. ואמרינן לאו היינו דרב אדא בר אהבה ואמר לן הכי השתא בשלמא לויה בקדושתה קיימא דתנן לויה שנשבית או שנבעלה בעילת זנות נותנין לה מעשר ואוכלת. אלא כהנת כיון שנבעלה לפסול איתחלה לה קדושתה והויא לה זרה הלכך מיחייב הבן לפדות את עצמו. ואין צ"ל בת ישראל שנתעברה מעובד כוכבים דחייב. וכן הלכתא:

ג אתמר רבי שמעון בן יאשיה אמר ר"ל [דף מז:] כהן שמת והניח בן חלל בתוך שלשים יום הבן חייב לפדות את עצמו. שלא זכה האב בפדיונו. לאחר שלשים יום אין הבן חייב לפדות את עצמו שכבר זכה האב בפדיונו והוי כאילו הפריש האב ה' סלעים ופדה בהו את בנו ועכבם לעצמו כן הבן יפריש ה' סלעים ויפדה את עצמו ולא יתנם לכהן. מידי דהוה מי שירש טבלים מאבי אמו כהן שמתקנם ומוכר התרומה לכהן:

ד ומי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים וכו'. בכור לנחלה הוא דלא הוי הא כפשוט שקיל אמאי ליזיל לגבי דהאי ולדחייה וליזיל לגבי דהאי ולדחייה. אמר רבי ירמיה לבא אחריו. וה"ק בכור לכהן והבא אחריו אין בכור לנחלה. וליכתבו הרשאה אהדדי. מסייע ליה לרבי ינאי דאמר ר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה. לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה:

ה קידושין דף כט: ת"ר מנין שאם יש לו ה' בנים מה' נשים שלא בכרו שחייב לפדותן. שנאמר כל בכור בניך תפדה. פשיטא בפטר רחם תלה רחמנא. מהו דתימא. נילף בכור בכור מנחלה מה להלן ראשית אונו אף כאן ראשית אונו קמ"ל:

[דף מח.] **מתני'** מי שלא בכרה אשתו וילדה שני זכרים נותן ה' סלעים לכהן מת אחד מהן בתוך ל' האב פטור. והוא הדין נמי דהבן פטור אלא אגב דבעי למיתני סיפא מת האב תנא נמי האב פטור מת האב והבנים קיימים ר' מאיר אומר אם נתנו עד שלא חלקו נתנו ואם לאו פטורין רבי יהודה אומר נתחייבו הנכסים. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום: שתי נשיו [דף מח:] שלא בכרו וילדו שני זכרים נותן י' סלעים לכהן מת אחד מהן בתוך ל' יום אם לכהן אחד נתן יחזיר לו ה' סלעים ואם לשני כהנים נתן אינו יכול להוציא מידן זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה נותן ה' סלעים לכהן. שתי נקבות וזכר שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. אחת בכרה ואחת לא בכרה וילדו שני זכרים נותן ה' סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך ל' האב פטור מת האב והבנים קיימין רבי מאיר אומר אם נתנו עד שלא חלקו נתנו. ואם לאו פטורין. ר' יהודה אומר נתחייבו בו הנכסים זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום. שתי נשים של שני אנשים שלא בכרו וילדו שני זכרים זה נותן ה' סלעים לכהן וזה נותן ה' סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך ל' יום אם לכהן אחד נתנו יחזיר להם חמשה סלעים. ואם לשני כהנים נתנו אין יכולין להוציא מידן. זכר ונקבה האבות פטורין והבן חייב לפדות את עצמו. שתי נקבות וזכר שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. אחת בכרה ואחת לא בכרה של שני אנשים וילדו שני זכרים זה שלא בכרה אשתו נותן חמשה סלעים לכהן. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום:

גמ' מאי שנא שני כהנים דאזיל לגבי האי ודחי ליה. ואזיל לגבי האי ודחי ליה. כהן אחד נמי כי אזיל האי לגביה לידחייה וכי אזיל האי לגביה לידחייה אמר שמואל בבא בהרשאה. והאמרי נהרדעי לא כתבינן אדרכתא אמטלטלי ה"מ היכא דכפריה אבל היכא דלא כפריה כתבינן ומה שנוהגין עכשיו לכתוב אפי' אמטלטלי דכפריה אומר ר"ת ז"ל דטעמא דנהרדעי

דלא כתבינן משום דמיחזי כשיקרא כדאיתא במרובה דף ע. ובכתובות דף פה. מוכח דלמיחזי כשיקרא לא חיישינן: [דף מט.] זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום. תני רב הונא ב' זכרים ונקבה אין כאן לכהן כלום: תוספתא פ"ו יש שנותן ע"י עצמו ויש שנותן אביו על ידו ויש שהוא או אביו נותנין ויש לא הוא ולא אביו נותנין. איזהו שנותן על ידי עצמו הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה נותן על ידי עצמו. ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרון נותן על ידי עצמו. ב' נשים של ב' אנשים שלא בכרו וילדו ב' זכרים במחבא ומת א' מהם השני נותן על ידי עצמו. וכן נמי אם ילדו זכר ונקבה. איזהו שאביו נותן על ידו ב' נשים של ב' אנשים שלא בכרו וילדו ב' זכרים במחבא זה נותן ה' סלעים וזה נותן ה' סלעים לכהן. נתן האב ה' סלעים ומת. האב הב' חייב והבנים פטורים. ילדה היא וכהנת היא ולויה היא ואשה שכבר ילדה ב' זכרים אביו נותן על ידו. מת אחד מהן או שהיו זכר ונקבה לא הוא ולא אביו נותנין. איזהו שהוא ואביו נותנין ב' נשים של ב' אנשי' שלא בכרו וילדו ב' זכרים במחבא זה נותן ה' סלעים וזה נותן ה' סלעים וכו':

מתני' מת הבן בתוך שלשים יום אע"פ שנתן לכהן יחזיר לו ה' סלעים. לאחר ל' יום אע"פ שלא נתן יתן. מת ביום ל' כיום שלפניו. ר"ע אומר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן.

גמ' אמר שמואל הכל מודים לענין אבילות דיו ל' כיום שלפניו דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל. גרסינן בפרק הקומץ רבה (מנחות דף לז.) גבי ההוא גברא דאיתיליד ליה ינוקא דהוה ליה תרי רישין אמר כמה בעינן למיתב לכהן תנא ליה ההוא סבא מי שיש לו שני ראשים נותן י' סלעים לכהן. איני והא תני רמי בר חמא מתוך שנאמר פדה תפדה יכול אף נטרף בתוך ל' יום ת"ל אך חלק. שאני התם דבגולגולת תלא רחמנא:

מתני' מת האב בתוך שלשים בחזקת שלא נפדה עד שיביא ראיה שנפדה לאחר ל' בחזקת שנפדה עד שיאמרו לו שלא נפדה:

גמ' אתמר הפודה את בנו בתוך ל' רב אמר בנו פדוי ושמואל אמר אין בנו פדוי. אמר רבה דכ"ע מעכשיו אין בנו פדוי אחר ל' ואיתנהו למעות בנו פדוי. כי פליגי אחר ל' ונתעכלו רב אמר בנו פדוי מידי דהוי אקדושי אשה. התם לאו אע"ג דנתעכלו המעות הוו קדושין [דף מט:] ה"נ לא שנא. ושמואל אמר התם בידו לקדשה מעכשיו הכא אין בידו לפדותו מעכשיו. תני תנא קמיה דרב יהודה הפודה את בנו בתוך ל' יום בנו פדוי. א"ל שמואל אמר אין בנו פדוי ואת אמרת בנו פדוי אמר ליה תני אין בנו פדוי. כשנתעכלו המעות איירי. מדמשבש לה רב יהודה. ונראה דהלכתא כרב דהך ברייתא מסייע ליה ועוד דהלכתא כרב באיסורי. ואף ע"ג דלכאורה רב יהודה כשמואל סבירא ליה מדמשבש לברייתא לאוקמי כשמואל מ"מ כיון דקיימא לן הלכתא כוותיה דרב באיסורי לא שבקינן האי כללא אף אי רב יהודה תלמידו פליג עליה וסבר כשמואל. ומיהו תימה למה היה רב יהודה משבש האי תנא אם היה שונה כרב הלכך נראה לפרש דהאי תנא סתמא תנא בנו פדוי ולא פירש אם אמר מעכשיו או אם אמר לאחר ל' יום וא"ל רב יהודה שמואל אמר אין בנו פדוי אף לאחר ל' יום אם נתעכלו המעות וגם לרב מעכשיו אין בנו פדוי ואת תני סתמא בנו פדוי מוטב שתשנה אין בנו פדוי ואתי' ככ"ע לרב דאמר מעכשיו ולשמואל אף לאחר ל' יום אם נתעכלו המעות. ולא יטעו בדבריך להקל. ובהלכות פסוקות כתב בסתם מי שפדה את בנו בתוך ל' יום אין בנו פדוי וצריך להעמיד דבריו כדאמר ליה מעכשיו:

ו תנן בפ"ק דקידושין דף כט. כל מצות הבן על האב אנשים חייבין נשים פטורות. תנינא להא דת"ר האב חייב בבנו למולו ולפדותו וכו' לפדותו מנ"ל. דכתיב וכל בכור בניך תפדה והיכא דלא פרקיה אבוהי מיחייב איהו למפרק נפשיה שנאמר תפדה קרי ביה תפדה. ואיהי מנ"ל דלא מיחייבא ביה דכתיב תפדה תפדה כל שמצווה לפדות את עצמו מצווה לפדות אחרים אינו מצווה לפדות את עצמו אינו מצווה לפדות את אחרים. ואיהי מנ"ל דלא מיחייבא למיפרק נפשה. דכתיב תפדה תפדה כל שאחרים מצווין לפדותו חייב לפדות את עצמו וכל שאין אחרים מצווין לפדותו אינו חייב לפדות את עצמו. ומניין שאין אחרים מצווין לפדותה דכתיב וכל בכור אדם בבניך תפדהבבניך ולא בבנותיך:

ז מתני' הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר בנו קודמו שמצותו על אביו ומצות בנו עליו:

גמ' והלכתא כת"ק דאמר מצוה דידיה עדיף. ולא מיבעיא היכא דליכא אלא ה' סלעים דהוא קודם לבנו אלא אפילו היכא דאיכא חמשה משועבדים וחמשה בני

חורין. ולא אמרינן מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיא ודידיה אוזל וטרף ממשעבדי ובהני חמש בני חורי פריק ליה לבריה. אלא מלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא הלכך מצוה דגופיה עדיף. וכן הלכתא:

ח גרסינן בשילהי פסחים דף קכא: ר' שמלאי איקלע לבי פדיון הבן בעו מיניה על פדיון הבן ודאי אבי הבן מברך. שהחיינו מי מברך כהן מברך דהא מטי הנאה לידיה. או דלמא אבי הבן מברך דקעביד מצוה. לא הוי בידיה. אתא ושאיל בי מדרשא. אמרו ליה אבי הבן מברך שתים והלכה אבי הבן מברך שתים. ור"י ז"ל נסתפק אם מת הבן אם האב מברך שהחיינו כיון שמזכיר צערו. או שאב מברך מ"מ כיון שזוכה לקיים מצוה. ומה שנהגו שלא לברך שהחיינו על כל מילה ומילה. יש מפרשים משום שלא יצא עדיין מידי נפל. ולא נהירא חדא דאזלינן בתר רובא. ועוד דממה נפשך מצוה קעבד וי"מ משום צערה דינוקא. וי"מ דמצות פדיון הבן תקנו לברך שהחיינו משום דלא שכיחא. אבל מילה שכיחא טפי. ובפ"ק דקידושין כתבתי נוסח ברכה שמברך הכהן ואומרים שהגאונים תקנוה. ובצרפת ובאשכנז אין הכהן מברך כלום וכן מסתבר דכהן לאו מצוה קעביד אלא מקבל מתנות כהונה וגם אחרי הש"ס לא מצינו שיוכלו לחדש ברכה:

ט מתני' חמש סלעים של בן במנה צורי. שלשים של עבד וחמשים של אונס ומפתה ומאה של מוציא שם רע כולם בשקל הקדש של מנה צורי. וכולן נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ מן השקלים:

גמ' מאי מנה צורי. אמר רב אשי מנה של צור. פי' רש"י היוצא במדינת צור. ושיעור של אותו מנה כ"ה סלעים והסלע ד' זוזים והזוז במשקל הזהב של משקל ב' פשיטין ומחצה למשקל הברזל. וכן פי' בפי' החומש בפרשת ואלה המשפטים גבי שלשים שקלים דהשקל משקלו ד' זהובים שהן חצי אוקי' למשקל הישר שבקלוני"א. ונראה שקבל דבר זה מרבותיו. והגאונים כתבו דפריטא פלגא חבא וחבא גופה כסף משקל שעורה. נמצא חמשה סלעים משקל אלף ותשע מאות ועשרים שעורים כסף:

י גרסי' בפ"ק דקידושין דף ח. תניא עגל זה לפדיון בני טלית זה לפדיון בני אין בנו פדוי. עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני טלית זה בה' סלעים לפדיון בני בנו פדוי. והוינן בה היכי דמי. אילימא דלא שוי משום דא"ל בה' סלעים בנו פדוי הא לא שוי אלא לאו דשוי ה' סלעים וש"מ בעינן שומא. ואוקמא רבא לעולם בדלא שוי דאי שוי לא צריך שומא והכא בדקבלה עילויה כי הא דרב כהנא שקל סודרא לפדיון הבן אמר לדידי שוי לי. אמר רב אשי לא אמרן אלא רב כהנא דגברא רבה הוה ומיבעי ליה סודרא. אבל כ"ע לא. כי הא דמר בר רב אשי זבין סודרא מאימיה דרבא שוי עשרה בתליסר. וכן הלכתא:

[דף נא.] **מתני'** אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות ולא בהקדשות. כתב לכהן שהוא חייב לו ה' סלעים חייב ליתן לו ובנו אינו פדוי. לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו מתנה רשאי. המפריש פדיון בנו ואבד חייב באחריותו שנאמר [דף נא:] יהיה לך אך פדה תפדה:

גמ' אמר עולא דבר תורה בנו פדוי לכשיתן. ומה טעם אמרו אין בנו פדוי. גזירה שמא יאמרו פודין בשטרות. וכן אמר רב ששת אין בנו פדוי גזירה שמא יאמרו פודין בשטרות. וכן אמר רב ששת בנו פדוי לכשיתן. תני תנא קמיה דרב נחמן בנו פדוי לכשיתן. אמר ליה זו דברי ר בי יוסי ברבי יהודה סתימתאה אבל חכמים אומרים אין בנו פדוי. והלכתא אין בנו פדוי. לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאי. תנינא להא דת"ר נתנו לעשרה כהנים בבת אחת יצא. בזה אחר זה יצא. נטלו והחזירו לו יצא. וכן היה מנהגו של רבי טרפון שהיה נוטל ומחזיר. וכששמעו חכמים בדבר אמרו אף קיים זה הלכה זו. רב חנניא הוה רגיל דהוה שקיל ומחזיר חזייה להההוא גברא דהוה אזיל ואתי לקמיה. אמר ליה לא גמרת ויהבת מדעם ביש עבדת הלכך אין בנך פדוי דאי נמי לא מהדרנא לך אין בנך פדוי. וא"ת מ"ש ממתנה על מנת להחזיר דאמר בפ"ק דקידושין דף ו: שבנו פדוי וכ"ש זה שלא התנה אלא בלבו היה שיחזיר לו. וי"ל שר' חנינא לא רצה לזכות אלא במתנה גמורה שלא לשחת את ברית הלוי. ותימה כיון דרבי טרפון ור' חנינא מחזירין בכל שעה נמצאו משחיתין את ברית הלוי. שיפסידו שאר כהנים שלא יתנו אלא להם מפני שרגילין להחזיר. וי"ל כיון דהנותן אינו יודע בשעה שהוא נותן אם יחזירנו לו אם לאו לא קרינא ביה ושחתם את ברית הלוי. ומה שמחזירין לו אחר כך מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה. וגם שמא לא היו מחזירין בכל פעם אלא לעניים דוקא.

יא מתני' הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם. ואינו נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק. דף נב. [דף נב.] ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם. וכולם אין נוטלים בשבח ולא בראוי כבמוחזק:

גמ' מ"ט אמר קרא ולו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש אבל לא לאשה. ואינו נוטל בשבח. בכל אשר ימצא לו. ולא בראוי כבמוחזק. ולא האשה בכתובתה. איני והאמר שמואל בעל חוב גובה את השבח. אמר ר' אבא מקולי כתובה שנו כאן. ואע"פ שהקלו לענין כתובה שאינה גובה מן השבח לענין מלוה לא הקלו בכתובה אלא גובה הכתובה ממלוה כמו בע"ח ואע"ג דאינה נוטלת בראוי כבמוחזק כמו בכור. ומלוה אמרי' דחשיב ראוי לענין בכורה. דבפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכה:) פסקינן הלכתא דבכור אינו נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות אפ"ה לענין כתובת אשה לא חשיבא מלוה ראוי. וראיה מהא דתנן בפרק הכותב (כתובות דף פד.) מי שמת והניח אשה וב"ח ויורשים והיה לו מלוה ופקדון ביד אחרים ר' טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן דהיינו כתובת אשה כדמפרש התם. ואפי' למאן דאמר לכושל שבראיה מודה שאם היתה האשה כושל שבראיה נותנין לה. ורבי עקיבא אומר ינתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה. אלמא אפי' לר' עקיבא אי לאו דצריכה שבועה היתה גובה. אבל לפי שצריכה שבועה גובין היורשין ושוב לא תגבה האשה מהן דהוו להו מטלטלי דיתמי ולא משתעבדי. ואם גבו קרקע בחוב אביהן היא גובה אותו בשבועה כמו בעל חוב. או אם פטרה מן השבועה גובה מלוה שביד אחרים אפי' לרבי עקיבא. ואין לומר דמתניתין דהכותב אתיא כרבי דחשיב מלוה מוחזק בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד:) אבל לרבנן לא דלדידהו הוי מלוה ראוי. דאם כן הוה ליה להש"ס לפרושי דהני תנאי סברי כרבי. אלא מדלא משתמיט שום אמורא שיפרש דהך משנה אתיא כיחידאה אלמא דאפי' רבנן מודו בה דמלוים הוו מוחזקין לכתובת אשה. ואפי' לרבנן דרבי אליעזר מאיר דאמרי מטלטלי לא משתעבדי לכתובה אפילו מחיים. נראה שמתוך משנה זו דהכותב מוכח דמודים דמלוים דיתמי משתעבדי לכתובה. דהא ליכא למימר רבי מאיר היא ולהכי אית ליה להאי משנה דשייכא כתובת אשה במלוה אע"ג דמטלטלין היא. חדא דר"ת ז"ל פי' שאף לרבי מאיר מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לכתובה אלא מטלטלי דיבם דוקא דעליה קאי בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פ:) דלא מסתבר שתהא סברת ר"מ ורבנן הפוכה כל כך שר' מאיר מיפה כח כתובה לגבות ממטלטלי דיתמי טפי מב"ח ורבנן מגרעין כחה יותר מב"ח שלא לגבות ממטלטלי אפילו מיניה. כדמוכח בקידושין פ' האומר דף סה: גבי שנים שבאו ממדינת הים ואשה וחבילה עמהם וכו' והאי דגבי' ממטלטלי דיבם במתני' דהאשה שנפלה משום דיבם במקום בעל קאי וחשיב כמו מיניה כיון דאגידה ביה מחמת נשואי הבעל ועוד תינח כתובת אשה בעל חוב מאי איכא למימר הא לא אשכחן תנא דאית ליה דמטלטלי דיתמי משתעבדי לב"ח. אלא ע"כ משום דמלוה שאין ביד היורשין יפה כח האשה וב"ח טפי ממטלטלי שהן ביד היורשין. והשתא דתקין רבותינו הגאונים ז"ל שיגבו האשה וב"ח ממטלטלי דיתמי גובה אשה כתובתה ממלוה דיתמי אפי' גבו מעות דכיון שעשו מטלטלי כמקרקעי הוו להו כמו יתומים שגבו קרקע בחוב אביהם דב"ח גובה מהן מדרבי נתן. וכן עמא דבר להגבות לנשים כתובתן ממלוה בעליהן ואפילו מלוה דעובד כוכבים: ולא הבנות במזונותיהן תנאי כתובה ככתובה דמי. ולא את היבם בכור קרייה רחמנא. אמר אביי לא שנו אלא שבח ששבחו נכסים בין מיתה ליבום. אבל בין מיתה לחלוקה שקיל. יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם ורבא אמר אפי' בין יבום לחלוקה לא שקיל. מאי טעמא כבכור מה בכור אין לו קודם חלוקה אף יבם אין לו קודם חלוקה ואף ע"ג דפסיק בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכו:) דיש לו לבכור קודם חלוקה היינו בעיקר הממון אבל בשבח לא: וכולן אין נוטלין בשבח לאתויי שבחא דממילא. חפורה והוו שובלי שלופפי והוו תמרי: ולא בראוי כבמוחזק לאתויי נכסי דאבי אבא. תוספתא פ"ו הבכור [דף נב:] והיורש את אשתו והמייבם את אשת אחיו נזק וחצי נזק ותשלומי כפל ותשלומי ד' וה' כולן אין נוטלין בראוי כבמוחזק. אבל נותן להם משדה החוזרת ביובל ושמעינן מינה הא דתנן במתניתין ולא האשה בכתובתה ה"ה ב"ח דלא גבי ראוי. והא דקתני אשה משום שבח דבעל חוב גובה שבח ולא אשה. והיינו דלא דייקי' בגמרא אראוי מ"ש כתובה כדדייקינן אשבח. ולא

כרבינו אפרים שכתב הא דתנן ולא האשה בכתובתה בכולן מקולי כתובה שנו. וכן ר"ח ז"ל כתב דמספקא ליה מלתא. וצ"ע דמשנה שלימה היא בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנז.) דאין ב"ח נוטל בראוי כבמוחזק דתנן נפל הבית עליו ועל אביו עליו ועל מורישיו והיתה עליו כתובת אשה וב"ח יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואח"כ מת האב כו' בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן. ואמרי' דף קנט. מאן יורשי הבן בניו דאמרי במקום אבוה דאב קאתינן אלמא ב"ח לא גבי ראוי ואע"פ דכתב לה דאיקני. ובירושל' מסמיך ליה אקרא דגרסינן בפ' הניזקין הל"א מיטב כרמו ומיטב שדהו פרט למטלטלין. מיטב כרמו פרט לראוי כבמוחזק. ר' אליעזר בשם ר' ניסא כשחפר אביו בור והזיק בחיי אביו ונפלו לו נכסים לאחר מיתת אביו הייתי אומר ישתעבדו הנכסים לאותו הניזק. לפום כן צריך לומר כרמו פרט לראוי כבמוחזק :

הדרן עלך יש בכור

פרק ח

א מי שנולד לו בן בכור חייב לפדותו בחמש סלעים כסף לאחר שיהיה בן שלשים יום כדכתיב ופדויו מבן חדש תפדה. ואחר שיהיה בן שלשים יום יפדנו מיד לא יאחר מצותו. כמו שאמרו חכמים ז"ל מכילתא ושמרתם את המצות קרי ביה ושמרתם את המצוות אם באת מצוה לידך אל תחמיצנה. וכן אם היו לו כמה נשים חייב לפדות פטר רחם שלהן דבפטר רחם תלה רחמנא. ואם מת הבן אחר שלשים יום חייב האב ליתן לכהן ה' סלעים בפדיונו. אבל אם מת בתוך ל' יום אין נותן לכהן כלום. וה' סלעים הוא שתי אוקיות וחצי שקל למשקל הישר שבקלוני' לפרש"י שפירש במסכת בכורות ובפרשת ואלה המשפטים גבי שלשים שקלים של עבד. ולדברי הגאונים ז"ל הוא משקל אלף ותשע מאות ועשרים שעורים כסף. ומביא בנו לכהן וחמש סלעים עמו. ומצאתי תקון הגאונים וז"ל. ותקון גאונים לסדורי מנהגא דפדיונא וברכתא דיליה הכי. דמייתי ליה אבוה קמיה דכהנא ומודע ליה לכהנא דבכור פטר רחם הוא. ולשייליה כהנא מאי בעית טפי בריך בוכרך דין או חמשה סלעים דמיחייבת למיפרקיה בהו. וליהדר ליה בוכרא בעינן טפי והילך חמש סלעים בפירקוניה. ובהדי דיהיב ליה מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן ושהחיינו וכו'. והדר מזגי ליה לכהנא כסא דחמרא ומייתי אסא ומברך כהנא בפ"ה ובורא עצי בשמים בא"י אמ"ה אשר קידש עובר ממעי אמו ולארבעים יום חלק אבריו מאתים וארבעים ושמנה אברים שיש בו ונפח בו נשמה דכתיב ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה עור ובשר הלבישו ובעצמות ובגידים סככו כדכתיב עור ובשר תלבישני ובעצמות ובגידי' תסוככני וזימן לו מאכל ומשתה וזימן לו שני מלאכי השרת לשומרו במעי אמו כדכתיב חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי. אביו אומר זה בני בכור ואמו אומרת זה בני בכור שבו פתח הקדוש ברוך הוא דלתי בטני. ה' סלעים נתחייבו ליתן לכהן בפדיונו כדכתיב ופדויו מבן חדש תפדה בערכך חמשת שקלים בשקל הקודש עשרים גרה השקל ונאמר אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור בהמה הטמאה תפדה. כשם שזכה בכור זה לפדיון כך יזכהו לתורה לחופה ולמעשים טובים בא"י מקדש בכור ישראל לפדיונו. ומברך הכהן את הבן ומחזירו לאביו ואמו. וכי פריק איהו לנפשיה מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון בכור. ולא נהגו לברך הכהן ברכה זו בצרפת ובאשכנז דלא מצינו שמברכין שום ברכה שלא הוזכרה במשנה או בתוספתא או בגמרא. כי אחרי סידור רב אשי ורבינא לא נתחדשה ברכה. ועוד למה יברך הכהן אינו עושה שום מצוה אלא מקבל מתנות כהונה ותחילת הברכה קשיא אשר קידש עובר במעי אמו אי קדושת בכור קאמר בפטר רחם תלה רחמנא. ואף בכור בהמה שהוא קרב לגבי המזבח אין קדוש עד שיצא לאויר העולם. ור"י נסתפק אם מת הבן אם האב מברך שהחיינו כיון שמזכיר צערו. או שמא מברך מ"מ כיון שזכה לקיים המצוה. ולאחר שקבל הכהן ה' סלעים בכסף או בשוה כסף מיד אבי הבן אם ירצה הכהן יחזירנו לו כדאמרי'. וכן היה מנהגו של ר' טרפון שהיה נוטל ומחזיר. אבל אבי הבן צריך שיכוין לתת במתנה גמורה. כדאמרינן בפרק יש בכור (בכורות דף נא:) רב חנינא הוה רגיל דהוה שקיל ומהדר. חזיה להההוא גברא דהוה אזיל ואתי לקמיה. אמר ליה לאו גמרת ויהבת מדעם ביש עבדת הילך ואין בנך פדוי. ומיהו אם נתן לכהן ה' סלעים על מנת להחזיר בנו פדוי כדאיתא בפ"ק דקידושין דף ו: אבל אין ראוי לכהן שיעשה זה שנראה כמשחית ברית הלוי. הכהנים והלוים פטורין

מפדיון הבן ולא עוד אלא אפי' כהנת ולויה הנשואות לישראל פטר רחם שלהן פטור דבפטר רחם תלה רחמנא. וכן לויה דאיעברה מעובד כוכבים בנה פטור מה' סלעים. אבל כהנת שנתעברה מעובד כוכבים הבן חייב לפדות את עצמו. דכיון שנבעלה לעובד כוכבים נתחללה מקדושתה והויא לה זרה. וכהן שמת והניח בן חלל בתוך שלשים יום חייב הבן לפדות את עצמו שלא זכה האב בפדיונו. לאחר שלשים יום אין הבן חייב לפדות את עצמו שכבר זכה האב בפדיונו:

ב וכן בכור בהמה טהורה נוהג בזמן הזה. וצריך הישראל ליטפל בו בבהמה דקה שלשים יום ובגסה חמשים יום ואח"כ נותנו לכהן. והכהן שומרו בביתו ומגדלו עד שיפול בו מום והכהן צריך לקבלו ואינו רשאי לסרב משום דהוי כמבזה מתנות כהונה ואינו מודה בהן. ואסור להכניסו לכיפה ויעמוד שם עד שימות. ולא מיבעיא ישראל דאסור שהרי צריך לקיים מצות נתינה ולהמתין שם עד שיזדמן לו כהן שיתנהו לו ואפילו יותר משלשים יום לדקה וחמשים לגסה. והא דתנן עד מתי חייב ליטפל בו היינו אפי' בא הכהן לקבלו תוך זמן הזה כדקתני התם משום כהן המסייע בבית הגרנות שמצילו מטפולו כדי שיתנהו לו. אלא אפילו קבלו כהן לא שרי ליה להכניסו לכיפה דלא מישתמיט בשום דוכתא הכי גבי בכור כי היכי דאמר גבי הקדש ע"ז דף יג. אין מקדישין [דף נג.] בזמן הזה ואם הקדיש בהמה תעקר איזהו עיקור נועל דלת בפניה והיא מתה מאליה. וכן תנן בפרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לה.) מעשה בזכר של רחלים זקן ושערו מדולדל אלמא שהיו רגילין להמתין עד שיפול בו מום. אע"פ שיש טורח גדול בטיפולו ואסור בגיזה ועבודה ויכול לבא לידי תקלה. ויש ליתן טעם למה חלקו בין בכור בזמן הזה למקדיש בזמן הזה משום דבכור דשרי בנפילת מום בלא פדיון איכא הפסד קדשים אם היה כונסו לכיפה. אבל מקדיש דאפילו אי נפל ביה מומא לא שרי בלא פדיון וכדפריק ליה מיבעיא ליה להשליך הדמים לאבוד אם כונסו לכיפה אין כאן הפסד קדשים. ואסור לגרום בו מום כדתניא כל מום לא יהיה בו מנין שלא יגרום לו ע"י דבר אחר שלא יביא בצק או דבילה ויניח על גבי אזנו כדי שיבא הכלב ויטלנו ת"ל כל מום. ואם הטיל בו העובד כוכבים מום אם הוא לדעת ישראל אסור ואם לאו מותר כדתנן שם. מעשה בזכר של רחלים ושערו מדולדל ראהו קסדור אחד ואמר מה טיבו של זה ואמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא א"כ היה בו מום נטל פגיון א' וצרם באזנו ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו ראה שהתירוהו הלך וצרם באזני בכורות אחרים ובא מעשה לפני חכמים ואסרו זה הכלל כל שהוא לדעתו אסור ושלא לדעתו מותר. ולכשיהיה בו מום יביאנו אצל חכם לראות אם הוא מום קבוע לישחט עליו והחכם ישאל איך נפל בו המום. וצריך הכהן להביא עדות שמום זה נפל מעצמו כי נחשדו הכהנים להטיל בו מום בבכור. ואפי' בנו ובתו נאמנין להעיד שמעצמו נפל בו המום. אבל לא אשתו דאשתו כגופו דמיא. ועד מפי עד כשר לעדות. והאידנא שאין חכם ומומחה צריך שלשה להתיר בכור. ואין מתירין אלא במום מובהק אבל לא בדוקין שבעין וכיוצא בהן שאין בקיאין בהן האידנא. ואם נמצא טרפה יקבר העור והבשר. ואם הוא כשר יכול הוא להאכילו אף לעובד כוכבים. ומצוה להפקיע קדושת הבכור קודם שיצא לאויר העולם כדי שלא יבא לידי תקלה ולהכשל בו בגיזה ועבודה דאמרינן בפרק בתרא דבכורות דמעשר בהמה בטלו בזמן הזה משום תקלה ופריך אי הכי בכור נמי. בכור בדידן תליא מלתא מרחם קדוש. הכי קאמינא לקנינהו לאודנייהו לעובד כוכבים דלא ליקדשו מעיקרא אפשר כדרב יהודה דאמר מותר [דף נג.] לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. ובהכי עדיף טפי משום דלא מפקע ליה מקדושת בכורה לגמרי. אבל אי מקני אזנייהו לעובד כוכבים מפקיע ליה מקדושת בכור לגמרי והאידנא דלא בקיאינן למיעבד כדרב יהודה לפי שצריך דקדוק ועיון גדול להטיל מום קודם שיצא רוב ראשו ואע"ג דגדי באודניה ואימרא בשפתי' טוב יותר להפקיע קדושת בכורה ולהקנות אוזן לעובד כוכבים ממה שיבא לידי תקלה. והא דאמרינן בפ"ק דבכורות דף ג: רב מרי בר רחל הויין ליה חיותא הוי מקני אודנייהו לעובד כוכבים ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים וכלו חיותא דרב מרי בר רחל. ומאחר דיהיב להו לכהנים ואסר להו בגיזה ועבודה אמאי מקני לאודנייהו לעובד כוכבים דאימר אתי בהו לידי תקלה א"ה אמאי כלו חיותיה. משום דמפקע להו מקדושתייהו. והאמר רב יהודה מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. התם מקדושת מזבח מפקע להו מקדושת כהן לא מפקע להו.

ואיכא דאמר רב מרי בר רחל ידע לאקנויי קנין גמור. וכ"ע לא ידעי לאקנויי קנין גמור. וחזי ליה איניש אחרינא וסבר רב מרי בר רחל מלתא בעלמא הוא דעביד ואתו בהו לידי תקלה. והאידנא היה אומר ר"ת ז"ל שטוב להקנות לעובד כוכבים כדי שלא יבוא לידי תקלה. אף ע"ג דחזינן שנענש רב מרי דכלו חיותיה משום דרב מרי היה מקנה לעובד כוכבים אוזן העובר עצמו ואיכא הפקעה בגוף העובר אבל אם מקנה לעובד כוכבים אוזן האם אין חשש עונש בדבר. וכן מוכח שהיה מקנה אוזן העובר דקאמר ומקני לאודנייהו ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים אלמא דכולהו בעובר איירי. ועוד היה אומר ר"י בימי רב מרי שהיה בקיאין לעשות כדרב יהודה להטיל בו מום קודם שיצא לאויר העולם אסור לעשות על ידי הפקעה. אבל האידנא שאין אנו בקיאין בכך מוטב שיקנה לעובד כוכבים משיביאו לידי תקלה. וכן מוכח מההיא שהבאתי מפרק בתרא דבכורות דאי לאו דאפשר לעשות כדרב יהודה היה לנו לתקן שימכרו לעובד כוכבים משום חשש תקלה. ולדידן שאין אנו בקיאין הוי כאי אפשר ולאידך לישנא נמי דקאמר דנענש רב מרי משום דכ"ע לא ידעי לאקנויי יש לומר נמי דרב מרי שהיה יודע לעשות כדרב יהודה לא היה לו לעשות דבר שיכולין לטעות. אבל לדידן לא אפשר לן בע"א. ועוד היה אומר ר"ת דרב מרי לא היה מקנה אזן העובר לעובד כוכבים דהוי דבר שלא בא לעולם אלא שהיה מקנה הבהמה לאזני עוברה והוי כמו דקל לפירותיו וטעו אינשי וסברי דאזן העובר הוי מקנה והוו כמו פירות דקל ואתו לידי תקלה. אבל אם מקנה אזן האמהות שרי דלא אתו למיטעי. הלכך טוב להקנות אזן האמהות לעובד כוכבים. ולפירש"י שפירש דמעות קונות בעובד כוכבים צריך למכור לו בכסף אזן האם. ולפירוש רבינו תם דפירש משיכה בעובד כוכבים קונה צריך שימשוך העובד כוכבים הבהמה לרשותו או לסימטא. הילכך להסתלק מן הספק היה צריך שיתן העובד כוכבים דמים וגם ימשוך הבהמה לרשותו או לסימטא. והמחוור שבכולן הוא שיקבל פרוטה מן העובד כוכבים ויקנה לו מקום שהבהמות עומדות שם ויקנה לו אזן הבהמה.

והכהנים והלוים חייבין בבכור בהמה טהורה:

ג וכן פטר חמור נוהג בזמן הזה וצריך לפדותו מן הכהן בשה ואפי' כחוש שוה כל דהו. אבל אם פודהו בשאר דברים צריך לפדותו כפי שוויו. וקודם שיפדנו אסור בהנאה ואם לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו. ומצות פדייה קודמת דכתיב ואם לא תפדה וערפתו.

וכהנים ולוים פטורין מפדיון פטר חמור:

ד ואין ליתן לכהנת בכור בהמה ולא פדיון הבן. דאמר בפ' הזרוע (חולין דף קלא:) עולא יהיב מתנתא לכהנתא אלמא קסבר עולא כהן ואפילו כהנת איתיביה רבא לעולא מנחת כהנת נאכלת מנחת כהן אין נאכלת ואי אמרת כהן ואפי' כהנת והכתיב כל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. אמר ליה ומטונך אהרן ובניו כתיב בפרשה. אלמא דפשיטא כל היכא דכתיב אהרן ובניו אמרינן כהן ולא כהנת ובפרשת מדבר סיני כתיב ויתן משה את כסף העודפים לאהרן ולבניו ואיתקש להדדי בכור אדם ובכור בהמה טמאה דלא כפי' רש"י בפ"ק דקידושין דף ח. גבי הא דרב כהנא שקל סודרא לפדיון הבן דרב כהנא לא היה כהן אלא בשביל אשתו היה לוקח שהיתה כהנת:

הדרן עלך הלכות פדיון בכור וסליקא לה מסכת בכורות

מסכת נידה

פסקי הרא"ש

ימי הלימוד שנא–שנד

יום שנא

פרק א

א כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה. דכיון שיש לה וסת קבוע אמרי' אורח בזמנו בא ואינה מטמאה למפרע. גרסי' בפ' כל היד (נדה דף טז.) בעא מיניה רבא מרב נחמן ווסתות דאורייתא או דרבנן. כלומר הא דאמר אורח בזמנו בא הוי דאורייתא הלכה למשה מסיני. וכי מטא זמן ווסתה מחזקינן לה בטומאה אפילו בדקה עצמה אחר זמן ווסתה ומצאה טהור או דרבנן ואם מצאה טהור טהור. איתמר אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף בדקה אמר רב בדקה ומצאה טמא טמא טהור טהור ושמואל אמר אפילו בדקה ומצאה טהור טמא שאורח בזמנו בא. לימא בווסתות קא מיפלגי מר סבר ווסתות דאורייתא ומר סבר ווסתות דרבנן. אמר רבי זירא דכולי עלמא ווסתות דאורייתא ולא קשיא כאן כשבדקה עצמה בשיעור ווסת כאן שלא בדקה עצמה בשיעור ווסת. רב נחמן בר יצחק אמר בווסתות גופייהו קמיפלגי מר סבר ווסתות דאורייתא ומר סבר ווסתות דרבנן. אמר רב ששת כתנאי רבי אליעזר אומר טמאה נדה ורבי יהושע אומר תבדוק. והני תנאי כהני תנאי. דתניא רבי מאיר אומר טמאה נדה וחכמים אומרים תבדוק. נימא הני תנאי כהני תנאי. דתניא הרואה דם מחמת מכה אפילו בתוך ימי נדתה טהורה דברי רשב"ג רבי אומר אם יש לה ווסת חוששת לווסתה מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר ווסתות דאורייתא ומר סבר ווסתות דרבנן. אמר רבינא דכולי עלמא ווסתות דרבנן והכא במקור מקומו טמא קמיפלגי וכו'. וקי"ל כרב נחמן בר רב יצחק דהוא בתראה דמוקי פלוגתא דרב ושמואל דקמיפלגי בווסתות גופייהו אי הוי דאורייתא או דרבנן וקיימא לן הלכתא כרב באיסורי כדאיתא בבכורות פרק יש בכור (בכורות דף מט.) הלכך קיימא לן דווסתות דרבנן ואם לא בדקה עצמה בשעת ווסתה ואחר כך בדקה עצמה ומצאה טהור טהור. ורבי יוחנן נמי סבר ווסתות דרבנן. מדאמר ר' יוחנן (דף טו:) אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי ווסתה ובא עליה. ואם כן סבר ווסתות דרבנן. מדאמר ריש לקיש (שם.) משום רבי יהודה נשיאה אמתניתין דהבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה אמר רב הונא לא שנו אלא שלא הגיע עת ווסתה אבל הגיע עת ווסתה אסורה לשמש אלמא קסבר ווסתות דאורייתא ורבה בר רב הונא אמר אפילו הגיע עת ווסתה נמי מותרת אלמא קסבר ווסתות דרבנן. וקשיא היאך מותרת הא אמרינן בפ"ב דשבועות (דף יח:) אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן עונה אחת סמוך לווסתן וכל שכן אם עבר ווסתה שיש לספק שמא ראתה וצ"ל כגון ששהתה אחר ווסתה כשיעור שהיתה יכולה לטבול. כההיא דרבי יוחנן בעלה מחשב ימי ווסתה ובא עליה ודווקא אי ווסתות דרבנן אבל אי ווסתות דאורייתא אפילו שהתה כשיעור טבילה אסורה. דודאי ראתה חשבינן לה ואין ספק מוציא מידי ודאי הלכך גם רבי יוחנן סבר ווסתות דרבנן. וכן פסק בשאלתות דרב אחאי (פ' מצורע סי' פ"ט) וכן פר"ח ז"ל. ועוד דקי"ל כרבי יהושע לגבי רבי אליעזר וכחכמים לגבי רבי מאיר. ועוד דרבינא דהוא בתראה דחיק לאוקומי פלוגתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל במקור מקומו טמא ולכ"ע ווסתות דרבנן ולא קיימא לן כמתני' דהיתה במחבא. ואע"ג דקתני רישא הגיע עת ווסתה ולא בדקה טמא. הא אמרינן לקמן בפרק בנות כותים. (נדה דף לט.) דכולה ר"מ היא:

ב גרסי' בפרק שני דשבועות (דף יח:) והזרתם את בני ישראל מטומאתם מכאן אמר רבי אושעיא אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לווסתן. וכמה אמר רבא עונה (וכמה עונה. יום או לילה) לפנינו שם בשבועות ליתא לכל זה ולקמן בפרק האשה (דף סג:) תנן היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה רבי יהודה אומר כל היום שלה. והא דתניא רבי יהודה כל הלילה שלה. לא קשיא כאן דרגילה למיחזי בתחלת יממא כאן דרגילה למחזי בסוף ליליא. תני חדא רבי יהודה אוסרה לפני ווסתה ומתירה לאחר ווסתה ותניא אידך רבי יהודה מתירה לפני ווסתה ואוסרה לאחר ווסתה. לא קשיא הא דרגילה למיחזי בתחלת יממא הא דרגילה למיחזי בסוף ליליא. אם ווסתה בתחלת היום משמשת כל הלילה עד אור הבוקר ופורשת כל היום אחר ווסתה. ואם ווסתה בסוף הלילה פורשת. כל הלילה קודם ווסתה ומשמשת לאחר הבוקר. אמר רבא הלכתא כרבי יהודה ומי אמר רבא הכי והתניא והזרתם את בני ישראל מטומאתם מכאן אמר רבי אושעיא אזהרה לבני ישראל שיפרשו

מנשותיהם סמוך לווסתן וכמה אמר רבא עונה מאי לאו עונה אחריתי. לא אותה עונה. אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי כל מי שאינו פורש מאשתו סמוך לווסתה אפילו הוויין ליה בנים כבני אהרן מתים דכתיב והזרתם את בני ישראל מטומאתם וגו' והדוה בנדתה וסמיך ליה אחרי מות שני בני אהרן. אמר ר' חייא בר אבא כל הפורש מאשתו סמוך לווסתה הוויין לו בנים זכרים שנאמר להבדיל בין הקדש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור וסמיך ליה אשה כי תזריע וילדה זכר ריב"ל אמר הוויין ליה בנים הראוים להוראה שנאמר ולהבדיל ולהורות:

ג מתני' רבי אליעזר אומר ד' נשים דיין שעתן בתולה מעוברת מניקה וזקינה. אמר רבי יהושע אני לא שמעתי אלא בתולה. והלכה כדברי רבי אליעזר איזו היא בתולה כל שלא ראתה דם מימיה ואף על פי שנשואה. מעוברת משיודע עוברה. מניקה עד שתגמול את בנה. נתנה את בנה למניקה גמלתו או מת רבי מאיר אומר מטמאה מעת לעת וחכמים אומרים דיה שעתה. איזהו זקנה. שעברו עליהן ג' עונות סמוך לזקנתה:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי חנינא בן אנטיגנוס כל הנשים כתמן טמא למפרע. ונשים שאמרו חכמים דיין שעתן כתמן כראייתן. חוץ מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות שאפילו סדינים שלה מלוכלכין בדם אין חוששין לה. ואימתי הגיע זמנה לראות משהגיעו ימי הנעורים אבל אם ראתה ג' פעמים אע"פ שלא הגיע זמנה לראות כתמה טמא:

ד בעא מיניה ההוא סבא מרבי יוחנן הגיע עת ווסתה בימי עבורה ולא בדקה מהו. קמיבעיא ליה אליבא דמ"ד ווסתות דאורייתא מאי כיון דווסתות דאורייתא בעיא בדיקה או דילמא כיון דדמיה מסולקין לא בעיא בדיקה. א"ל תניתוה ר' מאיר אומר אם היתה במחבא והגיע עת ווסתה ולא בדקה עצמה טהורה שחרדה מסלקת את הדמים טעמא דאיכא חרדה הא ליכא חרדה לא בדקה טמאה אלמא ווסתות דאורייתא והתם כיון דאיכא חרדה דמיה מסולקין ולא בעיא בדיקה ה"נ דמיה מסולקין ולא בעיא בדיקה מהכא משמע הא דאמרי' בשבועות פ"ב (דף יח:) אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן עונה אחת סמוך לווסתן כשהיא מעוברת אין צריך לפרוש דאפילו בשעת ווסתן אמרינן הכא דלא בעיא בדיקה. והא דתנן במתני' אע"פ שאמרו דיין שעתן צריכה להיות בודקת אבתולה וזקנה קאי ולא אמעוברת. כדא"ר יוחנן (דף י:) עלה דההיא אבל בשניה מטמאה מעת לעת. אי נמי יש לחלק בין בדיקה שחרית וערבית דאחמירו בהו רבנן טפי מבשאר בדיקות והא דאמר בסוף אלו דברים (פסחים דף עב:) גבי אשתו נדה בעל חייב. יבמתו נדה בעל פטור. ופריך מאי שנא יבמתו דקא עביד מצוה אשתו נמי קא עביד מצוה ומשני כשאשתו מעוברת. מעוברת נמי והא איכא מצות עונה. ומשני בסמוך לווסתה. לאו אאשתו מעוברת קאי אלא שנויא אחרינא הוא ולא קאי אמעוברת:

ה מתני' אע"פ שאמרו דיין שעתן צריכה להיות בודקת חוץ מן הנדה ויושבת על דם טוהר. ומשמשת בעדים חוץ מן היושבת על דם טוהר ובתולה שדמיה טהורין. ופעמים צריכה להיות בודקת בשחרית ובין השמשות ובשעה שהיא עוברת לשמש ביתה:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא באשה עסוקה בטהרות דמיגו דבעי בדיקה לטהרות בעי נמי לבעלה אבל אינה עסוקה בטהרות לא בעיא בדיקה מאי קמ"ל תנינא כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן. אי ממתני' הוה אמינא ה"מ באשה שיש לה ווסת אבל אין לה ווסת בעיא בדיקה קמ"ל. א"ר זירא א"ר אבא בר ירמיה אמר שמואל אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש עד שתבדוק. א"ל ר' זירא לר' אבא בר ירמיה אין לה ווסת בעיא בדיקה יש לה ווסת לא בעיא בדיקה. א"ל יש לה ווסת ערה בעיא בדיקה ישנה לא בעיא בדיקה. אין לה ווסת אפילו ישנה בעיא בדיקה. ולימא יש לה ווסת לטהרות בעיא בדיקה לבעלה לא בעיא בדיקה אין לה ווסת לבעלה נמי בעיא בדיקה. ומדלא קאמר הכי ש"מ קסבר שמואל כל לבעלה לא בעיא בדיקה. ת"ר אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש ואין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונותן ולא בלאות ויוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר"מ. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת בשני עדים הן הן עיוותיה הן הן תיקוניה. משום אבא חנן אמרו אוי לו לבעלה. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס במאי אי בעסוקה בטהרות הא אמר שמואל חדא זימנא ואי בשאינה עסוקה האמר שמואל כל לבעלה לא בעיא בדיקה דאמר ר' זירא אמר ר' אבא בר ירמיה אמר שמואל אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש עד שתבדוק

ואוקימנא בעסוקה בטהרות. מאן דמתני הא לא מתני הא. פרש"י ז"ל לעולם בעסוקה ודקשיא לך תרתי למה לי. רב יהודה דמתני הא משמיה דשמואל לא מתני הא דרבי אבא ורבי אבא מתני הא דרב יהודה. ואי קשיא לך ה"נ רב יהודה אמרה דאמר רב יהודה לעיל גבי מתני' דקתני ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא בעסוקה וכו' לאו פירכא היא דרב יהודה לא אשמועינן (התם) בעסוקה מידי דממתני' הוה שמעינן בין עסוקה בין שאינה עסוקה ואתא רב יהודה ואשמועינן משמיה דשמואל דשאינה עסוקה לא בעיא בדיקה. והכא אשמועינן דהלכה כר' חנינא וכאותה משנה דעסוקה בעיא בדיקה והכא עיקר ואית דמפרשי והא אמרה שמואל חדא זימנא דאוקמה למתני' דקתני ומשמשת בעדים בעסוקה בטהרות. מאן דמתני הא לא מתני הא לעולם בשאינה עסוקה ודקשיא לך דרבי אבא בר ירמיה אהא דרב יהודה אמוראי נינהו אליבא דשמואל וטועין בדבר דאם כן קשיא דר"י אדר"י דהא איהו גופיה אמר דשאינה עסוקה לא בעיא בדיקה. ורבינו חננאל ז"ל כתב ואסיקנא מאן דמתני הא דשמואל לא מתני הא. וקיימא לן כי הא דאמר לה והלכתא כר"ח בן אנטיגנוס וזהו כפי' השני שסתר רש"י ורב אלפס ז"ל הביא ברייתא זו בכתובות בסוף. ת"ר אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש וכו' ר"ח בן אנטיגנוס אומר משמשת עם שני עדים והן עיוותיה ותיקוניה שאם תשמש פעם ראשונה ושניה ושלישית בעדים וימצא דם בעד שלו או שלה בכל פעם ופעם הן עיוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ותצא בלא כתובה דלאו בת תשמיש היא ואם שימשה בשני עדים אחד לו ואחד לה ולא נמצא דם באחד מהם ג' פעמים הן תיקוניה והרי היא ככל הנשים. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ח בן אנטיגנוס והשתא לדברי רב אלפס ז"ל המשמשת בשני עדים דקאמר ר' חנינא היינו לאחר תשמיש אחד לו ואחד לה מאי קא פריך אי בעסוקה בטהרות הא אמר שמואל חדא זימנא מה ענין הא דשמואל לדהכא. שמואל קאי אבשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה וקאמר באשה עסוקה בטהרות דמיגו דבעיא בדיקה לטהרות בעיא בדיקה נמי לבעלה לפני תשמיש ור' חנינא איירי בבדיקה שלאחר תשמיש ועוד מאי פריך ואי בשאינה עסוקה בטהרות הא אמרינן. כל לבעלה לא בעיא בדיקה הא ר' חנינא נמי מודה שאין צריכה לבעלה בדיקה תמיד אלא שלש פעמים להתחזק שלא תראה מחמת תשמיש ושמואל הוא דקאמר אין לה ווסת לבעלה לא בעיא בדיקה תמיד כשאינה עסוקה בטהרות אבל בעסוקה בטהרות בעיא בדיקה תמיד ואפשר דמודה דבעיא בדיקה ג' פעמים להתחזק. ועוד תימה הוא מה מועיל אם שמשה ג' פעמים בלא דם להיותה ככל הנשים בשלמא אם מצאה דם ג' פעמים אחר תשמיש איכא למימר זו האשה הוחזקה להיות רואה ע"י אבר תשמיש ושוב אינה ראויה לשמש אבל הוחזקה לא מהניא להתירה דהא אשה שאין לה ווסת שאסוריה לשמש היינו משום דכיון שאין לה זמן קבוע לראייתה חיישינן שמא תפרוס נדה תחתיו ומה מועיל אם שמשה ג' פעמים בלא דם לעולם איכא למיחש עתה תראה כיון שאין לה ווסת. ועוד קשיא דעיקר הבדיקה לא הזכיר רבי חנינא דר"מ אוסר אותה לשמש אפילו בבדיקה דלמא מקלקלא ליה ורבי חנינא לא חייש דלמא מקלקלא ליה מ"מ בדיקה דלפני תשמיש שתדע שהיא טהורה היא המתירה לשמש והיה לו להזכירה הלכך היה נראה לפרש משמשת בשני עדים אחד לפני תשמיש ואחד לאחר תשמיש הן עיוותיה אותו דלאחר תשמיש לידע העיוות דחייש ליה לדר"מ שמא תפרוס נדה תחתיו. ותיקוניה אותו שלפני תשמיש כי אותו העד מתקנה ומתירה לשמש דלא חיישינן להא דר"מ. וכן תעשה כל ימיה ובלבד שלא תתחזק לראות ג' פעמים זו אחר זו מחמת תשמיש דאז היא אסורה לבעל זה כדתניא לקמן בפרק בתרא (דף סה:) והא דנקט עד שלאחר תשמיש תחלה לפי שהוא מורה על העיוות דחייש ר"מ. כך היה נראה בעיני צורתא דשמעתא וכפרש"י דאוקי הלכתא בעסוקה בטהרות אלא שלא מלאני לבי להקל כי דברי ר"ח דברי קבלה הן:

פרק ב

א כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץ ומיירי באשה עסוקה בטהרות אבל אינה עסוקה בטהרות אין לה לבדוק כלל שלא יהא לבו נוקפו ופורש ואיש אפילו אם הוא עסוק בטהרות כיון שאין קרי יוצא בלא הרגש אין לו לבדוק כלל כדי שלא יבא לידי השחתת זרע. דתניא ר"א אומר כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם. אמרו לו לר"א והלא ניצוצות ניתזין על רגליו ונראה ככרות שפכה ונמצא

מוציא לעז על בניו שהן ממזרין א"ל אפשר שיעמוד על מקום גבוה וישתין או שישתין בעפר תיחוח אמרו לו ואם אין עפר תיחוח ואין לו מקום גבוה מה יעשה אמר להם מוטב שיוציא לעז על בניו שהן ממזרין ולא יעשה עצמו שעה אחת רשע לפני המקום. וכל כך למה לפי שמוציא שכבת זרע לבטלה. ואמר רבי יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה שנאמר וירע בעיני ה' את אשר עשה וגו' דבי ר' אומר כאילו שופך דמים שנאמר הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי הילדים בנחלים אל תקרי שוחטי אלא סוחטי רב אשי אמר כאילו עובד עבודת כוכבים כתיב הכא תחת כל עץ רענן וכתיב התם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. אמר ר"נ אם היה נשוי מותר תנא אבא בריה דרב מנימין בר אבא אבל מסייע הוא בביצים מלמטה. אמר ר' אבהו א"ר יוחנן גבול יש לו מעטרה ולמטה מותר מעטרה ולמעלה אסור. אמר רב המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי. ולימא אסור. משום דמגרי יצר הרע אנפשיה. אמר אביי נקרא מומר שכן אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו לך עבוד עבודת כוכבים והוא הולך ועובד. א"ר אמי כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה כתיב (התם) הכא וירע בעיני ה' את אשר עשה וכתיב התם כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע (וכתיב צדיק אתה ה' ולא יגור במגורך רע) א"ר אלעזר מאי דכתיב ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים ביד ואמרינן בשמעתין אמר רב פפא שמע מינה מכנסים אסור והא כתיב ועשה להם מכנסי בד. ההוא כדתניא מכנסי הכהנים למה הן דומין כמין פמליא של פירושים למעלה עד מתנים למטה עד ירכים. ויש להם שניצין. ואין להן לא בית הנקב ולא בית הערוה:

ב מתני' החרשת והשוטה כל מי שנטרפה דעתה אם יש להן פקחות מתקנות אותן והן אוכלות בתרומה. סומא בודקת עצמה ומראה לחברתה :

גמ' אתמר בדקה בעד הבדוק לה וטחתו בירכה ולמחר מצאה עליה דם אמר רב טמאה נדה. איתמר נמי אמר שמואל טמאה נדה וכן מורו בי מדרשא טמאה נדה. תניא בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם רבי אומר טמאה נדה. ר' חייא אומר טמאה משום כתם. אמר לו רבי חייא אי אתה מודה שצריכה כגריס ועוד א"ל הן. א"ל אף אתה עשיתו כתם ור' קסבר בעינן כגריס ועוד לאפוקי מדם מאכולת וכיון דנפק מדם מאכולת ודאי מגופה קאתי. ופליגי בה נמי רבי ורבי יוסי דתניא רבי מטמא ורבי יוסי מטהר. ופר"ח ז"ל רבי יוסי מטהר משום דם ומטמא משום כתם והלכתא כרבי יוסי וכרבי חייא:

ג מתני' כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן והבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה:

גמ' תניא במד"א שהניחה בחזקת טהרה. אבל הניחה בחזקת טמאה לעולם היא בטומאתה עד שתאמר לו טהורה אני. אמר רב שמואל בר אבא אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי ווסתה ובא עליה א"ל ר' שמואל בר רחבא לרבי אבא אמר רבי יוחנן אפילו בילדה דבזיזא למיטבל (אמרי) אמר ליה אטו ודאי ראתה מי אמר ר' יוחנן. אימור דאמר רבי יוחנן ספק ראתה ספק לא ראתה ואם תמצי לומר ראתה אימר טבלה אבל ודאי ראתה מי יימר דטבלה הוי ספק וודאי ואין ספק מוציא מידי וודאי :

ד מתני' חמשה דמים טמאים באשה האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוג (אדמה) ב"ש אומרים אף כמימי תלתן וכמימי בשר צלי. וב"ה מטהרין הירוק עקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרין. פר"י דמכאן משמע דירוק סתם הוא צבע הדומה לחלמון של ביצה או לזהב הנוטה למראה אדמומית וכן משמע בפרק אלו טריפות (חולין דף מז:) גבי מראות הריאה דקאמר ככשותא וכמוריקא וכביצה טריפה אלא ירוק דכשירה היכי דמי ככרתי ובפרק לולב הגזול (סוכה דף לד:) נמי אמרינן ירוק ככרתי מכלל דסתם ירוק לא הוי ככרתי. ואמר בבראשית רבה וירק את חניכיו מלמד שהוריקן בזהב וכן הוא אומר ואברותיה ברקרק חרוץ. אלמא דסתם ירוק הוא צבע הנוטה לאדמומית כזהב ובדורות הללו אין בקי במראות דמים לישען על חכמתו ולהפריד בין דם לדם ואפילו בימי חכמי הש"ס היו מן החכמים שהיו נמנעים מלראות דמים. כ"ש האידנא שאין לטהר שום דם הנוטה למראה אדמומית אם לא שיהא לבן וירוק כמראה הזהב אע"ג דתנא קמא סבר דדם ירוק תולין עליו. נראה דהלכה כחכמים דמטהרין כי היכי דהלכה כב"ה דמטהרין כמימי תלתן וכמימי בשר צלי ולא כת"ק דאמר תולין. ה"ה בדם ירוק אין הלכה כת"ק:

הדרן עלך כל היד

פרק ג

א המפלת חתיכה אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה. ר"י אומר בין כך ובין כך טמאה דבשביל החתיכה עצמה אינה טמאה אפי' אם היא מארבע מראות דמים. אלא בהא פליגי רבנן סברי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ורבי יהודה סבר א"א לפתיחת הקבר בלא דם. והלכה כר"י כדאמרי' לקמן פ"ב (דף סו.) גבי אדבריה רבא לרב שמואל מר ודרש קשתה שני ימים ולשלישי הפילה צריכה שתשב ז' נקיים. קסבר אין קושי לנפלים וא"א לפתיחת הקבר בלא דם והא דקאמר הש"ס בכריתות (דף י.) ולרבא דאמר מחוסר כפורים דזב כזב דמי היכי מתרץ ביום מ' ליצירת זכר וביום שמונים ליצירת נקבה ואפשר לפתיחת הקבר בלא דם. אליבא דההוא ברייתא הוא דמתרץ הכי. אבל הלכתא דא"א לפתיחת הקבר בלא דם כדדרש לקמן בפ' בתרא. והא דאמר רבא לקמן בפירקין דכ"ע אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה והכא באשה טהורה ומקור מקומו טמא קמיפלגי אלמא דס"ל דמפלת חתיכה טהורה. דהתם פלוגתייהו קא מפרש ועיקר שינוייא דרבא לאשמועינן דכ"ע דרשי בבשרה עד שיצא דם דרך בשרה ולא בחתיכה ולא בשפופרת ונ"מ אליבא דהלכתא דבשפופרת טהורה אבל בחתיכה טמאה ולא מפני דם שבתוכה אלא משום דא"א לפתיחת הקבר בלא דם. ובשאלתות דרב אחאי בפרשת אשה כי תזריע (סי' פה) פסק כרבא דא"א לפתיחת הקבר בלא דם. והדר בעי דלמא היינו דוקא כשנגמרה צורת הולד אבל לא נגמרה צורת הולד אפשר בלא דם. ופשיט מההיא דכריתות דכי לא נגמרה צורת הולד אפשר שפיר בלא דם. וליתא דהא לקמן בפ' בתרא (דף סו.) פסיק רבא בהפילה נפל כל דהו אפילו לא נגמרה צורת הולד דא"א לפתיחת הקבר בלא דם. ועוד דפליגי הכא במפלת חתיכה אלמא דאין חילוק בין נגמרה צורת הולד ללא נגמרה למ"ד אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם :

ב גמ' בעא מיניה ר' ירמיה מר' זירא הרואה דם בשפופרת מהו. כגון שהכניסה שפופרת עד המקור ויצא דם דרך השפופרת ולא נגע בבשרה. בבשרה אמר רחמנא ולא בשפופרת. או דלמא האי בבשרה מיבעי ליה שמטמא בפנים כבחוץ. לימא שפופרת תנאי היא. דתניא המפלת חתיכה אע"פ שמלאה דם אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה. רבי אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר בבשרה ולא בחתיכה ר' אליעזר היינו ת"ק אימא שר' אליעזר אומר בבשרה וכו'. וחכ"א אין זה דם נדה אלא דם חתיכה. חכמים היינו תנא קמא. אלא לאו דפלאי פלויי איכא בינייהו דר' אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר ולא בחתיכה וה"ה לשפופרת והני מילי היכא דשיעא אבל היכא דפלאי פלויי טמא מ"ט בבשרה קרינא ביה. ואתו רבנן למימר אע"פ דפלאי פלויי אין זה דם נדה אלא דם חתיכה הא דם נדה ודאי טמא אפילו בשפופרת. אמר אביי בשפופרת כ"ע לא פליגי דאין דרכה של אשה לראות דם בשפופרת והכא בחתיכה עצמה קא מיפלגי. ר' אליעזר סבר דרכה של אשה לראות דם בחתיכה. ורבנן סברי אין דרכה כו'. פירש"י ואפילו פלאי פלויי דאין זה דם נדה אלא דם חתיכה. וקשה דהשתא לא הוי הך דאין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה כמו אין דרכה של אשה לראות דם בשפופרת דההיא הוי טעמא משום הפסקה והכא משום דאין זה דם נדה. ועוד קשיא דהוה ליה למימר אין זה דם נדה כדאמר מעיקרא. ועוד קשה כיון דאביי לא בא לחדש בדבריו אלא לחלק בין שפופרת לחתיכה ופליגי בחתיכה כדפליגי מעיקרא א"כ לא הוה צריך למימר אלא בשפופרת כ"ע לא פליגי וכו' כי פליגי בחתיכה. ופי' ה"ר שמשון ז"ל מקוצי דבהא פליגי דר' אליעזר סבר דרכה של אשה לראות דם בחתיכה וכיון שראתה כדרך שנשים רגילות לראות טמאה. ורבנן סברי אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה ואע"ג דפלאי פלויי וכיון שלא ראתה כדרך שהנשים רגילות טהורה אע"ג דהוי דם נדה ודם נוגע בבשרה. ופליגי רבנן ור' אליעזר בטעמא דקרא דדרשינן בבשרה ולא בשפופרת. ר"א סבר דממעטינן שפופרת מטעם הפסקה וכן חתיכה היכא דאין הדם נוגע בבשרה. אבל אי פלאי פלויי קרינן שפיר בבשרה. ורבנן סברי טעמא דממעטינן שפופרת משום דאין דרכה של אשה לראות דם כך וכן חתיכה נמי אפילו אי פלאי פלויי לפי שאין דרך הנשים לראות כך והא דקאמרי רבנן אין זה דם נדה הכי פירושו אין דרך דם נדה רגיל לבוא בזה הענין וכן עשה מעשה רבינו שמשון באשה שנעקר מקור שלה וכמין חתיכות בשר היה נופל לה בבית החיצון וטיהר אותה לבעלה

כיון שאין דרך נשים לראות כך. רבא אמר דכ"ע אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה וכו'. ואפשיטא הך בעיא דרואה דם בשפופרת טהורה:

ג בעא מיניה ר' יוסי בר' חנינא מר"א הרואה דם יבש מהו. כי יזוב זוב דמה אמר רחמנא דמידב דייב לח אין יבש לא. או דלמא האי כי יזוב זוב דמה דאמר רחמנא אורחא דמילתא היא ולעולם אפילו יבש נמי. א"ל תנינן דם הנדה ובשר המת מטמאין לחין ומטמאין יבשין. א"ל לח ונעשה יבש לא מיבעי לי. כי קא מיבעי לי יבש מעיקרו. הא נמי תנינא המפלת כמין קליפה כמין שער כמין עפר כמין יבחושין אדומין תטיל למים אם נימוחו טמאה. אי הכי כי לא נימוחו נמי. אמר רבא כי לא נימוחו בריה בפני עצמה היא ואינה מתולדת הדם אלא מחמת המכה שיש לה בתוך מעיה. כי הא דתניא א"ר אלעזר בר צדוק שני מעשים העלה אבא מטבעין ליבנה מעשה באשה אחת שהיתה מפלת כמין קליפות אדומות ובאו ושאלו את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים שאלו לרופאים ואמרו אשה זו מכה יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין קליפות אדומות תטיל למים אם נימוחו טמאה. ושוב מעשה באשה אחת שהיתה מפלת כמין שערות אדומות ושאלו את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים שאלו לרופאים ואמרו אשה זו שומא יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין שערות אדומות. תטיל למים אם נימוחו טמאה אמר ר"ל ובפושרין. תנ"ה תטיל למים ובפושרין. רשב"ג ממעכו ברוק על הצפורן. מאי ביניהו. אמר רבינא מיעוך ע"י הדחק איכא בינייהו. והלכה כרבנן. דדוקא במשנתינו פסק ר' יוחנן כרשב"ג אבל לא בברייתא. תנן התם וכמה שרייתם בפושרין מעת לעת. הכא מי בעינן מעת לעת או לא. בשרץ ונבלה דאקושי בעינן מעת לעת אבל דם דרכיך לא בעינן מעת לעת. או דלמא לא שנא. תיקו. וכיון דלא איפשיטא עבדינן לחומרא ואם נימוחו בתוך מעת לעת טמאה. וכן מסתברא דאי לא אמרינן מעת לעת אין גבול לדבר. ולקמן בפ' דם הנדה (נדה דף נו.) תניא כמה שרייתם בפושרים יהודה בן נקוסא אומר מעת לעת. תחילתו אע"פ שאין סופו. רשב"ג אומר צריכין שיהו פושרין כל מעת לעת. ופסק ר"ח ז"ל הלכה כרשב"ג. ושיעור הפשרת המים כתב בעל העיטור ז"ל בפ' אלו טריפות (חולין דף נה:) גבי חרותא בידי שמים כשרה בידי אדם טריפה. מנא ידעינן. בקייטא מייתינן משיכלי חיורי ומלינהו מיא קרירי. ובסיתוא מייתינן משיכלי שחימי ומלינהו מיא פושרין ומנח להו בגווייהו מעת לעת אי הדרא בריא בידי שמים היא וכשרה ואי לאו טריפה. דמכאן ראיה דשיעור דפושרי דומיא דקרירי בקייטא. וכן כתב בשם ר"ת ז"ל שהשיב בתשובה דלמוד ערוך בידינו בקייטא אע"פ שהמעיינות צוננין מי נהרות רותחין שרואין פני החמה. אבל מעיינות הם בתחתיות ארץ. ומי נהרות המושכין חמין כמו פושרי ופוק חזי. הלכך פסק רב יהודה גאון דפושרין בימות החורף. אינן חמין מצונן בקיץ שעמדו מעט בבית בין של נהר בין של מעין שחום הבתים מחממתם כמו פושרין בימי החורף. וכן נראה לעינים ופושרין הוא כמו שבני אדם שותין פושרין ונותנין באוניהם כדאמרי' בפ' אין מעמידין (עבודה זרה דף כח:) הנהו מיא דצילי מיניה לא חמימי ולא קרירי אלא פושרים. וראיתי בחבור בעלי הנפש שחיבר הראב"ד ז"ל המפלת כמין קליפות וכמין שערות וכמין עפר כמין יבחושין אדומין תטיל למים פושרין כל מעל"ע אם נימוחו טמאה ואם לאו טהורה דאמרינן כי לא נימוחו בריה הוא אבל הרואה דם יבש אע"פ שלא נימוח טמאה נדה. ורצונו לומר הא דשני רבא לא נימוחו בריה בפני עצמה היא דדוקא אהני השנויין במשנה שיצאו מן האשה כמין בריה קליפות ושערות ויבחושין וכן עפר נמי חשיב בריה. אבל בעיין איפשיטא מהא דקתני אם נימוחו טמאה אלמא דם היוצא יבש טמא אף על גב דלא קרינא ביה כי יזוב אלא דבהני אמרינן דצורתה מוכחת דכי לא נימוחו דבריה נינהו כמו שאמרו הרופאים. אבל דם יבש לא תלינן בבריה ואפילו לא נימוח טמאה. ורבי זרחיה הלוי ז"ל כתב ואני אומר דא ודא אחת היא. וראיה לדבר דקאמרי' בפרק דם הנדה (נדה דף נד:) אימא הני מילי לח ונעשה יבש יבש מעיקרו מנלן. ותו הא דתנן המפלת כמין קליפה וכו' מנלן. יהיה ריבוייא הוא אלמא אידי ואידי חד דינא אית להו ומחד קרא קא נפקי ואם לא נימוח מנין היינו יודעין שהיה דם מעיקרו הלא זה הוא המפלת כמין עפר אדום שאם לא נימוח אני אומר בריה הוא ולפתיחת הקבר נמי לא חיישינן שבדבר קטן כזה אין בו פתיחת הקבר. תדע לך מדפריך הש"ס על מתני' דהמפלת כמין דגים וכו' נפלוג נמי רבי יהודה בהא. ומשני דלהך לישנא דאמר רבי יוחנן אי אפשר לפתיחת

הקבר בלא דם במחלוקת שנויה ורבנן היא אבל אירישא המפלת כמין קליפה וכו' לא פריך דלא שייך בהנהו פתיחת הקבר. וה"ר שלמה אדרת ז"ל הביא ראיה לדברי ראב"ד ז"ל מהא דתנן בפרק דם הנדה (שם.) דם הנדה ובשר המת מטמאין לחין ומטמאין יבשין וההיא יבשין מיירי אפילו בשאי אפשר לשרות ולחזור לכמות שהיה. דאי באפשר לחזור לכמות שהיה אפילו זוב וכל הני דתנן לקמן דאין מטמאין יבשין קתני לקמן שאם יכולין לשרות ולחזור לכמות שהיו מטמאין. ומתני' דדם הנדה איירי נמי שראתה אותו ביבש מעיקרו דאיתמר עלה יבש מעיקרו מנלן א"ר יצחק יהיה בהוויתו יהא ואימא הני מילי בלח ונעשה יבש יבש מעיקרו מנלן כלומר דמתניתין סתמא קתני אפילו יבש מעיקרו. ואמר ליה יהיה ריבוייא הוא כלומר כל מה שיהיה ואפילו יבש מעיקרו. אלמא דם יבש מעיקרו טמא ואיני מבין א"כ איך פירש אבל שכבת זרע והלא לא היה חלוק ביניהן ובין דם נדה אם לא דמתני' כבן נקוסא תחלתו אף על פי שאין סופו. ולראב"ד ניחא ואין נראה לי ראיה דאי מתני' איירי ביבש מעיקרו אמאי איצטריך לאתויי ותו הא דתנן המפלת כמין קליפה היינו דמתני' דם הנדה מטמא יבש אלא ודאי הכי פירושא יבש מעיקרא מנלן וכי תימא אין הכי נמי דיבש מעיקרו טהור ומתני' איירי בלח ונעשה יבש ככל הני דתנן במתני' ותו הא דתנן המפלת כמין קליפה וכו' אלמא יבש מעיקרו טמא היכא דנימוח ומשני יהיה ריבוייא הוא ודוקא היכא דנימוח. וכן פי' ר"י לקמן דמתני' איירי בלח מעיקרו ועוד הביא ראיה מדר"י אמר שמואל דמוקי פלוגתייהו דר"י ורבנן בהמפלת חתיכה בחתיכה של ד' מיני דמים דר"י סבר דם הוא שקרש ונעשה חתיכה. והיכי פליגי רבנן עליה יטילוה למים אם נימוחה טמאה. וגם ליתני בדרבי יהודה כשהטילוה למים כדתני (ר' יהודה) גבי המפלת כמין קליפה וכו' אלא ודאי לרבי יהודה אפילו לא נימוח טמאה ונראה לי דאינה ראיה דאין הכי נמי דהוה מצי לאקשויי הא לדרב יהודה אלא שסותר דבריו מתוך הברייתא שנחלקו אף בירוקה ולבנה:

ד מתני' המפלת כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים אם יש עמהן דם טמאה ואם לאו טהורה. המפלת כמין בהמה חיה ועוף בין טמאין בין טהורין אם זכר תשב לזכר ואם נקבה תשב לנקבה. ואם אינה יודעת מהו תשב לזכר ולנקבה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים כל שאינו מצורת האדם אינו וולד המפלת שפיר מלא דם מלא מים מלא גנונים אינה חוששת לוולד ואם היה מרוקם תשב לזכר ולנקבה. המפלת סנדל או שליא תשב לזכר ולנקבה. לא שהשליא וולד אלא שאין שליא שאין עמה וולד. המפלת ואין ידוע מה הפילה תשב לזכר ולנקבה. המפלת ואין ידוע אם וולד היה אם לאו תשב לזכר ולנקבה ולנדה:

גמ' ואין להאריך בדברים הללו שאין אנו בקיאין בדורות הללו בגווני שפיר ובשיעור שליא הלכך חוששין בהן מספק כדקאמר שמואל (דף כה:) לחוש חוששת. ימי טהרה לא יהבינן לה עד שישעיר. הלכך כל נשי דידן האידנא ספק יולדות בזוב הן כחומר בנות ישראל שהחמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים. לפי שאין בקיאין מתי עומדות בימי זיבות או בימי נדות הלכך כולן ספק יולדות בזוב הן וצריכות שבעה נקיים מלבד ימי טומאת לידה כמו שאבאר לקמן (פ"י סי' ו) וימי טוהר לא יהבינן לה במקום שנוהגים האידנא לבעול על דם טוהר עד שיתברר שנגמר צורת הוולד. ואם ילדה וולד של קיימא ואח"כ יצתה השליא אין חוששין לולד אחר אלא תולין את השליא בוולד עד כ"ג יום ואם יצתה השליא תחלה אין תולין אותה בוולד. ואם הפיל נפל ושליא קשורה בו אין חוששין לולד אחר. אינה קשורה בו הריני מטיל עליה חומר שני וולדות שמא נימוח שפיר של שליא זו ונימוחה שלייתו של שפיר זו :

ה ובמקומות שבועלין על דם טוהר צריכין לפרוש ליל ארבעים ואחד לזכר וליל שמונים ואחד לנקבה ואפילו לא תראה. דמתוך שהורגלה לשמש כל ימי טוהר ואפילו תראה חיישינן שמא גם עתה תראה ולאו אדעתה. לכן יודיענה בעלה שהוא פורש ממנה לילה זו בשביל שכלו ימי טוהר שלה. והכי אמרינן בפרק ערבי פסחים (פסחים דף קיג:)היושבת על דם טוהר אסורה לשמש וכמה אמר רב עונה ופירש"י לילה אחת כדפרישית. ובשם רבותיו פירש לילה ויום וכתב דאין נראה לו פירוש רבותיו דבכל דוכתי אמרינן דעונה אחת הוי לילה אחת או יום גבי פרישת עונה אחת סמוך לווסתה (לעיל פ"א סי' ב) וגבי מי שהיו גתיו ובית בדיו טמאין (לקמן דף סה) :

הדרן עלך המפלת

פרק ד

א בנות כותים נדות מעריסתן. והכותים מטמאין משכב תחתון כעליון מפני שהן בועלי נדות והן יושבות על כל דם ודם:

גמ' תניא אם הן יושבות על כל דם ודם תקנה גדולה היא להם. אלא שרואות דם אדום ומשלימתו לדם ירוק. דבר אחר יום שפוסקת בו סופרות למנין שבעה. מתקיף לה רב דימי בר חמא ותספרון ואנן נמי נספריה. דקיימא לן מקצת היום ככולו אמר רבא א"כ שכבת זרע דסתרה בזיבה היכי משכחת לה והא מקצת היום ככולו. אי דחזיא בפלגא דיומא הכי נמי. הכא במאי עסקינן כגון דחזאי סמוך לשקיעת החמה. ולימא ליה לקרא כי כתיב סמוך לשקיעת החמה הוא דכתיב. אין על כרחיך שבקיה לקרא דאיהו דחיק ומוקי אנפשיה. האי דיחויא בעלמא דדחיק רמי בר חמא לאוקמי לתיובתיה ולאו עיקר הוא. ואיהו גופיה לא סבירא ליה הכי אלא דמתמה ואנן נמי נספריה. ולא היה יודע טעמו של התנא למה אינה סופרת יום שפוסקת בו. ולקמן נמי בפ' בתרא (דף סט.) אמרינן אטו רב ככותאי אמרה לשמעתיה דאמרי יום שפוסקת בו סופרתו למנין שבעה: בעי (מיניה) רמי בר חמא פולטת שכבת זרע מהו שתסתור בזיבה רואה הויא וסתרה או דלמא נוגעת הוי ולא סתרה. אמר רבא לפום חורפא שבשתא. נהי נמי דרואה הויא וסתרה כמה תסתור תסתור שבעה דיה כבועלה. תסתור יום אחד ואחר תטהר אמר רחמנא אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם ולטעמיך זב גופיה היכי סתר לטהרתו אמר רחמנא שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן אלא מאי אית לך למימר שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן הכא נמי שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן. נראה שדברי רבא נדחו כי אין להשיב על זה ובעיא דרמי בר חמא לא איפשטא. הלכך יש להחמיר בפולטת וסותרת יום אחד. וכן לקמן בפרק יוצא דופן (נדה דף מב.) בעא מיניה רב שמואל בר ביסנא מאביי פולטת שכבת זרע רואה הויא או נוגעת הויא למאי נפקא מינה לסתור בזיבה ולטמא במשהו. אמר ליה רואה הויא אתא ושייליה לרבא וא"ל רבא רואה הויא ולרב יוסף וא"ל רואה הויא אפי' לר"ש ולרבנן פשיטא להו דרואה הוי ונראה דרבא גופיה הדר ביה שהקשה על דבריו ולא מצא תשובה ואע"ג דלקמן בפירקין (דף לז.) גבי ימי לידה דאמר אביי אינה סותרת ואינה עולה ורבא אמר אינה סותרת ועולה ואמר רבא מנא אמינא לה ואחר תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן ואביי אמר שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן מכלל דרבא מקפיד אפי' על הפסקת טומאה אחרת. י"ל דטומאת לידה חשיבא ליה כטומאת זיבה. משום דמטמאה שבעת ימים ועושה משכב ומושב. אבל מטומאת קרי אפשר שחזר בו. הלכך כל אשה צריכה ליזהר שלא תתחיל לספור ז' נקיים עד יום ה' לשימושה כגון אם שמשה במוצאי שבת אינה מתחלת לספור ז' נקיים אלא ביום חמישי. דקי"ל כרבנן דאמרי בשבת בפרק ר"ע (שבת דף פו.) דשש עונות שלימות בעינן לפליטה. דאין שכבת זרע מסרחת אלא לאחר שש עונות שלימות. הלכך כששימשה במוצאי שבת אם תפלוט בליל רביעי קודם עת שימושה במוצאי שבת עדיין היא עומדת בתוך ו' עונות לשימושה ואם פלטה סותרת הלכך יום חמישי יהיה ראשון לספירתה. אמנם אם תרצה להתחיל ספירתה מיד ממחרת ראייתה תקנח יפה במוך או בבגד דק להפליט כל הזרע אי תרחץ במים חמין ויפליטו המים חמין כל הזרע. וכן תנן בפ"ה דמס' מקואות האשה ששמשה וירדה וטבלה ואח"כ כבדה הבית הרי היא כאילו לא טבלה. ומשמע הא אם כבדה הבית קודם טבילה לא חיישינן תו לפליטה. ואמרינן בפ' אלמנה לכ"ג ביבמות (דף סט:) בת כהן שנשאת לישראל ומת בעלה טובלת ואוכלת בתרומה לערב. ולקמן (דף מא:) אמרי' אמר רבא משמשת כל ג' ימים אסורה לאכול בתרומה א"א לה שלא תפלוט אלא ודאי הא דיבמות איירי כשכבדה את הבית וכן מוכח בשבת פ' ר' עקיבא (שבת דף פו.) דמהני כיבוד להפליט הזרע. וכן לקמן בפ' בא סימן (נדה דף נד.) גבי הרואה יום אחד טמא ויום אחד טהור משמשת שמיני ולילו וארבע לילות מתוך י"ח יום. ומוכח התם דמשמשת בלילה ורואה למחר ושומרת יום כנגד יום וטובלת לערב וטהורה. ואין להקל מהא דאמר בפרק יוצא דופן (נדה דף מא:) אי דאזלת בכרעה דלמא בהדי דאזלה שדיתיה. ויסמכו על זה שהולכות משעת תשמיש עד הלילה כדי שיפליטו. דהכי פירושא בכרעה דלמא בהדי דאזלה שדיתיה ופלטה. ואמאי אמר רבא

אי אפשר שלא תפלוט חיישינן איבעי ליה למימר ומוקי לה כשהטבילוה במטה ולא הלכה הלכך לא פלטה. אבל אינו ברור שתפלוט הכל ע"י הילוך. ור"ת פי' דרמי בר חמא לא מיבעי ליה אלא באשה שבא עליה זב. דהא אמרי' (שם) דיה כבועלה ובועלה לא סתר אלא משום דכתיב ביה זיבה. ולא נהירא דהא מקרא נפקא לן לקמן בפרק יוצא דופן (נדה דף מב:) דרואה הויא. ולי נראה דקשה לפירושו מהא דמיבעיא לן לקמן אי רואה הויא מדאחמור רחמנא אבעלי קריין בסיני. ועוד מדפריך (לקמן ד' מא:) אמילתיה דר' שמעון מקרא דורחצו במים וטמא עד הערב אלמא בכל פולטת איירי. ועוד דקאמר לקמן (ד' מב:) אפילו לרבי שמעון לא אמרו דיה כבועלה אלא לטמא בפנים כבחוץ. אבל לסתור ולטמא במשהו רואה הויא אלמא דעדיפא מבועלה לענין סתירה והראב"ד ז"ל כתב בתשובה שלא אמרו פולטת שכבת זרע שסותרת אלא לטהרות בלבד אבל לבעלה אינה סותרת. מדאמר לקמן (ד' לז.) גבי קושי דבר הגורם סותר ושאין גורם אינו סותר. ופולטת אינה גורמת טומאה לבעלה אינה סותרת לבעלה. דבריו תמוהים היאך תסתור לחצאין. שעלו לה ימי ספירתה לבעלה וטהורה לשמש ואסורה לטהרות ולקודש ולמקדש. ועל בעיא (ד' לז.) דקושי מהו שתסתור בזיבה דבר המטמא סותר או דלמא דבר הגורם סותר פירש"י וקרי אע"פ שאינו גורם זיבה גורם מיהא טומאת יום אחד הלכך סותר יום אחד. וכן נמי תני (שם) אבוה דרבי אבין מה גרם לו זובו ז' לפיכך סותר ז'. מה גרם לו קריו יום אחד לפיכך סותר יום אחד. ועוד הביא ראיה מדתני (לקמן ד' סז:) ר"ש אומר ואחר תטהר אחר מעשה תטהר אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שלא תבוא לידי ספק (נדה) אלמא אי לאו חששא דשמא תראה דם לאחר תשמיש משמשת והולכת ואינה חוששת שמא תפלוט שכבת זרע. ולא מסתבר שלא התירה תורה אלא על מנת שלא תתהפך ולא תלך כלל אחר תשמיש כל היום. ובפ' המפלת (נדה ד' כט:) גבי טועה אמר בעשרים וחד תשמש. ונ"ל שאינה ראיה דפולטת אינה סותרת יום אחרון. דודאי דם בזבה וזיבה בזב שסותרין כל המנין סותרין עד ערב יום ז' אבל פולטת שכבת זרע שאינה סותרת אלא יום אחד אם פלטה אחר שספרה מקצת היום שוב אינה סותרת. דעיקר סתירת שכבת זרע הוא משום דלא מיקרו נקיים. וכיון שספרה מקצת יום וטהרה לבעלה כבר שלמו הנקיים ושוב אין שכבת זרע סותרת. וכן זב נמי שרואה קרי בשביעי. וסעד לדבר מדתנן בפ"ק דזבים הרואה קרי ביום השלישי לספירת זובו ב"ש אומרים סותר שני ימים שלפניו וב"ה אומרים לא סתר אלא יומו כו'. ומודים ברואה ברביעי שלא סתר אלא יומו ברואה קרי אבל אם רואה זוב אפילו ביום שביעי סותר את שלפניו. מכלל שזה החילוק יש בין זוב לקרי שזוב סותר ביום ז' אבל קרי אינו סותר ביום שביעי. אע"פ שיכולני לפרש דה"ק דזוב אפי' בשביעי סותר הכל וקרי אף ברביעי אינו סותר אלא יומו. ומיהו גם בז' סותר את יומו. מיהו מסתבר טפי כדפרישית דמהו שהזכיר ביום הז' היינו משום שיש חילוק בין זוב לקרי בראיית יום שביעי. ושוב מצאתי כדברי בשם ה"ר יונה ז"ל והביא ראיה מדם נדה דאינו סותר אף לדברי ב"ש דאית ליה שימור באחד עשר כדאיתא בסוף מכילתין. כ"ש קרי שאינו סותר אחר טהרה. ונכון להחמיר כדברי ר"י וכן נוהגין בצרפת ובאשכנז: איתמר רב אמר מעין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתו. לוי אמר שני מעיינות הם. נסתם הטמא נפתח הטהור נסתם הטהור נפתח הטמא מאי בינייהו שופעת מתוך ז' לאחר שבעה מתוך ארבעה עשר לאחר ארבעה עשר מתוך ארבעים לאחר ארבעים מתוך שמונים לאחר שמונים. לרב רישא לקולא וסיפא לחומרא וללוי רישא לחומרא וסיפא לקולא. והלכתא כוותיה דרב בין לקולא בין לחומרא. תניא רבי מרינוס אומר אין לידה סותרת בזיבה. איבעיא להו מהו שתעלה. אביי אמר אינה סותרת ואינה עולה רבא אמר אינה סותרת ועולה. ופסק בעל הלכות כרבא כדקיימא לן בכל מקום הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם וכן כתב רב סעדיה וכן בשאלתות דרב אחאי פ' תוריע סי' פו. וכן פסקו ר"ח ורב אלפס ז"ל. ורש"י כתב בתשובה דאביי ורבא אליבא דרבי מרינוס פליגי. ולפי דבריו אינהו מצו סברי כמסקנא דסוף בא סימן דעולין. וכן פירש"י בכל מקום ל' דיע"ל קג"ם הוא לחי העומד מאליו. אבל ר"י ז"ל פירש דהלכה כאביי ויומי לידה היינו ל' דיע"ל קג"ם. והתוספות דחו כל ראיותיו ודברי הגאונים עיקר:

ב הלכך נשי דידן שהחמירו לישב ז' נקיים על כל ראיותיהם כולן יולדות בזוב הן וצריכין שבעה נקיים וימי לידה אם לא ראתה בהן עולין לה לשבעה נקיים.

ויולדת נקבה שהיו ימי השבוע ראשון נקיים וראתה בשבוע שניה אינה סותרת. אע"פ שדם לידה סותר אפי' לרבא דדוקא ימי לידה שאינה רואה בהם הוא דקאמר עולין הכא אינה סותרת כיון שראתה אחר ספירת ז' נקיים אע"פ שהדם טמא וראיה מדקאמר הש"ס (לעיל ד' לו.) ת"ש יולדת בזוב שספרה ולא טבלה וראתה הלכו ב"ש לשיטתן וב"ה לשיטתן בשלמא לרב דאמר מעין אחד הוא משום הכי מטמא לח ויבש. אלא ללוי דאמר שני מעיינות הן אמאי מטמא לח ויבש. אמר לך לוי אנא דאמרי כתנא דשוין. ואי בעית אימא בשופעת. והא ספרה קתני. הכא ביולדת נקבה בזוב עסקינן ושבוע קמא פסק שבוע בתרא לא פסק וקסבר ימי לידה שאינה רואה בהן עולין לספירת זיבתה אלמא שאין ראיית שבוע בתרא סותרת ספירת שבוע קמא ויש ללמוד מכאן דגם זבה דעלמא שספרה שבעה נקיים ולא טבלה וראתה שאינה סותרת אע"פ שנעשית נדה בראיה זו טובלת לנדתה ועלתה לה טבילתה אף לזיבתה אע"פ שיש לחלק דשאני הכא דראיה זו דימי לידה אינה גורמת לה לא נדות ולא זיבות. מ"מ נראה שאין לחלק דמסתברא שאין סתירה אלא בימי הספירה כדאמרי' אחר תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם. אבל לא איכפת לן אם יש טומאה אחר הספירה קודם הטבילה והאידנא אין נפקותא בספק זה דעל כל ראייה שתראה צריכה שתשב שבעה נקיים אבל בספק ראשון יש נפקותא ביולדת בזוב אפילו ראתה בשבוע שני טובלת אחר ארבע עשר אפילו לא פסקה. דקי"ל מעין אחד הוא התורה טימאתו והתורה טהרתו ומותרת לבעלה במקום שנהגו לבעול על דם טוהר:

הדרן עלך בנות כותים

פרק ה

א יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה. ואין חייבין עליו קרבן רבי שמעון אומר הרי הוא כילוד. כל הנשים מטמאות בבית החיצון:

גמ' הי ניהו בית החיצון. א"ר יוחנן עד בין השינים. תני רבי זכאי עד בין השינים ובין השינים עצמן כלפנים. במתניתא תנא מקום דישה. מאי מקום דישה אמר רב יהודה מקום שהשמש דש:

ב מתני' בת אחת עשרה שנה ויום א' נדריה נבדקין בת י"ב שנה ויום אחד נדריה קיימין ובודקין כל י"ב. בן י"ב שנה ויום אחד נדריו נבדקין. בן י"ג שנה ויום אחד נדריו קיימין ובודקין כל י"ג קודם הזמן הזה אע"פ שאמרו יודעין אנו לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו אין נדריהן נדר ואין הקדשן הקדש לאחר זמן הזה אע"פ שאמרו אין אנו יודעין לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו נדריהן נדר והקדשן הקדש:

גמ' איבעיא להו תוך הזמן שהוא שנת שתים עשרה לתינוקת ושנת שלש עשרה לתינוק אם הביאו סימנים כלפני הזמן או כלאחר הזמן ופסק רבא הלכתא תוך הזמן כלפני הזמן. ואינה גדולה עד שתביא שתי סימנים מי"ב שנה ואילך. ואם נראו בה שערות קודם שתים עשרה אינה גדולה עד שתביא שתי שערות אחרות משתהיה בת שתים עשרה. אמר רבא קטנה כל שתים עשרה ממאנת וחולצת. מכאן ואילך אינה ממאנת ואינה חולצת. הא גופא קשיא אמרת אינה ממאנת אלמא גדולה היא ואי גדולה היא תחלוץ. וכי תימא מספקא ליה. והא אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים ה"מ בסתמא אבל היכא דבדקוה ולא אשכחנא שתי שערות לא. אי הכי תמאן. חוששין שמא נשרו. הניחא למאן דאמר חוששין אלא למאן דאמר אין חוששין מאי איכא למימר. אפי' למאן דאמר אין חוששין ה"מ לענין חליצה אבל לענין מיאון חיישינן. מכלל דלמ"ד חוששין חולצת והא חוששין בעלמא קאמר אלא לעולם דלא בדקוה ולענין חליצה חיישינן. וכי קאמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו והני מילי דקדיש תוך זמן ובא עליה אחר זמן דהוי ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא:

ג מתני' משל משלו חכמים באשה. פגה בוחל וצמל. פגה עודה תינוקת. בוחל אלו ימי הנעורים. בזו ובזו אביה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה. צמל כיון שבגרה שוב אין לאביה רשות בה. איזהו סימנים רבי יוסי הגלילי אומר משיעלה הקמט תחת הדד ר"ע אומר משיטו הדדין בן עזאי אומר משישחיר הפטמה. רבי יוסי אומר כדי שיתן ידו על העוקץ והוא שוקע ושוהה לחזור. פירש"י דהני סימנין אצמל קאי ומתוך זה הוצרך לפרש הא דקאמר רבי יוסי בגמרא בברייתא משתקיף העטרה היינו שיעורא דמשיתן ידו

על העוקץ דמתני'. וקשה לפירושו דלמה שינה רבי יוסי לשונו. ואי אתי לאשמועינן דהני תרי סימנים כהדדי נינהו ה"ל להש"ס לפרושי ועוד דכולהו תנאי דגמרא לא אמר חדא מינייהו שיעורא דמתני' ועוד דא"כ בבוחל לא יהיב תנא סימנא ולקמן תנן בא סימן התחתון עד שלא בא העליון והיינו סימן בוחל. ועוד תניא ג' סימנין נתנו חכמים באשה בוחל מלמעלה בידוע שהביאה שתי שערות אלמא שיש סימן למעלה בבוחל שנשתנית בו מפגמה. ופירש ר"ת ז"ל דסימנים דמתני' אבוחל קיימי. ותנאי דגמרא מפרשי סימני בגרות:

גמ' אמר שמואל לא שעלה הקמט ממש אלא שתחזיר ידיה לאחוריה ונראה כמי שעלה הקמט תחת הדד. שמואל בדק באמתיה ויהיב לה ד' זוזי דמי בושתה. שמואל לטעמיה דאמר שמואל לעולם בהם תעבודו לעבודה נתתים ולא לבושה רבה מיחד להו בהדי עבדי רב נחמן מחליף להו. רב ששת מסר להו לערבאי ואמר להו אודהרו מבני ישראל מכאן משמע דשפחה מותרת בעובד כוכבים. וה"ה דעבד מותר בעובדת כוכבים ולא גזרו עליו משום נשג"א. ואע"ג דאיסור נדה ואשת איש שייכי בעבד מן התורה. ובשילהי מסכת ע"ז (דף עו:) דאמר ליה שבור מלכא לבטי אידכר מאי עבדת באורתא פירש"י ששלחו לו זונה כדרך הערביים וקבלה. היה אומר ר"ת שאין להחשיבו כרשע בכך דמותר היה בה דעבד היה כדאמרינן בקדושין (דף ע:) בטי ברמות רוחיה לא קיבל גיטא דחירותא. רבי יוסי אומר כדי שיהא נותן ידו על העוקץ. אמר שמואל עוקצו של דד. תנו רבנן אלו הן סימני בגרות. רבי אלעזר בר צדוק אומר משיתקשקשו הדדין. רבי יוחנן בן ברוקה אומר משיכסיף ראש החוטם. משיכסיף אוזנה לה. אלא אמר רב אשי משיפצל ראש החוטם. רבי יוסי אומר משתקיף העטרה רבי שמעון אומר משיתמעך הכף. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר ג' סימנים נתנו חכמים באשה וכנגדן מלמעלה. פגה מלמעלה בידוע שלא הביאה שתי שערות. בוחל מלמעלה בידוע שהביאה ב' שערות. צמל מלמעלה בידוע שנתמעך הכף. מאי כף אמר רב הונא מקום תפוח יש באשה למעלה מאותו מקום כיון שמתגדלת מתמעך. שאלו את רבי הלכה כדברי מי. אמר להם הלכה כדברי כולן להחמיר ורבי יוחנן וסביא דאמרי תרווייהו הלכה כדברי כולן להחמיר שאם הביאה אחד מן הסימנין הללו מחזקינן לה בוגרת להחמיר שאם קדשה עצמה בחיי אביה קדושיה קדושין וצריכה גט. ואם קדשה אביה לאחר צריכה גם הימנו גט עד שתביא כולן. וגם אין אביה מפר נדריה משהביאה אחד מהן:

מתני' בת כ' שנה שלא הביתה שתי שערות יביאו ראיה שהיא בת כ' שנה והיא איילונית לא חולצת ולא מתיבמת. בן כ' שנה שלא הביא שתי שערות יביאו ראיה שהוא בן כ' והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם אלו דברי ב"ה. ב"ש אומר זה וזה בני י"ח ר' אליעזר אומר הזכר כדברי ב"ה והנקבה כדברי ב"ש שהאשה ממהרת להביא לפני האיש:

גמ' ורמינהו אחד לי בן ט' שנים ויום אחד ואחד בן כ' שנה שלא הביאו שתי שערות פי' דינם שוה לענין ביאתן. א"ר נחמן בר יצחק והוא שנולדו בו סימני סריס. אמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס ש"מ וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה. תני ר' חייא עד רוב שנותיו. כי אתו לקמיה דר' חייא אי כחיש אמר להו אבריוהו. ואי בריא אמר להו אכחשוהו דהני סימנין זימנין דאתי מחמת כחישותא וזימנין דאתו מחמת בריאותא. אמר רב הלכתא בכוליה פירקין מעת לעת ועולא אמר דתנן תנן דלא תנן לא תנן. כלומר שנת כ' שלא שנינו בה ויום אחד לא בעינן מעת לעת. והלכתא כעולא דתניא כוותיה ר' יוסי בן כיפר אומר משום ר"א שנת כ' שיצאו ממנה ל' יום הרי היא כשנת כ' לכל דבריה ואמר רב יצחק בר נחמני אמר ר"א מסתברא כר' יוסי בן כיפר מדכולהו פירקין קתני יום א' והכא לא קתני ש"מ מסתבר כוותיה:

הדרן עלך יוצא דופן

פרק ו

א בא סימן התחתון עד שלא בא העליון. או חולצת או מתייבמת. בא העליון עד שלא בא התחתון. אף על גב שאי אפשר ר' מאיר אומר לא חולצת ולא מתייבמת וחכמים אומרים או חולצת או מתייבמת. מפני שאמרו אפשר לבוא התחתון עד שלא בא העליון. אבל א"א לעליון לבוא עד שלא יבא התחתון:

גמ' אע"פ שאי אפשר והלא בא בא לר"מ אע"פ שאי אפשר לרבנן וליתני בא העליון עד שלא בא התחתון ואנא ידענא משום דלא אפשר הוא. אי לא תנא אע"פ

שאי אפשר ה"א דרוב נשים התחתון אתי ברישא ומיעוט עליון ור"מ לטעמיה דחייש למיעוטא ורבנן לטעמייהו דלא חיישי למיעוטא וה"מ בסתמא אבל היכא דבדקו ולא אשכחן אימא מודה ליה רבנן לר"מ דעליון קדים ואתי קמ"ל דאי אפשר אלא ודאי תחתון אתא ומינתר נתר. והלכתא כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים. דכ"ע מיהת אתחתון סמכינן מנא ה"מ אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר' ישמעאל אמר קרא איש או אשה אשר יעשו מכל חטאות האדם השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה. מה איש בסימן אחד אף אשה בסימן אחד. ואימא או האי או האי כאיש מה איש תחתון ולא עליון אף אשה תחתון ולא עליון. תניא נמי הכי א"ר אלעזר בר' צדוק כך היו מפרשין ביבנה ואמרו כיון שבא תחתון שוב אין משגיחין בעליון:

יום שנב

ב ת"ר כל הנבדקות נבדקות על פי נשים. וכן היה ר"א מוסר לאשתו ור' ישמעאל מוסר לאמו. ר' יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן תוך הפרק אין נשים בודקות אותן שאין משיאין ספיקות על פי נשים. רש"א אף תוך הפרק נשים בודקות אותן. ונאמנות נשים להחמיר אבל לא להקל. כיצד גדולה היא שלא תמאן קטנה היא שלא תחלוץ. אבל אינה נאמנת לומר קטנה היא שתמאן וגדולה היא שתחלוץ. הא דקאמר נאמנת לומר גדולה היא שלא תמאן תימה מאי אהני נאמנות דידה. בלא בדיקה נמי לא ממאנת דחיישינן שמא הביאה סימנין לר"י תוך הפרק לר"ש אחר הפרק ותו אפילו אי אמרה ליכא שערות לא מהימני כדקתני סיפא שאינה נאמנת לומר קטנה היא שתמאן כל שכן דאי אמרה דאיכא שערות שלא תמאן. י"ל דנפקא מינה דאי אמרה איכא שערות ואחר כך בדקוה אנשים ואמרו דליכא שערות אהני נאמנותה דלא תמאן דאימור נשרו. ואי לאו דיבורה הוה ממאנת דאפי' למ"ד חוששין שמא נשרו ה"מ לאחר הפרק דאיכא חזקה דרבא אבל תוך הפרק לא. וכן לאחר הפרק לר"ש דלית ליה חזקה דרבא. אמר מר רבי יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותה. בשלמא לפני הפרק בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק אימור שומא נינהו אלא לאחר הפרק למה לי בדיקה והאמר רבא קטנה משהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים. כי אמר רבא חזקה למיאון. אבל לחליצה בעיא בדיקה. תוך הפרק אין נשים בודקות אותה קסבר תוך הפרק כלאחר הפרק לאחר הפרק דאיכא חזקה דרבא סמכינן אנשים ובדקו נשים. תוך הפרק דליכא חזקה דרבא לא סמכינן אנשים ולא בדקו נשים. הא דקאמרינן בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו לאי דוקא קאמר בעיא בדיקה דה"ה אם לא בדקוה לפני הפרק ובדקו לאחר הפרק ומצאו סימנין אין לנו לחוש שמא לפני הפרק הוי ושומא נינהו. וכן מוכח בפירוש דקאמר ואי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו דמשמע משום שראו אותה שהיו בה לפני הפרק לכך אינה חולצת הא לא ראו אותה קודם אין לחוש. וכן בשילהי מצות חליצה (יבמות דף קה:) הא דא"ל ר' לאבדן זיל בדקה ומסתמא לא בדקוה לפני הפרק וכן בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנה.) גבי בני ברק דקאמר מהו לבדקו. אלמא אי אשכחן בה סימנין לא אמרינן לפני הפרק באו ובעיא בדיקה דקאמר הכא היינו דמהני בדיקותיה. ומיהו אפילו אם תמצא לומר דחיישינן שמא לפני הפרק באו היכא דחזינן ריבוי שערות לא חיישינן שמא כולן לפני הפרק באו. ר"ש אומר אף תוך הפרק נשים בודקות אותה קסבר תוך הפרק כלפני הפרק. ובעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו. ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל הא מאן קתני לה. אב"א רבי יהודה. אתוך הפרק. ואי בעית אימא ר' שמעון ולאחר הפרק. ולית ליה חזקה דרבא הלכך לא מהימני נשים אלא להחמיר אבל לא להקל:

ג פסק ר"ח ז"ל דהלכה כר"ש דתוך הפרק כלפני הפרק כדמוכח לעיל בפרק יוצא דופן (נדה דף מו.) דמסיק תיובתא למ"ד תוך הזמן כלאחר הזמן ולא חשש לומר דסבר כתנא דשמעתין דאמר תוך הפרק כלאחר הפרק. וכן רבא פסק לעיל הלכתא דתוך זמן כלפני זמן ומתוך כך פסק דאין הלכה כרבא דאמר חזקה הביאה סימנים. דהא ר"ש דהלכתא כוותיה אמרינן דלית ליה חזקה דרבא. ועוד אמרינן בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנו.) בודקין לקדושין ולגירושין ולחליצה ולמיאונין. ואין נראה ראיה מזה הפסק דלא כרבא. דאע"ג דקי"ל כר"ש בהא דתוך הפרק כלפני הפרק. אפשר דאין הלכה כמותו בהא דלית ליה דרבא. דתרי מילי נינהו. דהא רבא גופיה פסק לעיל הלכתא תוך זמן כלפני זמן ודרב נחמן דמי שמת ליתא מקמיה דרבא דבתרא הוא

והלכתא כוותיה וכ"כ רב אלפס ז"ל דקי"ל כחזקה דרבא מדפריך מינה לר' יהודה ושני כי קאמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעי בדיקה ואי לאו דהלכה לא מותבינן מינה תיובתא. ועוד דקי"ל דר' יהודה ור"ש הלכה כר"י וכיון דר' יהודה אית ליה חזקה דרבא ממילא שמעינן דחזקה דרבא הלכה היא. וכל שכן דסתם מתני' ור"א ור' ישמעאל ורבי יהודה כולהו קיימי בחדא שיטתא. וסבירא להו דלאחר הפרק נשים בודקות. אותן דאיכא חזקה דרבא. והו"ל ר"ש יחיד כנגד רבים וקי"ל דאין הלכה כיחיד במקום רבים. ואע"ג דקי"ל כר"ש בתוך זמן כלפני זמן לא אמרינן כיון דהלכתא כוותיה בהא הלכתא נמי כוותיה בהא. דלאו מילין דתלויין בהדדי נינהו כדפרישית לעיל דרבא דאמר חזקה הביאה סימנים איהו גופיה פסיק לעיל הלכתא תוך זמן כלפני זמן. והואיל וכן היכי גמרינן מינה חזקה דרבא אלא ודאי טעמא פריכא היא וליכא למיסמך עליה. אלא מדר' יהודה אית ליה חזקה דרבא וקי"ל ר"י ור"ש הלכה כר"י שמעינן דחזקה דרבא הלכה היא. וכ"ש דלא איתברר לן דר"ש לית ליה חזקה דרבא אלא בדרך אפשר וי"ל דהא דאמר דלית ליה חזקה דרבא ה"ק האי מאן קתני לה אבע"א ר"י ותוך הפ' ואבע"א ר"ש ואחר הפ' ולית ליה חזקה דרבא וכיון דאפשר דר"י קתני ואתוך הפרק לא אתברר לן דר"ש לית ליה חזקה דרבא ומ"מ בין דס"ל לר"ש חזקה דרבא בין דלא ס"ל הלכה היא מהני טעמי דאמרן הלכך כל הנבדקות נבדקות ע"פ נשים בין לחליצה בין למיאונין דסמכינן אחזקה דרבא והא דאמר ר"נ אמר שמואל בודקין לגיטין ולקידושין לחליצה ולמיאונין ודאי איכא לאקשויי אדרבא דאמר קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין א"כ הא דאמר ר"נ אמר שמואל בודקין למיאונין וקי"ל הלכתא היא היכי משכחת לה. אי קודם זמן ותוך זמן הא קי"ל דשומא נינהו ולא עבדינן בהו עובדא. ואי לאחר זמן והא אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים. ואע"ג דבדקנוה לאחר זמן ולא אשכחן בה מידי הא איפסיק הלכתא דחוששין שמא נשרו. וא"כ הא דאמר ר"נ: אמר שמואל בודקין למיאונין היכי משכחת לה. אנן עיינינן בה ואשכחן פירוקא בסייעתא דשמיא. והדין הוא פירוקא דהך קושיא. הא דאיפסיקא הלכתא חוששין שמא נשרו לא איפסיק אלא היכא דקדיש תוך הזמן ובעל לאחר זמן דהוה ליה ספיקא דאורייתא. אבל היכא דלא בעל לאחר זמן דהוו להו נשואין דרבנן לא אמרינן חוששין שמא נשרו ולא אמר רבא דלא בדקינן לה דלא אמר רבא חזקה הביאה סימנין אלא לענין איסור דאורייתא דעבדינן לחומרא ולא בדקינן דחיישינן שמא נשרו. אבל בספיקא דרבנן בדקינן ואי משכחינן שתי שערות לא ממאנת דהוי לה גדולה ואי לא משכחינן שתי שערות לא חיישינן שמא נשרו אלא אמרינן קטנה היא וממאנת. והיינו דאמר ר"נ אמר שמואל בודקין למיאונין היכא דקדיש לפני זמן או תוך זמן ובעל תוך זמן ולא בעל אחר זמן דלאו נישואין דאורייתא נינהו אלא נישואי דרבנן נינהו וקשה לר"ת ז"ל על כל הני דמפרשי דתוך הפרק ותוך הזמן חדא מילתא נינהו חדא אמאי קרי ליה לעיל תוך זמן והכא קרי ליה תוך הפרק ועוד דפרק משמע סמוך לגדלות ממש כי ההיא דשבת פ' המוציא (ד' פ:) בנות ישראל שהגיעו לפירקן וביבמות פ' הבא על יבמתו (יבמות ד' סב:) ומשיאן סמוך לפירקן ועוד אמאי איתותב לעיל מאן דאמר תוך זמן (הפרק) כלאחר זמן (הפרק) כיון דפליגי ביה תנאי הכא. ופר"ת ז"ל דפליגי ביום אחרון של שנת י"ב ויום אחד לנקבה וי"ג ויום אחד לזכר ואותו יום אחד קרוי תוך הפרק דלר' יהודה הוי זמן הבאת שתי שערות מתחלת היום ולר"ש בסוף היום וכה"ג אשכחן פלוגתא בעשרה יוחסין (ד' עט.) גבי קדשה אביה בדרך וקדשה היא עצמה בעיר דפליגי ביומא דמשלם שית. והלכה כר' יהודה לגבי ר"ש כדאיתא בפרק מי שהוציאוהו (עירובין ד' מו.):

ד מתני' תינוקת שהביאה שתי שערות חייבת בכל מצות האמורות בתורה וחולצת או מתייבמת וכן התינוק שהביא שתי שערות חייב בכל מצות האמורות בתורה. וראוי להיות בן סורר ומורה. משהביא שתי שערות עד שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בלשון נקיה ותינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן. ר' יהודה אומר משירבה השחור:

גמ' א"ר אבהו אמר ר"א הלכה כר"י ולית הלכתא הכי דגרסינן בפרק מי שמת (בבא בתרא ד' קנו.) ולמיאונין ולאפוקי מדר"י דאמר עד שירבה השחור: א"ר חלבו אמר רב הונא שתי שערות שאמרו צריך שיהא בעיקרי גומות. אמר רב מלכיו אמר רב אדא בר אהבה גומות

אע"פ שאין שערות ושתי שערות אפילו בגומא אחת הוו סימן אמר ר"י אמר שמואל שתי שערות שאמרו אפילו אחת על הכף ואחת על הביצים. תניא נמי הכי שתי שערות שאמרו אפילו אחת בגבה ואחת בכרסה אחת על קשרי אצבעותיה של יד ואחת על קשרי אצבעותיה של רגל דברי ר"ש. ורבנן א"ר אשי עד שיהו שתי שערות במקום אחד והלכתא כרבנן. ור"י פסק גם בכאן כדברי כולן להחמיר. אחת בגבה ואחת בקשרי אצבעותיה לא תמאן ואינה חולצת עד שיהו שתי שערות במקום אחד ואשה שיש לה דדין גדולים אין צריך לבדוק בתחתון כרבנן דריש פירקין. דא"א לבא לעליון עד שיבא התחתון. ת"ר עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי ר"מ. ר' יהודה אומר עד שירבה השחור ר' יוסי אומר עד שתקיף העטרה בן שלקות אומר עד שתכלכל. א"ר שמעון מצאני חנניא בן חכינאי בציידן ואמר לי כשאתה מגיע אצל ר"ע אמור לו עד מתי הבת ממאנת. ואם יאמר לך עד שתביא שתי שערות אמור לו והלא בן שלקות העיד במעמד כולכם ביבנה משתכלכל ולא אמרתם לו דבר. וכשבאתי לפני ר"ע אמר לי כלכול זה איני יודע בן שלקות זה איני מכיר עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות וכן הלכה:

מתני' שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים והאמורות בכל מקום כדי לכוף ראשן לעיקרן דברי ר' ישמעאל. ר' אליעזר אומר כדי לקרוץ בציפורן רבי עקיבא אומר כדי שיהו ניטלות בזוג:

גמ' אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכה כדברי כולן להחמיר מספקא ליה הלכתא כמאן הלכך יש להחמיר מספק משיהו נקרצות בציפורן לא תמאן ולא תחלוץ עד שיהא בהן כדי לכוף ראשן לעיקרן:

הדרן עלך בא סימן

פרק ח

א הרואה כתם על בשרה כנגד בית התורפה טמאה. שלא כנגד בית התורפה טהורה על עקבה ועל ראש גודלה טמאה. על שוקה ועל פרסותיה מבפנים טמאה. מבחוץ ועל הצדדין מכאן ומכאן טהורה. ראתה על חלוקה מן החגור ולמטה טמאה. מן החגור ולמעלה טהורה. ראתה על בית יד של חלוקה אם מגיע כנגד בית התורפה טמאה ואם לאו טהורה. היתה פושטתו ומתכסה בו בלילה בכ"מ שנמצא בו דם טמאה מפני שהוא חוזר :

גמ' תניא נמצא אתה אומר שלש ספיקות באשה. על בשרה ספק טמא ספק טהור טמא. על חלוקה ספק טמא ספק טהור טהור ובמגעות ובהיסטות הלך אחר הרוב. היכי דמי. אי מחגור ולמעלה על בשרה אמאי טמא. ואי מחגור ולמטה על חלוקה אמאי טהור והתנן הרואה כתם על בשרה שלא כנגד בית התורפה טהורה. ראתה על חלוקה מחגור ולמטה טמאה. לעולם מחגור ולמטה וכגון שעברה בשוק של טבחים. על בשרה מגופה אתא. דאי איתא דמעלמא אתא על חלוקה איבעי ליה לאשתכוחי. ולא אמרי' שמא הגביהה חלוקה וניתז הדם על בשרה כדאמרי' (לקמן נח:) גבי לבשה שלשה חלוקים ועברה בשוק של טבחים תולה אף בתחתון דאמרי' הגביהה שני חלוקם וניתז על התחתון. לפי שאין דרך אשה להגביה חלוקה ויראה בשרה. על חלוקה מעלמא אתא. דאי מגופה על בשרה איבעי ליה לאשתכוחי. אי בעית אימא מחגורה ולמעלה וכגון שנזדקרה על בשרה מגופה אתא דאי מעלמא על חלוקה איבעי ליה לאשתכוחי. על חלוקה מעלמא אתאי דאי מגופה אתאי על בשרה איבעי לאשתכוחי: על עקבה וכו' בשלמא עקבה עביד דנגע באותו מקום אלא על גודלה אמאי טמאה. וכ"ת זימנין דנגע בעקבה. ומי מחזקינן טומאה ממקום למקום והתניא היתה לה מכה בצוארה שיכולה לתלות תולה על כתפה שאינה יכולה לתלות אינה תולה. ואין אומר שמא בידה נטלתו והביאתו לשם. אלא שאני ראש גודלה דבהדי דפסעה איפשר דמיתרמי כנגד אותו מקום. תניא נמצא על קשרי אצבעותיה טמאה מפני שהידים עסקניות הן. דאפילו על קשרי אצבעותיה זימנין דמיתרמי ונוגע באותו מקום. מבפנים טמאה עד היכן. אמרי דבי ר' ינאי עד מקום חבק. וחבק עצמו כלפנים פירש"י חבק מקום מתחת הגידין שחובקין הירך והשוק וכנגד אותו מקום למטה עד פרסות רגלים (ולמעלה עד אותו מקום קרוי מבפנים) מקום חבק היינו רוחב הגידין. ולא איתפרש לן השתא מבפנים עד היכן למעלה כל אורך הירך (והשוק) ובערוך פי' כשנועלין השוק באנפליאות שיש בהן לולאות מקום חבק הלולאות קרי ליה חבק. ולהך פירושא לא איתפרש לן למטה ואפשר דלהנך תרי פירושי משערינן כנגדן מעבר. עוד פי' בערוך

כשכופפת שוקה על ירכה מה שמכוסה מן הבשר ע"י כפיפת השוק על הירך הוי מקום חבק על שם שמחבקין זה את זה:

ב בעא ר' ירמיה כשירה מהו כשורה מהו טיפין טיפין מהו לרוחב יריכה מהו. כשורה היינו טיפין עשויין כשורה. דאי בלא טיפין היינו כרצועה דאמרינן בסמוך. וטיפין טיפין היינו עשויין בשינוי. דאי לאו הכי למה יש להסתפק בטיפין. ורשב"ם פי' כשורה היינו הרבה שורות כזה ||| וטיפין טיפין איכא לפרושי עשויין כשורה או כשיר והא דאמרינן בשילהי פירקין טיפין טיפין אין מצטרפין היינו על הבגד דאיכא לספוקי בכל טיפה וטיפה בדם מאכולת אבל על בשרה לא תלינן בדם מאכולת אלא דמספקי' בכשיר ובכשורה וטיפין טיפין משום דאי נפל מאותו מקום לא עביד דנפלי כי האי גוונא. ולא איפשיטא. איכא דאמרי בכתמים להקל ואיכא דאמרי לחומרא כמו דבעי למיפשט מברייתא ואע"ג ddחי לה דחויא בעלמא הוא דברצועה היינו כי אורחיה דרך נפילה. ומשמע דאריכות לשון דברייתא ספק טמא ספק טהור טמא ולא קתני על בשרה ספק טמא משמע דאיכא לאתויי דבר חידוש:

ג ההיא איתתא דהוה משתיא משתיתא ואשכחה דמא. אתיא לקמיה דרבי ינאי אמר לה תיזיל ותיתי ואי מיתרמי לה הכי טמאה ואי לא טהורה. תיזיל ותיתי והתניא אמרו אין שונין בטהרות. לקולא אין שונין אבל לחומרא שונין:

ד ת"ר ארוכה שלבשה חלוקה של קצרה וקצרה שלבשה חלוקה של ארוכה אם מגיע כנגד בית התורפה של ארוכה שתיהן טמאות ואם לאו ארוכה טהורה וקצרה טמאה:

ה תניא אידך בדקה עצמה וחלוקה והשאילה חלוקה לחברתה היא טהורה וחברתה תולה בה. אמר רב ששת לענין דינא תנן אבל לענין טומאה היא טהורה וחברתה טמאה מאי שנא מהא דתניא שתי נשים שנתעסקו בצפור אחד ואין בה אלא ונמצא כסלע על זו וכסלע על זו שתיהן טמאות. שאניהתם דאיכא סלע יתירה:

ו ת"ר לבשה ג' חלוקות הבדוקים לה אם יכולה לתלות תולה אפילו בתחתון אינה יכולה לתלות אף בעליון אינה תולה. כיצד עברה בשוק של טבחים תולה אפילו בתחתון. לא עברה אפילו בעליון אינה תולה:

מתני' תולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות שחטה בהמה חיה ועוף נתעסקה בכתמים או שישבה בצד המתעסקין הרגה מאכולת הרי זו תולה בה. עד כמה היא תולה. ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר עד כגריס של פול ואע"פ שלא הרגה. ותולה בבנה ובעלה. אם יש בה מכה והיא יכולה להגלע ולהוציא דם הרי זו תולה בה. מעשה באשה אחת שבאה לפני ר"ע אמרה לו רבי ראיתי כתם. אמר לה שמא מכה היתה בין. אמרה לו הן וחיתה. ואמר לה שמא יכולה ליגלע ולהוציא דם. אמרה לו הן וטיהרה. ראה התלמידים מסתכלין זה בזה. אמר להם מה הדבר קשה בעיניכם שלא אמרו חכמים בדבר להחמיר אלא להקל שנאמר ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה דם ולא כתם:

גמ' ותולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות תנינא להא דת"ר מעשה ותלה ר"מ בקילור ותלה רבי בשרף של שקמה: ישבה בצד העוסקין ישבה אין לא ישבה לא פירוש ישבה בודאי אבל ספק ישבה ספק לא ישבה לא. תנינא להא דת"ר עברה בשוק של טבחים ספק ניתז עליה ספק לא ניתז עליה תולה. ספק עברה בשוק ספק לא עברה בשוק אין תולה הרגה מאכולת תולה הרגה אין לא הרגה לא מתני' רבן שמעון בן גמליאל היא דתניא הרגה מאכולת תולה לא הרגה אינה תולה דברי רשב"ג וחכמים אומרים בין כך ובין כך תולה. אמר רשב"ג לדברי אין קץ לדברי חבירי אין סוף. לדברי אין קץ שאין לך אשה טהורה לבעלה שאין לך כל מטה ומטה שאין בה כמה טיפי דמים. לדבריהם אין סוף שאין לך אשה טמאה לבעלה שאין לך כל סדין וסדין שאין בו כמה טיפי דמים אבל נראין דברי ר"ח בן אנטיגנוס מדברי ומדבריהם שהוא אומר עד כמה היא תולה עד כגריס של פול ולדבריו אנו מודים. ולרבנן דאמרי תולה עד כמה. אמר רב נחמן בר יצחק תולה בפשפש עד כתורמוס. והלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס דבין הרגה ובין לא הרגה תולה עד כגריס. ולא פלוג רבנן בין הרגה הרבה להרגה מעט לעולם אינה תולה ביותר מכגריס ואע"פ דאין הלכה כרבנן מיהו אם הרגה פשפש אם הריחה ריחו תולה עד כתורמוס דהוי כנתעסקה בכתמים אבל מסתמא לא תלינן ביה משום דלא שכיח: ת"ר פשפש זה ארכו כרחבו טעמו כריחו. ברית כרותה לו שכל המוללו מריח בו. ארכו כרחבו לענין כתמים. טעמו כריחו כל המוללו מריח בו לענין

איסור. שאם היה אוכל או הריח ריח פשפש בתוך אוכל שבפיו יפלוט כדתנן או שטעם טעם פשפש בפיו ה"ז יפלוט. אמר רב אשי עיר שיש בה חזרים אין חוששין לכתמים. כתבו התוס' דהאידנא לא נהוג דין זה שהרי דבר ידוע שהחזירים אין מתיזין דם ואפשר שבימיהם היה מצוי ששרצים ונבלות היו מוטלין ברחובות ובשווקים והיו החזירין נוברין בהם ומתיזין דם כל סביבותיהם והכל לפי הענין. כדאמר רב נחמן דדוקרת כעיר שיש בה חזרים דמיא: עד כגריס של פול אמר רב המנונא כגריס אינה תולה פחות מכגריס תולה. ורב חסדא אמר כגריס תולה יותר מכגריס אינה תולה והלכתא כרב חסדא דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל שיעורי חכמים להחמיר חוץ מכגריס של כתמים להקל:

ז ת"ר היו עליה טיפי דמים למעלה טיפי דמים למטה תולה תחתון בעליון עד כגריס מצאה כתם למעלה מן החגור וכתם למטה מן החגור טהורה שאנו תולין כמו שבא העליון ממקום אחר ולא מגופה שהרי היא יודעת שלא נזדקרה גם התחתון כן אם העליון גדול כשלשה גריסין או שנים עד כגריס ועוד אבל אם העליון אין בו כי אם כגריס והתחתון יותר מכגריס אין תולין בו דאימור בדם מאכולת הוא. וה"נ תניא בתוספתא היו עליה שני כתמים אחד למעלה ואחד למטה אף על פי שהתחתון גדול והעליון קטן תולין התחתון בעליון עד כגריס שאני אומר ממקום שבא העליון בא התחתון:

ח איתמר היה עליה כגריס ועוד ואותו עוד רצופה בו מאכולת רבי חנינא אומר טמאה אפילו לרב חסדא בכגריס תולין בכגריס ועוד לא תלינן. רבי ינאי אומר טהורה ה"מ היכא דאין רצופה בו מאכולת אבל היכא דרצופה בו מאכולת מוכחא מילתא דהאי ועוד דם מאכולת היא פש ליה כגריס כיון דבעלמא תלינן ה"נ תלינן. יראה דה"ה ב' גריסין לר' ינאי טהורה כיון דכי מדלית כגריס של המאכולת לא נשאר בו כגריס ועוד. והאי דנקט כגריס ועוד לרבותא דר' חנינא נקטיה דאפילו בהא מטמא. והלכתא כר' ינאי דבשל סופרים הלך אחר המיקל וכל שכן בכתמים: בעי רבי ירמיה נתעסקה בכגריס ונמצא עליה כגריס ועוד מהו. תיבעי לר' חנינא תבעי לר' ינאי. ע"כ לא קאמר ר' חנינא התם טמאה אלא היכא דלא נתעסקה אבל היכא דנתעסקה תלי'. או דלמא אפילו לרבי ינאי דאמר טהורה היכא דרצופה בו מאכולת אבל היכא דאין רצופה בו מאכולת לא תלינן והוא הדין אם נמצא עליה כשני גריסין מיבעיא ליה כיון דאין ביתרון שיעור כתם. והאי דנקט כגריס ועוד משום דאפי' בהא מספקא ליה דלמא טמאה וה"ה דהוה מצי למיבעי נתעסקה בפחות מכגריס ונמצא עליה כגריס ועוד. דאי בהא פשיטא ליה דאינה תולה א"כ לוקי בכה"ג ברייתא דלקמן נתעסקה במועט אין תולין בו מרובה ת"ש נתעסקה באדום אין תולין בו שחור. במועט אין תולין בו מרובה. היכי דמי לאו בכה"ג. לא דאיעסקה בכגריס ונמצא עליה שני גריסין ועוד. דמהו דתימא שקול כגריס דם צפור ושדי בי מיצעי זיל הכא ליכא שיעורא זיל הכא ליכא שיעורא ותלינן במאכולת קמ"ל. ולא איפשיטא ויראה לחומרא כפשטא דברייתא דמועט אין תולין בו מרובה. ואע"ג דדחי ליה האי דיחויא דחיקא הוא דמילתא דפשיטא הוא דלא שדינן דם צפור בי מיצעי ולא הוה צריך למיתנייה. אמר רבא היה עליה מין אחד תולה בו מינין הרבה. מיתיבי נתעסקה באדום אין תולין בו שחור נתעסקה שאני אבל היכא דלא נתעסקה אמרינן כי היכי דאותו מין אחד בא מעלמא פי' נמצא למעלה מן החגור ואינה טמאה מחמתו אמרינן גם מינין אחרים שמצאן למטה מן החגור באו מעלמא. איכא דאמרי אמר רבא נתעסקה במין אחד תולין בו מינין הרבה. מיתיבי נתעסקה באדום אינה תולה בו שחור. כי קאמר רבא דאיעסוק בתרנגולת דאית בה כמה מיני דם. פירש ר"ח ז"ל דם שחוטה אדום ודם אבריה שחור ודם בני מעיה כקרן כרכום. ורבינו חננאל לא פירש לישנא קמא דרבא משום דסבר (כוותיה) דאיכא דאמרי עיקר. ואע"ג דאמרינן לעיל דתולה תחתון בעליון היינו כשהן מין אחד דאמרינן שבפעם אחת נתלכלך חלוקה למטה ולמעלה. אבל בשני מינין לא תלינן. דאי לא תימא הכי אשה שנמצא עליה שום לכלוך על חלוקה לא יטמא בה שום כתם דנימא דכי היכי דבא לכלוך זה עליה בלא דעתה הכי נמי בא הכתם מעלמא בלא ידיעתה :

מתני' עד שהוא נתון תחת הכר ונמצא עליו דם אם עגול טהור ואם משוך טמא דברי ר' אלעזר בר' צדוק. ומשוך טמא אפילו כל דהו. עגול טהור עד שיהא בו כגריס ועוד. ובכתם מודה רבי אלעזר בר' צדוק דאף במשוך בעינן כגריס ועוד והכי תניא בתוספתא משוך טמא מפני דם הקינוח:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' אלעזר בר'

צדוק:

הדרן עלך הרואה כתם

פרק ט

א האשה שהיא עושה צרכיה וראתה דם רבי מאיר אומר אם עומדת טמאה אם יושבת טהורה. רבי יוסי אומר בין כך ובין כך טהורה. איש ואשה שעשו צרכיהן בתוך הספל ונמצא דם על המים רבי יוסי מטהר. רבי שמעון מטמא שאין דרך האיש להוציא דם אלא שחזקת דם מן האשה:

גמ' מאי שנא עומדת דאמרינן מי רגלים הדור למקור ואייתי דם יושבת נמי נימא הדור מי רגלים למקור ואייתי דם. אמר שמואל במזנקת. פירש"י אבל עומדת אי אפשר לה לזנק. וקשה לפירושו דא"כ לפלוג ביושבת בין מזנקת לשותתת דהוי רבותא טפי לאשמועינן דאפילו יושבת טמאה בשותתת וי"ל דעומדת פסיקא ליה דאין צריך לפרש בשותתת דכל עומדת שותתת. אי נמי לרבותא דרבי יוסי נקטיה דאפילו בעומדת ושותתת מטהר. ומיהו נראה לפרש דעומדת אפשר לה לזנק והכי פירושא דסוגיא דשמעתין יושבת נמי נימא מי רגלים הדור למקור ואייתי דם. דסלקא דעתך דמתני' איירי בכל ענין בין בשותתת בין במזנקת. הלכך פריך דכי היכי דבעומדת טמאה בחדא לריעותא במה שאין רחמה נפתח שיוכלו מי רגליה לצאת להדיא אלא נעצרין שם ואיכא למימר דהדור למקור ואייתי דם ואע"ג דאיכא חדא לטיבותא דמזנקת. יושבת נמי תהא טמאה היכא דשותתת כיון דאיכא חדא לריעותא. ומשני כולה מתניתין איירי במזנקת ותרתי לטיבותא בעינן. הלכך עומדת ואע"ג דמזנקת טמאה כיון דאין רחמה נפתח. ויושבת נמי אי שותתת טמאה. והא דלא מפליג ביושבת לטמאה היכא דלא זינקה דניחא ליה טפי לאשמועינן דעומדת טמאה אע"ג דזינקה ולהך פירושא לא אשכחן דמטהר ר' יוסי בעומדת ושותתת כיון דרבי מאיר לא איירי אלא במזנקת ור' יוסי טיהר מה שטימא ר' מאיר אבל בעומדת ושותתת דלא איירי ביה רבי מאיר לא אשכחן דמטהר ביה רבי יוסי והא דמוקי הש"ס יושבת דמתני' ביושבת על שפת הספל ומזנקת לתוך הספל נראה דהיינו דוקא לר"מ דמטמא ביושבת ושותתת הלכך במזנקת נמי איכא למיחש דבתר דתמו מיא ופסק הזינוק ואין המים יוצאין בגבורה הויא לה כמו שותתת וחזרו מי רגלים למקור והביאו דם. אבל לרבי יוסי דמטהר עומדת בחדא לטיבותא דמזנקת ביושבת ושותתת נמי לא חייש דלמא בתר דתמו מיא אתא דם ומטהר יושבת בכל ענין. אמר שמואל ואמרי לה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי וכן אורי רבי אבהו לעולא הלכה כרבי יוסי:

ב מתני' השאילה חלוקה לעובדת כוכבים או לנדה הרי זו תולה בה:

גמ' אמר רב בעובדת כוכבים הרואה פירוש שהגיע זמנה לראות וכבר ראתה פעם אחת אע"פ שעתה לא ראתה. ופעמים שהאשה תולה בעצמה כגון אם היה לה חלוק בדוק ולבשתו בימי נדותה ואחרי טהרתה לבשתו ומצאה עליו כתם תולה בימי נדותה. ת"ר תולה בשומרת יום כנגד יום בשני שלה ובסופרת שבעה שלא טבלה. לפיכך היא מתוקנת וחברתה מקולקלת דברי ר' שמעון בן גמליאל. רבי אומר אינה תולה לפיכך שתיהן מקולקלות. ושוין שתולין בשומרת יום כנגד יום בראשון שלה וביושבת על דם טוהר ובבתולה שדמיה טהורין והלכה כרשב"ג. בעא מיניה רבי יוחנן מרבי יהודה בר ליואי מהו לתלות כתם בכתם. אמר ליה אין תולין. מאי טעמא. לפי שאין תולין. פירוש משום דלא חזיא מגופה ודלמא מעלמא אתא:

מתני' ג' נשים שלבשו חלק אחד או שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו דם כולן טמאות. ישבו על ספסל של אבן או על איצטבא של מרחץ (רבי מטמא). רבי נחמיה מטהר שהיה רבי נחמיה אומר כל דבר שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים:

גמ' אמר רב מתנא מאי טעמא דרבי נחמיה דכתיב ונקתה לארץ תשב כיון שישבה לארץ נקתה. אמר רב הונא אמר רבי חנינא מטהר היה רבי נחמיה אפילו באחורי כלי חרס. פשיטא. מהו דתימא נגזר גבו אטו תוכו קמ"ל. אמר אביי מטהר היה ר' נחמיה במטלניות שאין בהן שלשה על שלשה דלא חזו לעניים ולא לעשירים. ואע"ג דאתו מדבר המקבל טומאה. ומהאי טעמא פסולין לסכך בהן סוכה (סוכה דף טז.): דריש רבי חייא בר רב משמיה דרב הלכה כרבי נחמיה. אמר ליה רב נחמן אבא תני מעשה בא לפני חכמים וטמאוה ואת אמרת הלכה כרבי נחמיה אמר ליה מאי היא דתניא ב' נשים שהיו טוחנות בריחים של יד ונמצא דם

תחת הפנימית שתיהן טמאות תחת החיצונה החיצונה טמאה הפנימית טהורה. בינתיים שתיהן טמאות וזה היה מעשה ונמצא דם על שפתה של אמבטי ועל עלה של זית בשעה שמסיקות את התנור ובא מעשה לפני חכמים וטמאוה. תנאי היא. דתניא רבי יעקב מטמא ורבי נחמיה מטהר. והורו חכמים כרבי נחמיה ונראה דהלכה כר' נחמיה מדדריש ר' חייא בר רב משמיה דרב הלכה כרבי נחמיה ומדשקלי וטרו כל הני אמוראי אליביה. וכן לעיל בריש פרק הרואה כתם (נדה דף נח.) מוקי רב אשי מילתיה דשמואל כרבי נחמיה. וכן פסק ר"ח דהלכה כר' נחמיה. והראב"ד ז"ל כתב דאין הלכה כרבי נחמיה. והביא ראיה מדאמר בפ' הרואה כתם ההיא איתתא דאישתכח לה דמא במשתיתא אתיא קמיה דרבי ינאי אמר תיזול ותיתי אי מתרמי לה טמאה ופירוש משתיתא כלי עץ ומכלי האורגים. ונראה דמאחר דלא איתפריש לן שפיר מהו משתיתא ראוי לפרש שהוא כלי המקבל טומאה כדי שלא נדחה כל הנך ראיות שמוכיחות שהלכה כרבי נחמיה. ואת המסכת (שופטים טז) מתרגמינן עם אכסנא ית משתיתא. וי"מ משתיתא טווי והוא מקבל טומאת נגעים. וכן פסק הרמב"ם הלכה כרבי נחמיה:

ג מתני' שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן כולן טמאות בדקה אחת מהן ומצאה דם היא טמאה ושתים האחרות טהורות ותולות זו בזו ואם לא היו ראויות לראות רואין אותן כאילו הן ראויות לראות:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב והוא שבדקה עצמה שיעור ווסת של מציאה כדאמרי' בפרק קמא (דף יב:) סבר לה כבר פדא דאמר בר פדא כל שבעלה בחטאת טהרותיה טמאות. כל שבעלה באשם תלוי טהרותיה תלויות. כל שבעלה פטור טהרותיה טהורות. והכא נמי אם בדקה יותר משיעור ווסת אחר המציאה אמרינן שפורש ממנה דם אחר המציאה ואינן תולות בה. ורבי אושעיא אמר אפילו בעלה בחטאת טהרותיה תלויות. בשלמא התם אימר שמש עכביה לדם אבל הכא אם איתא דהוה דם מעיקרא מאן עכביה. ולית ליה לרבי אושעיא והוא שבדקה עצמה שיעור ווסת דאין חילוק בין שיעור ווסת ובין לאחר שיעור ווסת דלענין טהרות אפילו בשיעור ווסת טהרותיה תלויות דאם איתא לדם מעיקרא מי מעכביה. וא"כ מתני' דאמרה דתולות בה אפי' לאחר שיעור ווסת נמי. וראיתי מן הפוסקים שפסקו כדרב יהודה. ולי נראה דבכתמים הלך אחר המיקל ותלינן אפילו אחר שיעור ווסת לכתם הנמצא בטמאה. ועוד דאפי' לבר פדא לא דמו כולי האי אהדדי. דבשלמא בטהרות כיון דבשיעור ווסת אחר שיצאו הטהרות מתחת ידה בדקה ומצאה דם אמרינן ודאי נעקר ממנה בעוד הטהרות בידה. אבל הכא אע"פ שבדקה עצמה כשיעור ווסת של מציאה אין ראוי שנתלה דם המציאה בה דשמא יצא כבר מאחת מהן ויש יותר משיעור ווסת מיציאת אותו הדם לבדיקה של זאת ואפ"ה תלינן בה דמקילינן בכתמים א"כ הוא הדין אחר שיעור ווסת: ת"ר כיצד תולות זו בזו עוברה ושאינה עוברה. תולה עוברה בשאינה עוברה. מניקה ושאינה מניקה תולה מניקה בשאינה מניקה. זקנה ושאינה זקנה תולה זקנה בשאינה זקנה. ילדה שאינה ילדה תולה ילדה בשאינה ילדה. היו שתיהן עוברות שתיהן מניקות שתיהן זקנות שתיהן יולדות זו היא ששנינו לא היו ראויות לראות רואין אותן כאילו הן ראויין לראות:

ד מתני' שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת האמצעית כולן טמאות תחת הפנימית שתים הפנימיות טמאות והחיצונה טהורה. תחת החיצונה שתים החיצונות טמאות והפנימית טהורה. אימתי בזמן שעלו דרך מרגלות המטה אבל עלו דרך עליה כולן טמאות. בדקה אחת מהן ומצאה טהורה היא טהורה ושתיהן טמאות. שתים ומצאו טהורות הן טהורות ושלישית טמאה. שלשתן ומצאו טהורות כולן טמאות:

גמ' מאי שנא רישא דלא מפליג ומאי שנא סיפא דמפליג. אמר רבי אמי רישא במשולבות שכולן רצופות ותכופות זו לזו. והא דטמאות כולן ברישא. ובסיפא היא והסמוכה לה. כתב הראב"ד ז"ל דדוקא ישנות שמתוך שינה הן דוחקות זו את זו וחוששין שמא דחקה אחת ונכנסת למקום חברתה. אבל אם הם נעורות במטה אין לחוש להשמטה שא"א אפשר לכל אחת מהן שתדע את מקומה ואם אומרת ברי לי שלא באתי למקום מציאת הדם טהורה אבל נמצא ביניהן טמאות ודוקא במטה שאין עליה סדינין אבל אם יש סדינים עליה כולן טמאות בין משולבות בין שאינן משולבות לפי שהסדין עשוי להתהפך דומיא דפליון וחלוקה שהיא מתכסה בו (לעיל דף נז:) ונראה לי דבריו בסדין העליון שמתכסה בו שאותו הוא חוזר ולא התחתון :

ה אמר רבינא האי לישנא בישא אע"ג דלקבולי לא מיבעי למיחש ליה מיבעי דכתיב והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליה. וכי גדליה הרגם והלא ישמעאל הרגם. אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח שאמר לו מלך עמון שלח את ישמעאל להכותך נפש ולא חש מעלה עליו הכתוב כאילו הרגם. הנהו בני גלילא דנפק עלייהו קלא דקטול נפשא. אתו לקמיה דרבי טרפון אמרו ליה ליטמרינן מר. אמר להו היכי איעבד. לא אטמרינכו קטלי לכו. אטמרינכו הא אמור רבנן האי לישנא בישא אע"ג דלקבולי לא מיבעי. למיחש מיבעי זילו אטמורי נפשייכו. פירוש רש"י למיחש מיבעי ושמא הרגתם ואסור להציל אתכם. ותימה הוא לפרש כן וכי אם יצא קול על אדם שחטא בשביל קול בעלמא יהא אסור להציל נפשו. ונראה דברי רבינו אחא שפירש בשאלתות (פ' וישב) אם הרגתם חייבתם ראשי למלך שהתרה מלקבל רוצחין. וכענין זה דוקא יש לחוש ללישנא בישא היכא שיכול לבוא לידי היזק לו או לאחרים אם לא יחוש לו כהך עובדא וכההיא דגדליה בן אחיקם. אבל בענין אחר אסור אפילו לחוש ללשון הרע ולהאמינו כלל:

ו [א.] ת"ר בגד צבוע מטמא משום כתם. רבי יונתן בן יוסף אומר אינו מטמא משום כתם שלא התירו בגדי צבעונים לנשים אלא להקל על הכתמים כדתנן בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס ובקשו לגזור אף על בגדי צבעונין אמרו הא עדיפא כדי להקל על כתמיהן. הרמב"ן ז"ל פסק כתנא קמא והרמב"ם ז"ל כרבי יונתן ובכתמים שומעין להקל:

מתני' כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה. אלו הן הוסתות מפהקת מעטשת חוששת בפי כריסה ובשיפולי מעיה ושופעת וכמין צמרמורות אוחזין אותה וכן כל כיוצא בהן כל שתקבע לה וסת ג' פעמים הרי זה וסת: מפהקת פרש"י אשטרילייר"ר והוא אדם שפושט איבריו. ובפרק רבי אלעזר דמילה (שבת ד' קלו.) גבי פיהק ומת פי' באילייר"ר בלעז והוא אדם הפותח פיו וכן נראה מהא דאמרינן בברכות (ד' כד:) גבי רבי כשהיה מפהק היה מניח ידו על סנטירו. ובערוך פירש קול היוצא מן הגרון מתוך שאכל מאכל. וכולן דברי אלהים חיים. דכל חוש שינוי הגוף כיון שהוחזקה בו הוא סימן להתעוררות עקירת הדם ובפיהוק וגיהוק דחד זימנא לא הוי קביעות וסת דאין זה שינוי כי הוא זה דרך כל האדם. אלא כמה פעמים עושה כן זה אחר זה. וכל אלו וסתות דגופה אין להם זמן קבוע. אבל אם היו וסתות דגופה לעתים ידועים כגון מראש חדש לראש חודש או מעשרים יום לעשרים יום קבע לה וסת לזמן ולחוש הוסת. ואינה חוששת אלא לשניהם ביחד מידי דהוה אימים וקפיצות. אם הגיע הזמן ולא פיהקה או פיהקה בלא אותו זמן אינה חוששת ואפי' לאבדקה הרי היא בחזקת טהרה. וכן הוסת אינו נעקר עד שתפהק שלשה פעמים באותו הזמן ולא תראה. וכן נמי כשיגיע אותו יום הפיהוק צריכה לפרוש מבעלה כל העונה כדין וסת לימים לחודייהו אבל וסת של פיהוק לחודיה אינה צריכה לפרוש אלא בשעת הפיהוק. ואם פיהקה בראש חדש וראתה בראש חודש וראתה ובר"ח השלישי ראתה בלא פיהוק הוברר הדבר שראש חדש גורם ולא הפיהוק. אבל אם פיהקה בראש חדש וראתה בראש חדש וראתה ופיהקה בכ"ט לחדש השלישי ולא ראתה ולמחר בראש חדש ראתה בלא פיהוק קבעה לה וסת לפיהוק בראש חדש והא דלא חזאי כי פיהקה אמש משום דאכתי לא הגיע זמן הפיהוק וכי האי גוונא אמר לעיל גבי קפיצות ואם פיהקה בראש חדש וראתה בראש חדש וראתה ושוב פיהקה בתוך החדש חוששת לאותו פיהוק ואסורה לשמש עד שתבדוק. ואם בדקה ולא ראתה אינה חוששת שוב לפיהוק גרידא. אבל עדיין היא חוששת לראש חדש שמא תקבע לראשי חדשים ואם פיהקה וראתה ופיהקה וראתה ושוב פיהקה ולא ראתה שוב אינה חוששת לפיהוק גרידא. אבל צריכה לחוש שמא תקבע לה וסת פיהוק לעתים ידועות כגון אם היה בין פיהוק ראשון לשני שלשים יום ובין שני לשלישי עשרים יום לכשתגיע ליום ל' חוששת שמא תקבע לה וסת מפיהוק משלשים לשלשים כל זה דקדק הראב"ד ז"ל:

גמ' כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה תנינא חדא זימנא כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה התם בוסתות דיומי הכא בוסתות דגופה כדקתני היתה מפהקת וכו'. ושופעת הא קא שפעה ואזלא אמר רב עולא בריה דרב עילאי בשופעת דם טמא מתוך דם טהור: וכן כל כיוצא בהן לאתויי מאי. אמר רבה בר עולא לאתויי ראשה כבד עליה ואיבריה כבדים עליה ורותתת וגוסה. וכן אם אכלה שום וראתה אכלה בצל וראתה כססה פלפלין

וראתה:

ז [ב.] מתני' היתה למודה להיות רואה בתחילת הוסת כל טהרות שעשתה בתוך הוסת טמאות. בסוף הוסת כל טהרות שעשתה בתוך הוסת טהורות. ר' יוסי אומר אף ימים ושעות וסתות. היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה רבי יהודה אומר כל היום שלה:

גמ' תניא כיצד אמר ר' יוסי ימים ושעות וסתות היתה למודה להיות רואה מיום עשרים ליום עשרים משש שעות לשש שעות הגיע יום עשרים אסורה לשמש כל שש שעות דברי ר' יהודה ור' יוסי מתיר עד שש שעות וחוששת לשש שעות. עבר שש שעות ולא ראתה אסורה לשמש כל היום כולו דברי ר' יהודה רבי יוסי מתיר מן המנחה ולמעלה. ר' יהודה אומר כל היום שלה. והתניא ר' יהודה אומר כל הלילה שלה. לא קשיא הא דרגילה למיחזי בתחילת יממא והא דרגילה למיחזי בסוף ליליא. תני חדא ר' יהודה אוסרה לפני וסתה ומתירה לאחר וסתה ותניא אידך ר' יהודה מתירה לפני וסתה ואוסרה לאחר וסתה לא קשיא הא דרגילה למחזי בתחילת יממא והא דרגילה למיחזי בסוף ליליא אז בודקת עצמה ואם מצאה טהורה מותרת לשמש מיד: כתב הראב"ד ז"ל אם רגילה לראות בהנץ החמה ולא קים לה שפיר אי קודם הנץ או לאחר הנץ יש מחמירין ואוסרין כל הלילה וכל היום וי"א כיון דוסתות דרבנן כל שכן סמוך לוסתה הלכך הוה ליה ספק דרבנן ולקולא ולא חיישינן אלא ליום שהוא ודאי בימי נדתה והכריח הוא להקל ואם רגילה לראות ראיה מרובה מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ איכא מאן דאמר אסורה בלילה וביום משום דההיא שעתא כולה שעת הוסת הוא. ואפי' ר' יוסי דאמר ימים ושעות וסתות מודה דשעת הוסת מיהת אסורה לשמש בכולה. הלכך לרבי יהודה דאמר כל העונה כולה ומפני שעת הוסת נאסרה כל העונה כל היום וכל הלילה אסורה. שהרי וסתה הוא ביום ובלילה. ואיכא מאן דאמר דכי האי גוונא בתר תחילת הוסת אזלינן ולא מיתסרא אלא בלילה. אע"ג דכל שעת הוסת אסורה לשמש ואפי' לר' יוסי. הני מילי לשעת הוסת עצמה אבל לאסור את שלפניו ושלאחריו לא אסרינן אלא ההיא עונה (אלא) דתחילת הוסת קאי בגוה. ואם בדקה קודם הנץ החמה ולא ראתה כל אותה שעה אסורה אבל כל היום מותרת לפי שעיקר הוסת בתחילתו הוא והכריע הוא כי הך סברא בתרא מהא דתנן היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר כל היום שלה. ואוקימנא להא דרגילה למיחזי בסוף לילה וכל היכא דתני עם לאלתר משמע ואי סלקא דעתך דכי האי גוונא אסורה ביום ובלילה היכי קתני כל היום שלה והא אי אפשר דלא עיילא ראיה בתוך הנץ החמה ותיאסר ביממא ובליליא. ועוד סתמא קתני להיות רואה ולא מפליג בין ראיה מרובה לראיה מועטת הלכך אינה אסורה אלא עונת הלילה ושעת הוסת בלבד. אמר רבא הלכה כר' יהודה. ומי אמר רבא הכי והתניא והזרתם את בני ישראל מכאן אמר ר' אושעיא אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן. וכמה. אמר רבא עונה מאי לאו עונה אחריתי. לא אותה עונה:

ח [ג.] מתני' היתה למודה לראות יום חמשה עשר ושינתה ליום עשרים זה וזה אסור שינתה שתי פעמים ליום עשרים זה וזה אסור שינתה שלשה פעמים ליום עשרים הותר לה יום חמשה עשר וקבעה לה יום עשרים. שאין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלש פעמים. ואינה מיטהרת מן הוסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים. נשים בבתוליהן כגפנים. יש גפן שיינה אדום. ויש גפן שיינה שחור יש גפן שיינה מרובה ויש גפן שיינה מועט. רבי יהודה אומר כל גפן יש לו יין ושאין לו יין זה דורקטי:

גמ' איתמר ראתה יום חמשה עשר בחדש זה ויום ששה עשר בחדש זה ויום שבעה עשר בחדש זה רב אמר קבעה לה וסת לדילוג. ושמואל אמר עד שתשלש בדילוג. ומסיק דתרווייהו סברי כרבן שמעון בן גמליאל דאית ליה דבתלת זימני הוה חזקה ובהא קא מיפלגי דרב סבר חמשה עשר ממנינא ושמואל סבר כיון דלאו בדילוג חזיתיה לאו ממנין הוא לא קאמר דראיה ראשונה מן המנין אלא היכא שהראיה ראשונה היתה בחמשה עשר בחדש כיון דזמן ראיותיה למנין ימות החדש אבל אם ראייה ראשונה היתה בראש חדש ושנייה בחמשה עשר לראייה זו ושלישית בשש עשרה לאותה ראייה מודה רב דלא קבעה לה וסת דראייה ראשונה אינה מן המנין וכן מוכח בפ' שור שנגח ד' וה' (בבא קמא דף לו:) דמדמי נגח בחמשה עשר בחדש זה וששה עשר בחדש זה וי"ז בחדש זה לפלוגתא דהכא

ואע"ג דאין הפלגת הראיות שוות שהרי סדר החדשים אחד חסר ואחד מלא אפי' הכי בשיפורא תליא מילתא. ור"ח ז"ל פי' פירוש אחר ופירש"י עיקר. ר"ח פסק הלכה כרב משום דקיימא לן הלכה כרב באיסורי וכן פסק הראב"ד ז"ל. אבל הרמב"ם ז"ל פסק כשמואל משום דפריך לשמואל מברייתא דקתני אם ראתה יום עשרים ואחד בחודש זה ויום עשרים ושנים בחדש זה ויום עשרים ושלשה בחדש זה קבעה לה וסת ומשני הכא במאי מסקינן כגון שרגילה למיחזי ביום עשרים ושינתה ליום עשרים ואחד דיקא נמי דשבקינן ליום עשרים ונקט ליום עשרים ואחד אלמא דייקא ברייתא כוותיה דשמואל וכן מסתבר להרמב"ן ז"ל: שאין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלשה פעמים. אמר רב פפא לא אמרן אלא למיקבעיה אבל למיחש בחדא זימנא חיישא לה. מאי קא משמע לן תנינא היתה למודה להיות רואה יום חמשה עשר ושינתה ליום עשרים זה וזה אסורין אי מהתם הוה אמינא ה"מ היכא דקיימא בתוך ימי נדתה אבל היכא דקיימא בתוך ימי זיבתה אימא לא קא משמע לן. ואינה מטהרת מן הוסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים. אמר רב פפא לא שנו אלא דקבעתיה תלתא זימני אבל תרי זימני בחד זימנא עקרה לה. מאי קמשמע לן תנינא שאין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלשה פעמים ואהך וסת קאמר דבעי עקירה תלתא זימני אי מהתם הוה אמינא חד לחדא תרי לתרי ותלתא לתלתא קמ"ל: תניא כוותיה דרב פפא היתה למודה להיות רואה ליום עשרים ושינתה ליום שלשים זה וזה אסור. הגיע יום כ' ולא ראתה מותרת לשמש עד יום שלשים וחוששת ליום שלשים. הגיע יום שלשים וראתה זה וזה אסור הגיע יום עשרים ולא ראתה יום שלשים ולא ראתה יום כ' וראתה הותר יום שלשים ונאסר יום עשרים. ואע"ג שלא ראתה שלשה פעמים ביום עשרים לא נעקר יום עשרים כיון שלא ראתה יום שלשים כמו שהתחילה כבר שני פעמים ואם אשה מדלגת וסתה פעם אחד או ב' פעמים או ג' פעמים ואינה רואה בינתים לזמן אחר וחוזרת לראות לזמן הוסת לא נעקר הוסת בכך עד שתקבע לה וסת. ואשה שנמשך זמן וסתה ב' ימים או שלשה ימים והגיע זמן וסתה ולא ראתה ביום וסתה מי אמרינן צריכה לפרוש מבעלה כל זמן וסתה אם רגילה להיות שופעת או מדלפת ב' ימים תפרוש ב' ימים ג' ימים תפרוש שלשה ימים או דלמא בתר תחלת הוסת אזלינן כי אורח בזמנו בא והדמים שהיא רואה אח"כ כדמים יתירים הן דאיתוספי בה וכשעברה עונת תחלת זמן הוסת אינה צריכה לחוש יותר. ומסתברא כהאי סברא בתרייתא. ומסתייעא מהא דתנן בפרק קמא (דף יא.) אע"פ שאמרו דיה שעתה צריכה להיות בודקת חוץ מן הנדה ויושבת על דם טוהר ואמרינן עלה בגמרא חוץ מן הנדה דבתוך ימי נדתה אין צריכה לבדוק הניחא לר"ל דאמר דאין אשה קובעת לה ווסת בימי נדתה. אלא לרבי יוחנן דאמר אשה קובעת לה וסת בימי נדתה תבדוק דלמא קבעה לה וסתה. ואם אמרת דאם נמשך זמן ראיתה שנים או שלשה ימים חשיבי כעונה אחת וצריכה לחוש לכולן א"כ גם לר"ל תבדוק כדי שתדע כמה צריכה לפרוש מבעלה כשיגיע וסתה. אלא ודאי אינה צריכה לפרוש אלא עונת תחילת הווסת. וכן כתב הר"ז הלוי. והראב"ד ז"ל כתב שכל זמן משך ראיתה חשיב הכל כעונה אחת ואין דבריו נראין בזה:

הדרן עלך האשה

פרק י

א תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת בית שמאי אומרים נותנין לה ד' לילות. ובית הלל אומרים עד שתחיה המכה. הגיע זמנה לראות ב"ש אומרים נותנין לה לילה ראשונה. וב"ה אומרים עד מוצאי שבת ארבע לילות. ראתה ועודה בבית אביה בית שמאי אומרים נותנין לה בעילת מצוה. וב"ה אומרים כל הלילה שלה: **גמ'** אמר רב בוגרת נותנין לה כל לילה הראשונה. וה"מ בלא ראתה. אבל ראתה אין נותנין לה אלא בעילת מצוה ותו לא רב ושמואל דאמרי תרווייהו הלכתא בועל בעילת מצוה ופורש סברי כרבותינו דתניא רבותינו חזרו ונמנו שהוא בועל בעילת מצוה ופורש ואע"ג דרב קאמר בוגרת נותנין לה כל לילה הראשונה אליבא דמתני' אמר ואיהו סבר כרבותינו שהסכימו להחמיר בדורות האחרונים. אמר עולא כי הוו רבי יוחנן וריש לקיש בתינוקת לא מסקי בה אלא כדמסיק תעלא מבי כרבא ומסיימי בה הכי בועל בעילת מצוה ופורש ולישנא משמע כי הוו בתינוקת בכל חילוקי בתולות האמורות בפרק תינוקת אפילו בלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה בכולן החמירו בשוה ונראה לי דטעם לחומרא זו לא בשביל שנחוש שמא

יצא דם מן המקור עם דם בתולים דלמה נחוש בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ואפי' באשה גדולה למה נחוש הא אמרינן לקמן (סימן ג) דאפי' אשה שהוחזקה להיות רואה מחמת תשמיש אם יש לה מכה תולה במכתה ולא חיישינן שמא יצא דם המקור עם דם מכתה. ואין לך מכה גדולה מזו שנבעלה ויצא ממנה דם בתולים אלא טעם חומרא זו משום דבעילת מצוה לכל מסורה ואין הכל בקיאין בחילוק שיש בין תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ובין הגיע זמנה ובין בוגרת ובין ראתה ובין שלא ראתה ועוד משום דחתן יצרו תוקפו הלכך הסכימו רבותינו להשוות כולן וליתן להם דין חומרא שבחומרות. דהיינו בוגרת שראתה דנותנין לה בעילת מצוה פי' נותנין לה אותה הביאה שבועל כדרכו וגומר ביאתו ואין צריך לפרוש כדרך המשמש עם הטהורה ופירסה נדה תחתיו דנועץ ציפורניו בקרקע עד שימות האבר (שבועות דף יח.) אלא פורש אפי' בקושי אע"פ שיציאתו הנאה לו כביאתו. דביאה זו נתנו לו שיבעול ולא חששו להנאת יציאתו כדרך ששנו במשנה נותנין לה ארבעה לילות. ולא כמושפירש הראב"ד ז"ל דעומד עד שימות האבר דא"כ מאי נותנין לה דקאמר על כרחך צריך לבעול בעילת מצוה. אלא הכי פירושה אע"ג דהחמירו לעשותה כנדה אחר בעילה זו נותנין לו לכל ביאה זו שיבעול ויגמור. וכיון שהחמירו בביאה זו לעשותה כנדה הלכך אפי' בעל ולא מצא דם כיון דרוב נשים יש להן דם בתולים חיישינן שמא היה שם טיפת דם כחרדל ונאבד. או שמא חיפהו שכבת זרע. דבהטייה (נמי) לא תלינן דמילתא דלא שכיחא הוא. כדאמרינן (דף סד:) בעל ולא מצא דם וחזר ובעל ומצא דם רבי חנינא אמר טמאה ורב אסי אמר טהורה ר' חנינא אמר טמאה דאם איתא דהוה דם בתולים מעיקרא הוה אתי. רב אסי אמר טהורה דלמא איתרמי ליה כשמואל דאמר שמואל יכול אני לבעול כמה בתולות בלא דם. ואידך שאני שמואל דרב גובריה. ואפי' בוגרת נמי ואע"פ שאין לה טענת בתולים מכל מקום דכיון דיש בוגרת שיש לה דם בתולים לא פלוג וצריך לפרוש אפי' לא מצא דם. גרסינן בירושלמי שמואל אמר כל ההיא הלכתא דריש פירקא אחריתא דנדה להלכה אבל לא למעשה. רבי ינאי ערק אפי' מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת:

ב תשובה שאלה לרב האי גאון ז"ל ששאלו אותו על כלה שנבעלה בעילת מצוה אם היא צריכה שבעה נקיים וטבילה כשאר נדה או לא והשיב מנהגא דילן אם בעל וראתה דם אע"פ שראתה דם יגמור ביאתו ופורש ונוהגת עצמה כל שבעה כנדה וישבה לה לגיסה כשאר נדות כדי שלא יהא הרגל. וצריכה שבעה נקיים וטבילה כעיקר זבה. אלא שאין אנו מטמאין משכב שתחתיה בשעת בעילה משום דלאו נדה ודאית היא אלא ספק. וכתב הראב"ד ז"ל ואיני עומד על בירור דבריו במה שאמר שאין אנו מטמאין משכב התחתון בשעת בעילה משום דלאו נדה ודאית היא. ואילו היתה נדה ודאית כלום יש טומאה וטהרה בזמן הזה לטמא משכב שתחתיה. ונראה מדבריו שאסור לישן על מטתה של נדה אפי' בשעה שאינה במטה משום הרגל ודוקא נדה ודאי אבל כלה מותר לישן באותה מטה לאחר שעמדה מאצלו ואפי' באותו סדין שהדם עליו ואע"פ שאין זה מן ההלכה הרי הן דברים שהדעת מכרעת עליהן. עכ"ל הראב"ד ז"ל:

ג ת"ר נשאת וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש אלא תתגרש ותנשא לאחר. נשאת לאחר וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה שניה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש אלא תתגרש ותנשא לאחר. נשאת לאחר וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה שניה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש עד שתבדוק את עצמה. כיצד בודקת עצמה. מביאה שפופרת של אבר ופיה רצוף לתוכה ובתוכה מכחול ומוך על ראשו נמצא דם על ראשו בידוע שהוא מן המקור ואם לאו בידוע שהוא מן הצדדין ואם יש לה וסת תולה בוסתה. ואם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה. ואם היה דם מכתה משונה מדם ראייתה אינה תולה. ונאמנת אשה לומר מכה יש לי בתוך המקור שממנה יוצא דם. אמר ריש לקיש לרבי יוחנן ותבדוק עצמה מביאה שלישית של בעל ראשון. אמר ליה לפי שאין כל האצבעות שוות פירש"י ושמא בבעל אחר לא תצטרך בדיקה דמוטב שתתגרש ותתקן ולא תבא לידי חשש כרת. הלכך מתגרשת עד שתתחזק בשלש אצבעות. ומשמע מפירושו שאסורה לראשון מתשמיש שלישי ואילך אפי' בבדיקה שלא תהא בשגגת כרת. וקשה דא"כ דיש חשש בבדיקה זו ואסרינן לה לראשון עלידי בדיקה א"כ למה נתיר אותה לבעל שלישי בפעם

רביעית. וכי מחמת תקנת נשואי אשה נתיר חשש איסור. ואם אין חשש איסור בבדיקה א"כ גם לראשון תהא מותרת. הלכך נראה לפרש דהכי פריך ותבדוק עצמה מביאה שלישית של בעל ראשון ואילך כלומר אמאי מותרת לשני בלא בדיקה כיון דהוחזקה כבר לראות שלש פעמים על ידי תשמיש. דומיא דאידך פירכא דפריך ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל שלישי דפריך שתהא אסורה לשמש בלא בדיקה ה"נ פריך הכא שתהא אסורה לשמש מכאן ואילך בלא בדיקה ואפי' לבעל אחר. ומשני לפי שאין כל האצבעות שוות וחזקת בעל ראשון אינה אוסרה על בעל שני. והוא הדין נמי אי בעיא לבדוק בביאה רביעית של בעלראשון שריא ליה אלא עצה טובה קמ"ל דמוטב שתתגרש ותינשא לשני. ולא תצטרך בדיקה. כתב הראב"ד ז"ל ועכשיו אין אנו בקיאין בבדיקה. ועוד שאפי' ידוע שבא מן הצדדין הרי גזרו בבנות ישראל כל הרואה טיפת דם כחרדל שיושבת עליו שבעה נקיים. ואין דבריו נראין להחמיר אדם מדעתו ולהוציא אשה מבעלה דמה בקיאות שייך בבדיקה זו לראות אם הדם הוא בראש המוך או מן הצדדין. וגם רב אלפס ז"ל הביא בהלכותיו לומר שסומכין על בדיקה זו לעשות מעשה. ומה שכתב שגזרו בבנות ישראל כל רואה טיפת דם כחרדל שיושבת עליו שבעה נקיים אפילו ידוע שבא מן הצדדין לא ידעתי אנה רמוזה גזירה זו בהש"ס. רבי זירא הוא דאמר בנות ישראל החמירו על עצמן שאם רואות טיפת דם כחרדל בסתם ראיוה הוא דקאמר. אבל אם היה ידוע שבא מן הצדדין בזה לא החמירו לטמאות דם המכה. ואין לנו אלא מה שמוצאין אנו בהש"ס אם אדם חשוב מרוב ענותו ופרישתו אינו רוצה לסמוך על עצמו לעשות מעשה ינהג מדת פרישותו לעצמו. אבל לא ניתן ליכתב בספר להורות בו לדורות הבאין. כי מצינו הרבה בהש"ס שחשו חכמים לתקנת עגונות והקילו מאד. כל שכן שלא יורה אדם להחמיר מדעתו אם לא שיביא ראיות ברורות מן הש"ס. **גם** הרמב"ן ז"ל כתב דעכשיו אין תולין במכה שהרי אף בבועל את הבתולה חזרו ונמנו שיהא בועל בעילת מצוה ופורש ואין לך מכה גדולה לתלות בה יותר ממכת בתולים וכדתנן בית הלל אומרים עד שתחיה המכה. ועוד שאם אתה אומר כן אף אתה צריך לבדוק אם נשתנה דם מכתה מדם ראייתה ועכשיו אין אנו בקיאין במראות הדמים לידע אם נשתנה אם לאו. ולפי מה שפירשתי לעיל טעם חומרא זו והוא דבר פשוט בידוע שאי אפשר להיות בענין אחר אז אין ראייתו מדם בתולים כלום ועוד אין ראייה מאותה פרישה שהוא לשעה זו שאתה אוסרה איסור עולם. ומצינו שהקילו בה חכמים הרבה שלא הצריכוה חכמים בדיקה עד שתתחזק באצבעות ובכחות אולי לא תצטרך בדיקה כל שכן אחר שהגיעה לכך שהיא צריכה בדיקה שלא נחמיר עליה לבטל בדיקתה מראיות גרועות שאין בהן ממש. והא דקאמר שצריכין אנו לבדוק אם דם מכתה נשתנה מדם ראייתה ואין אנו בקיאין לידע גם זה אינו כלום דלעולם עד שתתחזק באצבעות ובכחות אנו תולין להקל. ואם יש לה וסת תולין לעולם להקל בוסתה ואינה צריכה בדיקה. **גם** אם יש לה מכה תולין לעולם במכתה בסתם עד שיודע לנו ע"פ חכם שהראתה לו דם ראייתה קודם שאירע לה אונס זה או על פי עצמה. אבל אם בסתם קודם שנודע לנו על פי עצמה שדם זה משונה ממראה דם שהיתה רגילה לראות או מדם שהיא רואה עדיין שלא בשעת תשמיש או שתראה שניהם לחכם וזה יוכל אדם לידע אם הם דומין זה לזה. אע"פ שאינו בקי בחילוקי מראות דמים טהורין וטמאין. בשני דמים שלפניו יוכל להבחין אם הם שוין או משונין במראיתן. וכ"ז שלא יתברר לנו שהם משונים מן הסתם אנו תולין בדם מכתה :

יום שנג

ד אמר רבא תבעוה להנשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים לא שנא גדולה ולא שנא קטנה. דחיישינן שמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם כחרדל ולא הרגישה בו. וצריכה לישב ז' נקיים חוץ מן יום התביעה. ויש מן הגדולים שכתבו שאינה צריכה לא הפסק טהרה ולא בדיקה כלל בימי הספירה לא בתחלתן ולא בסופן. אלא כל שהמתינה ז' נקיים בתר התביעה הרי היא טובלת וטהורה. שהרי זו לא ראתה כלום אלא חשש ראייה בעלמא. ולא הוחזקה מעיינה פתוח להצריכה בדיקה. וסעדו את דבריהם מעובדא דרבינא. דאיעסק לבריה בי רב חביבא ואמר ליום פלוני נכתוב כתובה. ואיעכב שבעה יומי בתר ההוא יומא. ואתא ואמר ליה מאי טעמא עבד מר הכי. ואז אמר לו מאי טעמא עבד מר הכי. ורב חביבא לא צוה לבדוק את בתו כי היה סבור דרבא לא אמר אלא בגדולה אבל בתו שהיתה

קטנה לא היתה צריכה לישב ז' נקיים ואעפ"כ כנסה. ואינה ראייה כלל דא"כ אפי' ישיבת ז' אין כאן כלל ומה תועלת יש בהמתנת שבעה ימים. כיון דרב חביבא סבר דבקטנה לא חיישינן לחימוד. אלא ה"ג בסיפרי אשכנז אמר ליה לכתוב כתובה אמר ליה לינטר מר עד ארבע אחרינא. אמר ליה אמאי א"ל לא סבר לה מר להא דרבא תבעוה לינשא וכו' והודיעו שאין חילוק בין קטנה לגדולה. ואז הפריש בתו כל שבעה קודם החופה. ויש מן הגדולים שכתבו שאינה צריכה הפסק טהרה אבל בדיקה כל שבעה צריכה. ולדעתם אני מסכים דחיישינן בכל יום שמא תראה. דיותר שהיא קרובה לזמן החופה יותר לבה הומה ומשתאה. ותדיר חיישינן שמא מחמת חימוד תראה. ולכך הזכיר רבא בדבריו ז' נקיים לא מחמת חומרא דרבי זירא אלא אפי' קודם שנהגו חומרא דרבי זירא. דבימי רבא לא פשטה חומרא דרבי זירא בכל מקום. כדקאמר ליה רבא לרב פפא אמינא לך איסורא ואת אמרת לי מנהגא היכא דאחמור אחמור והיכא דלא אחמור לא אחמור. אלא שבעה נקיים דקא אמר רבא שיהו נקיים בבדיקה. דבכל יום חיישינן שמא מחמת חימוד תראה :

ה מתניי' הזב והזבה שבדקו עצמן יום ראשון ומצאו טהור וביום השביעי ומצאו טהור ושאר כל הימים לא בדקו ר' אליעזר אומר הרי הן בחזקת טהרה. רבי יהושע אומר אין להם אלא יום ראשון ויום ז' בלבד רבי עקיבא אומר אין להם אלא שביעי בלבד:

גמ' תניא רבי יוסי ורבי שמעון אומרים נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע ודברי רבי עקיבא מדברי כולן אבל הלכה כר"א. איבעיא להו זב וזבה שבדקו עצמן יום ראשון ויום ח' ומצאו טהור ושאר הימים לא בדקו לר"א מהו. תחילתן וסופן בעינן והכא תחלתן איכא וסופן ליכא או דלמא תחלתן אע"פ שאין סופן. רב אמר היא היא תחלתן אע"פ שאין סופן. ורבי חנינא אמר תחלתן וסופן בעינן. והכא תחלתן איכא וסופן ליכא. (אמר רבי ירמיה) אמר רב ששת אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב נדה שהפרישה בטהרה בשלישי שלה סופרתו למנין ז'. נדה למה לה ספורין אלא אימא זבה. א"ל רב ששת לרבי ירמיה בר אבא רב ככותאי אמרה לשמעתתא דאמרי יום שפוסקת בו סופרתו למנין ז'. אמר ליה כי קאמר רב לבר משלישי. פשיטא. לא צריכא דלא בדק יום ראשון אלא עד יום ז'. התם קמשמע לן תחלתן אע"פ שאין סופן. והכא קמשמע לן סופן אע"פ שאין תחלתן מהו דתימא תחלתן הוא דאיתחזוק אוקמינהו בחזקת טהרה אבל סופן לא. קמ"ל. ופסק הראב"ד ז"ל דהלכה כרב משום דרב ששת ורבי ירמיה שקלו וטרו אליביה אלמא סבירא להו כוותיה. ועוד מדפריך עליה מברייתא דטועה דבפ' המפלת (נדה דף כט:) ושני לה לאו מי אוקימנא כרבי עקיבא דאמר בעינן ספורין בפנינו ומנא תימרא דלרבנן לא בעינן ספורין בפנינו. דתניא טועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי וכו'. אלמא הלכה כרב. ואע"ג דדחי להרב אחא בריה דרב יוסף דיחויא בעלמא הוא הלכך נשים האידנא שהן ספק זבות צריכות להפסיק בטהרה לבדוק עצמן שידוע שנסתם מעיינה כדאמר רב שצריכה להפסיק בטוהר בשלישי שלה ולמחרתו תתחיל למנות שבעה נקיים ובאותן שבעה נקיים תבדוק עצמה בכל יום ונהגו הנשים ללבוש חלוק לבן בבין השמשות של התחלת שבעת הימים ובודקת את עצמן ואת חלוקן בכל יום. ואם בדיעבד לא בדקה אלא יום הראשון או ביום השביעי קרינן בהם נקיים. דקי"ל כרב דאמר תחלתן אע"פ שאין סופן וסופן אע"פ שאין תחילתן. אבל אם לא בדקה עד יום השמיני לא מיקרו ספורין דבדיקה בתוך ז' בעינן. וכתב הראב"ד ז"ל אם בדקה עצמה באמצע השבעה ולא בדקה לא בתחלתן ולא בסופן לא שמעתי ומסתברא לקולא שהרי שנינו בפרקין (ד' סח.) בהפסקת הנדה נדה שבדקה עצמה ביום הז' שחרית ומצאה טהורה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר (שבעה) ימים בדקה ומצאה טמאה הרי זו בחזקת טהרה וחכמים אומרים אפי' בדקה בשנים לנדתה ומצאה טהורה כו' הרי זו בחזקת טהרה הכא בעיא בדיקה והכא בעיא בדיקה הכא סגי לה בבדיקה האמצעית והכא סגי לה בבדיקה האמצעית והר"ז הלוי ז"ל כתב שאין ללמוד בדיקת הזבה שצריכה ז' נקיים מבדיקת נדה הקלה שאינה צריכה אלא הפרשת טהרה בין השמשות לבד ואיני רואה כאן ספק דמסתברא דעדיף האמצע יותר מן הסוף דאיתחזק בטהרה כל הימים שאחר הבדיקה ובדיקה שאמרנו (לא) היינו שתכניס בגד לבן או צמר גפן לחורין ולסדקין עד מקום שהשמש דש ולא שתכניסנו מעט לקנח את עצמה. דההוא קינוח מיקרי ולא בדיקה כדמשמע לעיל בשילהי פ"ק (דף יב.) בעי מיניה ר'

אבא מרב הונא אשה מהו שתבדוק עצמה בתוך שיעור וסת. ומי משכחת בדיקה בתוך שיעור וסת והתניא איזהו שיעור וסת משל לשמש ועד שעומדין בצד המשקוף ביציאת השמש נכנס עד הוי וסת שאמרו לקינוח ולא לבדיקה אלמא בלא הכנסה לחורין ולסדקין קינוח מיקרי ולא בדיקה. ובדיקה הוזכרה אצל זב וזבה:

ו ת"ר ואשה כי תהיה זבה יכול אפי' זבה מכל מקום תהיה טמאה. ת"ל והיא גילתה את מקור דמיה לימד על הדמים שאינן אלא מן המקור. יכול על כל מראה זוב תהא טמאה ת"ל דם ואין דם אלא אדום. אין לי אלא מראה דם אדום כשהוא אומר דמיה מלמד שדמים הרבה טמאין בה האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוג וב"ש אומרים אף כמימי בשר צלי וכמימי תלתן. וב"ה מטהרין. בבשרה מלמד שהיא מטמאה בפנים כבחוץ והלא דין הוא ומה הזב שהוא טעון ביאת מים חיים אינו מטמא בפנים כבחוץ. נדה שאינה טעונה ביאת מים חיים אינו דין שלא תטמא בפנים כבחוץ. ת"ל בבשרה מלמד שהיא מטמאה בפנים כבחוץ. אין לי אלא נדה. זבה מנין ת"ל זובה שבעת ימים תהיה בנדתה ולא בזיבתה כל שבעה יכול עד שתהא רואה דם כל שבעה. ת"ל תהיה אע"פ שאינה רואה אלא ראיה אחת. מנין שאינה טובלת מבעוד יום. ת"ל שבעת ימים תהיה בנדתה תהא בנדתה כל ז'. ואשה כי יזוב זוב דמה בין גיורת בין שפחה בין משוחררת בין בת ישראל. ימים שנים. יכול ימים הרבה. אמר רבי עקיבא כל ששמועו מרובה ושמועו מועט תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת. א"ר נחמיה וכי למה בא הכתוב לפתוח או לנעול והלא לא בא לנעול אלא לפתוח אם אתה אומר ימים י' והלא אינו אלא ק' אלא אלף אלא רבוא. וכשאתה אומר ימים שנים פתחת. אמר רבי מנא משום רבי יהודה ימים שנים. יכול ימים הרבה. אם מרובין הן והלא כבר נאמר רבים. הלא לא דיבר אלא בימים מועטין. וכמה הן. הוי אומר ימים שנים רבים שלש יכול רבים עשרה. אמר ימים ואמר רבים מה ימים מיעוט ימים שנים אף רבים מיעוט רבים שלשה. יכול שנים ושלשה הרי חמשה וכי נאמר ימים ורבים והלא לא נאמר אלא ימים רבים. הא כיצד הרבים הללו יהו מרובים על שנים. וכמה הן. הוי אומר שלשה יכול הרואה שלשה בתחלה תהא זבה ומה אני מקיים ואשה כי תהיה זבה ברואה יום אחד אבל ברואה שלש בתחילה תהיה זבה. ת"ל על נדתה אחר נדתה היא מטמאה ואינה מטמאה בתחילה. אין לי אלא סמוך לנדתה מופלג מנדתה מנין. ת"ל או כי תזוב אין לי אלא מופלג מנדתה יום אחד שנים שלשה ארבעה חמשה ששה שבעה שמונה תשעה עשרה מנין. מה מצינו ברביעי שהיא ראוי לספירה וראוי לזיבה אף אני אביא את אלו שהן ראויין לספירה שיהו ראוין לזיבה ומנין לרבות את אחד עשר. ת"ל בלא עת נדתה. או יכול שאני מרבה את שנים עשר אמרת לא ומה ראית לרבות אחד עשר ולהוציא שנים עשר. מרבה אני את אחד עשר שהוא ראוי לספירת או כי תזוב. ומוציא אני את שנים עשר שאינו ראוי לספירת או כי תזוב. אין לי אלא הרואה שלשה שהיא זבה גדולה ומנין הרואה שנים שתהא זבה קטנה. ת"ל ימי ומנין אפי' אחד ת"ל כל ומנין ששומרת יום כנגד יום ת"ל טמא יהיה יכול כשם ששומרת אחד לאחד כך תספור שנים לשנים. ודין הוא ומה הזב שאין סיפר אחד לאחד סופר שבעה לשתי ראיות זבה שהיא סופרת אחד לאחד אינו דין שסופרת שנים לשנים ת"ל יהיה לה אין לה אלא יום אחד. ואם טהרה מזובה כשתפסיק מזובה וספרה לה לעצמה. שבעת ימים יכול בין סמוכין בין מפוזרין ת"ל ואחר תטהר אחר אחר לכולן. רבי שמעון אומר ואחר תטהר אחר המעשה תטהר כיון שטבלה טהורה להתעסק בטהרות. אבל אמרו חכמים לא תעשה כן שלא תבא לידי ספק. כללא דנקטינן מהני מתנייתא. דנדה דאורייתא היכא דאתחילה וחזיא דמה יומא חד ההוא יומא קמא דחזיא ביה הוי תחלת נדה ומשלמה עלה שבעה יומי. לא שנא חזיא דם בכולהו יומי ולא שנא לא חזיא אלא חד יומא. וכדנפקן שבעה יומי טבלה בליל שמיני ומשתריא לבעלה. ואי חזיא דם ביום השמיני הרי עיילה לה לתוך אחד עשר יום שבין דם נדה לדם נדה שהן ימי זיבות. וכיון דחזיא בהן חד יומא הוי לה (זובה) זבה קטנה וחיישינן דלמא אתיא למיחזי למחר הלכך בעיא שימור תשיעי. ואי חזיא יום תשיעי בעיא שימור יום עשירי ועדיין זבה קטנה היא ואי לא חזיא ביום עשירי טבלה ומשתריא לערב. ואי חזיא גם ביום עשירי הויא לה זבה גדולה דהא חזיה שלשה ימים רצופין ובעיא למיתב שבעה נקיים. הכין דינא בהלין יומי זיבות אי חזיא דם חד יומא. משמרת כנגדו חד

יומא ואי חזיא תרי יומי משמרת להו נמי חד יומא לבד מיום י"א דלא בעיא שימור הואיל ונפקן ימי זיבות והוה ליה י"ב תחלת נדה ואי חזיא ביה הוי לה נדה כל שבעה הדין הוא דינא דאורייתא דהוו עבדן בנות ישראל כל זמן דהוו רבנן בקיאי בחזותא דדמא. וכיון דאימעוט רבנן דהוו בקיאי בהכי (בחזותא) וחלשא דעתייהו דלא הוו יכלי לאפרושי בין דם טהור לדם טמא. כדאמרינן (לעיל דף כ.) אמר רבי יוחנן חכמתיה דרבי חנינא גרמא לי דלא אחזי דמא. דכי מטמינא מטהר מטהרנא מטמא. ואמר רבי זירא טיבעא דבבל גרמא לי דלא חזאי ומה (רבי אבא) רבה דידע בטיבעא לא חזי ואנא אחזי וחזו נמי דנשי לא ידעי תיקון. וסתות חשו רבנן דלמא משלמא דם טמא לדם טהור וטבלן ואתי לידי איסור כרת דהא אפשר למיהוי כל דם דחזיא בשית יומי טהור. וליכא טמא אלא הך דחזיא בשביעי בלחוד וצריכה למשלם עליה שבעה יומי וכיון דסבירא להו דדם דכולהו שבעה טמא הוא אמרי כבר שלימו לן שבעה וטבלן לאורתא ואתו לידי איסור כרת ועוד כיון דלא בקיאי בתיקון וסתות זימנין דחזיא דם וביום השמיני לראייתה חזיא דם וטבלה לערב ומשמשת עם בעלה. וזימנין דראייה קמייתא הויא בתוך אחד עשר יום וצריכה למיתב שבעה על ראייה בתרייתא. הלכך חשו רבנן למילתא ועבדו הרחקה לסלוקי כל ספקי. ואצריכו למיתב ז' נקיים על כל דם דלא ליגעו באיסורא דאורייתא. והיינו דאמרי' בפרקין (ד' סח) אמר רב יהודה אמר שמואל התקין רבי בסוריא ואית דגרסי בשדות ראתה יום אחד תשב ששה והוא. שנים תשב ששה והן שלשה תשב שבעה נקיים: אמר ר' זירא בנות ישראל הן החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים. ואע"ג. דבהאי תקנה דרבי ליכא למיחש בה לאיסורא כלל. עבדו רבנן הרחקה יתירתא ונהיגו בנות ישראל כר' זירא דהא אמרינן דהך דר' זירא הלכתא פסיקתא היא כדאמרינן התם (ברכות דף לא.) לענין אין עומדין להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה ה"ד הלכה פסוקה אמר אביי כי הא דאמר ר' זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים והכי נמי עבדינן בימי טוהר דיולדת ואע"ג דקי"ל כרב דאמר (ד' לה:) מעיין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתו. כיון דאיכא יולדת בזו דצריכה שבעה נקיים בימי טוהר עבדינן נמי הרחקה יתירא כרבי זירא וכל דם דחזיא בימי טוהר יתבא עליה שבעה נקיים ובתר הכי טבלה ומשתריא לבעלה. ואע"ג דלא נפקו ימי טוהר כיון דיתבא שבעה נקיים ותו לא חזיא שריא. והראב"ד ז"ל והרמב"ן ז"ל כתבו ג"כ שאין לנו עכשיו דם טוהר כדי שלא יבא הדבר לכלל טעות. ואם החמירו על בנות ישראל לישב על דם טיפה כחרדל שבעה נקיים כדי שלא יבא לטעות בין ימי נדה לימי זיבה ובין רואה יום אחד לרואה שלשה. כ"ש שיש לחוש שמא יבא הדבר לידי קלקול שמא יבא לטעות בין ימי טוהר לימים שלאחר ימי טוהר אבל בעל הלכות ורב אחאי (בשאלתות לפנינו לא נמצא בשום מקום) כתבו דאף בזמן הזה נוהגין ימי טוהר על דין התורה והרמב"ם ז"ל כתב (בפי"א מהל' איסורי ביאה) שהדבר תלוי במנהג. שלא החמירו בנות ישראל אלא בדם טמא לישב על כל דם טומאה ז' נקיים דזבה גדולה כדי שלא יבא הענין לכלל טעות אבל בדם טוהר לא החמירו ועדיין נשאר הענין על דין תורה וכן נוהגין בצרפת ובאשכנז:

ז גרסינן בכתובות (ד' עב.) אמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה. והיכא דלא הוחזקה נדה ותבעה בעלה ואמרה לו טמאה אני וחזרה ואמרה לו טהורה אני אינה נאמנת (שם ד' כב:) ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת :

ח ת"ר והדוה בנדתה וקנים הראשונים אמרו תהא בנדתה שלא תכחול ולא תפקוס עד שתבא במים עד שבא ר' עקיבא ולימד א"כ נתגנית על בעלה ונמצאת בעלה מגרשה הא מה אני מקיים והדוה בנדתה תהא בנדתה עד שתבא במים. ומכאן למדו לטבילת נדה מן התורה. ורב יהודאי גאון ז"ל כתב בתשובה טבילת נדה מן התורה ק"ו ממגעה דבנוגע במשכבה כתיב והנוגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וכ"ש במגע עצמה. וק"ו לנדה עצמה שהיא בטומאתה עד שתבא במים. ורבינו תם ז"ל אומר דטבילת נדה שמעינן מהאי קרא אך במי נדה יתחטא ודרשינן (ע"ז דף ע"ה:) במים שהנדה טובלת בהן. וקיימא לן דנדה וזבה לא בעו מים חיים דתניא (תוספתא דמגילה פ"א) אין בין זב לזבה אלא שהזב טעון מים חיים והזבה אינה טעונה מים חיים אלא מי המקוה שכל הגוף עולה בהן. וכמה הן. אמה על אמה ברום שלש אמות. ושיערו חכמים מי המקוה

ארבעים סאה:

הלכות כלאי בגדים

א דף סא: אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא בגד שאבד בו כלאים צובעו ומותר. א"ל רבא לרפרם בר פפא מנא ליה לסבא הא. אמר ליה מתני' היא דתנן בודק עדשמגיע לסלע או לקרקע בתולה ואי ליכא אימור עורב נטלה. ה"נ עמרא וכיתנא לא סליק בהו ציבעא בהדי הדדי וכיון דלא ידיע אימור מינתר נתר:

ב אמר רב אחא בריה דרב יוסף משמיה דמר זוטרא האי מאן דרמי ליה חוטא דכתנא בגלימא דעמרא ונתקיה ולא ידע אי נתיק אי לא נתיק שפיר דמי מ"ט מדאורייתא שעטנז אמר רחמנא עד שיהא שוע וטווי ונוז. ורבנן הוא דגזור בהו והא כיון דנתקיה נתקיה. מתקיף לה רב אשי ואימא או שוע או טווי אי נוז. והלכתא כמר זוטרא מדאפקינהו רחמנא בחדא לישנא:

ג פירש רש"י שוע וטווי ונוז שיהא הפשתן והצמר מתוקנין יחד במסרק וטווין יחד וארוגים יחד. דנוז היינו ארוג. וקשיא דא"כ אמאי הוצרך להתיר כלאים בציצית (יבמות דף ה:) והלא התכלת צריך להיות סרוק לבדו) וטווי לבדו ונוז שפירש) דהיינו ארוג קשה דא"כ אמאי הוי האי חוטא דכיתנא בגלימא דעמרא ספיקא דרבנן והלא כל אחד היה שוע לבד וטווי לבד וארוג יחד. ודוחק הוא לומר שלא היה שוע או לא היה טווי. ועוד אמאי פריך ואימא או שוע או טווי או נוז דשוע בלא נוז לאו בגד הוא כיון דאינו ארוג. ואיץ לפרש ואימא שוע בהדי נוז או טווי בהדי נוז או נוז לחודיה. דאם כן שוע וטווי דכתב רחמנא למה לי כיון דבנוז לחודיה הוי כלאים. ועוד מ"ש שוע וטווי דקאי אכל חד וחד צמר לחודיה ופשתים לחודיה ונוז קאי אתרווייהו כחדא. ועוד היכי משכחת לה נוז לחודיה בלא שוע ובלא טוי. ועוד אמאי צריך קרא לאריג הא מיחדו נפקא (לקמן סי' יז) דשתי תכיפות חיבור וכל שכן ארוג ופירש ר"ת שעטנז יחדו שיהיה כל אחד שוע לבד טווי לבד נוז לבד ואחר כך מחובר יחדיו. ונוז היינו שזור כדתנן במסכת כלאים (פ"ט) נלוז ומליז הוא לאביו שבשמים לשון (דברים לב) עקש ופתלתול לפי שהחוט מתעקם ונפתל. והאי חוטא הוי ספיקא דרבנן לפי שלא היה שזור. ופריך מנלן דבעינן כל שלשתן) יחדיו אימא או שוע וחיברו כעין לבדים. או טווי בלא שוע ונוז כעין בגדים גרועים דלא שזירי ולא שוע. או נוז שזור פתיל של צמר ופשתים וחיברו והא דאיצטריך למשרי כלאים בציצית. משום דבעינן שיהא חוט של תכלת שזור כדאיתא בעירובין) בפ' בתרא המוצא תכלת בשוק לשונות פסולה חוטין כשרה ומוקי לה בשזורין דכיון ששזורין ודאילשם תכלת טוובספרימפיק לה מקרא דשזורין בעינן דקאמר התם פתיל תכלת שיהא טווי ושזור. אין לי אלא תכלת. לבן מנין אמרה תורה ב תן תכלת (בציצית) ותן לבן מה תכלת טווי ושזור אף לבן טווי ושזור. וסתם בגדים נמי יש להן חוטים שזורין בסוף הבגד כדי שלא יפסיד הבגד כדאמרינן בפ' בתרא דעירובין ודלמא אדעתא דשיפתא דגלימא עייפינהו. והא דתנן במסכת כלאים בפרק בתרא אין חייבין משום כלאים אלא על טווי ואריג שנאמר לא תלבש שעטנז עד שיהא שוע וטווי ונוז לאו משום דנוז היינו אריג דא"כ היה לו לומר דאינו חייב אלא שוע טווי ואריג אלא לאו למדרש כוליה שעטנז קאתא אלא משום טווי לחודיה נקטיה. אבל ארוג נפקא לן מיחדו:

ד תנן בפרק בתרא דכלאים אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים כדכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו צמר הוא צמר רחלים ואילים ולא צמר גמלים וארנבים. ובירושלמי דריש לה מקרא דכתיב ומישע מלך מואב היה נוקד מהו נוקד רועה והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אילים צמר אין לך קרוי צמר אלא צמר אילים. וכן פשתים דוקא שאין לו שם לווי אבל לא פשתים שלם. ולא פשתים קנבוס. פירוש מיני פשתים הן הנקראים כך:

ה צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה אם רוב מן הגמלים מותר ואם רוב מן הרחלים אסור. אם רוב מן הגמלים מותר פי' לערב בו פשתן כי נתבטל צמר רחלים ברוב וכן פשתן וקנבוס שערבן זה עם זה אם רוב קנבוס מותר לערב בו צמר. וגרסינן בירושלמי צמר ופשתים שטרפן אסור כיצד עושה מביא ליטרא ועוד צמר גמלים ומבטלן. אבא בר רב הונא בשם רב ירמיה צמר ופשתים שטרפן בטלן. רב אמר אסור בתערובתן: מה מפליג) מה דאמר רב כשעשאן בגד אחד בפני עצמו אסור דעשאן בגד לא שייך ביה ביטול אפי' חוט אחד בכל הבגד כדתניא בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים ולא יעשנו מרדעת לחמור אבל עושה אותו תכריכין למת. ולא אמרינן שיבטל ברוב מאחר שאין מקומו ניכר בכל הבגד. כדאמרינן

בשלהי תמורה דצמר דבכור ושער דנזיר שנארגו בבגד דבטל אי לאו דעביד מיניה ציפרתא פי' שארג צורת ציפור מן השער דחשיב ולא בטיל) דלא שייך ביטול ברוב אלא איסור שנתערב בהיתר. אבל היתר שנתערב בהיתר וע"י תערובת זה נאסר לא שייך ביה ביטול ברוב. דאין כאן אלא חתיכה אחת של איסור. והא דבעינן נתינת טעם בבשר בחלב כמו בשאר איסורים אע"ג דהוי היתר בהיתר ולא שייך ביה בטול כיון שע"י תערובת נאסר. שאני התם דדרך בישול אסרה תורה ולא מיקרי בשר בחלב בלא נתינת טעם. תוספתא בד"א בזמן שהביא פשתן וצמר וטרפן זה בזה אבל העושה חלוק שכולו צמר גמלים או כולו צמר ארנבים וארג בו חוט אחד של צמר וחוט אחד של פשתן אסור פירוש ששני חוטין של צמר ושל פשתן זה אצל זה. אבל אם חוט של צמר בצד אחד וחוט של פשתן בצד אחר מותר. ירושלמי אילו כתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים הייתי אומר אין אסור אלא מלבוש. ת"ל לא יעלה עליך אי לא יעלה עליך הייתי אומר לא יפשיל הקופה לאחוריו ת"ל לא תלבש מה מלבוש מיוחד דבר שהוא מהנה הגוף אף אין לי אלא כל דבר המהנה הגוף. לאיזה דבר נאמר לא יעלה עליך. רבי נתן בר בבא ר' יונה בשם רבי זירא שאם היה בגד גדול מקצתו יש בו כלאים ומונח בארץ ומקצתו אין בו כלאים לא יתכסה בצד השני:

ו גרסינן בברכות אמר רב יהודה אמר רב המוצא כלאים בבגדו פושטו אפי' בשוק שנאמר אין חכמה ואין תבונה וגו' כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב. ונראה דדוקא בכלאים דאורייתא אבל כלאים דרבנן לא. מדפריך עלה מקברו את המת וחזרו ולפניהם שני דרכים אחת טהורה ואחת טמאה בא בטהורה באין עמו בטהורה בא בטמאה באין עמו בטמאה משום כבודו ומשני תרגמה רבי אבא בבית הפרס דרבנן ותו פריך מגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה תרגמה רבה בר שבא בלאו דלא תסור. ירושלמי הרי שהלך בשוק ונמצא לבוש כלאים. תרין אמוראין חד אמר אסור וחד אמר מותר מאן דאסר דבר תורה ומאן דמתיר כדאמר רבי זירא גדול כבוד הבריות שדוחה את המצוה בלא תעשה שעה אחת. תני אין מדקדקין לא במת ולא בכלאים בבית המדרש. ר' יוסי הוה יתיב ומתני והוה תמן מיתא מאן דנפק לא אמר ליה כלום ומאן דיתיב לא אמר ליה כלום. רבי אמי הוה יתיב ומתני אמר חד לחבריה את לבוש כלאים אמר ליה רבי אמי שלוף מאניך והב ליה וסבר רבי אמי כאמורא דשרי אי נמי בכלאים דרבנן. אי נמי בכלאים דאורייתא) ודאי המוצא כלאים בבגדו אין חכמה ואין תבונה לנגד השם וצריך לפושטו אפילו בשוק אבל אם אדם רואה כלאים בבגדי חבירו והלובש כלאים אינו יודע אין לומר לו בשוק עד שיגיע לביתו דמשום כבוד הבריות ישתוק ולא יפרישנו משוגג :

ז השיריים והכלך אין בהם משום כלאים שיריים הוא מטכסא מין מעיל עשוי ממשי. כלך יש בכרכי הים כמו צמר הגדל על האבנים שבים המלך ותבניתו כתבנית הזהב והוא רך ביותר וכלך שמו ודומה לצמר רחלים אבל אסורין משום מראית העין דדמו לצמר או לפשתן. ומיני שיריים הללו לא היו מצויין ביניהם דבריש במה מדליקין בעי למימר דשיריים היינו שירא פרנדא ובשלהי סוטה אמרינן משחרב בית המקדש בטלו שירא פרנדא וזכוכית לבנה פי' שאינן מצויין. לא שבטלו לגמרי דאמרי' בפרק אין עומדין תבר קמייהו זוגיתא חיורתא. הלכך יש לחוש למראית העין דמתוך שאינם מצויין ואין בקיאין בהן יהיו סבורין שלובש כלאים) ומתוך זה אסרתי באשכנז שלא לתפור בגדי קנבוס תחת בגדי צמר לפי שאין בגדי קנבוס מצויין באשכנז ויהיו סבורין שהוא בגד פשתן. והאידנא מצויין בגדי משי בינינו והכל מכירין בהן הלכך מותר לתפור בגדי משי תחת בגדי צמר וגם חוטי משי בסרבל של צמר:

ח הכרים והכסתות אין בהן משום כלאים לפי שכרים וכסתות עשויין לשכיבה ואמרינן ביומא בפרק בא לו לא יעלה עליך אבל מותר להציע תחתיך אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תכרך עליו נימא. אפילו עשר מצעות זה על זה וכלאים תחתיהם אסור לישן עליהם. וכרים וכסתות שהן קשין ואין דרכן ליכרך על בשרו התירו בשאין בשרו נוגע בהן ומפרש בירושלמי דוקא בריקן ובנתון על גבי איצטבא אבל מלא או ריקן ונתון ע"ג מטה אסור לפי שנכפף תחתיו ונכרך על בשרו:

ט אין עראי לכלאים דלבישת עראי לבישה היא ואסור ובפרק התכלת מייתי לה ומשמע התם דמיירי בטלית של קטן וגדול יוצא בה עראי: לא ילבש כלאים

אפילו על גבי עשרה לבושים ואפי' לגנוב בהן את המכס. דדרך הוא שאין נותנין מכס מבגדים שאדם לבוש. ובמוכס שאין לו קצבה או במוכס העומד מאליו דאי בסתם מוכס אפילו בלא כלאים אסור לגנוב את המכס אם ישראל חכרו מאת המלך דדינא דמלכותא דינא. וסבר האי תנא דדבר שאין מתכוון אסור ופליג אמתני' דלקמן מוכרי כסות מוכרין כדרכן. והלכתא כמתני' דלקמן דקיימא לן כרבי שמעון דדבר שאין מתכוין מותר. מטפחות הידים ומטפחות הספרים ומטפחת הספג אין בהם משום כלאים. רבי אליעזר אוסר מטפחת הידים מפה שרגילין לפרוש על השולחן ולקנח בה את הידים. מטפחות ספרים שמשימין על ספר תורה מטפחת הספג שמסתפגין בהן אחר הרחיצה ר"א אוסר. מפרש בירושלמי מטפחת הידים פעמים שמחמם בה ידיו. ומטפחות ספרים פעמים עושה אותן כמין תיק ומשימה בחיקו ומתחמם בה. ומטפחות הספג פעמים שרואה רבו ומתעטף בה. בירושלמי פוסק הלכה כרבי אליעזר. ואמר רבי זריקא כשהיו מביאין לר' אבינא ביעתא במפה דאית בה כלאים לא מקבל על שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ומביא ראיה ממתני' דלקמן מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוון בחמה מפני חמה) אלמא מניעת החום חשיב לבישת הנאה כמו לבישה למנוע הקור והגשמים הלכך לא מקבל הביצה במפה שיש בה כלאים מפני שמונעתו מליכוות בביצה. מטפחת הספרים אסור משום כלאים כשבני אדם מסתפרין פורסין עליהן סדין כדי שלא יתלכלכו בגדיהם. ירושלמי אמרינן במכוין לשם מלבוש אבל אינו מכוין לא. יש מקומות שמטפחות שלהן יש להן בית ראש ולובשין כמין מלבוש כמו שעושין בארץ ספרד:

י תכריכי המת ומרדעת החמור אין בהן משום כלאים. לא יתן את המרדעת על כתפו אפילו להוציא עליה את הזבל. בפירקין (ד' סא:) פליגי בה אמר רבי אמי לא שנו אלא לסופדו אבל לקוברו אסור. ורבי יוחנן אמר אפילו לקוברו מותר דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות. והלכה כרבי יוחנן שהיה רבו של רבי אמי. יראה מדנקט גבי כרים וכסתות ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן וגבי מרדעת לא תני מכלל דבמרדעת אפילו בשרו נוגע בהן שרי משום דמרדעת קשה אבל כרים וכסתות רכין הן. כדמוכח בזבחים פרק דם חטאת (ד' נד:) דקאמר התם והא כרים וכסתות דרכין הן ותנן היתה של עור וכו' הלכך בעינן שלא יהא בשרו נוגע בהן שלא תכרך עליו נימא והא דאסרינן לעשות מרדעת מבגד שאבד בו כלאים. אבד שאני דחיישינן כיון שאין הכלאים ניכרים שמא יקח ממנה לעשות טלאי לבגדו:

יא מוכרי כסות מוכרים כדרכן ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. והצנועין מפשילין במקל לאחוריהם. תופרי כסות תופרין בדרכן ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. והצנועין תופרין בארץ מהכא מוכח בפ' כירה דדבר שאין מתכוין מותר אפילו במידי דאי מתכוין איכא איסורא דאורייתא:

יב הברסין והברדסין והדולמטקיון ומנעל הפינון לא ילבוש עד שיבדוק. רבי יוסי אומר הבאין ממדינת הים אין צריכין בדיקה מפני שחזקתן של קנבוס. מנעל של זהב אין בו משום כלאים ברסין וברדסין הן גלופקרין שמכסין בהן את המטות אלא שאלו דקין ואלו עבין. דולמטקיון מעפורת. מנעל הפינון עשוי כמין מנעל מפסולת הצמר. עד שיבדוק שמא פשתן מעורב בהן. ממדינת הים אין צריכים בדיקה ירושלמי הדא דתימא בראשונה שלא היה פשתן מצוי בכל מדינות אבל עתה שהפשתן מצוי בכל מקום צריך בדיקה. והאידנא הפשתן מצוי בכל מדינות הילכך בגדים הנקחין מן העובד כוכבים צריך להתיר תפירתן ולתופרן בקנבוס. מנעל של זרב לשון חימום כמו יזורבו נצמתו מנעל העשוי לחמם הרגל ומגיעין עד הארכובה ומתיפים בפנים בלבדים או בצמר אין חוששין שמא פשתן מעורב בהן. אין אסור משום כלאים אלא טווי וארוג שנאמר לא תלבש שעטנז שוע וטווי ונוז. רבי שמעון אומר נלוז ומליז את אביו שבשמים עליו. לעיל (סימן ג) פירשתי דין שוע וטווי ונוז. נלוז לשון עיקום כמו (משלי ג) אל יליזו מעיניך. הלבדים אסורין מפני שהן שועין. טורפין צמר ופשתן יחדיו ועושין אותו כמין בגד בלא טויה ואריגה. ואסור מדרבנן דמדאורייתא בעינן שוע וטווי ונוז:

יג סיף של צמר ופשתן אסור מפני שהן חוזרין לאריג סיף הוא חוטין גסין שנותנין האורגין אותו בשפת הבגד ואין אורגין אותו בתוך הבגד אלא תוחבין לתוך אריגה ונקרא סיף. ואם עשה חוטין של צמר לבגד פשתים או

חוטי פשתים לבגד צמר אסור. ובערוך פי' צילצול של צמר:

יד ר' יוסי אומר משיחות של ארגמן אסורות מפני שהוא מולל עד שלא קושר משיחות הן חוטין מחוברין כעין חבלים אסורות לחגור על גבי חלוק של פשתן. מפני שהוא מולל. דרכן היה לתופרן ולחברן הנה והנה בתכיפה קודם שיקשור ויחגור בו ותמיד היה מחובר לחלוק. מולל מלשון (מ"ק דף כו.) וכולן רשאין לשלול ולמלול. וכן (שם) וקורע בתוך המלל:

טו לא יקשור סרק של צמר בשל פשתן לחגור את מתניו אע"פ שהרצועה באמצע. פירוש לא יעשה חגורה של פשתן מצד אחד ושל צמר מצד אחר ורצועה באמצע אע"פ שאין הפשתן מחובר לצמר. לפי שכשהוא חוגר את מתניו קושר שני ראשים של צמר ושל פשתים ביחד. הא לאו הכי שרי שאין הרצועה מחברן אלפי מנהג העולם שנהגו לחבר עורות התפורות בפשתן תחת בגדי צמר אע"פ שהתפירה מחברת העור והבגד יחדיו. ומיהו התם שרי טפי דאיכא שתי הפסקות בין הפשתן והצמר. חוט הפשתן מחובר לעור ועור לבגד על ידי חוט של תפירה וההיא של תוספתא דאסרה חלוק של צמר גמלים וארג בו חוט של צמר (בצד זה) וחוט של פשתן מיירי כשחוט של פשתן ושל צמר זה אצל זה. והרמב"ם ז"ל כתב (פ"י מהלכות כלאים) אם קשר גדיל של צמר בגדיל של פשתן אסור אע"פ שהרצועה באמצע ותלה הטעם לפי שקושר שני ראשים ביחד כשהוא חוגר וכן כתב העושה בגד מצמר גמלים או צמר ארנבים או קנבוס וארג בו חוט של צמר מצד זה וחוט של פשתן מצד זה הרי זה אסור משום כלאים:

טז אותות הגרדיים והכובסים אסורות משום כלאים. דרך גרדי וכובס לרקום שם הבעלים על הבגדים. ובחוט של פשתן על בגד צמר אסור. פי' אסור ללבוש הבגד בעוד האות עליו. אבל הגרדי והכובס מותר לעשותן דתנן (כלאים פ"ח) כלאי בגדים מותרים לכל דבר ואינן אסורין אלא ללבוש:

יז התוכף תכיפה אחת אינה חיבור ואין בה משום כלאים והשומטה בשבת פטור. עשה שני ראשיה לצד אחד חיבור ויש בה משום כלאים והשומטה בשבת חייב. רבי יהודהאומר עדשישלש. תכיפה אחת הייט שתחב המחט בבגד פעם אחת אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה אם נטמא זה לא נטמא זה ואם הזה על זה לא נטהר זה. והשומטה בשבת ע"מ לחזור ולתפור פטור דכיון דלא הוי חיבור לאו כקורע ע"מ לתפור דמי. שני ראשיה לצד א' כגון שהעביר את המחט פעם אחת ולא העביר כל החוט והעביר את המחט פעם שנית נמצאו שני ראשיה מצד אחד וקשר שני ראשי החוטין יחד דבענין אחר אינו מתקיים כדאמרי' בכלל גדול גבי שתי תפירות והא לא קיימי אמר רבה בר בר חנה והוא שקשרו אבל אם העביר את התוט פעם אחת אע"פ שקשר שני ראשיו על שפת הבגד לא הוי חיבור.

יח השק והקיפה מצטרפין לכלאים אם חתיכת בגד צמר מחוברת לשק וחתיכת בגד פשתן מחוברת לקופה וחברן יחד בשתי תפירות מצטרפין אע"פ שמחובר לשני כלים ואסור להתכסות בשק ולא אמרינן האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ואינו חיבור והוא הדין לכל כלים. ירושלמי רבי ירמיה בעי הוא ובנו מהו שיצטרפו לכלאים. היך עבידא הוא לביש מאני דעמר ובנו מאני דכיתן נסב פסקי דעמר ועגל על תרוייהון. א"ר יוסי וההן בו נשוך פי' שחיבר מאני דעמר שעליו ומאני דכיתן שעל בנו בשתי תכיפות ואחר כך הקיף האב והבן חגורה של צמר שלא יתפרדו זה מזה הא לאו הכי פשיטא דלא הוי חיבור לפי שבעלי חיים נפרדין זה מזה ולא דמי לשק וקופה רבי חגי בעי הוא עצמו מהו שיצטרף לכלאים. היך עבידא. היה לבוש דרדסיה דעמרא בחדא ריגלא ודרדסי' דכיתן בחדא ריגלא. אמר רבי יוסי וההן בו נשוך. כלומר שחברו יחד מנעל של צמר שברגל זה למנעל של פשתן שברגל זה בשתי תכיפות ומיבעי ליה אי הוי חיבור לפי שדרך הלוכן נפרדין זה מזה:

יט תוספתא חלוק של צמר שנפרם כורכו בחוט של פשתן ואם תפרו אסור משום. כלאים. וכן כתב הרמב"ם ז"ל בגד צמר שנפרם מותר לכרוך אותו בחוטי פשתן וקושרו אבל לא יתפור. וכתב ר"ח ז"ל בתשובה דטעות הוא בתוספתא דקשר הוא חיבור לענין כלאים. כדאמרינן בפרק התכלת דקשר העליון דאורייתא מדאיצטריך להתיר כלאים בציצית. ונראה לי דלא קשיא דמיירי שחבר שני ראשי הקרעים וכרך החוט סביבם וקשרם יחד. ולא הוי חיבור חוט פשתן והחלוק של צמר כיון שיכול להוציא שני ראשי הקרעים בלא התרת הקשר.)וכיוצא בזה התיר ר"י מכסאות של פשתן וצמר בתוכו אע"פ שתופרין יחד הבגד והצמר

אשר בתוכו אין התפירה מחברת יחד הצמר והבגד לפי שיכול להוציא כל הצמר והתפירה נשארת קיימת. ואע"פ שתופר המכסה כל סביבותיו ואין יכול להוציא הצמר. הוי כשק של פשתן שמלאו צמר ותפר את פיו דלא הוי כלאים:

כ תוספתא (פ"ד) לובש אדם שני חלוקין אע"פ שפונדתו חגורה עליו מבחוץ ובלבד שלא יטרוף את המשיחה ויקשור בה בין כתיפיו כלומר שיקשור שתי חלוקית יחד בענין שאינו יכול להפרידן בלא התרת הקשר. תנן בפ"ק דיו"ט (ד' יד:) משלחין כלים בין תפורין בין שאינן תפורין אע"פ שיש בהן כלאים והן לצורך המועד. וקאמר עלה בגמרא כלאים למאי חזו. ומשני בוילון והאמר עולא מפני מה אמרו וילון אסור מפני שהשמש מתחמם כנגדו פי' אסור לעשותו כלאים אלא בקשין כי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע האי נמטא גמדא דנרש שריא הם בגדים לבדים והן קשין כמו גמוד מסאניה (פסחים ד' קיא.) דבר שהוא נכווץ ונעשה קשה ומותרין אפילו בלבישה. דלבדין הרכין אסורין מדרבנן בפרק בתרא דכלאים הלבדין אסורין מפני שהן שועין אבל טווי ואריג אינו הילכך מדאורייתא שרו ובקשין אוקמוה אדאורייתא ושרו אפילו בלבישה: והא דקאמר אלא בקשים מיירי בבגדים שהן שוע טווי וארוג אלא שהן קשין דלא שייך בהו כריכת נימא הילכך שרי בהצעה. ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן דלבישה והעלאה דאורייתא והצעה דרבנן. וברכין גזור אפילו עשר מצעות זו על גב זו ובקשין לא גזור כדתנן במסכת כלאים (פ"ט מ"ב) הכרים והכסתות אין בהם משום כלאים ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן ודוקא בהצעה שרו אבל בלבישה והעלאה אסירי מדאורייתא אע"פ שהן קשין. דאמרינן בריש ערכין (ד' ג:) הכל חייבים בציצית כהנים לוים וישראלים ומסיק דכהנים איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל ואישתרו כלאים גבייהו וכו' קא משמע לן נהי דאישתרו בעידן עבודה וכו' וביומא בפרק בא לו (יומא ד' סט.) קאמר דבגדי כהונה קשין הן אלמא אע"פ שהן קשין אסירי מדאורייתא ותניא בתוספתא דכלאים כהן שיוצא בהן למדינה חייב ודוקא בלבישה אבל בהצעה שרו אבל בלבדים דאף לבישתן רכים אינה כי אם מדרבנן קשין אפילו בלבישה שרי. והא דקאמרינן כי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע האי נמטא גמדא דנרש שריא. לא שיהא דין קשין ונמטא שווין אלא כי היכי דשרי לבישת לבדים קשין לפי שלבישת הרכין אינה אלא מדרבנן הכא נמי שרי הצעת בגדים קשין לפי שאף הצעת הרכין אינה אלא מדרבנן: (ביצה ד' טו.)) אמר רב פפי עוילדין אין בהן משום כלאים פירש בתשובת הגאונים שרגילין ללובשן תחת מנעליהם וטולין עליהם עור תישים מעובדין תחת קרקעיתן וכנגד העקב של רגל יש עושין אותו של צמר וקורין אותו נמטי אין בהם משום כלאים. לפי שהעקב קשה ואינו מתחמם: אמר רב פפא הני צררי דפשיטי וזוזי אין בהן משום כלאים.) ודבזרני יש בהן משום כלאים פי' בגד כלאים שצרורין בו מעות מותר לתתן בחיקו שהמעות מקשין אותו ואינו מתחמם דבזרני שצוררין בו זרעים יש בו משום כלאים לתת בחיקו. ירושלמי (כלאים פ"ט ה"ה) אבוהי דרב ספרא שאל לרבי זירא מהו שיתן פריטא גו גולתא ומיקטרינהו בחוטא דכיתן מהו מיתן פריטא בגו סדינא ומיקטרינה בחוטא דעמר אמר ליה חכים רבי לרב הונא דרב הונא אמר אסור שמואל אמר מותר רבי יעקב בר אחא בשם רבי אסא אמר מותר. גרסינן בפרק במה בהמה (שבת ד' נד.) מכניס אדם חבלים לתוך ידו ובלבד שלא יכרוך ויקשור. לפי שכשהוא כורך חבל של צמר ושל פשתן סביב ידו וקושר מתחממת ידו ואסור משום כלאים: תוספתא אספלנית מלוגמא ורטיה אין בהם משום כלאים שאין זה דרך חימום:

הלכות מקוואות

א ת"ר אלו נאמר ומקוה המים יהיה טהור יכול אפי' מילא מים על כתפו ועשה מקוה לכתחלה יהיה טהור ת"ל מעיין מה מעיין בידי שמים אף מקוה בידי שמים אי מה מעיין מטהר בכל שהוא אף מקוה מטהר בכל שהוא תלמוד לומר אך מעיין מעיין מטהר בכל שהוא והמקוה במ' סאה. אי מה מעיין מטהר בזוחלין אף מקוה מטהר בזוחלין. ת"ל אך מעיין מעיין מטהר בזוחלין והמקוה באשבורן. היה אומר ר"י דהך ברייתא דפסלה מקוה שכולו שאוב מקרא לאו דרשה גמורה היא דאפילו מקוה שכולו שאוב כשר מן התורה אלא שחכמים פסלוהו והאי קרא אסמכתא בעלמא הוא והביא ראיה מן התוספתא בריש פרק שני דמקואות מקוה שהניחו ריקם ובא ומצאו מלא כשר מפני שזה ספק מים שאובין למקוה ומדמכשר ליה מספק אלמא

כולו שאוב נמי מדרבנן דאי מדאורייתא לא הוה מכשר ליה מספק והלשון משמע כן דקתני מפני שהוא ספק מים שאובין. וליכא למימר דלא מיירי בכולו שאוב אלא שהיו בו מים והיה חסר דא"כ הוה ליה למימר שהניחו חסר ובא ומצאו שלם. דריקם משמע שהיה לגמרי ריקם ולא היה בו מים כלל. ועוד הביא ראיה מפרק קמא דפסחים דהא אמרינן משקה בי מטבחיא דכן וקאמר רבי שמעון בכלים טמאים בקרקע טהורים. ומפרש התם טעמא דבקרקע טהורין משום דחזו להטביל בהן מחטין וצינורות. אלמא אפילו כולו שאוב חזי להטביל בו מדאורייתא דבכולו שאוב איירי מדמפליג בין כלים לקרקע וסתם משקה בי מטבחיא נמי שאובין ומה שפירש ר"ת בספר הישר הא דאמר ג' לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה הלכה למשה מסיני. היינו כשאין שם מים אבל בסוף אינן פוסלין אלא מדרבנן. והביא ראיה מהא דתנן בפ' שני דמקואות דרבי אליעזר אומר רביעית מים בתחלה פוסל את המקוה ושלשה לוגין על פני המים. ומדמחמיר בתחלה מבסוף ש"מ דפוסלין בתחלה מדאורייתא. אומר ר"י שלא מצינו בשום מקום הלכה למשה מסיני בפסול מקוה. ואם ישנו בשום מקום יש לפרשו כמו הלכה למשה מסיני עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית דברייתא דמס' חגיגה שאינה אלא כלומר דבר ברור כהלכה למשה מסיני וכן כל באמת הלכה היא שאומר בש"ס גבי מילי דרבנן כההיא רפ"ק בשבת לא יקרא לאור הנר באמת אמרו החזן רואה היכן התינוקות קורין ומפרש רבינו תם התם כל באמת הלכה. כתוב בירושלמי הלכה למשה מסיני. אע"ג דאיסור רואה לאור הנר מדרבנן אלא דבר ברור כהלכה למשה מסיני קאמר. והא דמחמיר רבי אליעזר בתחלה משום דרביעית הוא שיעור טבילת מחטין וצינורות וכבר יש שם מקוה פסול עליו. וגם רשב"ם כתב דכולו שאוב פסול מדאורייתא. והביא ראיה מההיא דתורת כהנים ברייתא שכתבתי למעלה ואינה ראיה דאסמכתא בעלמא היא כמו כמה מילי דרבנן דאסמכינהו אקרא בתורת כהנים. כמו מעשר ירק ופירות דדריש ליה בסיפרי מקרא. וכן דימוע דריש מאת מקדשו ממנו ובנדה מוכח דדימוע דרבנן. וכן אין עולין באילן ואין רוכבין על גבי בהמה דרישליה בתורת כהנים משבת שבתון ואם תאמר אי כולו שאוב מדרבנן אמאי פסלו שאיבה כלל אי אמרת בשלמא דכולו שאוב מדאורייתא גזרו רבנן שלשה לוגין שאובין דיפסלו אטו כולו שאוב והאי דעבדו רבנן האי שיעורא דשלשה לוגין משום דהוה דבר חשוב וחזו לרחיצת אדם. כדאמרינן בפ"ק דשבת בתחלה היו טובלין במי מערות סרוחין ונותנין על גביהן שלשה לוגין מים שאובין שהיו אומרים לא אלו מטהרין אלא אלו מטהרין אבל אם כולו שאוב מדרבנן אמאי גזרו בשאיבה כלל ויש לומר משום גזירה שמא יטבול בכלי דהא ודאי אסור מדאורייתא. דבור דומיא דמעיין בעינן שיהא בקרקע הילכך גזרו בשאיבה אפי' בג' לוגין ורבינו שמשון היה אומר דכולו שאוב פסול מן התורה. ומה שהביא ר"י ראיה ממקוה שהניחו ריקן אדרבה קשיא ליה מהתם דקתני כשר מפני שזה ספק מים שאובין וחזקת המקואות כשרות. פירוש כשאדם עושה מקוה עושהו כדי לטבול בו א"כ אינו ממלאהו מים שאובין אלא ממשיך לתוכו מים כשרין לטבילה. משמע דמשום הך חזקה הוא דכשר. והכי קאמר מפני שזה ספק מים שאובין וחזקת המקואות כשרות מוציא מידי ספק ודאי כשר הוא ואי לאו הך חזקה היה פסול מספק דספיקא דאורייתא הוא תדע דקתני סיפא צינור המקלח מים למקוה והמכתשת נתונה בצדו ספק מן הצינור למקוה ספק מן המכתשת למקוה פסול מפני שהפסול מוכיח. ואם יש רוב מקוה כשר מפני שזה ספק מים שאובין. ומדמכשרינן כשיש רוב מקוה מספק וכשאין רוב פסלינן מספק כיון שאין כאן חזקת המקואות כשרות שהפסול מוכיח שהמכתשת נתונה בצדו ומצינן למימר שנפלו מן הצינור למכתשת ומן המכתשת למקוה אלמא קודם שיהא רוב המקוה הוי שאיבה דאורייתא ופסלינן מספק. ולאחר שיש בו רוב מקוה הוי מדרבנן ומכשרינן מספק ועוד תניא שני מקואות של מ' מ' סאה א' שאוב וא' כשר וטבל באחד מהן מטומאה חמורה ועשה טהרות טהרותיו תלויות. ומדלא מטהרינן מספק אלמא כולו שאוב מדאורייתא. ועוד תנן בפ' שני דמקואות מקוה שיש בו שלש גומות של לוג לוג של מים שאובין אם ידוע שנפלו לתוכו מ' סאה מים כשרים עד שלא הגיעו לגומא השלישית כשר ואם לאו פסול. משמע דדוקא ידוע הא מספק פסול מדלא קתני אם ידוע שלא נפלו ארבעים סאה עד שלא הגיע לגומא השלישית פסול ואם לאו כשר. ומה שהביא ראייה מפסחים דחה

רבינו שמשון. הא דאמרינן בכלים טמאים הכי קאמר אותם שהיו בכלים טמאים אע"פ שהן עכשיו בקרקע. ובקרקע טהורין פירוש שמעולם היו בקרקע ולא באו לתוך כלי כלל כגון שהמשיכן מאמת המים לשם. והא דפריך בפרק המוכר את הבית מכלל דשאיבה דאורייתא בתמיה משמע דליכא שום שאיבה דאורייתא מדלא מוקי לה בכולו שאוב. היינו משום דמסתמא קתני צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה דמשמע דבכל פסול איירי אפי' בפסול שלשה לוגין : תנן בפ"ק דמקואות למעלה מהן מי מקוה שיש בו ארבעים סאה שבו טובלין ומטבילין למעלה מהן מי מעיין שמימיו מועטין שרבו עליו מים שאובין . שוה למקוה לטהר באשבורן. ולמעיין לטהר בכל שהוא פירוש טובלין אדם ומטבילין כלים דאף הם בעו מ' סאה כדאמר בפרק ג' מינין (נזיר ד' לח.) דבטלו רביעית דמקוה להטביל בו כלים. שרבו עליו מים שאובין שמילא בכתף ונתן לתוכו דאינו נפסל במים שאובין. וכן מקוה שיש בו מ' סאה אינו נפסל במים שאובין אפי' נתן לתוכו אלף סאין. כדתנן בפרק ששי דמקואות היו בעליון ארבעים ובתחתון אין בו כלום ממלא בכתף ונותן בעליון עד שירדו לתחתון מ' סאה ועל כרחך צריך ליתן בו יותר מארבעים סאה אלמא שאינו נפסל אפי' אם רבו השאובין על הכשרים. ועוד תנן בפרק שביעי נפל לתוכו יין או מוהל ושינה מראיו פסול כיצד יעשה ימתין עד שירדו גשמים ויחזרו מראיהן למראה מים. ואם יש בו ארבעים סאה ממלא בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו מראיהן למראה מים ותניא נמי בתוספתא בפרק ב' דמקואות שתי מקואות אחד יש בו ארבעים סאה ואחד אין בו ונפלו שלשה לוגין מים שאובין לאחד מהן אני אומר לתוך של ארבעים נפלווכמוכיחות כמה משניות במסכת מקואות ואין צריך להביא כולם דאף בלא ראייה סברא הוא דהא בהשקה נעשו זרועין להטהר מטומאתם והואהדין להטביל בהן. והא דמייתי בפרק הערל מקוה שיש בו ארבעים סאה נתן סאה ונטל סאה כשר עד רובו אבל טפי מרובו לא ר"ת ז"ל מוקי לה במי פירות ואמי פירות תני לה בפרק שביעי דמקואות. דקתני התם אבל שאר משקין ומי פירות כו' פעמים מעלין פעמים אין מעלין. כיצד מקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת נפל מהן סאה לתוכן לא העלוהו היו בו ארבעים סאה נתן סאה ונטל סאה כשר ואהא מפרש בפרק הערל דווקא עד רובו אבל במים שאובין אינו נפסל לעולם. והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ד מהלכות מקואות) מקוה שיש בו ארבעים סאה מים שאינן שאובין ושאב בכד ושפך לתוכן כל היום כולו הרי זה כשר מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות ונתן לתוכו סאה מים שאובין ואח"כ נטל ממנו סאה ה"ז כשר וכן נותן סאה ונוטל סאה והוא כשר עד רובו ודבריו תמוהין מתחלה כתב כיון דיש בו ארבעים סאה ממלא בכתף ושופך כל היום אע"פ שרבין עליו מים שאובין כשר ולמה יפסל בנתן סאה ונוטל סאה ביותר מרובו ואין לומר דהא דמכשר ברישא משום דיש במקוה מ' סאה מים כשרים הלכך אינו נפסל ברביית מים פסולין אבל בנותן סאה ונוטל סאה שלא נשארו במקוה מ' סאה מים כשרין ואי אפשר שלא יטול גם מן הכשרין הלכך אינו כשר אלא עד רובו דהא איהו גופיה כתב מקוה העליון שיש בו מ' סאה מים כשרים והיה ממלא בכלי ונותן לתוכו עד שירבו המים וירדו לתחתון מ' סאה הרי התחתון כשר וגם העליון הוא כשר אע"פ שבכל אחד מהן רוב מים שאובין ואין בשניהם אלא מ' סאה מים כשרין אלא ודאי ההיא דנתן סאה ונטל סאה במי פירות איירי כמו שפירש ר"ת ז"ל והחמירו חכמים במי פירות דלא חזו לטבילה כלל דמקוה מים כתיב הלכך פסלי ברובא. נחזור לפירוש המשנה שוה למקוה לטהר באשבורן כיון דרבו מים שאובין אינו מטהר בזחילה. ולמעיין לטהר בכל שהוא ולא בעי מ' סאה כמקוה. ואע"פ דבטלו רביעית דמקוה להטביל בו כלים. רביעית דמעיין לא בטלו. והכי נמי תניא תלמוד לומר אך מעיין מעיין מטהר בכל שהוא והמקוה במ' סאה ואסמכתא בעלמא הוא. דסגי במקוה ברביעית להטביל בו כלים. אלא משום דתקון רבנן מ' סאה נקטיה. ואפי' הכי קתני ומעיין בכל שהוא. והא דתנן המעיין מטהר בכל שהוא והמקוה במ' והיינו אפילו אחר שבטלו רביעית של מקוה כדפרישית. אומר ר"י דהיינו דוקא לטבילת כלים אבל לטבילת אדם בעינן ארבעים סאה רצונו לומר אפילו בקטן שכל גופו עולה בהן ומביא ראייה מדאמרינן פרק חומר בקדש (ד' כב.)דהא ארעא כולה חלחולי מיחלחלא ובעינן ארבעים סאה ובמקוה לא שייך לומר חלחולי מיחלחלא אלא במעיין שגידי המים מתחברין תחת הקרקע וקאמר דבעינן מ' סאה. אבל הראב"ד ז"ל כתב

דאפי' לאדם מטהרין בכל שהוא רק שיהא כל גופו עולה בהן בבת אחת. וכן כתב הרמב"ם ז"ל (בהלכות מקואות פ"ד). ונראה דברי ר"י כי אין להשיב על ראייה שהביא וגם מסתבר הואיל ושיערו חכמים מי מקוה אמה על אמה ברום שלש אמות מים שכל גופו עולה בהן לא פלוג באדם לשער בכל אחד לפי גופו:

ב תנן במסכת עדיות (פ"א) הלל אומר מלא הין מים שאובין פוסלין את המקוה שחייב אדם לומר בלשון רבו. שמאי אומר תשעה קבין. וחכ"א לא כדברי זה ולא כדברי זה עד שבאו שני גרדיים משער האשפות והעידו משום שמעיה ואבטליון ששלשת לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה וקיימו חכמים את דבריהם. והא דשלשת לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה לא בעינן שיהו שאובין בכלי שיש בו בית קבול. אלא אפי' נבלעו בכסות וסחטן לתוך המקוה. כדתנן בפ"ג דמקואות הסוחט את כסותו ומטול ממקומות הרבה רבי עקיבא מכשיר וחכמים פוסלין. ועוד תנן בפרק שביעי גבי מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות הטביל בו את הסגוס והעלהו ומקצתו נוגע במים טהור. הסגוס בגד עב של צמר והרבה מים נבלעים בו וכל זמן שמקצתו במים אין המים שבתוכו נחשבין שאובין כל זמן שלא העלהו לגמרי מן המים וטהור המקוה. אבל אם העלהו כולו מים שבתוכו שאובין והמקוה נחסרו המים שמתמצין מתוכו למקוה פוסלין אותו ותניא בתוספתא פרק שלישי דמקואות היה בראשו שלשה לוגין וירד וטבל במקוה שיש בו מ' סאה כשר. סחטו לתוך המקוה פסול. וכן אם זרק בחפניו שלשה לוגין מים פסל את המקוה. כדתנן בפ"ב דמקואות המסנק את הטיט לצדדין ומשכו ג' לוגין כשר. היה תלוש ומשכו ממנו שלשה לוגין פסול. פירוש המסנק מסלק את הטיט לצד אחד מלשון סונקין אותן בצד המזבח בפרק ב' דתמיד. ולא תלש את הטיט מן המים אלא בתוך המקוה סלקו לצד אחר. אבל אם תלשו מן המקוה בידיו הוי שאוב ואם משכו ממנו שלשה לוגין פוסל את המקוה אם לא היו בו מ' סאה. ועוד תניא בתוספתא וכן היה אומר רבי יוסי זילף בידיו וברגליו שלשה לוגין למקוה פסול. הוליכו עם הקרקע כשר. לגיון העובר ממקום למקום וכן שיירא העוברת ממקום למקום וזלפו בידיהן וברגליהן שלשת לוגין למקוה כשר ולא עוד אלא אפילו עשה מקוה מתחלה כשר לגיון הוא חיל רוכבי סוסים וגמלים וכן שיירא. ואם עשו מקוה ברגלי בהמות כשר. אבל אדם שזילף בידיו או ברגליו ג' לוגין למקוה חסר פסלו:

ג תנן בפ' ב' דמקואות מקוה שיש בו ארבעים סאה מים וטיט ר' אליעזר אומר מטבילין במים ואין מטבילין בטיט. ר' יהושע אומר בטיט ובמים. באיזה טיט מטבילין בטיט שהמים צפין על גבו ואם היו המים מצד אחד מודה רבי יהושע שמטבילין במים ואין מטבילין בטיט ומיהו הטיט מצטרף להשלים לארבעים סאה. כדאמרינן בשילהי פרק קמא דסוכה טיט הנרוק יוכיח שמצטרף לארבעים סאה והטובל בו לא עלתה לו טבילה. ודלא כפירוש רש"י שפי' שם והטובל בו במקוה שכולו טיט. דאין זה יוכיח דהכי נמי כולו אויר פסול בסוכה אלא במקוה שמצטרף ומועיל להשלים את המים לארבעים סאה הוא דקאמר דאם טבל בטיט לא עלתה לו טבילה. והשתא הוי דומיא דאויר דמקום שהוא מצטרף להכשיר את הסוכה קי"ל דאין ישנים תחתיו. וטיט הנרוק מפרש בפרק שני דזבחים כל שהפרה שוחה ושותה הימנו והיינו נמי כשיעור שהתנאים מפרשים :

יום שנד

ד (מקואות פ"ג) שנים שהיו מטילין למקוה זה לוג ומחצה וזה לוג ומחצה. הסוחט את כסותו ומטיל ממקומות הרבה והמערה מן הצרצור ומטיל ממקומות הרבה ר"ע מכשיר וחכמים פוסלין אר"ע לא אמרו מטילין אלא מטיל. אמרו לו לא כך ולא כך אמרו אלא שלשת לוגין שנפלו לו מכלי אחד משנים ומשלש מצטרפין. מארבעה אין מצטרפין בד"א כשהתחיל השני עד שלא יפסוק הראשון ובד"א שלא נתכוין לרבות אבל נתכוין לרבות אפילו קורטוב בכל השנה מצטרפין לשלשת לוגין :

ה (מקואות פ"ד) המניח כלים תחת הצינור אחד גדולים ואחד קטנים ואפי' כלי גללים כל אבנים כלי אדמה פוסלין את המקוה פי' גדולים המחזיקים מ' סאה בלח קטנים פחות מכדי סיכת קטן ולא מיבעיא הני דבמינן מקבלין טומאה אלא אפילו כלי גללים וכו' דבמינן אינן מקבלין טומאה חשיבי כלי לפסול את המקוה. אחד המניח ואחד השוכח כדברי בית שמאי. ובית הלל מטהרין בשוכח. בפ' קמא דשבת (ד' טז.) מוקי פלוגתייהו כשהניחן בשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו. בית הלל סברי בטלה מחשבתו

כשנתפזרו העבים ולא חשיבי שאובין לפסול את המקוה אלא כשנשאבו בכוונה כדתנן לעיל (מקואות פ"ב) המניח קנקנים בראש הגג לנגבן ונתמלאו מים דלא חשיבי כשאובין. וכן הסייד ששכח עציץ בבור ונתמלא מים וכן המסדר קנקנים בבור ונתמלאו מים ובית שמאי סברי לא בטלה מחשבתו. והא דמטהרי ב"ה דוקא כששבר הכלי או כפאו על פיו בלא הגבהה. ואם הגביהם ועירן נעשו שאובין כדתנן לעיל (מקואות פ"ה) גבי המניח קנקנים בראש הגג וכו' רבי יהושע אומר בין כך ובין כך ישבר או יכפה אבל לא יערה: (שם פ"ד) המניח טבלא תחת הצינור אם יש לה לבזביז פוסלת את המקוה. ואם לאו אינה פוסלת את המקוה זקפה לידוח בין כך ובין כך אינה פוסלת את המקוה. פירוש תחת הצינור המקלח מים למקוה אם יש לו לבזביז פירוש שפה מד' רוחותיה. ואם לאו שאין לה לבזביז אלא משלש רוחות אינה פוסלת. ואפי' הניחו כך שנשארו בה מים מצד אחד כיון דאין לה ארבע לבזבזים לא נעשית לקבלה. זקפה לידות כיון דאינה עומדת דרך קבלתה אינה פוסלת. ומיירי כגון דבלאו הטבלא היו המים נמשכין למקוה. דאי לאו הכי אע"פ דאין המים נפסלין מחמת שאיבה מ"מ נפסלין משום דהויה ע"י טהרה בעינן. כדאיתא בפ"ק דמקוואות:

ו החוטט בצינור כדי לקבל צרורות בשל עץ כל שהוא בשל חרס רביעית רבי יוסי אומר אף בשל חרס כל שהוא. לא אמרו רביעית אלא בשברי כלי חרס. פי' צינור שאין בו (אלא) ד' לבזבזים ומקלח מים למקוה. וחקק בו גומא שיתקבץ לתוכה עפר וצרורות שעוברים עם המים וחשיב כלי ע"י אותה גומא והמים העוברים על הגומא הוו שאובין. והא דתניא (ב"ב דף סה.) צינור שחקקו ולבסוף קבעו היינו שחקק בו גומא ואפילו קבעו אחר שחקקו פוסל את המקוה הואיל והיה עליו שם כלי בתלוש. אבל אם קבעו בתחלה ואח"כ חקקו הוה ליה כחוקק בקרקע ואינו פוסל את המקוה. היו צרורות מתחלחלין בתוכו פוסלין את המקוה. כל מידי דלא מיהדק שייך ביה לשון חילחול כדתנן בפ' י' דכלים מגופת החבית המחולחלת ואינה נשמטת. וכמו ארעא חלחולי מיחלחלא (חגיגה דף כב.). ירד לתוכו עפר ונכבש ונדחק העפר ונתקשה אז נתבטל מתורת כלי. והראב"ד והרמב"ם ז"ל גורסין ונגפסה כלומר שנעשה חזק וקשה כגפסים:

ז סילון שהוא צר מכאן ומכאן ורחב באמצע אינו פוסל מפני שלא נעשה לקבלה. מים שאובין ומי גשמים שנתערבו בחצר ובעוקה ועל מעלות המערה אם רוב מן הכשר כשר. רוב מן הפסול פסול. מחצה על מחצה פסול. אימתי בזמן שמתערבין עד שלא יגיעו למקוה. היו מקלחין לתוך המים אם ידוע שנפלו לתוכו מ' סאה מים כשרין עד שלא ירדו לתוכו שלשת לוגין מים שאובין כשר ואם לאו פסול. פירוש שנתערבו בחצר ונכנסו ביחד לתוך העוקה או על מעלת המערה ונכנסו ביחד לתוך המערה אם רוב מן הכשר כשר כרבי אליעזר בן יעקב דאמר בפ' קמא דתמורה (ד' יב.) מקוה שיש בו עשרים ואחת סאה מי גשמים ממלא בכתף תשע עשרה סאין ופותקן למקוה והן טהורין. שהשאיבה מטהרת ברבייה והמשכה. אלא דהכא משמע דבעינן שיתערבו הכשרים והפסולין קודם שירדו למקוה מדקתני סיפא היו מקלחין לתוך המים וכו' וקאמרינן דאפילו שלשת לוגין שירדו דרך המשכה בלא תערובת פסולין ובכי האי גוונא קתני במלתיה דרבי אליעזר בן יעקב בתוספתא רבי אליעזר בן יעקב אומר גג שיש בראשו עשרים ואחת סאה של מי גשמים ממלא בכתף ונותן לתוכו תשע עשרה סאה פותקן ומערבן בחצר משמע דבעי תערובת בחצר קודם שירדו למקוה הלכך נראה דהך משנה כרבי אליעזר בן יעקב דתוספתא היא דבעי תערובת בחצר ושוב הוסיף להקל דלא בעי תערובת בחצר וההיא דאחריתא מדמייתי ליה הש"ס לאוקמי מתני' דתמורה בהכי והוה מצי נמי לאוקמה כמו רבי אליעזר דתוספתא וכן הלכתא דשאיבה מטהרת ברבייה ובהמשכה אף על פי שלא נתערבו חוץ למקוה:

ח השוקת שבסלע אין ממלאין בה ואין מקדשין בה ואין מזין ממנה ואינה צריכה צמיד פתיל ואינה פוסלת את המקוה. היתה כלי וחברה בסיד ממלאין בה ומקדשין בה ומזין ממנה וצריכה צמיד פתיל ופוסלת את המקוה ניקבה מלמטה או מן הצד ואינה יכולה לקבל מים כל שהוא כשרה כמה יהא בנקב כשפופרת הנוד א"ר יהודה בן בתירא מעשה בשוקת יהוא שהיתה בירושלים והיתה נקובה כשפופרת הנוד והיו כל טהרות שבירושלים נעשין על גבה ושלחו בית שמאי והרחיבוה שבית שמאי אומרים עד שתפחת רובה. פירוש השוקת שבסלע שחקקוה בסלע ואינה חשובה

כלי הואיל ומתחלה נחקקה בסלע. והוא הדין נמי קבע אבן וחברה בקרקע ואח"כ חקקה כדאיתא בפרק המוכר את הבית אבל אם היתה כלי ואח"כ חברה חשיבה כלי ופוסלת את המקוה. כמה יהא בנקב פשטא דמתני' קאי אמאי דסליק מיניה כמה יהא בנקב לבטלו מתורת כלי שלא יפסול את המקוה מחמת שאיבה ומייתי עובדא דשוקת יהוא שהיתה נקובה כשפופרת הנוד כדי שלא יפסלו המים המקלחין לתוכה. אבל בפ"ק דיבמות מייתי הך דשוקת יהוא על ענין עירוב מקואות כשפופרת הנוד ומשמע שלא היו מ' סאה בשוקת והיה מחובר למקוה שלם בנקב כשפופרת הנוד. ומלתא באפי נפשיה ולא קאי ארישא. אבל נקב דרישא לא בעי כשפופרת הנוד כיון דהנקב הוא למטה בשוקת ואינה יכולה לקבל מים בכל שהוא. בנקב כל שהוא נתבטלה מתורת כלי. ובתוספתא (פ"ד) פליגי תנאי. והא דתניא קסטלון המקלח מים בכרכים אם היה נקב כשפופרת אינו פוסל את המקוה. ואם לאו פוסל את המקוה. הלכה זו עלו בני אסיא ג' רגלים ביבנה ורגל שלישי הכשירו להם אפי' נקב כמחט. א"ר אליעזר ב"ר יוסי הלכה זו הוריתי ברומי לטהרה וכשבאתי אצל חבירי אמרו לי יפה הורית במה דברים אמורים מן הצד. אבל מלמטה אינו פוסל את המקוה אם היה מקבל כל שהוא מן הנקב ולמטה פוסל את המקוה פקקו בסיד ובבנין אינו פוסל את המקוה בסיד ובגפסיס פוסל את המקוה. על גבי הארץ ועל גבי סיד וגפסיס או שמירחו בטיט מן הצדדין אינו פוסל את המקוה. פירוש במה דברים אמורים מן הצד כל זה מדברי חבירו שאמרו לו יפה הורית במה דברים אמורים שהנקב אינו מכשיר עד שיהא כשפופרת הנוד מן הצד. אבל אם נקב קסטלין בשוליו אינו פוסל אם ניקב כמלא מחט. ואם היה מקבל כל שהוא פירוש שנקובה מן הצד כשפופרת וגבוה מעט מן השוליים ומקבל מן הנקב ולמטה מים כל שהוא פוסל את המקוה. בסיד ובבנין שהביא סיד וצרורות ופקק בו הנקב לא חשיבא סתימה. אבל בסיד ובגפסיס יחד חשיבא סתימה מעלייתא וחשיב כלי ע"ג הארץ כלומר לא סתם את הנקב אלא הושיבו על הארץ כדי שלא יצאו המים או על גבי סיד וגפסיס או שמירח הנקב מצדדין אכתי לא הוי כלי ואינו פוסל את המקוה. וסוגיא דיבמות דמוקמא ההוא דשוקת יהוא בעירוב מקואות סבירא לה כתנא דסבר מלמטה מהני נקב כל שהוא. הלכך צריכה לשנות פשטא דמתני' ולומר דמילתא באפיה נפשה היא ולא קאי ארישא ורבינו מאיר ז"ל כתב וזה לשונו נראה דהלכה כרבי אליעזר ברבי יוסי דמעשה רב וחביריו נמי אמרו לו דיפה הורה ואע"ג דפשטא דסתם מתני' משמע דבכמה יהא בנקב קאי אמאי דסליק מיניה דמשמע דאפי' נקבה למטה בשוליה בעינן כשפופרת הנוד מכל מקום כיון דסתמא דהש"ס מייתי להההיא דשוקת יהוא בפרק קמא דיבמות לענין עירוב מקואות אלמא קיימא אנקבה מלמטה לענין לפסול כל המקוה דהתם לא בעינן כשפופרת אלא כמלא מחט וכר"א ברבי יוסי. וכן בפסקי רבינו שמחה ז"ל דנקבה למטה בשוליה שאין יכול לקבל מים כל שהוא לא בעינן כשפופרת הנוד עכ"ל רבינו מאיר ז"ל. וכן הביא ראיה רבינו שמשון מן התוספתא דתניא מעיין היוצא לתלמי ומן התלמי לבריכה ראשונים פסולים מפני שהן נשאבין. כיצד הוא עושה נוקבו מעין זקנו כל שהוא ונמצא מים מועטין מטהרין את המרובים ומעין זקנו הם למטה בשוליה הלכך סגי בנקב כל שהוא ילמדנו מזה שמותר לעשות גיגית גדולה של עץ או שוקת אבן ויעשה למטה בשוליה נקב כל שהוא ויושיבנה על הארץ וימשוך לתוכה מים ויטבול בה. וכן הרוצה לטהר (ולנקוב) [ולנקות] מקוה וירא שמא יחזרו למקוה מן הכלי ששואב בו המים לחוץ ג' לוגין ויפסלו את המקוה אחר שנחסר ואין בו מ' סאה כיצד יעשה ינקוב הכלי בשוליו נקב כל שהוא ולא יהו המים שבתוכו שאובין ואם המקוה מעיין נובע א"צ לנקוב את הכלי כי מעיין אינו נפסל במים שאובין:

ט (מקואות פ"ה) מעיין שהעבירו ע"ג השוקת פסול העבירו על גבי שפה כל שהוא כשר חוצה לו פירוש שמי המעיין נופלין לתוך השוקת ומהם נמשכין ויוצאין לחוץ. והשוקת הוא כלי ולא שוקת שבסלע פוסל ואין מטבילין לא בשוקת ולא במים הנמשכין מתוכו לחוץ והקשה רבינו שמשון ז"ל למה מים שבשוקת נפסלין כיון דמחוברין למעיין. והא אפילו מעיין שריבה עליו מים שאובין מטהר בכל שהוא כדתנן בפ"ק דמקואות. ואפילו. בתוך הכלי עצמו מותר לטבול כדאמרינן בפ' חומר בקדש כשיש בפיו כשפופרת הנוד. ונראה לי דלא קשיא מידי כיון דכלי מפסיק בין מים שיצאו חוץ לשוקת ובין המעיין. וכן ההיא שהבאתי לעיל שהתלמי מפסיק בין המעיין לבריכה לא מקרו מחוברים. ולא

דמי למעיין שנתן לתוכו מים שאובים דשם מעיין לא בטיל מיניה אע"פ שנתנו לתוכו מים שאובין הרבה. מידי דהוה אמקוה שיש בו ארבעים סאה שאינו נפסל אפילו נתן לתוכו אלף סאין מים שאובין. ומה שכתב דאפי' בכלי עצמו מטבילין לא דמי. דהתם הכלי הפנימי הוא נטבל בתוך המקוה כיון דפי החיצון כשפופרת הנוד. אבל כלי המחובר למעיין או למקוה שיש בו ארבעים סאה אין להטביל בתוכו דלמא אתי להטביל בכלי שיש בו ארבעים סאה בלא חיבור. הלכך אסור להטביל בשותת ובמים הנמשכין ממנו. וכן מי הבריכה נפסלין בשאיבה כיון דאסור להטביל בתלמי המחובר למעיין. העבירו על גבי השפה כל שהוא כשר חוצה לו. כגון שהיו מי המעיין נופלין מקצתן על גבי שפת השוקת ומקצתן לתוך השוקת כשרין המים היוצאין מן השוקת אע"פ שאסור להטביל בתוכו. לפי שהמעיין שנופל על שפת השוקת מטהר כל המים בכל שהוא אע"פ שמי השוקת מרובין מהן. מכל מקום כל המים מחוברין למעיין על ידי המים המועטים הנופלים על השוקת ונטהרין. אע"פ שכבר נפסלו בשאיבה כשעברו דרך השוקת. העבירו על גבי בריכה והפסיקו הרי הוא כמקוה ומטהר באשבורן וצריך מ' סאה. חזר והמשיכו פסול לזבין ולמצורעים ולקדש בהן מי חטאת עד שידע שיצאו הראשונים. אבל דין מעיין יש להן לטהר בכל שהוא. העבירו על גבי כלים או על גבי ספסל רבי יהודה אומר הרי הוא כמו שהיה רבי יוסי אומר הרי הוא כמקוה ובלבד שלא יטבול על גבי ספסל על גבי כלי. על גב אחורי כלים. רבי יוסי סבר גזר אטו תוך כלי לענין זה דלא הוי מעיין. אבל לא גזר כולי האי לעשותן מים שאובין ובלבד שלא יטבול עלגבי הספסל גזירה אטו תוך כלי. ויש מפרשים דטעמא דאסור כדאמרינן בפ' בתרא דנדה אשה לא תעמוד על כלי חרס ותטבול. ולא נהירא דהתם טעמא משום דבעיתא ואפילו אסילתא נמי לא. אבל הכא לא יטביל קתני דמשמע אפי' כלים דלא שייך בהו טעמא דבעיתא:

י הזוחלין כמעיין והנוטפין כמקוה העיד רבי צדוק על הזוחלין שרבו על הנוטפין שהן כשרין. פירוש נהרות שהן זוחלין הרי הן כמעיין לטהר בכל שהוא ובזחילה והנוטפין כמו מי גשמים כמקוה הן לטהר באשבורן וצריכין ארבעים סאה. והיינו טעמא דאבוה דשמואל בפרק במה אשה דעביד לבנתיה מקואות ביומי ניסן דחייש שמא רבו נוטפין על הזוחלין ואין הנוטפין מטהרין בזחילה: גרסינן בבכורות בפ' מעשר בהמה תניא ר"מ אומר יובל שמו שנאמר ועל יובל ישלח שרשיו. ולמה נקרא שמו פרת שמימיו פרין ורבין מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מיבריך. ופליגא דרב דא"ר אמי אמר רב מיטרא במערבא סהדא רבא פרת אבוה דשמואל עביד להו במקואות ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי סבר לה כרב דאמר מטרא במערבא סהדא רבא פרת שמא ירבו הנוטפין על הזוחלין והוו להו מי גשמים רובא. ופליגא דידיה אדידיה דאמר שמואל אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי. ופסק ר"ת ז"ל אע"ג דרב ואבוה דשמואל קיימי כהך מימרא דשמואל דאין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי אפילו הכי קי"ל כאידך דשמואל דאמר נהרא מכיפיה מיבריך. דמסייע ליה ברייתא דר"מ דאמר יובל שמו. ואע"ג דרבנן פליגי עליה ואמרי פרת שמו מ"מ מסייע ליה מהא דאמר ר"מ שמימיו פרים ורבים דרבנן לא פליגי עליה בסברא זו דנהרא מכיפיה מיבריך ויכולין לסבור ששמו פרת מהאי טעמא גופיה. אבל לא שייך למימר למה נקרא שמו פרת כי אם לר' מאיר לפי שיש לו שם אחר. ויובל משמע לרבנן כמו (ישעיה ל) יבלי המים ובבראשית רבה נמי דריש כר"מ דאמר חדקל שמימיו חדים וקלים. פישון שמגדל פשתן פרת שמימיו פרים ורבים ובלא גשמים מעיינות ונהרות מתגברין כדאמרי' בראש השנה (ד' יא:) באייר שמזל כימה עולה ביום מעיינות מתגברין. ואמרינן בשילהי תעניות אלו (ד' כה:) שאין לך טפח שיורד בארץ מלמעלה שאין טפחיים כנגדו עולה מלמטה כשהגשמים יורדין כמו כך לענין ריבוי הנהרות מתרבין המים ומתגדלין מלמטה כשהמטר יורד. וכדאמרינן נמי התם דאמר תהומא עילאה לתהומא תתאה אבע מימיך. והתיר ר"ת ז"ל לנשים לטבול בנהרות כל השנה כולה ולא חיישי' שמא רבו הנוטפין על הזוחלין ורבינו מאיר ז"ל היה אוסר וזה לשונו ולי נראה דאסור לטבול בנהרות דלא קי"ל כשמואל בהא דאמר נהרא מכיפיה מיבריך. דכיון דפליגא דידיה אדידיה שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן בההיא דאמר אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי דנהי דנהרא מכיפיה מיבריך לא עבדינן בהו עובדא גזירה משום חרדלית של גשמים דאי

שרינן לטבול בנהרות יאמרו העולם דנוטפין מטהרין בזוחלין דסברי דרובן נוטפין ולא ידעי דנהרא מכיפיה מיבריך ואתי למישרי למיטבל בחרדלית של גשמים דהיינו זרם מי גשמים הזוחלין מדליו של הר. והנהו לא מטהרי בזוחלין דכולהו נוטפין נינהו. וכי האי גוונא אשכחן דשמואל דאמר ליה לרב יהודה בפרק קמא דכתובות (ד' יד:) דהלכה כרבן גמליאל ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין אצלה. וכן בפרק המפלת (ד' נה:) דא"ל שמואל לרב יהודה ואת לא תעביד עובדא עד שישעיר. ובפ' במה בהמה (שבת ד' נד:) נמי אמרי' בכי האי גוונא השתא דאמר שמואל טפח ותני דבי שמואל טפחיים שמואל הלכה למעשה אתא לשמועינן. והכי נמי אמרי' בפ' אין צדין (ביצה ד' כט.) והשתא דאמר שמואל אסור ותני דבי שמואל מותר שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן. וא"ת אמאי לא קאמר הש"ס הכא כדקאמר התם. יש לומר דלא איצטריך דכיון דאבוה דשמואל ורב סבירא להו כוותיה פשיטא דעבדינן כוותיה לחומרא במילתא דכל הני אמוראי קיימי כוותיה. ורבנן דר"מ נמי קיימי כוותיה דלית להו שמימי פרת פרין ורבין הלכך לא איצטריך לומר הלכה למעשה אתא לאשמועי'. ואע"פ שר"ת ז"ל התיר לטבול בנהרות כל השנה לי נראה דאסור לטבול בנהרות כל השנה לבד מיומי תשרי עכ"ל וכן כתב הרמב"ן ז"ל בשם ר"ח ז"ל שפסק כרב וכאבוה דשמואל:

יא (מקואות) פ"ה) נוטפין שעשאן זוחלין סומך אפילו מקל אפי' קנה אפילו זב אפילו ובה יורד וטובל דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר כל דבר שהוא מקבל טומאה אין מזחילין בו. פי' רבינו שמשון ז"ל נוטפין שעשאן זוחלין כגון מקוה שנפרץ על שפתו ומימיו יוצאין וזוחלין אסור לטבול בו דכיון שמי המקוה ננערו והתחילו לצאת הרי הוא טובל במקוה זוחל ואפילו ישאר במקוה ארבעים סאה אחר שיצאו הזוחלין מ"מ השתא מיהא הוא טובל גם במים העליונים שהן זוחלין. והנכון יותר לפרש דמיירי שלא ישאר במקוה מ' סאה אם לא שיסתום הזחילה והשתא ניחא דפוסל ר' יוסי משום דשיעור הכשר מקוה נעשה על ידי דבר המקבל טומאה אבל אם ישאר במקוה ארבעים סאה ואינו סותם אלא כדי להרבות מים לא מיקרי הויתו על ידי טומאה ולהך פירושא אם ישאר במקוה מ' סאה לכ"ע מותר לטבול בו אף כשהוא זוחל מלמעלה כיון דעיקר המקוה אינו זוחל ולא פליגי אלא במקוה שלא ישאר בו ארבעים סאה אחר שיצאו הזוחלין דרבי יוסי סבר דבר המקבל טומאה אין מזחילין בו כלומר אין מעמידין בו הזחילה. כיון דסתימה זו גורמת הכשר המקוה. וטעמא כדתנן בפ"ו דפרה (מ"ד) נתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו המים לחבית פסול. ומפרש טעמא בפרק שני דזבחים (ד' כה:) דאמר קרא מקוה מים יהיה טהור הויתן ע"י טהרה תהא ורבי יהודה סבר דיכול לסמוך במקל ובקנה ואפי' הן כלים טמאים וכן זב או זבה סותמין ביד או ברגל לעכב הזחילה ואפשר דרבי יהודה מודה בההיא דמסכת פרה דשאני הכא שהמקוה כשר וע"י דבר שהוא מקבל טומאה הוא מונע שלא יפסל. וראיתי אחד מן המחברים האחרונים דכתב מתוך משנה זו שאם נסדק אחד מכותלי המקוה והמים מנטפין דרך הנקב יצא מתורת אשבורן ונקרא זוחלין ופסול ולישנא דנוטפין שעשאן זוחלין לא משתמע כפי' רבינו שמשון ז"ל. כי לא עשאן זוחלין אלא מעצמו נפרץ המקוה על שפתו. **גם** אין מזחילין בו קשה לפרשו מניעת זחילה ועוד טעמא דר' יוסי לא מסתבר כלל ולא דמי להההיא דמסכת פרה כיון דהמקוה כשר ומונע פסולו ע"י דבר טמא ועוד דתנן בשילהי פ"ה דמקואות ב"ש אומרים מטבילין בחרדלית. ובה"א אין מטבילין ומודים שגודר כלים וטובל בהן. וכלים שגדר לא הוטבלו. פירוש חרדלית שטף המים יורדין מדליו של הר. ב"ש סברי דנוטפין מטהרין בזוחלין וקטפרס הוי חבור וב"ה סברי דלא הוי חבור וגם אין מטהרין בזוחלין אבל כשגדר בכלים לא הוי זוחלין. ואם יש באשבורן ארבעים סאה מטבילין בהן. אבל כלים שגדר בהן לא הוטבלו לפי שלא הגיע בהן מים אלא מצד אחד אלמא דמבטלין הזחילה ע"י כלים טמאין. ועוד הגודר בכלים אי אפשר להדק כל כך הכלים זה לזה שלא יצאו קצת מן המים שביניהן כי לא הוזכר במשנה שצריך לטוחן בסיד וכן בתורת כהנים דקאמר אי מה מעיין מטהר בזוחלין אף מקוה מטהר בזוחלין. משמע שלא בא למעט אלא דומיא דמעיין שכולו זוחל והולך. וכן ב"ש וב"ה לא נחלקו אלא בחרדלית שהן מים הנגררין מדליו של הר והכי איתא בתוס' (פ"ד) ואיזהו חרדלית מי גשמים הבאים ממקום מדרון אם יש מתחילתן ועד סופן צירוף ארבעים סאה מטבילין בהן ואי לאו אין מטבילין

בהן דברי ב"ש. וב"ה אומרים אין מטבילין בהן עד שיהא לפניו עוגל ארבעים סאה. משמע הא יש לפניו עוגל ארבעים סאה אע"ג שחרדלית של גשמים עוברת דרך אותו עוגל שנכנסו מצד אחד ויוצא מצד אחר מטבילין בו דאין נוטפין פסולין אלא הטובל בהן דרך זחילתן כמו נהרות שרבו עליהם מי גשמים. וכן שנינו בפרק שלישי דמקואות בור שהוא מלא מים שאובין והאמה נכנסת לו ויוצאה הימנו לעולם הוא בפסולו עד שיתחשב שלא נשארו מן הראשונים ג' לוגין. והאמה דקתני חרדלית של גשמים דאילו המים נובעין כיון דהושק הבור לאמה מיד נטהר. ומשמע מתוך המשנה לאחר שיתחשב שלא נשאר בבור ג' לוגין אף על פי שהאמה עדיין נכנסת לו ויוצאה ממנו כשר. ונ"ל לפרש נוטפים שעשאן זוחלין כלומר נוטפין שנקוו למקום אחד והזחילן להוליכן לתוך גומא אחת לעשות מקוה סומך אפי' מקל ואפי' קנה והן פשוטי כלי עץ והא דקאמר אפי' משום דתנן בפ"ו דפרה נתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו המים לחבית פסולין. עלי קנים ועלי אגוזים כשרין זה הכלל כל דבר שהוא מקבל טומאה פסול דבר שאינו מקבל טומאה כשר. וקאמר עליו לא מיבעיא עלי קנים ועלי אגוזים דאינן ראויין לקבל טומאה כלל אלא אפי' מקל וקנה שאם עשה להם בית קיבול מקבלין טומאה מזחילין בו. ואפי' זב וזבה סומכין המקל והקנה לא פוסלתן. אלא היכא דנתן ידו או רגלו והמים עוברין דרך גופו. אבל אם הוא סומך המקל והקנה שהמים עוברין דרך עליהן אין בכך כלום. מידי דהוה אעלי קנים ואעלי אגוזים שהוא סומך שם והמים עוברין עליהן. ורבי יוסי קאמר לא מיבעיא זב וזבה אלא אפילו טהור וכיון דבר קבולי טומאה הוא לא יסמוך במקל. וההיא דעלי קנים ועלי אגוזים מיירי שנתנו שם טרם באו המים ולא היו בידו כשעברו המים ולפירוש זה אין לפסול מקוה שמימיו יוצאין לחוץ. ראיתי להרמב"ם ז"ל פירוש נאה ומקובל למשנה זו. הזוחלין היינו הנהרות והיאורים המושכין מן המעינות יש להן דין מעיין לכל דבר. והנוטפין פירוש מעיין שעל ההר ומימיו נופלין טיפה טיפה למטה בשיפולי ההר אע"פ שאותן טיפות יורדות במרוצה תיכף זו אחר זו כיון שאינן זוחלין אלא יורדין בהפסק יש להן דין מקוה ובעו ארבעים סאה ואינן מטהרין בזחילה ופסולין לזבין ולמצורעים ולקדש בהן מי חטאת. והעיד רבי צדוק שאם ירבו הזוחלין על הנוטפין שחזרו לדין מעיין. נוטפין שעשאן זוחלין כלומר שאם ירצה לעשותן זוחלין סומך אפי' מקל אפי' קנה שהן כלים כדי שירדו המים דרך המקל והקנה בלי הפסק ואז יטבילו בו אפי' זב וזבה דמים חיים נינהו ואגב זב נקט זבה דזבה לא בעיא מים חיים. ועוד השמיענו רבי יהודה דלאו לענין טומאה וטהרה בלבד אנו מכשירין אלו אלא אף לענין איסור והיתר. ואפילו הזבה שהיא ערוה עד שתטבול טובלת בו ומותרת לבעלה:

יב שאלוני על מקוה שהוליכו לתוכן מים בסילונות של מיני מתכות אם הוא כשר דפשוטי כלי מתכות טמאים נמצא דהוייתן על ידי טומאה ואמרתי דאם הסילונות בנויות מחוברות לקרקע דאין תורת כלי עליהן אין מקבלין טומאה כההיא דתנן בפ' אחד עשר דכלים כל כלי מתכות שיש לו שם בפני עצמו טמא חוץ מן הדלת והנגר והמנעול והפותח שתחת הציר והציר והקורה והצינור שנעשו לקרקע. וכן הני סילונות כיון שנעשו להיות מונחין שם תמיד תשמישן עם הקרקע ואין מקבלין טומאה. ולא מיבעיא על כלי מתכות שנעשה לשמש את הקרקע שהוא טהור לפי שהוא בטל אגב קרקע אלא אפי' נעשה לשמש פשוטי כלי עץ טהור כדתנן בפ' שנים עשר דכלים אונקלי של דרגש טמאה של נקליטין טהורה ושל שדה טמאה ושל ארון טהורה של שולחן טמאה ושל מנורת העץ טהורה. זה הכלל המחובר לטמא טמא ולטהור טהור. ובפרק שלשה עשר תנן עץ המשמש את המתכת טמא מתכת המשמש את העץ טהור. ועוד אני אומר אם הסילון של מתכת מביא את המים ממעיין או ממקוה אחר למקוה זה אע"ג דהוייתן ע"י טומאה כשר כיון דמי מקוה מחוברין למעיין או למקוה אחר שהוא כשר. דמקוה שכולו שאוב נטהר בהשקה אם השיקו לחברו למקוה כשר. כדתנן בפרק ששי דמקואות מטהרין את המקואות העליון מן התחתון והרחוק מן הקרוב כיצד מביא סילון של חרס או של אבר ומניח ידיו תחתיו עד שהוא מתמלא מים ומושכו ומשיקו אפילו כשערה ודיו. ועוד אני אומר דהרוצה לצאת מידי ספק שלא יהא נדנוד איסור בדבר יעשה אותו בענין שלא יגיע פי הסילון של מתכת על אוירו של מקוה אלא ושאר פי הסילון חוץ למקוה או ישים בפי הסילון של מתכת סילון של עץ או של חרס שיפלו המים ממנו לאויר המקוה דבפרק שני דזבחים

בעי אויר שסופו לנוח כמונח דמי או לא. ופשיט ליה ממזרק שמקבלין דם קדשים ואי אפשר כששוחטין הזבח והמזרק תחתיו לקבל שלא יזנק קילוח הדם מעט לצד אחד של הכלי ואינו טפל לגמרי תחת מקום השחיטה ממש שנמצא דם זה בא מן האויר ואנן בעינן דם מן הפר שיקבלנו שיפול מן צואר הבהמה לכלי ולא שיצא מן האויר אלא שמע מינה אויר כלי ככלי דמי ומיד שיצא מצואר הבהמה והגיע לאויר הכלי חשיב כמונח תחתיו בכלי. ומייתי בתר הכי תנן נתן ידו או רגלו או עלי ירקות שיעברו המים לחבית פסולין. עלי קנים ועלי אגוזים ועלי גפנים כשרים. זה הכלל כל דבר שהוא מקבל טומאה פוסלין שאינן מקבלין טומאה כשרין. מנא הני מילי. אמר ר' יוחנן משום רבי יוסי בר חנינא אמר קרא אך מעיין ובור מקוה מים יהיה טהור הוייתו ע"י טהרה תהא. א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זאת אומרת אויר כלי ככלי דמי פירוש דאי לאו ככלי דמי אמאי פסולין והלא לא נפלו מידו לחבית אלא היו מקלחין מהלאה לידו ואח"כ נפלו מן החבית לאויר ולא באו לחבית מדבר המקבל טומאה. אלא ודאי אויר כלי ככלי דמי והוי כנפלו מתחת ידו לחבית. אמר ליה ר' זירא לרבי חייא בר אבא ודלמא בשותת ולא תפשוט מכאן דאויר כלי ככלי דמי דמיירי דהמים שותתין מתחת ידו לחביות ואינן עוברין באויר. אמר ליה תרדא כדי שיעברו המים לחבית תנן. משמע שעוברין בקילוח. מוכח בהדיא דאפילו העביר המים עד החבית ע"י דבר המקבל טומאה לא מיפסלי אם לא שיגיע אותו דבר המקבל טומאה עד אויר הכלי:

יג (מקואות) פ"ה מ"ד) כל הימים כמקוה שנאמר ולמקוה המים קרא ימים דברי רבי מאיר. ורבי יהודה אומר הים הגדול כמקוה לא נאמר ימים אלא שיש בו מיני ימים הרבה רבי יוסי אומר כל הימים מטהרין בזוחלין ופסולין לזבים ולמצורעים ולקדש בהן מי חטאת. והלכה כר' יוסי. גל שנתלש ובו ארבעים סאה ונפל על האדם ועל הכלים טהורים כל מקוה שיש בו ארבעים סאה טובלין ומטבילין. הך סתמא כרבי יוסי דגל שנתלש משמע אף מן הים אלמא מטהרין בזוחלין:

יד (מקואות) פ"ו מ"ג) שלשה מקואות בזה (יש) עשרים ובזה עשרים ובזה עשרים מים שאובין היה שאוב מן הצד וירדו ג' וטבלו ונתערבו המקואות טהורין והטובלין טהורין. היה שאוב באמצע וירדו שלשה וטבלו ונתערבו המקואות כמו שהיו והטובלין כמות שהיו. פי' המקואות טהורין ואפילו השאוב לפי שכשנתערבו שנים הכשרין נעשו כמקוה אחד של ארבעים סאה והוכשר השאוב שנתחבר להם. ואפילו נתחבר האמצעי לשאוב שאצלו קודם שנתחבר לכשר לא נפסל בכך שהרי נתחבר גם לכשר קודם שירדו השאובין לתוכה ותדע שהוא כך שהרי אף כשהשאוב באמצע לא נפסלו הכשרין במה שנתחברו לשאוב על שפתו ושוב ירדו מן השאובין לתוכו דהא קתני המקואות כמו שהיו וכשרים להקוות עליהם והיינו טעמא לפי שע"י תערובות ובהמשכה ירדו לתוכן. היה שאוב באמצע כיון שמפסיק בין הכשרים אינן מתערבין יחד ונשארו כמו שהיו :

טו (שם) מ"ז) עירוב המקואות כשפופרת הנוד כעוביה וכחללה כשתי אצבעות חוזרות למקומן. ספק היא כשפופרת ספק שאינה כשפופרת פסולה מפני שהיא מן התורה כל מה שיעמוד בשפופרת ממעטת. פירוש עירוב מקואות שאוב בצד מקוה כשר או חסר בצד שלם או שנים חסרים להכשירם צריך שיהא הנקב רחב כשפופרת שנותנין בפי הנוד. כעובי השפופרת וכחללה שהן שתי אצבעות בריוח שיוכל להכנס בתוך הנקב: תוספתא שתי אצבעות שאמרו בבינונית של כל אדם ולא מארבע בטפח דאמרי' טפח ארבע בגודל שית בזוטרתי חמש באצבע ואצבע הוא הבינוני ובהן משערין הכא:

טז (שם) מ"ט) כותל שבין שתי מקואות שנסדק לשתי מצטרף לערב אין מצטרף עד שיהא במקום אחד כשפופרת הנוד ר' יהודה אומר חילוף הדברים פי' לשתי מצד זה לזה לערב מלמעלה למטה והלכה כת"ק:

יז נפרצו זה לתוך זה על רום כקליפת השום על רוחב כשפופרת הנוד כיון שהפרצה היא בראש הכותל ורואה את האויר סגי בתערובות כל דהו ברוחב כשפופרת הנוד:

יח (מקואות) פ"ז מ"א) יש מעלין את המקוה ולא פוסלין פוסלין ולא מעלין לא מעלין ולא פוסלין. אלו מעלין ולא פוסלין השלג והברד והכפור והגליד והמלח וטיט הנדוק. א"ר עקיבא היה ר' ישמעאל דן כנגדי לומר השלג אינו מעלה את המקוה והעידו אנשי מידבא משמו שהיה אומר להם צאו והביאו שלג ועשו מקוה לכתחלה כפור הוא ברד היורד דק דק. גליד מים

הנקרשים. כיצד מעלין ולא פוסלין. אם יש בו במקוה מ' סאה חסר אחת נפל מהם סאה לתוכו העלוהו נמצא מעלין ולא פוסלין אע"פ שהן שאובין דלא שייך פסול שאובין אלא במים ואפי' עשה כל המקוה מאלו והביאו לתוך המקוה בכלי כשר. ותניא בתוספתא עיגולי שלג המשוקעין בבור הרי אלו מעלין רבי יהודה אומר אין מעלין ומודה רבי יהודה שהוא מביא טיט הנדוק בעריבה ומשיקה ויורד וטובל משמע דשלג אע"פ שלא נימוח סאה אחת ממנו משלמת למקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת דחשיב כמים אע"פ דלכשנמוח יחסר ממנו ונראה דלהכי תנא בתוספתא עיגולי שלגדצריך שיהא נכבש יחד וקשה כדי שלא יחסר ממנו כשיהיה נימוח. אלו פוסלין ולא מעלין המים בין טמאים ובין טהורים ומי כבשין ומי שלקות והתמד עד שלא החמיץ. כיצד פוסלין ולא מעלין. מקוה שיש בו מ' סאה חסר קורטוב ונפל מהן קורטוב לתוכו לא העלוהו ופסלוהו בשלשה לוגין. אבל שאר משקין מי פירות והציר והמורייס והתמד משהחמיץ פעמים מעלין ופעמים אין מעלין. כיצד מקוה שיש בו מ' סאה חסר אחת נפל מהן סאה לא העלוהו. היו בו מ' סאה ונתן סאה ונטל סאה כשר. ומפרש בפ' הערל עד רובו אבל מים שאובין אפי' יותר מרובן: (מקואות פ"ז פ"ג)

הדיח בו סלי זיתים וענבים ושינו את מראיו כשר. רבי יוסי אומר מי הצבע פוסלין אותו בשלשה לוגין ואין פוסלין אותו בשינוי מראה נפל לתוכו יין או מוהל ושינו את מראיו פסול. כיצד יעשה ימתין עד שירדו גשמים ויחזרו מראיהן למראה מים. היו בו מ' סאה ממלא בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו למראה מים. בתוספתא (שם פ"ה) מקוה שאין בו ארבעים סאה ונפל לתוכו יין ונשתנה מראיהן אינו נפסל בשלשת לוגין. ולא עוד אלא אפי' חזרו מראיו לכמות שהוא כשר היו בו מ' סאה ונפל לתוכו יין ונשתנו מראה חציו הטובל בין במקום מים בין במקום יין כאילו לא טבל :

יט (שם מ"ה) שלשה לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב יין והרי מראיהן כמראה יין ונפלו למקוה לא פסלוהו. שלשת לוגין מים חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב חלב והרי מראיהן כמראה מים ונפלו למקוה לא פסלוהו. רבי יוחנן בן נורי אומר הכל הולך אחר המראה. רבנן בעו חזותא ושיעורא הלכך לא פסלוהו בין ברישא בין בסיפא ור"י בן נורי פליג בסיפא והלכה כרבנן:

כ (שם מ"ו) מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות וירדו שנים וטבלו זה אחר זה הראשון טהור והשני טמא. רבי יהודה אומר אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים אף השני טהור. הטביל בו את הסגוס והעלהו אם היה מקצתו נוגע במים טהור. הכר והכסת של עור כיון שהגביה שפתותיהן מן המים המים שבתוכן שאובין. כיצד יעשה מטבילן ומעלן דרך שוליהם. סגוס הוא בגד עב של צמר בעוד שמקצתו נוגע במים אין המים המתמצין ממע נחשבין בשאובין כ"ז שלא העלוהו לגמרי מן המים וטהור המקוה. אבל כשהעלוהו כולו נחסר המקוה והמים המתמצין שאובין הן ופוסלין את המקוה. תוספתא (שם) הטביל בו יורה גדולה הרי זו טמאה מפני שמימיו מקלחין. כיצד הוא עושה. מורידה דרך פיה והופכה ומטבילה ומעלה אותה דרך שוליה. הקופץ למקוה הרי זה מגונה. הטובל פעמים במקוה הרי זה מגונה. הקופץ למקוה אמקוה מצומצם קאי כי המים נתזין לחוץ ונמצא טובל במקוה חסר. וכן הטובל פעמים במקוה מצומצם שמא בפעם ראשונה לא טבל כהוגן על סמך השניה ושמא חסרו המים. אבל כשאינו טובל אלא פעם אחת נוהר לטבול כהוגן. ואף שאם יצאו המים מן המקוה מחוברין הן למים שבמקוה בשעת טבילה: (מקואות שם מ"ז)

הטביל בו את המטה אע"פ שרגלי המטה שוקעין בטיט העבה טהורה מפני שהמים מקדמין כשתחב רגלי המטה בטיט כבר קדמו המים ונגעו ברגלי המטה קודם שהגיעו לטיט ואותן המים מחוברין למקוה הלכך לא הוי חציצה. כדתנן בפ' שמיני דמקואות האוחז באדם ובכלים ומטבילן טמאין. ואם הדיח ידיו במים טהורין ומטעם זה א"צ להגביה רגליו בשעת טבילה מפני שהמים מקדמין:

כא (מקואות פ"ז מ"ז) מקוה שמימיו מרודדין כובש אפי' חבילי עצים וחבילי קנים כדי שיתפחו מימיו ויורד וטובל:

כב (שם) מחט שהיא נתונה על מעלות המערה היה מוליך ומביא במים כיון שעבר עליה הגל טהורה. ובלבד שלא יתלש הגל דאז לא היה מטהר אם אין בוארבעים סאה אלא מצד אחד מחוברלמי המקוה:

כג (נדה ד' סו:) אמר רבא אשה לא תחוף לא בנתר ולא באהל. נתר מקטף מזיא ואהל סריך מזיא. אמר

אמימר משמיה דרבא ואיכא דאמרי דריש אמימר משמיה דרבא אשה לא תחוף אלא בחמין ואפי' בחמי חמה. אבל בקרירי לא דמשרי מזיא. ובפירוש רבינו חננאל גריס אשה לא תחוף בקרירי ואפילו בחמי חמה פירוש אסור לחוף. ובפ' כל שעה אמרי' לא תלוש לא בחמין ולא בחמי חמה. אלמא מדמי חמי חמה לחמין:

כד (שם) ואמר רבא לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה בשעת טבילה קמטיה במים ואע"ג דתנן הקמטין ובית הסתרים אינן צריכין שיבאו בהן המים. נהי דביאת מים לא בעינן מקום הראוי לביאת מים בעינן. כדרבי זירא דא"ר זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו. אמר רבין בר רב אדא מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת. תנן בפרק שמיני דמקואות (מ"ה) נדה שנתנה מעות בפיה וירדה וטבלה טהורה מטומאתה אבל טמאה היא על גבי רוקה נתנה שערה בפיה קפצה ידה קרצה שפתותיה כאילו לא טבלה. האוחז באדם וכלים ומטבילן טמאין. ואם הדיח ידיו במים טהורין. ר"ש אומר ירפה עד שיבואו בהן מים. בית הסתרים ובית הקמטין אין צריכין שיבאו בהן מים: (מקואות פ"ט מ"א) אלו חוצצין באדם חוטי צמר וחוטי פשתן הרצועות שבראשי הבנות. רבי יהודה אומר של צמר ושל שער אין חוצצין מפני שהמים באין בהן. בפ' במה אשה קאמר דחכמים מודים לר' יהודה בחוטי שער: (מקואות שם מ"ב) קילקי הלב והזקן ובית הסתרים באשה. תוספתא ר"ש שזורי אומר בית הסתרים בנשואה חוצץ בפנויה אינו חוצץ. (שם) לפלוף שחוץ לעין גליד שחוץ למכה ורטייה שעליה ושרף היבש גילדי צואה שעל בשרו ובצק שתחת הצפורן והמלמולין וטיט היון וטיט היוצרין וגץ יוני. איזה טיט היון זו טיט הבורות שנאמר ויעלני מבור שאון מטיט היון וטיט היוצרים כמשמעו. גץ יוני אלו יתדות דרכים. וחוטי צמר וחוטי פשתן לא הוי מיעוט משום שאינו מקפיד לפי שמקפדת להסירו בשעת חפיפה וכיון דאיכא זימנא דמקפדת חוצץ לעולם. קילקי פעמים נדבקים שערות האדם זה בזה מחמת רוב זיעה ושל לב ושל זקן האדם מקפיד עליו. לפלוף שבעין היינו דאמר מר עוקבא לפלוף שבעין לח אינו חוצץ יבש חוצץ והיינו כי הך דתנן שחוץ לעין חוצץ שבתוך העין אינו חוצץ כי אותו שתוך העין הוא לח ושחוץ לעין הוא יבש. ומפרש מר עוקבא שיעור יבשותן משיתחיל לירוק. גליד שחוץ למכה ריר היוצא מן המכה ומתייבש ונעשה גליד. והיינו דאמר רמי בר חמא (נדה דף סז.) האי ריבדא דכוסולתא עד תלתא יומי לא חייצי מכאן ואילך חייצי כי הוא חוץ למכה ונקרש ונעשה עב. אבל מה שבתוך המכה הוא רך תמיד:

כה הלכך אשה שהיא בעלת חטטין צריכה לחוף במים עד שיתרככו ורטייה היא איספלנית שנותנים למכה ושרף הוא לחלוחית הנוטף מן האילן ולכשמתייבש הוא נדבק. וגלדי צואה לכלוך הזיעה מתיבשת ונדבקת בבשרו כמין גליד. והמלמולין כשאדם לש עיסתו או מגבל טיט משפשף ידיו זו בזו הנופל מידיו נקרא מלמולין מלשון (דברים כ.) וקטפת מלילות: תוספתא השירים והנזמים והטבעות וקטלאות אוצצין חוצצין רפין אינם חוצצין. אוצצין פירוש מהודקין כמו בתר איצצא בפרק חבית וא"ת טבעת דחוקה אמאי חוצץ והלא מיעוטו שאין מקפיד הוא ופירש הראב"ד ז"ל לפי שמקפדת להסירו בשעת לישה וכיון שמקפדת בשום פעם אע"פ שאינה מקפדת בשעת טבילה הוי חציצה. עוד בתוספתא (פ"ו) דם יבש שעל המכה והכחול שבעין הרי אלו חוצצין היין והדבש והחלב והשרף התאנה ושרף השקמה ושרף החרוב יבשין חוצצין לחים אין חוצצין וראיתי בתוספתא הכחול שחוץ לעין וכן מסתבר מ"ש כחול מלפלוף. והכי איתא בגמרא דידן: (מקואות פ"ט מ"ג) ואלו שאין חוצצין קילקי הראש ובית השחי ובית הסתרים באיש. רבי אליעזר אומר אחד האיש ואחד האשה כל המקפיד עליו חוצץ ורבנן סברי כל אשה נשואה מקפדת. זה הכלל כל המקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. ליפלוף שבעין גליד שבמכה שרף הלח לכלוכי צואה שעל בשרו. צואה שתחת הצפורן וצפורן המדולדלת. תוספתא צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר והבצק שתחת הצפורן אפי' כנגד הבשר הרי אלו חוצצין האבר והבשר המדולדלין באדם הרי אלו חוצצין ר' יונתן אומר צפורן שפירשה רובה הרי זו אינה חוצצת (נדה ד' סז.) אמר רבה בר בר חנה נימא אחת קשורה חוצצת. שלש אינן חוצצת. שתים איני יודע. ור' יוחנן אמר אין לנו אלא אחת פירוש אם היו רוב שערותיהם קשורות כל אחת ואחת לבדה: א"ר יצחק דבר תורה

רובו המקפיד עליו חוצץ. ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו חכמים על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד ונגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד היא גופא גזירה ואנן ניקום ונגזר גזירה לגזירה:

כו ונשים הצובעות עצמן נראה שאינו חוצץ כי הוא נוי להן ואינן מקפידות אלא עשאוהו במתכוין. ועוד שאין בו ממש אלא חזותא בעלמא. וכל אשה שאומנתה לצבוע כיון שדרכה בכך אינה מקפדת. כדאמרינן בזבחים בפ' דם חטאת רבב על בגדו חוצץ ואם מוכר רבב הוא אינו חוצץ: (מקואות פ"י מ"ח) חץ שהוא תחוב באדם בזמן שהוא נראה חוצץ ואם אינו נראה טובל ואוכל בתרומתו. הלכך אשה שיש לה קוץ בבשרה אם הוא נראה לא תטבול עד שתסירנו:

כז נדה יכולה לטבול בבגדיה לפי שהמים נכנסין תחת הבגדים וצריך שתהא אשה עומדת עליה בשעת טבילה שתראה שנכנסה כולה במים שלא נשארו משערותיה בחוץ:

כח וצריכה שתטבול כל גופה בבת אחת ולא אבר אבר. כדדרשינן בסיפרא (פרשת אמור) דכתיב ורחץ בשרו במים ובא השמש וטהר מה ביאת שמשו כולו כאחת אף רחיצתו כולו כאחת:

כט (מקואות פ"ט מ"ה) אלו חוצצין בכלים. הזפת והמור בכלי זכוכית. אית דגרסי והמר. זה הכלל כל שמקפיד עליו חוצץ וכל שאין מקפיד עליו אינו חוצץ. (שם פ"י מ"א) כל ידות הכלים שהכניסו שלא כדרכן או הכניסן כדרכן ולא מרקן או שמרקן ונשברו הרי אלו חוצצין כלי שהטבילו דרך פיו כאילו לא טבל. פירוש שכפה פיו למקוה והכניסו כך למים ואז לא יגיעו המים לשוליו ואפי' הכניסו כולו למים. כי צריך שיגיעו המים בכל הכלי. הלכך המטביל כלי שפיהו צר צריך להשהותו במים עד שיתמלא כולו או ימלאנו מים תחלה. הטבילו כדרכו בלא הזיבורית עד שיטנו על צדו. כלי שהוא צר מכאן ומכאן ורחב באמצע אינו טהור עד שיטנו על צדו. צלוחית שפיה שוקעת אינו טהור עד שיטנה על צדה. פי' הזיבורית הוא צואר הכלי שהוא ארוך כמו שעושין לכלי זכוכית אין המים נכנסין בו עד שיטנו על צדו. וכן הטעם של כל הכלים הנזכרים כאן. והראב"ד ז"ל גורס זרבובית. והכי איתא בויקרא רבה השותין במזרקי יין ורבנן אמרי בכוסות שיש להן דין זרבובית. והוא קנישקנין האמור במסכת שבת . (מקואות שם מ"ה) כל ידות הכלים שהן ארוכין ועתיד לקוץ מטביל עד מקום המדה רבי יהודה אומר עד שיטביל את כולו. והלכה כתנא קמא והא דלא הוי מקום החתך חציצה כדמפרש בתוספתא דבבית הסתרים דכלים לא חיישי' לחציצה:

ל (נדה ד' סו:) אמר רבא טבלה ועלתה נמצא עליה דבר חוצץ אם סמוך לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול ואם לאו צריכה לחוף ולטבול:

לא (שם) אמר רבא אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס או על בקעת של עץ ותטבול משום דבעיתא ולא טבלה שפיר:

לב (שם) אמר רב שמואל בר רבי יצחק אשה לא תטבול בנמל. פירש רש"י בשביל הטיט. וקשה דבמסכת מקואות משמע בכי האי גוונא לא הוי חציצה דתנן בפרק שביעי (מ"ז) הטביל בו את המטה אע"ג שרגליה שוקעת בטיט העבה טהורה מפני שהמים מקדמים. ויש מחלקין בין אדם לכלים לפי שהוא כבד ומכביד בעובי הטיט ומיהו לפי הטעם שהמים מקדמין אין לחלק. ור"ת פירש בשם ר"ח משום דבנמל שכיחי אינשי ובושה ויראה ותמהר ולא תטבול כהוגן. ומפצי פירוש שהעמיד מחצלאות כמין גדר על שפת הנהר לצניעות והשתא הוי דומיא דההיא דלעיל משום דבעיתא. ולא גרסינן הכא אע"ג דהשתא ליכא. אימור ברדיוני נפל אלא בסמוך גבי נתנה תבשיל לבנה. אבוה דשמואל עבד לבנתיה מקואות ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי:

לג (נדה סז.) אמר רב גידל אמר רב נתנה תבשיל לבנה וטבלה והפשילה בנה לאחוריה וטבלה ועלתה לא עלתה לה טבילה ואע"ג דהשתא ליכא (למימר) אימור ברדיוני נפל. אמר שמואל כחול שבעין אינו חוצץ שעל גב העין חוצץ ואם היו עיניה פורחות בין כך ובין כך אינו חוצץ. א"ר יוחנן פתחה עיניה ביותר או שעצמה עיניה ביותר לא עלתה לה טבילה. ולית הלכתא (כוותיה) ככל הני שמעתתא. דכי איתמר הני לטהרות אבל לבעלה לא:

לד כי הא דאמר ר"ל אשה לא תטבול אלא כדרך גדילתה כדתנן (נגעים פ"ב מ"ד) האיש נראה כעודר וכמוסק והאשה נראית כאורגת וכמניקת את בנה פירוש כדרך גדילתה שאינה צריכה להרחיק ירכותיה

זו מזו יותר מדאי וגם לא להגביה זרועותיה יותר מדאי. אלא כמו שרגילה להיות תמיד שלא תפתח עיניה ביותר ולא תעצים עיניה ביותר ולא תקפוץ פיה ותרחיב יריכותיה ותגביה זרועותיה כדרך הילוכה וצריכה לחצות בשיניה שלא יהא בהם דבר חוצץ ונהגו הנשים ליטול צפרניהם שלא יהא תחתיהם דבר חוצץ. האיש נראה כעודר ומוסק זיתים ותניא בתורת כהנים לכל מראה עיני הכהן פרט לבית הסתרים. מכאן אמרו האיש נראה כעודר לבית הסתרים פירוש בית הסתרים בית הערוה. וכמוסק זיתים לבית השחי. רש"י לא גריס ולית הלכתא ככל הני שמעתתא דלא שייך הך דר"ל להני דלעיל. ותו דכל הני אמוראי דלעיל בבבל היו ולא היו עסוקין בטהרות. וכן אבוה דשמואל בבבל היה. ועוד אי בטהרות אירי אמאי נקט בכולהו לשון נקבה אשה גבי כלי חרס ונמל ותבשיל לבנה והפשילה לבנה ועיניה פורחות פתחה עיניה עצמה עיניה. ורב אלפס גריס ליה וכן רבינו חננאל והלכות גדולות. ובהלכות נדה דרבינו סעדיה ז"ל ישנו. ואומר ר"ת דקאי באכלי חרס ולמטה. ונכון להחמיר כגירסת רש"י ז"ל:

לה (יומא ד' ו.) תניא כל חייבי טבילות טבילתן ביום. נדה ויולדת טבילתן בלילה (נדה סז:) אמר רב נדה בזמנה לא תטבול אלא בלילה. שלא בזמנה תטבול בין ביום ובין בלילה. רבי יוחנן אמר בין בזמנה בין שלא בזמנה לא תטבול אלא בלילה משום סרך בתה. ואף רב הדר ביה דא"ר חייא בר אשי אמר רב נדה בין בזמנה בין שלא בזמנה לא תטבול אלא בלילה משום סרך בתה אתקין רב אידי בר אבין בנרש למיטבל ביממא דתמינאה משום אריותא. רב אחא בר יעקב בפפניא משום גנבי. רב יהודה בפומבדיתא משום צנה. רבא במחוזא משום אבולאי. אמר רב פפא לרבא מכדי האידנא כולהו ספק זבות משוינן להו ליטבלי ביממא דשביעאה (אלא) משום ר"ש. דתניא ואחר תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן ר"ש אומר אחר תטהר אחר מעשה תטהר אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תבא לידי ספק. הלכך האידנא לא טבלי ביום כלל ביום השביעי משום דר' שמעון. בשמיני ובתשיעי משום סרך בתה שהיא סוברת שאמה טובלת ביום השביעי ותעשה גם היא כן ותבא לידי ספק. ואין לומר דלא שייך סרך בתה אלא לדידהו שהיו נוהגין כדין נדה דאורייתא ואיכא למיחש שמא תטבול בתה בשביעי לנדתה ביום וטבילה זו כמאן דליתא דמיא. אבל משום סרך בתה שתטבול בשביעי האידנא דמדרבנן בעלמא הוא לא חיישי הא ליתא הא רבא במחווזא תקין משום אבולאי למיטבל ביממא דתמניא ואי לאו משום אבולאי הוה אסור משום סרך בתה ובימיו כבר פשטה תקנתא דר' זירא. כדאמר ליה רב פפא לרבא מכדי האידנא כולהו ספק זבות וכו'. ורשב"ם היה מחמיר שלא תטבול עד שתחשך. ור"ת היה אומר שאין צריך להחמיר כל כך רק שתטבול סמוך לחשיכה ותבא לביתה משחשיכה ואז ליכא למיחש לסרך בתה:

לו (נדה ד' סח.) שלח רבין באיגרתיה אשה לא תחוף בערב שבת. ותמה על עצמך היאך אשה חופפת ביום וטובלת בלילה. פירש רש"י בקושי התירו להרחיק חפיפתה מטבילתה. אלא משום דהכי עדיף לחוף ביום דאי חייפא בלילה מתוך שמהומה לביתה לא חייפא שפיר. והלכתא אשה חופפת ביום וטובלת בלילה והלכתא לא תחוף אלא בלילה קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא הא דאפשר והא דלא אפשר. פירש"י הא דאפשר לחוף ביום כגון בימי החול חופפת. היכא דלא אפשר לחוף אלא בלילה כגון שחל טבילתה במוצאי שבת שאם תחוף בע"ש לא תהיה חפיפה סמוך לטבילתה הלכך חופפת בליל טבילה במוצאי שבת. ולפי פירושו אם חל יו"ט במוצאי שבת נראה שלא התירו לחוף בע"ש ולטבול במוצאי שבת שהרי פירש דבקושי התירו לחוף ביום ולטבול בלילה אלא דהכי עדיף טפי משום דמהומה לביתה אבל להרחיק כולי האי מע"ש למוצאי שבת אסור אף אם חל יו"ט במוצאי שבת. ומוטב שתדחה טבילתה. ובשאלתות דרב אחאי בפרשת אחרי מות (סי' צו) פי' הא דאפשר לחוף בלילה כגון בימות החול לא תחוף אלא בלילה. היכא דלא אפשר לחוף בלילה כגון שחל ליל טבילתה בשבת או ביו"ט אז חופפת ביום רביעי ואפילו חל יום טוב חמישי וששי וחל ליל טבילתה בשבת חופפת ביום רביעי ולא תתבטל עונתה וסוגיא דגמרא לא משמע כפירושו דקא מיבעיא ליה (ד' סז:) נדה מהו שתחוף בלילה ותטבול בלילה. אלמא משמע דיותר טוב הוא לחוף ביום דחיישי' שמא לא תחוף כהוגן בלילה דמתוך שמהומה לביתה לא חייפא שפיר. ומיהו גם לפירוש השאלתות נהגו מנהג יפה נשים שלנו שמתחילות לחוף

מבעוד יום ועוסקות בחפיפה עד שתחשך ואז טובלות ועוד מחמירות על עצמן דאע"פ שחפפו נושאות עמהן מסרק וסורקות בבית הטבילה. ור"ת פירש דפיסקא דאפשר ולא אפשר לא בא להורות כלל על דין חפיפה אם הוא ביום אם בלילה אלא קאי אהא דקאמר אשה לא תחוף בערב שבת וכו'. ותמה על עצמך וכו' כלומר היאך תוכל לומר חופפת ביום בערב שבת ותטבול בלילה במוצאי שבת והא בעינן סמוך לחפיפה טבילה הלכך לא תחוף אלא במוצאי שבת. וכיוצא בזה איכא בפרק כל שעה רבי יוסי הגלילי אומר ותמה על עצמך היאך חמץ אסור בהנאה כל שבעה כלומר היאך תוכל לאוסרו אלא מותר הוא בהנאה. ובתר הכי קאמר והלכתא אשה חופפת ביום פירוש בערב שבת וטובלת בלילה למוצאי שבת. והלכתא לא תחוף אלא בלילה פירוש למוצאי שבת. לא קשיא הא דאפשר לחוף בליל מוצאי שבת תחוף בלילה ולא תרחיק חפיפתה מע"ש. הא דלא אפשר לחוף במוצאי שבת כגון שחל יום טוב להיות במוצאי שבת אז חופפת ביום בערב שבת וכך נוהגות הנשים האידנא ונזהרות מליתן תבשיל לבניהם ולהתעסק בדבר שיבא לידי חציצה מחממות קיתון של מים להדיח בית הסתרים ובית הקמטים כב"ה דמתירין להחם חמין בי"ט לרגליו אבל לא כל גופו. וגם קושרות שערותיהם יפה שלא יתלכלכו. רבינו משולם ז"ל התיר בעירו לחוף בערב שבת ולטבול ביום השבת. כי היו יראות לטבול בלילה. ושלח לו ר"ת דתרי קולי בהדי הדדי לא מקילינן. קולא דסרך בתה וקולא דהרחקת חפיפה מטבילה. ודין חפיפה כתב ה"ר שמעיה בשם רש"י דחפיפה הוי בכל הגוף. כדאמרינן בפרק כל כתבי מי שהיה לו שם כתוב על בשרו הרי זה לא יחוף וגירסא זו ליתא התם אלא לא ירחוץ ולא יסוך. ועוד הביא ראיה מההיא דפרק שני דכתובות משחא דחפיפותא קאמר מר. ואינה ראייה דמירי בשמן שסכין לאדם שיש לו חטטין בראשו. ועוד הביא ראיה מדאמרינן (לעיל דף סח.) עבדי חסרת דודי חסרת טשטקי חסרת. ואי לחפיפת הראש גרידא מה צריך כולי האי. וגם זו אינה ראייה לפי' רבינו חננאל שפירש דודי חסרת להחם חמין ולהטילם במקוה אם יראה מן הצינה. וטשטקי פירש רב סעדיה סרקות גדולות ובערוך פירש והלא יש לך עבדים הרבה ויורות להחם חמין בלילה ולחוף. ורבינו תם ז"ל פירש דחפיפה לא שייכא אלא בראש ובמקום השער. ולא הוזכרה חפיפה בכל מקום בש"ס אלא במקום שער כדאמרינן לעיל לא תחוף אלא בחמין אבל בקרירי לא משום דמשיר מזיא. לא תחוף בנתר משום דמקטף. ובפרק שני דשבת גבי הלל שהיה חופף ראשו וכן נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק. וכן גבי עיקר תקנת חפיפה דתיקן עזרא בפרק מרובה פריך מדאורייתא היא דכתיב ורחץ את בשרו במים שלא יהא דבר חוצץ וכו' ומשני מדאורייתא לעיוני דלמא מיקטר (ונתיר) ועזרא תיקן חפיפה. ולישנא דמיקטר (ונתיר) לא שייך אלא בשער אבל שאר הגוף לא בעי הדחה כלל. מדקאמר (לעיל סי' כה) שתהא אשה מדיחה קמטיה במים מכלל דשאר הגוף לא בעי הדחה. דאי קמטיה לרבותא קאמר דאע"ג דאין צריכין ביאת מים צריך הדחה וה"ה שאר הגוף א"כ הל"ל אפי' קמטיה ונהגו בנות ישראל לחוף כל גופן ומנהג כשר הוא: סליקא לה ספר רבינו אשר ממסכת נדה